TRADITIONAL CHINESE EDITION

高性價比人生指南

繁體中文轉製版

34 節 · 670 條建議 · 9 篇附錄

壽命與健康、時間與精力、金錢、法律與生活

原作者：eternity4719
繁體轉製與排版：168VIP-AI

2026-10-08 · v1.0
原作版本：2026-10-07 21:58（北京時間），e73cb63

原書的法律、稅務、醫保、社保與行政制度主要適用於中國大陸。臺灣讀者請先閱讀「繁體轉製說明與適用範圍」。

非官方繁體衍生版 · 原作者未審閱或背書
CC BY 4.0 · 請保留姓名標示、來源、授權與轉製說明

目錄

繁體轉製說明與適用範圍 1
前言 2
各節簡介 9
1. 不要早死 12
2. 不要慢慢死 35
3. 不要浪費精力 57
4. 不要浪費時間 69
5. 不要浪費錢 76
6. 反面清單 103
7. 沒錢的時候怎麼活 123
8. 別把自己搭進去：法律與財產安全 136
9. 普通人容易踩的法律紅線 165
10. 戀愛和結婚划不划算 183
11. 程序員和技術人容易踩的紅線 194
12. 創業與做生意：別把家底賠進去 205
13. 緊急情況：先做什麼 220
14. 帳號與信息安全 245
15. 租房與買房 250
16. 得了慢性病之後怎麼活 254
17. 家裡有老人 259
18. 養孩子划不划算 265
19. 在職、離職和工傷 267
20. 剛出生的孩子怎麼帶 277
21. 出國、旅行與境外安全 283
22. 怎麼放鬆：娛樂場所和減壓 288
23. 學什麼技能划算 293
24. 看病：怎麼少花錢少走彎路 305
25. 人走了以後要辦什麼 313
26. 做一個網站或平臺：資質、備案和服務器 319
27. 懷孕和生產：從發現懷孕到出院辦證 327
28. 別為了外形把身體搞壞 334
29. 遭遇重大打擊之後 340
30. 上學以後的孩子 348
31. 十八歲之後有哪幾條路 359
32. 出國留學：身份、打工、保險和回國認證 373
33. 殘疾之後怎麼活 378
34. 家裡的常備藥別吃出事 389
結婚划不划算：把一筆糊塗帳拆成五筆清楚帳 395
家庭應急裝備清單：買什麼、放哪裡、多久檢查一次 400
路上遇到陌生人出事，走開還是停下 404
做平臺要辦哪些證：對照表與選服務器的決策表 407
身體怎麼認時間，夜班又為什麼傷人 410
被裁了之後先做什麼 414
孩子出生前後要辦的事：按時間排的清單 416

剛確診慢性病之後：頭一週、頭三個月和以後各做什麼 418
換工作、換城市之前：要算的幾本帳和要辦的手續 420
版本說明 424

繁體轉製說明與適用範圍

本版為《高性價比人生指南》的非官方繁體中文轉製版，供電子閱讀與分享。原作者為 eternity4719；繁體轉製與排版為 168VIP-AI。原作者未審閱本版，也不代表為 168VIP-AI 或本版背書。

先確認適用地區

原書面向中國大陸讀者。書中的法律、稅務、勞動、醫保、社保、戶籍、補貼、行政程序、金額與服務電話，主要依原書中國大陸制度及資料版本撰寫。臺灣有不同的法律、健保與社會保險制度，不可將原書的資格、辦理方式、期限、金額或電話直接當作臺灣規定。本版在相關章節開頭另加「168VIP-AI 轉製註」，與作者原文分開呈現。

醫療研究可能涉及不同國家、人群與年代。原書的風險數字及治療描述均保留，並未重新驗證，也不能代替醫師依個別病況做的評估。急症時請聯絡所在地的緊急服務。

這次轉製做了什麼

- 將原書全文轉為臺灣常用繁體字形，採保留原意的文字轉換，不改寫為臺灣法律、稅務或醫療操作指南。
- 保留 34 節、670 條建議、9 篇附錄，以及原書的數字、證據等級、引用、表格與連結。程式指令、網址和檔名等可識別字串維持原樣。
- 重新排版，加入本說明及相關章節的適用範圍提醒；頁數與原版不同。原作者前言所提「兩百多頁」為原文既有描述，本版未據此刪減內容。
- 修正原版末頁授權網址的自動連結範圍，讓 CC BY 4.0 網址能正確開啟；授權說明的原文內容保留。
- 本版是固定版本，不會隨原作者網站自動更新。法律與政策可能變動，實際行動前請查閱所在地的最新官方規定。

來源、版本與授權

- 原作：eternity4719，《高性價比人生指南》
- 原作專案：https://github.com/eternity4719/HowToLiveBetter
- 原版 PDF 生成時間：2026-10-07 21:58（北京時間），原版共 418 頁
- 對應原始碼版本：e73cb638b27f12a422546e5c09cadcac6fce03fe
- 固定原始碼連結：https://github.com/eternity4719/HowToLiveBetter/tree/e73cb638b27f12a422546e5c09cadcac6fce03fe
- 繁體轉製日期：2026-10-08（UTC+8），版本：168VIP-AI 繁體轉製 v1.0
- 授權：Creative Commons 姓名標示 4.0 國際（CC BY 4.0）
- 授權全文：https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

本繁體衍生版依 CC BY 4.0 提供。可重製、分享、改編與商用，需適當標示原作者、作品名稱及原作連結，附上授權連結，並說明曾進行繁體轉製、排版及加入適用範圍註記；不得暗示原作者支持或認可本版。分享本 PDF 時請保留這份說明。

前言

講怎麼活得久、怎麼少生病，出了意外怎麼救。講怎麼少花冤枉錢，哪些事會讓人被騙、攤上官司。講沒工作沒錢時能去領什麼，開店、開公司、做網站要辦什麼手續。也講戀愛結婚生孩子、出國和學手藝。法律、醫保、社保這些制度上的內容，按中國大陸的現行規定寫。670 條建議，每條寫明花掉什麼、換回什麼、證據有多硬，來源只引期刊論文和官方文件，少數官方不公開的案件引署名的原創新聞報道並附網頁存檔。不用全做：這是按性價比排好的備選單，不是任務清單——挑走一兩條就算數，作者自己也沒做到其中大部分。**本項目從未發行、也不會發行任何代幣或數字資產**。 用本項目名字發的幣都和本項目無關，作者不領取、不認領任何相關收益。看到這類幣請當作騙局，別買，見第 5 節 第 45 條（別買虛擬貨幣）。

這本書想回答的問題

問題	去哪看
幾乎不花錢，就能明顯降低早死概率的事有哪些？	1. 不要早死
抽菸、喝酒、久坐、熬夜到底折壽多少，煙和酒具體怎麼戒，家常食用油怎麼選怎麼用？	2. 不要慢慢死
每天精力不夠用、總被打斷，怎麼改？	3. 不要浪費精力
時間都花哪去了，怎麼少做無收益的事，拖延怎麼治？	4. 不要浪費時間
攢下的錢該怎麼放，才不被利息、費率和騙局吃掉？	5. 不要浪費錢
哪些保健品、體檢套餐、智商稅可以直接不買？	6. 反面清單
失業了、被欠薪了、身上沒錢了，能領什麼、去哪求助？	7. 沒錢的時候怎麼活
彩禮、婚前房產、戀愛期間的大額轉帳算誰的，被人報案指控或捏造事實舉報時第一步做什麼，自己惹了事主動去說能減多少刑，事後能不能追究和索賠？	8. 法律與財產安全
哪些「兼職」和順手的小事會讓普通人變成刑事被告？	9. 普通人容易踩的法律紅線
追人該廣撒網還是死磕一個，異地戀能不能成，領證要帶什麼？	10. 戀愛和結婚划不划算
寫哪些代碼、接哪些單會被判刑？	11. 程序員和技術人容易踩的紅線
借錢開店、開公司之前最該先想清楚什麼？	12. 創業與做生意
有人倒地沒了呼吸、大出血、火災、迷路，先做什麼？	13. 緊急情況：先做什麼
帳號被盜、手機丟了，第一步做什麼？	14. 帳號與信息安全
押金被扣、房東趕人、長租公寓暴雷怎麼辦，想搬去鄉下住能不能買農村的房？	15. 租房與買房
確診慢性病之後，長期該怎麼管、怎麼少花錢？	16. 得了慢性病之後怎麼活
老人的監護、遺囑和錢該怎麼提前安排？	17. 家裡有老人

問題	去哪看
生孩子能領什麼、要佔掉多少時間和錢？	18. 養孩子划不划算
加班費、年休假該怎麼算，被裁該拿多少補償，上班受了傷怎麼認定和拿錢？	19. 在職、離職和工傷
孩子剛出生，最要緊的幾件事是什麼？	20. 剛出生的孩子怎麼帶
哪些國家現在別去，出事了使領館管到哪一步？	21. 出國、旅行與境外安全
去 KTV、網吧、密室怎麼不踩坑，壓力大時做什麼最有用？	22. 怎麼放鬆：娛樂場所和減壓
學電焊、學英語、考證，哪些真的回本，怎麼學才省時間，職稱從哪裡報、值不值？	23. 學什麼技能划算
同一個病在社區看和在三級醫院看差多少錢，傷得很重時是掛號排隊還是找急診分診臺，治完要不要做傷殘鑑定、辦殘疾人證，種一顆牙該花多少錢、醫保報不報？	24. 看病：怎麼少花錢少走彎路
家裡人走了，當時先做什麼、哪些錢能取回來、哪些費用可以不交？	25. 人走了以後要辦什麼
做個網站或平臺收錢，要辦哪些證、服務器放哪？	26. 做一個網站或平臺
懷孕了、要生了，什麼時候做什麼，出院前要辦哪些證？	27. 懷孕和生產
想減肥、想變好看、想矯正牙齒，哪些做法會把身體搞壞？	28. 別為了外形把身體搞壞
親人走了、被裁了、拿到重病診斷，頭幾個月最要緊的是什麼？	29. 遭遇重大打擊之後
孩子上學以後，哪些身體和心理的事不能等到考完再說？	30. 上學以後的孩子
十八歲之後除了讀書和打工還有哪幾條路，各自的門檻是什麼？	31. 十八歲之後有哪幾條路
出國留學，簽證身份怎麼才算沒斷，回國這張文憑認不認？	32. 出國留學：身份、打工、保險和回國認證
自己或者家人殘疾了，先防住哪些併發症，能申請哪些補貼，上學就業和監護怎麼辦？	33. 殘疾之後怎麼活
感冒藥、退燒藥、胃藥自己買來吃，哪些不能一起吃，孩子、孕婦和老人要避開哪些？	34. 家裡的常備藥別吃出事

怎麼讀

- **不用全做**：這是一份按性價比排好的備選單，不是任務清單。挑走一兩條就算數，剩下的放著，需要時再回來查。「說著容易做著難」這個評價是對的——作者自己也沒做到其中大部分，寫下來是為了要用的時候找得到。想挑省力的，看下面「只想看最值得做的」那條。
- **想讓 AI 幫你查**：倉庫裡帶了一箇中文 skill（skills/life-decision-guide），Claude Code 和 Codex 都能裝。裝上以後直接問「替朋友擔保簽不簽」「每天通勤兩小時值不值」。它會先把相關條目從正文

裡查出來，再照書裡的算帳方式排序回答，並註明出自第幾節第幾條。查不到就說查不到，不自己編數字。裝法見 那個目錄的說明。

- **想按條件挑**：打開在線檢索頁，可以按關鍵詞、章節、證據等級來篩，也可以按「花不花錢、花多少時間、要不要毅力」這三樣篩，幾個條件能疊著用。頁面上的內容直接取自 book/ 目錄裡的正文，正文一改，頁面跟著改。
- **條目之間會互相指路**（「見第 8 節第 17 條」這種）：在檢索頁裡，這種指路帶一條虛線。點一下，就地顯示被指的那條的標題和「說人話」。想真的翻過去，再按「跳過去」。那一條正好被篩選條件藏起來了，頁面會自動把篩選清掉。在 GitHub 上直接讀正文點不動，但每處指路後面都寫著指向什麼（「見第 18 條（借錢寫清借條）」）。不翻過去也知道說的是哪條。
- **想按順序讀**：每節內的條目按性價比從高到低排列，從每節前幾條開始看就行。
- **想離線看、想發給別人**：下載 離線單文件 HTML，整本書連同檢索和篩選都在這一個文件裡，雙擊就開，不用服務器也不用聯網，微信裡也能直接傳。
- **想打印或在手機上翻**：下載 PDF，A4 排版、兩百多頁，帶目錄頁碼和書籤，每節另起一頁。
- **想在 Kindle 或其他閱讀器上讀**：下載 EPUB 電子書，Kindle 用 Send to Kindle 發過去即可。
- **三樣都是正文每次更新後自動重新生成的**，下載鏈接固定不變；轉發出去的那一份不會跟著更新，以在線版為準。
- **看不懂那串數字**：每條都有一行「說人話」。它把「收益」欄裡那些研究裡的寫法，翻成「同期死亡的概率低約兩成」「拘留幾日、罰多少錢」這樣的日常說法。它只用「收益」欄已經寫到的內容，不添新數字。只看這一行就夠拿主意。「收益」欄裡原樣留著全部數字，想自己核對就看那一欄。
- **只想看結論最硬的**：在檢索頁裡勾選證據等級 A，只留下有具體數字、來自薈萃分析或大型試驗的 438 條。
- **只想看最值得做的**：勾選性價比「極高」，得到 114 條既不花錢、不花時間、不需要毅力，收益又落在最大一檔的條目。再疊加一個「換回什麼」，就是該口徑下的優先清單。
- **看到「不要」開頭的節標題不用緊張**：節標題說的是這一節想防住的事（不要早死、不要浪費時間），不是說底下每條都在讓你別幹什麼。真正要做的動作寫在條目標題裡，一律動詞開頭，自己就寫清了是「做什麼」還是「別做什麼」。同一節裡兩種都有：第 4 節既有「把『打算做』寫成『幾點、在哪、遇到什麼就做什麼』」，也有「不看電視和滾動新聞」。按條目標題讀，不用往節標題的語氣上套。

每條建議長這樣：

```
### 5. 把家裡的食鹽換成低鈉鹽（鉀鹽）
- 成本：一袋比普通鹽貴幾元。買的時候順手換，不額外佔時間。口味幾乎不變。
- 說人話：得過中風或 60 歲以上有高血壓的人，把家裡的鹽換成低鈉鹽，五年內死亡的概率低約 12%，中風低約 14%。
- 收益：一項把人隨機分成兩組的試驗，在中國農村做的，20995 人，都是得過卒中的人或者 60 歲以上的高血壓病人，跟蹤了 4.74 年。結果：用低鈉鹽的那組比用普通鹽的那組，死亡風險低約 12%（RR 0.88）。卒中低約 14%（RR 0.86）。主要心血管事件低約 13%（RR 0.87）。
- 證據等級：A
- 來源：Neal B 等 (2021). Effect of Salt Substitution on Cardiovascular Events and Death. NEJM. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2105675
- 備註：爭議。試驗對象是高危老人，健康年輕人換鹽得到的好處要小得多。腎功能不全的人，或者正在吃保鉀類藥物的人，換鹽前先問醫生。
```

自己跑一份

多數人用不著部署：在線檢索頁是現成的，要離線就下離線單文件 HTML，雙擊就開。

真要在自己電腦或服務器上跑：

```
git clone https://github.com/eternity4719/HowToLiveBetter.git
cd HowToLiveBetter
python -m http.server 8000
```

然後瀏覽器開 `http://localhost:8000/`。檢索頁是純靜態的，`README.md` 和 `book/` 就是它的數據，沒有後端、沒有數據庫、不用裝依賴；把整個目錄丟給任何靜態服務器（Nginx、GitHub Pages、對象存儲）效果一樣。注意 `index.html` 必須經 http 打開，直接雙擊本地文件會空白——瀏覽器不許網頁讀本地文件，那種場景請用上面的離線單文件版。

想自己生成三樣電子版（平時用不著，Release 裡的就是自動生成的）：

```
cd tools/epub && npm ci && npm run build   # EPUB
node tools/offline/build.mjs               # 离线单文件 HTML
node tools/pdf/build.mjs                   # PDF，另需 pandoc ≥ 3.1 和 typst ≥ 0.13
```

產物都在 `dist/`。

四種資源

這本書想幫你多留住的不只是壽命，一共四樣東西：

- **壽命**：活得更久，少死於本來可以避免的事
- **時間與精力**：活著的時間不花在沒有回報的事上，每天的注意力和體力少被白白耗掉
- **金錢**：少花冤枉錢，把錢花在收益確定的地方
- **人身自由**：不因為不知道一條紅線，把自己送進拘留所或者看守所

每一條建議都回答兩個問題：要花掉什麼（錢/時間/精力/毅力），能換回什麼（總死亡率變化 / 特定死因下降 / 時間與精力節省 / 金錢節省 / 保障與人身自由）。條目按性價比排，不按類別排：幾乎不花什麼成本、換回的好處又大的，放在最前面。

一條建議的好處落在誰身上，是分檔的。 按「這份好處將來有多大可能回到你自己身上」從高到低：① **你自己**；② **配偶和直系親屬**（父母、子女、祖父母外祖父母、孫子女外孫子女）；③ **朋友、同事和其他親屬**——互惠關係，幫出去的將來可能回來；④ **陌生人**——最低一檔，但不是零：回報的概率小，而且你不瞭解對方性格，還有被訛、被反咬、被報復的一面。不同檔不合並計算，寫到第 ④ 檔時好處和風險一起寫。

急救那一節照這個讀：中國 38,227 例院外心臟驟停裡 79.2% 發生在家裡，學按壓首先是為了按在自家人身上；「看到有人溺水自己不下水」「撞見鬥毆別上手拉架」這類規則本身就是自保規則，防的是你從旁觀者變成第二個傷者。對陌生人要不要出手是你自己的權衡，條目會把免責條款、自保動作和風險面都寫清楚，不替你把它算成非做不可的理由。

死亡率的數字、時間精力的數字、金錢的數字和法律後果，各算各的，不互相折算。這四樣對應檢索頁上那四個「換回什麼」，彼此之間不比大小。

證據分級

每條建議都標註證據等級：

等級	含義
A	有具體數字可查，出處是多項研究合併起來的薈萃分析、跟蹤很多人很多年的大型隊列，或者隨機分組的試驗（RCT），能說出降了多少（HR、RR、下降百分比）
B	有研究支持，但說不出一個確切數字；或者只有小樣本、單獨一項研究撐著
C	作者自己的經驗，或者大家公認的做法，沒有直接的研究文獻

全書 670 條中 A 級 438 條、B 級 177 條、C 級 55 條，另有 69 條標註了爭議、3 處標註了 TODO 待核實。有爭議的 A/B 級條目會標註「爭議」並列出反方證據。所有來源只引原始文獻（期刊論文附 DOI 或 PubMed 鏈接，或 WHO/CDC/國家統計局等官方機構報告），不引二手轉述。官方不公開的案件，

少數條目引了有記者署名的原創新聞報道，只用來說明「發生過這類事」，來源欄附網頁存檔，備註寫明「只有媒體報道」。不確定的數字標「待核實」。

A 級只說明「有具體數字、出處可核」，不說明這個數字一定是因果。A 級裡既有隨機分組的試驗，也有只跟蹤記錄、不分組的研究，後者分不清是這件事起了作用，還是做這件事的人本來就更健康。哪一種看收益欄：寫著「隨機分成兩組」的是前者，寫著「只記錄、不分組」的是後者。法律和政策類條目的 A 級，指的是引到了法條或官方文件原文。

收益欄和說人話裡的百分比，多數是比沒做的人低幾成，不是每一百人裡少幾個。同樣低 12%，本來風險就高的老人少掉的死亡人數，遠多於本來風險就很低的年輕人。所以先看說人話裡寫的是哪些人，再看那個百分比。

性價比檔

證據等級只回答「這個數字可不可信」，不回答「這件事值不值得做」。所以每條還另外標了兩樣：收益量級（好處有多大）和口徑（換回的是哪一類東西）。檢索頁拿這兩樣加上三項成本，合出一個性價比檔：

維度	取值	怎麼定的
口徑	換壽命 / 換錢 / 換時間精力 / 換人身自由	看這條主要換回的是什麼。**不同口徑之間不做比較**，「總死亡率降 12%」和「每年省 500 元」不在一把尺子上，沒法分高下
收益量級	大 / 中 / 小	儘量照著條目自己的「收益」欄，按事先定好的界線套，不憑感覺：換壽命看降了百分之幾（≥20% 為大，10–20% 為中，<10%、或者只量到中間指標而沒量到最終結果的為小）；換錢看金額（萬元級為大，數百到數千為中，幾十元為小）；換人身自由看後果（避免刑事責任為大，避免拘留或行政處罰為中，避免民事糾紛為小）；換時間精力看省下多少（每天省出小時級為大，每週小時級為中，只省一次的為小）
性價比	極高 / 高 / 一般	好處大、三項成本又全是零 = 極高；好處大、成本不高，或者好處中等、成本為零 = 高；剩下的 = 一般

全書 670 條中性價比極高 114 條（17%）、高 304 條（45%）、一般 252 條（38%）。中間那檔條數多是有意的：底下的收益量級本來就只分大、中、小三級，再往細裡切就是裝出來的精確。

這一檔是作者自己的判斷，不是證據，按本書的標準它本身只算 C 級；它和證據等級是兩回事，誰也不影響誰。一條可以證據是 A 級、性價比卻只算一般（帶狀皰疹疫苗有 97.2% 效力的三期 RCT，但兩針三四千元、帶狀皰疹很少致命），也可以證據只有 C 級、性價比卻極高（出境前把行程發給家人）。「一般」不等於不該做——全書的條目都是建議做的，只是這一檔得你自己掂量那筆花銷值不值。

讀懂數字（術語表）

正文儘量用日常說法，但引用研究的時候免不了出現幾個統計名詞。看不懂就查這張表；在線檢索頁裡，把鼠標停在帶虛線的詞上（手機上點一下）也會彈出解釋。

術語	意思
總死亡率	一段時間裡，一群人當中死掉的人佔多大比例，不管死於什麼原因。本書用它衡量「活得久不久」。研究原文裡叫全因死亡率，英文縮寫 ACM
HR	風險比。同樣一段時間裡，做了某件事的那組人出事（死亡、得病）的快慢，除以沒做的那組。HR 0.87 就是比沒做的那組低 13%，HR 1.21 就是高 21%
RR	相對風險。兩組人出事的可能性之比，數字怎麼讀和 HR 一樣
OR	比值比。也是兩組的對比，只是算法和 RR 略有不同：要比的那件事很少見時，它和 RR 差不多；那件事很常見時，它會把差距說得比實際大
IRR	發病率之比。發病率是一段時間裡新得這個病的人佔多大比例，兩組相除，讀法同 RR
RaR	發生次數之比。比的是事情發生了多少次（比如摔了多少跤），不是多少人出事，讀法同 RR
標準化死亡比	英文縮寫 SMR。這群人實際死了多少人，除以「同樣年齡的普通人本該死多少人」。5.86 就是死的人數是同齡人的 5.86 倍
風險差	兩組出事的概率相減，直接得出「每一千人裡多出幾個」。倍數只說翻了幾倍，風險差說的是實實在在多了多少人
95% CI	95% 置信區間。研究算出的數字總有誤差，這是真實情況很可能落在的範圍。倍數類的數字，範圍跨過了 1；加減類的數字，範圍跨過了 0，就說明兩組的差別可能只是碰巧，文中會寫「無統計學意義」
RCT	隨機對照試驗。用抽籤一樣的辦法把人分成兩組，一組做這件事，一組不做，過後比結果差多少。要證明「是這件事起了作用」，這種做法最有說服力
薈萃分析	把很多項研究的結果湊到一起重新算，得出一個總的數字。也叫 meta 分析
隊列	隊列研究。挑一大群人跟蹤很多年，記錄誰出了事。能看出兩件事常一起出現，但不足以證明是前一件造成了後一件
觀察性	觀察性研究。研究者只在旁邊記錄，不安排誰做、誰不做。結果容易被別的因素帶偏（見本表的混雜、反向因果兩條），數字要打點折看
混雜	有第三個因素同時牽動著前因和後果，讓兩件事看起來像有因果。比如愛吃菜的人往往也更愛運動，分不清是哪一樣在起作用
反向因果	因果的方向弄反了：看著像前一件引起後一件，其實是後一件引起前一件。不是睡得多讓人早死，而是病重的人睡得多
d、g	效應量，表示兩組的差距有多大。把差距換算成「相當於幾倍的常見波動幅度」：0.2 算小，0.5 中等，0.8 大
r	相關係數。兩件事跟著一起變的緊密程度，取值從 −1 到 1，0.1 算弱、0.3 中等、0.5 算強
MET	運動強度的單位。安靜坐著是 1 MET，快走約 3 到 4 MET。寫成 MET·h，就是強度乘以做了幾小時，表示一共動了多少
GRADE	國際上通用的一套打分辦法，給一項證據有多可靠評級，分高、中、低、極低四檔

術語	意思
意向篩查分析	算效果時按「通知了誰去做篩查」算，不按「誰真的去做了」算。被通知的人裡總有沒去的，所以這種算法會把篩查對真去做的人的好處算低
包年	統計一個人一共抽了多少煙的單位。每天抽幾包乘以抽了幾年，30 包年就是每天一包抽了 30 年
BMI	體重指數，看胖瘦常用的一個數：體重的公斤數，除以身高米數的平方
LDL	低密度脂蛋白膽固醇，俗稱壞膽固醇
eGFR	估算腎小球濾過率，衡量腎臟過濾能力的一項指標，單位 mL/min/1.73 m²。數越低說明腎功能越差，慢性腎病分幾期就按它定
HBsAg	乙肝表面抗原，化驗單上的一項。結果是陽性，表示已經感染了乙肝病毒
HPV	人乳頭瘤病毒。它分很多型，其中一部分型長期感染會導致宮頸癌
LDCT	低劑量胸部 CT，輻射量約為普通 CT 的五分之一到十分之一
PM2.5	飄在空氣裡的細顆粒物，直徑在 2.5 微米以下
NOVA	一種給食品分類的辦法，按加工得有多厲害分成四類，「超加工食品」就是其中的第四類
LPR	貸款市場報價利率。國內貸款利率的基準，每月 20 日公佈一次，房貸利率和民間借貸的利息上限都照著它算
一裁終局	勞動仲裁的結果下來就直接生效，單位不能再拿這件事去法院起訴
粗結婚率、粗離婚率	每一千人裡，當年登記結婚、登記離婚的對數。另外還有個數叫離結比，是當年離婚對數除以結婚對數，和這兩個不是一回事，別混著看
AED	自動體外除顫器。公共場所常見的紅色或黃色急救箱，開機以後跟著語音提示做就行，要不要電擊由它自己判斷
CPR	心肺復甦。心臟驟停時用力按壓胸口，讓血繼續流動
3C 認證	中國強制性產品認證。列進目錄的那些產品，沒印這個標誌就不準出廠、不準賣
ICP 備案	網站或 App 正式上線之前，到工信部的系統裡登記一道手續
等級保護	網絡安全等級保護制度。按一套系統有多重要分成幾個級別，級別越高，要做的安全措施越多
GPL	一種開源許可證。用了這類代碼做出來的東西，往外發的時候通常也得把自己的代碼一起公開
競業限制	和公司簽的一種約定：離職後一段時間內不去同行的對手那裡上班。這段時間公司要按月給你補償，最長 2 年
認繳出資	註冊公司時承諾要投進去的錢。承諾了就得在法律定的期限內真掏出來，不是寫個數字好看
定金與訂金	兩個詞只差一個字，效力差很多：定金有罰則，收錢的一方反悔要雙倍退還，金額最多為合同額的 20%；訂金只是提前付的錢，反悔沒有這個罰則

各節簡介

1. 不要早死：外因死亡、燃氣與中毒、疫苗、篩查、心理危機與自殺念頭的時間尺度、被救回來之後留下什麼、墜落重傷之後的那一年、賣掉一個腎之後剩下那個腎的帳、家庭應急裝備、肉眼血尿等該去查的信號、65 歲以上女性查骨密度與查出骨質疏鬆就用藥、上野外冰面前先量冰厚、用角磨機裝好護罩戴護目鏡。口徑：總死亡率 或特定死因。
2. 不要慢慢死：菸酒、運動、睡眠、飲食（低鈉鹽、堅果、全穀物、加工肉、散裝自榨花生油、植物油代替豬油）、久坐，以及戒菸戒酒的具體辦法（戒菸藥、戒菸日、戒菸門診與熱線、電子煙、酒精戒斷不能自己硬扛）、午睡時長、熬夜之後怎麼補、上夜班的年數帳、做飯開抽油煙機、絕經前後潮熱去評估激素治療。口徑：總死亡率 或特定死因。長文見 docs/生物钟和夜班.md。
3. 不要浪費精力：睡眠、打斷、多任務、人際負債、和機構打交道時該有的預期、痛經別硬扛。口徑：精力/時間。
4. 不要浪費時間：無收益項目、沉沒成本、拖延（情緒解釋、改環境、承諾裝置、習慣要多久、自助材料）、會議、通勤。口徑：時間。
5. 不要浪費錢：訂閱、彩票、利息與借錢先換成年化利率、保險、基金費率、個人養老金、車險、預付款、直播帶貨、醫保個人帳戶、孩子被騙與充值退款、手串名錶潮玩不按投資算、珠寶玉石的檢測報告怎麼核、盲盒抽卡、想買海外資產走哪條合法渠道，節末六條講保險：只給扛不住的損失買、掙錢的人先買定期壽險、猶豫期退保、銀行櫃檯別把保險當存款、別找代理退保、受益人和理賠時效；然後是別買虛擬貨幣，買幣的交易不受法律保護，虧了要不回來；最後一條是沒單位的人自己交職工養老保險怎麼算帳：按最低檔交、先把年限交夠最划算，按最低檔也要領約 10 年才回本。口徑：金錢。
6. 反面清單：看起來性價比高但其實不高的東西，含「意志力會用完」這個說法，靠學搬運姿勢防腰痛，以及骨折之後猛補鈣、喝骨頭湯。
7. 沒錢的時候怎麼活：救助、補貼、找活、住宿吃飯、醫療、欠薪維權、避坑。口徑：金錢/保障。
8. 別把自己搭進去：法律與財產安全：交通事故、被騙止付、AI 換臉擬聲、自首和如實供述能減多少刑與「躲過追訴期」這條路為什麼不通、被指控和被人捏造事實舉報之後能走哪些路、拿舉報要挾對方掏錢和自己正常索賠的分界、衝突與洩憤式極端暴力、傷人衝動與身邊人的送診權、給家人投保後動手的四道法律門、被網暴之後走平臺與禁令、彩禮、婚前財產、擔保、反詐、熟人讓你刷臉、念驗證碼辦貸款的 AB 貸、訴訟時效、被執行與失信名單、養犬責任、報警之後的受案回執與不立案救濟、送錢擺平就是行賄罪、防入室盜竊的門窗鎖與感應燈。口徑：金錢/人身自由。
9. 普通人容易踩的法律紅線：謠言、侮辱英烈、境外內容只看不轉、傳播色情、兼職洗錢、偽造材料騙貸、偽造事故騙理賠、高空拋物、仿真槍、無人機、偷拍、養不了孩子時的合法送養與拐賣遺棄的界線、賭博、野味、賣器官與幫人找供體，第 24、25 條是著作權：漢化、搬運、分享網盤資源不收錢也侵權、掛廣告收會員費就可能判刑，寫同人拿去出版賣錢先拿許可，節末是為了防身帶甩棍、電擊器、匕首出門會被罰。口徑：人身自由/金錢。
10. 戀愛和結婚划不划算：擇偶策略、糾纏的紅線、興趣信號、關係質量、異地戀、登記流程、婚檢、健康帳、時間帳、錢帳、父母出資買房與夫妻共同債務、退出成本、關係卡住了一起去做伴侶治療。長文見 docs/结婚划不划算.md。
11. 程序員和技術人容易踩的紅線：外掛、爬蟲、搶票腳本、刪庫、帶走源碼、接單開發、競業、開源許可、備案、跳過或屏蔽別家廣告的工具、AI 中轉站。口徑：人身自由/金錢。
12. 創業與做生意：別把家底賠進去：本錢、擔保、主體選擇、註冊登記、許可證、納稅申報、發票、涉稅詐騙、合同、用人、量產、進貨與用圖的知識產權紅線、退場，節末一條講代運營、開店培訓和「無貨源」這類先收小錢再層層加錢的創業騙局。口徑：金錢/法律責任。
13. 緊急情況：先做什麼：心臟驟停、卒中與後循環卒中、眼中風、心梗、主動脈夾層、霹靂樣頭痛、慢性硬膜下血腫、肺栓塞、大出血、咬傷、燒燙傷、過敏性休克、癲癇、低血糖、觸電、一氧化碳、誤服與化學品灼傷、扎進身體的異物、骨折固定、騙局、隱私威脅、中暑、火災、溺水、迷

路、失溫、蛇咬、地震、野獸、雷擊、高原病、蜱蟲、野外飲水；還有救不救得起：老人摔倒怎麼扶、撞見鬥毆怎麼辦、救人受傷之後的錢找誰；節末是 1 歲以下嬰兒噎住和嬰兒心肺復甦。口徑：存活率與金錢，末幾條兼及人身自由。

14. 帳號與信息安全：二次驗證、密碼、SIM 卡、手機丟失、銀行卡盜刷、登錄設備、App 權限、人臉識別、查閱與刪除權、來路不明的 AI 中轉站。口徑：金錢/個人信息。
15. 租房與買房：押金、暴力騰退、中介代收、資金監管、買賣不破租賃、產權核對、交易資金專戶、隔斷房、城鎮戶口別買宅基地只能租農房。口徑：金錢。
16. 得了慢性病之後怎麼活：服藥依從、門診慢特病跨省結算、複查記錄、別停藥試偏方、長期處方、家庭醫生簽約、併發症篩查、腎結石復發預防、痛風的達標治療。口徑：總死亡率/金錢。長文見 docs/刚确诊慢性病之后.md。
17. 家裡有老人：意定監護、遺囑形式、帳戶與話術、投資養老與以房養老騙局、長期護理保險、長期臥床的壓瘡防護、白內障影響看路就去評估手術。口徑：金錢/人身自由，壓瘡和白內障兩條為死亡率。
18. 養孩子划不划算：育兒補貼、產假與生育津貼、三期保護、時間帳、錢帳。口徑：金錢/時間。
19. 在職、離職和工傷：加班費、年休假、試用期；職業病危害告知與三次體檢、粉塵噪聲防護；N、代通知金、2N、別簽主動辭職、留證；工傷認定時限、單位未參保、勞動能力鑑定、工亡待遇；離職證明、補償的個稅；換城市工作時養老和醫保關係的轉移。口徑：金錢。長文見 docs/被裁了之后先做什么.md 和 docs/换工作、换城市之前.md。
20. 剛出生的孩子怎麼帶：安全睡眠、乙肝首針、免疫規劃疫苗、母乳與輔食、衝奶水溫、蜂蜜、維生素 K、發熱就醫紅線、不搖晃、尿布與大件採購、高危孩子早引入花生防過敏、新生兒黃疸的就醫信號。口徑：嬰兒死亡率/金錢。
21. 出國、旅行與境外安全：安全提醒級別、12308、領事保護的邊界、境外醫療保險、境外高薪招聘騙局、境外取現的年度額度、證件丟失、境外駕照、中介備案。口徑：金錢/人身自由。
22. 怎麼放鬆：娛樂場所和減壓：安全出口、明碼標價、涉毒紅線、別人遞的東西、劇本殺選址；運動、正念、呼吸、社交、綠地。口徑：金錢/人身自由，以及精力/總死亡率。
23. 學什麼技能划算：讀書還是打工（童工年齡線、教育與死亡率、全國學歷結構、免學費與助學金助學貸款、中職升學通道、怎麼自己算這筆帳）、教育回報率、山寨證書、培訓補貼、哪些本事不容易被機器取代、技能等級、緊缺職業怎麼查，以及定下來學什麼之後怎麼學（自測、分散練習、別靠劃重點、交錯練習、學習風格沒有證據），最後是職稱（申報渠道、以考代評、代評造假的後果、評上不等於聘上）。口徑：金錢/時間，其中一條為死亡率。
24. 看病：怎麼少花錢少走彎路：分級診療與轉診、起付線連續計算、報銷比例差、預留號源、異地就醫必要性評估、病歷留存與封存、急診預檢分診的四級順序、無力支付時的疾病應急救助、傷殘鑑定的時機、殘疾人證怎麼辦、不用給醫生送紅包、種植牙的包乾價與醫保範圍。口徑：金錢/時間。
25. 人走了以後要辦什麼：報警與死亡證明、遺體接運與火化、死因異議與屍檢、註銷戶口、殯葬基礎項目清單、價格違法、中介備案、公積金餘額與社保待遇、死者個人信息權利。口徑：金錢。
26. 做一個網站或平臺：資質、備案和服務器：支付結算紅線、ICP 許可與備案、直播與視聽資質、平臺核驗與涉稅報送、內容治理、實名、未成年人、通知刪除、數據出境、服務器選型。口徑：人身自由/金錢。長文見 docs/做平台要办哪些证.md。
27. 懷孕和生產：從發現懷孕到出院辦證：葉酸、建冊與免費產檢、三病篩查與母嬰阻斷、孕期菸酒、阿司匹林與妊娠期糖尿病、立刻去醫院的信號、破水處置、無痛分娩、剖宮產指徵、生育保險、出生醫學證明、新生兒篩查、參保與落戶、產後 42 天複查。口徑：死亡率與金錢。長文見 docs/孩子出生前后要办的事.md。
28. 別為了外形把身體搞壞：極端節食與進食障礙、醫美機構與主診醫師兩證、面部填充的失明部位、違法添加西布曲明的減肥產品、合成代謝類固醇、減肥藥與性激素的處方和複查、體像評估、正畸牙套要有醫生當面檢查和複診。口徑：死亡率（健康終點），醫美兩條兼及人身自由。

29. 遭遇重大打擊之後：喪親頭一個月的心血管窗口、重病診斷的第一週、失業、喪偶後的半年、因自殺喪親、沒有親人也沒有朋友時怎麼替代那個人、家長去世的孩子、哀傷卡住了去哪掛號、離婚、12356 與 12355、別在應激期做不可逆的決定、用死還債這條路不通。口徑：總死亡率，談花錢與待遇的四條為金錢。
30. 上學以後的孩子：按小時算的急症、別為了考試推遲治療、被欺凌怎麼辦、每天戶外 2 小時、學生體檢報告單、青少年抑鬱篩查、治癒近視的產品、睡眠與作業的硬規定、休學保留學籍、散瞳驗光與複查、窩溝封閉、管孩子不打不吼罵、家長課、別送戒網癮學校。口徑：死亡率與健康終點，另有金錢和時間各一到兩條。
31. 十八歲之後有哪幾條路：十二條路的法定門檻；當兵（兵役登記、義務兵兩年、拒服兵役的聯合懲戒、學費補償與升學、安置與 30 日報到、退役金與工齡稅收）；基層服務項目的定向考錄；特崗教師期滿入編；消防員與軍隊文職；自考、成人高考與開放大學；公費師範生與定向醫學生的 6 年履約；出國打工找什麼樣的公司；在家給境外公司遠程幹活的個稅與收匯；創業擔保貸款；靈活就業的社保；騎手的職業傷害保障。口徑：金錢/時間，拒服兵役那條兼及人身自由。
32. 出國留學：身份、打工、保險和回國認證：交學費前查認證院校名單；美國 F-1「最長四年、讀完 30 天內走」的新規被法院暫停，眼下仍是讀完為止與 60 天寬限期；美加英澳四國的打工時數上限；全日制在讀是身份的根；搬家 10 日內報備；教育部留學預警；澳大利亞 OSHC 不能斷；英國醫療附加費；留服認證的 10 到 20 個工作日；被加強審查的院校名單。口徑：金錢/人身自由。
33. 殘疾之後怎麼活：自主神經反射異常的現場三步、致殘後十年的自殺窗口、精神障礙住院的自願原則與兩種例外、照護者自己的死亡風險、輪椅減壓坐墊、治癒系騙局、辦證之後該問全的六項待遇、長期護理保險不只給老人、0–6 歲康復救助、家庭無障礙改造補貼、按比例就業與殘保金、個稅減徵、導盲犬與免費乘車、高考合理便利、學校不得拒收與送教上門、C5 駕照、康復機構怎麼挑、助聽器、行為能力認定與監護。口徑：死亡率/金錢/時間/人身自由。
34. 家裡的常備藥別吃出事：對乙酰氨基酚別吃重複、孩子退燒不用阿司匹林尼美舒利安乃近、布洛芬傷胃的高危人群、2 歲以下不自己喂複方感冒藥、懷孕 20 周後不自己吃布洛芬、奧美拉唑自己吃最多 7 天、感冒不要抗生素、腹瀉先補液與孩子不給止瀉藥、止痛藥吃多了反而頭痛、過期藥和剩藥投有害垃圾、頭孢甲硝唑期間和停藥後 7 天不喝酒。口徑：死亡率。

每節內條目按性價比從高到低排列。「不要早死」「不要浪費時間」這類節標題說的是這一節想防住的結果，條目本身要做還是別做，以條目標題為準。長文另見 docs/家庭应急装备清单.md、docs/做平台要办哪些证.md、docs/结婚划不划算.md 、docs/遇到陌生人出事该不该停.md、docs/生物钟和夜班.md，以及四份按時間排的場景清單：docs/被裁了之后先做什么.md、docs/孩子出生前后要办的事.md、docs/刚确诊慢性病之后.md 和 docs/换工作、换城市之前.md。每條來源的核實過程記錄在 docs/核实记录。

本書在 Claude Code 協助下編寫：查找原始文獻、逐條核對數字與原文是否一致、維護交叉引用和構建腳本。選題、取捨和最終審定由作者負責，每條數字都能在來源欄的原文裡找到。

1. 不要早死

> **168VIP-AI 轉製註｜適用範圍**
> 本節的求助電話、公費篩檢、醫療費用與服務管道依原書地區列示，不能直接當作臺灣安排。醫療建議的適用人群與限制請依各條原文及個人病況核對。

這一節講三件事：車禍、火災、中毒這類意外和傷害死亡；少數幾種證據最硬的疫苗和篩查；身體出了什麼信號就該去查一查。收益那一欄的數字，來自隨機分組的試驗、跟蹤一大批人很多年的研究，或者官方統計。成本那一欄是作者按市面價格的粗略估計，只用來互相比較，不要拿去引用。
本節條目按主題分成下面幾塊，括號裡是條號。

路上：系安全帶（第 1 條），戴頭盔（第 2 條），開車不超速、不酒駕（第 9 條），兒童安全座椅（第 10 條）。

家裡的火、氣、電：裝煙霧報警器（第 3 條），燃氣軟管到期就換（第 4 條），電動自行車不推進樓道（第 6 條），備齊滅火器和急救包（第 26 條），裝好護罩再用角磨機（第 42 條）。

孩子、老人和野外的意外：窗戶裝限位器（第 11 條），兒童近水不離視線（第 12 條），60 歲以上練平衡（第 13 條），不吃野生蘑菇（第 5 條），不撿來路不明的金屬件（第 36 條），上野外冰面前量厚度（第 41 條）。

疫苗：查乙肝兩對半（第 14 條），破傷風（第 15 條），HPV 疫苗（第 16 條），流感疫苗（第 20 條），帶狀皰疹疫苗（第 21 條），肺炎球菌疫苗（第 22 條）。

篩查和查病：量血壓（第 7 條），查空腹血糖（第 8 條），乳腺癌篩查（第 17 條），宮頸癌篩查（第 18 條），結直腸癌篩查（第 19 條），查幽門螺桿菌（第 23 條），低劑量胸部 CT（第 24 條），骨密度檢查（第 39 條），抗骨質疏鬆藥（第 40 條）。

身體信號和性健康：尿裡有肉眼看得見的血（第 27 條），勃起功能出問題先查心血管（第 28 條），減重戒菸能改善勃起功能（第 29 條），安全套和不共用針具（第 30 條），查艾滋病（第 31 條），暴露前預防藥（第 38 條）。

心理危機：有自殺念頭打 12356（第 25 條），自殺念頭先告訴一個人（第 32 條），賭到借錢還賭（第 37 條），喝農藥、吸煤氣之後救回來的代價（第 33 條），高處墜落之後的代價（第 34 條），少一個腎的代價（第 35 條）。

1. 系安全帶，前排後排都系

- 成本：不花錢。每次上車多花 2 秒。
- 說人話：坐前排繫上安全帶，出車禍時被撞死的概率大約降一半。坐輕型卡車前排的降六成。美國 2022 年死在車裡的人，能查到系沒繫帶的，有一半沒系。
- 收益：美國交通安全主管部門（NHTSA）估計，系安全帶能讓轎車前排乘員受致命傷的風險下降 45%。輕型卡車前排下降 60%。2022 年美國死在乘用車（載人的小汽車）裡的人當中，能查到系沒繫帶的，有 50% 沒系。世界衛生組織（WHO）的口徑是，安全帶讓車內人員的死亡風險最多降低 50%。WHO 估計中國 2021 年死於道路交通事故的有 248,099 人，相當於每 10 萬人裡死 17.4 人
- 證據等級：A
- 來源：NHTSA (2024). Occupant Protection in Passenger Vehicles: 2022 Data (DOT HS 813 573). https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/ViewPublication/813573 ; WHO (2025). Road traffic injuries fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries ; WHO GHO RS_196/RS_198 (China, 2021). https://ghoapi.azureedge.net/api/RS_196?$filter=SpatialDim%20eq%20%27CHN%27
- 備註：後排也要系。同一份報告裡，第二排被撞死的人有 60% 沒繫帶。45%、60% 這兩個數，是美國交通安全主管部門（NHTSA）拿事故數據庫算出來的估計（引 Kahane 2015），不是隨機分組的試驗。WHO 那個中國死亡人數是推算出來的，比公安交管登記的數字高好幾倍。兩邊統計的範圍不一樣，這裡只用 WHO 的口徑。

2. 騎摩托車、電動自行車戴頭盔並扣好

- 成本：買一頂 100 到 300 元。每次戴上花 5 秒。
- 說人話：戴頭盔並且把扣帶扣好，摩托車騎手出事時死亡的概率低約四成。頭部受傷低約七成。扣帶要繫緊，鬆鬆垮垮掛在頭上不算戴。
- 收益：Cochrane 把多項研究合起來一起算。摩托車騎行者戴頭盔，死亡風險下降 42%。原值 OR 0.58，可信範圍 95% CI 0.50 到 0.68。頭部損傷下降 69%（OR 0.31，95% CI 0.25 到 0.38）
- 證據等級：A
- 來源：Liu BC 等 (2008). Helmets for preventing injury in motorcycle riders. Cochrane Database of Systematic Reviews. https://doi.org/10.1002/14651858.CD004333.pub3
- 備註：頭盔要把扣帶扣好，掛在車把上不算戴。上面的數據來自摩托車。電動自行車沒有直接研究，是照著推過來的，因為撞上以後頭部受傷的方式相同。

3. 裝煙霧報警器；冬天在室內燒煤、用燃氣取暖的再裝一氧化碳報警器

- 成本：煙霧報警器一個 30 到 100 元。一氧化碳報警器一個 50 到 150 元。裝好以後每年換一次電池。
- 說人話：一個能正常工作的煙霧報警器，能把住宅火災裡死亡的概率降約六成。起火時有四成人在睡覺，光靠鼻子是醒不過來的。冬天在屋裡燒煤或用燃氣的，再加一個一氧化碳報警器。中國 2018 年有 1.15 萬人死於一氧化碳中毒，冬天那三個月七成死在家裡。
- 收益：美國北卡羅來納州研究了一批住宅火災，回頭比對出事和沒出事的家庭。家裡有一個能正常工作的煙霧報警器，死亡風險下降約六成。原值 OR 0.39，可信範圍 95% CI 0.18 到 0.83。美國 2018 到 2020 年，有人住的住宅裡發生的致死火災，24% 家裡沒有煙霧報警器，41% 起火時人在睡覺。中國 2018 年報告一氧化碳中毒死亡 11,523 例。這些死亡裡，12 月有 72.59%、1 月有 67.42%、2 月有 66.48% 發生在家中
- 證據等級：B
- 來源：Marshall SW 等 (1998). Fatal residential fires: who dies and who survives? JAMA. https://doi.org/10.1001/jama.279.20.1633 ; USFA (2022). Fatal Fires in Residential Buildings (2018-2020), Topical Fire Report Series 22(2). https://www.usfa.fema.gov/downloads/pdf/statistics/v22i2.pdf ; You J 等 (2020). Number of Deaths due to Carbon Monoxide Poisoning by Month and by Place of Death — China, 2018. China CDC Weekly. https://doi.org/10.46234/ccdcw2020.008
- 備註：給 B 的原因：煙霧報警器這邊只有一項研究，做法是回頭比對出事和沒出事的家庭，不是隨機分組的試驗。一氧化碳報警器本身沒有降低死亡率的研究。這裡的收益是按「中毒死亡集中在冬季、集中在家中」推出來的。

4. 燃氣軟管和灶具到期就換，不自己改管道，燃氣公司上門推銷可以直接拒絕

- 成本：一根合規的燃氣軟管幾十元。灶具幾年換一次。換的時候順手看一眼有沒有過期。
- 說人話：一根合規軟管幾十塊。到期就換，這是《城鎮燃氣管理條例》寫明的用戶義務。自己改管道、拆燃氣表是條例明令禁止的。同一部條例還寫了，燃氣公司不能要求你買它指定的產品和服務。上門說「必須換」的推銷，可以直接拒絕。
- 收益：條例把「及時更換國家明令淘汰或者使用年限已屆滿的燃氣燃燒器具、連接管」寫成了用戶的義務：灶具和軟管到了年限或者被國家淘汰了，你就要換。條例還把「擅自安裝、改裝、拆除戶內燃氣設施和燃氣計量裝置」列為禁止行為，自己動手改管道、拆燃氣表都在裡面。條例同時明確，燃氣經營者不得要求用戶購買它指定的產品，也不得要求用戶接受它提供的服務
- 證據等級：C
- 來源：國務院 (2010). 城鎮燃氣管理條例（國務院令第 583 號）第二十七條：「燃氣用戶應當遵守安全用氣規則，使用合格的燃氣燃燒器具和氣瓶，及時更換國家明令淘汰或者使用年限已屆滿的燃氣燃燒器具、連接管等」；第二十八條禁止行為含「（一）擅自操作公用燃氣閥門」「（二）將燃氣管道作為負重支架或者接地引線」「（四）擅自安裝、改裝、拆除戶內燃氣設施和燃氣計量裝

置」；第二十條燃氣經營者不得「（六）要求燃氣用戶購買其指定的產品或者接受其提供的服務」；第二十九條用戶可就收費、服務向燃氣管理等部門投訴，「有關部門應當自收到投訴之日起 15 個工作日內予以處理」. http://www.gov.cn/gongbao/content/2010/content_1758214.htm；深圳市住房和建設局 (2024). 安全用氣小知識（二）：「立即關閉家裡的燃氣總閥門」「迅速開門、開窗進行通風」「一定不要開、關家裡的電燈、抽油煙機等電器」「人員應該迅速撤離，轉移到安全的地方，並且及時撥打燃氣公司的報警電話」. https://zjj.sz.gov.cn/zcjzts/content/post_11882410.html；張家港市應急管理局 (2024). 燃氣安全使用知識：「不要情急之下打開排氣扇進行通風」「應遠離現場之後才能打電話求助」. https://www.zjg.gov.cn/zjgszwz/yjaqzs/202411/72b4fad7399c48378302460c6ce2d55b.shtml

- 備註：條例原文能逐字核對，但它只說明到期換管是你的義務，不說明換了能少出多少事故。按年限換管能把燃氣事故降多少，沒找到官方統計數字，所以只給 C 級。有人以「安檢」名義上門，檢查完就推銷自閉閥和報警器。條例第二十條第六項不許燃氣公司要求你買它指定的產品，你可以拒絕，也可以投訴。聞到燃氣味，先關燃氣總閥，瓶裝氣關鋼瓶閥門。再開門開窗通風，別開排氣扇。電燈、抽油煙機這些電器一律別開也別關，打火機也別碰。然後人撤出去，離開現場再打燃氣公司的報警電話。一氧化碳中毒是另一件事，見第 13 節。

5. 不採、不買、不吃野生蘑菇，任何「土辦法鑑別」都不成立

- 成本：不花錢。難的地方是放棄一種季節性的野味。
- 說人話：光 2025 年一年，全國就有 828 起蘑菇中毒，2165 人中招，13 人死。那一年還新認出 34 種以前沒記錄過會毒人的蘑菇。銀針試毒、蟲子吃過就沒毒、顏色鮮豔才有毒，這些說法全都不成立。
- 收益：中國疾控中心 2025 年調查了 828 起蘑菇中毒事件，涉及 2165 人，死亡 13 人。病死率 0.6%，指中毒的人裡有 0.6% 死亡。2019 到 2024 年每年 276 到 676 起，病死率在 0.87% 到 2.86% 之間。光 2025 年就鑑定出 138 種有毒蘑菇，其中 34 種是國內第一次記錄到會引起中毒
- 證據等級：A
- 來源：Mushroom Poisoning Outbreaks — China, 2025. China CDC Weekly (2026)：「In 2025, China CDC investigated 828 mushroom poisoning incidents across 27 provincial-level administrative divisions (PLADs), affecting 2,165 individuals and causing 13 deaths - a case fatality rate of 0.6%, the lowest of the past six years. In total, 138 poisonous mushroom species were identified, including 34 newly recorded in poisoning incidents in China.」「From 2019 to 2024, the annual number of incidents ranged from 276 to 676, and the case fatality rate ranged from 0.87% to 2.86%.」https://doi.org/10.46234/ccdcw2026.120；同刊 2024 年度報告 https://doi.org/10.46234/ccdcw2025.106
- 備註：吃錯了就立刻催吐，然後帶上剩下的蘑菇或者拍的照片去醫院。毒蘑菇中毒分好幾種類型，認出是哪一種蘑菇直接決定醫生怎麼治。每年都有新種類被記錄到能毒人，所以「本地人認得清」這個前提本身站不住。銀針驗毒、和大蒜同煮、蟲子吃過就沒毒、顏色鮮豔才有毒，這些說法全都不成立。

6. 電動自行車不推進樓道、不進電梯、不在家裡充電

- 成本：不花錢。難的地方是每次都停到樓下的集中充電點，多走幾十米。
- 說人話：把電動車推進樓道、推進電梯，或者在家裡充電，應急管理部的《高層民用建築消防安全管理規定》明令禁止。不改正的，個人罰 500 到 1000 元，做生意的罰 2000 到 10000 元。罰款還是小事，要緊的是這種火正好燒在你唯一的逃生通道上。
- 收益：應急管理部的規章明文禁止：「禁止在高層民用建築公共門廳、疏散走道、樓梯間、安全出口停放電動自行車或者為電動自行車充電」。樓門廳、走道、樓梯間、安全出口這幾處，既不能停車也不能充電。拒不改正的，不做生意的單位和個人罰 500 至 1000 元，做生意的罰 2000 至 10000 元
- 證據等級：A

- 來源：應急管理部 (2021). 高層民用建築消防安全管理規定（應急管理部令第 5 號，第三十七條、第四十七條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-08/01/content_5628815.htm；應急管理部 (2023). 關於政協第十三屆全國委員會第五次會議第 00969 號提案答覆的函：「2021 年，全國共接報電動自行車火災 1.8 萬起，造成 65 人死亡、222 人受傷，直接財產損失達 2.21 億元，其中發生在建築物內 3782 起，造成 60 人死亡、175 人受傷」. https://www.mem.gov.cn/gk/jytabljggk/zxwytadfzy/2022zx/202301/t20230119_440918.shtml；應急管理部 (2025). 2025 年 1 月 15 日新聞發佈會：「火災起數同比下降 42.2%，傷亡人數下降超過 90%」. https://www.mem.gov.cn/xw/xwfbh/2025n01y15xwfbh_6337/
- 備註：別買改裝電池，別用雜牌充電器，別整夜充著不管。鋰電池一旦起火，幾十秒裡就整片燒開，同時冒出劇毒的煙。車停在樓道里起火，燒的就是你唯一的逃生通道。應急管理部公佈的數字是，2021 年全國電動自行車火災 1.8 萬起，死 65 人。其中燒在建築物裡的 3782 起，死了 60 人，死者幾乎都在室內。2024 年整治之後，火災起數比上年降了 42.2%，傷亡降了九成以上，那一年的絕對數沒有公佈。

7. 量血壓，高了就吃藥降到達標

- 成本：電子血壓計 100 到 200 元。量一次 1 分鐘。降壓藥多數每月幾元到幾十元。難的地方是沒症狀也要接著吃。
- 說人話：血壓每降 10 mmHg，出大的心血管毛病的概率降兩成，中風降 27%，心衰降 28%，死亡概率降 13%。中國 35 到 75 歲的人裡，44.7% 有高血壓，真正控制住的只有 7.2%。
- 收益：把 123 項試驗、61 萬餘人合起來一起算。收縮壓每降 10 mmHg，主要心血管事件低約兩成。原值 RR 0.80，可信範圍 95% CI 0.77 到 0.83。收縮壓就是血壓兩個數里高的那個。卒中（中風）低約 27%（RR 0.73）。心力衰竭低約 28%（RR 0.72）。總死亡率下降 13%（RR 0.87，95% CI 0.84 到 0.91）。中國給 35 到 75 歲的 170 萬人做過篩查：44.7% 有高血壓。這些人裡，知道自己有的佔 44.7%，在治療的佔 30.1%，控制住的只有 7.2%
- 證據等級：A
- 來源：Ettehad D 等 (2016). Blood pressure lowering for prevention of cardiovascular disease and death: a systematic review and meta-analysis. Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01225-8 ; Lu J 等 (2017). Prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension in China (China PEACE Million Persons Project). Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32478-9
- 備註：先去量一次血壓。中國 10 個高血壓的人裡只有不到 1 個控制住了，所以量這一次是本書裡性價比最高的動作之一。降到多少算達標（130 還是 140）還有討論，但「知道自己高血壓並把它降下來」這件事本身沒有爭議。

8. 35 歲以後只要超重，就去查一次空腹血糖，正常也每三年再查

- 成本：空腹血糖十幾元。糖化血紅蛋白幾十元。去醫院抽一次血就行。
- 說人話：花幾十塊抽一管血，就能在一點症狀都沒有的時候查出糖尿病前期。美國官方的篩查建議是：35 到 70 歲、超重或肥胖的人去查。查出來正常的，每三年再查一次。美國按體重指數 25 算超重，對亞裔放寬到 23；中國標準是 24 就算超重。
- 收益：美國預防服務工作組是美國官方給篩查建議的機構。它現在的建議是：對 35 到 70 歲、超重或肥胖的成年人篩查糖尿病前期和 2 型糖尿病，哪怕一點症狀都沒有。超重指體重指數 ≥25，肥胖指 ≥30。對亞裔美國人，它建議把界線降到體重指數 ≥23，因為同樣的體重指數下，亞裔的糖尿病風險更高。中國的行業標準是：體重指數 24.0 到 28.0 之間算超重，≥28.0 算肥胖。這條建議的推薦等級是 B。它還寫明：「對血糖正常的成年人，每 3 年篩查一次是合理的做法」
- 證據等級：A
- 來源：US Preventive Services Task Force (2021). Screening for Prediabetes and Type 2 Diabetes. https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/screening-for-prediabetes-and-type-2-diabetes：「at a lower BMI (≥23) if the patient is Asian American」；國家衛生健康委辦公廳 (2024). 居

民體重管理核心知識（2024 年版）釋義：「根據《成年人體重判定》（WS/T 428-2013）行業標準……24.0≤BMI＜28.0 為超重，BMI≥28.0 為肥胖」. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202407/P020240703481519509521.pdf
- 備註：查出糖尿病前期不等於就要吃藥。相當一部分人光靠改生活方式就能把它扭回去。中國成人裡，知道自己有糖尿病的一直是少數，很多人是等到出了併發症才發現

9. 開車不超速、不酒駕
- 成本：不花錢。開慢一點，一趟多花幾分鐘。難的地方是飯局上少喝。
- 說人話：平均車速每高 1%，撞死人的概率高約 4%。酒精沒有「喝一點沒事」的安全線。血裡的酒精濃度還很低的時候，風險就已經開始往上走了。
- 收益：世界衛生組織（WHO）的說法：平均車速每升高 1%，出人命的事故風險升高 4%。酒駕的風險，從很低的血液酒精濃度起就開始上升
- 證據等級：B
- 來源：WHO (2025). Road traffic injuries fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries
- 備註：速度和死亡的那組 1%、4%，是按事故模型推算出來的，不是隨機分組的試驗。酒駕這邊 WHO 只給了方向，沒給數字。「喝多少、風險漲多少」這個問題，本節沒有核實過原始文獻。

10. 給 4 歲以下兒童用安全座椅，不要抱在懷裡
- 成本：一個 300 到 2000 元，能用幾年。每次上車多花 1 分鐘把孩子綁好。
- 說人話：一歲以下的嬰兒坐安全座椅，車禍裡受致命傷的概率低約七成。1 到 4 歲的孩子低約一半。抱在懷裡沒有這個效果，急剎車時你也抱不住。
- 收益：美國交通安全主管部門（NHTSA）估計，用安全座椅能讓轎車裡 1 歲以下嬰兒受致命傷的風險下降 71%。1 到 4 歲的幼兒下降 54%。世界衛生組織（WHO）的口徑是嬰兒死亡下降 71%
- 證據等級：A
- 來源：NHTSA (2024). Occupant Protection in Passenger Vehicles: 2022 Data (DOT HS 813 573). https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/ViewPublication/813573 ; WHO (2025). Road traffic injuries fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries
- 備註：按說明書把座椅固定好，裝錯等於沒裝。1 歲以下要反向安裝，讓孩子面朝車尾。上面的數字是美國官方拿事故數據估出來的。

11. 家裡有小孩就給窗戶和陽臺裝限位器，紗窗不算防護
- 成本：一副窗戶限位器或者兒童安全鎖幾十元。裝上去十分鐘。
- 說人話：一副限位器幾十塊錢。紐約市給高風險住戶免費裝窗戶護欄、又上門講解，一個區上報的兒童墜落數三年裡降了一半。後來紐約乾脆立法，要求房東給住著小孩的房子裝護欄。紗窗一推就開，不算防護。
- 收益：紐約市從 1972 年起辦了一個叫「孩子不會飛」的項目，在高風險城區免費發窗戶護欄，還上門講解。布朗克斯區上報的墜落數，1973 到 1975 年下降 50%。此後紐約市修改衛生法典，強制房東為住有 10 歲及以下兒童的公寓安裝窗戶護欄
- 證據等級：B
- 來源：Spiegel CN, Lindaman FC (1977). Children can't fly: a program to prevent childhood morbidity and mortality from window falls. American Journal of Public Health：「Significant reduction in falls resulted, particularly in the Bronx, where reported falls declined 50 percent from 1973 to 1975」，1976 年紐約市衛生法典修訂「to require that landlords provide window guards in apartments where children ten years old and younger reside」. https://doi.org/10.2105/AJPH.67.12.1143；(2021). Unintentional Window Falls in Children and Adolescents. Academic Pediatrics：2007 年 1 月至 2017 年 8 月全國電子傷害監測系統

38,840 例急診就診，「The majority of falls occurred in children under the age of 6 and were related to falls from a second story or below」. https://doi.org/10.1016/j.acap.2020.07.008
- 備註：窗邊和陽臺邊不要放床、沙發、箱子這類小孩能爬上去的東西。紗窗只擋蚊子，一推就掉，別把它當護欄。也不是只有住高層才要裝：美國那份數據裡，多數墜落髮生在二層或者更低。

12. 兒童近水不離視線，划船、野泳穿救生衣
- 成本：救生衣 50 到 200 元。另外要搭上看著孩子的那份注意力。
- 說人話：落水的時候穿著救生衣，淹死的概率大約只有不穿的一半。溺水至今是中國 1 到 14 歲孩子的頭號死因。農村的溺水死亡率大約是城市的兩倍。
- 收益：用美國海岸警衛隊的數據做的研究，把條件相近的人配成對來比。坐休閒船隻落水的人，穿著救生衣的溺亡風險低約一半。原值是校正後 RR 0.51，可信範圍 95% CI 0.35 到 0.74。中國 20 歲以下的溺水死亡率，從 2013 年的每 10 萬人 6.60 人降到 2021 年的每 10 萬人 3.28 人。農村約為城市的 2 倍。溺水仍然是 1 到 14 歲兒童的頭號死因。2021 年 0 到 19 歲的傷害死亡裡，溺水佔 31.1%，道路交通佔 27.9%
- 證據等級：A
- 來源：Cummings P 等 (2011). Association between wearing a personal floatation device and death by drowning among recreational boaters. Injury Prevention. https://doi.org/10.1136/ip.2010.028688 ; Li Z 等 (2023). Unintentional Drowning Mortality Among Individuals Under Age 20 — China, 2013–2021. China CDC Weekly. https://doi.org/10.46234/ccdcw2023.198 ; Zhou J 等 (2024). Injury Mortality of Children and Adolescents Aged 0–19 Years — China, 2010–2021. China CDC Weekly. https://doi.org/10.46234/ccdcw2024.057
- 備註：A 級只對應救生衣這一半。「不離視線」是大家的共識，單算只有 C 級，沒有隨機試驗，以後也不會有。中國的溺水死亡集中在農村、夏季，以及 15 到 19 歲的男性。冬天上冰面玩，見第 41 條（野外冰面先量厚度）。

13. 60 歲以上練平衡和腿部力量，改造家裡的浴室和樓梯
- 成本：每週練 2 到 3 次，每次 30 分鐘太極或者平衡訓練。浴室防滑墊、扶手、夜燈幾十到幾百元。難的地方是要長期練下去。
- 說人話：每週練兩三次平衡，比如太極，老人跌倒的次數降約兩成三，摔過的人數降 15%。家裡做防滑、裝扶手，再降約兩成。跌倒是中國 65 歲以上老人因傷害死亡的頭號原因，而且一多半就摔在自己家裡。
- 收益：Cochrane 把 108 項試驗、23,407 人合起來一起算。運動讓老年人跌倒的次數下降 23%。原值是跌倒率之比 RaR 0.77，可信範圍 95% CI 0.71 到 0.83。摔過的人數下降 15%（RR 0.85）。請人到家裡做安全評估和改造，跌倒率下降約兩成（RR 0.81，95% CI 0.68 到 0.97）。練太極，跌倒風險低約 29%（RR 0.71）。在中國，跌倒是 65 歲以上老人因傷害死亡的頭號原因。2018 年監測到的老年人跌倒，55.97% 發生在家中
- 證據等級：A
- 來源：Sherrington C 等 (2019). Exercise for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database of Systematic Reviews. https://doi.org/10.1002/14651858.CD012424.pub2 ; Gillespie LD 等 (2012). Interventions for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database of Systematic Reviews. https://doi.org/10.1002/14651858.CD007146.pub3 ; Lu Z 等 (2021). Characteristics of Falls Among Older People — China, 2018. China CDC Weekly. https://doi.org/10.46234/ccdcw2021.013
- 備註：這條適用於住在自己家裡、不在養老院的 60 歲以上老人。上面的研究數的是跌倒次數，不是死亡人數。老人從跌倒到髖部骨折、再到死亡，這段路很短。看不清路也會多摔，白內障影響看路的見第 17 節第 9 條（白內障手術）。骨頭經不經得起摔，見本節第 39 條（骨密度檢查）。

14. 查乙肝兩對半，沒有抗體就打疫苗

- 成本：查一次幾十元。成人乙肝疫苗 3 針合起來 100 到 300 元。半年之內打完。
- 說人話：查一次幾十塊。啟東那項跟蹤了 30 年的試驗裡，一出生就打了乙肝疫苗的人，後來得原發性肝癌的概率低 84%，身上帶著乙肝病毒的比例低 72%。成人查出沒抗體的補三針，半年打完，一兩百塊。
- 收益：啟東那項試驗按群體隨機分組，不是按個人分組，跟蹤了 30 年。新生兒接種乙肝疫苗，原發性肝癌下降 84%。可信範圍是 95% CI 23% 到 97%。乙肝表面抗原 HBsAg 陽性率下降 72%（95% CI 68% 到 75%），這個陽性率就是查出身上帶著病毒的人所佔的比例。中國全人群的 HBsAg 陽性比例，1992 到 2014 年下降 52%，5 歲以下下降 97%
- 證據等級：A
- 來源：Qu C 等 (2014). Efficacy of neonatal HBV vaccination on liver cancer and other liver diseases over 30-year follow-up of the Qidong hepatitis B intervention study. PLoS Medicine. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001774 ; Cui F 等 (2017). Prevention of Chronic Hepatitis B after 3 Decades of Escalating Vaccination Policy, China. Emerging Infectious Diseases. https://doi.org/10.3201/eid2305.161477
- 備註：這條適用於 1992 年前出生、沒打過疫苗或者抗體已經消失的成人。肝癌下降 84% 那個數來自一出生就打的人。同一項試驗裡，到青少年才補打的，防住病毒攜帶的效力只有 21%。成人打主要圖的是不再被感染，不能直接套那個 84%。已經感染的人打疫苗沒用，要去肝病科定期複查。怎麼算已經感染：化驗單上乙肝表面抗原 HBsAg 那一項是陽性。

15. 被鐵釘、木刺扎到或者傷口沾了泥土，當天去處理，順便問破傷風要不要打

- 成本：掛號加處理傷口幾十元。醫生說要打的話，疫苗或者免疫球蛋白幾十到幾百元。
- 說人話：破傷風一旦發病，大約每 10 個人裡死 1 個。深的傷口、沾了泥土的傷口風險最高。傷口髒、離上一針滿 5 年的，要加強 1 針。當天去處理花不了幾十塊，別拖到傷口腫起來再說。
- 收益：美國的破傷風病例裡，大約每 10 例死 1 例。深的傷口、被泥土汙染的傷口，風險更高。中國 2024 年的診療規範把傷口分成兩檔。6 小時內處理、沒沾泥土糞便和動物口水的淺傷口，算低風險。超過 6 小時才處理、沾了這些東西，或者是扎傷、撕脫傷、擠壓傷、燒燙傷、凍傷、傷口裡留著異物的，算高風險。打過 3 針以上、最後一針不到 5 年的，什麼都不用打。5 到 10 年的，高風險傷口加強 1 針。滿 10 年的，不管哪檔都加強 1 針。沒打全 3 針或者記不清的，要把疫苗補全，高風險傷口還要同時打被動免疫製劑（免疫球蛋白或抗毒素這類直接給抗體的針）
- 證據等級：B
- 來源：美國疾病控制與預防中心. 破傷風：「Tetanus bacteria can get into someone's body through broken skin, usually through injuries.」「Tetanus can lead to death (1 in 10 cases in the United States are fatal).」「People who didn't complete the primary series or who aren't up to date with their 10-year tetanus booster shots are also at increased risk.」「Vaccination also helps prevent tetanus in people with wounds, depending on their tetanus vaccination history.」https://www.cdc.gov/tetanus/about/index.html；國家衛生健康委辦公廳 (2024). 關於印發非新生兒破傷風診療規範（2024 年版）的通知（國衛辦醫急函〔2024〕381 號，風險分級見附件第 16 頁，表 4 見第 20 頁）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202410/content_6982262.htm；附件 PDF（掃描件）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202410/P020241023483425528555.pdf
- 備註：到了醫院讓醫生判斷，別自己拿主意，也別嫌麻煩不問。不是所有傷口都要打。醫生會看傷口屬於哪一檔，再問你上一次打針是什麼時候，然後決定。「小時候打過就一輩子有效」是錯的。傷口髒的話，離上一針滿 5 年就要加強。所以去之前想一想自己最後一次打破傷風針是哪一年。

16. 女性接種 HPV 疫苗，越早越好

- 成本：國產二價約 300 多元一針，進口九價約 1300 元一針。一共打 2 到 3 針。每次跑一趟，半天。
- 說人話：瑞典 167 萬女性的數據裡，17 歲以前打過 HPV 疫苗的人，後來得浸潤性宮頸癌的概率只有沒打的約八分之一。17 到 30 歲才打的，也只有一半左右。所以越早打越值。

- 收益：瑞典跟蹤了 167 萬名女性做統計：打過疫苗的人，浸潤性宮頸癌的發病率比沒打的低。17 歲以前接種的低約 88%（IRR 0.12，95% CI 0.00 到 0.34，括號裡是原值和它的可信範圍）。17 到 30 歲接種的低約 53%（IRR 0.47，95% CI 0.27 到 0.75）
- 證據等級：A
- 來源：Lei J 等 (2020). HPV Vaccination and the Risk of Invasive Cervical Cancer. New England Journal of Medicine. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1917338
- 備註：9 到 14 歲打收益最大。17 到 30 歲打，還有一半以上的下降。30 歲以後打，收益就一路變小。打過疫苗也還是要做宮頸癌篩查，疫苗替代不了篩查，見第 18 條（30 歲以上女性做宮頸癌篩查）。

17. 女性 40 歲起做乳腺癌篩查，每兩年一次鉬靶

- 成本：鉬靶每次兩三百元。很多地區有免費篩查項目。每兩年花半天。
- 說人話：40 到 74 歲的女性每兩年拍一次鉬靶，這是美國官方篩查建議裡明確推薦的。75 歲以上，以及給緻密乳腺加做超聲和磁共振，官方的結論是證據還不夠。體檢套餐拿這些加錢的時候，可以不買。
- 收益：美國預防服務工作組是美國官方給篩查建議的機構。它現在的建議是：「建議 40 至 74 歲女性每兩年做一次篩查性乳腺 X 線攝影」。乳腺 X 線攝影就是平時說的鉬靶。這條建議的推薦等級是 B。對 75 歲及以上的女性，以及給緻密型乳腺補做超聲、磁共振，它都判定為「現有證據不足」
- 證據等級：A
- 來源：US Preventive Services Task Force (2024). Breast Cancer: Screening. https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/breast-cancer-screening
- 備註：從幾歲開始查，各國不一樣，中國有些指南和地方項目是從 45 歲起。父母、子女或者親兄弟姐妹得過乳腺癌的，以及帶有 BRCA 突變的，屬於高危，要單獨找醫生定方案，本條不適用

18. 30 歲以上女性做宮頸癌篩查，優先 HPV 檢測

- 成本：HPV 檢測一次 100 到 300 元。結果陰性的，5 年查一次就行。取樣幾分鐘。
- 說人話：印度農村那項試驗裡，一輩子只做過一次 HPV 檢測的女性，死於宮頸癌的概率低約一半，查出晚期宮頸癌的概率低約五成。一次一兩百塊，結果陰性能管 5 年。
- 收益：印度農村那項試驗按群體隨機分組，不是按個人分組。對象是 30 到 59 歲的女性。只做一次 HPV 檢測篩查，死於宮頸癌的風險就低約 48%。原值 HR 0.52，可信範圍 95% CI 0.33 到 0.83。查出晚期宮頸癌的風險低約 53%（HR 0.47，95% CI 0.32 到 0.69）
- 證據等級：A
- 來源：Sankaranarayanan R 等 (2009). HPV screening for cervical cancer in rural India. New England Journal of Medicine. https://doi.org/10.1056/NEJMoa0808516
- 備註：打過 HPV 疫苗的人也要篩查，因為疫苗蓋不住全部的病毒型別。這項研究少見的地方是：它是隨機分組的篩查試驗，直接拿死亡人數當結果，而且只篩了一輪。

19. 45 到 50 歲起做結直腸癌篩查，做查大便隱血的糞便免疫化學檢測或者腸鏡

- 成本：糞便檢測幾十元，每 1 到 2 年做一次。腸鏡幾百到一千多元，結果陰性的 10 年做一次就行。做腸鏡前要留出一天清腸。
- 說人話：每一兩年做一次幾十塊的糞便隱血檢查，死於結直腸癌的概率低約 16%，至少查過一輪的人低 25%。被叫去做一次腸鏡的人，往後十年得結直腸癌的概率從 1.20% 降到 0.98%。
- 收益：Cochrane 把多項研究合起來一起算。做糞便隱血篩查的人，死於結直腸癌的風險低約 16%。原值 RR 0.84，可信範圍 95% CI 0.78 到 0.90。至少參加過一輪的人低約 25%（RR 0.75）。再看 NordICC 那項隨機試驗。被邀請去做腸鏡的人，10 年裡結直腸癌的發病從 1.20% 降到 0.98%。原值 RR 0.82，可信範圍 95% CI 0.70 到 0.93
- 證據等級：A

- 來源：Hewitson P 等 (2007). Screening for colorectal cancer using the faecal occult blood test, Hemoccult. Cochrane Database of Systematic Reviews. https://doi.org/10.1002/14651858.CD001216.pub2 ; Bretthauer M 等 (2022). Effect of Colonoscopy Screening on Risks of Colorectal Cancer and Related Death. New England Journal of Medicine. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2208375
- 備註：爭議。NordICC 是按「被邀請去做腸鏡」的人來算的，結直腸癌死亡 0.28% 對 0.31%（RR 0.90，95% CI 0.64 到 1.16），差別還在誤差範圍內。這說明腸鏡對死亡率的好處以前被高估過。糞便檢測在死亡率上的證據反而更硬。從幾歲開始查，各國指南在 45 到 50 歲之間。家裡有人得過這個病的要更早開始。

20. 有心血管病的人和老年人每年打流感疫苗

- 成本：一針 50 到 150 元。每年秋天打一次。
- 說人話：心梗之後打流感疫苗的那項試驗裡，一年內死亡的比例從 4.9% 降到 2.9%。有心血管病的人和老人，每年秋天補一針，50 到 150 元。
- 收益：一項試驗在心肌梗死之後做，2571 人隨機分組。醫生和病人都不知道打的是哪一針。打流感疫苗的人，12 個月裡的總死亡率是 2.9%。打安慰劑的是 4.9%。原值 HR 0.59，可信範圍 95% CI 0.39 到 0.89。安慰劑就是不含有效成分的對照針。心血管死亡的 HR 是 0.59。另一項研究把多項研究合起來一起算。打流感疫苗的人主要心血管事件為 3.6%，對照為 5.4%。原值 RR 0.66，可信範圍 95% CI 0.53 到 0.83。心血管死亡 RR 0.74（95% CI 0.42 到 1.30，這點差別還在誤差範圍內，算不上有統計學意義）
- 證據等級：A
- 來源：Fröbert O 等 (2021). Influenza Vaccination After Myocardial Infarction: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter Trial. Circulation. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.057042 ; Behrouzi B 等 (2022). Association of Influenza Vaccination With Cardiovascular Risk: A Meta-analysis. JAMA Network Open. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.8873；Demicheli V 等 (2018). Vaccines for preventing influenza in the elderly. Cochrane Database of Systematic Reviews. https://doi.org/10.1002/14651858.CD004876.pub4（備註裡說的那份 Cochrane 彙總）
- 備註：爭議。A 級只對應有心血管病的人。對本來健康的老年人，Cochrane 綜述只給出一個結論：一季流感的發病從 6% 降到 2.4%。它把這條證據的可信度評為「低」，死亡率方面的證據評為「極低」。綜述出處是 Demicheli V 等 2018 年那篇。

21. 50 歲以後打帶狀皰疹疫苗

- 成本：重組帶狀皰疹疫苗要打兩針，合計約 3000 到 4000 元。這筆錢全部自己出。
- 說人話：三期試驗裡，這支疫苗把帶狀皰疹擋掉了 97%，各個年齡段都差不多。缺點是兩針三四千元全自費。這筆錢買回來的，是九成七的發病率降幅。
- 收益：一項三期試驗跨 18 個國家，有 1.54 萬人。試驗把人隨機分成兩組，一組打疫苗，一組打對照針，平均跟蹤 3.2 年。結果疫苗組 6 例、安慰劑組 210 例發生帶狀皰疹。換算成每千人年是 0.3 對 9.1，每千人年的意思是 1000 個人觀察一年裡出現的例數。原文寫「疫苗對帶狀皰疹的總體效力為 97.2%（95% CI 93.7–99.0，P<0.001）」。各年齡組的效力在 96.6% 到 97.9% 之間
- 證據等級：A
- 來源：Lal H, Cunningham AL, Godeaux O, et al. (2015). Efficacy of an adjuvanted herpes zoster subunit vaccine in older adults. New England Journal of Medicine, 372(22), 2087-2096. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1501184
- 備註：它在性價比上排得靠後，原因是貴。帶狀皰疹本身很少要命，麻煩在帶狀皰疹後神經痛，可能疼上幾個月到幾年。打完疫苗，打針的地方疼、發燒的比例都不低。其中最重的那一檔（三級症狀）是 17.0% 對 3.2%

22. 65 歲以上打肺炎球菌疫苗

- 成本：幾百元。部分地區對老年人免費。
- 說人話：8.45 萬老人的試驗裡，13 價肺炎球菌疫苗把疫苗管得住的那幾型肺炎擋掉約 46%，把最兇險的侵襲性感染擋掉 75%。但對「所有原因的肺炎」沒看出效果，別指望它管住全部肺炎。
- 收益：荷蘭把 8.45 萬名 65 歲以上老人隨機分成兩組來比。用的是 13 價肺炎球菌結合疫苗。它對疫苗覆蓋型肺炎的效力是 45.6%。可信範圍是 95.2% CI 21.8–62.5。疫苗覆蓋型就是這支疫苗管得住的那幾個菌型。對侵襲性肺炎球菌病的效力是 75.0%（95% CI 41.4–90.8），這是最兇險的那一類感染。對全部原因加在一起的肺炎，它沒有效果
- 證據等級：A
- 來源：Bonten MJ, Huijts SM, Bolkenbaas M, et al. (2015). Polysaccharide conjugate vaccine against pneumococcal pneumonia in adults. New England Journal of Medicine, 372(12), 1114-1125. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1408544
- 備註：它只防疫苗覆蓋的那幾個型別，不是打了就不得肺炎。中國老年人常打的是 23 價多糖疫苗，和這項試驗用的 13 價結合疫苗不是同一種，上面的效力數據不能直接套過去

23. 查幽門螺桿菌，陽性就根除

- 成本：碳 13 或碳 14 呼氣試驗 100 到 200 元。根除要同時吃四種藥，兩週藥費 200 到 500 元。難的地方是這兩週的藥要按點吃滿。
- 說人話：山東臨朐那項跟蹤了 22 年的試驗裡，把幽門螺桿菌根除掉的人，後來得胃癌的概率低約一半，死於胃癌的概率低約四成。查一次一兩百塊，根除要吃兩週藥。
- 收益：山東臨朐那項隨機分組的試驗跟蹤了 22 年。做過幽門螺桿菌根除治療的人，得胃癌的風險低約一半。原值 OR 0.48，可信範圍 95% CI 0.32 到 0.71。死於胃癌的風險低約 38%（HR 0.62，95% CI 0.39 到 0.99）
- 證據等級：A
- 來源：Li WQ 等 (2019). Effects of Helicobacter pylori treatment and vitamin and garlic supplementation on gastric cancer incidence and mortality: follow-up of a randomized intervention trial. BMJ. https://doi.org/10.1136/bmj.l5016
- 備註：根除以後還可能再感染，所以家裡人一起查、一起治。這項試驗的人群是胃癌高發區的居民。住在低發區的人，實際拿到的好處會小得多。

24. 重度吸菸者每年做一次低劑量胸部 CT

- 成本：一次 200 到 400 元，10 分鐘做完。另外要算上虛驚一場之後的複查，和那段時間的提心吊膽。
- 說人話：符合條件的重度吸菸者每年做一次低劑量 CT，死於肺癌的概率比只拍胸片低 20%，總的死亡概率低 6.7%。代價是查出可疑結果後的複查，和那一段時間的提心吊膽。
- 收益：美國 NLST 隨機試驗收了 53,454 人，都是 55 到 74 歲、吸菸史 30 包年以上、戒菸不超過 15 年的人。包年是算煙量的單位，每天一包抽一年算一包年。結果是這樣。做低劑量 CT 的人比只拍胸片的人，肺癌死亡相對下降 20.0%。可信範圍 95% CI 6.8 到 26.7。總死亡率相對下降 6.7%，可信範圍 95% CI 1.2 到 13.6
- 證據等級：A
- 來源：National Lung Screening Trial Research Team (2011). Reduced Lung-Cancer Mortality with Low-Dose Computed Tomographic Screening. New England Journal of Medicine. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1102873
- 備註：這條只適用於高危吸菸者。同一項試驗裡，做低劑量 CT 的人有 24.2% 查出可疑結果，這些人裡 96.4% 是虛驚一場（假陽性）。不吸菸的人做這項檢查，等於花錢買焦慮。

25. 抑鬱或有自殺念頭時打 12356，家裡不囤安眠藥和農藥

- 成本：不花錢。打一個電話。另外把藥鎖起來，農藥不放在家裡。
- 說人話：把能要命的東西從手邊拿走，這類做法的證據一直在變強：管住鎮痛藥以後，相關自殺降 43%；常有人跳樓的地方裝上防護，降 86%。所以家裡不囤安眠藥和農藥。想不開的時候先打 12356，全國通用，每天至少開 18 小時。
- 收益：一篇把近 10 年的研究系統梳理了一遍的綜述：限制人拿到致死手段，這方面的證據一直在增強。管控鎮痛藥以後，和鎮痛藥有關的自殺下降 43%。常有人跳樓的地點加了防護之後，下降 86%（79% 到 91%，括號裡是這個數的可信範圍）。學校裡開展的認知類項目，讓自殺未遂低約 55%（OR 0.45，95% CI 0.24 到 0.85）。治抑鬱的藥物和心理治療，是預防自殺的重要一環。中國從 2025 年 5 月 1 日起，全國撥 12356 都能接通心理援助熱線，每天開通不少於 18 小時
- 證據等級：B
- 來源：Zalsman G 等 (2016). Suicide prevention strategies revisited: 10-year systematic review. Lancet Psychiatry. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30030-X ; 國家衛生健康委 (2024). 關於應用"12356"全國統一心理援助熱線電話號碼的通知（國衛醫政函〔2024〕259 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202412/content_6994470.htm
- 備註：給 B 的原因：限制手段那邊的證據多數是生態學研究，做法是比較政策出臺前後的數字；熱線本身沒有降低死亡率的證據。自殺的衝動往往只持續幾分鐘到幾小時，把能致死的東西挪遠一步，本身就是干預。這個時間尺度的數據，以及未遂之後的長期結局，見本節第 32 條（自殺念頭一冒出來先告訴身邊的一個人）。被救回來之後會留下什麼，見本節第 33 條。

26. 備齊滅火器、滅火毯、逃生呼吸面罩和急救包，每年檢查一次

- 成本：滅火器、滅火毯、每人一隻呼吸面罩，再加一個急救包，一套幾百元。買一次就行，以後每年花十分鐘檢查一遍。
- 說人話：滅火器、滅火毯、逃生面罩、急救包，都在應急管理部那份 11 樣的家庭應急清單裡。一套幾百元，買一次就行。上門做過家庭安全指導的那些研究裡，傷害發生率低約四分之一。
- 收益：應急管理部的《全國基礎版家庭應急物資儲備建議清單》一共 11 樣。其中「滅火器和滅火毯」用於「初起火災的撲救」，清單還寫明「滅火毯可披覆在身上逃生」。「呼吸面罩」指的是「消防過濾式自救呼吸器，用於火災逃生使用」。「外用藥品」是「止血粉、止血貼、紗布繃帶等，用於處理傷口」。Cochrane 把 98 項研究、2,605,044 人合起來一起算。家庭安全干預讓傷害發生率降到 IRR 0.89。可信範圍是 95% CI 0.78 到 1.01。其中上門開展的干預，傷害發生率低約 25%（IRR 0.75，95% CI 0.62 到 0.91）
- 證據等級：B
- 來源：應急管理部 (2020). 全國基礎版家庭應急物資儲備建議清單. https://www.mem.gov.cn/kp/shaq/202011/t20201129_372149.shtml ; Kendrick D 等 (2012). Home safety education and provision of safety equipment for injury prevention. Cochrane Database of Systematic Reviews. https://doi.org/10.1002/14651858.CD005014.pub3 ; 武勝縣市場監督管理局 (2025). 手提式滅火器、防火門（窗）、點型感溫（煙）火災探測器消費提示. https://www.wusheng.gov.cn/gasylbzj/c109568/zzzq/content/content_198842497019812659 2.html ; 貴州省消防救援總隊 (2025). 居家必備滅火毯 功能用法全攻略（轉載北京消防）. https://gz.119.gov.cn/xfkp/xfcs/202503/t20250313_87157898.html ; NVWA (2014). Blusdekens oktober 2014（荷蘭食品與消費品安全局檢查報告，原頁面已下線，鏈接為 2021 年 10 月 20 日的網頁存檔）. https://web.archive.org/web/20211020154732/https://www.nvwa.nl/binaries/nvwa/documenten/consument/consumentenartikelen/non-food/overige-non-food/blusdekens-oktober-2014/Factsheet+Blusdekens+Oktober+2014.pdf
- 備註：爭議。同一份 Cochrane 彙總裡，不發裝備的那一類干預，受傷率低約兩成。原值 IRR 0.78，可信範圍 95% CI 0.66 到 0.92。發了裝備的那一組並沒有做得更好。降低傷害的主要是入戶教育和改造，所以裝備的收益記「中」，不記「大」。買滅火器認準 CCC 標誌，貯壓式的指針要停在綠

區。滅火毯多是玻璃纖維的，只抓那兩根拉帶，別光著手摸毯面。拿它蓋油鍋也有爭議：荷蘭監管機構 2014 年測了 22 個牌子，按普通人的用法沒有一個能穩定撲滅。油鍋著火先關火、蓋鍋蓋。煙霧報警器和一氧化碳報警器見本節第 3 條。止血帶的用法見第 13 節第 12 條。每樣東西怎麼選、放在哪裡、幾年換一次，見 docs/家庭应急装备清单.md

27. 尿裡出現肉眼看得見的血，哪怕不疼、哪怕第二天就乾淨了，也要去查一次

- 成本：尿常規幾十元，泌尿系超聲一兩百元。醫生認為需要的話，再加一個膀胱鏡，千元上下。
- 說人話：60 歲以上的人出現一次肉眼看得見的血尿，最後查出膀胱癌的概率約 2.8%，40 到 59 歲約 1.2%。這個數不算高，但也高到必須去查一次。哪怕第二天不出血了也要去查。
- 收益：英國拿社區全科門診（初級醫療）的電子病歷做了一項研究，4915 例膀胱癌對 21718 例對照。出現肉眼血尿的人裡，最後真查出膀胱癌的比例是這樣。60 歲以上是 2.8%，可信範圍 95% CI 2.5 到 3.1。40 到 59 歲是 1.2%，可信範圍 0.6 到 2.3。這個比例的學名叫陽性預測值。只有在顯微鏡下才看得見的血尿，同樣有意義。比值比 20，可信範圍 95% CI 12 到 33。60 歲以上這個比例為 1.6%，可信範圍 1.2 到 2.1
- 證據等級：B
- 來源：Price SJ, Shephard EA, Stapley SA, Barraclough K, Hamilton WT (2014). Non-visible versus visible haematuria and bladder cancer risk: a study of electronic records in primary care. British Journal of General Practice, 64(626), e584-e589. https://doi.org/10.3399/bjgp14X681409
- 備註：「不疼」是關鍵。結石和感染引起的血尿，多半同時腰腹絞痛，或者尿頻、尿急、尿痛。腫瘤引起的往往一點感覺都沒有，而且會自己停幾天再出現，很多人就這麼放過了。正在吃抗凝藥，不是可以不查的理由。劇烈運動之後、女性經期前後的血尿，可以先複查一次再定。收益記「小」，是因為只有檢出率，沒有「早查能降低多少死亡」的效應量。

28. 勃起功能出了問題，先去查心血管，別當成單純的「那方面的事」

- 成本：掛號幾十元。量血壓、抽血查血糖和血脂，一兩百元。跑一趟醫院，等幾天結果。
- 說人話：有勃起功能障礙的男性，後來得心血管病的比別人多約四成，心梗多約六成。越年輕的人差得越多。這個毛病常常比胸痛先出現。所以先去查血壓、血糖、血脂，別自己買藥壓過去。
- 收益：一篇薈萃分析把 14 項跟蹤研究合起來算，共 92,757 名男性，平均跟蹤 6.1 年。和沒有勃起功能障礙的人相比，有這個問題的人後來的風險是這樣。總的心血管事件高約 44%（RR 1.44，95% CI 1.27 到 1.63，這是可信範圍）。心梗高約 62%（RR 1.62，1.34 到 1.96）。腦血管事件高約 39%（RR 1.39，1.23 到 1.57）。全因死亡高約 25%（RR 1.25，1.12 到 1.39）。心血管死亡那一項沒有拉開差距（RR 1.19，0.97 到 1.46）。年齡越輕，倍數越高。本來心血管風險屬於中等的那批人，倍數比高風險和低風險的人都高。用問卷判定的研究，算出來的倍數是 1.61（1.38 到 1.86）。只問一句話的研究是 1.27（1.18 到 1.37）
- 證據等級：A
- 來源：Vlachopoulos CV, Terentes-Printzios DG, Ioakeimidis NK, Aznaouridis KA, Stefanadis CI (2013). Prediction of cardiovascular events and all-cause mortality with erectile dysfunction: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, 6(1), 99-109. https://doi.org/10.1161/CIRCOUTCOMES.112.966903；DailyMed（美國國立醫學圖書館的藥品說明書庫）. VIAGRA (sildenafil citrate) tablet, CONTRAINDICATIONS. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/lookup.cfm?setid=d905dc8d-917f-4ea3-a4ee-a1ecf6967d4e
- 備註：這 14 項都是跟蹤一群人看結果的研究，不是隨機分組試驗。所以「多四成」是關聯，不能當成因果。偶爾一兩次不算數，持續三個月以上才按問題看。要查的東西和本節第 7、8 條是同一批：量血壓、查空腹血糖，再加血脂、吸菸和腰圍。別在網上買「壯陽」保健品。正規的那類藥是處方藥，說明書把硝酸酯類列為禁忌，正在用硝酸甘油這類藥的人不能吃，一起用會讓血壓驟降。怎麼改善見本節第 29 條（減重、戒菸能讓勃起功能好轉）。收益記「中」不記「大」：44% 是兩群人的風險差距，不是「去查一次能降多少死亡」。也不記「小」：本節第 27 條（尿裡出現肉眼看

得見的血）那種信號只有檢出率，而這裡查出來的高血壓、糖尿病、血脂異常都有現成的治療辦法。

29. 減重、戒菸、把血壓血糖控住，勃起功能能跟著好轉

- 成本：不花錢，還可能省錢。難的是長期堅持：管住吃、動起來、把煙戒掉。
- 說人話：把心血管的危險因素管起來，勃起功能本身會好轉。用一份問卷打分，平均能多 2 到 3 分。這份問卷總分 25 分，22 分以上算正常。
- 收益：一篇薈萃分析把 6 項隨機對照試驗、740 名男性合起來算。干預是改生活方式，或者用藥控制心血管危險因素，隨訪至少 6 周。結果：勃起功能問卷（IIEF-5）的評分平均提高 2.66 分（95% CI 1.86 到 3.47，這是可信範圍）。把其中用他汀的 2 項試驗（143 人）去掉，剩下 4 項純靠改生活方式的（597 人）仍然提高 2.40 分（1.19 到 3.61）。IIEF-5 是一份 5 個問題的問卷，總分 5 到 25 分。原文按得分分成五檔，22 到 25 分算沒有障礙，5 到 7 分算重度
- 證據等級：A
- 來源：Gupta BP, Murad MH, Clifton MM, Prokop L, Nehra A, Kopecky SL (2011). The effect of lifestyle modification and cardiovascular risk factor reduction on erectile dysfunction: a systematic review and meta-analysis. Archives of Internal Medicine, 171(20), 1797-1803. https://doi.org/10.1001/archinternmed.2011.440；Rosen RC, Cappelleri JC, Smith MD, Lipsky J, Peña BM (1999). Development and evaluation of an abridged, 5-item version of the International Index of Erectile Function (IIEF-5) as a diagnostic tool for erectile dysfunction. International Journal of Impotence Research, 11(6), 319-326. https://doi.org/10.1038/sj.ijir.3900472
- 備註：這 6 項試驗的干預不一樣，有的是減重加運動，有的是用藥控血壓血脂。總共只有 740 人。所以方向明確，具體能好多少因人而異。收益記「小」，是因為終點只有問卷評分，沒有「後來少得多少病」的數字。同樣這幾個動作在別處是有硬終點的：戒菸見第 2 節第 1 條（戒菸，越早越好），減重見第 2 節第 32 條（把 BMI 控制在 20–25），血壓見本節第 7 條（量血壓，高了就吃藥）。吃藥本身不是禁區，前提是醫生開的處方藥。網上賣的「保健品」常偷加這類成分，劑量不明，怎麼分辨見第 28 節第 4 條（不買承諾快速瘦的減肥藥）。

30. 性行為全程用安全套，不和別人共用針具

- 成本：一隻一兩元。難的地方不在錢，在於每一次都用，而且從一開始就戴上。
- 說人話：每一次都全程戴，異性之間傳染艾滋病的概率大約降七成以上。「大部分時候戴」的效果，和不戴差不了多少。梅毒、淋病這些也一併擋住。
- 收益：一項研究把 25 項研究、10676 對異性伴侶合起來一起算。這些伴侶都是一方感染 HIV、一方沒感染，學名叫血清不一致。和從來不用的人相比，堅持每次都用安全套的人，HIV 傳播風險低約 71%。原值 RR 0.29，可信範圍 95% CI 0.20 至 0.43。和用得斷斷續續的人相比，低約 77%（RR 0.23，95% CI 0.13 至 0.40）。作者的結論是，安全套雖然不完美，但「堅持使用可使 HIV 傳播降低 70% 以上」。同一層保護還覆蓋梅毒、淋病、衣原體等其他性傳播感染
- 證據等級：A
- 來源：Giannou FK, Tsiara CG, Nikolopoulos GK, et al. (2016). Condom effectiveness in reducing heterosexual HIV transmission: a systematic review and meta-analysis of studies on HIV serodiscordant couples. Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research, 16(4), 489-499. https://doi.org/10.1586/14737167.2016.1102635；Fonner VA 等 (2016). Effectiveness and safety of oral HIV preexposure prophylaxis for all populations. AIDS. https://doi.org/10.1097/QAD.0000000000001145（暴露前預防 PrEP）
- 備註：「不規律使用」和「不用」的差距很小，要每次、全程都用才有效。共用針具是另一條獨立的高效傳播途徑，和性行為無關，注射毒品、紋身、穿孔都算。高風險人群還可以用暴露前預防（PrEP），就是事先吃藥擋住感染。把 18 項研究合起來算，凡是超過七成人按時吃藥的試驗，吃 PrEP 的人感染 HIV 的風險比吃安慰劑的低約七成。原值是風險比 0.30，可信範圍 95% CI 0.21 至

0.45。按時吃藥的人少的那些試驗，則看不到保護效果。PrEP 是處方藥，去感染科或者疾控問，別自己網購。已經暴露之後怎麼辦見第 13 節

31. 有過高危行為就去查一次艾滋病，疾控中心免費、結果保密

- 成本：不花錢。跑一趟疾控或者指定的醫療機構，抽一管血。難的地方是開口去查這一步。
- 說人話：去疾控查艾滋病不花錢。沒有你本人同意，任何單位和個人都不得公開你的姓名、住址、工作單位和病史。查出來也不是判死刑：堅持吃藥把病毒壓到測不出來的人，不會再傳給性伴侶。那項研究跟了七百多對伴侶、七萬多次無套性行為，伴侶間傳染是零。
- 收益：《艾滋病防治條例》第二十三條寫明。縣級以上地方人民政府衛生主管部門會指定一些醫療衛生機構。這些機構「應當為自願接受艾滋病諮詢、檢測的人員免費提供諮詢和初篩檢測」。查得早有實際用處：現在的抗病毒治療能把病毒壓到檢測不到。世界衛生組織的口徑是「接受抗病毒治療且病毒載量檢測不到的感染者不會把 HIV 傳染給性伴侶」。PARTNER 研究跟蹤了 782 對同性伴侶，每對都是一方感染、一方沒感染，學名叫血清不一致。合計 1593 對年（每對跟蹤年數相加）。期間共 76088 次無套性行為，出現 15 例新感染。比對病毒基因做系統發育分析之後，這 15 例全部不來自伴侶，伴侶間傳播為零。《艾滋病防治條例》第三十九條規定：「未經本人或者其監護人同意，任何單位或者個人不得公開艾滋病病毒感染者、艾滋病病人及其家屬的姓名、住址、工作單位、肖像、病史資料以及其他可能推斷出其具體身份的信息。」
- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2006). 艾滋病防治條例（第三、二十三、三十八、三十九條）. https://wjw.beijing.gov.cn/zwgk_20040/zcwj2022/flfg/202304/t20230408_2992986.html（北京市衛生健康委員會轉載）；Rodger AJ, Cambiano V, Bruun T, et al. (2019). Risk of HIV transmission through condomless sex in serodifferent gay couples with the HIV-positive partner taking suppressive antiretroviral therapy (PARTNER): final results of a multicentre, prospective, observational study. The Lancet, 393(10189), 2428-2438. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30418-0；廣東省疾病預防控制中心. 艾滋病檢測窗口期科普. https://web.archive.org/web/20260915151957/https://cdcp.gd.gov.cn/jkjy/kpydjwjxz/content/post_3441820.html（窗口期那個數字；原頁面已下線，鏈接為 2026-09-15 的網頁存檔）
- 備註：窗口期決定什麼時候查才算數。廣東省疾控中心的口徑是：核酸檢測約 1 周、第四代抗原抗體聯合檢測約 2 周、第三代抗體檢測約 3 周可以檢出。建議至少 2 周後再查，間隔 2 至 4 周複查一次。最後一次高危行為滿 3 個月後，99.99% 以上可以排除感染。自測試劑顯示陽性不等於確診，必須去疾控或者正規機構複核。條例第三條寫明，任何單位和個人不得歧視感染者及其家屬，婚姻、就業、就醫、入學等權益受法律保護。第三十八條同時規定，感染者有義務「將感染或者發病的事實及時告知與其有性關係者」。孕期的三病篩查和母嬰阻斷見第 27 節

32. 自殺念頭一冒出來先告訴身邊的一個人，把這幾十分鐘交出去

- 成本：不花錢。難的地方是當時開口，以及承認自己這幾個小時不能一個人待著。
- 說人話：自殺未遂的人裡將近一半說，從念頭冒出來到動手不超過 10 分鐘，所以要熬過去的往往就是這幾十分鐘。四分之三的人那段時間和身邊人有過接觸，只是沒開口。因自傷進過醫院的人，1 年後約 2% 死於自殺，9 年以上約 7%，絕大多數人後來沒有死於自殺。
- 收益：82 名自殺未遂者在入院 3 天內接受訪談：47.6%（39 人）說，從這一次第一次冒出自殺念頭到真的動手，不超過 10 分鐘。這個過程拖得長一些的人，自殺意圖評分明顯更高。衝動性量表的得分和過程長短沒有關係。76.8%（63 人）說，在這段時間裡和伴侶、家人或者朋友有過某種接觸。作者的結論是：能干預的時間窗通常很短，專業人員在這個階段能介入的餘地有限，所以要把識別信號和干預辦法普及到普通人。另有一篇系統綜述彙總了 90 項隨訪研究。因自傷就診的人，1 年後再次自傷但沒死的比例取中間值為 16%。1 年後死於自殺的為 2%。隨訪 9 年以上的，約 7% 死於自殺
- 證據等級：B

- 來源：Deisenhammer EA, Ing CM, Strauss R, Kemmler G, Hinterhuber H, Weiss EM (2009). The duration of the suicidal process: how much time is left for intervention between consideration and accomplishment of a suicide attempt? Journal of Clinical Psychiatry, 70(1), 19-24. https://doi.org/10.4088/JCP.07m03904；Owens D, Horrocks J, House A (2002). Fatal and non-fatal repetition of self-harm: systematic review. British Journal of Psychiatry, 181, 193-199. https://doi.org/10.1192/bjp.181.3.193
- 備註：給 B 的原因：Deisenhammer 那項只有 82 人，出自一家醫院，靠當事人事後回憶。Owens 那篇給的是 90 項做法各異的研究取中間的那個比例，不是把它們合成一個數。同一篇裡還明確寫著，自傷者的自殺風險仍是普通人群的幾百倍。所以「絕大多數人後來沒有死於自殺」說的是這批人整體的情況，不能當成對某一個人的保證，該看的病還是要看。把致死手段挪遠和 12356 見本節第 25 條。情緒低落時先做的幾件事見第 3 節第 18 條。救回來之後的後遺症見本節第 33 條。身邊人流露出這種念頭時你能做什麼，見第 8 節第 15 條

33. 別把「救回來」當成兜底：喝農藥、吸煤氣之後急診能保住的是命，保不住肺和腦子

- 成本：不花錢。只是先知道這件事。
- 說人話：百草枯沒有解藥，喝下去的人四成多救不回來。它會讓肺發炎、慢慢變硬，腎和肝也跟著受傷。煤氣中毒被救回來的人，六週後將近一半腦子不如從前，做了高壓氧的也還有四分之一。
- 收益：一篇百草枯中毒的系統綜述：病死率極高，原因是它本身毒性強，又缺乏有效治療。它被逆著濃度差主動搬進肺組織，學名叫逆濃度梯度主動攝取，結果是肺炎和肺纖維化，同時還造成腎損傷和肝損傷。綜述寫明：不應進行洗胃。血液透析和血液灌流不大可能改變臨床病程。激素與免疫抑制劑的療效證據很弱。綜述還寫了一句：「所有中心的病死率都很高，儘管治療差異很大」。孟加拉 10 家三級醫院 2013 至 2024 年收了 1420 例，其中可分析的 257 例：病死率 43.2%。常見表現是急性腎衰引起的下肢腫脹 71.2%、嘔吐 65.8%、腹痛 58.0%。急性一氧化碳中毒的試驗是雙盲隨機分組，兩組各 76 人。醫生和病人都不知道進的是哪一組。六週時留下認知後遺症的，高壓氧組 19/76（25.0%）。常壓氧組 35/76（46.1%），P=0.007。把其他因素校正之後 OR 0.45（95% CI 0.22 至 0.92，括號裡是這個數的可信範圍）。另一項研究連續觀察了 73 例：30% 有認知後遺症，12% 出現腦白質高信號。中國自 2014 年 7 月 1 日起撤銷百草枯水劑的登記和生產許可，並停止生產。2016 年 7 月 1 日起，水劑在國內停止銷售和使用。2020 年 9 月 26 日起，禁止可溶膠劑在境內銷售、使用。文件寫明，「致使服用百草枯自殺事件時有發生」是加強監管的直接原因
- 證據等級：B
- 來源：Gawarammana IB, Buckley NA (2011). Medical management of paraquat ingestion. British Journal of Clinical Pharmacology, 72(5), 745-757. https://doi.org/10.1111/j.1365-2125.2011.04026.x；Chowdhury FR 等 (2026). Clinical and Laboratory Profile of Paraquat Poisoning: A Toxicological Crisis in Bangladesh. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 115, 176-182. https://doi.org/10.4269/ajtmh.25-0719；Weaver LK, Hopkins RO, Chan KJ, et al. (2002). Hyperbaric oxygen for acute carbon monoxide poisoning. New England Journal of Medicine, 347(14), 1057-1067. https://doi.org/10.1056/NEJMoa013121；Parkinson RB, Hopkins RO, Cleavinger HB, et al. (2002). White matter hyperintensities and neuropsychological outcome following carbon monoxide poisoning. Neurology, 58(10), 1525-1532. https://doi.org/10.1212/wnl.58.10.1525；農業農村部辦公廳 (2018). 關於切實加強百草枯監督管理的通知（農辦農〔2018〕17 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2018-12/31/content_5442594.htm
- 備註：給 B 的原因：這幾項研究的對象是中毒病人，不是單一的自殺未遂人群，一氧化碳那項試驗裡還含意外中毒的人。所以上面的後遺症比例，不能直接當成「自殺未遂者的後果概率」。能確定的是，沒有哪一種方式能不留後遺症。一氧化碳的現場處置見第 13 節第 19 條。誤服農藥和藥物先別催吐、帶上瓶子就醫，見第 13 節第 20 條。家裡不囤農藥和安眠藥見本節第 25 條。本書不比較不同方式的致死率，也不寫任何具體做法

34. 別拿「躺幾天就好」賭高處墜落：進了創傷 ICU 的人多數活下來，代價按年算

- 成本：不花錢。只是先把這筆帳看清。

- 說人話：從高處摔下來進了創傷 ICU 的人，死亡的只有 5.5%，但傷得重、治得久。將近一半同時傷到三個以上部位，三分之一多上了呼吸機，最長的在 ICU 住了 132 天。一半人摔下來的高度不超過 3 米。傷得重的人，後來能回去上班的不到六成。
- 收益：新疆南部一家創傷 ICU（重症監護病房）做過統計。從 2020 年 4 月到 2024 年 7 月，這裡共收了 289 例高處墜落。這批人平均年齡 40.3 歲。墜落高度中位數 3 米，26.6% 從 5 米以上墜落，11.4% 從 10 米以上墜落。傷情評分 ISS 中位數 24，這套評分越高傷得越重，63.3% 的人 ISS 大於 20。47.1% 傷及 3 個以上部位，18.3% 傷及 4 個以上。36% 需要上呼吸機（機械通氣），上機時長中位 103.5 小時。在 ICU 住院中位 8 天，最短 1 天，最長 132 天。院內或 30 天死亡率 5.5%（16/289）。德國一家創傷中心收了 84 例 ISS ≥ 25 的多發傷病人，多發傷就是同時傷到多個部位。隨訪期內重返工作的比例為 58%。年齡、ICU 治療時長和自評健康是預測因素。2024 年全國醫院次均住院費用（平均每次住院花的錢）9870.0 元，按當年價格比上年下降 4.3%。同年全國衛生總費用 90895.5 億元，其中個人衛生支出 25007.5 億元，佔 27.5%
- 證據等級：B
- 來源：Chen Y, Li W, Wang X, Zhong Q, Abudurexiti A, Qiu Q, Li J, Luo J (2025). Clinical features and prognostic predictors for patients admitted to trauma intensive care unit due to fall from height in South Xinjiang. International Journal of Emergency Medicine, 18, 142. https://doi.org/10.1186/s12245-025-00959-4；Simmel S, Wurm S, Drisch S, Woltmann A, Coenen M (2020). Prädiktion der Rückkehr zur Arbeit nach Polytrauma bei Patienten mit einem ISS von mindestens 25. Die Rehabilitation, 59(2), 95-103. https://doi.org/10.1055/a-0977-6853；國家衛生健康委 (2025). 2024 年我國衛生健康事業發展統計公報解讀. https://www.gov.cn/zhengce/202512/content_7050025.htm
- 備註：給 B 的原因：墜落那一組是一家醫院翻舊病歷統計出來的，沒有分開意外和自傷。重返工作那一組只有 84 人，而且在德國。兩組都不能當成「跳樓之後一個人會怎麼樣」。次均住院費用是拿全國所有住院算出來的平均數，不是墜落傷的費用，引它只為給一個可以核對的下限。原文只給了這批人的高度分佈，所以這裡不寫高度與後果的對應關係。長期臥床期間最該盯的壓瘡見第 17 節第 8 條。深靜脈血栓與肺栓塞見第 13 節第 11 條（一條腿突然腫起來）。念頭冒出來時怎麼辦見本節第 32 條。中毒的後果見本節第 33 條（別把「救回來」當成兜底）。下面是作者本人的經歷：從四樓墜落，事前以為「十幾天就好」，實際住院一年、四處手術、上了鋼板、半年不能自己翻身坐起，家裡為此借錢

35. 別拿「少一個腎沒什麼」換錢：剩下那個要替兩個幹活，賣過腎的人事後 86% 說身體變差

- 成本：不花錢。只是先把這筆帳看清。
- 說人話：捐腎前層層篩查、捐後有人複查的正規捐獻者，15 年後走到尿毒症的是每萬人 31 人，同樣健康但沒捐的人是每萬人 4 人。賣腎的人沒有篩查也沒有複查，6 年後 86% 說身體變差，四分之三還欠著債。
- 收益：美國把 96,217 名活體捐腎者和 20,024 名條件相當的健康未捐者作了比較。後者來自美國全國健康與營養調查（NHANES III）。再看捐後 15 年走到尿毒症的估計風險。捐獻者為每萬人 30.8 人，可信範圍 95% CI 24.3–38.5。健康未捐者為每萬人 3.9 人，可信範圍 95% CI 0.8–8.9，P<0.001。尿毒症的學名是終末期腎病 ESRD，到了這一步得靠透析或移植維持。估計一輩子走到 ESRD 的風險：捐獻者每萬人 90 人，未經篩查的一般人群每萬人 326 人，健康未捐者每萬人 14 人。挪威也做過一次比較。一邊是 1901 名捐腎者，中位隨訪 15.1 年。另一邊是 32,621 名符合捐獻條件的對照，中位隨訪 24.9 年。捐腎者的全因死亡高約三成（HR 1.30，95% CI 1.11–1.52）。心血管死亡高約四成（HR 1.40，1.03–1.91）。走到 ESRD 高十倍上下（HR 11.38，4.37–29.6）。這批捐獻者的 ESRD 總髮生率為每百萬人 302 例。美國另有 3698 名捐腎者，其中 11 人發生 ESRD，相當於每百萬人觀察一年裡 180 例，同期一般人群是 268 例。這批人裡有 255 人在捐後平均 12.2±9.2 年回來複查。其中 85.5% 的腎濾過功能 GFR ≥ 60 ml/min/1.73 m²。60 是臨床正常下限。32.1% 有高血壓。12.7% 有蛋白尿（尿裡漏出蛋白）。印度金奈調查了 305 名賣腎者，平均在賣腎 6 年後接受調查：96% 為還債而賣，平

均拿到 1070 美元。切腎後家庭平均收入下降三分之一（P<0.001），生活在貧困線以下的人數增加，四分之三在調查時仍負債。86% 報告健康狀況較切腎前變差，79% 不建議他人賣腎

- 證據等級：A
- 來源：Muzaale AD, Massie AB, Wang MC, Montgomery RA, McBride MA, Wainright JL, Segev DL (2014). Risk of end-stage renal disease following live kidney donation. JAMA, 311(6), 579-586. https://doi.org/10.1001/jama.2013.285141；Mjøen G, Hallan S, Hartmann A, et al. (2014). Long-term risks for kidney donors. Kidney International, 86(1), 162-167. https://doi.org/10.1038/ki.2013.460；Ibrahim HN, Foley R, Tan L, et al. (2009). Long-term consequences of kidney donation. New England Journal of Medicine, 360(5), 459-469. https://doi.org/10.1056/NEJMoa0804883；Goyal M, Mehta RL, Schneiderman LJ, Sehgal AR (2002). Economic and health consequences of selling a kidney in India. JAMA, 288(13), 1589-1593. https://doi.org/10.1001/jama.288.13.1589
- 備註：爭議：Ibrahim 那項拿普通人當比較對象，結論是捐腎者的存活、以及走到尿毒症（ESRD）的風險，都和普通人相仿。Muzaale 和 Mjøen 把比較對象換成「同樣健康、同樣夠格捐腎」的人之後，風險就明顯高出來。分歧在拿誰來比，不在捐獻者身上。三項研究都同意絕對風險不大（15 年 30.8/萬，即一萬人裡 30.8 個）。所以重點不在「捐腎很危險」，要看的是另外兩件事。剩下那個腎確實在付代價，高血壓和蛋白尿的比例擺在那裡。這些數字全都出自術前經過篩查、術後有人複查、出事能回醫院的人群，黑市賣腎這三樣一樣都沒有，印度那份回訪給出的是另一種結局。原始研究只給到自述健康變差、蛋白尿、高血壓和尿毒症發生率，沒有「多少人臥床」這類數字，這裡不替它補。合法捐獻的親屬限制、罰款與刑責見第 9 節第 22 條（不賣自己的器官）。已經要透析的，跨省直接結算和長期用藥見第 16 節第 1、2 條（藥按醫囑吃滿、門診慢特病異地備案）

36. 不撿、不拆、不賣來路不明的金屬件，帶三葉草警示標誌的離遠點

- 成本：不花錢。看見不認識的金屬圓柱、鉛罐、從設備上拆下來的部件就繞開，不撿、不拆、不放進口袋。
- 說人話：輻射沒有氣味、顏色和溫度，多數放射源就是一截普通金屬，所以「看著沒事」不能當判斷。普通人撞上的概率極低，每年每萬枚放射源出事不到 1 起。可一旦撞上就無法挽回，1987 年巴西有人把廢棄診所的放療機當廢鐵拆開，最後 4 人死亡。
- 收益：截至 2025 年，全國約有 17.8 萬枚在用放射源和 35.5 萬臺（套）射線裝置。放射源輻射事故的年發生率穩定在每萬枚 1 起以下。分級是這樣的。Ⅰ類、Ⅱ類放射源丟失、被盜、失控，就構成重大輻射事故。Ⅲ類為較大輻射事故。Ⅳ類、Ⅴ類丟失被盜，或者導致人員受到超過年劑量限值的照射，為一般輻射事故。官方案例：2020 年 6 月，寧夏鋼鐵集團煉鐵廠在高爐管道改造項目上做 γ 射線探傷作業。一枚 Ⅱ 類銥-192 放射源使三名作業人員受到照射。陳某某左手急性放射性皮膚損傷 Ⅲ 度。劉某某左手拇指、食指 Ⅳ 度，中指、無名指、小指 Ⅲ 度。樊某某左手 Ⅰ-Ⅱ 度。三人受照劑量均嚴重超過國家標準規定的劑量限值，兩家責任單位被吊銷輻射安全許可證並罰款 7 萬元。國際案例：1987 年巴西戈亞尼亞，廢棄診所的遠距離治療機被拆解，取出了裡面 50.8 TBq 的銫-137 放射源，還弄破了裝源的密封囊。約 112,000 人接受監測。其中 249 人受到體內或體外汙染。這 249 人裡，129 人為中度至重度汙染，50 人需密切醫學監護。最後 4 人死亡（全國 / 國際）
- 證據等級：A
- 來源：生態環境部 (2025). 2024 中國生態環境狀況公報. https://www.mee.gov.cn/ywgz/sthjjcgl/hjzljcypj/202506/t20250605_1120773.shtml；國家核安全局 (2026). 2025 年我國核與輻射安全監管工作成效. https://nnsa.mee.gov.cn/tpxw/202601/t20260107_1140062.html；生態環境部 (2021). 關於一起 γ 射線探傷作業違法違規造成輻射事故案件處理情況的通報. https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202101/t20210121_818216.html；國務院 (2019). 放射性同位素與射線裝置安全和防護條例（2019 年修訂，第三十四、四十二、六十八條）. https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/xzfg/201909/t20190918_734315.shtml；環境保護部 (2009). 關於建立放射性同位素與射線裝置輻射事故分級處理和報告制度的通知（輻射事故分級標準）. https://www.mee.gov.cn/gkml/zj/wj/200910/t20091022_172414.htm；

International Atomic Energy Agency (1988). The Radiological Accident in Goiânia. IAEA, Vienna. https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub815_web.pdf；王福如, 王進, 餘寧樂, 等 (2019). 南京“5.7”放射源丟失事故受照者照後醫學隨訪觀察. 中華放射醫學與防護雜誌, 39(11), 859-863. https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0254-5098.2019.11.011；中國環境報 (2014-05-15). 放射源丟失的 48 小時（徐小怙、邵藝、褚方樵、湯景茹）. http://nnsa.mee.gov.cn/ztzl/haqshmhsh/hjbzl/202406/P020240624472937009953.pdf（網頁存檔 https://web.archive.org/web/20261005044102/http://nnsa.mee.gov.cn/ztzl/haqshmhsh/hjbzl/202406/P020240624472937009953.pdf）

- 備註：真遇到了：離遠點，記住位置，別搬動，打 110。條例要求向生態環境主管部門、公安部門、衛生主管部門報告。距離和時間是唯一有效的防護，隔著口袋或者塑料袋沒有任何用。X 光機、CT 這類靠通電產生射線的裝置，斷電之後不殘留放射性。真正危險的是設備裡那枚密封放射源。醫院的放療機、管道和鍋爐上的 γ 探傷機、測井儀、料位計都含源。拆開外殼就是把源暴露出來。而它們的外觀和普通金屬件沒有區別。所以別指望認出放射源，來路不明的設備部件一律不拆、不賣、不帶回家。國內也出過有人不知情撿起放射源的事。2014 年 5 月，南京化工園區一家工廠裡，探傷作業丟了一枚銥-192 放射源。一名倉庫管理員巡檢時把它撿起來，裝進了工作服口袋。他後來被診斷為輕度急性放射病和右腿急性放射性皮膚損傷，住院治了一年，幾年後仍要拄雙枴走路。另有兩名工人說見過它，其中一人在上班路上以為是項鍊，拿起來看過又扔了。丟源的是天津宏迪工程檢測發展有限公司。此事沒有找到官方事故通報。撿源者的傷情取自江蘇省疾控中心醫生髮表的隨訪論文，撿起又扔掉那段只有《中國環境報》的記者報道。廢品回收、拆解、五金和工地這幾行的人，風險比一般人高得多，工地上見到畫著三葉草標誌的警戒區就繞行。核電站洩漏是另一類事故，普通人遇到的概率更低。受益人主要是你自己和同在現場的家人。

37. 賭到借錢還賭、心情一直低落時，先打 12356，再把銀行卡和支付密碼交給家人管

- 成本：不花錢。打一個電話。把銀行卡、支付密碼和借貸 App 交給家人管。難在要先承認自己控制不住。
- 說人話：去醫院看過賭博問題的人，自殺死亡是同齡人的 15 倍，總死亡是 1.8 倍。能預先看出誰會自殺的信號是抑鬱。所以賭到借錢還賭、情緒一直低落，先打 12356。
- 收益：瑞典一項全國登記研究，找出 2005 到 2016 年在專科被診斷為賭博障礙的 2099 人。賭博障礙就是控制不住地賭、賭到影響生活。和同齡的瑞典人比，20 到 74 歲這些人的總死亡率是 1.8 倍，自殺死亡率是 15 倍（這兩個數是標準化死亡比 SMR）。隨訪期間 67 人死亡，其中 21 人死於自殺。能預測自殺死亡的是抑鬱。作者 2023 年發了更正：男性自殺是 12.1 倍，女性是 16.1 倍。中國從 2025 年 5 月 1 日起，全國撥 12356 能接通心理援助熱線，每天開通不少於 18 小時（瑞典 / 全國）
- 證據等級：B
- 來源：Karlsson A, Håkansson A. (2018). Gambling disorder, increased mortality, suicidality, and associated comorbidity: A longitudinal nationwide register study. Journal of Behavioral Addictions, 7(4), 1091–1099. https://doi.org/10.1556/2006.7.2018.112；Karlsson A, Håkansson A. (2023). Corrigendum to: Gambling disorder, increased mortality, suicidality, and associated comorbidity. Journal of Behavioral Addictions, 12(1), 302. https://doi.org/10.1556/2006.2023.10000；國家衛生健康委 (2024). 關於應用"12356"全國統一心理援助熱線電話號碼的通知（國衛醫政函〔2024〕259 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202412/content_6994470.htm
- 備註：給 B 是因為只有一項研究，而且只算了去專科看過病的人。這些人病情偏重，所以 15 倍不能套到所有打牌的人身上。把錢交給家人管是經驗做法，沒有直接研究，單算是 C 級。賭博的法律紅線見第 9 節第 13 條（不抽頭、不玩網絡賭博）。家裡人欠了賭債該不該替他還，見第 8 節第 44 條（賭債不算夫妻共同債務）。自殺念頭冒出來之後怎麼辦，見本節第 32 條（先告訴身邊的一個人）。受益人主要是你自己，家人發現苗頭時也可以拉著他照這條辦。

38. 有高危性行為的男男性行為者，去艾滋病定點醫院問暴露前預防藥，按時吃能少感染七成以上

- 成本：這是處方藥，多數地方自費，價格從幾百到幾千元不等。開藥前要查 HIV、腎功能和乙肝。之後每 3 個月複查一次。難的是天天按時吃。
- 說人話：還沒感染的人提前吃一種抗病毒藥，叫暴露前預防。按時吃的人，感染風險能少七成以上。吃吃停停的人，基本沒效果。它是處方藥，要先在醫院查過身體再開，之後定期複查。
- 收益：這種藥是恩曲他濱加替諾福韋的複方片。iPrEx 試驗讓 2499 名男男性行為者和跨性別女性每天吃藥或者吃安慰劑。吃藥組感染少了 44%（95% CI 15–63）。血裡測得到藥的人，保護效果強得多。英國的 PROUD 試驗有 544 名男男性行為者。立刻吃藥的一組比推遲一年的一組感染少 86%（90% CI 64–96，90% 可信範圍）。法國的 IPERGAY 試驗在性行為前後按需吃藥，感染少 86%（95% CI 40–98）。世界衛生組織用的一篇薈萃分析把各項試驗合起來。總體 RR 0.49（0.33–0.73，低約 51%）。吃藥率超過七成的試驗，RR 0.30（0.21–0.45，低約 70%）。吃藥率不到四成的，RR 0.95，基本無效。國家藥監局 2020 年 8 月批准這個藥用於暴露前預防。成人和體重至少 35 公斤的青少年可以用（多國 / 中國）
- 證據等級：A
- 來源：Grant RM, Lama JR, Anderson PL, et al. (2010). Preexposure chemoprophylaxis for HIV prevention in men who have sex with men. New England Journal of Medicine, 363(27), 2587–2599. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1011205；McCormack S, Dunn DT, Desai M, et al. (2016). Pre-exposure prophylaxis to prevent the acquisition of HIV-1 infection (PROUD): effectiveness results from the pilot phase of a pragmatic open-label randomised trial. The Lancet, 387(10013), 53–60. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)00056-2；Molina JM, Capitant C, Spire B, et al. (2015). On-demand preexposure prophylaxis in men at high risk for HIV-1 infection. New England Journal of Medicine, 373(23), 2237–2246. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1506273；Fonner VA, Dalglish SL, Kennedy CE, et al. (2016). Effectiveness and safety of oral HIV preexposure prophylaxis for all populations. AIDS, 30(12), 1973–1983. https://doi.org/10.1097/QAD.0000000000001145；Xu JJ, Huang XJ, Liu XC, et al. (2020). Consensus statement on human immunodeficiency virus pre-exposure prophylaxis in China. Chinese Medical Journal, 133(23), 2840–2846. https://doi.org/10.1097/CM9.0000000000001181（中文版《中國 HIV 暴露前預防用藥專家共識》）；World Health Organization (2019). What's the 2+1+1? Event-driven oral pre-exposure prophylaxis to prevent HIV for men who have sex with men (WHO/CDS/HIV/19.8). https://www.who.int/publications/i/item/what-s-the-2-1-1-event-driven-oral-pre-exposure-prophylaxis-to-prevent-hiv-for-men-who-have-sex-with-men；國務院辦公廳 (2024). 中國遏制與防治艾滋病規劃（2024—2030 年）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202412/content_6992033.htm
- 備註：試驗裡的人主要是男男性行為者，所以最該去問的是這群人。其他有高危性行為的人，也可以去問醫生合不合適。開藥前必須先確認沒感染，已經感染的人吃它會讓病毒耐藥，自測試紙的結果不能當依據。有乙肝的人停藥可能讓肝炎發作，所以開藥前要查。世界衛生組織只對男男性行為者推薦按需吃，適合平均每週少於 2 次的人。吃法是性行為前 2 到 24 小時吃 2 片，之後 24 小時、48 小時各吃 1 片。女性和有乙肝的人只能每天吃。按需吃的試驗裡，吃藥組胃腸道和腎臟的不良反應比安慰劑組多，所以複查不能省。國內 2019 年起在男男性行為人群裡試點，2024 年的規劃寫的是「規範實施」。全國免費的政策沒有查到。去當地艾滋病定點醫院的感染科或性病艾滋病門診開，先打當地疾控電話問哪家能開。它不防梅毒、淋病這些性病，安全套照樣要用，見本節第 30 條（性行為全程用安全套）。已經發生了高危行為，補救見第 13 節第 38 條（72 小時內拿阻斷藥）。受益人主要是你自己，也護住你的伴侶。

39. 65 歲以上的女性去做一次雙能 X 線骨密度檢查，絕經後有骨質疏鬆危險因素的不用等到 65 歲

- 成本：去醫院做一次雙能 X 線骨密度檢查（簡稱 DXA），查腰椎和髖部，躺著幾分鐘就做完。自費一般一兩百元，各地價格不同。體檢裡踩一腳的跟骨超聲只能初篩，不能確診。
- 說人話：65 歲以上的女性，以及絕經後有骨質疏鬆危險因素的女性，該去查一次骨密度。先查風險、再給高風險的人用藥，髖部骨折能少約 17%。折算下來，每 1000 個去查的人裡，約少 5 人髖部骨折。總死亡率沒有看出變化。
- 收益：美國預防服務工作組 2025 年發的推薦是：65 歲及以上的女性做骨質疏鬆篩查（B 級推薦）。絕經後、不到 65 歲、但按風險評估骨折風險高的女性，也推薦篩查（B 級）。男性證據不足，沒有表態。給這份推薦做的證據綜述合併了 3 項隨機試驗、42009 名歐洲老年女性。篩查的做法是先評估骨折風險，風險高的再查骨密度，查出高風險就用藥。篩查組髖部骨折低約 17%。原值 RR 0.83，可信範圍 95% CI 0.73 到 0.93。折成絕對數，每 1000 人篩查少 5 例髖部骨折。其中英國 SCOOP 試驗找了 12483 名 70 到 85 歲的女性，篩查組髖部骨折低約 28%（HR 0.72，95% CI 0.59 到 0.89），死亡率沒有看出差別。中華醫學會 2017 年版診療指南建議：女性 65 歲以上、男性 70 歲以上做骨密度檢查。不到這個年齡、但有一個或多個骨質疏鬆危險因素的，也建議查。2017 到 2018 年的全國調查裡，40 歲以上女性骨質疏鬆的患病率是 20.6%，男性是 5.0%（中國）
- 證據等級：A
- 來源：US Preventive Services Task Force, Nicholson WK, Silverstein M, et al. (2025). Screening for Osteoporosis to Prevent Fractures: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA. https://doi.org/10.1001/jama.2024.27154 ; Kahwati LC, Kistler CE, Booth G, et al. (2025). Screening for Osteoporosis to Prevent Fractures: A Systematic Evidence Review for the US Preventive Services Task Force. JAMA. https://doi.org/10.1001/jama.2024.21653 ; Shepstone L, Lenaghan E, Cooper C, et al. (2018). Screening in the community to reduce fractures in older women (SCOOP): a randomised controlled trial. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32640-5 ; 中華醫學會骨質疏鬆和骨礦鹽疾病分會 (2017). 原發性骨質疏鬆症診療指南(2017). 中華骨質疏鬆和骨礦鹽疾病雜誌, 10(5), 413-443（表 5 骨密度測量的臨床指徵）. https://html.rhhz.net/GUSS/html/cc825127-29a3-47c1-9a95-7a212fdcce55.htm ; Wang L, Yu W, Yin X, et al. (2021). Prevalence of Osteoporosis and Fracture in China: The China Osteoporosis Prevalence Study. JAMA Network Open. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.21106
- 備註：爭議：SCOOP 事先定的主要結果是所有骨質疏鬆性骨折，篩查組並沒有明顯減少（HR 0.94，95% CI 0.85 到 1.03），少的只是髖部骨折。三項試驗都是「先評估風險、再查骨密度」，沒有一項單獨比較只查骨密度。證據綜述還估計，查出來的人裡有 11.8% 到 24.1% 屬於過度診斷，也就是這輩子本來不會因此骨折的人。男性要不要查，美國說證據不足，中國指南定在 70 歲以上，按醫生的建議走。這條管的是骨頭經不經得起摔，少摔一跤靠第 13 條（平衡和腿部力量），兩條一起做。查出骨質疏鬆之後怎麼辦，見第 40 條（查出骨質疏鬆就用藥）。受益人主要是你自己，也包括你的父母。

40. 查出骨質疏鬆，或者輕輕一摔就骨折過，就請醫生開抗骨質疏鬆藥並堅持用，別拿補鈣代替

- 成本：要開處方，連著用幾年。常用的有每週吃一次的口服藥，也有每年輸一次液的針劑。剛開始用藥要每年複查骨密度，穩定後每 1 到 2 年查一次。難的是沒感覺也要堅持用。
- 說人話：已經確診骨質疏鬆、或者輕輕一摔就骨折過的人，按醫生的方案用藥，髖部骨折能少約一半，脊柱骨折也少一半多。髖部骨折做完手術就開始每年輸一次藥的老人，兩年裡再骨折的少約三成五。單靠補鈣代替不了這些藥。
- 收益：脆性骨折，是受到輕微外傷或日常活動中就發生的骨折。中華醫學會 2017 年版指南認定的用藥對象有三類。一是脊柱或髖部發生過脆性骨折的人。二是骨密度 T 值在 −2.5 及以下的人，不管有

沒有骨折過。三是骨量偏低、又在手腕、上臂或骨盆有過脆性骨折，或者算出來骨折風險高的人。指南還寫明「目前尚無充分證據表明單純補鈣可以替代其他抗骨質疏鬆藥物治療」。Cochrane 2025 年更新了阿侖膦酸鈉的綜述。在已有骨質疏鬆或骨折的絕經後女性裡，用藥組髖部骨折低約 51%。原值 RR 0.49，可信範圍 95% CI 0.25 到 0.96。有症狀的脊柱骨折低約 55%（RR 0.45，95% CI 0.28 到 0.73）。HORIZON 試驗找了 2127 名髖部骨折做過手術的人，平均 74.5 歲。手術後 90 天內開始每年輸一次唑來膦酸，跟蹤的中位數是 1.9 年。新的骨折從 13.9% 降到 8.6%，少了約 35%。死亡從 13.3% 降到 9.6%，少了約 28%。指南寫到，髖部骨折後一年內約 20% 的人死於各種併發症。2017 到 2018 年的全國調查裡，確診骨質疏鬆或骨折過的女性只有 1.4% 在用藥，男性只有 0.3%（中國）

- 證據等級：A
- 來源：中華醫學會骨質疏鬆和骨礦鹽疾病分會 (2017). 原發性骨質疏鬆症診療指南(2017). 中華骨質疏鬆和骨礦鹽疾病雜誌, 10(5), 413-443（表 10 抗骨質疏鬆症藥物治療適應證；鈣劑一節；療效監測一節）. https://html.rhhz.net/GUSS/html/cc825127-29a3-47c1-9a95-7a212fdcce55.htm ; Wells GA, Hsieh SC, Peterson J, et al. (2025). Alendronate for the primary and secondary prevention of osteoporotic fractures in postmenopausal women. Cochrane Database of Systematic Reviews. https://doi.org/10.1002/14651858.CD001155.pub3 ; Lyles KW, Colón-Emeric CS, Magaziner JS, et al. (2007). Zoledronic acid and clinical fractures and mortality after hip fracture. New England Journal of Medicine. https://doi.org/10.1056/NEJMoa074941 ; Cummings SR, Lui LY, Eastell R, Allen IE (2019). Association Between Drug Treatments for Patients With Osteoporosis and Overall Mortality Rates: A Meta-analysis. JAMA Internal Medicine. https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2019.2779 ; Kahwati LC, Kistler CE, Booth G, et al. (2025). Screening for Osteoporosis to Prevent Fractures: A Systematic Evidence Review for the US Preventive Services Task Force. JAMA. https://doi.org/10.1001/jama.2024.21653 ; Wang L, Yu W, Yin X, et al. (2021). Prevalence of Osteoporosis and Fracture in China: The China Osteoporosis Prevalence Study. JAMA Network Open. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.21106
- 備註：爭議：一篇合併了 38 項試驗的薈萃分析沒有看出這類藥能降低總死亡率（RR 0.98，95% CI 0.91 到 1.05）。單看唑來膦酸也不顯著（RR 0.88，95% CI 0.68 到 1.13）。作者的結論是，這類藥只該為了少骨折而用。Cochrane 那幾個數字的可信度也被評為低到中等。還沒骨折、骨折風險較低的女性，阿侖膦酸鈉對髖部骨折沒看出明顯作用（RR 0.76，95% CI 0.43 到 1.32）。下頜骨壞死、不典型股骨骨折這類少見的副作用，幾年的試驗看不全，所以要按時複查、不自己加藥停藥。有的人適合打針，有的人適合吃藥，選哪種由醫生定。怎麼查出骨質疏鬆，見第 39 條（骨密度檢查）。絕經激素治療也能減少骨折，但一般只在不適合用別的藥時才考慮。為了潮熱盜汗用激素，見第 2 節第 43 條（絕經前後潮熱去評估激素治療）。受益人主要是你自己，也包括你的父母。

41. 上野外冰面前先打孔量厚度，不到 15 釐米別上，河上的冰和冰釣洞邊別去

- 成本：最省事的是去有人管的正規冰場，不用多花錢。非要上野外的冰，就帶冰鑽或冰鑿打孔量厚度。再買一對救生冰錐，就是兩根帶握柄的尖釘，掛在胸前。這些加起來幾十到一兩百元。每走一段量一次，要多花些時間。
- 說人話：國內官方的說法是，冰厚到 15 釐米，成年人才能上去滑冰。美國和加拿大的底線是 10 釐米，而且只算新結的透明冰。發白的冰結實程度只有一半，厚度要翻倍。同一片冰，這裡一尺厚，幾步外可能只有一兩寸，所以要邊走邊量。
- 收益：中國氣象局的科普說，冰層厚度達到 15 釐米，成年人可以上去滑冰。露天冰場的冰層也要達到 15 釐米才能開放。北京市水務局說，正規天然冰場要冰厚 15 釐米，之後一週氣溫保持在 −8℃ 到 1℃、沒有大風，才能開放。野冰上常有釣魚的人鑿的冰洞，鑿開後很難再凍結實。美國明尼蘇達州自然資源部的指南只針對新結的透明冰：不到 4 英寸（約 10 釐米）別上，4 英寸可以步行和冰釣。積雪化了又凍上的白冰，結實程度只有透明冰的一半左右，厚度要按兩倍算。同一片水面，冰可能這裡一英尺厚，幾英尺外只有一兩英寸。流水上的冰通常危險，溪流、橋和涵洞附近尤其如此。岸邊的冰也可能比遠處薄。美國國家氣象局給的步行、冰釣、滑冰門檻也是 4 英寸。加拿大職

業健康與安全中心轉述加拿大紅十字會的建議：幾個人一起滑冰、步行要 15 釐米，人多的滑冰聚會要 20 釐米。這些都是安全指南，沒有研究算過照著做能少死多少人（全國 / 美國、加拿大）
- 證據等級：C
- 來源：中國氣象局 (2019). 想要冰上健步走，多厚的冰才安全？ https://www.cma.gov.cn/kppd/kppdqxyr/kppdtyqx/201901/t20190124_513302.html；北京市水務局 (2024). 北京正規河湖冰場還未達開放標準，別冒險滑「野冰」. https://swj.beijing.gov.cn/swdt/ztzl/fnsbaqztxc/fnszlxx/202412/t20241226_3973959.html；Minnesota Department of Natural Resources. General ice thickness guidelines. https://www.dnr.state.mn.us/safety/ice/thickness.html；Minnesota Department of Natural Resources. Ice safety. https://www.dnr.state.mn.us/safety/ice/index.html；Minnesota Department of Natural Resources. Steps for surviving immersion. https://www.dnr.state.mn.us/safety/ice/survival.html；National Weather Service. Winter Weather Safety: Ice and Frost. https://www.weather.gov/safety/winter-ice-frost；Canadian Centre for Occupational Health and Safety. Working on or near Ice Covered Water - Basic Information. https://www.ccohs.ca/oshanswers/hsprograms/work_ice.html
- 備註：官方指南都說沒有百分之百安全的冰，量夠了厚度只是門檻，不是保證。剛上凍的初冬和開始化冰的初春最危險。真掉進去了，別脫衣服，厚衣服裡存著空氣能幫你浮著。轉身朝來的方向，那邊的冰最結實。手臂搭上冰面，把冰錐扎進冰裡，腳往後蹬，把身子拖上來。上來後別站起來，平躺著滾離冰洞，再儘快取暖，凍得厲害的要去醫院。看見別人掉進冰窟窿，別跑過去拉，做法見第 13 節第 25 條（看到有人溺水自己不下水）：先叫人、打 110，再遞杆子、拋繩子。受益人主要是你自己和帶去玩冰的孩子。

42. 裝好護罩、戴上護目鏡加面屏再用角磨機，雙手握穩，別裝木工鋸片切木頭

- 成本：一副護目鏡加一個面屏，幾十元。每次開機前看一眼護罩和片子，換片前拔掉插頭，多花一兩分鐘。難在嫌麻煩時也不拆護罩、不單手幹活。
- 說人話：角磨機轉得極快，片子碎了會飛出來傷人，裝上木工鋸片還會突然反彈。國內兩起事故都是裝了鋸片、沒裝護罩，一人割斷大腿動脈，一人割破頸動脈，都沒救回來。護罩、護目鏡加面屏、雙手握穩，這幾樣花不了幾個錢。
- 收益：加拿大職業健康與安全中心和澳大利亞昆士蘭州的安全機構列的做法如下。開機前檢查護罩和片子，有裂紋、缺口、變形的不用。片子上標的最高轉速，不能低於機器上標的轉速。片子的直徑和中間的孔要和機器配套。換片前斷開電源。要磨要切的東西先固定住。戴防護眼鏡或護目鏡，外面再加面屏。雙手握住兩個手柄，腳下站穩。切割片不能拿來打磨，那樣片子更容易碎。片子完全停轉之前不把機器放下。火花和碎屑朝向沒人的地方，周圍不放易燃的東西。昆士蘭的通報說，切割片邊緣的設計速度約為每秒 70 米。把 356 毫米的大片裝到 230 毫米的機器上，邊緣速度至少到每秒 120 米，片子容易碎。2016 年 2 月，當地一名工人用 230 毫米的角磨機時被碎片擊中胸部，內傷死亡。國內有兩份事故調查報告。2019 年哈爾濱一名工人把切割片換成帶齒鋸片，沒裝護罩就去切木板。鋸片捲住褲子，割斷大腿動脈，失血死亡。2024 年深圳福田一名工人用裝著木工鋸片、沒裝護罩和輔助手柄的角磨機切木門框。機器反彈，割破頸動脈死亡。報告引用的國家標準寫著「不要附裝上鋸鏈、木雕刀片或帶齒鋸片」。韓國 2011 到 2018 年的急診傷害監測裡，被高速旋轉的切割工具弄傷的有 8697 人次，其中 4603 人次在用砂輪機這一類工具。他們傷在手上的佔 46.4%，傷在頭部的佔 23.0%。和其他同類工具比，砂輪機傷成重傷的可能高約一倍（OR 2.07，95% CI 1.88–2.29）。四川綿陽一家醫院兩年收治 36 名角磨機傷眼的住院病人。手術後戴上眼鏡的最好視力仍低於 0.05 的有 10 人。土耳其一家醫院一年的 742 例手和前臂急性外傷裡，角磨機造成 82 例。除 8 例外都不是上班時傷的，44% 是退休的人。日本一家創傷中心 2017 到 2018 年的 15 名角磨機傷者裡，9 人是裝上鋸片切木頭這類錯用。其中 2 人整根手指斷掉，1 人斷了一截（加拿大、澳大利亞 / 中國 / 韓國、土耳其、日本）
- 證據等級：C

- 來源：Canadian Centre for Occupational Health and Safety (2025). Abrasive Wheels - Use of Portable Grinders. https://www.ccohs.ca/oshanswers/safety_haz/abrasive_wheels/safeuse1.html；Canadian Centre for Occupational Health and Safety (2025). Powered Hand Tools - Use of Grinder Attachments. https://www.ccohs.ca/oshanswers/safety_haz/power_tools/powered-hand-tools-use-of-grinder-attachments.html；Workplace Health and Safety Queensland (2017). Guards and discs on angle grinders. https://www.worksafe.qld.gov.au/news-and-events/alerts/workplace-health-and-safety-alerts/2017/guards-and-discs-on-angle-grinders；哈爾濱市松北區人民政府 (2019). 哈爾濱三發裝卸運輸有限公司「8.28」機械傷害事故調查報告. https://www.songbei.gov.cn/hebsbq/tzgg/201910/c01_797872.shtml；福田區人民政府沙頭新洲南村房屋裝修工程「3·14」一般機械傷害事故調查組 (2024). 沙頭新洲南村房屋裝修工程「3·14」一般機械傷害事故調查報告（引 GB 3883.3-2007 第 8.12.1.102 條 a、e 項）. https://www.szft.gov.cn/attachment/1/1507/1507749/11317197.pdf；Song J, Jeon YB, Jang JH, Cho JS, Choi JY, Choi WS. (2023). Severity of grinder injuries and related factors compared with other high-rotation cutting tool injuries: a multicenter retrospective study from 2011 to 2018. Journal of Trauma and Injury, 36(1), 32-38. https://doi.org/10.20408/jti.2021.0057；Ke W, Gu K, Zhu S, Wu J, Dai Y. (2025). Prognostics Factors to Avoid Eye Injuries in Angle Grinders. Journal of Craniofacial Surgery, 36(6), e629-e631. https://doi.org/10.1097/scs.0000000000011108；Sozbilen MC, Dastan AE, Gunay H, Kucuk L. (2018). A prospective study of angle grinder injuries in the hands and forearms during a one-year period. Hand Surgery and Rehabilitation, 37(5), 300-304. https://doi.org/10.1016/j.hansur.2018.07.002；Tsumura T, Matsumoto T, Matsushita M, Kishimoto K, Shiode H. (2021). Do Not Cut Wood with an Angle Grinder, or You Might Lose a Finger: A Retrospective Study. Journal of Hand Surgery Asian-Pacific Volume. https://doi.org/10.1142/s2424835521500053
- 備註：給 C 是因為這些做法來自安全機構的指南和事故調查，沒有研究算過照做能少傷多少人。傷情數據只說明傷得多重，而且都是一家醫院或一個國家的病例。收益量級定為中，憑的是判斷：後果可以是死亡、失明、斷指，但只落在用角磨機的人身上。哈爾濱那臺機器的說明書本來就寫著不要裝帶齒鋸片、必須裝護罩。那名工人手邊就有手鋸，切木頭該用它這類木工工具。寬鬆衣服、垂下來的首飾和長頭髮都要收好，會被捲進去。磨的時候粉塵和噪聲都大，口罩和耳塞的講究見第 19 節第 10 條（防護用品單位必須給）。真割破了大血管，先死死壓住傷口，見第 13 節第 12 條（大出血先用手死死壓住傷口）。受益人主要是你自己，也護住站在旁邊幫忙的家人。

2. 不要慢慢死

> **168VIP-AI 轉製註｜適用範圍**
> 本節涉及中國大陸的戒菸門診、藥品可及性、電子菸管理等安排；臺灣的法規與醫療服務不同。研究數字與適用人群照原文保留。

本節只收兩類慢性風險：一類對總死亡率影響大，一類證據硬。條目按性價比從高到低排。有幾條標了「隨機試驗」，意思是把人隨機分成兩組來比，這種結果最可信。其餘數字都來自只跟蹤記錄、不做分組的研究。這類研究算出的 HR、RR 等風險比裡混著兩種干擾：這些人本來就不一樣，有人是先病了才這麼做。所以這些數字只說明方向和大概多大，不代表照做就能降這麼多。

本節條目按主題分成下面幾塊，括號裡是條號。

煙、酒、檳榔：戒菸越早越好（第 1 條），家裡和車裡不抽菸（第 2 條），戒菸先去拿藥（第 3 條），定一個戒菸日（第 4 條），去戒菸門診或打 12320（第 5 條），戒不掉再考慮電子煙（第 6 條），不嚼檳榔（第 8 條），少喝或不喝酒（第 19 條），一停就手抖的別自己硬戒（第 20 條），數清一週喝了多少（第 21 條）。

該少吃少喝的：不喝含糖飲料（第 7 條），少吃加工肉（第 18 條），少吃超加工食品（第 28 條），不喝滾燙的茶和湯（第 30 條）。

可以換著吃、多吃的：換成低鈉鹽（第 9 條），每天一小把堅果（第 22 條），紅肉換成魚和禽肉（第 23 條），精米白麵換成全穀物（第 24 條），每週喝三次以上茶（第 25 條），每天喝三到四杯咖啡（第 26 條），吃夠 5 份水果蔬菜（第 27 條），每週吃四次以上辣椒（第 33 條），每天喝一兩份奶（第 34 條），雞蛋不用戒（第 35 條）。

運動和體重：每天走到 7000–8000 步（第 11 條），打球拍類運動（第 14 條），攢零碎的用力活動（第 15 條），每週做力量訓練（第 16 條），別連著坐太久（第 17 條），把 BMI 控制在 20–25（第 32 條）。

睡覺和夜班：每晚睡 7 小時左右（第 13 條），午睡控制在半小時內（第 37 條），熬夜之後第二天補覺（第 38 條），上夜班能轉崗就趁早轉（第 39 條）。

廚房的油和煙：做飯取暖不燒煤和柴（第 29 條），不買散裝自榨花生油（第 40 條），用植物油代替豬油黃油（第 41 條），炒菜開抽油煙機（第 42 條）。

看牙、吃藥和別的習慣：認真刷牙清牙縫（第 10 條），按醫囑規律吃藥（第 12 條），白天出門曬曬太陽（第 31 條），有條件就泡澡（第 36 條），絕經前後潮熱去評估激素治療（第 43 條）。

1. 戒菸，越早越好

- 成本：不花錢，反過來還省錢。一天一包煙約 20–30 元，戒了這筆錢就留下了。難在戒斷期要熬，一般是幾週到幾個月。
- 說人話：吸菸的人平均比不吸菸的人少活十年以上。40 歲前戒掉，能把接著吸菸帶來的死亡風險抹掉九成左右。戒得越早，撿回來的越多。骨折以後接著抽，骨頭長不上的幾率約是不抽的 2.3 倍，所以骨頭沒長好之前別抽。
- 收益：美國一項跟蹤一群人的研究（只記錄、不分組）發現：現在還吸菸的人，比從不吸菸的人預期壽命短 10 年以上。40 歲前戒掉，可以消除繼續吸菸所帶來死亡風險的約 90%。25–34 歲戒菸約多活 10 年，35–44 歲約多活 9 年，45–54 歲約多活 6 年（原文以壽命年報告）。中國的同類研究：2010 年代，城市男性吸菸者的死亡風險是不吸菸者的 1.65 倍（RR 1.65），農村男性是 1.22 倍。主動戒菸滿 10 年後，吸菸帶來的這部分風險接近消失。骨折之後也一樣。19 項只記錄、不分組的研究合起來算，吸菸的人骨折不癒合（骨頭長不上）的幾率約是不吸菸者的 2.3 倍（OR 2.32，95% CI 1.76–3.06，已扣除其他因素）。小腿脛骨骨折和開放性骨折裡同樣偏高。瑞典一項隨機試驗裡，骨折急診手術後參加 6 周戒菸項目的 50 人，20% 出現至少一種術後併發症。沒參加的 55 人是 38%。

提前約好的手術，可以在術前 4 到 8 周開始戒菸，每週有人輔導，配尼古丁替代品。這樣做術後併發症低約 58%（RR 0.42，95% CI 0.27–0.65，2 項試驗、210 人）。

- 證據等級：A
- 來源：Jha P 等 (2013). 21st-century hazards of smoking and benefits of cessation in the United States. NEJM. https://doi.org/10.1056/NEJMsa1211128；Chen Z 等 (2015). Contrasting male and female trends in tobacco-attributed mortality in China: evidence from successive nationwide prospective cohort studies. Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)00340-2；Oberg M 等 (2011). Worldwide burden of disease from exposure to second-hand smoke: a retrospective analysis of data from 192 countries. Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)61388-8（二手菸那兩個數字）；Scolaro JA 等 (2014). Cigarette smoking increases complications following fracture: a systematic review. J Bone Joint Surg Am. https://doi.org/10.2106/JBJS.M.00081；Nåsell H 等 (2010). Effect of smoking cessation intervention on results of acute fracture surgery: a randomized controlled trial. J Bone Joint Surg Am. https://doi.org/10.2106/JBJS.I.00627；Thomsen T 等 (2014). Interventions for preoperative smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. https://doi.org/10.1002/14651858.CD002294.pub4（骨折和手術那幾個數字）
- 備註：吸別人的煙同樣會死人：2004 年全球約有 60.3 萬人死於二手菸，佔當年全球總死亡的約 1%。自己不吸，也要躲開別人的煙，尤其別讓孩子吸到。怎麼戒，具體辦法在後面四條：第 3 條（戒菸藥）、第 4 條（定一個戒菸日）、第 5 條（去戒菸門診）、第 6 條（電子煙）。骨不癒合那個數字來自只記錄、不分組的研究，吸菸的人在別的方面也可能和不吸菸的人不同，沒法全部扣乾淨。骨折後那項戒菸試驗只有 105 人，換一種算法差別就不顯著。

2. 別在家裡和車裡抽菸，也別讓客人在家裡抽

- 成本：不花錢，也不佔時間。難在要開口，讓家人和客人別在家裡抽。
- 說人話：全球每年約 60 萬人死於吸別人的煙，其中近三成是孩子。長期吸二手菸的人，高血壓、心臟病、卒中的風險都高三成上下。在家裡吸到的，比在外面吸到的更傷人。
- 收益：2004 年全球有 603,000 人死於二手菸，約佔全球死亡的 1.0%，其中 28% 是兒童。把 57 項研究合起來算：吸到二手菸的人得高血壓的機會，約為沒吸到的人的 1.28 倍（比值比）。心臟病是 1.39 倍，心肌梗死是 1.50 倍，卒中是 1.36 倍。在家裡吸到二手菸的風險，高於在家外吸到的
- 證據等級：A
- 來源：Öberg M, Jaakkola MS, Woodward A, Peruga A, Prüss-Ustün A (2011). Worldwide burden of disease from exposure to second-hand smoke: a retrospective analysis of data from 192 countries. Lancet：「603,000 deaths were attributable to second-hand smoke in 2004, which was about 1·0% of worldwide mortality. 47% of deaths from second-hand smoke occurred in women, 28% in children, and 26% in men」，「61% of DALYs were in children」. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)61388-8；(2026). The Associations Between Secondhand Smoke Exposure and Various Cardiovascular Diseases: A Meta-Analysis. Nicotine & Tobacco Research：57 項研究，「hypertension (OR: 1.28, 95% CI: 1.15 to 1.40), heart disease (OR: 1.39, 95% CI: 1.28 to 1.50), myocardial infarction (OR: 1.50, 95% CI: 1.17 to 1.84), stroke (OR: 1.36, 95% CI: 1.18 to 1.54)」「Home exposure has a higher risk of CVD than non-home exposure」. https://doi.org/10.1093/ntr/ntaf111
- 備註：先管家裡，因為在家待得久，而且多項研究合起來看，在家吸到的二手菸比在家外危害更大。二手菸造成的健康損失裡，61% 落在孩子身上。自己戒菸見本節第 1 條。

3. 戒菸別光靠忍，先去拿藥：成功率能翻一倍多

- 成本：尼古丁貼片和咀嚼膠是非處方藥，藥店櫃檯就能買。一個療程 8 到 12 周，幾百元到一千多元。伐尼克蘭和安非他酮是處方藥，要去戒菸門診或者呼吸內科開。這筆錢和同期少買的煙大致抵消。
- 說人話：光靠忍，多數人戒不掉。吃伐尼克蘭的人戒成的比例，是吃安慰劑的兩倍多。用尼古丁貼片、咀嚼膠這類替代品的，比不用藥的高五成左右。貼片和咀嚼膠一起用，還能再高兩成多。

- 收益：41 項隨機試驗、17395 人合起來算，伐尼克蘭組的戒菸成功率是安慰劑組的 2.32 倍（RR 2.32，95% CI 2.15–2.51，這是可信範圍；高確定性證據）。伐尼克蘭也高於安非他酮（RR 1.36，高約 36%）和單用一種尼古丁替代品（RR 1.25，高約 25%）。尼古丁替代品和不用藥比：133 項試驗、64640 人，成功率高約 55%（RR 1.55，95% CI 1.49–1.61）。貼片再加一種見效快的劑型（咀嚼膠、含片），比只用一種高約 27%（RR 1.27，95% CI 1.17–1.37，16 項試驗、12169 人，高確定性證據）。
- 證據等級：A
- 來源：Livingstone-Banks J, Fanshawe TR, Thomas KH, et al. (2023). Nicotine receptor partial agonists for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews, 5, CD006103. https://doi.org/10.1002/14651858.CD006103.pub8；Hartmann-Boyce J, Chepkin SC, Ye W, Bullen C, Lancaster T (2018). Nicotine replacement therapy versus control for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews, 5, CD000146. https://doi.org/10.1002/14651858.CD000146.pub5；Theodoulou A, Chepkin SC, Ye W, et al. (2023). Different doses, durations and modes of delivery of nicotine replacement therapy for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews, 6, CD013308. https://doi.org/10.1002/14651858.CD013308.pub2；上海市衛生健康委員會 (2021). 選對藥物，讓戒菸輕鬆一點：「市場上可見的戒菸藥物主要有三種，即尼古丁替代療法藥物、安非他酮、伐尼克蘭」，「尼古丁替代療法藥物屬於非處方藥（OTC），可通過藥店櫃檯購買；而安非他酮、伐尼克蘭屬於處方藥，須到醫院戒菸門診或呼吸內科就診，憑醫師處方經藥師調配後才能得到」. https://wsjkw.sh.gov.cn/jtyx/20211119/df50681e01ba49f896d54f771d8176ae.html
- 備註：國內在賣的戒菸藥就上面三類，只有尼古丁替代品是非處方藥。伐尼克蘭常見的反應是噁心、多夢、睡不好，有精神科病史的要跟醫生說明。尼古丁替代品的療程一般 8 到 12 周，別自己突然停，按醫生說的減量。藥只解決戒斷那幾週的難受，不解決「想抽」的場合，所以要和本節第 4 條（定一個戒菸日）、第 5 條（去戒菸門診）一起用。

4. 定一個戒菸日，到那天一次停掉，別先慢慢減

- 成本：不花錢。就是在日曆上挑一天，提前告訴家裡人和同事。
- 說人話：很多人打算先每天少抽幾根，慢慢減到零。可到了第六個月，定好日子一次停掉的人裡 22% 沒再抽，慢慢減的只有 15.5%。所以定一個日子，到那天一次停掉。
- 收益：英國 697 名吸菸者隨機分成兩組。一組在戒菸日當天一次停掉，一組在戒菸日前兩週先把煙量減掉 75%。兩組都有護士的行為支持，戒菸日前後都用尼古丁替代品。第 4 周時，一次停那組 49.0%（95% CI 43.8–54.2，這是可信範圍）沒復吸，慢慢減那組 39.2%（34.0–44.4），相對風險比 0.80（0.66–0.93）。到第 6 個月，一次停那組 22.0%（18.0–26.6），慢慢減那組 15.5%（12.0–19.7），相對風險比 0.71（0.46–0.91）。原本就偏好慢慢減的人，第 4 周的成功率也低於偏好一次停的人（38.3% 對 52.2%）。
- 證據等級：A
- 來源：Lindson-Hawley N, Banting M, West R, Michie S, Shinkins B, Aveyard P (2016). Gradual Versus Abrupt Smoking Cessation: A Randomized, Controlled Noninferiority Trial. Annals of Internal Medicine, 164(9), 585–592. https://doi.org/10.7326/M14-2805；Theodoulou A, Chepkin SC, Ye W, et al. (2023). Different doses, durations and modes of delivery of nicotine replacement therapy for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews, 6, CD013308（提前用尼古丁替代品那一段）. https://doi.org/10.1002/14651858.CD013308.pub2
- 備註：爭議。Cochrane 原先有一篇專門比這兩種辦法的綜述，結論是兩者差不多（RR 0.94，95% CI 0.79–1.13，10 項試驗、3760 人），但那篇已於 2019 年撤回、不再更新。所以眼下最好的證據是上面這項隨機試驗，方向支持一次停。另外那項試驗裡兩組都在戒菸日之前就開始用尼古丁替代品，這個做法本身也有證據：提前用比戒菸日當天才開始，成功率高約 25%（RR 1.25，95% CI 1.08–1.44，9 項試驗、4395 人，中等確定性證據）。所以合理的排法是先定日子，提前兩週貼上，到日子一次停。

5. 去戒菸門診，或者打 12320 問當地有沒有戒菸服務

- 成本：掛一次號幾元到幾十元。行為支持一般是 4 到 8 次面談，每次半小時到一小時，加起來多在 5 小時以內。打熱線不花錢。
- 說人話：藥和「有人定期問你」是兩件事，合起來最管用。一邊吃藥一邊有專人跟進的人，戒成的比例接近只聽一句簡短建議的人的兩倍。電話也算：主動打回來的戒菸熱線，能把成功率再提高兩三成。
- 收益：52 項試驗、19488 人合起來算，藥物加行為支持組的戒菸成功率是常規照護或簡短建議組的 1.83 倍（RR 1.83，95% CI 1.68–1.98，這是可信範圍；高質量證據）。在醫療機構招募的那 43 項試驗裡是 1.97 倍（1.79–2.18）。電話諮詢單獨算：在自己打過戒菸熱線的人裡，接受多次主動回訪的比只拿到材料或只談一次的高約 38%（RR 1.38，95% CI 1.19–1.61，14 項試驗、32484 人）；沒主動打過熱線、由研究方提供電話諮詢的，高約 25%（RR 1.25，95% CI 1.15–1.35，65 項試驗、41233 人）。兩項都是中等確定性證據。
- 證據等級：A
- 來源：Stead LF, Koilpillai P, Fanshawe TR, Lancaster T (2016). Combined pharmacotherapy and behavioural interventions for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews, 3, CD008286. https://doi.org/10.1002/14651858.CD008286.pub3；Matkin W, Ordóñez-Mena JM, Hartmann-Boyce J (2019). Telephone counselling for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews, 5, CD002850. https://doi.org/10.1002/14651858.CD002850.pub4；中國疾病預防控制中心 (2021).「中國戒菸平臺」微信小程序正式上線：「在健康中國行動控煙行動工作組指導下中國疾病預防控制中心和世界衛生組織駐華代表處聯合制作了中國權威戒菸資源庫『中國戒菸平臺』微信小程序。小程序內容主要包括：戒菸熱線、戒菸門診詳細信息，以及線上戒菸服務資源等」；同一站點頁腳標註「健康諮詢電話：12320」. https://www.chinacdc.cn/jkyj/yckz/gzdt/202203/t20220310_296389.html
- 備註：國內怎麼找：微信搜「中國戒菸平臺」小程序，裡面有各地戒菸熱線和戒菸門診的名單；也可以打 12320 問當地有沒有戒菸門診。上面的試驗多數在國外做，各地戒菸門診的服務強度差別很大，數字只能當方向看。要配的藥見本節第 3 條（戒菸藥）。

6. 已經戒不掉再考慮電子煙，本來不吸菸的人別碰

- 成本：設備加煙彈每月幾十到幾百元。國內只能買菸草口味的，而且只能在有菸草專賣零售許可證的店裡買。
- 說人話：把煙換成含尼古丁的電子煙，戒成的人比用尼古丁貼片多約六成，這個結論很可靠。但它不是無害的，長期吸的安全數據還沒有。本來不吸菸的人吸它沒有任何好處。
- 收益：一份持續更新的綜述納入 80 項隨機試驗、29861 人。含尼古丁的電子煙和尼古丁替代療法比，戒菸成功率高約 61%（RR 1.61，95% CI 1.23–2.12，這是可信範圍；高確定性證據，11 項試驗、4114 人）。換成絕對數，大約是每 100 人裡多 4 人戒成（多 1 到 7 人）。嚴重不良事件的發生比例兩組大致相當（風險差 0.01，95% CI −0.01 到 0.02，中等確定性證據）。和只有行為支持或沒有支持比，高約 75%（RR 1.75，95% CI 1.39–2.20，低確定性證據）。
- 證據等級：A
- 來源：Lindson N, Livingstone-Banks J, Butler AR, et al. (2026). Electronic cigarettes for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews, 8, CD010216. https://doi.org/10.1002/14651858.CD010216.pub11；國家菸草專賣局 (2022). 電子煙管理辦法（國家菸草專賣局公告 2022 年第 1 號，2022 年 5 月 1 日施行）第十八條：從事電子煙零售業務，要向菸草專賣行政主管部門申領菸草專賣零售許可證。第二十二條：「禁止向未成年人出售電子煙產品。」第二十三條第二款：「任何個人、法人或者其他組織不得通過本辦法規定的電子煙交易管理平臺以外的信息網絡銷售電子煙產品、霧化物和電子煙用菸鹼等。」第二十六條：「禁止銷售除菸草口味外的調味電子煙和可自行添加霧化物的電子煙。」. http://www.gov.cn/gongbao/content/2022/content_5697988.htm

- 備註：爭議。世界衛生組織不推薦把電子煙當戒菸手段。理由是長期安全數據不夠，還會讓年輕人開始接觸尼古丁。英國則把它放進了戒菸服務。國內不是全面禁售電子煙，但管得很嚴，規矩寫在《電子煙管理辦法》裡。只准賣菸草口味的，果味的和能自己加煙油的都不準賣。只能在拿了菸草專賣零售許可證的實體店買。除了國家統一的電子煙交易管理平臺，在別的網站、網店和社交軟件上賣都不合法。也不準賣給未成年人。所以還能買到的水果味電子煙走的是非法渠道，不在監管之內。摻了合成大麻素的「上頭電子煙」就是這麼流出來的，見第 22 節第 4 條（不接別人遞的煙彈）。綜述裡測的都是受監管的含尼古丁產品，來路不明的煙油不在其內。順序上先試本節第 3 條（戒菸藥），那邊的證據更硬、也更便宜。

7. 不喝含糖飲料，換成無糖的也不算解決

- 成本：不花錢，也不佔時間。換成白水或無糖茶還省錢。難在要改掉喝甜飲料的習慣，包括無糖的。
- 說人話：每天喝兩瓶以上甜飲料的人，同期死亡的概率比幾乎不喝的人高約兩成。每天一到兩瓶的，也高一成多。換成無糖的也沒見著好處：每天喝兩杯以上代糖飲料的人，反而高約四分之一。
- 收益：美國有兩項跟蹤一群人的大型研究。這兩項只記錄、不分組，約 11.8 萬人、3.6 萬例死亡。每天喝 2 份以上的人，死亡風險比每月不到 1 份的人高約 21%（HR 1.21）。每天喝 1–2 份的，高約 14%（HR 1.14）。歐洲 EPIC 跟蹤研究只記錄、不分組，有 45 萬人、10 個國家。每天喝 2 杯以上的人和每月不到 1 杯的人比：含糖軟飲這項高約 8%（HR 1.08，95% CI 1.01–1.16）。人工甜味劑飲料（無糖版）高約 26%（HR 1.26，1.16–1.35）。所有軟飲合起來算，高約 17%（HR 1.17，1.11–1.22）。
- 證據等級：A
- 來源：Malik VS 等 (2019). Long-Term Consumption of Sugar-Sweetened and Artificially Sweetened Beverages and Risk of Mortality in US Adults. Circulation. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.118.037401；Mullee A, Romaguera D, Pearson-Stuttard J, et al. (2019). Association Between Soft Drink Consumption and Mortality in 10 European Countries. JAMA Internal Medicine, 179(11), 1479-1490. https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2019.2478
- 備註：爭議在無糖飲料上。代糖飲料的關聯反而比含糖的更強，這很可能是因果反過來了：已經超重或者得了糖尿病的人，才改喝無糖版。所以別據此說代糖更毒。但它至少說明，「換成無糖就沒事」這個說法沒有證據支持。換成白水或者無糖茶最穩妥。另外，這類研究只是跟蹤記錄，沒做分組試驗，喝甜飲料多的人本來生活方式就更差，所以數字可能偏大。

8. 不嚼檳榔

- 成本：不花錢，也不佔時間，還省下買檳榔的錢。難在要戒掉嚼的習慣。
- 說人話：嚼檳榔的人，同期死亡的概率比不嚼的人高約兩成。糖尿病和代謝綜合徵的風險高近五成。口腔癌和食管癌的風險還要另算。
- 收益：把 17 項亞洲研究、38.8 萬人合起來算。嚼檳榔的人死亡風險比不嚼的人高約 21%（相對風險 1.21，P=0.02）。死亡這一項算的是其中的 17.96 萬人。得糖尿病的風險高約 47%（1.47）。得代謝綜合徵的風險高約 51%（1.51）。檳榔本身也是口腔癌和食管癌的已知危險因素
- 證據等級：A
- 來源：Yamada T, Hara K, Kadowaki T (2013). Chewing betel quid and the risk of metabolic disease, cardiovascular disease, and all-cause mortality: a meta-analysis. PLoS One, 8(8), e70679. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0070679
- 備註：嚼的年頭越長、每天嚼得越多，口腔癌風險越高。戒了以後，風險會隨時間往下走。含菸草的檳榔更危險

9. 把家裡的食鹽換成低鈉鹽（鉀鹽）

- 成本：一袋比普通鹽貴幾元。買的時候順手換，不額外佔時間。口味幾乎不變。

- 說人話：得過中風或 60 歲以上有高血壓的人，把家裡的鹽換成低鈉鹽，五年內死亡的概率低約 12%，中風低約 14%。
- 收益：一項把人隨機分成兩組的試驗，在中國農村做的，20995 人，都是得過卒中的人或者 60 歲以上的高血壓病人，跟蹤了 4.74 年。結果：用低鈉鹽的那組比用普通鹽的那組，死亡風險低約 12%（RR 0.88）。卒中低約 14%（RR 0.86）。主要心血管事件低約 13%（RR 0.87）。血鉀過高的事件，兩組沒看出統計上的差別。
- 證據等級：A
- 來源：Neal B 等 (2021). Effect of Salt Substitution on Cardiovascular Events and Death. NEJM. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2105675；O'Donnell M 等 (2014). Urinary sodium and potassium excretion, mortality, and cardiovascular events. NEJM. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1311889（爭議方 PURE）
- 備註：爭議。PURE 這項研究只長期跟蹤記錄，不分組。它報告：一天排鈉不到 3 g 的人，死亡加心血管事件的風險高約 27%。一天排鈉 7 g 以上的人，高約 15%。按它的結果，吃太少和吃太多都不好，中間最好。但本條引的那項中國農村隨機試驗裡，低鈉鹽只是替換掉一部分，不會把鈉壓得那麼低。另外要注意，試驗對象是高危老人。健康年輕人換鹽得到的好處要小得多。腎功能不全的人，或者正在吃保鉀類藥物的人，換鹽前先問醫生。

10. 認真刷牙，每天清一次牙縫，缺牙及時補

- 成本：牙線或牙縫刷一年幾十元，洗牙每次一兩百元。每天多花兩三分鐘。難在要把清牙縫變成每天都做的事。
- 說人話：每天用牙線或牙縫刷的人，同期死亡的概率低約一成。牙掉光的老人，死亡的概率高約九成。剩不到 20 顆牙的，高約一倍。
- 收益：日本有一項研究，9676 人，跟蹤 6 年。用牙縫清潔工具的人，死亡風險低約 11%（風險比 0.89）。用舌苔清潔工具的人，低約 23%（0.77）。另外把多項研究合起來算，對象是住在社區的老人。一顆牙都沒有的人，死亡的機會約為 1.87 倍（比值比，95% CI 1.35–2.59，這是可信範圍）。牙齒少於 20 顆的，約為 2.04 倍（1.67–2.49）
- 證據等級：B
- 來源：Wang K, Matsuyama Y, Kiuchi S, et al. (2026). Routine oral health practices and all-cause mortality. Journal of Dentistry. https://doi.org/10.1016/j.jdent.2026.106789；Ko MJ, Seo S, So JS, et al. (2026). Deteriorated oral health and function as risk factors for physical disability and mortality in community-dwelling older adults: a systematic review and meta-analysis. European Geriatric Medicine. https://doi.org/10.1007/s41999-025-01319-4
- 備註：爭議。這類研究只是跟蹤記錄。牙不好的人，往往整體健康和經濟狀況也差。到底是牙拖累了身體，還是身體不好連累了牙，說不清。但這件事成本極低，而且牙周炎和缺牙本身就影響吃東西。種一顆牙要花多少、看牙哪些項目醫保報，見第 24 節第 12 條（種牙之前先問清包乾價）

11. 每天走到 7000–8000 步，或者每週累計快走 150–300 分鐘

- 成本：不花錢。按步數算，每天走 60–90 分鐘，可以拆進上下班和買菜裡。按運動時間算，每天 20–45 分鐘。難在要長期堅持下來。
- 說人話：每天走 7800 步左右的人，同期死亡的概率比只走 3500 步的人低約四成半。按時間算也一樣，每週快走 150–300 分鐘，比不運動低約三成。多到一定量就不再往下降了，60 歲以上走到 6000–8000 步就夠。兩種數法達標一個就行。
- 收益：把 15 項跟蹤一群人的研究合起來算，只記錄、不分組。這 15 項共 47471 人、3013 例死亡。按每天步數把人分成四檔，最低那檔中位是 3553 步/天。另外三檔的中位是 5801、7842、10901 步/天。這三檔的死亡風險比最低檔分別低約 40%、45%、53%（HR 0.60、0.55、0.47）。60 歲以上的人走到 6000–8000 步以後，再多走收益就趨平了。60 歲以下的人是在 8000–10000 步以後趨平。另有一項分析把多項研究合起來算：從約 3867 步/天開始有效。之後每多走 1000 步/天，死亡風險降約 15%。按運動時間算：把多項跟蹤研究彙總到一起算（只記錄、不分組），運動量達到指南下限 1–2

倍的人，死亡風險比不運動的人低約 31%（HR 0.69）。這個量是 7.5–15 MET·h/周，大約合快走 150–300 分鐘/周。沒達到下限的人也低約 20%（HR 0.80）。達到下限 3–5 倍的人低約 39%（HR 0.61），這是降幅的頂點。再往上加不會更低，但也沒害處（10 倍以上是 HR 0.69）。另一項用加速度計測量的彙總研究：中高強度活動最多的那四分之一人，比最少的那四分之一死亡風險低約 48%（HR 0.52）。加速度計是戴在身上實測活動量的儀器。

- 證據等級：A
- 來源：Paluch AE 等 (2022). Daily steps and all-cause mortality: a meta-analysis of 15 international cohorts. Lancet Public Health. https://doi.org/10.1016/S2468-2667(21)00302-9；Banach M 等 (2023). The association between daily step count and all-cause and cardiovascular mortality: a meta-analysis. European Journal of Preventive Cardiology. https://doi.org/10.1093/eurjpc/zwad229；Arem H 等 (2015). Leisure time physical activity and mortality: a detailed pooled analysis of the dose-response relationship. JAMA Internal Medicine. https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2015.0533；Ekelund U 等 (2019). Dose-response associations between accelerometry measured physical activity and sedentary time and all cause mortality: systematic review and harmonised meta-analysis. BMJ. https://doi.org/10.1136/bmj.l4570
- 備註：步數和運動時間說的是同一件事，只是換了個數法，達標一個就行。從 4000 步加到 7000 步這一段最划算，不必非要湊一萬步。要注意這類研究只是跟蹤記錄：走得最少、動得最少的那批人裡，混著本來就病著走不動的。他們是快不行了才動得少，不是因為少動才早死。所以算出的差距常常偏大。用儀器實測活動量的那幾項，跟蹤時間短，參與者偏老，真實好處沒有「風險降到 0.52 倍」那麼大。但越動越好的趨勢是清楚的。

12. 有高血壓、高血脂就按醫囑規律吃藥，別自行停

- 成本：集採的降壓藥和他汀每月幾元到幾十元。每天吃一次，花不了多少時間。難在要一直吃下去，不能覺得沒事了就停。
- 說人話：血壓每降 10 mmHg，死亡的概率降約 13%，中風降約 27%。他汀把低密度膽固醇降 1 個單位，死亡的概率降約一成。按時吃藥的人比經常漏吃的人，死亡的概率低三成到四成半。
- 收益：把多項隨機分組試驗合起來算：收縮壓每降 10 mmHg，死亡風險低約 13%（RR 0.87）。收縮壓就是血壓裡的高壓。主要心血管事件低約 20%（RR 0.80）。卒中低約 27%（RR 0.73）。心衰低約 28%（RR 0.72）。吃他汀讓低密度脂蛋白膽固醇（LDL）往下降。LDL 每降 1.0 mmol/L，死亡風險低約 10%（RR 0.90）。同樣這一降，主要血管事件低約 22%（RR 0.78）。另外把多項跟蹤研究合起來算，只記錄、不分組。按醫囑吃到 ≥80% 的人，死亡風險比經常漏吃的人低。他汀這一項低約 45%（RR 0.55）。降壓藥這一項低約 29%（RR 0.71）。
- 證據等級：A
- 來源：Ettehad D 等 (2016). Blood pressure lowering for prevention of cardiovascular disease and death: a systematic review and meta-analysis. Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01225-8；Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaboration (2010). Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170 000 participants in 26 randomised trials. Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)61350-5；Chowdhury R 等 (2013). Adherence to cardiovascular therapy: a meta-analysis of prevalence and clinical consequences. European Heart Journal. https://doi.org/10.1093/eurheartj/eht295
- 備註：只有醫生判斷該吃藥的人才照這個做，健康人不用吃。「堅持吃藥」那組數字來自跟蹤記錄，能堅持吃藥的人本身也更自律，所以會把好處說大。前面兩組隨機分組試驗的數字更可靠。本節沒有單獨列控制血糖這一條：把血糖壓得更低對總死亡率的好處，證據不像血壓、血脂那樣一致。

13. 每晚睡 7 小時左右，作息固定

- 成本：不花錢。要拿出時間來睡，多數人是把刷手機的時間換成睡覺。難在要把上床和起床的點固定住。

- 說人話：長期睡不到 7 小時的人，同期死亡的概率高約一成。作息越亂，風險越高。睡得最規律的人比最不規律的人低兩成到近五成。也就是說，作息規不規律比睡多久更能看出死亡風險。
- 收益：把 16 項跟蹤研究合起來算，只記錄、不分組，138 萬人、11.3 萬例死亡。睡得短的人死亡風險高約 12%（RR 1.12）。睡得長的人高約 30%（RR 1.30）。另一項彙總按睡眠時長分檔：7 小時那檔風險最低。少於 7 小時的，每少 1 小時高約 6%（RR 1.06）。多於 7 小時的，每多 1 小時高約 13%（RR 1.13）。英國生物銀行有約 6.1 萬人的腕錶記錄，只記錄、不分組。把人按作息規律程度分成五檔。較規律的那四檔比最不規律的那檔，死亡風險低 20%–48%。作息規不規律，比睡多久更能預測死亡。另有一項英國生物銀行的研究，用腕錶測了 51,562 人的睡眠時刻，其間 3,853 人新發心血管病。社會時差指工作日和週末的睡眠中點差多少。社會時差達到 2 小時以上的人，心血管病風險高約 30%（HR 1.30，95% CI 1.11–1.54）。這個關聯在睡眠時長正常的人裡同樣存在。
- 證據等級：A
- 來源：Cappuccio FP 等 (2010). Sleep duration and all-cause mortality: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. Sleep. https://doi.org/10.1093/sleep/33.5.585；Yin J 等 (2017). Relationship of Sleep Duration With All-Cause Mortality and Cardiovascular Events: A Systematic Review and Dose-Response Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies. JAHA. https://doi.org/10.1161/JAHA.117.005947；Windred DP 等 (2024). Sleep regularity is a stronger predictor of mortality risk than sleep duration: A prospective cohort study. Sleep. https://doi.org/10.1093/sleep/zsad253；Kumar N, Krishnamurthy S (2026). Social jet lag is associated with incident cardiovascular disease independent of sleep duration and cardiac genetic risk. Journal of Internal Medicine. https://doi.org/10.1111/joim.70133
- 備註：要改的是睡得太少和作息亂這兩樣，不必刻意去壓縮睡眠時間。睡得長的人風險高，多半是因果反過來了：抑鬱、慢性病、睡眠呼吸暫停會讓人睡得多。另外，作息規律這一點目前有兩項跟蹤研究支持，都是只記錄、不分組的，單獨看屬於 B 級證據。熬夜之後怎麼補見本節第 38 條（熬夜之後第二天晚上就補覺）。

14. 每週打三次球拍類運動，每次 45 分鐘

- 成本：場地費每次幾十元。每週約 2 小時。難在要湊齊人和場地，還得每週都去。
- 說人話：常打網球、羽毛球、乒乓球的人，同期死亡的概率比不打的人低約一半，心血管死亡低約 56%。游泳的人低約 28%。跑步和足球在這份數據裡沒看出差別。
- 收益：英國一項 8.03 萬人的跟蹤研究，比的是做某項運動的人和不做這項運動的人。打球拍類運動的人，死亡風險低約 47%（風險比 0.53，95% CI 0.40–0.69，可信範圍）。心血管死亡低約 56%（0.44，0.24–0.83）。球拍類指網球、羽毛球、乒乓球。游泳的人這兩個數分別是 0.72 和 0.59，有氧操是 0.73 和 0.64，騎車是 0.85。跑步和足球沒看出統計上的差別
- 證據等級：A
- 來源：Oja P, Kelly P, Pedisic Z, et al. (2017). Associations of specific types of sports and exercise with all-cause and cardiovascular-disease mortality: a cohort study of 80 306 British adults. British Journal of Sports Medicine, 51(10), 812-817. https://doi.org/10.1136/bjsports-2016-096822
- 備註：爭議。這類研究只是跟蹤記錄。打球的人本身就更健康，社交也更多。跑步那組看不出差別，也說明起作用的可能是「什麼樣的人挑了什麼運動」。別因為這條就認為跑步沒用，本節另有按運動總量算的條目

15. 把爬樓梯、快走趕路這類零碎的用力活動攢到每天四五分鐘

- 成本：不花錢，也不用額外擠出鍛鍊時間。難在要記著走樓梯、走快些，別圖省事。
- 說人話：平時完全不鍛鍊的人，只要每天有三次一兩分鐘的用力活動，同期死亡的概率就比一點沒有的人低約四成，心血管死亡低近一半。用力活動指爬樓梯、快步趕路這類。
- 收益：英國生物銀行有一項研究，對象是 2.52 萬名平時不專門鍛鍊的人。平均跟蹤 6.9 年，其中 852 人去世。有的人每天有 3 次、每次 1–2 分鐘的零碎劇烈活動。和完全沒有的人比，他們的死亡

風險和癌症死亡風險降低 38%–40%。心血管死亡風險降低 48%–49%。每天這類活動累計 4.4 分鐘的人，死亡風險和癌症死亡風險降低 26%–30%。心血管死亡風險降低 32%–34%

- 證據等級：A
- 來源：Stamatakis E, Ahmadi MN, Gill JMR, et al. (2022). Association of wearable device-measured vigorous intermittent lifestyle physical activity with mortality. Nature Medicine, 28, 2521-2529. https://doi.org/10.1038/s41591-022-02100-x
- 備註：爭議。這項研究用可穿戴設備實測活動量，比讓人填問卷回憶可靠。但它仍然只是跟蹤記錄，沒有做分組試驗，而且只跟了 6.9 年。研究對象是完全不鍛鍊的人，已經在規律運動的人不適用這一條

16. 每週做 30–60 分鐘力量訓練

- 成本：徒手深蹲、俯臥撐不花錢。每週練 1–2 次，每次 20–30 分鐘。難在要把它排進每週的日程裡。
- 說人話：每週練 30–60 分鐘力量的人，同期死亡的概率比不練的人低一到兩成。再多練不會更好。力量和有氧一起做效果最好。
- 收益：把多項跟蹤研究合起來算（只記錄、不分組）：做力量訓練的人比不做的人，死亡風險低 10%–17%。不是練得越多越好，每週約 30–60 分鐘時降幅最大，約 10%–20%，再多練不會多出好處。力量和有氧都做的人，比兩樣都不做的人死亡風險更低。
- 證據等級：A
- 來源：Momma H 等 (2022). Muscle-strengthening activities are associated with lower risk and mortality in major non-communicable diseases: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. British Journal of Sports Medicine. https://doi.org/10.1136/bjsports-2021-105061
- 備註：這類研究只是跟蹤記錄，運動量還是參與者自己報的。「練過頭反而變差」那一段的證據很弱，不必為此限制訓練量。力量訓練對老年人還有防跌倒、保住肌肉的好處，那些寫在第 1 節。

17. 別連著坐太久，隔一陣起身動一動

- 成本：不花錢，起身幾下也用不了多少時間。難在坐進去就忘了時間，得設個提醒。
- 說人話：坐得最久的人，同期死亡的概率是坐得最少的人的 2.6 倍。一次連著坐很久，還要另算一筆風險。但只要每天有 60–75 分鐘中等強度活動，久坐多出來的風險基本就被抵消了。
- 收益：美國有一項跟蹤研究，只記錄、不分組，用加速度計實測。把人按每天久坐總時長分成四份。久坐最多的那份人，死亡風險是最少那份的 2.63 倍（HR 2.63）。再按一次連著坐多久分成四份：連坐最久的那份人，是連坐最短那份的 1.96 倍（HR 1.96）。所以坐的總量和一次連坐多久，各自單獨相關。另一項彙總把上百萬人的研究合起來算，只記錄、不分組。每天坐 8 小時以上、又幾乎不運動的人，死亡風險是另一類人的 1.59 倍（HR 1.59）。另一類人是每天坐不到 4 小時、又最活躍的。每天約 60–75 分鐘中等強度活動，可以抵消久坐多出來的風險。最活躍那組即使每天坐 8 小時以上，HR 也只有 1.04，沒看出統計上的差別。
- 證據等級：A
- 來源：Diaz KM 等 (2017). Patterns of Sedentary Behavior and Mortality in U.S. Middle-Aged and Older Adults: A National Cohort Study. Annals of Internal Medicine. https://doi.org/10.7326/M17-0212；Ekelund U 等 (2016). Does physical activity attenuate, or even eliminate, the detrimental association of sitting time with mortality? A harmonised meta-analysis of data from more than 1 million men and women. Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30370-1
- 備註：可靠的結論是：坐多久不如動多少重要，運動量夠的時候久坐的風險基本消失。要注意這類研究只是跟蹤記錄，坐得最多的人裡有大量本來就病著的，「風險高到 2.63 倍」裡明顯含著「先病了才久坐」。另外同一份彙總裡，每天看電視 3 小時以上的風險在各個運動量的人身上都存在，最活躍那組只是把這個起點推到 5 小時。

18. 少吃加工肉（火腿、培根、香腸、午餐肉）

- 成本：不花錢，甚至省錢，也不佔時間。難在要少吃自己愛吃的那口。
- 說人話：火腿、培根、香腸吃得最多的人，同期死亡的概率比吃得最少的人高約兩成。每天多吃一份加工肉，概率也高兩成。
- 收益：把多項跟蹤研究合起來算（只記錄、不分組）：加工肉吃得最多的那組，比吃得最少的那組死亡風險高約 23%（RR 1.23）。紅肉合計高約 29%（RR 1.29）。沒加工的紅肉高約 10%（RR 1.10），但這一項沒看出統計上的差別。另一項彙總是按每天吃的量算的。加工肉每天多吃 1 份，死亡風險高約 23%（RR 1.23）。紅肉每天多吃 1 份，高約 10%（RR 1.10）。
- 證據等級：A
- 來源：Larsson SC, Orsini N (2014). Red meat and processed meat consumption and all-cause mortality: a meta-analysis. American Journal of Epidemiology. https://doi.org/10.1093/aje/kwt261；Schwingshackl L 等 (2017). Food groups and risk of all-cause mortality: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. American Journal of Clinical Nutrition. https://doi.org/10.3945/ajcn.117.153148；Johnston BC 等 (2019). Unprocessed Red Meat and Processed Meat Consumption: Dietary Guideline Recommendations From the NutriRECS Consortium. Annals of Internal Medicine. https://doi.org/10.7326/M19-1621（爭議方 NutriRECS 指南）
- 備註：爭議。NutriRECS 指南用一套通行的證據打分法（GRADE），把這些研究評為「不太靠得住」。它只給了一句很弱的建議：照現在這麼吃就行。雙方爭的是證據夠不夠硬，不是方向。沒有研究說加工肉有好處。沒加工的紅肉影響小，也看不出統計上的差別。要管住的是加工肉。

19. 少喝或不喝酒

- 成本：不花錢，還省錢，也不佔時間。難在社交場合推酒時的一點尷尬。
- 說人話：每週喝過 100 g 純酒精以後，喝得越多死得越早。100 g 純酒精大約是 2.5 L 啤酒。40 歲時每週喝 100–200 g 的人，少活半年左右；喝 200–350 g 的少一兩年；超過 350 g 的少四五年。按整體健康算，最划算的量是不喝。
- 收益：把 83 項往後跟蹤的研究合起來算，只記錄、不分組，60 萬名在喝酒的人。死亡風險的最低點，在每週不超過 100 g 純酒精。這個量大約是 5% 的啤酒 2.5 L，或者 40 度白酒 300 mL。40 歲時每週喝 100–200 g 的人，預期壽命少約 6 個月。每週喝 200–350 g 的少 1–2 年。超過 350 g 的少 4–5 年。以上三項原文以壽命年報告。全球疾病負擔研究 GBD 2016 把各類健康損失合起來算，風險最低的飲酒量是 0 杯/周。還有一項彙總把研究設計上的偏差校正過了。每天喝 1.3–24 g 的人和一輩子不喝的人比，死亡風險低約 7%（RR 0.93）。但這一項沒看出統計上的差別。每天喝 45–64 g 的高約 19%（RR 1.19）。每天 65 g 以上的高約 35%（RR 1.35）。
- 證據等級：A
- 來源：Wood AM 等 (2018). Risk thresholds for alcohol consumption: combined analysis of individual-participant data for 599 912 current drinkers in 83 prospective studies. Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30134-X；GBD 2016 Alcohol Collaborators (2018). Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31310-2；Zhao J 等 (2023). Association Between Daily Alcohol Intake and Risk of All-Cause Mortality: A Systematic Review and Meta-analyses. JAMA Network Open. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2023.6185；Di Castelnuovo A 等 (2006). Alcohol dosing and total mortality in men and women: an updated meta-analysis of 34 prospective studies. Archives of Internal Medicine. https://doi.org/10.1001/archinte.166.22.2437（爭議方）
- 備註：爭議。認為「少喝有好處」的一方，是一份 34 項長期跟蹤研究的彙總。它報告：少量飲酒的人總死亡率最多低 17%–18%。它給的量是男性每天不超過 4 杯、女性不超過 2 杯。在這個量以內，喝得多的人死亡率反而低。反方認為，「不喝酒」那一組裡混進了因病戒酒的人和本來身體就差的人。有一項彙總專門把這些干擾扣掉，做完以後保護作用就沒了。全球疾病負擔研究也給出 0

最安全。穩妥的讀法是：少喝不會明顯傷壽命，多喝一定傷。「為了健康開始喝酒」沒有依據。想少喝怎麼辦見本節第 21 條（先數杯數再找醫生）。天天喝的人不能自己硬戒，見本節第 20 條（別自己硬戒）

20. 每天都喝酒、一停就手抖心慌的人，別自己硬戒

- 成本：掛一次精神科或者成癮醫學科的號，幾元到幾十元。嚴重的要住幾天院。
- 說人話：天天大量喝酒的人突然停，會出戒斷反應。輕的手抖、出汗、心慌、睡不著，重的會抽搐或者出現震顫譫妄，那是會死人的急症。挪威跟蹤了三萬多人，得過震顫譫妄的那批，往後每年有 8% 的人死亡。想戒就先去醫院，說清你每天喝多少。
- 收益：一篇 2026 年的臨床綜述寫明：長期大量飲酒的人在突然停酒或者大幅減量之後會出現戒斷綜合徵，表現包括震顫、自主神經興奮、焦慮、失眠、感知異常、癲癇發作和震顫譫妄，在普通內科診療中「常見且可能危及生命」。挪威的全國登記隊列納入 2009 到 2015 年診斷為酒精依賴、酒精戒斷狀態或震顫譫妄的 36287 人：震顫譫妄組的年死亡率 8.0%，戒斷狀態組 5.0%，酒精依賴組 3.6%。震顫譫妄組的標準化死亡比 9.8（95% CI 8.9–10.7，這是可信範圍），意思是死亡風險約為同齡一般人群的 9.8 倍。
- 證據等級：B
- 來源：Caputo F, Lungaro L, Costanzini A, De Giorgio R, Addolorato G (2026). Alcohol withdrawal syndrome in hospitalized patients: a practical review. European Journal of Internal Medicine, 107103. https://doi.org/10.1016/j.ejim.2026.107103；Bramness JG, Heiberg IH, Høye A, Rossow I (2023). Mortality and alcohol-related morbidity in patients with delirium tremens, alcohol withdrawal state or alcohol dependence in Norway: A register-based prospective cohort study. Addiction, 118(12), 2352–2359. https://doi.org/10.1111/add.16297
- 備註：自己怎麼判斷：幾乎天天喝、一天不喝就手抖出汗心慌睡不著、早上要喝一點才舒服，佔一條就別自己硬停。醫院的常規做法是用苯二氮䓬類藥物把這幾天頂過去，同時補硫胺素（維生素 B1）。定 B 級是因為挪威那份隊列說的是「得過震顫譫妄的人後來怎麼樣」，不是「自己硬戒會怎麼樣」，兩者之間是推斷。酒還是要戒，只是換成去醫院戒。每週喝多少算多見本節第 19 條（少喝或不喝酒），想少喝怎麼辦見本節第 21 條（先數杯數再找醫生）。

21. 想少喝酒，先把一週喝了多少數出來，再找醫生聊幾分鐘

- 成本：不花錢。數杯數每天記一筆就行。在門診順口問一句也不額外花錢。
- 說人話：醫生花幾分鐘看你的飲酒量、說清風險、幫你定個目標，一年後平均每週少喝 20 克純酒精，大約半升啤酒。談更久並沒有更多好處。已經停不下來的，國外有兩種藥被證明管用，大約每治 12 個人能多 1 個人不再回到一喝就喝多。
- 收益：34 項隨機試驗、15197 人合起來算，接受簡短干預的人在一年後比只接受最少干預或不干預的人每週少喝 20 克純酒精（95% CI 少 12 到 28 克，這是可信範圍；中等質量證據）。這些研究裡受試者的基線飲酒量平均是每週 244 克。簡短干預指的是不超過 5 次、總時長不到 60 分鐘的建議或生活方式諮詢；談得更久並沒有多出好處。藥物方面：122 項隨機試驗、22803 人合起來算，阿坎酸每治療 12 人（95% CI 8 到 26）可多讓 1 人不再回到任何飲酒；口服納曲酮每天 50 毫克，每治療 12 人（8 到 26）可多讓 1 人不再回到重度飲酒。
- 證據等級：A
- 來源：Kaner EF, Beyer FR, Muirhead C, et al. (2018). Effectiveness of brief alcohol interventions in primary care populations. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2, CD004148. https://doi.org/10.1002/14651858.CD004148.pub4；Jonas DE, Amick HR, Feltner C, et al. (2014). Pharmacotherapy for adults with alcohol use disorders in outpatient settings: a systematic review and meta-analysis. JAMA, 311(18), 1889–1900. https://doi.org/10.1001/jama.2014.3628
- 備註：收益量級定「小」，是因為這兩份證據量到的都是喝了多少，不是死亡率，按本書的規矩只有替代終點就記「小」。藥物那部分的試驗多在國外做，受試者多數已達到酒精依賴的診斷標準，

而且試驗裡都同時給了心理社會干預，數字是「在這個基礎上額外多出來的好處」。這兩種藥在國內的適應症和能不能開，以醫生和藥品說明書為準，別自行網購。已經出現戒斷反應的見本節第 20 條（別自己硬戒）。

22. 每天吃一小把堅果

- 成本：每天吃 28 克，一年約兩三百元。順手就吃，不佔時間。
- 說人話：常吃堅果的人，同期死亡的概率比不吃的人低約兩成。一週吃一次就能看出差別，低約一成。吃到每天一把，差別最明顯。
- 收益：兩項美國跟蹤研究，11.9 萬人，300 多萬人年。人年就是人數乘以各自跟蹤的年數。和不吃堅果的人比：每週吃不到 1 次的人死亡風險低約 7%（風險比 0.93，95% CI 0.90–0.96，這是可信範圍）。每週吃 1 次的低約 11%（0.89，0.86–0.93）。每週 2–4 次的低約 13%（0.87，0.83–0.90）。每週 5–6 次的低約 15%（0.85，0.79–0.91）。每週 7 次以上的低約 20%（0.80，0.73–0.86）
- 證據等級：A
- 來源：Bao Y, Han J, Hu FB, et al. (2013). Association of nut consumption with total and cause-specific mortality. New England Journal of Medicine, 369(21), 2001-2011. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1307352
- 備註：買原味不加鹽的。堅果熱量不低，別當零食敞開吃。要注意這類研究只是長期跟蹤一群人，吃堅果的人整體生活方式更好，所以數字要打個折

23. 把一部分紅肉換成魚和禽肉

- 成本：不花錢，也不佔時間。這是把肉換一種，不是多買。難在要改點口味偏好。
- 說人話：每週多吃兩份加工肉或者紅肉，同期死亡的概率高約 3%。換成同樣份數的魚或者禽肉，就看不出升高。這條的效應在本節裡偏小，屬於順手就換、不必較勁的事。
- 收益：把美國 6 項跟蹤研究、近 3 萬人合起來算。每週多吃兩份加工肉，死亡風險高約 3%（風險比 1.03，95% CI 1.02–1.05，可信範圍）。每週多吃兩份沒加工的紅肉，也高約 3%（1.03，1.01–1.05）。同樣的吃法換成禽肉，是 0.99（0.97–1.02）；換成魚，是 0.99（0.97–1.01）。這兩項都沒看出統計上的差別
- 證據等級：A
- 來源：Zhong VW, Van Horn L, Greenland P, et al. (2020). Associations of Processed Meat, Unprocessed Red Meat, Poultry, or Fish Intake With Incident Cardiovascular Disease and All-Cause Mortality. JAMA Internal Medicine, 180(4), 503-512. https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2019.6969
- 備註：每週兩份帶來的差別很小，別指望靠換肉多活幾年。同樣花錢吃肉，可以優先挑魚和禽肉

24. 把一部分精米白麵換成全穀物

- 成本：糙米、燕麥、全麥面比精米白麵貴一點，不佔時間。難在口感要慢慢適應。
- 說人話：每天多吃 90 g 全穀物的人，同期死亡的概率低約 17%。90 g 大約是三份。吃到每天 200 g 左右，還在繼續往下降。
- 收益：把多項跟蹤研究合起來算（只記錄、不分組）：全穀物每天多吃 90 g，死亡風險低約 17%（RR 0.83）。90 g 大約是 3 份。這份好處一直持續到每天 210–225 g。另一項彙總裡，每天多吃 1 份低約 8%（RR 0.92）。
- 證據等級：A
- 來源：Aune D 等 (2016). Whole grain consumption and risk of cardiovascular disease, cancer, and all cause and cause specific mortality: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. BMJ. https://doi.org/10.1136/bmj.i2716；Schwingshackl L 等 (2017). Food groups and risk of all-cause mortality: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. American Journal of Clinical Nutrition. https://doi.org/10.3945/ajcn.117.153148

- 備註：不必全換成全穀物，換一半就已經在好處最明顯的那一段了。要注意這類研究只是跟蹤記錄，吃全穀物的人本來就更健康，數字偏大。各項研究之間的結果差得也遠（I^2 83%，這個數越大說明各研究結論越不一致）。

25. 每週喝三次以上茶

- 成本：一年幾十到幾百元。泡一杯幾分鐘，不佔什麼時間。
- 說人話：有喝茶習慣的人，同期死亡的概率低約 15%。從 50 歲算起，平均多活 1.26 年，多出 1.41 年不得心血管病的時間。
- 收益：中國一項 10.09 萬人的研究（China-PAR），其中一半人跟蹤滿了 7.3 年。有喝茶習慣的人，死亡風險低約 15%（風險比 0.85，95% CI 0.79–0.90，這是可信範圍）。以 50 歲為起點算：有喝茶習慣的人，沒得動脈粥樣硬化性心血管病的年數多 1.41 年，預期壽命多 1.26 年
- 證據等級：A
- 來源：Wang X, Liu F, Li J, et al. (2020). Tea consumption and the risk of atherosclerotic cardiovascular disease and all-cause mortality: The China-PAR project. European Journal of Preventive Cardiology, 27(18), 1956-1963. https://doi.org/10.1177/2047487319894685；茶葉黴菌毒素：Cui P 等 (2020). Quantitative analysis and dietary risk assessment of aflatoxins in Chinese post-fermented dark tea. Food and Chemical Toxicology. https://doi.org/10.1016/j.fct.2020.111830；Zhou H 等 (2022). Mycotoxins in Tea (Camellia sinensis (L.) Kuntze): Contamination and Dietary Exposure Profiling in the Chinese Population. Toxins. https://doi.org/10.3390/toxins14070452；綠茶提取物與肝損傷：Hu J 等 (2018). The safety of green tea and green tea extract consumption in adults - Results of a systematic review. Regulatory Toxicology and Pharmacology. https://doi.org/10.1016/j.yrtph.2018.03.019
- 備註：爭議在於：這類研究只是跟蹤記錄，中國男性喝茶的人裡抽菸喝酒的比例高。作者已經扣掉一部分這類影響，但扣不乾淨。還有一點，別喝滾燙的，熱飲溫度見本節關於熱飲溫度的一條。有人擔心茶葉裡有黴菌毒素。國內查過 158 份黑茶，有 2 份檢出黃麴黴毒素，按喝茶的量算，吃進去的量低於國際上的可接受值。另一項查了 352 份茶、16 種黴菌毒素，只有黑茶裡的赭麴黴毒素 A 平均含量超過限量。按國人喝茶的量算，兩項都沒算出膳食風險。茶葉放在幹燥的地方，受潮發黴的別喝。綠茶提取物膠囊不一樣：高濃度的兒茶素一次大量吞下去會傷肝，沖泡的茶沒有這個問題。所以這裡說的只是泡的茶，別拿提取物保健品代替

26. 每天喝三到四杯咖啡，不加糖不加奶蓋

- 成本：自己衝每天一兩元。衝一杯幾分鐘，不佔什麼時間。
- 說人話：每天喝三到四杯咖啡的人，同期死亡的概率比不喝的人低約 17%。
- 收益：一篇綜述把 201 項彙總研究的結果又合到一起算，這些彙總底下的原始研究都只記錄、不分組。結果：每天喝 3–4 杯咖啡的人和不喝的人比，死亡風險低 17%（相對風險 0.83，95% CI 0.79–0.88，這是可信範圍）
- 證據等級：A
- 來源：Poole R, Kennedy OJ, Roderick P, et al. (2017). Coffee consumption and health: umbrella review of meta-analyses of multiple health outcomes. BMJ, 359, j5024. https://doi.org/10.1136/bmj.j5024
- 備註：爭議在於：原作者寫明證據幾乎全來自跟蹤記錄，還說「需要可靠的隨機對照試驗才能判斷是否為因果」。意思是要把人隨機分成兩組來比，光看跟蹤記錄斷不了因果。做的時候喝黑咖啡，加糖加奶蓋會把好處抵消掉。孕婦，還有心律失常、焦慮、失眠的人，不適用這一條

27. 每天吃夠 5 份（約 400 g）水果蔬菜

- 成本：每天幾元到十幾元。每天要花點時間洗和切。難在要天天買、天天吃夠量。
- 說人話：每天多吃 200 g 蔬菜水果，同期死亡的概率低約一成。每天吃夠 5 份的人，比只吃 2 份的人低約 13%。再往上吃，不會更低。

- 收益：把多項跟蹤研究合起來算（只記錄、不分組）：每天多吃 200 g 果蔬，死亡風險低約 10%（RR 0.90）。這份好處一直持續到每天 800 g。美國兩項大型跟蹤研究加上 26 項研究的彙總：每天吃夠 5 份的人，比只吃 2 份的人死亡風險低約 13%（HR 0.87）。最好的搭配是 2 份水果加 3 份蔬菜，再多不再降。
- 證據等級：A
- 來源：Aune D 等 (2017). Fruit and vegetable intake and the risk of cardiovascular disease, total cancer and all-cause mortality: a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. International Journal of Epidemiology. https://doi.org/10.1093/ije/dyw319；Wang DD 等 (2021). Fruit and Vegetable Intake and Mortality: Results From 2 Prospective Cohort Studies of US Men and Women and a Meta-Analysis of 26 Cohort Studies. Circulation. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.048996
- 備註：吃夠 5 份就行，不用湊到 10 份，兩項研究在這一點上的答案一致。要注意這類研究只是跟蹤記錄，干擾明顯：吃菜多的人，收入、教育、運動都和別人不一樣。所以「風險低約 10%」已經是上限了。

28. 少吃超加工食品（薯片、方便麵、糕點、速食）

- 成本：不花錢，換著買而已。要自己做飯，或者花時間挑沒怎麼加工過的食材，每天都得佔些時間。難在要長期對抗「方便就好」的慣性。
- 說人話：超加工食品吃得最多的人，同期死亡的概率比吃得最少的人高約兩成，心血管死亡高五成。不過這類證據被評為不太確定，數字要往回打折看。
- 收益：一篇綜述把多項彙總研究又合到一起算，這些彙總底下的原始研究都只記錄、不分組。結果：超加工食品吃得多的人比吃得少的人，死亡風險高約 21%（RR 1.21），心血管病死亡高約 50%（RR 1.50）。這兩項的證據分級分別是「高度提示」和「令人信服」。但按通行的證據打分法（GRADE）評，確定性是低或極低。
- 證據等級：A
- 來源：Lane MM 等 (2024). Ultra-processed food exposure and adverse health outcomes: umbrella review of epidemiological meta-analyses. BMJ. https://doi.org/10.1136/bmj-2023-077310
- 備註：爭議在三點。一是這套分類（NOVA）把營養差別很大的食物劃成了一類。二是它和含糖飲料、加工肉（第 7、18 條）大量重疊，分不清到底是哪一項在起作用。三是按通行的證據打分法（GRADE）評，等級也低。所以做到那兩條之後，這一條還能多帶來多少好處，說不準。反方的證據就是同一篇綜述給出的低評級本身，目前沒有得出相反結論的原始研究。所以先把第 7、18 條（不喝含糖飲料、少吃加工肉）做到，再看這一條。

29. 做飯、取暖不燒煤和柴，換成電或燃氣

- 成本：農村家庭要換灶具，加上燃料費，一年幾百到上千元。換一次就完事，不長期佔時間。城裡人基本已經是電或燃氣了。
- 說人話：做飯燒煤或燒柴的人，同期死亡的概率高約一成；取暖燒煤柴的高約 14%。已經改用電或燃氣的人，比還在燒煤柴的人死亡概率低 13%–33%。
- 收益：中國有一項慢性病往後跟蹤的研究，只記錄、不分組，27.1 萬名沒有心血管病的成人。做飯用煤柴這類固體燃料的人，死亡風險比用電或燃氣的人高約 11%（HR 1.11）。取暖用固體燃料的人高約 14%（HR 1.14）。已經從固體燃料換成清潔燃料的人，和還在燒的人比，做飯這項低約 13%（HR 0.87）。取暖這項低約 33%（HR 0.67）。室外的 PM2.5 另有一筆帳。把 104 項跟蹤研究合起來算，長期吸到的濃度每高 10 μg/m³，自然原因死亡風險高約 8%（RR 1.08）。自然原因就是非意外的病死。
- 證據等級：A
- 來源：Yu K 等 (2018). Association of Solid Fuel Use With Risk of Cardiovascular and All-Cause Mortality in Rural China. JAMA. https://doi.org/10.1001/jama.2018.2151；Chen J, Hoek G (2020). Long-term

exposure to PM and all-cause and cause-specific mortality: A systematic review and meta-analysis. Environment International. https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105974

- 備註：這類研究只是跟蹤記錄。換了燃料的家庭往往也更富裕，「風險降到 0.67 倍」這個數里混著家境的影響。至於室外的 PM2.5，個人能做的有限，無非是搬家、戴口罩、用淨化器。空氣淨化器沒有以死亡率為終點的研究，所以本節不給數字。

30. 熱的東西放一放再喝，不喝滾燙的茶、湯和咖啡

- 成本：不花錢，每次多等兩三分鐘。難在嘴饞的時候忍住不喝。
- 說人話：喝很燙的茶，得食管癌的概率是喝溫茶的 8 倍。就算只是「熱」，也有 2 倍。倒出來不到兩分鐘就喝，風險是等四分鐘以上再喝的 5 倍。
- 收益：在伊朗北部的食管癌高發區，拿 300 名患者和 571 名沒得病的人對比。下面都和喝溫茶的人比。喝「熱」茶的人，得食管鱗癌的機會約為 2.07 倍（比值比，95% CI 1.28–3.35，可信範圍）。喝「很熱」的約為 8.16 倍（3.93–16.9）。倒出後不到 2 分鐘就喝的人，約為等 4 分鐘以上再喝的人的 5.41 倍（2.63–11.1）
- 證據等級：A
- 來源：Islami F, Pourshams A, Nasrollahzadeh D, et al. (2009). Tea drinking habits and oesophageal cancer in a high risk area in northern Iran: population based case-control study. BMJ, 338, b929. https://doi.org/10.1136/bmj.b929；Loomis D, Guyton KZ, Grosse Y, et al. (2016). Carcinogenicity of drinking coffee, mate, and very hot beverages. Lancet Oncology, 17(7), 877-878. https://doi.org/10.1016/S1470-2045(16)30239-X
- 備註：國際癌症研究機構把 65 ℃ 以上的熱飲列為 2A 類，意思是很可能致癌。同一份評估認定咖啡本身不致癌。中國的潮汕、太行山一帶食管癌高發，和趁燙喝的習慣有關

31. 白天出門曬曬太陽，別整天不見光

- 成本：不花錢。每天十幾分鍾，上下班路上和午休就夠了。
- 說人話：刻意躲太陽的女性，預期壽命比曬得最多的人少 0.6 到 2.1 年。不吸菸但躲太陽的人，壽命和曬得最多的吸菸者差不多。
- 收益：瑞典一項研究，2.95 萬名女性，跟蹤 20 年。和曬太陽最多的那組比，刻意迴避曬太陽的人預期壽命少 0.6 到 2.1 年。作者寫道「不吸菸但迴避曬太陽的人，預期壽命與曬太陽最多組裡的吸菸者相當」
- 證據等級：B
- 來源：Lindqvist PG, Epstein E, Nielsen K, et al. (2016). Avoidance of sun exposure as a risk factor for major causes of death: a competing risk analysis of the Melanoma in Southern Sweden cohort. Journal of Internal Medicine, 280(4), 375-387. https://doi.org/10.1111/joim.12496
- 備註：爭議在於：瑞典緯度高、日照少，結論不能直接搬到中國。而且迴避曬太陽的人，可能本來就體弱、不愛出門。另外別曬到曬傷，正午強光下還是要遮擋，因為曬太陽會增加皮膚癌風險

32. 把 BMI 控制在 20–25，超重就減

- 成本：不花錢。飲食加運動每天都要佔時間。這是全節最費毅力的一條：要長期管住嘴、邁開腿，減下來之後維持比減更難。
- 說人話：死亡的概率在 BMI 20–25 這一段最低。BMI 到 27.5–30 高約兩成，30–35 高約四成半，35–40 接近翻倍。東亞人對超重更敏感，BMI 每高 5，風險高約四成。
- 收益：把 239 項往後跟蹤的研究的個人數據合起來算（只記錄、不分組）。這份分析只留了三類人：從不吸菸的、入組時沒有慢性病的、入組後又活過 5 年的。結果：死亡風險在 BMI 20–25 最低。BMI 25–27.5 高約 7%（HR 1.07）。27.5–30 高約 20%（HR 1.20）。30–35 高約 45%（HR 1.45）。35–40 高約 94%（HR 1.94）。40–60 是 2.76 倍（HR 2.76）。BMI 25 以上的人每高 5 kg/m²，東亞人群的風險高約 39%（HR 1.39）。
- 證據等級：A

- 來源：Global BMI Mortality Collaboration (2016). Body-mass index and all-cause mortality: individual-participant-data meta-analysis of 239 prospective studies in four continents. Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30175-1；Flegal KM 等 (2013). Association of all-cause mortality with overweight and obesity using standard body mass index categories: a systematic review and meta-analysis. JAMA. https://doi.org/10.1001/jama.2012.113905（爭議方）
- 備註：爭議。有一方認為「胖一點反而活得久」。他們彙總後得到：超重的人死亡風險低約 6%，輕度肥胖的低約 5%。雙方分歧主要在要不要把三類數據剔掉：抽菸的人、已經得病的人、剛入組頭幾年的數據。之所以要剔，是因為重病的人會先瘦下來。那項彙總 239 項研究的分析把這三類剔掉之後，超重帶來的風險又出現了。另外還要注意，沒有隨機試驗證明減重本身能降低總死亡率。上面的收益是拿不同胖瘦的人橫著比出來的，不代表減掉就能降這麼多。要減重的人不必在吃飯時間上下功夫，早餐和 16:8 輕斷食都沒有額外好處，見第 6 節第 26 條（不要指望吃早餐或 16:8 幫你控制體重）

33. 每週吃四次以上辣椒

- 成本：不花錢，也不佔時間。
- 說人話：每週吃四次以上辣椒的人，同期死亡的概率比很少吃的人低約 23%，心血管死亡低約三分之一。
- 收益：意大利一項 2.28 萬人的研究，其中一半人跟蹤滿了 8.2 年，共 1236 人去世。每週吃辣椒 4 次以上的人，死亡風險比很少吃的人低約 23%（風險比 0.77，95% CI 0.66–0.90，可信範圍）。心血管死亡低約 34%（0.66，0.50–0.86）
- 證據等級：B
- 來源：Bonaccio M, Di Castelnuovo A, Costanzo S, et al. (2019). Chili Pepper Consumption and Mortality in Italian Adults. Journal of the American College of Cardiology, 74(25), 3139-3149. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.09.068
- 備註：爭議在於：這是在地中海飲食的背景下做的跟蹤記錄，吃辣的人可能整體飲食更接近當地的傳統吃法。還要注意，有胃食管反流、痔瘡、腸易激的人，吃辣會加重症狀，不必勉強

34. 每天喝一兩份奶或酸奶

- 成本：每天幾元，不佔時間。
- 說人話：每天喝兩份以上奶或者酸奶的人，同期死亡的概率比不喝的人低約 17%。
- 收益：PURE 跟蹤研究覆蓋 21 個國家、13.6 萬人，平均跟蹤 9.1 年，共 6796 人去世。每天吃兩份以上奶製品的人，死亡風險比不吃的人低約 17%（風險比 0.83，95% CI 0.72–0.96，可信範圍），趨勢 P=0.0052
- 證據等級：B
- 來源：Dehghan M, Mente A, Rangarajan S, et al. (2018). Association of dairy intake with cardiovascular disease and mortality in 21 countries from five continents (PURE): a prospective cohort study. Lancet, 392(10161), 2288-2297. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31812-9
- 備註：爭議在於：PURE 納入了大量中低收入國家，在那裡能天天喝奶本身就說明家境不錯，這層干擾很難排乾淨。另外乳糖不耐受的人改喝酸奶或者低乳糖奶，不必硬喝牛奶

35. 雞蛋不用戒，但別每天三四個

- 成本：不花錢，也不佔時間。
- 說人話：每天多吃半個全蛋，同期死亡的概率高約 7%。把這半個換成蛋清、魚、禽肉或者堅果，各項死亡風險反而都更低。不用戒雞蛋，只是別每天吃三四個。
- 收益：美國一項 52.1 萬人的跟蹤研究，共 12.9 萬人去世。每天多吃半個全蛋，死亡風險高約 7%（風險比 1.07，95% CI 1.06–1.08，這是可信範圍）。把這半個全蛋換成等量的蛋清、禽肉、魚、奶製品或者堅果豆類，死亡風險會更低，心血管、癌症、呼吸系統這三項的死亡風險也都更低
- 證據等級：B

- 來源：Zhuang P, Wu F, Mao L, et al. (2021). Egg and cholesterol consumption and mortality from cardiovascular and different causes in the United States: A population-based cohort study. PLoS Medicine, 18(2), e1003508. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003508
- 備註：爭議很大：也有長期跟蹤大批人的研究，以及多項研究的彙總，沒發現雞蛋和死亡率有關。美國膳食指南已經取消了膽固醇的每日上限。要避免的只是每天吃三四個，一天一個不必擔心

36. 有條件就泡澡，別只沖淋浴

- 成本：多花些水費電費。每次半小時。
- 說人話：幾乎每天泡澡的人，心血管事件的風險比每週泡不到兩次的人低約 28%，腦出血低約 46%。
- 收益：日本一項 3.0 萬人的研究，跟蹤 19 年，共 2097 例心血管事件。幾乎每天泡澡的人，比每週泡不超過兩次的人心血管事件風險低約 28%（風險比 0.72，95% CI 0.62–0.84，這是可信範圍）。冠心病低約 35%（0.65，0.45–0.94）。腦卒中低約 26%（0.74，0.62–0.87）。腦出血低約 46%（0.54，0.40–0.73）
- 證據等級：B
- 來源：Ukai T, Iso H, Yamagishi K, et al. (2020). Habitual tub bathing and risks of incident coronary heart disease and stroke. Heart, 106(10), 732-737. https://doi.org/10.1136/heartjnl-2019-315752
- 備註：爭議在於：這是在日本人群和浴缸文化下做出的結果，中國多數家庭沒有條件天天泡。另外水別太燙，也別泡太久。對老年人和有心腦血管病的人，水溫過高、泡得太久反而危險，日本每年有大量老人在浴缸裡猝死

37. 把午睡控制在半小時內，別超過一小時，非得睡一兩小時才撐得住就去查原因

- 成本：不花錢。睡前定個鬧鐘就行，幾乎不用毅力。
- 說人話：午睡不超過一小時的人，死亡和慢性病的風險沒有升高，腦子還更清醒一些。睡過一小時的人，冠心病風險高約三成，糖尿病和肥胖高約兩成。所以定個鬧鐘，半小時叫醒自己。要是每天非得睡一兩小時才撐得住，那是該去查身體的信號。
- 收益：一篇傘形綜述彙總了 16 篇薈萃分析、244 個健康結局。傘形綜述就是把已有的彙總研究再彙總一遍。結論是：午睡少於 60 分鐘的人，總死亡率和慢性病風險都沒有升高，腦力改善也最明顯（SMD 0.69，95% CI 0.37–1.00，這是可信範圍）。20 到 30 分鐘的短午睡對運動表現的改善最大（SMD 0.99，0.67–1.31）。午睡超過 60 分鐘的人，冠心病風險高約 30%，糖尿病和肥胖風險高約 20%。另一項研究讓 1338 名 56 歲以上的老人戴腕錶實測午睡，不靠自己填問卷。跟蹤最長 19 年，期間 926 人去世。午睡每多 1 小時，死亡風險高約 13%（HR 1.13，95% CI 1.04–1.23）。每天多睡一次，高約 7%（HR 1.07，1.02–1.13）。在上午睡的人，比在下午早些時候睡的人高約 30%（HR 1.30，1.03–1.64）。
- 證據等級：B
- 來源：Du P, Li J, Hua Z, 等 (2026). Multiple Health Outcomes of Daytime Napping: A Comprehensive Umbrella Review. Public Health Reviews. https://doi.org/10.3389/phrs.2026.1609013；Gao C, Cai R, Zheng X, 等 (2026). Objectively Measured Daytime Napping Patterns and All-Cause Mortality in Older Adults. JAMA Network Open. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2026.7938；Dashti HS 等 (2021). Genetic determinants of daytime napping and effects on cardiometabolic health. Nature Communications. https://doi.org/10.1038/s41467-020-20585-3
- 備註：爭議。上面兩項都是只記錄、不分組的研究。午睡時間長的人，本來就更可能有睡眠呼吸暫停、貧血、甲狀腺功能減退、抑鬱或者別的慢性病。所以「睡得久的人死得多」裡有多少是午睡本身造成的，說不清。用基因做的因果推斷（孟德爾隨機化，45.3 萬人加 54.1 萬人）只支持一件事：午睡越頻繁，血壓和腰圍越高一點。它沒有查到午睡對冠心病和糖尿病有因果影響。所以別把「少睡午覺」當成降死亡率的手段。「去查原因」那半是作者建議，屬於 C 級：白天困到必須長睡，先

查夜裡的睡眠，打呼嚕和睡覺憋氣要查睡眠呼吸暫停，再查血常規和甲狀腺。短午睡怎麼提神見第 3 節第 11 條（下午困了睡 10 分鐘）。夜間睡多久見本節第 13 條（每晚睡 7 小時）。

38. 熬夜之後第二天晚上就補覺，別攢到週末

- 成本：不花錢。補的那一兩個小時本來就想睡。
- 說人話：少睡之後第二天晚上沒補上的人，死亡風險比作息規律的人高約 15%，少得厲害又不補的高約 42%。補上了的人看不出風險升高。所以熬了夜，第二天晚上就早點上床。
- 收益：英國生物銀行 85,618 人，平均年齡 61.8 歲，戴腕錶記錄逐日睡眠，中位隨訪 8 年。研究先按每個人自己的睡眠需求算出「少睡的夜」，指比自己需要的少睡 2.5 小時以上。少睡那段之後的第一晚算「補覺夜」，這一晚比自己需要的多睡就算補上了。按這個分成五種模式。和作息規律的人相比，少睡又不補的全因死亡風險高約 15%（HR 1.15，95% CI 1.01–1.31，這是可信範圍）。累計少睡超過 3.5 小時又不補的高約 42%（HR 1.42，1.24–1.63）。補上了的兩組都沒有顯著關聯，其中少睡後補是 HR 1.12（0.98–1.28）。本來就睡得短的人裡，少睡不補高約 19%（1.19，1.01–1.40），嚴重少睡不補高約 38%（1.38，1.17–1.63）。這個結果在另一批 4,586 人的美國健康調查裡也重複出來了。
- 證據等級：B
- 來源：Li X, Zhang M, Li Z, 等 (2026). Acute sleep rebound following sleep restriction is associated with reduced mortality risk. Nature Communications. https://doi.org/10.1038/s41467-026-72461-1
- 備註：這是只記錄、不分組的研究。補不上的人可能本來就更忙、身體更差，這一層排不乾淨。「補上了的兩組看不出風險升高」只是沒查出差別，它們的點估計仍然大於 1，補了也不等於沒事。所以熬了夜要儘快還上，也不能因此隨便熬夜。這項研究裡的補覺指少睡之後第一晚多睡一會兒，不包括攢到週末一次補。把「工作日熬、週末補」固定成每週的節奏，叫社會時差，本身和心血管病有關，見本節第 13 條（每晚睡 7 小時左右，作息固定）。週末也固定起床那條見第 3 節第 2 條（固定起床時間，週末也一樣），和本條不衝突：本條讓你當晚早點上床，不是讓你第二天睡到中午。

39. 上夜班幹得越久心血管風險越高，能轉崗就趁早轉

- 成本：轉崗或換工作可能少拿錢，夜班津貼也沒了。找工作要花時間，下決心也難。如果是挑工作的時候把這筆帳算進去，成本是零。
- 說人話：上夜班的人，心血管病比不上夜班的人多約 13%，心血管死亡多約 27%。而且幹得越久越多：每多上 5 年夜班，心血管病再多約 7%。所以這筆帳按年數算，能轉崗就趁早。至於夜班致癌，證據比流傳的說法軟得多。
- 收益：把 23 項跟蹤研究合起來算，只記錄、不分組。上夜班的人心血管事件風險高約 13%（RR 1.13，95% CI 1.10–1.16，這是可信範圍）。心血管死亡高約 27%（RR 1.27，1.18–1.36）。按年數看：每多上 5 年夜班，心血管病發生率再高約 7%（RR 1.07，1.04–1.09），心血管死亡再高約 5%（RR 1.05，1.03–1.06）。分病看，冠心病發生高約 22%（1.22，1.16–1.28），冠心病死亡高約 22%（1.22，1.10–1.36），缺血性心臟病死亡高約 39%（1.39，1.06–1.84），卒中死亡高約 49%（1.49，1.04–2.12）。卒中的發生率那一項不顯著（1.06，0.95–1.18）。
- 證據等級：A
- 來源：Xi J, Ma W, Tao Y, 等 (2025). Association between night shift work and cardiovascular disease: a systematic review and dose-response meta-analysis. Frontiers in Public Health. https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1668848；Esposito G, Bravi F, Santucci C, 等 (2025). Night shift work and breast cancer risk in healthcare workers: a systematic review and meta-analysis. Occupational Medicine. https://doi.org/10.1093/occmed/kqaf040；Shen QM, Li ZY, Tan YT, 等 (2026). Night shift work and risk of total and site-specific cancer: results from a prospective cohort study among Chinese men. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. https://doi.org/10.5271/sjweh.4290；Czeisler CA, Johnson MP, Duffy JF, 等

(1990). Exposure to bright light and darkness to treat physiologic maladaptation to night work. New England Journal of Medicine, 322(18), 1253-1259. https://doi.org/10.1056/NEJM199005033221801

- 備註：這些都是只記錄、不分組的研究。上夜班的人在吸菸、體重、收入上本來就和別人不一樣，校正不乾淨。夜班致癌這件事，證據比流傳的說法軟得多。彙總 12 項研究、12,132 例乳腺癌的分析裡，幹過夜班的人風險只高約 5%，可信範圍跨過了 1（RR 1.05，0.96–1.14）。幹滿 20 年那一檔高約 25%（1.25，1.01–1.55），但作者做影響分析後這一項就不顯著了，校正可能的發表偏倚後接近 1，原話是這個關聯「遠未確立」。另一項跟蹤中國男性 16.1 年、8,202 例癌症的研究裡，夜班和總癌症及多數常見癌都沒有關聯，只有胰腺癌在累計幹 11 到 20 年那一檔高約 59%（HR 1.59，1.09–2.31）。所以這條按心血管算帳，不按癌症。不是誰都該離開夜班崗位，按年數算的這筆帳要你自己算。已經在幹的，先把能改的改掉：戒菸見本節第 1 條（戒菸，越早越好），血壓血脂見本節第 12 條（有高血壓、高血脂就按醫囑規律吃藥），夜班之後的覺怎麼補見本節第 38 條（熬夜之後第二天晚上就補覺）。另有兩條能試的對策：把進食集中在白天，以及用強光加白天嚴格遮光把生物鐘搬過去。後者是唯一被證明真能搬動生物鐘的辦法。普通室內照明下連上六個夜班，生物鐘紋絲不動；換成 7000 到 12000 勒克斯的強光加白天近乎全黑，四天就整個倒了過來。**夜裡的光要夠亮、白天睡覺要嚴格遮光、下班路上戴墨鏡擋晨光，三樣缺一不可**，漏掉最後一樣等於白做。兩條對策的終點都只到代謝指標和睡眠，沒有試驗測過照做能不能把心血管風險降下來。休息日過回白天的生活，鍾還會被打回去。劑量、原始數字和其餘來源，連同身體怎麼認時間，都在 docs/生物钟和夜班.md。

40. 買預包裝、有 SC 編號的食用油，不買小作坊散裝自榨花生油

- 成本：換個地方買，錢差不多。看一眼包裝上有沒有 SC 開頭的食品生產許可編號就行。難在說服習慣買自榨油的長輩。
- 說人話：花生受潮發黴會長黃麴黴毒素，它是明確的致癌物，主要傷肝。廣州管住小作坊之後，常吃自榨油的居民肝功能異常少了約三成半。廣西的孕婦吃自榨花生油，孩子出生體重偏低的風險高約九成，早產高約八成。
- 收益：黃麴黴毒素是國際癌症研究機構定的 1 類致癌物（確定能讓人得癌），主要是肝癌。廣州一項研究測了 2010 到 2022 年小作坊自榨花生油裡的黃麴黴毒素 B1。中位數 1.29 μg/kg，中間一半樣品在 0.12 到 6.58 之間。當地出臺小作坊管理條例後，油裡的毒素馬上降了 2.865 μg/kg，之後每年再降 2.593。常吃自榨油那片居民的肝功能異常比例隨之下降（PR 0.650，95% CI 0.469–0.902，可信範圍），低約 35%。廣西一項跟蹤 1611 名孕婦的研究裡，81.7% 吃自榨花生油。吃的人孩子低出生體重的風險高約九成（aOR 1.9，1.1–3.2），早產高約八成（aOR 1.8，1.1–3.0）。
- 證據等級：B
- 來源：Lei J, Li Y, Wang Y, 等 (2024). The impact of small food workshops management regulations on aflatoxin B1 in home-made peanut oil and the liver function of high-consumption area residents: an interrupted time series study in Guangzhou, China. Frontiers in Public Health, 12. https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1484414；Zhong Y, Lu H, Jiang Y, 等 (2024). Effect of homemade peanut oil consumption during pregnancy on low birth weight and preterm birth outcomes: a cohort study in Southwestern China. Global Health Action, 17. https://doi.org/10.1080/16549716.2024.2336312；IARC (2012). Chemical Agents and Related Occupations. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Vol 100F. https://publications.iarc.fr/123；國家衛生計生委、國家食品藥品監督管理總局 (2017). 食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量（GB 2761-2017）
- 備註：兩項研究都只是跟蹤記錄、沒有分組對照。廣州那項的終點是肝功能化驗，不是肝癌和死亡。自榨油的毒素中位數其實低於國標對花生油的限量 20 μg/kg，風險來自長年吃和個別高的批次。國標限量對所有花生油都適用，但預包裝油要過生產許可和出廠檢驗，小作坊按各省的管理辦法管，抽檢少得多。本條受益人主要是你和一起吃飯的家人。

41. 做飯用植物油代替豬油和黃油，不必為了健康換著買油，也別指望亞麻籽油護心

- 成本：不多花錢。植物油本來就是大多數家庭的主力。難在改掉用豬油炒菜、拌飯的口味習慣。
- 說人話：少吃豬油黃油這類飽和脂肪、換成植物油，心臟病和中風這類事少約一成七，但總的死亡風險沒看出變化。大豆油、玉米油、菜籽油之間換來換去，沒有證據說有什麼區別。亞麻籽油吃多了，心臟病風險也沒看出下降。
- 收益：Cochrane 彙總了 15 項隨機試驗、56,675 人，每項至少做兩年。少吃飽和脂肪，心血管事件合計低約 17%（RR 0.83，0.70–0.98）。總死亡率幾乎不變（RR 0.96，0.90–1.03），心血管死亡也不變（RR 0.95，0.80–1.12）。換成多不飽和脂肪（大豆油、玉米油的主要成分）和換成碳水，效果沒看出差別。換成單不飽和脂肪（菜籽油、橄欖油的主要成分）的數據太少，說不清。另一篇 Cochrane 彙總 19 項隨機試驗、6461 人，多吃 omega-6（亞油酸）對總死亡率 RR 1.00（0.88–1.12），對心血管事件 RR 0.97（0.81–1.15），看不出好處也看不出害處。第三篇彙總 86 項隨機試驗、162,796 人，多吃植物來源的 omega-3（亞麻籽油、紫蘇油的主要成分），總死亡率 RR 1.01（0.84–1.20），冠心病事件 RR 1.00（0.82–1.22），基本沒有作用。
- 證據等級：A
- 來源：Hooper L, Martin N, Jimoh OF, 等 (2020). Reduction in saturated fat for cardiovascular disease. Cochrane Database of Systematic Reviews, (5), CD011737. https://doi.org/10.1002/14651858.CD011737.pub3；Hooper L, Al-Khudairy L, Abdelhamid AS, 等 (2018). Omega-6 fats for the primary and secondary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database of Systematic Reviews, (11), CD011094. https://doi.org/10.1002/14651858.CD011094.pub4；Abdelhamid AS, Brown TJ, Brainard JS, 等 (2020). Omega-3 fatty acids for the primary and secondary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database of Systematic Reviews, (3), CD003177. https://doi.org/10.1002/14651858.CD003177.pub5；中國營養學會 (2022). 中國居民膳食指南（2022）. 人民衛生出版社
- 備註：爭議：有人主張大豆油、玉米油裡的 omega-6 太多會促炎，所以要少吃、換油。上面 omega-6 那篇的隨機試驗沒看出害處，證據質量作者自評為低。收益量級按心血管事件低 17% 定為中，總死亡率沒變。哪種油都要控制用量，膳食指南建議每人每天烹調油 25 到 30 克。

42. 炒菜、煎炸時打開抽油煙機，從開火一直開到做完

- 成本：家裡裝了抽油煙機的，只多花一點電費。沒裝的，買一臺連安裝要幾百到上千元。難在每次開火都記得開，別嫌吵就關掉。
- 說人話：不吸菸的中國女性，炒菜時不開或很少開抽油煙機，得肺癌的風險約是常開的兩倍。住過廚房通風差的房子，風險也高約五成，燒煤的人家最明顯。
- 收益：把 10 項病例對照研究合起來算，對象都是不吸菸的中國女性。病例對照是拿肺癌病人和沒病的人比，回頭問過去的習慣。接觸做飯油煙的人，得肺癌的機會約為 1.74 倍（比值比，95% CI 1.57–1.94，可信範圍）。其中 4 項比的是接觸油煙又不用抽油煙機的人，約為 2.11 倍（1.54–2.89）。臺灣一項研究拿 1302 名不吸菸的女性肺癌病人，和 1302 名沒病的人對比。只看做飯十年以上的人。三分之二以上的年頭都開抽油煙機的，和三分之一以下的比，風險低約一半（比值比 0.49，0.32–0.76）。上海有一項往後跟蹤的研究，7.1 萬名不吸菸的女性，從 1996 年跟到 2009 年，查出 429 例肺癌。自己說住過廚房通風差的房子的，得肺癌的風險高約 49%（HR 1.49，1.15–1.95）。燒煤又通風差 20 年以上的，約為 2.03 倍（HR 2.03，1.35–3.05）。單看燒沒燒過煤，沒看出差別（HR 1.03，0.84–1.26）。炒菜用哪種油，也沒看出差別。
- 證據等級：B
- 來源：Xue Y, Jiang Y, Jin S, Li Y (2016). Association between cooking oil fume exposure and lung cancer among Chinese nonsmoking women: a meta-analysis. OncoTargets and Therapy, 9, 2987-2992. https://doi.org/10.2147/OTT.S100949；Chen TY, Fang YH, Chen HL, 等 (2020). Impact of cooking oil fume exposure and fume extractor use on lung cancer risk in non-smoking Han Chinese women. Scientific Reports, 10, 6774. https://doi.org/10.1038/s41598-020-63656-7；Kim C, Gao YT, Xiang YB, 等 (2015). Home kitchen

ventilation, cooking fuels, and lung cancer risk in a prospective cohort of never smoking women in Shanghai, China. International Journal of Cancer, 136(3), 632-638. https://doi.org/10.1002/ijc.29020

- 備註：爭議：支持開抽油煙機的數字主要來自病例對照研究。病人確診後回憶過去，容易少報開抽油煙機的次數，數字可能偏大。上海那項往後跟蹤的研究裡，風險升高主要落在燒煤又通風差的人家。只燒燃氣的人家開不開差多少，那項研究給不出單獨的數。所以證據等級只給 B，收益按約兩倍的風險差定為大。做飯不燒煤柴見本節第 29 條（做飯、取暖不燒煤和柴）。本條受益人主要是家裡常掌勺的人。

43. 絕經前後潮熱盜汗影響到生活，就去婦科評估激素治療，別硬扛也別自己買藥，更別拿它防心臟病

- 成本：去婦科或更年期門診看一次。醫生會問病史，看你有沒有不適合用激素的情況，合適的再開處方。用上以後要按醫生的要求複查。難在放下「激素一碰就得癌」的害怕，也別聽說能抗衰老就自己去買。
- 說人話：絕經前後潮熱、盜汗，用激素治療，潮熱次數比吃安慰劑少約 75%。代價是乳腺癌、血栓、中風會多一點，每年每 1 萬名女性裡各多出約 8 個人。50 到 59 歲開始用的人，總死亡率沒有升高。它不能用來防心臟病和老年痴呆。
- 收益：Cochrane 彙總了 24 項隨機試驗、3329 人，比的是口服激素和安慰劑。用激素的人，每週潮熱次數比安慰劑少約 75%（95% CI 64.3–82.3，可信範圍）。潮熱的嚴重程度也明顯減輕（OR 0.13，0.07–0.23）。吃安慰劑的人潮熱也少了約 57.7%，所以說能治潮熱的東西，都要和安慰劑比過才算數。風險看美國 WHI 隨機試驗。16608 名有子宮的 50 到 79 歲女性，用雌激素加孕激素，平均跟了 5.2 年。冠心病高約 29%（HR 1.29，1.02–1.63）。浸潤性乳腺癌高約 26%（HR 1.26，1.00–1.59）。中風高約 41%（HR 1.41，1.07–1.85）。肺栓塞約為 2.13 倍（HR 2.13，1.39–3.25）。折成絕對數，每 1 萬名女性每年多 7 例冠心病、8 例中風、8 例肺栓塞、8 例浸潤性乳腺癌。同時少 6 例結直腸癌、5 例髖部骨折。切除了子宮、只用雌激素的女性，累計跟蹤 13 年，乳腺癌反而低約 21%（HR 0.79，0.65–0.97）。兩項試驗合起來跟蹤 18 年，總死亡率沒有變化（HR 0.99，0.94–1.03）。按開始用藥的年齡分，50 到 59 歲那組在用藥那幾年總死亡率低約 31%（HR 0.69，0.51–0.94）。60 到 69 歲是 1.04（0.87–1.25），70 到 79 歲是 1.13（0.94–1.36），都不顯著。跟到 18 年，50 到 59 歲那組是 0.89（0.79–1.01），也不顯著了。Cochrane 2017 年的綜述單看 50 到 59 歲的女性，唯一明顯升高的是雌孕激素聯用時的血栓，絕對風險不到 1/500。65 歲以上用雌孕激素聯用的女性，4 年裡痴呆從每千人 9 例升到 11 到 30 例。美國預防服務工作組 2022 年反對用激素預防慢性病（D 級推薦），結論是沒有淨好處。
- 證據等級：A
- 來源：MacLennan AH, Broadbent JL, Lester S, Moore V (2004). Oral oestrogen and combined oestrogen/progestogen therapy versus placebo for hot flushes. Cochrane Database of Systematic Reviews, (4), CD002978. https://doi.org/10.1002/14651858.CD002978.pub2；Writing Group for the Women's Health Initiative Investigators, Rossouw JE, Anderson GL, Prentice RL, 等 (2002). Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women: principal results from the Women's Health Initiative randomized controlled trial. JAMA, 288(3), 321-333. https://doi.org/10.1001/jama.288.3.321；Manson JE, Chlebowski RT, Stefanick ML, 等 (2013). Menopausal hormone therapy and health outcomes during the intervention and extended poststopping phases of the Women's Health Initiative randomized trials. JAMA, 310(13), 1353-1368. https://doi.org/10.1001/jama.2013.278040；Manson JE, Aragaki AK, Rossouw JE, 等 (2017). Menopausal hormone therapy and long-term all-cause and cause-specific mortality: the Women's Health Initiative randomized trials. JAMA, 318(10), 927-938. https://doi.org/10.1001/jama.2017.11217；Marjoribanks J, Farquhar C, Roberts H, 等 (2017). Long-term hormone therapy for perimenopausal and postmenopausal women. Cochrane Database of Systematic Reviews, (1), CD004143. https://doi.org/10.1002/14651858.CD004143.pub5；US Preventive Services Task Force, Mangione CM,

Barry MJ, 等 (2022). Hormone therapy for the primary prevention of chronic conditions in postmenopausal persons: US Preventive Services Task Force recommendation statement. JAMA, 328(17), 1740-1746. https://doi.org/10.1001/jama.2022.18625

- 備註：爭議：WHI 的女性平均 63 歲，用的是一種固定的口服方案。現在多數人是 50 來歲、剛絕經時為了症狀才用，和試驗裡的人不完全一樣。50 到 59 歲那組死亡率低，是分年齡組看出來的，跟到 18 年就不顯著了，所以不能說激素能延壽。Cochrane 也寫明，試驗的規模不夠看清絕經 10 年內女性的風險。下面幾類人一般不適合用：得過乳腺癌的、有過血栓的、心血管病風險高的、很胖的，具體由醫生判斷。有子宮的人只用雌激素，子宮內膜癌會增加，所以要同時用孕激素；切了子宮的才可以只用雌激素。激素也能減少骨折，但一般只在不適合用別的抗骨質疏鬆藥時才考慮。骨質疏鬆先看第 1 節第 39 條（骨密度檢查）和第 1 節第 40 條（查出骨質疏鬆就用藥）。收益量級按潮熱次數少約 75% 定為大，終點是症狀，不是總死亡率。本條受益人主要是你自己，也包括你的母親和配偶。

3. 不要浪費精力

> **168VIP-AI 轉製註｜適用範圍**
> 本節的醫療或心理服務管道若涉及地區制度，依原書中國大陸情境列示；臺灣讀者請核對所在地服務與個人醫療需求。

本節只算精力和時間帳。看的是四樣東西：你每天能用的注意力、反應快不快、出錯多不多、被打斷以後要多久才回得來。所有數字都是直接測出來的，來自實驗，或者來自跟蹤一群人做的記錄（隊列研究）。這些數字不換算成壽命，也不換算成死亡率。本節多數條目的證據等級是 B。這個領域本來就這樣，不代表建議不成立。第 19 條講的是和警察、醫生、櫃員打交道時該有的預期，引的是法規，不是實驗，所以等級記 C。第 15 條（把悲觀念頭當症狀看）和第 22 條（把「別人要求我完美」當症狀看）引的是死亡率與自殺風險的數字，口徑和本節其他條目不一樣，不放在一起比較。

本節條目按主題分成下面幾塊，括號裡是條號。

工作時的注意力：關掉非必要通知（第 1 條），消息每天批量處理（第 5 條），擋住幾秒鐘的打斷（第 6 條），一次只做一件事（第 7 條），開放式辦公室用耳塞（第 12 條），每週工作不超過 49 小時（第 13 條）。

睡覺和熬夜：固定起床時間（第 2 條），每晚睡夠 7 到 8 小時（第 3 條），下午兩點以後不碰咖啡因（第 4 條），睡前一小時不看屏幕（第 8 條），到點就睡（第 9 條），深夜不做重大決定（第 10 條），下午困了就睡 10 分鐘（第 11 條）。

腦子裡的念頭：反覆回想時換個動手的活（第 14 條），把悲觀念頭當症狀看（第 15 條），覺得出丑時把估計除以二（第 21 條），把「別人要求我完美」當症狀看（第 22 條）。

生氣和情緒低落：生氣時先離場（第 17 條），情緒低落時先做的幾件事（第 18 條），生氣別靠砸東西發洩（第 23 條），把心事連著幾天寫下來（第 24 條）。

人際和社交媒體：學會拒絕不想接的請求（第 16 條），把警察醫生當按規則上班的人（第 19 條），給刷同齡人動態的應用設限（第 20 條）。

身上的痛：痛經就吃布洛芬這類止痛藥（第 25 條）。

1. 關掉非必要通知，工作時把手機放到視線之外

- 成本：不花錢。花幾分鐘改一下設置，幾乎不需要毅力。
- 說人話：手機響一下，哪怕你沒看、沒碰，注意力任務的成績也會掉。掉的幅度和你真去接電話、發短信差不多。還有一種情況：手機就擱在桌上，你忍住不看，腦子能用的餘量一樣會變少。越離不開手機的人，掉得越多。
- 收益：只是收到一條通知，不看也不碰，注意力任務的成績就明顯變差。變差的幅度和真的接打電話、發短信相當。這是實驗室裡做的，受試者是大學生。另有兩項實驗顯示：即便成功剋制住不去看手機，自己的手機擱在旁邊，也會讓腦子能用的餘量變少。手機依賴強的人下降最多。
- 證據等級：B
- 來源：Stothart, Mitchum & Yehnert (2015). The attentional cost of receiving a cell phone notification. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance. https://doi.org/10.1037/xhp0000100；Ward, Duke, Gneezy & Bos (2017). Brain Drain: The Mere Presence of One's Own Smartphone Reduces Available Cognitive Capacity. Journal of the Association for Consumer Research. https://doi.org/10.1086/691462
- 備註：這些都是實驗室裡的單次任務。天天這樣累積下來是什麼結果，沒人測過。真正需要隨叫隨到的崗位，可以只留少數幾個聯繫人的通知。

2. 固定起床時間，週末也一樣

- 成本：不花錢。週末要少睡懶覺，需要一點毅力。

- 說人話：作息最亂的那五分之一人，生物鐘比最規律的那五分之一晚了約 2.5 小時。等於長期活在時差裡。作息越規律的學生，成績也越好。
- 收益：61 名大學生記錄了 30 天。作息最不規律的五分之一，生物鐘（晝夜節律）比最規律的五分之一晚約 2.5 小時。具體是褪黑素開始分泌的時刻 00:08 對 21:32。最困、最想睡的時段也晚約 1.8 小時。作息越規律，學業成績越好（相關係數 r = 0.37）。
- 證據等級：B
- 來源：Phillips et al. (2017). Irregular sleep/wake patterns are associated with poorer academic performance and delayed circadian and sleep/wake timing. Scientific Reports. https://doi.org/10.1038/s41598-017-03171-4
- 備註：只有這一項研究，人數少，也沒有分組對照。研究者推算，生物鐘的差別主要來自每天曬到的光不一樣。所以固定起床時間要配合早上見光，才有效果。偶爾熬夜之後怎麼補，見第 2 節第 38 條（熬夜之後第二天晚上就補覺）：辦法是當晚早點上床，不是第二天睡到中午。

3. 每晚睡夠 7 到 8 小時，別把 6 小時當作夠用

- 成本：不花錢。每天要多留 1 到 2 小時給睡眠。早一點上床，需要一點毅力。
- 說人話：連著兩週每晚只睡 6 小時，腦子的表現會掉到相當於兩天兩夜沒閤眼的水平。麻煩的是自己感覺不到。自己打分的睏倦頭幾天漲完就不再漲，睡 6 小時的人和睡 4 小時的人打分一樣困。所以「我睡 6 小時夠用」這句話本身就是缺覺的症狀。
- 收益：48 名 21 到 38 歲的健康成人，連續 14 天每晚只睡 6 小時。他們的腦力表現累計下降，掉到相當於連續 2 晚完全不睡的水平。而自己打分的睏倦程度只在頭幾天上升，之後幾乎不再增加。6 小時組和 4 小時組的自評睏倦沒有差別。這是把人隨機分成兩組做的對照試驗（RCT）。另外，短時間不睡（急性睡眠剝奪，不超過 48 小時）對簡單注意力走神的效果大小 g = −0.776，對推理準確率 g = −0.125。這部分是把 70 項研究合起來算的。
- 證據等級：A
- 來源：Van Dongen, Maislin, Mullington & Dinges (2003). The cumulative cost of additional wakefulness. Sleep. https://doi.org/10.1093/sleep/26.2.117；Lim & Dinges (2010). A meta-analysis of the impact of short-term sleep deprivation on cognitive variables. Psychological Bulletin. https://doi.org/10.1037/a0018883
- 備註：「自己覺得不困」不是睡夠了的證據。長期睡 6 小時的人只是感覺上習慣了，表現並沒有跟上。彙總多項研究的那部分說的是整夜不睡。「長期少睡」只有一項隨機對照試驗支持。睡多久和死亡風險的關係另算，見第 2 節第 13 條（每晚睡 7 小時左右）：那邊按死亡率算，7 小時那檔風險最低。

4. 下午兩點以後不碰咖啡因

- 成本：不花錢。習慣下午喝咖啡的人，要忍住不喝，需要一點毅力。
- 說人話：睡前 6 小時喝一大杯咖啡（400 mg），當晚用儀器測出來少睡 1 小時以上。可自己寫的睡眠日記根本看不出差別。一杯普通咖啡（107 mg）要在睡前 8.8 小時以上喝完，才不影響睡眠。十一點睡的人，下午兩點就是界線。
- 收益：睡前 6 小時喝 400 mg 咖啡因，儀器測到的總睡眠時間比喝安慰劑少 1.1 到 1.2 小時。安慰劑就是不含咖啡因的對照飲料。可是受試者自己寫的睡眠日記沒有報出差別，自己察覺不到。把多項研究合起來算（薈萃分析）：咖啡因平均讓總睡眠時間減少 45 分鐘。躺在床上真正睡著的比例（睡眠效率）下降 7%。一杯咖啡（107 mg）要在睡前 8.8 小時以上喝完，才不影響睡眠。
- 證據等級：A
- 來源：Drake, Roehrs, Shambroom & Roth (2013). Caffeine effects on sleep taken 0, 3, or 6 hours before going to bed. Journal of Clinical Sleep Medicine. https://doi.org/10.5664/jcsm.3170；Gardiner et al. (2023). The effect of caffeine on subsequent sleep: A systematic review and meta-analysis. Sleep Medicine Reviews. https://doi.org/10.1016/j.smrv.2023.101764

- 備註：Drake 那項只有一個實驗室做過，用的 400 mg 偏大，大約兩三杯咖啡。咖啡因代謝慢的人，截止時間還要更早。少喝咖啡因換回來的是睡眠時長，和第 3 條（每晚睡夠 7 到 8 小時）疊加。

5. 把郵件和消息改成每天固定幾次批量處理

- 成本：不花錢。要花點時間跟同事說清楚你多久回一次。忍住不隨時翻郵件，需要一點毅力。
- 說人話：同一批人對比了兩週。把郵件限制成每天只查 3 次的那一週，日常壓力明顯更低，而收發的郵件數量一樣多。不加限制的時候，人平均每天要查 15.5 次。
- 收益：124 名成年人，兩週裡同一批人前後對比（自身對照）。限制為每天查 3 次郵件的那週，日常壓力明顯低於不限次數那週（效果大小 Cohen's d = 0.37）。兩週收到和回覆的郵件數量並沒有差別。一開始不加限制時，人們平均每天查郵件 15.5 次。
- 證據等級：B
- 來源：Kushlev & Dunn (2015). Checking email less frequently reduces stress. Computers in Human Behavior. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.11.005
- 備註：只有一項研究，效果中等偏小，量的是壓力，不是幹出來的活。即時消息沒人直接研究過，這裡只是照著推的。

6. 做需要連續思考的工作時，把哪怕幾秒鐘的打斷也擋在外面

- 成本：不花錢。關上門，戴上耳機，或者掛一個「勿擾」牌。
- 說人話：一次平均 2.8 秒的打斷，就讓接下來的操作出錯概率翻倍。4.4 秒的打斷翻三倍。現場跟蹤還發現，被打斷的那件事平均要 25 分鐘才回得來，中間還插進兩件別的事。被打斷的人幹得更快，但壓力、挫敗感和費勁程度全都更高。
- 收益：平均 2.8 秒的打斷，會讓按順序一步步做的任務（序列任務）步驟出錯率翻倍。4.4 秒的打斷讓它翻三倍。這是實驗室裡做的。另一項是對 24 名辦公室白領（信息工作者）的現場觀察。他們平均每 11 分鐘切換一次工作主題。57% 的工作主題被打斷。當天回到被打斷的那件事上，平均要 25 分 26 秒。中間還插了 2.26 件別的事。還有一項 48 人的實驗：被打斷的人做得更快，但報告的壓力、挫敗感、時間壓力和費勁程度都更高。
- 證據等級：B
- 來源：Altmann, Trafton & Hambrick (2014). Momentary interruptions can derail the train of thought. Journal of Experimental Psychology: General. https://doi.org/10.1037/a0030986；Mark, Gonzalez & Harris (2005). No task left behind? Examining the nature of fragmented work. CHI 2005. https://doi.org/10.1145/1054972.1055017；Mark, Gudith & Klocke (2008). The cost of interrupted work: More speed and stress. CHI 2008. https://doi.org/10.1145/1357054.1357072
- 備註：那項現場研究把打斷分成兩類：一類是別人來找你的，一類是自己點開的。關門只擋得住前一類。後一類要配合第 1 條（關掉非必要通知）和第 5 條（批量處理消息）一起用。

7. 一次只做一件事，不要邊開會邊回消息

- 成本：不花錢。開會時忍住不回消息，需要一點毅力。
- 說人話：任務一切換，反應就更慢，也更容易出錯。經常同時開好幾個屏的人，並沒有練出同時做幾件事的本事，反而在任務切換測試上表現更差。
- 收益：任務切換以後，反應明顯更慢，也更容易出錯。這部分來自多項研究的綜述。另一項實驗室研究的受試者是大學生。經常同時用好幾種媒體的人（重度媒體多任務者）更容易被不相干的東西和不相干的記憶帶跑。他們在任務切換測試上反而表現更差。
- 證據等級：B
- 來源：Monsell (2003). Task switching. Trends in Cognitive Sciences. https://doi.org/10.1016/S1364-6613(03)00028-7；Ophir, Nass & Wagner (2009). Cognitive control in media multitaskers. PNAS. https://doi.org/10.1073/pnas.0903620106

- 備註：來回切換要多費多少，隨幹的活差別很大，這裡不給統一數字。Ophir 那項是同一時間點的比較，分不清是「多任務讓注意力變差」，還是「注意力差的人更愛多任務」。

8. 睡前一小時不看發光屏幕，要看就看紙書或墨水屏

- 成本：不花錢。睡前一小時放下手機，要長期對抗慣性，需要毅力。
- 說人話：睡前讀發光屏幕，比讀紙書晚約 10 分鐘才睡著。褪黑素被壓低 55%。第二天生物鐘往後推 1.5 小時以上，早上更困，要更久才清醒。
- 收益：實驗室裡讓同一批人兩種條件輪著做（交叉試驗）。睡前讀發光的電子書，比讀紙書入睡慢約 10 分鐘（25.7 分鐘對 15.8 分鐘）。晚間褪黑素被壓低 55%。第二天的生物鐘（晝夜節律）推遲超過 1.5 小時，褪黑素開始分泌的時刻是 22:31 對 21:01。第二天早上更困，要更長時間才完全清醒。
- 證據等級：B
- 來源：Chang, Aeschbach, Duffy & Czeisler (2015). Evening use of light-emitting eReaders negatively affects sleep, circadian timing, and next-morning alertness. PNAS. https://doi.org/10.1073/pnas.1418490112
- 備註：人數少，是實驗室裡控好條件做的。按日常的手機亮度和使用時長，影響可能沒這麼大。手機的夜間模式管多大用，這項研究沒測。

9. 到點就睡，不為遊戲、短視頻、色情內容熬夜

- 成本：不花錢。難在長期對抗「再看一集」的慣性。手機不進臥室最省力。
- 說人話：2025 年中國人夜裡平均睡 6.97 小時，平均 0:10 才入睡。睡前用手機、平板的人，睡不夠的概率是兩倍多，白天犯困的概率是 2.7 倍。設備只是放在臥室裡不用，數字也差不多。所以最省事的辦法是手機不進臥室。
- 收益：2025 年我國居民夜間平均睡眠 6.97 小時，平均入睡時間 0:10（中國睡眠研究會）。睡前用便攜設備的人，睡不夠的可能性約為 2.17 倍（OR 2.17）。睡眠質量差約 1.46 倍（OR 1.46）。白天犯困約 2.72 倍（OR 2.72）。設備只是放在臥室裡、並不使用，數字也差不多，約 1.79、1.53、2.27 倍（OR 1.79/1.53/2.27）。這部分是把 20 項同一時間點的調查、125198 名兒童青少年合起來算的。另一項同一時間點的調查：844 名 18 到 94 歲成人中，關燈後仍用手機的人入睡更慢，躺在床上真正睡著的比例更低，白天更疲勞。
- 證據等級：B
- 來源：Carter et al. (2016). Association Between Portable Screen-Based Media Device Access or Use and Sleep Outcomes. JAMA Pediatrics. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2016.2341；Exelmans & Van den Bulck (2016). Bedtime mobile phone use and sleep in adults. Social Science & Medicine. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2015.11.037；中國睡眠研究會 (2026). 2026 中國睡眠健康研究白皮書（福建省衛健委轉載健康報報道）. https://wjw.fujian.gov.cn/jggk/csxx/xcc/mtbd/202603/t20260323_7114382.htm；Grubbs JB 等 (2018). Pornography Problems Due to Moral Incongruence: An Integrative Model with a Systematic Review and Meta-Analysis. Archives of Sexual Behavior. https://doi.org/10.1007/s10508-018-1248-x（備註裡的爭議方之一）；Prause N, Pfaus J (2015). Viewing Sexual Stimuli Associated with Greater Sexual Responsiveness, Not Erectile Dysfunction. Sexual Medicine. https://doi.org/10.1002/sm2.58（備註裡的爭議方之二）
- 備註：爭議。熬夜本身的代價見本節第 3 條（每晚睡夠 7 到 8 小時）。色情內容對普通人的精力和腦力有什麼影響，目前沒有可靠證據說得清是不是它造成的。一項把多項研究彙總起來的分析認為，所謂「色情問題」更多來自一個人的觀念和自己的行為對不上，而不在內容本身。另一項研究彙總了 280 名男性的數據。結果是看的時長和跟伴侶性生活時的勃起功能沒有關係。本條針對的只是它擠佔睡眠時間。6.97 小時和 0:10 兩個數，中國睡眠研究會官網沒有掛出發佈稿（2026 年 9 月查），以福建省衛健委轉載的健康報報道為準。

10. 深夜不做重大決定、不發要緊的消息

- 成本：不花錢。只是把事情推到睡醒之後再辦。
- 說人話：人睡飽的時候，很快就能學會躲開高風險的選項。連著兩晚沒睡之後，反而一次次挑高風險的，年紀越大越明顯。少睡幾小時有多大影響沒人測過，但要緊的決定還是推到睡醒以後。
- 收益：34 名健康人在 49.5 小時不睡之後，做愛荷華賭博任務。這是一種衡量風險決策的實驗。休息充足時，他們能很快學會避開高風險選項。缺覺之後，反而更多地選高風險選項。年紀大的人受影響更大。這是一項實驗，只有這一項研究。
- 證據等級：B
- 來源：Killgore, Balkin & Wesensten (2006). Impaired decision making following 49 h of sleep deprivation. Journal of Sleep Research. https://doi.org/10.1111/j.1365-2869.2006.00487.x
- 備註：研究的是連續兩晚不睡的極端情況。普通人熬到凌晨兩點會怎樣，沒有直接測過。「不發消息」那半是作者經驗（C 級），第二天再發也不遲。

11. 下午困了就睡 10 分鐘，不要睡半小時

- 成本：不花錢。花 10 分鐘，再找一個能躺下或者趴著的地方。
- 說人話：10 分鐘的小睡當場就能提神，效果能撐兩個半小時。睡 5 分鐘基本沒用。睡 20 分鐘要等半小時以後才見效。睡 30 分鐘，醒來先有一段發懵，那陣子表現比不睡還差。
- 收益：在前一晚沒睡夠之後，10 分鐘的小睡能立刻改善睏倦、疲勞、精力和腦力表現，一部分好處維持到 155 分鐘以後。睡 5 分鐘幾乎沒有好處。睡 20 分鐘的好處要等 35 分鐘以後才出現。睡 30 分鐘以後先有一段睡眠惰性：剛醒那陣表現反而更差，之後才改善。
- 證據等級：B
- 來源：Brooks & Lack (2006). A brief afternoon nap following nocturnal sleep restriction: Which nap duration is most recuperative? Sleep. https://doi.org/10.1093/sleep/29.6.831
- 備註：只有一項實驗室研究，受試者都是健康年輕人。睡不著也不必勉強。閉著眼躺 10 分鐘有沒有用，沒有研究支持。午睡睡過一小時反而和更高的死亡率、冠心病風險連在一起，見第 2 節第 37 條（午睡控制在半小時內）。

12. 在開放式辦公室工作時用耳塞或找安靜房間做需要記憶的活

- 成本：耳塞幾十元。預訂安靜的會議室要花點時間。
- 說人話：背景噪音從 39 分貝漲到 51 分貝，能記住的詞就變少，人更累，也更不想幹活。休息的時候看帶聲音的自然風光片，比接著聽辦公室噪音更能把精力找回來。
- 收益：讓學生在模擬的開放式辦公室裡工作。背景噪音從 39 分貝升到 51 分貝（dB，LAeq）時，他們記住的詞更少，自己評分更疲勞，也更不想幹活。休息時看帶聲音的自然影片，比只聽河流聲或者辦公室噪音，更能把精力評分拉回來。
- 證據等級：B
- 來源：Jahncke, Hygge, Halin, Green & Dimberg (2011). Open-plan office noise: Cognitive performance and restoration. Journal of Environmental Psychology. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2011.07.002
- 備註：只有一項實驗室研究。噪音裡最礙事的是能聽清內容的說話聲。白噪音耳機對這一點有幫助，但這項研究沒測過耳機。

13. 每週工作時間不要超過 49 小時

- 成本：可能少拿一些加班費。也可能要花力氣和上級談。
- 說人話：一戰時英國軍工廠的記錄顯示，每週幹 49 小時以內，幹多久就出多少活。超過 49 小時，多幹一小時多出的活越來越少。一週幹 70 小時和幹 56 小時出的活幾乎一樣，多幹的那 14 小時是白幹。

- 收益：一戰時期英國軍工廠工人的產出記錄：每週 49 小時以內，產出與工時成正比。超過 49 小時，產出的增速開始變慢。大約 63 小時達到最大。幹 70 小時的產出與幹 56 小時幾乎沒有差別，多幹的 14 小時等於白幹。
- 證據等級：B
- 來源：Pencavel (2015). The Productivity of Working Hours. The Economic Journal. https://doi.org/10.1111/ecoj.12166
- 備註：數據來自一百年前的工廠，幹的是體力活，工人以女性為主。這道坎搬到腦力工作上不一定一樣，作者自己也說別的工種可能更高或更低。可靠的是方向：過了某個點，再多幹也幾乎不多出活。49 這個具體數字不可靠。

14. 發現自己在反覆回想同一件糟心事時，換個需要動手的活

- 成本：不花錢。難在要先察覺自己正在反覆回想（這叫反芻），察覺本身就要練。
- 說人話：反覆回想同一件糟心事，不會想出答案。它只會加重抑鬱，把負面念頭釘得更牢，讓人更解決不了問題，也更難真動手，還會把身邊願意聽你說的人耗光。察覺到自己在原地繞，就去幹點要動手的活。
- 收益：多項研究的綜述說，反覆回想同一件糟心事（反芻思維）會加重抑鬱。它還會強化負面思考，削弱解決問題的能力。它會妨礙實際行動，還會把身邊願意聽你說的人耗光。它與焦慮、暴食、酗酒、自傷相關。
- 證據等級：B
- 來源：Nolen-Hoeksema, Wisco & Lyubomirsky (2008). Rethinking Rumination. Perspectives on Psychological Science. https://doi.org/10.1111/j.1745-6924.2008.00088.x
- 備註：綜述只給了方向，沒有數字。「換個活」是作者自己的做法。文獻能撐住的只有一句：把注意力岔開，好過接著在原地繞。至於換成什麼活，沒人比較過。

15. 把「事情肯定會更糟」這類念頭當症狀看，不當事實看

- 成本：不花錢。難在把這種念頭當成症狀看，而不是當成事實。
- 說人話：一項跟蹤了 20 年的雙生子研究裡，悲觀程度每高一個檔，同期死亡的概率高約 13%，死於心血管病的概率高約 20%。反過來，樂觀得分高並沒有帶來相應的好處。所以要處理的是悲觀，不是「不夠正能量」。
- 收益：澳大利亞 2978 名 50 歲以上的雙生子，平均跟蹤 20 年，其間有 1068 人死亡。悲觀量表每高 1 個標準差，同期死亡的風險高約 13%（風險比 1.134）。這個數字的可信範圍是 95% CI 1.065–1.207，$P=8.85\times10^{-5}$。心血管死亡高約 20%（1.196，1.045–1.368，P=0.0093）。與癌症死亡無關。樂觀得分與死亡率也沒有明顯關聯。
- 證據等級：B
- 來源：Whitfield JB, Zhu G, Landers JG, Martin NG (2020). Pessimism is associated with greater all-cause and cardiovascular mortality, but optimism is not protective. Scientific Reports, 10, 12609. https://doi.org/10.1038/s41598-020-69388-y
- 備註：爭議。這只是觀察，沒有分組。有人會說「其實是先有病才悲觀」，作者反駁說，真那樣的話癌症死亡也該相關。但仍然可能有沒測到的因素。樂觀並沒有保護作用，所以不必強迫自己「積極思考」。要做的是別把悲觀預期當成對未來的準確預測。

16. 減少讓你消耗的人際關係，學會拒絕不想接的請求

- 成本：不花錢。短期內會有社交摩擦，可能失去一部分關係。開口拒絕需要相當的毅力。
- 說人話：一個消耗你的人造成的損失，比一個支持你的人帶來的好處更大，也更一致。所以先做減法，再做加法。

- 收益：對 120 名 60 到 89 歲喪偶女性的調查：讓人難受的來往和心理幸福感的關聯，比讓人舒服的來往更一致、也更強。按這個結果，一個消耗你的人造成的損失，大於一個支持你的人帶來的好處。
- 證據等級：C
- 來源：Rook (1984). The negative side of social interaction: Impact on psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology. https://doi.org/10.1037/0022-3514.46.5.1097
- 備註：受訪人群特殊，而且是一次性問卷，看不出先後。量的是幸福感，不是精力。放在本節是作者的推斷。哪些關係算「消耗」沒有客觀標準，只能自己判斷。

17. 生氣時先離場，把對方當天氣而不是當敵人

- 成本：不花錢。當場要忍住不回嘴，轉身走開，事後再決定要不要處理。這需要一點練習。
- 說人話：換個角度解釋剛發生的事，或者站到對方立場想一下，都能實打實把情緒降下來，後一種更管用。硬壓著不表現出來沒有效果。另外，懲罰了冒犯者的人，事後反而更久地反覆想這件事；不報復的人翻篇更快。報復帶來的痛快，人們事先高估了。
- 收益：把 306 組實驗比較合起來算（薈萃分析）：換個角度解釋發生的事（認知重評）對情緒的效果大小 d = 0.36。站到對方立場看 d = 0.45。轉移注意 d = 0.27。硬壓住感受無效（d = −0.04）。另有三項實驗顯示：懲罰冒犯者的人，事後反而更久地反覆想對方；不懲罰的人更快「翻篇」。人們事先高估了報復帶來的痛快。
- 證據等級：B
- 來源：Webb TL, Miles E, Sheeran P (2012). Dealing with feeling: A meta-analysis of the effectiveness of strategies derived from the process model of emotion regulation. Psychological Bulletin. https://doi.org/10.1037/a0027600；Carlsmith KM, Wilson TD, Gilbert DT (2008). The paradoxical consequences of revenge. Journal of Personality and Social Psychology. https://doi.org/10.1037/a0012165
- 備註：彙總多項研究的那部分量的是情緒強度，不是精力，效果小到中等。報復那部分只有一組實驗，所以定 B。「空船」是莊子《山木》裡的寓言：空船撞過來不生氣，船上有人才生氣，可撞的是同一下。這是類比，不是證據。真有損失，就走第 8 節和第 9 節的法律路徑，比當場發作便宜得多。

18. 情緒低落時先做性價比最高的幾件事：動起來、曬太陽、按時睡、找人說、打 12356

- 成本：不花錢，或者花很少。每週幾次快走、慢跑或者力量訓練。白天出門曬太陽。作息固定下來。想不開時打一個電話。
- 說人話：對抑鬱來說，快走和慢跑效果最好，強度越大越有效，細節見第 22 節第 6 條（心情差就去走或者跑）。曬光照對季節性抑鬱效果很強，對不分季節的抑鬱也有效。網上的自助認知行為課程管用，症狀偏重時有人帶著做更好。想不開先打 12356。
- 收益：把 218 項隨機分組的對照試驗、14170 人合起來算（網絡薈萃分析）。對照組是同樣在做別的活動的人。和他們相比，步行或慢跑對抑鬱的效果大小 g = −0.62（95% 可信區間 −0.80 到 −0.45）。瑜伽 −0.55，力量訓練 −0.49。強度越大效果越好。把多項光照治療研究合起來算：季節性抑鬱效果大小 0.84（0.60 到 1.08），非季節性抑鬱 0.53（0.18 到 0.89）。還有一項分析，把各項研究逐個病人的數據合起來算。它看的是互聯網認知行為療法（網上自助課程）。有人指導和無人指導，都比對照組好。中重度（PHQ-9 大於 9 分）的時候，有人指導的更好。12356 是全國心理援助熱線，每日開通不少於 18 小時。
- 證據等級：A
- 來源：Noetel M 等 (2024). Effect of exercise for depression: systematic review and network meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ. https://doi.org/10.1136/bmj-2023-075847；Golden RN 等 (2005). The efficacy of light therapy in the treatment of mood disorders: a review and meta-analysis of the evidence. American Journal of Psychiatry. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.162.4.656；Karyotaki E 等 (2021). Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy for Depression: A Systematic Review and Individual Patient

Data Network Meta-analysis. JAMA Psychiatry. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2020.4364；國家衛生健康委 (2024). 關於應用"12356"全國統一心理援助熱線電話號碼的通知（國衛醫政函〔2024〕259 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202412/content_6994470.htm

- 備註：這些都是輕中度抑鬱的輔助手段。中重度、有自殺念頭的要去就醫，先打 12356（見第 1 節第 25 條）。運動試驗大多人數少，又沒法像試藥那樣瞞住誰在運動。光照研究只到 2003 年，人數也少。「按時睡」「找人說」是作者經驗，沒有單列文獻。別把「動起來」當成對抑鬱者的要求，能走十分鐘就算數。

19. 把警察、醫生、櫃員當成按規則上班的人，別當成角色：能推動事情的是文書和期限，不是情緒

- 成本：不花錢。改的是你的預期和動作順序。第一次要忍住「把道理講到對方認同」的衝動。
- 說人話：警察、醫生、櫃員都是按崗位規則上班的人，被文書、期限和監督管著。對方態度好不好，和你的事辦不辦、幾天辦完基本無關。所以要拿回執、記期限、按渠道申訴，別想著把道理講到對方認同。
- 收益：把和機構打交道的動作換一換：從「求人、生氣、反覆複述委屈」，換成「拿文書、記期限、按渠道申訴」。省下的是重複溝通和反覆回想的時間。這屬於一次性的觀念調整，不是每天都省時間。能拿來核對的是這些期限本身，它們都寫在文件裡。治安案件從受理那天算起，辦案期限不超過 30 日；案情重大複雜的，經上一級公安機關批准可以延長 30 日。有控告人的案件決定不予立案的，不予立案通知書要在 3 日以內送達。控告人 7 日以內可以申請複議，公安機關 30 日以內作出決定。不服的，再 7 日以內向上一級申請複核。
- 證據等級：C
- 來源：公安部 (2020). 公安機關辦理刑事案件程序規定（公安部令第 159 號修正後，第一百七十一、一百七十八、一百七十九條）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2020/content_5549884.htm；公安部 (2013/2019 修正). 公安機關辦理行政案件程序規定（公安部令第 125 號、第 149 號）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2013/content_2321117.htm
- 備註：定 C 的理由：「很多人把窗口後面的人當成一個角色、不當成上班的人」這個判斷本身沒有文獻可引。能引的只有規則那一半：期限、文書和救濟渠道都是明文的。本條引的數字全部來自第 8 節第 39 條（報警之後的流程）那兩份公安部規章。按流程走管不了「對方態度差」，也不保證一定辦成，改的只是你的預期和第一步動作。銀行櫃員、政務窗口也一樣：他們操作留痕、要複核、出錯要追責。所以該做的是留憑條、要回單、按渠道投訴，別憑「他會不會坑我」瞎猜。合法的優先級都寫在明處，比如急診按病情分級，不按先來後到（第 24 節第 7 條，急診預檢分診）。想謝救過你的醫生，就走感謝信和滿意度評價，見第 24 節第 11 條。想「送點東西讓人家多上點心」，對辦案執法的人就是行賄罪，而且是明文從重的，見第 8 節第 40 條。遇到明顯的區別對待，該投訴就投訴，別當成潛規則去模仿。

20. 別把「別人過得怎麼樣」當每日必讀：給刷同齡人動態的應用設限或關掉

- 成本：不花錢。給應用設限時，或者把帳號停掉，都是幾分鐘的事。難的是之後不再打開，要長期對抗慣性。
- 說人話：習慣在網上跟過得更好的人比的人，往往情緒更差、自尊更低。把 Facebook 停用四周的人，幸福感小幅提高，但對時事的瞭解也掉了一截。把三個社交平臺各限到每天 10 分鐘的人，三週後孤獨和抑鬱都降了下來。
- 收益：把多項研究合起來算（薈萃分析）：54 個獨立樣本、94 個效應量、N = 36,583，用的是三層隨機效應模型。網上向上社會比較與心理適應不良的平均相關 r = 0.330（95% CI 0.289–0.370，可信範圍）。按具體結果分開看。怕被人看輕這類社會評價性的負面情緒 0.438，焦慮 0.382。抑鬱 0.306，幸福感偏低 0.268，自尊偏低 0.263。年齡、文化背景、數據採集年份都不影響這個關聯的強弱。長期跟蹤的研究得出的結果，也不比同一時間點的調查更強。另有一項隨機分組的對照試驗，受試者是 2,743 名美國 Facebook 用戶。其中 61% 的人願意以低於 102 美元接受停用。這些人被隨機

分為停用四周組與對照組。停用為普通受試者每天空出 60 分鐘。主觀幸福感指數提高 0.09 個標準差。分項是生活滿意度 0.12、焦慮 0.10、抑鬱 0.09、快樂 0.08。把多次比較碰巧的成分扣掉後，這些仍然算數。作者給了一個參照，是讓人變積極的心理干預。這類干預對主觀幸福感約 +0.34 個標準差，對抑鬱約 −0.23 個標準差。所以這個效應約為常規心理干預的 25% 到 40%。同期的代價是：時事知識指數下降 0.19 個標準差，政治立場對立程度下降 0.16 個標準差。實驗結束後，停用組的 Facebook 使用仍比對照低 12 分鐘/天（0.31 個標準差，降幅 23%）。還有一項隨機分組的對照試驗，受試者是 143 名本科生，被隨機分成兩組。一組把 Facebook、Instagram、Snapchat 每個平臺每天限 10 分鐘，另一組照常使用。三週後，限時組的孤獨與抑鬱明顯下降。兩組的焦慮與錯失恐懼都比一開始低。

- 證據等級：A
- 來源：Lei Y, Hu S, Sun Y, Zheng L (2026). "Looking up" linked to feeling down: a meta-analysis of online upward social comparison and psychological maladjustment. Frontiers in Psychology. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2026.1825169；Allcott H, Braghieri L, Eichmeyer S, Gentzkow M (2020). The Welfare Effects of Social Media. American Economic Review, 110(3), 629–676. https://doi.org/10.1257/aer.20190658；Allcott H, Braghieri L, Eichmeyer S, Gentzkow M (2019). The Welfare Effects of Social Media. NBER Working Paper No. 25514（本條引用的具體數字按這一版逐字核對，刊出版的摘要不含數字）. https://www.nber.org/papers/w25514；Hunt MG, Marx R, Lipson C, Young J (2018). No More FOMO: Limiting Social Media Decreases Loneliness and Depression. Journal of Social and Clinical Psychology, 37(10), 751–768. https://doi.org/10.1521/jscp.2018.37.10.751
- 備註：「相關」那一半只說明兩件事一起出現，不能讀成誰導致誰，作者自己也說還需要更多長期跟蹤的研究。隨機分組那一半能說因果，但受試者是 2018 年美國中期選舉前的 Facebook 用戶，搬到中國的平臺上屬於硬套。Hunt 那項只有 143 名本科生，而且就這一項。效應量都不大，別指望關掉應用就能解決情緒問題。要攔的是「看別人過得怎麼樣」這一類使用，和家人朋友聯繫、查信息、找工作不在內。真按不住，就先從關推送、關「可能認識的人」和首頁推薦入手。總屏幕時間的帳見第 4 節第 15、16 條（短視頻硬上限、不看滾動新聞）。情緒低落時先做什麼，見本節第 18 條（動起來、曬太陽、按時睡）。靠買東西找回身份感見第 6 節第 23 條。為了「往上挪一檔」多花錢見第 6 節第 24 條。

21. 覺得「所有人都看見我出醜了」的時候，把這個估計除以二

- 成本：不花錢。只是在緊張的時候多問自己一句：他們真的看見了嗎。
- 說人話：穿一件尷尬的 T 恤走進有人的房間，穿的人以為將近一半人認得出衣服上印的是誰，實際不到四分之一。穿自己覺得體面的 T 恤，估計的人數是實際的六倍。人聊完天，也普遍低估對方有多喜歡自己。所以覺得「所有人都記住我出醜了」時，砍一半仍然偏高。
- 收益：實驗一：讓參與者穿上印有 Barry Manilow 頭像的 T 恤，走進有其他參與者的房間。穿的人平均估計 46% 的旁觀者能正確指出衣服上的人是誰。旁觀者實際正確率 23%，估計值恰為實際值的兩倍。逐場把估計值減去實際值，平均高估 23 個百分點（95% CI 9–38，可信範圍）。剔除只有兩名和三名旁觀者的那兩場之後，為 27 個百分點（11–43）。實驗二：改穿參與者自選的、自認為正面的 T 恤。平均估計 48%，旁觀者實際正確率 8%，為六倍。另一系列研究有三種場景：陌生人配對交談、大學新生室友、成人工作坊。結果是人們系統性低估交談對象對自己的喜歡程度，也低估對方對這次交談的享受程度。作者稱之為「喜歡差」。不同長度的交談中都存在，在新生室友之間持續數月。
- 證據等級：B
- 來源：Gilovich T, Medvec VH, Savitsky K (2000). The spotlight effect in social judgment: An egocentric bias in estimates of the salience of one's own actions and appearance. Journal of Personality and Social Psychology, 78(2), 211–222. https://doi.org/10.1037/0022-3514.78.2.211；Boothby EJ, Cooney G, Sandstrom GM, Clark MS (2018). The Liking Gap in Conversations: Do People Like Us More Than We Think? Psychological Science, 29(11), 1742–1756. https://doi.org/10.1177/0956797618783714

- 備註：定 B 的理由：都是人數不多的實驗室與校園研究，場景是穿衣服和跟陌生人聊天。搬到「被同事議論」「在會上說錯話」上，沒有直接證據。這些數字只說明高估的方向和大致倍數，沒法當係數套。別人的看法也不是都不重要。真正在評價你的場合，比如面試、答辯、考核、體檢報告，評價是實打實的，該準備就準備。要打折的只是日常裡那種「所有人都在看我」的感覺，那部分要對付的是你自己的估計偏差。

22. 把「別人要求我做到完美」當症狀看，不當事實看

- 成本：不花錢。難的是把這種念頭當成需要處理的東西，而不是當成對別人真實要求的準確測量。
- 說人話：總覺得「周圍的人要求我完美，做不到就會被否定」的人，更容易有自殺念頭。「我自己要求自己完美」和自殺念頭的關係弱得多，只有前一種的三分之一左右。把原本就有的念頭扣掉，前一種感覺仍和後來念頭變多有關，只是幅度不大。
- 收益：把多項研究合起來算（薈萃分析）：45 項研究、N = 11,747，人群為本科生、醫學生、社區成人與精神科患者，用的是隨機效應模型。下面是與自殺念頭的加權平均相關。完美主義擔憂 r = .28（95% CI .24–.32，可信範圍；42 項研究、7,936 人）。完美主義擔憂是一個合集，包括社會規定型完美主義、在意犯錯、對行動的懷疑、現實與標準的落差等。其中社會規定型完美主義單獨算，也是 r = .28（.25–.32，30 項研究、3,640 人）。完美主義追求 r = .10（.07–.13，31 項研究、4,588 人），它是自我導向的完美主義與個人標準的合集。父母批評 r = .20（.11–.29）。再看與自殺未遂的關係。完美主義擔憂 r = .12（.07–.17，15 項研究、5,275 人）。社會規定型完美主義 r = .19（.08–.29，8 項研究、689 人）。跟蹤一段時間的那部分：把一開始就有的自殺念頭扣除後，社會規定型完美主義仍與後來隨訪時的自殺念頭同向變化，幅度不大。自我導向與他人導向的完美主義都看不出關聯。
- 證據等級：B
- 來源：Smith MM, Sherry SB, Chen S, Saklofske DH, Mushquash C, Flett GL, Hewitt PL (2018). The perniciousness of perfectionism: A meta-analytic review of the perfectionism-suicide relationship. Journal of Personality, 86(3), 522–542. https://doi.org/10.1111/jopy.12333
- 備註：定 B 的理由：納入的研究多數是一次性問卷，看不出先後。相關強度中等（r 約 .28），大致只解釋幾個到一成的差異。量的是自殺念頭和自殺未遂，不是死亡本身，所以收益量級按「只有替代終點」記小。作者自己也說，完美主義擔憂與自殺未遂這一組像是有發表偏倚。發表偏倚指結果不好看的研究沒被髮出來。把估算的缺失研究補回去後，結論方向不變。高標準本身不是問題，也不必因此降低要求。區別在於標準從哪來，以及達不到時會不會覺得「我這個人就完了」。它和第 15 條（把「事情肯定會更糟」這類念頭當症狀看）裡的悲觀預期一樣，是可以當症狀處理的東西。有自殺念頭先打 12356、把致死手段挪遠，見第 1 節第 25 條。身邊人流露出這種念頭時你能做什麼，見第 8 節第 15 條。孩子的抑鬱篩查見第 30 節第 8 條。

23. 生氣時別靠砸東西、打沙袋、跑一圈來發洩，先讓身體慢下來

- 成本：不花錢。氣頭上改做幾分鐘讓心跳慢下來的事：慢慢呼吸，坐下來，靜一靜。難在當時最想做的恰恰是發洩。
- 說人話：打沙袋、摔東西、去跑一圈，這類讓身體更興奮的發洩辦法，整體上消不了氣。慢呼吸、正念、冥想這類讓身體靜下來的辦法，能明顯壓下怒氣和想動手的勁。
- 收益：把 154 項研究合起來算（薈萃分析），共 184 組樣本、10,189 人。讓身體平靜下來的辦法，比如深呼吸、正念、冥想，能降低怒氣和攻擊性。效果大小 g = −0.63，95% CI −0.82 到 −0.43（可信範圍）。這個結果在不同性別、種族、年齡和文化的人裡都穩定。讓身體更興奮的辦法，比如打沙袋、慢跑、騎車，整體無效。它的效果大小 g = −0.02，95% CI −0.13 到 0.09。作者的結論是：發洩怒氣、去跑一圈，都不是管用的消氣辦法。
- 證據等級：A

- 來源：Kjærvik SL, Bushman BJ (2024). A meta-analytic review of anger management activities that increase or decrease arousal: What fuels or douses rage? Clinical Psychology Review. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2024.102414
- 備註：量的是怒氣和攻擊性，不是精力。口徑記成時間，是作者的歸類：少吵一架，就少收拾一次殘局。當場能用的辦法見第 22 節第 8 條（循環嘆息），還有本節第 17 條（生氣時先離場）。跑步不是沒用。長期看，它對情緒低落有效，見第 22 節第 6 條（心情差就去走或者跑）。它只是不適合拿來當場消氣。氣頭上別開車，別發消息，別做決定。如果是有人在打你，先離開、報警。那時要處理的不是你的情緒，見第 8 節第 43 條（被家暴了）。

24. 心裡壓著一件事，可以連著幾天把想法和感受寫下來，但別指望它治病

- 成本：不花錢。研究裡常見的做法是寫 3 到 4 次，每次 15 到 20 分鐘。寫一件讓你難受的事，寫你最深的想法和感受。
- 說人話：把糟心事寫下來，平均有一點好處，但很小。彙總的結論也不一致，有兩項彙總算下來沒有效果。它幾乎不花錢，可以試。情緒問題重了，別拿它代替看醫生。
- 收益：一項分析彙總了 146 項隨機分組的研究（薈萃分析）。研究裡的人把對自己重要的事寫下來或者說出來。平均效果是正的，也顯著，但很小，效果大小 r = .075。另一項彙總只收隨機對照試驗，30 項試驗合起來算，身體健康和心理健康兩方面都沒有顯著效果。針對癌症病人和康復者的 16 項隨機試驗合起來算，心理、身體、生活質量三方面都不顯著。其中心理方面 g = 0.04，95% CI −0.06 到 0.14（可信範圍）。
- 證據等級：B
- 來源：Frattaroli J (2006). Experimental disclosure and its moderators: a meta-analysis. Psychological Bulletin. https://doi.org/10.1037/0033-2909.132.6.823；Mogk C, Otte S, Reinhold-Hurley B, Kröner-Herwig B (2006). Health effects of expressive writing on stressful or traumatic experiences - a meta-analysis. Psycho-Social Medicine. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2736499/；Zachariae R, O'Toole MS (2015). The effect of expressive writing intervention on psychological and physical health outcomes in cancer patients–a systematic review and meta-analysis. Psycho-Oncology. https://doi.org/10.1002/pon.3802
- 備註：爭議。支持的一方是 146 項研究的彙總，效果為正但很小。反對的一方是兩項只收隨機對照試驗的彙總，都沒算出顯著效果。成本欄裡寫幾次、每次多久，來自最早的實驗設計，Mogk 那篇彙總的摘要裡寫了。它幾乎不花錢，也不花多少時間，一個人就能做。不想找人說、身邊也沒人可說的時候，可以用它。量的不是精力，口徑記成時間是作者的歸類。寫著寫著越來越難受，就停下，改打 12356，見第 1 節第 25 條（12356）。

25. 痛經就吃布洛芬這類止痛藥，別硬扛；痛到耽誤上班上學、吃三個月藥也壓不住，就去婦科查

- 成本：一盒布洛芬十幾塊錢，只在痛的那幾天吃。需要去婦科的，掛號、做 B 超要花一些錢和半天時間。
- 說人話：痛經吃布洛芬這類藥，痛明顯減輕的人從不到兩成升到約一半，比對乙酰氨基酚管用，副作用多一點。痛到耽誤上班上學、同房時深處痛，或者吃三個月藥還壓不住，就去婦科查子宮內膜異位症。這個病平均拖 6.7 年才確診。
- 收益：一篇 Cochrane 系統綜述彙總了 80 項隨機對照試驗、5820 名原發性痛經的女性。原發性痛經指查不出別的病的痛經。和安慰劑比，非甾體抗炎藥止痛更有效（OR 4.37，95% CI 3.76–5.09，可信範圍）。換算過來，吃安慰劑的人有 18% 得到中等以上的緩解，吃這類藥的人是 45% 到 53%。代價是副作用多一些（OR 1.29，1.11–1.51）。吃安慰劑的人有 10% 出副作用，吃這類藥的是 11% 到 14%。多出來的主要是腸胃不適（OR 1.58）和神經系統反應（OR 2.74）。和對乙酰氨基酚比，這類藥止痛也更有效（OR 1.89，1.05–3.43），不過只有 3 項試驗。哪一種這類藥最好，沒比出差別。英國 NICE 指南（2024 年更新）列出要懷疑子宮內膜異位症的幾種情況。它們是長期盆腔痛，痛經影

響日常活動和生活質量，同房時或同房後深處痛。還有經期排便痛，經期尿血或尿痛，以及伴有這些症狀的不孕。17 歲及以下的女孩也算在內。指南建議先試用對乙酰氨基酚或這類藥，比如 3 個月。止痛不夠，就轉去做進一步檢查。婦科檢查和 B 超都正常，也不能排除這個病。一項研究在 10 個國家的 16 家醫院調查了 1418 名做腹腔鏡的女性。從出現症狀到手術確診子宮內膜異位症，平均拖了 6.7 年，主要耽誤在基層看病那一段。確診的女性平均每週少幹 10.8 小時的活，多數是人在崗上、效率下降。荷蘭一項網上調查問了 32748 名 15 到 45 歲的女性。13.8% 因為月經請過假，平均每年 1.3 天。80.7% 來月經時人在崗上但效率下降，摺合每年少幹 8.9 天。

- 證據等級：A
- 來源：Marjoribanks J, Ayeleke RO, Farquhar C, Proctor M (2015). Nonsteroidal anti-inflammatory drugs for dysmenorrhoea. Cochrane Database of Systematic Reviews, (7):CD001751. https://doi.org/10.1002/14651858.CD001751.pub3；National Institute for Health and Care Excellence (2017, updated 2024). Endometriosis: diagnosis and management (NG73), recommendations 1.3.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.5.4. https://www.nice.org.uk/guidance/ng73/chapter/Recommendations；Nnoaham KE, Hummelshoj L, Webster P, et al.; World Endometriosis Research Foundation Global Study of Women's Health consortium (2011). Impact of endometriosis on quality of life and work productivity: a multicenter study across ten countries. Fertility and Sterility, 96(2):366-373.e8. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2011.05.090；Schoep ME, Adang EMM, Maas JWM, De Bie B, Aarts JWM, Nieboer TE (2019). Productivity loss due to menstruation-related symptoms: a nationwide cross-sectional survey among 32 748 women. BMJ Open, 9(6):e026186. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-026186；Haleon (2026). Advil (ibuprofen capsule, liquid filled), OTC drug label: Warnings. DailyMed. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=1f01c10a-9434-91a4-2ee4-352315a6b610
- 備註：60 歲以上、胃出過血、在吃抗凝藥或激素的人，用這類藥前先問醫生。細節見第 34 節第 3 條（布洛芬這類止痛藥）。美國布洛芬說明書寫明，它可能引起嚴重過敏，對阿司匹林過敏的人更容易出，表現裡有哮喘發作。有哮喘的人用前也要先問醫生。可能懷孕時先問醫生，懷孕 20 周以後別自己吃，見第 34 節第 5 條（懷孕 20 周以後）。不能吃這類藥的，可以改用對乙酰氨基酚，一天的上限見第 34 節第 1 條（對乙酰氨基酚）。痛經只在來月經那幾天吃藥。第 34 節第 9 條（止痛藥一個月別吃超過 15 天）的門檻管的是頭痛，痛經吃藥的天數也遠到不了。定 A 是因為止痛效果來自大量隨機試驗。作者把多數比較的證據質量評為低，主要是試驗方法寫得不清楚，59% 的試驗由藥廠資助。收益定「中」是判斷：綜述只量了痛不痛，沒量少請幾天假。荷蘭那項調查裡，月經帶來的損失摺合每年約 10 天，攤到每週是小時級。子宮內膜異位症那組人是已經去做腹腔鏡的，不代表痛經的人多數有這個病。受益人主要是你自己。

4. 不要浪費時間

> **168VIP-AI 轉製註｜適用範圍**
> 本節部分統計以中國大陸人群為範圍；引用的求助電話依原書地區列示。臺灣讀者請核對所在地服務，研究的其他人群與年代限制照原文保留。

本節只算時間帳。看的是每天、每週、每年能省回多少小時，或者一件事按時做完的比例能提高多少。這裡不把時間換算成壽命，也不換算成錢。涉及錢的地方只給算法，不給結論。本節多數條目的證據是單獨一項研究，或者是時間利用調查的總量統計，所以等級以 B、C 為主。

1. 把「打算做」寫成「幾點、在哪、遇到什麼就做什麼」

- 成本：不花錢。每件事花 1 到 2 分鐘，寫一句「如果……就……」。比如「週二早 8 點坐到書桌前就先寫引言」。
- 說人話：把「我要做這件事」改寫成「週二早 8 點坐到書桌前就先寫引言」。94 項檢驗合起來算，這麼寫的人把目標做成的比例明顯更高，屬於中到大的效果。改的只是一句話的寫法，不花錢，也不費力氣。
- 收益：把 94 項獨立檢驗合起來算，先把打算寫成「如果……就……」的人，目標達成率更高。這種寫法在心理學裡叫實施意圖。效果大小 d = 0.65，算中到大。管用的環節有三個：開始動手、被打擾的時候頂住、從註定做不成的事上撤出來。
- 證據等級：A
- 來源：Gollwitzer, P. M., & Sheeran, P. (2006). Implementation intentions and goal achievement: A meta-analysis of effects and processes. Advances in Experimental Social Psychology, 38, 69–119. https://doi.org/10.1016/S0065-2601(06)38002-1
- 備註：這招只對你自己真想做的事有效。目標本身你就不想要，寫再多句也沒用。另外，這些研究找的多是學生，看的多是健康方面的習慣，搬到工作場景不一定同樣管用。

2. 開工前寫下退出條件

- 成本：不花錢。開工的時候花 5 分鐘，寫清「到某月某日沒達到某個指標就停」。難在到了那天要認帳，當著人停手有點丟面子。
- 說人話：開工前先寫好一句話：到某月某日還沒達到某個指標就停。多項研究合起來算，這種寫法確實能幫人從註定做不成的事上撤下來。省下的是你本來還要接著往裡砸的全部時間。
- 收益：把多項實施意圖研究合起來算，結果是：事先定好的「如果……就……」，同樣能幫人從註定做不成的事上撤出來。原文的說法是 disengagement from failing courses of action。省下的時間，就是你本來還會繼續投進去的那些。
- 證據等級：B
- 來源：Gollwitzer, P. M., & Sheeran, P. (2006). Implementation intentions and goal achievement: A meta-analysis of effects and processes. Advances in Experimental Social Psychology, 38, 69–119. https://doi.org/10.1016/S0065-2601(06)38002-1
- 備註：退出條件要在剛開工、情緒還冷靜的時候定。事後再定會被已經投進去的成本帶偏。判斷時只看未來投入和未來回報，見第 3 條。另外，「肯撤出」只是多項研究彙總裡的一個分項結論，沒有人單獨算過它能省下多少時間。

3. 決定是否繼續時，只看未來投入和未來回報，不看已投入多少

- 成本：不花錢。難在要接受一件事：之前投進去的時間已經沒了，拿不回來。
- 說人話：已經投進去的錢和時間，會讓人更想接著幹下去。98 組數據合起來算，這個傾向穩定存在。所以判斷要不要繼續，只算往後還要投多少、還能拿回多少。已經花掉的那些，不要算進去。

- 收益：已經投入的錢、精力和時間，會讓人更想繼續做下去。這在心理學裡叫沉沒成本效應。把 98 組數據合起來算，分析確認這種傾向穩定存在。避開這種傾向，就不會為了「不想浪費」繼續往裡投時間。
- 證據等級：B
- 來源：Arkes, H. R., & Blumer, C. (1985). The psychology of sunk cost. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 35, 124–140. https://doi.org/10.1016/0749-5978(85)90049-4；Roth, S., Robbert, T., & Straus, L. (2015). On the sunk-cost effect in economic decision-making: A meta-analytic review. Business Research, 8(1), 99–138. https://doi.org/10.1007/s40685-014-0014-8
- 備註：Arkes 和 Blumer 那項劇院實驗是這樣做的。俄亥俄大學劇院賣季票，隨機給買票的人原價 15 美元、便宜 2 美元、便宜 7 美元三種價。前半季，原價那組平均看了 4.11 場，另兩組是 3.32 和 3.29 場。後半季三組就沒有明顯差別了。Roth 等人發現，這種影響會隨時間變淡，年紀大的人受影響更小。

4. 估工期時按過去同類任務的實際耗時估，不按計劃推

- 成本：不花錢。估之前花幾分鐘，翻一下上次同類的事實際做了多久。
- 說人話：學生估自己 33.9 天寫完論文，實際用了 55.5 天，只有 29.7% 的人按自己估的時間做完。另一組被要求先回想上次同類的事花了多久再估，按時完成的比例從 29.3% 升到 60.0%。
- 收益：學生預計 33.9 天完成論文，實際用了 55.5 天。只有 29.7% 的人按自己的估計按時完成。研究者要求另一組人先把過去的經歷和眼下這件事掛上鉤，再去估。這一組按時完成的比例，從對照組的 29.3% 升到 60.0%。把工期往少了估的那種樂觀，在這一組身上不再出現。
- 證據等級：B
- 來源：Buehler, R., Griffin, D., & Ross, M. (1994). Exploring the "planning fallacy": Why people underestimate their task completion times. Journal of Personality and Social Psychology, 67(3), 366–381. https://doi.org/10.1037/0022-3514.67.3.366；Flyvbjerg, B. (2006). From Nobel Prize to project management: Getting risks right. Project Management Journal, 37(3), 5–15. https://doi.org/10.1177/875697280603700302；Halkjelsvik, T., & Jørgensen, M. (2012). From origami to software development: A review of studies on judgment-based predictions of performance time. Psychological Bulletin, 138(2), 238–271. https://doi.org/10.1037/a0025996
- 備註：Buehler 那項只找了加拿大大學生，是單獨一項研究，人也少，37 人和每組約 40 人。照同類項目的歷史數據來估，這種做法叫參考類預測，工程上具體怎麼做見 Flyvbjerg。Halkjelsvik 彙總多項研究後指出，估少比估多更常見，但差多少隨任務和研究方法變化很大。

5. 會前發議程，沒議程的會不開；能站著開就站著開

- 成本：不花錢。組織者會前花 5 到 10 分鐘寫一份議程。站著開會要參會者配合。
- 說人話：會前發了議程的會，參會者更容易覺得這個會有用。實驗裡，坐著開的會比站著開的長 34%，而兩種開法做出的決定，好壞沒有差別。
- 收益：兩項調查分別有 958 人和 292 人。結果是：會前發了議程的會，參會者更容易覺得這個會有效果，這個關係在統計上站得住。另一項實驗裡 55 組坐著開會，56 組站著開會，坐著開的時長多 34%。兩種開法做出的決定，質量沒有差別。
- 證據等級：B
- 來源：Leach, D. J., Rogelberg, S. G., Warr, P. B., & Burnfield, J. L. (2009). Perceived meeting effectiveness: The role of design characteristics. Journal of Business and Psychology, 24(1), 65–76. https://doi.org/10.1007/s10869-009-9092-6；Bluedorn, A. C., Turban, D. B., & Love, M. S. (1999). The effects of stand-up and sit-down meeting formats on meeting outcomes. Journal of Applied Psychology, 84(2). https://doi.org/10.1037/0021-9010.84.2.277
- 備註：站會那項實驗做的是 5 人小組在實驗室裡的任務。長會和大型會議不能照搬這個結論。Leach 測的是參會者自己覺得效果如何，不是實際幹出了多少活。

6. 砍會議數量，能用文字異步解決的不開會

- 成本：不花錢。要同事和上級配合。難在寫清楚一段文字，比張嘴說一句費精力。
- 說人話：當天開的會越多，人越累，自己感覺手上的活也越多。砍掉一個會，省下的時間就是那個會本身的長度，一分不打折。
- 收益：兩項調查找的是每週工作 35 小時以上的員工，分別有 676 人和 304 人。開會佔掉多少時間，對工作態度和幸福感的影響不是固定的，要看兩件事：會開得好不好，這個崗位幹活有多依賴別人。另一項研究讓人連記一週日記，結果是當天開會次數越多，疲勞和自己感覺到的工作量越高。省下的時間，等於你砍掉的會議時長本身。
- 證據等級：B
- 來源：Rogelberg, S. G., Leach, D. J., Warr, P. B., & Burnfield, J. L. (2006). "Not another meeting!" Are meeting time demands related to employee well-being? Journal of Applied Psychology, 91(1). https://doi.org/10.1037/0021-9010.91.1.83；Luong, A., & Rogelberg, S. G. (2005). Meetings and more meetings: The relationship between meeting load and the daily well-being of employees. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 9(1). https://doi.org/10.1037/1089-2699.9.1.58
- 備註：爭議：Rogelberg 2006 發現，會議多少和幸福感之間不是一邊倒。工作上高度依賴別人的崗位，會議多反而不算壞事。另外，沒有研究把「改用文字異步溝通」和開會直接比過，這條是作者自己的推論。

7. 把大任務拆成子任務再估時、再開工

- 成本：不花錢。拆分本身花 5 到 15 分鐘。
- 說人話：人估工期的時候，不會自動把任務拆開一件件算。先把子任務列出來再估，就能少估短一截。拆開之後，每一小步都能馬上動手，也就不那麼容易拖。
- 收益：人們估工期時，不會自己把一件有好幾頭的任務拆成幾塊。比如寫文獻綜述、寫討論、整理參考文獻，這本來就是幾件事。先把子任務列出來再估，能少犯把工期估短的毛病，這個毛病叫規劃謬誤。拆開之後，每一小步都成了一個可以立刻開始的動作，拖延也跟著變少。研究裡最能預示拖延的因素，包括對這件事的厭惡感，以及任務本身被往後推。
- 證據等級：B
- 來源：Kruger, J., & Evans, M. (2004). If you don't want to be late, enumerate: Unpacking reduces the planning fallacy. Journal of Experimental Social Psychology, 40(5), 586–598. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2003.11.001；Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 133(1). https://doi.org/10.1037/0033-2909.133.1.65
- 備註：拆到什麼程度合適：以「每個子任務能在一次坐下來的時間裡做完」為準，拆得過細本身也耗時間。另外，Kruger 和 Evans 那項只從摘要核實到方向，具體百分比沒核到原文。

8. 給沒有外部截止的事自己定一個日期

- 成本：不花錢。難在定了就要認，到了那天不當回事就等於沒定。
- 說人話：有別人定的截止日期時，80.6% 的學生能在那之前做完。按自己預計的時間做完的，只有 38.7%。什麼時候做完，幾乎由截止日期決定，和自己估的關係不大。所以沒有截止日期的事，自己給它定一個，並且認帳。
- 收益：有外部截止日期的學生，80.6% 在截止前完成。而在自己預計的時間內完成的，只有 38.7%。什麼時候做完，幾乎跟著截止日期走，相關係數 r = 0.82，這個數越接近 1 說明跟得越緊。和自己的預計只有很弱的關係。
- 證據等級：B
- 來源：Buehler, R., Griffin, D., & Ross, M. (1994). Exploring the "planning fallacy": Why people underestimate their task completion times. Journal of Personality and Social Psychology, 67(3), 366–381. https://doi.org/10.1037/0022-3514.67.3.366

- 備註：把自己定的日期告訴別人，它就更接近別人定的那一種。要說明的是，研究驗證的是別人定的截止日期管用。自己給自己定的那種，比如時間盒、番茄鍾，沒人直接測過，這裡是照著推的。

9. 把拖延當成在躲開難受，不要當成不夠努力

- 成本：不花錢。改的只是判斷方向：先問這件事哪裡讓你難受，再想辦法。
- 說人話：拖延和懶、和性格關係不大。最能看出一個人拖不拖的，是這件事本身讓他多難受、他覺不覺得自己做得成、他有多容易被眼前的東西帶走。所以有用的是把任務改得沒那麼難受、把第一步改小，不是罵自己一頓再硬上。
- 收益：一份彙總了 691 個相關係數的薈萃分析發現，和拖延關係強而穩定的有幾樣：任務讓人厭惡的程度、離截止還有多遠、自我效能感（覺得自己做得成）、衝動性，以及盡責性和它下面的自控、易分心、條理性、成就動機。而神經質、叛逆、尋求刺激和拖延只有很弱的關聯。作者用時間動機理論來解釋這組結果：一件事現在的吸引力，隨著回報變遠而快速變小。
- 證據等級：A
- 來源：Steel P (2007). The nature of procrastination: a meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 133(1), 65–94. https://doi.org/10.1037/0033-2909.133.1.65
- 備註：收益量級記「中」，因為這些研究只指出方向，沒有量過能省下多少小時。具體動作在本節第 1 條（寫成「幾點、在哪、遇到什麼就做什麼」）、第 7 條（把大任務拆成子任務）、第 8 條（給沒有外部截止的事定一個日期）。這些是相關研究的彙總，看不出誰導致誰。

10. 把要用的東西擺到手邊，把不想碰的挪遠，別指望當場忍住

- 成本：不花錢，一次幾分鐘。把手機放到另一個房間，把書和電腦攤在桌上。
- 說人話：東西離得遠一點，人就少拿一點。把同樣的零食放遠，吃下去的量明顯下降，屬於中等大小的效果。少擺幾個選項，拿的人也明顯變少。這類辦法不用你當場忍，幾分鐘就能佈置好。
- 收益：一份納入 24 項隨機試驗的 Cochrane 綜述。把食物放得更遠，吃掉的量下降，標準化均數差 −0.60（95% CI −0.84 到 −0.36，這是可信範圍；12 項研究、1098 人，低確定性證據），屬於中等效應。把可選項減少，選擇該食物的下降更明顯，標準化均數差 −1.13（95% CI −1.90 到 −0.37，3 項研究、154 人，低確定性證據）。迴歸分析顯示：放得越遠、可選項越單一，效果越強。
- 證據等級：B
- 來源：Hollands GJ, Carter P, Anwer S, et al. (2019). Altering the availability or proximity of food, alcohol, and tobacco products to change their selection and consumption. Cochrane Database of Systematic Reviews, 9, CD012573. https://doi.org/10.1002/14651858.CD012573.pub3
- 備註：定 B 級的理由：這份綜述收進來的 24 項研究全部是食物，酒和煙一項都沒有；14 項在實驗室做，全部來自高收入國家。所以「挪遠就少碰」搬到手機和遊戲上屬於順推，沒有直接試驗。把手機放到視線之外這一件事有人直接測過，見第 3 節第 1 條（關掉非必要通知，工作時把手機放到視線之外）。

11. 想讓自己做到就把錢押上，但先問自己肯不肯押

- 成本：押金式的方案要先拿出一筆自己的錢，做不到就沒收。試驗裡押的是 150 美元。
- 說人話：想逼自己做到，可以做到了就領獎金，也可以先交押金、做到才退還再加獎。兩種都肯參加的人裡，交押金的做到的多出 13 個百分點。但肯交押金的只有 13.7%，肯拿獎金的有 90%，所以押金只對肯押的人有用。
- 收益：美國一項 2538 人的隨機試驗，把員工和他們的親友隨機分到四種激勵方案或常規照護。獎勵型（做到給約 800 美元）的接受率 90.0%，押金型（先交 150 美元，另加 650 美元獎勵）13.7%。六個月的持續戒菸率：四種激勵方案在 9.4% 到 16.0% 之間，常規照護 6.0%。獎勵型 15.7%，押金型 10.2%。但在只算「兩種都肯參加」的那 13.7% 的人裡，押金型的六個月戒菸率比獎勵型高 13.2 個百分點（95% CI 3.1 到 22.8，這是可信範圍）。

- 證據等級：A
- 來源：Halpern SD, French B, Small DS, et al. (2015). Randomized trial of four financial-incentive programs for smoking cessation. New England Journal of Medicine, 372(22), 2108–2117. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1414293
- 備註：這個試驗測的是戒菸，搬到寫論文、健身這類事上屬於順推，所以收益量級記「中」。選方案時先看自己會不會真的用它。多數人不肯接受的辦法，效果再強，對這些人也沒有用。所以先挑你肯接受的那種，押小一點也比不押強。戒菸本身怎麼戒見第 2 節第 3 條（戒菸藥）。

12. 新習慣按月算，不要按「21 天」算

- 成本：不花錢。要的是在同一個場景下每天重複同一個動作，持續幾個月。
- 說人話：「21 天養成一個習慣」沒有依據。一項跟蹤 12 周的研究算下來，一個動作變得不用想就做，快的 18 天，慢的要 254 天。兩三週還沒變輕鬆是正常的。中間漏掉一天，也不會把進度清零。
- 收益：96 名志願者各挑一個吃、喝或者活動方面的動作，在固定場景下（比如「早飯後」）每天做，持續 12 周，每天給自己的自動化程度打分。82 人的數據夠用來分析，模型在 62 人身上擬合成功。達到各自自動化上限 95% 所需的天數，範圍是 18 天到 254 天。研究還發現，漏掉一次執行機會對習慣養成過程沒有實質影響。
- 證據等級：B
- 來源：Lally P, van Jaarsveld CHM, Potts HWW, Wardle J (2010). How are habits formed: Modelling habit formation in the real world. European Journal of Social Psychology, 40(6), 998–1009. https://doi.org/10.1002/ejsp.674
- 備註：只有這一項研究，96 人，做的都是簡單動作（比如飯後吃一份水果）。複雜的事要多久，比如每週跑三次、每天寫作，沒人測過。所以兩週後還很費勁，不能當成失敗的證據。要讓重複真的發生，把動作綁在一個固定場景上，見本節第 1 條（寫成「幾點、在哪、遇到什麼就做什麼」）。

13. 拖延已經影響生活的，用有隨機試驗支持的自助材料，不用非找治療師

- 成本：一本自助書幾十元，有的免費。要投入十週左右，每週讀一節、做一次練習。
- 說人話：拖延嚴重到讓人痛苦，是能治的。照著認知行為自助材料練十週，有人帶著做和完全自己做，都明顯比什麼都不做好。有人帶和沒人帶看不出差別，所以自己照著做也有效。
- 收益：150 人隨機分成三組：有治療師指導的自助、無指導的自助、等待名單對照。十週後，純拖延量表上的組間效應量，有指導組 d = 0.70（95% CI 0.29–1.10，這是可信範圍），無指導組 d = 0.50（0.10–0.90）；非理性拖延量表上分別是 0.81（0.40–1.22）和 0.69（0.29–1.09）。達到臨床意義改善的比例：有指導組 31.3% 到 40.0%，無指導組 24.0% 到 36.0%。兩組在任何一項結果上都沒有顯著差別。
- 證據等級：A
- 來源：Rozental A, Forsell E, Svensson A, Andersson G, Carlbring P (2015). Internet-based cognitive-behavior therapy for procrastination: A randomized controlled trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 83(4), 808–824. https://doi.org/10.1037/ccp0000023
- 備註：受試者是瑞典成年人，用的是瑞典語材料，中文裡沒有現成的同一套，所以收益量級記「中」。材料裡的成分就是常見那幾樣：行為激活、行為實驗、刺激控制、關於動機和工作方法的講解。刺激控制那一樣在本節第 10 條（把不想碰的挪遠）。拖延同時伴著明顯的情緒低落或者焦慮，先按第 3 節第 18 條（動起來、曬太陽、按時睡、找人說、打 12356）來。

14. 用自己的時薪決定哪些家務外包

- 成本：要花一筆外包的錢，多少看你買的是什麼服務。另外要先花一次時間，把自己的時薪算清楚。
- 說人話：中國人平均每天花 1 小時 17 分做家務。當天真動手做的那部分人，花 1 小時 59 分。花錢買時間的人，生活滿意度更高。同樣一筆錢，花在買時間上比買東西，當下更讓人開心。

- 收益：中國居民做家務每天平均 1 小時 17 分鐘。只算做了家務的人，平均 1 小時 59 分鐘。這是 2024 年的調查，覆蓋 3.85 萬戶、10.7 萬人。另一項研究取了四個國家 6271 人的樣本，花錢買時間的人生活滿意度更高。研究者還在真實生活裡做了實驗：同一筆錢，花在買時間上比買實物帶來更高的當下幸福感。
- 證據等級：B
- 來源：Whillans, A. V., Dunn, E. W., Smeets, P., Bekkers, R., & Norton, M. I. (2017). Buying time promotes happiness. Proceedings of the National Academy of Sciences. https://doi.org/10.1073/pnas.1706541114；國家統計局 (2024). 第三次全國時間利用調查公報（第二號）. https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202410/t20241031_1957216.html
- 備註：先算時薪，算法是一個月稅後收入 ÷ 一個月實際工作小時。再看這項家務外包要多少錢。外包單價低於你的時薪，而且省下的時間你確實會用在掙錢或者休息上，就外包。每個人的時薪和外包價都不同，結論要自己算。另外，Whillans 測的是花錢買時間之後人開不開心，不是省下了多少小時。

15. 給短視頻和無目的刷屏設硬上限

- 成本：不花錢。動作只要幾分鐘：關掉推送，刪掉應用，或者給應用設一個每天的時間上限。難在管住手，忍住不點開。
- 說人話：中國人平均每天上網 5 小時 37 分。當天真上了網的人，是 6 小時 3 分。2018 年按同樣算法還只有 2 小時 42 分。這是本節裡數字最大的一項。每天砍掉一小時，一年就多出 365 小時。
- 收益：中國居民上網每天平均 5 小時 37 分鐘。只算當天真上了網的人，平均 6 小時 3 分鐘。當天用過網的人佔 92.9%。這些是 2024 年的數字。2018 年按同樣算法只有 2 小時 42 分鐘。這是本節裡數字最大的一項。每天砍掉其中一小時，等於每年多出 365 小時。另據中國互聯網絡信息中心，到 2025 年 6 月，網民平均每週上網 30.6 小時，比半年前多 1.9 小時。短視頻用戶有 10.68 億人，佔網民的 95.1%。
- 證據等級：C
- 來源：國家統計局 (2024). 第三次全國時間利用調查公報（第二號）. https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202410/t20241031_1957216.html；國家統計局 (2019). 2018 年全國時間利用調查公報. https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230203_1900224.html；中國互聯網絡信息中心 (2025). 第 56 次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》. https://www.cnnic.net.cn/NMediaFile/2025/0730/MAIN1753846666507QEK67ZS9DH.pdf
- 備註：上網時間裡包含工作、學習和社交，不全是浪費。定成 C 級，是因為沒有研究算過「限制之後省回多少、這些時間又用到了哪裡」，手上只有總量統計。其中「刷別人過得怎麼樣」這一類，有隨機試驗測過省回多少、情緒變了多少，見第 3 節第 20 條。

16. 不看電視和滾動新聞，需要的信息定時集中看

- 成本：不花錢。難在改掉隨手打開的習慣，還可能錯過一些即時消息。
- 說人話：美國 15 歲以上的人每天看 2.6 小時電視，佔掉全部閒暇時間的一半。中國人平均每天看 1 小時 40 分，75 到 84 歲的老人看 3 小時 16 分。把要看的信息改成定時集中看，省下的就是這一整塊。
- 收益：美國 15 歲以上的人每天看電視 2.6 小時。他們全部休閒時間是 5.2 小時，看電視佔掉一半。這是 2025 年的數字。中國居民看電視每天平均 1 小時 40 分鐘，75 到 84 歲的人 3 小時 16 分鐘。這是 2018 年的數字。
- 證據等級：C
- 來源：U.S. Bureau of Labor Statistics (2026). American Time Use Survey — 2025 Results. https://www.bls.gov/news.release/atus.nr0.htm；國家統計局 (2019). 2018 年全國時間利用調查公報. https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230203_1900224.html

- 備註：手上只有總量統計。沒有研究算過，少看電視和新聞之後，省下的時間被用到了哪裡。「集中看」這個做法是作者經驗。

17. 花一次時間學常用軟件的鍵盤快捷鍵和自動化

- 成本：不花錢。要一次性投入幾小時到幾十小時去學。難在剛上手那陣子比用鼠標還慢。
- 說人話：多數用了很多年 Word 的人，還是在點工具欄圖標。分組對比的實驗裡，快捷鍵比菜單和圖標都快。學這一次是一次性花費，之後每天每次操作都在回本。做同一類工作越久，賺回來越多。
- 收益：研究看了 251 名有經驗的 Word 用戶，多數人很少用更快的快捷鍵，還是以點圖標工具欄為主。分組對比的實驗確認，菜單、圖標、快捷鍵這三種方式裡，快捷鍵最快。省回的時間隨每天操作次數一點點累積。長期做同一類工作的人，收益最大。
- 證據等級：B
- 來源：Lane, D. M., Napier, H. A., Peres, S. C., & Sándor, A. (2005). Hidden costs of graphical user interfaces: Failure to make the transition from menus and icon toolbars to keyboard shortcuts. International Journal of Human-Computer Interaction. https://doi.org/10.1207/s15327590ijhc1802_1
- 備註：只學你每天要用到十次以上的操作，學得太全是另一種浪費。要說明的是，那項效率實驗只有 6 名參與者，摘要也沒有給出每次操作節省的秒數。

18. 選住處時把通勤時長放在前面，縮短單程通勤

- 成本：成本高。可能要付更高的房租，或者換一套更小的房子。搬家本身也要花時間。
- 說人話：通勤越長的人，自己覺得過得越不好。這筆損失並沒有在工資或者住房上被補回來。單程少 30 分鐘，一週就省出 5 小時。
- 收益：中國居民每天花在交通上平均 50 分鐘。只算當天有出行的人，是 1 小時 2 分鐘。這是 2024 年的數字。德國長期跟蹤同一批人的數據顯示，通勤越長的人主觀幸福感（自己覺得過得好不好）穩定地更低。而且這筆損失沒有在收入或住房上得到補償。把多項研究梳理到一起的綜述也確認，通勤時間越長，人對通勤越不滿意，這一點和用什麼交通方式無關。單程少 30 分鐘，每週約省 5 小時。
- 證據等級：B
- 來源：Stutzer, A., & Frey, B. S. (2008). Stress that doesn't pay: The commuting paradox. Scandinavian Journal of Economics, 110(2), 339–366. https://doi.org/10.1111/j.1467-9442.2008.00542.x；Chatterjee, K., et al. (2020). Commuting and wellbeing: A critical overview of the literature with implications for policy and future research. Transport Reviews, 40(1), 5–34. https://doi.org/10.1080/01441647.2019.1649317；國家統計局 (2024). 第三次全國時間利用調查公報（第二號）. https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202410/t20241031_1957216.html
- 備註：爭議：Chatterjee 等人彙總多項研究後指出，通勤長短和整體生活滿意度之間還看不出穩定的關係。他們認為，人們大體上能用更好的工作或住房，把長通勤的損失換回來。還要注意，交通活動的統計算的是所有出行，不只是通勤。另外能錯峰上下班的話，同樣一段路也能跑得更短。

5. 不要浪費錢

> **168VIP-AI 轉製註｜適用範圍**
> 本節的稅務、外匯、證券、保險、退費、醫保與養老制度及法律後果，主要依中國大陸規定。金額、門檻、期限與資格均不可直接套用於臺灣。

這一節只算錢：能省下多少，每年收益差多少，一筆錢長期平均下來能拿回多少。這些不換算成壽命或時間。涉及投資的條目只講怎麼算帳，只用核實過的歷史數據，都不構成投資建議。

本節條目按主題分成下面幾塊，括號裡是條號。

日常開銷：關掉自動續費（第 1 條），重算手機和寬帶套餐（第 4 條），拒絕電子產品延保（第 11 條），選集採中選藥（第 12 條），喝燒開的自來水（第 14 條），健身房按次付費（第 21 條），大額購買設冷靜期（第 23 條），不為劃線價囤貨（第 24 條）。

衝動消費和孩子花錢：不買彩票（第 5 條），不給主播打賞（第 8 條），孩子充值打賞可以主張退（第 9 條），讓孩子報驗證碼的都是騙子（第 10 條），手串潮玩按花掉的錢算（第 33 條），珠寶玉石只認 CMA 報告（第 34 條），盲盒抽卡這類隨機銷售（第 35 條）。

網購和維權：預付款簽書面合同（第 22 條），網購認平臺規則（第 29 條），直播間買的東西出問題（第 30 條），不安全食品要十倍價款（第 31 條），買大件先查抽檢和認證（第 32 條），想看配料表就買預包裝（第 36 條）。

稅、公積金和醫保：個稅彙算（第 2 條），公積金租房裝修也能提（第 3 條），醫保家庭共濟綁定（第 13 條），個人養老金帳戶（第 20 條），自己交職工養老保險按最低檔交（第 46 條）。

存錢、借錢和投資：看到高收益直接走開（第 6 條），借錢先換成年化利率（第 7 條），不頻繁交易股票（第 15 條），不借錢投資（第 16 條），寬基指數基金做底倉（第 17 條），選費率低的基金（第 18 條），別把錢押在一處（第 19 條），先存應急金（第 27 條），提前還房貸先比較（第 28 條），虧了的股票按規則賣掉（第 37 條），買美股走 QDII 或港股通（第 38 條），別買虛擬貨幣（第 45 條）。

保險：保險優先買消費型（第 25 條），三者險買夠（第 26 條），只給扛不住的損失買保險（第 39 條），先給掙錢的人買定期壽險（第 40 條），猶豫期內退保（第 41 條），銀行櫃檯分清存款和保險（第 42 條），別找代理退保（第 43 條），受益人寫具體的人（第 44 條）。

1. 關掉所有自動續費，改為到期手動續

- 成本：不花錢。把支付寶、微信、蘋果、安卓的「自動扣款」列表翻一遍，一次 10 到 20 分鐘。以後每次續費，要自己多點一次。
- 說人話：省下來的，是那些你早就不用、每月還在扣錢的訂閱。翻一遍支付寶、微信、蘋果和安卓的自動扣款列表，用不了 20 分鐘。按規定，商家扣款前要明顯提醒你，還必須給你一個隨時能取消的入口，而且要好找好點。
- 收益：省下的錢，等於你已經不用、卻還在扣費的那些訂閱加起來的錢。每個人不一樣，沒有統一數字。監管要求商家在續費前明顯提醒你，還要給你一個「簡便的隨時取消」的選項，取消不用另外花錢（中國，2021 年起施行）
- 證據等級：C
- 來源：國家市場監督管理總局 (2021, 2025 修正). 網絡交易監督管理辦法（總局令第 37 號，第十八條）. https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/fgs/art/2025/art_4b47c79b8d994a42bba4835997688faa.html
- 備註：你確實經常用的服務，年付一般比月付便宜，留著自動續費反而划算。要關的是你早就忘了、卻還在扣錢的那些。

2. 每年三月到六月做一次個稅彙算，專項附加扣除該填的填

- 成本：不花錢。在「個人所得稅」App 上辦，十幾分鍾就完了。

- 說人話：這幾種人辦下來通常能退到錢：全年只幹了幾個月，年中換過工作，或者子女教育、房貸、房租、贍養老人這些扣除沒填。在手機上十幾分鍾就能辦。如果你一年綜合所得不到 12 萬元，或者該補的稅不到 400 元，可以不辦。
- 收益：把工資薪金、勞務報酬、稿酬、特許權使用費這四項合起來算一次總帳。多交的退給你，少交的要補上。有兩種情況可以不辦：你一年的綜合所得收入不超過 12 萬元，或者要補的稅不超過 400 元。這兩條是國家稅務總局 2023 年公告定的，管到 2027 年 12 月 31 日。反過來，下面這幾種人辦下來通常能退到錢：全年只有幾個月有收入的，年中換過工作的，有子女教育、房貸、房租、贍養老人等扣除沒填的
- 證據等級：A
- 來源：國家稅務總局 (2025). 個人所得稅綜合所得彙算清繳管理辦法（第六條）及其解讀. https://www.gov.cn/zhengce/202502/content_7006465.htm；財政部、稅務總局 (2023). 關於延續實施個人所得稅綜合所得彙算清繳有關政策的公告. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202308/content_6900594.htm
- 備註：該補稅的人也要辦，不辦是違法的。專項附加扣除一共七項：子女教育、繼續教育、大病醫療、住房貸款利息、住房租金、贍養老人、3 歲以下嬰幼兒照護。其中房貸和房租只能選一樣，不能兩樣都填

3. 公積金不只用來買房：租房、裝修、物業費都能提，2026 年 9 月 20 日起按新條例辦

- 成本：不花錢。去辦一次提取手續就行。
- 說人話：公積金不是只有買房才能動。新條例把能提取的情況列了九項，租房、裝修自己住的房子、交物業費都算在裡面。你交了申請，公積金中心要在 3 天內答覆你準不準提。
- 收益：修改後的條例把可以提取的情況列到九項。其中包括：支付房租，裝修自己住的房子，支付自己住的房子的物業費。公積金管理中心要從受理你申請那天算起，3 日內作出准予提取或者不準提取的決定
- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2026). 國務院關於修改《住房公積金管理條例》的決定（國務院令第 844 號，2026 年 7 月 31 日國務院第 93 次常務會議通過，「自 2026 年 9 月 20 日起施行」）：修改後第二十四條「職工有下列情形之一的，可以提取職工住房公積金帳戶內的存儲餘額：（一）支付房租的；（二）購買、建造、翻建、大修自住住房的；（三）償還購房貸款本息的；（四）裝修自住住房的；（五）支付自住住房物業費的；（六）離休、退休的；（七）完全喪失勞動能力，並與單位終止勞動關係的；（八）出境定居的；（九）國務院批准的其他住房消費情形。」；第二十五條「住房公積金管理中心應當自受理申請之日起 3 日內作出准予提取或者不準提取的決定」；第十八條繳存比例「均不得低於職工上一年度月平均工資的 5%」. https://www.gov.cn/gongbao/2026/issue_12946/202608/content_7079363.html
- 備註：帳戶裡的錢是你自己的工資，加上單位給你配的那一部分。這筆錢放著不動，只按很低的利率算利息。條例還寫明：職工死亡，或者被宣告死亡的，繼承人和受遺贈人可以提取帳戶餘額。辦理要交哪些材料、具體怎麼辦，各地由當地公積金管理中心定。跑之前先查一下本地中心的辦事指南。

4. 每年重算一次手機和寬帶套餐，用不上的降檔，運營商不給轉就投訴

- 成本：不花錢。查一次帳單，十幾分鍾。難的是要頂住客服不給你降檔。
- 說人話：你用的老套餐，往往比現在新賣的貴幾十塊錢。一個月幾十，一年就是幾百塊白扔。按規定，運營商沒有正當理由，不能拒絕你轉網，也不能拖著不給你辦，更不能專門給轉網的人單獨設一套資費。它卡著不放，你就投訴。
- 收益：工信部的規章寫明，運營商不得「無正當理由拒絕、阻止、拖延向用戶提供攜號轉網服務」。也不得「採取攔截、限制等技術手段影響攜號轉網用戶的通信服務質量」。還不得「為攜號

轉網用戶設置專項資費方案和營銷方案」。老套餐往往比現在在售的套餐貴幾十元。一直不換，就是每年白扔幾百元

- 證據等級：A
- 來源：工業和信息化部 (2019). 攜號轉網服務管理規定（工信部信管〔2019〕242 號）. http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2019-11/13/content_5451483.htm
- 備註：先在營業廳 App 裡查你近半年實際用了多少流量和通話，再按這個用量去選套餐。客服要是說「降檔得到營業廳辦」「合約期內不能改」，你就要求他給出書面依據。他給不出，就打 12300 投訴

5. 不買彩票

- 成本：不花錢。不買就是省錢。
- 說人話：按規定，樂透數字型彩票拿出來當獎金的錢，最少是銷售額的 50%，雙色球是 51%。也就是你每投 1 元，長期平均只能拿回 0.51 元，穩定虧掉 49%。2024 年全國賣了 6234.86 億元彩票，其中 1610.31 億元直接進了公益金，這部分不在獎金裡。
- 收益：財政部規定了獎金佔銷售額的最低比例：樂透型和數字型彩票 50%，即開型 65%，競猜型 73%。雙色球按銷售額的 51% 提獎金，每賣 100 元只拿出 51 元當獎金。換算到你身上，每投入 1 元，長期平均只能拿回 0.51 元，虧掉 49%。2024 年全國彩票賣了 6234.86 億元，其中 1610.31 億元進了公益金，沒有回到買彩票的人手裡（中國，2024 年）
- 證據等級：A
- 來源：財政部 (2015). 關於規範和加強彩票資金構成比例管理的通知（財綜〔2015〕94 號）. http://m.mof.gov.cn/czxw/201511/t20151113_1560814.htm；財政部 (2025). 財政部公告 2025 年第 8 號（2024 年彩票公益金籌集分配情況）. http://zhs.mof.gov.cn/zhengcefabu/202508/t20250828_3970977.htm；中國福利彩票雙色球遊戲規則（第十四條）. https://mzj.nc.gov.cn/ncsmzj/flcp/202111/5dccc1a5da89434e94a62f8ea0e5887e.shtml
- 備註：長期平均下來一定虧，這是制度定死的，和運氣無關。要買也行，但只能當成 2 元一次的娛樂花銷，不能當成理財。

6. 看到「高收益」「保本」「穩賺」直接走開

- 成本：不花錢。聽到這幾個詞的時候停一下就行。
- 說人話：監管部門自己的說法是：收益率超過 6% 就要打問號，超過 8% 很危險，10% 以上就要準備賠光本金。正規理財已經不許承諾保本保收益了。參加非法集資虧掉的錢，按規定由你自己承擔，出事沒人替你兜底。
- 收益：原銀保監會主席 2018 年在陸家嘴論壇上說過一句話。原話是：「收益率超過 6% 的就要打問號，超過 8% 的就很危險，10% 以上就要準備損失全部本金」。資管新規要求金融機構「不得承諾保本保收益」，還要求「出現兌付困難時，金融機構不得以任何形式墊資兌付」。所以正規理財已經沒有保本這一說。參與非法集資的損失「由集資參與人自行承擔」，出事以後沒有人替你賠（中國，2018、2021 年）
- 證據等級：A
- 來源：郭樹清 (2018). 防範化解金融風險 奮力跨越重大關口（第十屆陸家嘴論壇講話，國家金融監督管理總局官網）：「在打擊非法集資過程中，努力通過多種方式讓人民群眾認識到，高收益意味著高風險，收益率超過 6% 的就要打問號，超過 8% 的就很危險，10% 以上就要準備損失全部本金」. https://www.nfra.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=182418；天津市地方金融管理局轉載. https://jrgz.tj.gov.cn/ztlm/ztzl/jrjfwphjr/202006/t20200625_2744709.html；中國人民銀行等 (2018). 關於規範金融機構資產管理業務的指導意見（銀髮〔2018〕106 號，第二條、第六條）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2018/content_5323101.htm；國務院 (2021). 防範和處置非法集資條例（國務院令第 737 號，第二十五條）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5588815.htm

- 備註：6%、8%、10% 這三條線是監管者按經驗畫的，不是法律條文。原話是在講打擊非法集資時說的，針對的是承諾高回報的理財產品和投資公司。不構成投資建議。

7. 不用信用卡最低還款，不為消費開分期或消費貸；非借不可，先把利息換成年化利率再比

- 成本：不花錢。要在帳單日之前留夠全額還款的現金。難的是忍住不用分期把大額開銷攤薄。非借不可時，花幾分鐘問清每筆貸款的年化利率。
- 說人話：最低還款是按天算利息的貸款，摺合一年 18% 上下，用了免息期就作廢。分期寫「每月手續費 0.6%」，按年算約 13.8%，不是 7.2%。因為本金每月在還，手續費卻一直按最初的數收。比哪筆貸款貴，只看年化利率，別看日息和月費率。
- 收益：信用卡透支利率在 2020 年以前有上下限：上限是「日利率萬分之五」，下限是上限的 0.7 倍。萬分之五折合成一年是 18.25%，這是單利：按一年 18.25% 算，利息不再滾進本金裡。2021 年起改成由髮卡機構和持卡人自己商量定價。用了最低還款以後，沒還的那部分本金每天全額算利息，免息期同時作廢。央行已經要求髮卡機構用明顯的方式展示年化利率（按整年折算的利率），「不得僅展示日利率、日還款額」。2021 年起，所有放貸的機構做廣告、簽合同，都要明顯寫出年化利率。日利率、月利率可以一起寫，但不能比年化利率更顯眼。年化利率要把利息和跟貸款直接有關的各種費用都算進去。分期還本的，按每期還完後剩下的本金算你實際用了多少錢。人民銀行給過一個算例：借 10 萬元，分 12 個月還，每月交最初本金的 0.5% 作分期費。借款當時還要交 1000 元服務費。按單利算，年化約 12.80%。按複利算（內部收益率法），年化約 13.58%。光看費率，會以為一年只花 0.5% × 12 + 1% = 7%。實際差不多是它的兩倍，因為本金每月在減少，分期費卻一直按 10 萬元收。照同樣的算法，信用卡分 12 期、每期手續費 0.6%、沒有別的費用，名義上是一年 7.2%。按複利算，年化約 13.8%，是名義數字的 1.9 倍左右。分 6 到 36 期，都在 1.8 到 2 倍之間。借給你錢的是個人或普通公司，就是民間借貸。約定的利率超過簽合同時一年期 LPR 4 倍，法院不支持超出的部分。2026 年 8 月 20 日的一年期 LPR 是 3.0%，4 倍就是 12%。先從借款里扣掉的利息，法院按實際到手的錢算本金。這條線管不到銀行、消費金融公司這些持牌金融機構。小額貸款公司、典當行、融資租賃公司等七類地方金融組織也不適用。所以不能拿 12% 去套它們的貸款，要看合同上寫的年化利率（中國，2020、2021 年）
- 證據等級：C
- 來源：中國人民銀行 (2020). 關於推進信用卡透支利率市場化改革的通知（銀髮〔2020〕327 號）. https://xining.pbc.gov.cn/zhengwugongkai/4081330/4406346/4693549/4159909/index.html；中國人民銀行 (2021). 中國人民銀行公告〔2021〕第 3 號（第一、三、四條，附件《採用內部收益率法計算貸款年化利率示例》第三例）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-03/31/content_5597156.htm；最高人民法院 (2020 年第二次修正). 關於審理民間借貸案件適用法律若干問題的規定（第一、二十五、二十六條）. http://gongbao.court.gov.cn/Details/94b6623974526df7d2430a3c73f050.html（最高人民法院公報）；最高人民法院 (2020). 關於新民間借貸司法解釋適用範圍問題的批覆（法釋〔2020〕27 號）. https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/285171.html；全國銀行間同業拆借中心受中國人民銀行授權 (2026). 2026 年 8 月 20 日貸款市場報價利率（LPR）公告. https://www.chinamoney.com.cn/chinese/rdgz/20260820/3399885.html
- 備註：18.25% 是拿「萬分之五 × 365」直接乘出來的，沒有算利滾利。真按月滾起來還要更高。個別銀行有折扣，以你自己帳單上寫明的年化利率為準。真週轉不開的時候，優先去找利率更低的正規渠道借，不要拖著最低還款滾利息。比兩筆貸款時，讓對方給按複利算的年化利率。對方給的是單利，按規定要寫明「單利」，單利會比複利低一些。13.8% 和 1.8 到 2 倍是本書照人民銀行的算法自己算的，算法寫在核實記錄裡。民間借貸別碰高利貸，另見第 7 節第 15 條（不借高利貸）。

8. 不給主播打賞、不給遊戲充值、不衝動下單

- 成本：不花錢。花幾分鐘做三件事：關掉免密支付，設好單筆和每日限額，把平臺裡綁的支付方式刪掉。難的是當場忍住不點那一下。

- 說人話：國內玩遊戲的人，平均每人一年在遊戲上花約 480 元，花出去基本追不回來。法律只讓未成年人沒經家長同意花的錢退回來，成年人沒有這一條。最省力的辦法是提前設防：關掉免密支付，設單筆和每日限額，把支付方式解綁。
- 收益：這是一筆很大的支出。2024 年國內遊戲市場實際銷售收入 3257.83 億元，用戶 6.74 億人，人均約 480 元（這是拿前面兩個數相除算出來的）。花出去的錢基本追不回來。只有一種情況例外：限制民事行為能力人（這裡指未成年人）沒經過監護人同意的打賞和充值，監護人要求退錢時「人民法院應予支持」。成年人自己的打賞和充值，沒有這樣的規定。另外，未成年人玩網絡遊戲本來就只能在週五、週六、週日和法定節假日玩，每天 20 時至 21 時這 1 小時（中國，2020、2021 年）
- 證據等級：B
- 來源：國家新聞出版署 (2024). 今年中國遊戲市場收入超 3257 億元創新高（中國音數協遊戲工委《2024 年中國遊戲產業報告》）. https://www.nppa.gov.cn/xxfb/ywdt/202412/t20241216_877445.html；最高人民法院 (2020). 關於依法妥善審理涉新冠肺炎疫情民事案件若干問題的指導意見（二）（法發〔2020〕17 號，第 9 條）. https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/230181.html；國家新聞出版署 (2021). 關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知（國新出發〔2021〕14 號）. https://www.nppa.gov.cn/xxfb/tzgs/202108/t20210830_666285.html
- 備註：定成 B 級，是因為沒有人直接測過「不打賞能省多少錢」，只有遊戲行業的總量數字。關免密、設限額這兩招是經驗做法，單算是 C 級。民法典第十九條、第一百四十五條的原文，已經在第 9 條（孩子用手機充值打賞）裡逐字引出來了。不構成投資建議。

9. 孩子用手機充值打賞，八歲以上的大額支出未經家長追認可以主張退

- 成本：不花錢。要花時間收集證據、跟平臺交涉，平臺通常先拒絕、後退款。談不攏就只能起訴，那是幾個月起步的事，律師費要自己出。所以先把材料備齊，走平臺和 12315 更划算。難的是孩子不肯說，你得耐著性子問清楚。
- 說人話：八歲以上的孩子花的錢，只要金額和他的年齡、智力明顯不相稱，家長既不同意也不認這筆帳，這筆交易就是無效的，可以要求退。不滿八歲的孩子，本來就不能自己做主花錢。家長一直不表態，法律上就算作不認這筆帳。
- 收益：八週歲以上的未成年人是限制民事行為能力人，意思是他只能自己做和年齡、智力相稱的事。和他年齡、智力不相稱的民事法律行為，要經過法定代理人同意或者追認才有效：家長要事先點頭，或者事後認帳。不滿八週歲的孩子是無民事行為能力人，自己做不了主，他的事由法定代理人代他辦。法定代理人沒有表示的，視為拒絕追認：家長一直不吭聲，就算作不認這筆帳
- 證據等級：A
- 來源：全國人大 (2020). 民法典. 最高人民檢察院轉載全文. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml 第十九條：「八週歲以上的未成年人為限制民事行為能力人，實施民事法律行為由其法定代理人代理或者經其法定代理人同意、追認；但是，可以獨立實施純獲利益的民事法律行為或者與其年齡、智力相適應的民事法律行為。」第二十條：「不滿八週歲的未成年人為無民事行為能力人，由其法定代理人代理實施民事法律行為。」第一百四十五條：「限制民事行為能力人實施的純獲利益的民事法律行為或者與其年齡、智力、精神健康狀況相適應的民事法律行為有效；實施的其他民事法律行為經法定代理人同意或者追認後有效。」「法定代理人未作表示的，視為拒絕追認。」
- 備註：關鍵在舉證：你要拿出證據，證明操作手機的是孩子，不是你。有用的材料有這幾樣：充值時間集中在上課時段或者家長上班時段，設備的使用記錄，孩子的聊天記錄和遊戲記錄，還有孩子本人的說明。「與年齡智力相適應」沒有統一的金額線，幾十元的遊戲皮膚和幾萬元的打賞不是一回事。事前防住更省力：給支付方式設免密上限，開啟青少年模式，別把支付密碼告訴孩子。你自己衝動打賞充值的情況，見本節「不給主播打賞、不給遊戲充值、不衝動下單」那條。

10. 教孩子記一句話：任何人讓你拿家長的手機去操作、去報驗證碼，都是騙子

- 成本：不花錢。給孩子把下面六類講一遍，再和他約定一句「被騙了先跟我說，我不罵你」。同時把支付設上免密上限，開青少年模式，支付密碼不告訴孩子。難的是真被騙了以後你要忍住不發火。
- 說人話：這六類騙局的套路各不相同，但最後一步永遠是同一個動作：讓孩子拿家長的手機去轉帳，或者念驗證碼。所以教會一句就夠用了：誰讓你動家長的手機、報驗證碼，誰就是騙子。再加一句「被騙了先跟我說，我不罵你」。孩子敢當天說，錢才有可能追回來。
- 收益：泉州市反詐騙中心聯合泉州市教育局，拆了六類專門騙青少年的騙局。它們套路各不相同，但最後一步是同一個動作：讓孩子拿家長的手機轉帳。第一類，遊戲帳號和裝備低價私下交易。小王私下轉了 260 元，對方說「未成年人轉帳違規，帳號要凍結」，他用爸爸的手機點了「核查鏈接」，帳戶裡 3 萬多元被轉走。第二類，「解除防沉迷」。對方威脅「不轉帳取消，你家長要坐牢」，孩子用媽媽的手機轉了 7000 元。原文寫明防沉迷是官方設定的，「根本沒有『私下解鎖』渠道」。第三類，打賞退款。騙子冒充「官方客服」，說未成年人打賞可以退，要求「用家長支付寶給指定直播間刷禮物才能退款」，媽媽帳戶裡 7.3 萬元被打賞出去，人被拉黑。原文說「有人加你讓你『刷禮物退款』，100% 是詐騙」。第四類，冒充同學或者老師。騙子盜了號，發語音報出名字來借錢。開學季還混進班級群冒充老師，發「交學雜費 500 元」，頭像和暱稱都和真老師一樣，還安排「托」在群裡說「已交」。第五類，追星。騙子把孩子拉進「明星粉絲群，領 888 元紅包」。先讓孩子轉 48.88 元「驗證」。再嚇唬說「未成年人參與違規，平臺要凍結 8 萬，家長要坐牢」。一共騙走 1.6 萬元。原文說「真警察、律師絕不會在網上聯繫未成年人調查，更不會要家長手機操作」。第六類，二手平臺上用低價商品把人引出平臺，私下轉帳。同一份材料還列了三條孩子自己別踩的紅線。一是銀行卡和電話卡不借、不賣、不租，卡被用去轉移贓款，可能構成幫助信息網絡犯罪活動罪，留下案底會影響考研和考公。二是「手機口」兼職是違法犯罪。三是境外的「高薪招聘」，人可能一到境外就被控制住（全國，2025 年 10 月）
- 證據等級：B
- 來源：泉州市反詐騙中心 (2025). 開學第一課｜反詐是青少年的必修課，這 6 大陷阱一定要避開！ http://gat.fujian.gov.cn/ztzl/fjffpzxrx/spjq/202510/t20251028_7026836.htm（福建省公安廳轉載）
- 備註：定成 B 級，是因為官方給的是騙子話術的拆解和個案，沒有發案率，也沒有防範效果的統計數字。要和第 9 條（孩子用手機充值打賞）分清楚：孩子自己充值打賞花掉的錢，可以按民法典要求退。被騙子騙走的錢不適用那一條，只能按第 8 節第 2 條報警止付。能不能追回來，要看錢還在不在帳上。騙子嚇唬孩子的核心話術是「你違規了、你家長要坐牢」。事先就跟孩子說清楚，這句話本身就是騙局的標誌，比事後追問管用。「被騙了先說、我不罵你」這句要真做到。孩子怕捱罵、瞞著不說，是這幾個案例裡損失越滾越大的共同原因。冒充熟人的成人版，還有 AI 換臉，見第 8 節第 3、4 條（反詐硬規則、涉及轉帳先掛斷）。大人也一樣，驗證碼和刷臉不替任何人做，見第 8 節第 45 條（念驗證碼）。

11. 拒絕電子產品的延長保修（延保）

- 成本：不花錢。代價是保修期過了以後，萬一要修，得自己掏錢，不過這種事概率不大。
- 說人話：延保一般賣到原價的 10% 到 50%，賣延保的賺頭是普通商品的十幾倍，這個差價就是你多付的錢。洗衣機、冰箱的電機這類主要部件，國家本來就規定保修 3 年。碰上很便宜的延保，拿延保價除以修一次的錢，得數就是這幾年裡至少壞一次的可能要多大才回本。
- 收益：延保的定價通常是商品原價的 10% 到 50%。研究裡引用的行業估計說，延保的平均毛利率是 50% 到 60%：賣出去 100 元，有 50 到 60 元是賺的。這大約是普通商品毛利率的 18 倍。2003 年，延保只佔百思買營收的 3% 到 4%，卻貢獻了超過 50% 的利潤（美國，2000 年代零售數據）。碰上價格遠低於這個區間的延保，可以自己算一筆：延保價 ÷ 修一次要花的錢 = 回本需要的故障概率。你估計延保那幾年裡至少壞一次的可能比這個數大，才值得買。比如 25 元的延保，假設修一次 300 元，至少壞一次的可能要超過約 8% 才回本。這裡的 300 元只是舉例，不是統計數字。算之前先扣掉國

家規定已經保了的部分。國家規定的三包期從開發票那天算：洗衣機和電冰箱整機 1 年，主要部件 3 年。洗衣機的主要部件是電機、定時器、程控器和電容器，電冰箱是壓縮機、溫控器等。延保和三包重疊的那段，等於花錢買了本來就有的東西（全國，1995 年起）

- 證據等級：B
- 來源：Chen T, Kalra A, Sun B (2009). Why Do Consumers Buy Extended Service Contracts? Journal of Consumer Research 36(4):611-623. https://doi.org/10.1086/605298；國家經貿委等 (1995). 部分商品修理更換退貨責任規定（國經貿〔1995〕458 號，第八條三包有效期自開具發票之日起計算；附件《實施三包的部分商品目錄（第一批）》洗衣機、家用電冰箱整機 1 年、主要部件 3 年）. 國家市場監督管理總局行政規範性文件. https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/zc/xzgfxwj/art/2019/art_f943e66de125437d92df701e1654c47c.html
- 備註：毛利率那個數字是論文引用別人的行業估算（Business Week 2004），不是論文自己測出來的。上面的算法適用於自己掏得起一次維修費的普通人。靠一臺設備吃飯、又沒有備用機的人，要另外算。手機碎屏險這一類也要單獨算：先估自己多久摔一次，再看保費划不划算。很便宜的延保買了也虧不了幾十元，買之前看清三樣：從哪天開始算（從買的那天算的，頭幾年和三包重疊），是商家、品牌還是第三方公司在保，上門費和換件費另不另收。也先看說明書和保修卡，品牌自己承諾的保修期可能比三包長。

12. 優先選通過一致性評價的仿製藥和集採中選藥

- 成本：不花錢。醫生開藥、你去買藥的時候，多問一句「有沒有集採的、通用名的藥」。
- 說人話：集採第二批藥平均降價 53%，降得最多的降了 93%。到 2026 年 4 月，已經做了 11 批，覆蓋 490 種藥。開藥買藥時多問一句「有沒有集採的、通用名的」，成分一樣，錢能少花一大截。
- 收益：國家組織的藥品集採，第二批平均降價 53%，最高降 93%。截至 2026 年 4 月，已經開展了 11 批，覆蓋 490 種藥品。通過或者視同通過一致性評價的藥品達到 1695 個。這大約佔臨床常用化學藥的 2/3（中國，2020 到 2026 年官方數據）
- 證據等級：A
- 來源：國家醫療保障局 (2020). 第二批國家組織藥品集中採購和使用工作答記者問. https://www.nhsa.gov.cn/art/2020/1/17/art_38_2264.html；國家醫療保障局 (2026). 國務院政策例行吹風會：健全全週期全渠道藥品價格形成機制. http://www.nhsa.gov.cn/art/2026/4/15/art_14_20221.html；國務院辦公廳 (2016). 關於開展仿製藥質量和療效一致性評價的意見（國辦發〔2016〕8 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2016-03/05/content_5049364.htm；國家食品藥品監督管理總局 (2016). 關於發佈普通口服固體制劑參比製劑選擇和確定等 3 個技術指導原則的通告（2016 年第 61 號）附件 1、附件 3，海南省藥品監督管理局轉載. https://amr.hainan.gov.cn/himpa/ztzl/fzy/201607/t20160720_1591587.html；國家醫療保障局 (2024). 集採藥品質量嚴格監管，企業檢查和品種抽檢兩個「全覆蓋」. https://www.nhsa.gov.cn/art/2024/12/30/art_52_15287.html；國家醫療保障局 (2025). 醫保部門、藥監部門有關同志就集採藥品相關問題接受人民日報健康客戶端記者採訪. https://www.nhsa.gov.cn/art/2025/2/9/art_14_15647.html
- 備註：爭議：常有人說「一致性評價只比成分，不比療效」。這話對了一半。過評的做法是找健康人來吃藥，抽血看藥進到血液裡以後的濃度曲線，再拿這條曲線和原研藥的比，落在 80% 到 125% 之間就算過關。劑量差一點就出事的那類藥，要求更嚴。輔料指有效成分之外的填充和包衣，允許和原研藥不一樣。法規只要求有效成分、劑型、吃法和治療作用相同。所以它確實不是「找病人吃一段時間，看病好沒好」。病人身上的效果由另一套研究來回答。國家醫保局組織醫院做過真實世界研究。到 2024 年 12 月，覆蓋了 63 種集採藥、近百家三甲醫院、30 多萬病人。結果都是和原研藥沒差別。比如二甲雙胍，糖化血紅蛋白達標率是仿製組 83.4%、原研組 78.9%；空腹血糖達標率反過來，仿製組 83.8%、原研組 87.6%。兩組互有高低。2025 年 1 月，有醫生公開說集採藥「血壓不降、麻藥不睡、瀉藥不瀉」。醫保和藥監去上海 7 家醫院查過，結論是這些說法多半來自轉述和個人感覺，其中被點名的那種瀉藥當時還沒開始在醫院用。同一次也承認確實抽到過問題藥。前 9 批

1600 多箇中選產品裡，有 9 個因為質量風險被取消資格。這 9 個裡，6 個是進口藥（含 3 個原研藥），3 個是國產藥。有兩件事你能落實。一是想繼續用原研藥，通常還是開得到的：集採只佔醫院採購量的 60% 到 80%，剩下的由醫院自己定，原研藥沒有被禁，代價是自己多掏錢。二是慢病換了藥以後別憑感覺判斷，按第 16 節第 3 條（把每次指標記在同一個本子上）盯住血壓、血糖、糖化。真變差了就去找醫生，請醫生上報藥品不良反應，別自己停藥。

13. 在醫保 App 上辦一次家庭共濟綁定，職工醫保個人帳戶的錢就能給配偶、父母、子女看病買藥

- 成本：不花錢。在參保地的醫保 App 上，或者去經辦機構，辦一次家庭共濟綁定。
- 說人話：辦一次綁定，你職工醫保個人帳戶裡的錢，就能給配偶、父母、孩子看病買藥用。不辦，這筆錢就只能你自己用，一直躺在帳戶裡。
- 收益：個人帳戶裡的錢，可以用來支付你本人和你的配偶、父母、子女在定點醫療機構看病時自己要掏的那部分醫療費。也可以用來支付在定點零售藥店買藥品、醫療器械、醫用耗材時自己要掏的那部分錢。文件還提出，要探索把個人帳戶用於給家人交城鄉居民醫保的個人繳費
- 證據等級：A
- 來源：國務院辦公廳 (2021). 關於建立健全職工基本醫療保險門診共濟保障機制的指導意見（國辦發〔2021〕14 號）第（五）項：「個人帳戶主要用於支付參保人員在定點醫療機構或定點零售藥店發生的政策範圍內自付費用。可以用於支付參保人員本人及其配偶、父母、子女在定點醫療機構就醫發生的由個人負擔的醫療費用，以及在定點零售藥店購買藥品、醫療器械、醫用耗材發生的由個人負擔的費用。探索個人帳戶用於配偶、父母、子女參加城鄉居民基本醫療保險等的個人繳費。個人帳戶不得用於公共衛生費用、體育健身或養生保健消費等不屬於基本醫療保險保障範圍的支出。」 https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-04/22/content_5601280.htm
- 備註：很多人的個人帳戶裡躺著幾千元，同時家裡老人在自費買藥。綁定一次以後長期有效。各地大多叫「家庭共濟」，在本地醫保 App 裡就能辦。注意反過來的一條紅線：個人帳戶不能用於健身、養生保健這類消費。拿它去藥店買保健品套現，屬於騙保。

14. 喝燒開的自來水，不常年買瓶裝水

- 成本：買一個水壺。每次燒水要花一點時間，還有少量燃氣費或者電費。
- 說人話：北京第一階梯的水價，摺合 0.005 元一升。瓶裝水按 1 元 500 毫升算，是 2 元一升。兩者差 400 倍。自來水執行的是強制性的國家標準，平時燒開了喝就行。真碰上水源出事、水發臭發渾，那不是多煮幾分鐘能解決的，要停下來別喝，並且向外反映。
- 收益：北京居民第一階梯水價是 5 元一立方米，摺合 0.005 元一升。瓶裝水如果按 1 元 500 毫升算，就是每升 2 元，是自來水的 400 倍。生活飲用水執行的是強制性國家標準 GB 5749-2022。這個標準 2022 年 3 月 15 日發佈，2023 年 4 月 1 日起施行。主管部門是國家疾控局（中國，2015 年水價與 2022 年標準）
- 證據等級：C（爭議）
- 來源：北京市發展和改革委員會. 居民用水價格表. https://fgw.beijing.gov.cn/bmcx/djcx/jzldj/202003/t20200331_1752796.htm；國家市場監督管理總局 國家標準全文公開系統. GB 5749-2022 生活飲用水衛生標準. https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=99E9C17E3547A3C0CE2FD1FFD9F2F7BE；杭州市聯合調查組 (2025). 關於杭州市餘杭區部分小區供水異常調查情況通報（2025 年 7 月 23 日），新華網轉載 http://www.news.cn/20250723/1be62dac3b0b4461a643791ff552e93d/c.html；杭州市餘杭區人民政府. 餘杭區 2025 年 4 月／5 月／6 月水源水水質監測數據（杭州餘杭水務控股集團公開，檢測單位杭州嘉澍環境監測有限公司，附件 PDF 表 1 第 24 項「糞大腸菌群」） https://www.yuhang.gov.cn/art/2025/5/8/art_1229204072_59140140.html、https://www.yuhang.gov.cn/art/2025/6/5/art_1229204072_59142885.html、https://www.yuhang.gov.cn/art/2025/7/3/art_1229204072_59146464.html；公安部網絡安全保衛局 (2025). 編造虛假「警情通報」，捏造「糞水」謠言，邵某豪被刑事拘留 http://www.news.cn/politics/20250722/3178b3bd189c4eb4b293982e92aab438/c.html

- 備註：爭議在於，所謂「達標」查的是水廠出來的水和管道末端的水。水源或者管網出問題的時候，會短暫失守。2025 年 7 月 16 日，杭州餘杭仁和水廠進的原水氣味不對，仁和、良渚部分小區的自來水發臭。官方結論是藻類在缺氧條件下分解，產生了硫醚類物質。換了水源以後，出廠水的總大腸菌群、大腸埃希氏菌都沒有檢出，全部項目符合生活飲用水標準 GB 5749-2022。事後 7 名幹部被問責，7 月水費全免，還免費換了濾芯。但同一個水源的糞大腸菌群，事發前已經連著幾個月往上走。苕溪永勝取水口 4 月是 10 個/L，5 月 7300 個/L，6 月 16000 個/L。地表水標準 GB 3838 Ⅲ 類的限值是 10000 個/L。同月四嶺水庫 28000 個/L、饅頭山水庫 24000 個/L 也超了。燒開只能殺微生物，除不掉氣味物質，也除不掉溶在水裡的化學物。聞到異味，或者水發黃發渾，就停下來別喝，向供水企業和 12345 反映，臨時改喝瓶裝水，別指望多煮幾分鐘壓過去。但這是局部的偶發事故，當地也按次賠了，仍然不構成常年買瓶裝水的理由。網上傳的「糞水管接錯」是偽造的警情通報，發佈者已經被刑事拘留（見第 9 節）。瓶裝水 1 元 500 毫升是為了算帳設的假設價，你按自己所在城市的實際價格重算。老舊小區的二次供水設施不達標的，可以加裝過濾，或者只在這種情況下買水喝。各地水價不同，北京這個數字只用來看個量級。

15. 不頻繁交易股票，行情暴漲暴跌的時候更要少動手

- 成本：不花錢。難的是看到消息就想動手，別人都在賺錢時想跟著加碼，要忍住。
- 說人話：買賣最頻繁的美國家庭，每年只賺 11.4%，同期整個市場是 17.9%，差距幾乎全是手續費。國內 2014 到 2015 年那輪暴漲暴跌裡，帳戶最小的 85% 家庭買賣太勤。他們比一直拿著不動少賺 2500 億元，約是本金的三成。
- 收益：這項研究看的是 66,465 個美國折扣券商的家庭帳戶，時間是 1991 到 1996 年。交易最頻繁的那一組，年化收益 11.4%，也就是平均每年賺 11.4%。同期整個市場是 17.9%，平均一個家庭是 16.4%。平均一個家庭一年的換手率是 75%，一年裡把手上的股票換掉了四分之三。頻繁交易的那組和不頻繁的那組，毛收益（扣手續費前賺的錢）差別很小，所以差距主要來自買賣時付掉的交易成本（美國，1991 到 1996 年）。國內的數據：研究用的是上海證券交易所的逐日帳戶數據，覆蓋全部約 4000 萬個帳戶。樣本期是 2014 年 7 月到 2015 年 12 月，共 18 個月。這 18 個月裡上證綜指先漲了 150% 以上。它在 2015 年 6 月 12 日見頂 5166.35 點，到 12 月底又跌了 40%。家庭帳戶按期初市值分成四檔。最小的一檔佔全部家庭帳戶的 85%，最大的一檔佔 0.5%。兩檔期初的股票總市值差不多，分別是 8800 億元和 8080 億元。結果是最小的那 85% 因為主動交易損失 2500 億元，最大的那 0.5% 賺到 2540 億元。這裡的「損失」是和同一段行情裡一直持有不動、什麼都不做相比。兩個數各約相當於本組期初股票市值的三成，前者 28%，後者 31%。作為對照，2014 年 6 月之前的兩年半市場較平靜。那段時間任取 18 個月，同類差額只有期初市值的 1% 到 3%。這輪行情裡，家庭帳戶平均約三週就把手上的股票換一遍，一年近 18 次（中國上海，2014 到 2015 年；對照期 2012 到 2014 年）
- 證據等級：A
- 來源：Barber BM, Odean T (2000). Trading Is Hazardous to Your Wealth: The Common Stock Investment Performance of Individual Investors. The Journal of Finance 55(2):773-806. https://doi.org/10.1111/0022-1082.00226；An L, Lou D, Shi D (2022). Wealth redistribution in bubbles and crashes. Journal of Monetary Economics 126:134-153. https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2022.01.001；同文作者公開的工作論文稿（2021 年 10 月，國內數字按它逐字核對）. https://personal.lse.ac.uk/loud/AnLouShi.pdf
- 備註：美國那份數據是 1990 年代的，A 股的佣金和印花稅結構和它不一樣，但「換手越高、到手收益越低」這個道理是一樣的。國內那項研究沒有說別買股票。它算的是同一段行情裡，帳戶小的那一頭越主動交易，錢越往對手盤走。賺走這筆錢的也不是機構，是帳戶最大的那一批個人：這段時間上交所約九成成交量來自散戶帳戶。網上流傳的「九成散戶虧錢」找不到可核對的官方統計，本條不用這個數字。換手率可以對照著看：這輪行情裡國內家庭帳戶一年換近 18 次，美國那批家庭一年只換掉四分之三。平靜的年份裡國內這個差距只有百分之一到三，所以最該忍住的是行情最熱的時候。不構成投資建議。

16. 不借錢投資、不加槓桿、不買自己看不懂的

- 成本：不花錢。難的是行情好的時候，要忍住不去想「借點錢多賺一點」。
- 說人話：借錢買股票，一旦跌破線，你又補不上錢，就會被強制賣掉。帳面上的虧損當場變成真虧，連「等它漲回來」的機會都沒有。監管規定，開戶不滿半年、最近 20 個交易日日均資產不到 50 萬元的人，不能開融資帳戶。這個門檻本身就說明，它不是給普通人用的。
- 收益：槓桿就是借錢來買，它會把虧損放大。你用融資買入以後，抵押物的市值可能跌到維持擔保比例線以下。這條線是券商劃的，管的是你抵押在它那裡的東西。跌破了這條線，你又沒能追加擔保把它補回來，就會被強制平倉，由券商直接替你賣掉。帳面上的虧損當場變成真虧，沒有「等它漲回來」的機會。監管規定，「從事證券交易時間不足半年、缺乏風險承擔能力、最近 20 個交易日日均證券類資產低於 50 萬元」的客戶，不得開立信用帳戶。這個門檻本身就說明，它不是給普通人用的工具（中國，2015 年）
- 證據等級：B
- 來源：中國證監會 (2015). 證券公司融資融券業務管理辦法（證監會令第 117 號，第十二條）. https://www.csrc.gov.cn/csrc/c106256/c1654005/content.shtml；上海證券交易所. 《上海證券交易所融資融券交易實施細則》解讀（投資者教育材料）. https://www.sse.com.cn/services/tradingservice/margin/edu/c/10074042/files/a1f1c4833302451fb9130dbb94116c56.pdf
- 備註：「看不懂的不買」這句沒有直接的文獻支持，屬於共識，單算是 C 級。用消費貸或者信用卡套現去投資，也是變相的槓桿，它們的利率見本節第 7 條（不用信用卡最低還款）。不構成投資建議。

17. 用寬基指數基金替代主動管理基金作為長期底倉（長期拿著不動的那部分錢）

- 成本：不花錢。代價是你放棄了「選中明星基金經理」的可能。難的是指數跌的時候，你也要跟著一起承受，不能中途跑掉。
- 說人話：主動基金合起來買的那堆股票，已經很接近整個市場了。但它們多收的那筆管理費，是實打實從你到手的收益里扣掉的。把基金的業績當成運氣反覆重算來比，能靠多賺的那部分把自己收的費掙回來的基金，很少。
- 收益：美國主動股票型基金的整體組合接近市場組合：這些基金合起來持有的股票，和整個市場差不多。但主動管理的高成本原封不動地變成了投資者更低的淨回報（扣完費用後到手的收益）。研究用了自助法模擬，把業績反覆隨機重排，看單憑運氣能做到什麼程度。結果顯示，很少有基金能產生足以覆蓋成本的超額收益：基金比市場多賺的那部分，夠不上它收的那筆費（美國，2010 年發表）。標普道瓊斯指數公司每年統計一次：2024 年，美國主動管理的大盤股票基金有 65% 跑輸標普 500。它統計了 24 年，平均每年有 64% 跑輸。截至 2024 年底的 15 年裡，所有類別中都沒有哪一類是多數主動基金跑贏的
- 證據等級：B
- 來源：Fama EF, French KR (2010). Luck versus Skill in the Cross-Section of Mutual Fund Returns. The Journal of Finance 65(5):1915-1947. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2010.01598.x；S&P Dow Jones Indices (2025). SPIVA U.S. Scorecard Year-End 2024. https://www.spglobal.com/spdji/en/spiva/article/spiva-us/（官網拒絕自動抓取，數字按 2025-05-12 的存檔核對：https://web.archive.org/web/20250512071051/https://www.spglobal.com/spdji/en/spiva/article/spiva-us/）；S&P Dow Jones Indices (2025). SPIVA Asia Ex-Japan Scorecard Mid-Year 2025（Report 1a，China Large-Cap 對 S&P China A 300 的跑輸比例：1 年 60.5%、3 年 69.6%、5 年 50.8%）. https://web.archive.org/web/20251103165922/https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/spiva/spiva-asia-ex-japan-mid-year-2025.pdf（官網拒絕自動抓取，按存檔核對）；Harvey CR, Liu Y (2022). Luck versus Skill in the Cross Section of Mutual Fund Returns: Reexamining the Evidence. The Journal of Finance, 77(3). https://doi.org/10.1111/jofi.13123（爭議方）

- 備註：爭議：有一篇文章重新檢驗過這個結論。它指出，Fama-French 那套反覆重抽樣本的檢驗方法抽得不夠。照它的算法，就算一隻基金多賺的那部分確實很明顯，也可能被判成「和運氣分不出區別」。所以「幾乎沒有基金有技能」這個結論可能下得過重了。中國的數字沒有美國那麼一邊倒。標普道瓊斯截至 2025 年 6 月的統計，A 股大盤主動基金跑輸標普中國 A 股 300 指數的比例，1 年是 60.5%，3 年是 69.6%，5 年是 50.8%。這份統計只算到 5 年，拿不出更長的數。所以在中國，主動基金長期跑不贏指數還沒有定論，但指數基金費率低這一點照樣成立。不構成投資建議。

18. 同類基金優先選費率低的

- 成本：不花錢。買之前多看一眼「管理費 + 託管費 + 銷售服務費」這三項加起來是多少。
- 說人話：一年的費率每高 1 個百分點，20 年後到手的錢少約 18%，30 年後少約 26%。在同一類基金裡挑費率低的，是這件事上唯一一個你能提前確定的東西。
- 收益：費率的差別會按複利一點點吃掉本金，意思是每年被扣掉的那一點會年年疊加。一年的費率高 1 個百分點，20 年後的終值少 0.99^20 ≈ 18.2%，終值就是到那時候帳戶裡剩下的錢；30 年後少約 26%。中國從 2023 年起推行公募基金費率改革，下調了主動權益類基金（主要買股票、由基金經理挑股的那種）的費率上限。從 2023 年 7 月 7 日起，新註冊的這類基金管理費率不超過 1.2%，託管費率不超過 0.2%。136 家基金公司把旗下老產品的這兩項也降到了這條線以下
- 證據等級：C
- 來源：中國證監會 (2023). 證監會有關部門負責人就公募基金費率改革答記者問. http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7418692/content.shtml；廈門證監局 (2024). 「新註冊的主動權益類基金統一執行"管理費率不超過 1.2%、託管費率不超過 0.2%"的上限標準」. http://www.csrc.gov.cn/xiamen/c105636/c7511608/content.shtml；Fama EF, French KR (2010). 見第 11 條. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2010.01598.x
- 備註：這個算式只是照公式算出來的，前提是兩隻基金扣費之前賺得一樣多。實際還要算上申購費、贖回費，以及 C 類份額的銷售服務費。不構成投資建議。

19. 別把錢押在一隻股票、一個平臺、一套房上

- 成本：不花錢。難的是要接受一件事：你不會正好押中最賺的那一個。
- 說人話：幾樣東西只要不是完全一起漲、一起跌，把錢分開放，平均能賺到的不變，帳戶的起伏卻會小一些。反過來，錢全押在一隻股票、一個平臺、一套房上，它一齣事，就等於你全部出事。
- 收益：只要幾項資產不是完全同漲同跌，把錢分開放，預期收益（平均能賺到的）不變，波動（帳戶上下起伏）卻更小。這是 Markowitz 1952 年提出的組合選擇基本結論，此後幾十年一直沿用。反過來說，錢全押在一隻股票或者一個平臺上，它的方差就是你全部的方差，它漲跌多少你就跟著漲跌多少。出事的時候沒有任何對沖，也就沒有別的資產能幫你補回來
- 證據等級：B
- 來源：Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77–91. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x
- 備註：定成 B 級，是因為那篇經典文獻是純數學推導，沒有算出「分散能少虧多少錢」的實際數字。分散只能讓帳戶的漲跌小一些，不保證你不虧。買寬基指數基金（見本節第 17 條）本身就是最省事的分散辦法。不構成投資建議。

20. 交個稅且稅率到 10% 及以上的人開個人養老金帳戶，每年最多 12000 元能在稅前扣掉；不交個稅或稅率只有 3% 的人開了不划算

- 成本：開戶不花錢。真正的代價是這筆錢會鎖到你退休，中途取不出來。
- 說人話：你每存進去一元，省下的稅是「你那一檔稅率減 3%」。一年存滿 12000 元，稅率 10% 的人省 840 元，20% 的省 2040 元，30% 的省 3240 元。稅率只有 3% 的人，省下的稅領錢時又交回去，白鎖到退休。不交個稅的人領錢時還要交 3%，是淨虧。

- 收益：交進去的錢，每年最多 12000 元，可以從綜合所得或者經營所得裡如實扣掉：你存進去多少，就能從要交稅的收入裡減掉多少。這筆錢在帳戶裡投資賺到的收益，暫時不收個人所得稅。將來領出來的時候不併進綜合所得，單獨按 3% 計稅。所以你省下的是「你的邊際稅率減去 3%」乘以你實際交進去的錢。邊際稅率就是你每多賺一元要按的那一檔稅率。算下來：邊際稅率 10% 的人每年最多省 840 元，20% 的省 2040 元，30% 的省 3240 元。本來就不用交個稅的人（年綜合所得扣完各項後沒到起徵點），交錢的時候一分沒省，領的時候反而要按 3% 交，是淨虧。邊際稅率只有 3% 的人也不划算。全年綜合所得扣完各項後不超過 36000 元，就落在這一檔。這些人交錢時省 3%，領錢時再交 3%，正好抵消，錢卻白白鎖到退休。每月工資被扣了個稅，不等於你就在 10% 那一檔，要看全年扣完各項後的數。每年的繳費額度按自然年度累計，第二年重新算，當年沒交滿的不能結轉到下一年。這項政策從 2024 年 12 月 15 日起在全國實施（全國）
- 證據等級：A
- 來源：財政部、稅務總局 (2024). 關於在全國範圍實施個人養老金個人所得稅優惠政策的公告（財政部 稅務總局公告 2024 年第 21 號，2024 年 12 月 12 日）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202412/content_6992498.htm；人力資源社會保障部等五部門 (2022). 個人養老金實施辦法（第七、八、九、十二、十三條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-11/05/content_5724783.htm；全國人民代表大會常務委員會 (2018). 中華人民共和國個人所得稅法（2018 年第七次修正，個人所得稅稅率表一）. http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2018-09/05/content_2060671.htm
- 備註：這個帳戶是「封閉運行」的，錢交進去就取不出來。只有四種情況能領：達到領取基本養老金的年齡、完全喪失勞動能力、出國（境）定居、國家規定的其他情形。所以它不是理財，是一筆要鎖很多年的稅務安排。省下的稅只拿一次，錢卻要鎖到退休，離退休越遠，攤到每年的好處越小。粗算一下：稅率 10% 的人每存一元省 7 分錢，離退休還有 30 年，攤到每年才 0.2% 多一點。稅率 20% 的人每存一元省 1 角 7 分，離退休還有 10 年，攤到每年約 1.7%。先算清楚自己每多賺一元要交多少稅，再決定交多少。別為了「薅羊毛」把應急金鎖進去（應急金見第 27 條）。帳戶裡的錢還要你自己選產品去投資，是會虧的。選產品的規則和本節第 17、18 條（寬基指數基金、優先選費率低的）一樣。扣除憑證由個人養老金信息管理服務平臺出具。抵扣的時機你可以選：一種是當年發工資代扣稅的時候就扣，另一種是第二年彙算的時候再扣（彙算見第 2 條）。

21. 健身房按次付費或短週期付費，除非有一年以上的穩定記錄

- 成本：按次買，單次價格比年卡攤下來貴一些。你要老實估計自己一個月到底去幾次。
- 說人話：美國那份三年的數據裡，選月費 70 美元以上合同的會員，平均每月只去 4.3 次，摺合每次超過 17 美元。而按次買 10 次卡，每次只要 10 美元。這些人在會籍期間平均多付了 600 美元。除非你已經有一年以上穩定去的記錄，否則按次買或者買短期的更划算。
- 收益：這項研究看的是美國 3 家健身俱樂部 7,752 名會員 3 年的數據。選月費超過 70 美元合同的會員，平均每月只去 4.3 次，摺合每次超過 17 美元。而 10 次卡只要每次 10 美元。這些人在會籍期間平均多付了 600 美元。另外，月付會員超過一年還沒退卡的比例，比年付會員高 17%（美國，三年面板數據）
- 證據等級：B
- 來源：DellaVigna S, Malmendier U (2006). Paying Not to Go to the Gym. American Economic Review 96(3):694-719. https://doi.org/10.1257/aer.96.3.694
- 備註：這只是一項研究，用的是美國數據。但背後的道理很普遍：人會高估自己將來的自控力。如果你已經有連續一年、每週去兩次以上的記錄，那年卡確實更便宜。

22. 交預付款要簽書面合同；商家出風險要停收，跑路前你有權要回未消費的餘額

- 成本：不花錢。難的是當場堅持要一份書面合同，不接受「先充了再說」。
- 說人話：商家收你的預付款，必須和你簽書面合同，寫清楚怎麼退。商家經營出了大問題，就該停止收錢，要停業或搬走也得提前告訴你。這時你可以要它接著提供服務，或者把沒花完的餘額退給你。商家違反這些規定會被罰款。

- 收益：條例規定，商家收預付款必須訂立書面合同，並且在合同里約定退款方式。商家出現重大經營風險的，應當停止收取預付款。商家決定停業或者搬遷的，應當提前告知消費者。消費者有權要求它繼續履行，或者退還沒消費完的餘額。違反的，可以處違法所得 1 到 10 倍的罰款；沒有違法所得的，處 50 萬元以下罰款
- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2024). 中華人民共和國消費者權益保護法實施條例（國務院令第 778 號，2024 年 7 月 1 日施行）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202403/content_6940159.htm 第二十二條：「經營者以收取預付款方式提供商品或者服務的，應當與消費者訂立書面合同，約定商品或者服務的具體內容、價款或者費用、預付款退還方式、違約責任等事項。」「經營者未按照約定提供商品或者服務的，應當按照消費者的要求履行約定或者退還預付款。」「經營者出現重大經營風險，有可能影響經營者按照合同約定或者交易習慣正常提供商品或者服務的，應當停止收取預付款。經營者決定停業或者遷移服務場所的，應當提前告知消費者……消費者……有權要求經營者繼續履行提供商品或者服務的義務，或者要求退還未消費的預付款餘額。」；第五十條罰則
- 備註：條例給的是事後打官司的依據，事前防不住。商家真跑了，錢多半已經不在帳上了。所以先按本節「健身房按次付費或短週期付費」那條少充一點，真出事了再靠這個條例去維權。同一個條例第二十七條還規定，商家收押金必須事先約定好退還的方式、程序和時限，不得對退還設置不合理的條件。

23. 大額非必需購買設 24 小時冷靜期，網購善用七日無理由退貨

- 成本：不花錢。想要的東西要晚一天才拿到。退貨的運費通常要你自己出。難的是當天忍住不下單。
- 說人話：省下來的，是那些你第二天就不想要的東西。網購的東西，從你收到貨那天算起，七天之內可以無理由退。有幾類不能退：按你的要求定做的，生鮮和容易壞的，已經拆封的數字商品，還有報刊。
- 收益：省下來的是衝動買的東西里「第二天就不想要了」的那部分。這部分佔多少，給不出統一的比例。網上買的商品，從收到那天算起七日內可以無理由退貨。有四類除外：定做的、鮮活易腐的、已經拆封的數字商品、報刊（中國，2017 年起施行）
- 證據等級：C
- 來源：國家市場監督管理總局 (2020 修訂). 網絡購買商品七日無理由退貨暫行辦法（總局令第 31 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-11/03/content_5557118.htm
- 備註：「冷靜期」本身是經驗做法，沒有直接的文獻支持。冷靜期沒攔住的，還有七日無理由退貨這條制度可用。退貨之前先確認兩件事：這件商品在不在不能退的清單裡，包裝還完不完好。

24. 不為「劃線價」和大促囤貨

- 成本：不花錢。代價是有些真折扣你也放過了。你得記住自己常買那幾樣東西的日常價。難的是大促當天忍住不囤。
- 說人話：人判斷一樣東西貴不貴，靠的是最先看到的那個數字，之後再怎麼調整都調不夠。所以「原價 999 現價 499」會讓你係統性地高估它有多便宜。而按規定，打折要拿來當基準的，只是這家店促銷前七天裡的最低成交價。那個劃掉的價格，不一定真賣過。
- 收益：人的判斷會被最先看到的數字定住，之後再調整通常調不夠。所以「原價 999 現價 499」會系統性地抬高你對「便宜了多少」的估計。監管規定，折價的基準應當是促銷前七日內同一家店的最低成交價，打幾折要拿這家店促銷前七天裡實際賣出去的最低價當參照。劃掉的那個價格，不一定真的賣過（中國，2020 年起施行）
- 證據等級：C
- 來源：Tversky A, Kahneman D (1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. Science 185(4157):1124-1131. https://doi.org/10.1126/science.185.4157.1124；國家市場監督管理總局 (2020). 規範

促銷行為暫行規定（總局令第 32 號，第二十一條）. https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/fgs/art/2023/art_cae53a080be2401e8f91c6d6291539f8.html

- 備註：錨定效應是實驗室裡得出的結論，沒有人算過囤貨實際虧多少錢。囤貨還有幾筆你不會記在帳上的成本：東西過期，佔地方，以及「反正家裡有，那就多用點」。只囤這三種都滿足的東西：保質期長，確定會用完，單價確實比以前的價格低。

25. 保險優先買消費型，把「返還」「分紅」當作不保證的部分

- 成本：消費型保險到期不返錢，心裡會覺得「這錢白花了」。存錢的事要你自己安排。難的就是接受這筆錢拿不回來。
- 說人話：分紅和返還的那部分錢，保險公司不保證給你。說明書上必須用加粗字寫明「未來的保單紅利為非保證利益」。你為返還多交的保費，等於交給保險公司替你存著，收益不保證，想取出來也不容易。
- 收益：監管規則要求，分紅型產品的說明書要用加粗字體提示「未來的保單紅利為非保證利益，其紅利分配是不確定的」。紅利演示就是保險公司給你看的那張分紅測算表，它的利差上限是 4.5% 減去產品預定利率。預定利率就是合同裡定死的那一檔收益率。返還型和分紅型多交的那部分保費，相當於交給保險公司代管的儲蓄。它收益不保證，流動性也差，想取出來不容易（中國，2023 年起施行）
- 證據等級：C
- 來源：中國銀保監會 (2022). 一年期以上人身保險產品信息披露規則（銀保監規〔2022〕24 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-01/04/content_5735014.htm
- 備註：爭議：對完全存不下錢的人來說，返還型保險逼著你按期交錢，這個作用有實際價值。上面的建議針對的是能管住自己的普通人。「買消費型，把省下的保費自己拿去投資」比「買返還型」到底好多少，要看具體產品，本節沒有可以引用的系統性數據。不構成投資建議。

26. 三者險買夠：交強險限額全國統一且不高，超出的部分從你自己家裡出

- 成本：商業第三者責任險一年幾百到上千元。保額買得越高，平攤到每一元保額上的保費反而越便宜。
- 說人話：你有責任時，交強險最多賠三項：死亡傷殘 18 萬元，醫療費用 1.8 萬元，財產損失 2000 元。三項分開算，不能互相挪用。撞傷人的賠償很容易超過這些限額，超出的錢要你自己家掏，所以商業三者險要買夠。
- 收益：交強險在全國範圍內實行統一的責任限額。限額分成四項分別計算：死亡傷殘、醫療費用、財產損失，以及你沒有責任時的賠償。2020 年車險綜合改革以後，現行的總責任限額是 20 萬元。這 20 萬元裡，死亡傷殘 18 萬元、醫療費用 1.8 萬元、財產損失 0.2 萬元。你沒有責任的時候，死亡傷殘 1.8 萬元、醫療費用 1800 元、財產損失 100 元。超出限額的部分由侵權人自己承擔，撞了人的一方要自己掏錢。沒投交強險的，車輛會被扣留，還要罰應繳保險費的 2 倍
- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2006, 2012 修訂). 機動車交通事故責任強制保險條例（國務院令第 462 號，第 618 號令修改）第二十三條：「機動車交通事故責任強制保險在全國範圍內實行統一的責任限額。責任限額分為死亡傷殘賠償限額、醫療費用賠償限額、財產損失賠償限額以及被保險人在道路交通事故中無責任的賠償限額。」「責任限額由保監會會同國務院公安部門、國務院衛生主管部門、國務院農業主管部門規定。」第二十一條限額內賠償；第三十九條未投保的「由公安機關交通管理部門扣留機動車……處依照規定投保最低責任限額應繳納的保險費的 2 倍罰款」. http://www.gov.cn/gongbao/content/2012/content_2131962.htm；中國銀行保險監督管理委員會 (2020). 關於實施車險綜合改革的指導意見（銀保監發〔2020〕41 號，四（四）：「將交強險總責任限額從 12.2 萬元提高到 20 萬元，其中死亡傷殘賠償限額從 11 萬元提高到 18 萬元，醫療費用賠償限額從 1 萬元提高到 1.8 萬元，財產損失賠償限額維持 0.2 萬元不變」）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2020/content_5567758.htm（國務院公報）

- 備註：限額由金融監管部門定，會調整。這組數字是 2020 年 9 月車險綜合改革以後的現行值，買保險前可以再核一次。關鍵是它的結構：交強險按項目分開賠，一項沒賠完，剩下的額度不能挪去補另一項。撞傷人的賠償總額可以遠遠超過它，超出的差額沒有任何保險替你出。三者險保額到底買多少，本書不給數字。但它是這本書裡少數幾處「多花幾百元，換掉一件概率很小、真攤上能壓垮一個家的事」。

27. 先存出 3 到 6 個月生活費的應急金，放在隨時能取的地方

- 成本：不花錢。代價是這筆錢要放棄更高的收益，只能放在活期、貨幣基金，或者隨時能取的存款裡。難的是攢的過程中忍住不動它。
- 說人話：把 3 到 6 個月的生活費放在隨時能取出來的地方。這樣失業或者生病的時候，你就不用去借那種一年要付 18% 利息的錢，也不用虧著把手裡的投資賣掉。存在銀行裡的錢有存款保險，同一家銀行最高賠 50 萬元。
- 收益：有了應急金，失業或者生病的時候你就不用去借錢，也不用虧著把投資賣掉。消費貸和信用卡最低還款按年算的利率，見本節第 7 條（不用信用卡最低還款）。存在銀行裡的錢受存款保險保護，同一家銀行最高償付 50 萬元（中國，2015 年）
- 證據等級：C
- 來源：國務院 (2015). 存款保險條例（國務院令第 660 號，第五條）. https://www.gov.cn/zhengce/content/2015-03/31/content_9562.htm
- 備註：「3 到 6 個月」是大家通行的經驗，沒有找到官方或者學術上的原始出處，所以標成 C 級。金額按你自己每月的固定支出來算，不按收入算。不構成投資建議。

28. 提前還房貸之前先做一道比較題，不要憑感覺

- 成本：不花錢。花半小時算一筆帳。你要老實估計自己能拿到的、扣完稅以後的穩定收益率。
- 說人話：提前還房貸，等於穩穩賺到你的房貸利率。所以只問一件事：你能長期穩定拿到的稅後收益，比房貸利率高嗎？高就別急著還，不高或說不準就還。等額本息前幾年利息佔得多，越早還省得越多。銀行 App 的「提前還款試算」能直接算出數字。
- 收益：算法是這樣。先設房貸年利率為 r，按你的合同來。2026 年 8 月 20 日 5 年期以上 LPR 為 3.5%，實際執行的利率是在 LPR 上加點或者減點。再設 g 為你可選的另一種投資扣完稅後的年化收益：這筆錢換個地方投，平均每年能賺到的比例。提前還款的確定收益率就是 r，每還掉一筆，就等於穩穩賺到了 r。如果 g 穩定大於 r，錢留在投資裡更划算。如果 g 小於 r，或者 g 根本說不準，那提前還款就等於鎖定一筆無風險的 r。等額本息前幾年你還進去的錢裡，利息佔得多，所以越早還省下的利息越多。這一點用銀行 App 的「提前還款試算」直接看數字（中國，2026 年利率）
- 證據等級：C
- 來源：全國銀行間同業拆借中心受中國人民銀行授權 (2026). 2026 年 8 月 20 日貸款市場報價利率（LPR）公告. https://www.chinamoney.com.cn/chinese/rdgz/20260820/3399885.html
- 備註：這裡只給算法，不下結論。投資收益能穩定超過房貸利率的情況是少數。但不管你選哪一邊，都要先留夠應急現金。另外注意看合同裡有沒有提前還款違約金的條款。不構成投資建議。

29. 網購認平臺規則和法條，不認主播和「好評」

- 成本：不花錢。下單前多看一眼售後條款和定金規則。收到貨以後，把訂單、直播回放截圖和聊天記錄都留好。難的是不被主播的氣氛帶著走。
- 說人話：商家騙你，按你付的價款三倍賠，不到 500 元的按 500 元算。平臺明知賣家侵權還不管，要跟著一起賠。定金最多收合同金額的 20%，你違約定金不退，賣家違約要雙倍退你。直播間刷單、刷好評要擔責，大數據殺熟是明文禁止的。
- 收益：經營者有欺詐行為的，按價款的三倍賠償，不足 500 元的按 500 元算。平臺明知道或者應該知道賣家侵權卻不處理的，要承擔連帶責任，這筆賠償你可以直接找平臺要。直播間和主播不得虛構交易、關注、瀏覽、點贊這些流量，也不得發佈虛假信息，造成損害的要承擔民事責任。組織虛

假交易、虛假評價幫人刷宣傳的，罰 100 萬元以下；情節嚴重的罰 100 萬到 200 萬元，還可以吊銷執照。定金不得超過合同標的額的 20%。你不履行合同，定金不退；賣家不履行，要雙倍返還給你。用個人信息做自動化決策的，不得在交易價格等條件上搞不合理的差別待遇，這就是俗稱的大數據殺熟（全國）

- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2013 修正). 消費者權益保護法（第四十四、五十五條）. https://www.samr.gov.cn/zfjcj/tzgg/art/2023/art_615af9ed6bcd4974bf853dd2e02bc663.html（市場監管總局轉載）；國家網信辦等七部門 (2021). 網絡直播營銷管理辦法（試行）（第十八、二十八條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-04/23/content_5601682.htm；全國人大常委會 (2025 修訂). 反不正當競爭法（第九、二十五條）. https://www.ssf.gov.cn/portal/rootfiles/2025/09/01/1758444945285569-1758444945303119.pdf（全國社保基金理事會轉載）；全國人大 (2020). 民法典（第五百八十六、五百八十七條）. https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/233181.html；全國人大常委會 (2021). 個人信息保護法（第二十四條）. https://www.stats.gov.cn/gk/tjfg/xgfxfg/202503/t20250310_1958923.html（國家統計局轉載）；山東省市場監管局 (2025). 六起網絡不正當競爭典型案例. https://www.samr.gov.cn/jjj/fbzdjz/art/2025/art_cbaed1c006584baeb6823a6b01325ba4.html
- 備註：「哪個平臺性價比最高、不容易買到劣質品」這件事，沒有可以引用的官方對比數據，所以本書不給平臺排名。能查到的只有整體的抽查結果（見第 32 條，查國家抽檢通報）。反不正當競爭法 2025 年修訂以後，虛假宣傳從舊的第八條改到了第九條。罰則從第二十條改到了第二十五條。新法 2025 年 10 月 15 日起施行。寫材料時別抄舊條號。山東那批案例裡，有一家公司組織「刷手」做了 75 筆虛假交易、本金 68 萬餘元，被查處了，罰款數字通報裡沒有寫。七日無理由退貨見本節第 23 條（網購善用七日無理由退貨）。

30. 直播間買的東西出了問題，先向平臺要賣家和帶貨人的信息，平臺必須給

- 成本：不花錢。向平臺提出要求就行。
- 說人話：直播間買東西出了問題，最常見的死結是你找不到該告誰。這時候你可以直接要求平臺，提供直播間運營者和帶貨人的信息，以及相關的經營記錄。平臺必須給。
- 收益：發生消費爭議的時候，直播營銷平臺的經營者應當按照消費者的要求，提供直播間運營者、直播營銷人員的相關信息，以及相關的經營活動記錄。直播維權最常見的難處是找不到該告誰，拿到這些信息就知道該告誰了
- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2024). 中華人民共和國消費者權益保護法實施條例（國務院令第 778 號，2024 年 7 月 1 日施行）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202403/content_6940159.htm：「經營者通過網絡直播等方式提供商品或者服務的，應當依法履行消費者權益保護相關義務。直播營銷平臺經營者應當建立健全消費者權益保護制度，明確消費爭議解決機制。發生消費爭議的，直播營銷平臺經營者應當根據消費者的要求提供直播間運營者、直播營銷人員相關信息以及相關經營活動記錄等必要信息。」「直播間運營者、直播營銷人員發佈的直播內容構成商業廣告的，應當依照《中華人民共和國廣告法》的有關規定履行廣告發布者、廣告經營者或者廣告代言人的義務。」
- 備註：下單之前把直播畫面和主播的承諾錄屏留下來。出了問題先向平臺要賣家和帶貨人的信息，再決定是投訴還是起訴。同一個條例還規定了三件事。一是商家不得自己擴大「不適用七日無理由退貨」的商品範圍。二是不得把「不適用無理由退貨」設成默認選項。三是沒有經過你確認，不得拒絕你退貨。

31. 買到不安全的食品，除了退錢還能要十倍價款，增加賠償不足一千元的按一千元算

- 成本：不花錢。把食品、包裝、小票留著，別扔也別洗，當場拍照。先找商家或者平臺，談不成就打 12315。真走到起訴，要幾個月。難的是忍住別把東西先扔了。

- 說人話：買到過期、變質的食品，東西本身、包裝和小票就是你的證據，別急著扔。你可以要價款十倍或損失三倍的賠償，不到一千元的按一千元算。找賣家還是找廠家由你挑，被你找上的那一方必須先賠，不許推給另一方。
- 收益：因為不符合食品安全標準的食品受到損害的，你可以向經營者要求賠償損失，也可以向生產者要求。接到你賠償要求的那一方實行首負責任制，要先行賠付、不得推諉。意思是你找的是誰，誰就得先把錢賠了，不能把你推給另一方。除了要求賠償損失，你還可以要求對方支付價款十倍或者損失三倍的賠償金，而且「增加賠償的金額不足一千元的，為一千元」。但有一處例外：「食品的標籤、說明書存在不影響食品安全且不會對消費者造成誤導的瑕疵的除外」。司法解釋還定了幾條。第一，要同時滿足三個條件。購買者是因為個人或者家庭生活消費需要買的。食品不符合食品安全標準。又沒有證據證明他買的時候就知道。滿足了就「以其實際支付價款為基數計算價款十倍的懲罰性賠償金」。第二，明知不符合標準還是買、然後索賠的，人民法院只「在合理生活消費需要範圍內」支持。連續購買、反覆起訴的，按多次購買的總數放在同一個範圍內認定。第三，有幾種瑕疵法院不支持懲罰性賠償，前提是它不會讓消費者對食品安全產生誤解。這幾種瑕疵是：文字字號不規範，有錯別字、多字漏字。還有淨含量與規格的標示方式不規範。還有對沒有特殊貯存條件要求的食品沒有標示貯存條件（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2025 年第三次修正). 食品安全法（第一百四十八條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=7b5a76d0461745a08d3f964916b87ef3（國家法律法規數據庫，2025 年 12 月 1 日起施行）；最高人民法院 (2024). 關於審理食品藥品懲罰性賠償糾紛案件適用法律若干問題的解釋（法釋〔2024〕9 號，第一、六、七、八、十二、十三、十四、十五、十六條，2024 年 8 月 22 日起施行）. http://gongbao.court.gov.cn/Details/bf531a70471f10d377788f28d3d8f8.html（最高人民法院公報）
- 備註：證據的順序比金額更重要。先拍照錄像，把包裝、生產日期、異物、購買記錄都拍進去，再去聯繫商家或者平臺。別在溝通之前就把東西扔了或者洗了。12315 做的是調解，不是裁決。商家咬死不認，就只剩起訴這條路，小額訴訟怎麼算見第 8 節第 22 條（網購、二手交易被騙）。還要注意：吃出頭髮、蟲子這類異物，要不要按「不符合食品安全標準」定性，通常得由市場監管部門認定或者做鑑定，不是你說了算。所以「吃出一根頭髮就穩拿一千元」這話不成立。普通商品的欺詐按三倍賠、不足 500 元按 500 元算，見本節第 29 條（網購認平臺規則和法條）。自己做食品去賣的，要辦哪些證、標籤怎麼寫、為什麼不許說能治病，這些都另有規定。細節見第 12 節第 8 到 11 條（食品的許可、標籤、療效紅線和刑事線）。反過來說，把索賠做成一門生意有明確的紅線。一是惡意製造出商家違法生產經營的假象，再拿投訴、起訴來要挾索取賠償金的，涉嫌敲詐勒索，法院要把線索和材料移送公安。二是拿製造出來的假象去起訴的，法院駁回訴訟請求；構成虛假訴訟的，按情節輕重罰款、拘留，商家還可以反過來告你侵害名譽權。這一條的受益人是自己和家人這一檔。

32. 買大件前先查國家抽檢通報、3C 認證和能效標識

- 成本：不花錢。花幾分鐘，在市場監管總局和認監委的官網上查一下。
- 說人話：2024 年國家抽檢了 25250 批次產品，14.3% 不合格。電商渠道更差：抽了 7297 批次，23.5% 不合格；實體店是 15.1%。買大件之前花幾分鐘，查一下抽檢通報，再查一下 3C 證書是不是真的。該貼能效標識的，不能缺。
- 收益：2024 年國家監督抽查了 25250 批次產品，不合格率 14.3%。其中電商渠道抽了 7297 批次，不合格率 23.5%，比上一年升了 1.8 個百分點。實體店抽了 8055 批次，不合格率 15.1%。強制性產品認證（3C）的證書，可以在認監委官網的「認證結果」欄裡查真偽。能效標識按產品目錄強制管理，標識上必須有能效等級、能效指標和能效信息碼。偽造、冒用能效標識，或者該標不標的，按節約能源法處罰（全國）
- 證據等級：B

- 來源：市場監管總局 (2025). 關於 2024 年產品質量國家監督抽查情況的通報. https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/zljds/art/2025/art_02676c16ac634fd9a48ec6ea10eb000d.html；國家認監委. 官網「認證結果」查詢入口. https://www.cnca.gov.cn/ ；國家發展改革委、國家質檢總局 (2016). 能源效率標識管理辦法（令第 35 號，第三、七、二十七條）. https://www.gov.cn/zhengce/2021-11/30/content_5713245.htm
- 備註：抽查是監管部門挑一部分貨來檢，結果不等於整個市場的合格率，也不能拿它給平臺排名。「查一下能少買到多少劣質品」這件事沒有研究，所以定成 B 級。認監委的查詢平臺 cx.cnca.cn，本節核實的時候打不開，入口以 cnca.gov.cn 首頁為準。抽查通報的數字每年更新，用的時候查最新一期。

33. 手串、玉石、名錶、潮玩按「花掉的錢」算帳，不按「存下的錢」算

- 成本：不花錢。只是別把「以後能升值」算進你買它的理由裡。難的是忍住不為「保值」加預算。
- 說人話：這類東西的價錢裡先含了一截消費稅：每隻 1 萬元及以上的手錶是 20%，金銀鉑金首飾和鑽石是 5%，其他珠寶玉石是 10%，增值稅另算。這筆稅轉手賣掉時拿不回來。真喜歡就當消費買，別算成理財。
- 收益：先看買入這一頭。《消費稅稅目稅率表》定的稅率是這樣的。「高檔手錶」20%。「貴重首飾及珠寶玉石」裡，金銀首飾、鉑金首飾、鑽石及鑽石飾品 5%。其他貴重首飾和珠寶玉石 10%。「高檔手錶」的口徑是「銷售價格（不含增值稅）每隻在 10000 元（含）以上的各類手錶」。再看變現這一頭，依據是《典當管理辦法》。第三十六條：典當期限最長不得超過 6 個月。第三十七條講的是當金利率，指典當行借給你那筆錢的利息。這個利息按中國人民銀行公佈的 6 個月期法定貸款利率和典當期限折算。利息不得預扣，不能從給你的錢裡先扣走。第三十八條：動產質押典當（押手錶玉石這類東西）的月綜合費率，不得超過當金的 42‰，每月另收的綜合費用不超過借款額的 4.2%。房地產抵押是 27‰，財產權利質押是 24‰。第四十條：期限到了以後 5 日內既不贖當也不續當，就算絕當，東西不再等你來贖。第四十三條：估價金額 3 萬元以上的絕當物，可以委託拍賣。拍賣收入要先扣掉拍賣費用和當金本息。剩下的退還給當戶，不夠的部分還要向當戶追索（全國）
- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2008). 中華人民共和國消費稅暫行條例（國務院令第 539 號，附《消費稅稅目稅率表》）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2008-11/14/content_1795.htm；財政部、國家稅務總局 (2006). 關於調整和完善消費稅政策的通知（財稅〔2006〕33 號）. http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/2006zcfb/200805/t20080524_34758.htm；商務部、公安部 (2005). 典當管理辦法（2005 年第 8 號令，第三十六、三十七、三十八、四十、四十三條）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2005/content_93074.htm
- 備註：押給典當行要算清楚：每月的綜合費用上限是借款額的 42‰，一年就是借款額的五成左右，借款的利息還要另算。這個「一年五成」是拿月費率直接乘 12 算的粗帳，用來看個量級，不是精確的一年利率。稅率和費率都是明文寫著的數字。但「這類東西長期能不能升值」沒有可以引用的官方統計，本書不做預測，也不點評任何品類。要攔的只是把消費當投資的那部分理由：喜歡、戴著高興，按消費買沒問題；以「保值」「以後能賣更高」為理由把預算加上去，才是虧錢的地方。黃金也分兩頭：按克重買賣的投資性金條，和按件賣的首飾不是一回事。首飾的價錢裡含設計費和工費，回收的時候通常不算這部分。二手平臺上的掛牌價不是成交價，別當行情看。

34. 珠寶玉石只認帶 CMA 標誌的檢測報告，併到發證部門官網核一下這家機構

- 成本：不花錢。下單之前查一次出證機構的資質，幾分鐘就夠。
- 說人話：證書能偽造，所以要查的是出證書的那家機構。檢測機構對外出報告必須有資質，報告上要印 CMA 標誌。發證部門會在官網公佈機構名單，你自己就能查這家在不在上面。官方查處的案子裡，隨貨的「國檢證書」有自己找人做的。
- 收益：先看規則，依據是《檢驗檢測機構資質認定管理辦法》。第二條：資質認定，是對「向社會出具具有證明作用的數據、結果」的檢驗檢測機構做的評價許可：先審查它，再發給它出證書的資

格。第十五條：資質認定標誌由 CMA 圖案和資質認定證書編號兩部分組成。第二十一條：機構對外出具有證明作用的數據、結果的，應當在檢驗檢測報告上標註資質認定標誌。第二十二條：資質認定部門應當在官方網站上公佈取得資質認定的機構信息，並註明證書狀態。第三十四條：沒有依法取得資質認定就擅自對外出具有證明作用的數據、結果的，處 3 萬元罰款。第三十七條：偽造、變造、冒用資質認定證書或者標誌的，處 3 萬元以下罰款。再看官方案例，出自市場監管總局 2026 年 6 月 4 日公佈的傳統工藝市場「打假清源」典型案例。一，江蘇東海一個直播間宣稱，賣的是「天然的、無酸洗、無優化、緬甸的 A 貨」。直播間還配了「國檢證書」。送檢結果卻是石英岩玉（染色）、翡翠（處理）、玻璃和塑料。那張證書是當事人自己聯繫人做出來的。二，同一個縣還有一案，扣押了 469 件疑似假冒的天然水晶製品，檢出 210 件是天然水晶、259 件是合成水晶。三，河南鎮平一家店鋪私自做了一塊展板，用於直播。展板上寫的是「GIA CMA 中玉珠寶玉石鑑定中心認證合作單位」。這家店還從網上買了 181 只「國家珠寶玉石質量監督檢驗中心」的合格證標識。這些標識配著手鐲一起賣（全國）

- 證據等級：A
- 來源：國家質量監督檢驗檢疫總局 (2015 公佈，2021 修改). 檢驗檢測機構資質認定管理辦法（第二、十五、二十一、二十二、三十四、三十七條）. https://www.gov.cn/zhengce/2021-04/22/content_5723677.htm；國家市場監督管理總局 (2026). 市場監管總局公佈一批傳統工藝市場「打假清源」典型案例. https://www.samr.gov.cn/xw/zj/art/2026/art_1529399cfe874b8780c4496eb0158020.html；國家標準化管理委員會. GB/T 16552—2017《珠寶玉石 名稱》（現行，2018 年 5 月 1 日實施）. https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=18FFB042811998A0309E05CF452B2438
- 備註：珠寶玉石的名稱有國家標準。檢測結論寫出來是「石英岩玉（染色）」「翡翠（處理）」這種帶括號的形式，括號裡那兩個字就是差價所在。「A 貨」「老坑」「無優化」是賣家的話術，不是鑑定結論。前面那家賣染色石英岩玉的直播間，用的就是這套詞。同一批案例裡還有別的花樣：偽造礦區現場、安排人扮成「礦工」直播，安排水軍在直播間烘托氣氛，編「急用錢」「親人重病」的劇本。還有宣稱商品能「防治風溼病、提高免疫力、改善睡眠質量、疏通血管」的，這一類按虛假宣傳查處。買大件的通用查法見本節第 32 條（查抽檢通報和 3C 認證）。直播間出了事該找誰，見第 29、30 條（網購認平臺規則、直播間出問題找平臺要信息）。

35. 盲盒、抽卡這類隨機銷售，按「這筆錢不會回來」算

- 成本：不花錢。只是買之前把預算定死。難的是沒抽到想要的那個，還要停手。
- 說人話：商家必須把抽取規則、抽取概率、限量款數量擺在顯眼處，不許後臺操縱結果，不許設空盒。保底和花錢、抽取次數的上限，文件只是鼓勵商家做。網上買的盲盒，商家講清楚、你也確認過的，拆封後就不能七日無理由退貨。
- 收益：依據是《盲盒經營行為規範指引（試行）》。第九條列了一串關鍵信息，應當以顯著方式對外公示，保證消費者買之前就知道。這些信息是：商品名稱、種類、樣式、抽取規則、商品分佈、限量商品投放數量、抽取概率、商品價值範圍。同一條還規定了三件不許做的事。一是不得通過後臺操縱改變抽取結果、隨意調整抽取概率等方式變相誘導消費。二是不得用折現、回購、換購等方式拒絕或者故意拖延發放盲盒。三是不得設置空盒。第十一條只是「鼓勵」經營者建立保底機制，通過設定抽取時間、抽取金額上限和次數上限等方式引導理性消費。第十七條管的是以互聯網形式賣的盲盒商品。經營者充分告知提示了，消費者也在單次購買時確認了，這種盲盒拆封後可以不適用七日無理由退貨。經營者不得用默認勾選的方式替代消費者的確認環節。第二十一條：不得以盲盒的名義從事或者變相從事賭博活動。第二十三條：不得向未滿 8 週歲的未成年人銷售盲盒；向 8 週歲及以上的未成年人銷售，應當依法確認已經取得相關監護人的同意（全國）
- 證據等級：A
- 來源：市場監管總局 (2023). 盲盒經營行為規範指引（試行）（國市監稽發〔2023〕39 號，第九、十一、十七、二十一、二十三條）. https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/zfjcs/art/2023/art_e2facd76a7fb4e90b03912cffb5e7d53.html

- 備註：這份文件是指引，管的是經營者該怎麼做，它本身不是處罰依據。真出了事，按產品質量法、反不正當競爭法、消費者權益保護法處理。有三種情況是你能投訴的具體事由：概率沒公示，公示的概率和實際對不上，買到空盒。投訴之前，先把頁面上的規則和開箱的過程錄屏留下來。拆封後不適用七日無理由退貨有個前提：商家充分告知了，你在單次購買時也確認了，而且不得用默認勾選替你確認。賣給未成年人另有規定：不滿 8 週歲的孩子商家不得賣給他，8 週歲及以上的要先確認已經取得監護人同意。孩子拿手機充值打賞怎麼退款，見本節第 9 條（孩子用手機充值打賞）。大額非必需購買的 24 小時冷靜期，見第 23 條（大額非必需購買設冷靜期）。「買到手就淡了、於是接著買」這個循環，見第 6 節第 23 條（別指望買東西改善心情）。

36. 在意食品里加了什麼，就買預包裝的：散裝櫃檯法律上不要求標配料表

- 成本：不花錢。同樣的東西，預包裝的通常比散裝貴一點。看一眼配料表，幾秒鐘。
- 說人話：法律只要求預包裝食品標配料表，散裝的不要求。散裝櫃檯只要標名稱、生產日期、保質期和誰生產的。所以「沒寫添加劑」不等於「沒加」，只等於法律沒要求寫。在意就買預包裝的那一版，配料表和添加劑名稱都印在上面。
- 收益：食品安全法第六十七條規定，預包裝食品的包裝上應當有標籤。標籤必須標明九項內容。其中第二項是「成分或者配料表」，第七項是「所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱」。第六十八條對散裝食品的要求少得多。原文是：食品經營者銷售散裝食品，應當在散裝食品的容器、外包裝上標明「食品的名稱、生產日期或者生產批號、保質期以及生產經營者名稱、地址、聯繫方式等內容」。這一條沒有提配料表，也沒有提添加劑。冷凍水產品是這個差別最明顯的地方。GB 2760—2024 允許在冷凍水產品裡用磷酸及磷酸鹽做水分保持劑，俗稱保水劑。最大使用量是 5.0 g/kg，以磷酸根計。在這個量以內用是合法的。出問題的是超量用和包冰增重。2025 年央視 3·15 晚會曝光蝦仁「違規超量添加保水劑（複合磷酸鹽）及包冰增重」之後，市場監管部門要求企業「產品標籤應明確標註保水劑（如磷酸鹽）成分、淨含量（扣除冰衣重量）、配料表」（全國，食品安全法 2025 年第三次修正，2025 年 12 月 1 日起施行）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2025 年第三次修正). 中華人民共和國食品安全法（第六十七、六十八條，2025 年 9 月 12 日公佈，2025 年 12 月 1 日施行）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=7b5a76d0461745a08d3f964916b87ef3；國家衛生健康委員會、國家市場監督管理總局 (2024). 食品安全國家標準 食品添加劑使用標準（GB 2760—2024，附錄 A 表 A.1「磷酸及磷酸鹽」項下食品分類號 09.02.01 冷凍水產品；A.3 規定表 A.1 列出的食品添加劑按照規定的使用範圍和最大使用量使用）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202403/content_7001729.htm；六安市市場監督管理局 (2025). 關於水產製品及使用保水劑的相關企業提醒告誡函（2025 年 3 月 24 日）. https://scjgj.luan.gov.cn/zwzx/tzgg/5414606.html
- 備註：「沒標」不等於「沒加」，只等於法律沒要求標。想知道成分，就買預包裝的那一版。凍蝦仁、凍魚塊這類，預包裝上的淨含量是扣掉冰衣之後的重量。按它算單價才是真實價格。散裝的按標價算，解凍後可能縮掉一大截。保水劑在限量內是合法的，也不是安全問題，別把它當毒。超量添加和包冰增重是錢的問題：你按水產品的價錢買了水。反過來，散裝櫃檯該標的那四樣也可能沒標。名稱、生產日期、保質期、生產經營者的名稱地址電話，少一樣就違反第六十八條。可以不買，也可以打 12315。你自己開店賣裝袋食品時該怎麼標，見第 12 節第 9 條（預包裝食品標籤）。這條的受益人是你自己和家人，屬於最高的兩檔。

37. 虧了的股票也要按事先定好的規則賣掉，不靠往下補倉攤平成本翻身

- 成本：不花錢。難的是承認這一筆已經虧了，然後把它賣掉。
- 說人話：人的本能是賺了就賣、虧了死扛。一萬個美國帳戶七年的記錄裡，漲了的股票被賣掉的可能比跌了的高五成以上。同一批人還更愛給虧著的股票加倉。可他們留下的虧損股，後面一年平均還比賣掉的那些差 3.4 個百分點。
- 收益：這項研究看的是美國一家折扣券商 10,000 個帳戶 1987 到 1993 年的全部交易記錄。盈利股被賣出的比例（PGR）是 0.148。虧損股被賣出的比例（PLR）是 0.098。兩者相差 0.050，t 值超過 35。

按天算，漲了的股票被賣掉的可能性比跌了的高 50% 以上。同一批帳戶給虧損股加倉也更積極。虧損股被再買一次的比例是 0.135，盈利股是 0.094，t 值 19。研究還檢驗了「留著的會漲回來」這個想法。結果是反的：賣掉的盈利股在此後一年的超額收益，平均比留著沒賣的虧損股高 3.4 個百分點。超額收益指的是比市場指數多出來的那一部分。作者還按平均值算過一個例子。同樣賣掉 1000 美元的股票，賣虧損的那隻比賣盈利的那隻，此後一年回報高約 4.4%。這 4.4% 裡含了賣虧損股提前抵稅省下的錢。抵稅是按美國的稅制算的（美國，1987 到 1993 年）

- 證據等級：A
- 來源：Odean T (1998). Are Investors Reluctant to Realize Their Losses? The Journal of Finance 53(5):1775-1798. https://doi.org/10.1111/0022-1082.00072
- 備註：這一條管的是「賣不賣」，第 15 條（不頻繁交易股票）管的是「別老動手」，兩條不衝突。事先定好規則再照著執行，動手次數反而更少。往下補倉攤平成本，算術上沒錯，多買一點平均成本就是低一點。錯的是把它當成翻身的辦法，它的實際效果是把你押在這一隻股票上的錢變多了，見第 19 條（別把錢押在一隻股票）。抵稅那一段是按美國稅制算的，中國不照搬，其餘部分仍然成立。這是美國 1980 到 1990 年代的帳戶數據，A 股的交易成本和稅制都不一樣。不構成投資建議。

38. 想買美股這類海外資產，走 QDII 基金或港股通，別去境外券商開戶，也別拿每年的換匯額度去買

- 成本：不花錢。在自己的銀行或證券 App 裡就能買 QDII 基金，幾分鐘。代價是能買的品種比境外券商少。
- 說人話：老虎、富途、長橋這類境外券商，2026 年 5 月起不許再給境內的人開戶。已經開了的，兩年內只能賣出、把錢轉出來，不能再買。換匯額度也不許拿去買境外股票，違規的當年和之後 2 年都不能再用這個額度。想買海外資產，走 QDII 基金或港股通。
- 收益：2026 年 5 月 22 日，證監會、工業和信息化部、公安部、中國人民銀行、市場監管總局、金融監管總局、國家網信辦、國家外匯局八個部門印發《綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案》。總體要求是「經過 2 年集中整治，全面取締境外證券期貨基金經營機構非法跨境經營活動」。境外機構不得在境內開展營銷招攬，不得「提供相關開戶、處理交易指令、資金劃轉等交易服務」。對已經開了戶的人，方案寫的是「禁止境外機構為存量投資者在境內非法提供買入交易、轉入資金等服務，只允許單向賣出交易並轉出資金」。兩年期滿後，「全面關停境內網站、交易軟件及配套服務器」。同一天證監會通報，擬沒收老虎、富途、長橋境內外相關主體全部違法所得，並依法嚴厲處罰。配套的答記者問寫明，要「引導境內投資者通過港股通、合格境內機構投資者（QDII）及跨境理財通等合法渠道開展境外投資」。換匯這頭，國家外匯局的《個人購匯申請書》寫明，個人購匯「不得用於境外買房、證券投資、購買人壽保險和投資性返還分紅類保險等尚未開放的資本項目」。違規的人列入「關注名單」，「當年及之後連續 2 年不享有個人便利化額度」，還會被行政處罰、移送反洗錢調查，信息納入個人徵信記錄（全國，2026 年 5 月起）
- 證據等級：A
- 來源：中國證監會 (2026-05-22). 中國證監會等八部門聯合印發《綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案》. https://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7634324/content.shtml；中國證監會 (2026-05-22). 中國證監會有關部門負責人就《綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案》答記者問. https://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7634328/content.shtml；中國證監會 (2026-05-22). 證監會嚴肅查處老虎等機構非法跨境展業案件. https://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7634330/content.shtml；國家外匯管理局 (2021). 個人購匯申請書（附件 1）. https://www.safe.gov.cn/safe/file/file/20210402/30fab7a9646f417ca9d2f67ff4c1e5f0.pdf
- 備註：這幾份文件管的是境外機構，沒有寫對投資者本人的處罰。已經在境外券商有帳戶的，兩年內賣出、把錢轉回來即可。三條合法渠道各有開通條件，先在自己的銀行或券商問清楚。美股過去漲得多，不代表以後也會。買 QDII 同樣按第 17 條（寬基指數基金）和第 19 條（別把錢押在一隻股

票、一個平臺、一套房上）的辦法，挑寬基指數，別押在單一市場上。境外取現另有額度，見第 21 節第 6 條（境外取現）。不構成投資建議。

39. 只給自己扛不住的損失買保險，扛得住的損失用應急金兜著

- 成本：不花錢。要做的是把家裡可能遇到的大損失列一遍，看哪幾樣存款扛不住。一次半小時。
- 說人話：你交的保費不會全部賠回來，有一部分要付保險公司的費用和利潤。所以值得買的，是很少發生、一旦發生家裡掏不出來的損失，比如大病、開車撞傷人、家裡掙錢的人走了。存款扛得住的小損失，交給應急金。
- 收益：保險公司收上來的保費，只有一部分會作為賠款付出去。剩下的要付銷售和運營的費用，還有公司的利潤。監管要求賣個人短期健康險的公司，每半年在官網公佈一次「綜合賠付率」。它大致是賠出去的錢佔保費的比例，想知道一家公司賠出去多少，可以去它官網查。所以對一件損失來說，買保險長期平均是虧一點錢。換來的是把一次能壓垮家裡的大額支出，攤成每年一筆小錢。損失越小、你越掏得起，這筆交換越不划算。按這個標準，書裡已經寫過的幾樣是值得買的。一年期醫療險見第 7 節第 20 條（一年期醫療險）。有車的人見本節第 26 條（三者險）。出國的人見第 21 節第 4 條（境外醫療）。家裡有人靠你的收入過日子的，見本節第 40 條（定期壽險）（全國，2021 年起）
- 證據等級：C
- 來源：中國銀保監會辦公廳 (2021). 關於規範短期健康保險業務有關問題的通知（銀保監辦發〔2021〕7 號，綜合賠付率按半年在公司官網披露）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-01/12/content_5579193.htm
- 備註：定 C 級，是因為沒有官方數字能算出哪種保險買了划算，這裡給的是取捨的辦法。碎屏險、航班延誤險這類，損失幾百元，自己掏得起，按這個標準可以不買。重疾險賠的是生病停工那幾年的收入，存款夠撐一兩年停工的人，可以考慮不買。基本醫保是社會保險，不按這個辦法取捨，照樣要交，見第 7 節第 9 條（居民醫保）。小損失靠什麼兜，見本節第 27 條（應急金）。這條的受益人是你自己和家人。

40. 家裡有人靠你的收入過日子，先給掙錢的人買定期壽險，別先給孩子買

- 成本：一年幾百到幾千元，看年齡、保額和保多少年（作者粗估，無官方數字）。投保前要如實告知健康狀況，一次性花半小時。
- 說人話：定期壽險只保固定的年數，這些年裡人走了，家裡拿到一筆錢。它是給靠你收入過日子的家人留的，比如房貸沒還完、孩子還小。沒人靠你養，就用不著。孩子不掙錢，給孩子買的死亡保險，法律還限了能賠多少。
- 收益：監管對壽險的定義是：以人的壽命為保險標的的人身保險，分定期壽險、終身壽險、兩全保險等。定期壽險以被保險人死亡為給付保險金的條件，保險期間是固定的年數。終身壽險保到終身。意外傷害保險只在意外事故導致身故、殘疾時才賠，生病去世不賠，代替不了壽險。以死亡為給付條件的合同，要經被保險人本人同意並認可保額，否則合同無效。父母給未成年子女投保死亡保險不受這條限制，但因孩子死亡給付的保險金總和，不得超過監管機構規定的限額。壽險保額通常在數十萬元級，收益因此定為大。保額買多少沒有官方口徑。作者的算法是：沒還完的房貸，加上孩子長到成年前的開銷，再加幾年的家用（全國，2015 年修正）
- 證據等級：C
- 來源：中國保險監督管理委員會 (2011). 人身保險公司保險條款和保險費率管理辦法（保監會令 2011 年第 3 號，第八、十二條）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2012/content_2163594.htm；全國人大常委會 (2015 修正). 中華人民共和國保險法第三十三、三十四條. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=2c909fdd678bf17901678bf7c4060811
- 備註：定 C 級，是因為官方只有定義和限額，「先保大人」是按「誰的收入斷了家裡過不下去」推出來的。孩子出事，家裡並不會少一份收入。家裡掙錢的人走了，房貸和孩子的開銷還在。錢有限

時，先給掙錢的人買定期壽險和一年期醫療險，再輪到孩子的醫療險。如實告知和保證續保怎麼看，見第 7 節第 20 條（一年期醫療險）。這條的受益人落在第 ② 檔，是你的配偶和孩子。

41. 簽了一年以上的人身險又後悔，在猶豫期內退掉，保費基本全退

- 成本：不花錢。打保險公司的客服電話或者去櫃檯辦，十幾分鍾。難的是簽完以後，在 15 天裡靜下心把合同讀一遍。
- 說人話：一年以上的人身險都有猶豫期。在銀行買的，是收到保單後 15 天，這期間退保最多扣 10 元工本費。過了猶豫期再退，只能拿回保單裡能退的那部分錢，往往比交的少。保險公司打回訪電話問你清不清楚，沒弄懂就別說清楚。
- 收益：保險期間超過一年的人身險，監管要求寫明猶豫期從哪天算、有幾天。投保人在猶豫期裡有什麼權利，也要寫明。長期健康險的猶豫期不得少於 15 天。在銀行買的、保險期間超過一年的保險，合同裡一律約定 15 日猶豫期。它從你收到保單並書面簽收那天算起，按自然日算。這類保單的封面上要印這句提示：「您在收到保險合同後 15 日內有全額退保（扣除不超過 10 元的工本費）的權利。超過 15 日退保有損失。」過了猶豫期，你仍然可以隨時解除合同。保險公司要在 30 日內，按合同約定退還保單的現金價值（保單裡能退的那部分錢）。金融監管部門的風險提示說，長期人身險猶豫期後退保，現金價值往往低於已交的總保費。一年以上的人身險新單，保險公司要在猶豫期內回訪你。回訪要確認你知不知道退保的損失和猶豫期的權利（全國，2010、2019 年起）
- 證據等級：A
- 來源：中國銀保監會辦公廳 (2019). 商業銀行代理保險業務管理辦法（銀保監辦發〔2019〕179 號，第三十六、六十七、六十八條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2019-12/03/content_5457853.htm；中國銀保監會 (2019). 健康保險管理辦法（銀保監會令 2019 年第 3 號，第十五條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2019-12/04/content_5458542.htm；中國銀保監會 (2022). 一年期以上人身保險產品信息披露規則（銀保監規〔2022〕24 號，產品說明書要列明猶豫期的起算時間、天數和權利）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-01/04/content_5735014.htm；中國保險監督管理委員會 (2010). 人身保險業務基本服務規定（保監會令 2010 年第 4 號，第十五條）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2010/content_1702219.htm；全國人大常委會 (2015 修正). 中華人民共和國保險法 第十五、四十七條. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=2c909fdd678bf17901678bf7c4060811；寧夏金融監管局 (2026-06-16). 關於防範非法代理退保的風險提示. https://www.nfra.gov.cn/branch/ningxia/view/pages/common/ItemDetail.html?docId=1261442&itemId=2188
- 備註：猶豫期是給一年以上人身險定的規矩。一年期的醫療險、意外險，規定裡沒要求，有沒有要看條款。不在銀行買的，天數以合同寫的為準，拿到保單先翻「猶豫期」那一條。儲蓄型、分紅型保險交的錢多，猶豫期最值得用上，見本節第 25 條（消費型）。收益定「中」，是因為能省下的是交的保費和現金價值之間的差，常見在數百到數千元，沒有官方統計。這條的受益人是你自己。

42. 在銀行櫃檯簽字前，先看清手裡的是存款還是保險

- 成本：不花錢。簽字前多看兩分鐘合同封面。
- 說人話：銀行能代賣保險，但不許說成存款。保險合同的封面要用大字印「保險合同」和保險公司的名字，不許出現「存款」「儲蓄」字樣。封面上是保險公司，這錢就不是存款，過了猶豫期再退會虧。65 歲以上的人在銀行買，原則上只能買收益確定的。
- 收益：規定寫明，銀行不得把保險和儲蓄存款、基金、銀行理財混在一起賣。不得把保險的收益和存款簡單類比，不得把不確定的收益說成保證收益。保險單證和宣傳材料不許用銀行的名稱和標識，不許出現「存款」「儲蓄」「與銀行共同推出」這類字樣。保險單封面要用不小於 72 號的字印「保險合同」，用不小於二號的字印保險公司名稱。有三種人買保險，原則上只能賣保單利益確定的產品：投保人超過 65 週歲的；買期繳產品、投保人超過 60 週歲的；填的年收入低於當地居民人均可支配收入的。這三種人的保單還要轉給保險公司人工核保，不許在網點自動出單。保險公司的人不許在銀行網點裡賣保險。銀行賣的一年以上保險，有 15 日猶豫期，過了猶豫期退保就有損失（全國，2019 年 10 月起）

- 證據等級：B
- 來源：中國銀保監會辦公廳 (2019). 商業銀行代理保險業務管理辦法（銀保監辦發〔2019〕179 號，第三十、三十一、三十二、三十六、四十二、四十九條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2019-12/03/content_5457853.htm
- 備註：定 B 級，是因為規定寫得很清楚，但沒有「被誤導的人虧了多少」的官方數字。家裡老人在銀行存錢時最容易碰上，陪他們去的時候幫著看一眼封面。已經簽了的，在 15 天內按本節第 41 條（猶豫期）退掉。覺得被誤導了怎麼投訴，見本節第 43 條（代理退保）。這條的受益人是你自己和家裡老人。

43. 想退保就自己找保險公司辦，別找「代理退保」，覺得被誤導了打 12378 投訴

- 成本：不花錢。自己打保險公司客服電話或者去櫃檯，比交給中介多跑一兩趟。
- 說人話：網上喊「全額退保、不成功不收費」的，多半是非法代理退保。他們要拿走退回來的錢的三到五成，還要你的身份證、銀行卡和驗證碼。退了保，保障也就沒了。覺得被誤導了，先找保險公司客服，談不攏打 12378，全程免費。
- 收益：2026 年 2 月，金融監管總局、中央網信辦、公安部、中國人民銀行、中國證監會聯合發了風險提示。它說「全額退保」這類說法屬於不實信息，和保險法等法律法規不符。「代理維權」的人會收高額服務費，你中途想退出，還可能因為「違約」吃官司。他們還會收集你的手機卡、銀行卡、保單、家庭住址、孩子的學校這些信息。這些信息被倒賣，你可能碰上電信詐騙和盜刷。寧夏金融監管局 2026 年 6 月的提示寫得更細。這類中介約定退保成功後，收退保金額 30% 到 50% 的代理費，中途不幹了要交高額違約金。他們教人編造銷售誤導、代簽名這類理由去投訴。照做的人可能違反治安管理處罰法，嚴重的可能涉嫌誣告陷害或敲詐勒索的共同犯罪。退保後保險責任馬上終止。以後再買同類保險，可能因為年紀大了、身體查出問題，而漲價或者被拒保。真被誤導了，先找保險公司官方客服投訴協商，談不攏打 12378 銀行保險消費者投訴維權熱線，全程免費。只是一時交不起保費，可以先問保險公司能不能辦減額交清、保單貸款這類服務。減額交清就是以後不再交錢，保額按比例降下來（全國，2026 年）
- 證據等級：B
- 來源：金融監管總局、中央網信辦、公安部、中國人民銀行、中國證監會 (2026-02-06). 關於警惕不法「代理維權」短視頻及直播陷阱的風險提示（中央網信辦官網轉載）. https://www.cac.gov.cn/2026-02/06/c_1772110875635198.htm；寧夏金融監管局 (2026-06-16). 關於防範非法代理退保的風險提示. https://www.nfra.gov.cn/branch/ningxia/view/pages/common/ItemDetail.html?docId=1261442&itemId=2188；湖南金融監管局 (2025-07-23). 關於防範非法「代理退保」黑灰產的風險提示. https://www.nfra.gov.cn/branch/hunan/view/pages/common/ItemDetail.html?docId=1218753&itemId=1480
- 備註：湖南金融監管局 2025 年通報過一個案例。一位女士被「朋友」勸去代理退保，交了「諮詢費」，最後還是按現金價值退的保。退保 3 個月後，她確診乳腺癌，那份重疾險已經沒了。退不退要自己算：保障還用得上的，交不起就先問減額交清。自己在猶豫期裡退，見本節第 41 條（猶豫期）。這條的受益人是你自己。

44. 保單上把受益人寫成具體的人，出了事記得去領錢：壽險 5 年、其他保險 2 年內要主張

- 成本：不花錢。投保時填一次，以後改受益人要書面通知保險公司。
- 說人話：沒寫受益人，或者受益人先走了，保險金就算遺產，要先拿去還去世的人欠的債。受益人寫了「妻子某某」，後來離婚了，出事時算沒寫。家裡人要知道有這張保單：壽險從知道出事起 5 年內要去主張，其他保險是 2 年。
- 收益：保險法規定，受益人由被保險人或者投保人指定。投保人指定的，要經被保險人同意。有三種情況，保險金算被保險人的遺產，按繼承的規矩給。一是沒指定受益人，或者指定得不清楚。二是受益人死在被保險人前面，又沒有別的受益人。三是受益人依法喪失或者放棄受益權，又沒有別的受益人。受益人和被保險人在同一件事裡去世、分不清先後的，推定受益人先死。算作遺產的錢，要先清償去世的人欠的稅和債，剩下的才分。最高法的解釋寫明：受益人寫成「姓名加身份關

係」，出事時身份關係變了，算沒指定受益人。改受益人沒通知保險公司的，對保險公司不生效。領錢的訴訟時效，人壽保險是 5 年，其他保險是 2 年，都從知道或者應當知道出事那天算起。壽險保額通常在數十萬元級，收益因此定為大（全國，2015 年修正、2021 年起）

- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2015 修正). 中華人民共和國保險法第二十六、三十九、四十一、四十二條. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=2c909fdd678bf17901678bf7c4060811；最高人民法院 (2020 修正). 關於適用《中華人民共和國保險法》若干問題的解釋（三）第九條第二款第三項、第十條. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff808181799df4000179ac03d7f21115；全國人大 (2020). 中華人民共和國民法典第一千一百五十九條. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff808081729d1efe01729d50b5c500bf
- 備註：訴訟時效過了，保險公司可以拒絕給錢，打官司也很難要回來。所以家裡人至少要知道你在哪幾家公司買過保險。離婚、再婚、孩子出生以後，回頭把受益人改一次。人走了以後逐個去取各處的錢，見第 25 節第 9 條（逐個去取）。用死還債這條路走不通，見第 29 節第 13 條（還債）。這條的受益人落在第 ② 檔，是你的配偶和孩子。

45. 別拿錢買比特幣、泰達幣這類虛擬貨幣，別人拉你一起投也不跟：交易不受法律保護，虧了打官司也要不回來

- 成本：不花錢。不買幣，不進「帶單」「穩賺」的幣圈群。代價是幣價上漲的時候賺不到。
- 說人話：國內不承認虛擬貨幣是錢，個人買幣的交易可以被判無效，虧了算自己的。有人跟人買泰達幣，付了約 44.8 萬元，後來平臺提不了現，起訴要錢被法院駁回。被人偷走的是另一回事，偷的人照樣按盜竊罪判。
- 收益：2026 年 2 月，人民銀行等八個部門發了銀髮〔2026〕42 號通知。通知寫明，比特幣、以太幣、泰達幣這類虛擬貨幣「不具有法償性，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用」。人民幣換幣、幣換幣、發幣融資，都屬於非法金融活動，「一律嚴格禁止」。境外機構也不許給境內的人提供這類服務。個人投資這一頭，通知原話是：「任何單位和個人投資虛擬貨幣、現實世界資產代幣及相關金融產品，違背公序良俗的，相關民事法律行為無效，由此引發的損失由其自行承擔」。2021 年的銀髮〔2021〕237 號通知同時廢止，這句話在新通知裡保留了。法院案例：湯某 2018 年 2 月到 2019 年 7 月，向兩個自稱平臺商戶的人買泰達幣，付了約 44.8 萬元（精確值 448000 元）。後來平臺提不了現，也登不上。他起訴要回這筆錢。法院認為用人民幣換虛擬貨幣，這個投資行為無效，損失由他自己承擔，駁回了起訴，二審維持（江蘇宜興，2025 年 3 月發佈）。被偷是另一回事：有人帳戶裡價值 400 餘萬元的虛擬幣被「黑客」盜走，其中一名盜竊者被以盜竊罪判 7 年，罰 2 萬元（河南鄭州）
- 證據等級：A
- 來源：中國人民銀行、國家發展改革委、工業和信息化部、公安部、市場監管總局、金融監管總局、中國證監會、國家外匯局 (2026). 關於進一步防範和處置虛擬貨幣等相關風險的通知（銀髮〔2026〕42 號，第一、十九條）. https://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7614318/content.shtml（中國證監會發布）；宜興市人民法院 (2025). 投資虛擬貨幣受損 風險責任自行承擔. https://yx.wxfy.gov.cn/article/detail/2025/09/id/8970543.shtml；【新時代檢察好故事】偷了虛擬幣 被判盜竊罪 (2024). https://www.yw.gov.cn/art/2024/2/2/art_1229143073_59471301.html（義烏市人民政府網轉載）；人民法院報 (2024). 非法竊取虛擬貨幣行為的刑法定性. http://www.sdcourt.gov.cn/jningzcfy/386500/386502/31441533/index.html（鄒城市人民法院網轉載）；Federal Bureau of Investigation (2022). Scammers Target and Exploit Owners of Cryptocurrencies in Liquidity Mining Scam (Alert Number I-072122-PSA). https://www.ic3.gov/PSA/2022/PSA220721
- 備註：「損失自己承擔」管的是你和賣幣、帶單的人之間的錢款糾紛，法院不幫你把投資款要回來，所以別指望事後起訴。被人偷走、騙走屬於刑事案子，照樣報警。已經有幣的人還要防掃碼盜幣。江蘇漣水有人和對方見面掃了一個碼，錢包里約 5.7 萬個泰達幣被轉走。這些幣價值約 39.4 萬元（精確值 393665.461434 元），人民法院報刊文認為應按盜竊罪處理。美國聯邦調查局 2022 年警

示過一種類似手法：錢包裡彈出一串權限，你點了同意，對方就能不限數額地轉走你的幣。它給的防法是：拿不準的網站不連錢包，定期用第三方的授權查詢工具，看看錢包給過哪些網站轉幣權限。用自己的銀行卡替別人收錢、買幣、轉幣，是另一件事，可能被判刑，見第 9 節第 5 條（「兼職」要你用自己的卡收錢）。承諾高回報的「理財」怎麼認，見第 6 條（看到「高收益」「保本」「穩賺」直接走開）。想買海外資產的合法渠道，見第 38 條（買美股走 QDII 基金或港股通）。不構成投資建議。

46. 沒單位的人自己交職工養老保險，按最低檔交、先把年限交夠最划算；別當成一交就賺，按最低檔也要領約 10 年才回本

- 成本：錢全部自己出，按繳費基數的 20% 交，最低檔每月也要幾百到上千元。要按時交滿 15 年以上，2030 年起這個年限逐年往 20 年漲。交滿退休之前，這筆錢取不出來。
- 說人話：沒單位的人自己交職工養老，按最低檔交、把年限交夠最划算。領的錢大頭跟著退休那年當地的平均工資走。按那時的工資水平折算，最低檔交 15 年、60 歲開始領，約領 10 年回本，往高檔多交的部分要領約 17 年。值得交，但不是一交就賺。
- 收益：怎麼交、怎麼領，國務院 2005 年的決定寫明瞭。沒單位、自己交的人（正式說法是靈活就業人員）按繳費基數的 20% 交，其中 8% 記進個人帳戶。2019 年起，繳費基數可以自己選。範圍是本省全口徑城鎮單位就業人員平均工資的 60% 到 300%。退休後的養老金分兩塊。第一塊叫基礎養老金。把當地上年度在崗職工月平均工資，和你自己的平均繳費工資加起來除以 2，每交滿 1 年發 1%。第二塊叫個人帳戶養老金，是帳戶裡的錢除以計發月數。60 歲退休的計發月數是 139，55 歲是 170，退休越晚，月數越少。下面是按公式自己算的例子，不是官方數字。假設退休那年當地月平均工資 8000 元，兩種平均工資按同一個數算。下面的金額都按退休那年的工資水平折算，個人帳戶的利息按剛好跟上工資上漲算。按最低檔 60% 交，繳費基數是 4800 元，每月交 960 元。交 15 年共交約 17.3 萬元（精確值 172800 元）。60 歲起每月領約 1457 元：基礎養老金 960 元，個人帳戶養老金約 497 元。一年約 1.75 萬元（精確值約 17487 元），要領約 9.9 年才回本，也就是領到 70 歲上下。按 100% 檔交，15 年共交約 28.8 萬元（精確值 288000 元），每月領約 2029 元。比最低檔多交的約 11.5 萬元（精確值 115200 元），每月只多領約 572 元，要領約 16.8 年才回本。原因是基礎養老金有一半按當地平均工資算，和你交多少無關，交得少的人佔便宜。按最低檔每多交一年，回本年限還是約 9.9 年，比提高檔次划算。按最低檔交，基礎養老金佔了領到的錢的大頭。這個回本年限和當地工資高低無關。工資高的地方，交的和領的按同一個比例變高，回本年限不變。早年交的錢面額小，退休時卻按當時的平均工資發。所以只看交錢和領錢的面額，回本比 9.9 年早。法律規定：退休時累計交滿 15 年，才能按月領。不滿的，可以接著交滿。2030 年 1 月 1 日起，這個最低年限每年提高 6 個月，逐步提高到 20 年。人去世了，個人帳戶裡剩的錢可以繼承。國家會根據職工平均工資增長和物價上漲，適時調高養老金。養老保險基金不夠發的時候，由政府補貼（全國）
- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2005). 關於完善企業職工基本養老保險制度的決定（國發〔2005〕38 號，第三、六條及附件「個人帳戶養老金計發月數表」）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2008-03/28/content_7376.htm；國務院辦公廳 (2019). 降低社會保險費率綜合方案（國辦發〔2019〕13 號，第一、三部分）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2019-04/04/content_5379629.htm；全國人民代表大會常務委員會 (2024). 關於實施漸進式延遲法定退休年齡的決定（附件《國務院關於漸進式延遲法定退休年齡的辦法》第二條）. https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202409/content_6974294.htm；全國人大常委會 (2010, 2018 修正). 社會保險法（第十、十二、十三、十四、十六、十七、十八條）. https://www.gov.cn/guoqing/2021-10/29/content_5647616.htm
- 備註：算例只用來看量級。你實際能領多少，取決於當地平均工資、你交的檔次、個人帳戶的記帳利息、哪年退休。退休後養老金會往上調，這一點沒算進去，所以實際回本會早一些。延遲退休以後計發月數更少，個人帳戶每月領得更多。在單位上班的，單位交 16%，你自己交 8%。沒單位就沒人替你出那 16%，20% 全是自己掏。還沒領夠就去世的，個人帳戶餘額可以繼承，遺屬還能領喪葬

補助金和撫卹金。每月交不起最低檔的，可以先參加城鄉居民養老保險，見第 31 節第 11 條（不進單位就是靈活就業）。能不能拿社保補貼，見第 7 節第 12 條（就業困難人員認定）。斷繳和補交見第 7 節第 18 條（社保斷繳）。換城市以後養老關係怎麼轉，見第 19 節第 19 條（養老和醫保關係轉到新參保地）。

6. 反面清單

> **168VIP-AI 轉製註｜適用範圍**
> 本節的公費醫療項目、消費制度及相關法律依原書地區列示；臺灣規定與服務可能不同。研究結論及爭議均按原文保留。

本節收的是「看起來便宜又有效」的東西。翻開原始研究之後，它們的好處接近零、等於零，有的還是負的。排的順序看兩件事：大家在這上面花的錢多不多，支持它的證據硬不硬。越靠前的越值得先停掉。

本節條目按主題分成下面幾塊，括號裡是條號。

保健品和補劑：複合維生素（第 1 條），普通魚油（第 2 條），補維生素 D（第 3 條），抗氧化補劑防癌（第 4 條），軟骨素治膝關節炎（第 5 條），維生素 C 防感冒（第 6 條），花大錢買保健品（第 10 條），長期吃益生菌（第 11 條），買排毒清腸產品（第 13 條），骨折之後猛補鈣（第 30 條）。

體檢和查出來的小毛病：全身 PET-CT 和腫瘤標誌物套餐（第 7 條），通用體檢套餐（第 18 條），尿酸高沒痛過別吃藥（第 19 條），膽囊結石沒疼過別切（第 20 條），防腎結石別戒鈣（第 21 條）。

養生說法：靠手環幫你減重（第 8 條），買有機食品（第 9 條），洗冷水澡增強免疫力（第 12 條），不強迫自己喝水（第 14 條），防藍光眼鏡（第 16 條），把獻血當保健（第 17 條），吃早餐或輕斷食控制體重（第 26 條），靠正確搬運姿勢防腰痛（第 29 條）。

花錢買運氣和心情：花錢算命看星座（第 15 條），買水晶貔貅這類物件（第 22 條），買東西改善心情（第 23 條），為往上挪一檔多花錢（第 24 條）。

意志力和性：意志力像肌肉（第 25 條），手淫傷身（第 27 條），性取向矯正（第 28 條）。

1. 不要為了長壽或防心血管病吃複合維生素

- 成本：一天約 0.5 到 2 元，一年 200 到 700 元。吃它不費時間，一粒的事。吃久了容易產生依賴，覺得哪天沒吃就像少做了點什麼。
- 說人話：1.4 萬名男醫生吃了十一年複合維生素。心臟和血管出大事的人、死掉的人，和不吃的一樣多。把 9 項試驗、5 萬多人放一起看，對死亡也看不出影響。不買能省下一年兩百到七百塊。查出來確實缺某種營養的人、孕婦補葉酸，不在這條裡面。
- 收益：PHS II 試驗找了 14,641 名男醫生，跟蹤了 11.2 年（這是中位數，一半人比它長、一半人比它短）。吃的人和不吃的人，心臟血管出大事的比例一樣。主要心血管事件 HR 1.01（HR 是風險比，1 就是兩邊一個樣）。95% CI 0.91–1.10 是這個數的可信範圍。死亡也一樣，全因死亡 HR 0.94（0.88–1.02）。美國給預防措施打分的機構 USPSTF，2022 年把 9 項隨機分組的對照試驗、51,550 人合起來算，結果是多維片和總死亡沒有關聯。評級 I，意思是證據不夠、說不清。它看起來划算，是因為「一片補齊所有營養」聽著順，而且一天只要幾毛錢
- 證據等級：A
- 來源：Sesso HD et al. (2012). Multivitamins in the prevention of cardiovascular disease in men: the Physicians' Health Study II randomized controlled trial. JAMA. https://doi.org/10.1001/jama.2012.14805；US Preventive Services Task Force (2022). Vitamin, Mineral, and Multivitamin Supplementation to Prevent Cardiovascular Disease and Cancer. JAMA. https://doi.org/10.1001/jama.2022.8970；Gaziano JM 等 (2012). Multivitamins in the Prevention of Cancer in Men. JAMA. https://doi.org/10.1001/jama.2012.14641（備註裡那項癌症結果）
- 備註：爭議：同一批男醫生裡還看過癌症。吃的人得癌症的比例低約 8%（0.86–0.998，P=0.04，勉強夠上「不像碰巧」的線）。因為癌症死掉的比例低約 12%（0.77–1.01）。這個範圍跨過了 1，所以可能只是偶然。這點好處很小，而且只在男醫生身上看到過。查出來確實缺營養的人、孕婦（補葉酸）、平時吃得實在很偏的人，不算在內，按醫生說的補

2. 不要為了預防心血管病吃普通魚油

- 成本：一天約 1 到 3 元，一年 400 到 1000 元。吃它不費時間。
- 說人話：兩項大試驗分別找了 2.6 萬人和 1.5 萬名糖尿病患者。每天吃 1 克魚油的人，心臟血管出大事的、死掉的，都和不吃的一樣多。「吃魚有好處」不等於「吃魚油膠囊有好處」。不買能省下一年四百到一千塊。
- 收益：VITAL 試驗找了 25,871 人，每天吃 1 克魚油，跟蹤了 5.3 年（中位數）。心臟血管出大事和死亡，兩邊都沒看出差別。主要心血管事件 HR 0.92（HR 是風險比，1 就是兩邊一個樣）。95% CI 0.80–1.06 是這個數的可信範圍。它跨過了 1，說明看不出差別。全因死亡 HR 1.02（0.90–1.15）。ASCEND 試驗找了 15,480 名糖尿病患者，也是每天 1 克，平均跟蹤 7.4 年，同樣沒看出差別。嚴重血管事件 RR 0.97（0.87–1.08）。全因死亡 RR 0.95（0.86–1.05）。它看起來划算，是因為很多人把「吃魚有好處」直接當成了「吃魚油膠囊有好處」
- 證據等級：A
- 來源：Manson JE et al. (2019). Marine n-3 Fatty Acids and Prevention of Cardiovascular Disease and Cancer. NEJM. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1811403；ASCEND Study Collaborative Group (2018). Effects of n-3 Fatty Acid Supplements in Diabetes Mellitus. NEJM. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1804989；Bhatt DL 等 (2019). Cardiovascular Risk Reduction with Icosapent Ethyl for Hypertriglyceridemia. New England Journal of Medicine. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1812792（備註裡那項高純度處方魚油試驗）
- 備註：爭議：有一項試驗是有效的。REDUCE-IT 試驗找了 8,179 人，他們本來就有心血管病或糖尿病，都在吃他汀，甘油三酯還偏高（135–499 mg/dL）。他們每天吃 4 g 純 EPA 的處方藥，出事的比例 17.2% 對 22.0%。風險低約四分之一（HR 0.75，0.68–0.83）。但那是給高危病人開的大劑量處方藥，不等於普通人吃保健品魚油。這裡說的也不包括吃魚本身

3. 不要為了長壽給不缺維生素 D 的人補維生素 D

- 成本：一天約 0.2 到 0.5 元，一年 100 到 200 元。錢不算多，真正的代價是以為自己已經做了預防。
- 說人話：本來就不缺維 D 的人補上 5 年，得癌症、得心血管病和死亡的人數，都和不補的人一樣。查出來確實缺的人、有骨質疏鬆的人、長期曬不到太陽的人不在這條裡面，他們按醫生說的補。
- 收益：VITAL 試驗找了 25,871 人，每天吃 2000 IU，跟蹤了 5.3 年（中位數）。癌症、心臟血管的毛病和死亡都沒看出差別。會擴散的那類癌 HR 0.96（HR 是風險比，1 就是兩邊一個樣；95% CI 0.88–1.06 是可信範圍）。主要心血管事件 HR 0.97（0.85–1.12）。全因死亡 HR 0.99（0.87–1.12）。D-Health 試驗找了 21,315 名 60 歲以上的澳大利亞人。他們每月吃 60,000 IU，跟蹤 5 年。這一項也沒看出差別，全因死亡 HR 1.04（0.93–1.18）。死亡的比例是 5.3% 對 5.1%。它看起來划算，是因為有些研究只跟蹤記錄、不做任何干預，發現維 D 水平低的人死得多，這被誤讀成了「補上就管用」
- 證據等級：A
- 來源：Manson JE et al. (2019). Vitamin D Supplements and Prevention of Cancer and Cardiovascular Disease. NEJM. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1809944；Neale RE et al. (2022). The D-Health Trial: a randomised controlled trial of the effect of vitamin D on mortality. Lancet Diabetes Endocrinol. https://doi.org/10.1016/S2213-8587(21)00345-4
- 備註：爭議：這兩項試驗都沒有特意去招真正缺維生素 D 的人，所以結論只管「本來就不缺的人」。查出確實缺的人、有骨質疏鬆的人、長期曬不到太陽的人、嬰幼兒，還是按醫生說的補。這裡只看了總死亡和癌症、心臟血管這幾件事，別的沒看

4. 不要為了防癌吃抗氧化補劑（β 胡蘿蔔素、維生素 E、維生素 A）

- 成本：一天約 0.5 到 2 元。對吸菸的人來說，真正的成本是肺癌風險跟著往上走。
- 說人話：這一條不只是沒用。78 項試驗、近 30 萬人合起來算，吃抗氧化補劑的人死亡率反而略高一點。兩項專門找吸菸者做的大試驗裡，β 胡蘿蔔素讓得肺癌的比例高了 18% 到 28%，死亡高了 8% 到 17%。吸菸的人、接觸過石棉的人尤其別吃。

- 收益：Cochrane 把 78 項隨機分組的對照試驗、296,707 人合起來算。吃抗氧化補劑的人，總死亡 RR 1.02（RR 是風險比，1 就是兩邊一個樣；95% CI 0.98–1.05 是可信範圍）。只看設計更嚴謹、不容易跑偏的那批試驗，RR 1.04（1.01–1.07），略高一點。單看 β 胡蘿蔔素 RR 1.05（1.01–1.09），單看維生素 E RR 1.03（1.00–1.05）。ATBC 試驗找了 29,133 名男性吸菸者，每天吃 20 mg，得肺癌的比例高 18%（3%–36%），總死亡高 8%（1%–16%）。CARET 試驗找了 18,314 名吸菸者或者接觸過石棉的人。他們得肺癌的風險高約 28%（RR 1.28，1.04–1.57）。死亡風險高約 17%（全因死亡 RR 1.17，1.03–1.33）。它看起來划算，是因為「抗氧化就是抗衰老，抗衰老就能防癌」這條推理鏈，每一步聽上去都像常識
- 證據等級：A
- 來源：Bjelakovic G et al. (2012). Antioxidant supplements for prevention of mortality in healthy participants and patients with various diseases. Cochrane Database Syst Rev. https://doi.org/10.1002/14651858.CD007176.pub2；The Alpha-Tocopherol, Beta Carotene Cancer Prevention Study Group (1994). The effect of vitamin E and beta carotene on the incidence of lung cancer and other cancers in male smokers. NEJM. https://doi.org/10.1056/NEJM199404143301501；Omenn GS et al. (1996). Effects of a combination of beta carotene and vitamin A on lung cancer and cardiovascular disease. NEJM. https://doi.org/10.1056/NEJM199605023341802
- 備註：美國那個負責給預防措施打分的官方機構 USPSTF，2022 年給 β 胡蘿蔔素和維生素 E 評了 D 級，意思是建議別用。吸菸的人和接觸過石棉的人已經因此受了害。蔬菜水果裡本身含的抗氧化物不算在內，照吃

5. 不要指望氨糖（葡萄糖胺）/軟骨素治膝關節炎

- 成本：一天約 2 到 5 元，一年 700 到 1800 元。
- 說人話：膝蓋有骨關節炎的人吃 24 周假藥，也有六成說沒那麼疼了。吃氨糖或軟骨素的人只比這多出四五個百分點，小到可能只是碰巧。一年花七百到一千八，買到的基本就是那六成的心理作用。
- 收益：GAIT 試驗找了 1,583 名膝骨關節炎患者，吃 24 周。吃安慰劑（假藥）的人裡，也有 60.1% 說疼痛緩解了。氨糖只比它高 3.9 個百分點（P=0.30）。軟骨素高 5.3 個百分點（P=0.17）。兩樣一起吃高 6.5 個百分點（P=0.09）。這幾個差距都太小，不能排除只是碰巧。同一個試驗裡用來做對照的真藥塞來昔布，高 10.0 個百分點（P=0.008）。它看起來划算，是因為「補軟骨的原料」聽起來正好對症，而且光吃假藥就有六成人說有效
- 證據等級：A
- 來源：Clegg DO et al. (2006). Glucosamine, chondroitin sulfate, and the two in combination for painful knee osteoarthritis. NEJM. https://doi.org/10.1056/NEJMoa052771
- 備註：爭議：同一個試驗裡，一開始就疼得厲害的那批人，兩樣一起吃的有效比例是 79.2%，對照組 54.3%（P=0.002）。但作者說這是事後從數據裡翻出來的，只能當線索，不能當結論。膝關節炎真正有證據的做法是減重和練肌肉，見第 2 節

6. 不要靠維生素 C 預防感冒

- 成本：泡騰片一片約 1 到 2 元，一年 300 到 700 元。
- 說人話：天天吃維 C 基本不會讓你少得感冒，感冒了才開始吃，效果也時有時無。天天吃能把一次感冒縮短約 8%，也就是少難受半天，值不值一年三五百自己算。馬拉松選手和在寒冷地區行軍的士兵是例外，他們吃了得感冒的人能少一半。
- 收益：Cochrane 把 29 項對照試驗、11,306 人合起來算。普通人天天吃維 C，基本不減少得感冒的次數。得感冒的比例 RR 0.97（RR 是風險比，1 就是兩邊一個樣）。95% CI 0.94–1.00 是可信範圍。感冒之後才開始吃的那些試驗，原文說「未見一致效應」：有的試驗有效，有的沒有。同一篇綜述裡，長期天天吃能把感冒難受的時間縮短約 8%（成人，95% CI 3%–12%），兒童縮短 14%（7%–21%）。馬拉松運動員、滑雪的人和在寒冷地區行軍的士兵是例外。5 項試驗、598 人裡，得感冒的

人少約一半。發生率 RR 0.48（95% CI 0.35–0.64）。它看起來划算，是因為便宜、酸甜好喝，而且「維 C 防感冒」這個說法已經傳了半個世紀

- 證據等級：A
- 來源：Hemilä H, Chalker E (2013). Vitamin C for preventing and treating the common cold. Cochrane Database Syst Rev. https://doi.org/10.1002/14651858.CD000980.pub4
- 備註：爭議：同一篇綜述裡，天天吃確實能縮短感冒難受的時間。成人縮短約 8%（3%–12%），兒童縮短 14%（7%–21%）。算下來一次感冒少病半天左右。馬拉松運動員、滑雪的人、在寒冷地區行軍的士兵是例外。5 項試驗、598 人裡，得感冒的人少了約一半（RR 0.48，0.35–0.64）。絕大多數人不屬於這兩類

7. 不要給沒有症狀的自己做「全身 PET-CT」或「腫瘤標誌物套餐」

- 成本：全身 PET-CT 一次約 7000 到 10000 元，還要挨一次電離輻射。腫瘤標誌物套餐幾百元。真正的成本在後面：查出來一處「異常」，其實是虛驚一場（這叫假陽性），接下來的複查、取組織化驗、開刀，錢和罪都在這一段。
- 說人話：沒症狀的人去查，查出來最多的是虛驚一場。做全身 CT 的人八成多至少查出一處「異常」，將近四成被叫回去複查，可大多數是良性的。女性查卵巢癌標誌物，死於卵巢癌的反而略多一點，還有人因為虛驚一場白做了一次手術。
- 收益：美國那個給預防措施打分的機構 USPSTF，對沒有症狀的女性用 CA-125 和超聲篩查卵巢癌給了 D 級，意思是建議不做。依據是 PLCO 試驗。因卵巢癌死亡的比例，篩查組 0.34%、常規組 0.29%。RR 1.18（95% CI 0.82–1.71）。查了沒有好處。因為查錯了（假陽性）而白挨一刀的比例，各試驗裡是 0.2%–3.25%，這些人裡最多 15% 出現嚴重的手術併發症。另一項研究給 1,192 名沒有症狀的人做全身 CT 篩查。其中 86% 至少查出一處「異常」，37% 被建議進一步檢查。原文說「大多數發現按描述是良性的」。它看起來划算，是因為「一次查全身、早發現早治療」太符合直覺
- 證據等級：A
- 來源：US Preventive Services Task Force (2018). Screening for Ovarian Cancer: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA（同一份建議另有 USPSTF 官方頁）. https://doi.org/10.1001/jama.2017.21926、https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/ovarian-cancer-screening；Furtado CD et al. (2005). Whole-body CT screening: spectrum of findings and recommendations in 1192 patients. Radiology. https://doi.org/10.1148/radiol.2372041741
- 備註：腫瘤標誌物那部分有隨機對照試驗撐著。全身 CT 和 PET-CT 那部分只有「看做過的人後來怎麼樣」這類跟蹤記錄，沒有分組對照，證據要弱一檔，相當於 B 級。真正有證據的那幾項篩查，像結直腸癌、宮頸癌、乳腺癌、高危的人做低劑量胸部 CT，是另一回事，見第 1 節。已經有症狀的人，或者已經確診癌症的人做 PET-CT，那是看病不是篩查，另當別論

8. 不要指望手環/手錶的運動量化幫你減重

- 成本：設備 200 到 2000 元。另外每天還要分神去看那些數據。
- 說人話：超重的人做同樣的飲食和運動安排，戴運動手環的人兩年減了 3.5 公斤，不戴的人反而減了 5.9 公斤。想減重，花錢買設備幫不上忙，真正管用的是運動本身。
- 收益：IDEA 試驗找了 471 名超重或肥胖的成年人，跟了 24 個月。大家做的飲食和運動安排是一樣的，區別只在戴不戴可穿戴設備。戴的那組減重 3.5 公斤（95% CI 2.6–4.5，這是可信範圍）。不戴的那組減了 5.9 公斤（5.0–6.8），反而更多。兩組差 2.4 公斤（1.0–3.7，P=0.002）。它看起來划算，是因為「量化才能管理」這句話聽著有道理，而且設備買一次就完事
- 證據等級：B
- 來源：Jakicic JM et al. (2016). Effect of Wearable Technology Combined With a Lifestyle Intervention on Long-term Weight Loss: The IDEA Randomized Clinical Trial. JAMA. https://doi.org/10.1001/jama.2016.12858

- 備註：這只有一項試驗，用的還是 2010 年代初戴在胳膊上的設備，不能據此說「所有可穿戴設備都沒用」。運動本身是有效的，見第 2 節。結論只有一句：想減重，設備不是必須花的錢

9. 不要為了「更健康」花溢價買有機食品

- 成本：一般是同類普通食品價格的 1 到 3 倍。
- 說人話：沒有有力的證據說有機食品更有營養。真正看了人吃完以後健康怎麼樣的研究只有 3 項，都沒看出差別。有機農產品被檢出農藥殘留的比例確實低 30 個百分點，但檢出不等於超標。多吃蔬菜水果本身有用，是不是有機的不影響這一點。
- 收益：有一篇系統綜述，把 17 項在人身上做的研究和 223 項測食品成分的研究合起來看。結論是「缺乏有力證據表明有機食品比常規食品顯著更有營養」。這裡面只有 3 項研究看的是人吃了以後健康怎麼樣（看的是過敏和有症狀的感染），兩邊沒看出差別。有機農產品被檢出農藥殘留的比例低 30 個百分點，但檢出不等於超標。它看起來划算，是因為「沒農藥就更安全，更安全就更健康」，每一步聽上去都像常識
- 證據等級：B
- 來源：Smith-Spangler C et al. (2012). Are organic foods safer or healthier than conventional alternatives?: a systematic review. Ann Intern Med. https://doi.org/10.7326/0003-4819-157-5-201209040-00007
- 備註：直接看人吃了以後健康怎麼樣的研究非常少。所以結論是「沒有證據說它更好」，不是「已經證明它沒好處」。對環境的影響、動物福利、口味好不好，這裡不管。多吃蔬菜水果本身有效，是不是有機的不影響這一點

10. 不要花大錢買保健品、膏方、滋補品來「調理身體」

- 成本：從幾百元到上萬元不等。做成禮品裝之後，價錢常常翻好幾倍。
- 說人話：多維、魚油、維 D 這些常見成分，本節前六條已經一樣樣查過，都沒看出管用。包裝上那句「保健食品不是藥物，不能代替藥物治療疾病」，是管保健食品的部門規定必須印的。這筆錢多半是買給父母、提著上門的，那份心意沒有問題，只是東西選錯了。
- 收益：換回的是省下的這筆錢。理由在本節前 6 條：保健品裡最常見的幾種成分，多維、魚油、維 D、抗氧化劑、氨糖、維 C，在隨機分組對照試驗裡都沒看出預期的好處，各自的數字在那 6 條的收益欄裡。監管規定只說明它能宣稱什麼，不能當成它沒用的證據。國家市場監管總局規定，保健食品包裝的正面必須用不小於 20% 的面積標上一句話：「保健食品不是藥物，不能代替藥物治療疾病」。同一份規定還把保健食品的用途框死在「補充膳食營養物質、維持改善機體健康狀態或者降低疾病發生風險因素」這個範圍裡。它看起來划算，是因為「不治病，只調理」這句話怎麼說都不算錯，誰也沒辦法證明它是假的。而且送禮時掏這筆錢，靠的是人情，不是證據
- 證據等級：C
- 來源：國家市場監督管理總局 (2019). 市場監管總局就《保健食品標註警示用語指南》和《保健食品原料目錄與保健功能目錄管理辦法》有關情況舉辦專題新聞發佈會. https://www.samr.gov.cn/tssps/sjdt/tpxw/art/2023/art_4b658b824b1b4b0ba57c09a56cc93aad.html
- 備註：結論是「沒有證據支持」，不是「已經證明無效」，所以只給 C 級。成分寫得明確的產品，按前幾條去查對應的研究。查出確實缺營養的人、正在治病的人，按醫生說的來。要否掉的是產品，不是心意。老人自己買了、已經在吃的，只要沒拿它頂替正在吃的藥、也沒吃出問題，就不必上門去爭這一場，把該打的疫苗和該做的篩查安排上更要緊。同樣的錢換成下面這些，每一項在書裡都能翻到出處。陪老人去打每年的流感疫苗，見第 1 節第 20 條。50 歲以後的帶狀皰疹疫苗見第 1 節第 21 條。65 歲以上的肺炎球菌疫苗見第 1 節第 22 條。買個血壓計，盯著他把降壓藥按醫囑吃滿、把血壓降到達標，見第 1 節第 7 條。把家裡的浴室和樓梯改一改，陪他練平衡和腿部力量，見第 1 節第 13 條。到了年紀的癌症篩查，陪他去做一次，見第 1 節第 17 到 19 條。老人已經長期臥床的，壓瘡防護和長期護理保險見第 17 節第 7、8 條。要提東西上門，換成水果、米麵、他愛吃的東

西，比膏方實在。真正要攔的是兩類：一類是先交錢的投資養老，一類是會頂替掉藥的，見第 17 節第 5 條

11. 不要在沒有腸道問題時長期吃益生菌

- 成本：一天約 2 到 5 元，一年 700 到 1800 元。
- 說人話：45 項在健康成年人身上做的試驗合起來看，吃益生菌不能讓腸道里的菌長期變個樣，停了就回到原樣，血脂也沒有改善。吃抗生素吃出腹瀉這類特定情況另有證據，不在這條裡面。
- 收益：一篇綜述把 45 項在健康成年人身上做的試驗合起來看，結論是「未能支持益生菌能引起腸道菌群的持久改變，也未能改善健康成人的血脂」。腸道里的菌確實會變，但只是暫時的，停了就回去。它看起來划算，是因為「腸道健康」這個說法足夠寬、怎麼套都不算錯，而且每天一瓶單價很低
- 證據等級：B
- 來源：Khalesi S et al. (2019). A review of probiotic supplementation in healthy adults: helpful or hype? Eur J Clin Nutr. https://doi.org/10.1038/s41430-018-0135-9
- 備註：同一篇綜述也說健康人身上有一些小的改善，比如大便更成形、軟硬合適，女性陰道里的乳桿菌變多。吃抗生素引起的腹瀉，以及某一個特定菌株用在某一種特定的病上，各自有單獨的證據，另當別論。這裡只針對健康人每天當保健品吃

12. 不要為了「增強免疫力」逼自己洗冷水澡

- 成本：不花錢。每天要難受 30 到 90 秒，冬天想堅持得靠毅力。有心血管病的人還要當心，冷刺激對他們有風險。
- 說人話：3018 人的試驗裡，洗冷水澡的人請病假的次數少了 29%，但請假的總天數和別人一樣，所以談不上少生病。2025 年把 11 項試驗合起來看，衝完冷水之後，身體發炎的指標反而短暫升高，免疫的指標沒變化。愛洗隨便洗，只是別把它當成一筆健康投資。
- 收益：荷蘭做過一項隨機分組對照試驗，3,018 人，洗完熱水澡之後再衝 30 秒、60 秒或 90 秒冷水。這些人請病假的次數少了 29%（IRR 0.71，這是次數之比）。但原文寫明「病假天數沒有顯著組間差異」：總共病了多少天，兩邊一樣。生活質量、工作效率、焦慮也都沒看出有意義的差別。2025 年一篇系統綜述把 11 項隨機分組試驗、3,177 人合起來算。泡完冷水的當下和 1 小時後，身體發炎的指標反而升高。免疫指標沒變化。壓力只在 12 小時那個時間點降低。作者自己說證據「受限於 RCT 少、樣本小」，意思是這類隨機分組試驗數量太少、每項人也不多。它看起來划算，是因為不花錢，而且「吃苦就有效」這個直覺太順
- 證據等級：B
- 來源：Buijze GA et al. (2016). The Effect of Cold Showering on Health and Work: A Randomized Controlled Trial. PLOS ONE. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0161749；Cain T et al. (2025). Effects of cold-water immersion on health and wellbeing: A systematic review and meta-analysis. PLOS ONE. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0317615
- 備註：爭議：請病假的次數確實少了 29%，這個差距不像是碰巧。但生病的總天數並沒有少，所以更像是「病了也照常去上班」，而不是真的少生病。運動員訓練完之後用冷水幫助恢復，那是另一個問題，這裡不管。冷水澡本身對健康人沒有害處，只是別把它當成健康投資

13. 不要買排毒、清腸、酵素、鹼性水這類產品

- 成本：幾百到幾千元。靠餓肚子來「排毒」的那種，還可能把血糖餓低、把營養搞缺。
- 說人話：排毒這個產業做得很大，可支持它的臨床證據非常少，也沒人拿市面上賣的排毒飲食認真做過試驗。有人去查飲食酸鹼、鹼性水和癌症有沒有關係，夠格的研究只找到 1 篇，也沒看出關聯。
- 收益：那篇綜述的結論是「儘管排毒產業蓬勃發展，支持這些飲食的臨床證據非常少」，而且「沒有針對商業排毒飲食的隨機對照試驗」。另一篇系統綜述專門查飲食的酸鹼、鹼性水和癌症有沒有

關係：翻了 8,278 篇文獻，只有 1 篇夠格收進來，結果也沒看出關聯。作者寫的是「向公眾推廣鹼性飲食和鹼性水用於癌症預防或治療是不合理的」。它看起來划算，是因為「身體裡有毒素要排出來」「體質發酸會致癌」這兩個前提聽上去很像生理學

- 證據等級：C
- 來源：Klein AV, Kiat H (2015). Detox diets for toxin elimination and weight management: a critical review of the evidence. J Hum Nutr Diet. https://doi.org/10.1111/jhn.12286；Fenton TR, Huang T (2016). Systematic review of the association between dietary acid load, alkaline water and cancer. BMJ Open. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2015-010438
- 備註：只能說「沒有證據支持」，所以只給 C 級。把身體代謝產生的廢物清出去，本來就是肝和腎在幹的活。只要這兩個器官沒有生病，就不需要額外做什麼「排毒」

14. 不要為了湊夠「每天 8 杯水」強迫自己喝水

- 成本：不花錢。要花一點時間和精力去記著喝，晚上起夜也會變多。
- 說人話：有人專門去追「每天 8 杯水」的出處，一項支持它的研究都沒找到。食物和別的飲料裡本來就帶著大量水分，所以用不著喝那麼多。渴了就喝，看看尿的顏色就夠了。天熱幹活、劇烈運動、得過腎結石的人，還有不太覺得渴的老人，要另外主動喝。
- 收益：有一篇文獻回顧專門查「8×8」這個說法，指的是每天 8 杯、每杯 8 盎司水。它的結論是「未找到任何支持 8×8 的科學研究」。它還寫道，「對數千名成年人的食物與液體攝入調查強烈提示不需要如此大量」，因為食物和其他飲品已經提供了大量水分。這個說法看起來划算，是因為水不要錢、8 這個數字又整齊，而且「多喝水」這話在任何場合說出來都顯得沒壞處
- 證據等級：C
- 來源：Valtin H (2002). "Drink at least eight glasses of water a day." Really? Is there scientific evidence for "8 x 8"? Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. https://doi.org/10.1152/ajpregu.00365.2002
- 備註：要否掉的是「每天必須喝夠幾杯」這個數字，不是說多喝水有害。渴了就喝，看看尿的顏色，這樣就夠了。在高溫下幹活的人、劇烈運動的人、得過腎結石的人，以及上年紀之後不太覺得渴的人要主動喝，另當別論

15. 不要花錢算命、看塔羅、看星座來做決定

- 成本：不花錢。難的是放棄一條拿主意的捷徑，以後得自己想。
- 說人話：有個經典的課堂實驗：學生拿到的「個人性格分析」其實人手一份、一模一樣，大家卻普遍覺得很準。算命顯得準，道理就在這裡。占星師挑對的次數和瞎猜差不多。代價不只幾十塊：河南息縣那個算命團伙，收香火錢和最高 3888 元的「供養套餐」，主犯判了十一年。
- 收益：經典課堂實驗：學生做完性格測驗後拿到的「個人分析」其實人人都一樣，卻普遍認為很準。作者的結論是「被本人或分析者接受，不能證明解釋正確」。39 個學生按 0 到 5 分給這份分析打準確度分，34 人打了 4 分或 5 分，按表裡的分佈算平均約 4.26 分。這就解釋了算命為什麼總顯得準，這個現象叫巴納姆效應。占星術也做過雙盲檢驗，結果發表在 Nature 上。占星師要從三份性格測驗結果裡挑出和星盤對得上的那一份。116 份裡挑中 40 份，純靠瞎猜也能挑中 38.5 份，占星師事先自己預計能挑中 58.5 份。官方案例：河南息縣檢察院通報過一個網絡算命詐騙團伙，先用免費看手相把人引進來，再收「香火錢」和最高 3888 元的「供養套餐」。被害人 50 餘人，追回贓款 200 餘萬元，主犯判有期徒刑十一年，並處罰金 10 萬元
- 證據等級：B
- 來源：Forer BR (1949). The fallacy of personal validation: A classroom demonstration of gullibility. Journal of Abnormal and Social Psychology 44(1):118-123（表 1 評分分佈：2 分 1 人、3 分 4 人、4 分 18 人、5 分 16 人，N=39）. https://doi.org/10.1037/h0059240；Carlson S (1985). A double-blind test of astrology. Nature 318:419-425（表 2：首選 116 份，挑中 40 份，隨機期望 38.5，占星師預計 58.5；「The data are consistent with chance, inconsistent with astrological hypothesis」）. https://doi.org/10.1038/318419a0，第二作者主頁全文 https://muller.lbl.gov/papers/Astrology-Carlson.pdf；最高人民檢察

院 (2026). 河南息縣：歷經三年持續追蹤打掉一批網絡算命詐騙團伙. https://www.spp.gov.cn/zdgz/202607/t20260728_732935.shtml

- 備註：這兩篇都只是單獨的一項研究。Forer 那篇原文沒有直接寫平均分，4.26 是按原文表 1 的分佈算出來的。這裡只說「它預測不準」，不評價任何信仰。當娛樂花幾十塊錢不算在內，拿它來定辭職、結婚、投資才是虧錢的地方。

16. 不要買防藍光眼鏡來「保護視力」，也不要相信「對著屏幕幹幾個月眼睛就廢了」，但眼睛脹痛發紅要當急症

- 成本：不花錢，還能省下鏡片上那幾百到上千元的加價。
- 說人話：防藍光鏡片沒用，不買能省下幾百到上千的加價。和普通鏡片比，戴它的人眼睛累不累、能看多清都沒差別，也沒找到它護眼底的證據。看屏幕看得眼痠眼乾能緩過來，真正會把眼睛傷壞的是電焊弧光、紫外線、激光，還有青光眼急性發作。
- 收益：Cochrane 2023 年的系統綜述收了 17 項隨機分組的對照試驗，每項 5 到 156 人，跟蹤時間從不到 1 天到 5 周不等。因為數據太少、各項試驗招的人差別大、跟蹤時間又不一致，作者沒有把它們合起來算一個總數。下面的結果都是和不帶藍光過濾的鏡片相比。跟蹤不到一週時，自己報告的眼疲勞程度「可能沒有差別」，證據確定性低。其中一項 120 人的試驗，兩組相差 9.76 個單位。這個差值的可信範圍是 95% CI −33.95 到 53.47。範圍橫跨正負，說明看不出差別。臨界閃爍融合頻率是一項衡量眼睛疲勞的客觀指標，兩組「可能幾乎沒有差別」，確定性低。配上眼鏡矯正之後能看到的最好視力「大概沒有影響」。兩組相差 0.00 logMAR（95% CI −0.02 到 0.02）。這一項只有 1 項研究、156 人，確定性中等。對白天清醒程度有沒有影響說不清（2 項試驗、42 人，確定性極低）。這篇綜述也沒有找到支持它保護眼底黃斑的證據
- 證據等級：A
- 來源：Singh S, Downie LE, Anderson AJ, Keller PR, White SJ, Ang M, Wolffsohn JS (2023). Blue-light filtering spectacle lenses for visual performance, sleep, and macular health in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews, 8, CD013244. https://doi.org/10.1002/14651858.CD013244.pub2
- 備註：看屏幕帶來的是視疲勞和乾眼，表現是眼痠、發乾、看久了發糊。休息一下、多眨眼就能緩解。它是能緩過來的，不等於「把眼睛看壞了」。這句話是眼科的共識，不是來源欄那篇 Cochrane 綜述的結論，所以只算 C 級。真正會在短時間裡造成不可逆眼損傷的，是電焊弧光、紫外線、激光這類強光源。被電焊弧光傷到眼睛叫「電光性眼炎」，是法定的職業病。擋它靠的是護目鏡和麵罩，不是防藍光鏡片，見第 19 節第 10 條（粉塵噪聲化學毒物的防護）。熬夜通宵盯著屏幕要防的不是屏幕本身，是一個例外：眼睛脹痛發紅、看燈有一圈彩虹、還頭痛惡心嘔吐，那是急性閉角型青光眼發作，幾天之內就能把視神經壓壞，當天就要去眼科急診，見第 13 節第 6 條（眼科急診）。暗處瞳孔散大、長時間低頭又把晶狀體往前頂，這兩件事是它的誘因，高危的是 50 歲以上、遠視、前房淺的人。屏幕帶來的乾眼拖久了也會變成要看醫生的慢性病，不是睡一覺就沒了。眼睛一直不舒服，或者視力真的在往下掉，去眼科查清原因，別自己換個鏡片就算完。兒童青少年怎麼防近視，見第 30 節第 4、12、9 條（每天戶外 2 小時、散瞳驗光、不買「治癒近視」的產品）。

17. 不要把獻血當保健：「排毒、降血脂、防心梗」沒有隨機試驗支持，頻繁獻倒是真會缺鐵

- 成本：不花錢。一次獻血，填表、採血加上留下觀察休息，大約要一小時。之後幾週，身體一直在把丟掉的鐵補回來。
- 說人話：說獻血能排毒、降血脂、防心梗，靠不住。能一直去獻血的人，本來身體就更好，把這層扣掉，每年多獻一次血的死亡率降幅從近兩成縮到 7.5%。真正把人分開對比的試驗裡，死亡人數沒有差別。反過來，獻得太勤確實會讓人沒力氣、怕冷，原因是缺鐵。
- 收益：芬蘭 Kuopio 研究跟蹤了 2862 名 42 至 60 歲的男性，平均將近 9 年。開始統計之前的 24 個月裡獻過血的有 153 人，其中 1 人（0.7%）發生了急性心梗。沒獻過的 2529 人裡有 316 人（12.5%）發生（兩個比例的差異 P<0.0001）。把年齡和其他冠心病危險因素的影響扣掉之後，獻過血的人心梗

風險低約 88%。相對風險 0.12（95% CI 0.02–0.86，P=0.035）。但這只是跟蹤記錄出來的，沒有分組對照。北歐 SCANDAT 數據庫裡有 1,182,495 名獻血者，累計跟蹤 9,526,627 人年，其中 15,401 人死亡。只扣掉年齡性別這類特徵時，每年多獻一次血，死亡率低 18.6%（95% CI 16.8%–20.4%）。再把「一直健康才一直被允許獻血」這一層也扣掉，降幅只剩 7.5%（5.7%–9.4%）。作者的結論是「不能解釋為有益健康的確鑿證據」。FeAST 隨機分組對照試驗找了 1277 名有症狀的下肢動脈疾病患者，隨機分成兩組，一組每 6 個月定期放血減鐵，一組做對照。主要看的是全因死亡，125/636（20%）對 148/641（23%）。HR 0.85（HR 是風險比，1 就是兩邊一個樣）。95% CI 0.67–1.08，P=0.17。死亡加上沒死的心梗與卒中合起來算，是 180（28%）對 205（32%），HR 0.88（0.72–1.07，P=0.20）。兩項都沒看出差別。INTERVAL 隨機分組試驗找了 45,263 名獻全血的人。這些人分成三種獻血間隔。男性是 12 周、10 周、8 周，女性是 16 周、14 周、12 周。間隔縮短之後，兩年內採到的血明顯更多（男性 8 周組比 12 周組多 1.69 單位，95% CI 1.59–1.80）。生活質量、體力活動、認知功能各組都沒看出差別。但獻血帶來的不適更多，包括乏力、氣短、眩暈、頭暈和不寧腿（夜裡腿難受得躺不住）。同時血紅蛋白與鐵蛋白的平均值更低，因為血紅蛋白低而被推遲獻血的次數也更多（各項 P<0.0001）。缺鐵會影響身體產熱：10 名缺鐵性貧血的女性、8 名鐵儲備已經耗光但還沒貧血的人、12 名對照女性，在 28 ℃ 的水裡泡 100 分鐘。貧血那組直腸溫度 36.0±0.2 ℃，對照組 36.2±0.1 ℃（P=0.001）。耗氧量 5.28±0.26 對 5.99±0.29 $mL·min^{-1}·kg^{-1}$（P=0.04）。甲狀腺素和三碘甲狀腺原氨酸這兩種甲狀腺激素也更低（P<0.002）。這個說法看起來成立，是因為獻血的人本來就是被反覆篩查過的健康人，而「把鐵放掉就能護心」這個假說在隨機試驗裡沒驗出來

- 證據等級：A
- 來源：Salonen JT, Tuomainen TP, Salonen R, Lakka TA, Nyyssönen K (1998). Donation of blood is associated with reduced risk of myocardial infarction. The Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study. American Journal of Epidemiology, 148(5), 445-451. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.aje.a009669；Ullum H, Rostgaard K, Kamper-Jørgensen M, et al. (2015). Blood donation and blood donor mortality after adjustment for a healthy donor effect. Transfusion, 55(10), 2479-2485. https://doi.org/10.1111/trf.13205；Zacharski LR, Chow BK, Howes PS, et al. (2007). Reduction of iron stores and cardiovascular outcomes in patients with peripheral arterial disease: a randomized controlled trial. JAMA, 297(6), 603-610. https://doi.org/10.1001/jama.297.6.603；Di Angelantonio E, Thompson SG, Kaptoge S, et al. (2017). Efficiency and safety of varying the frequency of whole blood donation (INTERVAL): a randomised trial of 45 000 donors. Lancet, 390(10110), 2360-2371. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)31928-1；Beard JL, Borel MJ, Derr J (1990). Impaired thermoregulation and thyroid function in iron-deficiency anemia. American Journal of Clinical Nutrition, 52(5), 813-819. https://doi.org/10.1093/ajcn/52.5.813；全國人大常委會 (1997). 中華人民共和國獻血法（第二、九、十四條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=2c909fdd678bf17901678bf5e71801f9；國家衛生健康委等 (2024-01-08). 關於進一步做好無償獻血者激勵獎勵工作的通知. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202401/content_6924875.htm
- 備註：要否掉的是「為了自己的身體去獻血」，不是獻血這件事本身。血是給別人用的，按本書的受益人分檔落在第④檔（陌生人）。真正能回到你自己這邊的，是制度給的那一份。《獻血法》第十四條規定，無償獻血的人自己在醫院用血，採集、儲存、分離、檢驗這幾筆費用都免交，配偶和直系親屬可以按省級政府的規定免交或者少交。國家衛健委 2024 年 1 月的通知寫明，28 個省份已經做到無償獻血者和親屬在省內醫院用血的費用出院時直接減免。拿到無償獻血奉獻獎的人，還可以按當地的「三免」政策免費坐公共交通、免費逛政府投資主辦的公園、免交公立醫院的普通門診診察費。要獻就按法定間隔來。《獻血法》第九條規定，每次一般 200 毫升，最多不超過 400 毫升。兩次之間間隔不少於 6 個月。提倡的年齡是 18 至 55 週歲。別為了湊榮譽或者團體指標，把間隔壓到最短。女性、體重偏低的人、月經量多的人，身體裡的鐵本來就緊張，反覆獻血的人可以自費查一次鐵蛋白。獻完之後如果一直乏力、怕冷，或者晚上躺下腿裡難受得忍不住要動（這叫不寧腿），別自己猜是「元氣傷了」，去查血常規和鐵蛋白。查出缺鐵就按醫生說的補鐵，同時把獻血間隔拉長。怕冷那一段的人體證據只有 10 個人，用來解釋為什麼會這樣，不是說有多少人會這樣

18. 不要靠通用體檢套餐防病，按年齡性別做那幾項有證據的篩查

- 成本：不花錢，還省下每年幾百到幾千元的套餐費。換來的義務是自己記住該查哪幾項、各隔多久查一次。
- 說人話：定期做通用健康檢查的人，和不做的人死亡率一樣，死於心血管病、癌症的也一樣多。按年齡性別做那幾項有證據的篩查就夠了。35 歲以上每年能免費量一次血壓，65 歲以上每年有一次免費體檢。
- 收益：Cochrane 系統綜述 2019 年更新版收了 17 項隨機分組的對照試驗。算總死亡率時，合併了其中 11 項試驗、233,298 名參與者、21,535 例死亡。做通用健康檢查的那組和對照組一樣，RR 1.00。RR 是風險比，1 就是兩邊一個樣。95% CI 0.97–1.03 是可信範圍。算因心血管病死亡時，合併 9 項試驗、170,227 人、6,237 例死亡，RR 1.05（95% CI 0.94–1.16）。算因癌症死亡時，合併 8 項試驗、139,290 人、3,663 例死亡，RR 1.01（95% CI 0.92–1.12）。這兩項也都沒看出差別。作者的結論是「通用健康檢查不大可能有益」。國家基本公共衛生服務項目給 35 歲及以上的常住居民每年免費測量一次血壓，給 65 歲及以上的老年人每年免費提供一次健康體檢。這次免費體檢包含體格檢查、血常規、尿常規、空腹血糖和心電圖。肝功能查穀草轉氨酶、谷丙轉氨酶、總膽紅素。腎功能查血清肌酐、血尿素。血脂查總膽固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白膽固醇、高密度脂蛋白膽固醇。最後還有肝膽胰脾的腹部 B 超（全國）
- 證據等級：A
- 來源：Krogsbøll LT, Jørgensen KJ, Gøtzsche PC (2019). General health checks in adults for reducing morbidity and mortality from disease. Cochrane Database of Systematic Reviews, 1, CD009009. https://doi.org/10.1002/14651858.CD009009.pub3；國家衛生計生委 (2017). 國家基本公共衛生服務規範（第三版）（老年人健康管理服務、高血壓患者健康管理服務）. https://www.nhc.gov.cn/ewebeditor/uploadfile/2017/04/20170417104506514.pdf
- 備註：要否掉的是「拿年度套餐當防病手段」，不是說所有檢查都別做。另外，35 歲以上每年免費測一次血壓、65 歲以上每年一次免費體檢，本來就是國家基本公共衛生服務項目給的，不用自己掏錢。有理由該查的項目照查。血壓、血糖、乙肝見第 1 節第 7、8、14 條。乳腺、宮頸、結直腸見第 1 節第 17、18、19 條。幽門螺桿菌和低劑量 CT 見第 1 節第 23、24 條。65 歲以上女性的骨密度檢查，見第 1 節第 39 條（骨密度檢查）。有過高危行為就去查，見第 1 節第 31 條。從幾歲開始查、隔多久查一次都寫在那裡。單位組織的、別人付錢的體檢照去，要攔的是自己花錢買套餐和自己加項目。已經有慢性病的人、有症狀的人，或者醫生按病情開的檢查，不算在內，那是看病不是篩查。套餐裡最常見的沒有證據的項目是腫瘤標誌物和全身影像，見本節第 7 條（全身 PET-CT 和腫瘤標誌物套餐）。查出來尿酸高但從沒痛過、膽囊結石但從沒疼過怎麼辦，見本節第 19 條（無症狀的尿酸高）和第 20 條（無症狀的膽囊結石）。另外，Cochrane 收進來的試驗多數是在高收入國家做的，那裡本來看病就方便，醫療資源緊張的地區不宜直接照搬這個結論。

19. 不要因為體檢查出尿酸高、但從沒痛過，就開始吃降尿酸藥

- 成本：不花錢，還省下長期的藥費和定期複查的錢，也免掉一次沒必要的用藥風險。
- 說人話：尿酸超標、但從沒發作過痛風也沒長痛風石的人，美國風溼病學會建議先不吃降尿酸藥。24 個人吃滿 3 年，才攔得住一次痛風發作。想靠它護腎也落空了，吃藥的人腎功能照樣往下掉，和吃假藥的一樣快。真發作過了再治。
- 收益：美國風溼病學會 2020 年的痛風指南講到無症狀高尿酸血症。它指的是血尿酸 >6.8 mg/dL，而且以前沒發作過痛風、皮下也沒長痛風石。指南有條件地建議這些人不要開始吃任何降尿酸藥。藥包括別嘌醇、非布司他、丙磺舒。證據確定性評為「高」。表下面的腳註寫明「按歸因風險計算，需治療 24 名患者 3 年才能預防一次痛風發作」。CKD-FIX 隨機分組對照試驗找了 363 人。他們是 3 期或 4 期慢性腎病，沒有痛風史但有惡化風險。一組每天吃 100–300 mg 別嘌醇，一組吃安慰劑。試驗做了 104 周。eGFR 是反映腎功能的指標，單位是 mL/min/1.73 m²。一組每年變化 −3.33（95% CI −4.11 到 −2.55）。另一組每年變化 −3.23（-3.98 到 −2.47）。兩組相差 −0.10（-1.18 到 0.97），

P=0.85，腎功能下降的速度一樣快。嚴重不良事件 46% 對 44%。PERL 隨機分組對照試驗找了 530 名 1 型糖尿病合併早中期糖尿病腎病的人，吃 3 年別嘌醇，再停藥 2 個月把藥效洗掉。別嘌醇確實把血尿酸從 6.1 降到了 3.9 mg/dL。但停藥之後，兩組的腎功能指標 GFR 只差 0.001 mL/min/1.73 m²。這個差值的可信範圍是 95% CI −1.9 到 1.9，P=0.99。尿裡漏出的白蛋白，在吃別嘌醇那組反而高 40%（0 到 80）。它看起來划算，是因為「指標超標就該吃藥壓下去」這個直覺太順

- 證據等級：A
- 來源：FitzGerald JD, Dalbeth N, Mikuls T, et al. (2020). 2020 American College of Rheumatology Guideline for the Management of Gout. Arthritis Care & Research, 72(6), 744-760（表 1 及其腳註）. https://doi.org/10.1002/acr.24180；Badve SV, Pascoe EM, Tiku A, et al. (2020). Effects of Allopurinol on the Progression of Chronic Kidney Disease. New England Journal of Medicine, 382(26), 2504-2513. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1915833；Doria A, Galecki AT, Spino C, et al. (2020). Serum Urate Lowering with Allopurinol and Kidney Function in Type 1 Diabetes. New England Journal of Medicine, 382(26), 2493-2503. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1916624
- 備註：要否掉的是「從沒發作過就開始終身吃降尿酸藥」，不是說尿酸高無所謂。同一份指南也列了例外。下面這幾種情況可以考慮開始吃。一是第一次發作的同時還有 3 期及以上的慢性腎病。二是血尿酸 >9 mg/dL（約 535 μmol/L）。三是長過尿路結石。已經發作過的人、長了痛風石的人、片子上看到骨頭已經被侵蝕的人，該吃藥。具體見第 16 節第 9 條（確診痛風就長期吃降尿酸藥）。漢族人里約 7.4% 的人帶一個叫 HLA-B*5801 的基因型，白人只有 0.7%。帶這個型的人吃別嘌醇，更容易起會要命的嚴重藥疹，亞裔出現超敏綜合徵的風險是白人的 3 倍。這本來就是可以先不吃的藥，沒必要多冒這一次風險。真要開始吃之前，先去查這個基因型，見第 16 節第 9 條（確診痛風就長期吃降尿酸藥）。那兩項腎臟試驗做的是慢性腎病和 1 型糖尿病的病人，不能直接推廣成「高尿酸對腎完全無害」。它們否掉的只是「吃藥降尿酸能護腎」這一個做法

20. 不要因為體檢查出膽囊結石、但從沒疼過，就去預防性切膽囊

- 成本：不花錢，還省下一次全身麻醉的手術和一次住院。換來的義務是記住哪幾個信號一齣現就得馬上去醫院。
- 說人話：膽囊裡有石頭、但從沒疼過的人，近九年裡約八成一直沒出症狀。不動它，每年出膽囊炎、胰腺炎這類急症的約千分之一到千分之三。切膽囊也不是零風險，約 1.5% 的人膽管會被傷到。所以歐洲和英國的指南都說，沒症狀先不切。
- 收益：意大利 MICOL 人群普查給 11,229 名 29 至 69 歲的人做了超聲。查出 856 人有膽結石，其中 580 人沒有症狀，平均跟蹤 8.7 年。這 580 人裡，453 人（78.1%）一直沒症狀，61 人（10.5%）出現輕症狀，66 人（11.4%）出現重症狀。跟蹤期內一共做了 189 例膽囊切除，其中 41.3% 做在沒有症狀的人身上。作者的結論是「期待治療對多數患者仍是有效的處理方式」，期待治療的意思是先觀察、不動手術。美國一家 HMO 做過跟蹤統計，HMO 是一種管理式醫療機構，691 名確診膽結石的人，平均跟蹤 78±61.6 個月。其中 135 名沒有症狀的人跟蹤了 58±50.2 個月（中位數 46.3 個月），只有 10% 出現了膽結石的症狀，7% 接受了手術。全組 50 例死亡裡只有 2 例和膽道有關，而且都在有症狀的那一組。作者的結論是「有無聲結石的患者不需要在出現症狀前手術」，無聲結石就是不吭聲、不發作的石頭。英國 NICE 指南 CG188 第 1.2.1 條是這麼寫的。「對膽囊和膽道均正常、偶然發現無症狀膽囊結石的人，應告知其在出現症狀前不需要治療」。歐洲肝病學會 2016 年的膽結石指南把兩邊的風險放在一起寫。沒症狀的人每年約 0.7% 到 2.5% 出現症狀。每年出急性膽囊炎、急性胰腺炎、梗阻性黃疸（膽道堵住、人發黃）或膽管炎的，是 0.1% 到 0.3%。第一次絞痛之後，併發症才升到每年 1% 到 3%，所以多數人出大事前會先疼一次。手術這邊，瑞典全國登記的 51041 例膽囊切除裡，1.5% 傷到了膽管。其中約五分之一（0.3%）是膽管部分或完全斷開。傷到膽管的人一年內死亡率 3.9%，沒傷到的是 1.1%。指南還寫，切完以後有 10% 到 40% 的病人仍有不適，或者好了一陣又回來。指南的結論是：沒症狀的人做手術，不管開腹還是腹腔鏡，都不延長壽命，因為手術本身的死亡和併發症風險超過了不切的風險。等出了症狀再處理，總花費也更低。1983 年的一項測算給過

具體數：30 歲男性預防性切除，比先觀察平均少活 4 天，50 歲少活 18 天。切和不切，至今沒有一項隨機分組的試驗比較過。預防性切除看起來划算，是因為「早晚要疼，不如趁年輕一次切了」這個直覺

- 證據等級：A
- 來源：Festi D, Reggiani ML, Attili AF, et al. (2010). Natural history of gallstone disease: Expectant management or active treatment? Results from a population-based cohort study. Journal of Gastroenterology and Hepatology, 25(4), 719-724. https://doi.org/10.1111/j.1440-1746.2009.06146.x；McSherry CK, Ferstenberg H, Calhoun WF, Lahman E, Virshup M (1985). The natural history of diagnosed gallstone disease in symptomatic and asymptomatic patients. Annals of Surgery, 202(1), 59-63. https://doi.org/10.1097/00000658-198507000-00009；National Institute for Health and Care Excellence (2014). Gallstone disease: diagnosis and management. NICE guideline CG188，第 1.2.1、1.3.1 條. https://www.nice.org.uk/guidance/cg188/chapter/Recommendations；European Association for the Study of the Liver (2016). EASL Clinical Practice Guidelines on the prevention, diagnosis and treatment of gallstones. Journal of Hepatology, 65(1), 146-181. https://doi.org/10.1016/j.jhep.2016.03.005；Törnqvist B, Strömberg C, Persson G, Nilsson M (2012). Effect of intended intraoperative cholangiography and early detection of bile duct injury on survival after cholecystectomy: population based cohort study. BMJ, 345, e6457. https://doi.org/10.1136/bmj.e6457；Ransohoff DF, Gracie WA, Wolfenson LB, Neuhauser D (1983). Prophylactic cholecystectomy or expectant management for silent gallstones. A decision analysis to assess survival. Annals of Internal Medicine, 99(2), 199-204. https://doi.org/10.7326/0003-4819-99-2-199；Gurusamy KS, Samraj K (2007). Cholecystectomy versus no cholecystectomy in patients with silent gallstones. Cochrane Database of Systematic Reviews, CD006230. https://doi.org/10.1002/14651858.CD006230.pub2；反方：Venneman NG, Buskens E, Besselink MG, et al. (2005). Small gallstones are associated with increased risk of acute pancreatitis: potential benefits of prophylactic cholecystectomy? American Journal of Gastroenterology, 100(11), 2540-2550. https://doi.org/10.1111/j.1572-0241.2005.00317.x；中華醫學會外科學分會膽道外科學組, 中國醫師協會外科醫師分會膽道外科醫師委員會 (2022). 膽囊良性疾病外科治療的專家共識（2021 版）. 中華外科雜誌, 60(1), 4-9. https://doi.org/10.3760/cma.j.cn112139-20210811-00373（全文需訂閱，未取得）；同上 (2022). 《膽囊良性疾病外科治療的專家共識（2021 版）》解讀. 中華外科雜誌, 60(4), 337-342. https://doi.org/10.3760/cma.j.cn112139-20220119-00031
- 備註：爭議。國內膽道外科 2021 版的專家共識，把一部分無症狀膽囊結石列進了手術指徵。同一本雜誌的解讀文章寫明，爭議的核心之一就在這裡。共識全文要訂閱，具體是哪幾種情形沒核到原文（TODO：待核實）。另一處反方意見是小石頭：5 毫米以內的小結石和胰腺炎更相關。荷蘭一項測算說，這類人預防性切除可能多活也可能少活，取決於胰腺炎有多常見、有多致命。歐洲指南也列了例外：膽囊壁鈣化（瓷化膽囊）、同時有 1 釐米以上的膽囊息肉，這兩種該切。要做別的腹部大手術時，可以考慮順帶切掉。這條說的只是一種情形：石頭長在膽囊裡，而且從來沒疼過。**膽總管裡的石頭是另一回事**。同一份指南第 1.3.1 條明確寫著，膽總管結石不管有沒有症狀，都要把膽管裡的石頭清掉，並且切除膽囊。出現下面這些情況要當天就去醫院，別拿這個結論硬扛：右上腹或者上腹一直絞痛、發熱打寒戰、眼白或皮膚髮黃、小便顏色變深。醫生看過影像之後建議手術時，問清楚他是基於哪一條理由，比如膽管受了累、同時長了息肉、膽囊壁有異常，別拿這個結論去反駁他。它擋的只是「沒有任何理由、單純因為查出石頭就切」。上面兩項研究都是跟著一群人往後看，沒有分組對照。但它們要回答的是「不去動它會怎麼樣」，而不是「哪種治療更好」，用在這裡合適。另外這兩項跟蹤的年頭是 4 到 9 年，年頭再長一些，出症狀的比例會往上走

21. 不要為了防腎結石把鈣戒掉

- 成本：不花錢。反過來還省事，不用天天提防哪些東西含鈣。
- 說人話：長過草酸鈣結石的人常被勸少吃鈣，試驗的結果正好反過來。反覆長結石的男性正常吃鈣、同時少吃動物蛋白和鹽，五年裡復發的人只有吃低鈣飲食的一半。英國的指南也寫明不要限制鈣。

- 收益：有一項做了 5 年的隨機分組對照試驗，找了 120 名反覆長草酸鈣結石、同時尿裡鈣又偏高（叫特發性高鈣尿）的男性。他們被隨機分成兩組。一組正常吃鈣，每天 30 mmol。這一組同時少吃動物蛋白（每天 52 g）、少吃鹽（每天 50 mmol 氯化鈉）。另一組吃傳統的低鈣飲食，每天 10 mmol。5 年裡復發的是 12/60 對 23/60。沒做校正的相對風險 0.49（95% CI 0.24–0.98，這是可信範圍），P=0.04，正常吃鈣那組的復發風險只有一半。跟蹤期間，兩組尿裡的鈣都降了大約每天 170 mg。但尿裡排出的草酸不一樣。低鈣組平均每天升高 5.4 mg，正常鈣組平均每天下降 7.2 mg。英國 NICE 指南 NG118 第 1.8.1 條寫明，不要限制每天吃進去的鈣。成年人保持每天 700 到 1,200 mg。兒童青少年按年齡每天 350 到 1,000 mg。戒鈣看起來划算，是因為「結石是鈣做的，那就少吃鈣」這個直覺
- 證據等級：A
- 來源：Borghi L, Schianchi T, Meschi T, et al. (2002). Comparison of two diets for the prevention of recurrent stones in idiopathic hypercalciuria. New England Journal of Medicine, 346(2), 77-84. https://doi.org/10.1056/NEJMoa010369；National Institute for Health and Care Excellence (2019). Renal and ureteric stones: assessment and management. NICE guideline NG118，第 1.8.1 條. https://www.nice.org.uk/guidance/ng118/chapter/Recommendations
- 備註：爭議：這項試驗只做在男性身上，而且這些人都是反覆長草酸鈣結石、尿裡鈣又偏高的，不能直接套到所有類型的結石上。另外試驗組同時改了三樣，正常吃鈣、少吃動物蛋白、少吃鹽，所以不能把全部好處都記在「不戒鈣」這一件事上，低鹽和少動物蛋白同樣在起作用。要否掉的是「主動把含鈣的東西戒掉」，不是說「應該多補鈣」。這裡改的是一日三餐裡的鈣，鈣補充劑是另一回事，長過結石的人要不要吃補充劑，問主治醫生。多喝水那條見第 16 節第 8 條（腎結石後把水喝到每天 2.5–3 升）

22. 不要為了「轉運」「招財」「養人」買水晶、手串、貔貅這類物件

- 成本：不花錢。要做的只是別把「轉運」「養人」算進買它的理由裡。難在別人都在戴、都在說靈的時候，自己不跟。
- 說人話：說戴了能改運、能招財、能養人，沒有可以核查的證據。它和算命顯得準是一個道理，話說得足夠籠統，你會自己往身上套。商家把話說到治病的功效上就是虛假宣傳，2026 年有直播間因此被查處。當裝飾品買沒問題。
- 收益：經典課堂實驗顯示，人人拿到的都是同一份籠統的「個人分析」，卻普遍認為很準，這個現象叫巴納姆效應。它解釋了「戴上之後確實順了」這種體驗是從哪來的。那位作者的結論是「被本人接受不能證明解釋正確」。官方案例：市場監管總局 2026 年 6 月 4 日公佈了一批傳統工藝市場「打假清源」典型案例。其中廣東四會有一家珠寶店，在直播間裡編造商品材質。它還假稱商品有「防治風溼病、提高免疫力、改善睡眠質量、疏通血管」等功效。這家店靠編劇本演戲來誤導、欺騙消費者。這違反了反不正當競爭法第九條第一款（全國）
- 證據等級：B
- 來源：Forer BR (1949). The fallacy of personal validation: A classroom demonstration of gullibility. Journal of Abnormal and Social Psychology. https://doi.org/10.1037/h0059240；國家市場監督管理總局 (2026). 市場監管總局公佈一批傳統工藝市場「打假清源」典型案例. https://www.samr.gov.cn/xw/zj/art/2026/art_1529399cfe874b8780c4496eb0158020.html
- 備註：結論只有一個：它的功效無從核查，也測不出任何預測能力。不評價任何信仰或者習俗，也不針對送禮、紀念、傳家這些用途。要分清兩件事：商家宣稱的功效有明文規定可依，能去投訴；而「轉運」這類說法既沒有研究，也沒法證明它是假的，只能靠自己劃預算管住。買之前先把它當成普通飾品，問自己一句「如果它什麼都不改變，這個價錢我還買嗎」。材質和證書怎麼查、把它當投資為什麼不划算，見第 5 節第 33、34 條（手串名錶按花掉的錢算、珠寶玉石認 CMA 報告）。花錢算命見本節第 15 條（算命塔羅星座）。

23. 不要指望買東西改善心情或身份感

- 成本：不花錢。難的是心情差的時候忍住不下單。
- 說人話：把錢和物質看得越重的人，自己覺得越不幸福，但關聯很弱，也分不出誰導致誰。還有研究發現，花錢買一段經歷比買東西更讓人快樂。所以心情差的時候，把錢花在一次出門、一頓和人吃的飯上，比塞滿購物車更可能有用。
- 收益：一項薈萃分析（把很多項研究合起來算）共 259 項獨立樣本、753 個效應量。結果是：越看重物質的人，自己報告的幸福感越低。在最常用的那種多維量表上，相關係數 r = −0.19（校正後 ρ = −0.24）。只測「重視金錢」這一個方面的量表上，關聯更弱，r = −0.08 到 −0.11。按看的是哪種結果分開看，強弱不一樣。和冒險的健康與消費行為、對自己的負面評價關聯最強，r = −0.28 到 −0.44。和生活滿意度、負面情緒關聯最弱，r = −0.13 到 −0.15。作者還做了中介分析（查中間通過什麼傳過去），結果提示這種負向關聯可能是因為心理上的需要沒有得到滿足。另一項研究：兩次面向不同人群的調查中，受訪者都說為獲得一段生活經歷而花的錢比買東西更讓自己快樂。隨後的實驗室實驗裡，回想一次為經歷花錢之後的好心情，也高於回想一次買東西（全國口徑不適用，這兩項用的都是國外樣本）
- 證據等級：B
- 來源：Dittmar H, Bond R, Hurst M, Kasser T (2014). The relationship between materialism and personal well-being: A meta-analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 107(5), 879-924. https://doi.org/10.1037/a0037409；Van Boven L, Gilovich T (2003). To do or to have? That is the question. Journal of Personality and Social Psychology, 85(6), 1193-1202. https://doi.org/10.1037/0022-3514.85.6.1193
- 備註：爭議：收進來的研究大多是在同一個時間點問一批人，看兩件事同不同步，分不出誰先誰後。作者自己在結論裡也說，要看清方向還得靠更多的實驗和長期跟蹤研究。所以不能讀成「買東西會讓人不快樂」，只能讀成「靠買東西來變快樂，指望不大」。而且關聯很弱：r = −0.19 大概只解釋了幾個百分點的差異，人和人之間差別很大。兩項研究用的都是國外樣本，中國人群沒有可以引用的同類數據。這裡不反對為喜歡的東西花錢，反對的是把購物當成調節情緒的手段，因為那會讓你下次心情差時的第一反應還是下單。省錢的具體動作見第 5 節。情緒差的時候真正有證據的做法，見第 22 節後半節和第 29 節。為「比別人強一檔」而加的預算，見本節第 24 條（往上挪一檔）。

24. 不要為了「在周圍人裡往上挪一檔」多花錢換房、換車、換圈子

- 成本：不花錢。要做的只是在加預算之前多問一句：這筆加價買的是東西本身，還是我在這群人裡的位置。難在周圍人都換了的時候，自己不跟。
- 說人話：拿收入一樣的人來比，鄰居掙得越多，這個人報告的幸福感越低。這只發生在學歷和自己相同、又常來往的鄰居之間。所以為了搬進一個人人都比你寬裕的地方而多花的錢，買到的是把自己往下挪一檔。但收入一起漲的時候，人還是覺得更好過，絕對水平仍然算數。
- 收益：美國全國家庭與住戶調查（NSFH）兩輪迴訪了同一批人。作者把這份數據和本地平均收入對上。本地平均收入（PUMA）是按 1990 年人口普查 5% 抽樣推算出來的。把本人收入和一系列個人特徵都扣掉之後，結果是：鄰居收入越高，自己報告的幸福感越低。這個效應大，換一種算法也穩，而且高度顯著。作者的表述是，「鄰居收入上升」和「本人收入下降同樣幅度」帶來的幸福感下降處於同一數量級。改成同一個人前後自己跟自己比之後（這叫加個體固定效應），係數方向不變、大小也相近，只是顯著性降到了 10% 的水平。再限定在同一個州、同一輪調查之間比（這叫加州和調查輪次的固定效應），結果基本不變。這說明它不是「愛搬去窮地方的人本來就更快樂」造成的，也不是州一級某些沒測到的因素造成的。效應在常和鄰居來往的人身上更強，在只和社區外朋友來往的人身上不顯著。租房的人和自己有房的人沒有差異，這一點不支持「貴地方房價高，所以實際可花的錢少」這種解釋。幸福感只隨學歷相同的鄰居的收入而下降，對學歷不同的鄰居的收入幾乎沒有反應。而且它主要是通過「對自己物質處境的滿意度」傳過去的，不是通過對家庭生活等其他方面的滿意度。最後，如果本人和鄰居的收入按同樣比例一起上升，幸福感仍然上升

- 證據等級：B
- 來源：Luttmer EFP (2005). Neighbors as Negatives: Relative Earnings and Well-Being. The Quarterly Journal of Economics, 120(3), 963–1002. https://doi.org/10.1093/qje/120.3.963；Luttmer EFP (2004). Neighbors as Negatives: Relative Earnings and Well-Being. NBER Working Paper No. 10667（本條引用的表述與數量級按這一版逐字核對）. https://www.nber.org/papers/w10667
- 備註：定 B 級的理由有幾條：數據來自反覆回訪同一批人的問卷，只有這一項研究，樣本又在國外；看的結果是受訪者自己報的幸福感，不是錢。作者確實用統計手段排掉了幾類干擾，比如同一個人前後比、同一個州同一輪之間比，但終究不是隨機試驗。中國人群也沒有可以引用的同類數據。收益量級定「中」，是沿用本節第 23 條（別指望買東西改善心情）的口徑。省下的錢確實可能到萬元級。但「省下這筆錢能換來多少幸福感」沒有數字支撐，所以不按萬元級記成「大」。這裡不反對為更大的房子、更安靜的小區、更短的通勤花錢，那些買的是東西本身。要攔的是「同事都換了，我不能比他們差」這一個理由。住處該按什麼排序見第 4 節第 18 條（選住處時把通勤時長放在前面）。買東西調情緒見本節第 23 條（別指望買東西改善心情）。在網上老往上比見第 3 節第 20 條（別把「別人過得怎麼樣」當每日必讀）

25. 不要相信「意志力像肌肉，用一會兒就沒了」

- 成本：不花錢。要改的只是一個說法。
- 說人話：流行的說法是：先做一件費自控的事，接下來就更容易破功，所以要省著用意志力。23 個實驗室、2141 人按同一套方案重做了這個實驗，結果幾乎是零。別再用「今天意志力用完了」解釋自己，也別為此花錢買教你攢意志力的課。
- 收益：一項多實驗室預註冊重複研究，23 個實驗室、共 2141 名受試者，按 Sripada 等人的標準化方案重做了序貫任務範式：先做一件消耗自控的任務，再做第二件需要自控的任務。彙總結果顯示自我損耗效應很小，而且 95% 可信區間包含 0（d = 0.04，95% CI −0.07 到 0.15）。作者據此討論了「自控是有限資源」這一模型還成不成立。另一次同樣事先登記方案的重做，36 個實驗室、3531 人，效果大小 d = 0.06，同樣小到不能算數。
- 證據等級：A
- 來源：Hagger MS, Chatzisarantis NLD, Alberts H, et al. (2016). A Multilab Preregistered Replication of the Ego-Depletion Effect. Perspectives on Psychological Science, 11(4), 546–573. https://doi.org/10.1177/1745691616652873；Vohs et al. (2021). A Multisite Preregistered Paradigmatic Test of the Ego-Depletion Effect. Psychological Science. https://doi.org/10.1177/0956797621989733
- 備註：要否掉的是「自控是一種會被消耗完的資源」這個模型，不是否掉「人會累」。睡不夠、連著幹太久會讓人效率下降，那是另一回事，按第 3 節的睡眠和工時幾條處理。真正有隨機試驗支持的做法是改環境和改寫法，見第 4 節第 10 條（把不想碰的挪遠）和第 4 節第 1 條（寫成「幾點、在哪、遇到什麼就做什麼」）。把穿什麼、吃什麼固定下來仍然值得做，因為幾乎不花成本。它省下的是那幾分鐘和幾次糾結，不是意志力，別指望它讓你下午判斷得更好。本節其他條目算的是錢，這裡算的是時間和精力，兩者不做換算。

26. 不要指望吃早餐或 16:8 輕斷食幫你控制體重，吃飯時間挑你能長期堅持的

- 成本：不花錢。省下的是每天跟吃飯時間較勁的那點心力。
- 說人話：流行說法是不吃早餐會讓人午飯晚飯暴食，一天總量反而更多。試驗裡不是這樣：不吃早餐的人一天少吃了兩百多千卡，體重還略輕一點。16:8 和單純少吃比，一年下來體重也沒差別。長期不吃早餐的人心血管病確實多約一成七，總死亡率則看不出差別。
- 收益：先看「不吃早餐會讓人後面吃更多」這個說法。一篇薈萃分析把 13 項隨機試驗合起來算。被分到吃早餐那組的人，每天攝入比不吃早餐那組多 259.79 kcal（95% CI 78.87–440.71，這是可信範圍）。體重高 0.44 kg（0.07–0.82）。不吃早餐的人並沒有在午飯晚飯補回來。這些試驗跟蹤時間都很短，看體重的平均 7 周，看攝入的平均 2 周。再看 16:8 這類只在固定幾小時內吃飯的做法。一項讓 116 名超重成人做 12 周。只在中午 12 點到晚上 8 點吃飯的那組，和每天規律吃三頓的那組，體

重差 −0.26 kg（−1.30 到 0.78），不顯著。另一項在廣州做，139 名肥胖患者，跟蹤 12 個月。限時進食加控制熱量，比單純控制熱量多減 1.8 kg（−4.0 到 0.4），也不顯著。最後看長期不吃早餐有沒有害。238 萬人的彙總裡，不吃早餐的人心血管病風險高約 17%（OR 1.17，1.09–1.26），心血管死亡高約 49%（OR 1.49，1.20–1.84）。但這些是只記錄、不分組的研究。跟蹤 17 到 23 年的那項原始研究裡，全因死亡的風險比是 1.19，可信範圍 0.99 到 1.42，跨過了 1，算不上有差別。

- 證據等級：A
- 來源：Sievert K, Hussain SM, Page MJ, 等 (2019). Effect of breakfast on weight and energy intake: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ. https://doi.org/10.1136/bmj.l42；Lowe DA, Wu N, Rohdin-Bibby L, 等 (2020). Effects of Time-Restricted Eating on Weight Loss and Other Metabolic Parameters in Women and Men With Overweight and Obesity. JAMA Internal Medicine. https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2020.4153；Liu D, Huang Y, Huang C, 等 (2022). Calorie Restriction with or without Time-Restricted Eating in Weight Loss. New England Journal of Medicine. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2114833；Zhang H, Zhang S, Liu Y, 等 (2025). The association between skipping breakfast and cardiovascular disease: a meta analysis. Frontiers in Cardiovascular Medicine. https://doi.org/10.3389/fcvm.2025.1565806；Rong S, Snetselaar LG, Xu G, 等 (2019). Association of Skipping Breakfast With Cardiovascular and All-Cause Mortality. Journal of the American College of Cardiology. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.01.065；Fernandes-Alves D, Teixeira GP, Guimarães KC, Crispim CA (2026). Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Clinical Trials Comparing Time-Restricted Eating With and Without Caloric Restriction for Weight Loss. Nutrition Reviews. https://doi.org/10.1093/nutrit/nuaf053；Sun T, Zhang L, Lu Y, 等 (2024). Non-linear relationship between the first meal time of the day and gallstone incidence in American adults. Frontiers in Nutrition. https://doi.org/10.3389/fnut.2024.1521707；Liu T, Wang Y, Wang X, 等 (2023). Habitually Skipping Breakfast Is Associated with the Risk of Gastrointestinal Cancers: Evidence from the Kailuan Cohort Study. Journal of General Internal Medicine. https://doi.org/10.1007/s11606-023-08094-7
- 備註：爭議。心血管那 17% 來自只記錄、不分組的研究。不吃早餐的人本來就更可能吸菸、喝酒、久坐、收入低，這些因素校正不乾淨。所以那 17% 裡有多少是早餐本身造成的，說不清。全因死亡那一項本來就跨過了 1。16:8 也有爭議：彙總 30 項試驗、1341 人，在兩組吃一樣多的前提下，限時進食那組多減 1.46 kg（−2.65 到 −0.26），代價是多掉 0.41 kg 瘦體重。但這些試驗多數很短，最長最嚴的那項十二個月試驗說沒差別。長時間空腹還和膽囊有關。一項 6,547 人的橫斷面調查裡，一天中第一餐每晚一小時，查出膽結石的比例高約 5%（OR 1.05，1.02–1.08）；第一餐拖到 9 點至 14 點的人比更早吃的高約 49%（OR 1.49，1.24–1.77）。機制是膽汁在膽囊裡存得越久越容易析出結石。但這是同一時點的調查，也可能是先有了膽囊問題才改的吃飯習慣。中國開灤隊列跟蹤 5.6 年、369 例消化道癌：不吃早餐的人結直腸癌風險 2.32 倍（1.34–4.01），膽囊和肝外膽管癌 5.43 倍（1.34–21.93）。後一個數的可信範圍寬到 21.93，說明事件太少，只能當線索看。合起來看，就控制體重而言，吃飯時間的影響很小，別為它花心力。至於長期完全不吃早餐好不好，現有證據全是關聯、不能證明因果，但方向一致偏不利，想穩妥就正常吃，只是別指望它幫你減重。胃炎和胃潰瘍的主因不是空腹，是幽門螺桿菌和長期吃止痛藥，該查的見第 1 節第 23 條（查幽門螺桿菌，陽性就根除）。體檢查出膽囊結石但從沒疼過該怎麼辦，見本節第 20 條（體檢查出膽囊結石但從沒疼過，不要預防性切膽囊）。想控制體重，真正有證據的是吃什麼和吃多少，見第 2 節第 27 條（每天吃夠 5 份水果蔬菜）、第 2 節第 28 條（少吃超加工食品）和第 2 節第 32 條（把 BMI 控制在 20–25）。糖尿病人、正在吃降糖藥或者懷孕的人不適用，漏一頓可能低血糖，按醫囑來。極端斷食和催吐是另一回事，見第 28 節第 1 條（不要用極端節食、斷食或催吐來控制體重）。

27. 不要相信「手淫傷身」「戒色才能變好」，真正要看的是有沒有耽誤睡覺、工作和關係

- 成本：不花錢。省下的是買「補腎」偏方和「戒色」課程的錢，還有長期自責的那份焦慮。

- 說人話：沒有研究說手淫傷身。美國一項大研究反而看到，射精次數多的男性，前列腺癌少約兩成。英國一項研究看到二三十歲時次數多的人風險偏高，所以兩邊都不能當成鍛鍊身體的理由。很多人覺得自己「看色情上癮」，更多是因為這事和自己的道德觀打架。
- 收益：先看身體。美國一項研究跟蹤了 31925 名男性，到 2010 年。每個人自己報告每月射精幾次，再按次數分組。和每月 4 到 7 次的人比，每月 21 次以上的人前列腺癌 HR 0.81（95% CI 0.72–0.92，低約 19%），這是按 20 到 29 歲時的次數算的。按 40 到 49 歲時的次數算，HR 0.78（0.69–0.89，低約 22%）。少掉的主要是低危的前列腺癌。反方是英國一項病例對照研究，比了 431 名 60 歲前確診的患者和 409 名對照。二三十歲時手淫頻繁的人風險偏高，五十多歲時頻繁的人風險偏低。再看色情內容。一篇系統綜述加薈萃分析認為，很多人覺得自己「上癮了」，更多是行為和自己信的道理對不上，不只是看得多（美國 / 英國）
- 證據等級：B
- 來源：Rider JR, Wilson KM, Sinnott JA, et al. (2016). Ejaculation Frequency and Risk of Prostate Cancer: Updated Results with an Additional Decade of Follow-up. European Urology, 70(6), 974–982. https://doi.org/10.1016/j.eururo.2016.03.027；Dimitropoulou P, Lophatananon A, Easton D, et al. (2009). Sexual activity and prostate cancer risk in men diagnosed at a younger age. BJU International, 103(2), 178–185. https://doi.org/10.1111/j.1464-410x.2008.08030.x；Grubbs JB, Perry SL, Wilt JA, Reid RC. (2019). Pornography Problems Due to Moral Incongruence: An Integrative Model with a Systematic Review and Meta-Analysis. Archives of Sexual Behavior, 48(2), 397–415. https://doi.org/10.1007/s10508-018-1248-x
- 備註：爭議。前列腺癌這兩項研究都只是記錄、沒有分組對照，次數又是本人回憶的，所以結論只能到「沒看到傷身的證據」，不能反過來勸人多做。英國那項的作者自己也說，五十多歲那段可能是先病了才次數少。色情那篇的摘要沒有給出效應量，所以這裡只寫方向。收益定成小，是因為降的主要是低危前列腺癌，不是死亡。真正該去精神科或心理科的信號是：為這事熬夜、誤工、影響伴侶關係，想停也停不下來。熬夜見第 3 節第 9 條（不為遊戲、短視頻、色情內容熬夜）。擔心看色情看出了勃起問題，先按第 1 節第 28 條（勃起功能出了問題先去查心血管）去查。往群裡發、賣資源的法律後果見第 9 節第 4 條（黃色視頻自己看歸自己）。受益人是你自己。

28. 不要花錢做「性取向矯正」「同性戀治療」，也不要把家裡人送去

- 成本：不花錢。省下的是矯正機構、心理診所和「戒同」營收的錢。難的是家裡人堅持要送。
- 說人話：美國心理學會的專家組看完研究後說，這類矯正改不了性取向，還可能傷人。美國一項調查裡，做過矯正的人有過自殺念頭的多了近九成。國內有精神病院以「性偏好障礙」為名強制收治一名男子，被法院判侵權、賠 5000 元。
- 收益：美國心理學會 2009 年的工作組報告說，改變性取向的努力「不太可能成功，並且有一定的傷害風險」。對把未成年人送進強制或住院式的矯正項目，報告建議父母和孩子都不要考慮。美國一項全國代表性調查訪問了 1518 名性少數成年人，約 7% 做過矯正，其中八成來自宗教人士。扣除年齡、童年不幸經歷等因素後，做過矯正的人一生中有過自殺念頭的 OR 1.92（95% CI 1.01–3.64，高約九成）。計劃過自殺的 OR 1.75（1.01–3.06）。沒受傷或受輕傷的自殺嘗試 OR 1.88（1.01–3.50）。另一項研究訪問了 245 名 21 到 25 歲的年輕人。青春期沒被矯正過的，22.0% 試過自殺。父母自己試圖改變孩子性取向的，是 48.1%。父母還把孩子送去找治療師或宗教人士的，是 62.8%。世界衛生組織的疾病分類 ICD-10 寫明：「性取向本身不被視為一種障礙」。2017 年河南駐馬店驛城區法院審了一個案子：精神病院以「性偏好障礙」為名強制收治一名男子。法院認為他「病情一般，也無自殺、傷人、毀物等行為或危險，不符合應當強制治療的條件」。法院判醫院公開道歉，賠精神撫慰金 5000 元（美國 / 中國）
- 證據等級：B
- 來源：American Psychological Association Task Force on Appropriate Therapeutic Responses to Sexual Orientation (2009). Report of the Task Force on Appropriate Therapeutic Responses to Sexual Orientation. https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/therapeutic-response.pdf；Blosnich JR, Henderson ER, Coulter RWS, Goldbach JT, Meyer IH. (2020). Sexual Orientation Change Efforts, Adverse Childhood Experiences,

and Suicide Ideation and Attempt Among Sexual Minority Adults, United States, 2016–2018. American Journal of Public Health, 110(7), 1024–1030. https://doi.org/10.2105/AJPH.2020.305637；Ryan C, Toomey RB, Diaz RM, Russell ST. (2020). Parent-Initiated Sexual Orientation Change Efforts With LGBT Adolescents: Implications for Young Adult Mental Health and Adjustment. Journal of Homosexuality, 67(2), 159–173. https://doi.org/10.1080/00918369.2018.1538407；World Health Organization. ICD-10 Version:2019, F66 Psychological and behavioural disorders associated with sexual development and orientation. https://icd.who.int/browse10/2019/en#/F66；全國人大常委會 (2018 年修正). 精神衛生法（第二十三、三十、七十八條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=2c909fdd678bf17901678bf7448a066d；廣西壯族自治區人民檢察院網站轉載新京報 (2017). 駐馬店「同性戀強制治療案」終審. http://www.gx.jcy.gov.cn/jblm/shgz/201709/t20170920_2068489.shtml；澎湃新聞 (2014-08-02). 首例“矯正同性戀”案在京審理，診所被指有“三大罪狀”（澎湃見習記者 周辰，實習生 尹瑞濤）. https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1259405（網頁存檔 https://web.archive.org/web/20261005044046/https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1259405）；澎湃新聞 (2014-12-21). 中國進入多元性別時代：李銀河“出櫃”與電擊中心敗訴（澎湃新聞記者 周哲）. https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1287582（網頁存檔 https://web.archive.org/web/20261005044046/https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1287582）；反方：Sullins DP. (2022). Sexual Orientation Change Efforts Do Not Increase Suicide: Correcting a False Research Narrative. Archives of Sexual Behavior, 51, 3377–3393. https://doi.org/10.1007/s10508-022-02408-2；Blosnich JR, Coulter RWS, Henderson ER, et al. (2023). Correcting a False Research Narrative: A Commentary on Sullins (2022). Archives of Sexual Behavior, 52(3), 885–888. https://doi.org/10.1007/s10508-022-02521-2

- 備註：爭議。Sullins 2022 用同一批數據重算，扣掉了矯正之前就有的自殺念頭。這樣算下來，矯正和自殺念頭不再是正相關（OR 0.44，0.20–0.94）。Sullins 所在的機構立場反對同性戀，原作者也寫了回應。所以傷害有多大還有爭議，但「改不了」這一點沒有看到反方證據。給 B 是因為傷害的數字都來自事後回憶的調查。法律上，住院治療實行自願原則，只有嚴重精神障礙、又有傷害自己或別人的危險，才能強制住院。心理諮詢人員不許做心理治療。故意把不是精神障礙的人送進醫院治療，要承擔賠償責任。2014 年，一名男子在重慶心語飄香心理諮詢中心被催眠、電擊「治療」同性戀，事後起訴。北京海淀法院判這家中心公開道歉、賠償經濟損失。據報道，判決書寫明同性戀不是精神疾病，中心承諾能治屬於虛假宣傳。此案只有澎湃新聞的報道，法院官網上沒找到判決原文。心裡為這件事長期痛苦的，可以去精神科或臨床心理科，目標是緩解痛苦。孩子說出來之後家裡怎麼做，見第 30 節第 15 條（孩子說自己喜歡同性）。受益人是你自己和家裡人。

29. 不要指望學會「正確搬運姿勢」、上搬運培訓就能防腰痛，要減的是搬的重量和次數，平時多鍛鍊

- 成本：不花錢。不用再為搬東西時腰彎沒彎較勁，也不用為護腰課和護腰帶花錢。要做的是兩件事。重的東西拆開搬、用推車或找人一起搬，這只多花幾分鐘。每週抽幾次時間鍛鍊，這要長期堅持。
- 說人話：上過搬運姿勢培訓的工人，後來腰痛的並不比沒上過的少。搬東西時腰彎得多的人，也沒看出更容易腰痛。和腰痛有關的是搬得重、搬得多，每次多搬 10 公斤或每天多搬 10 次，風險高約一成。平時規律鍛鍊的人，腰痛發作少三成多到四成多。
- 收益：先看培訓。Cochrane 系統綜述 2011 年版彙總了 9 項隨機分組的試驗，共 20101 名員工。其中 7 項試驗、19317 人的結果是：上過搬運培訓的人和什麼都沒做的人，後來報告的腰痛差不多（OR 1.17，95% CI 0.68–2.02，可信範圍跨過 1）。和只看了一段視頻的人比，RR 0.93（0.69–1.25），也差不多。證據質量是中等。作者的結論是，搬運建議和培訓不管配不配搬運工具，都防不住腰痛和腰痛造成的失能。再看彎腰。2020 年一篇系統綜述彙總了搬東西時腰彎多少的研究，證據質量低。唯一一項跟蹤研究裡，後來腰痛和沒腰痛的人，搬東西時腰最多彎的角度只差 1.5 度（−0.7 到 3.7），不顯著。11 項研究裡有 9 項沒看到兩組有差別。另有 7 項研究換了一種量法，腰痛的人搬東西時腰

反而少彎 6.0 度（−11.2 到 −0.9）。作者的結論是，沒有證據說腰彎得多會招來腰痛。最後看該怎麼做。一篇薈萃彙總了 8 項跟蹤研究：每次搬的東西每重 10 公斤，腰痛風險 OR 1.11（1.05–1.18，高約 11%）。每天每多搬 10 次，OR 1.09（1.03–1.15，高約 9%）。另一篇彙總了 21 項隨機試驗、30850 人。鍛鍊加講解讓腰痛發作的風險 RR 0.55（0.41–0.74，低約 45%），證據質量中等。單靠鍛鍊 RR 0.65（0.50–0.86，低約 35%），證據質量低到很低。單靠講解 RR 1.03（0.83–1.27），護腰帶 RR 1.01（0.71–1.44），都看不出效果。英國健康與安全執行局（HSE）的官方指南也寫明：單靠培訓保證不了搬運安全，好的搬運手法也替代不了配搬運工具、改進任務和貨物。

- 證據等級：A
- 來源：Verbeek JH, Martimo KP, Karppinen J, Kuijer PP, Viikari-Juntura E, Takala EP. (2011). Manual material handling advice and assistive devices for preventing and treating back pain in workers. Cochrane Database of Systematic Reviews, CD005958. https://doi.org/10.1002/14651858.CD005958.pub3；Saraceni N, Kent P, Ng L, Campbell A, Straker L, O'Sullivan P. (2020). To Flex or Not to Flex? Is There a Relationship Between Lumbar Spine Flexion During Lifting and Low Back Pain? A Systematic Review With Meta-analysis. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 50(3), 121–130. https://doi.org/10.2519/jospt.2020.9218；Coenen P, Gouttebarge V, van der Burght AS, et al. (2014). The effect of lifting during work on low back pain: a health impact assessment based on a meta-analysis. Occupational and Environmental Medicine, 71(12), 871–877. https://doi.org/10.1136/oemed-2014-102346；Steffens D, Maher CG, Pereira LS, et al. (2016). Prevention of Low Back Pain: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Internal Medicine, 176(2), 199–208. https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2015.7431；Health and Safety Executive. Manual handling at work: Training; Good handling technique. https://www.hse.gov.uk/msd/manual-handling/training.htm；https://www.hse.gov.uk/msd/manual-handling/good-handling-technique.htm；反方：Wai EK, Roffey DM, Bishop P, Kwon BK, Dagenais S. (2010). Causal assessment of occupational lifting and low back pain: results of a systematic review. The Spine Journal, 10(6), 554–566. https://doi.org/10.1016/j.spinee.2010.03.033
- 備註：爭議。搬得重、搬得多這一側說法不一。2010 年一篇系統綜述找到 9 項高質量研究，4 項看到關聯，5 項沒看到。作者認為工作中搬東西不太可能單獨導致腰痛。所以「少搬重的」只有關聯證據，證明不了因果。彎腰那篇的研究質量低，多數只比了同一時間的兩群人。培訓那篇的可信範圍很寬，它也說沒有隨機試驗看過培訓能不能治已有的腰痛。HSE 仍然教一套手法：東西貼近腰，腳站穩，彆扭腰，別猛拽。起身時背、髖、膝都微微彎，比完全彎腰或完全蹲下都好。照做沒壞處，只是別指望它單獨防住腰痛。收益定中，因為按降幅鍛鍊夠得上大，但單靠鍛鍊的證據質量低，鍛鍊加講解也沒看出能少請病假，腰痛又不致命。鍛鍊怎麼做見第 2 節第 16 條（每週做 30–60 分鐘力量訓練）和第 2 節第 11 條（每天走到 7000–8000 步）。受益人是你自己。

30. 不要指望骨折之後猛補鈣、喝骨頭湯能讓骨頭長得更快

- 成本：不花錢，還省下鈣片、維生素 D 和天天熬湯的錢和工夫。要做的只是查出缺了再補，不缺就不額外補。
- 說人話：骨折後補維生素 D 的試驗，沒有一項看出骨頭長得更好。鈣和維 D 一起補的研究很少，說不清有沒有用。一大碗骨頭湯裡的鈣，只有每天該吃的幾十分之一。本來就缺維 D、有骨質疏鬆的人另說。
- 收益：先看維生素 D。2023 年一篇系統綜述收了 14 項研究、2734 名骨折病人。作者的結論是，單補維生素 D 對骨頭癒合、長沒長上和恢復後的功能影響很小。看出好處的幾項研究，質量普遍偏低。作者寫明，只算隨機分組的試驗，沒有一項看出補了有好處。其中一項找了 100 名維 D 偏低的長骨骨折病人。一半人傷後兩週內一次吃 10 萬 IU，一半人吃安慰劑（假藥）。兩邊各有 2 人骨頭沒長上，合起來是 4%。另一項找了 102 名 18 到 50 歲的大腿骨或小腿骨骨折病人，分四組吃不同劑量或安慰劑。3 個月和 12 個月時，癒合評分都沒看出差別。還有一項找了 32 名手腕骨折的絕經後女性。和不補的人比，每天摺合 1800 IU 的大劑量組，骨頭的抗壓硬度反而更低。再看鈣。2014 年一篇系統綜述說，維 D 不足或補維 D 對骨折癒合影響的臨床研究很少，結論說不清。它找到的兩

項研究是鈣和維 D 一起補，看到的是骨折處骨密度或骨痂（新長出來的骨頭）多了，沒看癒合快慢。最後看骨頭湯。臺灣高雄一項測定買了三種骨頭湯麵食，一份湯 450 到 550 克。每份湯裡的鈣平均 14 到 39 毫克，佔每天 1000 毫克推薦量的 1.4% 到 3.9%。作者的結論是，一份湯的鈣不到每天推薦量的 5%。中國的推薦量是 18 到 49 歲每天 800 毫克，50 歲以上 1000 毫克，每天上限 2000 毫克。這份標準寫明，長期吃過量的鈣會增加得腎結石的風險。美國一項試驗找了 36282 名絕經後女性，每天吃 1000 毫克鈣加 400 IU 維 D，平均跟蹤 7 年。腎結石風險高約 17%（HR 1.17，95% CI 1.02–1.34，可信範圍）。髖部骨折低約 12%，但不顯著（HR 0.88，0.72–1.08）。它看起來划算，是因為「骨頭是鈣做的，多吃鈣就長得快」這個直覺

- 證據等級：B
- 來源：Gatt T, Grech A, Arshad H (2023). The Effect of Vitamin D Supplementation for Bone Healing in Fracture Patients: A Systematic Review. Advances in Orthopedics, 2023, 6236045. https://doi.org/10.1155/2023/6236045；Haines N, Kempton LB, Seymour RB, et al. (2017). The effect of a single early high-dose vitamin D supplement on fracture union in patients with hypovitaminosis D: a prospective randomised trial. Bone & Joint Journal, 99-B(11), 1520-1525. https://doi.org/10.1302/0301-620X.99B11.BJJ-2017-0271.R1；Slobogean GP, Bzovsky S, O'Hara NN, et al. (2023). Effect of Vitamin D3 Supplementation on Acute Fracture Healing: A Phase II Screening Randomized Double-Blind Controlled Trial. JBMR Plus, 7, e10705. https://doi.org/10.1002/jbm4.10705；Heyer FL, de Jong JJ, Willems PC, et al. (2021). The Effect of Bolus Vitamin D3 Supplementation on Distal Radius Fracture Healing: A Randomized Controlled Trial Using HR-pQCT. Journal of Bone and Mineral Research, 36, 1492-1501. https://doi.org/10.1002/jbmr.4311；Gorter EA, Hamdy NA, Appelman-Dijkstra NM, Schipper IB (2014). The role of vitamin D in human fracture healing: a systematic review of the literature. Bone, 64, 288-297. https://doi.org/10.1016/j.bone.2014.04.026；Hsu DJ, Lee CW, Tsai WC, Chien YC (2017). Essential and toxic metals in animal bone broths. Food & Nutrition Research, 61, 1347478（表 2、表 3）. https://doi.org/10.1080/16546628.2017.1347478；國家衛生和計劃生育委員會 (2018). WS/T 578.2—2018 中國居民膳食營養素參考攝入量 第 2 部分：常量元素（表 1；定義 3.7）. https://www.nhc.gov.cn/wjw/yingyang/201805/f2c614be95fe41dba8123c23a6e6fb55/files/1739783539207_73894.pdf；Jackson RD, LaCroix AZ, Gass M, et al. (2006). Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures. New England Journal of Medicine, 354(7), 669-683. https://doi.org/10.1056/NEJMoa055218；Doetsch AM, Faber J, Lynnerup N, et al. (2004). The effect of calcium and vitamin D3 supplementation on the healing of the proximal humerus fracture: a randomized placebo-controlled study. Calcified Tissue International, 75, 183-188. https://doi.org/10.1007/s00223-004-0167-0（備註裡那項）；Gorter EA, Krijnen P, Schipper IB (2017). Vitamin D status and adult fracture healing. Journal of Clinical Orthopaedics and Trauma, 8(1), 34-37. https://doi.org/10.1016/j.jcot.2016.09.003（備註裡那項）
- 備註：爭議：有兩處小苗頭。丹麥一項試驗找了 30 名上臂近肩處骨折的老年女性，她們有骨質疏鬆或骨量偏低。每天吃 800 IU 維 D 加 1 克鈣的人，第 6 周骨折處骨密度更高（0.623 對 0.570 g/cm²）。但它只量了骨密度，沒看骨頭長沒長好，人也太少。那項 102 人的試驗事後拆開看，大劑量維 D 的人功能評分略好，作者說還要再做試驗確認。本來就缺維 D 的人另說。荷蘭一項跟蹤記錄裡，補了以後仍然缺的人，癒合拖慢的佔 9.7%。本來不缺的人佔 0.3%，補上來的人佔 1.7%。這只是跟蹤記錄，證明不了因果。查出缺了，按醫生說的補到正常。已經確診骨質疏鬆、或者輕輕一摔就骨折的人，要的是抗骨質疏鬆藥，見第 1 節第 40 條（抗骨質疏鬆藥），鈣片代替不了它。不缺維 D 的人長期補沒有好處，見本節第 3 條（補維生素 D）。要否掉的是「額外猛補」，不是少吃鈣，三餐裡的鈣照常吃夠，見本節第 21 條（防腎結石把鈣戒掉）。剛摔了懷疑骨折怎麼辦，見第 13 節第 41 條（懷疑骨折）。收益定中，是按一年鈣片和維 D 的錢算的。受益人是你自己。

7. 沒錢的時候怎麼活

> **168VIP-AI 轉製註｜適用範圍**
> 本節失業保險、欠薪救濟、勞動仲裁、低保、醫保、戶籍、公租房及救助制度依中國大陸規定，不能當作臺灣申辦指南。

這一節算的是錢和保障。能領多少錢、能免多少錢、能得到什麼服務、要滿足什麼條件，都寫在裡面，不折算成壽命。政策每年都在變，各地也不一樣，所以金額和門檻都以你所在地當年公佈的為準。條目的排序是：不花錢、手續少、見效快的排在前面。要攢長期資格的、各地差別大的排在後面。只憑經驗、沒有官方文件的放在最後。

本節條目按主題分成下面幾塊，括號裡是條號。

丟了工作：在線申領失業保險金（第 1 條），就業困難人員認定（第 12 條），領職業培訓補貼（第 13 條）。

被欠工錢：先投訴勞動監察（第 2 條），申請法律援助（第 3 條），被欠了工錢先分清僱你的是誰（第 22 條）。

救急兜底：去救助站（第 4 條），申請臨時救助（第 6 條），申請低保（第 7 條），殘疾人兩項補貼（第 8 條），身份證丟了立刻補辦（第 11 條），實在沒地方睡（第 21 條）。

醫保和社保：居民醫保不要斷（第 9 條），重病先走醫保和醫療救助（第 10 條），社保斷繳不要慌（第 18 條），配一份醫療險或重疾險（第 20 條）。

找活和重新開始：公共就業服務和零工市場（第 5 條），求職用系統方法（第 14 條），不交押金不押證件（第 15 條），坐過牢破過產也有重來的路（第 19 條）。

住和吃：排公租房（第 16 條），把住和吃壓到最低（第 17 條）。

1. 失業了先在線申領失業保險金

- 成本：不花錢。用手機就能交申請，三個入口都行：「掌上 12333」App、微信或支付寶裡的電子社保卡小程序、國家社會保險公共服務平臺。手上有社保卡或者身份證就能辦，多數地區不用跑現場。前提是先辦好失業登記。
- 說人話：單位和你自己交滿 1 年、又不是你主動提的辭職，辦完失業登記就能領錢。交滿 1 年不到 5 年，最多領 12 個月。滿 5 年不到 10 年，最多 18 個月。10 年以上，最多 24 個月。領錢這段時間，職工醫保有失業保險替你交。
- 收益：要同時滿足三個條件。一是單位和你本人交失業保險累計滿 1 年。二是不是你自己主動提的辭職（法律叫「非因本人意願中斷就業」）。三是已經辦了失業登記，並且有找工作的意願。能領多久按繳費年限算。累計滿 1 年不足 5 年，最長領 12 個月。滿 5 年不足 10 年，最長 18 個月。10 年以上，最長 24 個月。每月發多少由省級政府定，各省不一樣。金額低於當地最低工資，高於城市低保。國家的目標是逐步提到最低工資標準的 90%。領失業保險金這段時間，你照樣參加職工基本醫療保險、享受基本醫療保險待遇。該交的那筆基本醫療保險費從失業保險基金裡出，你個人不交（全國，條例 1999 年起施行）
- 證據等級：A
- 來源：國務院 (1999). 失業保險條例（國務院令第 258 號，第十四、十六、十七、十八條；第十六條：「失業保險金自辦理失業登記之日起計算」）. https://xzfg.moj.gov.cn/front/law/detail?LawID=517；人力資源社會保障部. 全國人社政務服務平臺·失業保險待遇申領辦事指南. https://www.12333.gov.cn/portal/common/bszn/sydysl?pfaId=202105281700000004；國家發展改革委就業司 (2022). 失業保險金標準，將逐步提高至最低工資的 90%. https://www.ndrc.gov.cn/fggz/jyysr/jysrsbxf/202206/t20220627_1328819.html；遼寧省人力資源和社會保障廳 (2019). 關於進一步調整失業保險金標準的通知：「為落實《人力資源社會保障部財政部關於調整失業保險金標準的指導意見》(人社部發〔2017〕71 號）"逐步將失業保險金標準提高到最低工資標準的 90%"等要求」. https://rst.ln.gov.cn/rst/

zfxx/zc/ywfl/shbx/202409201416128089 5/index.shtml；全國人大常委會 (2010). 社會保險法（第四十八條）. https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100009/c5192937/content.html（國家稅務總局政策法規庫）

- 備註：自己主動辭職的，不算「非因本人意願」，領不了。所以離職時別簽「個人原因主動辭職」，見第 19 節第 7 條。失業保險金從辦失業登記那天起算，晚辦一個月就少拿一個月的錢。走人之後第一件事就是去登記。登記要用單位開的離職證明，見第 19 節第 17 條（離職證明）。競業協議要不要守、公司不給補償怎麼辦，見第 11 節第 12 條（簽了競業協議）。領取期間的職工醫保由失業保險替你交。各省金額差得多，以你參保那個地方公佈的為準。「最低工資 90%」出自人社部、財政部 2017 年的指導意見（人社部發〔2017〕71 號），原話是「逐步將失業保險金標準提高到最低工資標準的 90%」。這是目標，不是現在就按 90% 發。人社部官網的原文頁在本機打不開，這句按遼寧省人社廳文件裡的引文核對。

2. 被欠薪先投訴勞動監察，再申請勞動仲裁，兩條路都不收費，多數案子幾個月內有結果

- 成本：不花錢，投訴和仲裁都不收費。要備齊勞動合同、工資條、考勤記錄、轉帳記錄和聊天記錄，跑人社局或者仲裁委 1 到 3 趟。申請仲裁有 1 年的時限（法律上叫仲裁時效）。人還在這家單位幹著、工資被拖欠的，不受這 1 年的限制。已經離職的，從離職那天算起 1 年內必須提出。難在要一趟趟跑、一份份找證據，中間容易洩氣。
- 說人話：兩條路都不收錢。先打 12333 或者去人社局勞動監察投訴，立案後 60 個工作日內查完，能責令公司限期付錢，逾期不付還要多賠 50% 到 100%。再不行就申請勞動仲裁，45 天內結案。但「結案」不等於「到帳」：公司沒財產、老闆跑了，贏了也可能拿不到錢。
- 收益：第一步是投訴。撥 12333，或者去當地人社局的勞動監察投訴。法律規定立案後 60 個工作日內查完，案情複雜的可以再延 30 個工作日。查實了，能責令公司限期把錢付掉。過了期限還不付的，要按該付金額的 50% 到 100% 再加付一筆賠償金。2024 年全國監察機構查處 13.7 萬件，為 65.4 萬人追回工資 86.5 億元。手上有欠條或者工資表、欠薪事實清楚的，還可以直接向基層法院申請支付令。支付令就是法院給公司下的付款命令，法院受理後 15 日內發出。第二步是申請仲裁。法律規定受理後 45 日內結案，可以再延 15 日。討工資的可以申請先予執行：不等案子全部審完，先執行一部分。欠的錢不超過當地月最低工資 12 倍的，屬於一裁終局：仲裁裁完就算定了，公司不能再起訴。2024 年全國辦理 425.7 萬件，辦結 415.6 萬件。結案金額 934.7 億元。調解成功率 79.6%，仲裁結案率 98.2%，仲裁終結率 73.7%。有人說這事要拖「半年一年」，說的是仲裁之後又打到法院去的那部分案子：一審 6 個月（走簡易程序的 3 個月），再加二審 3 個月。2024 年法院審結追索勞動報酬案 8.8 萬件、追回 285.4 億元，998 人因拒不支付勞動報酬罪獲刑（全國）
- 證據等級：A
- 來源：人力資源社會保障部 (2025). 2024 年度人力資源和社會保障事業發展統計公報. https://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/zwgk/szrs/tjgb/202506/W020250616518526345602.pdf；最高人民法院 (2025). 最高人民法院工作報告. https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202503/content_7013680.htm；國務院 (2004). 勞動保障監察條例（國務院令第 423 號，第九、十七、二十六條）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2004/content_63042.htm；全國人大常委會 (2007). 勞動爭議調解仲裁法（主席令第八十號，第二十七、四十三、四十四、四十七、五十、五十三條）. https://chinajob.mohrss.gov.cn/h5/c/2022-07-15/356212.shtml；全國人大常委會 (2012 修正). 勞動合同法（第三十、八十五條）. https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100009/c5193025/content.html；全國人大常委會 (2023 修正). 民事訴訟法（第一百零九、一百五十二、一百六十四、一百八十三、二百二十五、二百二十七條）. https://amr.guizhou.gov.cn/zwgk/xxgkml/jcxxgk/zcfg/fl/202401/t20240129_83645867.html；全國人大常委會 (2011). 刑法修正案（八）第四十一條，即刑法第二百七十六條之一. http://www.npc.gov.cn/cwhhdbdh/c6626/c14002/c14003/201905/t20190523_390477.html；最高人民法院 (2013). 關於審理拒不支付勞動報酬刑事案件適用法律若干問題的解釋（法釋〔2013〕3 號，第三條）. https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/5041.html；國務院 (2019). 保障農民工工資支付條例（國務院令第 724 號，第十、二十六、三十、三十一、三十二、四十一條）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2020/

content_5469641.htm；全國人大常委會 (2021). 法律援助法（第三十一、四十二條）. https://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/qtwj/202504/t20250402_4053713.html

- 備註：投訴和仲裁有用，但要分清「結案」和「到帳」。98.2% 的結案率說的只是程序走完了。公司沒財產、老闆跑路的，贏了也照樣拿不到錢。最高法只公佈執行到位的總額（2024 年 2.3 萬億元）和「執行完畢率保持高位」，欠薪案最後有多少真進了當事人口袋，沒有官方數據。「仲裁終結率」這個詞公報沒給定義，本條按「裁決之後沒再打到法院去」理解。欠薪到一定數額就夠刑事立案了。一種是欠一個人 3 個月以上，金額在 5000 到 2 萬元以上。另一種是欠 10 人以上，累計 3 萬到 10 萬元以上。這兩種情況，責令支付後還是不付的，就夠立案。各省高院和省檢察院在這個幅度內定本省的具體數額並公佈，投訴前查一下本省是多少，投訴時當面提出來。工地上的農民工另有工資專用帳戶和總包先行清償的規定，找總包比找包工頭管用。這兩條路的前提是有用人單位。沒辦執照的作坊、店鋪照樣算，可以投訴和仲裁。給家庭或個人幹私活，比如當保姆，就不算勞動關係，要去法院，見第 22 條（先分清僱你的是誰）。進城務工人員為討薪申請法律援助的，不查經濟困難。勞動合同法、民事訴訟法的原文引自稅務總局和貴州省市場監管局的轉載頁（都是 gov.cn），因為中國人大網的頁面打不開。刑法修正案（八）在中國人大網抓取失敗，改用 curl 打開核對

3. 打不起官司就申請法律援助，討薪、贍養費、工傷這類案子本來就在範圍內

- 成本：不花錢。法律援助不向被援助的人收一分錢。
- 說人話：討薪、要贍養費、要社保或低保待遇、見義勇為受了損失，都能申請免費法律援助。打 12348，或者去當地的法律援助中心。現在不用回原籍開經濟困難證明，本人如實說明就行。可能判死刑的，還有盲、聾、啞和未成年的被告人，一律指派律師。
- 收益：國務院的條例裡寫明瞭民事法律援助管哪六類事。條例的原話是：「依法請求國家賠償的；請求給予社會保險待遇或者最低生活保障待遇的；請求發給撫卹金、救濟金的；請求給付贍養費、撫養費、扶養費的；請求支付勞動報酬的；主張因見義勇為行為產生的民事權益的」。說白了就是：要國家賠償，要社保或低保待遇，要撫卹金救濟金，要贍養費撫養費，討工資，見義勇為受了損失。刑事案件這邊，可能判處死刑的被告人，以及盲、聾、啞和未成年的被告人，不看經濟狀況一律指派律師
- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2003). 法律援助條例（國令第 385 號，第十條、第十一條、第十二條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2008-03/28/content_6944.htm；司法部有關負責人 (2021). 就貫徹實施法律援助法答記者問. http://www.gov.cn/zhengce/2021-12/29/content_5665114.htm
- 備註：法律援助法從 2022 年 1 月 1 日起施行，有一處變化。原來要「提交經濟困難證明」。現在改成本人如實說明自己的經濟狀況就行，不用再回原籍開證明。入口是各地的法律援助中心、公共法律服務中心，也可以打 12348

4. 走投無路時去救助站，管吃住和返鄉車票

- 成本：不花錢。自己到當地的救助管理站求助，也可以告訴民警或者民政部門，讓他們帶你去。進站要如實登記姓名和隨身物品。難在要開口跟人說自己沒錢、沒地方去。
- 說人話：救助站管吃、管住，生病了送醫院，還幫你聯繫家裡人。沒錢回家的發車票。一般住不超過 10 天。自願來、自願走，不是收容，也不發現金。車票按戶籍地或者住所地開，去之前先想清楚要回哪兒。
- 收益：救助站提供符合衛生要求的食物和住處。在站裡突發急病的，送醫院治。還會幫你聯繫親屬和單位。沒錢買票回戶籍地或者住所地的，發乘車（船）憑證，就是車票船票。戶籍地就是老家，住所地就是現在常住的地方。救助期限一般不超過 10 天。等家人來接、等治療、等安置的，可以延長。公安和其他行政機關的人執行職務時碰上流浪乞討人員，應當告訴他可以去求助。對殘疾人、未成年人、老年人和行動不便的人，要引導護送過去（全國，2003 年起）
- 證據等級：A

- 來源：國務院 (2003). 城市生活無著的流浪乞討人員救助管理辦法（國務院令第 381 號，第五、六、七條）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2003/content_62246.htm；民政部 (2003). 城市生活無著的流浪乞討人員救助管理辦法實施細則（民政部令第 24 號，第十一、十二條）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2003/content_62510.htm
- 備註：自願求助、自願離站，不是收容。給的是基本食宿，不發現金。乘車憑證按戶籍地或者住所地開，求助前先想清楚要去哪。

5. 找活先用免費的公共就業服務和零工市場，不找收費中介

- 成本：不花錢。到縣級以上的公共就業服務機構登記，比如就業服務中心、人力資源市場。本地的零工市場也可以登記。不知道地址就撥 12333 問。
- 說人話：就業服務中心、人力資源市場這些公家機構，介紹工作、職業指導、政策諮詢、辦就業和失業登記，全都不收錢。法律還明文不許它們拿這些服務去賺錢。零工市場的登記和發佈信息也免費。順手把失業登記辦掉，領失業金和認定就業困難人員都要用它。
- 收益：法律規定下面這幾樣一律免費：就業政策諮詢；哪裡在招人、哪裡缺人的信息；職業指導和職業介紹；辦就業登記和失業登記；對就業困難人員的就業援助。這些機構不得從事經營性活動，不許靠這些服務賺錢。零工的求職招聘信息，登記和發佈也免費向社會提供，已經納入公共就業信息服務的範圍。對待工時間長的人（就是長期接不到活的）、低收入家庭等困難零工人員，還要加強幫扶（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2007, 2015 修正). 就業促進法（第三十五條）. https://www.gov.cn/guoqing/2021-10/29/content_5647636.htm；人力資源社會保障部等五部門 (2022). 關於加強零工市場建設 完善求職招聘服務的意見（人社部發〔2022〕38 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-07/09/content_5700177.htm
- 備註：失業登記是領失業保險金、認定就業困難人員的前置手續，順手辦掉。幹零工按天結帳的，當場核對工錢，留下對方的聯繫方式和幹活記錄。

6. 突發變故先申請臨時救助

- 成本：不花錢。向鄉鎮政府或者街道辦提出申請，說清楚家裡出了什麼事。比如火災、交通事故、家人突發重大疾病，或者日常非花不可的開銷突然漲上來。審核公示之後，由縣級民政部門審批。材料按當地給的清單準備，通常跑 1 到 2 趟。
- 說人話：家裡突然出事，比如火災、車禍、家人突發重病，把基本生活一時壓垮了，就可以向鄉鎮政府或者街道辦申請臨時救助。不要求你已經是低保戶。多是一次性發一筆，金額各地差別很大。
- 收益：兩類家庭可以拿臨時救助。一類是因為意外事件、家庭成員突發重大疾病這些原因，連吃住看病這些最基本的開銷都一時撐不住的家庭。另一類是非花不可的開銷突然增加、超出自己承受能力的低保家庭。救哪些事、給多少錢，由縣級以上地方政府自己定並公佈（全國制度，金額地方定，2014 年起）
- 證據等級：B
- 來源：國務院 (2014, 2019 修訂). 社會救助暫行辦法（國務院令第 649 號，第四十七、四十八、四十九條）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2019/content_5468952.htm
- 備註：不要求你已經是低保戶。多是一次性發一筆，金額各地差得很多，以當地當年公佈的為準。

7. 收入低於當地低保線就申請低保

- 成本：不花錢。由一起過日子的家庭成員，向戶口所在地的鄉鎮政府或者街道辦交一份書面申請。自己辦不方便的，可以委託村委會、居委會代辦。要接受家庭收入和財產核查。通常跑 2 到 3 趟，帶上身份證、戶口本和收入財產證明。難在要把家底攤開給人查，還要等公示。

- 說人話：全家收入除以人數，低於當地低保線，家裡財產也符合規定的，就可以申請。2024 年末，全國城市低保線平均每人每月 798.1 元，農村 593.9 元。批下來發的是低保線減去家裡每人每月收入的差額。有房有車有存款，或者子女能贍養你，可能批不下來。
- 收益：全家收入除以人數，低於當地低保標準，家裡財產也在規定範圍內的，可以拿低保。2024 年末，全國城市低保平均標準是 798.1 元/人·月，農村是 593.9 元/人·月。城市低保保障 625.0 萬人，農村保障 3361.5 萬人。低保金按差額按月發：當地低保標準減去家庭人均收入。比如當地標準 798.1 元，家裡每人每月收入 500 元，每人每月領的是 298.1 元，不是 798.1 元。低保標準這麼定：拿當地上年度居民人均消費支出，乘以一個量化比例，隔一段時間再調一次。說白了就是拿當地上一年平均每人花掉多少錢，打個折算出來（全國平均，各地不同）
- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2014, 2019 修訂). 社會救助暫行辦法（國務院令第 649 號，第九、十、十一條；第十二條：「縣級人民政府民政部門按照共同生活的家庭成員人均收入低於當地最低生活保障標準的差額，按月發給最低生活保障金」）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2019/content_5468952.htm；國家統計局 (2025). 社會事業向好發展 民生福祉不斷增進——「十四五」以來社會民生統計報告. https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202509/content_7042627.htm；民政部等四部門 (2024). 關於進一步做好最低生活保障標準確定調整工作的指導意見（民發〔2024〕16 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202403/content_7007237.htm
- 備註：低保是最後一道保障，要回戶籍地申請。家裡的房、車、存款超過當地標準，或者子女有能力贍養你，都可能批不下來。批下來之後還有別的好處：交居民醫保有資助（居民醫保見第 9 條），看病能走醫療救助（醫療救助見第 10 條），申請法律援助不查經濟困難（法律援助見第 3 條）。

8. 持殘疾人證的去申請殘疾人兩項補貼

- 成本：不花錢。帶上殘疾人證，到街道或者鄉鎮提交一次申請就行。
- 說人話：低保家庭裡的殘疾人，可以領生活補貼。殘疾等級是一級、二級，又需要長期照護的，可以領護理補貼。兩項能同時領。標準各省自己定，差別很大，具體問街道。帶上第二代殘疾人證，去街道或者鄉鎮辦一次。
- 收益：國務院定下了兩項補貼。第一項是困難殘疾人生活補貼，文件寫的對象是「低保家庭中的殘疾人，有條件的地方可逐步擴大到低收入殘疾人及其他困難殘疾人」。意思是先保低保家庭裡的殘疾人，地方財力允許的可以往外擴。第二項是重度殘疾人護理補貼，文件寫的對象是「殘疾等級被評定為一級、二級且需要長期照護的重度殘疾人」。這兩項可以同時領
- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2015). 關於全面建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度的意見（國發〔2015〕52 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2015-09/25/content_10181.htm
- 備註：標準由省級政府定，各地差別很大，每月從幾十元到幾百元不等。申請要帶第二代殘疾人證。本人不方便的，可以委託家屬代辦

9. 居民醫保每年 400 元不要斷，困難戶可減免

- 成本：自己交的那部分，每人每年不低於 400 元。這是 2024、2025 年的國家標準，各地可以比這個高。要在每年固定的那段集中繳費期裡交。特困人員是全額資助，這筆錢全由政府出。低保對象是定額資助，政府出固定的一部分。
- 說人話：個人一年交 400 元起，財政再按人頭補 700 元上下。特困人員全額資助，低保對象定額資助。斷繳是有代價的：沒在集中期參保、或者沒連著交的，交完之後有 3 個月看病不給報，每多斷 1 年原則上再多加 1 個月。
- 收益：除了自己交的那部分，財政再按人頭補一筆。2024 年不低於 670 元，2025 年比上年提高 30 元，不低於 700 元，個人繳費仍是不低於 400 元（醫保發〔2025〕22 號，按省級文件轉述）。2026 年的政府工作報告裡說再提高 24 元。低保對象和特困人員，符合規定的醫療費，醫保報完之後剩

下的部分，還能按不低於 70% 的比例走醫療救助再報一次。斷繳的代價是等待期。沒在集中繳費期參保、或者沒連著交的，交完之後有 3 個月固定待遇等待期，這段時間看病不給報。每多斷 1 年，原則上再加 1 個月（2025 年起，全國）

- 證據等級：A
- 來源：國家醫保局 (2024). 《關於做好 2024 年城鄉居民基本醫療保障有關工作的通知》政策解讀（醫保發〔2024〕19 號）. https://www.nhsa.gov.cn/art/2024/8/26/art_105_13634.html；河北省醫療保障局等 (2025). 關於做好 2025 年城鄉居民基本醫療保障有關工作的通知（冀醫保發〔2025〕6 號，地方文件）. https://www.renqiu.gov.cn/renqiu/ybjbmwj/202510/6d90754638a248cba655e94ea518a3bb.shtml；安徽省醫療保障局等 (2025). 關於做好 2025 年城鄉居民基本醫療保障有關工作的通知（淮北市醫保局轉載）：「按照國家醫保局、財政部、國家稅務總局《關於做好 2025 年城鄉居民基本醫療保障有關工作的通知》（醫保發〔2025〕22 號）要求」「居民醫保人均財政補助標準較上年提高 30 元，達到每人每年不低於 700 元」. https://ybj.huaibei.gov.cn/zcwj/zcwj/58004084.html；國務院辦公廳 (2021). 關於健全重特大疾病醫療保險和救助制度的意見（國辦發〔2021〕42 號）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5659514.htm；國務院辦公廳 (2024). 關於健全基本醫療保險參保長效機制的指導意見（國辦發〔2024〕38 號）. https://www.gov.cn/zhengce/content/202408/content_6965741.htm；國家醫保局 (2026). 2026 年政府工作報告提到這些醫保工作. https://www.nhsa.gov.cn/art/2026/3/5/art_14_19809.html
- 備註：國家醫保局 2025 年那份通知（醫保發〔2025〕22 號）沒有在醫保局官網和中國政府網公開掛出。700 元和 400 元兩個數在河北、安徽兩省的文件裡一致，安徽那份寫明是按這份通知定的。領失業保險金那段時間，職工醫保由失業保險替你交，不必重複參保。

10. 得了重病先走醫保、大病保險、醫療救助和異地備案，不碰網貸

- 成本：不花錢。順序是固定的，一步一步來。第一步，跨省住院之前，用「國家醫保局」微信公眾號裡的「國家異地就醫備案」小程序備案。第二步，出院時直接結算。第三步，報銷之後自己要掏的還是太重，就向鄉鎮政府或者街道辦申請醫療救助。第四步，還在上班的按醫療期請病假，醫療期就是生病停工又不能被辭退的那段時間；屬於工傷的走工傷保險。第五步，信用卡還不上，主動找銀行協商分期。第六步，實在不夠，再上民政部指定的個人求助平臺籌款。材料主要是診斷證明、費用清單、結算單，跑 2 到 4 趟。難在人在病中，還要一趟趟跑手續。
- 說人話：順序是固定的。跨省住院前先在「國家醫保局」公眾號裡備案，出院直接結算，不用先墊全款。報銷完自己還掏不起的，向鄉鎮或者街道申請醫療救助。在職的按工齡有 3 到 24 個月醫療期，這期間公司不能辭你。網貸和民間高息借款不要碰。
- 收益：國家把基本醫保、大病保險、醫療救助合起來叫「三重製度」，一層一層往下兜。低保對象和特困人員，符合規定的醫療費用按不低於 70% 救助。本來不窮、看病看窮了的重病患者，可以自己提出申請再救助。跨省住院前備了案，就能出院直接結算，不必先墊全款再回參保地報。生病停工有 3 到 24 個月的醫療期，具體多久按工齡長短定。這段時間裡，公司不得解除勞動合同，病假工資不得低於當地最低工資的 80%。工傷職工有停工留薪期，就是養傷不上班的那段時間，原來的工資福利照發，由單位按月發，一般不超過 12 個月。信用卡欠款超出還款能力、本人又願意還的，可以和銀行協商個性化分期，把欠款重新排一個還款計劃，最長 5 年，簽了協議銀行就必須停止催收。網上替本人籌錢的個人求助平臺，必須經國務院民政部門指定。平臺要核驗求助信息是不是真的。捐來的錢只能打給求助人本人，或者他提供的帳戶（全國）
- 證據等級：A
- 來源：國務院辦公廳 (2021). 關於健全重特大疾病醫療保險和救助制度的意見（國辦發〔2021〕42 號）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5659514.htm；國家醫保局 (2025). 跨省異地就醫如何直接報銷？. https://www.nhsa.gov.cn/art/2025/3/16/art_14_16010.html；勞動部 (1994). 企業職工患病或非因工負傷醫療期規定（勞部發〔1994〕479 號，第二、三條）. https://www.gov.cn/zhengce/2022-08/31/content_5711269.htm；勞動部 (1995). 關於貫徹執行《勞動法》若干問題的意見（勞部發

〔1995〕309 號，第 59 條）. http://hrss.jl.gov.cn/ldgx/ldyggl/201608/t20160824_2401358.html（吉林省人社廳轉載）；國務院 (2010 修訂). 工傷保險條例（國務院令第 586 號，第三十、三十三條）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1778064.htm；銀監會 (2011). 商業銀行信用卡業務監督管理辦法（銀監會令 2011 年第 2 號，第七十條）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1893974.htm；全國人大常委會 (2023). 關於修改慈善法的決定（第一百二十四條）. https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202312/content_6923390.htm；民政部等五部門 (2024). 個人求助網絡服務平臺管理辦法（令第 75 號，第三、十一、十三、十七條）. https://www.gov.cn/gongbao/2024/issue_11646/202410/content_6980857.html

- 備註：醫療救助報多大比例、一年最多報多少，由你參保的那個地方自己定。醫療期分六檔，看你一共工作了幾年、在這家單位幹了幾年。醫療期一過，公司就可能合法跟你解約，提前看清自己在哪一檔。急診搶救的人也在需要備案的名單裡。醫保局的頁面沒說急診算不算自動備案、事後能不能補辦，打電話問參保地。網貸和民間高息借款不要碰。法院只保護到一年期 LPR 的 4 倍這條線（不借高利貸見第 15 條）。超出那條線的部分不受保護，本金還是照還。躺在病床上也沒精力去打這種官司。急重傷病是另一回事：沒錢也要打 120，醫院不得拒絕、推諉或者拖延救治，那一段的急救費由疾病應急救助基金付，見第 24 節第 8 條（急診也必須先救）。勞部發〔1995〕309 號的原文頁在人社部官網打不開，內容取自省人社廳的轉載。

11. 身份證丟了立刻補辦，急用先領臨時身份證

- 成本：要交證件工本費。這是法定收費，收多少由國家定，以當地公示的為準。到常住戶口所在地的派出所申請，跑 1 趟。
- 說人話：補辦的，從交表那天算起 60 天內發證。急用的，當場再申請一張臨時身份證，3 天內發，有效期 3 個月。沒有身份證，找工作、住宿、開戶、領補貼全都辦不成，它是所有手續的前提。
- 收益：從你交上《居民身份證申領登記表》那天算起，公安機關要在 60 日內發證。新辦、換證、補辦的這段時間裡，如果急著用證，可以申請一張臨時居民身份證。公安機關收到申請後 3 日內發放，有效期 3 個月（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2003). 居民身份證法（主席令第四號，第十二、二十條）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2003/content_62254.htm；公安部 (2005). 臨時居民身份證管理辦法（公安部令第 78 號，第二、七、九、十二、十七條）. https://www.gov.cn/zhengce/2021-12/25/content_5712922.htm
- 備註：沒有身份證，找工作、住宿、開戶、領補貼都辦不了，這是所有手續的前置條件。身份證法 2011 年有過修正，本條所引的是 2003 年公佈的文本，條款以現行的為準。能不能異地辦理，以當地公安的公告為準。

12. 辦失業登記後爭取就業困難人員認定，拿社保補貼或公益性崗位

- 成本：不花錢。到街道或者社區的公共就業服務機構申請認定。認定條件各地不同，常見的有大齡、長期失業、低保家庭、殘疾、零就業家庭這幾類。要先辦好失業登記才能申請。難在得一項項核對自己夠不夠條件，社保還要先墊錢。
- 說人話：認定下來之後，自己交社保能拿補貼，原則上不超過你實際交的三分之二，最長 3 年。被單位招用、或者安排到公益性崗位的，單位那部分社保也有補貼。公益性崗位的工資參照當地最低工資。這類崗位錢不多，但帶社保，適合過渡。社保補貼多是先交後補，得先墊錢。
- 收益：認定下來之後，沒有單位、自己交社保的（這叫靈活就業）可以拿社保補貼。補貼標準原則上不超過你實際交的 2/3，最長拿 3 年。被單位招用、或者被安排到公益性崗位的，單位按實際繳納的養老、醫療、失業保險費拿補貼。公益性崗位就是政府出錢開發的崗位，它的補貼參照當地最低工資。政府開發的公益性崗位，優先安排就業困難人員。另外還有一次性求職補貼，發給高校畢業生。範圍是低保家庭、零就業家庭、特困人員裡的畢業生。殘疾的、拿過國家助學貸款的畢業生也算。這筆錢在畢業那一學年領（全國框架，認定條件與金額地方定）
- 證據等級：B

- 來源：財政部、人力資源社會保障部 (2023 修訂). 就業補助資金管理辦法（財社〔2017〕164 號，2023 年 12 月修訂印發）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202401/content_6926462.htm；全國人大常委會 (2007, 2015 修正). 就業促進法（第五十二、五十三條）. https://www.gov.cn/guoqing/2021-10/29/content_5647636.htm
- 備註：公益性崗位工資不高，但有社保，適合過渡。社保補貼多是先交後補，要先墊錢。具體條件問 12333 或者街道。

13. 失業期間去領職業培訓補貼、就業見習補貼和社保補貼，別自費上培訓班

- 成本：不花錢。培訓本身要佔掉你不少時間。難在要連著上完課、考出證書，才拿得到補貼。
- 說人話：培訓不用自己掏錢。參加培訓並拿到規定的證書，就有職業培訓補貼，同一個人最多領 3 次。畢業兩年內沒找到工作的高校畢業生、16 到 24 歲的失業青年，可以參加就業見習，見習期間領基本生活費。先去當地人社局官網查「職業培訓補貼目錄」，別自費報班。
- 收益：財政部、人社部的規章裡列了一批就業補助資金項目，就是財政專門拿來補貼就業的那筆錢。參加培訓並拿到符合規定的證書，給職業培訓補貼，同一個人最多領 3 次。就業困難人員自己交社保（靈活就業）的補貼最長 3 年；離法定退休年齡不到 5 年的，可以延到退休。高校畢業生自己交社保的補貼最長 2 年，被企業招走的最長 1 年。畢業 2 年內沒找到工作的高校畢業生，還有 16 至 24 歲的失業青年，可以參加就業見習，見習期間領基本生活費
- 證據等級：A
- 來源：財政部、人力資源社會保障部 (2023). 就業補助資金管理辦法（第五條、第七條、第十條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202401/content_6926462.htm
- 備註：具體的補貼目錄和金額由各省定，先在當地人社局官網查「職業培訓補貼目錄」。低保家庭、零就業家庭的畢業年度高校畢業生，還有欠著助學貸款的、殘疾的，另有一次性求職創業補貼

14. 求職別只投簡歷，用系統方法：學技巧、定目標、找人幫

- 成本：不花錢。每天要花 1 到 2 小時，連著做上幾週。付費課程可以不報，用公共就業服務機構的免費職業指導代替。難在沒人盯著的時候天天堅持，還要主動開口找人幫忙。
- 說人話：參加過求職輔導的人，找到工作的幾率是沒參加的人的 2.67 倍。管用的是這幾樣：學具體的求職技巧，把自己講清楚，定明確目標，主動出擊，開口找人幫忙。找人幫忙落到實處，就是托熟人內推。
- 收益：把 47 項做過對照的求職輔導研究合併起來算。這些研究是實驗或者準實驗設計，都分了組做比較。結果是：參加輔導的那組，找到工作的幾率是沒參加那組的 2.67 倍（OR 2.67，即幾率之比）。輔導裡管用的成分有這幾樣。一是教求職技巧。二是改善自我呈現（把自己講清楚）。三是提升自我效能（相信自己做得到）。四是鼓勵主動出擊。五是設定目標。六是爭取社會支持（開口找人幫忙）。既教技能、又能提起勁頭的輔導，效果最大
- 證據等級：A
- 來源：Liu S, Huang JL, Wang M (2014). Effectiveness of job search interventions: a meta-analytic review. Psychological Bulletin 140(4): 1009–1041. https://doi.org/10.1037/a0035923
- 備註：這些研究多數在歐美做，形式是成套的小組課程。搬到中國是拿別處的結果套過來，不是國內測出來的。爭取社會支持落到實處，就是讓熟人幫著介紹和內推，別不好意思開口。

15. 不交押金、不押證件、不簽「培訓貸」、不進傳銷、不借高利貸

- 成本：不花錢。遇到「先交錢再上崗」「先培訓再安排工作」「拉人頭」這三種說法，當場拒絕。留好聊天記錄和轉帳憑證。難在越缺錢越想賭一把，當場說「不」不容易。
- 說人話：用人單位不能扣你的身份證，不能收押金，也不能換個名目收錢。中介沒給你介紹成工作，必須退中介費。先交培訓費再上崗的培訓貸、靠拉人頭算錢的傳銷，都是官方點名的騙局。借錢的利息超過一年期 LPR 四倍的部分，法院不支持，但本金照還。

- 收益：公司不得扣押你的身份證等證件，不得要你找人擔保，也不得換個名目收你的錢和物。違反的責令退還，並按每人 500 元以上 2000 元以下罰款。職業中介同樣不得扣證件、收押金，工作沒介紹成，必須把中介費退給你。打著招聘的名義，誘導你先交培訓費或者先貸款，這是人社部等五部門點名提示的「招轉培」「培訓貸」騙局。靠拉人頭算提成、交了錢才能加入的，屬於傳銷，參加的人可罰 2000 元以下。民間借貸的利息，超過簽合同時一年期 LPR 4 倍的那部分，法院不支持。這條新規矩取代了原來按 24%、36% 兩條線劃三段的老辦法（全國，2020 年 8 月起）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2007). 勞動合同法（主席令第六十五號，第九、八十四條）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2007/content_711013.htm；勞動保障部 (2007). 就業服務與就業管理規定（勞動保障部令第 28 號，第十四、五十五、五十八條）. https://www.gov.cn/zhengce/2022-11/28/content_5711307.htm；人力資源社會保障部等五部門 (2026). 警惕「招轉培」「培訓貸」等風險提示. https://chinajob.mohrss.gov.cn/h5/c/2026-05-18/543038.shtml；國務院 (2005). 禁止傳銷條例（國務院令第 444 號，第二、七、二十四條）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2005/content_80604.htm；最高人民法院 (2020). 關於修改《關於審理民間借貸案件適用法律若干問題的規定》的決定（法釋〔2020〕6 號，第二十六條）. https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/249031.html；最高人民法院 (2020). 民間借貸利率司法保護上限調整為「一年期 LPR 的 4 倍」. https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/249051.html
- 備註：4 倍 LPR 是法院願意保護的利息上限，不是「借了可以不還」，本金照還。這份司法解釋 2020 年 12 月又改過一次，條文序號有變，以現行文本為準。分期和網貸的手續費怎麼換算成年化利率，見第 5 節第 7 條（把利息換成年化利率）。越急著用錢，越容易被這些套路盯上。先走本節前面那幾條正規渠道：失業保險金、勞動監察投訴、法律援助、救助站、臨時救助。

16. 住房困難先排公租房

- 成本：申請不收費。向市、縣的住房保障部門交材料，還要書面同意他們去核實你報的情況。材料不齊的，他們會一次性告訴你要補哪些。排隊等房的期限叫輪候期，一般不超過 5 年。
- 說人話：要同時占上三條：在本地沒房，或者住房面積低於標準；收入和財產低於標準；外來務工的還要在本地穩定就業滿規定年限。輪候期由當地公佈。這是遠水，解不了近渴，但排隊不花錢，早報名早輪到。
- 收益：三項條件都占上就能申請。一是在本地沒有住房，或者住房面積低於規定標準。二是收入和財產低於規定標準。三是外來務工人員要在本地穩定就業滿規定年限。具體條件由直轄市和市、縣的住房保障部門定了公佈。登記上排隊名單的人叫輪候對象，住房保障部門應當在輪候期內給他安排房源（全國框架，門檻和租金地方定，2012 年起）
- 證據等級：B
- 來源：住房和城鄉建設部 (2012). 公共租賃住房管理辦法（住房和城鄉建設部令第 11 號，第七、八、十條）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2012/content_2226147.htm
- 備註：這是遠水，解不了近渴，但排隊不花錢，早報名早輪到。各地另有保障性租賃住房等別的類型，規則不一樣，去當地住建部門的網站查。

17. 把住和吃壓到最低：合租月租代替日租，自炊和助餐食堂代替外賣

- 成本：找房要花 1 到 3 天。押金通常是 1 個月房租（作者粗估）。自己做飯，每天要佔 30 到 60 分鐘。難在天天自己動手做，忍住不點外賣。
- 說人話：2025 年全國人均消費裡，吃佔 29.3%，住佔 21.7%，兩項加起來過半，所以壓這兩項最有效。按作者的經驗，日租房、鐘點房折算到一個月，比合租貴；自己做飯比點外賣便宜。找工作時問清包不包吃住，包的崗位等於把這兩大項抹掉。
- 收益：2025 年，全國居民平均每人一年花掉 29476 元（這叫人均消費支出）。其中食品菸酒 8631 元，佔 29.3%。居住 6397 元，佔 21.7%。兩項加起來過半，所以壓這兩項最有效。老年助餐服務面向全體老年人開展，形式有老年食堂、老年餐桌、助餐點，困難老人另有差異化補貼。作個參照：

截至 2026 年 1 月 1 日，各省第一檔月最低工資最低是青海 2080 元，最高是上海 2740 元（全國，2025 至 2026 年）
- 證據等級：B
- 來源：國家統計局 (2026). 2025 年居民收入和消費支出情況. https://www.stats.gov.cn/sj/zxfbhjd/202601/t20260119_1962321.html；民政部等十一部門 (2023). 積極發展老年助餐服務行動方案（民發〔2023〕58 號）. https://www.gov.cn/govweb/zhengce/zhengceku/202310/content_6911233.htm；四川省人力資源和社會保障廳 (2026). 全國各省、自治區、直轄市最低工資標準情況（截至 2026 年 1 月 1 日，轉載人社部官網表）. https://rst.sc.gov.cn/rst/ylbxjwjgzxx/2026/7/10/89a8ef06cc264d29b282d7c62f362a6b.shtml
- 備註：日租房、鐘點房按月算比合租貴得多，這是經驗判斷，沒有官方數字。老年助餐點對不對非老年人開放、價格多少，各地不同。找工作時問清是不是包吃住，包吃住的崗位能把這兩大項直接抹掉。人社部的原表頁面打不開，數字取自四川省人社廳的轉載頁。

18. 社保斷繳不要慌：養老按累計算，醫保按規則補

- 成本：不花錢。居民養老、居民醫保可以自己按年交。職工社保斷了，不必為了「別斷檔」去花錢找人掛靠。
- 說人話：養老金按累計年限算，不按連續年限算，斷了不清零，到退休年齡累計滿 15 年就能按月領。職工醫保交夠年限的，退休後不用再交，各地的年限不一樣，打 12393 問參保地。真正受影響的是買房、落戶、積分這些要求連續繳費的資格。
- 收益：基本養老保險按累計繳費年限算，中間斷過也不清零。到法定退休年齡，累計滿 15 年就能按月領養老金。不夠的，可以接著繳到滿 15 年。換個地方就業的（正式說法是跨統籌地區），養老關係跟著人走，繳費年限接著往上累計。職工醫保累計繳費達到國家規定年限的，退休後不用再交。居民醫保斷繳的代價是等待期：重新交上之後，有一段時間看病不給報（居民醫保見第 9 條）（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2010, 2018 修正). 社會保險法（第十六、十九、二十七條）. https://www.gov.cn/guoqing/2021-10/29/content_5647616.htm；國務院辦公廳 (2024). 關於健全基本醫療保險參保長效機制的指導意見（國辦發〔2024〕38 號）. https://www.gov.cn/zhengce/content/202408/content_6965741.htm
- 備註：職工醫保退休不用再交的那個年限，法律寫的是「國家規定年限」，各地執行的數不一樣，男女也常常不同，打 12393 或者問參保地醫保局。斷繳主要影響當地那些要求連著交滿多少個月的資格，比如買房、落戶、積分，這些規則各地自己定，去當地查。花錢找人「掛靠」代繳，錢可能打水漂，也有法律風險，不建議。換城市工作時養老和醫保關係怎麼轉、別辦退保，見第 19 節第 19 條（養老和醫保關係轉到新參保地）。15 年這條線 2030 年起每年提高 6 個月，逐步到 20 年，自己交怎麼算帳見第 5 節第 46 條（自己交職工養老保險）。

19. 坐過牢、破過產、上過失信名單，法律上都有重來的路，先把手續走完

- 成本：不收手續費。刑滿釋放的，到戶籍地或者居住地的司法所、街道報到，申請安置幫教（政府的安置和幫扶）。上了失信被執行人名單的，把該還的還完，再向執行法院申請把名字刪掉。在深圳參保滿 3 年的個人，可以申請個人破產。每一步都要準備材料、接受面談，還有 1 到 3 年的考察期。難在要一遍遍跟人講過去的事，考察期還得熬。
- 說人話：刑滿釋放的人，在就業、就學、社保上不得被歧視，生活困難的由政府幫助安置。犯罪時不滿 18 歲、判 5 年以下的，記錄封存，當兵找工作不必報告。失信名單的期限是 2 年，錢還清了法院應在 3 個工作日內刪名。成年人的前科不封存，當兵、就業時要如實報告。
- 收益：刑滿釋放人員依法享有與其他公民平等的權利，在就業、就學和享受社會保障方面不受歧視。生活困難的，由戶籍地或者居住地政府幫助安置、依法救助幫扶（監獄法 2026 年修訂，11 月 1 日起施行）。中央 2010 年的文件要求對他們強化職業培訓，符合條件的納入低保，還要建立過渡性

安置基地。犯罪時不滿 18 歲、並且判刑 5 年以下的，犯罪記錄封存，當兵、找工作時不必報告；本人申請無犯罪記錄證明的，3 個工作日內出具。上失信名單的期限是 2 年。錢還清了，或者和對方達成和解等情形下，法院應在 3 個工作日內把名字刪掉。深圳經濟特區個人破產條例是目前唯一的個人破產法規，宣告破產後熬滿 3 年考察期，沒還完的債可以免掉。企業法人還不上到期的債、欠的又比有的多（這叫資不抵債），可以申請重整、和解或者破產清算，債隨著這家企業一併了結（全國，個人破產僅深圳）

- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2026). 監獄法（2026 年修訂，第五十九、六十、六十二條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202604/t20260430_726746.shtml；中共中央辦公廳、國務院辦公廳 (2010). 轉發《中央社會治安綜合治理委員會關於進一步加強刑滿釋放解除勞教人員安置幫教工作的意見》的通知（中辦發〔2010〕5 號）. http://www.hnziyang.gov.cn/jc_zy/63/84/content_19460.html（益陽市資陽區政府轉載）；全國人大常委會 (2018). 刑事訴訟法（2018 年修正，第二百八十六條）. https://www.spp.gov.cn/zdgz/201810/t20181027_396818.shtml；最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部 (2022). 關於未成年人犯罪記錄封存的實施辦法（第九、十五條）. https://gat.hunan.gov.cn/gat/jwgk/zfxxgk/xxgkml/zcfgjjd/zcfg/202205/t20220531_24795836.html（湖南省公安廳轉載）；最高人民法院 (2017 修正). 關於公佈失信被執行人名單信息的若干規定（第二、十條）. https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/37182.html；深圳市人大常委會 (2020). 深圳經濟特區個人破產條例（第二、二十三、九十五、九十七、一百零三條）. https://sf.sz.gov.cn/xxgk/xxgkml/zcfg/content/post_8586018.html；全國人大常委會 (2006). 企業破產法（主席令第五十四號，第二、七條）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2006/content_413952.htm
- 備註：成年人的案底不封存。刑法第一百條要求當兵、找工作時必須如實報告自己受過刑事處罰。公務員、法官、律師、教師這些職業和政審另有法定限制。監獄法在 2026 年 11 月 1 日之前的現行文本，對應第三十七、三十八條，條號以生效文本為準。中辦發〔2010〕5 號在中央政府網沒找到原文頁，取自區政府的轉載。個人破產的考察期內，不能坐飛機頭等艙、不能高消費、不能買房；故意侵害別人人身造成的賠償等 8 類債務不免除；靠欺詐拿到的免責，還可能被撤銷。從失信名單上被刪掉，不等於徵信記錄跟著變乾淨，那是兩套系統。

20. 大病之前，基本醫保之外配一份一年期醫療險或重疾險，看清「保證續保」四個字

- 成本：年輕人買一年期的費用補償型醫療險，每年幾百元。費用補償型就是按你實際花掉的錢報銷那種。重疾險每年幾千元起（作者粗估，無官方數字）。投保前要如實告知自己的健康狀況，一次性花半小時。
- 說人話：這類保險補的是醫保報完之後你自己要掏的那部分，還有停工的損失。買之前認準「保證續保」四個字：沒有這四個字的，明年可能停售或者漲價。健康狀況要如實告知，瞞了會被拒賠。先把基本醫保交上，再考慮這條。
- 收益：官方把這類產品分成兩種。醫療保險按你實際花掉的醫療費報銷。疾病保險是一確診合同里約定的那些病，就按約定的數額直接賠一筆錢。兩者補的都是醫保報完之後自己要掏的那部分，以及停工的損失。保險期間在一年及以下、條款裡又沒寫保證續保的，屬於短期健康險。超過一年的，或者寫了保證續保的，才是長期健康險。「保證續保」的意思是：到期續保時，公司必須按原來的條款和約定的費率接著保。保險公司不得誘導同一個人重複買保障功能相同或者類似的費用補償型醫療險。買兩份，同一筆錢也只能報一次。重疾險的疾病定義有行業統一規範，包括 28 種重度疾病和 3 種輕度疾病。惡性腫瘤、急性心肌梗死、腦中風後遺症是核心病種（全國，2019、2020 年起）
- 證據等級：B
- 來源：銀保監會 (2019). 健康保險管理辦法（銀保監會令 2019 年第 3 號，第二、四、四十一條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2019-12/04/content_5458542.htm；中國保險行業協會、中國醫師協會 (2020). 重大疾病保險的疾病定義使用規範（2020 年修訂版）答記者問. https://www.iachina.

cn/art/2020/11/5/art_8616_104705.html；銀保監會 (2020). 關於使用《中國人身保險業重大疾病經驗發生率表（2020）》有關事項的通知（銀保監發〔2020〕51 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-11/06/content_5557791.htm；全國人大常委會 (2015 修正). 中華人民共和國保險法第十六條（如實告知與合同成立二年後不得解除）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=2c909fdd678bf17901678bf7c4060811

- 備註：定 B 級，是因為官方只給了定義和規則，沒有「買了能省多少」的數字。「百萬醫療險」是賣的時候的叫法，法規上它算短期健康險。條款裡不寫「保證續保」的，明年可能停售或者漲價，買之前先在條款裡找這四個字。兩份按實際花費報銷的醫療險，同一筆錢不能報兩次，別疊著買。已經有病還投保、又不如實告知的，出事會被拒賠。如實告知有個兩年的期限：合同成立滿兩年，保險公司就不能再以你沒如實告知為由解除合同，出了事要賠。兩年內被查出故意沒告知的，合同解除前出的事不賠，保費也不退。哪些損失值得用保險兜，見第 5 節第 39 條（扛不住的損失）。先把居民醫保（第 9 條）交上，再考慮這條。疾病定義規範是行業協會發布、銀保監會指導的，不是政府文件。

21. 實在沒地方睡，24 小時營業場所只能應急一晚，優先去救助站

- 成本：機場、火車站的候車區通常不花錢。快餐店、網吧得花點錢消費。睡不踏實，財物有被偷的風險。難在一整夜都不敢真睡。
- 說人話：機場、火車站的候車區能撐一夜，有廁所也有電源。但沒有任何官方數據說這樣安全。財物貼身放好，不接陌生人遞的吃喝，別去偏僻角落。橋洞、河邊、工地夜裡不能睡。救助站免費管吃住，優先去那兒。
- 收益：能撐過一夜，有廁所，也能充電。沒有官方數字
- 證據等級：C
- 來源：作者經驗，無官方文件
- 備註：安全風險是真的存在。財物貼身放好，不接陌生人遞的飲料和食物，避開偏僻角落。夜間不要露宿在橋洞、河邊、工地。極端天氣裡露宿會出人命。第 4 條的救助站免費管吃住，先去那裡。有些場所半夜會清場，不要和安保起衝突。

22. 被欠了工錢，先分清僱你的是誰：沒執照的作坊和包工頭照樣找勞動監察，給家庭或個人幹私活才去法院

- 成本：不花錢。先弄清三件事：對方是不是在開店辦廠做生意，活是不是從公司或工地轉包下來的，你是不是給人家裡幹活。對方有沒有執照，可以在國家企業信用信息公示系統上查。
- 說人話：沒辦執照的作坊、店鋪，欠了工資照樣能投訴勞動監察、申請勞動仲裁，老闆本人也能被追。包工頭轉包工地上的活欠了錢，由總包或建設單位來付。只有給家庭或個人幹私活，比如當保姆，才不算勞動爭議，要去法院起訴。
- 收益：勞動合同法第二條把用人單位限定為企業、個體經濟組織、民辦非企業單位等組織，自然人不在其中。最高法的勞動爭議司法解釋列了幾種不屬於勞動爭議的糾紛。一是家庭或者個人與家政服務人員之間的糾紛。二是個體工匠與幫工、學徒之間的糾紛。三是農村承包經營戶與受僱人之間的糾紛。這幾種要去法院按普通民事糾紛起訴，訴訟時效 3 年。沒有營業執照的用人單位不在這個例外裡。勞動合同法第九十三條規定，不具備合法經營資格的用人單位，勞動者已經付出勞動的，該單位或者其出資人應當支付勞動報酬、經濟補償、賠償金。該解釋第二十九條規定，勞動者與未辦理營業執照、營業執照被吊銷或者營業期限屆滿仍繼續經營的用人單位發生爭議的，應當將用人單位或者其出資人列為當事人。勞動保障監察條例第三十三條規定，對無營業執照或者已被依法吊銷營業執照、有勞動用工行為的，由勞動保障行政部門實施勞動保障監察。個人承包經營違法招用勞動者、給勞動者造成損害的，發包的組織和個人承包經營者承擔連帶賠償責任（勞動合同法第九十四條）。建設單位或者施工總承包單位把工程發包、分包給個人或者不具備合法經營資格的單位，導致拖欠農民工工資的，由建設單位或者施工總承包單位清償（保障農民工工資支付條例第三十六條）（全國）

- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2012 修正). 勞動合同法（第二、九十三、九十四條）. https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100009/c5193025/content.html（國家稅務總局政策法規庫轉載）；最高人民法院 (2020). 關於審理勞動爭議案件適用法律問題的解釋（一）（法釋〔2020〕26 號，第二、二十九條）. https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/282121.html；國務院 (2004). 勞動保障監察條例（國務院令第 423 號，第三十三條）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2004/content_63042.htm；國務院 (2019). 保障農民工工資支付條例（國務院令第 724 號，第三十六條）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2020/content_5469641.htm；全國人大 (2020). 民法典（第一百八十八條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；國務院 (2006). 訴訟費用交納辦法（國務院令第 481 號，第六、二十九條）. https://www.gov.cn/ziliao/flfg/2006-12/29/content_483682.htm；全國人大常委會 (2023 修正). 民事訴訟法（第一百五十二、二百二十五條）. https://amr.guizhou.gov.cn/zwgk/xxgkml/jcxxgk/zcfg/fl/202401/t20240129_83645867.html（貴州省市場監管局轉載）
- 備註：按這個順序判斷。先看活是不是從公司或工地轉下來的，是就找發包的公司或者總包。工地上的工資專用帳戶和總包先行清償，見第 2 條（被欠薪先投訴勞動監察）。再看對方是不是在做生意：開店、辦廠、開作坊的，有沒有執照都走監察和仲裁，仲裁時把老闆本人一起列上。剩下給家庭或個人幹私活的，才去法院。去法院要自己起訴、自己舉證，一審普通程序 6 個月起。律師費不在法院判給輸家承擔的訴訟費用裡，請律師要自己出，打不起可以申請法律援助，見第 3 條（法律援助）。手上有欠條的可以先申請支付令，金額小的走小額訴訟，見第 8 節第 22 條（二手交易被騙、小額訴訟）。訴訟時效 3 年，見第 8 節第 19 條（維權有期限）。走哪條路都不保證錢到帳，對方沒有財產的，贏了也拿不到。

8. 別把自己搭進去：法律與財產安全

> **168VIP-AI 轉製註｜適用範圍**
> 本節法律與財產安全的法條、刑責、民事責任、時效、賠償及程序依中國大陸規定，不能直接套用於臺灣。遇具體案件請查閱所在地法規並尋求合格專業協助。

這一節算錢和人身自由，不換算成壽命。講的是三件事：法律規定你要擔什麼責任、照著做能少賠多少錢、出了事你在程序上有哪些權利。條款號都和官方原文核對過。排序的辦法是：一次出事損失最大、做起來又最省事的放最前面；需要提前安排的放中間；只有經驗、沒有官方文件撐著的放最後。本節條目按主題分成下面幾塊，括號裡是條號。

防騙：發現被騙立刻要求止付（第 2 條），反詐硬規則（第 3 條），視頻裡看見臉不算核實（第 4 條），銀行卡手機卡不借人（第 8 條），免費查徵信報告（第 9 條），網購二手交易被騙（第 22 條），上門維修先問價（第 27 條），不幫陌生人帶東西（第 29 條），幫忙刷個臉就是 AB 貸（第 45 條）。

簽字、借錢和欠債：簽字前把紙看完（第 17 條），借錢寫清借條（第 18 條），維權有期限（第 19 條），被執行了如實報財產（第 20 條），被列入失信名單（第 21 條），別當掛名法人（第 28 條），家裡人賭博欠了債（第 44 條）。

衝突和怨氣：起了衝突先報警（第 10 條），躲不掉的侵害可以還手（第 11 條），結了怨別去找人算帳（第 12 條），別對不相干的人下手（第 13 條），冒出同歸於盡的念頭（第 14 條），身邊人說出誰也別想好過（第 15 條），先給人買保險再動手的路堵死了（第 38 條）。

戀愛和婚姻：大額贈與交付前想清楚（第 23 條），彩禮走轉帳（第 24 條），婚前財產寫清楚（第 25 條），結婚前核對婚姻狀況（第 26 條），被家暴先報警（第 43 條）。

報警、被指控和取證：被傳喚先請律師（第 5 條），出了事主動去說清楚（第 6 條），被人捏造事實舉報（第 33 條），證據不足應當判無罪（第 34 條），申請國家賠償（第 35 條），報警當場要受案回執（第 39 條），別給辦案的人送錢（第 40 條），可能翻臉的談話開錄音（第 41 條），現場先拍全景（第 42 條）。

網上言論和網暴：網上不罵人不造謠（第 16 條），被網暴先開防護（第 37 條）。

性和被要挾：對方意識不清就不發生關係（第 31 條），被拿裸聊要錢直接報警（第 32 條），受害人索賠別單獨赴對方的約（第 36 條）。

開車、養狗和防盜：出了交通事故不要跑（第 1 條），喝了酒不碰方向盤（第 7 條），養狗必須牽繩（第 30 條），門窗裝好鎖（第 46 條）。

1. 出了交通事故先停車、救人、報警，不要跑

- 成本：不花錢。停車、開雙閃、救人、打電話報警，等交警最多耗掉一兩個小時。小事故要是沒人受傷、雙方對事實也沒爭議，就先拍照。再記下對方的姓名、電話、車牌、駕駛證號、保險憑證號和撞到的部位。雙方簽字後可以先撤離現場，再自己協商。
- 說人話：跑了，這起事故就默認算你全責。駕照吊銷，這輩子都不能再考。還有更現實的一層：車損險和三者險對逃逸一律不賠，幾十萬的賠償全要自己掏。留在現場救人、報警，最多耗掉一兩個小時。
- 收益：跑了的那一方，要承擔這次事故的全部責任。只有你能證明對方也有錯，責任才可能減輕一點。跑了還要吊銷駕駛證，而且這輩子都不能再考。如果這起事故構成交通肇事罪，跑了判 3 到 7 年。如果因為跑了導致人死亡，判 7 年以上。保險也不管：商業車險裡的車損險和三者險，遇上「交通肇事逃逸」「故意破壞、偽造現場、毀滅證據」一律不賠，幾十萬的賠償要你自己全掏（全國）
- 證據等級：A

- 來源：全國人大常委會 (2021). 道路交通安全法（2021 年修訂，第七十、一百零一條）. https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/205308/index.html（北京市公安交通管理局轉載）；國務院 (2017). 道路交通安全法實施條例（國務院令第 405 號，2017 年修訂，第八十六、九十二條）. http://xzfg.moj.gov.cn/front/law/detail?LawID=75；全國人大 (1997). 刑法（第一百三十三條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；中國保險行業協會 (2020). 機動車商業保險示範條款（2020 版）（第九、二十二條）. https://www.iachina.cn/art/2020/9/4/art_24_104621.html
- 備註：有人受傷，先救人，再報警。為了救人必須挪動現場的，先把車和人原來的位置標出來。「撞了一下沒感覺就開走」，事後也可能被算成逃逸，拿不準就報警。保險那一條引的是示範條款，它是保險行業的統一模板，你實際能賠到什麼，以自己手裡的保單為準。

2. 發現被騙，立刻打 110 或 96110 要求止付，別先自己查

- 成本：不花錢。打一個電話，說清轉帳的時間、金額和對方的帳號。把轉帳截圖和聊天記錄留好。
- 說人話：錢剛轉出去的那一小段時間，是唯一的窗口。這段時間警方可以緊急止付、快速凍結，銀行必須配合。等錢被層層轉走、分散開，就基本追不回來了。所以先打 110 或者 96110，別自己先去查、先去問。96110 打進來的是警察在勸阻你，要接。
- 收益：公安機關有權對涉案的資金做即時查詢、緊急止付、快速凍結。銀行和支付機構必須配合。凍結住的錢，按程序返還給被害人。錢一旦被轉走、分散開，追回的概率大幅下降，所以止付越早越有效。96110 是全國統一的反詐預警熱線，來電是警方在勸阻你，務必接（全國，2022 年 12 月起）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2022). 反電信網絡詐騙法（第二十、三十四條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202209/t20220902_575631.shtml；福建省公安廳 (2023). 96110 來電，請務必接聽. http://gat.fujian.gov.cn/ztzl/fjffpzxrx/spjq/202303/t20230306_6126156.htm（省級公安機關頁面）
- 備註：凡是自稱公檢法、讓你把錢轉到「安全帳戶」的，都是騙局。法律只寫了「建立止付凍結制度」，意思是讓銀行把錢扣住。能追回多少，要看你報警的時候錢還在不在帳上。「國家反詐中心」App 和 96110 的介紹引自福建省公安廳的頁面，公安部網站的原文頁打不開。

3. 記住反詐硬規則：來電不輕信、信息不透露、鏈接不點擊、轉帳多核實，七種最常見的騙局都是這個形狀

- 成本：不花錢。把「三不一多」記住，讀一遍下面那七類，再裝一個「國家反詐中心」App，96110 來電必接。凡是讓你轉帳、共享屏幕、下載陌生 App、點鏈接、報驗證碼的，先掛斷，再打官方電話核實。難在對方往往催得很急，你要頂住這股催促先掛斷。
- 說人話：凡是讓你轉帳、共享屏幕、下載陌生 App、點鏈接、報驗證碼的，先掛斷，再用官方號碼打回去核實。刷單返利、虛假投資理財、網絡貸款、冒充客服、冒充公檢法、殺豬盤、色誘刷單這七類最常見，都是要你先轉錢。事前認出來，比事後追錢便宜得多。
- 收益：法律要求政府和有關部門把各類電信網絡詐騙的手法講給大家。公安機關會同金融、電信、網信部門建立預警勸阻系統，發現可能要被騙的人就及時勸阻。96110 就是這條全國統一的預警勸阻熱線，來電要接。公安部 2026 年 6 月通報，最高發的 10 類詐騙佔了全部電詐案件的 85%。刷單返利發案最多，佔 25%。虛假網絡投資理財損失最大，約佔全部損失的 40%。福建省公安廳逐類拆解的識別特徵如下。刷單返利：「喊你一起賺錢的大概率是想賺你的錢」，任務單做不完就不退本金。虛假投資理財：群裡「水軍」曬收益，先給小額返利再讓你加大投入，提現要「繳稅」。網絡貸款：「貸款並不需要交保證金、做銀行流水帳，一旦遇上了，一定是假的」。冒充客服：說你開了會員要自動扣費、影響徵信，逼你轉帳取消。冒充公檢法：「公檢法機關不存在所謂的『安全帳戶』，凡是通過電話、QQ、微信、網絡等辦案、做筆錄的『公檢法機關』，都是詐騙」。殺豬盤：「對於從未見過面，只見到照片或者視頻的『戀人』，不可輕信」，永遠不視頻不見面卻常有急事要錢。色誘刷單：約見面先「做任務」，錢越交越多。事前認出來，比事後止付便宜得多。止

付能追回多少，取決於報警時錢還在不在帳上，止付怎麼做見第 2 條（打 110 或 96110 要求止付）（全國，2022 年 12 月起）

- 證據等級：B
- 來源：全國人大常委會 (2022). 反電信網絡詐騙法（第八、二十、三十四條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202209/t20220902_575631.shtml；公安部 (2026). 公安部發佈會：通報當前電信網絡詐騙犯罪的最新形勢、特點提示防範電信網絡詐騙要點（2026 年 6 月 12 日）：「以上這 10 類案件就佔了全部電詐案件的 85%。其中，刷單返利詐騙發案最高，佔所有電詐案件的 25%；虛假網絡投資理財詐騙損失最高，約佔全部電詐案件損失的 40%」. https://www.mps.gov.cn/n2254536/n2254544/n2254552/n10491781/index.html；福建省公安廳 (2023). 96110 來電，請務必接聽. http://gat.fujian.gov.cn/ztzl/fjjffpzxrx/spjq/202303/t20230306_6126156.htm（省級公安機關頁面，含「來電不輕信，信息不透露，鏈接不點擊，轉帳多核實」口訣及「警惕 192 開頭的詐騙電話」提示）；福建省公安廳 (2023 到 2024). 識騙技巧專欄：刷單 http://gat.fujian.gov.cn/ztzl/fjjffpzxrx/spjq/202307/t20230703_6196881.htm；投資理財 http://gat.fujian.gov.cn/ztzl/fjjffpzxrx/spjq/202312/t20231220_6362145.htm；貸款 http://gat.fujian.gov.cn/ztzl/fjjffpzxrx/spjq/202312/t20231207_6326741.htm；冒充客服 http://gat.fujian.gov.cn/ztzl/fjjffpzxrx/spjq/202310/t20231020_6279505.htm；冒充公檢法 http://gat.fujian.gov.cn/ztzl/fjjffpzxrx/spjq/202309/t20230913_6255863.htm；殺豬盤 http://gat.fujian.gov.cn/ztzl/fjjffpzxrx/spjq/202308/t20230818_6232030.htm；色誘刷單 http://gat.fujian.gov.cn/ztzl/fjjffpzxrx/spjq/202403/t20240307_6410612.htm
- 備註：自稱公檢法、客服、領導、平臺風控，要你「配合調查」「取消會員」「刷單返利」「投資內幕」的，都是同一個套路。真貸款不需要交保證金，公檢法沒有「安全帳戶」，這兩句記住就能擋掉一大半。定 B 級是因為這句口訣只是官方的宣傳口徑，沒有「記住之後少被騙多少」的數字。口訣和七類拆解取自省級公安廳的頁面。公安部 2026 年通報的 10 類高發詐騙還包括冒充電商物流客服、貸款徵信、網絡遊戲虛假交易、網絡婚戀交友、冒充領導熟人和機票退改簽，套路都一樣，最後都要你轉錢。熟人當面找你「幫忙刷個臉」辦貸款，不讓你轉錢，卻讓你揹債，見第 45 條（幫忙刷個臉）。做生意時撞上的代運營騙局，見第 12 節第 24 條（代運營網店）。

4. 視頻裡看見臉、電話裡聽見聲音都不算核實，涉及轉帳先掛斷，用自己通訊錄裡的舊號碼打回去

- 成本：不花錢。多打一個電話，多等幾分鐘。平時少在公開帳號上發正臉視頻和大段語音。難在對方常常催得很急，你要忍住不當場轉帳。
- 說人話：看見臉、聽見聲音，都不算核實。只要涉及轉帳就先掛斷，再用自己通訊錄裡存的舊號碼打回去，或者找共同認識的人問一句。對方說「信號不好」「在開會」，不肯當面視頻，直接當騙局處理。
- 收益：公安部網安局給了三條辦法。第一條是動作驗證：請對方做一個連貫的轉頭動作，或者用手掌完全遮住臉再快速移開。原文說「目前的 AI 技術在模擬這些複雜的面部遮擋和光影變化時，容易出現卡頓、模糊或扭曲」。第二條是聽聲音細節：「AI 生成的語音有時會缺乏自然的呼吸停頓、情感起伏，或者帶有輕微的機械感、背景雜音異常」。第三條是多渠道核實。原文說這是「最核心的一招」：「掛斷後直接撥打對方常用且你熟悉的電話號碼（不要回撥可疑來電號碼），或者通過你們共同認識的第三人進行側面核實」。口訣是「視頻語音莫輕信，動作驗證多核實」。法律上，換臉換聲早就被禁止用於詐騙。人臉生成、人臉替換、合成人聲、仿聲這幾類服務，平臺必須打上顯著標識。任何組織和個人不得惡意刪除、篡改、偽造、隱匿這個標識。但守規矩的是平臺，騙子不會加，所以「沒看到 AI 標識」不能反過來當成對方是真人的證據。公安部刑偵局公佈過一起案件。14 人團伙被查獲合成動態人臉視頻 5 萬多條，公民個人信息 50 多萬條。警方還扣押了雲服務器 60 臺（全國，標識義務自 2025 年 9 月 1 日起）
- 證據等級：B
- 來源：公安部網安局 (2025). 眼見≠為實，警惕 AI 新型詐騙！http://gat.fujian.gov.cn/ztzl/fjjffpzxrx/spjq/202509/t20250922_7013008.htm（福建省公安廳轉載）；國家互聯網信息辦公室、工業和信息化

部、公安部 (2022). 互聯網信息服務深度合成管理規定（第六、十六、十七條，2023 年 1 月 10 日施行）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-12/12/content_5731431.htm；國家互聯網信息辦公室、工業和信息化部、公安部、國家廣播電視總局 (2025). 人工智能生成合成內容標識辦法（第十條，2025 年 9 月 1 日施行）. https://www.cac.gov.cn/2025-03/14/c_1743654684782215.htm；公安部刑偵局、央視新聞 (2026). 警方查獲 5 萬多條合成動態人臉視頻 誰在「複製」你的臉？http://gat.fujian.gov.cn/ztzl/fjjffpzxrx/spjq/202603/t20260330_7117146.htm（福建省公安廳轉載）

- 備註：回撥要用自己通訊錄裡存的舊號碼。不要回撥來電顯示的那個號碼，也不要用對方在聊天裡發來的新號碼。對方以「信號不好」「在開會」為由不肯當面視頻、不肯做指定動作的，直接當騙局處理。動作驗證法只是輔助，AI 一直在變好，唯一穩的是第三條核實。已經轉了錢，見本節第 2 條（立刻打 110 要求止付）。防止自己的人臉和聲音被採集見第 14 節。定 B 級是因為官方給的是識別辦法和案例，沒有「按這個方法核實後被騙率下降多少」的數字。公安部官網（mps.gov.cn）這次仍然全站 521 打不開，公安部網安局和刑偵局的原文取自福建省公安廳的轉載頁。

5. 被指控或被傳喚，先請律師，不私了、不刪記錄

- 成本：律師費從幾千元起。經濟困難的可以向法律援助機構申請免費律師。被問話時只回答和本案有關的問題，其餘交給律師。難在當場穩住，不急著自己解釋。
- 說人話：被叫去問話的第一次，你就可以請律師了。律師要求見你，看守所最遲 48 小時內安排，談話不會被聽。跟這個案子無關的問題，你可以不答。
- 收益：從第一次訊問起，或者從被採取強制措施（被限制人身自由）起，你就有權委託律師。案子還在公安手裡偵查的這一段，只能委託律師，不能請律師以外的人當辯護人。律師提出會見，看守所最遲 48 小時內安排，會見不被監聽。不得強迫任何人證實自己有罪。和本案無關的問題，你有權拒絕回答。傳喚、拘傳一次最長 12 小時，特別重大複雜的最長 24 小時。傳喚是通知你去問話，拘傳是強制把你帶去問話。不得連著傳喚，把人變相關住。捏造事實誣告別人、想讓他被追究刑事責任的，判 3 年以下，造成嚴重後果的判 3 到 10 年。被拘留、逮捕之後又撤案、不起訴或者判無罪的，可以申請國家賠償，每天按上一年度全國職工日平均工資計算（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2018). 刑事訴訟法（2018 年修正，第三十四、三十五、三十九、五十二、一百一十九、一百二十條）. https://www.spp.gov.cn/zdgz/201810/t20181027_396818.shtml；全國人大 (1997). 刑法（第二百四十三條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；全國人大常委會 (2012). 國家賠償法（2012 年修正，第十七、三十三條）. https://www.stats.gov.cn/gk/tjfg/xgfxfg/202503/t20250306_1958899.html（國家統計局轉載）
- 備註：不要私下去找對方，也不要去找他家裡人。任何「私了」都可能被理解成你認了。聊天記錄、通話記錄、行程記錄是你自證清白的材料，刪掉等於把自己的證據也刪了。記錯了、舉報的事後來查下來不成立，不算誣告陷害罪。本條對被指控的人不分男女。展開的三條見本節第 33 條（追究捏造事實的一方）、第 34 條（證據不足應當判無罪與申訴再審）、第 35 條（羈押後的國家賠償按天算）。

6. 出了事主動去說清楚：自首最多能減四成刑，「躲過追訴期」這條路是堵死的

- 成本：不花錢。自己去公安機關投案，或者留在原地打電話報警，再把事情如實說一遍。難的是頂住「再等等看，說不定沒人查」這個念頭。
- 說人話：自首最多能把刑期減掉四成，情節較輕的可以直接不罰。被找上門之後才如實交代，最多也能減兩成。跑掉、拒不承認，這些都換不來。指望躲幾年讓案子過期也不成立：已經立案的，你躲著的這段時間不算進追訴期限。
- 收益：刑法第六十七條：犯罪以後自動投案、如實供述自己罪行的，是自首。對自首的，可以從輕或者減輕處罰，其中犯罪較輕的可以免除處罰。沒有投案但如實供述自己罪行的（坦白），可以從輕處罰；因如實供述避免特別嚴重後果發生的，可以減輕處罰。兩高的量刑指導意見給了明碼幅度。基準刑就是先按案情算出來的那個刑期，下面的百分比都在它之上往下減。自首可以減少基準

刑的 40% 以下，犯罪較輕的可以減少 40% 以上或者依法免除處罰。坦白裡，如實供述自己罪行的減少 20% 以下，如實供述司法機關尚未掌握的同種較重罪行的減少 10% 到 30%，因如實供述避免特別嚴重後果發生的減少 30% 到 50%。認罪認罰減少 30% 以下，同時有自首、重大坦白、退贓退賠、賠償諒解等情節的減少 60% 以下，犯罪較輕的減少 60% 以上或者依法免除處罰。追訴期限按法定最高刑分四檔：5 年、10 年、15 年、20 年（刑法第八十七條）。但刑法第八十八條寫明，檢察院、公安機關、國家安全機關立案偵查，或者法院受理案件以後，逃避偵查或者審判的，不受追訴期限的限制（全國，量刑幅度自 2021 年 7 月 1 日起施行）

- 證據等級：A
- 來源：全國人大. 中華人民共和國刑法（經刑法修正案十一修正的整合文本）第六十七、八十七、八十八條. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff808181796a636a0179822a19640c92；最高人民法院、最高人民檢察院 (2021). 關於常見犯罪的量刑指導意見（試行）（法發〔2021〕21 號，2021 年 7 月 1 日施行）三（六）（七）（十四）. 甘肅省張掖市人民檢察院轉載全文. http://www.zhangye.jcy.gov.cn/info/1039/2086.htm；最高人民法院 (2010). 關於處理自首和立功若干具體問題的意見（法發〔2010〕60 號）一. 最高人民法院公報. http://gongbao.court.gov.cn/Details/f3089058d37e11cd16d801530934ae.html
- 備註：這條的受益人是自己。自首只是從輕情節，罪照樣要定，減多少由法院定，量刑意見對嚴重暴力犯罪、毒品犯罪的從寬幅度要求從嚴掌握。交通事故另有一套算法：留在現場、救人、向公安機關報告的算自動投案，但因為這些本來就是法定義務，從寬幅度要從嚴掌握；跑了以後再投案也還算自首，只是要按更重的那一檔法定刑當基準，再決定減不減、減多少，怎麼做見本節第 1 條（出了交通事故先停車、救人、報警）。先請律師和如實供述不衝突，見本節第 5 條（被指控先請律師）：律師幫你核對的是筆錄寫得對不對，不是幫你編說法。

7. 喝了酒就不碰方向盤，包括電動車和「挪一下車」

- 成本：代駕或者打車幾十元。聚會之前先說好今天誰不喝。難在場面上被勸酒時頂回去。
- 說人話：酒後開車，扣證 6 個月，罰一兩千。再犯就拘留加吊銷。醉駕直接吊銷，5 年內不能重考，還要按危險駕駛罪追刑責，留下案底，影響政審和一部分職業。保險也不管：喝了酒開車，車險一律不賠。「就挪一下車」也算駕駛。
- 收益：酒後駕車，暫扣駕駛證 6 個月，罰 1000 到 2000 元。再犯的，拘留 10 日以下並吊銷駕駛證。醉駕直接吊銷駕駛證，5 年內不得重考，並按危險駕駛罪追究刑事責任，判拘役並罰錢，拘役就是短期關押。開營運車的更重：酒駕拘留 15 日、罰 5000 元、5 年禁駕；醉駕 10 年禁駕，而且這輩子不能再開營運車。酒後或者醉駕造成重大事故、構成犯罪的，終生禁駕。商業車險對飲酒、吸毒後駕車一律不賠（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2021). 道路交通安全法（2021 年修訂，第九十一條）. https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/205308/index.html（北京市公安交通管理局轉載）；全國人大常委會 (2015). 刑法修正案（九）（第八條，即刑法第一百三十三條之一）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180205_364562.shtml；中國保險行業協會 (2020). 機動車商業保險示範條款（2020 版）（第九、二十二條）. https://www.iachina.cn/art/2020/9/4/art_24_104621.html
- 備註：醉駕是刑事犯罪，會留案底，影響本人政審和一部分職業資格。「飲酒」和「醉酒」按血液裡的酒精含量劃線，具體界線由國家標準規定。本節沒有核實這個數值，別靠感覺估算自己到了哪一檔。

8. 不把銀行卡、手機卡、支付帳號借給任何人，「跑分」不是兼職

- 成本：不花錢。有人說「借卡走個帳，給你幾百塊」，拒絕就行。
- 說人話：把銀行卡、手機卡、支付帳號租給、借給、賣給別人，這件事本身就違法。罰違法所得的 1 到 10 倍，沒有所得的最高罰 20 萬元，情節嚴重的拘留 15 日，還會被記入信用記錄、限制帳戶功能。要是明知對方拿去犯罪還幫著收錢轉錢，就是幫信罪，判 3 年以下。

- 收益：出租、出借、買賣電話卡、銀行帳戶、支付帳戶、互聯網帳號，這件事本身就是違法。沒收違法所得，再罰違法所得的 1 到 10 倍。沒有違法所得的，最高罰 20 萬元。情節嚴重的，拘留 15 日以下。還可能被記入信用記錄、限制帳戶功能、停掉非櫃面業務（只能去櫃檯辦）。明知別人用網絡實施犯罪，還給他提供支付結算這類幫助，情節嚴重的，構成幫助信息網絡犯罪活動罪（簡稱幫信罪），判 3 年以下並處罰金（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2022). 反電信網絡詐騙法（第三十一、四十四條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202209/t20220902_575631.shtml；全國人大常委會 (2015). 刑法修正案（九）（第二十九條，即刑法第二百八十七條之二）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180205_364562.shtml
- 備註：說「我不知道他拿卡去幹什麼」擋不住。辦案時會從外在情形反推你知不知情：收過好處費、流水明顯不正常，都可能算你知道。卡被人用來收贓款的，就算你最後不構成犯罪，帳戶也會被凍結，本人也會被懲戒。替別人刷臉、念驗證碼過實名核驗，罰則和這條相同，見第 45 條（幫忙刷個臉）。

9. 每年免費查兩次自己的徵信報告，看有沒有不是自己辦的貸款和卡

- 成本：不花錢。在網上查，十分鐘就能查完。
- 說人話：你每年可以在網上免費查兩次自己的信用報告，十分鐘就能查完。用人民銀行徵信中心官網或者手機銀行查，別用第三方的「查徵信」App，那類 App 在收集你的信息。不良記錄從這件事結束那天起留 5 年，過了就該刪。有異議可以提，20 天內必須書面答覆你。
- 收益：行政法規寫著「個人信息主體有權每年兩次免費獲取本人的信用報告」，你每年可以免費查自己兩次。不良信息的保存期限是「自不良行為或者事件終止之日起為 5 年；超過 5 年的，應當予以刪除」。對報告有異議的，你可以提出來，徵信機構或者提供這條信息的機構應當在收到異議之日起 20 日內書面答覆你
- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2013). 徵信業管理條例（國令第 631 號，第十六條、第十七條、第二十五條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2013-01/29/content_2303.htm
- 備註：身份證被人冒用去網貸、辦卡，本人往往要到買房貸款被拒的時候才發現，那時已經拖了好幾年。查詢的入口是中國人民銀行徵信中心官網，或者手機銀行。別用第三方的「查徵信」App，那類 App 本身就在收集你的信息。幫熟人「刷個臉、做個見證」之後，尤其要查一次，見第 45 條（幫忙刷個臉）。

10. 起了衝突先報警不動手，先動手的那個幾乎一定吃虧

- 成本：不花錢。退到人多的地方報警，讓對方的動作留在監控裡。難在忍住不還嘴、不推搡。
- 說人話：打人，拘留 5 到 10 日，罰五百到一千。結夥打、打老人孕婦孩子殘疾人、多次打人，拘留 10 到 15 日，罰一兩千。打成輕傷就是刑事案件，判 3 年以下，重傷判 3 到 10 年。兩個人對著打不算正當防衛，先動手的那個幾乎一定吃虧。退到人多的地方報警，比還手管用。
- 收益：毆打他人或者故意傷害的，拘留 5 到 10 日，並罰 500 到 1000 元。結夥打、打老人孕婦兒童殘疾人、多次打人或者一次打多人的，拘留 10 到 15 日，並罰 1000 到 2000 元。結夥鬥毆按尋釁滋事處理，最高拘留 15 日並罰 2000 元，尋釁滋事就是無事生非、起鬨鬧事。故意傷害他人身體、構成犯罪的，判 3 年以下；把人打成重傷的，判 3 到 10 年。兩個人對著打，法律上叫相互鬥毆，不算正當防衛。但如果對方先動手、手段又明顯過激，或者你已經努力躲開、對方還接著打，你還擊一般會被認定為防衛。還手過了頭才叫防衛過當，要同時滿足兩條：明顯超過必要限度，並且造成重大損害。就算真的過當，也應當減輕或者免除處罰（全國，治安管理處罰法 2026 年 1 月 1 日起施行）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2025). 治安管理處罰法（2025 年修訂，第三十、五十一條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；全國人大 (1997). 刑法（第二十、二百三十四條）.

https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；最高人民法院、最高人民檢察院、公安部 (2020). 關於依法適用正當防衛制度的指導意見（法發〔2020〕31 號，第 6、9、11、14 條）. https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/251611.html

- 備註：治安管理處罰法 2025 年修訂之後條款號全變了，毆打他人從舊法第四十三條改成了第五十一條，引用舊條號的資料已經過時。「打成輕傷就要判刑」裡的輕傷怎麼算，由鑑定標準定，本節沒有核實。對方已經倒地，或者已經跑了，侵害就算停了，你再追上去打，就不算防衛。為了防身隨身帶刀、甩棍、電擊器，平時被查到就要罰，見第 9 節第 26 條（別為了防身買甩棍、電擊器）。

11. 躲不掉的侵害可以還手，但只打正在動手的那個人，他停你就停

- 成本：律師費幾千元起，經濟困難的可以申請法律援助。代價主要在事後：常常先被按故意傷害立案，要配合調查，甚至先被關上十幾天。難在這段日子裡穩住不亂。
- 說人話：對方正在侵害你或者別人的時候，你動手製止、把他打傷，不負刑事責任。對方正在行兇、殺人、搶劫、強姦、綁架，打傷打死也不算過當。但只能打正在動手的那個人，他停你就停。最後認定站你這邊，你也可能先被立案、先被關上幾天。
- 收益：刑法規定了什麼算正當防衛。國家、公共利益、自己或者別人的人身、財產和其他權利，正在被不法侵害。這時候動手製止、把正在侵害的人打傷，屬於正當防衛，不負刑事責任。同一條還寫著：「正當防衛明顯超過必要限度造成重大損害的，應當負刑事責任，但是應當減輕或者免除處罰」。另有一款：「對正在進行行兇、殺人、搶劫、強姦、綁架以及其他嚴重危及人身安全的暴力犯罪，採取防衛行為，造成不法侵害人傷亡的，不屬於防衛過當，不負刑事責任」。兩高一部的指導意見把邊界說得更細。認定防衛過當，要同時具備「明顯超過必要限度」和「造成重大損害」兩條，缺一不可。「造成重大損害」是指把不法侵害人打成重傷或者打死，造成輕傷以及更輕的傷不算。只有不法侵害人確實已經失去侵害能力，或者確實已經放棄侵害，才算侵害結束。防衛必須針對不法侵害人本人。對顯著輕微的不法侵害，在看得出來只是輕微侵害的情況下，直接用足以致人重傷或者死亡的方式制止的，不認定為防衛行為。過程成本有官方案例。檢例第 47 號於海明案：2018 年 8 月 27 日當晚，公安以「故意傷害案」立案偵查。9 月 1 日，崑山市公安局依據刑法第二十條第三款認定為正當防衛，撤銷了案件。檢例第 45 號陳某案：一名學生被 9 人圍毆，持刀反擊致 3 人重傷。公安以涉嫌故意傷害立案偵查，把他刑事拘留。檢察機關認定屬於正當防衛，不批准逮捕，公安才把人放了。被拘留之後公安認為需要逮捕的，應當在 3 日內提請檢察院審查批准（報檢察院批不批捕）。特殊情況可以延長 1 至 4 日。流竄作案、多次作案、結夥作案的重大嫌疑分子，可以延長到 30 日。檢察院再在 7 日內作出決定（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大 (1997). 刑法（第二十條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；最高人民法院、最高人民檢察院、公安部 (2020). 關於依法適用正當防衛制度的指導意見（法發〔2020〕31 號，第 5、6、7、10、11、13、14、19 條）. https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/251611.html；最高人民檢察院 (2018). 第十二批指導性案例（檢例第 45 號陳某正當防衛案、檢例第 47 號於海明正當防衛案）. https://www.spp.gov.cn/spp/jczdal/201812/t20181219_402920.shtml；全國人大常委會 (2018). 刑事訴訟法（2018 年修正，第九十一條）. 寧夏回族自治區人民檢察院轉載全文 https://www.nx.jcy.gov.cn/zwsy/qwfb/202011/t20201119_608817.html
- 備註：默認的動作還是第 10 條說的退開報警（起了衝突先報警不動手）。兩個人對著打不算防衛，對方倒地或者跑了你還追著打也不算。只有退無可退的那一刻才考慮還手。事後有三件事要做。第一，報警之後別離開現場。第二，趕緊把監控和目擊者保住，指導意見要求公安第一時間去調現場的錄像錄音、第一時間問目擊者。第三，被警察正式問話之前先請律師，見第 5 條（被指控先請律師）。最後案子撤了、不起訴或者判無罪的，被關的那些日子可以按天申請國家賠償，見第 35 條（羈押後的國家賠償）。為別人出手防衛，法律上同樣允許。但空著手去插手陌生人之間的打鬥，風險要另算，見第 13 節第 37 條（撞見一群人打架）。這條的受益人主要是自己和家人。

12. 跟誰結了怨——被欠薪、被開除、被坑了錢——走投訴、仲裁、起訴，別去找人算帳

- 成本：不花錢，投訴和仲裁都不收費。要跑一兩趟，等上幾個月。難在這幾個月裡忍住不動手。
- 說人話：走法定路徑，最壞的結果是錢要不回來。去報復，結果是錢照樣要不回來，還要自己抵命。無錫那起案子：徐某金沒拿到畢業證、又不滿實習報酬，持刀行兇致 8 死 17 傷，判死刑並已執行。欠薪走投訴和仲裁，2024 年全國靠這條給 65.4 萬人追回了 86.5 億元。
- 收益：法定路徑有官方數字。2024 年全國勞動監察查處 13.7 萬件，為 65.4 萬人追回工資 86.5 億元。還有 998 人因為拒不支付勞動報酬罪獲刑。欠薪怎麼投訴勞動監察、怎麼申請勞動仲裁，見第 7 節第 2 條。報復路徑的價目寫在刑法第二百三十二條：「故意殺人的，處死刑、無期徒刑或者十年以上有期徒刑；情節較輕的，處三年以上十年以下有期徒刑」。官方案例：徐某金考試不合格，沒拿到畢業證書，又對實習報酬不滿。2024 年 11 月 16 日，他回無錫工藝職業技術學院持刀行兇，致 8 人死亡、17 人受傷。一審以故意殺人罪判處死刑、剝奪政治權利終身，2025 年 1 月 20 日經最高人民法院核准執行。他不滿的是學校和那筆報酬，受害的卻是同學，那筆報酬他也一分沒拿到（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大 (1997). 刑法（第二百三十二條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；新華社 (2024). 江蘇宜興一校園發生持刀傷人事件致 8 死 17 傷. http://www.news.cn/20241117/65a18fddb453469ebe91c78eda669893/c.html（轉宜興警方通報，含傷亡人數與動機原話）；最高人民檢察院 (2025). 無錫校園持刀傷人案罪犯徐加金被執行死刑. https://www.spp.gov.cn/spp/zdgz/202501/t20250120_680197.shtml；人力資源社會保障部 (2025). 2024 年度人力資源和社會保障事業發展統計公報. https://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/zwgk/szrs/tjgb/202506/W020250616518526345602.pdf；最高人民法院 (2025). 最高人民法院工作報告（「對駕車衝撞行人的樊維秋、校園持刀行兇的徐加金等判處死刑」）. https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202503/content_7013680.htm
- 備註：還在上學的實習生，一般不算和單位建立了勞動關係。實習報酬要不到，只能找學校協調，或者去法院起訴，走不了勞動仲裁那條路。給家庭或個人幹私活被欠了錢，也一樣要去法院，見第 7 節第 22 條（先分清僱你的是誰）。被欠工資了具體怎麼投訴、怎麼仲裁，見第 7 節第 2 條。討債的紅線見第 9 節第 15 條（要債不扣人、不關人）。走法定路徑也可能要不回錢，因為案子結了不等於錢到帳。去報復，錢照樣要不回來，還要自己抵命。

13. 再恨也別對不相干的人下手：駕車衝撞人群、在公共場所行兇按以危險方法危害公共安全定罪，起刑三年，死了人就是死刑

- 成本：不花錢。難在氣頭上把這個念頭壓住。
- 說人話：駕車衝撞人群、在公共場所行兇，按以危險方法危害公共安全定罪。一個人都沒傷著，也是三年起。死了人就是十年以上、無期或者死刑。珠海那起：樊維秋不滿離婚財產分割，開車衝進體育中心正在鍛鍊的人群，致 35 死 43 傷，判死刑並已執行。
- 收益：刑法第一百一十四條：「放火、決水、爆炸以及投放毒害性、放射性、傳染病病原體等物質或者以其他危險方法危害公共安全，尚未造成嚴重後果的，處三年以上十年以下有期徒刑」。一個人都沒傷著，也是三年起。第一百一十五條：致人重傷、死亡，或者使公私財產遭受重大損失的，處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。官方案例：樊維秋因為婚姻破裂、生活失意，又不滿離婚財產分割的結果，「決意通過駕車衝撞人群方式發洩私憤」。2024 年 11 月 11 日晚，他駕車衝入珠海市體育中心正在鍛鍊的人群，致 35 人死亡、43 人受傷。一審以以危險方法危害公共安全罪判處死刑、剝奪政治權利終身，2025 年 1 月 20 日經最高人民法院核准執行。被撞的是他不認識的跑步者（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大 (1997). 刑法（第一百一十四、一百一十五條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；新華社 (2024). 廣東珠海駕車撞人事件造成 35 人死亡 43 人受傷. http://www.news.cn/20241112/29c6af4f6ee4455b92832f3c2b13a93a/c.html（轉珠海市公安局通報）；最高人民檢察

院 (2024). 樊維秋以危險方法危害公共安全案一審宣判，判處死刑，剝奪政治權利終身. https://www.spp.gov.cn/spp/zdgz/202412/t20241227_677757.shtml；最高人民檢察院 (2025). 珠海駕車撞人案罪犯樊維秋被執行死刑. https://www.spp.gov.cn/spp/zdgz/202501/t20250120_680196.shtml；全國人大常委會 (2025). 治安管理處罰法（2025 年修訂，第二十九、五十條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml

- 備註：「反正我也不想活了」在量刑上不是折扣。最高人民法院 2025 年工作報告對這類案件的口徑是「對挑戰法律和道德底線的罪大惡極者，堅決依法從嚴從重從快懲處」。只是放話也已經違法。放話要放火、爆炸、投毒這類危害公共安全的事，把公共秩序攪亂了的，拘留 5 到 10 日，還可以罰 1000 元以下。寫恐嚇信，或者用別的辦法威脅別人人身安全，同樣違法。這種要拘留 5 日以下，或者罰 1000 元以下（治安管理處罰法 2026 年 1 月 1 日起施行）。念頭已經到這一步的，看第 14 條（冒出「拉個墊背的」這種念頭當急症處理）。

14. 冒出「拉個墊背的」「同歸於盡」這種念頭，當急症處理：離開現場，把車鑰匙和刀交給別人，打 12356

- 成本：不花錢。難在承認自己此刻不對勁，也難在把東西交到別人手上。
- 說人話：這類念頭從冒出來到動手，窗口很短。82 個自殺未遂的人裡，47.6% 說從第一次起唸到動手不超過 10 分鐘。所以要做的不是「想通」，而是先把方向盤、刀、燃氣閥、繩子和自己隔開一步，把這十分鐘熬過去。然後打 12356。
- 收益：這類念頭到動手的窗口很短。對 82 名自殺未遂者在入院三天內做的訪談裡，47.6% 的人說，從第一次冒出念頭到實施不超過 10 分鐘。一項 10 年系統綜述（把十年間的研究合起來梳理一遍）認為，限制致死手段的證據在持續增強。鎮痛藥管控之後，與之相關的自殺下降 43%。跳樓熱點加了防護之後，自殺下降 86%（79% 到 91%）。把方向盤、刀、燃氣閥、繩子隔開一步，等的就是這十分鐘過去。12356 是全國統一心理援助熱線，每天接聽不少於 18 小時（全國，2025 年 5 月 1 日起）
- 證據等級：B
- 來源：Deisenhammer EA 等 (2009). The duration of the suicidal process: how much time is left for intervention between consideration and accomplishment of a suicide attempt? Journal of Clinical Psychiatry. https://doi.org/10.4088/JCP.07m03904；Zalsman G 等 (2016). Suicide prevention strategies revisited: 10-year systematic review. Lancet Psychiatry. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30030-X；國家衛生健康委 (2024). 關於應用「12356」全國統一心理援助熱線電話號碼的通知（國衛醫政函〔2024〕259 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202412/content_6994470.htm
- 備註：定 B 級的原因是，這兩項證據都出自研究自殺的文獻，套到「想傷害別人的衝動」上並沒有直接研究。Deisenhammer 那一項還只有 82 個人，只在一家醫院做。狀態不對的時候別開車，也別去值那種要替別人安全負責的班，先交班再說。想傷害自己的，見第 1 節第 25 條（有自殺念頭時打 12356）。情緒低落時先做什麼，見第 3 節第 18 條。

15. 身邊人說出「誰也別想好過」「帶著孩子一起走」，別當氣話：近親屬可以直接送診，公安接到報警也必須管

- 成本：掛號和診查費幾十到幾百元。陪著跑一趟醫院，要花半天到一天。難在開口勸他跟你去。
- 說人話：家裡人說出「誰也別想好過」「帶著孩子一起走」，近親屬可以直接把他送去醫院，醫院不得拒絕診斷。已經動過手、或者眼看要出事的，住院不需要本人同意。分不清是氣話還是真的，先打 12356 問，或者報 110 讓警察到場。替他瞞著不算幫他。
- 收益：精神衛生法第二十八條第二款寫著：「疑似精神障礙患者發生傷害自身、危害他人安全的行為，或者有傷害自身、危害他人安全的危險的，其近親屬、所在單位、當地公安機關應當立即採取措施予以制止，並將其送往醫療機構進行精神障礙診斷」。同一條還規定：「醫療機構接到送診的疑似精神障礙患者，不得拒絕為其作出診斷」。第二十九條要求醫院把這類送來的人留在院裡，立即指派精神科執業醫師診斷，並及時出具結論。第三十條規定，住院治療以自願為原則。但有一種

例外：診斷結論表明是嚴重精神障礙患者，而且「已經發生危害他人安全的行為，或者有危害他人安全的危險的」。這一類應當對他實施住院治療，不以本人同意為前提。揚言傷人本身就可以直接報 110。寫恐嚇信，或者用其他辦法威脅他人人身安全的，拘留 5 日以下或者罰 1000 元以下。揚言要實施放火、爆炸、投放危險物質等危害公共安全的犯罪行為，又把公共秩序攪亂了的，拘留 5 到 10 日，並可以罰 1000 元以下（全國，治安管理處罰法 2026 年 1 月 1 日起施行）

- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2025). 治安管理處罰法（2025 年修訂，第二十九、五十條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；全國人大常委會 (2012，2018 修正). 精神衛生法（第二十八、二十九、三十、三十五條）. https://www.gov.cn/guoqing/2021-10/29/content_5647635.htm；法國航空事故調查局 BEA (2016). Final Report BEA2015-0125.en: Accident on 24 March 2015 at Prads-Haute-Bléone to the Airbus A320-211 registered D-AIPX operated by Germanwings. https://bea.aero/uploads/tx_elydbrapports/BEA2015-0125.en-LR.pdf
- 備註：按受益人口徑，這條算的是同住的配偶、父母、子女。「誰也別想好過」裡通常就包括你，而且法律把送診的權利給的正是近親屬，外人想管也管不了，只能報警。送診只用於真實的危險信號，吵架時的氣話不算，也不能拿它把不聽話的家人關進醫院。同一部法律也寫著：再查一次或者做了鑑定，認定人沒有嚴重精神障礙的，醫院不得留他住院（第三十五條）。分不清就先打 12356 問，或者報 110 讓警察到場。德翼 9525 航班的調查結論是：當局和僱主沒辦法採取任何措施，阻止副駕駛當天飛行。原因是「無論是他本人，還是任何其他人——醫生、同事或者家屬——都沒有告知他們」。機上 150 人全部遇難，其中 2 名飛行員、4 名乘務員、144 名乘客。

16. 網上不罵人、不造謠、不轉發沒核實的事；被網暴先留證再報警

- 成本：不花錢。發之前多想十秒。被攻擊時截圖、錄屏，保存鏈接和帳號 ID，先向平臺投訴，再報警。難在被罵的時候忍住不回罵。
- 說人話：公開罵人或者造謠誹謗，拘留 5 日以下，或者罰 1000 元以下，情節較重的拘留 5 到 10 日。情節嚴重就構成侮辱罪、誹謗罪，判 3 年以下。轉發不免責。反過來，你被網暴時，侮辱誹謗原則上要你自己去法院告，所以截圖、錄屏、存鏈接只能靠你自己。
- 收益：公然侮辱別人，或者捏造事實誹謗別人的，拘留 5 日以下，或者罰 1000 元以下；情節較重的，拘留 5 到 10 日。多次發送侮辱恐嚇信息、滋擾糾纏跟蹤、偷拍並散佈別人隱私的，同樣這麼罰。故意散佈謠言、把公共秩序攪亂了的，拘留 5 到 10 日。情節嚴重的，構成侮辱罪、誹謗罪，判 3 年以下。通過網絡誹謗的，受害人取證有困難，可以請法院要求公安協助（全國，治安管理處罰法 2026 年 1 月 1 日起施行）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2025). 治安管理處罰法（2025 年修訂，第二十九、五十條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；全國人大 (1997). 刑法（第二百四十六條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；全國人大常委會 (2015). 刑法修正案（九）（第十六條，增加刑法第二百四十六條第三款）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180205_364562.shtml；全國人大常委會 (2015). 刑法修正案（九）（第二百四十六條新增第三款）. 國家信訪局轉載全文 https://www.gjxfj.gov.cn/gjxfj/fgwj/flfg/webinfo/2017/03/1601761496614423.htm
- 備註：侮辱、誹謗這兩個罪原則上「告訴的才處理」，就是得你自己去法院告。公安一般不主動立案，證據只能靠自己攢。但有兩種例外。一是「嚴重危害社會秩序和國家利益的除外」，這種公安可以直接辦（刑法第二百四十六條第二款）。二是在網上被誹謗、自己取證確實有困難的，法院可以要求公安幫著調查（同一條第三款，刑法修正案九新增）。轉發了照樣要擔責，明知是假的還往外傳，同樣算「捏造事實」。自己被網暴之後怎麼處置，見本節第 37 條（被網暴了先固證再挑路）。侮辱誹謗的條號由舊法第四十二條改成了新法第五十條。

17. 簽字前把紙看完，不替人簽字，不在空白紙上簽

- 成本：不花錢。多花幾分鐘，把合同、借條、擔保書、入職文件從頭讀到尾。看不懂的當場問，再拍照留底。難在當著對方的面慢慢看完。
- 說人話：簽了就算數，按手印和簽名一樣算數。「沒看清」「以為是別的」在法庭上基本站不住。所以多花幾分鐘從頭讀到尾，看不懂的當場問，拍照留底。不替別人簽，不在空白紙上簽，身份證複印件寫清用途。電子簽和刷臉確認，同樣算簽字。
- 收益：依法成立的合同受法律保護，對簽字的雙方都有約束力。簽了就要按約定全面履行。民法典第四百九十條寫著，用合同書訂合同的，雙方「簽名、蓋章或者按指印時合同成立」。按手印和簽名、蓋章是並列的三種辦法，按了手印合同一樣成立。「沒看清」「以為是別的」在法庭上很難成立。不簽，就不會背上不屬於自己的債務和責任（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大 (2020). 民法典（第四百六十五、四百九十、五百零九條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml
- 備註：「不替人簽字、不簽空白紙、身份證複印件寫明用途」是經驗做法，沒有單獨的官方文件。它們的目的是一樣的：別讓你的簽名被拼進一份法律上成立、你又不得不認的合同裡。電子簽、刷臉確認同樣算簽字。熟人讓你幫忙刷臉、簽字辦貸款的，見第 45 條（幫忙刷個臉）。

18. 借錢寫清借條，替人擔保前先想清楚自己願不願意替他還

- 成本：不花錢。用一張紙寫清出借人、借款人、金額、利率、期限和還款方式，雙方簽名。錢走轉帳，留下痕跡，不給現金。
- 說人話：借條要寫全：出借人、借款人、金額、利率、期限、還款方式，雙方簽名。錢走轉帳，不給現金，寫全了才好起訴。替人擔保時看清有沒有「連帶」兩個字。一般保證是等債權人先告了借款人、執行不到錢，才輪到你。寫了連帶責任保證，債權人可以直接找你要。
- 收益：借款合同應當採用書面形式，內容一般包括借款的種類、幣種、用途、數額、利率、期限和還款方式。寫全了才好起訴。擔保合同沒寫清按哪種方式保證，或者寫得不清楚的，按一般保證算。一般保證的擔保人可以先等著：要債的人得先去起訴或者仲裁，再申請強制執行借款人的財產，執行完還是還不上，才輪到你替他還。反過來，簽了「連帶責任保證」就沒有這層保護，要債的人可以直接找你要（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大 (2020). 民法典（第六百六十八、六百八十一、六百八十六、六百八十七條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml
- 備註：借出去的錢，利息超過 4 倍 LPR 的那一部分法院不保護，見第 7 節。借條上寫身份證號、註明「借款」是經驗做法。擔保書上有沒有「連帶」兩個字，決定你是排在借款人後面，還是和他並排被要債，簽之前看清楚。說好讓你當擔保人，實際簽的卻是借款合同，見第 45 條（借款人是你，不是擔保人）。

19. 維權有期限：民事訴訟時效 3 年，勞動仲裁 1 年，過了對方一句「超過時效」就夠

- 成本：不花錢。催款別只在心裡催，用微信、短信、郵件或者掛號信留下痕跡。
- 說人話：民事訴訟時效 3 年，從你知道權利受損那天算起。過了期，法院不會主動管，可對方在法庭上說一句「超過時效」就夠了，錢還在，只是要不回來。而一條留了痕跡的催款消息，就能讓這 3 年從頭重算。勞動爭議是另一套，仲裁時效 1 年。
- 收益：民法典規定「向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為三年」。起算點是「權利人知道或者應當知道權利受到損害以及義務人之日起計算」，從你知道自己吃了虧、又知道該找誰的那天起算。最長不超過自權利受到損害之日起 20 年。期間屆滿的，「義務人可以提出不履行義務的抗辯」。法院不會自己去翻時效，但對方在法庭上一提就有效，錢還在，只是要不回來了。有四種事情會讓時效中斷，一中斷就從頭重新計算 3 年。一是你向欠你的人提出要他履行。二是對方答應履行。三是你去起訴或者申請仲裁。四是和這些效力相同的其他情形。約定分期還的，從最後一期

到期那天起算。有四類要求不受時效限制：要求停止侵害、排除妨礙、消除危險；要回自己的不動產和已經登記的動產；撫養費、贍養費、扶養費；法律規定的其他情形。勞動爭議是另一套：仲裁時效 1 年，從知道或者應當知道權利被侵害之日起算。但「勞動關係存續期間因拖欠勞動報酬發生爭議的，勞動者申請仲裁不受本條第一款規定的仲裁時效期間的限制；但是，勞動關係終止的，應當自勞動關係終止之日起一年內提出」（全國）

- 證據等級：A
- 來源：全國人大 (2020). 民法典（第一百八十八、一百八十九、一百九十二、一百九十三、一百九十五、一百九十六、一百九十七條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；全國人大常委會 (2007). 勞動爭議調解仲裁法（第二十七條）. https://rsj.ankang.gov.cn/Content-2150407.html（安康市人力資源和社會保障局轉載）
- 備註：這大概是全書最便宜的一件事：一條留了痕跡的催款消息，就能把 3 年重新起算；什麼都不做，就可能白白丟掉打贏官司的資格。事先說好「我不拿時效說事」不算數，兩邊約定把 3 年改長改短也不算數。反過來，過了期限對方仍然答應還的，就不能再拿時效來拒絕還錢。已經自願還了的，也不能再要回去。借條和擔保見第 18 條（借條和擔保）。被執行的階段見第 20 條（被起訴、被執行了如實報財產）。加班費和未休年休假工資走勞動仲裁那一套，見第 19 節第 1、2 條。

20. 被起訴、被執行了，如實報財產、能還多少還多少，別把房和錢轉給親友或公司

- 成本：不花錢。按法院的要求報告財產：現在有什麼，收到執行通知那天之前一年裡有什麼。能還的先還。還不上，就和申請執行人談和解、談分期，申請執行人就是要債的那一方。
- 說人話：把房子掛到公司名下、把錢轉給親友，正是拒執罪寫明的情形，判 3 年以下，情節特別嚴重的判 3 到 7 年。幫著藏錢過戶的親友和公司按同夥算，錢照樣追回。拒絕報告或者虛報財產，個人可罰 10 萬元以下、拘留 15 日。真沒錢不構成這個罪。
- 收益：轉移財產本身就是入罪的情形。全國人大常委會對刑法第三百一十三條作過解釋。解釋把「被執行人隱藏、轉移、故意毀損財產或者無償轉讓財產、以明顯不合理的低價轉讓財產，致使判決、裁定無法執行」直接列為「有能力執行而拒不執行，情節嚴重」。藏錢、轉錢、故意砸了自己的東西、白送出去、賤賣出去，讓判決沒法執行，都算。兩高（最高人民法院和最高人民檢察院）2024 年的解釋又補了十項。其中包括用假和解、假轉讓的方式處置自己的財產權益。也包括用明顯不合理的高價買下別人的財產，替別人的債務做擔保。這些都是故意把自己可以用來還債的財產掏空。拒執罪判 3 年以下。情節特別嚴重的，判 3 到 7 年並處罰金。特別嚴重指這幾種情形：用虛假訴訟、虛假仲裁、虛假公證妨害執行。聚眾衝擊執行現場。圍攻、扣押、毆打執行人員。因為拒不執行導致申請執行人自殺自殘。不是案件當事人的外人，明知情況還和他串通、幫著藏錢過戶的，按拒執罪的共犯（同夥）論處。被違法處置的財產應當依法追繳（追回）或者責令退賠。在被告收到應訴通知之後、判決生效之前就動手轉移的，同樣算。民事上，白送和明顯不合理的低價轉讓，要債的人可以請法院把這筆轉讓撤銷。拒絕報告或者虛假報告財產的，法院可以罰款，對個人 10 萬元以下，也可以拘留 15 日以下（全國，兩高解釋 2024 年 12 月起）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2002). 關於《中華人民共和國刑法》第三百一十三條的解釋. https://www.gov.cn/gongbao/content/2002/content_61738.htm；最高人民法院、最高人民檢察院 (2024). 關於辦理拒不執行判決、裁定刑事案件適用法律若干問題的解釋（法釋〔2024〕13 號，第三、四、五、六、八、十一、十二條）. 最高法發佈頁，全文核對自廣東省廣州監獄轉載. https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/447931.html、http://gzjy.gd.gov.cn/zxxx/content/post_4608108.html；全國人大常委會 (2015). 刑法修正案（九）（第三十九條，修改刑法第三百一十三條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180205_364562.shtml；全國人大 (2020). 民法典（第五百三十八、五百三十九、五百四十條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；全國人大常委會 (2023 修正). 民事訴訟法（第一百一十四、一百一十八、二百五十二條）. 貴州省市場監管局轉載：https://amr.guizhou.gov.cn/zwgk/xxgkml/jcxxgk/zcfg/fl/202401/t20240129_83645867.html

- 備註：網上流傳的「把房子掛到公司名下當員工宿舍、錢全轉給親屬」不是漏洞，正好是司法解釋點名的白送和假轉讓。幫你操作的親友和公司按同夥算，該追回的財產照樣追回。反過來，真沒錢不構成這個罪。判斷你是不是「有錢不還」，要先扣掉你自己和你要養的家人過日子必需的開銷。在檢察院起訴之前把錢還上一部分或者全部、情節又輕的，可以不起訴。一審判決之前還上的，可以從輕甚至免罰。被列入名單、被限制消費之後怎麼辦，見第 21 條（被限制消費或者被列入失信名單）。履行完之後怎麼恢復，見第 7 節第 19 條（上過失信名單之後怎麼重來）。

21. 被限制消費或者被列入失信名單，先查清是按哪一條納入的，能糾正的申請糾正

- 成本：不花錢。去執行法院查清自己是按哪一項納入的。準備好已經還了錢、已經照判決做了的憑據（履行憑證），或者準備擔保材料。生活、經營必需的那筆消費，要一次一申請。難在得自己一趟趟跑、一次次申請。
- 說人話：先弄清自己是被限制消費，還是進了失信名單，這是兩件事。失信名單只有六種情形能納入，期限 2 年。已經履行完畢等七種情形，法院應當 3 個工作日內刪除。限高禁九類消費，坐 G 字頭高鐵也算。生活或者經營必需的，可以一次一申請。
- 收益：納入失信名單只有六種情形。一是有履行能力而拒不履行。二是以偽造證據、暴力威脅妨礙抗拒執行。三是以虛假訴訟、虛假仲裁或者隱匿轉移財產規避執行。四是違反財產報告制度。五是違反限制消費令。六是無正當理由拒不履行執行和解協議。提供了充分有效的擔保，或者已經被查封扣押凍結的財產足夠清償的，法院不得按第一項（有履行能力而拒不履行）納入。被執行人是未成年人的，不得納入。納入的期限是 2 年。以暴力威脅妨礙抗拒執行、情節嚴重的，或者有多項失信行為的，可以延長 1 到 3 年。已經履行完畢、和解協議已經履行完畢、法院裁定終結執行等七種情形，法院應當在 3 個工作日內刪除。積極履行或者主動糾正失信行為的，還可以提前刪除。被限制消費的自然人不得做九類高消費及非生活和工作必需的消費。一是坐飛機、列車軟臥、輪船二等以上艙位。二是在星級以上賓館、酒店、夜總會、高爾夫球場高消費。三是買不動產，或者新建、擴建、高檔裝修房屋。四是租高檔寫字樓、賓館、公寓辦公。五是買非經營必需的車輛。六是旅遊、度假。七是子女就讀高收費私立學校。八是花高額保費買保險理財產品。九是坐 G 字頭動車組列車的任何座位，或者其他動車組列車一等以上座位。因為生活或者經營必需要做其中一項的，應當向法院申請，獲得批准才能做。提供確實有效的擔保，或者經申請執行人同意的，法院可以解除限高（全國）
- 證據等級：A
- 來源：最高人民法院 (2017 修正). 關於公佈失信被執行人名單信息的若干規定（第一、二、三、四、十條）. https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/37182.html；最高人民法院 (2015 修正). 關於限制被執行人高消費及有關消費的若干規定（法釋〔2015〕17 號，第三、八、九條）：「（九）乘坐 G 字頭動車組列車全部座位、其他動車組列車一等以上座位等其他非生活和工作必需的消費行為」. https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/15046.html
- 備註：限高就是限制高消費。這個規定 2010 年出臺，2015 年經法釋〔2015〕17 號修改，名稱改成了《……及有關消費的若干規定》，本條按修改後的現行文本寫。2015 年這次改動有三處要緊。一是加了第九類，高鐵全部座位都算。二是刪掉了「以其財產支付」這層限定，原來寫的是「不得有以下以其財產支付費用的行為」。三是單位被限制消費的，實際控制人也跟著受限，但因私消費、花個人錢的，可以向執行法院申請。失信名單和限制消費是兩回事，可能只沾上一樣。這兩樣也都不等於徵信有汙點，從名單裡刪掉不會改徵信，見第 7 節第 19 條（上過失信名單之後怎麼重來）。配偶、子女花自己掙的錢受不受限，現行文本沒有寫明，碰到了去問執行法院。

22. 網購、二手交易被騙，先平臺投訴，再報警，再算值不值得起訴

- 成本：平臺投訴和報警都不花錢。起訴時，爭的錢在 1 萬元以內，受理費 50 元；走簡易程序、調解或者撤訴的，再減半。立案、開庭、執行至少各佔半天到一天，網上立案可以省掉跑腿。要保存訂單、聊天記錄、轉帳記錄和物流單。難在來回折騰時別中途放棄。

- 說人話：先找平臺。平臺有保證金和處罰規則，處理最快。再報警：被騙 3000 元以上就夠詐騙罪的立案線，不夠刑事標準的按治安處罰，拘留 5 到 10 日。要打官司的，網購糾紛可以在收貨地法院起訴，金額小的走小額訴訟，2 個月內審結，網上就能立案。
- 收益：詐騙 3000 元至 1 萬元以上，構成詐騙罪的「數額較大」，判 3 年以下，另外罰錢或者只罰錢，各省在這個幅度內定本地標準。不夠刑事標準的，按治安管理處罰：拘留 5 到 10 日，或者罰 2000 元以下。情節較重的，拘留 10 到 15 日，並可以罰 3000 元以下。民事上，網購合同糾紛可以在收貨地法院起訴，不必跑到賣家所在地。爭的錢數在本省上年度就業人員年平均工資 50% 以下的，適用小額訴訟。小額訴訟一審終審（判完就生效、不能上訴）。立案後 2 個月內審結，簡易程序 3 個月。民事訴訟可以在網上的平臺進行，和線下同等效力（全國，民訴法 2024 年 1 月起，治安管理處罰法 2026 年 1 月起）
- 證據等級：A
- 來源：最高人民法院、最高人民檢察院 (2011). 關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋（法釋〔2011〕7 號，第一條）. https://www.spp.gov.cn/spp/sfjs/201802/t20180201_363736.shtml；全國人大 (1997). 刑法（第二百六十六條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；全國人大常委會 (2025). 治安管理處罰法（2025 年修訂，第五十八條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；全國人大常委會 (2023 修正). 民事訴訟法（第十六、一百六十四、一百六十五、一百六十八條）. https://fgw.sh.gov.cn/ys-syjf-zc-2.4.1-h5/20240408/073febdb2b04464390546232d4089f51.html（上海市發展改革委轉載）；最高人民法院 (2022 修正). 關於適用《民事訴訟法》的解釋（第二十條）. https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/353651.html；國務院 (2006). 訴訟費用交納辦法（國務院令第 481 號，第十三、十五、十六條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2008-03/28/content_6929.htm
- 備註：值不值得打，可以這樣算：拿你的稅後時薪乘以要搭進去的時間，再加上法院的受理費。立案、開庭、可能還要申請執行，各按半天到一天算。算出來和你想要回的那筆錢比一比，再打個折扣，估一估贏了能不能真執行到錢。打不打，按這筆帳自己定。治安管理處罰法 2025 年修訂之後條號全變了，盜竊詐騙從舊法第四十九條改成了第五十八條。民訴法 2023 年修正之後，小額訴訟在第一百六十五條。這兩處都別抄舊資料。「平臺投訴優先」是經驗：平臺有保證金和處罰規則，處理最快。法釋〔2011〕7 號在檢察院官網頁面上沒有標文號，文號待與最高法原文頁核對。

23. 戀愛和婚內的大額贈與，交付之前想清楚，交付之後原則上要不回

- 成本：不花錢。大額轉帳之前先想一下：這是借，還是送。是借就寫借條，轉帳備註寫「借款」。難在開口把這句話說出來。
- 說人話：錢一交出去，原則上就要不回來了。送出去的東西，只有在過到對方名下之前才能隨便撤銷。過戶完成之後，只有對方嚴重侵害你或者你的近親屬、該扶養你卻不扶養、不履行約定義務這三種情形才撤得掉。所以大額轉帳之前先想清楚，這是借還是送。
- 收益：送出去的東西，在過到對方名下之前可以撤銷，法律把這個時點叫財產權利轉移。一旦轉帳、過戶完成，就只剩三種情形能撤銷：收東西的一方嚴重侵害你或者你的近親屬；該扶養你卻不扶養；不履行贈與合同里約定的義務。節日、生日這類有紀念意義的時點給的價值不大的禮物禮金，還有為了表達或者增進感情的日常消費支出，不屬於彩禮，分手時不按彩禮返還（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大 (2020). 民法典（第六百五十八、六百六十三條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；最高人民法院 (2024). 關於審理涉彩禮糾紛案件適用法律若干問題的規定（法釋〔2024〕1 號，第三條）. https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/423442.html
- 備註：「520、1314 這類特殊數額通常認定為贈與」是實務裡常見的說法，本節沒有找到最高法的官方原文，不作為結論。去公證處公證過的贈與，就不能說反悔就反悔。一筆轉帳到底算借還是算送，最後要看證據，聊天記錄裡的一句「這錢我先借你」比事後爭論有用得多。

24. 彩禮走轉帳並備註，聊天記錄留好；借婚姻要錢可以要回

- 成本：不花錢。彩禮、三金、改口費都走轉帳，並在備註裡寫清用途。口頭說好的事，用聊天記錄留痕，或者讓家人在場確認。
- 說人話：借婚姻索取財物是法律禁止的，法院支持返還。沒登記的、登記了但確實沒共同生活的、婚前給了彩禮導致給錢一方生活困難的，可以要求返還。已登記又共同生活的一般不返還。所以彩禮、三金、改口費都走轉帳並備註用途，誰給的錢誰留證據，男女一樣。
- 收益：法律禁止借婚姻索取財物。一方以彩禮為名借婚姻索取財物的，另一方要求返還，法院支持。有三種情形可以要求返還：沒辦結婚登記；辦了登記但確實沒有共同生活；婚前給了彩禮，給到出錢那一方生活困難。已經登記並且共同生活的，一般不返還。但共同生活的時間短、彩禮數額又過高的，法院會按錢實際怎麼花的、有沒有嫁妝、有沒有孕育、雙方有沒有過錯，來確定返還的比例。沒登記但已經同居的，同樣按比例處理（全國，2024 年 2 月起）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大 (2020). 民法典（第一千零四十二條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；最高人民法院 (2024). 關於審理涉彩禮糾紛案件適用法律若干問題的規定（法釋〔2024〕1 號，第二、五、六條）. https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/423442.html；最高人民法院 (2020). 關於適用《民法典》婚姻家庭編的解釋（一）（法釋〔2020〕22 號，第五條）. https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/282071.html
- 備註：彩禮算不算「數額過高」，要看給錢一方所在地的人均可支配收入和他家的情況，全國沒有統一數字。該退多少，由法官一個案子一個案子地定。給錢的一方和收錢的一方規則一樣，誰給的錢誰留證據。

25. 婚前財產不用怕，房子加名和父母出資先寫清楚

- 成本：自己寫一份書面的財產協議不花錢，去公證另外收費。父母出錢時，請他們寫一句書面說明。整件事一次性花掉幾個小時。難在開口和家裡人談錢。
- 說人話：婚前的財產是你個人的，不會因為結婚年頭長就變成共同財產。夫妻可以書面約定婚前婚後的財產各歸各的。要留意一點：說好把房子加上對方的名，在變更登記之前還能反悔，登記完就是對方的了。離婚時藏錢、轉移、揮霍或者偽造債務的一方，可以少分或者不分。
- 收益：婚前財產是個人財產，不會因為結婚年頭長就變成共同財產。夫妻可以書面約定：婚前財產和婚後所得歸各自、歸共同，或者一部分共同，這個約定對雙方都有約束力。婚前父母出資買房，視為給自己子女的贈與，除非明確表示是給兩個人的。婚後父母出資的，按約定處理；沒有約定的，按共同財產的原則處理。婚前或者婚內約定把一方的房產贈與另一方、或者變成兩個人共有的，在變更登記之前，贈與的一方可以撤銷，登記之後就是對方的了。離婚時隱藏、轉移、變賣、揮霍共同財產，或者偽造債務的一方，可以少分或者不分（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大 (2020). 民法典（第一千零六十三、一千零六十五、一千零九十二條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；最高人民法院 (2020). 關於適用《民法典》婚姻家庭編的解釋（一）（法釋〔2020〕22 號，第二十九、三十一、三十二條）. https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/282071.html
- 備註：財產協議對男女雙方同樣有效。想拿它對抗配偶欠外人的債，前提是債主知道你們有這個約定。他不知道，就管不到他。協議不公證也有效，公證只是省得日後為簽名和日期扯皮。父母出錢買房怎麼寫清楚是借是送，見第 10 節第 11 條（父母出資買房）。

26. 結婚前核對對方婚姻狀況，以結婚為幌子騙錢的按詐騙罪追究

- 成本：不花錢。登記之前看一眼對方的身份證和戶口簿上的婚姻狀況。大額的財物往來，留下轉帳記錄和聊天記錄。

- 說人話：重婚的婚姻無效。有配偶還去結婚，或者明知對方有配偶還跟他結婚的，判 2 年以下。以結婚為幌子騙錢的，按詐騙罪追究：數額較大判 3 年以下，巨大判 3 到 10 年，特別巨大判 10 年以上或者無期。登記前看一眼對方身份證和戶口簿上的婚姻狀況。
- 收益：重婚的婚姻無效。有配偶還去重婚的，或者明知對方有配偶仍然和他結婚的，判 2 年以下。詐騙公私財物數額較大的，判 3 年以下並處罰金。數額巨大的，判 3 到 10 年。數額特別巨大的，判 10 年以上或者無期，並處罰金或者沒收財產（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大 (2020). 民法典（第一千零五十一條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；全國人大 (1997). 刑法（第二百五十八、二百六十六條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml
- 備註：「騙婚」本身不是一個罪名。能不能按詐騙罪辦，要看他一開始就想把錢佔為己有，並且編了假話把錢騙到手，還得公安立案去查。夠不夠「數額較大」，金額由司法解釋定，各地可以調整，本節沒有核實。騙婚的受害者不分男女，被騙彩禮和被騙嫁妝的案例都有。

27. 上門維修、驗車、裝修，先問價再動手，全程在旁邊看著

- 成本：不花錢。動手之前問清收費標準和要換哪些件，把報價拍下來，或者讓對方發文字。修完要維修憑證和發票，把舊件留下。還要站在旁邊看一兩個小時。難在全程盯著不走開。
- 說人話：家電維修必須明示收費標準，給維修憑證和發票，不得虛報故障，不得故意換掉性能正常的零件，情節嚴重的罰 3 萬元以下。所有經營者都必須明碼標價，不得在標價之外加價。所以動手前問清價錢和要換的件，修完要憑證和發票，舊件留下。被多收了先打 12315。
- 收益：家電維修經營者必須明示服務項目和配件的收費標準、質量規範、質保期限和投訴電話。必須給消費者維修服務憑證和收費發票，並如實填寫維修的項目和詳情。不得虛列、誇大、偽造維修項目，不得虛報故障部件，不得故意替換性能正常的部件。情節嚴重的，處 3 萬元以下罰款。所有經營者都必須明碼標價，不得在標價之外加價，不得收取任何沒有標明的費用。低價誘騙、高價結算，以及虛假折價，屬於價格欺詐。經營者必須用顯著的方式標明服務的項目、內容、價格和計價方法，不得作虛假的或者引人誤解的宣傳（全國）
- 證據等級：B
- 來源：商務部 (2012). 家電維修服務業管理辦法（商務部令 2012 年第 7 號，第五、七、九、十四條）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2012/content_2231695.htm；市場監管總局 (2022). 明碼標價和禁止價格欺詐規定（市場監管總局令第 56 號，第五、八、十九條）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2022/content_5699926.htm；國務院 (2024). 消費者權益保護法實施條例（國務院令第 778 號，第九、十條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202403/content_6940159.htm；全國人大常委會 (2013 修正). 消費者權益保護法（第八、十條）：「消費者有權根據商品或者服務的不同情況，要求經營者提供……服務的內容、規格、費用等有關情況」「有權拒絕經營者的強制交易行為」. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=2c909fdd678bf17901678bf7670606ef（國家法律法規數據庫）
- 備註：被多收了先打 12315，處罰由商務、市場監管部門來做，不用你自己打官司。定 B 級是因為規則雖然是官方的，但「在旁邊看著能少花多少」沒有數字，主要靠經驗。問價、留憑證、留舊件，對誰都一樣做，不用以貌取人。家電那個辦法只管家電維修，驗車、裝修參照明碼標價規定和實施條例。上位的消費者權益保護法也寫了這兩樣權利。第八條說你有權要求經營者說明服務的內容、規格、費用。第十條說你有權拒絕強制交易。

28. 別當「掛名法人」，別把身份證借給人註冊公司

- 成本：不花錢。有人請你「掛個名，不用管事」，拒絕就行。
- 說人話：法律預設法定代表人就是那個管事的人，「我只是掛個名、什麼都不知道」不是免責的理由。法定代表人執行職務給別人造成損害，公司先賠，賠完可以回頭找有過錯的你追償。已經掛了名的，公司法允許你辭掉，公司要在 30 日內定出新的法定代表人。

- 收益：法定代表人由實際執行公司事務的董事或者經理擔任，法律預設你就是管事的那個人。法定代表人執行職務給別人造成損害的，公司先賠，賠完可以回頭向有過錯的法定代表人追償（把這筆錢要回去）。董事、高管對公司負有忠實義務和勤勉義務（忠於公司、盡心辦事）。執行職務給別人造成損害，本人又有故意或者重大過失的，自己也要掏錢賠。「不知情」在法律上不是能免掉責任的理由（全國，2024 年 7 月起）
- 證據等級：B
- 來源：全國人大常委會 (2023). 公司法（2023 年修訂，第十、十一、一百八十、一百九十一條）. https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202312/content_6923395.htm
- 備註：公司法原文只講了責任歸誰。掛名更常見的後果是：公司被法院執行的時候，法定代表人跟著被限制高消費，稅務和行政處罰也可能牽連到你。這些後果出自其他法律和執行規定，本節沒有核實原文，所以定 B 級。已經掛了名的，公司法允許你辭掉，公司要在 30 日內定出新的法定代表人。借你的名字去貸款，見第 45 條（幫忙刷個臉）。

29. 出入境不幫陌生人帶東西，不代收來路不明的包裹

- 成本：不花錢。拒絕就行。
- 說人話：外交部領事司給出國公民的建議是：不要替別人攜帶行李物品，特別是違禁品，或者你並不瞭解的東西。行李裡真查出毒品或者走私品，「我不知道里面裝的什麼」要你自己舉證。國內代收快遞也一樣，尤其是讓你先墊錢、事後退款的。
- 收益：外交部領事司給出國公民的建議是「請務必避免為他人攜帶行李物品，特別是違禁物品或不瞭解的物品」。這麼做是為了避免在不知情的情況下替別人攜帶違禁品，因而承擔法律責任。行李裡查出毒品或者走私品的時候，「不知道里面是什麼」需要你自己舉證
- 證據等級：B
- 來源：外交部領事司 (2023). 對準備出國的中國公民有哪些建議. https://cs.mfa.gov.cn/gyls/lscs/201106/t20110615_876383.shtml
- 備註：海關總署和公安部關於這件事的官方提示頁面打不開，本條只引了外交部領事司的頁面。而且原文只給原則、不給法條，所以定 B 級。國內代收快遞也一樣，尤其是讓你先墊付、事後退款的。

30. 養狗必須牽繩：不牽繩出了事是無過錯責任（你有沒有錯都要賠），賠到底

- 成本：一根繩幾十元。難在每次出門都記得牽。
- 說人話：狗傷了人，原則上不管你有沒有錯都要賠。只有能證明是對方故意或者有重大過失，才可能少賠或者不賠。而如果你違反規定沒牽繩，就只剩「被侵權人故意」這一條能減輕，不牽繩等於把唯一的退路也堵死。禁養的烈性犬傷了人，沒有任何免責的理由。
- 收益：自家養的動物傷了人，養的人或者當時管著它的人就要賠，法律叫承擔侵權責任。只有能證明是被傷的人自己故意招惹，或者有重大過失，才可以不賠或者少賠。而違反管理規定、沒采取安全措施的，比如該牽繩沒牽，就只剩「被侵權人故意」這一條能減輕。禁止飼養的烈性犬傷了人，則沒有任何能免責的理由
- 證據等級：A
- 來源：全國人大 (2020). 民法典. 最高人民檢察院轉載全文. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml 第一千二百四十五條：「飼養的動物造成他人損害的，動物飼養人或者管理人應當承擔侵權責任；但是，能夠證明損害是因被侵權人故意或者重大過失造成的，可以不承擔或者減輕責任。」第一千二百四十六條：「違反管理規定，未對動物採取安全措施造成他人損害的，動物飼養人或者管理人應當承擔侵權責任；但是，能夠證明損害是因被侵權人故意造成的，可以減輕責任。」第一千二百四十七條：「禁止飼養的烈性犬等危險動物造成他人損害的，動物飼養人或者管理人應當承擔侵權責任。」第一千二百四十九條：遺棄、逃逸的動物在此期間造成損害，由原飼養人或者管理人承擔責任

- 備註：狗咬人的賠償包含醫療費、誤工費、狂犬疫苗和免疫球蛋白，一次上萬很常見。傷得重，或者傷到小孩的，數目還要更高。丟下不管也不脫責：遺棄、逃逸期間傷了人，仍然算原飼養人的。被咬之後怎麼處置見第 13 節。

31. 對方喝到意識不清、睡著，或者可能不滿 14 歲，就不要發生關係

- 成本：不花錢。代價是當時把事情停下來。難在當場停住。
- 說人話：對方喝到意識不清或者睡著，就沒有能力表示同意，這時發生關係法律上也算強姦，基本刑是 3 到 10 年。事後你幾乎無法證明對方當時同意。唯一可靠的做法是不發生關係，酒局散場把人交給對方自己的朋友或者家人。年齡的認定見第 9 節第 18 條（不滿 14 歲）。
- 收益：《刑法》第二百三十六條：以暴力、脅迫或者其他手段強姦婦女的，處三年以上十年以下有期徒刑。「其他手段」不限於動手，對方意識不清、睡著時無法有效同意，就落在這四個字裡。強姦婦女情節惡劣的，強姦婦女多人的等情形，處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。同一條還規定，姦淫不滿十四周歲的幼女的，以強姦論並從重處罰，幼女怎麼認定見第 9 節第 18 條（不滿 14 歲）。北京市西城區人民檢察院的普法文章說，把婦女「麻醉、灌醉後實施性侵的，同樣構成強姦罪」。關鍵在「是否違背了被害人內心真實意願」，被害人當時有沒有反抗「並非關鍵」。《刑法》第二百三十七條管強制猥褻：以暴力、脅迫或者其他方法強制猥褻他人的，處五年以下有期徒刑或者拘役（全國）
- 證據等級：B
- 來源：全國人大 (1997). 刑法（第二百三十六條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；全國人大 (2020 年修正). 刑法（第二百三十七條）. https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html（北京市公安交管局轉載整合文本）；北京市西城區人民檢察院 (2018). 她們為什麼不再沉默..... https://www.bjjc.gov.cn/c/xicheng/xjjsl/320654084.jhtml
- 備註：給 B 是因為法條只寫了「其他手段」四個字。「灌醉了也算強姦」出自檢察院的普法文章，不是司法解釋。強姦罪的法條只寫了婦女。男性被這樣侵害，按強制猥褻罪追究，所以對方是男是女都一樣不能碰。自己是被害的一方，先做什麼見第 13 節第 42 條（被性侵之後）。你自己喝到斷片的時候，被指控和被敲詐這兩種風險同時存在，見本節第 32 條（對方拿把柄來要錢就報警）。

32. 發生關係、裸聊之後對方拿報警、發照片、告訴你單位來要錢，一分錢不給，一條記錄不刪，直接報警

- 成本：不花錢。截圖對方的帳號、聊天記錄和收款碼，帶著手機去派出所。難的是忍住「先給錢平事」的念頭。
- 說人話：拿「我去報警」「把照片發給你單位」要挾你給錢，是敲詐勒索。一分錢不給，一條記錄不刪，當場報警，給了第一筆就會有第二筆。對方真把照片發出去，是他多一條罪。敲詐 2000 到 5000 元以上就判 3 年以下，3 萬到 10 萬以上判 3 到 10 年。
- 收益：《刑法》第二百七十四條：敲詐勒索公私財物，數額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金。拘役是短期關押，管制是不關押但限制自由，並處或者單處罰金就是另外罰錢或者只罰錢。數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金。數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑，並處罰金。兩高還有一份解釋：《關於辦理敲詐勒索刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋〔2013〕10 號，2013 年 4 月 27 日起施行）。這份解釋的第一條定了三檔金額。敲詐勒索公私財物價值二千元至五千元以上的，認定為「數額較大」。三萬元至十萬元以上的，認定為「數額巨大」。三十萬元至五十萬元以上的，認定為「數額特別巨大」。第三條：二年內敲詐勒索三次以上的，應當認定為「多次敲詐勒索」（全國）。民法典第一千零三十二條：任何組織或者個人不得以刺探、侵擾、洩露、公開等方式侵害他人的隱私權。第一千零三十三條禁止以電話、短信、即時通訊工具等方式侵擾私人生活安寧。所以對方真把照片發出去，是他多一條罪。福建省公安廳同類案件提示的原話是：「一定要保存好證據，及時撥打 110，切勿繼續轉帳」
- 證據等級：A

- 來源：全國人大 (2020 年修正). 刑法（第二百七十四條）. https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html（北京市公安交管局轉載整合文本）；最高人民法院、最高人民檢察院 (2013). 關於辦理敲詐勒索刑事案件適用法律若干問題的解釋（法釋〔2013〕10 號）. https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/5310.html；全國人大 (2020). 民法典（第一千零三十二、一千零三十三條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；全國人大 (2020). 民法典（第一千一百九十五條）：「權利人有權通知網絡服務提供者採取刪除、屏蔽、斷開鏈接等必要措施。通知應當包括構成侵權的初步證據及權利人的真實身份信息」「未及時採取必要措施的，對損害的擴大部分與該網絡用戶承擔連帶責任」. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff808081729d1efe01729d50b5c500bf（國家法律法規數據庫）；福建省公安廳 (2024). 因為一條「約炮」信息，我背上 23 萬的債務. http://gat.fujian.gov.cn/ztzl/fjffpzxrx/spjq/202403/t20240307_6410612.htm；檢察日報 (2018). 兩次獲刑不思悔改 曝光隱私要挾網友（徐州市鼓樓區人民檢察院網站轉載）. https://xzgl.jsjc.gov.cn/jianwu/baxiang/201804/t20180409_420934.shtml；檢察日報 (2022). 男子以公佈裸照威脅 10 名女性與其發生關係，大數據篩查「報警」！（最高人民檢察院網站）. https://www.spp.gov.cn/zdgz/202212/t20221212_595435.shtml
- 備註：三檔金額是各省在司法解釋給的幅度內自己定的。2000 到 5000 元以上算「數額較大」。3 萬到 10 萬元以上算「數額巨大」。30 萬到 50 萬元以上算「數額特別巨大」。落到你所在的省是哪個數，以當地標準為準。兩年內敲詐三次以上的，每次金額不大也算「多次」。別自己刪聊天記錄、刪照片、註銷帳號、拉黑了事，那是把自己的證據也刪了，見本節第 5 條（被傳喚先請律師、不刪記錄）。真被立案調查的，這些記錄同時是你自證的材料。也別試圖「談判分期」。裸聊敲詐多是境外團伙幹的，他們一邊錄屏，一邊用木馬讀走你的通訊錄。「群發給家人」是話術，報警後照樣能立案。拿「告訴你家裡人你喜歡同性」要挾要錢，也是同一種敲詐。江蘇鹽城有人在同性社交軟件上約人見面後，這樣要走 1.45 萬元，受害人報案後他被起訴，此前他已兩次因同樣手法被判刑。拿裸照逼人發生關係，按強姦罪追究。浙江象山有人在社交平臺上騙到多名女性的裸照，再拿公佈裸照威脅她們，查明的被害人有 10 人。其中一人收到威脅就報了警，兩人沒見過面，檢察院仍按強姦未遂處理，最後以強姦罪、強制猥褻罪起訴。所以別給網上認識的人發裸照。反過來，你自己是受害人、去向侵權方索賠的，金額高也不等於敲詐，見本節第 36 條（自己是受害人去索賠）。照片真被髮到網上的，可以通知平臺刪除。民法典第一千一百九十五條規定，你有權通知平臺刪除、屏蔽、斷開鏈接，通知裡要附上侵權的初步證據和你的真實身份信息。平臺收到通知不及時處理的，擴大的那部分損害由它和發帖人一起賠。

33. 被人捏造事實舉報，可以要求追究：夠治安處罰的拘留 5 日起，夠罪的判 3 年以下

- 成本：不花錢。去公安機關報案，說明對方是捏造的。難在拿出東西證明他是故意編的。
- 說人話：捏造事實誣告陷害別人，想讓他被追究刑責或者被治安處罰，本身就是違法。這種要拘留 5 日以下，或者罰 1000 元以下。情節較重的，拘留 5 到 10 日。夠得上犯罪的是誣告陷害罪，判 3 年以下。但記錯了、告錯了不算，要追究對方，你得證明他是有意誣陷。
- 收益：《治安管理處罰法》（2025 年 6 月 27 日修訂，2026 年 1 月 1 日起施行）第五十條管的是誣告。捏造事實誣告陷害他人，企圖使他人受到刑事追究或者受到治安管理處罰的，要處罰。處五日以下拘留，或者一千元以下罰款。情節較重的，處五日以上十日以下拘留，可以並處一千元以下罰款。《刑法》第二百四十三條管的是誣告陷害罪。捏造事實誣告陷害他人，意圖使他人受刑事追究，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。造成嚴重後果的，處三年以上十年以下有期徒刑。國家機關工作人員犯前款罪的，從重處罰，從重是指在同一檔刑罰裡往重裡判。不是有意誣陷，而是錯告，或者檢舉失實的，不適用前兩款的規定。記錯了、告錯了，不按這兩款追究（全國）
- 證據等級：A

- 來源：全國人大常委會 (2025). 治安管理處罰法（2025 年修訂，第五十條）. https://gaj.beijing.gov.cn/wsgs/2024zcwj/zcfg/202506/t20250630_4134266.html（北京市公安局轉載全文）；全國人大 (1997). 刑法（第二百四十三條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml
- 備註：要追究對方，光證明「我沒做過」不夠，還要證明他「捏造事實」並且「有意誣陷」。後者難證明得多，追究不一定能成。全國範圍內沒有公開的誣告立案與處理統計，本書查不到，因此不寫發生率，也不寫性別分佈。自己被指控後的舉證和救濟，見本節第 34、35 條（證據不足應判無罪、國家賠償）。

34. 證據不足本來就應當判無罪，逼出來的口供應當排除；判了還有申訴和再審

- 成本：走程序本身不花錢，但申訴和再審都很耗時間。通常要請律師，律師費幾千元起。經濟困難的可以申請法律援助，見本節第 5 條（被指控先請律師）。難在一輪輪等下去不放棄。
- 說人話：定罪的門檻寫在刑事訴訟法裡：定案的證據要經過法定程序查證屬實，還要綜合全案證據排除合理懷疑。做不到，就應當判無罪。刑訊逼供得來的口供、暴力威脅得來的證言，都應當排除，不能作為判決的依據。判決生效之後，你和你的法定代理人、近親屬還可以申訴。
- 收益：《刑事訴訟法》第五十五條：證據確實、充分，要符合這些條件——定案的證據都經過法定程序查證屬實，綜合全案證據對認定的事實已經排除合理懷疑。排除合理懷疑，就是把全案證據合起來看，認定的事實不能還留著說得通的另一種可能。第五十六條：採用刑訊逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述，以及採用暴力、威脅等非法方法收集的證人證言、被害人陳述，應當予以排除。在偵查、審查起訴、審判時發現有應當排除的證據的，應當依法予以排除，不得作為起訴意見、起訴決定和判決的依據。第二百條第（三）項：證據不足，不能認定被告人有罪的，應當作出證據不足、指控的犯罪不能成立的無罪判決。第二百五十二條給了申訴的路。當事人及其法定代理人、近親屬，對已經發生法律效力的判決、裁定，可以向人民法院或者人民檢察院提出申訴。但申訴不能停止判決、裁定的執行。第二百五十三條列舉了人民法院應當重新審判的情形（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2018). 刑事訴訟法（2018 年修正，第五十五、五十六、二百、二百五十二、二百五十三條）. https://www.spp.gov.cn/zdgz/201810/t20181027_396818.shtml
- 備註：這些是制度寫明的底線，結果並沒有保證。本書沒有中國刑事案件無罪率、申訴改判率的可核對官方數據，所以不寫比例，也不評價個案。自己能做的有三件事。第一，第一次訊問之後就委託律師，見本節第 5 條（被指控先請律師）。第二，筆錄逐字看完再簽。第三，別為了「早點出去」認下沒做過的事，認罪認罰只能從寬，免不了責。符合法定情形的，法院應當重新審判。

35. 被羈押後撤案、不起訴或者判無罪的，去申請國家賠償，按天算錢

- 成本：不花錢。向當初作出拘留、逮捕、起訴或者判決的那個機關提出賠償申請。
- 說人話：被拘留、逮捕後又撤案、不起訴或判無罪的，能申請國家賠償。被關的日子按天賠，2026 年 5 月 18 日起每天 495.94 元，一年約 18 萬元。後果嚴重的另給精神損害撫慰金。犯了事只因情節輕微不起訴的，不賠。過了追訴期、沒到年齡、自己作假口供的也不賠。
- 收益：《國家賠償法》第十七條列了幾種情形，受害人有取得賠償的權利。第一種是拘留：違反刑事訴訟法規定對公民採取拘留措施，或者依法拘留但超過法定時限。這之後決定撤銷案件、不起訴，或者判決宣告無罪終止追究刑事責任的。第二種是逮捕：對公民採取逮捕措施後，決定撤銷案件、不起訴，或者判決宣告無罪終止追究刑事責任的。第三種是再審：案子按審判監督程序再審改判無罪，原判刑罰已經執行的。審判監督程序就是把已經生效的判決重新拿出來審的程序。第三十三條：侵犯公民人身自由的，每日賠償金按照國家上年度職工日平均工資計算。第三十五條：致人精神損害的，應當在侵權行為影響的範圍內為受害人消除影響、恢復名譽、賠禮道歉，造成嚴重後果的應當支付相應的精神損害撫慰金。第十九條列了六種國家不賠的情形。一是自己故意作假口供，或者偽造其他有罪證據，因此被關或者被判刑。二是按刑法第十七條、第十八條不負刑事責任的人被關，比如沒到負刑事責任的年齡，或者精神病人在不能辨認、不能控制自己行為的時候造成危害。三是按刑事訴訟法規定不追究刑事責任的人被關。這包括情節顯著輕微、危害不大，不認為

是犯罪的，過了追訴時效的，嫌疑人死亡的。也包括犯罪情節輕微、檢察院決定不起訴的，就是常說的相對不起訴（也叫酌定不起訴）。未成年人附條件不起訴考驗期滿後不起訴的，和被害人達成和解後不起訴的，同樣在內。四是辦案人員和行使職權無關的個人行為。五是自己自傷、自殘等故意行為造成的損害。六是法律規定的其他情形。兩高 2015 年的刑事賠償司法解釋第七條再次確認：不負刑事責任的人和相對不起訴的人被羈押，國家不賠。但起訴後被法院錯判拘役、有期徒刑、無期徒刑並已執行的，判決確定後繼續關押的那段仍然要賠。該解釋第八條：辦案機關以「你自己作假口供」「你自己自傷自殘」為理由不賠的，由辦案機關舉證。最高人民檢察院 2026 年 5 月發了通知。國家統計局 2026 年 5 月 15 日公佈，2025 年全國城鎮非私營單位就業人員年平均工資約 12.9 萬元（129441 元）。據此算出的日平均工資為 495.94 元。各級檢察院自 2026 年 5 月 18 日起作出國家賠償決定時，對侵犯公民人身自由的賠償金按每日 495.94 元計算。上一個標準是每日 475.52 元，從 2025 年 5 月起用（全國）

- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2012 年修正). 國家賠償法（第十七、十九、三十三、三十五條）. https://www.stats.gov.cn/gk/tjfg/xgfxfg/202503/t20250306_1958899.html（國家統計局轉載）；最高人民檢察院 (2026). 最高人民檢察院公佈最新侵犯公民人身自由的賠償金標準. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbh/202605/t20260519_727675.shtml；最高人民法院、最高人民檢察院 (2015). 關於辦理刑事賠償案件適用法律若干問題的解釋（法釋〔2015〕24 號，第七、八條）. https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/16409.html；全國人大 (2018). 刑事訴訟法（2018 年修正，第十六、一百七十七、一百八十一、二百八十四、二百九十條）. https://www.spp.gov.cn/zdgz/201810/t20181027_396818.shtml。國家賠償法第十九條和該解釋引的是 2012 年刑事訴訟法條號（第十五條、第一百七十三條第二款、第二百七十三條第二款、第二百七十九條），2018 年修正後依次對應第十六條、第一百七十七條第二款、第二百八十四條第二款、第二百九十條
- 備註：這個按天算的標準，每年 5 月隨國家統計局公佈的上年度城鎮非私營單位年平均工資更新。用的時候查當年的數字，別直接套本條這個。拿到不起訴決定書，先看它寫的依據。寫的是「沒有犯罪事實」或者「證據不足」，可以申請賠償。寫的是「犯罪情節輕微」，或者過了追訴時效，被關的日子原則上賠不了。不服相對不起訴的，收到決定書後 7 日內可以向檢察院申訴。精神損害撫慰金由辦案機關按後果定，沒有統一公式。該賠錢的是當初決定關你的那個機關（公安、檢察院或者法院），先找它提。對它的處理不服，再按國家賠償法的程序往上申請。實際怎麼算，可以看本節第 36 條（自己是受害人去索賠）裡郭利那個案子的決定書。郭利被關了 1826 天。賠償按作決定那一年的標準算，不按關他那一年的，用的是 2016 年度全國職工日平均工資 258.89 元。限制人身自由這部分賠了約 47.3 萬元（472733.14 元），另給精神損害撫慰金約 16.5 萬元（165450 元）。他自己申請的十年精神損害撫慰金 8888 萬元，超出的部分不支持。也要知道哪些賠不了：那份決定書把誤工費、身體健康方面的賠償、財產損失、律師費、看守所的生活費補貼，都認定為不在國家賠償的範圍裡。

36. 自己是受害人去索賠，走 12315、起訴或者律師，別單獨赴對方的約，別把「給錢」和「我不曝光」綁成一句話

- 成本：不花錢。通過 12315、去法院起訴，或者委託律師提出。見面談的時候全程錄音。難在忍住不自己跟對方單獨談。
- 說人話：自己是受害人，向侵權方索賠，本身有法律依據，不會因為「要價高」就自動變成敲詐勒索。但代價可能很大：郭利先被以敲詐勒索罪判了五年，後來才再審宣告無罪。所以走留痕的渠道，別單獨去對方指定的地方談，別把「給錢」和「我就不曝光」綁成一個條件說出口。
- 收益：官方案例：2008 年有關部門公佈部分批次「施恩」牌奶粉含三聚氰胺之後，郭利之女的檢查結果為「雙腎中央集合系統內可見數個點狀強回聲」。郭利多次向銷售商和施恩公司索賠，並向媒體曝光。2009 年 6 月雙方達成協議，施恩公司補償 40 萬元，郭利出具書面材料表示不再追訴並放棄賠償要求。此後公司報案，郭利被潮安縣人民法院以敲詐勒索罪判處有期徒刑五年。廣東省人民

檢察院提出了再審建議。建議認為「現有證據不足以證實郭利主觀上具有非法佔有的目的」。郭利作為法定監護人，「有權利向奶粉的生產廠家索賠，其索賠行為有法律依據」。建議還寫著，「消費者對損害其合法權益的行為，有權通過大眾傳播媒介予以揭露、批評」。2017 年 4 月 7 日，廣東省高級人民法院再審宣告郭利無罪。理由是「原審認定郭利以非法佔有為目的，使用威脅、要挾的方法，強行索取財物行為的事實不清，證據不足，郭利的行為性質未超出民事糾紛的範疇」。郭利自 2009 年 7 月 23 日至 2014 年 7 月 22 日被羈押 1826 天（廣東，2017 年再審改判）

- 證據等級：B
- 來源：廣東省人民檢察院 (2017). 廣東省檢察院再審建議對郭利案改判無罪. http://www.gd.jcy.gov.cn/jcyw2/201704/t20170411_1975029.shtml（廣東省人民檢察院官網）；廣東省高級人民法院賠償委員會 (2018). 郭利以再審無罪為由申請、廣東省潮州市中級人民法院賠償的國家賠償案件（（2018）粵委賠 11 號）. https://www.gdcourts.gov.cn/caipanwenshuxuandeng/caipanwenshuxuandeng/content/post_1045709.html
- 備註：給 B 是因為這只是一個案子，不是能推廣的比例。它同時說明兩件事：索賠本身合法，以及你仍然可能被警方當成案子立案來查。風險最低的走法是把索賠交給律師，或者直接去法院起訴，自己不和對方單獨接觸。對方約你去他所在地「面談解決」時尤其要留意，報案和立案通常發生在對方所在地。和解協議簽了就照協議走，簽完再另起一筆高額索賠，最容易被解讀成「要挾」。被立案之後怎麼處置，見本節第 5、34、35 條（先請律師、證據不足應判無罪、國家賠償）。對方拿把柄向你索財的情形，見本節第 32 條（對方拿報警、發照片來要錢）。

37. 被網暴了：先開防護、先固證，再在平臺、禁令、報警三條路里挑

- 成本：不花錢。當場花十幾分鍾做防護和取證。如果走到申請禁令或者自訴這一步，要跑法院，可能還要請律師。難在被罵的時候先去存證，不去對罵。
- 說人話：當場先做三件事：打開平臺的防護設置，用快捷取證把內容存下來，再從快捷入口舉報。之後可以向法院申請禁令，讓他先停手。也可以自己去法院告，取證難可以請公安協助。後果特別嚴重、影響又惡劣的，由檢察院起訴，不用你自己舉證。
- 收益：法發〔2023〕14 號第 15 條講的是禁令。權利人有證據證明，行為人正在實施或者即將實施侵害其人格權的違法行為。不及時制止，將使其合法權益受到難以彌補的損害。權利人依據民法典第九百九十七條申請的，人民法院可以依法作出人格權侵害禁令。人格權侵害禁令就是一道責令對方先停手的法院命令。該解釋第 11 條講的是取證。自訴案件裡，「被害人提供證據確有困難的，可以要求公安機關提供協助」。公安機關應當及時查明行為主體，收集傳播擴散情況及影響等證據材料。網絡服務提供者應當提供必要的技術支持。「經公安機關協助取證，達到自訴案件受理條件的，人民法院應當決定立案」。無法收集的，公安機關應當書面說明。自訴案件就是要受害人自己去法院起訴的案件。該解釋第 12 條列了五種情形，應當認定為刑法第二百四十六條第二款說的「嚴重危害社會秩序」。一是造成被害人或者其近親屬精神失常、自殺等嚴重後果，且社會影響惡劣。二是隨意以普通公眾為侵害對象，信息大範圍傳播引發大量低俗惡意評論，且社會影響惡劣。三是侮辱誹謗多人或者多次散佈，且社會影響惡劣。四是組織、指使人員在多個平臺大量散佈，且社會影響惡劣。五是其他。該解釋第 4 條：組織「人肉搜索」，違法收集並向不特定多數人發佈公民個人信息，情節嚴重的以侵犯公民個人信息罪定罪處罰。《網絡暴力信息治理規定》第二十三條要求平臺提供這些防護選項。可以屏蔽陌生用戶或者特定用戶。可以限制本人發佈信息的可見範圍。可以禁止轉載或者評論。可以只接收好友私信，或者拒絕接收所有私信。第二十五條要求提供快捷取證功能。第二十六條要求在顯著位置設快捷投訴舉報入口。第十五條要求平臺發現涉嫌違法犯罪的，及時向公安機關報案
- 證據等級：A
- 來源：最高人民法院、最高人民檢察院、公安部 (2023). 關於依法懲治網絡暴力違法犯罪的指導意見（法發〔2023〕14 號，第 4、11、12、15 條）. https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/412992.html；全國人大 (2020). 民法典（第九百九十七條）. 最高人民檢察院轉載全文 https://www.spp.gov.

cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；國家互聯網信息辦公室、公安部、文化和旅遊部、國家廣播電視總局 (2024). 網絡暴力信息治理規定（第十五、二十三、二十五、二十六條，2024 年 8 月 1 日施行）. 國務院公報 https://www.gov.cn/gongbao/2024/issue_11526/202408/content_6969181.html

- 備註：順序按「快且便宜」排：平臺最快、成本最低，先固證、先舉報。法院最慢最貴，最後再定要不要打。三條路的過程成本都得自己扛。禁令要自己向法院申請。自訴是自己去法院立案、自己拿證據。想讓檢察院接手、改走公訴，得撞上法發〔2023〕14 號第 12 條列的那五種情形之一，夠不上就只能自己告。有兩件事別做。一是不對罵，罵回去會把你自己變成本節第 16 條（網上不罵人、不造謠）裡被處罰的那一個。二是不刪自己帳號裡的內容，那是證據。扛不住的時候打 12356，見第 1 節第 25 條。要求平臺刪除你的個人信息，見第 14 節第 8 條。因為幫了陌生人被拍、被傳上網的情形，見 docs/遇到陌生人出事该不该停.md。

38. 「先給人買保險再動手」這條路法律上從頭堵死：錢一分拿不到，罪按故意殺人加保險詐騙數罪併罰

- 成本：不花錢。
- 說人話：四道門都是關著的。揹著家人給他買以死亡為條件的保險，合同無效。投保人故意造成被保險人死亡的，保險公司不賠。故意殺害被繼承人的，喪失繼承權。刑法還把這種騙保單列一項，和故意殺人罪數罪併罰，最高死刑。錢一分拿不到。
- 收益：保險法第三十四條：以死亡為給付保險金條件的合同，未經被保險人同意並認可保險金額的，合同無效。被保險人就是被保的那個人。父母為未成年子女投保不受這個限制。第三十九條：投保人指定受益人時須經被保險人同意。投保人是掏錢買保險的人，受益人是出事後領錢的人。第四十三條管的是故意害人。投保人故意造成被保險人死亡、傷殘或者疾病的，保險人不承擔給付保險金的責任。投保人已交足二年以上保險費的，向其他權利人退還現金價值。受益人故意造成被保險人死亡、傷殘、疾病的，或者故意殺害被保險人未遂的，該受益人喪失受益權。第二十七條第二款：投保人、被保險人故意製造保險事故的，保險人有權解除合同、不承擔賠償或者給付責任，除第四十三條規定外不退還保險費。民法典第一千一百二十五條：故意殺害被繼承人的，喪失繼承權。刑法第一百九十八條第一款第五項，把「投保人、受益人故意造成被保險人死亡、傷殘或者疾病，騙取保險金」列為保險詐騙。數額較大的，處 5 年以下並處 1 萬至 10 萬元罰金。數額巨大的，處 5 至 10 年。特別巨大的，處 10 年以上。第二款：有該項行為同時構成其他犯罪的，依照數罪併罰的規定處罰，數罪併罰就是幾個罪合在一起算刑。第二百三十二條：故意殺人的，處死刑、無期徒刑或者十年以上有期徒刑。案例是安徽宣城的張某松案。2016 年 7 月 18 日凌晨，他駕車衝入池塘，妻子溺亡。事發前不到半個月，他為妻子投保 4 份，每份 100 萬元。7 月 25 日他被抓獲。法院以故意殺人罪、保險詐騙罪數罪併罰，判處死緩並處罰金 5 萬元
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2015 修正). 中華人民共和國保險法第二十七、三十四、三十九、四十三條. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=2c909fdd678bf17901678bf7c4060811；全國人大 (2020). 中華人民共和國民法典第一千一百二十五條. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff808081729d1efe01729d50b5c500bf；全國人大常委會. 中華人民共和國刑法（經刑法修正案十一修正的整合文本）第一百九十八條、第二百三十二條. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff808181796a636a0179822a19640c92；安徽省人民檢察院轉載《法制日報》(2020-01-13). 殺妻騙保牽出案中案（安徽省人民檢察院民事虛假訴訟監督典型案例）. http://www.ah.jcy.gov.cn/jczt/jjslhyqkjc/mtjj/202001/t20200113_2758841.shtml
- 備註：這條的受益人是自己，避免的是死刑或者無期。案例的傷亡和判決取自檢察機關公佈的典型案例原文，正文不寫偵查手段之外的細節。偽造事故、誇大損失這類不涉及人命的騙保，同樣是犯罪，連幫忙作證的人一起算，見第 9 節第 21 條（偽造事故、誇大損失騙理賠）。給家人買保險本身是正常的，要防的是「買了保險再動手」這個念頭。想傷害家人的衝動按急症處理，見本節第 14、15 條（自己冒出念頭、身邊人說出狠話）

39. 報警當場要受案回執，不立案要書面通知：7 日內可申請複議，再 7 日可申請複核，檢察院能通知公安立案

- 成本：不花錢。當場多問一句，把受案回執要到手。之後按上面的日期去追問進度。難在一次次開口去問。
- 說人話：報了警要當場拿到受案回執，這是你報過案的唯一憑據。公安決定不立案，應當給你書面的不予立案通知書。不服可以 7 日內申請複議，還不服再 7 日內申請複核。你也可以找檢察院，請它監督公安立案。
- 收益：《公安機關辦理刑事案件程序規定》（公安部令第 159 號修正後）第一百七十一條管的是受案回執。原文是：「公安機關接受案件時，應當製作受案登記表和受案回執，並將受案回執交扭送人、報案人、控告人、舉報人」。第一百七十四條：「對接受的案件，或者發現的犯罪線索，公安機關應當迅速進行審查」。第一百七十八條管的是立不立案。接受案件後經審查，認為有犯罪事實需要追究刑事責任，又屬於自己管轄的，經縣級以上公安機關負責人批准予以立案。不立案也要給你一張紙：「對有控告人的案件，決定不予立案的，公安機關應當製作不予立案通知書，並在三日以內送達控告人」。第一百七十九條管的是不服怎麼辦。原文是：「控告人對不予立案決定不服的，可以在收到不予立案通知書後七日以內向作出決定的公安機關申請複議；公安機關應當在收到複議申請後三十日以內作出決定」。接著寫：「控告人對不予立案的複議決定不服的，可以在收到複議決定書後七日以內向上一級公安機關申請複核；上一級公安機關應當在收到複核申請後三十日以內作出決定。對上級公安機關撤銷不予立案決定的，下級公安機關應當執行」。案情重大、複雜的可以延長複議複核的時限，但「不得超過三十日，並書面告知申請人」。刑事訴訟法第一百一十二條：認為有犯罪事實需要追究刑事責任的應當立案；不予立案的，「將不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申請複議」。第一百一十三條：「被害人認為公安機關對應當立案偵查的案件而不立案偵查，向人民檢察院提出的，人民檢察院應當要求公安機關說明不立案的理由。人民檢察院認為公安機關不立案理由不能成立的，應當通知公安機關立案，公安機關接到通知後應當立案」。《公安機關辦理行政案件程序規定》第六十一條也有同樣的要求。屬於本單位管轄的案件，「應當立即調查處理，製作受案登記表和受案回執，並將受案回執交報案人、控告人、舉報人、扭送人」。辦理治安案件的期限「自受理之日起不得超過 30 日；案情重大、複雜的，經上一級公安機關批准，可以延長 30 日」，鑑定期間不計入辦案期限。《公安機關督察條例》第九條管的是投訴警察。原文是：「督察機構對群眾投訴的正在發生的公安機關及其人民警察違法違紀行為，應當及時出警，按照規定給予現場處置，並將處理結果及時反饋投訴人」（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大 (2018). 刑事訴訟法（2018 年修正，第一百一十二、一百一十三條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff8080816f135f46016f1d1b81b01351；公安部 (2020). 關於修改《公安機關辦理刑事案件程序規定》的決定（公安部令第 159 號）及修正後全文. http://www.gov.cn/gongbao/content/2020/content_5549884.htm；公安部 (2013/2019 修正). 公安機關辦理行政案件程序規定（公安部令第 125 號，第 149 號修改決定）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2013/content_2321117.htm、http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2018-12/31/content_5428593.htm；國務院 (2011). 公安機關督察條例（國務院令第 603 號，第九條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2011-09/08/content_6138.htm
- 備註：受益人是你自己。報了警不一定就會處理，但辦不辦、多久辦，都有明文的標準和期限。三個動作按順序記。① 當場拿受案回執，把案件編號和受理單位記下來。② 到期沒結果，就按上面的期限去問進度，問「案子在哪個環節」，別問「為什麼不管我」。③ 收到不予立案通知書，先看理由，7 日內複議，再 7 日複核，同時可以向人民檢察院提出立案監督，三條路不衝突。治安案件，就是打架、小偷小摸這類。辦案期限從受理那天算起，不超過 30 日。案情重大複雜的，經上一級公安機關批准可以再延 30 日。做鑑定的時間不算在內。接待態度差就走督察投訴，案子本身照樣按立案流程追。撿到失物、鄰里糾紛這類本來就不是刑事案件，公安機關按行政案件或者調解處理，甚至只是登記備案，別按「報案沒人管」來理解。被詐騙之後的止付流程，見本節第 2 條（立刻打 110 要求止付）。被網暴見本節第 37 條（被網暴了先固證再挑路）

40. 別給辦案、執法的人送錢送卡：行賄自己也判，對監察、執法、司法人員行賄還要從重

- 成本：不花錢。只是不去做。
- 說人話：「花點錢把事擺平」在刑法裡是獨立的罪，被抓的不只是收錢那個人。行賄判 3 年以下。情節嚴重的判 3 到 10 年，特別嚴重的判 10 年以上或者無期。對監察、行政執法、司法人員行賄，還是明文從重的那一檔。被勒索給了錢、又沒拿到不正當利益的，不算行賄。
- 收益：刑法第三百八十九條給行賄下了定義：「為謀取不正當利益，給予國家工作人員以財物的，是行賄罪」。同一條還寫著：「在經濟往來中，違反國家規定，給予國家工作人員以財物，數額較大的，或者違反國家規定，給予國家工作人員以各種名義的回扣、手續費的，以行賄論處」。也留了一種例外：「因被勒索給予國家工作人員以財物，沒有獲得不正當利益的，不是行賄」。量刑寫在刑法第三百九十條（刑法修正案十二修改，2024 年 3 月 1 日起施行）。原文是：「對犯行賄罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金；因行賄謀取不正當利益，情節嚴重的，或者使國家利益遭受重大損失的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；情節特別嚴重的，或者使國家利益遭受特別重大損失的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產」。有七種要往重裡判的從重情形：「（一）多次行賄或者向多人行賄的；（二）國家工作人員行賄的；（三）在國家重點工程、重大項目中行賄的；（四）為謀取職務、職級晉升、調整行賄的；（五）對監察、行政執法、司法工作人員行賄的；（六）在生態環境、財政金融、安全生產、食品藥品、防災救災、社會保障、教育、醫療等領域行賄，實施違法犯罪活動的；（七）將違法所得用於行賄的」。末款留了主動交待可以減免的口子：「行賄人在被追訴前主動交待行賄行為的，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，對調查突破、偵破重大案件起關鍵作用的，或者有重大立功表現的，可以減輕或者免除處罰」（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會. 中華人民共和國刑法（經刑法修正案十一修正的整合文本）第三百八十九條. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff808181796a636a0179822a19640c92；全國人大常委會 (2023). 中華人民共和國刑法修正案（十二）（第五項，修改刑法第三百九十條；自 2024 年 3 月 1 日起施行）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff8081818c3ce31f018cb6a6bc412f55
- 備註：受益人是你自己。別指望賄賂一下就能免除懲罰。對方有同事、有臺帳、有監控和督察，你送出去的東西是他被查時的證據，也是你自己的罪證，而且這一類行賄是明文從重的那一檔。真遇到對方索要好處，就按第 39 條（報警當場要受案回執）的渠道走：留下受案回執和文書，向督察機構或者紀檢監察機關反映。刑法第三百八十九條第三款給的免責條件是「被勒索且沒有獲得不正當利益」，一旦你借這個機會拿到了本來拿不到的東西，這個條件就不成立。醫院裡的紅包屬於另一套規則，見第 24 節第 11 條

41. 可能翻臉的電話和麵談，直接開錄音：自己參加的談話，不用先徵得對方同意

- 成本：不花錢。手機打開通話錄音或者錄音軟件就行。從頭錄到尾，錄完把原文件留著，不剪輯、不覆蓋。
- 說人話：借錢、欠款、賠償、退款、勞動糾紛，電話裡說清楚了卻沒留下東西，幾個月後雙方就可能各說一套。你自己參加的談話可以錄下來，沒提前告訴對方，不會單憑這一點就不能當證據。不能幹的是竊聽、偷窺別人隱私、闖進別人家裡偷錄，或者威脅對方說話。
- 收益：民事訴訟法第六十六條把視聽資料、電子數據都列為證據。最高人民法院的民事訴訟法司法解釋第一百零六條，只排除三種方法取得的證據：嚴重侵害他人合法權益的，違反法律禁止性規定的，嚴重違背公序良俗的。「沒事先告訴對方」不在這三種裡。最高人民法院的證據規定第十五條：拿錄音錄像當證據，要交存著它的原始載體，比如原來那部手機。第九十條：存有疑點的視聽資料、電子數據，不能單獨用來認定事實。最高人民法院官網轉載的一篇法官文章也這樣說：錄音要合法取得、內容真實、不剪輯，還要和案子有關（全國）
- 證據等級：A

- 來源：全國人大常委會 (2023 年修正，2024 年 1 月 1 日施行). 民事訴訟法（第六十六條）. 上海市發展和改革委員會轉載全文 https://fgw.sh.gov.cn/ys-syjf-zc-2.4.1-h5/20240408/073febdb2b04464390546232d4089f51.html；最高人民法院 (2022 年第二次修正). 關於適用《中華人民共和國民事訴訟法》的解釋（第一百零六條）. https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/353651.html；最高人民法院 (2019 年修正). 關於民事訴訟證據的若干規定（第十四、十五、九十條）. https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/212721.html；劉丹妮 (2023). 電影《消失的她》中的法律（人民法院報，最高人民法院官網轉載）. https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/406032.html
- 備註：受益人是你自己和家人。錄音裡儘量讓人、事、錢數和時間對得上。別只問「你什麼時候給我」，可以自然地問「去年借你的 5 萬元，你準備什麼時候還」。錄音交給法院、仲裁委或者警察用，別發到網上，公開別人的話可能惹上隱私和名譽糾紛，見本節第 16 條（網上不罵人、不造謠）。有錄音不等於一定贏，法院還要結合別的證據看真不真、有沒有關係。錄音只解決能不能證明，要不要真去起訴、要花多久，得另外算。離職前該存的材料見第 19 節第 8 條（離職前把工資條、考勤先存下來）。本條的依據是民事訴訟規則，刑事和行政案件裡怎麼用證據另有規定。

42. 現場出了事，先拍全景，再拍位置關係，最後拍損壞和傷情，原圖原視頻別刪

- 成本：不花錢。拿手機連續拍幾十秒到幾分鐘。先保證自己安全，不耽誤救人和處置。
- 說人話：只對著車上一道劃痕或者地上一件東西拍特寫，過幾天沒人知道它原來在哪。先拍一段全景，把路口、門牌、車、人和周圍都收進去，再拍相互位置，最後拍細節。要挪動東西或者車，能先拍就先拍。原圖原視頻留在手機裡，別只存一份聊天軟件裡轉過的。
- 收益：民事訴訟法第六十六條把物證、視聽資料和電子數據都列為證據。最高人民法院的證據規定第十四條把圖片、音頻、視頻列為電子數據。第十五條要求交電子數據的原件，拿錄像當證據要交原始載體。照片和錄像能把馬上會變的現場狀態留下來，再和報警記錄、維修記錄、病歷、證人說法互相對上。「全景、位置、細節」這個順序是經驗做法，法律沒有規定（全國）
- 證據等級：C
- 來源：全國人大常委會 (2023 年修正，2024 年 1 月 1 日施行). 民事訴訟法（第六十六條）. 上海市發展和改革委員會轉載全文 https://fgw.sh.gov.cn/ys-syjf-zc-2.4.1-h5/20240408/073febdb2b04464390546232d4089f51.html；最高人民法院 (2019 年修正). 關於民事訴訟證據的若干規定（第十四、十五條）. https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/212721.html
- 備註：受益人是你自己和家人。給 C 是因為拍攝順序只是經驗，法律條文只管照片錄像能當證據、要交原件。有人受傷、起火、漏氣或者還有別的危險，先救人、先躲開，別為了拍照耽誤。交通事故現場該做的事見本節第 1 條（出了交通事故先停車、救人、報警）。

43. 被家暴了：先報警留下出警記錄，再去法院申請人身安全保護令，不用先離婚，也不收費

- 成本：不花錢。申請人身安全保護令不交訴訟費，也不用交擔保。要花的是報警、驗傷、寫申請的時間。最難的是對家裡人開這個口。
- 說人話：在全世界被殺害的女性裡，三分之一以上是伴侶下的手，往往是長期家暴的結局。同樣捱打的女性裡，被掐過脖子的，後來被殺的幾率是沒被掐過的 7 倍多。所以捱了打就報警，再去法院申請保護令。法院一般 72 小時內就要給答覆。
- 收益：先說風險。66 個國家的數據合起來看（系統綜述）。女性被殺的案子裡，38.6% 是親密伴侶幹的，男性是 6.3%。作者說，這類命案往往是長期虐待的最後一步。另一項研究比較了 506 起命案和殺人未遂，還有 427 名捱過打但沒出這種事的女性。以前被伴侶掐過脖子的，遭殺人未遂的幾率是沒被掐過的 6.70 倍（OR 6.70，95% CI 3.91–11.49）。被殺的幾率是 7.48 倍（OR 7.48，95% CI 4.53–12.35）。再說法律。受害人和近親屬可以報警。公安機關要及時出警，制止家暴，調查取證，協助就醫和驗傷。情節較輕的，公安機關可以給對方出告誡書。遭受家暴或者面臨家暴的現實危險，可以向法院申請人身安全保護令。法院受理後 72 小時內要作出裁定，情況緊急的 24 小時內。保護令可以禁止對方施暴，禁止對方騷擾、跟蹤、接觸你和你的近親屬，還可以讓對方搬出你的住處。保護令最長管 6 個月，到期前可以申請延長。申請不以離婚為前提。法院認為家暴「存在較大可能

性」就可以發。對方違反保護令，法院可以罰款 1000 元以下、拘留 15 日以下。構成犯罪的，按拒不執行判決、裁定罪處理。經常性的侮辱、威脅、跟蹤、騷擾，還有挨凍捱餓，也算家暴。

- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2015). 反家庭暴力法（第二、十三、十五、十六、十九、二十三、二十八、二十九、三十、三十四條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=2c909fdd678bf17901678bf7f9d60889；最高人民法院 (2022). 關於辦理人身安全保護令案件適用法律若干問題的規定（法釋〔2022〕17 號，第一、三、六、十、十二條）. https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/366021.html；最高人民法院 (2016). 關於人身安全保護令案件相關程序問題的批覆（法釋〔2016〕15 號，第一、二項）. 平原縣人民法院轉載全文 http://qdzy.sdcourt.gov.cn/dzpyfy/393141/393283/1461545/index.html；Stöckl H 等 (2013). The global prevalence of intimate partner homicide: a systematic review. Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)61030-2；Glass N 等 (2008). Non-fatal strangulation is an important risk factor for homicide of women. Journal of Emergency Medicine. https://doi.org/10.1016/j.jemermed.2007.02.065
- 備註：受益人主要是你自己和家人。命案比例是國外數據，我國沒有公開的同口徑統計。證據要攢：出警記錄、告誡書、驗傷結果、看病記錄、對方寫的保證書、聊天記錄和錄音都能用。錄音見本節第 41 條（錄音）。保護令不用請律師，一般幾天內就有結果。要離婚或者要賠償，是另一場官司，一審普通程序 6 個月起，律師費自己出。家暴受害人可以找法律援助，法院也可以緩收、減收或者免收訴訟費。保護令不等於人身安全有了保證，眼前有危險先打 110。受害人被強迫、被嚇住，沒法自己申請的，近親屬、公安機關、婦聯、居委會、村委會可以代為申請。受害的是朋友或同事，你可以陪對方去報警、去醫院。看見陌生人家裡有人正在捱打，打 110 就夠了。別自己上手拉架，理由見本節第 10 條（衝突先報警）。

44. 家裡人賭博欠了債，別急著替他還：賭債法律不保護，為賭借的錢也不算夫妻共同債務

- 成本：不花錢。難在債主上門、家裡人哭著求時，忍住不掏錢。債主真去起訴，你要應訴。
- 說人話：在賭桌上欠的錢，法院不保護。債主明知他借錢去賭還借給他，這筆錢法院也不保護。一方為了賭博借的錢，不能算成兩口子一起還的債。沒經過審判，法院不能讓沒借錢的一方替他擔責任。
- 收益：最高人民法院 2017 年的通知寫了四點。一方在賭博、吸毒這些違法犯罪活動裡欠的債，不予法律保護。債主知道或者應當知道他借錢去賭博、吸毒，還借給他的，不予法律保護。一方用自己的名義借錢，拿去幹違法犯罪的事，他要求按夫妻共同債務處理的，法院不支持。沒經過審判程序，不能要求沒借錢的那一方承擔民事責任（全國，2017 年起）
- 證據等級：B
- 來源：最高人民法院 (2017). 關於依法妥善審理涉及夫妻債務案件有關問題的通知（法〔2017〕48 號，第二、四條）. https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/36982.html
- 備註：給 B 是因為這是法院的內部通知，沒有數字，債主知不知情也要看證據。這份通知是按當時的婚姻法發的，民法典施行後怎麼認定夫妻共同債務，見第 10 節第 12 條（配偶大額借的錢）。債主不知道他拿去賭的借款，照樣要還，只是還錢的是借錢的人自己。要證明錢拿去賭了，得有轉帳流水、賭博平臺記錄或者公安的處理材料，平時就留著。債主真去起訴，一審普通程序 6 個月起，簡易程序 3 個月。律師費各付各的，敗訴方不負擔。債主上門堵人、扣人，見第 9 節第 15 條（要債不扣人），直接報警。他本人要是已經賭到想死，見第 1 節第 37 條（賭到借錢還賭先打 12356）。受益人主要是配偶和直系親屬。

45. 熟人讓你「幫忙刷個臉、做個見證」去辦貸款，或者要你念驗證碼，別答應：這叫 AB 貸，借款人是你，不是擔保人

- 成本：不花錢。難在當面拒絕親戚朋友。對方說「只是做個見證」「不用你擔責任」，也照樣拒絕。手機、身份證、銀行卡不交給中介，也不照中介的安排刷臉、簽字。驗證碼只自己用，熟人要也不念。

- 說人話：所謂「幫忙刷個臉、做個見證」，其實是用你的名字向銀行借錢。借款人是你，不是擔保人，錢轉給熟人以後，銀行照樣找你還。中介騙了你，但只要銀行不知情，這份借款合同你就撤不掉。熟人寫給你的「我來還」承諾書，也管不到銀行。
- 收益：金融監管總局福建監管局 2022 年的風險提示講了這個套路。客戶 A 資質不夠，貸不下來。中介說要加一個擔保人，讓 A 去找資質好的 B。實際辦的時候，中介用 B 的身份信息申請貸款，錢給 A 用。原文說「借款人實質為 B」，B「直至被銀行催收才知本人是借款人而非擔保人」。山東監管局 2024 年的提示說，中介會向 B 承諾「不用承擔任何責任」。中介還會事先教 B 怎麼應付銀行的貸前調查，實際由 B 作為借款人申請貸款。上海普陀區法院 2024 年公佈過一起案子。業務員拿著 B 的手機下載銀行 App，直接用 B 的名義申請貸款。錢到了 B 的帳戶，B 轉給了 A，A 又付了 8 萬多元手續費。中介一夥 8 人以合同詐騙罪被判 10 個月到 4 年。中介判了刑，這筆貸款也不會因此變成別人的。民法典第一百四十九條寫著，第三人欺詐的，對方「知道或者應當知道」，受騙的一方才能請求撤銷。這裡的對方是銀行，銀行不知情就撤不掉。能撤的，要在知道被騙之日起 1 年內向法院請求（第一百五十二條）。借款人要按約定的期限還錢（第六百七十五條）。合同只約束簽合同的人（第四百六十五條）。把債轉給別人，要經銀行同意（第五百五十一條）。所以 A 寫的承諾書管不到銀行。錢只能自己起訴 A 去要。替人刷了臉、沒看合同，法院也認。內江市市中區法院 2025 年審結過一個案子：蔣某向小貸公司借錢，自己一個人借不到。張某的兒子揹著她，把她的身份信息給了蔣某，讓她當共同借款人。借款流程裡要她本人刷臉，她刷了，但沒看合同。法院說她「應當預見人臉識別的重要性及法律後果」，判她和蔣某一起還剩下的本金 6 萬多元。電子簽名法寫明，「可靠的電子簽名與手寫簽名或者蓋章具有同等的法律效力」。反電信網絡詐騙法規定，任何人「不得提供實名核驗幫助」，違反的要罰款，情節嚴重的拘留。普通程序一審 6 個月內審結，可以延長。律師費不在法定的訴訟費用裡，要自己出（全國）
- 證據等級：B
- 來源：國家金融監督管理總局福建監管局（原福建銀保監局）(2022). 關於防範不良貸款中介新型套路的風險提示（2022 年 9 月 14 日）. https://www.nfra.gov.cn/branch/fujian/view/pages/common/ItemDetail.html?docId=1072844&itemId=1104&generaltype=0；國家金融監督管理總局山東監管局 (2024). 風險提示：警惕非法貸款中介 AB 貸風險（2024 年 3 月 14 日）. https://www.nfra.gov.cn/branch/shandong/view/pages/common/ItemDetail.html?docId=1154326&itemId=1269&generaltype=0；上海市普陀區人民法院 (2024). 以案釋法：徵信不好仍可辦理大額貸款？小心「AB 貸」陷阱. https://www.shpt.gov.cn/fyzx-fy/20240920/953017.html（上海市普陀區人民政府網轉載）；唐逸飛 (2025). 有必要對「助貸中介套路欺詐」予以刑事規制. 檢察日報理論版. https://www.spp.gov.cn/spp/llyj/202506/t20250607_697711.shtml（最高人民檢察院官網）；全國人大 (2020). 民法典（第一百四十九、一百五十二、四百六十五、五百五十一、六百七十五條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；全國人大常委會 (2023 修正). 民事訴訟法（第一百五十二條）. https://fgw.sh.gov.cn/ys-syjf-zc-2.4.1-h5/20240408/073febdb2b04464390546232d4089f51.html（上海市發展改革委轉載）；國務院 (2006). 訴訟費用交納辦法（國務院令第 481 號，第六條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2008-03/28/content_6929.htm；四川長安網（中共四川省委政法委員會主辦，來源四川法治報）(2025). 一次「刷臉」讓她背上數萬元貸款 法院：當事人應當預見人臉識別的重要性及法律後果（2025 年 9 月 23 日）. https://www.sichuanpeace.gov.cn/azsf/20250923/2992615.html；山西省忻州市中級人民法院（轉載人民法院報）(2021). 一女子「被刷臉」辦卡貸款後被起訴還錢（2021 年 8 月 19 日）. https://sxxzzy.shanxify.gov.cn/article/detail/2021/08/id/6215123.shtml；全國人大常委會 (2019). 電子簽名法（2019 年修正，第三、十三、十四、十五條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff8080816f135f46016f2163e4261aa1；全國人大常委會 (2022). 反電信網絡詐騙法（第三十一、四十四條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202209/t20220902_575631.shtml
- 備註：受益人主要是你自己，開口找你的 A 多半是家人或朋友。上海浦東一位檢察長撰文說，B 往往礙於情面明知是自己貸款也照辦，最後成了銀行的催收對象。真想幫忙，先問清自己在合同上是什麼身份，是借款合同就別簽。願意擔保的，就以保證人的身份簽保證合同，見第 18 條（替人擔

保）。已經被貸了款，先報警，再打放款銀行官網上的電話說明情況，聊天和轉帳記錄都留好。自己名下有幾筆貸款，查徵信見第 9 條（查徵信報告）。銀行貸前問話時別照中介教的說，作假可能自己擔責，見第 9 節第 6 條（包裝材料貸款）。刷臉和電子確認同樣算簽字，見第 17 條（簽字前把紙看完）。法院也不是一律判本人還：廣州互聯網法院 2021 年判過，身份證被偷後當場報警掛失的人，銀行拿不出她本人刷臉的證據就輸了。所以身份證丟了要馬上報警掛失，回執留好。機構要你刷臉時可以要別的方式，那是另一件事，見第 14 節第 9 條（刷臉不是必須答應的）。借你名字辦事的同類套路見第 28 條（掛名法人）。手機和帳戶不外借，見第 8 條（不把銀行卡借人）。給 B 是因為監管只給了套路和案例，沒有被騙人數和金額的統計。

46. 給門窗裝好鎖、門外裝一盞感應燈，出門真的鎖上：防入室盜竊靠這幾樣，單裝一個報警器看不出用

- 成本：門鎖換成要用鑰匙才能反鎖的，窗戶加鎖，門外裝一盞感應燈，一般幾十到幾百元。換整扇防盜門要上千元。難在每次出門都真的鎖上門窗，夏天開著窗時也要記得。
- 說人話：英國的數據顯示，門鎖加窗鎖的人家，被人進屋偷東西的幾率只有什麼都沒裝的十二分之一。再加一盞門外感應燈，降到三十多分之一。只裝一個報警器、別的都不裝，看不出能防盜。這管的是盜竊，不管有人在家的搶劫。
- 收益：英格蘭和威爾士的犯罪調查，問了 2008 到 2012 年間 37416 戶人家裝了哪些防盜設施，再和被盜的人家比。什麼都沒裝的只佔全部人家的 4.9%，卻佔了被人進屋偷東西人家的 36.6%。作者算的是「保護倍數」：被盜幾率是什麼都沒裝人家的幾分之一。門鎖加窗鎖是 12.54 倍，被盜幾率降到約十二分之一。這裡的門鎖指雙鎖或者「死鎖」（鎖舌要用鑰匙才能收回）。門鎖、窗鎖再加門外的感應燈或定時燈，是 34.41 倍。再加屋裡的定時燈，是 49 倍。只裝一樣的，門外燈約 3 倍，門鎖約 2.8 倍。單裝窗鎖看不出差別。裝五樣的，並不比裝對了的三樣強。只裝報警器、別的都不裝，被盜幾率反而比什麼都沒裝的高。掛假報警器盒子的，有人想闖進來沒闖成的幾率也更高。鎖得真鎖上才算數：1993 到 2006/07 年，撬鎖、砸窗、拆門板進屋的盜竊從每千戶 31 起降到 7 起，降了 77%。門窗沒鎖、直接走進去的那種，一直是每千戶 7 起，沒降（英格蘭和威爾士）
- 證據等級：B
- 來源：Tseloni A, Thompson R, Grove L, Tilley N, Farrell G (2017). The effectiveness of burglary security devices. Security Journal 30(2):646–664. https://doi.org/10.1057/sj.2014.30；Tilley N, Thompson R, Farrell G, Grove L, Tseloni A (2015). Do burglar alarms increase burglary risk? A counter-intuitive finding and possible explanations. Crime Prevention and Community Safety 17(1):1–19. https://doi.org/10.1057/cpcs.2014.17；Tseloni A, Farrell G, Thompson R, Evans E, Tilley N (2017). Domestic burglary drop and the security hypothesis. Crime Science 6:3. https://doi.org/10.1186/s40163-017-0064-2；國家市場監督管理總局、國家標準化管理委員會 (2022). GB 17565-2022 防盜安全門通用技術條件. https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=A75C1C66CB989D0A40BFA7A262C93290；全國人大 (2020). 民法典（第七百一十五條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml
- 備註：爭議：報警器那一半有反方數據。同一批作者用 1992 到 1996 年的數據算過，那時加裝報警器是能降低被盜幾率的。作者也說這個反常結果要謹慎看待，一種可能是被偷過的人家才去裝報警器。所有數字都是英國的，而且只是比較裝了和沒裝的人家，沒有分組對照，所以給 B。這些數字只管入室盜竊，沒有數據說門鎖能擋住入室搶劫。真遇到有人在家裡，先退開報警，見第 10 條（起了衝突先報警不動手）。退無可退時，見第 11 條（躲不掉的侵害可以還手）。租房的，換鎖、加窗鎖先跟房東說好。民法典規定，租客沒經房東同意就加裝、改裝，房東可以要求恢復原狀或者賠償。買防盜門可以看一眼，防盜安全門有強制性國家標準 GB 17565-2022，2024 年 1 月 1 日起實施。受益人主要是你自己和家人。

9. 普通人容易踩的法律紅線

> **168VIP-AI 轉製註｜適用範圍**
> 本節法律紅線、處罰門檻、年齡限制、行政許可及程序依中國大陸規定；臺灣有不同制度，請勿將原文當作臺灣法律結論。

這一節算兩筆帳：你的人身自由，和你的錢。下面這些事，普通人常以為「沒什麼」，實際會被拘留、罰款，重的還會判刑。每條都給出法條裡的具體數字，以及官方渠道公佈過的案例。本節引的治安管理處罰法是 2025 年修訂版，2026 年 1 月 1 日起施行，條款號和舊法不一樣。刑法引的是北京市公安交管局轉載的「根據刑法修正案（十一）修正」的整合文本，正文裡會註明對應的修正案。條目的順序，按「最容易不小心踩到」加「後果最重」從高到低排。

本節條目按主題分成下面幾塊，括號裡是條號。

網上發帖和轉發：不轉不知真假的災情消息（第 1 條），不轉侮辱英烈的內容（第 2 條），境外網站上的東西看完就關（第 3 條），黃色視頻不往群裡發（第 4 條）。

幫人收錢、騙貸和騙保：兼職用自己的卡收錢（第 5 條），包裝材料騙貸款（第 6 條），撿到銀行卡不取錢（第 7 條），優惠用真實身份領（第 8 條），身份證不借人（第 16 條），偽造事故騙理賠（第 21 條）。

日常生活裡的小事：陽臺窗戶不往外扔東西（第 9 條），不網購仿真槍（第 10 條），無人機先實名登記（第 11 條），打牌不抽頭不組局（第 13 條），不吃野味（第 14 條）。

衝突和警察：要債不扣人（第 15 條），被警察攔下時配合（第 17 條），動手打人前算清帳（第 19 條），別為了防身帶甩棍和電擊器（第 26 條）。

性、孩子和身體：不偷拍別人（第 12 條），不滿 14 歲不能發生關係（第 18 條），孩子養不了走民政登記（第 20 條），不賣自己的器官（第 22 條），別嫖娼默認拘留（第 23 條）。

版權和二創：漢化搬運和盜版電子書（第 24 條），寫同人拿去賣錢先取得許可（第 25 條）。

1. 群裡不轉發不知真假的災情、疫情、警情消息，不 P 圖、不用 AI 造現場圖

- 成本：不花錢。轉發前看一眼，看它是不是官方發的通報。拿不準就不轉，也不改圖、不加「據說」。難在忍住那股當第一個報信人的勁頭。
- 說人話：一條災情、疫情、警情的消息，你明知是假的還轉出去，罰得和自己編一樣重。不是你編的也一樣：拘留 5 到 10 日，還要罰 1000 元。把社會秩序攪亂了判 3 年以下，造成嚴重後果判 3 到 7 年。P 圖、AI 做的假現場圖，都算自己編。
- 收益：故意散佈謠言，謊報險情、疫情、災情、警情，擾亂公共秩序的，拘留 5 到 10 日。還可以再罰 1000 元以下。情節較輕的那一檔，是拘留 5 日以下，或者罰 1000 元以下。編造虛假的險情、疫情、災情、警情，放到網上傳播的，判 3 年以下。明知是假的還故意往外傳，也是這一檔。前提是把社會秩序攪亂得厲害，法條的說法是「嚴重擾亂社會秩序」。造成嚴重後果的，判 3 到 7 年（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2025). 治安管理處罰法（2025 年修訂，第二十九條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；全國人大常委會 (2015). 刑法修正案（九）（第三十二條，即刑法第二百九十一條之一第二款）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180205_364562.shtml；全國人大 (2020). 刑法（根據刑法修正案（十一）修正，第二百九十一條之一）. https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html（北京市公安交通管理局轉載）
- 備註：明知是假還轉發，和自己編，警察用的是同一個條款。「我只是轉了一下」不免責。P 圖和 AI 生成的假現場圖，一樣算自己編。公安部 2025 年公佈過多批涉災情、險情的網絡謠言典型案例。本節寫作時公安部網站打不開，所以沒引用具體案例。

2. 不發、不轉侮辱英烈的圖片、表情包和評論，不拿國旗國歌開玩笑

- 成本：不花錢。涉及英烈、國旗、國徽、國歌的內容，不評論、不改圖、不轉發。難在群裡有人接玩笑時，忍住不跟著說一句。
- 說人話：拿英烈、國旗、國歌開玩笑，輕的拘留 5 到 10 日，或者罰 1000 到 3000 元。重一些的拘留 10 到 15 日。構成犯罪的判 3 年以下。有人在 499 人的村民微信群裡發了 2 條詆毀袁隆平的話，判管制 6 個月，人沒關進去，但行動受限制。
- 收益：用辱罵、編造事實這類方式，侵害英雄烈士的姓名、肖像、名譽、榮譽，損害了公共利益的，按下面這檔罰。拘留 5 到 10 日，或者罰 1000 到 3000 元。褻瀆、否定英烈的事蹟和精神，製作傳播美化侵略戰爭的言論、圖片、音視頻，擾亂公共秩序的，也是這一檔。情節較重的那一檔，是拘留 10 到 15 日，還可以再罰 5000 元以下。到「情節嚴重」這一檔就構成犯罪，判 3 年以下。在公共場合侮辱國旗國徽，或者改國歌的詞曲、用歪曲貶損的方式唱國歌，情節嚴重的也判 3 年以下。官方案例：肖某在 499 人的村民微信群發 2 條信息詆毀侮辱袁隆平，判管制 6 個月（管制是不關進監獄、但行動受限制的刑罰）。仇某用 250 餘萬粉絲的微博發 2 條歪曲衛國戍邊官兵事蹟的內容，判 8 個月，還要在全國性媒體公開道歉（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2025). 治安管理處罰法（2025 年修訂，第三十五條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；全國人大常委會 (2018). 英雄烈士保護法（第二十二、二十六條）. https://www.spp.gov.cn/spp/gyssshmhsh/201912/t20191202_440079.shtml；全國人大常委會 (2020). 刑法修正案（十一）（第三十五條，即刑法第二百九十九條之一）. https://www.spp.gov.cn/zdgz/202012/t20201227_503682.shtml；全國人大 (2020). 刑法（根據刑法修正案（十一）修正，第二百九十九條、第二百九十九條之一）. https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html；最高人民法院 (2022). 涉英烈權益保護十大典型案例（案例二、案例三）. https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/382301.html
- 備註：治安管理處罰法的這一條，是 2025 年修訂時才加進去的。在那之前，這種事只能走刑法，或者由檢察院提民事公益訴訟。幾百人的微信群，在法院眼裡就算公開場合。

3. 境外網站上的東西看完就關，不截圖、不轉發、不搬進群裡，也不在評論區跟著說

- 成本：不花錢。頁面關掉，這件事就結束了。不存檔、不轉發、不搬到境內平臺。不用能對上自己身份的帳號，在境外平臺長期發政治內容。境外機構、組織、個人給的稿費和資助也不接。難在看到扎眼的內容時忍住不截圖、不分享。
- 說人話：這些法條罰的是往外傳，不罰看。你轉發、搬進群、在評論區跟著說，辦案時都算傳播。傳到煽動顛覆、煽動分裂這一檔，判 5 年以下，帶頭的 5 年以上。恐怖主義、極端主義的書和音視頻是例外，明知還存在手裡，情節嚴重的就判 3 年以下。
- 收益：用造謠、誹謗或者別的方式，煽動別人顛覆國家政權、推翻社會主義制度的，判 5 年以下。帶頭的（法條叫「首要分子」）或者罪行重大的，判 5 年以上，有期徒刑最高 15 年。煽動分裂國家、破壞國家統一的，刑期和上面一樣。和境外機構、組織、個人勾結著做這兩件事的，從重處罰。境內外的機構、組織或者個人出錢資助別人做的，對直接負責的人判 5 年以下，情節嚴重的判 5 年以上。為境外的機構、組織、人員竊取、刺探、收買、非法提供國家秘密或者情報的，判 5 到 10 年。這一項裡情節特別嚴重的判 10 年以上或者無期徒刑，情節較輕的判 5 年以下。危害國家安全的犯罪一律附加剝奪政治權利 1 到 5 年，這幾年裡選舉權和當公職人員的資格都被取消。還可以並處沒收財產，把個人財產收歸國家。行政處罰上也有規定。任何個人和組織都不得利用網絡，從事危害國家安全、榮譽和利益的活動。也不得煽動顛覆國家政權、推翻社會主義制度。不得煽動分裂國家、破壞國家統一。發佈或者傳輸這類信息的，按有關法律、行政法規處罰（全國）。另有一類不用傳播就成立。明知是宣揚恐怖主義、極端主義的東西，還非法拿在手裡的，情節嚴重就夠判。這裡的東西包括圖書、音頻視頻資料或者其他物品。刑期是 3 年以下有期徒刑、拘役（短期關

押）或者管制（不關押但行動受限）。還要並處或者單處罰金，判刑的同時罰錢，也可能只罰錢。依據是刑法第一百二十條之六，由刑法修正案九新增。

- 證據等級：A
- 來源：全國人大 (1997). 刑法（第四十五、五十五、五十六、一百零三、一百零五、一百零六、一百零七、一百一十一、一百一十三條，這幾條未經修正案修改）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；全國人大常委會 (2025). 網絡安全法（2025 年修正，2026 年 1 月 1 日施行，第十三條第二款、第七十一條第一項）. https://www.cac.gov.cn/2025-12/29/c_1768735112911946.htm；全國人大常委會 (2015). 刑法修正案（九）（新增第一百二十條之六）. 國家信訪局轉載全文 https://www.gjxfj.gov.cn/gjxfj/fgwj/flfg/webinfo/2017/03/1601761496614423.htm
- 備註：本條引的這幾條法律，罰的是煽動別人、往外傳、提供給別人，光看不在其中。恐怖主義、極端主義的材料是法條寫明的例外，光存在自己手裡就能定罪（第一百二十條之六），所以這一類一定不能存檔。看到了就到此為止：不截圖存檔、不轉發、不加評論、不拉人一起轉。轉發和在評論區跟著說，辦案時都算傳播，「我只是轉了一下」不免責。內容出自境外平臺的，還可能加重處罰。拿不準真假的更不要跟著轉，見本節第 1 條（不轉發不知真假的消息）。翻牆工具本身怎麼罰，見第 11 節第 11 條。這類內容轉出去得不到任何實在的好處，代價卻是刑期、剝奪政治權利和沒收財產。公開可查的同類案件只見於境外媒體和家屬公佈的文書，比如一名長期在境外平臺發政治評論的博主 2023 年被判 7 年。本書沒有拿到官方渠道可核對的判決書，所以只按法條寫，沒有附案例。

4. 黃色視頻自己看歸自己，別往群裡發、別賣「資源」、別建群

- 成本：不花錢。不轉發，不存進群文件，也不去當這種群的群主或者管理員。
- 說人話：自己看不在處罰條款裡。往群裡發一次就算向全群傳播，拘留 10 到 15 日，再罰 5000 元以下，情節嚴重的判 2 年以下。賣「資源」掙錢的判 3 年以下，最重到無期。建 30 人以上的傳播群，建群的、當管理員的、主要往裡發的，都按犯罪算。
- 收益：在網上傳播淫穢信息的，拘留 10 到 15 日，還可以再罰 5000 元以下。情節較輕的那一檔，是拘留 5 日以下，或者罰 1000 到 3000 元。內容涉及未成年人的，從重處罰。傳播淫穢物品到了「情節嚴重」這一檔的，判 2 年以下。為了掙錢去賣、去傳的，判 3 年以下並罰錢。這一項裡情節嚴重的判 3 到 10 年，特別嚴重的判 10 年以上或者無期徒刑。建一個主要用來傳播淫穢電子信息的群，成員到 30 人以上的，按犯罪辦。造成嚴重後果的也一樣。建群的人、當管理員的人和主要往裡發的人，都按傳播淫穢物品罪定罪（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2025). 治安管理處罰法（2025 年修訂，第八十條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；全國人大 (2020). 刑法（根據刑法修正案（十一）修正，第三百六十三、三百六十四條）. https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html；最高人民法院、最高人民檢察院 (2010). 關於辦理利用互聯網、移動通訊終端、聲訊臺製作、複製、出版、販賣、傳播淫穢電子信息刑事案件具體應用法律若干問題的解釋（二）（第三條）. https://www.spp.gov.cn/zdgz/201002/t20100204_25001.shtml
- 備註：這兩部法律罰的都是「傳播」，私下自己看不在條款裡。但往群裡發一次，就算向全群傳播。「情節嚴重」到底要多少數量，由司法解釋規定，本節沒有核實具體數字。

5. 「兼職」要你用自己的卡收錢、取現、轉帳，不管給多少好處費都不做

- 成本：不花錢。放棄這類「日結幾百、帶卡去銀行」的活。
- 說人話：這類兼職掙的是幾百塊，代價是留一份案底。有人帶著身份證和 1 張銀行卡去指定地點，配合轉帳取款，掙了 500 多元。檢察院沒起訴他，公安還是拘留 10 日、罰 1000 元。另一人把自己和別人的銀行卡、手機卡交給團伙收款取現，判 2 年 3 個月，罰 2.2 萬元。
- 收益：明知是犯罪來的錢和物，還幫著轉移、收購、賣掉，或者用別的辦法幫著遮掩的，判 3 年以下，並處或者單處罰金（判刑的同時罰錢，也可能只罰錢）。官方案例：王某某按指示帶上身份證

和 1 張銀行卡，到指定地點配合轉帳取款，賺了 500 餘元。檢察院沒有起訴他，公安按反電信網絡詐騙法拘留 10 日，並罰 1000 元。滿某某把自己和別人的銀行卡、手機卡交給團伙收款、轉帳、取現，判 2 年 3 個月，並罰 2.2 萬元（全國）。換成虛擬幣轉走也一樣：安某某等三人按電詐團伙的指示，用自己的銀行卡收錢，在交易平臺上買成虛擬貨幣，再轉到對方指定的帳戶，按比例拿提成。查實其中有被害人被騙的錢 50 餘萬元。三人以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判 2 年 8 個月到 3 年 3 個月，各罰 3 萬到 4 萬元（北京通州）

- 證據等級：A
- 來源：全國人大 (2020). 刑法（根據刑法修正案（十一）修正，第三百一十二條）. https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html；最高人民檢察院 (2023). 檢察機關依法懲治電信網絡詐騙及其關聯犯罪典型案例（案例九）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202311/t20231130_635188.shtml；最高人民法院、最高人民檢察院 (2025). 依法懲治掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益犯罪典型案例（案例一、五）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202508/t20250825_704514.shtml
- 備註：把銀行卡借給人、幫人「跑分」的後果，見第 8 節第 8 條（銀行卡借給人）。本條講的是自己動手取現、轉帳。收了錢換成泰達幣這類虛擬幣再轉出去，也是同一件事。自己買幣虧了錢為什麼要不回來，見第 5 節第 45 條（別買虛擬貨幣）。「我不知道錢是哪來的」這句話，辦案時不一定認。報酬高得離譜、要你刷臉配合、交易怎麼看怎麼不正常，憑這幾樣就能認定你其實知道。最輕的結果也是拘留 10 日，加一份案底。

6. 有人拉你去「包裝材料」貸款、按貸款額分你好處費，一個都不做

- 成本：不花錢。直接拒絕。不把身份證和自己的徵信記錄借給別人用，不簽沒看過的貸款合同，也不替人去銀行面簽。
- 說人話：幫人「包裝材料」去貸款、拿分成，按詐騙辦。有個 126 人的團伙，把沒工作的人包裝成「優質客戶」，在 80 多家銀行騙貸 3000 多萬元。出面簽字的按貸款額拿三成好處費，已判的 80 人裡 76 人判了 1 年 4 個月到 6 年 6 個月。錢貸在誰名下，債就是誰的。
- 收益：用騙的手段，從銀行或者其他金融機構拿到貸款、票據承兌、信用證、保函等。給銀行或者其他金融機構造成重大損失的，判 3 年以下。還要並處或者單處罰金，判刑的同時罰錢，也可能只罰錢。造成特別重大損失，或者有其他特別嚴重情節的，判 3 到 7 年並罰錢。警方立案追查的起點，是直接經濟損失 50 萬元以上。本來就沒打算還，用編造的引進資金項目理由、假的經濟合同、假的證明文件或者假的產權證明去騙貸款的，是貸款詐騙罪。這一項騙到 5 萬元就立案，判 5 年以下並罰 2 萬到 20 萬元。數額巨大或者有其他嚴重情節的判 5 到 10 年，特別巨大的判 10 年以上直到無期徒刑。偽造、塗改、買賣國家機關的公文、證件、印章，判 3 年以下，情節嚴重的判 3 到 10 年。官方案例：一個 126 人的團伙，在 16 個省市把沒工作的人包裝成「優質客戶」，在 80 多家銀行網點騙貸 3000 餘萬元。出面貸款的「白戶」按貸款金額的三成拿好處費。檢察院追訴了 105 名「白戶」。2026 年一審已判的 80 人裡，76 人以貸款詐騙罪判 1 年 4 個月到 6 年 6 個月並罰錢。另有 4 人因為替團伙取現，被以貸款詐騙罪、洗錢罪數罪併罰（兩個罪一起算刑期）。這 4 人判 2 年 4 個月到 7 年 6 個月（全國）。本條的騙取貸款罪，按刑法修正案（十一）2021 年 3 月起的文本。
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2020). 刑法修正案（十一）（第十一條，修改刑法第一百七十五條之一）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202012/t20201227_503700.shtml；全國人大 (1997). 刑法（第八十八、一百九十三、二百八十條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；最高人民檢察院、公安部 (2022). 關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）（第二十二、四十五條）. https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbt/202204/t20220429_555906.shtml；最高人民檢察院 (2026). 騙貸流水線背後藏洗錢黑手（檢察日報）. https://www.spp.gov.cn/spp/zdgz/202604/t20260428_726494.shtml；全國人大常委會 (2012). 出境入境管理法（第十二條）. https://www.nia.gov.cn/n741440/n741547/c1013311/content.html（國家移民管理局）；全國人大常委會 (2023 修正). 民事訴訟

法（第二百六十六條）. https://amr.guizhou.gov.cn/zwgk/xxgkml/jcxxgk/zcfg/fl/202401/t20240129_83645867.html（貴州省市場監管局轉載）

- 備註：「我當時是想還的」這句話，在那個案子裡沒被採納。檢察機關查明這些人沒工作、沒固定資產，根本還不上，分到的錢又都花了，據此認定他們本來就沒打算還。替團伙把錢取出來的，還可能另外加一條洗錢罪。錢貸在誰名下、合同誰簽的字，誰就是借款人。就算不構成犯罪，這筆債和徵信上的記錄也是自己的。拿了錢跑到境外一樣了結不了：立案之後再躲，過多少年都還能追。判了刑沒服完的、正被當成犯罪嫌疑人或者被告人的，都不準出境。民事案子沒了結的，法院可以不讓你出境；被執行人不履行的，法院也能限制出境。替人取現、轉帳見本節第 5 條（「兼職」要你用自己的卡收錢），自己被人冒名貸款了怎麼發現，見第 8 節第 9 條。

7. 撿到銀行卡不取錢，撿到手機、錢包聯繫失主或交給警察，不揣走

- 成本：不花錢，幾分鐘的事。打個電話找失主，或者把東西送到派出所。
- 說人話：撿到東西留著自己用，金額到了「數額較大」又不肯交出來，判 2 年以下，數額巨大的判 2 到 5 年。拿撿來的銀行卡去 ATM 取錢更重，算冒用別人的信用卡，數額較大就判 5 年以下，還要罰 2 萬到 20 萬元。取錢這一種警察直接立案，不用失主自己去告。
- 收益：撿到別人丟的東西，要還給失主，及時通知他來領，或者送交公安等部門。把別人落下的東西留著自己用，金額到了「數額較大」又不肯交出來的，構成侵佔罪，判 2 年以下。數額巨大的判 2 到 5 年。撿到別人的信用卡拿到 ATM 上用，屬於「冒用他人信用卡」。夠得上犯罪的，按信用卡詐騙罪處理：數額較大的判 5 年以下，並罰 2 萬到 20 萬元。數額巨大或者有其他嚴重情節的，判 5 到 10 年，並罰 5 萬到 50 萬元（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大 (2020). 民法典（第三百一十四條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；全國人大 (2020). 刑法（根據刑法修正案（十一）修正，第一百九十六、二百七十條）. https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html；最高人民檢察院 (2008). 關於拾得他人信用卡並在自動櫃員機（ATM 機）上使用的行為如何定性問題的批覆. https://www.spp.gov.cn/spp/flfg/sfjs/201208/t20120830_47871.shtml
- 備註：侵佔罪是「告訴的才處理」，得失主自己去法院起訴，警察不主動管。但拿撿來的卡取錢不一樣，不用失主去告，警察直接立案。「數額較大」具體是多少錢，由司法解釋規定，本節沒有核實。東西送交有關部門之後，失主來領的時候要付保管費用（民法典第三百一十七條）。

8. 優惠用自己的真實身份領，不買虛擬號批量註冊小號，不靠漏洞重複領

- 成本：不花錢。放棄「羊毛任務群」裡的活。發現平臺有漏洞，不去碰它。難在忍住不把優惠當成可以批量複製的收入。
- 說人話：用自己的真實身份、一個號領一次券，不在處罰範圍裡。批量註冊假用戶、自己下單自己接單去多領，按詐騙辦，騙到 3000 元就能判 3 年以下，3 萬元起判 3 到 10 年。有騎手用 0.1 元一個的虛擬號刷券，套現 9 萬餘元，同案 12 人都被判了刑。
- 收益：騙別人或者公家的財物，數額較大的判 3 年以下，並處或者單處罰金（判刑的同時罰錢，也可能只罰錢）。數額巨大，或者有其他嚴重情節的，判 3 到 10 年並罰錢。數額特別巨大，或者有其他特別嚴重情節的，判 10 年以上或者無期徒刑，並罰錢或者沒收財產。數額較大、巨大、特別巨大這三檔，各省在下面的幅度內定本地標準。較大是 3000 元至 1 萬元以上。巨大是 3 萬元至 10 萬元以上，特別巨大是 50 萬元以上。把方法教給別人、賣「教程」的，按傳授犯罪方法罪判 5 年以下，情節嚴重的判 5 到 10 年，特別嚴重的判 10 年以上或者無期徒刑。買賣手機號、驗證碼的上下游，按侵犯公民個人信息罪判 3 年以下，特別嚴重的判 3 到 7 年。用批量帳號、網絡地址自動切換系統，以及批量接收短信驗證的接碼平臺，本身就是反電信網絡詐騙法第十四條明令禁止的。非法買賣、出租、出借電話卡和互聯網帳號、幫別人過實名核驗，在第三十一條之列。違反第十四條的，賺到的錢全部沒收，再按賺到的錢罰 1 到 10 倍。沒賺到錢，或者賺的不到 5 萬元的，罰 50 萬元以下，情節嚴重的還要拘留 15 日以下。違反第三十一條的，罰款同樣是 1 到 10 倍，沒賺到錢或

者賺的不到 2 萬元的罰 20 萬元以下，情節嚴重的也要拘留 15 日以下。參與電信網絡詐騙、還不夠判刑的，拘留 10 到 15 日。賺到的錢沒收，再罰 1 到 10 倍。沒賺到錢或者賺的不到 1 萬元的，罰 10 萬元以下。官方案例一：外賣騎手劉某某以 0.1 元一個買虛擬手機號，註冊某平臺新用戶。他領滿 29 減 15 的新人券下單，再把商品倒賣給小商鋪套現。他還用虛擬號互相邀請，領 2 元至 20 元的獎勵金。他和騎手譚某某分別騙得 9 萬餘元和 7 萬餘元。上海楊浦區檢察院以詐騙罪起訴 12 人，法院判 3 年 6 個月至拘役 3 個月。官方案例二：王某利用網店退款與回收虛擬抽獎幣的時間差。他退款 1156 筆，提走手辦 224 件，金額 24.9 萬餘元。他還在二手平臺變現，法院以詐騙罪判 3 年緩 4 年，並處罰金 3 萬元。他在審理期間退贓並預繳罰金，共 33 萬元。官方案例三：某網約車平臺的新用戶優惠券和司機補貼，被「自己打車自己接單」的虛假跑單騙取，涉及 19 省 70 餘市，金額 200 餘萬元。遼寧朝陽龍城區檢察院起訴 163 人，全部被判有罪。主犯黃某、蔡某以詐騙罪、侵犯公民個人信息罪、傳授犯罪方法罪數罪併罰（幾個罪一起算刑期），各判 3 年 6 個月。另有 34 名情節輕微的從犯，檢察院決定不起訴，仍然移送公安作行政處罰（全國）

- 證據等級：A
- 來源：全國人大 (2020). 刑法（根據刑法修正案（十一）修正，第二百五十三條之一、第二百六十六條、第二百九十五條）. https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html（北京市公安交通管理局轉載）；最高人民法院、最高人民檢察院 (2011). 關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋（法釋〔2011〕7 號，第一條）. https://www.spp.gov.cn/spp/sfjs/201802/t20180201_363736.shtml；全國人大常委會 (2022). 反電信網絡詐騙法（第十四、三十一、三十八、四十二、四十四條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202209/t20220902_575631.shtml；全國人大 (2020). 民法典（第九百八十五條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；最高人民檢察院 (2021). 劍指電信網絡詐騙｜不法分子盯上了電商經濟的漏洞（檢察日報）. https://www.spp.gov.cn/spp/zdgz/202106/t20210607_520557.shtml；最高人民檢察院 (2025). 如此「薅羊毛」涉嫌詐騙（檢察日報）. https://www.spp.gov.cn/spp/zdgz/202508/t20250826_704625.shtml；最高人民檢察院 (2024). 遼寧朝陽龍城區：辦理系列電信網絡詐騙案（法治日報）. https://www.spp.gov.cn/spp/zdgz/202401/t20240124_641099.shtml；看看新聞 (2026-08-25). 男子網購 870 多個手機號薅車企羊毛 竊電 40 餘萬（記者陳敏佳）. https://www.kankanews.com/detail/80290xAJDw6（網頁存檔 https://web.archive.org/web/20261005044233/https://www.kankanews.com/detail/80290xAJDw6）
- 備註：界線不在「薅了多少」，在有沒有編假的。用自己的真實身份參加活動、一個號領一次、券用在自己身上，那是平臺給你的優惠。為了多領去註冊假用戶、編造交易、瞞著自己已經退過款，就是讓對方誤以為是真的才把東西交出來，按詐騙認定，金額只決定判多久。車企的免費充電也有人這麼薅過。2026 年 8 月看看新聞報道，上海兩人買來大量虛擬手機號，輪流綁成某新能源車企 App 的子帳號。每個號用「先充後付」充兩次電就解綁，電費沒人付，充電機會再賣給貨車司機。浦東新區檢察院認為這是詐騙，不是盜竊，已經批准逮捕。此案只有媒體報道，沒有判決或官方通報。金額不夠判刑的也有後果：平臺可以封號、扣回優惠，還能按「不該得的錢要退回來」要求你返還。參與電詐、沒到犯罪程度的，還有拘留和罰款那一檔。「群裡有人帶、按單給我錢」不改變你自己這一份的性質。把方法教給別人、倒賣帳號和手機號，是另外的罪名，幾個罪會一起算帳。受益人是你自己。自己寫腳本、賣腳本見第 11 節第 3 條，賣卡、賣帳號見第 8 節第 8 條（銀行卡借給人）和本節第 16 條（身份證不借人）。

9. 陽臺、窗戶不往外扔任何東西，菸頭、垃圾袋、酒瓶都算

- 成本：不花錢，也不費時間。菸頭、垃圾袋、酒瓶都拿到屋裡的垃圾桶扔，不從窗口和陽臺往外丟。
- 說人話：往樓下扔東西，沒砸到人也能拘留 5 日、罰 1000 元，情節嚴重的拘留 10 到 15 日。砸到人就換罪名了：有人在 21 樓酒後把空酒瓶、玻璃杯扔到樓下操場，砸中 13 歲學生致重傷，判 10 年。還有人從 32 樓扔 8 塊磚頭砸死 1 人，2024 年被核准死刑。

- 收益：從樓上或者其他高處往下扔東西，只要有傷到人、砸壞財物或者危及公共安全的危險，就可以拘留 5 日以下，或者罰 1000 元以下。情節嚴重的拘留 10 到 15 日，還可以再罰 1000 元以下。情節嚴重到構成高空拋物罪的，判 1 年以下，並處或者單處罰金（判刑的同時罰錢，也可能只罰錢）。砸傷砸死人的，按更重的罪名處理。官方案例：李某晨在 21 樓酒後把空酒瓶、玻璃杯扔到樓下操場，砸中 13 歲學生致重傷二級，以危險方法危害公共安全罪判 10 年。周某從 32 樓向人群投擲 8 塊磚頭砸死 1 人，2024 年最高法核准死刑（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2025). 治安管理處罰法（2025 年修訂，第四十三條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；全國人大常委會 (2020). 刑法修正案（十一）（第三十三條，即刑法第二百九十一條之二）. https://www.spp.gov.cn/zdgz/202012/t20201227_503682.shtml；全國人大 (2020). 刑法（根據刑法修正案（十一）修正，第二百九十一條之二）. https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html；最高人民法院 (2024). 依法懲治危害公共安全犯罪典型案例（案例一）. https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/429522.html；最高人民法院 (2025). 專訪最高法副院長李勇：讓高空拋物行為人都能被處罰. https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/458381.html
- 備註：沒砸到人也能拘留，條文只要求「有危險」。民法典對高空拋物另有一條民事賠償規定（第一千二百五十四條）。本節寫作時沒能打開原文，所以沒有引用。

10. 不網購仿真槍、鋼珠槍、氣槍，不買來路不明的「玩具槍」

- 成本：不花錢。想打槍，去正規射擊館。
- 說人話：網上買的鋼珠槍、氣槍，槍口比動能到了 1.8 焦耳/平方釐米，就按槍支認定。沒有許可拿在手裡，判 3 年以下，情節嚴重的判 3 到 7 年。有對夫婦賣「玩具槍」，43 支裡有 18 支被鑑定為槍，只因證明不了他們知情才沒被起訴。
- 收益：沒有許可就持有、私藏槍支的，判 3 年以下，情節嚴重的判 3 到 7 年。打不了制式子彈的非制式槍，只要槍口比動能大於等於 1.8 焦耳/平方釐米，一律認定為槍支。槍口比動能，指的是子彈出膛時每平方釐米帶的能量。不少網上買的鋼珠槍、氣槍都超過這個數。2018 年起最高法、最高檢要求，對比動能偏低的氣槍，要綜合外觀、材質、價格、用途、本人是不是知情等等評估之後，再決定要不要定罪。官方案例：趙某某夫婦在集貿市場賣「玩具槍」，查獲 43 支，其中 18 支經鑑定符合槍支標準。因為沒有充分證據證明他們知道那是槍支，按證據存疑不起訴（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大 (2020). 刑法（根據刑法修正案（十一）修正，第一百二十八條）. https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html；最高人民法院、最高人民檢察院 (2018). 關於涉以壓縮氣體為動力的槍支、氣槍鉛彈刑事案件定罪量刑問題的批覆（法釋〔2018〕8 號）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/201803/t20180328_372604.shtml；最高人民法院 (2018). 《批覆》的理解與適用. https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/88472.html
- 備註：那起案子不起訴的關鍵，是認定他們「不明知」。成年人特意上網買鋼珠槍、氣槍，事後再說不知道那是槍，很難成立。弩和管制刀具隨身帶的罰則，見本節第 26 條（別為了防身買甩棍、電擊器、匕首）。

11. 買了無人機先實名登記，機場、軍事區和城市管制空域不飛，不破解限高

- 成本：實名登記不花錢，幾分鐘就辦完。每次起飛前，用官方渠道查一下要飛的這塊地方是不是管制空域。
- 說人話：沒實名登記就飛，罰 200 元以下，情節嚴重的罰 2000 到 2 萬元。沒批准在管制空域飛，罰 500 元以下，情節嚴重的沒收無人機，再罰 1000 到 1 萬元。情節較重的還能拘留 5 到 10 日。有人花錢破解限高，飛到近 3000 米拍雲層發到網上，被拘留 5 日。
- 收益：沒做實名登記就飛的，責令改正，還可以罰 200 元以下，情節嚴重的罰 2000 到 2 萬元。沒批准就在管制空域飛微型、輕型、小型無人機的，責令停止飛行，還可以罰 500 元以下。這一項裡情節嚴重的，沒收無人機，並罰 1000 到 1 萬元。違反空域管理規定飛行、情節較重的，拘留 5 到 10

日。官方案例：李某某付費破解限高，把無人機飛到近 3000 米拍雲層併發布，拘留 5 日。張某某替人破解限高和禁飛區限制 20 餘臺次，賺了 1.5 萬餘元。他被以提供侵入、非法控制計算機信息系統程序、工具罪定罪。判 6 個月，緩刑 1 年，並處罰金（全國，2024 年 1 月起）

- 證據等級：A
- 來源：國務院、中央軍委 (2023). 無人駕駛航空器飛行管理暫行條例（國令第 761 號，第十、十九、四十七、五十一條）. https://www.gov.cn/zhengce/content/202306/content_6888799.htm；全國人大常委會 (2025). 治安管理處罰法（2025 年修訂，第四十六條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；湖北省公安廳 (2026). 公安部公佈依法打擊無人機「黑飛」違法犯罪八起典型案例（轉載人民公安報）. http://gat.hubei.gov.cn/bmdt/gayw/202602/t20260205_5870949.shtml
- 備註：微型和輕型無人機在適飛空域飛，不用批准。微型指空機重量小於 0.25 千克的那種。適飛空域就是管制空域以外的地方，而機場、軍事設施、政府機關周邊多半屬於管制空域。公安部的原文頁面本節寫作時打不開，所以引用的是湖北省公安廳的轉載頁。

12. 不偷拍別人，不在出租屋、民宿、酒店房間裝攝像頭

- 成本：不花錢，也不費時間。不偷拍別人，也不在出租屋、民宿、酒店房間裡裝攝像頭。
- 說人話：偷拍、偷窺、散佈別人的隱私，拘留 5 日以下或者罰 1000 元以下，情節較重的拘留 5 到 10 日。用專門的偷拍設備、造成嚴重後果的，判 2 年以下。有兩人在三家酒店的房間裝器材遠程偷拍，分別判了 1 年 3 個月和 1 年。家裡裝監控不算，裝在別人住的房間就算。
- 收益：偷窺、偷拍、竊聽、散佈別人隱私的，拘留 5 日以下，或者罰 1000 元以下。情節較重的拘留 5 到 10 日，還可以再罰 1000 元以下。非法使用竊聽、竊照專用器材、造成嚴重後果的，判 2 年以下。竊聽、竊照專用器材，指專門用來偷聽、偷拍的設備。官方案例：顏某平、顏某建在網上買了竊照器材，裝進三家酒店的多個房間遠程偷拍，分別判 1 年 3 個月和 1 年（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2025). 治安管理處罰法（2025 年修訂，第五十條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；全國人大 (2020). 刑法（根據刑法修正案（十一）修正，第二百八十四條）. https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html；最高人民法院 (2024). 依法懲治非法生產、銷售、使用竊聽、竊照設備犯罪典型案例（案例二）. https://www.court.gov.cn/shenpan/xiangqing/449581.html
- 備註：偷拍的東西一旦拿去賣或者傳播，另按製作、販賣淫穢物品牟利等罪處理，同一批案例裡有判 10 年的。自己家裡裝監控不算，裝在別人使用的房間裡就算。

13. 麻將、撲克可以打，不抽頭、不當莊、不組局收錢，不玩網絡賭博

- 成本：不花錢。親友之間小額娛樂照打。不從局裡抽成，不當莊，不組局收錢。難在有人張羅時忍住不去接手。
- 說人話：親友之間小額打牌，法律不管。從局裡抽頭、當莊、組局收錢，性質就變了：參與賭博、賭資較大的，拘留 5 日以下或者罰 1000 元以下。聚眾賭博、靠賭博過日子的判 3 年以下，開賭場的判 5 年以下。多少算「賭資較大」，各地自己定，沒有全國統一數字。
- 收益：為了掙錢給賭博提供便利條件，或者參與賭博、賭資較大的，拘留 5 日以下，或者罰 1000 元以下。情節嚴重的拘留 10 到 15 日，並罰 1000 到 5000 元。為了掙錢把人聚起來賭，或者靠賭博過日子的，判 3 年以下並罰錢。開賭場的判 5 年以下並罰錢，情節嚴重的判 5 到 10 年（全國）
- 證據等級：B
- 來源：全國人大常委會 (2025). 治安管理處罰法（2025 年修訂，第八十二條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；全國人大 (2020). 刑法（根據刑法修正案（十一）修正，第三百零三條）. https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html；全國人大常委會 (2020). 刑法修正案（十一）（第三十六條，開設賭場刑期提高到五年以下、五年以上十年以下）. https://www.spp.gov.cn/zdgz/202012/t20201227_503682.shtml

- 備註：多少算「賭資較大」沒有全國統一數字，各地自己定，所以這條只給 B 級。從局裡抽成、替網絡賭博平臺代收投注，辦案時常常按開設賭場認定。相關的司法解釋原文本節沒有核實。也沒有找到官方案例。

14. 不吃野味，不買賣、不養保護動物當寵物

- 成本：不花錢。寵物只買來源合法、人工繁育的品種。
- 說人話：吃國家重點保護動物，東西沒收，再按價值罰 2 到 20 倍。收購、運輸、出售珍貴瀕危動物，判 5 年以下，情節嚴重的判 5 到 10 年。人工繁育、當寵物買賣的一般不算犯罪，有人賣了 40 多隻人工繁育的鸚鵡，沒被起訴。野外抓的、來路不明的不在此列。
- 收益：吃國家重點保護野生動物，或者為了吃去買的，東西沒收，再按它的價值罰 2 到 20 倍的錢。沒有許可證就繁育國家重點保護野生動物的，沒收，並罰 1 到 10 倍。非法收購、運輸、出售國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物和它們的製品，判 5 年以下並罰錢。這一項裡情節嚴重的判 5 到 10 年，特別嚴重的判 10 年以上。為了吃而獵捕、收購、運輸、出售其他陸生野生動物，情節嚴重的判 3 年以下。官方案例：養殖戶王某等 3 人賣了 40 餘隻人工繁育的費氏牡丹鸚鵡（國家二級保護），總價不到 400 元，2021 年檢察院決定不起訴。2022 年起最高法、最高檢明確，人工繁育技術成熟、已經成規模、當寵物買賣運輸的，一般不按犯罪處理（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2022). 野生動物保護法（2022 年修訂，第三十一、五十一、五十三條）. https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/fl/202302/t20230220_1016885.shtml（生態環境部轉載）；全國人大 (2020). 刑法（根據刑法修正案（十一）修正，第三百四十一條）. https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html；全國人大常委會 (2020). 刑法修正案（十一）（第四十一條，即刑法第三百四十一條第三款）. https://www.spp.gov.cn/zdgz/202012/t20201227_503682.shtml；最高人民法院、最高人民檢察院 (2022). 關於辦理破壞野生動物資源刑事案件適用法律若干問題的解釋（法釋〔2022〕12 號，第十三條）. https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbt/202204/t20220407_553506.shtml；最高人民檢察院 (2023). 鸚鵡小案 民生大案. https://www.spp.gov.cn/spp/zdgz/202302/t20230211_601023.shtml
- 備註：「一般不作為犯罪」說的只是人工繁育、當寵物養的那一類。野外抓的、來路不明的不適用。哪些算國家重點保護動物，以名錄為準。買之前先查一下名錄，比出事以後再解釋省事。

15. 要債不扣人、不關人、不跟到家裡賴著不讓走

- 成本：不花錢。對方欠錢不還，去法院起訴。借條怎麼寫，見第 8 節第 18 條（借條）。難在對方賴帳時忍住不動手、不跟到他家去。
- 說人話：錢是真欠你的，也不能扣人、關人。法條專門寫了：為了討債扣人、關人，照樣按非法拘禁辦。輕的拘留 10 到 15 日，並罰 1000 到 2000 元。構成非法拘禁罪的判 3 年以下，把人弄成重傷的判 3 到 10 年，弄死人的判 10 年以上。要債去法院起訴。
- 收益：非法限制別人的人身自由、擅自闖進別人家，或者非法搜別人的身，拘留 10 到 15 日，並罰 1000 到 2000 元。情節較輕的拘留 5 到 10 日，並罰 1000 元以下。非法拘禁判 3 年以下有期徒刑、拘役（短期關押）、管制（不關押但行動受限）或者剝奪政治權利。把人弄成重傷的判 3 到 10 年，弄死人的判 10 年以上。為了討債扣人、關人的，照這同一套規定處罰，債是真的也一樣（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2025). 治安管理處罰法（2025 年修訂，第四十七條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；全國人大 (2020). 刑法（根據刑法修正案（十一）修正，第二百三十八條）. https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html
- 備註：「他確實欠我錢」這句話在這條裡不管用。法條專門寫了，為了討債扣人、關人也按非法拘禁辦。中國法院網上有好幾起案子，都是討合法債務把人關起來，判了 7 個月到 1 年。本節寫作時該網站打不開，所以沒有引用。

16. 身份證不借人，不用別人的身份證，也不拿別人的證件登記、開卡、買票

- 成本：不花錢。有人開口借，拒絕就行。要給複印件的，在複印件上寫明這份只用在哪件事上。
- 說人話：把身份證借給、租給、轉給別人，警告並罰 200 元以下。冒用別人的身份證，或者用騙領來的，罰 200 到 1000 元，或者拘留 10 日以內。買火車票、住店這類必須實名的場合用假證件或者別人的證件，情節嚴重的判拘役或者管制。
- 收益：把自己的居民身份證出租、出借、轉讓給別人的，警告並罰 200 元以下。冒用別人的身份證，或者使用騙領來的身份證，罰 200 到 1000 元，或者拘留 10 日以下。購買、出售、使用偽造變造的身份證的，也是這一檔。有些場合按國家規定必須出示身份證明。在這些場合使用偽造、變造或者盜用別人的證件，情節嚴重的就要判刑。證件包括身份證、護照、社保卡、駕駛證等。刑罰是拘役（短期關押）或者管制（不關押但行動受限），還要並處或者單處罰金，判刑的同時罰錢，也可能只罰錢（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2011). 居民身份證法（2011 年修正，第十六、十七條）. https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/203777/index.html（北京市公安交通管理局轉載）；全國人大 (2020). 刑法（根據刑法修正案（十一）修正，第二百八十條之一）. https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html；國務院 (2002). 互聯網上網服務營業場所管理條例（國令第 363 號，第二十三條）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2002/content_61788.htm
- 備註：身份證借出去，可能被拿去註冊公司、辦銀行卡。這兩樣的後果見第 8 節第 28、8 條（別當掛名法人、不把銀行卡借給人）。用別人的身份證買火車票、住店，屬於法條說的「應當提供身份證明的活動」。本條沒有找到官方案例。去網吧上網也一樣用自己的證。網吧必須核對登記身份證，登記內容和上網記錄至少存 60 天，公安和文化部門隨時能調。用誰的證上網，那段時間機器上幹的事就記在誰頭上。

17. 被警察攔下或帶走時配合，不推、不打、不搶執法記錄儀，喝了酒更要忍

- 成本：不花錢。現場不動手。有意見等事後再提：投訴、申請行政複議、去法院起訴。難在被攔下的那幾分鐘裡、尤其喝了酒時忍住脾氣。
- 說人話：現場阻礙執法，警告或者罰 500 元以下，情節嚴重的拘留 5 到 10 日。對警察動手是另一檔：撕咬、掌摑、踢打、抱摔、扔東西，造成輕微傷以上就算暴力襲警，判 3 年以下。用槍支、管制刀具或者開車撞的，判 3 到 7 年。甩手、掙脫這類一般的抗拒不算。
- 收益：阻礙國家機關工作人員依法辦公務的，警告或者罰 500 元以下。情節嚴重的拘留 5 到 10 日，還可以再罰 1000 元以下。阻礙的是人民警察，就從重處罰。暴力襲擊正在依法執行職務的人民警察，判 3 年以下。用槍支、管制刀具或者開車撞等嚴重危及警察人身安全的，判 3 到 7 年。撕咬、掌摑、踢打、抱摔、投擲物品造成輕微傷以上的，才算「暴力襲擊」。甩手、掙脫、蹬腿這類一般性抗拒不算（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2025). 治安管理處罰法（2025 年修訂，第六十一條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；全國人大常委會 (2020). 刑法修正案（十一）（第三十一條，即刑法第二百七十七條第五款）. https://www.spp.gov.cn/zdgz/202012/t20201227_503682.shtml；全國人大 (2020). 刑法（根據刑法修正案（十一）修正，第二百七十七條）. https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html；最高人民法院、最高人民檢察院 (2025). 關於辦理襲警刑事案件適用法律若干問題的解釋（高檢發釋字〔2025〕1 號，第一、八、十二條）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202501/t20250116_679579.shtml；最高人民檢察院 (2021). 襲警罪入刑一月 檢察機關批捕 405 人. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbh/202105/t20210517_518308.shtml
- 備註：最高檢 2021 年通報，襲警單獨定罪之後的頭一個月，就批准逮捕 405 人。江蘇的 42 件裡，酒後鬧事引起的佔 47.6%。湖北的 16 件裡有 12 件，只是拳打腳踢、撕咬這種程度。對輔警動手，按妨害公務罪辦。本條沒有找到寫明個人案情的官方案例。

18. 對方不滿 14 歲就不能發生關係，「她同意」不是理由

- 成本：不花錢。對方的年齡不確定，就不要發生關係。
- 說人話：對方不滿 14 歲，不管她同不同意，都按強姦罪從重處理，基本刑期是 3 到 10 年。對方不滿 12 歲的，一律認定你「應當知道」。12 到 14 歲的，從發育、舉止、穿著能看出可能是幼女，你還下手，就認定你「明知」。說自己確實不知道，法院把關很嚴。
- 收益：和不滿 14 週歲的幼女發生性關係的，按強姦罪處理並從重處罰，基礎刑期 3 到 10 年。最高法的口徑是這樣：用暴力、脅迫等強制手段的，不管知不知道對方是幼女，都定強姦罪。沒用強制手段的，對不滿 12 週歲的一律認定「應當知道」。12 到 14 週歲的，從身體發育、言談舉止、衣著等能看出可能是幼女，還下手的，認定為「明知」。「確實不知道」這個例外把握得很嚴（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大 (2020). 刑法（根據刑法修正案（十一）修正，第二百三十六條）. https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html；最高人民法院 (2015). 關於「與十四周歲以下幼女發生性關係是否要明知才構成犯罪」的答覆. https://www.court.gov.cn/hudong/xiangqing/13363.html
- 備註：兩高兩部關於辦理性侵害未成年人刑事案件的意見原文，以及最高法 2003 年批覆的頁面，本節寫作時都打不開。所以「明知」的認定標準，引的是最高法官網上的答覆。法條裡的用語是「幼女」。本條不區分動手的人是男是女。

19. 動手打人前算清這筆帳：拘留、賠錢、判刑

- 成本：不花錢，也不花時間。難的就是動手前的那幾秒鐘。
- 說人話：動手一次的帳：拘留 5 到 10 日，加罰 500 到 1000 元。打成輕傷就是刑事案件，判 3 年以下，打成重傷判 3 到 10 年。錢另算：有人打斷對方三根肋骨，賠了 11.3 萬元和解，才沒被起訴。另一人打斷對方橈骨，沒賠，判了 10 個月。
- 收益：打人或者故意傷害的，拘留 5 到 10 日，並罰 500 到 1000 元。結夥打、打殘疾人孕婦老人小孩、多次打或者一次打好幾個人的，拘留 10 到 15 日，並罰 1000 到 2000 元。打成輕傷就是故意傷害罪，判 3 年以下有期徒刑、拘役（短期關押）或者管制（不關押但行動受限）。打成重傷的判 3 到 10 年。民事上還要賠醫療費、誤工費（耽誤上班少掙的錢）、護理費、交通費、住院伙食補助費、營養費。把人打殘的，另外賠殘疾賠償金。殘疾賠償金的算法，是審案法院所在地上年度城鎮居民人均可支配收入乘 20 年。傷者 60 歲以上的，每多一歲減一年，75 歲以上按 5 年算。2022 年全國檢察機關受理輕傷害案件 7 萬餘件，多數是婚姻家庭鄰里糾紛或者偶然事件引起的。最高檢典型案例：盧某打斷對方三根肋骨（輕傷二級），賠了 11.3 萬元達成和解，才獲不起訴。石某打斷對方橈骨（輕傷二級），沒有賠，判有期徒刑十個月（全國，治安管理處罰法 2026 年 1 月 1 日起施行）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2025). 治安管理處罰法（2025 年修訂，第九、五十一條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；全國人大 (1997). 刑法（第二百三十四條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；最高人民法院 (2022 修正). 關於審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋（法釋〔2022〕14 號，第六至十二、十五條）. https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/357071.html；最高人民檢察院、公安部 (2023). 關於依法妥善辦理輕傷害案件的指導意見. https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbt/202303/t20230302_604352.shtml；最高人民檢察院 (2023). 檢察機關依法妥善辦理輕傷害案件典型案例. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/dxal/202303/t20230302_605116.shtml
- 備註：怎麼避免衝突、先動手為什麼吃虧、正當防衛的邊界在哪，見第 8 節第 10 條（衝突和正當防衛）。為了洩憤對人下手的帳，見第 8 節第 11 到 14 條。因民間糾紛引起、情節較輕的打架，公安可以調解。打成輕傷的，跟對方談妥賠償並且真賠了，可以從輕，甚至不起訴，但賠的錢一分都少不了。傷到什麼程度算輕傷，由鑑定標準定，本節沒有核實。誤工費、護理費按實際收入和耽誤的天數算，沒有統一數字。

20. 孩子生下來養不了，只有民政登記這一條合法出路：收錢把孩子給人可能按拐賣罪判，扔下不管是遺棄罪

- 成本：不花錢。到縣級以上民政部門辦收養登記，要交材料，還要等審核和收養評估，前後要花些時間。
- 說人話：養不了有出路，但合法的只有一條：到民政部門辦收養登記，收養關係從登記那天才成立。私下把孩子給人，尤其是收了錢，可能從「送養」變成拐賣兒童罪，起刑就是 5 年以上。把孩子扔下不管、拒不撫養，情節惡劣的是遺棄罪，判 5 年以下。
- 收益：刑法第二百四十條：「拐賣婦女、兒童的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金」。有加重情形的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。「情節特別嚴重的，處死刑，並處沒收財產」。《關於依法懲治拐賣婦女兒童犯罪的意見》第 17 條，說的是怎麼區分賣親生孩子和民間送養。判斷標準是「關鍵在於行為人是否具有非法獲利的目的」。也就是看有沒有想靠這件事掙錢。有三種情形可以認定為出賣親生子女，按拐賣婦女、兒童罪定罪。第一種是「將生育作為非法獲利手段，生育後即出賣子女的」。第二種是「明知對方不具有撫養目的，或者根本不考慮對方是否具有撫養目的，為收取錢財將子女『送』給他人的」。第三種是「為收取明顯不屬於『營養費』『感謝費』的鉅額錢財將子女『送』給他人的」。反過來，不是為了掙錢、確實迫於生活困難私自送養、只收少量營養費感謝費的，屬於民間送養，不按拐賣罪定罪。再看刑法第二百六十一條。「對於年老、年幼、患病或者其他沒有獨立生活能力的人，負有扶養義務而拒絕扶養，情節惡劣的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制」。民法典第一千零九十四條規定，能當送養人的只有三種：孤兒的監護人、兒童福利機構、有特殊困難無力撫養子女的生父母。第一千一百零五條：「收養應當向縣級以上人民政府民政部門登記。收養關係自登記之日起成立」
- 證據等級：A
- 來源：全國人大 (1997). 刑法（第二百四十、二百六十一條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部 (2010). 關於依法懲治拐賣婦女兒童犯罪的意見（法發〔2010〕7 號，第 17 條）. 最高人民法院官網 https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/977.html；全國人大 (2020). 民法典（第一千零九十四、一千一百零五條）. 鹽城市人民政府轉載收養編全文 https://xxgk.yczf.gov.cn/xzf/ycmzj/fdzdgknr/fgwj_41995/202112/t20211203_1506640.shtml
- 備註：要不要生這裡不談。孩子生下來之後，按這個順序走最省事。第一步，去醫院生，產檢和住院分娩見第 27 節。出生醫學證明是後面所有手續的前提。第二步，要送養就直接找縣級以上民政部門，別經由中間人。錢一旦過手，性質就可能變。產後一年之內，如果出現「有傷害自己或者傷害孩子的念頭」，按急症處理。孕期和產後要立刻去醫院的清單，見第 27 節第 7 條。產後 42 天複查同時是產後抑鬱篩查，見第 27 節第 16 條。有自殺念頭時打 12356，見第 1 節第 25 條。本條沒有配案例：拐賣親生子女的官方典型案例，本輪沒有逐案核對，所以只引了條文和意見原文。

21. 別偽造事故、別誇大損失騙理賠：這是保險詐騙罪，幫你作證、幫你修車、幫你鑑定的人一起算

- 成本：不花錢，也不費時間，不去做就行。
- 說人話：編造事故、誇大損失去騙理賠，是保險詐騙罪，數額較大的判 5 年以下，再罰 1 萬到 10 萬元。幫你作證、鑑定、評估財產的人故意出假證明，和你一起按共犯定罪。安徽宣城一起案子裡，8 個人被判 2 到 4 年，各罰 1 萬元。
- 收益：刑法第一百九十八條列了五種情形。（一）投保人故意虛構保險標的，編一個根本不存在的投保對象。（二）投保人、被保險人或者受益人對發生的保險事故編造虛假的原因，或者誇大損失的程度。（三）編造未曾發生的保險事故。（四）投保人、被保險人故意造成財產損失的保險事故。（五）投保人、受益人故意造成被保險人死亡、傷殘或者疾病。數額較大的，處 5 年以下有期徒刑或者拘役，並處 1 萬元以上 10 萬元以下罰金。數額巨大或者有其他嚴重情節的，處 5 至 10 年，並處 2 萬至 20 萬元罰金。數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處 10 年以上，並處 2 萬

至 20 萬元罰金或者沒收財產。這一條的末款管的是幫忙的人：保險事故的鑑定人、證明人、財產評估人。他們故意出具虛假的證明文件、給別人騙保創造條件的，按保險詐騙的共犯處理，和騙保的人一起定罪。保險法第二十七條：沒出保險事故卻謊稱出了的，保險公司有權解除合同，並且不退保費。用偽造、變造的證明資料，或者編造虛假事故原因、誇大損失程度的，保險公司對多報的那部分不賠，已經賠出去的要退回來或者賠償。案例：安徽宣城張某松案中，王某信等 8 人因保險詐騙罪被判處有期徒刑 4 年到 2 年不等，均並處罰金 1 萬元。這案子牽出的一起虛假訴訟裡，保險公司核定損失 2 萬元，當事人靠偽造車輛轉讓協議取得起訴資格去打官司，法院判賠 7 萬餘元。這份已經生效的民事判決，於 2019 年 9 月 26 日經再審被撤銷。《反保險欺詐工作辦法》要求：賣保單和賠錢這兩頭（承保端和理賠端）都要核驗風險信息。還要探索建立多險種的行業反欺詐信息平臺、反欺詐情報中心。這些平臺集中篩查欺詐可疑數據，線索交由行業協會、反欺詐組織和保險機構核查。涉嫌犯罪的及時向公安機關報案。金融監管總局和它的派出機構，要和公安機關、人民檢察院、人民法院建立健全行政執法與刑事司法的銜接機制（全國，2024 年 7 月 31 日印發）

- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會. 中華人民共和國刑法（經刑法修正案十一修正的整合文本）第一百九十八條. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff808181796a636a0179822a19640c92；全國人大常委會 (2015 修正). 中華人民共和國保險法第二十七條. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=2c909fdd678bf17901678bf7c4060811；國家金融監督管理總局 (2024). 關於印發《反保險欺詐工作辦法》的通知. https://www.gov.cn/gongbao/2024/issue_11586/202409/content_6975080.html；安徽省人民檢察院轉載《法制日報》(2020-01-13). 殺妻騙保牽出案中案. http://www.ah.jcy.gov.cn/jczt/jjslhyqkjc/mtjj/202001/t20200113_2758841.shtml
- 備註：下面幾種自以為無害的做法都在這五項裡。出了小事故找修理廠「多報一點」，把舊傷舊損算進這一次，和朋友對撞一下再報案，沒出事卻編一個出來。車險該怎麼買，見第 5 節第 26 條（三者險買夠）。給家人投保後故意造成他死亡的，法條明確要數罪併罰，見第 8 節第 38 條（給家人投保）。醫保是另一套規則，空刷醫保卡、拿醫保個人帳戶套現按詐騙辦，見第 5 節第 13 條的備註

22. 不賣自己的器官，也別幫人找供體：腎到手 2 萬多，同一枚轉手賣 20 萬，錢要被沒收還要按交易額罰 10 到 20 倍

- 成本：不花錢，也不費時間，不去做就行。
- 說人話：活體器官只能捐給配偶、直系血親或者三代以內的旁系血親，買賣都違法。北京一起案子裡，賣腎的人只拿到 2 萬多，同一枚腎賣給病人要 18 萬到 22 萬。賣得的錢會被沒收，再按交易額罰 10 到 20 倍。摘腎後身體的代價見第 1 節第 35 條（剩下那個腎替兩個幹活）。
- 收益：《人體器官捐獻和移植條例》第五條：「任何組織或者個人不得以任何形式買賣人體器官，不得從事與買賣人體器官有關的活動」。第十條：「任何組織或者個人不得獲取未滿 18 週歲公民的活體器官用於移植」。第十一條：「活體器官的接受人限於活體器官捐獻人的配偶、直系血親或者三代以內旁系血親」。第三十七條規定了買賣人體器官怎麼罰。買賣人體器官或者從事與買賣人體器官有關活動的，由縣級以上地方人民政府衛生健康部門查處。先沒收違法所得，把這筆交易得來的錢全部收走。再按交易額罰 10 倍以上 20 倍以下的錢。醫務人員參與的，吊銷執業證書並終身禁止從事醫療衛生服務。構成犯罪的，依法追究刑事責任（全國，2024 年 5 月 1 日起施行，原《人體器官移植條例》同時廢止）。刑法第二百三十四條之一：「組織他人出賣人體器官的，處五年以下有期徒刑，並處罰金；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處罰金或者沒收財產」。還有三種情形，依照刑法第二百三十四條、第二百三十二條定罪處罰。一是未經本人同意摘取他的器官。二是摘取不滿十八週歲的人的器官。三是強迫或者欺騙他人捐獻器官。這幾種按故意傷害、故意殺人處理。案例一：北京市第一中級人民法院 2014 年 8 月 20 日終審的鄭偉等 15 人案，涉及 51 枚腎臟，涉案金額 1034 萬餘元。賣腎的人（供體）「換來的僅僅是 2 萬到 2.5 萬元不等的報酬」。等腎的病人一方（受體方）出的價碼，「以前是一個腎 18 萬或 19 萬，後來是 21 萬或 22 萬」。摘腎點

是每月 7500 元租的四層小樓，團伙護士長供述該處「髒亂不堪，連搶救設備都沒有」。組織者鄭偉以組織出賣人體器官罪判處有期徒刑 12 年，其餘 14 人判 3 年半至 9 年。案例二：最高人民檢察院公佈的「少年賣腎買蘋果手機」案。17 歲的王某 2011 年 4 月 28 日晚在郴州被切除右腎。動手術的場地，是一家沒有移植資質的醫院裡由人承包的科室提供的。5 月 2 日出院時他拿到 2.2 萬元，受體方付給中介的是 15 萬元人民幣和 1 萬美元，主犯獲利 5.6 萬餘元。王某術後腎功能不全，「傷情構成重傷、三級傷殘」

- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2023). 人體器官捐獻和移植條例（國務院令第 767 號，第五、十、十一、三十七條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202312/content_6920196.htm；全國人大常委會. 中華人民共和國刑法（經刑法修正案十一修正的整合文本）第二百三十四條之一. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff808181796a636a0179822a19640c92；最高人民檢察院 (2012-04-09). 「少年賣腎買蘋果手機」案訴至法院. https://www.spp.gov.cn/gs/201204/t20120409_34342.shtml；河北省廊坊市中級人民法院官網轉載 (2014-09-02). 全國最大販腎案終審 組織者摘腎 51 枚獲利千萬. https://lfzy.hebeicourt.gov.cn/article/detail/2014/09/id/1430881.shtml
- 備註：受益人是你自己。這筆交易表面上是「一次性拿兩萬」，實際是拿一個器官換一臺手機。少年賣腎案的鑑定結論是重傷、三級傷殘，休息幾個月好不了。那起案子裡，檢方認定 5 名被告人觸犯刑法第二百三十四條第二款，以故意傷害罪起訴。理由之一是醫務人員術前沒有核實「供體」是不是未成年人，就切了右腎。今天再出同樣的事，拉人頭的按組織出賣人體器官罪辦，摘取不滿十八週歲的人的器官，仍然依第二百三十四條按故意傷害罪定罪處罰。黑中介的手術在出租屋或者借來的場地做，沒有配型之外的評估，也沒有術後隨訪，出了併發症找不到人認帳。真想給親人捐，走第十一條那條路：在有移植資質的醫療機構做，經倫理委員會審查，全程不收錢。身後的遺體器官捐獻是無償的，不在本條範圍。摘掉一個腎之後身體要付什麼代價，見第 1 節第 35 條（剩下那個腎替兩個幹活）。缺錢缺到考慮賣器官的時候，先看第 7 節的救助渠道（失業保險、臨時救助、低保）。網貸和「包裝材料」貸款的坑，見本節第 6 條。

23. 別嫖娼：默認檔是拘留 10 到 15 日，不是罰點錢了事

- 成本：不花錢，也不費時間，不去做就行。
- 說人話：被抓到不是罰點錢了事。法條寫的默認檔是拘留 10 到 15 天，還可以再罰 5000 元以下。只有情節較輕的，才是 5 天以下拘留或者 1000 元以下罰款。另外，明知自己有梅毒、淋病還去嫖，是犯罪，判 5 年以下。
- 收益：《治安管理處罰法》第七十八條：賣淫、嫖娼的，處十日以上十五日以下拘留，可以並處五千元以下罰款。情節較輕的，處五日以下拘留或者一千元以下罰款。在公共場所拉客招嫖的，處五日以下拘留或者一千元以下罰款。第七十九條：引誘、容留、介紹他人賣淫的，處十日以上十五日以下拘留，可以並處五千元以下罰款。情節較輕的，處五日以下拘留或者一千元以上二千元以下罰款。第八十七條：旅館業、飲食服務業、文化娛樂業、出租汽車業等單位的人員，在公安機關查處賣淫、嫖娼活動時為違法犯罪行為人通風報信的，或者以其他方式為上述活動提供條件的，處十日以上十五日以下拘留。《刑法》第三百六十條是傳播性病罪：明知自己患有梅毒、淋病等嚴重性病賣淫、嫖娼的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處罰金（全國，治安管理處罰法 2026 年 1 月 1 日起施行）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2025). 治安管理處罰法（2025 年修訂，第七十八、七十九、八十七條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；全國人大常委會. 中華人民共和國刑法（經刑法修正案十一修正的整合文本）第三百六十條. https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html（北京市公安交通管理局轉載）；全國人大常委會 (2015). 刑法修正案（九）（第四十三條，刪去刑法第三百六十條第二款）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180205_364562.shtml

- 備註：這裡的拘留是行政拘留，人要進拘留所，不是罰完就走。找人介紹、給人提供場地，罰得和自己嫖一樣重，第七十九條那一檔管的就是這個。在賓館、KTV 上班的人替客人通風報信，同樣按第八十七條拘留 10 到 15 日。刑法第三百六十條原來還有第二款「嫖宿幼女罪」，2015 年刑法修正案（九）把它刪了，現在這種事直接按強姦罪從重處罰，見本節第 18 條（對方不滿 14 歲就不能發生關係）。「上門保健」「按摩推拿」這類招牌不改變性質，按實際發生的事認定。染上性病和艾滋病的風險，見第 1 節第 30 條（性行為全程用安全套）和第 13 節第 38 條（72 小時內去拿阻斷藥）。娛樂場所本身要注意的見第 22 節。

24. 漢化漫畫、搬運影視劇、分享網盤資源和盜版電子書，不收錢也是侵權；掛廣告、收會員費就可能判刑

- 成本：不花錢。買來的、下載的，自己看、自己翻著玩都行，只是別傳到網上給大家看。不做掛廣告、收會員費的資源站和資源群，也不賣網盤鏈接。難在「大家都在傳」的時候，忍住不跟著當搬運工。
- 說人話：別人的作品沒經許可翻譯了貼出來，或者傳到網上，不收錢也是侵權，要刪、要賠錢。一掛廣告、收會員費，就算為了掙錢。掙到 3 萬元、傳到 500 部或者會員到 1000 人，就夠判刑，最重判 10 年。人人影視字幕組的老闆判了 3 年 6 個月。
- 收益：先說民事。著作權法給作者的權利裡有翻譯權，就是把作品從一種文字轉成另一種文字的權利。還有信息網絡傳播權，就是把作品放到網上、讓公眾隨時隨地能看到的權利。沒經許可翻譯別人的作品，是侵權。沒經許可把作品傳到網上，也是侵權。侵權的要停止侵害、賠償損失。只有為個人學習、研究或者欣賞，用別人已經發表的作品，才不用許可、不用付錢。賠多少，先按權利人的實際損失或者你掙到的錢算。都算不清的，由法院在 500 元到 500 萬元之間定。故意侵權、情節嚴重的，可以判 1 到 5 倍。權利人為制止侵權花的合理開支，也要你一起賠。再說刑事。刑法第二百一十七條的前提是「以營利為目的」。為了掙錢，沒經許可把別人的作品放到網上給公眾看，夠了門檻就是侵犯著作權罪。判 3 年以下，同時罰錢，或者只罰錢。數額巨大或者情節特別嚴重的，判 3 到 10 年並罰錢。什麼算為了掙錢：除了賣，在網頁上掛收費廣告的算，用會員制收註冊費或者其他費用的也算。收來的服務費、會員費、廣告費，都算違法所得。夠罪的門檻，下面到一條就夠。違法所得 3 萬元以上。非法經營數額 5 萬元以上，人人影視案裡算的是會員費、廣告費和賣硬盤的總收入。在網上傳播別人的作品合計 500 件（部）以上。被下載 1 萬次以上，或者被點擊 10 萬次以上。用會員制傳播，註冊會員 1000 人以上。幾項都沒到，但有兩項各到了一半以上，也算。到這些數的 10 倍，就進 3 到 10 年那一檔。罰金一般是違法所得的 1 到 10 倍。官方案例一：梁永平等人從境外網站下載沒授權的影視劇，組織人翻譯、做字幕後上傳。這些片子放在「人人影視字幕組」網站和客戶端上，供人在線看和下載。網站裡沒授權的影視作品有 32824 部，會員 683 萬餘個。2018 年 1 月到 2021 年 1 月，收會員費 270 餘萬元，廣告費 880 餘萬元。賣拷了影視劇的移動硬盤，又掙了 100 餘萬元。網站掛著「捐贈」二維碼，捐了就能得到會員權益。檢察機關認定，這就是換了個名目收會員費。2021 年 11 月 22 日，梁永平被判 3 年 6 個月，罰金 150 萬元。另外 14 人判 1 年 6 個月到 3 年，都是緩刑，罰 4 萬到 35 萬元。官方案例二：柯某某用爬蟲軟件抓了 5 萬餘部影視劇的播放地址，放到自己的網站和 App 上讓人免費看。他在開屏位置投廣告，按展現量收錢，掙了 35 萬餘元。2023 年他被判 3 年、緩刑 4 年，罰金 40 萬元。官方案例三：黃某在自己家裡租服務器，搭了一個音樂下載論壇。他把 10 萬餘首歌傳進 18 個網盤，在論壇發鏈接。會員要充值換論壇幣，才能拿到鏈接和提取碼。會員充值共 50 餘萬元。2023 年他被判 3 年、緩刑 4 年，罰金 55 萬元（全國，司法解釋 2025 年 4 月 26 日起施行）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2020). 著作權法（2020 年修正，第十條第一款第十二、十五項，第二十四條第一項，第五十二條第六項，第五十三條第一項，第五十四條）. http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202011/t20201119_308796.html；全國人大常委會 (2020). 刑法修正案（十一）（第二十項，即刑法第二百一十七條）. https://www.spp.gov.cn/zdgz/202012/t20201227_503682.shtml；最高人民法

院、最高人民檢察院 (2025). 關於辦理侵犯知識產權刑事案件適用法律若干問題的解釋（法釋〔2025〕5 號，第十二、十三、二十五、二十八、三十一條）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202504/t20250424_693977.shtml；最高人民法院、最高人民檢察院、公安部 (2011). 關於辦理侵犯知識產權刑事案件適用法律若干問題的意見（法發〔2011〕3 號，第十條）. https://www.dongguandesq.jcy.gov.cn/tzgg/201103/t20110321_3344314.shtml（東莞市第二市區人民檢察院轉載）；最高人民檢察院 (2023). 第四十八批指導性案例（檢例第 193 號，梁永平、王正航等十五人侵犯著作權案）. https://www.spp.gov.cn/spp/jczdal/202309/t20230915_628229.shtml；最高人民檢察院 (2024). 檢察機關依法懲治侵犯著作權犯罪典型案例（案例一、案例三）. https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbt/202401/t20240105_639347.shtml；中國駐長崎總領事館 (2018). 中國駐長崎總領事館提醒在日中國公民遵守著作權法. http://nagasaki.china-consulate.gov.cn/chn/tzgg/201802/t20180208_4564322.htm

- 備註：受益人是你自己。自己買來看、自己翻著看，在法條允許的範圍裡。界線在「放到網上讓大家看」。字幕組、漢化組不收錢，夠不上侵犯著作權罪，因為這個罪要求為了掙錢。但民事侵權照樣成立，權利人可以要求刪掉、賠錢。在日本不收錢也可能犯法。2018 年 2 月，幾名在日中國公民涉嫌違反日本著作權法被捕，中國駐長崎總領事館隨後提醒：沒經授權翻譯、發佈、傳播作品，即使不為盈利，也可能違法。一掛廣告、開會員、拿「捐贈」換會員權益，就落進為了掙錢那一檔。人人影視案裡，只做翻譯、校對的人參與程度低，警方是按證人取證的。最高檢在這個案例裡寫明，起頭、分錢、管平臺的人要從嚴追究。受僱幹活的從犯可以從寬，臨時招來、情節輕微的可以不追究刑事責任。舊的 2004、2007、2020 年三部知識產權刑事司法解釋，2025 年 4 月 26 日起廢止。2011 年三部門意見沒有被點名廢止，和新解釋不一致的地方以新解釋為準。比如點擊量門檻，就從 5 萬次改成了 10 萬次。寫同人、做二創拿去出版的另一種風險，見本節第 25 條（寫同人）。把別人的圖印在商品上賣，見第 12 節第 21 條（圖案要買授權）。自己做平臺、收到權利人的侵權通知怎麼辦，見第 26 節第 9 條（接到侵權通知）。

25. 寫同人、做二創拿去出版或賣錢，先取得原作許可，或者把借來的人物名字和關係換成自己的

- 成本：不花錢。拿去出版、賣錢之前，先找原作的權利人談授權。談不下來，就把借來的人物名字、性格和人物關係換成自己的。書名、副標題和宣傳語裡，也別蹭原作的名頭。
- 說人話：同人哪怕只借了人物名字、性格和關係，拿去出版也可能被判侵權。江南的《此間的少年》借了金庸 60 多個人物，二審判他賠 168 萬元，外加 20 萬元開支。官司打了 9 年，最後調解，他答應不再原樣再版。免費寫著玩的同人怎麼算，法院說要具體分析。
- 收益：江南的小說《此間的少年》，用了郭靖、黃蓉、喬峰、令狐沖等金庸小說裡的人物名字。書裡講的是這些人在大學校園裡的故事。2002 年出版時，副標題是「射鵰英雄的大學生涯」。到起訴時，這本書出了多個版本，發行上百萬冊。金庸 2016 年起訴江南和出版方，索賠 500 萬元。一審認為不構成著作權侵權。理由是：離開了具體情節，光是人物名字、關係和性格，很難算受保護的具體表達。但一審認定，江南借原作名氣吸引讀者，構成不正當競爭。按歷年版稅 560 萬元的 30%，判賠 168 萬元，外加律師費 20 萬元。二審由廣州知識產權法院審理，改判構成著作權侵權。二審認為，兩本書的故事情節不算實質性相似，也就是情節沒有抄。但 60 多個人物合起來的「人物群像」，名字、性格、關係和背景都是金庸的選擇和安排。這屬於著作權法保護的表達，江南侵害了金庸四部小說的著作權。副標題故意和《射鵰英雄傳》掛鉤，另外構成不正當競爭。二審判江南停止不正當競爭、登報消除影響，賠 168 萬元和合理開支 20 萬元。兩家出版發行公司對其中 33 萬元承擔連帶責任，也就是這部分要一起賠。二審沒有判停止侵權，但要求以後再版，按再版版稅收入的 30% 付給原作權利人。二審之後，雙方都向廣東省高級人民法院申請再審。2025 年 9 月 19 日，各方在廣東高院主持下達成和解。和解裡，各方同意不把這件事定性為「剽竊」。江南承認，他創作時缺乏著作權法律知識，沒有事先取得金庸的改編許可，給金庸造成了損害。江南同意不再原樣再版這本書。以後再版，不再用金庸作品裡的獨創人物名字和相關內容。各方確認，那個副標題構成不正當競爭。二審判的賠償，江南已經付了。調解書簽收後，原來的一審、二審判決都不再有法

律效力。另一個案子的被告是《鬼吹燈》作者張牧野，筆名天下霸唱。2006 年，他把這套小說著作權裡的財產權全部轉讓給了上海玄霆娛樂信息科技有限公司。後來他授權出版新書《摸金校尉》，書裡用了《鬼吹燈》的人物名字、人物關係和盜墓規矩。新書封面用了《尋龍訣》的電影海報，這部電影是從《鬼吹燈》改編的。玄霆公司起訴，索賠 2000 萬元。上海浦東法院認為，新書有自己獨立的情節，不算侵犯著作權。但封面讓讀者誤以為這本書和《尋龍訣》原著有關，構成虛假宣傳。法院判兩家出版發行公司賠 90 萬元，出版社對其中 60 萬元承擔連帶責任，二審維持。法條上，改編權是改變作品、創作出有獨創性的新作品的權利。沒經著作權人許可，用改編、翻譯、註釋等方式使用作品，要承擔停止侵害、賠償損失等民事責任（全國）

- 證據等級：B
- 來源：廣州知識產權法院 (2023). 金庸訴江南「同人作品第一案」有何深意（轉載《法制與新聞》2023 年 7 月上期）. https://www.gipc.gov.cn/front/content.action?id=7b7cb9a7b2cc45f286199fd427fc6b1f；廣東省高級人民法院 (2025). 「金庸訴江南」著作權及不正當競爭糾紛案在粵達成和解. https://www.gdcourts.gov.cn/xwzx/fayuanxinmeiti/content/post_1843458.html；國家版權局 (2020). 2019 年度上海十大版權典型案件發佈（上海市版權局發佈，案例六：「鬼吹燈」著作權侵權及不正當競爭糾紛案）. https://www.ncac.gov.cn/xxfb/ywxx/202004/t20200430_47269.html；全國人大常委會 (2020). 著作權法（2020 年修正，第三條，第十條第一款第十四項，第五十二條第六項，第五十四條）. http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202011/t20201119_308796.html
- 備註：受益人是你自己。定 B 級，是因為同人的法律邊界還沒有定論。這個案子兩審結論不一樣，最後以調解結案，兩份判決都不再生效。廣東高院的承辦法官答問時說，和解協議只約束這個案子的當事人。同人是否侵權，「要具體情況具體分析，不能一概而論」。法官給的判斷順序是三步。先看兩部作品相同的是抽象的想法，還是具體的表達。再看這些表達是不是原作者獨創的。最後看是不是屬於合理使用這類不侵權的情形。所以只借一個題材、一種設定，和成套借走人物名字、性格和關係，風險不一樣。免費貼在網上的同人，本書沒有找到法院下判的官方案例。著作權法裡也沒有「不收錢就不算侵權」的例外。過程成本要算進去：這個案子從 2016 年 7 月起訴，到 2025 年 9 月和解，前後 9 年。中間經過一審、二審和再審審查，金庸本人在二審期間去世。原作者把版權賣掉以後，自己寫續作照樣可能被買家告，天下霸唱那次就是。著作權官司裡，贏的一方為制止侵權花的合理開支可以算進賠償，這個案子一審判的 20 萬元就是律師費。漢化、搬運、分享別人作品的風險，見本節第 24 條（漢化漫畫、搬運影視劇）。

26. 別為了防身買甩棍、電擊器、匕首、辣椒水帶在身上，放在車裡也算攜帶

- 成本：不花錢。已經買了的留在家裡，不帶出門，也不放進車裡。真遇到事，先退開報警，躲不掉再還手。
- 說人話：匕首、彈簧刀、警棍、電擊器這類東西，帶出門被查到，可以拘留 5 日以下。帶進車站、商場、公交車，拘留 5 到 10 日。真拿出來用也容易吃虧：有人被空手打了一拳，就拿事先藏好的刀捅人，按防衛過當判了 4 年。
- 收益：先看治安管理處罰法第三十八條。非法攜帶弩、匕首等國家規定的管制器具的，拘留 5 日以下，可以再罰 1000 元以下。情節較輕的，警告或者罰 500 元以下。帶進公共場所或者公共交通工具的，拘留 5 到 10 日，可以再罰 1000 元以下。刑法第一百三十條更重。非法攜帶管制刀具進入公共場所或者公共交通工具，危及公共安全、情節嚴重的，判 3 年以下。哪些刀算管制刀具，公安部 2007 年的認定標準列了五類。第一類是匕首：有刀柄、刀格和血槽，刀尖角度小於 60 度。第二類是三稜刮刀。第三類是帶自鎖裝置的彈簧刀，俗稱跳刀。第四類是刀尖角度小於 60 度、刀身超過 150 毫米的刀。第五類是刀尖角度大於 60 度、刀身超過 220 毫米的刀。沒開刃、刀尖磨圓的武術和工藝禮品刀不算。警棍是警察的警械。人民警察法規定，警械只許警察持有和使用。別人持有的，沒收，拘留 15 日以下或者警告，可以再按違法所得罰 5 倍以下。鐵路的禁帶目錄把警棍、催淚器、電擊器、防衛器都列為管制器具。坐火車時這些東西不許隨身帶，也不許託運。車裡放著一樣會被查：有人開車帶著管制刀具過檢查站，被民警查獲，行政拘留。真用了的帳，看正當防衛指導

意見。它把「是否使用或者準備使用兇器」列為區分防衛和互毆的情節之一。官方案例：楊某和人吵架，對方揚言找人報復，他回家把兩把刀藏在身上。對方回來空手打了他臉一拳，他拿刀捅對方胸腹，對方死亡。法院認定他有防衛性質，但對方只是空手打，他捅的是要害，屬於防衛過當。他以故意傷害罪被判 4 年（全國，治安管理處罰法 2026 年 1 月 1 日起施行）

- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2025). 治安管理處罰法（2025 年修訂，第三十八條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；全國人大 (1997). 刑法（第二十、一百三十條，這兩條未經修正案修改）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；公安部 (2007). 關於印發《管制刀具認定標準》的通知（公通字〔2007〕2 號）. https://www.gd.gov.cn/zwgk/wjk/zcfgk/content/post_2937075.html（廣東省人民政府轉載）；全國人大常委會 (2012 修正). 人民警察法（第三十六條）. https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/203770/index.html（北京市公安交通管理局轉載）；國務院 (1996). 人民警察使用警械和武器條例（第三條）. http://jyglj.guizhou.gov.cn/szs/zwgk/xxgkml/zcwj/201808/t20180807_25452524.html（貴州省監獄管理局轉載）；國家鐵路局、公安部 (2022). 關於公佈《鐵路旅客禁止、限制攜帶和託運物品目錄》的公告（2022 年第 1 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-05/31/content_5693212.htm；晉江市人民政府 (2022). 警方提醒！攜帶這些物品，可能會被拘留！. https://www.jinjiang.gov.cn/ztzl/jjgazl/jfts/202209/t20220913_2775463.htm；最高人民法院、最高人民檢察院、公安部 (2020). 關於依法適用正當防衛制度的指導意見（法發〔2020〕31 號，第 9 條）. https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/251611.html；最高人民法院 (2020). 涉正當防衛典型案例（案例四）. https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/251621.html；最高人民檢察院 (2018). 第十二批指導性案例（檢例第 45 號陳某正當防衛案）. https://www.spp.gov.cn/spp/jczdal/201812/t20181219_402920.shtml
- 備註：受益人是你自己。帶了刀，正當防衛並不會自動不成立。檢例第 45 號裡，學生陳某被 9 人圍毆，掏出隨身的水果刀反擊，仍被認定為正當防衛。檢察院寫明，影響認定的不是帶沒帶工具，而是有沒有互毆的故意。吃虧落在兩處。一是東西本身違法，平時被查到就罰，和用沒用無關。二是刀在手邊，面對一拳一推也容易捅出去，傷到重傷以上就可能變成防衛過當。辣椒水噴霧，本書沒查到全國層面禁止個人持有的原文，只知道坐火車不能帶。網上賣的甩棍算不算警棍，本書也沒查到全國統一的認定原文。真遇到事，先看第 8 節第 10 條（起了衝突先報警不動手）。退無可退時，看第 8 節第 11 條（躲不掉的侵害可以還手）。野外被人堵住要錢，見第 13 節第 36 條（荒郊野外被陌生人索財）。

10. 戀愛和結婚划不划算

> **168VIP-AI 轉製註｜適用範圍**
> 本節的結婚登記、財產、彩禮與婚姻法律，以及部分統計與費用，依原書中國大陸情境列示，不能直接套用於臺灣。

本節把「結婚划不划算」拆成錢、時間、健康、法律風險和關係質量幾筆帳，分開算。每筆帳只用能查到出處的數字，出處限於官方統計，或者薈萃分析（把多項研究的數據彙總起來重算一遍）。這裡不做道德判斷，也不替你下結論。健康那幾筆按死亡風險算，時間那幾筆按每天多少分鐘算，法律那幾筆按法條怎麼寫算。這三種算法之間不互相換算。拆帳方法、填空清單和常見誤區見 docs/结婚划不划算.md。

本節條目按主題分成下面幾塊，括號裡是條號。

找對象和談戀愛：認識更多人（第 1 條），對方拒絕之後就停下（第 2 條），看行為判斷有沒有興趣（第 3 條），輪流回答由淺入深的問題（第 5 條），異地不比同城差（第 6 條）。

關係好不好：看自己在關係裡的感受（第 4 條），吵架對事不對人（第 17 條），一起去做伴侶治療（第 20 條）。

結婚划不划算的幾筆帳：先看登記數據（第 7 條），健康收益按觀察性數據打折（第 8 條），時間帳按無酬勞動算（第 9 條），算退出成本（第 15 條），為長輩結婚單獨記帳（第 16 條）。

領證和婚檢：領證只要身份證（第 13 條），婚前做一次婚檢（第 14 條）。

錢和債：錢帳先看法律默認規則（第 10 條），父母出資買房寫清是借是送（第 11 條），配偶一方大額借的錢（第 12 條）。

同性伴侶和性取向：同性伴侶辦好意定監護和遺囑（第 18 條），別靠隱瞞性取向結婚（第 19 條）。

1. 認識更多人，而不是死磕一個：兩個人合不合得來，見面之前預測不出來

- 成本：不花錢。時間花在多認識幾個人上，別反覆琢磨同一個人。難在忍住不死磕。
- 說人話：兩場閃電約會研究讓人在見面前填了 100 多項擇偶問卷。問卷只能算出誰普遍容易喜歡別人、誰普遍受歡迎，算不出這兩個人之間來不來電。合不合得來只有見了面才知道。所以多認識幾個人，比押在一個人身上划算。
- 收益：兩場閃電約會研究裡，參與者見面前先填了 100 多項與擇偶有關的自陳量表（自己給自己打分的問卷）。研究者用隨機森林模型（一種找規律的算法）來算。能算出「一個人整體上有多容易喜歡別人」，這些問卷能說明其中 4%–18% 的方差，方差就是人與人之間的差別，問卷只能說明其中一小部分。也能算出「一個人整體上有多受歡迎」，能說明 7%–27%。但「這兩個具體的人之間來不來電」算不出來，會前的特質和偏好怎麼組合都算不出來。同一批研究者更早還做過一項閃電約會實驗。參與者會前自己報了理想型偏好，比如看重外貌還是看重經濟前景。這個偏好預測不了他們在現場對具體某個人的興趣
- 證據等級：A
- 來源：Joel S, Eastwick PW, Finkel EJ (2017). Is romantic desire predictable? Machine learning applied to initial romantic attraction. Psychological Science, 28(10), 1478-1489. https://doi.org/10.1177/0956797617714580；Eastwick PW, Finkel EJ (2008). Sex differences in mate preferences revisited: do people know what they initially desire in a romantic partner? Journal of Personality and Social Psychology, 94(2), 245-264. https://doi.org/10.1037/0022-3514.94.2.245
- 備註：兩項研究只說明「見面之前算不出來」，沒說「怎麼努力都沒用」。合不合得來只能見了面才知道，所以把時間花在多認識幾個人上，每個都真正見一面，比全押在一個人身上划算。研究對象都是歐美大學生。中國的婚戀環境不一樣，套到自己身上要打折

2. 對方明確拒絕之後就停下，繼續糾纏是治安違法，不是「誠意」

- 成本：不花錢，也不花時間。難在忍住：不再發消息，不再去等人。
- 說人話：對方明確說了拒絕，你還發消息、還去等人，2026 年 1 月起就是治安違法。可以拘留 5 日以下，或者罰 1000 元以下。情節較重的拘留 5 到 10 日。公安還可以下令禁止你接觸對方，違反了再拘留 5 到 10 日。
- 收益：2026 年 1 月 1 日起施行的治安管理處罰法，把糾纏、跟蹤單列成一項。條文寫的是「多次發送淫穢、侮辱、恐嚇等信息或者採取滋擾、糾纏、跟蹤等方法，干擾他人正常生活的」。這種行為處五日以下拘留，或者一千元以下罰款。情節較重的，處五日以上十日以下拘留，可以並處一千元以下罰款。這一項還多一層：經公安機關負責人批准，可以責令行為人在一定期限內禁止接觸被侵害人。違反禁止接觸規定的，再處五日以上十日以下拘留
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2025 修訂). 治安管理處罰法（第五十條第一款第五項、第二款）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml（最高人民檢察院轉載）
- 備註：「死追到底會感動對方」沒有任何研究支持，但拘留和禁止接觸令是白紙黑字的。留下的記錄還會影響考公、考編、政審，還有一部分職業的從業資格。追一個人和騷擾一個人的界線，不看你怎麼想，看對方有沒有明確說過拒絕

3. 判斷對方有沒有興趣，看行為不看「信號」：誰主動、誰安排、誰跟進

- 成本：不花錢，也不花多少時間。難在改習慣：別再琢磨對方的表情和語氣，改成記錄事實。
- 說人話：讓 52 對陌生男女聊十來分鐘，再互相判斷對方有沒有在調情。結果是「對方沒在調情」判得比較準，「對方在調情」反而看不出來。換成 261 個人看視頻判斷，結論一樣。所以別猜表情和語氣，看行為：誰主動發起，誰安排下一次，你不推進時對方跟不跟進。
- 收益：兩項研究測了人識別調情的準確率。第一項讓 52 對互不相識的異性兩兩交談 10 到 12 分鐘。談完各自報告自己有沒有在調情，也報告覺得對方有沒有在調情。結果是「沒有發生調情的互動被判斷得更準，發生了調情的互動反而判斷得更差」。第二項用 26 段一分鐘的視頻，給 261 名旁觀者判斷，結論一致。人能比較可靠地看出「對方沒在調情」，卻很難看出「對方在調情」
- 證據等級：B
- 來源：Hall JA, Xing C, Brooks S (2015). Accurately detecting flirting: error management theory, the traditional sexual script, and flirting base rate. Communication Research, 42(7), 939-958. https://doi.org/10.1177/0093650214534972；Perilloux C, Kurzban R (2015). Do men overperceive women's sexual interest? Psychological Science, 26(1), 70-77. https://doi.org/10.1177/0956797614555727（爭議方）
- 備註：爭議。另有研究認為，不是男性高估了女性的性意圖，而是女性填問卷時把自己的意圖報低了。到底誰判斷得更準，仍無定論。但兩派都同意一件事：從表情、語氣這類細微線索反推對方心思，準確率很低。看得見的行為要可靠得多：對方是否主動發起，是否安排下一次，是否在你不推進時也跟進

4. 關係好不好，主要看你自己在這段關係裡的感受，不是看對方條件

- 成本：不花錢，也不花多少時間。難在改視角：把擇偶清單收起來，改成看相處過程。
- 說人話：最能說明關係好不好的，是你自己的感受，不是對方的條件。比如你覺得對方認不認真、欣不欣賞你，你們吵得多不多。你自己的感受比伴侶的說法管用二到四倍。但這段關係往後變好還是變壞，任何問卷都基本算不出來。
- 收益：29 個實驗室、43 份縱向配對數據的機器學習分析，縱向就是跟著同一批伴侶一路記錄。最能預測關係質量的幾項，全部來自當事人對這段關係的感受：感覺到對方的承諾、欣賞、性滿意度、感覺到對方滿意、衝突。跟個人有關的幾項裡最強的是生活滿意度、負面情緒、抑鬱、迴避型依戀、焦慮型依戀。關於關係的這些項，在剛開始調查時最多能解釋 45% 的方差。方差指伴侶與伴侶之間關係質量的差別，45% 是其中能用這些項說清的部分。到研究結束時最多解釋 18%。而且「自

己報告的那些項」的預測力，是「伴侶報告的那些項」的二到四倍。在自己報告的關係感受之外，再把個體差異和伴侶的報告加進來，沒有多出任何預測力

- 證據等級：A
- 來源：Joel S, Eastwick PW, Allison CJ, et al. (2020). Machine learning uncovers the most robust self-report predictors of relationship quality across 43 longitudinal couples studies. Proceedings of the National Academy of Sciences, 117(32), 19061-19071. https://doi.org/10.1073/pnas.1917036117
- 備註：同一項研究還發現，這段關係在研究期間是變好還是變壞，用問卷裡任何一組自評指標都基本算不出來。所以判斷眼下這段關係好不好，問自己的感受比核對對方的條件清單準，但別指望能預測它以後會怎樣。關係好壞和身體好壞連在一起的那筆帳，見本節第 17 條（把關係好壞當成一筆健康帳）。

5. 想拉近距離就輪流回答一組由淺入深的問題，別學話術

- 成本：不花錢。要花 45 分鐘。
- 說人話：兩個陌生人輪流回答 36 道由淺入深的問題，45 分鐘後，比光閒聊同樣久的人親近得多。起作用的是輪流說真話、一層層往深裡說，不靠話術。這只說明當時更親近，不代表能發展成長期關係。
- 收益：把互不相識的兩人配對，讓他們輪流回答三組逐步深入的問題，一共 36 題。問題從「你最想請誰吃飯」一直到「上一次當著別人的面哭是什麼時候」。45 分鐘後的親近感，顯著高於做同樣時長閒聊的對照組。也高於該研究中大學生對自己現實中最親密關係的平均評分
- 證據等級：B
- 來源：Aron A, Melinat E, Aron EN, Vallone RD, Bator RJ (1997). The experimental generation of interpersonal closeness: a procedure and some preliminary findings. Personality and Social Psychology Bulletin, 23(4), 363-377. https://doi.org/10.1177/0146167297234003
- 備註：只做過一次實驗，對象是大學生，只測了短時間內的親近感，沒測能不能發展成長期關係。實驗裡的親近感來自兩個人輪流、一層層往深裡說自己的真實情況，靠的不是話術、套路或單方面表現。所以聊天時可以「我說一點真實的，也問一句一樣深的」，兩邊輪流

6. 異地不比同城差，真正的坎是搬到一起之後的頭三個月

- 成本：要花路費，還要花來回路上的時間。見面次數比同城少。難在長期扛住見不著面。
- 說人話：異地在分開期間反而更穩，因為見得少，容易把對方想得比實際好。真正的坎在搬到一起之後。追蹤數據里約一半異地伴侶走到了同城這一步，另一半在分開期間就結束了。重聚的這一半里，三分之一在 3 個月內分手。
- 收益：兩項研究的結論一致。異地戀在分開期間反而比同城戀更穩定。原因是異地關係裡把對方想得比實際更好的程度明顯更高，研究測的是理想化失真、浪漫愛、關係回憶、感知到的一致這幾項。而且見面越少，想得越美。但這種穩定只在雙方仍然分開時成立，一旦變成同城，異地伴侶更容易分手。追蹤異地轉同城的那項研究給出的比例是：約一半異地伴侶走到了搬到一起這一步，另一半在分開期間就結束了。在重聚的這一半里，三分之一在重聚後 3 個月內分手。分開期間見面間隔越長、理想化越強，重聚後越不穩
- 證據等級：B
- 來源：Stafford L, Merolla AJ, Castle JD (2006). When long-distance dating partners become geographically close. Journal of Social and Personal Relationships, 23(6), 901-919. https://doi.org/10.1177/0265407506070472；Stafford L, Merolla AJ (2007). Idealization, reunions, and stability in long-distance dating relationships. Journal of Social and Personal Relationships, 24(1), 37-54. https://doi.org/10.1177/0265407507072578；Dargie E 等 (2015). Journal of Sex & Marital Therapy, 41(2), 181-202. https://doi.org/10.1080/0092623X.2013.864367（備註裡那項異地研究）
- 備註：對象是美國大學生的戀愛關係，不含婚姻，年代也較早，絕對比例別直接套。另一項研究調查了 717 人異地、425 人同城。兩類關係的質量差別很小，關係好不好主要看兩個人各自的情況和

這段關係本身。所以決定要不要異地時，別拿「異地一定散」當理由。要提前準備的是重聚後那幾個月，那時自主空間變少，彼此瞭解變多，衝突和吃醋也變多

7. 先看登記數據再聽長輩：結婚率、離婚率各是什麼口徑

- 成本：不花錢。讀一遍民政部年度公報裡的婚姻登記那一段，幾分鐘。
- 說人話：2024 年全國結婚登記 610.6 萬對，比上一年少了兩成，離婚 351.3 萬對。網上說離婚率過半，是拿這兩個數一除，約 57.5%。可離婚的和結婚的不是同一批人，不能讀成一半婚姻會離。公報裡的結婚率 4.3‰、離婚率 2.5‰，是除以全國人口算的。
- 收益：2024 年全國依法辦理結婚登記 610.6 萬對，比上年下降 20.5%，結婚率 4.3‰。同年依法辦理離婚手續 351.3 萬對，其中民政部門登記離婚 262.2 萬對，法院判決和調解離婚 89.1 萬對，離婚率 2.5‰。公報註明，結（離）婚率 = 當年結（離）婚對數 / 當年平均總人口數 × 1000‰。這是「粗率」，分母是全體人口，不是已婚人口
- 證據等級：A
- 來源：民政部 (2025). 2024 年民政事業發展統計公報（五（二）1 婚姻登記服務、註釋 5），網頁版與 PDF 版. https://www.mca.gov.cn/n1288/n1294/n1554/c1662004999980006190/content.html、https://www.mca.gov.cn/gdnps/n2445/n2451/n2458/n2681/c1662004999980006189/attr/400985.pdf
- 備註：網上常見的「離婚率 50% 以上」，是拿當年離婚的對數除以當年結婚的對數，351.3 / 610.6 ≈ 57.5%。這叫「離結比」。相除的兩個數不是同一批人，公報裡也沒有這個指標，所以不能讀成「一半婚姻會離」。要算「一段婚姻最後離掉的概率」，得盯住同一批結婚的人一路統計下去，這種官方數據本節沒找到

8. 把健康收益算進去，但按觀察性數據打折

- 成本：不花錢，也不花時間。只要記住一點：這些數字說的是已婚的人裡死亡率更低，是兩件事同時出現，不是結婚讓你活得久。
- 說人話：已婚的人同期死亡的概率比非婚的人低約 12%，從未結過婚的人比已婚的人高約 24%。但這只是兩件事同時出現，不是結婚起的作用。本來健康、收入高、社交多的人，既更容易結婚，也更容易活得久。這些數字基本來自歐美，對國內只能當量級參考。
- 收益：一項針對老年人的薈萃分析，把多項研究彙總重算，共 53 組比較、25 萬餘人。已婚相對非婚的全因死亡 RR 0.88，95% CI 0.85–0.91（RR 是風險比，CI 是可信範圍），同期死亡的概率低約 12%。同一項裡喪偶 1.11、離異或分居 1.16、未婚 1.11，分別高約 11%、16%、11%。男女無差異。最保守的估計是 RR 0.94，只低約 6%。另一項薈萃分析比的是未婚（從未結婚）相對已婚，用了 95 篇文獻、5 億餘人。結果 HR 1.24（1.19–1.30），同期死亡的概率高約 24%。而且年紀越大，差距越小。還有一項按性別拆的薈萃分析，21 項研究、789 萬餘人：不論男女，非婚都與總死亡、癌症死亡、心血管死亡同時出現。男性這邊的心血管死亡和總死亡差距更大。未婚男性相對未婚女性，卒中死亡多 31%，全因死亡多 9%
- 證據等級：A（爭議）
- 來源：Manzoli L, et al. (2007). Marital status and mortality in the elderly: a systematic review and meta-analysis. Soc Sci Med 64:77–94. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2006.08.031；Roelfs DJ, et al. (2011). The rising relative risk of mortality for singles: meta-analysis and meta-regression. Am J Epidemiol 174(4):379–389. https://doi.org/10.1093/aje/kwr111；Wang Y, et al. (2020). Sex differences in the association between marital status and the risk of cardiovascular, cancer, and all-cause mortality: a systematic review and meta-analysis of 7,881,040 individuals. Glob Health Res Policy 5:4. https://doi.org/10.1186/s41256-020-00133-8
- 備註：爭議在於結婚的人本來就是被挑過的：健康、收入高、社交多的人，既更容易結婚，也更容易活得久。三項薈萃用的都是現成人群的觀察數據，只是跟蹤記錄，沒有分組對照。作者自己也寫了有發表偏倚或方法侷限。Roelfs 還發現研究做得越嚴謹，算出的差距越小。這些數字以歐美人群為主，對國內只能當量級參考

9. 時間帳按「無酬勞動」算，談清分工再領證

- 成本：不花錢。婚前花一兩個小時，把家務、照料老小、誰的工作讓步這些沒報酬的活談成明確分工，之後按分工執行。難在把話攤開談，別拖著不說。
- 說人話：全國時間利用調查裡，家務和陪伴照料家人這類沒報酬的活，男性每天平均 1 小時 52 分，女性 3 小時 29 分。調查沒按結沒結婚分組，所以「結了婚家務會多多少」沒有官方數字，這個性別差距只能當上限參考。分工可以在領證前談成另一個樣子。
- 收益：2024 年全國時間利用調查。無酬勞動就是家務、陪伴照料家人這些沒有報酬的活。當天做了這類活的人，每日平均花 2 小時 45 分，其中男性 1 小時 52 分、女性 3 小時 29 分。一天裡做過這類活的人佔多大比例，男性是 67.5%、女性是 83.9%。居民家務勞動每日平均 1 小時 17 分，只算做了的人是 1 小時 59 分，比 2018 年少 28 分。陪伴照料家人每日平均 30 分，只算做了的人是 1 小時 46 分。2018 年的數字是：家務勞動男性 45 分、女性 2 小時 6 分，陪伴照料孩子男性 17 分、女性 53 分
- 證據等級：A
- 來源：國家統計局 (2024). 第三次全國時間利用調查公報（第二號、第三號）. https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202410/t20241031_1957216.html、https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202410/t20241031_1957215.html；國家統計局 (2019). 2018 年全國時間利用調查公報. https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230203_1900224.html
- 備註：兩次調查都只按性別、城鄉、年齡分組，沒有按結沒結婚分組。所以「結婚後家務會多多少」沒有官方數字，只能用性別差距做上限參考。數字是全國平均，你們兩個人的分工完全可以談成另一個樣子

10. 錢帳先看法律默認規則，再決定要不要書面約定

- 成本：不花錢。讀一遍民法典婚姻家庭編裡講財產的那幾條。有需要就兩個人簽一份書面財產約定，法律只要求寫成書面的，不必去公證。難在把錢的事提前說開。
- 說人話：不簽書面約定的話，法律默認婚後掙的工資獎金、經營和投資收益、繼承或受贈的財產都歸兩人共有。婚前財產、遺囑或贈與合同寫明只給一方的，才是個人的。兩個人可以書面約定各歸各，簽了就有約束力。因帶孩子、照料老人多付出的一方，離婚時可以要求補償。
- 收益：不另作約定時的默認規則是：婚後所得的工資獎金勞務報酬、生產經營投資收益、知識產權收益、繼承或受贈財產，歸夫妻共同所有（第一千零六十二條）。婚前財產、人身損害賠償、遺囑或贈與合同明確只歸一方的財產、一方專用生活用品，是個人財產（第一千零六十三條）。雙方可以書面約定婚前和婚後財產歸各自所有、共同所有，或者部分各自所有部分共同所有，這個約定對雙方有法律約束力（第一千零六十五條）。因撫育子女、照料老人、協助另一方工作而負擔較多義務的一方，離婚時有權請求補償（第一千零八十八條）
- 證據等級：A
- 來源：全國人民代表大會 (2020). 中華人民共和國民法典（2021 年 1 月 1 日起施行，第一千零六十二、一千零六十三、一千零六十五、一千零八十八條）. 國家法律法規數據庫 https://flk.npc.gov.cn/detail?title=%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E6%B0%91%E6%B3%95%E5%85%B8&id=ff808081729d1efe01729d50b5c500bf；條文全文見最高人民法院公報轉載 http://gongbao.court.gov.cn/Details/7f184078694d811fb3314f6af9accf.html
- 備註：彩禮、婚禮、婚房沒有官方統計，本條不寫數字。第一千零八十八條那筆補償給多少，先由兩人自己談，談不成由法院定，沒有固定公式。書面財產約定對兩邊都管用：收入高的一方用得上，家務照料這類沒報酬的活幹得多的一方也用得上

11. 父母出資買房，在轉帳的時候就把是借是送寫清楚

- 成本：不花錢。出資當天寫一頁說明，寫明這筆錢是贈與誰、還是借給誰，出資的父母和子女都簽字。如果寫的是借款，就讓夫妻兩個人都簽，轉帳備註也寫同一句話。

- 說人話：婚前父母出錢買房，默認只給自己孩子。婚後出的錢沒約定，按夫妻共同財產算。2025 年 2 月起，婚後一方父母全額出資、又沒寫明只給自己孩子的，離婚時法院可以把房判給出資方的孩子，再定補不補償另一方。要算借款，就當天寫清楚、雙方簽字。
- 收益：婚前父母為雙方購房出資的，認定為對自己子女個人的贈與。父母明確表示贈與雙方的除外。婚後出資的，有約定按約定。沒有約定或者約定不明確的，按夫妻共同財產的原則處理。2025 年 2 月 1 日起還有一條。婚內由一方父母全額出資、贈與合同又沒寫明只贈與自己子女的，離婚分割時，法院可以判房屋歸出資人子女一方所有。判歸之後再綜合幾項情況，確定要不要給另一方補償、補多少。這幾項是共同生活和生育共同子女的情況、離婚過錯、對家庭的貢獻大小、離婚時房屋市場價格。一方父母部分出資，或者雙方父母都出資的，以出資來源和比例為基礎判歸其中一方，併合理補償（全國）
- 證據等級：A
- 來源：最高人民法院 (2020). 關於適用《民法典》婚姻家庭編的解釋（一）（法釋〔2020〕22 號，第二十九條）. https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/282071.html；最高人民法院 (2025). 關於適用《民法典》婚姻家庭編的解釋（二）（法釋〔2025〕1 號，第八條）. https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/452771.html；全國人大 (2020). 民法典（第一千零六十二條第一款第四項）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml
- 備註：寫清楚對兩邊都有用。出錢的父母不必再指望離婚時補一張借條來保住出資。解釋（二）施行後，錢是誰出的本身就是分房子的依據，房本寫誰的名字不再決定歸屬。接受出資的一方，也不用等到離婚才知道這筆錢算什麼。要按借款辦就真按借款辦：雙方說好是借，約定怎麼還，轉帳寫明，必要時留下還款記錄。缺一樣，上了法庭都要解釋

12. 配偶一方大額借的錢，你沒簽字也沒追認，不自動變成你的債

- 成本：不花錢。別在配偶的借條、擔保書上簽「共同借款人」「擔保人」。也別在聊天裡寫「這錢我們會還」這類話，它可能被當成你事後認下了這筆債。難在被催的時候忍住不接話。
- 說人話：配偶揹著你借的錢，只要明顯超出家裡日常開銷，你又沒簽字、沒事後認帳，就不自動變成你的債。要債的人得自己證明這錢用在了共同生活或共同經營上。但買房這種錢如果確實變成了你們一起住或共有的房子，對方往往證得到這一層。
- 收益：下面幾種情形借的錢屬於夫妻共同債務。一是夫妻雙方共同簽名的。二是一方事後追認，就是事後認下這筆債，兩個人都認帳。三是一方在婚內以個人名義為家庭日常生活需要借的。一方以個人名義借的、明顯超出家庭日常開銷的錢，不屬於夫妻共同債務。例外是債權人（要債的一方）能證明這筆錢用於夫妻共同生活、共同生產經營，或者是兩個人都認的帳。買房的錢明顯超出家庭日常生活需要，舉證責任在主張債權的一方，要債的人得自己拿出證據。但這筆錢如果確實變成了夫妻共同居住或共有的房子，債權人往往能證到「用於夫妻共同生活」這一層。所以更管用的是第 11 條（父母出資時寫清是借是送）那一步（全國，2021 年起）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大 (2020). 民法典（第一千零六十四條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；最高人民法院 (2020 年第二次修正). 關於審理民間借貸案件適用法律若干問題的規定（第十五、十六條）. http://gongbao.court.gov.cn/Details/94b6623974526df7d2430a3c73f050.html（最高人民法院公報）
- 備註：離婚分財產時，對方父母突然拿出一張只有配偶簽字的借款協議，要分兩步看。第一步看這筆借款到底有沒有真發生。你說錢根本沒交過，又能把理由說圓的，法院會結合幾件事一起判斷。先看借款金額、錢怎麼交的、雙方的經濟能力，再看平時怎麼交易、財產有沒有相應變動、證人怎麼說。對方只拿得出轉帳憑證的，仍要由他證明這筆借款成立。第二步，借款成立之後再看是不是共同債務。借條和擔保書的一般規則見第 8 節第 18 條

13. 領證只要身份證加一份簽字聲明，不用戶口簿，不收錢，當場發證

- 成本：不花錢。兩個人都要親自到場。辦完通常幾十分鐘。

- 說人話：2025 年 5 月起領證只要兩樣東西：本人身份證，加一份簽字聲明。聲明裡寫明本人沒有配偶，和對方沒有直系血親、三代以內旁系血親關係。戶口簿不用帶，也不用回一方戶口所在地辦。登記一分錢不收，符合條件當場發證。
- 收益：2025 年 5 月 10 日起施行的新婚姻登記條例，改了內地居民結婚要交的材料。條文寫的是只需出具兩樣東西：「（一）本人的居民身份證；（二）本人無配偶以及與對方當事人沒有直系血親和三代以內旁系血親關係的簽字聲明」。戶口簿不再是必需材料。登記機關是「縣級人民政府民政部門或者省、自治區、直轄市人民政府按照便民原則確定的鄉（鎮）人民政府」。舊條例裡「到一方當事人常住戶口所在地」的限制已經取消。條例還寫明「婚姻登記機關辦理婚姻登記，不得收取費用」，以及「對當事人符合結婚條件的，應當當場予以登記，發給結婚證」
- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2025). 婚姻登記條例（國令第 804 號，第二、六、八、十條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202504/content_7017752.htm
- 備註：登記機關不給辦的只有四種情況：沒到法定結婚年齡，不是雙方完全自願，一方或雙方已經有配偶，兩人是直系血親或三代以內旁系血親。可能收費的只有照相、複印這類周邊服務。登記本身一分錢不收，遇到「工本費」「加急費」直接拒絕並投訴。離婚登記的 30 天冷靜期見本節退出成本那條

14. 婚前做一次婚檢，有重大疾病必須在登記前如實告訴對方

- 成本：多數地區對適齡人群免費或者減免。自費也就幾百元。要花半天時間。
- 說人話：有重大疾病，沒在登記前如實告訴對方，對方可以去法院請求撤銷這段婚姻。要在知道之日起一年內提出。婚檢本身從 2003 年起就不是領證的前置條件，去不去自願。費用看本地政策，花半天。
- 收益：隱瞞的法律後果是明確的。新婚姻登記條例規定「一方當事人患有重大疾病的，應當在結婚登記前如實告知另一方當事人；不如實告知的，另一方當事人可以依據民法典第一千零五十三條的規定向人民法院請求撤銷婚姻」。國家把婚檢當作出生缺陷防治的第一道關口。現行目標是「婚前醫學檢查率、孕前優生健康檢查目標人群覆蓋率分別保持在 70% 和 80% 以上」。文件還要求「推進婚前醫學檢查機構與婚姻登記場所就近設置方便群眾」，並推廣「婚姻登記、婚前醫學檢查、生育指導『一站式』服務」。民法典規定，一方患有重大疾病的應當在結婚登記前如實告知，不如實告知的，另一方可以向人民法院請求撤銷婚姻。請求撤銷婚姻的，應當自知道或者應當知道撤銷事由之日起一年內提出
- 證據等級：B
- 來源：全國人大 (2020). 民法典（第一千零五十三條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；國務院 (2025). 婚姻登記條例（國令第 804 號，第十二條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202504/content_7017752.htm；國家衛生健康委辦公廳 (2023). 出生缺陷防治能力提升計劃（2023—2027 年）（國衛辦婦幼發〔2023〕9 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202308/content_6900320.htm；國家衛生健康委等五部門 (2020). 關於加強婚前保健工作的通知（國衛婦幼函〔2020〕205 號）：「積極倡導各地結合實際推行免費婚前檢查」. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-05/22/content_5513902.htm
- 備註：婚檢自 2003 年起就不是領證必須先做的一步，去不去自願。但「有重大疾病不如實說」這一條，確實給了對方去法院撤銷這段婚姻的權利，要在知道之日起一年內提。全國沒有統一規定婚檢免費。國家衛健委等五部門 2020 年的通知只寫了「積極倡導各地結合實際推行免費婚前檢查」。所以是否免費、查哪些項目由各地自己定，去當地婦幼保健機構或婚姻登記處的一站式窗口問。

15. 算退出成本：協議離婚有 30 天冷靜期，訴訟離婚有法定條件

- 成本：不花錢。婚前花點時間讀一遍：萬一要退出，要花多久，走什麼程序。難在結婚前就去想散夥的事。

- 說人話：協議離婚不是簽完就完。交了申請後 30 天內，任何一方都能撤回。期滿還要在 30 天內兩人親自去領離婚證，不去就當撤回。對方不同意，只能起訴。法院先調解，要有家暴、重婚、分居滿兩年這些情形，調解不成才判離。
- 收益：協議離婚要簽書面離婚協議，並親自到婚姻登記機關申請（第一千零七十六條）。自登記機關收到申請之日起 30 日內，任何一方可以撤回。期滿後 30 日內，雙方須親自申領離婚證，不申領視為撤回（第一千零七十七條）。一方不同意時走訴訟，法院應先調解。有重婚或與他人同居、家庭暴力或虐待遺棄、賭博吸毒屢教不改、因感情不和分居滿二年等情形的，調解無效應准予離婚。判不離後又分居滿一年，再起訴應准予（第一千零七十九條）。2024 年全國離婚 351.3 萬對，其中 89.1 萬對走的是法院判決、調解
- 證據等級：A
- 來源：全國人民代表大會 (2020). 中華人民共和國民法典（第一千零七十六、一千零七十七、一千零七十九條）. http://gongbao.court.gov.cn/Details/7f184078694d811fb3314f6af9accf.html；民政部 (2020). 關於貫徹落實《中華人民共和國民法典》中有關婚姻登記規定的通知（民發〔2020〕116 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-12/04/content_5567010.htm；民政部 (2025). 2024 年民政事業發展統計公報. 題錄同第 7 條（結婚率、離婚率各是什麼口徑）
- 備註：冷靜期只適用於協議離婚。訴訟離婚沒有冷靜期，但週期更長。訴訟費、律師費各地不同，本條不寫數字。退出成本高不等於不該結婚，但結婚前就該知道這些

16. 給「為長輩結婚」單獨記一筆帳，別和自己的帳混在一起

- 成本：不花錢。在紙上分兩欄寫。一欄是這段婚姻裡哪些收益是你自己的，本節前面幾條能算出來。另一欄是哪些收益是長輩的：安心、面子、催婚停止。難在把長輩那一欄單獨放著，不往自己這欄裡並。
- 說人話：長輩那份收益，也就是安心、面子、不再催，是真的。但它不會自動變成你的健康收益或關係質量。而時間帳、錢帳和退出成本這三筆，全部由你自己承擔。在紙上分兩欄，把哪些收益歸自己、哪些歸長輩寫開，這筆帳划不划算自己一眼就能看出來。
- 收益：長輩的收益是真實的。但它不會自動轉成你的健康收益（第 8 條）或關係質量（第 4 條，關係好不好看自己的感受）。而時間帳（第 9 條）、錢帳（第 10 到 12 條）和退出成本（第 15 條），全部由當事人承擔。分開記帳以後，「做任務式結婚」的性價比是高是低，自己就能看出來
- 證據等級：C
- 來源：作者經驗，方法類建議；數據部分見本節前面各條
- 備註：長輩那一欄也可以算成很重的一筆，怎麼權衡由你自己定。填空清單見 docs/结婚划不划算.md

17. 把關係好壞當成一筆健康帳：吵架對事不對人，別罵人、別挖苦

- 成本：不花錢。吵架時只說眼前這件事，不罵人，不挖苦，不翻舊帳。難在氣頭上管住嘴。
- 說人話：夫妻關係好的，身體好一些，死亡風險也低一些。這個關聯不大，和飲食對健康的關聯差不多大。一項實驗裡，吵架時一直帶著敵意的夫妻，實驗做出的小傷口癒合速度只有平和夫妻的六成。
- 收益：把 126 篇研究、7.2 萬多人合起來算（薈萃分析）。婚姻質量越高，身體越好，相關係數 r 在 .07 到 .21 之間。相關係數 0 是毫無關係，1 是完全同步。其中和死亡風險更低的相關是 r = .11。吵架時心血管反應更小，r = -.13。作者說，這些效應都小，和飲食這類健康習慣與健康的關聯差不多大。另一項交叉實驗裡，42 對健康夫妻各住院兩次，每次 24 小時。一次做互相支持的談話，一次討論一件有分歧的事。吵完之後，實驗做出的水泡傷口癒合更慢。兩次都表現出更多敵意的夫妻，傷口癒合速度只有低敵意夫妻的 60%。吵架第二天早上，他們血裡的炎症指標（IL-6、腫瘤壞死因子）也升得更多。
- 證據等級：B

- 來源：Robles TF, Slatcher RB, Trombello JM, McGinn MM (2014). Marital quality and health: a meta-analytic review. Psychological Bulletin. https://doi.org/10.1037/a0031859；Kiecolt-Glaser JK 等 (2005). Hostile marital interactions, proinflammatory cytokine production, and wound healing. Archives of General Psychiatry. https://doi.org/10.1001/archpsyc.62.12.1377
- 備註：定 B 的理由：彙總的研究大多只是跟蹤記錄，沒有分組對照。所以分不清是關係差讓人生病，還是身體差讓關係變差。有的研究扣掉年齡和收入之後，關聯仍然在。Robles 原文還寫明，一部分結果有發表偏倚。明確比較過男女的研究，基本沒發現男女不同。本節沒有找到直接比較「關係差的婚姻」和「不結婚」死亡率的彙總分析，所以「壞婚姻比不結婚更傷身」只能算推論。傷口實驗只有 42 對夫妻。「對事不對人，不罵人不挖苦」是作者從實驗裡的「敵意行為」推出來的做法，沒有研究直接比較過。吵得兇又改不了，兩個人一起去做伴侶治療，見本節第 20 條（伴侶治療）。吵到動手，或者長期辱罵、威脅，就不是溝通問題了，是家暴，見第 8 節第 43 條（被家暴了）。想清楚要不要走，退出成本見本節第 15 條（退出成本）。

18. 同性伴侶趁兩個人都清醒，辦好授權委託、意定監護和遺囑：法律上你們不是近親屬，不辦就沒有簽字權和繼承權

- 成本：意定監護和遺囑去公證處辦，公證費各地不同，幾百元起。自己手寫遺囑不花錢。前後要花一兩個半天。難在兩個人要坐下來談生病和死。
- 說人話：法律上的近親屬是配偶、父母、子女、兄弟姐妹這些人，伴侶不算。不提前辦文件，一方病重時，另一方替他做不了主。一方去世時，另一方一分遺產也繼承不到。三份文件各管一段：活著時靠授權委託，失去判斷能力後靠意定監護，身後靠遺囑。
- 收益：民法典第一千零四十五條列的近親屬是配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女。第一千一百二十七條的法定繼承人先是配偶、子女、父母，其次是兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。伴侶兩處都不在。第一千二百一十九條管的是手術、特殊檢查、特殊治療。不能或者不宜向患者說明的，醫務人員要向患者的「近親屬」說明，並取得同意。有三條路可以補上。第一，第三十三條允許成年人和「其他願意擔任監護人的個人」事先書面約定監護人。本人喪失或者部分喪失民事行為能力後，這個人來當監護人，監護人就是法定代理人。第二，第一百六十五條規定，書面授權委託書要寫明代理人的姓名、代理事項、權限和期限，由本人簽名或者蓋章。本人一去世，委託就終止。第三，第一千一百三十三條允許立遺囑，把個人財產贈給法定繼承人以外的個人。湖北省司法廳網站刊登的宜昌市司法局文章寫明，同性伴侶可以辦意定監護協議公證，指定對方當自己將來的監護人（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大 (2020). 民法典（第二十三、三十三、一百六十五、一百七十三、一千零四十五、一千一百二十四、一千一百二十七、一千一百三十三至一千一百四十、一千一百四十二、一千二百一十九條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff808081729d1efe01729d50b5c500bf（國家法律法規數據庫）；宜昌市司法局 (2021). 意定監護公證：通向彩虹的公證之路. 湖北省司法廳網站「實踐薈萃」欄目. https://sft.hubei.gov.cn/fbjd/sjhc/202101/t20210108_3208602.shtml
- 備註：伴侶拿遺產的身份是「受遺贈人」，不是繼承人。知道有這份遺贈後，60 天內要明確表示接受，不表示就算放棄。伴侶本人和跟他有利害關係的人，不能當遺囑見證人。立了幾份遺囑，以最後一份為準，見第 17 節第 2 條（遺囑後立的推翻先立的）。意定監護人能不能直接簽手術同意書，各醫院做法不一，提前問一下常去的醫院。家屬不認這些文件，就要打官司：一審普通程序 6 個月起，律師費自己出。所以文件儘量去公證處辦。一起買的房子、一起存的錢，按真實出資另外寫書面約定。意定監護怎麼辦，見第 17 節第 1 條（書面指定將來的監護人）。受益人是你自己和伴侶。

19. 別靠隱瞞性取向結婚，也別把形婚當成省事的辦法：法律上它就是一段真婚姻，想退出只能走離婚

- 成本：不花錢。難的是頂住家裡催婚的壓力，這可能要扛很多年。

- 說人話：隱瞞性取向結婚，法律上不算無效，也不能撤銷，想退出只能離婚。形婚也是真婚姻，婚後掙的錢、欠的債都按夫妻算。被瞞的一方離婚時，可以要求多分財產、賠精神損失，但法院支不支持還沒有定論。
- 收益：民法典第一千零五十一條規定，婚姻無效只有三種情形：重婚、有禁止結婚的親屬關係、未到法定婚齡。第一千零五十二、一千零五十三條規定，能撤銷的只有兩種：被脅迫結婚，婚前隱瞞重大疾病。婚姻家庭編解釋（一）第十七條規定，拿這三種以外的理由請求確認婚姻無效，法院判決駁回。所以想退出只能離婚。形婚登記了也是合法婚姻。第一千零六十二條規定，婚後的工資、獎金、勞務報酬等是夫妻共同財產。第一千零六十四條規定，兩人共同簽字借的債、一方為家庭日常生活借的債，是夫妻共同債務。離婚損害賠償看第一千零九十一條，限於重婚、與他人同居、家庭暴力、虐待遺棄家庭成員，以及「有其他重大過錯」。解釋（一）第二條把「與他人同居」限定為和「婚外異性」同居。所以同性關係只能按「其他重大過錯」去爭。賠償包括精神損害賠償，被瞞的一方起訴離婚時要一併提出，判不離就不支持。民法典施行後，沒有查到法院公開的這類判決。舊法時期，江蘇省高級人民法院網站 2013 年刊登的一篇文章，討論了妻子因丈夫隱瞞同性戀起訴離婚的案子。文章列了兩種看法。一種認為同性戀不在當時法定的過錯裡，多分財產和精神賠償都不該支持。作者贊同另一種：把被瞞的一方當作「無過錯方」，分財產時照顧她，還應賠精神撫慰金（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大 (2020). 民法典（第一千零五十一至一千零五十四、一千零六十二、一千零六十四、一千零七十九、一千零八十七、一千零九十一條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff808081729d1efe01729d50b5c500bf（國家法律法規數據庫）；最高人民法院 (2020). 關於適用《中華人民共和國民法典》婚姻家庭編的解釋（一）（法釋〔2020〕22 號，第二、十七、八十六至九十條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff80808177e75f880178006736f21aaf；朱來寬、王洪娟 (2013). 因同性戀導致離婚能否主張損害賠償？江蘇法院網. http://www.jsfy.gov.cn/article/26621.html
- 備註：多分財產和精神賠償只有一篇分析文章，沒寫案子最後怎麼判，所以能不能拿到要看具體法院。民法典比舊法多了「其他重大過錯」這一項，給了被瞞的一方一個可以爭的口子。法律條文本身是 A 級。形婚雙方各有同性伴侶的，伴侶之間不受婚姻法保護，財產要另外寫清楚，見本節第 18 條（同性伴侶辦意定監護和遺囑）。形婚離婚一樣要走 30 天冷靜期或者打官司，見本節第 15 條（協議離婚有 30 天冷靜期）。協議離婚時寫明放棄賠償的，事後再起訴不會支持。受益人首先是會被瞞的那個配偶，其次是你自己：隱瞞被發現後，離婚、分財產、孩子撫養會一起攤上。

20. 關係卡在反覆吵架和冷戰裡，兩個人一起去做伴侶治療：乾等著基本不會自己好

- 成本：要花錢。按次收費，各地各醫院不一樣，本條不寫數字。研究裡一般每週去一次，一項試驗前後做了約 8 個月。難在兩個人都得去，還得堅持做完。
- 說人話：關係卡住的伴侶一起做完伴侶治療，對這段關係明顯滿意多了，大約七成有好轉。光排隊乾等的伴侶，基本沒變化。但效果會變淡：跟到第 5 年，約一半還明顯好著，約四分之一已經分居或離婚。
- 收益：2020 年一項薈萃分析彙總了 58 項研究、2092 對伴侶。做完伴侶治療，關係滿意度的前後變化 g = 1.12（可信範圍 0.92–1.31），作者說是大效應。g 是效應量，見 README 術語表。分到排隊等候的伴侶，同一段時間 g = 0.12（−0.04 到 0.29），沒有明顯改善。開始時關係越差的，改善反而越多。2012 年一篇綜述寫的是，伴侶治療讓 70% 接受治療的伴侶有好轉。另一項隨機試驗找了 134 對長期、嚴重不和的夫妻，做了約 8 個月的兩種行為伴侶治療。做完時滿意度變化 d = 0.90 和 0.71。到第 5 年，兩種做法分別有 50.0% 和 45.9% 的夫妻仍有明顯好轉。這裡的明顯好轉，作者叫「有臨床意義的改善」。同時有 25.7% 和 27.9% 已經分居或離婚
- 證據等級：A（爭議）
- 來源：Roddy MK, Walsh LM, Rothman K, Hatch SG, Doss BD (2020). Meta-analysis of couple therapy: effects across outcomes, designs, timeframes, and other moderators. Journal of Consulting and Clinical

Psychology, 88(7), 583-596. https://doi.org/10.1037/ccp0000514；Lebow JL, Chambers AL, Christensen A, Johnson SM (2012). Research on the treatment of couple distress. Journal of Marital and Family Therapy, 38(1), 145-168. https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.2011.00249.x；Christensen A, Atkins DC, Baucom B, Yi J (2010). Marital status and satisfaction five years following a randomized clinical trial comparing traditional versus integrative behavioral couple therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 78(2), 225-235. https://doi.org/10.1037/a0018132；Rathgeber M, Bürkner PC, Schiller EM, Holling H (2019). The efficacy of emotionally focused couples therapy and behavioral couples therapy: a meta-analysis. Journal of Marital and Family Therapy, 45(3), 447-463. https://doi.org/10.1111/jmft.12336（爭議方）；Shadish WR, Baldwin SA (2003). Meta-analysis of MFT interventions. Journal of Marital and Family Therapy, 29(4), 547-570. https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.2003.tb01694.x（爭議方）；Karakurt G, Whiting K, van Esch C, Bolen SD, Calabrese JR (2016). Couples therapy for intimate partner violence: a systematic review and meta-analysis. Journal of Marital and Family Therapy, 42(4), 567-583. https://doi.org/10.1111/jmft.12178；全國人大常委會 (2018 修正). 精神衛生法（第二十三、五十一條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=2c909fdd678bf17901678bf7448a066d（國家法律法規數據庫）

- 備註：爭議在效果能保持多久。只收隨機試驗的另一項薈萃分析裡，做完時 g = 0.60，半年後 0.44。到 12 個月只剩行為伴侶治療有數據，g = 0.06，幾乎沒保住。另一篇彙總 20 項薈萃分析的綜述說，有臨床意義的效果出現在 40% 到 50% 的人身上。「七成好轉」和「四到五成明顯好轉」用的標準不一樣，別混著比。5 年那項試驗沒有不做治療的對照，所以說不清離婚是變多還是變少了。2020 年那項彙總的全是異性伴侶，本條也沒有找到國內的隨機試驗，套到自己身上要打折。國內去哪做：精神衛生法規定心理治療要在醫療機構裡做，心理諮詢人員不得做心理治療。可以去醫院的精神科、心理科問有沒有夫妻治療。在醫院外找機構，先問清對方的資質和受過什麼訓練。有家暴的先別一起做。2016 年那項薈萃分析寫明，結論只適用於輕到中度、雙方因衝突動手的情況。以控制對方、嚴重傷害為特徵的暴力不在其內。業內也擔心談完回家遭報復。被打了先看第 8 節第 43 條（被家暴了）。吵架時怎麼說話見本節第 17 條（吵架對事不對人），想清楚要不要走見本節第 15 條（退出成本）。受益人是你自己和配偶。

11. 程序員和技術人容易踩的紅線

> **168VIP-AI 轉製註｜適用範圍**
> 本節刑責、著作權、專利、個資、網路與勞動制度的法條與案例主要來自中國大陸，不能直接套用於臺灣。

本節口徑是人身自由與金錢，換回的是「別被關」和「別賠錢」。寫代碼、做技術的人，常把下面這些事當成「只是技術問題」，可它們對應的是刑法裡的具體罪名，或者民事上要賠的具體一筆錢。每條都給出法條裡的數字，以及最高人民檢察院、最高人民法院官網公佈的案例。刑法引用的是北京市公安交管局轉載的「根據刑法修正案（十一）修正」整合文本。條目順序按「技術人最容易以為沒事 × 後果最重」從高到低排。第 1 條是通用的一條，講動手前怎麼判斷，以及出事之後先做什麼。

1. 動手前先問三句：損害了誰的利益、對方多有能力追究、我留了多少證據；被追究後馬上找刑事律師

- 成本：不花錢。動手前把「技術上能不能做」換成另一個問題：廠商、平臺、公司會不會去報案。難在忍住「這點小事沒人管」的念頭，因為服務器日誌、支付記錄、群聊記錄，辦案時默認都會被調出來
- 說人話：動手之前先問一句：廠商、平臺、公司會不會去報案。服務器日誌、支付記錄、群聊記錄，辦案時都調得出來。真被刑事拘留了，最長 37 天內決定抓不抓你。從第一次問話起你就能請律師，這 37 天是找刑事律師最管用的時候。
- 收益：任何單位和個人發現犯罪事實，都有權去報案。辦案機關認為有犯罪事實，就應當立案。被刑事拘留之後，公安要在 3 日內提請批捕（向檢察院申請正式逮捕）。特殊情況可以延長 1 到 4 日。流竄作案（跨地方連續作案）這類情形可以延長到 30 日。檢察院再用 7 日決定。加起來最長 37 天內決定捕不捕。從第一次訊問起，或者從被採取強制措施（被拘留、逮捕這一類）起，你就可以委託律師。案子還在公安手裡查的階段，只能委託律師。律師要求會見，看守所最遲 48 小時內安排。可能判管制、拘役這類比坐牢輕的刑罰，或者只判附加刑、不判主刑的，可以取保候審：交一筆保證金或者找個保證人，先回家等著辦案。取保最長 12 個月（全國）
- 證據等級：C
- 來源：全國人大 (2018). 刑事訴訟法（2018 年修正，第三十四、三十九、六十七、七十九、九十一、一百一十、一百一十二條）. https://www.spp.gov.cn/zdgz/201810/t20181027_396818.shtml
- 備註：這 37 天，算的是從被拘留到檢察院決定批不批准逮捕，不是關押的上限。批捕之後還有偵查期間的羈押期限，接著往下算。懂行的律師最管用的也是這 37 天：見到人、向檢察院遞一份「不該批捕」的意見、申請取保候審。等到起訴之後再找律師就晚了。本節其餘條目講的都是同一件事：對方有沒有報案的理由。

2. 不做、不賣遊戲外掛和輔助，包括「只讀屏幕不碰內存」的 AI 輔助，也不賣給微信這類軟件加功能的改版

- 成本：不花錢。代價是放棄這類接單和「小工具」的收入。難在這筆錢來得快，又看不出誰會來追究
- 說人話：外掛賣出 20 人次，或者掙到 5000 元，就夠判 3 年以下，特別嚴重的判 3 到 7 年。有人做透視、自瞄外掛，3 個月賣了 8 萬多，判 1 年緩 1 年、罰 5000 元。有人拿服務端程序開私服，收了 2000 多萬充值，最重判 4 年，罰金最高 1000 萬元。
- 收益：提供專門用於侵入、非法控制計算機信息系統的程序、工具，情節嚴重的判 3 年以下，並處或單處罰金。並處是判刑的同時罰錢，單處是只罰錢。情節特別嚴重的判 3 到 7 年並處罰金。「情節嚴重」的門檻是提供工具 20 人次以上，或者違法所得 5000 元以上。違法所得就是靠這件事掙到的錢。故意繞開或者破壞權利人設的技術保護措施，還可能構成侵犯著作權罪，判 3 年以下，嚴重的判 3 到 10 年。官方案例：王某等人制售外掛，靠讀取和修改遊戲內存實現透視、自瞄。3 個月賣了 8 萬餘元，獲利 3 萬餘元。判 1 年緩 1 年、罰 5000 元。緩 1 年就是判了 1 年但先不關，這一年裡

不再犯事就不用去坐牢。項某等人賣「TZ」系列外掛，銷售額 20 餘萬元，項某判 3 年緩 3 年、罰 2 萬元。劉某某等人拿到遊戲服務端程序，改參數開私服，收了充值 2000 餘萬元。判 4 年到 2 年 6 個月，罰 1000 萬到 130 萬元。不只是遊戲。上海一家公司做了刷機包，讓手機裡的微信多出自動轉發、點贊、群發等幾十種功能，當「營銷手機」賣了 2381 臺。2019 年上海徐匯法院按侵犯著作權罪判公司罰金 50 萬元，負責人判 1 年 6 個月緩 1 年 6 個月（全國）

- 證據等級：A
- 來源：全國人大 (2020). 刑法（根據刑法修正案（十一）修正，第二百八十五條第三款、第二百一十七條第六項）. https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html；最高人民法院、最高人民檢察院 (2011). 關於辦理危害計算機信息系統安全刑事案件應用法律若干問題的解釋（第三條）. https://ga.sz.gov.cn/ZWGK/ZCFG/ZCJD/content/post_1304363.html（深圳市公安局轉載）；最高人民檢察院 (2026). 上海靜安：嚴懲製售遊戲外掛黑灰產共護清朗網絡空間. https://www.spp.gov.cn/spp/zdgz/202608/t20260825_735480.shtml；最高人民檢察院 (2021). 2020 年度檢察機關保護知識產權典型案例（案例五）. https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbt/202104/t20210425_516525.shtml；國家版權局 (2020). 2019 年度上海十大版權典型案件發佈（上海市版權局發佈，案例八：上海昱宮網絡科技有限公司等侵犯著作權案）. https://www.ncac.gov.cn/xxfb/ywxx/202004/t20200430_47269.html
- 備註：已經公佈的外掛判例，都是讀寫遊戲內存、繞過反作弊的那種。「只截屏、只模擬按鍵」的輔助還沒見過官方判例。但第 3 條的搶票案說明，不碰內存、只發請求，一樣能定非法獲取數據罪。最後算不算犯罪、按哪個罪算，由辦案機關根據廠商報案時交上去的材料定，不是作者說了算。賣 20 人次就夠「情節嚴重」，這個量很小。

3. 不寫、不賣搶票、秒殺、刷單、薅羊毛腳本，哪怕只是「自動化點按鈕」

- 成本：不花錢，也不佔時間
- 說人話：腳本不改內存、不破解，只是發請求比人快，一樣會被定罪，掙到 5000 元或讓對方損失 1 萬元就夠。有人用買來的 12306 帳號代搶 200 多張票、掙了 2 萬多，判 1 年 6 個月緩 1 年 6 個月、罰 5000 元。在網店賣搶票軟件的，按不正當競爭賠了 2 萬元。
- 收益：侵入計算機信息系統，或者用其他技術手段拿到裡面的數據，情節嚴重的判 3 年以下，並處或單處罰金，特別嚴重的判 3 到 7 年。「情節嚴重」的門檻是違法所得 5000 元以上，或者造成損失 1 萬元以上。官方案例：某人用外掛批量導入買來的 12306 帳號，多線程密集提交購票請求。他代搶火車票 200 餘張，獲利 2 萬餘元。法院以非法獲取計算機信息系統數據罪，判他 1 年 6 個月緩 1 年 6 個月、罰 5000 元。鄭某在網店賣針對某售票 App 的搶票軟件，被判構成不正當競爭，賠 2 萬元（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大 (2020). 刑法（根據刑法修正案（十一）修正，第二百八十五條第二款）. https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html；最高人民法院、最高人民檢察院 (2011). 關於辦理危害計算機信息系統安全刑事案件應用法律若干問題的解釋（第一條）. https://ga.sz.gov.cn/ZWGK/ZCFG/ZCJD/content/post_1304363.html；最高人民檢察院 (2026). 上海靜安：查辦利用外掛軟件批量代搶火車票牟利案. https://www.spp.gov.cn/spp/dfjcdt/202607/t20260707_731426.shtml；最高人民法院 (2025). 2024 年人民法院知識產權典型案例（案例七，搶票軟件不正當競爭案）. https://enipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-4205.html
- 備註：搶票案裡的腳本不改內存、不破解，只是「比人快」，仍然按刑法 285 條定罪。收錢代搶和賣腳本都算牟利。自己用一次的情形，沒有找到官方案例。

4. 爬蟲只爬無需登錄的公開頁面，不繞反爬、不碰個人信息，爬到的數據不賣

- 成本：不花錢。爬蟲就是自動翻網頁、把上面的數據抓下來的程序。爬之前先看一眼 robots 文件和接口授權說明，robots 是網站放在自己根目錄、寫明哪些頁面不讓抓的那份文件。要登錄、要 token（一串臨時通行憑證）、要破解簽名才拿得到的數據，不爬。難在這些數據技術上一抓就到手，忍住全靠自覺

- 說人話：要登錄、要 token、要破解簽名才拿得到的數據，屬於繞過防護，判 3 年以下，嚴重的判 3 到 7 年。爬到個人信息更麻煩。行蹤、通信、徵信、財產類 50 條，就算情節嚴重。住宿、健康、交易類 500 條，其他類 5000 條，或者掙到 5000 元，也一樣。
- 收益：繞過防護拿系統裡的數據，量刑和第 3 條（搶票秒殺刷單腳本）一樣，判 3 年以下，或者 3 到 7 年。非法獲取、出售或者提供公民個人信息，達到下面任何一條就算「情節嚴重」：行蹤軌跡、通信內容、徵信、財產信息 50 條以上；住宿、通信記錄、健康、交易信息 500 條以上；其他個人信息 5000 條以上；違法所得 5000 元以上。情節嚴重的判 3 年以下，並處或單處罰金，特別嚴重的判 3 到 7 年。官方案例：軟件開發人員李某把竊取手機相冊的功能偽裝成「顏值檢測」軟件，拿到人臉照片 1751 張，還倒賣社工庫資料，判 3 年緩 3 年。社工庫就是把各處洩露的個人信息彙總起來的數據庫。某網絡科技公司用爬蟲拿外賣平臺的店鋪、訂單數據，造成損失 4 萬餘元，被以非法獲取計算機信息系統數據罪追訴（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大 (2020). 刑法（根據刑法修正案（十一）修正，第二百八十五條第二款、第二百五十三條之一）. https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html；最高人民法院、最高人民檢察院 (2017). 關於辦理侵犯公民個人信息刑事案件適用法律若干問題的解釋（第三、四、五條）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/201705/t20170509_190088.shtml；最高人民檢察院 (2022). 檢察機關依法懲治侵犯公民個人信息犯罪典型案例（案例二）. https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbt/202212/t20221207_594915.shtml；最高人民檢察院 (2025). 檢察機關依法懲治侵害企業數據安全犯罪 服務保障企業創新發展（案例一）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbh/202501/t20250124_680670.shtml
- 備註：2017 年那份司法解釋規定，「未經本人同意，把合法收集來的信息給別人」也算「提供」。公司裡把用戶表導給外部合作方，同樣落在這句裡。5000 條只是一張小表的量。

5. 不接賭博、詐騙、色情 App 的開發單，不替「客戶」搭支付通道、解封帳號

- 成本：不花錢。代價是放棄這類報價高、需求又說不清的外包。難在對方給的錢常常比正常單子高一大截
- 說人話：這類報價高、需求含糊的單子，接了就算賭博團伙的共犯。按開設賭場罪判 5 年以下，嚴重的 5 到 10 年，比單純幫忙最多判 3 年重。有個電競競猜 App，寫代碼的 28 人判了 1 年到 3 年 6 個月。替詐騙團伙解封 QQ 號的，判 1 年 6 個月、罰 2 萬元。
- 收益：明知別人在利用網絡犯罪，還給他提供技術支持、支付結算這類幫助，情節嚴重的判 3 年以下，並處或單處罰金。同時還構成其他犯罪的，按更重的那個罪判。開設賭場判 5 年以下並處罰金，情節嚴重的判 5 到 10 年。官方案例：張盛集團研發賭博遊戲後「包網外銷」，收建站費、報表費。涉案近 70 億元。張盛判 9 年 9 個月、罰 5000 萬元。負責外包研發的王強等 79 人，判 6 個月到 9 年 9 個月不等。陳東等人開發運營電競競猜 App，技術團隊在海南寫代碼，28 人以開設賭場罪判 3 年 6 個月到 1 年不等，並處罰金。張某某開工作室替詐騙團伙解封被封的 QQ 號，判 1 年 6 個月、罰 2 萬元（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大 (2020). 刑法（根據刑法修正案（十一）修正，第二百八十七條之二、第三百零三條第二款）. https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html；最高人民檢察院 (2023). 建賭博網站並出售，涉案近 70 億元. https://www.spp.gov.cn/spp/zdgz/202307/t20230711_621248.shtml；最高人民檢察院 (2022). 上海閔行區：辦理一起新型開設網絡賭場案. https://www.spp.gov.cn/spp/zdgz/202208/t20220805_569952.shtml；最高人民檢察院 (2025). 依法懲治幫助信息網絡犯罪活動及相關犯罪典型案例（案例一）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202507/t20250728_702377.shtml
- 備註：「明知」不需要對方把用途說出口。報價明顯高於市價、功能是充值提現加賠率、客戶不肯說用途，辦案時都會拿來推斷你心裡清楚。開發賭博 App 的技術人員，是按開設賭場罪的共犯辦，不是幫信罪封頂 3 年那一檔。幫信罪是「幫助信息網絡犯罪活動罪」的簡稱。

6. 離職時交清帳號權限，不刪庫、不留後門、不改密碼鎖系統，哪怕公司欠你錢

- 成本：不花錢。公司欠你工資，走勞動仲裁要回來，別自己動手（勞動仲裁見第 7 節）。難在氣頭上要忍住不去碰系統
- 說人話：帳號密碼是公司給的，不等於離職後還能用，登進去就算非法控制，判 3 年以下。刪數據讓系統跑不起來的，判 5 年以下，後果特別嚴重的判 5 年以上。有個被辭退的高級工程師，用原管理員帳號登錄公司服務器刪數據和日誌，損失 12 萬多元，判 3 年緩 5 年、罰 3 萬元。
- 收益：非法控制計算機信息系統，情節嚴重的判 3 年以下，並處或單處罰金，特別嚴重的判 3 到 7 年。刪除、修改系統功能或者數據，造成系統不能正常運行，後果嚴重的判 5 年以下，特別嚴重的判 5 年以上。官方案例：IT 高級工程師呂某某被辭退後，用原管理員帳號登錄公司共享服務器。他改了密碼，刪了數據和日誌，造成損失 12 萬餘元。判 3 年緩 5 年、罰 3 萬元。軟件公司員工白某某寫升級程序時故意加進錯誤代碼，導致客戶系統無法登錄，損失 4 萬餘元，以破壞計算機信息系統罪追訴（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大 (2020). 刑法（根據刑法修正案（十一）修正，第二百八十五條第二款、第二百八十六條）. https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html；最高人民檢察院 (2024). 檢察機關「依法懲治網絡犯罪 助力網絡空間綜合治理」典型案例（案例六）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbh/202402/t20240223_644505.shtml；最高人民檢察院 (2025). 檢察機關依法懲治侵害企業數據安全犯罪 服務保障企業創新發展（案例七）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbh/202501/t20250124_680670.shtml
- 備註：帳號密碼是公司給的，不等於離職後還能用。用原帳號登錄，就算「非法控制」。損失按數據恢復費用算，幾萬元就夠立案。

7. 離職不帶走源碼、客戶名單和技術文檔，不上傳個人網盤，不在下家複用

- 成本：不花錢。離職前把個人電腦和網盤裡的公司資料刪乾淨。難在有些文件是自己一行行寫出來的，捨不得
- 說人話：自己寫的代碼著作權也歸公司，客戶名單也算商業秘密，帶走就是拿公司的東西。有離職員工帶著安檢系統源碼去新公司，本人判 5 年、罰 50 萬元，新公司罰 400 萬元。有人鑽系統漏洞下載 3.3 萬多個設計文件，判 1 年 10 個月。公司還可以另外找你索賠。
- 收益：違反保密義務，把商業秘密說出去或者自己拿來用，情節嚴重的判 3 年以下，並處或單處罰金，特別嚴重的判 3 到 10 年並處罰金。反不正當競爭法還把兩件事列為侵權：用「電子侵入」（技術手段侵入系統）拿商業秘密；教唆、幫助別人違反保密義務。官方案例：孫某明等離職員工帶走安檢系統源碼和核心算法，用在新公司的產品上，孫某明判 5 年、罰 50 萬元，新公司罰 400 萬元。田某某利用系統漏洞下載 3.3 萬餘個設計文件，判 1 年 10 個月、罰 10 萬元。工程師楊某某把 App 模塊源碼存進個人電腦和雲端，跳槽後做同類 App，以侵犯商業秘密罪追訴（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大 (2020). 刑法（根據刑法修正案（十一）修正，第二百一十九條）. https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html；全國人大常委會 (2025). 反不正當競爭法（2025 年修訂，第十條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699862.shtml；最高人民檢察院 (2025). 檢察機關知識產權保護典型案例（案例七）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbh/202504/t20250423_693691.shtml；最高人民檢察院 (2020). 2019 年度檢察機關保護知識產權典型案例（案例十六）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbh/202004/t20200425_459623.shtml；最高人民檢察院 (2025). 檢察機關依法懲治侵害企業數據安全犯罪 服務保障企業創新發展（案例五）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbh/202501/t20250124_680670.shtml
- 備註：「自己寫的代碼」著作權也歸公司，這一點見第 13 條（用公司資源寫的代碼歸公司）。帶走就是拿公司的東西。客戶名單屬於經營信息，同樣是商業秘密。判刑之外，公司還會另起民事索賠。

8. 不在別人的電腦、服務器、攝像頭上跑自己的程序，公司機器不拿來挖礦

- 成本：不花錢，也不佔時間
- 說人話：沒經允許控制別人的電腦、服務器、攝像頭，到 20 臺就判 3 年以下，特別嚴重的判 3 到 7 年。夠不上犯罪的，也要拘留 5 日以下，還可能罰 5 萬到 50 萬元。受過刑事處罰的人，終身不能幹網絡安全管理和網絡運營的關鍵崗位。
- 收益：對計算機信息系統實施非法控制，情節嚴重的判 3 年以下，並處或單處罰金，特別嚴重的判 3 到 7 年。非法控制 20 臺以上就算「情節嚴重」。還夠不上犯罪的，公安沒收違法所得，拘留 5 日以下，並可以罰 5 萬到 50 萬元。情節較重的拘留 5 到 15 日，並可以罰 10 萬到 100 萬元。受過治安處罰的 5 年內、受過刑事處罰的終身，不得從事網絡安全管理和網絡運營的關鍵崗位。官方案例：李某買來網絡攝像頭的 IP，用軟件控制了 105 臺攝像頭窺探隱私，判 3 年緩 5 年、罰 2 萬元。吳某等人把木馬植入手機主板，控制 330 餘萬部手機回傳驗證碼，判 2 年到 4 年 6 個月（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大 (2020). 刑法（根據刑法修正案（十一）修正，第二百八十五條第二款）. https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html；最高人民法院、最高人民檢察院 (2011). 關於辦理危害計算機信息系統安全刑事案件應用法律若干問題的解釋（第一條）. https://ga.sz.gov.cn/ZWGK/ZCFG/ZCJD/content/post_1304363.html；全國人大常委會 (2025). 網絡安全法（2025 年修正，2026 年 1 月 1 日施行，第二十九、六十六條；2016 年文本為第二十七、六十三條，終身禁業為修正後的第六十六條第三款）. https://www.cac.gov.cn/2025-12/29/c_1768735112911946.htm；最高人民檢察院 (2022). 山東濱州開發區：辦理一起非法控制計算機信息系統案. https://www.spp.gov.cn/spp/dfjcdt/202205/t20220518_557113.shtml；最高人民檢察院 (2021). 充分發揮檢察職能 推進網絡空間治理典型案例（案例六）. https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbh/202101/t20210125_507452.shtml
- 備註：用公司服務器挖礦，沒有找到最高檢、最高法公佈的案例，這條是按「沒經過允許就控制別人的系統」那條法條寫的。「終身不得從事關鍵崗位」是網絡安全法在罰款、判刑之外附帶的一道後果，對技術人來說比罰款重。

9. 沒有書面授權不測別人的系統，「出於好意」和「事後上報」都不是出罪理由

- 成本：不花錢。參加廠商 SRC 或者眾測之前，先拿到寫明授權範圍、目標清單和可測時間段的文件。SRC 是廠商自己辦的安全應急響應中心，專門接收外部報來的漏洞。驗證到漏洞確實存在就停手。難在放棄「順手試一下」這一下
- 說人話：定不定罪看有沒有授權、拿到了多少，不看你本意。拿到 500 組普通帳號密碼，或者掙到 5000 元、讓對方損失 1 萬元，就夠判 3 年以下。為了證明漏洞順手導一張用戶表，常常一次就過了 500 組。手裡有帳號密碼，用在授權範圍以外也算侵入。
- 收益：普通公司和個人的系統，屬於國家事務、國防建設、尖端科學技術領域以外的計算機信息系統。侵入這類系統，或者採用其他技術手段，拿到裡面存儲、處理、傳輸的數據，情節嚴重的判 3 年以下有期徒刑或者拘役，並處或單處罰金。特別嚴重的判 3 到 7 年並處罰金。「情節嚴重」有幾條標準：拿到支付結算、證券交易、期貨交易等網絡金融服務的身份認證信息（帳號密碼這類）10 組以上；拿到其他身份認證信息 500 組以上；非法控制計算機信息系統 20 臺以上；違法所得 5000 元以上，或者造成經濟損失 1 萬元以上。上面這些數字的 5 倍以上，就是「情節特別嚴重」。官方案例：檢例第 36 號確立了一句話，「超出授權範圍使用帳號、密碼登錄計算機信息系統，屬於侵入計算機信息系統的行為」。意思是手裡本來就有帳號密碼，但用在授權範圍以外，這個行為本身就算侵入。該案三人用工作中掌握的帳號、密碼和令牌，異地登錄公司內部系統，下載了不屬於工作範圍的數據，拿到網上出售，違法所得 37000 元。三人分別判 4 年、3 年 9 個月、4 年，各罰 4 萬元（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大 (2020). 刑法（根據刑法修正案（十一）修正，第二百八十五條第一款、第二款）. https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html；最高人民法院、最高人民檢察院 (2011).

關於辦理危害計算機信息系統安全刑事案件應用法律若干問題的解釋（第一條）. https://ga.sz.gov.cn/ZWGK/ZCFG/ZCJD/content/post_1304363.html（深圳市公安局轉載）；最高人民檢察院 (2017). 第九批指導性案例（檢例第 36 號，衛夢龍、龔旭、薛東東非法獲取計算機信息系統數據案）. https://www.spp.gov.cn/spp/jczdal/201710/t20171017_202593.shtml；央廣網 (2016-06-29). 白帽子發佈漏洞後被抓 世紀佳緣否認"釣魚"使其上套（記者趙珂，實習記者劉香璽）. https://m.cnr.cn/news/yctt/20160629/t20160629_522531823.html（網頁存檔 https://web.archive.org/web/20261005043859/https://m.cnr.cn/news/yctt/20160629/t20160629_522531823.html）

- 備註：檢例第 36 號那個指導性案例，本身是賣數據牟利的案子。引它只是為了「超出授權範圍登錄也算侵入」這一句，不是說善意測試會判得一樣重。你本意想幹什麼、事後有沒有上報，都不能把罪名抵消掉，只可能影響判多重、起不起訴。廠商先道謝、回頭再報案，兩件事並不矛盾，道謝不等於授權。2016 年，一名白帽子把世紀佳緣網站的漏洞提交到第三方漏洞平臺，後來世紀佳緣報了警，他被抓。世紀佳緣對記者說，報警是因為有數據被人拿走，當時不知道拿數據的就是提交漏洞的人。此案只有媒體報道，沒有判決，也沒有官方通報，最後怎麼處理沒有官方說法。最高法、最高檢官網上也沒找到能逐字核對的善意測試類案例，所以本條只按法條和處罰標準定級。要做就走廠商公開的 SRC，或者有書面委託的測評，把範圍、目標和時間窗口都寫進文件。證明漏洞存在用最少的證據，不批量取數據。夠不上犯罪的那一檔也要挨治安處罰，還有從業禁止，罰款數額和年限同第 8 條（不在別人的機器上跑自己的程序）。發現漏洞之後怎麼處理，見第 10 條（漏洞按規定報送）。

10. 漏洞按規定報送，修補前不公開細節、不發利用工具、不交給境外

- 成本：不花錢。把漏洞報給產品提供者，或者報給官方平臺。廠商修好之前，不發細節，也不發驗證代碼
- 說人話：個人也歸《網絡產品安全漏洞管理規定》管。廠商拿出修補辦法之前，你不能公開漏洞，也不能公開正在用的系統的漏洞細節。不能發專門利用漏洞的程序和工具，公開時要同時說清怎麼修。沒公開的漏洞，不能交給廠商以外的境外組織和個人。
- 收益：這份規定管三類對象：境內的網絡產品提供者、網絡運營者，以及從事漏洞發現、收集、發佈等活動的組織或者個人。任何組織或者個人，不得利用漏洞從事危害網絡安全的活動，不得非法收集、出售、發佈漏洞信息。向社會發布漏洞信息要守五條。第一，不得在產品提供者提供修補措施之前發佈。第二，不得發佈網絡運營者在用的網絡、信息系統及其設備存在漏洞的細節情況。第三，不得刻意誇大危害和風險，不得利用漏洞信息實施惡意炒作或者詐騙。第四，不得發佈或者提供專門用於利用漏洞從事危害網絡安全活動的程序和工具。第五，發佈時應當同步發佈修補或者防範措施。另外，未公開的漏洞信息，不得提供給產品提供者之外的境外組織或者個人。規定鼓勵把漏洞報給四個官方平臺。一是工業和信息化部網絡安全威脅和漏洞信息共享平臺。二是國家網絡與信息安全信息通報中心漏洞平臺。三是國家計算機網絡應急技術處理協調中心漏洞平臺。四是中國信息安全測評中心漏洞庫。違反規定收集、發佈漏洞信息的，由工業和信息化部、公安部依據各自職責依法處理。構成網絡安全法規定情形的，依該法處罰。向社會發布系統漏洞等網絡安全信息，應當遵守國家有關規定。違反的，由有關主管部門責令改正、給予警告，可以處 1 萬元以上 10 萬元以下罰款。拒不改正或者情節嚴重的，處 10 萬元以上 100 萬元以下罰款。還可以責令暫停相關業務、停業整頓、關閉網站或者應用程序。也可以吊銷相關業務許可證或者吊銷營業執照。對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處 1 萬元以上 10 萬元以下罰款（全國）
- 證據等級：A
- 來源：工業和信息化部、國家互聯網信息辦公室、公安部 (2021). 網絡產品安全漏洞管理規定（工信部聯網安〔2021〕66 號，第二、四、九、十、十四條，2021 年 9 月 1 日施行）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5641351.htm；全國人大常委會 (2025). 網絡安全法（2025 年修正，2026 年 1 月 1 日施行，第二十八、六十五條；2016 年文本為第二十六、六十二條，規定第十四條援引的是 2016 年文本的條號）. https://www.cac.gov.cn/2025-12/29/c_1768735112911946.htm

- 備註：規定把個人明確寫進了管的對象裡，「我只是個業餘愛好者」不在例外裡。往境外的漏洞賞金平臺提交國內系統的洞，正落在「未公開的漏洞不得提供給境外」這一條上。有沒有資格去測，見第 9 條（沒有書面授權不測別人的系統），和拿到漏洞後怎麼處置要分開看。合法發現的漏洞，也可能因為發佈方式違規被罰；未經授權測出來的漏洞，測和發佈兩頭都有問題。報送渠道里，工信部平臺和國家互聯網應急中心（CNCERT）用得最多。規定沒有專門區分「已經通知廠商、廠商卻不修」這種情況，實際做法是把協商和報告的過程留下記錄，同時報給官方平臺。

11. 不賣翻牆工具、VPN 帳號，不替人搭這類節點

- 成本：不花錢，也不佔時間
- 說人話：自己搭線路出境，或者用國家公用信道以外的國際信道，公安可以責令停止聯網、給予警告，罰 1.5 萬元以下並沒收違法所得。靠這個做生意的，辦案機關可以按非法經營罪辦，情節嚴重的判 5 年以下。這條講的是賣和搭節點。個人自己用的，處罰以警告加罰款為上限。
- 收益：直接進行國際聯網，必須使用國家公用電信網提供的國際出入口信道。任何單位和個人不得自行建立或者使用其他信道：既不能自己搭線路出境，也不能用別人搭的。違反的，由公安責令停止聯網、給予警告，可以並處 1.5 萬元以下罰款，沒收違法所得。靠這個做生意的，辦案機關可以按非法經營罪處理。情節嚴重的判 5 年以下，並處或單處違法所得 1 到 5 倍的罰金。特別嚴重的判 5 年以上（全國）
- 證據等級：B
- 來源：國務院 (1997). 計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定（第六、十四條）. https://nyncw.cq.gov.cn/wsdw/zz/zhfb/wlyxxaq/202406/t20240619_13306645.html（重慶市農業農村委員會轉載）；全國人大 (2020). 刑法（根據刑法修正案（十一）修正，第二百二十五條第四項）. https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html
- 備註：本節寫作時，未在最高法、最高檢官網找到公佈的翻牆類判例，各地處理差異也大，所以定 B 級。個人自己用的，處罰最重是暫行規定第十四條寫的警告加罰款。

12. 簽了競業協議，離職後公司不按月給補償就書面催告，滿 3 個月沒給可以解除；沒接觸過商業秘密的崗位可請求確認條款不生效

- 成本：不花錢。離職時留好競業協議的原件，以及公司沒有按月付錢的證據
- 說人話：競業限制就是離職後一段時間不許去同行幹活，最長 2 年，公司要按月給補償。沒約定數額的，按離職前 12 個月平均工資的 30% 給，不低於當地最低工資。公司的原因 3 個月沒給，你可以請求解除。2025 年起，沒接觸過商業秘密的崗位，可以請求確認條款不生效。
- 收益：競業限制只能約束高管、高級技術人員，以及其他負有保密義務的人。期限最長 2 年。公司必須在這段期限內按月給經濟補償。沒有約定補償數額的，按離職前 12 個月平均工資的 30% 給，並且不低於當地最低工資。因為公司自己的原因 3 個月沒付，勞動者可以請求解除這份競業限制。公司主動解除的，要額外付 3 個月補償。2025 年起，崗位上沒知道、沒接觸過商業秘密的勞動者，可以請求確認條款不生效。約定範圍超出他實際知道的那部分秘密的，超出的部分無效。官方案例：某醫藥公司起訴首席技術官鄭某，索賠違約金 710 萬元。法院認定他新東家的產品與原公司不具替代性，競業範圍應當限於他實際知悉的秘密，判決全部駁回（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2012). 勞動合同法（2012 年修正，第二十三、二十四條）. https://yjglj.fushun.gov.cn/008/20260622/d846d3c2-df3d-4c4c-af16-898ede43e1ee.html（撫順市應急管理局轉載）；最高人民法院 (2020). 關於審理勞動爭議案件適用法律問題的解釋（一）（第三十六至四十條）. https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/282121.html；最高人民法院 (2025). 關於審理勞動爭議案件適用法律問題的解釋（二）（法釋〔2025〕12 號，第十三至十五條）. https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/472691.html；最高人民法院 (2025). 勞動爭議典型案例（案例四）. https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/472681.html

- 備註：反過來，協議有效、公司也按月付了錢，你還去競品上班，就要按約定掏違約金。掏完還可能被要求把剩下的競業期守完。在職期間約定的競業，公司不另外給錢也算數。

13. 上班時間、用公司資源寫的代碼歸公司，自己的開源項目用自己的時間和設備做，不混公司代碼

- 成本：不花錢。入職時把勞動合同裡的知識產權條款看清楚。難在個人項目和公司的活常常混在一臺電腦上，要分開
- 說人話：主要靠公司的設備、內網或業務數據寫出來、由公司擔責的軟件，著作權歸公司，你只保留署名權，合同這麼約定的也一樣。下班寫的，只要用了公司電腦或業務數據，同樣可能算公司的。用公司資源做出的發明，專利也歸公司。
- 收益：為完成單位工作任務創作的作品是職務作品（上班幹活做出來的東西）。一般情形下著作權歸作者，單位有權在業務範圍內優先使用，並且 2 年內作者不得許可第三人以相同方式使用。但有兩類情況不一樣。一類是主要利用單位物質技術條件創作、並由單位承擔責任的工程設計、軟件等作品。另一類是合同約定歸單位的作品。這兩類作者只保留署名權。單位物質技術條件指的是公司的設備、內網、業務數據這些。執行本單位任務，或者主要利用本單位物質技術條件完成的發明創造，是職務發明，申請專利的權利和拿到的專利權都歸單位（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2020). 著作權法（2020 年修正，第十八條）. http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202011/t20201119_308796.html；全國人大常委會 (2020). 專利法（2020 年修正，第六條）. http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202011/t20201119_308800.html
- 備註：軟件被直接寫進「著作權歸單位」那一類，程序員幾乎落不進「著作權歸作者、單位兩年內優先使用」那一檔。「下班寫的」只要用了公司電腦、內網或者公司業務數據，一樣可能被算成主要是靠單位的設備和資料做出來的。想把個人項目做乾淨，就用自己的機器，不碰公司倉庫，不和公司業務重疊。

14. 用 GPL 等開源代碼做產品，按許可證要求開源或換許可證，不當「沒人管」

- 成本：不花錢。用別人的開源代碼之前，看一眼它的許可證（作者寫明的使用條件）。GPL 這一系要求用了它的產品也得把源碼開出來，和閉源賣錢衝突，衝突就換一個。難在舍掉一個已經用順手的庫
- 說人話：侵犯著作權，按對方的損失或你掙到的錢賠，故意且情節嚴重的，能判到 1 到 5 倍。有家公司招了對手的前員工，做出實質相似的軟件，辯稱對方軟件用了 GPLv2、本該開源。最高法認為對方開不開源不影響它的著作權，照樣判停止侵害、賠 50 萬元。
- 收益：侵犯著作權，按權利人的實際損失賠，或者按侵權人掙到的錢賠。這兩樣都算不清的，參照正常買這份授權要付多少錢來定。故意侵權並且情節嚴重的，可以判 1 到 5 倍賠償。損害公共利益的，還可以沒收違法所得並處罰款。官方案例：（2021）最高法知民終 51 號。被告招聘了原告的前員工，開發出的網關軟件與原告軟件實質相似。被告抗辯說，原告軟件基於 GPLv2、本來就該開源。最高法認定「開發者自身是否違反 GPLv2 協議和是否享有軟件著作權是兩個獨立問題」，判停止侵害、賠償 50 萬元（全國）
- 證據等級：B
- 來源：全國人大常委會 (2020). 著作權法（2020 年修正，第五十三、五十四條）. http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202011/t20201119_308796.html；最高人民法院知識產權法庭 (2022). 涉「開源軟件」著作權侵權案（（2021）最高法知民終 51 號）. https://ipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-3042.html
- 備註：這個案子說明，「對方用了 GPL 代碼」不能當成你抄它的理由。反過來，GPL 作者起訴不開源的商用方，在國內已經有生效判決，本節未在最高法官網找到原文，所以不引。定 B 級是因為守不守開源許可證，只能靠合同和著作權法裡的通用規定管，沒有一條專門的法條。

15. 做 App 只收業務必需的個人信息，14 歲以下要監護人同意，隱私政策寫清楚

- 成本：不花錢。上線前把 App 申請的權限列表和隱私政策對一遍，能不要的權限就不要。難在產品那邊總想多留一些「以後可能用得上」的數據
- 說人話：只收業務必需的信息，不滿 14 歲的要監護人同意。違規的先責令改正，App 可能被停掉。拒不改正罰 100 萬元以下，負責人罰 1 萬到 10 萬元。嚴重的罰 5000 萬元以下或上年營業額的 5%，負責人罰 10 萬到 100 萬元，寫代碼和做產品的也可能算負責人。
- 收益：處理個人信息應當有明確合理的目的，與這個目的直接相關，並且採取對個人權益影響最小的方式。處理個人信息要取得個人同意，或者符合法定情形。不滿 14 週歲的，必須取得父母或者監護人同意。違反的，由監管部門責令改正、給予警告、沒收違法所得，對違法的 App 責令暫停或者終止提供服務。拒不改正的罰 100 萬元以下，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員罰 1 萬到 10 萬元。情節嚴重的罰 5000 萬元以下，或者上一年度營業額 5% 以下。責任人員罰 10 萬到 100 萬元。這些人還可能被禁止在一定期限內擔任相關企業的董事、監事、高管。出售或者提供個人信息構成犯罪的，見第 4 條（全國）
- 證據等級：B
- 來源：全國人大常委會 (2021). 個人信息保護法（第六、十三、三十一、六十六條）. http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202108/t20210820_313088.html
- 備註：「直接責任人員」在實務裡常常落到寫代碼和做產品的人頭上。工信部定期通報下架違規 App，本節沒有核實到具體是哪一期通報，所以不引。

16. 網站、App 上線前先做 ICP 備案，按等級保護要求留 6 個月以上日誌

- 成本：備案免費，走雲廠商的流程大概幾週。等級保護測評按級別收費。等級保護簡稱等保，是國家按系統重要程度分級、要求網站和系統做到的一套安全管理動作，小站一般不需要做測評
- 說人話：備案不要錢，走雲廠商流程大概幾週，境內服務器不備案會被關站。備案說不收費、實際在收錢的，罰 10 萬到 100 萬元。日誌要留滿 6 個月，拒不改正或出了後果的罰 1 萬到 10 萬元。
- 收益：經營性的互聯網信息服務實行許可，非經營性的實行備案。沒有取得許可、或者沒有備案的，不得從事。未備案的，由電信管理機構責令改正，拒不改正的責令關閉網站。未經許可經營的，沒收違法所得，並罰違法所得的 3 到 5 倍，或者罰 10 萬到 100 萬元。網站主頁不標備案號，罰 5000 元到 5 萬元。網絡運營者要按等級保護制度（等保）制定安全管理制度、防範攻擊、留存網絡日誌不少於 6 個月、對數據分類備份加密。不履行的，責令改正、給予警告。拒不改正或者造成後果的，罰 1 萬到 10 萬元，主管人員罰 5000 元到 5 萬元（全國）
- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2011). 互聯網信息服務管理辦法（2011 年修訂，第四、十九、二十二條）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1860864.htm；全國人大常委會 (2025). 網絡安全法（2025 年修正，2026 年 1 月 1 日施行，第二十三、六十一條；2016 年文本為第二十一、五十九條）. https://www.cac.gov.cn/2025-12/29/c_1768735112911946.htm
- 備註：境內服務器不備案，域名根本解析不了。備案怎麼辦、不掛備案號罰多少、怎麼查服務商有沒有資質，見第 26 節第 4 條（服務器放境內就要備案）。常見的坑有兩種：備案成個人非經營性，實際卻在收費；換了域名或者換了主體，沒去變更備案。日誌留 6 個月既是義務也是自保，出事時能證明不是你幹的。

17. 對公眾提供生成式 AI 服務前先按規定做安全評估和算法備案，生成內容加標識

- 成本：不花錢，但要走網信部門的流程，辦下來要花些時間。個人做的小工具只要不對公眾開放，就不觸發這一套
- 說人話：面向公眾、能影響輿論或動員人的生成式 AI 服務，上線前要做安全評估、辦算法備案，改了或停了還要辦變更、註銷。生成的圖片和視頻要加標識。自己用、不對公眾開放的小工具不用管這些。違反了按網絡安全法等法律處罰。

- 收益：提供具有輿論屬性或者社會動員能力的生成式人工智能服務，應當按國家規定開展安全評估，並按算法推薦管理規定辦算法備案，以及後續的變更、註銷手續。輿論屬性或者社會動員能力，指的是能影響公眾看法，或者能把人組織動員起來。提供者應當對圖片、視頻等生成內容進行標識。辦法自 2023 年 8 月 15 日施行（全國）
- 證據等級：B
- 來源：國家互聯網信息辦公室等七部門 (2023). 生成式人工智能服務管理暫行辦法（第十二、十七條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202307/content_6891752.htm
- 備註：這個辦法自己沒寫罰多少錢。違反了要回到網絡安全法、數據安全法、個人信息保護法裡找處罰，所以定 B 級。用 AI 生成的內容侵犯別人著作權、肖像的民事案例，本節未在最高法官網核實原文，不引。低價轉賣境外大模型接口的中轉站，見本節第 19 條（AI 中轉站）。

18. 不做、不發自動跳過或屏蔽別家 App 廣告的工具，免費、不聯網也可能被判不正當競爭

- 成本：不花錢。代價是放掉一個很受歡迎的小工具。難在你覺得自己沒掙錢，只是替用戶點了一下「跳過」
- 說人話：做軟件替用戶跳過、屏蔽別家 App 的廣告，會被對方告不正當競爭。不收錢也可能算，法律管的經營者包括提供服務的個人。有瀏覽器默認屏蔽芒果 TV 的片頭廣告，賠了 80 萬元。有 App 讓人直接跳過芒果 TV 的開屏廣告，賠了 8 萬元損失。
- 收益：法律規定，經營者不得利用技術手段，妨礙、破壞其他經營者合法提供的網絡產品或服務正常運行。這裡的經營者，指提供商品或服務的自然人、法人和非法人組織。給對方造成損害的，按對方的實際損失賠，或者按你因此得到的好處賠，再加上對方為制止侵權花的合理開支。市場監管部門還可以罰 10 萬到 100 萬元，情節嚴重的罰 100 萬到 500 萬元。官方案例：720 瀏覽器的內置功能默認攔截芒果 TV 網站的片頭廣告和暫停廣告。一審駁回了芒果 TV 的起訴。廣州知識產權法院二審改判，認定構成不正當競爭，判賠經濟損失和合理開支 80 萬元。2021 年最高法把它列為典型案例。「攔精靈」App 讓用戶直接跳過芒果 TV 的開屏廣告。一審判它停止，賠經濟損失 8 萬元、合理開支 1 萬元。2024 年 4 月，北京知識產權法院二審維持。二審認為它實際是把開屏廣告屏蔽了，不只是替用戶點「跳過」（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2025 年修訂). 反不正當競爭法（第二、十三、二十二、二十九條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff808181971552b40197b1016efc5437；最高人民法院 (2021). 人民法院反壟斷和反不正當競爭典型案例（案例五：「720 瀏覽器」不正當競爭糾紛，（2018）粵 73 民終 1022 號）. https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/324491.html；北京政法網 (2024-04-18). 「芒果 TV」起訴「攔精靈」不正當競爭案，二審勝訴（來源：京法網事）. https://www.bj148.org/sa1/ajbb/202404/t20240418_1664299.html；《財經》客戶端 (2023-09-10). App 屏蔽開屏廣告，騰訊發律師函要求下架，合理嗎？（財經 E 法 樊瑞）. https://www.mycaijing.com/article/detail/500930?source_id=40（網頁存檔 https://web.archive.org/web/20261005041658/https://www.mycaijing.com/article/detail/500930?source_id=40）
- 備註：兩起判決用的是修訂前的條文。2025 年修訂後，這一條挪到第十三條，還加上了數據、算法和平臺規則。二審法院說判的是屏蔽，用戶自己點「跳過」不受影響。2023 年 8 月，安卓上的免費跳廣告工具「李跳跳」收到騰訊的律師函。律師函說它屏蔽了騰訊瀏覽器的廣告，構成不正當競爭，要它 48 小時內下架。開發者說它是公益性質、不盈利，報道說它只收零星打賞，但它還是宣佈無限期停更，幾款同類軟件也停了。此事只有媒體報道，沒有起訴，也沒有判決。個人開發者收到律師函，要麼停手，要麼自己花錢請律師應訴。一審普通程序 6 個月起，律師費一般自己出。自己寫個腳本只給自己用，沒找到被追究的案例。賣搶票軟件按不正當競爭賠錢，見本節第 3 條（搶票秒殺腳本）。受益人是你自己。

19. 不搭「AI 中轉站」低價轉賣境外大模型接口：上海已有站長被刑事拘留

- 成本：不花錢。代價是放掉一門門檻低、流水看著不錯的副業。真想做模型聚合就走正路，辦經營許可、接有官方授權的模型，錢和時間都要花不少
- 說人話：AI 中轉站就是低價轉賣境外大模型接口的網站。上海有個站長因此被刑事拘留 37 天，取保後他自己說肯定會被判刑，已經退賠退贓。國家安全部也發過提示，說不少中轉站沒有運營資質，還私自把用戶數據傳到境外。
- 收益：國家安全部 2026 年 6 月發佈風險提示。提示說，AI 中轉站是夾在用戶和模型廠商官方服務之間的代理層。部分中轉站運營資質缺失。有的沒取得數據出境的合規資質，也沒走安全評估的法定流程，就把用戶輸入的數據傳到境外服務器。有的還能讓用戶繞過網絡訪問、官方授權和跨境傳輸的限制。《中國新聞週刊》2026 年 6 月報道了一個案子。2026 年 5 月，一名上海的中轉站站長在技術社區發了關停聲明。他說自己因為非法獲取大模型接口，被上海警方刑事拘留 37 天，現在取保候審。他說「將來肯定會被判刑」，已經退賠退贓，還要交罰金。報道說，這類中轉站批量註冊或購買境外大模型的訂閱帳號，在海外架服務器當跳板，再低價轉賣給國內用戶（全國 / 上海）
- 證據等級：C
- 來源：國家安全部 (2026). 「AI 中轉站」，風險要防範. https://www.szzg.gov.cn/2026/xwzx/szkx/202606/t20260608_5331487.htm（數字中國建設峰會官網轉載國家安全部微信公眾號）；中國新聞週刊 (2026-06-22). AI 中轉站，面臨整治「風暴」（記者孟倩）. https://www.chinanews.com/cj/2026/06-22/10644787.shtml（網頁存檔 https://web.archive.org/web/20261005042903/https://www.chinanews.com/cj/2026/06-22/10644787.shtml）
- 備註：此案只有媒體報道和當事人自述，沒有判決，也沒有警方通報，按什麼罪名辦沒有官方說法。網上流傳的具體罪名和刑期出自律師文章，本書不引。所以不能說「做中轉站一定犯罪」，只能說已經有人因此被刑事拘留。正規做模型聚合，收費要辦經營許可，見第 26 節第 2 條（收費的網站要許可證）。對公眾提供生成式 AI 服務要備案，見本節第 17 條（生成式 AI 安全評估）。把用戶數據傳到境外有法定條件，見第 26 節第 10 條（用戶信息出境）。用中轉站的人另有風險，見第 14 節第 10 條（AI 中轉站）。受益人是你自己。

12. 創業與做生意：別把家底賠進去

> **168VIP-AI 轉製註｜適用範圍**
> 本節的公司登記、出資、稅務、勞動、商業許可與經營責任依中國大陸規定，不能當作臺灣創業或報稅指南。

這一節只算錢和法律責任，不折算成壽命。開一家店、辦一家公司，哪一步會把你自己的錢、家裡的錢、配偶的錢一起賠進去？法律怎麼規定，能不能提前隔開？最容易把家底賠進去、又最省事就能避開的條目，放在最前面。所以簽字類的條目靠前，要自己動手做的方法靠後。只憑經驗寫、沒有文獻支撐的，標 C 級。

本節條目按主題分成下面幾塊，括號裡是條號。

開張前別押上家底：只拿虧得起的錢創業（第 1 條），不給公司貸款簽個人擔保（第 2 條），開張前選對主體（第 3 條），不當掛名股東（第 4 條），加盟前先查備案（第 5 條），花錢請人代運營網店之前問清（第 24 條）。

註冊和許可證：註冊前定好名稱和經營範圍（第 6 條），許可證沒下來不開張（第 7 條）。

做食品：做食品先看落在哪一檔（第 8 條），預包裝食品的標籤（第 9 條），普通食品不許說能治病（第 10 條），食品的刑事線（第 11 條）。

報稅和發票：沒有收入也按期零申報（第 12 條），發票只按真實交易開（第 13 條），自稱稅務局催你交錢的是騙子（第 14 條）。

合同和用人：收錢寫定金不寫訂金（第 15 條），用人第一個月內簽合同（第 16 條），工資按合同和法律給（第 17 條），在崗位上按規程辦事（第 22 條）。

產品和進貨：先賣再造（第 18 條），樣品先過量產清單（第 19 條），進貨留票據和上家信息（第 20 條），圖案要麼自己做要麼買授權（第 21 條）。

退場：虧了按程序退場（第 23 條）。

1. 只拿虧得起的錢創業，不動家底、不借錢開張

- 成本：不花錢。動手前先給自己定一個數：這筆錢全虧光，也不影響你還房貸、養孩子、看病。超過這個數就不投。家裡人的錢和借來的錢，不算在這個數里。難的是生意看著有起色的時候，忍住不再往裡追加。
- 說人話：個體戶欠的錢，要拿你自己名下的錢和東西還。分不清是不是全家一起做的，就拿全家的財產還。開公司也不保險：公司還不上債的時候，你當初答應出、還沒到期的那筆出資，會被要求提前掏出來。所以投多少，按「全虧光也照樣還房貸、看病」來定。
- 收益：虧了不只是錢沒了。個體工商戶欠的債，如果生意是你一個人做的，要拿你自己名下的錢和東西還（以個人財產承擔）。如果是全家一起做的，或者分不清是誰做的，要拿全家的錢和東西還（以家庭財產承擔）。夫妻兩人都簽了字的債，算兩個人一起還的共同債務。一方事後點了頭的，也算。一方用自己名義借的錢，只要債主能證明這筆錢用在了兩口子一起做的生意上，照樣兩個人一起還。公司這邊也有一條：公司還不上到期的債時，股東當初在註冊資本里答應出、還沒到繳納期限的那筆錢（認繳出資），債主可以要求他提前交出來（全國）
- 證據等級：B
- 來源：全國人大 (2020). 民法典（第五十六、一千零六十四條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；全國人大常委會 (2023). 公司法（2023 年修訂，第四十七、五十四條）. https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202312/content_6923395.htm
- 備註：「虧得起」的意思是：這筆錢全虧掉，你也不用賣房，不用找親戚借錢補窟窿。有多少企業能活下來、平均活幾年，這類官方統計本次在國家統計局和市場監管總局官網都沒找到能核實的原文。所以正文不寫數字，只寫法律後果，定 B 級。

2. 不給公司貸款簽個人擔保，配偶更不要跟著簽

- 成本：不花錢。銀行、供應商、房東要你簽「股東個人連帶擔保」或者「配偶簽字」時，先停一下。簽那一頁，等於你親手放棄了「公司的債不找個人」這層保護（放棄有限責任）。能不簽就不簽。非簽不可，就只簽「一般保證」，並且寫清自己最多擔保多少錢。難的是對方常說「不簽就不放款」，要頂得住。
- 說人話：簽的是「連帶責任保證」，公司還不上錢，債主可以繞開公司直接找你要。寫「一般保證」才是先告公司，賣完公司財產還差多少才輪到你。配偶跟著簽字，兩個人的家產一起搭進去，有限公司的「有限」對你個人就不算數了。
- 收益：擔保書上的那句話，意思就是「欠錢的人不還，由你來還」。寫成「連帶責任保證」的，債主可以不去找公司，直接上門找你要。寫成「一般保證」的，債主得先去告公司或者去仲裁，再請法院把公司的財產強制賣掉抵債。賣完還差多少，才輪到你補。夫妻兩人都簽了字的債，算兩個人一起還的共同債務。一方事後點了頭的，也算。配偶簽了字，就是兩個人的家產一起搭進去（全國，2021 年起）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大 (2020). 民法典（第六百八十一、六百八十七、六百八十八、一千零六十四條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml
- 備註：銀行給小微企業放貸款，幾乎都要股東個人簽連帶擔保。貸款照樣可以貸，只是簽字之前要弄清楚這一頁簽掉的是什麼，再把擔保的金額壓在第 1 條（只拿虧得起的錢創業）那個「虧得起」的數以內。借條和擔保書的一般規則，見第 8 節第 18 條。

3. 開張前選對主體：個體戶和合夥人賠到底，有限公司才「有限」

- 成本：登記在當地政務服務網上辦，一次幾個小時。開了有限公司之後每個月要記帳報稅，這是長期的開銷：自己做花時間，請人代記帳花錢，各地價格不同。
- 說人話：個體戶和普通合夥人要賠到底，欠多少還多少。有限公司的股東只賠自己註冊時答應出的那個數。但答應了多少，5 年內就要真拿出多少：填 100 萬，就是可能欠著 100 萬。公司帳和自家帳混著用，「有限」也會失效。
- 收益：個體工商戶欠的債，要拿個人的錢和東西還，或者拿全家的錢和東西還。普通合夥企業的合夥人，對合夥企業的債承擔無限連帶責任。意思是欠多少還多少，還不完不算完。債主還可以只揪住其中一個人，要他還全部。有限合夥不一樣，裡面的有限合夥人只賠到自己答應出的那筆錢（以認繳出資為限）為止。有限責任公司的股東也是只賠到自己答應出的那筆錢（以認繳出資額為限）。但「有限」會在三種情況下失效。一是答應出的錢要在公司成立起 5 年內真交齊，公司還不上到期的債時，債主可以要求提前交。二是已經投進去又抽走的錢（抽逃出資）要還回來。三是拿公司當殼子躲債。只有一個股東的公司，又證明不了公司的錢和自己的錢是分開的，也算在這第三種裡。這兩種做法之下，公司的債你個人要跟著一起還（承擔連帶責任）（全國，2024 年 7 月起）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大 (2020). 民法典（第五十六條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；全國人大常委會 (2006). 合夥企業法（2006 年修訂，第二條）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2006/content_413955.htm；全國人大常委會 (2023). 公司法（2023 年修訂，第四、二十三、四十七、五十三、五十四條）. https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202312/content_6923395.htm
- 備註：「有限」的前提是公私分明：公司帳戶和個人帳戶不混著用，不用公司的錢付家裡的開銷，帳目留全。註冊資本別為了好看填大數。認繳多少，5 年內就要真拿出多少。填 100 萬，就是 100 萬的潛在債務。

4. 不當掛名股東，不替人代持股權

- 成本：不花錢。有人來說「借你身份證掛個股東」「股份先放你名下」，一律回絕。

- 說人話：名字登記在冊，你在法律上就是股東。註冊時答應出的錢要按期交齊，交不上除了補交還要賠公司的損失。公司開辦時別的股東沒真把錢交進來，缺多少你也跟著還多少。生意是別人做的，債記在你名下。
- 收益：登記在冊的股東，就是法律上的股東。你要按公司章程定的期限，把答應出的錢一分不少地交進去（足額繳納認繳出資）。沒按期交的，除了補交還要賠公司的損失。公司開辦時有股東沒把錢真交進來的，開辦時的其他股東在這個缺口裡跟著一起還（承擔連帶責任）。公司還不上到期的債時，債主可以要求還沒到期限的那筆錢提前交。真正做生意的人不在登記上，債卻記在你名下（全國，2024 年 7 月起）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2023). 公司法（2023 年修訂，第四十七、四十九、五十、五十四條）. https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202312/content_6923395.htm；最高人民法院 (2020 修正). 關於適用《中華人民共和國公司法》若干問題的規定（三）（法釋〔2011〕3 號，2014 年法釋〔2014〕2 號、2020 年法釋〔2020〕18 號兩次修正，第二十四、二十五條）：「如無法律規定的無效情形，人民法院應當認定該合同有效」「實際出資人未經公司其他股東半數以上同意，請求公司變更股東……人民法院不予支持」「名義股東處分股權造成實際出資人損失，實際出資人請求名義股東承擔賠償責任的，人民法院應予支持」. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff808181799def980179ac07a9ca117c（國家法律法規數據庫）；最高人民法院 (2025). 關於適用《中華人民共和國公司法》若干問題的解釋（徵求意見稿）第九十條. https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/477881.html
- 備註：替人掛名的股東和真正出錢的人之間，代持協議沒有無效情形的就算數。但真正出錢的人想把名字換上來，要其他股東半數以上同意。掛名的人把股權賣了或者押了，法院參照民法典的善意取得處理。買方不知情、價格合理、已經辦了登記的，出錢的人拿不回股權，只能找掛名的人賠。這份司法解釋 2025 年 9 月已出了新解釋的徵求意見稿，定稿施行後整份廢止，以截至 2026 年 9 月仍有效的 2020 年修正本為準。掛名法定代表人的風險，見第 8 節第 28 條。

5. 加盟前先查商務部備案，拿到書面披露，把「冷靜期」寫進合同

- 成本：不花錢。上商務部的「商業特許經營信息管理系統」網站，查品牌方有沒有備案。再要求對方在簽約前，把該交代的事寫成書面材料給你，連同合同文本一起。幾個小時能做完。
- 說人話：按規定，品牌方自己得先開 2 個直營店、經營滿 1 年，簽約後 15 日內還要去商務部門備案。簽約前，它必須把加盟費、保證金怎麼退、現有門店賺不賺錢等 12 項寫成書面材料給你。查不到備案、不肯給材料、要先交錢才讓看合同的，直接走人。
- 收益：法規要求品牌方（法規裡叫特許人）至少有 2 個自己開、自己經營的直營店，而且開滿 1 年以上。從第一次簽加盟合同那天算起，15 日內它要去商務主管部門備案。不備案的，罰 1 萬到 5 萬元。過了期限還不備案的，罰 5 萬到 10 萬元，並且對外公告。簽約之前，它必須把該交代的事寫成書面材料交給你，一共 12 項。裡面包括加盟費收哪幾種、各多少錢，保證金什麼情況下退，現有多少家加盟店、生意做得怎麼樣。還有近 2 年查過帳的審計報告摘要，近 5 年打過的官司和仲裁。合同裡還必須寫明，加盟商在簽約後的一段時間內可以自己一方說退就退（單方解除）。品牌方瞞著不說，或者給的是假信息，加盟商可以解除合同（全國，2007 年 5 月起）
- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2007). 商業特許經營管理條例（國務院令第 485 號，第七、八、十二、二十二、二十三、二十五條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2008-03/28/content_4179.htm；商務部 (2012). 商業特許經營信息披露管理辦法（商務部令 2012 年第 2 號，第五、九條）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2012/content_2177025.htm；商務部. 商業特許經營信息管理系統. https://txjy.syggs.mofcom.gov.cn/
- 備註：查不到備案、不肯給披露文件、要先交錢再看合同的，直接走。「冷靜期」就是簽約之後還能自己一方說退就退的那幾天。天數由合同定，條例只說「一定期限」，所以簽約時要求把天數寫進去。品牌方披露的「現有加盟店平均銷售量、毛利、純利」，要追問數字是哪來的，辦法要求品

牌方說明來源。不叫加盟、只收「代運營」「開店培訓」服務費的，見第 24 條（代運營和開店培訓）。

6. 註冊前把名稱、經營場所、經營範圍和註冊資本定下來，材料齊了當場就能領執照

- 成本：登記這一步不花錢。企業和個體工商戶的註冊登記費，從 2015 年 1 月 1 日起就停收了。自己在當地政務服務網上辦，或者去政務大廳辦，一次幾個小時。刻公章、請人代記帳、租一個註冊地址（地址託管），是在市場上買服務，不是政府收的費。
- 說人話：登記本身不花錢，註冊費 2015 年起就停徵了。要交的材料只有五項：申請書、身份或資格證明、經營場所文件、章程或合夥協議（個體戶不用交），加上法規另外點名要的。材料齊了當場發執照，當場發不了的 3 個工作日內辦完。被收的那筆錢多半是代辦跑腿費。
- 收益：條例把要交的材料寫死為五項。「（一）申請書」。「（二）申請人資格文件、自然人身份證明」。「（三）住所或者主要經營場所相關文件」。「（四）公司、非公司企業法人、農民專業合作社（聯合社）章程或者合夥企業合夥協議」。「（五）法律、行政法規和國務院市場監督管理部門規定提交的其他材料」。翻成大白話：一份申請書；一份證明你是誰、或者你有資格辦這件事的材料；一份能證明店面或者辦公地歸你用的材料；公司章程或者合夥協議；再加上法規另外點名要的。公司還要交法定代表人、董事、監事和高管的任職文件和身份證明。個體戶不用交章程。名字「由申請人依法自主申報」，自己起、自己報。註冊資本「實行認繳登記制」，先寫上答應出多少，不用當場掏出來。經營範圍從登記機關公佈的分類裡挑。材料齊全、格式也對的，「予以確認並當場登記」。當場辦不完的，「3 個工作日內」辦完，情況複雜的再多給 3 個工作日。「營業執照簽發日期為市場主體的成立日期」：執照上印的那天，就是公司或者店鋪成立的日子（全國，2022 年 3 月起）
- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2021). 市場主體登記管理條例（國務院令第 746 號，第十、十三、十四、十六、十九、二十一條）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5636139.htm ; 市場監管總局 (2022). 市場主體登記管理條例實施細則（市場監管總局令第 52 號，第十二、二十五、二十六條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-03/02/content_5676403.htm ; 財政部、國家發展改革委 (2014). 關於取消、停徵和免徵一批行政事業性收費的通知（財稅〔2014〕101 號，附件 1）. https://www.gov.cn/zhengce/2014-12/23/content_5023513.htm
- 備註：登記本身不收費，被收的那筆多半是代辦的跑腿費。刻章的價格由市場定。國務院辦公廳明令「嚴禁指定公章製作單位制作公章」，所以有人說「必須去指定的地方刻章」，你不必接受。註冊資本填多少不影響門面，只決定你的責任上限，而且 5 年內要繳足，見本節第 3 條（開張前選對主體）。經營範圍裡帶許可項目的，證沒下來不能開張，見本節第 7 條（要許可證的行當）

7. 要許可證的行當，證沒下來不開張

- 成本：不花錢。開張前先查清楚，自己要做的這門生意要不要辦許可證。做餐飲、賣食品要辦食品經營許可。只賣別人做好的整包裝食品，不用許可，改成備案。證下來了再開門營業。
- 說人話：沒證就開張，輕的是勒令停業、把掙到的錢收走，再罰 1 萬元以下。要是做的是專營專賣的東西，或者證券、期貨、保險、資金支付結算這幾類，情節嚴重就構成非法經營罪，判 5 年以下起步。先裝修後辦證、證下來之前先試營業，是最常踩的一腳。
- 收益：沒拿到許可就開門做生意的，由法律法規指定的那個部門來查處。沒有執照就經營、法律又沒寫明怎麼罰的，勒令停下來，把掙到的錢（違法所得）收走，再罰 1 萬元以下。還有更重的一檔。法律法規規定的專營、專賣或者限制買賣的物品，沒經許可就去經營。證券、期貨、保險、資金支付結算這幾類生意，沒經批准就去做。這兩種情形，情節嚴重的構成非法經營罪。判 5 年以下有期徒刑或者拘役（短期關押），同時按掙到的錢的 1 到 5 倍罰錢。情節特別嚴重的判 5 年以上（全國）
- 證據等級：A

- 來源：國務院 (2017). 無證無照經營查處辦法（國務院令第 684 號，第五、六、十三條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2017-08/23/content_5219861.htm；市場監管總局 (2023). 食品經營許可和備案管理辦法（市場監管總局令第 78 號，第四條）. https://www.gov.cn/gongbao/2023/issue_10606/202307/content_6894763.html；全國人大 (1997). 刑法（第二百二十五條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml
- 備註：金融、醫療、教培這幾類的許可條件，各有專門的法律，本條只核實了通用的查處規則和刑法條款。奶茶店、小吃店屬於餐飲服務，要辦食品經營許可。先裝修後辦證、證下來之前先試營業，是常見的踩坑點。食品這一行分哪幾檔、賣生鮮肉菜要不要證，見第 8 條（做食品先看自己落在哪一檔）。

8. 做食品先看自己落在哪一檔：生產和做餐飲要許可，只賣預包裝的改備案，賣生鮮肉菜不用證

- 成本：許可證本身不收費。但場地和設施要達標，現場核查加上辦證要幾個星期。賣肉的還要每批留好檢疫證明和肉品品質檢驗合格證。
- 說人話：自己做東西去賣，像小吃店、滷味、烘焙、自制醬菜，都要辦許可。只賣別人做好的整包裝食品不用許可，到縣級以上市場監管部門備案就行。賣生鮮肉、蔬菜這類不用證。沒證就幹，最低也罰 5 萬到 10 萬，比多數小本生意的本錢還高。
- 收益：食品安全法：做食品生意要先拿許可。自己生產食品、賣食品、做餐飲，都要依法拿到許可。「但是，銷售食用農產品和僅銷售預包裝食品的，不需要取得許可。僅銷售預包裝食品的，應當報所在地縣級以上地方人民政府食品安全監督管理部門備案」。食用農產品就是生鮮肉、蔬菜這類沒加工過的。預包裝食品就是別人做好、連包裝一起賣的。「食品生產加工小作坊和食品攤販等的具體管理辦法由省、自治區、直轄市制定」，這兩類由各省自己出規矩。沒拿到許可就做食品生意的，掙到的錢、食品以及工具設備原料全部沒收。這批貨按售價算的總金額（貨值金額）不足一萬元的，另罰 5 萬元以上 10 萬元以下。貨值金額一萬元以上的，按貨值的 10 倍以上 20 倍以下罰。生豬屠宰管理條例：豬只能在國家指定的屠宰廠宰，由官方集中檢疫。「除農村地區個人自宰自食的不實行定點屠宰外，任何單位和個人未經定點不得從事生豬屠宰活動」。「從事生豬產品銷售、肉食品生產加工的單位和個人以及餐飲服務經營者、集中用餐單位生產經營的生豬產品，必須是生豬定點屠宰廠（場）經檢疫和肉品品質檢驗合格的生豬產品」。所以你賣的、用的豬肉都得來自指定屠宰廠，檢疫和肉品品質檢驗這兩道都得過。沒在指定屠宰廠私自宰豬的，勒令關停，豬、屠宰的工具設備和掙到的錢一起沒收，罰多少和上面沒證做食品那一檔一樣。動物防疫法：賣的和運的動物產品，要隨貨帶著檢疫證明和檢疫標誌。沒帶的勒令改正，再按同類合格貨的貨值金額罰一倍以下。司法解釋：小作坊和食品攤販做的、賣的食品不符合食品安全標準的，買家要求按十倍賠（懲罰性賠償，就是退錢之外再多賠的那筆），法院應當支持（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2025 年第三次修正). 食品安全法（第三十五、三十六、一百二十二條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=7b5a76d0461745a08d3f964916b87ef3；國務院 (2021). 生豬屠宰管理條例（國務院令第 742 號，第二、二十三、三十一條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-07/22/content_5626534.htm；全國人大常委會 (2021 修訂). 動物防疫法（第五十一、一百條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff8080817703add2017737395a973e31；最高人民法院 (2024). 關於審理食品藥品懲罰性賠償糾紛案件適用法律若干問題的解釋（法釋〔2024〕9 號，第四條）. http://gongbao.court.gov.cn/Details/bf531a70471f10d377788f28d3d8f8.html
- 備註：小作坊、小餐飲、食品攤販的門檻是各省定的，本條不寫具體數字。去你所在省的市場監管局官網，搜「食品小作坊小餐飲小攤販管理條例」，看當地的版本。在網上賣自制食品，不會因為「在網上」就少一張證，該許可的照樣要許可。許可之外還有這一節的通用規則：主體和執照見第 6 條（註冊前把名稱、場所、經營範圍定下來），別的行當要不要證見第 7 條（要許可證的行當）。買家能要多少賠償見第 5 節第 31 條（食品的十倍賠償）。

9. 裝袋賣就是預包裝食品：標籤上生產日期、保質期、配料表一樣都不能少

- 成本：印標籤幾分錢到幾毛錢一張。每一批都要把日期和配料填對，要佔一些時間。
- 說人話：食品裝進包裝再賣，法律上就叫預包裝食品，包裝上必須有標籤，而且有九項必須標，生產日期和保質期都在裡面。散裝食品也要標名稱、日期和賣家的名稱地址。該標的沒標，貨值不到一萬罰 5000 到 5 萬，夠一萬按貨值罰 5 到 10 倍。
- 收益：食品安全法：預包裝食品（裝進包裝再賣的食品）包裝上必須有標籤。標籤要標明名稱、規格、淨含量、生產日期，成分或者配料表，生產者的名稱、地址、聯繫方式，保質期。還有產品標準代號、貯存條件、所用食品添加劑在國家標準裡的通用名稱、生產許可證編號。法律法規或者食品安全標準另外要求標的，也要標。散裝食品是不裝袋、按需稱的那種。賣散裝食品，容器和外包裝上也要標：食品的名稱，生產日期或者生產批號，保質期，生產經營者的名稱、地址、聯繫方式等內容。做的、賣的預包裝食品沒標籤，或者標籤、說明書不符合本法規定的，掙到的錢和食品一起沒收。這批貨按售價算的總金額（貨值金額）不足一萬元的，另罰 5000 元以上 5 萬元以下。貨值金額一萬元以上的，按貨值的 5 倍以上 10 倍以下罰。情節嚴重的勒令停產停業，直到把許可證收回。標籤、說明書只是有小毛病（瑕疵），既不影響食品安全也不會讓消費者誤解的，先勒令改正，拒不改才罰 2000 元以下。新版《預包裝食品標籤通則》編號 GB 7718-2025，2025 年 3 月 16 日發佈，2027 年 3 月 16 日起實施，中間有兩年過渡期。它要求在包裝上設置獨立區域，同時展示生產日期和保質期到期日。日期要用高對比度、容易看清的字體和顏色，並且按年-月-日的順序排列（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2025 年第三次修正). 食品安全法（第六十七、六十八、一百二十五條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=7b5a76d0461745a08d3f964916b87ef3；國家衛生健康委員會、國家市場監督管理總局 (2025). 關於發佈《食品安全國家標準 預包裝食品標籤通則》（GB 7718-2025）等 50 項食品安全國家標準和 9 項修改單的公告（2025 年第 2 號）. https://jkw.lasa.gov.cn/wswyh/wjzl/202504/a90766908ef24869a74f7373bf42463f.shtml（拉薩市衛生健康委員會轉載公告全文）；最高人民法院 (2024). 關於審理食品藥品懲罰性賠償糾紛案件適用法律若干問題的解釋（法釋〔2024〕9 號，第六、八條）. http://gongbao.court.gov.cn/Details/bf531a70471f10d377788f28d3d8f8.html（標籤瑕疵與必標事項缺失的分檔）；北京市市場監督管理局 (2026). 找不到生產日期？食品標籤要「變臉」！新規這些重點必看. https://scjgj.beijing.gov.cn/zwxx/scjgdt/202605/t20260507_4639154.html（實施日期、過渡期與日期展示新要求）
- 備註：標籤的毛病分兩種，罰多少、賠多少都跟著這個分法走。一種是小毛病，比如錯別字、字號不規範，既不影響食品安全，也不會讓人誤解。這種市場監管部門只讓你改，拒不改才罰 2000 元以下，買家也要不到十倍賠償。另一種是該標的沒標，比如漏了生產日期、保質期。司法解釋明文說這不算小毛病：罰款按貨值算，不足一萬元的罰 5000 元到 5 萬元，一萬元以上的罰貨值的 5 到 10 倍。而且買家還能另外向你要食品價款的十倍賠償，不足一千元的按一千元算（見第 5 節第 31 條，食品的十倍賠償）。GB 7718-2025 的逐條要求，本條只核到了公告和官方解讀給出的日期與展示方式，具體格式以標準原文為準。

10. 普通食品不許說能治病：標籤、說明書、廣告和直播話術都算

- 成本：不花錢。把宣傳語、商品詳情頁和直播的話術過一遍。難的是忍住不說「降三高」「治便秘」這類話。
- 說人話：普通食品的標籤、說明書和廣告裡，都不能說自己能防病治病。除了醫療、藥品、醫療器械這三類廣告，別的廣告都不許說能治病，也不許用聽著像藥的詞。罰的是廣告費的 1 到 3 倍。算不出廣告費的，罰 10 萬到 20 萬。情節嚴重的還能吊銷營業執照。
- 收益：食品安全法：「食品和食品添加劑的標籤、說明書，不得含有虛假內容，不得涉及疾病預防、治療功能。生產經營者對其提供的標籤、說明書的內容負責」。「食品廣告的內容應當真實合法，不得含有虛假內容，不得涉及疾病預防、治療功能。食品生產經營者對食品廣告內容的真實

性、合法性負責」。意思是包裝、說明書和廣告裡都不能說自己能防病治病，寫了什麼由賣家自己擔責。在廣告裡對食品吹牛、騙消費者的，按廣告法罰。廣告法也有一條禁令。「除醫療、藥品、醫療器械廣告外，禁止其他任何廣告涉及疾病治療功能，並不得使用醫療用語或者易使推銷的商品與藥品、醫療器械相混淆的用語」。除了醫療、藥品、醫療器械這三類廣告，其他廣告一律不許說能治病，也不許用聽著像藥、像醫療器械的詞。違反這一條的，勒令停掉廣告。還要讓出廣告的那一方（廣告主）在發過的範圍裡公開澄清、消除影響。再按廣告費用的 1 倍以上 3 倍以下罰錢。廣告費用算不出來，或者報得明顯偏低的，罰 10 萬元以上 20 萬元以下。情節嚴重的，按廣告費用的 3 倍以上 5 倍以下罰，或者罰 20 萬元以上 100 萬元以下，還可以把營業執照吊銷、生意直接做不成（全國）

- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2025 年第三次修正). 食品安全法（第七十一、七十三、一百二十五、一百四十條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=7b5a76d0461745a08d3f964916b87ef3；全國人大常委會 (2021 年修正). 廣告法（第十七、五十八條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff8081817ab231eb017abd6bd860052d
- 備註：「保健功能」也不是普通食品能說的。保健食品能聲稱的保健功能，只能從國家定的目錄裡來，產品還要經過註冊或者備案，普通食品沒有這道程序。買家怎麼識別這類話術，見第 6 節第 10 條（不要花大錢買保健品調理身體）。除了包裝和廣告，詳情頁、直播話術、朋友圈文案同樣算廣告內容，發出去就留下了痕跡。

11. 食品這一行有刑事線：賣病死肉、超標貨就夠罪，摻了有毒有害的不看金額、起刑五年

- 成本：不花錢。按第 8 條（做食品先看自己落在哪一檔）那套做：留好檢疫證明和進貨憑證，配料表裡只放查得到批准文號的東西。
- 說人話：前面幾條罰的是錢，這條抓的是人。賣病死肉、檢驗不合格的肉，或者農殘獸殘重金屬嚴重超標的東西，只要「足以」讓人吃出嚴重中毒就夠罪，不用真有人吃壞，判 3 年以下。往食品裡摻有毒有害的非食品原料，起步就是 5 年以下，不看你賣了多少錢。
- 收益：刑法第一百四十三條管的是這一檔。你做的、賣的食品不符合食品安全標準。只要「足以造成嚴重食物中毒事故或者其他嚴重食源性疾病的」，就夠罪。判 3 年以下有期徒刑或者拘役（短期關押），同時罰錢。把人的健康搞出嚴重損害，或者有其他嚴重情節的，判 3 年以上 7 年以下並罰錢。後果特別嚴重的，判 7 年以上有期徒刑直到無期，罰錢或者把名下財產全部沒收。第一百四十四條：在做的、賣的食品裡摻進有毒有害的非食品原料，或者明知摻了還賣的，判 5 年以下有期徒刑並罰錢。把人的健康搞出嚴重損害，或者有其他嚴重情節的，判 5 年以上 10 年以下並罰錢。把人吃死了，或者有其他特別嚴重情節的，按第一百四十一條處罰（10 年以上、無期或者死刑）。最高人民法院和最高人民檢察院出過一份解釋（兩高解釋）。它列明瞭哪幾種情形算「足以造成嚴重食物中毒事故或者其他嚴重食源性疾病」。一是「含有嚴重超出標準限量的致病性微生物、農藥殘留、獸藥殘留、生物毒素、重金屬等汙染物質」。二是「屬於病死、死因不明或者檢驗檢疫不合格的畜、禽、獸、水產動物肉類及其製品的」。三是「屬於國家為防控疾病等特殊需要明令禁止生產、銷售的」。四是「特殊醫學用途配方食品、專供嬰幼兒的主輔食品營養成分嚴重不符合食品安全標準的」。添加劑用超量、用錯地方，到了會造成上述後果的程度，同樣按第一百四十三條定罪。什麼算「有毒、有害的非食品原料」，不由你說了算。一類是法律法規禁止往食品里加的物質。另一類是國務院有關部門公告的名單上的物質，比如禁用農藥、禁止用在食用動物身上的藥。還有一種情形也算第一百四十四條裡的「其他嚴重情節」。做了、賣了 10 萬元以上不滿 20 萬元。地點在中小學校園、托幼機構、養老機構及周邊。賣的對象是未成年人、老年人。不在指定屠宰廠、自己私設豬的屠宰場幹屠宰和銷售，情節嚴重的按非法經營罪判。做到 10 萬元以上，或者掙到 5 萬元以上，就算「情節嚴重」（全國）
- 證據等級：A

- 來源：全國人大常委會 (2020 年修正). 刑法（第一百四十一、一百四十三、一百四十四條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff808181796a636a0179822a19640c92（國家法律法規數據庫）；最高人民法院、最高人民檢察院 (2021). 關於辦理危害食品安全刑事案件適用法律若干問題的解釋（法釋〔2021〕24 號，第一、二、五、七、九、十七、十八條，2022 年 1 月 1 日起施行）. https://scjg.hebei.gov.cn/info/79117（河北省市場監督管理局轉載全文）、https://sft.ln.gov.cn/sft/ywgz/zfflgw/xzys/2525860BD0F843EFA7A3B7FDC330614E/index.shtml（遼寧省司法廳轉載全文，兩份逐字核對一致）
- 備註：和前面三條的分界線是：有沒有踩到食品安全本身。沒辦證、標籤漏項、吹療效，罰的是錢。賣病死肉、超標貨、亂加添加劑、摻非食品原料，進的是刑事程序。最省事的防線還是第 8 條（做食品先看自己落在哪一檔）裡那套動作。肉只從定點屠宰廠進。每批留好檢疫證明和肉品品質檢驗合格證。配料只用查得到批准文號的。所謂「便宜處理的肉」「不知道哪來的邊角料」，最常出事。原始來源最高人民法院公報的頁面本輪返回 502，所以引了兩份省級官方轉載，並且互相逐字核對過。

12. 領了執照就開始有申報義務，沒有收入也要按期零申報（照報一張全是零的表）

- 成本：不花錢。自己在電子稅務局按月或者按季申報，一次幾分鐘。請人代記帳是另一筆市場上的開支。用了人的，還要從成立那天算起 30 日內辦社保登記。難的是沒生意的月份也得記著按時報。
- 說人話：領了執照就要按期報稅。一分錢沒賺也要報，只是表上數字全填零。不報先罰 2000 元以下，情節嚴重的罰 2000 到 1 萬。連著三個月所有稅種都不報，系統會自動把你列為非正常戶，發票就開不了了。
- 收益：「納稅人在納稅期內沒有應納稅款的，也應當按照規定辦理納稅申報」：這一期一分稅都不用交，表照樣要報。不按期報的，「由稅務機關責令限期改正，可以處二千元以下的罰款；情節嚴重的，可以處二千元以上一萬元以下的罰款」。不報又少繳了稅的，稅要追回來，還要把按天加收的滯納金一起補上，另罰少繳那筆稅的「百分之五十以上五倍以下的罰款」。滯納金按每天萬分之五加。「連續三個月所有稅種均未進行納稅申報的，稅收徵管系統自動將其認定為非正常戶，並停止其發票領用簿和發票的使用」。三個月什麼都不報，系統就自己把你列為非正常戶，發票領不了也開不了。補報並且接受處罰之後，自動解除。用了人的單位「應當自成立之日起三十日內……向當地社會保險經辦機構申請辦理社會保險登記」（全國）
- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2002). 稅收徵收管理法實施細則（國務院令第 362 號，第三十二、七十五條）. https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100010/c5195082/content.html ; 全國人大常委會 (2015). 稅收徵收管理法（2015 年修正，第二十五、三十二、六十二、六十四條）. https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100009/c5195081/content.html ; 國家稅務總局 (2019). 關於稅收徵管若干事項的公告（國家稅務總局公告 2019 年第 48 號，第三條）. https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100012/c5195194/content.html ; 全國人大常委會 (2018). 個人所得稅法（2018 年修正，第十二條）. https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100009/c5193028/content.html ; 全國人大常委會 (2018). 社會保險法（2018 年修正，第五十七條）. http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2019-01/07/content_2070267.htm
- 備註：「多證合一」之後不用單獨辦稅務登記。拿營業執照上的統一社會信用代碼登錄電子稅務局，確認登記信息，報上自己要交哪些稅。個體工商戶和個人獨資企業交的是經營所得個稅。先「在月度或者季度終了後十五日內」交一筆，再「在取得所得的次年三月三十一日前辦理彙算清繳」（全年算總帳，多退少補）。沒開張也要報，零申報同樣是申報。放著不管三個月就成了非正常戶，發票停用，想註銷也走不了簡易程序，見本節第 23 條（虧了就按程序退場）

13. 發票只按真實交易開，小規模納稅人用足免稅額

- 成本：不花錢。不買發票，不賣發票，也不替別人「走帳開票」。按真實發生的生意開票、報稅。

- 說人話：你要是按簡易辦法交稅的小規模納稅人，一個月賣不到 10 萬、一個季度賣不到 30 萬，增值稅就免了。本來按 3% 交的，同期也減到按 1% 交。反過來，「找人開票抵成本」就是虛開，起步判 3 年以下，還要罰 2 萬到 20 萬。
- 收益：規模小、按簡易辦法交稅的那一檔叫小規模納稅人。法律寫的是「銷售額未達到起徵點的，免徵增值稅」。這條線叫起徵點。從 2026 年 1 月 1 日到 2027 年 12 月 31 日，起徵點是按月算 10 萬元，按季度算 30 萬元，按次或者按天算 1000 元，賣不到這條線就不用交。同一段時間裡，本來按 3% 交的減到按 1% 交，賣房租房和轉讓土地使用權除外。反過來說，開了沒有真實買賣的增值稅專用發票，或者其他能拿去抵稅的發票，判 3 年以下有期徒刑或者拘役，並罰 2 萬到 20 萬元。給別人開、給自己開、讓別人給自己開、介紹別人開，都算。涉及稅額較大的判 3 到 10 年。數額巨大的判 10 年以上或者無期（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2024). 增值稅法（2026 年 1 月 1 日施行，第二十三條）. https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100009/c5237365/content.html；財政部、稅務總局 (2026). 關於增值稅法施行後增值稅優惠政策銜接事項的公告（財政部 稅務總局公告 2026 年第 10 號，第一、二、六條）. https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c102416/c5247434/content.html；全國人大 (1997). 刑法（第二百零五條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml
- 備註：增值稅法從 2026 年 1 月 1 日起施行。原來的兩份小規模納稅人減免公告，2023 年第 19 號和 2023 年第 1 號，跟著停止執行或者廢止。金額門檻沒變，但依據換了，本條已經按新文件更新。刑法原文頁是 1997 年版，第二百零五條後來經修正案調過判幾年的檔次，本條只寫核實到、而且沒被改動過的那幾檔。免的是增值稅，所得稅另算。「找人開票抵成本」就是虛開，不是節稅。

14. 自稱稅務局催你交錢報稅的都是騙子，辦稅只走電子稅務局和 12366

- 成本：不花錢。接到「稅務抽查」「帳戶異常」「不報稅就罰款」的電話、短信，或者有人加你好友，先掛斷、不回。再打 12366，或者打主管稅務機關的固定電話核實。
- 說人話：稅務部門不會打電話要你的銀行卡密碼、支付密碼或者短信驗證碼，也不會給你一個帳號讓你把稅打過去。真上門查帳的，要出示檢查通知書和檢查證。接到這類電話先掛斷，再打 12366 核實。已經轉了錢，立刻打 110 或者 96110 止付。
- 收益：稅務總局的提示原文：「稅務部門不會通過微信小程序、電話、短信等方式索要銀行卡密碼、支付密碼、帳戶餘額及與銀行卡收付款項相關的短信驗證碼」。「一些不法分子冒充稅務幹部以提供『幫辦納稅申報』『稅收優惠代辦』『政策輔導』等為名接觸納稅人」。要核實就打「12366 納稅繳費服務熱線或主管稅務機關固定電話」。真上門查帳（稽查）的，「必須出示檢查通知書和檢查證」。「稅款只能通過電子稅務局或者在辦稅大廳繳納，稅務部門不會提供指定帳號」。替人辦稅的中介機構也有一條。「以稅務機關和稅務人員的名義敲詐納稅人、扣繳義務人的」，按情節輕重罰款。打著稅務局和稅務幹部的旗號，敲詐交稅的人和代扣代繳稅款的單位，就是這種情形。冒充國家機關工作人員招搖撞騙的，拘留 10 日以上 15 日以下，還可以再罰 1000 元以下。既夠詐騙罪又夠招搖撞騙罪的，「依照處罰較重的規定定罪處罰」（哪條罰得重按哪條判）（全國）
- 證據等級：A
- 來源：國家稅務總局 (2025). 稅務部門提醒廣大納稅人——增強防範意識 警惕互聯網涉稅詐騙. https://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810219/n810724/c5243181/content.html ; 國家稅務總局揚州市稅務局 (2023). 揚州防範涉稅詐騙宣傳篇. https://jiangsu.chinatax.gov.cn/art/2023/8/28/art_23038_432322.html ; 國家稅務總局 (2025). 涉稅專業服務管理辦法（試行）（國家稅務總局令第 58 號，第三十二條第七項、第三十三條）. https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100011/c5239044/content.html ; 全國人大常委會 (2025). 治安管理處罰法（2025 年修訂，2026 年 1 月 1 日施行，第六十二條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml ; 最高人民法院、最高人民檢察院、公安部 (2016). 關於辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（法發〔2016〕32 號）. https://www.spp.gov.cn/zdgz/201612/t20161221_176278.shtml

- 備註：這類騙局專挑剛註冊的個體戶和小公司。話術是「系統顯示你沒報稅，今天不處理就罰款」，然後把你引到他們自己的公眾號或者小程序，一次收幾百元。而那筆申報本來免費，自己幾分鐘就能做完。找市場上的機構代記帳不違法，但它不是政府部門，也不會用稅務局的名義催你。已經付錢或者轉了帳的，按第 8 節第 2 條（被騙止付）立刻打 110 或 96110 要求止付

15. 收錢寫「定金」不寫「訂金」，違約金寫明數，帳期當放貸來審

- 成本：不花錢。合同裡寫「定金」這兩個字，金額不超過合同總金額的 20%。先收錢再發貨。答應對方先拿貨、後付款（給帳期）之前，先把對方查一遍。
- 說人話：寫「定金」這兩個字才有雙倍規則：你毀約，這筆錢要不回來；對方毀約，要退你雙倍。超過合同金額 20% 的那部分不算。寫成「訂金」，法律上沒有這套規則。給帳期等於把自己的錢白借給對方，對方倒了就是壞帳。
- 收益：定金要等錢真交到對方手上才算數（自實際交付時成立）。付定金的一方毀約，這筆錢要不回來。收定金的一方毀約，要原數退回，再賠上同樣一份（雙倍返還）。超過合同總金額（主合同標的額）20% 的那部分，不按定金算。約定的違約金比實際損失高得離譜或者低得離譜的，法院可以按一方的請求往下調或者往上調。違約金和定金都寫進了合同的，真出了違約只能挑一樣要，不能兩樣都拿（全國，2021 年起）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大 (2020). 民法典（第五百八十五、五百八十六、五百八十七、五百八十八條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml
- 備註：「訂金」在民法典裡沒有定金那套規則，一般只當預付款看待。這是實務裡的通行說法，本節沒有核實判例。帳期就是把自己的錢無息借給對方，對方倒了就是壞帳。給帳期之前，先去國家企業信用信息公示系統查對方的記錄，看它有沒有被起訴過。

16. 用人第一個月內簽書面合同，30 日內辦社保登記

- 成本：社保裡由公司出的那一部分，要一直交下去，各地的比例不一樣。簽合同本身不花錢，直接用當地人社部門的合同範本就行。
- 說人話：人來上班滿一個月還沒簽書面合同，從第二個月起，每個月要按雙倍發工資，一直算到滿一年。社保要在用工 30 天內登記，不辦的罰該交社保費的 1 到 3 倍。法律上沒有「員工自願放棄社保」這一項。
- 收益：人來上班滿一個月、不滿一年還沒簽書面合同的，每個月要按雙倍發工資。從人上班第一天算起，30 日內要給他辦社保登記。不辦的先勒令改正。過了期限的，按該交的社保費罰 1 到 3 倍，經辦這件事的人另罰 500 到 3000 元。社保沒按時交、沒足額交的，從欠的那天起按每天萬分之五加錢（滯納金）。過了期限還不交的，再按欠款罰 1 到 3 倍。單位要自己申報，按時把錢交足。只有天災這類沒法抗的法定事由，才能晚交或者少交。沒有「員工自願放棄」這一項（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2007). 勞動合同法（第十、八十二條）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2007/content_711013.htm；全國人大常委會 (2010). 社會保險法（2018 年修正，第五十八、六十、八十四、八十六條）. https://www.mohrss.gov.cn/xxgk2020/fdzdgknr/zcfg/fl/202011/t20201102_394629.html
- 備註：雙倍工資從第二個月一直算到滿一年，越拖越貴。沒簽合同、沒繳社保的員工，一旦出了工傷，或者離職之後去仲裁，補繳加上罰款再加上賠償，往往比省下的那點錢多得多。

17. 工資按合同和法律給，加薪、借款、獎金都走書面

- 成本：不花錢。合同裡把工資寫清楚。加薪、獎金、墊付、借款，一律簽字留一張紙。不口頭承諾。也不從自己口袋裡掏錢替公司發工資。難的是熟人開口時也照這個規矩辦。

- 說人話：工資要按合同和法律按時足額髮。欠了，員工可以直接找法院開支付令。加薪、獎金、墊付只是口頭說說，真吵起來，拿不出證據的一方吃虧。自己掏錢借給員工，要寫書面借條，寫清數額、利息和什麼時候還。
- 收益：勞動合同裡必須寫明的內容，就包括工資怎麼給、社保怎麼交。單位要按合同和國家規定，及時、足額髮工資。拖著不發的，員工可以直接向法院申請支付令（法院開出的催款文書）。老闆拿自己的錢借給員工，這就是一份借款合同。除了兩個自然人之間另有約定的，都要寫成書面的，寫清借了多少、利息怎麼算、什麼時候還、怎麼還。口頭答應的獎金沒有白紙黑字，真吵起來，拿不出證據的一方吃虧（全國）
- 證據等級：C
- 來源：全國人大常委會 (2007). 勞動合同法（第十七、三十條）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2007/content_711013.htm；全國人大 (2020). 民法典（第四百六十九、六百六十八條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml
- 備註：不是不幫人，是幫人也要走制度。制度之外的恩惠一旦成了慣例，想停掉就會起糾紛。私人借款和公司帳混在一起，公司虧了，壞帳就落在你自己頭上。法條部分已核實，建議本身是經驗，故 C 級。

18. 先賣再造：用預售和小訂單驗證有人買，再投錢生產

- 成本：幾十到幾百元，做個樣品或者一個頁面。再去找幾十個真實客戶，讓他們預付或者下小單。這樣比直接開工慢幾個星期。難的是忍住不先把貨做出來。
- 說人話：有人跟蹤了 116 家意大利新公司大約一年：先立一個假設、再拿市場反饋去驗的創業者，生意做得更好，也更願意及時換方向，而且並沒有更早放棄。所以，沒人肯預付、沒人肯下小單，就別信「做出來自然有人買」。
- 收益：一項隨機對照試驗，跟蹤了 116 家意大利初創企業大約一年。隨機對照試驗就是把人隨機分成兩組，只給一組做培訓，再比兩組的結果。結果是：受過培訓、按「先提假設、再用市場反饋嚴格檢驗」來做決定的創業者，業績更好，也更可能及時掉頭換別的方案，早期放棄的比例並不更高。作者的解釋是，這種做法減少了往看著有戲、其實做不成的項目（假陽性項目）上繼續砸錢的概率（意大利，2020 年發表）
- 證據等級：B
- 來源：Camuffo A, Cordova A, Gambardella A, Spina C (2020). A Scientific Approach to Entrepreneurial Decision Making: Evidence from a Randomized Control Trial. Management Science 66(2):564-586. https://doi.org/10.1287/mnsc.2018.3249
- 備註：只有這一項研究，樣本小，而且是在意大利做的，所以定 B 級。標題、出處和摘要經 Crossref 與 Semantic Scholar 核對過，全文裡的效果數字本節沒有核實。落到操作上：沒人肯預付、沒人肯下小單，就別相信「做出來就有人買」。

19. 樣品做出來先過一遍量產清單，再談開工

- 成本：幾百元做一次小批量試產。再花幾個小時，把這幾項算清楚：良率（100 件裡有幾件能賣）、供應商的起訂量和帳期、庫存要佔多少錢、包裝和物流、認證和許可、商標。難的是忍住不跳過這一步直接開工。
- 說人話：一件樣品和一千件的差別，在於錢壓在哪裡。良率決定真實成本。起訂量和帳期決定你要先墊多少錢。庫存決定錢什麼時候能回來。產品要是在強制性認證目錄裡，沒認證、沒標認證標誌就不能出廠和銷售。
- 收益：一件樣品和一千件的差別，在於錢壓在哪裡。良率決定真實成本，良率就是做出來的一批裡有幾成合格能賣。供應商一次最少要你訂多少（起訂量），發貨之後多久才收得到錢（帳期），這兩項決定你要先墊多少錢。庫存決定錢什麼時候回來。列入強制性產品認證目錄的產品，必須先通過認證，並且在產品上標出認證標誌，才能出廠和銷售。沒認證就擅自出廠銷售的，按認證認可條例處罰。做餐飲和賣食品要辦食品經營許可（全國）

- 證據等級：C
- 來源：質檢總局 (2009). 強制性產品認證管理規定（質檢總局令第 117 號，第二、四十九條）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2010/content_1533513.htm；市場監管總局 (2023). 食品經營許可和備案管理辦法（市場監管總局令第 78 號，第四條）. https://www.gov.cn/gongbao/2023/issue_10606/202307/content_6894763.html
- 備註：清單本身是經驗方法，法條部分已核實原文。投產之前，先到國家知識產權局的商標查詢系統查一下有沒有近似的註冊，再去申請自己的商標。用別人的商標和圖案的紅線，見第 20、21 條（進貨留票據、圖案要自己做或買授權）。強制認證目錄以市場監管總局最新公佈的為準。

20. 進貨一批留一批票據和上家信息，進貨價明顯低於市場價的不進：員工進的假貨，老闆是被判的那個

- 成本：不花錢。每批貨都留好這幾樣：採購合同、發票、付款記錄、上家的營業執照和授權文件。再定一條內部規矩：誰進的貨誰簽字，價格明顯低於市場價的一律不進。難的是放過那些看著很賺錢的低價貨。
- 說人話：賣假貨，掙到 3 萬，或者賣到 5 萬，就夠判刑，判 3 年以下。貨壓在倉庫沒賣出去也算。「我不知道是假的」不由你說了算：進貨價明顯低於市場價又說不出理由，就會被認定你知情。留住採購合同、發票、付款記錄和上家信息，才有免賠那條路。
- 收益：明知是假冒註冊商標的商品還賣，掙到的錢（違法所得）夠 3 萬元，或者賣出去的金額夠 5 萬元，就到了要判刑的門檻。判 3 年以下，同時罰錢，或者只罰錢。達到這個標準十倍的，判 3 到 10 年並罰錢。貨還壓在倉庫沒賣出去也算：貨值到了銷售金額標準三倍以上的，同樣構成犯罪。「明知」不用你自己承認。最高人民法院和最高人民檢察院 2025 年的司法解釋，列了五種可以直接認定你知情的情形，你拿得出證據證明確實不知道的除外。一是知道商品上的註冊商標被塗改、調換或者覆蓋。二是偽造、塗改商標註冊人授權文件，或者知道該文件被偽造、塗改。三是因銷售假冒商品受過刑事或者行政處罰，又銷售同一種的。四是無正當理由，以明顯低於市場價格進貨或者銷售的。五是被行政執法機關、司法機關發現後，轉移、銷燬侵權商品和會計憑證等證據，或者提供虛假證明的。公司犯這一條的，「對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員」按同一條處罰。就是公司罰錢，拍板的負責人和經手的人按同一條判。所以貨是員工進的，挨罰挨判的還是拍板的那個人。反過來，商標法留了一條出路：賣的時候確實不知道這貨侵犯了別人的註冊商標，「能證明該商品是自己合法取得並說明提供者的，不承擔賠償責任」。能不能免賠，全看有沒有票據和上家信息，沒留就用不上這一條（全國，司法解釋 2025 年 4 月 26 日起施行）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2020). 刑法修正案（十一）（第十七、二十四項，即刑法第二百一十四、二百二十條）. https://www.spp.gov.cn/zdgz/202012/t20201227_503682.shtml；最高人民法院、最高人民檢察院 (2025). 關於辦理侵犯知識產權刑事案件適用法律若干問題的解釋（法釋〔2025〕5 號，2025 年 4 月 26 日起施行）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202504/t20250424_693977.shtml；全國人大常委會 (2019). 商標法（2019 年修正，第五十七、六十四條；2026 年 6 月 26 日修訂後為第七十二、七十八條，自 2027 年 1 月 1 日起施行）. https://www.cnipa.gov.cn/art/2019/7/30/art_95_28179.html、https://www.cnipa.gov.cn/art/2026/6/26/art_95_206942.html
- 備註：化妝品、酒水、母嬰、數碼、服裝是這類案子的高發品類。共同點是同一款貨有巨大的價差空間。「渠道貨」「尾單」「海外免稅」這些說法，都不能替代票據。判刑之外還有一道行政處罰：認定侵權成立的，侵權商品和工具要沒收，違法經營額 5 萬元以上的還可以並處 5 倍以下罰款。已經進了貨才發現不對，立刻停售、封存，再聯繫品牌方或者市場監管部門。別繼續賣，更別把貨和帳銷燬。銷燬證據正好落進上面「推定你明知是假貨」的第五種情形。用別人的圖案見第 21 條（圖案要麼自己做要麼買授權）。有一種套路專門打這條：有人主動上門，說這批筆或者別的小商品白送給你，放店裡賣了再分錢。過些天就有人來買走、當場取證，再按侵權來索賠。白給的貨，免賠要的三個條件恰好全缺：沒有采購合同和付款記錄，說不出真實的提供者，價格明顯不正

常。「合法取得並說明提供者」一條都用不上。所以主動送貨上門、不給票據、只留一個微信號的，一律不上架。真要做代銷，就簽書面的代銷合同，留下對方的身份證和營業執照複印件，把貨歸誰、侵權了算誰的寫進去。

21. 商品、包裝、吊牌和宣傳圖上的圖案要麼自己做要麼買授權，改個顏色、加個圖標不算「改過了」

- 成本：正版圖庫的授權從幾十元一張起。找人原創設計，幾百到幾千元。每一張用在商品上的圖，都留一份授權憑證和購買記錄。難的是不去用網上隨手搜來的圖。
- 說人話：在別人的圖上改個顏色、換個底色、加個自己的圖標，還是沒經許可用別人的作品。為賺錢復制別人的美術作品，掙到 3 萬、做到 5 萬，或者印夠 500 張，就構成侵犯著作權罪，判 3 年以下。商標那邊，「像到容易混淆」本身就算侵權。
- 收益：著作權法把「未經著作權人許可，以改編、翻譯、註釋等方式使用作品」和直接複製並列為侵權行為。所以在原圖上改顏色、換底色、加個自己的圖標，仍然是未經許可使用別人的作品。要判刑的門檻在這裡：為了賺錢，沒經作品的版權人（著作權人）許可，就把美術作品印出來賣（複製發行）。夠上罪的是三個數。掙到的錢（違法所得）夠 3 萬元。或者這門買賣做到 5 萬元（非法經營數額）。或者印出來的件數加起來夠 500 份（張）。到了其中任何一個數，就構成侵犯著作權罪。判 3 年以下，同時罰錢，或者只罰錢。達到十倍標準的判 3 到 10 年。只是賣別人印的侵權貨，掙到 5 萬元以上，或者賣出去 10 萬元以上，按銷售侵權複製品罪判 5 年以下。商標也一樣：在同一種商品上使用與註冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用相同或者近似的商標，「容易導致混淆的」本身就在侵權範圍內。「近似」是法條明寫的侵權情形，稍微改一改仍然算侵權（全國，司法解釋 2025 年 4 月 26 日起施行）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2020). 著作權法（2020 年修正，第五十二條第六項、第五十三條）. http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202011/t20201119_308796.html；全國人大常委會 (2020). 刑法修正案（十一）（第二十、二十一項，即刑法第二百一十七、二百一十八條）. https://www.spp.gov.cn/zdgz/202012/t20201227_503682.shtml；最高人民法院、最高人民檢察院 (2025). 關於辦理侵犯知識產權刑事案件適用法律若干問題的解釋（法釋〔2025〕5 號）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202504/t20250424_693977.shtml；全國人大常委會 (2019). 商標法（2019 年修正，第五十七條第二項；2026 年修訂後為第七十二條第二項）. https://www.cnipa.gov.cn/art/2019/7/30/art_95_28179.html
- 備註：常踩的有三處。一是把網上搜來的卡通形象和明星圖，印在衣服、杯子、手機殼上。二是字體：商用字體多數要單獨授權，免費預覽不等於免費商用。三是給客戶做的設計稿裡夾了沒授權的素材，責任仍然在賣貨的人身上。要省事，就用有商用授權的圖庫，並且把授權頁存下來。或者讓設計方在合同裡寫清素材從哪兒來、授權到什麼範圍，出了事由設計方負責。判刑之外還有民事賠償和行政罰款：損害公共利益的，可以沒收違法所得，並按違法經營額的 1 到 5 倍罰款。投產前查商標見第 19 條（樣品先過一遍量產清單）。反過來，自己的圖被別人用了，也按這套規則維權。把別人的漫畫、影視劇傳到網上，掛廣告、收會員費的刑事線，見第 9 節第 24 條（漢化漫畫、搬運影視劇）。

22. 在崗位上按規程辦事，規程之外的好意先想清楚責任歸誰

- 成本：不花錢。上班做事按制度、按醫囑、按流程走。不在自己的權限之外替人做決定。想幫忙之前，先問自己一句：出了事誰負責。難的是當場頂住「通融一下」的請求。
- 說人話：以護士為例：條例寫明，發現病人病情危急，要立即通知醫師；發現醫囑違反規定，要向開醫囑的醫師提出。別的崗位也一樣，先看清自己這份規程把「必須上報」劃在哪兒。法律也沒讓人見死不救：自願出手緊急救助，把人弄傷了，不用賠錢。
- 收益：以護士為例，法規寫明的職務邊界是這樣的。發現病情危急，立即通知醫師。緊急情況下為搶救垂危患者，可以先行實施必要的緊急救護。發現醫囑違法違規，或者違反診療技術規範的，要

向醫師提出，必要時向科室負責人報告。民法典另有規定：自願出手做緊急救助，結果把被救的人弄傷了的，救人的一方不用賠錢（不承擔民事責任）（全國）

- 證據等級：B
- 來源：國務院 (2008). 護士條例（國務院令第 517 號，第十七條）. http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2008-03/28/content_6169.htm；國務院 (2020). 護士條例（2020 年修訂，第十七條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff808081777d07c50177b8ed29bf3950（國家法律法規數據庫）；全國人大 (2020). 民法典（第一百八十四條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml
- 備註：崗位之內按規程辦，緊急救人受法律保護。其餘的事，先分清是誰的權限、誰的責任，別用私人的好意代替制度上的決定。護士條例 2020 年經國務院令第 726 號修訂，只改了註冊那幾條，第十七條一字未動。醫師法裡關於按診療規範執業的條款，本次未能打開官方原文，所以沒有引用。

23. 虧了就按程序退場：能簡易註銷就註銷，資不抵債走破產，別放著不管

- 成本：簡易註銷自己就能辦：在國家企業信用信息公示系統上掛出來 20 日。還有債沒還完的，要先把帳理清，該收的收回來，該還的還掉，這一步叫清算。走破產要向法院申請，耗時幾個月。難的是虧了之後不想面對，一直拖著不辦。
- 說人話：沒欠債、不欠工資稅款社保的，全體投資人寫份承諾，公示 20 天沒人提異議就能簡易註銷。個體戶不用公示，10 天沒異議直接註銷。還不上債就申請破產。放著不管、2 年不報年報又聯繫不上的，吊銷執照，負有責任的法定代表人 3 年內不能再當法定代表人。
- 收益：欠別人的和別人欠你的都沒有，或者都已經還清。不欠工資、不欠社保、不欠稅。全體投資人寫了書面承諾。滿足這幾條，掛出來公示 20 日沒人提異議，就能走簡易註銷。個體戶不用公示，有關部門 10 日內沒有異議就直接註銷。公司還不上到期的債、欠的又比手上有的多（資不抵債）的，可以向法院申請重整、和解或者破產清算。已經解散又沒清算、欠的比有的多的，該負責清算的人應當去申請破產清算。放著不管的後果是這樣的：不按期公示年報，會被列進經營異常名錄。連續 2 年不報年報、被列進經營異常名錄還不改，按登記的地址又聯繫不上的，吊銷營業執照。擔任被吊銷執照企業的法定代表人、對此負有個人責任的，從吊銷那天算起 3 年內不得再當公司的法定代表人和董事、監事、高管。已經列進經營異常名錄的，連簡易註銷都走不了（全國）
- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2021). 市場主體登記管理條例（國務院令第 746 號，第三十一、三十二、三十三條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-08/24/content_5632964.htm；市場監管總局等六部門 (2025). 企業註銷指引（2025 年修訂）（2025 年第 52 號公告）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202512/content_7053238.htm；全國人大常委會 (2006). 企業破產法（第二、七條）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2006/content_413952.htm；國務院 (2024 修訂). 企業信息公示暫行條例（國務院令第 777 號修訂，第十八條）：「企業因連續 2 年未按規定報送年度報告被列入經營異常名錄未改正，且通過登記的住所或者經營場所無法取得聯繫的，由縣級以上市場監督管理部門吊銷營業執照」. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff8081819c46fcc5019cd18fc6e9557d（國家法律法規數據庫）；國務院 (2024). 關於修改和廢止部分行政法規的決定（國務院令第 777 號）. https://www.gov.cn/gongbao/2024/issue_11246/202403/content_6941844.html；市場主體登記管理條例（第十二條第四項）與公司法（2023 年修訂，第一百七十八條第一款第四項）：擔任因違法被吊銷營業執照的企業的法定代表人並負有個人責任的，自被吊銷營業執照之日起未逾 3 年不得擔任法定代表人和董事、監事、高級管理人員. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-08/24/content_5632964.htm；https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202312/content_6923395.htm
- 備註：企業信息公示暫行條例 2024 年經國務院令第 777 號修訂，5 月 1 日起施行，此後沒有再改。舊版第十七條「經營異常滿 3 年列入嚴重違法企業名單」已經刪掉。現在的嚴重違法失信名單管的是年報弄虛作假、情節嚴重的企業。網上很多說法還是舊版，別照抄。個人破產製度（個體戶也算在內）目前只有個別地區在試點，本節沒有核實原文，所以不寫。

24. 花錢請人代運營網店、上開店培訓、做「無貨源」之前，先問清後面還要不要加錢、銷量從哪來

- 成本：不花錢。交錢之前要到三樣東西：書面合同、對方公司的全稱、退錢的條件。錢只付給合同上那家公司，不轉給個人帳號。難的是對方曬出「學員月入過萬」的截圖時，忍住不當場交錢。
- 說人話：這類騙局先收一筆小錢，再拿「升級套餐」、墊付貨款、解凍金讓你一次次加錢。後臺的訂單和收益可能是做出來的，想提現時就提不出來。靠刷單沖銷量本身就違法，被查到的代運營要挨罰。
- 收益：廣東省高級人民法院判過一個代運營騙局。蔣某、徐某等 55 人在廣州、南寧、杭州開了多家公司。法院認定他們「明知根本不具備電商代運營的能力和技術條件」。他們還是以給淘寶網店代運營為名，誘騙 7711 名被害人購買、升級「服務套餐」。一共騙走 5299.4 萬餘元。兩名首犯按詐騙罪分別判了 14 年和 13 年 6 個月。法院說，騙局設計得「嚴絲合縫」，「多名被害人一再受騙」。江蘇省公安廳 2025 年把「無貨源」跨境電商騙局拆成四步。第一步，在社交平臺發「零基礎」「無需囤貨」的信息。第二步，以「運營指導」的身份加你，讓你下載指定的平臺。第三步，你開店後很快有第一單。對方讓你先付商品成本價，說買家的貨款凍結在平臺裡，收貨後解凍。隨後後臺造出大量訂單，讓你不斷加錢。第四步，想提現時就說「帳戶異常」「系統維護」，要你再交解凍金、手續費。案例裡的張女士陸續墊進去 90 餘萬元，3 天后網站就打不開了。刷單那一頭：一家代運營商給商戶組織虛假團購衝排名。市場監管部門罰了它 10 萬元，平臺扣了它 5 萬元保證金，法院支持平臺扣錢。最高人民法院 2026 年把它列為典型案例，原話是「虛假交易、刷單炒信本為法律明令禁止的行為」。市場監管總局 2025 年也公佈過一個案子。一家公司賣「一鍵搬家」「一鍵代發」軟件，把別的平臺的商品信息爬過來上架，被罰 53 萬元。總局提示經營者「不得實施『搬家盜店』『無貨源經營』等」違法行為。出路在民法典裡：被對方用欺詐手段騙著簽的合同，你可以請法院或者仲裁機構撤銷。要在知道被騙那天起 1 年內提出。撤銷以後，對方因此拿到的錢應當返還（全國）
- 證據等級：B
- 來源：廣東省高級人民法院 (2023). 廣東法院打擊治理電信網絡詐騙犯罪典型案例（案例三：蔣某、徐某等 55 人犯罪集團詐騙案）. https://www.gdcourts.gov.cn/gsxx/quanweifabu/anlihuicui/content/post_1388464.html；江蘇省公安廳 (2025). 防範提示：無貨源跨境電商，當心有詐！. https://gat.jiangsu.gov.cn/art/2025/2/13/art_89956_11491354.html；最高人民法院 (2026). 最高人民法院發佈依法規範平臺經營、保護消費者合法權益典型案例（案例三：某代運營商訴某平臺服務合同糾紛案）. https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/507691.html；市場監管總局 (2025). 市場監管總局公佈五起網絡不正當競爭典型案例（案例一）. https://www.samr.gov.cn/xw/zj/art/2025/art_0d043840ec9445a689496bcf30c94820.html；全國人大 (2020). 民法典（第一百四十八、一百五十二、一百五十七條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml
- 備註：看到「零基礎」「無需囤貨」「低投入，高回報」「保證盈利」，就先停下。讓你往它指定的平臺裡墊貨款的，也先停下。交錢前去國家企業信用信息公示系統，查對方的執照和處罰記錄。合同裡寫清服務內容、達不到怎麼退錢。聊天記錄、合同和轉帳截圖都留好。已經轉了錢，立刻打 110 或者 96110 要求止付，見第 8 節第 2 條（被騙止付）。對方確實幹了活、只是效果差，多半算合同糾紛，要走協商、投訴或者起訴。撤銷合同要打官司，一審普通程序 6 個月起，律師費自己出，判下來對方也可能早就跑了。打著加盟旗號收錢的，先按第 5 條（加盟前先查商務部備案）查備案。受益人主要是你自己。

13. 緊急情況：先做什麼

> **168VIP-AI 轉製註｜適用範圍**
> 本節的求助電話與急救服務制度依原書地區列示；臺灣讀者應使用所在地的緊急服務。各項急救動作的適用條件與安全限制照原文保留。

本節講出了事先做什麼、再做什麼、什麼不要做。急救和野外的條目算的是特定死因和活下來的比例。威脅和騙局的條目算的是錢和人身自由。兩類數字不互相換算。條目的順序按「這事多常見 × 做對做錯差多少條命」從高到低排。這些條目首先是給你自己和配偶、直系親屬用的。心臟驟停有 79.2% 發生在家裡，你最可能救的就是家裡人。對朋友同事次之。對陌生人也不是一點好處沒有，但這一檔最低，還可能被訛、被捲進案子。所以這類條目把保護自己的動作和免責的條款寫在前面。

本節只收幾分鐘內要做的動作。認出騙局、被人拿把柄要錢，處置要按天算，不在這一節。反詐的硬規則和七種高發騙局見第 8 節第 3 條（反詐硬規則）。被人拿隱私照片、裸聊錄像要錢見第 8 節第 32 條（對方拿把柄來要錢）。錢已經轉出去了，立刻打 110 或 96110 要求止付，見第 8 節第 2 條（止付）。

本節條目按主題分成下面幾塊，括號裡是條號。

心肺復甦和噎住：有人倒地沒呼吸（第 1 條），老人摔倒別急著扶（第 2 條），有人噎住說不出話（第 26 條），嬰兒噎住哭不出聲（第 43 條），嬰兒心肺復甦（第 44 條）。

突發急症：突然嘴歪、一側沒勁（第 3 條），天旋地轉站不穩（第 4 條），一隻眼睛突然黑掉（第 5 條），一隻眼又脹又痛（第 6 條），胸口壓著疼（第 7 條），撕開一樣的劇痛（第 8 條），這輩子最疼的頭痛（第 9 條），老人磕過頭之後變遲鈍（第 10 條），一條腿突然腫起來（第 11 條），過敏性休克（第 15 條），有人抽搐倒地（第 16 條），糖尿病人突然發抖（第 17 條）。

外傷和燙傷：大出血先壓住傷口（第 12 條），被狗、貓咬傷（第 13 條），燙傷後沖涼水（第 14 條），異物扎進身體別拔（第 40 條），懷疑骨折別再動（第 41 條）。

中毒、火災和意外：有人觸電先斷電（第 18 條），一氧化碳報警器響了（第 19 條），誤服清潔劑、農藥、藥物（第 20 條），化學品濺到身上（第 21 條），高溫下頭暈、不出汗（第 22 條），中暑的人喝淡鹽水（第 23 條），火災時貼地爬（第 24 條），看到有人溺水（第 25 條），地震時先看房子（第 30 條）。

野外：無人區迷路留在原地（第 27 條），發抖、說話含糊是失溫（第 28 條），被蛇咬別切別吸（第 29 條），遇到熊、野豬、野狗（第 31 條），野外遇上雷雨（第 32 條），上高原慢慢升（第 33 條），被蜱蟲叮住（第 34 條），野外的水燒開再喝（第 35 條）。

衝突和救人之後：荒郊野外被索財（第 36 條），撞見一群人打架（第 37 條），救人受了傷、搭進了錢（第 39 條）。

性侵和 HIV 暴露：可能被 HIV 暴露（第 38 條），被性侵之後（第 42 條）。

1. 有人倒地沒呼吸，立刻用力按壓胸口，讓旁人打 120 並找 AED

- 成本：不花錢。紅十字會或者醫院的心肺復甦課，半天到一天，學一次夠用多年。沒學過也能做：雙手疊起來放在兩乳頭連線的中點，每秒大約 2 次用力往下壓，不要停。
- 說人話：你最可能按的是自家人：心臟驟停有 79.2% 發生在家裡。有人按壓，活著出院的比例從 3.9% 升到 16.1%。叫不應、沒呼吸，就直接按。位置在兩乳頭連線的中點，雙手疊起來用力壓，每秒 2 次，不停。讓第二個人打 120、拿 AED，你的手別停。
- 收益：79 項研究、142,740 人合起來算（薈萃分析）：心跳停在醫院外面（院外心臟驟停）的人，活著出院的總共只有 7.6%。在場的人做了心肺復甦的，活著出院的比例從 3.9% 升到 16.1%。有人在旁邊看見發作的佔 53%，真得到在場者按壓的只有 32%。中國 BASIC-OHCA 登記了 38,227 例急救接診病例。其中 30,282 例（79.2%）的心臟驟停發生在家中。這批人裡，在場者按壓率 20.3%，活著出院的 1.2%。順序是先按壓，再讓第二個人打電話和拿 AED。機器開機後照著它的語音做

- 證據等級：A
- 來源：Sasson C 等 (2010). Predictors of survival from out-of-hospital cardiac arrest: a systematic review and meta-analysis. Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes. https://doi.org/10.1161/CIRCOUTCOMES.109.889576 ; Zheng J 等 (2023). Incidence, process of care, and outcomes of out-of-hospital cardiac arrest in China: a prospective study of the BASIC-OHCA registry. The Lancet Public Health. https://doi.org/10.1016/S2468-2667(23)00173-1 ; 全國人大 (2020). 民法典（第一百八十四條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml
- 備註：不滿 1 歲的孩子手法不同，要吹氣，見本節第 44 條（嬰兒心肺復甦）。不要先掐人中，不要先找家屬，不要先拍視頻。也不要因為怕按斷肋骨就不敢用力。民法典第一百八十四條寫明：自願做緊急救助、把受助人弄傷了，救助人不承擔民事責任。

2. 老人摔倒、有人倒地，先蹲下喊他、打 120，別急著把人扶起來；陌生人這檔走開也合法，停下來就別上手搬

- 成本：不花錢。蹲下去問一句、打個電話，幾分鐘。難的是忍住伸手去扶的那一下。對陌生人還要多算一筆：打 120 會留下你的號碼，可能被回電，也可能被問一次話。真被家屬盯上，打官司是幾個月起步的事。而且就算最後判你贏，律師費也得自己出。
- 說人話：這條的主線是自家老人和身邊熟人。先看有沒有呼吸，沒有就按第 1 條（用力按壓胸口）壓胸。有呼吸也別抱起來：人可能是先中風、先暈厥才摔的，硬扶會加重。蹲下叫他，問他記不記得自己怎麼倒的。腰背疼、像骨折的一律不搬，原地打 120。
- 收益：衛生部《老年人跌倒干預技術指南》寫明兩句話。一句是「跌倒是我國 65 歲以上老年人傷害死亡的首位原因」。另一句是「發現老年人跌倒，不要急於扶起，要分情況進行處理」。意識不清的，立即撥打急救電話。有嘔吐的，把頭偏向一側並清理口鼻。呼吸心跳停止的，立即做胸外按壓。「如需搬動，應保證平穩，儘量平臥」。意識清楚的，先問他對跌倒過程有沒有記憶，「如不能記起，可能為暈厥或腦血管意外」。有劇烈頭痛，或者口角歪斜、言語不利、手腳無力的，「立即扶起老年人可能加重腦出血或腦缺血，使病情加重」。有骨折跡象，或者腰背疼痛、大小便失禁的，「如無相關專業知識，不要隨便搬動」。以上幾種都應立即撥打急救電話。老人自己想站起來的，可以協助他緩慢起立，「坐、臥休息並觀察，確認無礙後方可離開」。說到「怕被訛」，法律上是這樣規定的。《最高人民法院關於適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第九十條有兩句。頭一句是「當事人對自己提出的訴訟請求所依據的事實……應當提供證據加以證明」。第二句是「在作出判決前，當事人未能提供證據或者證據不足以證明其事實主張的，由負有舉證證明責任的當事人承擔不利的後果」。民法典第一千一百九十八條的原文是：「賓館、商場、銀行、車站、機場、體育場館、娛樂場所等經營場所、公共場所的經營者、管理者或者群眾性活動的組織者，未盡到安全保障義務，造成他人損害的，應當承擔侵權責任。」民法典第一百八十四條：「因自願實施緊急救助行為造成受助人損害的，救助人不承擔民事責任」。最高人民法院公佈過一個典型案例。藥店經營者給心臟驟停的人做心肺復甦，壓斷了對方的肋骨。受助人住院 18 天，索賠 9 千餘元。法院判決救助人不承擔民事責任
- 證據等級：B
- 來源：衛生部 (2011). 老年人跌倒干預技術指南（「老年人跌倒後的處理」）. 全文 PDF 見廣東省疾病預防控制中心 http://cdcp.gd.gov.cn/gcdcdfiles/editor/uploadfile/20111027094832117.pdf，現場處理部分全文見貴南縣人民政府轉載 https://www.guinan.gov.cn/lnb/zc1__zwgk/zc/aztfl/qt/content_27609778；全國人大 (2020). 民法典（第一百八十三、一百八十四條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；最高人民法院 (2023). 人民法院抓實公正與效率踐行社會主義核心價值觀典型案例（案例十三，齊某某訴孫某某健康權糾紛案，遼寧省康平縣人民法院）. https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/408162.html；最高人民法院 (2022 年第二次修正，2022 年 4 月 10 日施行). 關於適用《中華人民共和國民事訴訟法》的解釋（第九十條）. https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/353651.html；民法典第一千一百九十八條同上最高檢轉載全文；全國人大常委會 (2023 年

修正，2024 年 1 月 1 日施行). 民事訴訟法（第一百五十二、一百六十四條）. 上海市發展和改革委員會轉載全文 https://fgw.sh.gov.cn/ys-syjf-zc-2.4.1-h5/20240408/073febdb2b04464390546232d4089f51.html；國務院 (2006). 訴訟費用交納辦法（國務院令第 481 號，第六、二十九條）. https://www.gov.cn/ziliao/flfg/2006-12/29/content_483682.htm；全國人大常委會 (2025). 治安管理處罰法（2025 年修訂，2026 年 1 月 1 日起施行，第二十六條第一項、第五十條第五項）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml

- 備註：定 B 是因為指南只說了該怎麼處置，沒有「照做能少死多少人」的數字。第一百八十四條免的是救人過程中弄出的損害，前提是你自願、情況緊急。「自作主張把人塞進私家車送醫」這類它不管，等 120 更穩妥。打完 120 別掛電話，按接線的調度員說的做。這套判斷首先是給自家老人和熟人用的。換成路上不認識的人，走開不違法，也最省事：法律沒規定你必須救。停下來要付的帳要逐層算：時間、留號碼、被家屬找上、被告上法庭、鬧到單位、被拍被傳上網。詳見 docs/遇到陌生人出事该不该停.md。真決定停下，唯一必須做到的是**別上手搬**，理由在醫學上：硬扶可能加重腦出血或者脊柱損傷。有一個例外：這地方要是你在經營、你在管，或者活動是你組織的，走開就可能要擔責。民法典第一千一百九十八條給的安全保障義務，要求你為場子裡的人負一份安全責任。防跌倒本身見第 1 節第 13 條（練平衡和腿部力量）。老人磕過頭之後的遲發症狀見本節第 10 條。救人受傷之後的錢見本節第 39 條。被網暴怎麼留證報警見第 8 節第 16 條。

3. 突然嘴歪、一側胳膊沒勁、說話說不清，立刻打 120，不要等、不要自己開車去

- 成本：不花錢。三個動作，看一遍就會：讓他笑一下、雙手平舉、說一句完整的話。
- 說人話：嘴歪、一側胳膊抬不起、說話說不清，立刻打 120。發病 3 小時內打藥通開血管，恢復到生活基本能自理的可能性大約是不打藥的 1.75 倍。拖到 3 到 4.5 小時只剩 1.26 倍。超過 4.5 小時就看不出差別了。記下症狀開始的準確時間。別喂水喂藥，別自己開車。
- 收益：把 16 項靜脈溶栓隨機試驗、6756 名患者的個體數據合起來算（薈萃分析）。靜脈溶栓就是打藥把堵住的血管通開。發病 3 小時內用阿替普酶溶栓，恢復到生活基本能自理（改良 Rankin 評分 0–1）的比值比 1.75，95% CI 1.35–2.27（可信範圍）。這個結果出現的可能性約為不溶栓的 1.75 倍。拖到 3 到 4.5 小時是 1.26（1.05–1.51）。超過 4.5 小時是 1.15（0.95–1.40），統計上已經看不出差別
- 證據等級：A
- 來源：Emberson J, Lees KR, Lyden P, et al. (2014). Effect of treatment delay, age, and stroke severity on the effects of intravenous thrombolysis with alteplase for acute ischaemic stroke: a meta-analysis of individual patient data from randomised trials. Lancet, 384(9958), 1929-1935. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60584-5
- 備註：溶栓越早越有效，超過 4.5 小時就基本沒用了。打 120 而不是自己開車，是因為救護車會直接送到有卒中中心的醫院，還會提前通知對方準備。記下症狀開始的準確時間，醫生要用它決定能不能溶栓。別喂水喂藥，別等「休息一下看看」

4. 突然天旋地轉站不穩、看東西成雙、一隻眼發黑，或者手指點不到自己鼻尖，也按卒中打 120

- 成本：不花錢。在「臉歪、抬手、說話」這三個動作（第 3 條，突然嘴歪、說話說不清）之外再加兩個。一個是讓他站直閉眼，看晃不晃，再問他看東西有沒有重影、有沒有缺一塊。另一個是自己懷疑時伸手指點鼻尖，閉上眼再點一次。
- 說人話：只看「臉歪、抬手、說話」三條，一成多的卒中會被漏掉，因為有的卒中一開始既不歪嘴也不癱手。把站不穩、看東西重影或缺一塊也算進去，漏掉的降到 4.4%。突然天旋地轉站不住、看東西成雙、手指點不到自己鼻尖，一樣打 120，一樣記下時間。
- 收益：美國肯塔基大學卒中中心 2014 年回顧了 736 例急性缺血性卒中（血管堵住引起的中風）的病歷。其中 14.1% 的病人發病時完全沒有臉歪、胳膊無力、說話不清這三個症狀（FAST）。把「走路不穩、腿沒勁、視覺症狀」也算進篩查，漏掉的比例從 14.1% 降到 4.4%

- 證據等級：B
- 來源：Aroor S, Singh R, Goldstein LB (2017). BE-FAST (Balance, Eyes, Face, Arm, Speech, Time): Reducing the Proportion of Strokes Missed Using the FAST Mnemonic. Stroke, 48(2), 479-481. https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.116.015169
- 備註：小腦和腦幹那一片的血管堵了（後循環梗死），常常不歪嘴、不癱手。它只是天旋地轉、走路偏斜、複視（看東西成雙）、喝水吃飯嗆，最容易被當成頸椎病、低血糖、耳石症耽誤。指鼻不準、閉眼站不住，是小腦受累的表現。但沒有哪個動作能反過來排除卒中：突然出現、不緩解就打 120，並記下發作的準確時間。該研究只翻了一家醫院的病歷，作者自己寫明還要再驗證

5. 一隻眼睛突然像拉下窗簾一樣黑掉，哪怕幾分鐘就自己好了，也當天按卒中去急診

- 成本：不花錢。急診評估和血管檢查要佔掉半天到一天。
- 說人話：一隻眼突然像拉下窗簾一樣黑掉，是眼底血管堵了，堵得越久，能救回的視網膜越少。它也是腦缺血的一種，接下來幾天容易中風。當天評估、當天開始治的人，90 天內再中風的比例從 10.3% 降到 2.1%。當天去有卒中中心的急診，別等第二天掛眼科。
- 收益：美國心臟協會 2021 年關於視網膜中央動脈阻塞（眼底那根主血管被堵住）的科學聲明寫明：「急性視網膜中央動脈阻塞是急症」。救治體系應當把它按急診來識別、按輕重緩急排順序。斷血時間越長，還能救回來的視網膜越少。牛津 EXPRESS 研究看的是兩類病人：小卒中，和症狀自己好轉的腦缺血（醫學上叫短暫性腦缺血發作）。這批病人改為當天評估、當天開始治療之後，90 天內再發卒中的比例從 10.3%（32/310）降到 2.1%（6/281）
- 證據等級：B
- 來源：Mac Grory B, Schrag M, Biousse V, et al. (2021). Management of Central Retinal Artery Occlusion: A Scientific Statement From the American Heart Association. Stroke, 52(6), e282-e294. https://doi.org/10.1161/STR.0000000000000366 ; Rothwell PM, Giles MF, Chandratheva A, et al. (2007). Effect of urgent treatment of transient ischaemic attack and minor stroke on early recurrent stroke (EXPRESS study): a prospective population-based sequential comparison. Lancet, 370(9596), 1432-1442. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61448-2
- 備註：定 B 是因為 EXPRESS 不是隨機試驗。它比的是同一片人群改做法之前、之後兩段時間，兩段之間別的條件也可能變了，這部分分不開。眼前一黑幾分鐘又自己恢復，最容易被當成「累的」「低血糖」放過去。它是短暫性腦缺血發作的一種，接下來幾天正是卒中高發的窗口。不疼、不紅、不流淚的單眼看不見，尤其要當回事。別等第二天掛眼科門診，直接去有卒中中心的醫院急診。

6. 一隻眼又脹又痛、發紅，看燈有一圈彩虹，還頭痛惡心想吐，當天去眼科急診

- 成本：不花錢。眼科急診量眼壓、查前房，佔掉半天。
- 說人話：這是青光眼急性發作。眼睛裡的水排不出去，眼壓一下子頂上去。拖得越久，視神經壓壞得越多，壞了就回不來。武漢封控期間的病人平均拖了 241 小時才治上，失明的佔 21.87%。第二年同期沒封控，平均拖 121 小時，失明的佔 7.84%。
- 收益：武漢一家眼科醫院比了兩段時間的急性原發性閉角型青光眼病人。2020 年封控的 76 天裡有 54 人 64 眼，2021 年同期有 46 人 51 眼，兩組的人口特徵相近。從出現症狀到接受治療，封控那組是 241.84±211.95 小時，對照組是 121.53±96.12 小時（P=0.001）。就診時的眼壓是 52.63±12.45 mmHg 對 45.16±9.79 mmHg（P=0.001）。失明的比例是 21.87% 對 7.84%。查出青光眼性視神經病變的是 20/64 眼（31.25%）對 7/51 眼（13.73%）（P=0.03）。韓國一家醫院回顧了 50 只發作過一次、後來摘了晶狀體的眼睛。一年之後 25 只（50%）留下了不同程度的視野缺損。從症狀出現到把眼壓降下來的這段時間越長，留下缺損的可能越大（P=0.005）。另有一項前瞻研究，讓 43 名前房淺的人在暗室裡俯臥 1 小時。兩隻眼的眼壓都明顯升高（P<0.01）。平時主要用的那隻眼中位數升了 3.60 mmHg，另一隻升了 2.70 mmHg（P<0.05）
- 證據等級：B

- 來源：Zhou L, Wu S, Wang Y, Bao X, Peng T, Luo W, Ortega-Usobiaga J (2022). Clinical presentation of acute primary angle closure during the COVID-19 epidemic lockdown. Frontiers in Medicine, 9, 1078237. https://doi.org/10.3389/fmed.2022.1078237 ; Sung MS, Kim HJ, Park SW (2023). Predictors of long-term visual field outcome after an episode of acute primary angle closure. Clinical & Experimental Ophthalmology, 51(4), 291-299. https://doi.org/10.1111/ceo.14206 ; Wang J, Wang J, Ng TK, Huang C (2025). Asymmetric intraocular pressure changes in dominant and contralateral eyes: the dark room prone provocative test. Seminars in Ophthalmology, 40(4), 325-331. https://doi.org/10.1080/08820538.2024.2443972
- 備註：定 B 的原因有兩條。一是武漢那兩組是翻舊病歷比出來的，封控本身還帶來別的差別，和「拖延」這一項分不開。二是韓國那組只有 50 隻眼，也是回顧性的。誘因說的不是看屏幕，是兩件事疊在一起：暗處瞳孔會散大，長時間低頭或者趴著又把晶狀體往前頂。前房本來就淺的人容易被這樣誘發，所以真正高危的是 50 歲以上、遠視、家裡有人得過閉角型青光眼的人。年輕人通宵打遊戲基本不會這樣發作。發作時最常見的錯判是當成胃腸炎、偏頭痛或者血壓高，因為頭痛嘔吐比眼睛的症狀更搶眼。不疼不紅的單眼看不見是另一回事，見第 5 條（一隻眼睛突然黑掉）。防藍光眼鏡有沒有用，見第 6 節第 16 條（防藍光眼鏡）。

7. 胸口壓著疼、悶、發緊超過 15 分鐘不緩解，打 120，不要自己扛也不要自己開車

- 成本：不花錢。
- 說人話：胸口壓著疼、悶、發緊，超過 15 分鐘不緩解，打 120。到醫院後 55 分鐘內把血管撐開的，30 天內死亡 2.8%。超過 55 分鐘的 9.7%。耽誤的每一段，都在多壞死一塊心肌。別自己開車，路上失去意識就是第二場事故。
- 收益：以色列做過一項全國急性冠脈綜合徵調查。分析的對象是 ST 段抬高心肌梗死患者，這是一類心梗。算的是從進醫院到用球囊把堵住的血管撐開（球囊擴張）這一段間隔。間隔 ≤55 分鐘的，30 天內死亡 5/178（2.8%）。間隔 >55 分鐘的，30 天內死亡 15/155（9.7%）
- 證據等級：B
- 來源：Karkabi B, Meir G, Zafrir B, et al. (2021). Door-to-balloon time and mortality in patients with ST-elevation myocardial infarction. European Heart Journal - Quality of Care and Clinical Outcomes. https://doi.org/10.1093/ehjqcco/qcaa037
- 備註：該研究比的是進了醫院之後耽誤的那段，不是從發病到進醫院那段。但道理一樣：每耽誤一會兒，就多壞死一塊心肌。疼可能疼在上腹、後背、下巴，也可能是左胳膊發麻。糖尿病人和老年人可能不疼，只是喘。不要自己開車，路上失去意識就是第二場事故

8. 突然像被撕開一樣的劇痛，從胸口往後背、往腰一路挪，打 120 並說清「疼在移動」

- 成本：不花錢。
- 說人話：撕裂一樣的劇痛從胸口往後背、往腰一路挪，打 120 時直接說「像撕開一樣，疼在往下走」。這病不手術、光吃藥的死亡率 58%。它的處理和心梗正相反：醫生想到它，才會去做增強 CT，而不是給你抗凝溶栓。兩條胳膊血壓差很多、一側摸不到脈，也一起說出來。
- 收益：國際急性主動脈夾層登記（IRAD）收了 12 家中心的 464 例。主動脈夾層就是胸背撕裂樣劇痛那種病。病人最先說出來的症狀裡，最常見的是突然發作的劇烈銳痛。住院期間總死亡率 27.4%。A 型夾層沒做手術、只吃藥的，死亡率 58%
- 證據等級：B
- 來源：Hagan PG, Nienaber CA, Isselbacher EM, et al. (2000). The International Registry of Acute Aortic Dissection (IRAD): new insights into an old disease. JAMA, 283(7), 897-903. https://doi.org/10.1001/jama.283.7.897
- 備註：夾層和心梗的處理正好相反。心梗要用抗凝、溶栓這類讓血別凝住的藥，用在夾層上等於給撕口放血。所以到醫院要主動說「撕裂樣，疼在往下走」，讓醫生想到查增強 CT。兩條胳膊血壓

差很多、一側摸不到脈搏，是提示。血壓控制不好的、有馬凡綜合徵的、家裡得過主動脈瘤或者夾層的，風險高。同樣不要自己開車，不要忍到第二天

9. 突然一記「這輩子最疼的頭痛」，一小時內就到最疼，立刻去急診做頭顱 CT

- 成本：看急診本身不花什麼錢。急診做一次頭顱 CT 幾百元。
- 說人話：要看的是多快疼到最厲害。一小時內疼到頂的劇烈頭痛，約 6% 是腦表面的血管破了。40 歲以上、脖子痛或發硬、有人看到你暈過去、活動中起病、瞬間炸開、脖子往前低不下去，中一條就去急診做頭顱 CT。去查的人大多沒事，但漏一次再出血就是死亡。
- 收益：加拿大 10 家急診對 2131 例「一小時內達到最痛的劇烈頭痛」做了前瞻隊列研究，事先定好標準，再一路跟蹤記錄。其中 132 例（6.2%）是蛛網膜下腔出血（腦表面的血管破了）。渥太華 SAH 規則有六條：40 歲及以上、脖子痛或者發硬、有人看到暈過去。另外三條是活動中發作、一下子炸開式發作、醫生查體時脖子前屈受限。符合任一條就要查。這條規則把出血的人全都挑了出來，敏感性 100%，95% CI 97.2%–100.0%（可信範圍）。代價是沒出血的人裡只有 15.3% 被它排除掉（特異性 15.3%）
- 證據等級：A
- 來源：Perry JJ, Stiell IG, Sivilotti MLA, et al. (2013). Clinical decision rules to rule out subarachnoid hemorrhage for acute headache. JAMA, 310(12), 1248-1255. https://doi.org/10.1001/jama.2013.278018
- 備註：要看的不是「有多疼」，是「多快到最疼」，幾秒到一分鐘內炸開的頭痛才是危險信號，慢慢加重的偏頭痛不是。伴嘔吐、脖子發硬、怕光、短暫暈厥，更要當回事。特異性只有 15.3%，意思是按這條去查的人絕大多數查完沒事。但漏掉一次再出血就是死亡，值得查。不要吃片止痛藥壓下去接著睡

10. 老人磕過頭之後兩三週到幾個月變得走路不穩、遲鈍、嗜睡或者一側沒勁，去做頭顱 CT

- 成本：做一次頭顱 CT 兩三百元。
- 說人話：老人磕頭之後，血通常到第三週才積起來。撞的當時可以完全沒事，人自己都想不起磕過。這病開刀之後復發率能到 33%，病死率能到 32%。發現老人突然糊塗、走路發飄、總想睡、一隻手沒勁，先倒回去問這兩三個月摔沒摔過頭，再去做 CT。
- 收益：中華醫學會神經外科學分會等發佈過《慢性硬膜下血腫藥物治療中國專家共識》。慢性硬膜下血腫，是腦膜之間慢慢積起來的一攤血。專業說法是蛛網膜與硬腦膜之間積血形成的慢性佔位。它「通常在顱腦外傷後第三週形成」，多見於老年人。開刀之後復發率可達 33%，病死率可達 32%。90 歲以上的病人，總體上恢復得好的只有 24%。系統綜述：全球每 10 萬人每年新發 3.39 到 39.1 例，隨年齡升高，80 歲以上可達三倍。最常見的起因是外傷和跌倒，其次是長期酗酒、用防止血液凝固的藥（抗凝）和暴力傷害。老年醫學綜述：臨床表現「典型包括意識模糊、認知下降、步態障礙或嗜睡，可能與其他老年綜合徵相似」
- 證據等級：B
- 來源：Zhang J 等 (2021). Expert consensus on drug treatment of chronic subdural hematoma. Chinese Neurosurgical Journal, 7(1), 47. https://doi.org/10.1186/s41016-021-00263-z ; Dziho A 等 (2025). Global prevalence and incidence of chronic subdural hematoma: A systematic review. Brain and Spine, 5, 105893. https://doi.org/10.1016/j.bas.2025.105893 ; Mathon B, Shotar E (2026). Diagnostic and therapeutic management of chronic subdural hematoma in elderly patients. Gériatrie et Psychologie Neuropsychiatrie du Vieillissement, 24(1), 30-41. https://doi.org/10.1684/pnv.2026.1274
- 備註：撞的時候可以完全沒事，老人自己甚至想不起磕過。所以家裡發現「最近突然糊塗了、走路發飄、總想睡、一隻手沒勁」，先倒回去問這兩三個月有沒有摔過、撞過頭，再去做 CT。別直接歸到「老年痴呆」或者「上次中風的後遺症」上，歸錯了就會耽誤。吃阿司匹林、氯吡格雷、華法林或者新型口服抗凝藥的老人，風險更高，長期大量喝酒也是。防跌倒見第 1 節第 13 條（練平衡和腿部力量）。

11. 一條腿突然腫起來、發緊、按著疼，儘快就醫；再加上突然喘不上氣或者胸痛，立刻打 120

- 成本：腿部血管做一次超聲（下肢靜脈超聲），一兩百元。
- 說人話：一條腿突然腫起來、比另一條粗一圈、按著疼，儘快去做腿部靜脈超聲。再出現突然喘不上氣、深吸氣時胸痛、心跳快、發暈，血塊可能已經跑到肺裡，直接打 120。確診肺栓塞的人 3 個月內死亡 17.4%。久坐超過 4 小時風險大約翻倍，但攤到一個人頭上仍然很低。
- 收益：國際肺栓塞協作登記（ICOPER）收了 7 個國家 52 家醫院的 2454 例確診急性肺栓塞病人。肺栓塞就是血塊堵住肺動脈。這批人 3 個月內不分原因的死亡率是 17.4%（426/2454）。世界衛生組織 WRIGHT 項目：連續 4 小時以上的旅行，讓靜脈里長血塊、血塊跑到肺裡（靜脈血栓栓塞）的風險「大約翻倍」。但攤到一個人頭上的概率仍然很低，久坐不動超過 4 小時「約為六千分之一」
- 證據等級：B
- 來源：Goldhaber SZ, Visani L, De Rosa M (1999). Acute pulmonary embolism: clinical outcomes in the International Cooperative Pulmonary Embolism Registry (ICOPER). Lancet, 353(9162), 1386-1389. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(98)07534-5 ; WHO (2007). Study results released on travel and blood clots. https://www.who.int/news/item/29-06-2007-study-results-released-on-travel-and-blood-clots
- 備註：兩條腿一起腫，多半是心、肝、腎或者靜脈功能的問題。一條腿突然腫、比另一條粗一圈，才是深靜脈血栓的典型樣子。容易出事的是長途坐車坐飛機、手術或骨折後臥床、打石膏、懷孕生產前後、腫瘤、吃口服避孕藥。血塊脫落、堵住肺動脈就是肺栓塞：突然喘不上氣、深吸一口氣胸口更疼、心跳快、發暈、咳出血（咯血）。到這一步直接打 120。17.4% 是確診肺栓塞病例的死亡率，不是「腿腫了就有這麼大風險」，別對著這個數字嚇自己。

12. 大出血先用手死死壓住傷口，四肢壓不住就上止血帶，同時打 120

- 成本：一根旋壓式止血帶幾十到一百多元，放車裡和急救包裡。學一次「紮在傷口上方、擰到血停、記時間」，幾分鐘。
- 說人話：先用手或衣物死死壓住，四肢壓不住就上止血帶，再打 120，上了就不鬆開。戰地傷員裡，休克前上止血帶的活了九成，休克後才上的只活一成，該上沒上的 5 個人全死了。紮在傷口上方，擰到血停，記下時間。別拿鞋帶繩子代替。脖子和軀幹只能壓，不能扎。
- 收益：美國得州 11 家一級創傷中心 6 年裡收了 1,026 例四肢血管傷，其中 181 例（17.6%）在到醫院之前上了止血帶。不做任何調整直接算，上了止血帶的死亡 3.9%，沒上的 5.2%。把其他條件拉平之後（多因素校正），上止血帶仍然單獨和活下來相關。校正 OR 5.86，可信範圍是 95% CI 1.41 到 24.47。巴格達戰地醫院的 232 名傷員：休克出現前上止血帶的存活 90%，休克後才上的只有 10%。需要止血帶而沒上的 5 人全部死亡，上了的存活 87%。順序是：直接壓迫，衣物、毛巾都行 → 壓不住的四肢出血上止血帶 → 打 120 → 不鬆開
- 證據等級：A
- 來源：Teixeira PGR 等 (2018). Civilian Prehospital Tourniquet Use Is Associated with Improved Survival in Patients with Peripheral Vascular Injury. Journal of the American College of Surgeons. https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2018.01.047 ; Kragh JF 等 (2009). Survival with emergency tourniquet use to stop bleeding in major limb trauma. Annals of Surgery. https://doi.org/10.1097/SLA.0b013e31818842ba ; 中國醫師協會急診醫師分會等 (2020). 止血帶的急診應用專家共識. 中華急診醫學雜誌 29(6):773-779：「院前急救時，止血帶一旦使用則不建議鬆開，除非得到可以替代的徹底止血的救治」「最長使用時間不應超過 2 h。但如果客觀情況無法到醫院救治或者無替代止血辦法，則在得到正規救援前不解除止血帶」. https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2020.06.006，全文 http://www.cem.org.cn/rhtml/20200606/index.htm
- 備註：不要拿繩子、鞋帶這類細東西當止血帶，勒不住動脈，還割破皮膚。上了止血帶不要隔一會兒鬆一下「放放血」。脖子和軀幹上的出血只能壓，不能扎。那份戰地數據裡，止血帶本身沒有讓誰截肢，出現短暫神經麻痺的有 4 例。中國急診醫師的專家共識說法一致：院前一旦用上就不建議

鬆開，除非有別的辦法能徹底止血。上臂出血紮在上臂中上三分之一，大腿出血紮在大腿根。前臂、小腿、肘、膝上不要扎。共識建議到醫院前後總共儘量別超過 2 小時，但到不了醫院、又沒別的辦法止血的，等到正規救援之前不解開。皮帶、領帶、衣袖臨時做的止血帶，單用很難止住血，要配一根棍子絞緊。

13. 被狗、貓咬傷或抓破皮，先用肥皂水和流水交替衝 15 分鐘，當天去打疫苗

- 成本：沖洗不花錢。狂犬病疫苗全程幾百元。三級暴露還要加打狂犬病被動免疫製劑（直接打進現成的抗體），幾百到上千元。
- 說人話：狂犬病一旦發病，病死率幾乎 100%，沖洗加疫苗是唯一的路。先用肥皂水和流動清水交替衝 15 分鐘，當天去打疫苗。咬穿了、破皮的地方被舔，屬於三級暴露，還要加打被動免疫製劑。「家養的、打過針的」不改變處置，級別按傷口定，不按狗的來歷定。
- 收益：國家疾控局、國家衛健委 2023 年版規範原文：「狂犬病病死率幾乎達 100%」。處置是「用肥皂水（或者其他弱鹼性清潔劑）和一定壓力的流動清水交替徹底沖洗所有咬傷和抓傷處約 15 分鐘」。裸露皮膚被輕咬、無出血抓傷，是 II 級暴露，要打疫苗。貫穿性咬傷、破損皮膚被舔，是 III 級暴露，「應處置傷口並注射狂犬病被動免疫製劑和接種狂犬病疫苗」。WHO：全球每年約 5.9 萬人死於狂犬病，99% 由狗傳播
- 證據等級：A
- 來源：國家疾控局綜合司、國家衛生健康委辦公廳 (2023). 關於印發狂犬病暴露預防處置工作規範（2023 年版）的通知. https://www.ndcpa.gov.cn/jbkzzx/c100014/common/content/content_170656915985 4649344.html ; WHO. 狂犬病 實況報道. https://www.who.int/zh/news-room/fact-sheets/detail/rabies
- 備註：不要因為「家養的、打過針的」就不處理。規範看的是傷口到了哪一級（暴露級別），不看狗的來歷。不要自己包傷口。十日觀察法只能決定要不要停針，不能決定要不要開始打。被野生動物、蝙蝠咬傷，同樣這麼處理。

14. 燙傷後立刻用涼的流動水衝 20 分鐘，別抹牙膏醬油

- 成本：不花錢。佔 20 分鐘。
- 說人話：受傷 3 小時內用涼的流動水衝夠 20 分鐘，後來需要植皮的可能性大約只有沒衝的六成。是涼水不是冰水，冰敷會加重損傷。衣服粘在傷口上別硬撕，衝完拿乾淨布蓋住去醫院。牙膏、醬油、香油、麵粉都不要抹。隔了一會兒才想起來，三小時內補衝仍然有用。
- 收益：澳大利亞跟蹤了 2495 名燒燙傷兒童。受傷後 3 小時內用涼流動水衝 20 分鐘的孩子，後來需要植皮的比值比是 0.6，95% CI 0.4–0.8（可信範圍），大約只有沒這麼衝的六成。7 項研究合起來算的結果同樣發現，「傷後三小時內 20 分鐘涼流動水顯著降低了需要植皮和手術處理創面的可能」
- 證據等級：A
- 來源：Griffin BR, Frear CC, Babl F, Oakley E, Kimble RM (2020). Cool Running Water First Aid Decreases Skin Grafting Requirements in Pediatric Burns: A Cohort Study of Two Thousand Four Hundred Ninety-five Children. Annals of Emergency Medicine, 75(1), 75-85. https://doi.org/10.1016/j.annemergmed.2019.06.028；Griffin B, Cabilan CJ, Ayoub B, et al. (2022). The effect of 20 minutes of cool running water first aid within three hours of thermal burn injury on patient outcomes: A systematic review and meta-analysis. Australasian Emergency Care, 25(4), 367-376. https://doi.org/10.1016/j.auec.2022.05.004
- 備註：是涼水不是冰水，冰敷會加重損傷。衣服粘在傷口上就別硬撕，衝完用乾淨布蓋住去醫院。牙膏、醬油、香油、麵粉都不要抹，會影響醫生判斷深度，還容易感染。三小時內補衝仍然有用

15. 突然全身起疹、喘不上氣或者發暈，按過敏性休克處理，立刻叫 120 並說清楚

- 成本：不花錢。已知有嚴重過敏的人自備腎上腺素筆要花錢，而且它是處方藥。
- 說人話：突然全身起疹，再加上喘不上氣或者發暈，就按過敏性休克辦。立刻打 120，直接說「懷疑過敏性休克」，讓急救帶著腎上腺素來。抗過敏藥和激素起效慢，替不了腎上腺素。有過一次的人找醫生開自動注射筆，打大腿中外側，隔著褲子也能打。

- 收益：腎上腺素是二級及以上過敏性休克首選的藥（一線藥），指南把它列為強推薦。抗過敏藥和激素起效慢，頂不了它的位置
- 證據等級：B（指南強推薦，但底層證據等級低）
- 來源：中國醫藥教育協會等 (2022). 過敏性休克急救臨床實踐指南（2020）. Frontiers in Pharmacology：「Epinephrine is the first-line medicine in GRADE II to IV anaphylaxis」「Intramuscular epinephrine should be injected in the mid-anterolateral thigh」，成人肌註上限 0.5 mg、14 歲以下 0.3 mg，無反應可每 5–15 分鐘重複一次. https://doi.org/10.3389/fphar.2022.845689；Muraro A, et al. (2022). EAACI guidelines: Anaphylaxis (2021 update). Allergy. https://doi.org/10.1111/all.15032
- 備註：這份過敏指南（EAACI）自己寫明，這個領域「證據大多停留在很低的等級」。它列為強推薦，是因為好處遠大於風險，不是因為有大型試驗。腎上腺素在國內是處方藥，普通人手上通常沒有。能做的是叫 120，並說「懷疑過敏性休克」，讓急救帶著藥來。有過一次嚴重過敏的，找醫生開自動注射筆，學會打大腿中外側（外側偏前），隔著褲子也能打。

16. 有人抽搐倒地，清開周圍、讓他側躺、看錶計時，什麼都別往嘴裡塞

- 成本：不花錢。
- 說人話：把周圍的硬東西挪開，讓他側躺、嘴朝下，看錶記時間。別按住他，別掰嘴，別往嘴裡塞東西，那只會弄傷牙齒和下頜。超過 5 分鐘不停、停了很快又發作、發作後叫不醒或者呼吸困難、在水裡發作、這是頭一次發作，都要叫救護車。等人完全清醒再給水。
- 收益：避免掰嘴、塞硬物造成的牙齒和下頜損傷。避免強行按住造成的骨折。超過 5 分鐘不停，是必須叫救護車的紅線
- 證據等級：B
- 來源：美國疾病控制與預防中心. 癲癇發作急救：「Don't hold the person down or stop their movements」「Don't put anything in their mouth. This can hurt their teeth or jaw」「Don't offer water or food until they are fully alert」「Time the seizure to track if it lasts more than 5 minutes. If it does, seek immediate medical attention or call 911」. https://www.cdc.gov/epilepsy/first-aid-for-seizures/index.html
- 備註：同一頁還列了另外幾種要立刻叫救護車的情況：一次結束後很快又發作、發作後叫不醒或者呼吸困難、發作中受了傷、在水裡發作、這是第一次發作。發作停了讓他側躺、嘴朝下，等人完全清醒再給水。家裡有癲癇病人的，這套動作最用得上。對陌生人做同樣的動作，好處回到你身上的機會小一些，但也不會讓你擔責（民法典第一百八十四條，見本節第 2 條，別急著把人扶起來）。

17. 糖尿病人突然發抖、出冷汗、說話不清，先給 15 克糖，15 分鐘後複測

- 成本：不花錢。隨身帶幾塊方糖或者一小盒果汁。
- 說人話：先吃 15 克糖，方糖、一小盒果汁都行。15 分鐘後再測一次，還低就再來一次。血糖低於 3.0 mmol/L 就是醫學上要當回事的低血糖。到了要別人幫忙才能處理的程度，可以致命。意識不清的人一口都別喂，會嗆進氣管，直接打 120。
- 收益：血糖低於 3.0 mmol/L，屬於臨床上有意義的低血糖。出現意識或者行動改變、需要別人幫忙處理的，是重度低血糖，可以致命
- 證據等級：A
- 來源：美國糖尿病學會 (2025). 糖尿病診療標準 2025·第 6 章 血糖目標與低血糖. Diabetes Care：分級「Level 1: Glucose <70 mg/dL (<3.9 mmol/L) and ≥54 mg/dL (≥3.0 mmol/L)」「Level 2: Glucose <54 mg/dL (<3.0 mmol/L)」「Level 3: A severe event characterized by altered mental and/or physical status requiring assistance for treatment of hypoglycemia, irrespective of glucose level」；處理「For most individuals, 15 g carbohydrates should be ingested」「Fifteen minutes after initial treatment, repeat the treatment if hypoglycemia persists」. https://doi.org/10.2337/dc25-S006

- 備註：意識不清的人不要喂東西，會嗆進氣管，直接叫 120。同一份標準還建議，打胰島素的人、容易低血糖的人，都該備一份胰高血糖素。原文是「All individuals treated with insulin or who are at high risk of hypoglycemia…should be prescribed glucagon」。鼻噴的和事先裝好藥的針劑，比要臨時兌藥的好用。這些做法默認是給你自己或者家裡的糖尿病人準備的，隨身帶糖也是給他們帶的。

18. 有人觸電，先斷電，再用乾燥的木棍之類挑開電源，不要直接上手拉

- 成本：不花錢。
- 說人話：先斷電，或者用乾燥的木棍之類把電源挑開，再碰人。直接上手拉，一個傷者就變成兩個。脫離電源後沒有呼吸的，立刻按第 1 條（用力按壓胸口）按壓，別因為是電傷就不敢碰。高壓線落地、變電設備附近不自己處置，退遠等電力部門斷電。
- 收益：避免施救的人一起被電住，把一個傷者變成兩個。脫離電源後沒有呼吸的，按本節第 1 條（用力按壓胸口）做心肺復甦。美國疾控中心的急救步驟是：先看，別碰，人可能還連著電。能斷電先斷電，斷不了就用紙板、塑料或木頭這類不導電的東西把電源撥開。脫離電源後，呼吸或脈搏停了的，立刻做心肺復甦。一篇綜述說，觸電後心跳驟停、被救回來的人，預後往往不錯
- 證據等級：B
- 來源：US CDC. What to Do to Protect Yourself From Electrical Hazards（First aid 一節）. https://www.cdc.gov/natural-disasters/response/what-to-do-protect-yourself-from-electrical-hazards.html；Spies C, Trohman RG (2006). Narrative review: Electrocution and life-threatening electrical injuries. Annals of Internal Medicine 145(7):531-537. https://doi.org/10.7326/0003-4819-145-7-200610030-00011
- 備註：「先斷電再碰人」是純自利規則：直接上手拉，倒下的第二個就是你。高壓線落地、變電設備附近不要自己處置，退遠等電力部門斷電。觸電引起的心臟驟停，照常規按壓、照常規除顫就行，別因為是「電傷」就不敢上手。

19. 一氧化碳報警器響了，或者一屋子人同時頭痛惡心，先出門再打電話

- 成本：不花錢。
- 說人話：報警器響了，或者一屋子人同時頭痛、噁心、發暈，先把人都帶到室外，再打電話。別留在屋裡找原因，也別回去關閥門。症狀像感冒，「出門就好轉」是最強的提示。中國 2018 年報告了 11523 人死於一氧化碳中毒，冬天最多，大多死在家裡。
- 收益：中國疾控的死因監測系統 2018 年報告了 11523 例一氧化碳中毒死亡。最多的是 1 月（2845 例）、2 月（2321 例）和 12 月（2010 例）。冬天這三個月，死在家裡的佔 66% 到 73%。這是系統裡報上來的數，不是按全國人口推算的。美國每年 400 多人死於與火災無關的意外一氧化碳中毒。10 萬人以上進急診，1.4 萬人以上住院
- 證據等級：B
- 來源：You J, Liu J, Zhou M (2020). Number of Deaths due to Carbon Monoxide Poisoning by Month and by Place of Death — China, 2018. China CDC Weekly 2(2):32：「In 2018, there were 11,523 deaths caused by carbon monoxide poisoning reported in China」. https://doi.org/10.46234/ccdcw2020.008；美國疾病控制與預防中心. 一氧化碳中毒：「More than 400 Americans die from unintentional CO poisoning not linked to fires」「More than 100,000 visit an emergency department」「More than 14,000 are hospitalized」，常見症狀「headache, dizziness, weakness, upset stomach, vomiting, chest pain, and confusion」. https://www.cdc.gov/carbon-monoxide/about/index.html；美國消費品安全委員會. 一氧化碳信息中心：「If you suspect CO poisoning, get outside to fresh air immediately, and then call 911」. https://www.cpsc.gov/Safety-Education/Safety-Education-Centers/Carbon-Monoxide-Information-Center
- 備註：症狀像感冒，又像喝多了。一屋子人一起難受、出門就好轉，是最強的提示。別留在屋裡找原因，別回去關閥門，人先出來再打電話。報警器怎麼裝見第 1 節第 3 條。

20. 誤服清潔劑、農藥、藥物先別催吐，帶上瓶子立刻就醫；濺到眼睛或皮膚用大量清水至少衝 15 分鐘

- 成本：不花錢。把清潔劑、消毒液、農藥和藥品放到孩子夠不著的高處，或者帶鎖的櫃子裡。絕不分裝進飲料瓶。
- 說人話：誤服清潔劑、農藥、藥物不要催吐，腐蝕性液體吐出來會把食管再燒一遍。先喝適量牛奶或者蛋清，帶上瓶子和說明書立刻去醫院。濺到皮膚或者眼睛，用大量清水至少衝 15 分鐘，眼睛要撐開眼皮衝、不要揉。消毒液和潔廁劑混著用會產生氯氣。
- 收益：中國疾控中心職業衛生與中毒控制所給的處置口徑分四種。吃進嘴裡（消化道攝入）的，立即飲用適量的牛奶或蛋清，「切記，不要催吐」。儘快就醫，同時攜帶包裝或說明書，「以便於醫生快速判斷成分並制定救治方案」。吸進氣裡（呼吸道吸入）：立即轉移至通風良好的區域，解開衣領保持呼吸通暢；出現劇烈咳嗽、氣促或呼吸困難的，立即就醫。皮膚接觸：立即用大量清水沖洗接觸部位至少 15 分鐘，注意別讓沖洗液濺到眼睛或者其他完好皮膚。眼睛接觸的，立即用大量清水或生理鹽水沖洗眼睛至少 15 分鐘。沖洗時撐開眼瞼，讓水流充分接觸眼球及眼瞼內側，「切勿揉搓眼睛」。沖洗後立即前往眼科。高危產品按酸鹼度（pH）認。pH<3 的是潔廁劑、除垢劑、地板清潔劑、不鏽鋼光亮劑。部分強力管道疏通劑還含稀硫酸。pH>11 的是管道疏通劑、廚房強力除汙劑、洗碗粉、爆炸鹽、去汙粉。還有一個當場出事的組合：消毒液和含鹽酸的潔廁劑一起用會產生氯氣，刺激呼吸道、引起劇烈咳嗽和氣促，甚至危及生命
- 證據等級：B
- 來源：中國疾病預防控制中心職業衛生與中毒控制所 (2025). 暑假安全提示：警惕強酸強鹼清潔劑. https://niohp.chinacdc.cn/kpdw/202507/t20250722_308659.htm
- 備註：定 B 是因為官方科普只講了該怎麼處理、怎麼認出來，沒有「照做能少出多少事」的數字。不催吐的道理是：腐蝕性的液體吐出來，會把食管（嗓子到胃那根管子）再燒一遍。拿不準誤服的是什麼，就把瓶子、說明書連同嘔吐物一起帶去醫院。預防比急救便宜得多：分類存放，別和食物飲料混放，用完擰緊蓋子扔掉空瓶，絕不倒進礦泉水瓶。使用時戴橡膠手套和護目鏡，開窗通風，不同類型不混用。一氧化碳見第 19 條，燒燙傷見第 14 條。酸鹼這類化學品濺到身上，怎麼脫衣服、衝多久，見第 21 條（化學品濺到身上）。

21. 酸鹼等化學品濺到身上，立刻脫掉汙染的衣服、用大量流動清水衝，眼睛要掰開眼皮衝，衝夠時間再走

- 成本：不花錢。上崗第一天就把洗眼器和衝淋裝置的位置看好，別等出事再找。
- 說人話：三步。第一步，立刻脫掉沾上的衣服鞋襪，衣服兜住的地方傷得最重。第二步，用大量流動清水衝，皮膚和眼睛都至少 15 分鐘，湖南省應急管理廳給到 20 到 30 分鐘，按長的那個來。第三步，眼睛撐開眼皮衝，衝完直接去眼科。用常溫水，不用熱水。
- 收益：現場三步。第一步，立即脫去受汙染的衣物鞋襪：毒物會繼續經皮膚吸收，衣服兜著的部分傷得最重。第二步，用大量流動清水沖洗。中國疾控中心職業衛生與中毒控制所給的下限，是皮膚和眼睛各「至少 15 分鐘」。湖南省應急管理廳給的口徑是創面沖洗 20 至 30 分鐘，「強烈的化學品要更長」。兩個口徑裡取長的那個。第三步，眼睛要「撐開眼瞼，確保水流充分接觸眼球及眼瞼內側」，「切勿揉搓眼睛」，衝完立即去眼科。用常溫或微溫水，禁用熱水。新鮮創面上不要塗油膏、紅藥水或者任何東西，也不要用髒布包裹，塗了會影響醫生判斷深度。法律上，「化學性皮膚灼傷」和「化學性眼部灼傷」都在法定職業病目錄裡，工作中發生的按職業病和工傷走。發生急性職業病危害事故的，用人單位「應當及時組織救治、進行健康檢查和醫學觀察，所需費用由用人單位承擔」（全國）
- 證據等級：B
- 來源：中國疾病預防控制中心職業衛生與中毒控制所 (2025). 暑假安全提示：警惕強酸強鹼清潔劑. https://niohp.chinacdc.cn/kpdw/202507/t20250722_308659.htm；湖南省應急管理廳 (2015). 常見化學品中毒事故的應急處理與治療. http://yjt.hunan.gov.cn/yjt/tszt/aqzs/201509/t20150919_3113778.html；國

家衛生健康委等四部門 (2024). 職業病分類和目錄（2025 年 8 月 1 日起實施）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202412/content_6992843.htm；全國人大常委會 (2018). 職業病防治法（第三十七條）. https://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/qtwj/201711/t20171104_779851.html（北京市人民政府轉載）

- 備註：定 B 是因為衝多久這件事，兩份官方材料一份寫 15 分鐘、一份寫 20 到 30 分鐘，沒有統一的國家標準數字。去醫院帶上化學品的名字、包裝，或者那張安全數據表（SDS），醫生要靠它定方案。不要隨手抓另一種酸或者鹼去「中和」：兩樣兌到一起會放熱，倒多少也沒法控制。湖南那份材料裡說的「中和液」，指的是單位事先備好的專用沖洗液，不是現場拿東西對沖。石灰粉、水泥粉這類乾粉先刷掉再衝水（有的地方應急頁面據此說濃硫酸也要先擦乾，這一點各處口徑不一，本書不寫）。家裡的清潔劑和誤服見第 20 條。上崗前的防護和體檢見第 19 節第 9、10 條（上崗前看危害告知、防護用品單位必須給）。

22. 高溫下頭暈、噁心、不出汗或意識不清，立刻挪到陰涼處脫衣潑水降溫，意識不清的不喂水、打 120

- 成本：不花錢。
- 說人話：皮膚燙紅、說話含糊、意識混亂是熱射病。從頭暈到昏迷可以只有幾十分鐘，病死率極高。立刻挪到陰涼通風處、脫掉衣服、用涼水和溼毛巾降溫，同時打 120。意識不清的一口水都不要喂，會嗆。
- 收益：美國國家氣象局：熱射病是「嚴重的醫療急症」。它的表現是體溫高於 103°F（39.4°C）、意識混亂、說話含糊、皮膚髮燙髮紅。處理是立刻叫急救、移到涼處、用涼水和溼布降溫、「不要給液體」。熱衰竭的表現是大汗、乏力、皮膚溼冷、脈快而弱，處理是移到涼處、鬆開衣服、小口喝水；嘔吐、惡化或者超過 1 小時不緩解就就醫。雲南省疾控局提示：立即轉移到陰涼通風處，用冷溼毛巾降溫，意識清醒的補含鹽飲料，症狀嚴重的立即撥打急救電話；重症熱射病「病死率極高」。中國疾控中心提示：先降溫，後轉運，在病人失去意識後的「黃金半小時」內降溫。有條件的，無基礎疾病的青壯年可以用冷水浸泡快速降溫，老人和有基礎病的往皮膚上噴水、靠蒸發降溫。荒野醫學會 2024 年更新的熱病指南說，冷水浸泡是治重症中暑最重要的辦法，降溫最快。沒有冰水就用手邊最涼的水，泡不了就噴水加搧風，速度大約是浸泡的一半
- 證據等級：B
- 來源：US National Weather Service. Heat Related Illnesses. https://www.weather.gov/safety/heat-illness ; 雲南省疾控局 (2026). 出現這些症狀，你可能是中暑了. https://ynsjkj.yn.gov.cn/html/2026/jikongkepu_0719/2606.html ; 中國疾病預防控制中心. 高溫天氣，中國疾控中心提醒您謹防中暑：「如有條件可用冷水浸泡的方法對無基礎疾病的青壯年快速降溫。老人和有基礎疾病的患者可向皮膚噴水通過蒸發降溫。降溫應遵循"先降溫，後轉運" 的原則」. https://www.chinacdc.cn/jkkp/ggws/hjyssj/202409/t20240906_296985.html ; 國家衛生健康委 (2010). 高溫中暑預防知識要點. https://www.nhc.gov.cn/wjw/jbyfykz/201007/1edb19b7dd4e4bdf8da5ea45f4a64e23.shtml ; Eifling KP 等 (2024). Wilderness Medical Society Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Treatment of Heat Illness: 2024 Update. Wilderness & Environmental Medicine 35(1_suppl):112S-127S. https://doi.org/10.1177/10806032241227924（正文站點拒絕自動抓取，具體推薦按荒野醫學會官網的更新摘要核對：「cold water immersion … is the most important method of treating severe heat illness」「If CWI is unavailable, evaporative cooling is the recommended second-line treatment. … generally half as fast as CWI」https://wms.org/magazine/magazine/1540/Heat-Illness-CPG/default.aspx）；Lipman GS 等 (2019). 同指南 2019 版. https://doi.org/10.1016/j.wem.2018.10.004
- 備註：不要等「緩一緩」，熱射病從頭暈到昏迷可以只有幾十分鐘。不要給意識不清的人灌水，會嗆。冰袋放哪裡，兩邊說法不同。中國疾控說敷在脖子、腋窩和大腿根，荒野醫學會說研究看不出敷這幾處有降溫效果。它的建議是，只有冰袋可用時就把全身蓋滿，冰袋不夠再放臉頰、手心和腳底。兩邊都說有條件就用冷水浸泡。

23. 中暑的人只要清醒，就少量多次喝涼的淡鹽水或運動飲料，別猛灌、別喝酒和高糖飲料

- 成本：不花錢。一瓶運動飲料幾元。
- 說人話：只有清醒的人才喝。涼的淡鹽水或運動飲料少量多次喝，一小時 500 到 1000 毫升。別猛灌，吐出來嗆進氣管更要命。不喝酒和高糖飲料，它們會讓人丟更多水。先用涼水擦身、冰袋敷脖子腋下大腿根降溫，再補水。意識不清、說話含糊的，一口都不喂。
- 收益：中國疾控中心發佈過《公眾高溫中暑預防與緊急處理指南（2014 版）》。裡面寫著「至少每小時喝 2~4 杯涼水（500~1000ml），水溫不宜過高，飲水應少量多次」。還寫著「不要飲用含酒精或大量糖分的飲料。這些飲料會導致失去更多的體液。同時，還應避免飲用過涼的冰凍飲料」。對熱射病則明確寫「不要給病人喝水」。美國 NIOSH：熱衰竭要「鼓勵小口頻繁地喝涼水」；熱痙攣每 15 到 20 分鐘補一次含糖和電解質的運動飲料，「不要用鹽片」
- 證據等級：B
- 來源：中國疾病預防控制中心職業衛生與中毒控制所 (2014). 公眾高溫中暑預防與緊急處理指南（2014 版）. https://niohp.chinacdc.cn/sndt/201405/t20140530_97623.htm ; US CDC/NIOSH. Heat-Related Illnesses. https://www.cdc.gov/niosh/heat-stress/about/illnesses.html
- 備註：出大汗後只灌白開水，會把血裡的鹽沖淡（血鈉低），所以水裡要含一點鹽。一次猛灌容易吐，吐的東西嗆進氣管比中暑本身更快要命。「別喝冰鎮的」是中國疾控 2014 年那版指南里的建議，理由是怕胃痙攣，沒有量化證據。別把它誤讀成「不能用冷的」。第 22 條（高溫下頭暈噁心時脫衣潑水降溫）裡講了幾樣降溫法。分別是涼水擦洗、冷水浸泡、冰袋敷脖子、腋下、大腿根（腹股溝）。這幾樣正是官方推薦的頭一檔降溫法，是往身上用的，不往嘴裡灌。降溫永遠排在補水前面。意識不清、說話含糊的，一口都不要喂

24. 火災時貼地爬、摸門再開門、門燙就別開，走樓梯不坐電梯，出去了別回頭

- 成本：家裡裝 1 到 2 個獨立煙感，幾十元。提前看一眼樓道的兩條出口。
- 說人話：趴到地上，從煙底下爬向出口。開門前先摸門把和門板，燙、或者門縫在冒煙，就別開這扇門，換第二條路。開門要慢，一冒濃煙立刻關上。走樓梯不坐電梯，一斷電就困在裡面。出去了不為拿東西回頭。衣服著火就停下、倒地、打滾，用手護住臉。
- 收益：美國 FEMA 逃生原文：「趴到地上，從煙下面爬向出口」。開門前先摸門把和門板，「如果是熱的，或者門縫有煙，別開這扇門，用第二條路」。開門要慢，一有濃煙立刻關上。衣服著火就「停下、倒地、打滾」，用手護臉。出不去就關門，用布或者膠帶堵住門縫和通風口，打電話報位置。應急管理部的火災自救提示和這一致：逃生不要坐電梯，火不大時儘量往樓下跑，用溼毛巾或口罩矇住口鼻，趴著或彎腰撤離
- 證據等級：B
- 來源：US FEMA Ready.gov. Home Fires. https://www.ready.gov/home-fires；應急管理部 (2019). 公共場所火災自救方法：「逃生時不要乘坐電梯，當火勢不大時，要儘量往樓層下面跑」「可用溼毛巾或口罩蒙鼻，匍匐或彎腰撤離」. https://www.mem.gov.cn/kp/shaq/201904/t20190401_366015.shtml；貴州省消防救援總隊 (2020). 消防常識丨逃生三要點：「溼毛巾對摺 3 次（疊成 8 層），除煙率比較高，但煙和毒氣濃度過高時，過濾效果就無法保證了。另外，毛巾過溼會導致呼吸困難」. https://gz.119.gov.cn/xfkp/xfcs/202010/t20201026_71437855.html
- 備註：不要坐電梯，斷電就困在裡面。不要為拿財物回頭。不要往上跑，除非確認樓頂門開著。不要跳樓。溼毛巾要對摺 3 次疊成 8 層，水別太多，太溼反而喘不上氣。煙和毒氣太濃的時候，毛巾也擋不住。

25. 看到有人溺水，先叫人和打 110/120，伸竿、拋漂浮物，自己不下水

- 成本：不花錢。難的是忍住往下跳的衝動。
- 說人話：溺水的人會本能地把施救者往水下按，下水的人自己也可能淹死。順序是：大喊叫人 → 打 110/120 → 遞長杆、繩子 → 拋救生圈、空桶、礦泉水瓶 → 人上岸沒呼吸就立刻按壓。不結手拉手的鏈子下水。全球每年約 30 萬人溺亡，這是 1 到 4 歲孩子的第四位死因。

- 收益：WHO：全球每年約 30 萬人溺亡，92% 在中低收入國家。溺水是 1 到 4 歲兒童的第四位死因，5 到 14 歲的第三位死因。WHO 推薦的干預是「安全救援和復甦培訓」，比如先學會不下水的救法。順序是：大喊叫人 → 打電話 → 遞長杆、繩子，拋救生圈、空桶、礦泉水瓶 → 人上岸後無呼吸立刻按壓
- 證據等級：C
- 來源：WHO. 溺水 實況報道. https://www.who.int/zh/news-room/fact-sheets/detail/drowning
- 備註：C 級原因是「不下水」這條規則沒有找到官方原文，只有 WHO 的死亡數字和「安全救援」的方向。不要手拉手結成鏈子下水。沒受過訓練就不要去拖人，溺水者會把施救者往下按。「不下水」同樣是自利規則：下水的人自己淹死，水裡那個是誰都一樣。真要救的多半是自家孩子，怎麼防在第 1 節第 12 條（兒童近水不離視線）。有人掉進冰窟窿，同樣不跑上冰面去拉，冰面怎麼防見第 1 節第 41 條（野外冰面先量厚度）。

26. 有人噎住說不出話，站到背後做 5 次拍背加 5 次腹部衝擊，倒下就做心肺復甦

- 成本：不花錢。看一遍動作：一手握拳頂在肚臍上方，另一手包住，向內向上快速衝擊。
- 說人話：先問「你噎住了嗎，能說話嗎」。還能用力咳、能出聲的不要動手，讓他咳。說不出話就站到背後，5 次拍背接 5 次腹部衝擊，反覆做到東西出來或者人倒下。倒下就做心肺復甦，同時叫人打急救電話。孕婦和很胖的人改衝胸口。別伸手去嘴裡掏看不見的東西。
- 收益：美國國立醫學圖書館原文：先問「你噎住了嗎，能說話嗎」。「能用力咳嗽、能說話的不要動手」，咳嗽本身多能把異物咳出。說不出話就「反覆做 5 次拍背接 5 次腹部衝擊，直到異物出來或人失去意識」。「失去意識就開始心肺復甦」，同時叫人打急救電話。孕婦、肥胖者改做胸部衝擊
- 證據等級：B
- 來源：US National Library of Medicine, MedlinePlus. Choking – adult or child over 1 year. https://medlineplus.gov/ency/article/000047.htm；福州市衛生健康委員會 (2026). 海姆立克急救法更新了：「1 歲以上幼兒、兒童及成人：從舊版單一腹部衝擊改為"5 次背部拍擊+5 次腹部衝擊"的循環」「中國紅十字系統急救培訓一直都是按"5 次背部拍擊+5 次腹部衝擊"循環進行的方式進行教學」. https://www.fuzhou.gov.cn/zgfzzt/swjw/fzwj/jkkp/202601/t20260108_5268351.htm
- 備註：不要往嘴裡伸手掏看不見的東西，會推得更深。不要拍還能咳嗽的人。噎住最常發生在自家飯桌上，受益的主要是家裡人。國內的教法也是這一套：福建省紅十字應急救護培訓中心說，1 歲以上的孩子和成人，中國紅十字系統一直按 5 次拍背加 5 次腹部衝擊循環來教。網上不少老教程只教腹部衝擊，那是舊版。不滿 1 歲的孩子不按肚子，改按胸口，見本節第 43 條（嬰兒噎住）。

27. 在戈壁、沙漠、無人區迷路或車壞了，留在原地或車旁，先報位置，再遮陽保溫，省水，不亂走

- 成本：進無人區前告訴別人路線、目的地、返回日期、車型車牌。每人每天 4 升水起。衛星通訊器或者北斗短報文設備上千元，租一次幾百元。難的是守住「留在原地不亂走」。
- 說人話：留在原地或者車旁，車是最大的遮陽物。順序是：有信號先發位置再打電話 → 遮陽保暖 → 省水，白天不動、夜裡涼了再動 → 不亂走 → 用反光鏡、煙、三堆火發信號。進去之前把路線、目的地、返回日期和車型車牌告訴別人。
- 收益：美國國家公園管理局的莫哈韋沙漠頁面有三句原文。一句是「每人每天至少 1 加侖（約 3.8 升）水，徒步和騎行者每人每天 2 加侖」。一句是「告訴別人你的路線、目的地、返回日期、車型和車牌」。還有一句是「手機信號時有時無」。死亡谷原文：「熱的時候不要在谷底和低海拔徒步」，荒野區域「幾乎沒有手機信號」，推薦帶衛星電話。莫哈韋的沙漠駕駛頁面原文：「出了緊急情況，待在車旁是你能做的最重要的事」。頁面還說，這種事不常見，但確實有人在走回公路的路上，死於暴露在酷熱或寒冷裡。優先級分五步。第一步是報平安和座標，有信號時先發位置再打電話。第二步是遮陽保暖，車是最大的遮蔽物。第三步是水，白天不動、夜裡涼了再動。第四步是不亂走。第五步是信號。重慶市應急管理局的提示是：擺成三角形的三堆火是國際通行的求救信

號。離得近就喊「三聲短、三聲長、再三聲短」，隔 1 分鐘重複。有太陽時用鏡子、罐頭蓋這類亮東西反光。文化和旅遊部提醒自駕遊客謹慎前往無人區，儘量多車同行，必要時租衛星電話

- 證據等級：C
- 來源：US National Park Service. Mojave National Preserve Safety. https://www.nps.gov/moja/planyourvisit/safety.htm ; US National Park Service. Death Valley Safety. https://www.nps.gov/deva/planyourvisit/safety.htm ; US National Park Service. Desert Driving Safety. https://www.nps.gov/articles/000/desertdrivingsafety.htm ; 重慶市應急管理局 (2024). 應急科普>>在野外你需要了解的求救信號（長圖）：「燃放三堆火焰是國際通行的求救信號，將火堆擺成三角形」「三聲短三聲長，再三聲短；間隔 1 分鐘之後再重複」. https://yjj.cq.gov.cn/yjkp/scshaq/202409/t20240918_13639172.html ; 文化和旅遊部 (2018). 文化和旅遊部提醒遊客謹慎選擇戶外探險旅遊：「謹慎前往無人區和人煙稀少區」「儘量多車同行，提前準備對講機，必要時租用衛星電話」. https://www.mct.gov.cn/zxbs/cxts/201811/t20181127_836244.htm
- 備註：C 級原因是這些都是官方提示，不是研究數據。飲水量、報備、信號覆蓋、待在車旁、求救信號都是官方原話。流傳的「三聲一組」沒有找到官方原文，所以改寫成官方的三堆火和三短三長三短。不要在正午徒步找路。不要喝尿。不要為了省水而不喝。

28. 發抖、說話含糊、走路打晃是失溫，換掉溼衣、包起來，先暖軀幹，喝熱甜飲不喝酒

- 成本：一張鋁箔保溫毯幾元，再加一件備用乾衣。學會看信號不花錢。
- 說人話：體溫降到 35℃ 以下就是失溫，人會發抖、說話含糊、走路打晃、想不清楚事。換掉溼衣服，用保溫毯或者乾衣裹起來，先暖軀幹、不先暖手腳。給熱的甜飲料，不給酒，酒會壓住寒戰。不抖了不是好轉，是加重。沒有意識就做心肺復甦。
- 收益：美國國家氣象局原文：體溫 95°F（35°C）以下就是失溫，「覺得冷、遲鈍、想不清楚，立刻看醫生」。處理是「立即就醫，把人移到有暖氣的室內，先從身體中心開始復溫」，給熱飲。「酒精會減少寒戰」，所以不喝。「失去意識做心肺復甦」。凍傷用溫水或者體溫回暖，「不要用熱水或壁爐一類輻射熱」。荒野醫學會 2019 年失溫指南是這個領域的執業指南
- 證據等級：B
- 來源：US National Weather Service. During Extreme Cold. https://www.weather.gov/safety/cold-during ; Dow J 等 (2019). Wilderness Medical Society Clinical Practice Guidelines for the Out-of-Hospital Evaluation and Treatment of Accidental Hypothermia: 2019 Update. Wilderness & Environmental Medicine. https://doi.org/10.1016/j.wem.2019.10.002
- 備註：不要搓手腳。不要泡熱水澡。不要硬拖硬拽地搬，失溫重的人心臟容易驟停。不要因為「不抖了」就以為好轉，不打哆嗦（寒戰停止）是加重。荒野醫學會指南全文需訂閱，本次只核實了摘要。

29. 被蛇咬，坐下別動、摘掉戒指手錶、儘快送醫院打抗蛇毒血清，不切、不吸、不綁死

- 成本：不花錢。提前知道附近哪家醫院有抗蛇毒血清。難的是忍住自己動手處理傷口。
- 說人話：坐下別動，把被咬的肢體固定住。先摘掉戒指手錶，接下來會腫。儘快送到有抗蛇毒血清的醫院，血清是唯一能逆轉大部分毒性作用的東西。不切開，不用嘴吸，不冰敷，不用繩子勒到發紫。別喝酒，別跑動。能遠遠拍張蛇的照片就拍，別去抓。
- 收益：WHO 原文有三句。一句是「立即完全固定被咬的身體部位，並迅速送到最近的醫療機構就醫」。一句是「避免使用止血帶，並避免切割傷口」。還有一句是「用針對當地蛇種的適當抗蛇毒血清進行治療」。「高質量抗蛇毒血清是防止或逆轉蛇咬傷的大部分毒性作用的最有效治療方法」。全球每年約 8.1 萬到 13.8 萬人死於蛇咬傷，截肢和永久殘疾的人數約為死亡數的 3 倍。中國 2024 年的蛇傷救治指南估計，國內每年有 25 萬到 28 萬例毒蛇咬傷，被咬的多是 50 歲以上的人。長江流域和南方 11 個省的醫院 2017 到 2021 年收治了 40817 名蛇傷病人，住院期間死亡 23 人（0.06%）
- 證據等級：B

- 來源：WHO. 動物咬傷 實況報道. https://www.who.int/zh/news-room/fact-sheets/detail/animal-bites ; WHO (2023). 蛇咬傷中毒 實況報道. https://www.who.int/zh/news-room/fact-sheets/detail/snakebite-envenoming ; Lai R 等 (2024). The Chinese guideline for management of snakebites. World Journal of Emergency Medicine 15(5):333-355：「An estimated 250,000–280,000 cases of venomous snakebites occur in China each year, affecting mainly patients aged ≥50 years」. https://doi.org/10.5847/wjem.j.1920-8642.2024.076 ; Yan S 等 (2026). Clinical epidemiology of snakebite envenoming in hospitals 11 provinces of Yangtze River Basin and southern regions of China. PLoS Neglected Tropical Diseases：「withdrawal (4346, 10.65%), and death (23, 0.06%)」. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0013247
- 備註：能拍到蛇的照片就拍，別去抓。不要喝酒，不要跑動，不要用嘴吸，不要冰敷，不要用繩子勒到發紫。中國的全國蛇傷死亡數沒有官方統計。那 11 個省的住院死亡率看著低，但有一成多病人沒治完就自己出院了，他們後來怎樣不在統計裡。

30. 地震時先看自己在什麼房子裡：符合抗震設防的樓裡就地躲，會垮的老房子門在幾步外就出去

- 成本：不花錢。提前看一眼自己家出門要幾步、走哪條路、哪張桌子結實。
- 說人話：先看自己在什麼房子裡。2001 年以後按規範建的樓，要下樓梯、穿門廳才能出去的，就地躲：護住頭頸鑽到結實桌子下面，抓牢桌腿。平房、老磚房、沒抗震設防的自建房，門就在幾步外，出去。任何情況都不跳樓、不坐電梯、不在搖晃中下樓梯。
- 收益：中國地震局科普片《地震來了，是躲還是跑？》的口訣是「震時就近躲避，震後迅速撤離」，並明確限定「這裡指的是在符合抗震設防要求的建築內」。理由是這類建築「整體垮塌的可能性較小」。原文說「墜落的建築構件及裝飾物品」「才是對生命安全最大的威脅」。而「震時無保護措施的盲目亂跑」「反而容易被墜落的天花板、吊燈（扇）等物品砸傷」。躲的做法是「用手或者其他軟物保護好頭頸部」「並牢牢地抓住桌腿」；沒有桌子就「迅速貼緊承重牆蹲伏」「避開外牆、窗戶、陽臺」。「如果在戶外」則「應該第一時間疏散到空曠的地方避震」。反過來看，1988 年亞美尼亞地震是蘇聯式預製板樓成片垮塌。那次的病例對照研究寫著，「第一下震動之後離開建築是保護性行為」。待在室內的人受傷的可能性，是跑出去的 4.40 倍（比值比 4.40），95% CI 2.24–8.71（可信範圍）。在建築裡受傷的可能性，是在室外的 12.20 倍（3.62–63.79）。在 5 層以上的樓裡，是在更矮的樓裡的 3.65 倍（2.12–6.33）
- 證據等級：B
- 來源：中國地震局（安徽省地震局製作）. 地震來了，是躲還是跑？（科普視頻，字幕轉錄）. https://www.cea.gov.cn/cea/dzpd/dzcs/5537260/index.html；Armenian HK, Noji EK, Oganesian AP (1992). A case-control study of injuries arising from the earthquake in Armenia, 1988. Bulletin of the World Health Organization, 70(2), 251-257. https://europepmc.org/article/MED/1600585；US FEMA Ready.gov. Earthquakes. https://www.ready.gov/earthquakes；Mahue-Giangreco M, Mack W, Seligson H, Bourque LB (2001). Risk factors associated with moderate and serious injuries attributable to the 1994 Northridge Earthquake. Annals of Epidemiology, 11(5), 347-357. https://doi.org/10.1016/s1047-2797(01)00220-4
- 備註：爭議，兩種結論針對的是兩種房子。中國地震局自己也把「躲」的前提寫成了「符合抗震設防要求的建築內」。它還要求「因地制宜」「因人而異」，一起看樓抗不抗震、你人在哪個位置、自己跑不跑得動。亞美尼亞那批樓整棟垮塌，躲無處可躲，出去才佔優。美國 FEMA 對本國住宅給的是「就地趴下、護住頭頸、抓牢，不要往外跑」，那裡的傷主要來自墜物和搖晃中移動摔倒。Northridge 的研究還提示，伸手去接東西、扶住「看起來穩」的東西會加重受傷。所以光問「跑不跑」沒用，要判斷「這棟樓會不會垮、你幾秒內能不能到空地」。2001 年以後按規範建的樓房，需要下樓梯或者穿門廳的，就地躲。平房、老舊磚房、無抗震設防的自建房，門就在幾步外，出去。亞美尼亞這項研究只比了倖存者中受傷與未受傷的，沒把遇難者算進去，也沒說明有沒有把樓層高

低的影響扣掉。能跑出去的人本來就可能住在低層，數字要打折看。任何情況下都不跳樓、不坐電梯、不在搖晃中下樓梯。到室外要遠離高大建築、高架橋、電線杆、玻璃幕牆和廣告牌。

31. 遇到熊、野豬、成群野狗，別跑、別尖叫、別對視，側身慢慢退開

- 成本：不花錢。進山帶根登山杖，結伴走、出聲走，讓動物先知道你來了。難的是站住不跑。
- 說人話：別跑，熊上下坡都跑得像賽馬。也別爬樹，黑熊棕熊都會爬。站住，低聲一直跟它說話，等它不動了再側身慢慢退開。棕熊撲上來就趴下裝死，雙手扣在頸後、兩腿分開。黑熊撲上來不裝死，往車裡或屋裡跑，跑不掉就拿手邊東西反擊。被狗抓咬按第 13 條沖洗打針。
- 收益：美國國家公園管理局關於熊的原文有六句。一句是「不要跑，熊上下坡都能跑得像賽馬一樣快」。一句是「保持冷靜，大多數熊不想攻擊你，只想被放著不管」。一句是「用低沉的聲音持續跟熊說話」。一句是「熊不動時，側著身慢慢退開，這樣既能盯著熊又不會絆倒」。一句是「讓自己顯得儘量大」。還有一句是「不要爬樹，灰熊和黑熊都會爬樹」。被棕熊攻擊時「裝死，趴著雙手扣在頸後、雙腿分開」。被黑熊攻擊時「不要裝死，逃向車或房子，逃不了就用手邊任何東西反擊」。被狗咬傷按第 13 條處理
- 證據等級：B
- 來源：US National Park Service. Staying Safe Around Bears. https://www.nps.gov/subjects/bears/safety.htm ；國家疾控局綜合司、國家衛生健康委辦公廳 (2023). 狂犬病暴露預防處置工作規範（2023 年版）. https://www.ndcpa.gov.cn/jbkzzx/c100014/common/content/content_1706569159854649344.html
- 備註：B 級只對應熊。野豬和野狗的「不跑、慢退、找高處或者障礙物擋」是經驗，算 C 級，國家林草局和地方林草的官方提示本次未找到。不要拿食物引，不要湊近拍照，不要帶狗進有野豬的山。中國的熊多是黑熊和棕熊，裝死還是不裝死，按這兩種分開看。

32. 野外遇上雷雨，鑽進有硬頂的車或建築，避開山脊、孤樹、水面和金屬

- 成本：不花錢。代價是行程被打斷半小時以上。難的是雷聲還遠的時候就肯往回走。
- 說人話：雷暴範圍內的戶外沒有安全的地方。鑽進硬頂的車或者建築，敞篷車、摩托、帳篷、涼亭、樹下、突出的岩石下面都不算。避開開闊地、山脊山頂、孤立的大樹、水面和鐵欄杆。一群人走不了就散開站。聽見雷就撤，最後一聲雷過去 30 分鐘才算安全。
- 收益：雷暴範圍內的戶外沒有安全的地方。最後一聲雷響過 30 分鐘，才算安全
- 證據等級：B
- 來源：美國國家氣象局. 戶外雷電安全：「There is no safe place outside when thunderstorms are in the area」「Avoid open fields, the top of a hill or a ridge top. Stay away from tall, isolated trees or other tall objects」「Stay away from water, wet items, such as ropes, and metal objects, such as fences and poles」；實在走不了時「If you are in a group, spread out to avoid the current traveling between group members」；恢復活動「Wait 30 minutes until after the last rumble of thunder」. https://www.weather.gov/safety/lightning-outdoors
- 備註：帳篷、涼亭、樹下、岩石突出部都不算掩體。硬頂汽車算，敞篷車和摩托不算。聽見雷就開始撤，不要等雨下下來。

33. 上高原按睡眠海拔（當晚睡在多高）慢慢升，症狀加重就下撤，不要硬扛

- 成本：多花一到兩天做適應。預防藥是處方藥，要在出發前問醫生。難的是行程排得緊時還肯留出這幾天。
- 說人話：算的是睡在多高，不是白天到過多高。睡在 2450 米以上就有高原病風險。過了 3000 米之後，每晚睡覺的高度只往上加 500 米，每升 1000 米多留一天適應。頭痛加噁心、走路打晃、意識變化，或者不動也喘不上氣，就往下走。下撤排在吸氧和吃藥前面。
- 收益：睡在 2450 米以上就有高原病風險。高原腦水腫和肺水腫（腦子和肺裡積水），不及時往低處撤會死
- 證據等級：A

- 來源：美國疾病控制與預防中心. 黃皮書·高海拔旅行與高原病：「Any unacclimatized traveler proceeding to a sleeping altitude of ≥2,450 m (≥8,000 ft)—and sometimes lower—is at risk for altitude illness」；上升速度「500 m (1,650 ft) per night in sleeping altitude once above 3,000 m (9,800 ft)」，每上升 1000 米加一天適應日；乙酰唑胺預防「125 mg twice a day; 250 mg twice a day if >100 kg body weight」；「If symptoms become worse despite rest or treatment at the same elevation」必須下撤. https://www.cdc.gov/yellow-book/hcp/environmental-hazards-risks/high-altitude-travel-and-altitude-illness.html；荒野醫學會 (2024). 急性高原病預防、診斷與治療臨床實踐指南（2024 更新）. Wilderness & Environmental Medicine. https://doi.org/10.1016/j.wem.2023.05.013
- 備註：算的是「睡在多高」，不是白天到過多高。頭痛加噁心、走路打晃、意識變化，或者不動也喘不上氣，都是往下走的信號。下撤優先於吸氧和吃藥，吸著氧繼續往上是錯的。

34. 被蜱蟲叮住，用尖頭鑷子貼著皮膚穩穩拉出來，別塗油別用火燒

- 成本：一把尖頭鑷子。
- 說人話：用尖頭鑷子貼著皮膚夾住蜱的頭部，穩穩地朝外拉出來。別塗油，別用火燒，彆扭著拽，那會刺激它把帶病原體的體液擠進皮膚，還容易把口器留在肉裡。拔完記下日期。之後幾週裡發燒、起疹、乏力，看病時主動說被蜱咬過。
- 收益：塗油、用火燒、扭著拽，會刺激蜱蟲，把帶病原體的體液擠進皮膚。這麼做也容易把它紮在肉裡的那部分嘴（口器）留在裡面。蜱蟲在中國傳的發熱伴血小板減少綜合徵，2024 年全國報告 6602 例、死亡 306 例，都是發現這種病以來最多的一年。2010 到 2024 年平均病死率 4.79%，年紀越大越高，85 歲以上是 9.15%
- 證據等級：B
- 來源：美國疾病控制與預防中心. 被蜱叮咬之後：「Grasp the tick as close to the skin's surface as possible using clean fine-tipped tweezers」「Pull tick away from the skin with steady, even pressure」「Do not use petroleum jelly, heat, nail polish, or other substances to try and make the tick detach from the skin. This may agitate the tick and force infected fluid from the tick into the skin」. https://www.cdc.gov/ticks/after-a-tick-bite/index.html；Ren Q 等 (2026). Epidemiological characteristics of severe fever with thrombocytopenia syndrome (SFTS) in China, 2010–2024: a fifteen-year national surveillance analysis. BMC Infectious Diseases 26:1497：「The number of reported cases (6,602 cases) and deaths (306 cases) in 2024 were both the highest levels since the discovery of this disease」「The average CFR was 4.79%, and the CFR increased with age, reaching 9.15% among those aged 85 years and above」. https://doi.org/10.1186/s12879-026-14066-z
- 備註：拔完把日期記下來。之後幾週裡發燒、起皮疹、乏力，看病時主動說被蜱咬過。醫生不問、你不說，很容易被按感冒處理。

35. 野外的水一律燒開再喝，滾開一分鐘就夠，不用因為海拔高多煮

- 成本：多背一套爐具和燃料的重量。
- 說人話：所有能靠喝水致病的微生物，在沸點溫度下幾秒就死了。再滾一分鐘，只是給「看走眼」留的餘量，不用因為海拔高就多煮。燒不了就用過濾器或者消毒片，這兩樣各有覆蓋不到的病原體，能燒還是燒。看著清澈的溪水、雪水一樣可能有寄生蟲。
- 收益：所有能靠喝水致病的微生物，在水燒開的溫度下幾秒就被殺死（滅活）。「高海拔水燒不到位」是常見誤解
- 證據等級：B
- 來源：美國疾病控制與預防中心. 黃皮書·旅行者的水消毒：「All organisms that may cause illness from drinking water are killed within seconds at boiling temperature」「CDC recommends that travelers boil water for a full minute to account for user variability in identifying boiling points and to add a margin of safety」「Although the boiling point for water decreases with increasing elevation, at common travel elevations the temperature needed to achieve boiling is still well above the temperature

required to inactivate enteric pathogens」. https://www.cdc.gov/yellow-book/hcp/preparing-international-travelers/water-disinfection-for-travelers.html
- 備註：同一頁也寫了不必真的燒開：60 ℃ 保持 30 分鐘同樣有效，燒開只是不用溫度計就能看見的終點。燒不了就用過濾器或者化學消毒片，兩者各有覆蓋不到的病原體，能燒就燒。看起來清澈的溪水、雪水一樣可能有寄生蟲，別憑外觀判斷。

36. 荒郊野外被陌生人索財，錢給他，不動手，記特徵，脫身後報警

- 成本：身上的現金。難的是壓住火氣。
- 說人話：錢給他，不動手，不還嘴。對方為幾百塊冒的是搶劫罪：三年以上十年以下起步，入戶、持槍、致人重傷死亡的十年以上，直到死刑。他拿了錢轉身走，你追上去打就不再算正當防衛。脫身後立刻記下體貌、口音、車牌和逃跑方向，打 110。
- 收益：命比錢貴，對方為幾百元冒的是重罪。刑法第二百六十三條規定，以暴力、脅迫或者其他方法搶劫公私財物的，處三年以上十年以下有期徒刑並處罰金。持槍、入戶、致人重傷死亡等情形，判十年以上直至死刑。刑法第二十條的正當防衛只保護「制止正在進行的不法侵害」。對方拿了錢轉身走，你追上去打就不再是防衛。脫身後立刻記下體貌、口音、車牌、逃跑方向，打 110
- 證據等級：C
- 來源：全國人大 (2020 年修正). 刑法（第二十條、第二百六十三條）. https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html（北京市公安交管局轉載整合文本）
- 備註：C 級原因是「給錢不對抗更安全」沒有直接文獻，法條只說明對方的風險和你的邊界。不要跟去偏僻處「取錢」。不要交手機密碼。不要上對方的車。先給錢只限當面被堵住、人身安全受威脅的場合，脫身後照樣報警。網上被人拿隱私照片、裸聊錄像來要錢是反過來的，一分錢都不能給，見第 8 節第 32 條（對方拿把柄來要錢）。別指望隨身帶的甩棍、電擊器、匕首，帶著出門本身就會被罰，見第 9 節第 26 條（別為了防身買甩棍、電擊器）。

37. 撞見一群人打架，退開走人，別上去拉架、別圍觀、別撿地上的傢伙；要報警就退到安全距離打 110

- 成本：不花錢。難的是忍住上前拉一把、以及站著看熱鬧這兩種衝動。報警之後可能被回訪做一次筆錄，最多搭進半天。
- 說人話：你一動手，勸架就成了參加打架。參加聚眾鬥毆判 3 年以下，人多、在馬路上、拿了傢伙的判 3 到 10 年。圍觀也容易被誤傷。該做的是退開走人。願意報警就退到安全距離打 110，說清地點、幾個人、有沒有拿刀棍、有沒有人躺下不動。
- 收益：刑法第二百九十二條：「聚眾鬥毆的，對首要分子和其他積極參加的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制」。多次聚眾鬥毆的，人數多規模大社會影響惡劣的，在公共場所或者交通要道造成社會秩序嚴重混亂的，持械的，「處三年以上十年以下有期徒刑」。「聚眾鬥毆，致人重傷、死亡的」，按故意傷害罪、故意殺人罪定罪處罰。治安管理處罰法也有罰則。毆打他人，拘留 5 到 10 日並罰 500 到 1000 元。結夥鬥毆按尋釁滋事處理，最高拘留 15 日並罰 2000 元。《關於依法適用正當防衛制度的指導意見》第 5 條：不法侵害「既包括針對本人的不法侵害，也包括危害國家、公共利益或者針對他人的不法侵害」。該意見第 9 條：一方先動手且手段明顯過激，或者一方先動手、在對方努力避免衝突的情況下仍繼續侵害的，還擊一方一般應當認定為防衛行為
- 證據等級：B
- 來源：全國人大 (1997). 刑法（第二百三十二、二百三十四、二百九十二、三百零五、三百一十條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；全國人大常委會 (2025). 治安管理處罰法（2025 年修訂，第三十、五十一條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；最高人民法院、最高人民檢察院、公安部 (2020). 關於依法適用正當防衛制度的指導意見（法發〔2020〕31 號，第 5、9 條）. https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/251611.html；全國人大 (2018). 刑事訴訟法（2018 年修訂，第六十二、一百一十、一百一十一、一百九十三條）. 寧夏回族自治區人民檢察院轉載全文 https://www.nx.jcy.gov.cn/zwsy/qwfb/202011/t20201119_608817.html

- 備註：定 B 是因為後果那一半有硬條文，但「退開報警、不上手拉架」這一步沒有官方原文，是從條文和「互毆怎麼認定」推出來的。「我是來勸架的」不是護身符，認定看的是你動沒動手、打了誰。對方已經倒地或者跑了，你還追上去打，就不再算防衛。看到有人被圍著單方面捱打，法律上你確實可以制止。正當防衛保護的不只是自己，也包括別人。但徒手上去多半只是再添一個傷員。喊人、遠遠錄像、報警更管用。「不上手、不圍觀」對你只有好處。打 110 的好處主要落在地上那個人身上，屬於本書受益人裡最低的那一檔，願不願意花這個時間你自己權衡。權衡之前要知道幾件事。作證義務本來就有：刑訴法第六十二條寫明，凡是知道案件情況的人都有作證的義務，不打這個電話它也不會消失。出了重傷或者人命，警方調監控照樣找到在場的人，站著圍觀反而最容易被登記。報案人不願公開姓名的，辦案機關「應當為他保守秘密」（第一百一十一條）。說清地點、人數、有沒有拿傢伙就可以掛，不必留在原地。會走到訓誡或者十日以下拘留的，是法院通知你出庭、你又拿不出正當理由還不肯作證（第一百九十三條），路人極少走到這一步。不報警本身不違法：刑訴法第一百一十條那句「有權利也有義務」沒有罰則，刑法裡也沒有處罰普通人知情不報的罪名，走開是合法選項。走開之後的紅線只有兩條。一是事後幫著藏人或者作假證明包庇（刑法第三百一十條，3 年以下，情節嚴重 3 到 10 年）。二是被找去做證時故意作假證（第三百零五條，3 年以下，情節嚴重 3 到 7 年）。沉默和如實說都沒事，編話才有事。自己被捲進衝突見第 8 節第 10 條，被陌生人索財見本節第 36 條，救人受傷之後的錢見本節第 39 條。

38. 可能被 HIV 暴露了，72 小時內去拿阻斷藥，越早越好

- 成本：一個 28 天療程的藥費上千元，多數地區自費。當晚就得跑一趟醫院。難的是當場承認自己可能被傳染，立刻出門。
- 說人話：懷疑自己被傳染上艾滋病，72 小時是硬線，最好 2 小時內就吃上藥。藥要連吃 28 天。超過 72 小時這條路就沒了，所以別等到第二天再決定。
- 收益：北京市人民政府防艾科普欄目的口徑是：接觸之後的預防用藥叫暴露後預防（英文縮寫 PEP），應「儘可能在 2 小時內進行預防性用藥，最好在 24 小時內、不超過 72 小時」。還要「連續服用 28 天」。超過 72 小時就不再建議啟動，這是一條硬時限
- 證據等級：B
- 來源：北京市人民政府. 事前、事後分不清？六問六答全面瞭解艾滋病病毒暴露前/暴露後預防. https://www.beijing.gov.cn/fuwu/bmfw/jhsyfwzdzx/sjazbr/fakp/202311/t20231110_3299397.html；中國疾病預防控制中心性病艾滋病預防控制中心 (2020). 艾滋病病毒暴露後預防技術指南（試用）. https://www.chinacdc.cn/jkyj/crb2/yl/azb/jswj_azb/202410/t20241027_302131.html
- 備註：去哪裡拿：當地疾控中心指定的艾滋病定點醫療機構，通常掛感染科（性病艾滋病門診）。不少城市已經建了 24 小時門診，重慶的公開數據是 26 個區縣 29 家門診，其中 14 家全天候。去之前打當地疾控電話問哪家有藥，別在急診科耗時間。算「暴露」的情況包括沒做防護的性行為、安全套破了、被針頭扎到、血沾到黏膜上，到底用不用藥由醫生判斷。藥必須吃滿 28 天，漏幾次會讓效果明顯變差。之後按醫囑在第 4 至 6 周、3 個月複查。阻斷藥只是補救，日常預防和檢測見第 1 節第 30、31 條（全程用安全套、有過高危行為就去查）。

39. 救人受了傷、搭進了錢，先找加害人和醫保，再去申報見義勇為確認

- 成本：不花錢。申報要交材料、等認定，跑幾趟，幾週到幾個月。
- 說人話：救人把自己搭進去，不用自認倒霉。見義勇為負傷的先救治、後收費。醫療費由加害人出，人跑了或者賠不起的走基本醫保。沒有加害人的，被你救下的人依法應當給適當補償。同時去申報見義勇為確認，受了傷的按工傷保險待遇落實。
- 收益：民法典第一百八十三條：「因保護他人民事權益使自己受到損害的，由侵權人承擔民事責任，受益人可以給予適當補償。沒有侵權人、侵權人逃逸或者無力承擔民事責任，受害人請求補償的，受益人應當給予適當補償」。國辦發〔2012〕39 號講了見義勇為負傷人員怎麼辦。醫療機構要建立綠色通道，「堅持『先救治、後收費』的原則」。醫療費這一塊的原文是「因緊急救治發生的醫療費用，有加害人或責任人的，由加害人或責任人承擔；無加害人或責任人以及加害人或責任人

逃逸或者無力承擔的，按規定通過基本醫療保障制度解決」。死亡的，「符合烈士評定條件的，依法評定為烈士」；「屬於視同工傷情形的，享受一次性工亡補助金以及相當於本人 40 個月工資的遺屬特別補助金」。傷殘的，「符合享受工傷保險待遇條件的，依據《工傷保險條例》落實相應待遇；不符合的，由民政部門評定傷殘等級並落實相應待遇」。就業上「優先納入就業援助，予以重點支持」，公益性崗位「優先安排符合條件的見義勇為人員」。住房上「優先納入住房保障體系，優先配租、配售保障性住房或發放住房租賃補貼」

- 證據等級：B
- 來源：全國人大 (2020). 民法典（第一百八十三條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；國務院辦公廳轉發民政部等部門 (2012). 關於加強見義勇為人員權益保護的意見（國辦發〔2012〕39 號）. https://www.gov.cn/zwgk/2012-07/26/content_2191928.htm
- 備註：定 B 是因為能拿什麼待遇由全國文件定死，但獎金給多少、怎麼走認定，是各省自己的見義勇為條例說了算，數字各地不同，本輪未逐省核實。一般是向出事地方的公安機關或者見義勇為工作機構（基金會）申報。能不能認定靠證據：報警回執、現場監控、目擊者的姓名和電話、醫院病歷，當場就留下來。要打官司，見義勇為的民事權益本來就在免費法律援助的範圍內。一次性工亡補助金的全國標準和傷殘等級怎麼換算成錢，見第 19 節第 14、15 條。法律援助怎麼申請見第 7 節第 3 條。

40. 刀、鋼筋、玻璃扎進身體，壓住異物周圍止血，不要把它拔出來

- 成本：不花錢。難的是忍住「先拔出來」的本能，守著人等救護車。
- 說人話：拔出來可能造成大出血，也會讓醫生更難判斷傷了多深。做法是：打 120，用手或者敷料壓住異物周圍止血，把異物墊穩別讓它晃。肚子上的傷口有內臟露出來，不要往回塞，蓋一塊乾淨的溼敷料。胸口的傷口在冒泡的，別用塑料布封死，封死可能把肺壓癟。
- 收益：國際紅十字與紅新月會聯合會 2025 年國際急救指南：「急救的人應當壓住紮進身體的異物（比如刀）周圍，把異物穩住，不要把它拔出來」。「不要從腹部或胸部的傷口裡拔出任何扎入的異物，拔出來可能造成大出血，也會讓醫生更難判斷傷得有多重」。「紮在身體裡的異物應當穩住；異物隨脈搏跳動的，就讓它跳，鬆鬆地穩住即可」。「急救的人不應把露出來的內臟塞回體內」。沒有在往外湧血的開放性胸壁傷口「可以敞著、不加敷料，因為把傷口封死可能讓空氣積在胸腔裡，使肺部分或完全塌陷（氣胸）」。所有穿透性胸腹部傷口都應立即呼叫急救
- 證據等級：B
- 來源：International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (2025). International First Aid, Resuscitation and Education Guidelines 2025，第 256–257、267–268 頁. https://www.ifrc.org/sites/default/files/2026-03/IFRC%20International%20First%20Aid,%20Resuscitation%20and%20Education%20Guidelines%202025.pdf
- 備註：定 B 是因為這是指南里的公認做法，沒有隨機試驗，總不能把傷者分成「拔」和「不拔」兩組來試。唯一的例外是異物堵住氣道、人喘不上氣。到了醫院直接找急診門口那張分輕重緩急的臺子（預檢分診臺），報「穿透傷」。這屬於要立刻進搶救室的那一級，不要去掛號窗口排隊（見第 24 節第 7 條）。真扎穿了就打 120，救護車會提前通知醫院準備接診。大出血怎麼壓、怎麼上止血帶見第 12 條。

41. 懷疑骨折就別再動那個部位，托著不動、冷敷 20 分鐘以內，別自己掰正

- 成本：不花錢。找塊硬板、捲起的雜誌或者衣物當支撐。冷的東西隔層布敷。
- 說人話：手腳受了傷先當骨折處理，能站能動也排除不了。傷處保持不動，用手托住或用硬板在原位撐住，冷敷一次不超過 20 分鐘。別自己掰正，骨頭戳出皮膚的先止血，別按回去。X 光可能漏看骨折。片子正常但醫生仍懷疑骨折或者韌帶傷的，按醫生說的複查或做核磁。
- 收益：國際紅十字與紅新月會聯合會發佈了 2025 年國際急救指南。裡面寫著「手腳上的任何一處傷，都應當先按可能的骨折來處理」。還寫著「確診骨折唯一準確的辦法是拍 X 光。拿不準就當骨折辦」。固定的目的是「儘量減少活動和疼痛」。冷敷「一次最多連續 20 分鐘，這樣可以減輕疼

痛；冷得比這更久可能損傷皮膚」。「傷到股骨這類長骨時，光是骨頭本身出的血就可能致命」。疼痛或者腫脹明顯、有休克表現、股骨（大腿骨）骨折或者肢體位置明顯不對時，應呼叫急救。折彎成角的骨折，要兩個條件同時成立，才考慮在現場掰回原位（復位）。一是「地處偏遠（或者條件有限），而且成角處下方的肢體發涼、發白，或者急救的人沒法固定好以便搬動」。二是施救者受過訓練。開放性骨折（斷骨戳破皮膚）的優先事項是止血和防感染。但第一次 X 光沒看出來，不等於沒骨折。英國國家衛生與臨床優化研究所（NICE）的髖部骨折指南寫：X 光正常但仍懷疑髖部骨折的，「做磁共振（核磁）」。24 小時內做不了，就考慮做 CT。它的骨折指南寫：懷疑手腕舟骨骨折的，「經過仔細的體格檢查後，考慮首先做磁共振」。舟骨是手腕裡的一塊小骨頭。考克蘭（Cochrane）的一篇文獻彙總說：「最初的 X 光片不能排除骨折」。它收的研究裡，X 光正常、醫生仍懷疑舟骨骨折的人，真有骨折的比例中位數是 20%。美國放射學會有一份膝關節外傷的檢查標準。它寫：X 光沒看到骨折，但仍懷疑有隱藏骨折或關節內部損傷的，下一步「通常適合」做磁共振。它還寫，磁共振查隱藏骨折、半月板和韌帶損傷都很準

- 證據等級：B
- 來源：International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (2025). International First Aid, Resuscitation and Education Guidelines 2025，第 301–302 頁. https://www.ifrc.org/sites/default/files/2026-03/IFRC%20International%20First%20Aid,%20Resuscitation%20and%20Education%20Guidelines%202025.pdf；National Institute for Health and Care Excellence (2011). Hip fracture: management. NICE guideline CG124，第 1.1.1 條. https://www.nice.org.uk/guidance/cg124/chapter/Recommendations；National Institute for Health and Care Excellence (2016). Fractures (non-complex): assessment and management. NICE guideline NG38，第 1.2.3 條. https://www.nice.org.uk/guidance/ng38/chapter/Recommendations；Mallee WH 等 (2015). Computed tomography versus magnetic resonance imaging versus bone scintigraphy for clinically suspected scaphoid fractures in patients with negative plain radiographs. Cochrane Database of Systematic Reviews. https://doi.org/10.1002/14651858.CD010023.pub2；Taljanovic MS 等, Expert Panel on Musculoskeletal Imaging (2019). ACR Appropriateness Criteria: Acute Trauma to the Knee，Variant 3. American College of Radiology. https://acsearch.acr.org/docs/69419/Narrative/
- 備註：定 B 是因為這些都是公認做法。送醫院之前給股骨（大腿骨）骨折做牽引固定，只有一項翻舊病歷的研究撐著，證據可信度很低。結果是 24 小時內輸血量更少、住院更短，死亡和併發症的差別小到說不清。至於先復位（把骨頭對回原位）還是原樣固定，根本沒找到證據。三個常見誤解要改掉：能站能走不等於沒骨折；只用冷不用熱，也不要冷熱交替；扭傷不會「活動開就好了」，先歇著。骨頭沒長好之前別抽菸，見第 2 節第 1 條（戒菸）。別指望猛補鈣、喝骨頭湯讓骨頭長得快，見第 6 節第 30 條（骨折之後猛補鈣）。老人跌倒後懷疑骨折的搬動禁忌見第 2 條。打了石膏或者臥床之後一條腿腫起來要警惕血栓，見第 11 條。治完之後要不要做傷殘鑑定、要不要辦殘疾人證，見第 24 節第 9、10 條。

42. 被性侵之後，先到安全的地方打 110；驗傷之前別洗澡、別洗衣服、別收拾房間，72 小時內去醫院

- 成本：報警不花錢。緊急避孕藥是非處方藥，藥店就能買。阻斷藥一個療程上千元，要不要吃由醫生判斷，見本節第 38 條（72 小時內去拿阻斷藥）。難的是當時很難開口，也很想馬上洗個澡。
- 說人話：身上、衣服上和屋裡留下的痕跡，是指認對方最要緊的證據。所以驗傷前儘量別洗澡，也別洗衣服、收拾房間，儘早打 110。緊急避孕藥藥店就有，越早吃越有效。72 小時內去醫院，讓醫生判斷要不要吃阻斷藥。
- 收益：北京市人民檢察院的檢察官說：「無論是未成年人還是成年人，遇到侵害，都應當第一時間撥打 110 報警」。及時報警、就醫，「便於偵查機關及時勘查現場、提取物證痕跡、固定證據」。貴州省民政廳轉載的人民日報防性侵手冊寫：「一旦不幸遭遇性侵害，最重要的事情就是留存證據」。要保留「體液、毛髮、皮屑、通信記錄等證據」，「被侵害後，不要擅自洗澡、洗衣物、收

拾房間、扔東西」。熟人作案的，保留通話、通信記錄。對方事後威脅或者收買，也要留下證據。北京市西城區人民檢察院寫的是：「在接受身體檢查之前儘量不要洗澡」。世界衛生組織說，緊急避孕可以用在「女性在未採取有效的避孕保護措施時遭受性侵犯」的時候。建議在 5 天內用，越早越有效。含左炔諾孕酮（一種孕激素）的緊急避孕藥，用過的女性懷孕率是 1.2% 到 2.1%。國內藥店賣的左炔諾孕酮片是非處方藥。武漢市衛健委的說法是：在無防護性生活後「72 小時以內，服藥越早，預防妊娠效果越好」。艾滋病阻斷藥要儘可能 2 小時內吃上，最晚不超過 72 小時（全國）

- 證據等級：B
- 來源：北京市人民檢察院 (2024). 法眼看劇丨看《九部的檢察官》 未成年人面對不法侵害該如何保護自己？（轉載中央廣播電視總檯中國之聲）. https://www.bjjc.gov.cn/c/bjoweb/mtbg1/75046.jhtml；貴州省民政廳 (2024). 未成年人防性侵手冊，請家長孩子查收！（轉載人民日報）. https://mzt.guizhou.gov.cn/xwzx/mzyw/202407/t20240723_85145012.html；北京市西城區人民檢察院 (2018). 她們為什麼不再沉默..... https://www.bjjc.gov.cn/c/xicheng/xjjsl/320654084.jhtml；世界衛生組織 (2021). 緊急避孕（實況報道）. https://www.who.int/zh/news-room/fact-sheets/detail/emergency-contraception；武漢市衛生健康委員會 (2020). 安全合理使用緊急避孕藥. https://wjw.wuhan.gov.cn/ztzl_28/fyjkkp/szjk/202010/t20201009_1461161.shtml；北京市人民政府. 事前、事後分不清？六問六答全面瞭解艾滋病病毒暴露前/暴露後預防. https://www.beijing.gov.cn/fuwu/bmfw/jhsyfwzdzx/sjazbr/fakp/202311/t20231110_3299397.html
- 備註：給 B 是因為這些是官方的辦案經驗和用藥建議，沒有「照做之後定罪率高多少」的數字。受益人主要是你自己和家人。緊急避孕藥的 72 小時是國內說明書的口徑，世界衛生組織說 5 天內都有用，但越晚越差，別拖。已經懷孕的，緊急避孕藥沒有作用。報警時如實說，不隱瞞，也不誇大。對方事後找你私了、給錢或者威脅你，都留下記錄，別刪。想好了再報警也可以，但證據會隨時間消失。不管報不報警，都要在時限內去醫院。錄音見第 8 節第 41 條（錄音）。對方事後拿照片、拿報警來要挾你，同樣是犯罪，見第 8 節第 32 條（對方拿報警、發照片來要錢）。朋友出了這種事，陪對方去報警、去醫院，別先勸對方洗個澡休息一下。

43. 不滿 1 歲的嬰兒噎住哭不出聲，趴著拍背 5 下、翻過來按胸口 5 下，輪著做，別按肚子

- 成本：不花錢。看一遍動作或者上一次嬰兒急救課，幾分鐘到半天。難的是慌亂中先把孩子翻過來趴好。
- 說人話：孩子還能咳、能哭出聲，就讓他自己咳，你在旁邊盯著。哭不出聲、臉發紫，就讓人打 120，你把孩子臉朝下趴在前臂上，用掌根在兩塊肩胛骨中間拍 5 下。沒出來就翻過來，在胸口正中快速按 5 下，兩樣輪著做，別按肚子。孩子沒反應了就改做心肺復甦。
- 收益：美國心臟協會和美國兒科學會出了 2025 年的兒童基礎生命支持指南。指南寫：窒息（比如異物堵住氣道）「是嬰兒和兒童的主要死因之一」。嬰兒最常嗆進去的是液體。還在咳、還能出聲的是輕度，讓孩子自己咳，同時盯著有沒有變重。咳得很弱或者咳不出、哭不出、臉色發紫的是重度。重度要先叫急救，再「反覆做 5 次拍背、接 5 次胸部衝擊，直到異物出來或者嬰兒失去反應」。指南不建議給嬰兒做腹部衝擊，因為可能傷到肚子裡的臟器。胸部衝擊現在推薦用一隻手的掌根，因為它比原來的兩指法按得更深。嬰兒失去反應就開始心肺復甦，先按壓，不摸脈搏。吹氣前看得見的異物要取出來。指南明寫「不要用手指盲目去掏」。國際紅十字與紅新月會聯合會的 2025 年國際急救指南也是這一套。先在兩肩胛骨之間用力拍最多 5 下，不行就把孩子翻過來按胸口最多 5 下，再不行馬上叫急救。它按胸口用的是雙手環抱、兩個拇指按。福建省紅十字應急救護培訓中心說，1 歲以下嬰兒要做「5 次背部拍擊 + 5 次胸部衝擊」。拍背時讓嬰兒俯臥在前臂上，頭低於軀幹
- 證據等級：B
- 來源：Joyner BL 等 (2025). Part 6: Pediatric Basic Life Support: 2025 American Heart Association and American Academy of Pediatrics Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation 152(suppl 2):S424–S447. https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001370，

全文見 https://cpr.heart.org/en/resuscitation-science/cpr-and-ecc-guidelines/pediatric-basic-life-support；International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (2025). International First Aid, Resuscitation and Education Guidelines 2025，第 238–240 頁. https://www.ifrc.org/sites/default/files/2026-03/IFRC%20International%20First%20Aid,%20Resuscitation%20and%20Education%20Guidelines%202025.pdf；福州市衛生健康委員會 (2026). 海姆立克急救法更新了. https://www.fuzhou.gov.cn/zgfzzt/swjw/fzwj/jkkp/202601/t20260108_5268351.htm

- 備註：定 B 是因為支撐這套手法的主要是病例報告，沒有「照做能少死多少人」的數字。收益定「大」是憑判斷：完全堵住的氣道幾分鐘內就會讓孩子心跳停下。受益的幾乎都是自家孩子。1 歲以上的孩子和成人改按肚子，見本節第 26 條（噎住拍背加腹部衝擊）。按胸口用什麼手法，各家寫法不同。美國指南和國內紅十字新版用一隻手的掌根，國際紅十字用兩個拇指，老教程用兩根手指。2025 年美國指南因為兩指按不夠深，已經不再推薦它。急救時用哪種都比不按強。東西咳出來了也要去醫院看，可能有碎塊留在肺裡。硬幣、小玩具這類小東西放到孩子夠不著的地方。孩子沒反應之後怎麼做，見本節第 44 條（嬰兒心肺復甦）。

44. 不滿 1 歲的嬰兒沒反應、沒正常呼吸，開免提打 120，做嬰兒心肺復甦：按 30 下吹 2 口氣

- 成本：不花錢。嬰兒心肺復甦要上課練一次，半天到一天。難的是對著孩子口鼻吹氣，還有不敢用力按。
- 說人話：拍腳底沒反應、沒正常呼吸，就開免提打 120，手不停。雙手環抱胸口用兩個拇指按，抱不住就用一隻手的掌根，按下去約 4 釐米，每秒約 2 下。每按 30 下，嘴包住孩子口鼻吹 2 口氣。嬰兒心跳停多半是喘不上氣引起的，做了帶吹氣的心肺復甦，活下來的更多。
- 收益：美國心臟協會和美國兒科學會出了 2025 年的兒童基礎生命支持指南。指南寫：嬰兒和兒童心跳驟停，主要原因仍是呼吸出了問題。在醫院外心跳驟停的嬰兒，活著出院的只有 6.6%。普通人遇到沒反應、沒正常呼吸、沒有生命跡象的嬰兒或兒童，「應當立即開始心肺復甦」，不要去摸脈搏。按壓深度至少是胸廓前後徑的三分之一，嬰兒「約 1.5 英寸（4 釐米）」。頻率每分鐘 100 到 120 次。一個人做時，按 30 下吹 2 口氣。兩個人做時，按 15 下吹 2 口氣。嬰兒用一隻手的掌根按，或者雙手環抱、兩個拇指按。環抱不住就用掌根。兩根手指按的做法已經取消，因為按不夠深。指南還寫，院外心臟驟停的嬰兒和兒童，按壓之外再加吹氣能提高存活。美國一個登記庫統計了 3900 名 18 歲以下院外心臟驟停的孩子，59.4% 是嬰兒。在場的人做了心肺復甦的，調整後活著出院的比例是 13.2%，沒做的是 9.5%。調整後 OR 1.57（活下來的幾率高約 57%），95% CI 1.25–1.96（可信範圍）。在嬰兒裡，帶吹氣的心肺復甦和更高的存活有關，活下來的孩子腦子也恢復得更好。只按不吹的，結果和沒人做差不多。國際紅十字與紅新月會聯合會的 2025 年國際急救指南寫：看嬰兒有沒有反應，要把孩子抱起來或者拍他的腳底。只有你一個人，就開免提自己打急救電話。手邊沒有能邊按邊打的電話，就先做 1 分鐘心肺復甦再去打。首都兒科研究所有一篇科普，北京市衛健委轉載了。它寫：「如果只有 1 個人在場，先進行 2 分鐘的心肺復甦後呼叫 120 救護車」。按壓幅度「嬰兒 4cm」。1 歲以內吹氣要「口對口鼻」
- 證據等級：B
- 來源：Joyner BL 等 (2025). Part 6: Pediatric Basic Life Support: 2025 American Heart Association and American Academy of Pediatrics Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation 152(suppl 2):S424–S447. https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001370，全文見 https://cpr.heart.org/en/resuscitation-science/cpr-and-ecc-guidelines/pediatric-basic-life-support；Naim MY 等 (2017). Association of Bystander Cardiopulmonary Resuscitation With Overall and Neurologically Favorable Survival After Pediatric Out-of-Hospital Cardiac Arrest in the United States: A Report From the Cardiac Arrest Registry to Enhance Survival Surveillance Registry. JAMA Pediatrics 171(2):133–141. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2016.3643；International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (2025). International First Aid, Resuscitation and Education Guidelines 2025，第 186–188 頁. https://www.ifrc.org/sites/default/files/2026-03/IFRC%20International%20First%20Aid,%20

Resuscitation%20and%20Education%20Guidelines%202025.pdf；首都兒科研究所 (2022). 【兒研所兒醫說】心肺復甦：爸媽必備的急救知識（北京市衛生健康委員會轉載）. https://wjw.beijing.gov.cn/bmfw_20143/jkzs/jksh/202210/t20221017_2837684.html；European Resuscitation Council (2025). ERC Guidelines 2025 for the lay public（Paediatric Basic Life Support 一章）. https://www.erc.edu/media/p5ymaeej/gl2025_layperson_book_ipdf-v11-e.pdf

- 備註：定 B 是因為存活的數字來自只跟蹤記錄的登記研究，而且算的是全體孩子，嬰兒單獨的數字摘要裡沒給。收益定「大」是按全體孩子的數字算的：活著出院從 9.5% 到 13.2%，相對多了約四成。受益的幾乎都是自家孩子。和本節第 1 條（用力按壓胸口）的區別有三點。一是嬰兒要吹氣，只按不吹對嬰兒效果差。二是用兩個拇指或一隻掌根，按約 4 釐米，不用雙手疊著壓。三是一個人又沒法邊按邊打電話時，先按再去打。先按多久各家不一：首都兒科研究所和美國指南的單人流程是 2 分鐘，國際紅十字是 1 分鐘。手機開免提就沒有這個問題。歐洲復甦委員會教的是先吹 5 口氣再按，美國指南是先按後吹，兩種都比不做強。國內老教程教兩指按壓，2025 年美國指南已經去掉了這種手法。噎住引起的，吹氣前看一眼嘴裡，看得見的異物才取，見本節第 43 條（嬰兒噎住）。

14. 帳號與信息安全

> **168VIP-AI 轉製註｜適用範圍**
> 本節的申訴、掛失、身分驗證與主管機關管道依原書地區列示；臺灣讀者請核對所使用平臺及所在地的實際流程。

口徑：金錢與個人信息。帳號被別人登進去，丟的先是錢。對方還會用你的帳號去騙你通訊錄裡的人。你的身份也等於被人拿走了。

1. 郵箱、支付、社交帳號都開二次驗證，優先用手機彈窗確認，其次才是短信驗證碼

- 成本：不花錢。每個帳號設置一次，兩三分鐘就設完。
- 說人話：二次驗證是指登錄時除了密碼，還要再確認一次是不是本人。用手機上彈個窗、你點一下確認的辦法，九成以上的釣魚盜號都被攔住了。靠回答「上次在哪登的」「備用郵箱是什麼」這種老辦法，釣魚盜號只能攔下一成左右。
- 收益：谷歌統計了 35 萬次真實的盜號嘗試（也叫帳號劫持）。一類是靠設備來驗證，比如手機上彈窗讓你點確認，或者插一把安全密鑰。這一類攔下了「超過 94% 源於釣魚的劫持嘗試和 100% 的自動化劫持嘗試」。釣魚是指騙你在假網站上輸密碼，自動化是指機器拿洩露的密碼批量去試。另一類是靠回答問題來驗證，比如問你上次在哪登錄、備用郵箱是什麼。這一類「只攔下了低至 10% 的釣魚劫持和 73% 的自動化劫持」
- 證據等級：A
- 來源：Doerfler P, Thomas K, Marincenko M, et al. (2019). Evaluating Login Challenges as a Defense Against Account Takeover. The World Wide Web Conference (WWW '19). https://doi.org/10.1145/3308558.3313481
- 備註：同一項研究也發現，這類驗證有時會把本人擋在外面。52% 的真用戶第一次沒登進去，不過最後有 97% 還是進去了。先給郵箱開這個功能，因為別的帳號大多能用郵箱找回密碼。驗證碼只自己用，替別人報碼、刷臉會背上什麼，見第 8 節第 45 條（念驗證碼）

2. 郵箱密碼單獨一個，不和任何網站重複

- 成本：不花錢。用密碼管理器存著就不用自己記。難的是要改掉一個密碼到處用的老習慣。
- 說人話：別的網站被偷走的密碼，會被人拿來直接登你的郵箱。郵箱一旦被人登進去，凡是能用郵箱找回密碼的帳號，都跟著一起丟。所以郵箱的密碼要單獨一個，別的地方一律不用。
- 收益：把別處洩露的帳號和密碼挨個拿來試著登，這叫撞庫，是最省事的攻擊方式，你的郵箱也會被這樣試。郵箱一旦被人登進去，所有用它找回密碼的帳號一起丟。美國網絡安全和基礎設施安全局的建議是：每個帳號用一個不同的強密碼，至少 16 位，交給密碼管理器存
- 證據等級：C
- 來源：US CISA. Use Strong Passwords. https://www.cisa.gov/secure-our-world/use-strong-passwords
- 備註：記不住就用瀏覽器自帶的密碼管理器。它替你記住每個網站的密碼，比到處用同一個密碼強得多。別把密碼存在微信收藏或者備忘錄裡

3. 手機設鎖屏密碼，SIM 卡設 PIN 碼

- 成本：不花錢。鎖屏密碼和 PIN 碼各設一次就行。
- 說人話：SIM 卡就是手機裡那張小卡片，短信驗證碼靠它來收。手機丟了，撿到的人會把這張卡拔下來，插進別的手機收驗證碼，再挨個重置你的帳號。給卡設一個 PIN 碼，卡換到別的手機上，一開機就要先輸這個碼，這條路就斷了。
- 收益：手機丟了以後，撿到的人最快的一條路是把 SIM 卡插到別的手機上，收你的短信驗證碼。有了驗證碼，他就能一個個重置你的帳號。SIM 卡設了 PIN 碼，換到別的手機上開機就要先輸密碼，撿到的人就沒法拿它收驗證碼
- 證據等級：C

- 來源：作者經驗，無直接文獻
- 備註：PIN 碼在手機設置裡的「SIM 卡鎖」那一項裡設。出廠時的初始碼一般是 1234 或者 0000。連著輸錯三次，就要用運營商給的 PUK 碼才能解開。所以設完先把這個碼記在紙上

4. 手機丟了按這個順序做：掛失 SIM 卡、遠程鎖定、改密碼、報警、凍結銀行卡

- 成本：不花錢。整套做下來十幾分鍾。
- 說人話：順序比手快更重要。第一步掛失 SIM 卡，驗證碼這條命脈就斷了。接著遠程鎖住手機，再用電腦改郵箱和支付密碼，然後報警拿回執，最後看情況凍結銀行卡。手機不在身上，借別人的手機打運營商客服也能掛失。
- 收益：順序比速度更重要。第一步，掛失 SIM 卡，別人就收不到你的驗證碼了。第二步，遠程鎖定手機，並清空手機裡的內容。第三步，從電腦上改郵箱和支付密碼。第四步，報警，拿回執。最後按需要凍結銀行卡。美國聯邦通信委員會的提示也是：就算覺得只是弄丟了，也要遠程鎖住。被偷了馬上報警，報上型號和 IMEI 串號（手機的身份編號），並馬上告訴運營商
- 證據等級：C
- 來源：US FCC. Protect Your Smart Device. https://www.fcc.gov/consumers/guides/protect-your-mobile-device；步驟順序是作者經驗；補辦身份證見第 7 節，冒名貸款見第 8 節關於徵信的一條
- 備註：提前把三家運營商的客服號記下來：移動 10086，聯通 10010，電信 10000。自己的手機號是在哪個城市辦的，也記一下，客服會問。用別人的手機一樣能打客服掛失

5. 卡被盜刷先掛失凍結再報警，然後要求銀行賠：證明「是你自己刷的」是銀行的責任

- 成本：不花錢。發現卡上有不對勁的動靜，立刻掛失或者凍結。把報警記錄、掛失記錄、銀行發來的交易通知都留著。卡還在自己身上的，就近做一筆小額查詢或者存取，留下記錄證明出事的時候真卡在你手上。難的是要忍住別先跟客服爭論，先掛失。
- 說人話：卡被人盜刷，不用你去證明「這不是我刷的」。反過來，是銀行要拿出證據證明這筆是你本人刷的，拿不出就得賠你。前提是你一發現就掛失凍結。拖著不掛失，後面多出來的損失要自己承擔。
- 收益：最高法的規定把「誰來拿證據」分開了。你說這是偽卡盜刷或者網絡盜刷，要先拿證據。偽卡盜刷就是卡被人複製了一張去刷。這些都能用來證明：已經生效的法律文書、銀行卡交易時真卡在哪裡、交易發生在哪裡。還有帳戶交易明細、交易通知、報警記錄、掛失記錄等等。**反過來，髮卡銀行、非銀行支付機構（第三方支付）說這筆是持卡人本人刷的、或者是經他授權刷的，要由它們拿出證據**。你告知銀行之後，銀行沒及時核實，或者沒及時提供、保存交易單據和監控錄像，證據因此拿不到的，拿不出證據的後果由銀行承擔。認定成立以後：借記卡（儲蓄卡）持卡人，可以要求髮卡銀行把被盜刷的存款本息付給你，並賠償損失。信用卡持卡人，可以要求退回被扣走的透支款本息和違約金，並賠償損失；銀行反過來要你還這筆透支款的，法院不予支持。你還可以要求髮卡銀行及時撤銷相應的不良徵信記錄（全國，2021 年 5 月 25 日起施行）
- 證據等級：A
- 來源：最高人民法院 (2021). 關於審理銀行卡民事糾紛案件若干問題的規定（第四、五、七、十四、十五條）. https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/304771.html
- 備註：有兩種情形要你自己擔責。一是銀行卡、密碼、驗證碼這些東西你沒保管好，自己有過錯（原文是「未盡妥善保管義務具有過錯」），錯多少擔多少。所以密碼不告訴別人，驗證碼不轉發給別人（見第 1 條，二次驗證優先用手機彈窗確認）。二是沒及時掛失，讓損失接著擴大，多出來那部分自己承擔。所以第一步永遠是掛失凍結，別先打客服爭論。第三方支付機構也適用這套規則。它的宣傳資料裡寫了「先行賠付」，而且承諾得具體明確的，可以照著要求它先賠。錢是你被人騙著自己轉出去的，要走另一套辦法，見第 8 節第 2 條（發現被騙立刻打 110 或 96110 要求止付）。

6. 每隔一段時間看一次帳號的登錄設備和已授權應用，不用的清掉

- 成本：不花錢。每次看幾分鐘。難的是沒人提醒，要自己記得去看。
- 說人話：「登錄設備」是指現在還能用你帳號的那些手機和電腦。盜號的人常常先潛伏一陣再動手。列表裡冒出你不認識的設備，或者早就不用的軟件還連著你的帳號，看到就退出全部登錄，再改密碼。
- 收益：被盜號往往不是當場就動手，對方會先潛伏一陣。帳號裡的登錄設備列表，記著現在還能用這個帳號的手機和電腦。已授權應用列表，記著你准許它用這個帳號登錄的別家軟件。列表裡的陌生設備，和早就不用的第三方軟件，是最容易發現的痕跡
- 證據等級：C
- 來源：作者經驗，無直接文獻
- 備註：微信、支付寶、郵箱、蘋果帳號和安卓帳號裡都有這個入口。發現不認識的設備，就點退出全部登錄，再改密碼

7. 別為了用 App 點「全部同意」：不是必需的信息，你不同意也不能拒絕給你服務

- 成本：不花錢。難的是要忍住不點「全部同意」。
- 說人話：App 要你的信息，如果不是提供這項服務必須用的，你不同意給，它不能因此不讓你用。它能收的，也只限於用得著的那些。地圖要你的位置是必須的，手電筒要你的通訊錄就不是。
- 收益：法律明寫了兩條。一是不得以個人不同意、或者撤回同意為由，拒絕提供產品或者服務；處理這些信息屬於提供服務所必需的除外。二是收集應當限於實現處理目的的最小範圍，只能收用得著的那些
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2021). 個人信息保護法. 中國人大網. http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202108/t20210820_313088.html：第六條「收集個人信息，應當限於實現處理目的的最小範圍，不得過度收集個人信息」；第十六條「個人信息處理者不得以個人不同意處理其個人信息或者撤回同意為由，拒絕提供產品或者服務；處理個人信息屬於提供產品或者服務所必需的除外」；第十五條「基於個人同意處理個人信息的，個人有權撤回其同意。個人信息處理者應當提供便捷的撤回同意的方式」
- 備註：判斷標準是這項信息是不是提供這個服務所必需的。地圖要位置是必需的，手電筒要通訊錄不是。App 裝完，先到手機設置裡的應用權限頁，把不必需的權限關掉。等真用到的時候，再選只這一次允許。

8. 你有權查看、複製、更正和刪除自己的個人信息，被拒絕可以起訴

- 成本：不花錢。只有對方拖著不辦，才需要去投訴或者起訴。真打官司就是幾個月起步，律師費還要自己出，所以先投訴更划算。難的是對方拖著的時候得反覆去催。
- 說人話：你有權要求企業讓你查看、複製、更正和刪除自己的信息。服務停了、保存期限到了、你撤回同意的，企業本來就該自己刪掉。它拒絕你，必須說明理由；不辦，你可以直接去法院告它。註銷帳號和刪除信息是兩件事，註銷之後還要另外提刪除。
- 收益：有幾種情形企業應當主動刪除：服務停了、約定的保存期限到了、你撤回同意、當初收集的目的已經達到等等。它沒刪，你可以要求它刪。它拒絕你行使這些權利的，必須說明理由。你可以直接向法院起訴
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2021). 個人信息保護法. 中國人大網. http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202108/t20210820_313088.html：第四十五條「個人有權向個人信息處理者查閱、複製其個人信息……個人請求查閱、複製其個人信息的，個人信息處理者應當及時提供」；第四十六條更正、補充權；第四十七條列了五種應當主動刪除的情形，含「（一）處理目的已實現、無法實現或者為實現處理目的不再必要」「（二）個人信息處理者停止提供產品或者服務，或者保存期限已屆滿」「（三）個人撤回同意」，「個人信息處理者未刪除的，個人有權請求刪除」；第五十條「個人信息處理者

應當建立便捷的個人行使權利的申請受理和處理機制。拒絕個人行使權利的請求的，應當說明理由」「個人可以依法向人民法院提起訴訟」

- 備註：註銷帳號和刪除個人信息是兩件事，註銷之後還要單獨提出刪除。換手機或者賣舊手機之前，先在舊手機上把所有帳號退出、解除綁定，再恢復出廠設置。法律給你的是事後的刪除權，它不能替你把已經洩露出去的東西收回來。

9. 刷臉不是必須答應的：有別的辦法就不能只讓你刷臉，你不同意得給你其他方式

- 成本：不花錢。被要求刷臉時，問一句「有沒有別的驗證方式」。對方說沒有，就要求它提供一個。難的是要當面開口問。
- 說人話：只要還有別的辦法能辦成同一件事，對方就不能只讓你刷臉。你不同意刷臉，它得給你刷卡、密碼或者身份證這類別的辦法，也不許拿「那就辦不了業務」來逼你。賓館客房、公共浴室、更衣室、衛生間這些地方，誰都不許裝人臉識別設備。
- 收益：人臉識別技術應用安全管理辦法寫明：「實現相同目的或者達到同等業務要求，存在其他非人臉識別技術方式的，不得將人臉識別技術作為唯一驗證方式。個人不同意通過人臉信息進行身份驗證的，應當提供其他合理、便捷的方式。」辦法還寫明：「任何組織和個人不得以辦理業務、提升服務質量等為由，誤導、欺詐、脅迫個人接受人臉識別技術驗證個人身份。」要是按你同意來處理人臉信息，得取得「在充分知情的前提下自願、明確作出的單獨同意」：單獨就這一件事問你，你單獨點頭才算。你有權撤回同意，處理者要提供便捷的撤回方式。處理不滿十四周歲未成年人的人臉信息，應當取得父母或者其他監護人的同意。公共場所安裝人臉識別設備，「應當為維護公共安全所必需」，並設置顯著提示標識。賓館客房、公共浴室、公共更衣室、公共衛生間等公共場所中的私密空間內部，任何組織和個人不得安裝。人臉信息應當存儲於人臉識別設備內，不得通過互聯網對外傳輸。兩種情況例外：法律、行政法規另有規定，或者取得了單獨同意（全國，2025 年 6 月 1 日起施行）
- 證據等級：A
- 來源：國家互聯網信息辦公室、公安部 (2025). 人臉識別技術應用安全管理辦法（第 19 號令，第十條、十二條、十三條，2025 年 6 月 1 日起施行）. https://www.cac.gov.cn/2025-03/21/c_1744174262156096.htm
- 備註：最常遇到的是小區門禁、租房平臺、健身房、酒店要你錄人臉。對方說「系統只支持刷臉」的時候，把辦法的原話念給他聽。原話是：「實現相同目的或者達到同等業務要求，存在其他非人臉識別技術方式的，不得將人臉識別技術作為唯一驗證方式」。然後要求它提供刷卡、密碼或者身份證這類別的方式。還是不給的，向當地網信部門反映。國家對刷臉驗證身份另有規定的，比如一部分金融和政務場景，按那些規定辦。人臉和密碼最大的區別是洩露之後改不掉，所以它值得比密碼更謹慎。存了 10 萬人以上人臉信息的單位，要在 30 個工作日內向省級以上網信部門備案，這也是判斷對方正不正規的一個問法。查閱、更正、刪除自己個人信息的權利見第 8 條。別人借你的臉去辦他自己的貸款，是另一回事，見第 8 節第 45 條（幫忙刷個臉）。

10. 別把代碼、密鑰和隱私資料交給來路不明的「AI 中轉站」，讓 AI 自動執行命令時尤其如此

- 成本：官方直連通常比中轉站貴，充值也沒那麼方便。難在中轉站便宜，一個入口能調好幾家模型
- 說人話：中轉站夾在你和模型廠商中間，你發出去的內容和收回來的回答，它都看得見、改得了。有研究測了 400 多箇中轉站，9 個往回答裡塞惡意代碼，17 個動了研究者故意放進去的雲服務密鑰。讓 AI 自動執行命令的，一條被改過的命令就夠讓電腦被人控制。
- 收益：國家安全部 2026 年 6 月發佈風險提示。部分中轉站會把用戶提交的數據留在服務器上，有的私自截留，倒賣給別的大模型廠商做訓練。有的暗藏後門，向用戶設備植入惡意代碼，竊取帳號密鑰和雲端憑證，甚至裝上遠程控制程序。提示建議用官方直連、正規授權的平臺，不用來源不明、沒有運營資質、沒有安全保障的平臺。用的時候先給個人隱私和項目資料脫敏，管好密鑰、定期更換。遇到異常扣費、無故封號、數據異常，立即停用、改密鑰、查殺病毒、留存證據。加州大學聖

塔芭芭拉分校等單位的研究者 2026 年做了一項測量。他們從淘寶、閒魚和海外網店買了 28 個付費中轉站，又從公開社區收集了 400 個免費中轉站。結果 1 個付費的和 8 個免費的，會往返回的工具調用裡注入惡意代碼。工具調用就是 AI 讓你的電腦去執行的命令，比如安裝軟件包。還有 2 個會挑時機下手，論文舉的例子是只對全自動執行的會話下手。17 個動用過研究者故意放進去的亞馬遜雲服務密鑰。1 個轉走了研究者以太坊錢包裡的錢，錢包裡只放了很少的錢，損失不到 50 美元。論文演示的改法很隱蔽：把安裝命令裡的 requests 換成拼法相近的 reqeusts，一眼看不出來（全國）

- 證據等級：B
- 來源：國家安全部 (2026).「AI 中轉站」，風險要防範. https://www.szzg.gov.cn/2026/xwzx/szkx/202606/t20260608_5331487.htm（數字中國建設峰會官網轉載國家安全部微信公眾號）；Liu H, Shou C, Wen H, Chen Y, Fang RJ, Feng Y. (2026). Your Agent Is Mine: Measuring Malicious Intermediary Attacks on the LLM Supply Chain. arXiv:2604.08407. https://arxiv.org/abs/2604.08407
- 備註：定 B 級，是因為只有一項研究，而且是預印本，也就是正式發表前公開的版本。測的中轉站多數是免費的，付費的只有 28 個，算不出「中轉站有幾成有問題」。有媒體把那次被盜寫成 50 萬美元，論文原文是不到 50 美元。收益量級憑後果定為中：密鑰和代碼被偷的損失大小差得很遠，研究裡沒有金額可套。已經用過來路不明的中轉站，就到模型廠商那裡把用過的密鑰作廢、重新生成，雲服務和代碼倉庫的密鑰一起換。經過中轉站時，別讓 AI 全自動執行命令，命令先看一眼再放行。開中轉站的一方有刑事風險，見第 11 節第 19 條（AI 中轉站）。受益人是你自己。

15. 租房與買房

> **168VIP-AI 轉製註｜適用範圍**
> 本節租賃、買房、戶籍、土地與法律救濟依中國大陸規定，不能直接套用於臺灣的租賃與不動產制度。

口徑：金錢。租房最容易虧錢的地方是押金和中介。買房最費錢的地方是貸款利息，還有賣方知道、你不知道的那些事。

1. 押金的數額、退還時間和扣減情形，必須寫進合同

- 成本：不花錢。簽合同時多花十分鐘。難在要當著房東的面提出來
- 說人話：押金多少、什麼時候退、什麼情況下能扣，簽字前就要寫進合同。合同裡沒寫的扣款理由，房東退租時不能拿來扣你的押金。
- 收益：行政法規寫得很明白：「出租人收取押金的，應當在住房租賃合同中約定押金的數額、返還時間以及扣減押金的情形等事項。除住房租賃合同約定的情形以外，出租人無正當理由不得扣減押金。」三件事要寫進合同：押金收多少、什麼時候退、什麼情況下能扣。合同裡沒寫的理由，房東不能拿來扣你的錢
- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2025). 住房租賃條例（國令第 812 號，2025 年 9 月 15 日施行）（第十條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202507/content_7032956.htm
- 備註：退租那天和房東一起拍照錄像。水錶、電錶、燃氣表的讀數都拍下來，牆面和地面也拍。押金被無故扣了，先找房屋租賃管理部門投訴。金額不大的走小額訴訟，見第 8 節

2. 被斷水斷電、換鎖、上門威脅趕人，先報警留證：法規禁止用這些方式逼你騰房

- 成本：不花錢。打個電話報警，當場就能做
- 說人話：房東不能靠斷水斷電、換鎖、上門威脅逼你解約或者搬走，法規明令禁止。遇上了先報警。出警記錄是你以後要求賠損失的證據。不要自己動手和對方對抗。
- 收益：行政法規寫得很明白：「出租人不得采取暴力、威脅或者其他非法方式迫使承租人解除住房租賃合同或者騰退租賃住房。」騰退就是讓你搬走。遇到這類情況先報警，把證據留下。不要自己動手對抗
- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2025). 住房租賃條例（國令第 812 號，2025 年 9 月 15 日施行）（第十二條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202507/content_7032956.htm
- 備註：報警是為了留下出警記錄，以後要求賠損失時它就是證據。同時通知房屋租賃管理部門

3. 中介不得代收代付租金和押金，錢直接給房東

- 成本：不花錢。付款前核對收款人，幾分鐘。難在要頂住中介讓你把錢轉給它的說法
- 說人話：按規定，房租和押金不能由中介代收代付，錢直接付給房東。錢在中介手裡過一道，就多一次它捲款跑路的機會。真跑了，你租金白交，還會被房東趕走。付款前核對收款人是不是產權證上的名字。
- 收益：行政法規把「代收、代付住房租金、押金」列為房地產經紀機構的禁止行為，中介不能替房東收你的房租和押金。錢在中介手裡過一道，就多一次捲款跑路的機會
- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2025). 住房租賃條例（國令第 812 號，2025 年 9 月 15 日施行）（第二十五條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202507/content_7032956.htm
- 備註：付款前核對收款人是不是產權證上的名字。不是本人的，問清楚，並留一份書面授權。中介只能收牽線撮合的居間服務費

4. 租長租公寓先查它的資金監管帳戶，別圖便宜一次性付一年

- 成本：不花錢。查一次十幾分鍾
- 說人話：一次性付一年，拿到的折扣就那麼點。公司一旦倒了，你的押金和剩下十幾個月的房租一起沒。綁了租金貸更糟：公寓跑了，貸款還是你按月還完。簽約前先查它有沒有公示資金監管帳戶。
- 收益：行政法規要求轉租經營的住房租賃企業「設立住房租賃資金監管帳戶並向社會公示」。轉租經營就是企業從房東手裡整租下來，再轉租給你。一次性付一年拿到的那點折扣，抵不上企業跑路時押金和剩餘租金一起沒的風險。同時簽了租金貸的，風險更大
- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2025). 住房租賃條例（國令第 812 號，2025 年 9 月 15 日施行）（第十九條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202507/content_7032956.htm
- 備註：簽約時看清有沒有綁定貸款。如果是分期 App 把一年的錢一次性給了公寓、你按月還貸，那麼公寓跑了你還要接著還。這種合同不簽

5. 房子租期內被賣掉，租約繼續有效，不用搬

- 成本：不花錢
- 說人話：租期內房子被賣掉，你的租約照樣有效。新房東要按原來的合同讓你住到期滿。不用搬，也不用重新談價錢。前提是你已經合法住在裡面，合同、轉帳記錄、入住時間的證據都留好。
- 收益：民法典裡有一條叫「買賣不破租賃」。法條原話是：租賃物在租賃期限內發生所有權變動的，不影響租賃合同的效力。意思是租期裡房子換了主人，已經簽好的租約照樣有效。新房東要按原合同讓你住到期滿
- 證據等級：A
- 來源：全國人大 (2020). 民法典（第七百二十五條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml
- 備註：前提是你已經合法住進去了，法條裡的說法是合法佔有使用。合同、轉帳記錄、入住時間的證據要留好

6. 簽約前核對產權證和抵押情況，所有款項走轉帳並備註用途

- 成本：不花錢。查一次半小時
- 說人話：最常見的兩種血本無歸，一是租金付給了不是產權人的人，二是房子早就抵押給銀行、後來被查封。簽約前去不動產登記中心查一次產權和抵押。所有錢走轉帳，備註寫「某某房屋某月租金」，出了糾紛這就是直接證據。
- 收益：最常見的兩種血本無歸，一是把租金付給了不是產權人的人，二是房子早就抵押給銀行，後來被查封。轉帳時備註「某某房屋某月租金」，出了糾紛這就是直接證據
- 證據等級：C
- 來源：作者經驗，無直接文獻；證據留存與轉帳備註同理見第 8 節關於彩禮和借條的兩條
- 備註：產權信息可以去當地不動產登記中心查。簽約時讓房東本人到場，本人來不了的，要一份授權委託書。二房東轉租給你的，要有原房東的書面同意

7. 二手房讓中介代收房款的，必須走中介在銀行開的交易資金專用存款帳戶

- 成本：不花錢。難在要堅持走專用帳戶，可能得跟中介多爭幾句
- 說人話：房款是幾十萬到幾百萬，是這本書裡單筆金額最大的一件事。中介代收房款的，按規定必須走它在銀行開的專用帳戶，不能微信轉給經紀人個人。另外，兩家中介合做一單只能收一份佣金，代辦貸款、代辦過戶要單獨簽合同、事先說清收費。
- 收益：規章寫得很明白：約定由房地產經紀機構代收代付交易資金的，應當通過其在銀行開設的客戶交易結算資金專用存款帳戶劃轉。意思是房款進的是受監管的專用帳戶，不是中介自己的帳戶，也不是某個經紀人的私人帳戶

- 證據等級：A
- 來源：住房城鄉建設部、國家發展改革委、人力資源社會保障部 (2011). 房地產經紀管理辦法（令第 8 號，2016 年第 29 號令修改）第二十四條：「房地產交易當事人約定由房地產經紀機構代收代付交易資金的，應當通過房地產經紀機構在銀行開設的客戶交易結算資金專用存款帳戶劃轉交易資金。」第十八條「房地產經紀服務實行明碼標價制度……在經營場所醒目位置標明房地產經紀服務項目、服務內容、收費標準」；第十九條「兩家或者兩家以上房地產經紀機構合作開展同一宗房地產經紀業務的，只能按照一宗業務收取佣金，不得向委託人增加收費」；第十七條代辦貸款、代辦房地產登記等其他服務「應當向委託人說明服務內容、收費標準等情況，經委託人同意後，另行簽訂合同」. http://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1918920.htm
- 備註：房款是幾十萬到幾百萬，是這本書裡單筆金額最大的一件事，別用微信轉給經紀人。還有兩種常見的多收錢。一是兩家中介聯合做同一單，這種只能收一份佣金。二是代辦貸款、代辦過戶，這屬於另外的服務，要單獨簽合同並事先告知收費。所有款項都走轉帳並備註用途，見第 6 條（簽約前核對產權證和抵押情況）。

8. 別租隔斷房：最小出租單位是原設計的房間，廚房、衛生間、陽臺不得住人

- 成本：不花錢。代價是同樣的預算，要麼住得遠一點，要麼住得小一點
- 說人話：按規定，最小的出租單位是原來設計好的那間房。廚房、衛生間、陽臺和地下儲藏室不能住人。這種房被查處之後，你可能要搬走。另外，租期內房東也不能自己說漲租就漲租。
- 收益：規章寫得很明白，最小的出租單位是原設計的房間，不能把一間房再隔成幾間分開租。人均租住建築面積不得低於當地規定的最低標準。廚房、衛生間、陽臺和地下儲藏室不得出租供人員居住。租期內出租人也不得單方面隨意提高租金
- 證據等級：A
- 來源：住房和城鄉建設部 (2010). 商品房屋租賃管理辦法（令第 6 號）第八條：「出租住房的，應當以原設計的房間為最小出租單位，人均租住建築面積不得低於當地人民政府規定的最低標準。廚房、衛生間、陽臺和地下儲藏室不得出租供人員居住。」第九條：「出租人應當按照合同約定履行房屋的維修義務並確保房屋和室內設施安全……房屋租賃合同期內，出租人不得單方面隨意提高租金水平。」http://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1845070.htm
- 備註：違規隔斷被查處時，搬家的是租客，押金和已經付掉的租金往往拿不回來。安全上也差：隔斷牆常常堵住逃生的通道，一屋住很多人還共用一條電線。看房時注意三點：牆是不是後來砌的，房間有沒有窗，電錶帶不帶得動這麼多人。

9. 城鎮戶口想搬去鄉下住，只租農房，別買宅基地和宅基地上的房子

- 成本：不花錢。代價是房子不歸你，租期一次最長 20 年，到期要重新和房東談
- 說人話：城鎮戶口的人不能到農村買宅基地、農民的房子或者「小產權房」，國家文件明令禁止。村裡人說「寫個合同就行」也不行，錢付出去，房子也成不了你的。想在鄉下長住，就簽租賃合同，一次最長簽 20 年，到期再續。
- 收益：國務院辦公廳的文件寫得很明白：「城鎮居民不得到農村購買宅基地、農民住宅或『小產權房』。」同一份文件還規定，農民賣掉或者租出住房以後，再申請宅基地不予批准。2019 年中央農辦和農業農村部的文件又說了一遍：「嚴禁城鎮居民到農村購買宅基地。」同一份文件給出了合法的路：城鎮居民可以租農房居住或者經營，租賃合同的期限不得超過二十年，到期雙方可以另行約定
- 證據等級：A
- 來源：國務院辦公廳 (2007). 關於嚴格執行有關農村集體建設用地法律和政策的通知（國辦發〔2007〕71 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2008-03/28/content_2395.htm；中央農村工作領導小組辦公室、農業農村部 (2019). 關於進一步加強農村宅基地管理的通知（中農發〔2019〕11 號）第五、六部分. https://www.moa.gov.cn/govpublic/NCJJTZ/201909/t20190920_6328397.htm

- 備註：宅基地就是村裡分給本村村民蓋房的地，只能分給本村人。租農房時和出租的農戶簽書面合同，寫清租期、租金、能不能裝修改建，以及裝修的錢到期怎麼算。文件規定租期不超過 20 年，別簽「租 50 年」「租 70 年」這類合同，更別一次付清多年租金。文件還禁止下鄉用宅基地蓋別墅大院和私人會館，別出錢給村民「合建」。

16. 得了慢性病之後怎麼活

> **168VIP-AI 轉製註｜適用範圍**
> 本節涉及的醫保、轉診、慢性病待遇與公費安排依原書地區列示，不能當作臺灣健保指南；個人治療仍需由醫療專業人員評估。

口徑：總死亡率與金錢。查出慢性病以後往往還有幾十年要過，本節算的是這幾十年怎麼管。

1. 藥按醫囑吃滿，別感覺好了就停

- 成本：不花錢，反而省下以後治併發症的錢。每天吃藥佔不了幾分鐘，難在一天不落地吃下去。
- 說人話：按醫生說的把藥吃滿的人，同期死亡的可能性大約只有斷斷續續吃藥的人的一半。這個數要打折看。連假藥都吃滿的人死亡率也低，說明有一部分好處來自「能堅持吃藥的人本來就更注意健康」。但停藥的害處是確定的，降壓藥、抗凝藥、抗排異藥尤其如此。
- 收益：21 項研究、46847 人合起來算（薈萃分析）：和吃藥斷斷續續的人相比，按醫囑吃滿的人同期死亡的可能性約低 44%。原值是比值比 0.56，95% CI 0.50–0.63（可信範圍）。只看確有療效的治療，約低 45%（0.55，0.49–0.62）
- 證據等級：A
- 來源：Simpson SH, Eurich DT, Majumdar SR, et al. (2006). A meta-analysis of the association between adherence to drug therapy and mortality. BMJ, 333(7557), 15. https://doi.org/10.1136/bmj.38875.675486.55
- 備註：爭議。這也是這本書裡最需要打折看的一個數字。同一項彙總分析裡，連安慰劑（假藥）都吃滿的人死亡率也低（0.56，0.43–0.74）。這說明相當一部分好處來自「能堅持吃藥的人本來就更注意健康」。作者把這層混進來的因素叫健康依從者效應。但停藥本身的害處是明確的，尤其是降壓藥、抗凝藥和抗排異藥

2. 先辦門診慢特病認定再辦異地備案，高血壓、糖尿病、放化療、透析、抗排異就能異地直接結算

- 成本：不花錢。出發前在醫保 App 上辦一次異地就醫備案，手機上就能辦。
- 說人話：高血壓、糖尿病、惡性腫瘤門診放化療、尿毒症透析、器官移植後抗排異，這五種在外地看門診也能直接刷醫保。不用先自己墊錢，再回參保地報銷。但要先在參保地辦門診慢特病認定，再辦異地就醫備案。兩件事都辦了才管用。
- 收益：國家醫保局的文件說已經做到了這一步。原話是「基本實現高血壓、糖尿病、惡性腫瘤門診放化療、尿毒症透析、器官移植術後抗排異治療等 5 種門診慢特病費用跨省直接結算縣域可及」。「縣域可及」的意思是在縣一級就能辦到。文件還在這 5 種的基礎上再新增 5 種
- 證據等級：A
- 來源：國家醫保局辦公室、財政部辦公廳 (2024). 關於穩妥有序擴大跨省直接結算門診慢特病病種範圍的通知（醫保辦發〔2024〕19 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202409/content_6974467.htm
- 備註：前提是兩件事都要辦：先在參保地辦門診慢特病認定，再做異地就醫備案。新增的 5 個病種開到了哪一步，各地進度不一樣，以當地醫保部門公佈的為準

3. 複查按醫生給的間隔做，把每次的指標記在同一個本子上

- 成本：每次檢查幾十到幾百元。去一趟醫院加上等結果，要佔一點時間。難在隔一段就得去一次，容易一拖再拖。
- 說人話：慢性病看的是一段時間裡的變化，不是某一次的數值。把日期、指標、當時吃的藥和劑量記在同一個本子上。換醫院的時候拿出來，不用把檢查重做一遍、重花一遍錢。
- 收益：慢性病要看的是數值一段時間裡怎麼變，只看某一次不夠。記在同一處還有一個好處：換醫院時不用重複檢查，也不用重複花錢

- 證據等級：C
- 來源：作者經驗，無直接文獻
- 備註：每次至少記四樣：日期、指標值、當時在吃的藥、藥的劑量。用手機拍化驗單也行，但都要放在同一處，別東一張西一張

4. 別為了試偏方、保健品停掉正規治療

- 成本：不花錢，還省下買保健品的錢。不佔時間。難在別人反覆勸你試的時候能頂住。
- 說人話：停藥的壞處是確定的，偏方和保健品的好處是不確定的。這等於拿確定的損失去換不確定的好處。想試補充劑就先告訴主治醫生。有些補充劑會影響抗凝藥、抗排異藥在血裡的濃度。
- 收益：停藥的害處是確定的，偏方的好處是不確定的。常見的無效品類，這本書第 6 節列了一批
- 證據等級：C
- 來源：作者經驗，無直接文獻；相關證據見第 6 節
- 備註：想試補充劑就先告訴主治醫生。有些補充劑會和處方藥相互作用，比如影響抗凝藥、抗排異藥在血裡的濃度

5. 病情穩定的慢性病，在社區醫院一次可以開到 12 周的藥

- 成本：不花錢。去社區衛生服務中心問一句能不能開長期處方，一句話的事。
- 說人話：病情穩定、吃的藥也沒換的人，在社區衛生服務中心一次能開夠 12 周的藥。省掉每月往返大醫院排隊掛號的半天。在同一個參保地裡，住基層醫院的報銷比例通常還比上一級醫院高十個百分點左右。
- 收益：不用每月往返大醫院排隊開藥。在同一個參保地（也叫統籌地區）裡，住基層醫院的報銷比例原則上比上一級醫院高約 10 個百分點
- 證據等級：A
- 來源：國務院辦公廳 (2026). 關於加快建設分級診療體系的若干措施. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202604/content_7065031.htm：「對於符合條件的慢性病患者，基層醫療衛生機構單次可開具不超過 12 周用藥的長期處方。」；同文「原則上統籌地區內醫療衛生機構住院報銷比例逐級拉開 10 個百分點左右的差距」，並要求上級醫院在基層開設高血壓、糖尿病、慢性阻塞性肺疾病等常見病慢性病門診；同文「三級醫院要聚焦急危重症和疑難複雜疾病，加強轉診會診和住院服務，逐步酌減常見病複診和診斷明確、病情穩定的慢性病等普通門診」，「並將專家團隊普通門診向基層醫療衛生機構延伸」
- 備註：「符合條件」由醫生判斷，一般是診斷已經明確、用藥方案也穩定的人。藥還是那個藥，省下的是每月跑一趟的半天和掛號費。基層沒有你要的那種藥，可以問問有沒有缺藥登記和配送。同一份文件還要求三級醫院逐步減掉這類慢病的普通門診，同一批專家的普通門診改到社區去開。還把大醫院當開藥點，以後會越來越難掛號。

6. 在社區簽家庭醫生之前，問清楚哪些進醫保、哪些自費

- 成本：不花錢。簽約前多問一句，一分鐘的事。
- 說人話：簽約的基本服務包按規定走醫保。個性化服務包的錢要全部自己出。有人推銷「升級包」的時候，先問清楚這是基本包還是個性化包、備沒備案、一年多少錢。
- 收益：基本服務包按規定由醫保付。個性化服務包的錢全部自己出，這種包還要向縣級衛生健康部門備案
- 證據等級：A
- 來源：國務院辦公廳 (2026). 關於加快建設分級診療體系的若干措施. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202604/content_7065031.htm：「加強基層門診付費與簽約服務政策聯動，基本服務包按規定納入醫保支付；個性化服務包由簽約基層醫療衛生機構按程序向縣級衛生健康部門備案，費用由個人支付。」

- 備註：簽約本身的價值在於有人長期跟著你這個病，不在於打包了多少項目。有人推銷「升級包」時，先問三句：這是基本包還是個性化包，備沒備案，一年多少錢。

7. 確診糖尿病就去查一次眼底，之後按醫生給的間隔查；每年查一次腳

- 成本：一次散瞳眼底檢查幾十到幾百元。足部檢查通常包含在門診裡，不另花錢。難在眼睛和腳都沒不舒服的時候也要記著去查。
- 說人話：糖尿病傷到眼底、傷到腳，在壞到看不見、爛起來之前幾乎沒有感覺。早查出來還有得治。2 型糖尿病確診當時就查一次散瞳眼底，1 型在發病 5 年後開始查。查過一兩次沒事、血糖也達標的，可以放寬到一兩年一次。腳每年查一次。
- 收益：糖尿病傷到眼底叫視網膜病變，傷到腳叫糖尿病足。這兩樣在出問題之前幾乎沒有感覺。早查出來還有得治。等到看不見或者腳爛起來，就晚了
- 證據等級：A
- 來源：美國糖尿病學會 (2026). 糖尿病診療標準 2026·第 12 章 視網膜病變、神經病變與足部護理. Diabetes Care：「People with type 2 diabetes should have an initial dilated and comprehensive eye examination by an ophthalmologist or optometrist at the time of the diabetes diagnosis.」「Adults with type 1 diabetes should have an initial dilated and comprehensive eye examination by an ophthalmologist or optometrist 5 years after the onset of diabetes.」「If there is no evidence of retinopathy from one or more annual eye exams and glycemic indicators are within the goal range, then screening every 1–2 years may be considered.」「Perform a comprehensive foot evaluation at least annually to identify risk factors for ulcers and amputations.」https://doi.org/10.2337/dc26-S012
- 備註：2 型糖尿病確診的時候就要查，1 型是發病 5 年後才開始查。差別在於 2 型往往已經悄悄高了好幾年。查過一兩次沒事、血糖也達標的，可以放寬到 1 到 2 年一次。腳上感覺變遲鈍的人，每天自己看一眼腳底，用鏡子照也行。

8. 得過腎結石就把水喝到每天 2.5–3 升，鹽降到 6 克以內

- 成本：不花錢。把隨時喝水變成習慣。出汗多的日子還要再多喝一些，難在天天記著。
- 說人話：第一次長了鈣結石的人，什麼都不做的話，五年裡約四分之一會再長。每天把水喝夠的人，五年裡復發的只有一成多，少了一半多。英國指南給的量是每天喝 2.5 到 3 升水，鹽不超過 6 克。
- 收益：一項為期 5 年、隨機分成兩組的對照試驗，對象是 199 名第一次得鈣結石、又查不出原因的患者（也叫特發性鈣結石）。一組每天至少喝 2 升水，另一組不做任何干預。5 年裡復發的，多喝水那組 12/99（12.1%），不干預那組 27/100（27.0%），P=0.008。P 值越小，越說明兩組的差別不是碰巧。平均隔多久復發：38.7±13.2 個月對 25.1±16.4 個月，P=0.016。一開始測的 24 小時尿量，結石患者明顯低於沒結石的人：男性是 1,057±238 mL 對 1,401±562 mL（P<0.0001），女性是 990±230 mL 對 1,239±440 mL（P<0.001）。NICE 指南 NG118 第 1.8.1 條建議，成人每天喝 2.5 到 3 升水，兒童青少年按年齡喝 1 到 2 升。水裡加點鮮檸檬汁，別喝碳酸飲料，成人每天鹽不超過 6 克
- 證據等級：A
- 來源：Borghi L, Meschi T, Amato F, Briganti A, Novarini A, Giannini A (1996). Urinary volume, water and recurrences in idiopathic calcium nephrolithiasis: a 5-year randomized prospective study. The Journal of Urology, 155(3), 839-843. https://doi.org/10.1016/s0022-5347(01)66321-3；National Institute for Health and Care Excellence (2019). Renal and ureteric stones: assessment and management. NICE guideline NG118，第 1.8.1 條. https://www.nice.org.uk/guidance/ng118/chapter/Recommendations
- 備註：復發少了大約 55%，又不花錢，按本書的排序規則這是本節性價比最高的一條。要盯的是 24 小時尿量，目標是 2 到 2.5 升以上，不是看喝進去多少。出汗多的人、在高溫環境裡幹活的人，得喝得更多。那項試驗做的是第一次發作的特發性鈣結石患者。結石成分不止一種，尿酸結石、感染性結石、胱氨酸結石各有各的對策。復發過的人值得做一次結石成分分析和 24 小時尿檢，再定要

不要加藥。別為了防結石把鈣戒掉，見第 6 節第 21 條。發作時腰腹絞痛得厲害要去醫院，不是靠多喝水衝下去的。不疼的血尿另有要查的東西，見第 1 節第 27 條

9. 確診痛風就長期吃降尿酸藥，把血尿酸壓到 360 μmol/L 以下並一直維持

- 成本：別嘌醇每月幾元到幾十元。剛開始每幾週查一次血尿酸來調藥量，穩定之後每幾個月查一次。頭 3 到 6 個月還要同時吃一種預防發作的藥。難在不疼的時候也得一直吃下去。
- 說人話：痛風要長期吃降尿酸藥，把尿酸壓到 360 μmol/L 以下，不能只在疼的時候吃止痛藥。由護士按化驗結果幫著調藥量的病人，兩年後 95% 達標，照常看病的只有 30%。達標之後也不能停藥。靠忌口降不到這條線，戒酒也只低 1.6 mg/dL。
- 收益：一項隨機分成兩組的對照試驗，517 名過去 12 個月內發作過的成人。一組由護士主導，給患者講清楚病是怎麼回事，再按指標把尿酸調到達標。另一組照常找全科醫生看。2 年時血尿酸降到 <360 μmol/L（6 mg/dL）的比例，95% 對 30%。達標的可能性是常規組的 3.18 倍（RR 3.18，95% CI 2.42–4.18，這個區間是數字的可信範圍），P<0.0001。第 2 年的發作頻率、痛風石、生活質量這幾項次要指標，也都優於常規組。每多換來一年算上生活質量折算的壽命（質量調整生命年），花費 £5,066。同一試驗還做了隨訪研究，438 人發了問卷，收回 82%。兩組都自己報告了過去 12 個月的發作次數。達標組的中位數是 0 次（中間一半人落在 0–0 次）。常規組是 1 次（0–3），P<0.001。括號裡的這個範圍叫四分位距。仍在吃降尿酸藥的比例，達標組是常規組的 1.19 倍（校正後 RR 1.19，1.09–1.30）。美國風溼病學會 2020 年痛風指南強烈推薦三種人啟動降尿酸治療：皮下長了痛風石的、影像檢查看到痛風把骨頭啃出缺損的、每年發作 ≥2 次的。做法是持續監測血尿酸，照著結果調劑量直到達標，目標 <6 mg/dL。首選別嘌醇，3 期及以上慢性腎病的人也是首選它，起始劑量 ≤100 mg/日。啟動時同時給抗炎的預防用藥，至少吃 3 到 6 個月。同一指南還引用了一組病例觀察。這些患者長期控制良好之後停了藥，停藥後血尿酸仍保持 <7 mg/dL。他們當中，5 年跟蹤期內一次都沒發作的只有 13%（27/211）。飲食方面，限酒或戒酒的人，血尿酸比不限的人低 1.6 mg/dL，一份啤酒使血尿酸升高 0.16 mg/dL。健康飲食、地中海飲食、DASH 飲食的效果更小。首選哪種降尿酸藥有分歧。美國風溼病學會指南強烈推薦別嘌醇作為首選，理由是劑量用夠時有效、耐受好、安全、便宜。它還有條件地建議：吃非布司他的人如果有心血管病史，或新出了心血管事件，有別的藥可換就換掉。這條推薦和 FDA 給非布司他加的黑框警告一致。依據之一是 CARES 試驗，6190 名合併心血管病的痛風病人隨機吃非布司他或別嘌醇。非布司他組的全因死亡風險是別嘌醇組的 1.22 倍（HR 1.22，95% CI 1.01–1.47，高約 22%）。心血管死亡是 1.34 倍（1.03–1.73，高約 34%）。歐洲的 FAST 試驗結論不同。它納入 6128 名 60 歲以上、有心血管危險因素的病人，非布司他的主要心血管事件不比別嘌醇多（HR 0.85，0.70–1.03）。死亡人數是非布司他組 7.2%、別嘌醇組 8.6%。吃促進尿酸從腎排出的藥的人，美國風溼病學會有條件地不建議鹼化尿液，因為沒有證據說明有效，證據確定性很低。它同時要求叮囑這些人多喝水，已知有腎結石或 3 期及以上慢性腎病的人不該用這類藥
- 證據等級：A
- 來源：Doherty M, Jenkins W, Richardson H, et al. (2018). Efficacy and cost-effectiveness of nurse-led care involving education and engagement of patients and a treat-to-target urate-lowering strategy versus usual care for gout: a randomised controlled trial. Lancet, 392(10156), 1403-1412. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32158-5；Abhishek A, Jenkins W, La-Crette J, Fernandes G, Doherty M (2020). Nurse-led care is preferred over GP-led care of gout and improves gout outcomes: results of Nottingham Gout Treatment Trial follow-up study. Rheumatology, 59(3), 575-579. https://doi.org/10.1093/rheumatology/kez333；FitzGerald JD, Dalbeth N, Mikuls T, et al. (2020). 2020 American College of Rheumatology Guideline for the Management of Gout. Arthritis Care & Research, 72(6), 744-760. https://doi.org/10.1002/acr.24180；White WB, Saag KG, Becker MA, et al.; CARES Investigators (2018). Cardiovascular Safety of Febuxostat or Allopurinol in Patients with Gout. New England Journal of Medicine, 378(13), 1200-1210. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1710895；Mackenzie IS, Ford I, Nuki G, et al.; FAST Study Group (2020).

Long-term cardiovascular safety of febuxostat compared with allopurinol in patients with gout (FAST): a multicentre, prospective, randomised, open-label, non-inferiority trial. Lancet, 396(10264), 1745-1757. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32234-0；中華醫學會內分泌學分會 (2020). 中國高尿酸血症與痛風診療指南(2019). 中華內分泌代謝雜誌, 36(1), 1-13. https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.1000-6699.2020.01.001

- 備註：爭議：用哪種藥降尿酸，各國指南不一樣。美國指南首選別嘌醇，有心血管病的人能換就別吃非布司他，但歐洲 FAST 試驗沒看到非布司他更危險。國內還能買到苯溴馬隆，它是促進尿酸排出的藥。中華醫學會的指南（2019 版和 2024 更新版）對選藥和鹼化尿液單獨給了推薦。吃苯溴馬隆要不要加碳酸氫鈉鹼化尿液，美國指南認為沒有證據，按你的醫生的意見辦，多喝水不能省。**漢族人用別嘌醇之前值得先查 HLA-B*5801**。它是一種天生的、管免疫反應的基因型號，查一次結果終身不變。帶著這個基因的人，在漢族、韓國、泰國人裡佔 7.4%，白人和西班牙裔只有 0.7%。亞裔和非裔用別嘌醇之後發生別嘌醇超敏綜合徵的風險是白人的 3 倍，這個病嚴重時皮膚會大面積剝脫，能要命。美國風溼病學會 2020 年痛風指南對這兩類人建議，用藥前可以考慮先查一下。**剛開始降尿酸反而更容易誘發發作**，所以指南明確要求頭 3 到 6 個月同時吃一種抗炎的預防藥。「吃了降尿酸藥反而更疼，所以停了」是這件事最常見的失敗方式。疼起來該做的是按醫囑加抗炎藥，不是停降尿酸藥。達標值各家寫法不同：<6 mg/dL 約合 360 μmol/L，中國的化驗單多用 μmol/L。體檢查出尿酸高但從沒發作過是另一回事，見第 6 節第 19 條。含糖飲料和酒見第 2 節第 7、19 條（不喝含糖飲料、少喝或不喝酒）

17. 家裡有老人

> **168VIP-AI 轉製註｜適用範圍**
> 本節的監護、遺囑、繼承與養老照護制度依中國大陸規定；臺灣的法律與服務不同。醫療與照護研究的適用人群照原文保留。

口徑：金錢與人身自由。家裡有老人，多數麻煩不是錢不夠，是沒提前把話說清楚、把字簽好。最後兩條講長期臥床的壓瘡和白內障手術，按死亡率算帳，不和本節其他條目比較。

1. 趁老人清醒，書面指定將來的監護人

- 成本：去公證處辦一份，幾百元。和老人談一次話就能定下來。難在開口：要當面說到將來他自己管不了自己的那一天
- 說人話：趁老人頭腦還清楚，花幾百元去公證處辦一份書面文件，寫明將來誰當他的監護人。沒有這份文件，等老人不能自己做決定了，誰替他簽字、誰替他管錢，要由法院來指定。家裡人意見不一致，還會拖得更久。
- 收益：民法典規定，頭腦清醒、能自己做主的成年人（法律叫「具有完全民事行為能力的成年人」），可以提前和人商量好將來誰當自己的監護人。商量的對象可以是近親屬，也可以是其他願意當監護人的個人或者組織。商量好了要「以書面形式確定自己的監護人」。將來他不能做決定了，或者只能做一部分決定了（法律叫「喪失或者部分喪失民事行為能力」），就由寫定的這個人來管。沒有這份文件，將來誰替他簽字、誰替他管錢，要走法院指定
- 證據等級：A
- 來源：全國人大 (2020). 民法典（第三十三條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml
- 備註：這份文件叫意定監護，意思是自己提前指定的人。這個人排在法律默認的那套監護順序前面。老人獨居、子女在外地、家裡關係複雜的，更需要提前辦。建議去公證處做公證

2. 把遺囑立了，記住後立的推翻先立的，公證遺囑不再優先

- 成本：自己手寫一份遺囑，不花錢。找公證處公證，幾百到上千元。難在開口：要和家裡人談身後事
- 說人話：法律認六種遺囑，但形式寫錯了整份作廢，這是最常見的翻車點。自己手寫的那種，要本人從頭到尾手寫，簽上名，寫清年月日。立了好幾份、內容互相打架的，按最後立的那份算。2021 年起，公證過的那份也不再自動排在前面。
- 收益：民法典認可六種遺囑形式：自己手寫的、請人代寫的、打印的、錄音錄像的、口頭的、公證的。每一種都有各自必須做到的手續要求（法律叫「形式要件」）。如果立了好幾份，內容互相打架，以最後立的那份為準。2021 年起，公證的那份不再自動排在前面
- 證據等級：A
- 來源：全國人大 (2020). 民法典（第一千一百三十四條至第一千一百四十二條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml
- 備註：自己手寫的遺囑，要本人從頭到尾手寫，簽上名，寫清年月日。打印的遺囑要有兩個以上見證人。遺囑人和見證人要在每一頁上簽名，並寫清年月日。繼承人、被寫進遺囑要分東西的人，以及他們的近親屬，都不能當見證人。形式錯了整份作廢，這是最常見的翻車點

3. 老人的錢單獨放一個帳戶，大額支出定一個雙人確認的規矩

- 成本：不花錢。和家裡人商量一次，定下一個數額就行。難在怎麼開口，別讓老人覺得你在防著他
- 說人話：騙老人買保健品、買收藏品、買理財的，套路都一樣：先花幾個月和他處熟，再一次性收割。事先約好一條規矩，超過多少錢的支出要先跟某個人說一聲。這等於把掏錢那一刻往後拖，拖過最衝動的那一陣。

- 收益：針對老人的保健品、收藏品、理財騙局，套路都是先用幾個月把信任攢足，再一次性收割。事先約好「超過多少錢的支出要先和某個人說一聲」。這等於把掏錢這個決定往後拖，拖過最衝動的那一陣
- 證據等級：C
- 來源：作者經驗，無直接文獻；防騙通則見第 8 節和第 13 節
- 備註：別把這件事講成「怕你被騙」。講成「家裡的錢統一記帳」，老人更容易接受。也別把老人的所有錢都交給子女保管，那會引出另一類糾紛

4. 給老人備好一句隨時能說出口的推辭：「我要回去和家裡人商量」

- 成本：不花錢。和老人對一次話，幾分鐘就行
- 說人話：推銷和詐騙靠的是現場壓力，讓人當場不好意思拒絕。事先和老人商量好一句話：「我要回去和家裡人商量。」他隨時能說出口，當場有臺階下。這比事後再跟他講道理管用。
- 收益：推銷和詐騙都靠現場施壓。事先商量好一句「我要回去和家裡人商量」，讓老人有臺階可下。這比事後講道理有效
- 證據等級：C
- 來源：作者經驗，無直接文獻
- 備註：和第 3 條（老人的錢單獨放一個帳戶）一起用。家裡的防跌倒改造也順手做了，見第 1 節。這句話是給老人留個臺階，讓他不用當場硬頂，不是用來防著他的。被推銷圍住的時候，最難的是當著一屋子人開口拒絕，比判斷真假還難

5. 凡是讓老人先交錢的「投資養老」都別碰：辦卡、買床位、買養老公寓、旅居養老、買老年產品是同一套非法集資

- 成本：不花錢。把下面這幾種名目念給老人聽一遍，幾分鐘。以後遇上就直接拒絕：不去聽課，不去參觀，不留電話。難在老人要是已經去過幾次、和人處熟了，就不容易勸回來
- 說人話：讓老人先交錢、又許諾回報的養老名目，都是同一套騙局：辦卡、買床位、買養老公寓、旅居養老、開會賣老年產品。按規定，這種錢虧了只能自己認。有人借預定養老公寓床位收走 1.36 億元，坑了 2100 多人。能攔住的只有掏錢那一步。
- 收益：民政部列了五種表現形式，認名目比認人可靠。第一種，假借養老服務機構之名：沒有實體，臨時租個場地，宣稱和養老機構簽了合作協議來「碰瓷」。第二種，以提供「養老服務」為名：賣「貴賓卡」「會員卡」「預付卡」，讓人預交「養老服務費用」，承諾的服務明顯超過自己的床位供給能力。第三種，以投資「養老項目」為名。常見名目有入股養生養老基地、銷售虛構的養老公寓。還有長期出租養老床位、「時間銀行」互助養老。打的幌子是返本銷售、售後返租、約定回購。第四種，以銷售「老年產品」為名：商品回購、寄存代售、消費返利、免費體檢、贈送禮品、會議營銷、養生講座、專家義診。第五種，以享受「旅居養老」為名：低價或免費旅遊、儲值返利、積分養老。錢追不回來，條例裡寫明瞭。防範和處置非法集資條例第二十五條規定，「因參與非法集資受到的損失，由集資參與人自行承擔」，虧掉的錢只能自己認。官方通報過的案子裡，戴某平等人以預定養老公寓床位名義非法集資 1.36 億元，被害人 2100 餘人，戴某平以集資詐騙罪判 15 年，並處罰金 40 萬元。曹某銘以投資養老產業為名集資詐騙 132.07 億元，涉及 11 萬餘人，判無期徒刑、剝奪政治權利終身、沒收個人全部財產。保健品會銷走的是詐騙罪。倪某榮用免費宴請、贈送禮品、專車接送，把老年人拉去聽課。講師用「虛假人設、虛假案例、虛高砍價」編造防癌抗癌功效。老人被誘騙以成本價的數十倍買「二氫槲皮素」。銷售金額 62 萬餘元。倪某榮判 10 年 3 個月，並處罰金 12 萬元（全國，條例 2021 年 5 月 1 日起施行）
- 證據等級：A
- 來源：民政部 (2023). 關於養老服務領域非法集資的風險提示. https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202306/content_6886556.htm（中國政府網發佈）；民政部、中國銀保監會 (2021). 關於養老領域非法集資的風險提示. https://www.mca.gov.cn/n152/n164/c36171/content.html；國務院 (2021). 防範和處置非法集資條例（國務院令第 737 號，第二、二十五、三十條）. https://www.gov.cn/zhengce/

zhengceku/2021-02/10/content_5586632.htm；最高人民檢察院 (2022). 檢察機關打擊整治養老詐騙犯罪典型案例. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202206/t20220617_560010.shtml；最高人民法院 (2025). 依法懲治涉民生領域詐騙犯罪典型案例（案例五 倪某榮詐騙案）. https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/482861.html

- 備註：判斷不靠「這家看著正規」，靠「有沒有讓你先交錢、有沒有承諾回報」。養老機構本來是賣服務的，話裡一帶上投資、返利、回本，就別信。老人被拉去聽課、旅遊、義診，本身不違法，也很難攔住。能攔的是掏錢那一步，配合第 3 條的雙人確認規矩用。已經交了錢，就立刻按第 8 節第 2 條打 110 或 96110 要求止付，同時向當地負責處置非法集資的牽頭部門舉報。以房養老是另一套路徑，見第 6 條（住房反向抵押養老保險）。

6. 除了保險公司的住房反向抵押養老保險，其他「以房養老」都別碰，絕不抵押房子去買理財

- 成本：不花錢。家裡的房產證，不交給任何以「以房養老」名義上門的人。抵押、擔保、借貸這些協議，簽字前先給子女看一遍。難在上門的人往往很熱情、跑了很多趟，老人不好意思回絕
- 說人話：正規的以房養老只有一種，就是保險公司的住房反向抵押養老保險，還在試點。上門推銷的那種和它毫無關係，是騙老人抵押房子，再拿借來的錢買它推薦的理財。有人連房子被抵押了都不知道，最後房子沒了，還揹著貸款。
- 收益：銀保監會消保局把真假兩種說清楚了。正規的以房養老只有一種，叫「老年人住房反向抵押養老保險」。擁有房屋完全合法產權的老年人，把房產抵押給保險公司。房子照樣歸自己住、自己用、自己收租。要賣、要處置，得經抵押權人（保險公司）同意。老人按約定條件領取養老金，一直領到去世。這項業務目前仍處於試點階段，做的人比較少。不法分子說的「以房養老」，與國家試行的住房反向抵押養老保險「完全無關」，是「假借國家政策、為非法集資活動造勢宣傳的手段」。它的操作是誘騙老人辦房產抵押，再把借來的錢去買它推薦的理財產品，「往往是『以新還舊』的龐氏騙局」。後果原文寫的是「有的參與人甚至都不知道自己的房產被抵押，最終失去了房子，還揹負貸款」。提示裡還給了一條看收益率的線。原話是「理財產品如果承諾收益率超過 6% 就要打問號，超過 8% 就很危險，10% 以上就要準備損失全部本金，『保本高收益』就是金融詐騙」。同一份提示還要求「慎重對待合同簽署環節，不在空白合同簽字」（全國，2021 年 6 月）
- 證據等級：B
- 來源：中國銀保監會消費者權益保護局 (2021). 關於警惕「投資養老」「以房養老」金融詐騙的風險提示（2021 年第三期）. https://dfjrjgj.hunan.gov.cn/dfjrjgj/yhlj/202106/t20210608_19450856.html（湖南省地方金融監督管理局轉載）；民政部、中國銀保監會 (2021). 關於養老領域非法集資的風險提示（第四種表現形式：以宣稱「以房養老」為名非法集資）. https://www.mca.gov.cn/n152/n164/c36171/content.html
- 備註：給 B 級是因為這些說法出自監管部門的風險提示和經驗判斷，不是研究數據。6%、8%、10% 這三條線是監管給消費者的參考線，不是法律定的標準。銀保監會已經併入國家金融監督管理總局，原發布頁打不開，這裡引的是省級金融監管局的轉載頁。理財虧錢還在其次，房子被抵押出去以後老人還欠著一筆貸款，損失遠大於本金。簽字和空白合同的一般規則見第 8 節第 17 條，被騙之後怎麼止付見第 8 節第 2 條。

7. 家裡老人長期臥床或重度失能，去參保地醫保部門申請長期護理保險；它不是只發給老人

- 成本：去參保地醫保部門交一次申請。再做一次失能等級評估。第一次評估就通過的，評估費由基金出，不用自己掏
- 說人話：長期護理保險幫你出請人照護的錢。家裡有人重度失能、持續半年以上，就去參保地醫保部門申請。護理費不用先自己墊，職工參保的報七成左右，城鄉居民參保的報五成左右，床位費、伙食費不報。它沒有年齡門檻，年輕人重度失能也能申請。
- 收益：符合規定的長期護理服務費用不設起付線。起付線就是先自己墊夠一個數才開始報，這裡不用墊。按單位職工政策參保的，由基金報銷約 70%。按未就業城鄉居民政策參保的，約 50%。一年

最多能報到的錢（年度最高支付限額），不超過本地統籌地區上年度城鄉居民人均可支配收入的 50%

- 證據等級：A
- 來源：國家醫保局等八部門 (2026). 關於印發《加快建立長期護理保險制度實施方案》的通知. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202603/content_7063915.htm：保障對象為「按規定參保繳費且失能狀態長期持續（一般為 6 個月以上），經申請通過評估認定的失能人員」，「制度起步階段保障重度失能人員」；「待遇享受不設起付標準。符合規定的長期護理服務費用，按未就業城鄉居民參保政策參保的，基金支付比例為 50% 左右；按單位職工參保政策參保的，基金支付比例為 70% 左右，退休人員享受單位職工參保待遇」；「參保人員基金年度最高支付限額不超過統籌地區上年度城鄉居民人均可支配收入的 50%」；「待遇享受固定等待期原則上按照 6 個月設置」；另見中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關於加快建立長期護理保險制度的意見》. https://www.gov.cn/gongbao/2026/issue_12666/202604/content_7065119.html
- 備註：失能要「長期持續（一般為 6 個月以上）」，住院幾週還不到申請的條件。享受待遇前還有 6 個月等待期。床位費、伙食費這類不算護理的費用，長護險不付。本該醫保付的醫療費，長護險也不付。已經在領工傷生活護理費的，不重複享受。這筆錢和殘疾人兩項補貼裡的護理補貼是兩套手續、兩筆錢，不衝突，見第 7 節第 8 條（兩項補貼）。在家裡和在社區接受護理，報銷比例上有傾斜，不一定非得住進機構。這項制度各地分批落地，失能評估標準也不一樣。先打 12393 或者參保地醫保經辦機構的電話，問本地啟沒啟動、評估怎麼約。評估不通過也別放棄，失能狀態變重之後可以再申請。

8. 家裡有人長期臥床，把壓瘡當頭號敵人：上電動氣墊床、定時翻身、每天看一遍骨頭突出的地方

- 成本：家用電動交替壓力氣墊床，幾百元起。翻一次身只要幾分鐘。難的是每隔兩三小時就得翻一次，夜裡也不停，一個人扛不下來
- 說人話：髖部骨折開刀前就有壓瘡的老人，30 天內去世的可能性高約兩成。換電動氣墊床，新長壓瘡的少約六成。按時翻身真正做到位，少約七成。別讓人長時間趴著。每天看一遍骶尾、足跟、髖部、肩背，發現壓了不褪的紅，當天找護士或醫生。
- 收益：19520 例髖部骨折手術患者（美國 NSQIP 2016 至 2019 年）。開刀前就有壓瘡的人，30 天內死亡的比例更高。把其他因素算進去之後，這個關聯仍然成立（OR 1.2，幾率增加 21%，P=0.004）。這些人還更容易出別的問題：深靜脈血栓（OR 1.59）、肺炎（OR 1.39）、非計劃再住院（OR 1.43），平均住院日也多 0.4 天。324 名住院老人（平均 86 歲）隨訪中位 18 個月。壓瘡能單獨預測長期死亡（HR 1.500，95% CI 1.059 至 2.126，P=0.020）。單獨預測的意思是，把別的因素排掉之後，它自己就能預測。65 項隨機試驗放在一起算（網絡薈萃分析）。比的是電動主動氣流支撐面和標準病床墊（標準病床支撐面）。電動主動氣流支撐面就是電動氣墊床這一類。用它的人壓瘡發生率更低（RR 0.42，95% CI 0.29 至 0.63，中等確定性）。電動混合氣流支撐面是 RR 0.22（0.07 至 0.66）。11 項試驗 4462 人的 Cochrane 綜述（2026 年更新）。2 小時翻一次和 4 小時翻一次比，差別說不清（RR 1.05，95% CI 0.79 至 1.39，確定性極低）。其他翻身間隔之間的比較，同樣極不確定。1226 名 ICU 患者的試驗裡，用可穿戴傳感器實時提醒並給出視覺警示，把 2 小時翻一次真正落實下來。壓瘡發生率低於常規護理（RR 0.28，95% CI 0.10 至 0.75，中等確定性）。116 人的試驗中，俯臥位（趴著）那組的壓瘡發生率高於仰臥位（平躺）那組（RR 4.55，95% CI 2.31 至 8.98）
- 證據等級：B
- 來源：Porter SB, Pla R, Chow JH, et al. (2022). Preoperative Pressure Ulcers, Mortality, and Complications in Older Hip Fracture Surgery Patients. JAAOS Global Research & Reviews, 6(11). https://doi.org/10.5435/JAAOSGlobal-D-22-00117；Ottaviani S, Rondanina E, Longo E, 等 (2026). Impact of pressure ulcers and frailty on long-term mortality: a prospective cohort study of hospitalized older adults. European Geriatric Medicine, 17(2), 665-672. https://doi.org/10.1007/s41999-025-01331-8；Shi C, Dumville

JC, Cullum N (2018). Support surfaces for pressure ulcer prevention: A network meta-analysis. PLoS ONE, 13(2), e0192707. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0192707；Latimer SL, Chaboyer WP, Probst S, 等 (2026). Repositioning for pressure injury prevention in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews, 6, CD009958. https://doi.org/10.1002/14651858.CD009958.pub4

- 備註：給 B 的原因有三條。一是死亡率那兩項研究只看到「有壓瘡的人後來處境更差」，這不等於「防住壓瘡就能把死亡率降下來」。二是翻身間隔那幾項隨機試驗的結論很不牢靠。三是氣墊床那條證據要硬一些，但研究裡比的是醫院病床的墊子，套到家用床墊上屬於往外推。每天查骶尾、足跟、髖部、肩背，看有沒有「壓下去不褪色的紅」，這是護理的常規做法，沒有單獨的文獻。長期護理保險能報的照護服務，見本節第 7 條。突然一條腿腫起來，按深靜脈血栓處理，見第 13 節第 11 條。因墜落或重傷長期臥床的那一段，見第 1 節第 34 條

9. 老人的白內障已經影響看路，就去眼科評估做手術；兩隻眼都有的，第二隻別拖太久

- 成本：先陪老人去眼科查一次，由醫生判斷該不該做。一隻眼做一次手術，很多醫院按日間手術做，當天就能回家。兩隻眼都有白內障的，要分兩次做。自己掏多少錢，看換進眼裡的人工晶體（人造鏡片）選哪種、當地醫保怎麼報，術前問清楚。
- 說人話：70 歲以上的女性儘快做第一隻眼的白內障手術，一年裡跌倒的次數少約三成四，骨折的人也少了。但摔過跤的人數沒有少。第二隻眼做不做，跌倒上沒看出明顯差別。做了手術的老人，一年內髖部骨折低約一成六。
- 收益：一項隨機試驗找了 306 名 70 歲以上、有白內障的女性。一半在約 4 周內做第一隻眼的手術，另一半按常規等 12 個月。一年裡，儘快做手術的人跌倒次數少約 34%。原值是跌倒率之比 0.66，可信範圍 95% CI 0.45 到 0.96。跌過至少一次的人，手術組 49%，等待組 45%，沒有少。跌過兩次以上的人，手術組 18%，等待組 25%。手術組 4 人骨折（3%），等待組 12 人（8%）。Cochrane 綜述收了這項試驗，結論是女性第一隻眼的手術減少了跌倒次數，第二隻眼的手術沒有。第二隻眼的隨機試驗找了 239 名 70 歲以上的女性。手術組跌倒率低 32%，但差別可能是碰巧（跌倒率之比 0.68，95% CI 0.39 到 1.19）。美國醫保 5% 抽樣裡，有 1113640 名 65 歲以上的白內障病人（2002 到 2009 年）。這項研究只是跟蹤記錄，沒有分組對照。做了手術的人，一年內髖部骨折的幾率低約 16%（OR 0.84，95% CI 0.81 到 0.87）。絕對差是 0.20 個百分點，約每 1000 人少 2 例
- 證據等級：B
- 來源：Harwood RH, Foss AJ, Osborn F, Gregson RM, Zaman A, Masud T (2005). Falls and health status in elderly women following first eye cataract surgery: a randomised controlled trial. British Journal of Ophthalmology, 89(1), 53-59. https://doi.org/10.1136/bjo.2004.049478 ; Foss AJ, Harwood RH, Osborn F, Gregson RM, Zaman A, Masud T (2006). Falls and health status in elderly women following second eye cataract surgery: a randomised controlled trial. Age and Ageing, 35(1), 66-71. https://doi.org/10.1093/ageing/afj005 ; Gillespie LD, Robertson MC, Gillespie WJ, et al. (2012). Interventions for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database of Systematic Reviews, 9, CD007146. https://doi.org/10.1002/14651858.CD007146.pub3 ; Tseng VL, Yu F, Lum F, Coleman AL (2012). Risk of fractures following cataract surgery in Medicare beneficiaries. JAMA, 308(5), 493-501. https://doi.org/10.1001/jama.2012.9014 ; Desapriya E, Subzwari S, Scime-Beltrano G, et al. (2010). Vision improvement and reduction in falls after expedited cataract surgery: systematic review and metaanalysis. Journal of Cataract and Refractive Surgery, 36(1), 13-19. https://doi.org/10.1016/j.jcrs.2009.07.032 ; Meuleners LB, Lee AH, Ng JQ, Morlet N, Fraser ML (2012). First eye cataract surgery and hospitalization from injuries due to a fall: a population-based study. Journal of the American Geriatrics Society, 60(9), 1730-1733. https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.2012.04098.x ; Meuleners LB, Fraser ML, Ng J, Morlet N (2014). The impact of first- and second-eye cataract surgery on injurious falls that require hospitalisation: a whole-population study. Age and Ageing, 43(3), 341-346. https://doi.org/10.1093/ageing/aft177 ; Keay L, Ho KC, Rogers K, et al. (2022). The incidence of falls after first and second eye cataract surgery: a longitudinal cohort study. Medical Journal of Australia, 217(2), 94-99. https://doi.org/10.5694/mja2.51611 ; 國家衛生健康委 (2022). 「十四

五」全國眼健康規劃（2021-2025 年）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-01/17/content_5668951.htm

- 備註：爭議：兩項隨機試驗合起來算，摔過跤的人數沒有明顯減少（OR 0.81，95% CI 0.55 到 1.17）。澳大利亞西部的全人群住院記錄裡，做完第一隻眼後的一年，因跌倒受傷住院的反而多了 27%。兩次手術之間那段，這類住院是術前的 2.14 倍。這類前後對比分不開手術的影響和人變老的影響。另一項澳大利亞的跟蹤研究裡，做完第二隻眼以後，跌倒次數降得最多。所以兩隻眼都有白內障的，第二隻別拖太久。兩次手術之間那段，走路和上下樓要格外小心。Cochrane 還收了一項幫老人處理視力問題的試驗，跌倒次數反而多了約五成七。手術管的是看不看得清，少摔跤還要靠第 1 節第 13 條（平衡和腿部力量）。骨頭經不經得起摔，見第 1 節第 39 條（骨密度檢查）和第 1 節第 40 條（查出骨質疏鬆就用藥）。國家眼健康規劃寫明，白內障復明手術已在縣域普遍開展，不一定要去大城市的醫院。受益人主要是你的父母和祖父母。

18. 養孩子划不划算

> **168VIP-AI 轉製註｜適用範圍**
> 本節的育兒補貼、產假、生育津貼、工作保護與費用依中國大陸制度及資料列示，不能直接當作臺灣資格或金額。

這一節算的是錢和時間兩筆帳。和第 10 節算結婚帳一樣，這裡只把帳拆開給你看，不替你下結論。已經懷孕、要照流程一步步辦事的，看第 27 節。

1. 先把能領的算進來：國家育兒補貼每孩每年 3600 元，發到 3 歲

- 成本：不花錢。去孩子戶口所在地申請，跑一趟就辦完
- 說人話：孩子在 2025 年 1 月 1 日以後出生、還不滿 3 週歲，就能領這筆錢。父母中的一個人去孩子戶口所在地申請。每個孩子每年 3600 元，一直領到 3 歲。這筆錢不用交個人所得稅。申請低保這類救助時，也不算進你家的收入。
- 收益：中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的方案規定：2025 年 1 月 1 日起出生、3 週歲以下的嬰幼兒，按「每孩每年 3600 元」發放。由孩子的父母一方或者其他監護人去申領。這筆補貼「免徵個人所得稅」。認定低保這類救助的時候，它「不計入家庭或個人收入」
- 證據等級：A
- 來源：中共中央辦公廳、國務院辦公廳 (2025). 育兒補貼制度實施方案. https://www.gov.cn/gongbao/2025/issue_12206/202508/content_7035435.html
- 備註：這是全國統一的最低線。有的省市另有自己的地方補貼，可以和這筆疊加著一起領。三年加起來 10800 元，在養孩子的開支裡只是很小的一塊，別把它當成生不生的依據

2. 產假 98 天，生育津貼由生育保險基金按單位上年度職工月平均工資發

- 成本：不花錢。由單位去申報，你自己不用跑
- 說人話：生孩子至少能休 98 天產假，其中產前可以先休 15 天。難產再加 15 天。每多生一個孩子，也再加 15 天。這段時間發的錢叫生育津貼，由生育保險基金出。單位沒給你上生育保險的，就由單位自己發。
- 收益：產假天數由國務院規定。「女職工生育享受 98 天產假，其中產前可以休假 15 天；難產的，增加產假 15 天；生育多胞胎的，每多生育 1 個嬰兒，增加產假 15 天。」產假期間拿的錢叫生育津貼。已經參加生育保險的，「按照用人單位上年度職工月平均工資的標準由生育保險基金支付」。沒參保的，由用人單位按你產假前的工資標準發給你
- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2012). 女職工勞動保護特別規定（國令第 619 號，第七條、第八條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2012-05/07/content_6584.htm
- 備註：98 天是國家定的最低標準。各省的人口與計劃生育條例普遍還要再加 60 天以上的生育獎勵假，加起來通常是 158 天起。獎勵假這段時間的工資由哪一方出，各省規定不一樣

3. 知道這條：不得因懷孕、生育、哺乳降工資或者辭退

- 成本：不花錢
- 說人話：懷孕、生孩子、餵奶這幾段時間裡，單位給你降工資或者把你辭了，都是違法的，要按每人 1000 到 5000 元罰款。孩子不滿一週歲的，你每天有 1 小時餵奶時間，單位也不能安排你加班和上夜班。索賠怎麼走見第 19 節。
- 收益：國務院規定：「用人單位不得因女職工懷孕、生育、哺乳降低其工資、予以辭退、與其解除勞動或者聘用合同。」這三段時間裡單位不能給你減錢，也不能把你辭退或者解約。哺乳未滿 1 週歲嬰兒的，每天有 1 小時哺乳時間。單位也不得安排你延長勞動時間，不得安排夜班。單位違反上面這些的，按每人 1000 元以上 5000 元以下罰款
- 證據等級：A

- 來源：國務院 (2012). 女職工勞動保護特別規定（國令第 619 號，第五條、第九條、第十三條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2012-05/07/content_6584.htm
- 備註：真的被違法辭退了，索賠路徑見第 19 節。取證的重點是調崗、降薪的書面通知和聊天記錄，這兩樣要留好

4. 時間帳按「誰的時間被佔掉」算，不按「辛不辛苦」算

- 成本：不花錢，花的是時間。孩子 3 歲前基本是全天被佔住。難在天天如此，沒法咬牙幾天就過去
- 說人話：把每天看孩子的小時數、夜裡被吵醒的次數，都折算成時間。再乘上幹這些活的那個人的時薪。算出來的數，一般遠遠大於奶粉尿布錢。所以分工最好在生之前就談好。
- 收益：把每天照看孩子的時間、夜裡被吵醒的次數，都折算成小時。再乘以幹這些活的那個人的時薪。得到的數字通常遠大於奶粉尿布錢。照看、做飯、夜裡起夜這些活雖然沒人付錢，也照這樣記進成本。算法和第 10 節算家務的那套一樣。先談好分工，再決定生不生
- 證據等級：C
- 來源：作者經驗，無直接文獻；口徑見第 10 節
- 備註：數字不必算得很準。有用的是兩個人在生之前對著同一張表談分工，免得生完再吵

5. 錢帳分三段算：0 到 3 歲、義務教育、義務教育之後

- 成本：花多少錢沒有固定數，城市不同、帶法不同，差得很遠。難在要靜下心來把三段帳分開算，不能憑感覺拍一個數
- 說人話：0 到 3 歲的錢，主要花在怎麼帶上：自己帶、老人帶，還是請人帶。小學到初中這段，主要花在住房和課外。再往後，主要花在升學這條路上。三段的花法完全不同，混在一起只會算出一個嚇人的總數。
- 收益：0 到 3 歲的大頭是照料方式：自己帶、老人帶還是請人帶。義務教育階段（小學到初中）的大頭是住房和課外支出。這之後的大頭是升學路徑。這三段錢花在哪完全不同，混在一起算，只會得到一個嚇人的總數
- 證據等級：C
- 來源：作者經驗，無直接文獻
- 備註：先把育兒補貼、生育津貼、醫保報銷這些確定能拿到的錢算進來，再看還差多少。別拿網上流傳的「養大一個孩子要多少萬」做決定，那類數字口徑不明，你不知道它算了哪些、又漏了哪些

6. 為長輩生、為婚姻生、為養老生，各記一筆帳

- 成本：不花錢，花的是一次認真的談話。難在要把話說開，不繞過去
- 說人話：別人希望你生，這可以算你的一個考慮因素。但時間和錢是記在你自己帳上的。「養兒防老」要單獨算一筆，因為它賭的是二十年後另一個人的經濟能力和意願。把不生的後果也寫下來，兩邊對照。
- 收益：思路和第 10 節一樣。別人的期待可以算你的一個考慮因素。但成本要記在你自己的帳上，不記在他們帳上。「養兒防老」尤其要單獨算一筆，因為它假定的是二十年後另一個人的經濟能力和意願
- 證據等級：C
- 來源：作者經驗，無直接文獻；同類分析見第 10 節
- 備註：把「不生的後果」也寫下來，和「生的後果」放在一起對照著看

19. 在職、離職和工傷

> **168VIP-AI 轉製註｜適用範圍**
> 本節工時、休假、離職補償、工傷、職業病、勞動仲裁、稅務與社保轉移依中國大陸規定，不能直接套用於臺灣。

這一節算的是錢：錢怎麼算、字怎麼簽、期限怎麼算。前三條講你還在崗時就該拿到手的錢，中間六條講離職，接著七條講職業病和工傷。工傷的錢比被裁大一個量級，期限也更硬。職業病造成的損傷換不回來。節末還有四條：在單位被欺負怎麼辦、離職證明怎麼要、離職補償的個稅怎麼算、換城市工作時社保關係怎麼轉過去。

1. 加班費按 1.5 倍、2 倍、3 倍三檔算，不給就投訴勞動監察，逾期不付還要加付 50% 到 100%

- 成本：不花錢。平時順手把打卡記錄、排班表、加班審批單存一份，工作群裡領導派活的消息也截圖留著。難在每個月都要記得存。
- 說人話：平時加班按工資的 1.5 倍給錢。休息日加班又沒讓你補休，按 2 倍。元旦、春節、勞動節、國慶這類法定假日上班按 3 倍，而且不能拿補休頂掉。公司不給，就去勞動監察投訴。被責令限期付款以後還不給的，單位還要另加付欠款的一半到一倍。
- 收益：法律規定的正常上班時間是每天不超過 8 小時，平均每週不超過 44 小時。平時加班一般每天不得超過 1 小時。有特殊原因要多幹的，每天不得超過 3 小時，而且一個月加起來不得超過 36 小時。加班費分三檔。平時安排你延長工作時間的，按不低於工資的 150% 給。休息日安排你上班、又安排不了補休的，不低於 200%。法定休假日安排你上班的，不低於 300%。法定休假日這一檔，法條裡沒有「拿補休頂掉」這個選項。單位安排了加班又不給加班費的，由勞動行政部門勒令它限期付清。過了期限還不付的，勒令它在欠款之外，再按應付金額的 50% 以上 100% 以下加付一筆賠償金給勞動者（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2018). 勞動法（2018 年第二次修正，第三十六、四十一、四十三、四十四條）. https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/bgt/art/2023/art_d9aa750028b14b99a776cb93726a360d.html（國家市場監督管理總局刊登）；全國人大常委會 (2007). 勞動合同法（第八十五條第三項）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2007/content_711013.htm
- 備註：休息日和法定休假日要分開算。法定休假日全年只有元旦、春節、勞動節、國慶節等法定的那幾天。調休湊出來的連休日按休息日算，給 200%。「公司規定加班要審批」「我是自願留下的」，這兩句話不等於公司就可以不給錢，但會讓你更難拿出證據，所以派活和審批記錄要留著。公司想實行綜合計算工時制、不定時工時制這兩種特殊工時安排，得先經勞動行政部門批准，不是自己說了算。爭議的仲裁時效見第 8 節第 19 條。

2. 年休假按累計工齡算 5、10、15 天，沒休成的按日工資 300% 折錢

- 成本：不花錢。把自己在所有單位幹過的年頭加起來算一遍，社保繳費記錄就是證明。難在公司遞「自願放棄年休假」的表時要能不簽。
- 說人話：在所有單位的工齡加起來滿 1 年不滿 10 年，每年 5 天年休假。滿 10 年是 10 天，滿 20 年是 15 天。換過工作也照樣往上累計。單位安排不了、你又同意不休的，那幾天按日工資的 3 倍給錢。「自願放棄年休假」的表一簽，就只剩正常工資了。
- 收益：連續工作滿 12 個月就有年休假。天數按**累計**工作時間定，在所有單位幹過的年頭都加起來算。滿 1 年不滿 10 年 5 天，滿 10 年不滿 20 年 10 天，滿 20 年 15 天。國家法定休假日和休息日不算進年休假的天數里。單位確實因為工作需要安排不了、又徵得你本人同意不休的，該休沒休的那幾天「按照該職工日工資收入的 300% 支付年休假工資報酬」。這 300% 裡已經含了正常上班那天本來就該給的一份，所以實際額外多拿到手的是 200%。日工資 = 本人月工資 ÷ 21.75。月工資按發這筆錢之前 12 個月的工資算，去掉加班費之後取月平均數。當年才進單位的，按在這家單位剩下的日曆天數折算。離職時按當年已經幹了多久折算並結清，已經多休的不倒扣回來。單位既不安排

休、又不給錢的，勒令限期改正。過了期限還不改的，除了那筆年休假工資報酬，還要再按同樣的數額加付一筆賠償金（全國，2008 年 1 月 1 日起施行）
- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2007). 職工帶薪年休假條例（國務院令第 514 號，第二、三、四、五、七條）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2008/content_859865.htm；人力資源和社會保障部 (2008). 企業職工帶薪年休假實施辦法（人社部令第 1 號，第三、四、五、十、十一、十二、十五條）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2009/content_1265995.htm
- 備註：累計工作時間要跨單位加起來算，換過工作的別按現單位工齡算。**只有職工「因本人原因且書面提出不休」，單位才可以只支付正常工資**，所以「自願放棄年休假」的表別簽。請事假累計 20 天以上、單位又不扣你工資的，當年不享受年休假。病假超過對應月數的也不享受：工齡不滿 10 年是 2 個月，10 到 20 年是 3 個月，20 年以上是 4 個月。探親假、婚喪假、產假和工傷停工留薪期不計入年休假。

3. 試用期有法定上限、工資不得低於 80%，而且只能約定一次
- 成本：不花錢。簽字前花幾分鐘，把合同寫的期限和試用期長度對一遍。
- 說人話：合同簽 1 年以內的，試用期最多 1 個月。簽 1 到 3 年的最多 2 個月。簽 3 年以上的最多 6 個月。同一家公司只能試用你一次，轉正後調個崗再來一次是違法的。試用期工資不能低於同崗位最低檔或者合同約定工資的 80%，也不能低於當地最低工資。
- 收益：合同簽 3 個月以上不滿 1 年的，試用期不得超過 1 個月。簽 1 年以上不滿 3 年的，不得超過 2 個月。簽 3 年以上的，以及不寫到期日的無固定期限合同，不得超過 6 個月。以幹完一件活為期限的合同，或者總共不到 3 個月的合同，不許約定試用期。「同一用人單位與同一勞動者只能約定一次試用期」，同一家公司對同一個人只能試用一回。合同裡只寫了試用期的，這段試用期不成立，這個期限就是勞動合同期限。試用期工資「不得低於本單位相同崗位最低檔工資或者勞動合同約定工資的百分之八十，並不得低於用人單位所在地的最低工資標準」。試用期約得超過法定長度、人又實際幹了的，單位要按你試用期滿後的月工資標準，就超出去的那段時間另付一筆賠償金。試用期內單位想解除合同，只能按法律列明的那幾種情形，而且要向勞動者說明理由（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2007). 勞動合同法（第十九、二十、二十一、八十三條）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2007/content_711013.htm
- 備註：最常見的三種違法做法。一是合同只簽 1 年，卻約定 3 個月試用期。二是轉正之後調崗，再來一次試用期。三是「試用期不交社保」，社保義務從上班第一天起算，和試不試用無關，用人一側的義務見第 12 節第 16 條。試用期被辭退不等於一分錢沒有，要看單位給的理由是不是法律允許辭退的那幾種。被違法解除的按第 6 條算 2N。

4. 被裁先算清 N：每滿一年一個月工資，不滿六個月按半個月
- 成本：不花錢。拿計算器算一次，十分鐘。
- 說人話：被裁時公司要給的經濟補償這樣算：幹滿一年給一個月工資，滿半年不滿一年按一年算，不滿半年給半個月。這裡的月工資是走人前 12 個月的平均數，獎金、津貼、補貼都要算進去。工資高過當地上年度月平均工資 3 倍的按 3 倍封頂，年限最多算 12 年。
- 收益：勞動合同法定的經濟補償，就是被裁時單位該給的那筆錢，大家常叫它 N。算法是：「每滿一年支付一個月工資……六個月以上不滿一年的，按一年計算；不滿六個月的，向勞動者支付半個月工資」。月工資高過當地上年度職工月平均工資三倍的，按三倍封頂算，而且工齡最多只算到十二年
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2007). 中華人民共和國勞動合同法（2008 年 1 月 1 日施行）（第四十七條）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2007/content_711013.htm

- 備註：月工資指勞動合同解除前十二個月的平均工資。獎金、津貼和補貼都要算進去，不是只算基本工資。這一點最容易被公司做低。這筆錢要不要交個稅，見本節第 18 條（補償的個稅）

5. 公司辭退你沒提前 30 天通知，還要多付一個月工資

- 成本：不花錢。
- 說人話：公司因為你病後幹不了、幹不了工作或者情況大變而辭退你，沒有提前 30 天書面通知，要在 N 之外再多給一個月工資，這就是常說的 N+1。談的時候把這一個月單獨列出來，別讓公司把它算進 N 裡面。
- 收益：勞動合同法規定，用人單位按這一條解除勞動合同的，有兩種做法。一種是「提前三十日以書面形式通知勞動者本人」。另一種是「額外支付勞動者一個月工資後，可以解除勞動合同」。想讓你立刻走，就得多掏一個月工資。這多出來的一個月俗稱代通知金，是 N 之外另算的一筆。這一個月按你上一個月的工資算，N 按離職前 12 個月的平均工資算，兩筆的基數不一樣
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2007). 中華人民共和國勞動合同法（2008 年 1 月 1 日施行）（第三十六、三十九、四十、四十一、四十六、四十七、八十七條）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2007/content_711013.htm；國務院 (2008). 勞動合同法實施條例（國務院令第 535 號）第二十條：「用人單位依照勞動合同法第四十條的規定，選擇額外支付勞動者一個月工資解除勞動合同的，其額外支付的工資應當按照該勞動者上一個月的工資標準確定」. http://www.gov.cn/gongbao/content/2008/content_1107604.htm
- 備註：這一個月只出現在勞動合同法第四十條的三種情形裡：生病或非因工負傷、醫療期滿後幹不了原來的活也幹不了另安排的活；幹不了工作、培訓或調崗後仍幹不了；訂合同時的客觀情況發生重大變化、協商不成。別的情形沒有這一個月：經濟性裁員（第四十一條）只要求公司提前 30 天向工會或者全體職工說明情況；公司提出、雙方協商解除的是 N；你有嚴重違紀這類過錯被辭退，沒有補償；公司違法解除是 2N。屬於第四十條那三種的，談判時把 N 和 1 分開算，別讓公司把多的那一個月算進 N 裡

6. 公司違法解除的，賠償金是經濟補償標準的二倍

- 成本：不花錢。走仲裁要等幾個月。難在這幾個月要一直跟著辦，不能中途放棄。
- 說人話：公司屬於違法解除的，賠償金按經濟補償的標準翻倍，也就是常說的 2N。是不是違法解除要看具體情形。先找法律援助或者律師問清楚，再決定是跟公司談，還是去仲裁。
- 收益：勞動合同法規定，用人單位違反本法規定解除或者終止勞動合同的，「應當依照本法第四十七條規定的經濟補償標準的二倍向勞動者支付賠償金」。算法是先按經濟補償那套標準算出一份，再翻一倍給你
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2007). 中華人民共和國勞動合同法（2008 年 1 月 1 日施行）（第八十七條）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2007/content_711013.htm
- 備註：這就是俗稱的 2N。什麼算違法解除要看具體情形。先諮詢法律援助或者律師，再決定是談還是去仲裁，路徑見第 7 節

7. 不要簽「個人原因主動辭職」，那一簽就沒有 N 了

- 成本：不花錢。難在要頂住當場簽字的壓力。
- 說人話：簽字承認「個人原因主動辭職」，經濟補償和失業保險金通常一起落空。自己提出離職，本來就不在給補償的那幾種情形裡，公司欠薪、不繳社保這類過錯除外。不必當天簽，冷靜一晚再說。
- 收益：勞動合同法把該給經濟補償的情形限定在法律列明的那幾類裡。勞動者自己提出走人，不在裡面，除非是因為公司欠薪、不繳社保這類法定過錯。簽了「主動辭職」，經濟補償和失業保險金通常一起落空

- 證據等級：B
- 來源：全國人大常委會 (2007). 中華人民共和國勞動合同法（2008 年 1 月 1 日施行）（第三十八條、第四十六條）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2007/content_711013.htm
- 備註：公司常用的話術是「先簽了好走流程，補償另外給」。要就當場寫進協議，不寫就不簽。當天不簽不會有任何法律後果，冷靜一晚再說

8. 離職前把工資條、考勤、勞動合同、社保記錄和聊天記錄先存下來

- 成本：不花錢。花半小時把材料存好。難在走之前要記得存。
- 說人話：電腦和帳號一交回去，工資條、考勤、合同、社保記錄和聊天記錄就再也拿不到了。仲裁時工資多少、有沒有加班，還是要靠你自己手上的材料。存的是自己的勞動關係材料，公司的源碼和客戶名單不要帶走。
- 收益：一旦交回電腦和帳號，這些材料就再也拿不到了。仲裁時誰來舉證，雖然會朝單位那邊偏一些，但工資多少、有沒有加班這些事，還是要靠你自己手上的證據
- 證據等級：C
- 來源：作者經驗，無直接文獻；維權路徑見第 7 節
- 備註：存的是自己的勞動關係材料。不要順手帶走公司的源碼、客戶名單和技術文檔，帶走的風險見第 11 節。走的時候還要找單位要離職證明，見本節第 17 條（離職證明）

9. 進有粉塵、噪聲、化學品的崗位之前，先看合同裡寫沒寫危害；三次職業健康檢查由單位安排並掏錢

- 成本：不花錢。簽合同時把「職業病危害告知」那部分逐條看完。每次體檢的報告都要一份自己留著。難在要當面開口問、當面把材料要到手。
- 說人話：簽合同時，單位必須把崗位有什麼職業病危害、怎麼防護、有什麼待遇如實寫進合同。瞞了你，你可以拒絕幹這個活，單位不能因此辭退你。上崗前、在崗時、離崗時三次職業健康檢查，由單位安排並掏錢。沒做離崗體檢，單位不能和你解除合同。
- 收益：職業病防治法規定，簽勞動合同的時候，單位要把四件事講清楚：幹這份活可能產生哪些職業病危害、會落下什麼後果、怎麼防護、有什麼待遇。法條原文是「如實告知勞動者，並在勞動合同中寫明，不得隱瞞或者欺騙」。合同簽完之後又調你去幹合同裡沒交代過的有害活兒的，要重新如實告知，並且跟你商量著改合同條款。單位沒做到的，「勞動者有權拒絕從事存在職業病危害的作業，用人單位不得因此解除與勞動者所訂立的勞動合同」。體檢一共三次：上崗前、在崗期間、離崗時。「職業健康檢查費用由用人單位承擔」，錢由單位出，結果要書面告訴你本人。沒做上崗前體檢的人，單位不得安排去幹接觸職業病危害的活。身體條件本來就不適合這類活的人（有職業禁忌的），也不得安排去幹這些禁忌作業。查出跟這份工作有關的健康損害的，要把人調離原崗位並妥善安置。「**對未進行離崗前職業健康檢查的勞動者不得解除或者終止與其訂立的勞動合同**」。離職時你「有權索取本人職業健康監護檔案複印件，用人單位應當如實、無償提供，並在所提供的複印件上簽章」。這份職業健康監護檔案，單位要照實複印一份免費給你，還要在複印件上蓋章（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2018). 職業病防治法（2018 年修正，第三十三、三十五、三十六條）. https://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/qtwj/201711/t20171104_779851.html（北京市人民政府轉載）
- 備註：面試時問三句，就能大致判斷這家正不正規：這個崗位有沒有職業病危害、合同裡寫不寫、上崗前體檢誰出錢。答不上來或者說「先幹著再說」的，風險自己掂量。離崗體檢最容易被忽略：沒做離崗體檢，單位不能和你解除或終止勞動合同。這份體檢還是日後申請職業病診斷的關鍵材料，檔案複印件同理，走之前要拿到手。職業病本身按工傷走，待遇見第 11 條起。

10. 粉塵、噪聲、化學毒物造成的損傷不可逆：防護用品單位必須給，沒有防護措施的作業可以拒絕

- 成本：不花錢。難在要一直戴防顆粒物口罩、耳塞、護目鏡，還要拒絕沒有防護的活，代價是可能被同事說「事多」。
- 說人話：塵肺、噪聲聾、化學性眼灼傷都是法定職業病，肺和聽力壞了就治不回來。你有權知道崗位有什麼危害，有權要單位給防護設施和防護用品。沒有防護的活你可以不幹。單位因此給你降薪或辭退你，都不算數。
- 收益：法定職業病自 2025 年 8 月 1 日起是 12 大類 135 種，其中含 4 項開放性條款。排在第一類的是職業性塵肺病。裡面有矽肺、煤工塵肺、石墨塵肺、碳黑塵肺、石棉肺、滑石塵肺。還有水泥塵肺、雲母塵肺、陶工塵肺、鋁塵肺、電焊工塵肺、鑄工塵肺，再加一項開放條款。職業性耳鼻喉口腔疾病裡有噪聲聾和爆震聾。職業性眼病裡有化學性眼部灼傷和電光性眼炎。這些損傷都不可逆，沒有哪種治療能把肺和聽力修回來。法律給了四條可以當場搬出來用的權利。一是知道這個工作場所裡有哪些職業病危害、會造成什麼後果、該採取哪些防護措施。二是要求單位提供合格的防護設施和個人防護用品、改善工作條件。三是對違反職業病防治法律法規的做法、以及會危及生命健康的做法提出批評、檢舉和控告。四是「拒絕違章指揮和強令進行沒有職業病防護措施的作業」，不合規的指揮和沒有防護的活，你可以不幹。並且「因勞動者依法行使正當權利而降低其工資、福利等待遇或者解除、終止與其訂立的勞動合同的，其行為無效」。因為你用了這幾條權利就給你降薪、降待遇或者辭退你，這些做法不算數（全國）
- 證據等級：A
- 來源：國家衛生健康委、人力資源社會保障部、國家疾控局、全國總工會 (2024). 職業病分類和目錄（2025 年 8 月 1 日起實施）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202412/content_6992843.htm；新版目錄 12 大類 135 種的口徑見國家衛生健康委 (2024). 新版目錄將職業病調整為 12 大類 135 種. https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202412/content_6992838.htm；全國人大常委會 (2018). 職業病防治法（第三十九條）. https://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/qtwj/201711/t20171104_779851.html（北京市人民政府轉載）
- 備註：口罩要認對，防顆粒物的口罩才擋粉塵，普通紗布口罩和一次性外科口罩不擋。噪聲崗位單位不發耳塞就自己買，幾元一副，聽力掉了補不回來。「幹兩年攢夠錢就走」在塵肺上不成立。矽肺可以在脫離粉塵作業多年之後才發病，而且還會繼續加重。所以離崗體檢格外重要（見第 9 條，三次職業健康檢查由單位安排並掏錢）。新版目錄還新增了兩類。一類是職業性肌肉骨骼疾病，裡面是腕管綜合徵，只限長時間重複用手腕或者用力幹活的製造業工人。另一類是職業性精神和行為障礙，裡面是創傷後應激障礙，只限參與突發事件處置的人民警察、醫療衛生人員、消防救援等應急救援人員。化學品濺到身上的現場處理見第 13 節第 21 條。

11. 上班受傷、上下班路上被撞，第一件事是做工傷認定，單位不報你自己報

- 成本：不花錢，跑一趟社保行政部門。要帶三樣材料：工傷認定申請表、勞動關係證明、醫療診斷證明。
- 說人話：上班受傷算工傷。上下班路上被撞、主要責任不在你的，也算工傷。但不做工傷認定，醫藥費、養傷期間照發的工資、傷殘補助金就全部落空。單位應當在 30 天內申報。單位不報的，你或者家屬、工會可以在一年內自己去社保行政部門報。
- 收益：沒做工傷認定，醫藥費、養傷期間照發的工資（停工留薪期工資）、傷殘補助金就全部落空。單位超過 30 日不申報的，這段時間裡該給的工傷待遇費用由單位自己掏
- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2010 修訂). 工傷保險條例（國務院令第 586 號）第十四條列了七種「應當認定為工傷」，含「（六）在上下班途中，受到非本人主要責任的交通事故或者城市軌道交通、客運輪渡、火車事故傷害的」；第十七條「所在單位應當自事故傷害發生之日或者被診斷、鑑定為職業病之日起 30 日內，向統籌地區社會保險行政部門提出工傷認定申請」「用人單位未按前款規定提出工傷

認定申請的，工傷職工或者其近親屬、工會組織在事故傷害發生之日或者被診斷、鑑定為職業病之日起 1 年內，可以直接向用人單位所在地統籌地區社會保險行政部門提出工傷認定申請」「用人單位未在本條第一款規定的時限內提交工傷認定申請，在此期間發生符合本條例規定的工傷待遇等有關費用由該用人單位負擔」；第十九條「職工或者其近親屬認為是工傷，用人單位不認為是工傷的，由用人單位承擔舉證責任」；第二十條「自受理工傷認定申請之日起 60 日內作出工傷認定的決定」；第五十五條，對「工傷認定申請不予受理的決定不服的」「對工傷認定結論不服的」，「可以依法申請行政複議，也可以依法向人民法院提起行政訴訟」. https://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1778064.htm；最高人民法院 (2014). 關於審理工傷保險行政案件若干問題的規定（法釋〔2014〕9 號）第七條：「由於不屬於職工或者其近親屬自身原因超過工傷認定申請期限的，被耽誤的時間不計算在工傷認定申請期限內」，所列情形為「（一）不可抗力；（二）人身自由受到限制；（三）屬於用人單位原因；（四）社會保險行政部門登記制度不完善；（五）當事人對是否存在勞動關係申請仲裁、提起民事訴訟」. https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/6775.html

- 備註：1 年要當真，別拖。但不是你自己的原因耽誤的時間不算在 1 年裡：不可抗力、人身自由受限、單位的原因、社保部門登記制度不完善、為確認勞動關係去申請仲裁或者打官司。所以單位拖著不報、拖到超期的，照樣去申請，並把單位拖延的證據帶上。社保部門不受理，或者認定結論你不服，可以申請行政複議，也可以直接起訴。單位說不算工傷，得由單位舉證。但你自己也要留材料：出事當天的照片、同事聯繫方式、就診記錄、考勤。條例第十六條列了三種不認的情形：故意犯罪、醉酒或者吸毒、自殘或者自殺。第十五條另有「視同工傷」：在工作時間和工作崗位突發疾病死亡，或者 48 小時之內經搶救無效死亡的。

12. 別信「撐到工位就算工傷」：突發不適先打 120，不是先趕去打卡

- 成本：不花錢。
- 說人話：突發不適往公司趕，不會讓你多拿一筆錢。視同工傷要求人在工作時間、又在工作崗位上發病，路上發病沒到崗的本來就不算。搶救超過 48 小時的反而也不算。為了湊條件耽誤的那幾十分鐘，換掉的是自己的存活率。
- 收益：視同工傷要求人「在工作時間和工作崗位」上突發疾病死亡，或者在 48 小時之內經搶救無效死亡。為了湊齊這兩個條件而耽誤就醫，賠的是自己活下來的機會，換來的賠償也不一定拿得到
- 證據等級：A
- 來源：工傷保險條例第十五條第一款第（一）項：「在工作時間和工作崗位，突發疾病死亡或者在 48 小時之內經搶救無效死亡的」視同工傷；第十四條第（六）項只把上下班途中「受到非本人主要責任的交通事故或者城市軌道交通、客運輪渡、火車事故傷害的」列為工傷，途中突發疾病不在其中. https://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1778064.htm
- 備註：兩個條件要同時滿足：在工作時間，並且在工作崗位。路上發病沒到崗的不適用。在崗發病後被送回家或者送醫、48 小時內經搶救無效死亡的，仍可能適用。看的是發病時人在哪，不看最後死在哪。短視頻把這條講成「撐到公司就有錢」，方向正好反了。能改變結局的是發病後那幾十分鐘有沒有去醫院。另外 48 小時是硬線，搶救超過 48 小時反而不算。

13. 單位沒給你交工傷保險，工傷待遇一樣有，由單位按同樣的標準全額出

- 成本：不花錢。單位不認的，就要走仲裁甚至打官司，幾個月起步。難在這幾個月要一直跟著辦。
- 說人話：單位沒給你交工傷保險，工傷待遇一樣有。只是改成由單位按同樣的項目和標準全額付，一分不少。沒參保是對單位加罰：責令補繳、按日加收萬分之五滯納金，逾期還要罰欠繳額的 1 到 3 倍。「公司沒買工傷險所以賠不了」是假話。
- 收益：條例明寫：沒給員工交工傷保險的單位，員工出了工傷，由這家單位按條例規定的項目和標準把錢付出來。該給哪幾筆、每筆給多少，和交了保險的完全一樣，只是改成單位自己掏
- 證據等級：A
- 來源：工傷保險條例第六十二條第二款：「依照本條例規定應當參加工傷保險而未參加工傷保險的用人單位職工發生工傷的，由該用人單位按照本條例規定的工傷保險待遇項目和標準支付費用。」

同條第一款：責令限期參加、補繳，「自欠繳之日起，按日加收萬分之五的滯納金；逾期仍不繳納的，處欠繳數額 1 倍以上 3 倍以下的罰款」. https://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1778064.htm

- 備註：「公司沒給你買工傷險，所以賠不了」是這類事裡最常見的一句假話。沒參保只會讓單位被加罰，你的待遇不減。

14. 傷情穩定後去做勞動能力鑑定，傷殘等級直接換算成錢

- 成本：不花錢。走一次勞動能力鑑定的流程，前後要等一段時間。
- 說人話：傷情穩定之後去做勞動能力鑑定，等級直接換算成錢。一次性傷殘補助金按本人工資算：五級 18 個月、六級 16 個月、七級 13 個月、八級 11 個月、九級 9 個月、十級 7 個月。鑑定結果出來之前，不要簽「一次性了結」的協議。
- 收益：一次性傷殘補助金按傷殘等級折算成幾個月的工資，一次付清。五級 18 個月、六級 16 個月、七級 13 個月的本人工資。八級 11 個月、九級 9 個月、十級 7 個月的本人工資
- 證據等級：A
- 來源：工傷保險條例第二十一條「經治療傷情相對穩定後存在殘疾、影響勞動能力的，應當進行勞動能力鑑定」；第二十二條「勞動功能障礙分為十個傷殘等級，最重的為一級，最輕的為十級」；第三十六條五、六級待遇（一次性傷殘補助金 18/16 個月本人工資，按月傷殘津貼為本人工資的 70%/60%）；第三十七條七至十級待遇（13/11/9/7 個月本人工資）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1778064.htm
- 備註：五級、六級保留勞動關係，人還算這家單位的員工，按月拿傷殘津貼。七到十級的人，合同到期或者自己提出解除時，另有兩筆錢：一次性工傷醫療補助金由基金出，一次性傷殘就業補助金由單位出，給多少由省裡定。鑑定結果出來之前不要簽「一次性了結」的協議。

15. 工亡的三筆錢要分清：喪葬補助金、供養親屬撫卹金、一次性工亡補助金

- 成本：不花錢，辦一套手續。
- 說人話：因工死亡是三筆錢，別只談其中一筆。喪葬補助金是當地上年度職工月平均工資的 6 個月。供養親屬撫卹金按死者本人工資按月發，配偶每月 40%，其他親屬每人每月 30%。一次性工亡補助金是上一年度全國城鎮居民人均可支配收入的 20 倍，全國就這一個數。
- 收益：因工死亡的錢分三筆。第一筆是喪葬補助金，金額是參保所在地區（統籌地區）上年度職工月平均工資的 6 個月。第二筆是供養親屬撫卹金，按死者本人工資按月發，配偶每月 40%，其他親屬每人每月 30%。第三筆是一次性工亡補助金，金額是上一年度全國城鎮居民人均可支配收入的 20 倍，全國只有這一個數，不分地區。2026 年因工死亡的，這一筆是約 113 萬元（1130040 元）。算法是上一年度全國城鎮居民人均可支配收入 56502 元乘以 20。
- 證據等級：A
- 來源：工傷保險條例第三十九條：「（一）喪葬補助金為 6 個月的統籌地區上年度職工月平均工資；（二）供養親屬撫卹金按照職工本人工資的一定比例發給由因工死亡職工生前提供主要生活來源、無勞動能力的親屬。標準為：配偶每月 40%，其他親屬每人每月 30%，孤寡老人或者孤兒每人每月在上述標準的基礎上增加 10%……（三）一次性工亡補助金標準為上一年度全國城鎮居民人均可支配收入的 20 倍。」. https://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1778064.htm；國家統計局 (2026). 2025 年居民收入和消費支出情況. https://www.stats.gov.cn/sj/zxfbhjd/202601/t20260119_1962321.html
- 備註：一次性工亡補助金全國統一，金額每年隨國家統計局公佈的數據更新。談賠償時不接受「我們這邊地方標準低」的說法。

16. 在單位長期被欺負、辱罵、刁難，別硬扛：先記下來留證據，再按性質走投訴、報警或者仲裁

- 成本：不花錢。要花時間記錄：日期、在場的人、對方原話，聊天截圖和郵件留原件。走仲裁、打官司要花幾個月。換工作的代價最高，走不走由你自己算。
- 說人話：在單位被欺負的人，後來得心臟病、中風的風險高約六成，被欺負得越多風險越高。被欺負的人幾年後冒出自殺念頭的幾率約是別人的兩倍。捱罵受氣不是忍一忍就過去的小事。
- 收益：健康上，瑞典和丹麥三個隊列合起來，共 79,201 名 18 到 65 歲的在職者。他們起初都沒有心血管病，平均跟蹤 12.4 年。9% 的人說過去一年在單位被欺負過。被欺負的人得心血管病（冠心病和腦血管病）的風險高約 59%（HR 1.59，95% CI 1.28–1.98）。在單位遭遇過暴力的，高約 25%（HR 1.25，1.12–1.40）。兩種都是遭遇越多，風險越高。挪威一項全國隨機抽樣的跟蹤調查，1846 名在職者，隔兩到三年測一次，共測三次。被欺負的人後來出現自殺念頭的幾率約是別人的 2 倍（OR 2.05，95% CI 1.08–3.89）。反過來，先有自殺念頭的人，後來並不更容易被欺負。法律上，我國沒有專門管「職場霸凌」的法律，要按具體行為對號。單位侮辱、體罰、毆打、非法搜查或者拘禁勞動者的，要受行政處罰，造成損害要賠償，構成犯罪的追究刑事責任。單位用暴力、威脅強迫你幹活的，你可以立即解除合同，不用事先通知，還能拿經濟補償。單位要採取措施，預防和制止有人利用職權、上下級關係實施性騷擾。受害人可以要求騷擾的人承擔民事責任。勞動仲裁從受理那天算起 45 日內結案，複雜的最多再延 15 日。
- 證據等級：B
- 來源：Xu T 等 (2019). Workplace bullying and workplace violence as risk factors for cardiovascular disease: a multi-cohort study. European Heart Journal. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy683；Nielsen MB, Nielsen GH, Notelaers G, Einarsen S (2015). Workplace Bullying and Suicidal Ideation: A 3-Wave Longitudinal Norwegian Study. American Journal of Public Health. https://doi.org/10.2105/AJPH.2015.302855；全國人大常委會 (2007). 勞動合同法（第三十八條第二款、第四十六條、第八十八條）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2007/content_711013.htm；全國人大 (2020). 民法典（第一千零一十條）. 最高人民檢察院轉載全文 https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；全國人大常委會 (2022 年修訂). 婦女權益保障法（第二十五條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff8081818412572101842815 12de0eec；全國人大常委會 (2007). 勞動爭議調解仲裁法（第四十三條）. 安康市人社局轉載全文 https://rsj.ankang.gov.cn/Content-2150407.html
- 備註：定 B 的理由：健康數字來自跟蹤記錄，不是分組實驗，「被欺負」是本人自己報的。能先做的有四步。第一步，從今天起記錄，錄音見第 8 節第 41 條（錄音）。第二步，按單位內部渠道書面反映，留下反映過的記錄。第三步，被打、被關、被當眾侮辱的，報警。第四步，因為欠薪、不繳社保被逼走的，按本節第 7 條（別簽主動辭職）和第 8 條（離職前存證據）來辦。經濟補償怎麼算，見本節第 4 條（被裁先算清 N）。單純的冷落、排擠、刁難，多數對不上哪一條法律，能走的主要是內部投訴、調崗和換工作。仲裁從受理起最長 60 天，打官司一審 6 個月起，律師費自己出。已經撐不住了，先打 12356，見第 1 節第 25 條（12356）。不主張一受氣就辭職，換工作的代價由你自己算。

17. 離職時找單位要一份離職證明，寫明合同期限、離職日期、崗位和工作年限

- 成本：不花錢。走之前當面要，或者發一條書面消息要，留下要過的記錄。難在關係鬧僵了還得開這個口。單位拖著不給，就要投訴或者申請仲裁，前後幾十天到幾個月。
- 說人話：不管是被辭退、合同到期還是自己辭職，單位都要在你離職時給一份離職證明，並在 15 天內轉走檔案和社保。證明上要寫合同期限、離職日期、崗位和在這家幹了幾年。辦失業登記要用它。單位不給，勞動部門會責令改正，害你受了損失還要賠。
- 收益：勞動合同法規定，單位要在解除或者終止勞動合同時出具證明。法條不分是誰提出的，合同到期不續、你自己辭職、被辭退都在內。單位還要在 15 日內為你辦好檔案和社會保險關係的轉移手續。實施條例規定證明上要寫四樣：勞動合同期限、解除或者終止的日期、工作崗位、在本單位

的工作年限。失業保險條例規定，職工失業後要拿著單位出具的這份證明，及時去社保經辦機構辦失業登記。失業保險金從辦失業登記那天起算。單位不出書面證明的，由勞動行政部門責令改正。給你造成損害的，單位要賠。法律另外規定，新單位招了還沒和原單位解除合同的人，給原單位造成損失的，要承擔連帶賠償責任。離職證明就是你已經和原單位解除合同的書面憑據（全國）

- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2012 修正). 勞動合同法（第五十、八十九、九十一條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=2c909fdd678bf17901678bf74d7106b3；國務院 (2008). 勞動合同法實施條例（國務院令第 535 號，第二十四條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff8080816f3cbb3c016f40927caf049c；國務院 (1999). 失業保險條例（國務院令第 258 號，第十六條）. https://xzfg.moj.gov.cn/front/law/detail?LawID=517；全國人大常委會 (2007). 勞動爭議調解仲裁法（第二、二十七、四十三、五十三條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=2c909fdd678bf17901678bf64f28039d；國務院 (2004). 勞動保障監察條例（國務院令第 423 號，第十七條）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2004/content_63042.htm；國務院 (2006). 訴訟費用交納辦法（國務院令第 481 號，第六、十三、二十九條）. https://www.gov.cn/ziliao/flfg/2006-12/29/content_483682.htm
- 備註：法條沒有把出證明和工作交接掛在一起，交接辦完才付的是經濟補償。單位拖著不給，先發書面消息再要一次。再不給，就打 12333 或者去人社局勞動監察投訴。投訴不收費，立案後 60 個工作日內查完，複雜的可以再延 30 個工作日。要單位賠損失的，走勞動仲裁，也不收費，要在 1 年內申請。仲裁受理後 45 日內結案，最多再延 15 日。損失要你自己拿證據證明，比如因為沒有證明耽誤了失業登記、被新單位拒收。不服裁決再去法院，一審普通程序 6 個月起。法院收的勞動爭議受理費每件 10 元，律師費不在訴訟費用裡，要自己出。條例要求寫的四樣裡沒有離職原因。證明上寫了「個人原因主動辭職」而事實不是這樣，當場提出來，理由見本節第 7 條（別簽主動辭職）。失業保險金怎麼領，見第 7 節第 1 條（失業保險金）。

18. 拿到離職補償先看個稅：當地上年職工平均工資 3 倍以內免稅，超出的部分單獨算，不併進當年工資

- 成本：不花錢。查一下當地上年職工平均工資，再花幾分鐘核對單位是怎麼扣的稅。個人所得稅 App 裡能查到每筆收入的申報明細。
- 說人話：因為解除勞動合同拿到的一次性補償，在當地上年職工平均工資 3 倍以內的部分不交個稅。超出的部分單獨算稅，不和當年工資加在一起。單位要是把整筆並進當月工資扣了稅，先找單位問清楚，再打 12366 問稅務局。
- 收益：財政部和稅務總局的文件規定，個人和用人單位解除勞動關係拿到的一次性補償收入，包括經濟補償金、生活補助費和其他補助費。其中在當地上年職工平均工資 3 倍以內的部分，免徵個人所得稅。超過 3 倍的部分，不併入當年綜合所得，單獨按綜合所得稅率表算稅。這張表全年 36000 元以內的部分稅率 3%，36000 元到 144000 元的部分 10%，再往上分級加到 45%。舉個例子，當地上年職工平均工資是 10 萬元，3 倍就是 30 萬元。拿到 36 萬元補償，只就超出的 6 萬元算稅，是 3480 元。同樣 36 萬元要是整筆都按這張表算，是 58080 元。這條從 2019 年 1 月 1 日起執行，沒有寫截止日期（全國）
- 證據等級：A
- 來源：財政部、稅務總局 (2018). 關於個人所得稅法修改後有關優惠政策銜接問題的通知（財稅〔2018〕164 號，第五條第（一）項、第八條、第九條）. https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c102416/c5202364/content.html（國家稅務總局政策法規庫）；財政部、稅務總局 (2023). 關於延續實施全年一次性獎金個人所得稅政策的公告（2023 年第 30 號）. https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c102416/c5211524/content.html（國家稅務總局政策法規庫）；全國人大常委會 (2018 修正). 個人所得稅法（第三、九條，個人所得稅稅率表一）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=2c909fdd678bf17901678bf724bd0609
- 備註：同一份文件裡，全年一次性獎金那項寫了截止日期，後來延到 2027 年 12 月 31 日。解除勞動關係補償這一項沒寫截止日期，不跟著獎金那項走。文件只點名了經濟補償金、生活補助費和其他

補助費，沒有單獨點名代通知金和違法解除的賠償金。這兩筆算不算，拿不準就打 12366 問當地稅務局。「當地上年職工平均工資」用哪個數，也以當地稅務局為準。補償本身怎麼算，見本節第 4 條（被裁先算清 N）、第 5 條（沒提前 30 天通知）和第 6 條（違法解除的賠償金）。提前退休、內部退養拿的一次性補貼另有算法，不適用這一條。

19. 換城市工作時，把養老和醫保關係轉到新參保地，繳費年限接著累計，別辦退保

- 成本：不花錢。在新地方參保繳費以後，由新單位或你自己提出轉移申請，跑一趟窗口或者網上辦。養老這邊前後要等幾十個工作日，醫保要等 15 個工作日左右。
- 說人話：換城市工作，養老和醫保關係都能跟著你走，以前交的年限接著往上加。沒到領養老金的年齡，不能辦退保把錢取出來。醫保斷交超過 3 個月，到新地方可能要等最多 6 個月才能報銷，所以中間別空太久。
- 收益：社會保險法規定，換個地方就業的（正式說法是跨統籌地區），養老關係隨本人轉移，繳費年限累計計算。職工醫保也一樣，關係跟著人走，年限累計計算。退休時養老金分段計算、統一支付。跨省轉養老關係按國務院辦公廳轉發的轉移接續辦法辦。沒到領取待遇的年齡，不得終止養老關係、辦理退保。社會保險法也寫明個人帳戶不得提前支取。個人帳戶裡的錢連本帶息全部轉走。單位交的那部分叫統籌基金，按你 1998 年以後各年實際繳費工資的 12% 轉過去。領養老金時，按你各年的繳費工資、繳費年限和領取地各年的平均工資算。手續是在新地方參保繳費以後，由單位或你自己向新參保地書面申請。新參保地 15 個工作日內審核，原參保地接到同意接收函後 15 個工作日內辦好轉出。新參保地收到關係和資金後，再 15 個工作日內辦結。按 2020 年的跨省通辦清單，這件事要在當年底前實現跨省通辦。你向轉入地申請就行，不用再回轉出地辦。職工醫保要原參保地先停保、新地方已經參保，才能申請轉移。可以在國家醫保服務平臺網上申請，也可以去窗口。原參保地 10 個工作日內轉出，新參保地 5 個工作日內轉入，個人帳戶餘額一起划過去。轉之前斷繳 3 個月以內的，按新地方規定補繳後不設等待期，繳費當月就能報銷，中間那段也能追溯報。斷繳超過 3 個月的，等待期按各地規定，原則上不超過 6 個月（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2010, 2018 修正). 社會保險法（第十四、十九、三十二條）. https://www.gov.cn/guoqing/2021-10/29/content_5647616.htm；人力資源社會保障部、財政部 (2009). 城鎮企業職工基本養老保險關係轉移接續暫行辦法（國辦發〔2009〕66 號轉發，第二、三、四、五、六、七、八、十一條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2009-12/29/content_8104.htm；國務院辦公廳 (2020). 關於加快推進政務服務「跨省通辦」的指導意見（國辦發〔2020〕35 號，附件第 7 項）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-09/29/content_5548125.htm；國家醫保局辦公室、財政部辦公廳 (2021). 基本醫療保險關係轉移接續暫行辦法（醫保辦發〔2021〕43 號，第五、六、八、九、十一、十二、十三條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-11/28/content_5653856.htm；國家醫保局 (2021). 《基本醫療保險關係轉移接續暫行辦法》政策解讀（國家醫保服務平臺網址 fuwu.nhsa.gov.cn）. http://www.gov.cn/zhengce/2021-11/28/content_5653855.htm
- 備註：跨省去的不是戶口所在省，而且男的滿 50 歲、女的滿 40 歲，養老關係會留在原參保地。新地方只開一個臨時帳戶，記下單位和個人的全部繳費。退休時在哪領養老金，規則是這樣的。關係在戶籍所在省的，在戶籍地領。不在戶籍地、但在關係所在地累計交滿 10 年的，在當地領。都不滿 10 年的，轉回上一個交滿 10 年的地方領。每個地方都不滿 10 年的，歸集到戶籍地領。領取地不同，算養老金用的平均工資也不同。省內跨市怎麼轉，由各省自己定辦法，問當地社保經辦機構。已經在領養老金的人，不再轉移關係。斷繳之後年限怎麼算、哪些資格要連續繳費，見第 7 節第 18 條（社保斷繳）。不進單位、自己交社保的，見第 31 節第 11 條（靈活就業）。

20. 剛出生的孩子怎麼帶

> **168VIP-AI 轉製註｜適用範圍**
> 本節的疫苗、公費與新生兒服務安排依原書地區列示；臺灣讀者請核對當地規範並由醫療人員評估。嬰幼兒研究的適用條件與限制照原文保留。

口徑：嬰兒死亡率與金錢。這一節只收關係到孩子能不能活下來、或者你要花多少錢的事，而且只收差別足夠大、又有硬證據的。怎麼哄、怎麼帶這些育兒細節，本書不寫。出生之前和出院當天要辦的事，見第 27 節。

1. 讓孩子仰著睡，睡硬的平面，同房不同床，床上不放任何軟東西

- 成本：不花錢。床墊要換成硬的，幾百元。難在要頂住長輩的說法，一直按這個來
- 說人話：讓孩子臉朝上躺著睡，睡在硬的平面上。大人和孩子睡同一間房，但不睡同一張床。床上不放枕頭、被子、床圍、毛絨玩具和定型枕。斜著的搖籃和嬰兒椅只能坐，不能當床睡。光美國每年就有約 3500 個嬰兒死在睡眠裡。
- 收益：美國每年約 3500 名嬰兒死於睡眠相關原因。這裡麵包括嬰兒猝死綜合徵、死因不明和在床上意外憋住。美國兒科學會給的安全睡眠環境是「仰臥位；使用堅實、不傾斜的睡眠表面；同房不同床；避免柔軟的寢具和過熱」。還有幾件事也能降低風險：母乳餵養、別讓孩子接觸尼古丁和酒精、按時接種疫苗、使用安撫奶嘴
- 證據等級：A
- 來源：Moon RY, Carlin RF, Hand I, Task Force on Sudden Infant Death Syndrome and the Committee on Fetus and Newborn (2022). Sleep-Related Infant Deaths: Updated 2022 Recommendations for Reducing Infant Deaths in the Sleep Environment. Pediatrics, 150(1), e2022057990. https://doi.org/10.1542/peds.2022-057990
- 備註：「床上不放任何軟東西」是指枕頭、被子、床圍、毛絨玩具、定型枕全都不放。看起來很安全的哺乳枕也不放。斜著的搖籃和嬰兒椅不能當睡覺的地方。這一節裡，這件事的差別最大，也最需要頂住長輩的壓力

2. 出生後 24 小時內打上乙肝疫苗第一針

- 成本：不花錢。乙肝疫苗屬於免疫規劃疫苗，本來就免費。孩子出生當天在醫院就打了，不用另外跑
- 說人話：孩子出生後 24 小時之內要打上第一針乙肝疫苗。在嬰兒期和幼兒期感染乙肝的人裡，約有 95% 會轉成慢性肝炎。成年以後才感染的，絕大多數能自己好。所以這一針越早打越有用。媽媽乙肝表面抗原是陽性的，孩子還要同時打乙肝免疫球蛋白。
- 收益：世界衛生組織的說法是：「所有嬰兒都應在出生後儘早（24 小時內）接種乙肝疫苗。」原因是「嬰兒期和幼兒期感染約有 95% 會發展為慢性肝炎」。成年後感染的絕大多數能自愈（不用治也會好）
- 證據等級：A
- 來源：World Health Organization. Hepatitis B fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-b
- 備註：媽媽的乙肝表面抗原是陽性的，孩子出生後還要同時打一針乙肝免疫球蛋白。這件事產檢的時候就要查清楚，別等生完再問。媽媽自己要做的篩查見第 1 節

3. 按國家免疫規劃把該打的疫苗打齊，全程免費，錯過了只補沒打完的劑次

- 成本：不花錢。法律寫明「接種單位接種免疫規劃疫苗不得收取任何費用」。要按月齡跑幾趟接種門診。預防接種證收好，別弄丟

- 說人話：國家免疫規劃裡的疫苗全程免費，接種單位不能收錢。孩子入托、入學都要查預防接種證，漏打的會被查出來補上。錯過了只補沒打完的那幾劑，不用從頭再打，換了廠家也能接著打。溼疹、蕁麻疹、過敏性鼻炎、哮喘只要病情穩定，新生兒黃疸也一樣，都能正常打。
- 收益：孩子入托、入學的時候，托幼機構和學校要查驗預防接種證。發現沒按規定接種免疫規劃疫苗的，要報告接種單位，並且配合督促監護人補種。所以漏打的疫苗拖不過去，入學時一定會被查出來。現在執行的是 2026 年版程序。人乳頭瘤病毒（HPV）疫苗已經納入國家免疫規劃。百白破疫苗的起始接種年齡從 3 月齡改成 2 月齡，一共 5 劑，分別在 2 月齡、4 月齡、6 月齡、18 月齡和 6 週歲各打 1 劑。西藏、青海、新疆和新疆生產建設兵團的適齡兒童，2026 年 3 月起也常規接種乙腦疫苗。幾種疫苗可以同一天打：現階段國家免疫規劃疫苗都可以按免疫程序或補種原則同時接種。兩種及以上打針的疫苗要打在不同部位，「嚴禁將兩種或多種疫苗混合吸入同一支注射器內接種」。沒在同一天打的，兩種及以上打針的減毒活疫苗之間要間隔不小於 28 天。滅活疫苗、口服的減毒活疫苗和其他疫苗之間的間隔不作限制。不滿 18 週歲的補種原則是儘早補種，「只需補種未完成的劑次，無需重新開始全程接種」，同一種疫苗換廠家可以接著打（全國，2026 年版程序）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2019). 疫苗管理法（第四十八、四十九條）. http://ynswsjkw.yn.gov.cn/html/2019/faguiguizhangxin_0731/6509.html（雲南省衛生健康委員會轉載）；國家疾病預防控制局、國家衛生健康委 (2026).《國家免疫規劃疫苗兒童免疫程序及說明（2026 年版）》解讀問答. https://www.ndcpa.gov.cn/jbkzzx/c100013/common/content/content_2073002930292035584.html
- 備註：最常見的誤會是「孩子體質不好，先別打」。官方說法是：所謂「過敏性體質」、家裡人有過敏的病、孩子以前對食物或藥物過敏過，都不是不能打的理由。特應性皮炎（溼疹）、蕁麻疹、過敏性鼻炎、支氣管哮喘，只要病情穩定就能正常打。正在吃抗過敏藥，或者在用吸入型激素，也能打。新生兒的生理性黃疸、母乳性黃疸也能正常打。真正不能打的只有兩種：以前打同一種疫苗出現過急性的嚴重過敏反應，或者對疫苗裡已知的某種成分嚴重過敏。有免疫缺陷的孩子，以及正在化療放療、正在用免疫抑制劑的孩子，要一個個單獨評估，去接種門診說明情況再定。乙肝第一針見第 2 條。自費的非免疫規劃疫苗要另收疫苗費和接種服務費，和這條說的免費無關。

4. 前 6 個月只餵母乳，連水都不用喂，6 個月起加輔食並繼續母乳

- 成本：不花錢，還省下奶粉錢。費的是時間，餵奶每天都要佔掉不少。難在要一直喂下去，前 6 個月不能斷
- 說人話：孩子出生後第一個小時裡就開始餵奶。前 6 個月只餵母乳，連水都不用喂。滿 6 個月起加輔食，每天要有含鐵多的動物性食物，母乳接著喂到 2 歲或更久。母乳不夠或者不能喂，就用配方奶，不用自責。喂什麼對孩子安危的影響，遠沒有睡姿大。
- 收益：世界衛生組織的建議是「在出生後第一個小時內開始母乳餵養」。前 6 個月「純母乳餵養，即不提供其他任何食物或液體，包括水」。然後「從 6 月齡起開始添加安全充足的輔食，同時繼續母乳餵養到 2 歲或以上」。國家衛健委的服務指南也提倡 0 至 6 月齡純母乳餵養。這份指南還要求滿 6 月齡起「每天的輔食必須包含含鐵豐富的動物性食物」
- 證據等級：A
- 來源：World Health Organization. Breastfeeding. https://www.who.int/health-topics/breastfeeding；國家衛生健康委辦公廳 (2024). 嬰幼兒營養餵養評估服務指南（試行）（國衛辦婦幼函〔2024〕452 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202502/content_7002872.htm
- 備註：母乳不夠，或者身體不允許喂，就用配方奶。餵母乳還是喂配方奶，差距遠小於安全睡眠那條。加輔食的次數：6 至 8 月齡每天 1 到 2 次，9 至 12 月齡每天 2 到 3 次。每天吃的東西，至少要覆蓋七類裡的四類。孩子有重度溼疹或雞蛋過敏時，花生要不要躲著，見本節第 12 條（別躲著花生）。

5. 衝奶粉用 70 ℃ 以上的水，衝好放涼再喂，喝剩的倒掉

- 成本：不花錢。每次多等幾分鐘把奶放涼。難在孩子餓得哭的時候，也要等水溫降下來再衝

- 說人話：奶粉不是無菌的，可能帶一種叫阪崎克羅諾桿菌的細菌。新生兒一旦感染，報告的病死率在四成到八成之間。衝的時候先把熱水倒進奶瓶，等水溫降到約 73.8 ℃ 再放奶粉。這時奶液還在 70 ℃ 以上，能把這種菌殺到原來的十萬分之一以下。衝好放涼再喂，喝剩的倒掉。
- 收益：奶粉不是無菌的，可能帶阪崎克羅諾桿菌。新生兒感染後的病死率，報告為 40% 到 80%。實驗研究顯示：先把熱水倒進奶瓶，等水溫降到約 73.8 ℃ 再加奶粉，絕大多數情況下奶液溫度還在 70 ℃ 以上。這樣可以讓這種菌減少 5 個對數級以上，降到原來的十萬分之一以下
- 證據等級：A
- 來源：Beary MA, Daly SE, Baker J, Snyder AB (2025). Assessing Hot Water Reconstitution Instructions and Labeling of Powdered Infant Formula to Ensure Cronobacter spp. Reduction. Journal of Food Protection, 88(9), 100571. https://doi.org/10.1016/j.jfp.2025.100571；Sima WG, Legesse T, Girma S, et al. (2025). Emerging microbial risks: Cronobacter sakazakii in powdered infant formula for infants under six months of age in Ethiopia. BMC Microbiology, 26, 307. https://doi.org/10.1186/s12866-025-04380-y；World Health Organization & FAO (2007). Safe preparation, storage and handling of powdered infant formula: guidelines. https://www.who.int/publications/i/item/9789241595414
- 備註：70 ℃ 這個門檻來自公共衛生指南。Beary 等人的原話是「針對高危嬰兒照護者的公共衛生指南建議用加熱到至少 70 ℃（158 ℉）的水衝調配方奶粉以滅活微生物」。早產兒、體重偏低的孩子和不滿 2 個月的孩子風險最高。別用保溫杯裡放了一天的水來衝。也別把衝好的奶擱在室溫下，等著下一頓再喂

6. 不滿 1 歲不喂蜂蜜

- 成本：不花錢
- 說人話：孩子不滿 1 歲，不要喂蜂蜜。蜂蜜水、拌進輔食裡的蜂蜜、含蜂蜜的糕點，都算。蜂蜜裡可能帶有引起肉毒中毒的細菌。大人肚子裡的菌群能壓住它，嬰兒壓不住。自家做的醃菜和發酵食品，也是同樣的道理。
- 收益：美國疾控中心的說法是「不要給 1 歲以下的兒童喂蜂蜜」，因為「蜂蜜可能含有引起肉毒中毒的細菌」。成年人的腸道菌群能壓住這種芽孢（這種細菌的休眠狀態），嬰兒壓不住
- 證據等級：A
- 來源：US CDC. Preventing Botulism. https://www.cdc.gov/botulism/prevention/index.html
- 備註：不能喂的包括蜂蜜水、拌了蜂蜜的輔食、含蜂蜜的糕點。同樣的道理，自家做的醃菜和發酵食品，也不要給嬰兒吃

7. 出生時的維生素 K 針一定要打

- 成本：0 元到幾十元。這筆錢通常已經包含在住院生孩子的費用裡，不用另外交
- 說人話：新生兒身體裡存的維生素 K 很少，不補可能出血，晚出現的那種常常是腦子裡出血。在沒普遍打這一針的地方，每 10 萬個新生兒有 478 個出這種血。打了這一針，估計能少掉七成八以上。國內正規醫院會常規打，在家生或在不正規機構生的，要主動問一句打了沒有。
- 收益：新生兒體內存的維生素 K 很少。不補充可能出現維生素 K 缺乏性出血，晚出現的那一種常常表現為顱內出血（腦子裡出血）。比利時的共識建議是「出生時肌肉注射 1 或 2 毫克維生素 K 一次」。在沒有系統提供預防的地區，維生素 K 缺乏性出血的發生率是每 10 萬人 478 例，這個數字來自塔什干的 4.2 萬名新生兒。作者估計，做了預防可以使發生率下降「高於 78.5%」
- 證據等級：B
- 來源：Fiesack S, Smits A, Rayyan M, et al. (2021). Nutrients, 13(11), 4109. https://doi.org/10.3390/nu13114109；Tursunov D, Yoshida Y, Yrysov K, et al. (2018). Nagoya Journal of Medical Science, 80(1), 11. https://doi.org/10.18999/nagjms.80.1.11
- 備註：在中國的正規醫院生孩子，醫院會常規打這一針，不用自己操心。在家生的，或者在不正規機構生的，要主動去確認。口服的效果不如打針，這裡說的打針是打進肌肉裡

8. 不滿 3 個月的嬰兒體溫到 38 ℃ 就直接去醫院，不在家觀察

- 成本：掛號加檢查幾百元
- 說人話：孩子不滿 3 個月，體溫到 38 ℃ 就直接去醫院。不要在家觀察，也不要先喂退燒藥再等等看。這個月齡的孩子就算得的是嚴重細菌感染，也可能只表現為發熱。所以「看著精神還行」不能當成在家等的理由。出生不滿 8 天的孩子，連指南都沒覆蓋，更要馬上去。
- 收益：美國兒科學會為 8 至 60 日齡、看上去狀態還可以的足月嬰兒制定了專門指南。這份指南把發熱定義為「體溫 ≥38.0 ℃」。它按 8 至 21 日齡、22 至 28 日齡、29 至 60 日齡分成三檔，各給一條處理路徑。不滿 8 日齡的嬰兒甚至不在這份指南的範圍裡，意思是這個階段更要立即就醫
- 證據等級：A
- 來源：Pantell RH, Roberts KB, Adams WG, et al. (2021). Evaluation and Management of Well-Appearing Febrile Infants 8 to 60 Days Old. Pediatrics, 148(2), e2021052228. https://doi.org/10.1542/peds.2021-052228
- 備註：這個月齡的孩子，得了嚴重細菌感染也可能只表現為發熱。所以看著「精神還行」，不能作為在家觀察的理由。也別自己先喂退燒藥，再等等看

9. 無論多累多氣都不要搖晃嬰兒

- 成本：不花錢。難在自己太累、太氣的時候要停住手
- 說人話：嬰兒的頭大，脖子沒力氣。用力搖晃會讓他腦子裡、眼睛裡出血，可能要了他的命，也可能留下一輩子的殘疾。哄睡時輕輕晃不算，危險的是控制不住的猛晃。快壓不住火時，把孩子放回嬰兒床，人走開幾分鐘，讓他哭一會兒比抱著晃安全。
- 收益：嬰兒頭部佔比大，頸部肌肉弱。劇烈搖晃會造成顱內出血和視網膜出血（腦子裡和眼睛裡出血），可能致死，也可能留下終身殘疾。哄睡時的輕柔搖動不算，危險的是失控的劇烈晃動。醫學上把搖晃、撞擊造成的這類傷叫「虐待性頭部外傷」。它是 2 歲以下孩子頭部外傷致死的首要原因。美國 1999 到 2014 年，它造成近 2250 名 5 歲以下孩子死亡
- 證據等級：B
- 來源：Spies EL, Klevens J (2016). Fatal Abusive Head Trauma Among Children Aged <5 Years — United States, 1999–2014. MMWR 65(20):505-509. https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6520a1；Choudhary AK 等 (2018). Consensus statement on abusive head trauma in infants and young children. Pediatric Radiology 48(8):1048-1065. https://doi.org/10.1007/s00247-018-4149-1
- 備註：真的到了要失控的那一刻，先把孩子放回嬰兒床裡，人走開幾分鐘。讓他哭一會兒，比抱在手上晃安全得多。一個人帶孩子、長期睡不夠的人，最要記住這一點。自己的情緒怎麼處理，見第 3 節

10. 尿布不看牌子看三件事：合不合身、換得勤不勤、有沒有被抽檢通報過

- 成本：每月兩三百到上千元不等，看你用什麼檔次的
- 說人話：沒有哪個官方機構排過「哪個牌子最好」。能查的只有兩樣：市場監管總局的產品質量抽檢通報，和監管部門對具體事件的調查。貴的不等於安全，進口的不等於合格。先買小包裝試一週，看孩子有沒有紅屁股和勒痕，合適再囤。
- 收益：沒有任何官方機構發佈過「哪個牌子最好」的排名，所以本書不給品牌推薦。能核查的信息只有兩類。一類是國家市場監督管理總局的產品質量抽檢通報。另一類是監管部門對具體事件的調查。2026 年 6 月「嬰幼兒紙尿褲甲酰胺問題」引起關注之後，市場監管總局牽頭成立了聯合調查組去核查
- 證據等級：C
- 來源：市場監管總局 (2026-06-22). 市場監管總局牽頭成立聯合調查組核查「嬰幼兒紙尿褲甲酰胺問題」：「針對媒體反映的"嬰幼兒紙尿褲甲酰胺問題"，市場監管總局、工業和信息化部、國家衛生健康委、國家疾控局高度重視，成立聯合調查組，核查嬰幼兒紙尿褲甲酰胺有關問題，並依法依規處理。有關情況將及時公佈。」. https://www.samr.gov.cn/xw/zj/art/2026/art_78c0425db7604b27bd7a3f36ba319975.html；中國政府網轉載. https://www.gov.cn/zhengce/202606/content_7072931.htm

- 備註：聯合調查組成立時只說「有關情況將及時公佈」。TODO（待核實：調查結論。截至 2026 年 9 月 30 日，市場監管總局官網和近年的國家監督抽查通報裡都沒找到紙尿褲的結論）。實際怎麼買：貴的不等於安全，進口的不等於合格。先買小包裝試一週，看孩子有沒有紅屁股和勒痕，合適再囤。紅屁股主要是換得不夠勤、不透氣造成的，和牌子的關係沒有想像中大。查抽檢通報的方法見第 5 節

11. 大件按「借、買二手、買新」的順序考慮，別一次性配齊

- 成本：不用額外花錢，省下來的錢通常以千元計。難在忍住不一次性把東西配齊
- 說人話：嬰兒車、嬰兒床、抱被、玩具用的時間都短，二手貨很多。先問人借，借不到買二手，再不行才買新的，通常能省下上千元。安全座椅和床墊別買二手，座椅撞過以後的損傷眼睛看不出來。月子會所、早教課這類大錢，先冷靜 24 小時再定。
- 收益：嬰兒車、嬰兒床、抱被、玩具的使用期都很短，二手市場上供給遠大於需求。真正不能省、也不建議買二手的是兩樣：安全座椅和床墊。安全座椅撞過之後的結構損傷，肉眼看不出來
- 證據等級：C
- 來源：作者經驗，無直接文獻；安全座椅的證據見第 1 節，衝動消費見第 5 節
- 備註：月子會所、早教課、嬰兒游泳館這幾類，本書不推薦也不否定。但它們都是可花可不花的一筆大錢，適用第 5 節講的 24 小時冷靜期

12. 孩子有嚴重溼疹或雞蛋過敏，別躲著花生，按醫生指導早點加上，但絕不能喂整粒

- 成本：一罐花生醬幾十元。每週喂幾次，順手就做。加之前要帶孩子看一次醫生，做個評估。
- 說人話：有重度溼疹或雞蛋過敏的嬰兒，從 4 到 11 個月起定期吃花生，到 5 歲時花生過敏的只有 1.9%，完全躲開的是 13.7%。皮試已經有點反應的孩子，吃的是 10.6%，躲的是 35.3%。加之前先帶孩子看醫生。絕不能喂整粒花生，會噎住氣管。
- 收益：英國 LEAP 隨機試驗。640 名嬰兒入組，條件是有重度溼疹、雞蛋過敏，或者兩樣都有。入組時 4 到 11 個月大。隨機分成兩組，一組定期吃花生製品，一組完全迴避，到 60 個月大時看花生過敏率。入組時花生皮試陰性的 530 人裡，迴避組 13.7% 過敏，吃的組 1.9%（P<0.001）。入組時皮試已經弱陽性的 98 人裡，迴避組 35.3%，吃的組 10.6%（P=0.004）。兩組的嚴重不良事件沒有差別。
- 證據等級：A
- 來源：Du Toit G, Roberts G, Sayre PH, 等 (2015). Randomized trial of peanut consumption in infants at risk for peanut allergy. New England Journal of Medicine, 372(9), 803-813. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1414850；國家衛生健康委辦公廳 (2020). 嬰幼兒餵養健康教育核心信息. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-08/01/content_5531915.htm；Perkin MR 等 (2016). Randomized Trial of Introduction of Allergenic Foods in Breast-Fed Infants. New England Journal of Medicine, 374(18), 1733-1743. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1514210（備註裡那項一般嬰兒試驗 EAT）
- 備註：**形式只能是花生醬調稀或者花生粉拌進輔食，絕不能給整粒花生。**衛健委的餵養核心信息寫得很明白：「整粒花生、堅果、果凍等食物易吸入氣管，引起窒息，嬰幼兒應當避免食用」。噎住了怎麼辦見第 13 節第 26 條（有人噎住說不出話）。適用的只是高危孩子：有重度溼疹，或者已經對雞蛋過敏的那些。**加之前必須先看醫生做評估，不要自己在家試**：LEAP 試驗入組前給每個孩子做了皮試，皮試反應大於 4 毫米的孩子被排除在試驗之外，沒讓他們吃。一般孩子的證據弱得多。另一項 1162 名普通母乳餵養嬰兒的試驗裡，按分組算，早引入組食物過敏 5.6%、常規組 7.1%，差別不顯著（P=0.32）；只有在真正做到了的那部分孩子裡才顯著（2.4% 對 7.3%）。這種算法容易把效果說大，作者自己說按分組算沒能證出效力，但也說明早引入是安全的。中國的官方餵養文件目前對「該早引入還是該回避易過敏食物」沒有說法，所以這條按國際試驗證據寫。時間點上也要注意：LEAP 從 4 月齡起，而中國是滿 6 月齡開始加輔食，見本節第 4 條（前 6 個月只餵母乳）。高危孩子幾月齡開始、怎麼開始，聽醫生的。

13. 盯住新生兒黃疸的幾個信號：出生 24 小時內就黃、越來越黃、叫不醒不吃奶、大便發白，就當天去醫院

- 成本：掛號加測膽紅素，幾百元以內。要照藍光的，一般在醫院照兩天左右。難在孩子看著還好的時候，也要跑這一趟
- 說人話：八成以上的新生兒會有點黃，多數自己會退。出生不滿 24 小時就黃，或者越來越黃、比平時嗜睡叫不醒、不吃奶、身子發軟或發硬，要當天去醫院。大便顏色發白，可能是膽道閉鎖，也要儘快去查。膽紅素太高會傷到腦子，留下一輩子的殘疾。
- 收益：美國兒科學會 2022 年的指南說，「超過 80% 的新生兒會有某種程度的黃疸」。膽紅素太高，會引起急性膽紅素腦病和核黃疸。指南說核黃疸是「永久的致殘性神經系統疾病」。它的表現包括手腳不自主扭動的腦癱、眼睛往上看不了、乳牙釉質發育不良和聽力損害。指南把「出生後 24 小時內出現黃疸」列為會發展成重度黃疸的風險因素。英國國家醫療服務體系（NHS）給家長的說法分兩檔。第一檔要打急救電話或直接去急診。這一檔是孩子有黃疸，同時比平時嗜睡或叫不醒、不吃奶、身子發軟或發硬、有抽動。孩子出生還不滿 24 小時就有黃疸的，也算這一檔。第二檔要儘快約醫生。這一檔是出生超過 24 小時，黃疸不見好或越來越重，尿深黃或褐色，或者大便是淡奶油色。全球估算，2010 年約 48 萬名新生兒得了 Rh 溶血病（母子血型不合引起）或極重度的高膽紅素血症。這些孩子裡 24% 死亡，13% 發展成核黃疸。核黃疸活下來的孩子裡，83% 以上留下一種或多種殘損。大便發白可能是膽道閉鎖，這種病要在 60 天內做葛西手術（Kasai 手術），預後才明顯更好。臺灣從 2004 年起，把大便比色卡印進每個新生兒的兒童健康手冊。60 天內做上手術的比例，從 2004 年的 60% 升到 2005 年的 74.3%。另一項臺灣全民研究裡，推行比色卡之後，膽道閉鎖孩子的死亡率從 26.2% 降到 15.9%。這是前後對比，不是分組試驗
- 證據等級：B
- 來源：Kemper AR, Newman TB, Slaughter JL, et al. (2022). Clinical Practice Guideline Revision: Management of Hyperbilirubinemia in the Newborn Infant 35 or More Weeks of Gestation. Pediatrics, 150(3), e2022058859. https://doi.org/10.1542/peds.2022-058859；NHS. Jaundice in babies（2026-03-24 審閱）. https://www.nhs.uk/conditions/jaundice-newborn/；NICE (2010, 2023 修訂). Jaundice in newborn babies under 28 days (CG98), 1.2.6、1.7.1. https://www.nice.org.uk/guidance/cg98/chapter/Recommendations；Bhutani VK, Zipursky A, Blencowe H, et al. (2013). Neonatal hyperbilirubinemia and Rhesus disease of the newborn: incidence and impairment estimates for 2010 at regional and global levels. Pediatric Research, 74(Suppl 1), 86-100. https://doi.org/10.1038/pr.2013.208；Hsiao CH, Chang MH, Chen HL, et al. (2008). Universal screening for biliary atresia using an infant stool color card in Taiwan. Hepatology, 47(4), 1233-1240. https://doi.org/10.1002/hep.22182；Lee M, Chen SC, Yang HY, et al. (2016). Infant Stool Color Card Screening Helps Reduce the Hospitalization Rate and Mortality of Biliary Atresia: A 14-Year Nationwide Cohort Study in Taiwan. Medicine, 95(12), e3166. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000003166；國家衛生計生委 (2017). 國家基本公共衛生服務規範（第三版），0～6 歲兒童健康管理服務規範. https://www.nhc.gov.cn/ewebeditor/uploadfile/2017/04/20170417104506514.pdf
- 備註：照藍光（光照治療）是用特殊的光照孩子的皮膚，讓膽紅素變成容易排出去的形式。別在家曬太陽代替：美國兒科學會說，曬太陽很難做到既安全又不曬傷，所以不推薦拿它當治療。也別喂水或葡萄糖水來退黃，這個指南也明確不推薦。肉眼看黃的深淺，估不準膽紅素有多高。英國 NICE 指南寫明不要只靠肉眼，拿不準就去測一次。不滿 38 周出生、哥哥姐姐照過藍光、母乳沒吃夠的孩子，更容易黃得重。複查按國家基本公共衛生服務規範走：出院後 1 周內，醫務人員上門訪視。出生後 28 到 30 天，到社區衛生服務中心或鄉鎮衛生院隨訪。兩次都要看黃疸。出院時醫生另約了複查膽紅素的，按約的時間去。足月的孩子黃了超過 14 天，早產的超過 21 天，NICE 指南要求查一次結合膽紅素，並看大便是不是發白。黃疸本身不耽誤打疫苗，見本節第 3 條（疫苗）。新生兒篩查見第 27 節第 13 條（足跟血篩查）。

21. 出國、旅行與境外安全

> **168VIP-AI 轉製註｜適用範圍**
> 本節中國大陸公民的領事服務、證件、外匯與旅遊管理制度，不是臺灣護照持有人的辦理指南；境外規定也可能隨國家與日期不同。

這一節算的是錢和人身自由，有幾條還關係到人身安全。到了國外，管你的是所在國的法律，不是中國的。中國使領館能幫你到哪一步，有明確的界線。

1. 出發前查一次外交部安全提醒，標了「暫勿前往」的地方就別去

- 成本：不花錢。打開中國領事服務網翻一遍，幾分鐘就看完。
- 說人話：外交部把國外的安全風險分成四檔，最高的一檔叫「暫勿前往」。2026 年 9 月 15 日起，避開高風險的國家和地區寫進了行政法規。辦證件和出境過關的時候，工作人員還會提醒你，必要時會勸你別去。出發前翻一遍那一頁，幾分鐘的事。
- 收益：外交部按風險高低公開發布國外安全提醒。從低到高大致是四檔：「注意安全」「加強安全防範」「謹慎前往」「暫勿前往」。2026 年 9 月 15 日起施行的新規，把個人的義務也寫進了行政法規。原文是：「中國公民應當關注國外安全提醒和旅遊目的地安全風險提示，避免前往及駐留高風險國家或者地區」。新規同時要求移民管理機構（辦出入境證件和管邊檢的部門），在辦證和出境邊檢時提醒要去高風險地區的人。這一條的原文是：「對準備前往風險等級為最高級別或者嚴重危及人身安全案件突發高發的國家或者地區的中國公民，必要時應當勸阻其前往」
- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2026). 關於出境入境管理的規定（國令第 841 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202607/content_7077173.htm（第二條）；國務院 (2023). 領事保護與協助條例（國令第 763 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202307/content_6891761.htm（第十九、二十一條）；外交部領事司. 安全提醒. https://cs.mfa.gov.cn/zggmzhw/lsbh/aqtx/
- 備註：提醒會隨局勢變動，本書不抄名單，出行前自己查一次那一頁。截至 2026 年 9 月 7 日，該欄目裡還掛著這幾條「暫勿前往」類提醒：斯威士蘭（2026-08-25）、巴勒斯坦（2023-10-10）、蘇丹（2023-04-17）。另外四條是阿富汗（2023-02-17）、敘利亞（2023-01-04）、秘魯（2022-12-29）、索馬里（2022-11-24）。另外還有針對緬北地區、剛果（金）部分省份的專門提醒。旅行社也有告知義務。跟團之前，你可以要求對方書面說明目的地的風險

2. 把 12308 和當地使領館的領保電話存進手機，再抄一份放錢包，別等出事再找

- 成本：不花錢。存兩個號碼，再抄一份，幾分鐘。
- 說人話：出事時的求助電話就一個。人在國內打 12308，人在國外打 +86-10-12308。這條熱線開通以來接了 300 多萬通電話。同一時期，外交部和駐外機構辦了 50 多萬起領事保護案件。
- 收益：外交部有一條全球領事保護與服務應急熱線，24 小時有人接。人在國內撥 12308。人在國外撥 +86-10-12308，或者 +86-10-65612308。這條熱線從 2014 年開通到現在，累計接聽 300 多萬通來電。同一時期，外交部和駐外機構處置各類領事保護案件 50 多萬起
- 證據等級：A
- 來源：外交部、中國駐緬甸使領館 (2023). 關於當前緬北地區安全局勢的領事提醒. https://cs.mfa.gov.cn/zggmzhw/lsbh/aqtx/202311/t20231109_11176682.shtml；國務院新聞辦 (2023). 國務院政策例行吹風會介紹領事保護與協助有關情況. https://www.gov.cn/xinwen/2023zccfh/11/index.htm
- 備註：駐當地使領館自己還有一個領保電話，通常比總檯更快。出發前在中國領事服務網上按國家查到，和總檯號碼一起存進手機。手機丟了或者沒電，存的號碼就用不上了。所以再手抄一份放在錢包裡，或者把號碼寫一份給家裡人

3. 知道領事保護能做什麼、不能做什麼：能探視，不能撈人，費用還得自己付

- 成本：不花錢。花幾分鐘把這條界線讀明白。
- 說人話：你在國外被抓，使領館能做的是：向當地核實情況、要求依法公正處理、去看你、開庭時旁聽。它不能替你改判，也不能把人領走。別人先墊的食宿、交通、醫療費，最後還是你自己付。所以出國前把錢和保險備好，別把「出事了國家會兜底」當成計劃。
- 收益：你被抓時，使領館能做這麼幾件事。向所在國有關部門核實情況，要求依法公正處理。條例原文是「按照駐在國法律和我國與駐在國締結或者共同參加的國際條約對其進行探視或者與其聯絡，瞭解其相關需求，要求駐在國有關部門給予該中國公民人道主義待遇和公正待遇」。說白了就是照當地法律和兩國簽的條約去看你、跟你聯絡、問你要什麼，並要求當地按人道和公正的標準對待你。開庭時使領館可以旁聽，可以要求保障你的訴訟權利。你受了傷或者趕上災，它能催當地緊急救助，能幫家屬處理善後。但費用上條例寫得同樣清楚：「中國公民、法人、非法人組織在領事保護與協助過程中，得到第三方提供的食宿、交通、醫療等物資和服務的，應當支付應由其自身承擔的費用」。別人先墊的食宿、交通、醫療，該你掏的還是你掏
- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2023). 領事保護與協助條例（國令第 763 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202307/content_6891761.htm（第九、十、十四、二十六條）
- 備註：使領館不替你交罰款、不替你付醫藥費、不替你買機票，也改變不了所在國法院的結論。它能給你的是當地律師、翻譯、醫療、殯葬機構的信息，還能幫你聯繫親友、幫你找到救濟渠道。所以出國前自己把錢和保險準備好，別把「出事了國家會兜底」當成計劃

4. 買一份含境外醫療和醫療轉運的保險，別只買航班延誤險

- 成本：一份短期的境外旅行險，幾十到幾百元。
- 說人話：在國外看病的錢要自己掏。國內醫保基本不報，使領館也不墊。真正能拖垮一個家的不是門診費，是重傷以後的住院，還有把人運回國，那得靠專機或者醫療護送。買旅行險主要看兩個額度：境外醫療費用，緊急醫療轉運與送返。
- 收益：在境外看病的錢要自己出。國內醫保在境外基本不報銷。領事保護也不墊付這筆錢（見第 3 條，領事保護能做什麼、不能做什麼，依據是條例第二十六條）。真正會把一個家拖垮的不是門診費，是重傷以後的住院和醫療轉運。把人從境外醫院轉回國，要用專機或者醫療護送，屬於自費項目裡最貴的一類。美國疾控中心的說法是，把病人從偏遠地方緊急轉運到好醫院，自己付的話可能要花 10 萬美元以上。買保險時優先看兩項額度。一是境外醫療費用額度。二是緊急醫療轉運與送返額度，管的是出事後轉院、把人送回國最多能賠多少
- 證據等級：C
- 來源：國務院 (2023). 領事保護與協助條例（國令第 763 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202307/content_6891761.htm（第二十六條）；美國疾病控制與預防中心. Travelers' Health: Travel Insurance：「Medical evacuation insurance covers emergency transportation from a remote area to a high-quality hospital, which could otherwise cost more than $100,000.」. https://wwwnc.cdc.gov/travel/page/insurance；其餘為作者經驗，無直接文獻
- 備註：10 萬美元是一個下限說法，不是費用區間。官方或行業公開的費用區間統計沒有找到，所以本書不寫具體區間。買之前確認三件事。第一，你要去的國家在不在承保範圍裡。第二，潛水、滑雪、騎摩托這類高風險活動是不是被排除在外。第三，理賠是保險公司直接和醫院結帳，還是你先墊錢回來再報銷。去免簽的國家也一樣要買

5. 「境外高薪招聘」一律當詐騙看，被騙去做電詐回來還要被限制出境

- 成本：不花錢。難的是親手推掉一份看起來很好的工作。
- 說人話：月薪高得離譜、不問學歷經驗、不簽正規合同、讓你先到邊境城市集合、還替你保管護照。這種活去了，人和護照都不在自己手上。出境時材料造假，邊檢會把你攔下不放行。在境外參與了違法犯罪，回國之後還可能 6 個月到 3 年不準出境。

- 收益：官方對這類案件的定性很直接。近年出現「上當受騙出境或者虛構事由非法出境從事跨境賭博、電信網絡詐騙等違法活動，嚴重危害人民群眾生命和財產安全」。說的是被人騙出去，或者編個理由偷著出去，到那邊幹賭博和電信詐騙。新規針對這一點兩頭收緊。出境這頭：「申請出境入境、停留居留的事由應當真實、合法」。交假材料或者說假話的，移民管理機構有權不給你發證件、不放你出境。回國這頭：「中國公民在境外從事違法犯罪活動，危害國家安全和利益的，可以……決定自回國之日起 6 個月至 3 年以內不準其出境」。因為騙取證件、非法出境入境被行政拘留的，同樣是 6 個月至 3 年不準出境
- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2026). 關於出境入境管理的規定（國令第 841 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202607/content_7077173.htm（第三、四條）；司法部、公安部、國家移民局 (2026). 就《國務院關於出境入境管理的規定》答記者問. https://www.gov.cn/zhengce/202608/content_7077270.htm
- 備註：識別特徵基本固定：月薪遠高於同崗位、不要求學歷經驗、不簽正規合同、讓你先到邊境城市集合、代辦簽證並保管你的護照。緬北地區已經有專門的領事提醒。真去了，人身自由和護照都不在自己手上，想走也走不了

6. 境外取現一年不能超過 10 萬元人民幣，是本人名下所有卡合起來算的

- 成本：不花錢。出發前估一下這趟要取多少現金，剩下的靠刷卡。難的是改掉習慣，能刷卡就別取現。
- 說人話：境外取現的額度不是一張卡一個，是你名下所有銀行卡（附屬卡也算）合起來算，每個自然年 10 萬元人民幣。取滿了，當年剩下的時間和第二年都不能再在境外取現。停的只是取現，刷卡消費不受影響，也不佔你每年 5 萬美元的購匯額度。
- 收益：依據是國家外匯管理局《關於規範銀行卡境外大額提取現金交易的通知》（匯發〔2017〕29 號，2018 年 1 月 1 日起實施）。第一條：「個人持境內銀行卡在境外提取現金，本人名下銀行卡（含附屬卡）合計每個自然年度不得超過等值 10 萬元人民幣。超過年度額度的，本年及次年將被暫停持境內銀行卡在境外提取現金」。同條第二款：「個人不得通過借用他人銀行卡或出借本人銀行卡等方式規避或協助規避境外提取現金管理」。第二條：外匯局每天把暫停名單發給髮卡銀行，髮卡銀行應不晚於北京時間當日 17 時起，暫停名單裡的人用本行銀行卡在境外取現。第三條：被列入暫停名單的人，可以拿本人有效身份證件到外匯局分支局，查自己的境外取現明細。第四條：外幣卡每卡每日的上限，由等值 1000 美元調整為等值 1 萬元人民幣；人民幣卡維持每卡每日不得超過等值 1 萬元人民幣。第六條：髮卡銀行、境內人民幣卡清算組織和個人違反本通知規定的，按《中華人民共和國外匯管理條例》有關規定處罰。外匯局答記者問還講清了幾點。《通知》不影響個人持卡在境外消費。出境旅遊、商務、留學所涉的食、宿、行、購等經常項下交易，都可以刷銀行卡支付。這些消費也不佔用個人便利化年度 5 萬美元購匯額度。年度額度由外匯局彙總各家髮卡金融機構的數據算出來，因為實時控制會拖慢交易響應，「外匯局採用延時控制手段」（不當場攔截）。另據統計，2016 年 81% 的境內銀行卡境外提取現金低於 3 萬元人民幣（全國）
- 證據等級：A
- 來源：國家外匯管理局 (2017). 關於規範銀行卡境外大額提取現金交易的通知（匯發〔2017〕29 號，第一、二、三、四、六、七條，2018 年 1 月 1 日起實施）. https://www.safe.gov.cn/safe/2017/1230/21873.html；國家外匯管理局 (2017). 外匯局有關負責人就規範銀行卡境外大額提取現金交易有關問題答記者問. https://www.gov.cn/zhengce/2017-12/31/content_5251958.htm；中國銀聯國際. 境外 ATM 取款. https://m.unionpayintl.com/wap/cn/serviceCenter/cardUsingInstructions/805.shtml
- 備註：額度按自然年度算，1 月 1 日重新開始累計。停的只是在境外取現，刷卡消費不受影響。真的需要在境外用大額現金，就按《個人外匯管理辦法》先辦購匯，再帶外幣現鈔出境。取現本身還有兩個坑，銀聯國際「境外 ATM 取款」頁面寫明瞭。一是雙標識卡在部分國家的部分 ATM 上，沒法選銀聯通道取款。二是部分境外 ATM 會在屏幕上提示額外手續費（surcharge），這筆錢由當地

收單機構收，「與銀聯無關」。同一頁還提示「由於信用卡取款需支付透支利息，建議持卡人境外取款使用銀聯借記卡」。卡丟了、被吞了或者被盜刷怎麼辦，見第 14 節第 5 條（卡被盜刷先掛失凍結再報警）

7. 護照、簽證、身份證都拍照存一份在雲端，丟了先報警再補旅行證

- 成本：不花錢。出發前拍幾張照片。
- 說人話：護照丟了，使領館能給你補一張回國用的旅行證件。前提是你能證明自己是誰。手裡有資料頁、簽證頁的照片和出入境記錄，補辦就快得多。你還得先在當地報警拿到回執，出境檢查和保險理賠都認這張紙。手機常和護照一起丟，照片別只存在手機裡。
- 收益：護照丟了，駐外使領館能給你簽發回國用的旅行證件，但需要你先證明自己的身份。手裡有清晰的護照資料頁照片、簽證頁照片和出入境記錄，補辦速度差別很大。同時你要先在當地報警，拿到報案回執。很多國家的出境檢查和保險理賠都要這份材料。找使領館的入口，就是第 2 條裡存好的那兩個領保電話
- 證據等級：C
- 來源：國務院 (2023). 領事保護與協助條例（國令第 763 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202307/content_6891761.htm（第十六條）；作者經驗，無直接文獻
- 備註：存法是拍完照放進兩個不同的地方，比如雲盤存一份、發給一位家人一份。另外打印一份紙質複印件，和原件分開放。銀行卡、常用藥的處方也一併拍下來。手機和護照通常一起丟，只存在手機裡等於沒存。雲盤登錄要收手機驗證碼的，手機一丟就可能登不進去。出發前在另一臺設備上試登一次，確認不靠這部手機也能打開。證件照片是敏感信息，選能加密的存法更穩妥。但加密的存法忘了密碼誰也打不開，所以發給家人的那一份不能省。

8. 境外自駕先確認當地認不認中國駕照，網上賣的「國際駕照」多數是廢紙

- 成本：不花錢。出發前查一次目的地的規定。
- 說人話：網上代辦的「國際駕照」在中國內地不成立。那本證是 1949 年日內瓦公約締約方之間互認的翻譯件，103 個締約方里沒有中國內地。所以國內不管誰給你辦，都沒有法律效力。能不能用中國駕照開車，看目的地自己的規定，沒確認清楚就別開。
- 收益：所謂「國際駕照」（IDP），是 1949 年《道路交通公約》締約國之間互相認可的翻譯件。這份公約 1949 年 9 月 19 日在日內瓦訂立，1952 年 3 月 26 日生效。目前有 103 個締約方（簽約的國家和地區）。中國內地不在這份名單裡。所以中國不簽發這種國際駕照。任何機構在國內「代辦國際駕照」，都不產生法律效力。能不能用中國駕照開車，取決於目的地國家或地區自己的規定：有的承認中國駕照加公證翻譯件，有的要求換領當地駕照，有的完全不認
- 證據等級：A
- 來源：United Nations Treaty Collection. Convention on Road Traffic, Geneva, 19 September 1949 — status of treaties. https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&clang=_en
- 備註：在多數國家，無證駕駛是刑事犯罪，或者要重罰。而且出了事保險大概率拒賠，這才是真正的成本。查法有兩個：在中國領事服務網上找目的地國家的「中國公民須知」，或者直接讓租車公司給你一份書面確認。香港、澳門、臺灣地區以及部分國家另有單獨安排

9. 找中介辦簽證、留學、移民，先問它有沒有在移民管理機構備案

- 成本：不花錢。多問一句它有沒有備案，再把書面材料留好。
- 說人話：2026 年 9 月 15 日起，辦簽證、留學、移民的中介要向移民管理機構備案。「包過」「保簽」「材料我們幫你做」這些話，本身就在明令禁止之列。自己填表填錯，頂多這次被拒簽。用了假材料被認定弄虛作假，汙點會留在你往後的出入境記錄裡。
- 收益：2018 年取消了因私出入境中介機構的准入許可（開中介不必先拿批文）。此後機構數量快速增長，也出現了「機構底數不清、部分機構違法違規辦理業務、損害出境入境人員合法權益」的問

題，官方連有多少家都數不清。2026 年 9 月 15 日起，這類中介改成備案管理。機構應當自設立之日起 15 日內，向所在地移民管理機構報備。此前已經在做的，要在施行之日起 90 日內補辦。明令禁止的行為有這幾類。一是「發佈虛假信息，或者通過誇大宣傳、誤導性宣傳等方式招徠服務對象」。二是「提供或者協助提供虛假材料，協助他人違規辦理簽證、停留居留證件、護照等出境入境證件或者手續」。三是「洩露、出售、非法提供……個人隱私或者個人信息」。四是「組織或者協助他人從事跨境違法犯罪活動」。境外企業、機構不得在中國境內提供這類中介服務

- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2026). 關於出境入境管理的規定（國令第 841 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202607/content_7077173.htm（第七、八、十、十二、十三條）
- 備註：把「包過」「保簽」「材料我們幫你做」掛在嘴上的中介，做的本來就是被明令禁止的事。一旦查出來，留下汙點的是你的簽證記錄。自己填表申請出了問題，最多是這次被拒簽。用了假材料被認定弄虛作假，後果重得多。不為賺錢的政策諮詢和信息查詢，不算中介服務

10. 別替陌生人出具邀請函，也別讓人借你的名義辦出入境手續

- 成本：不花錢。難的是當面推掉一次人情。
- 說人話：替別人出邀請函或者申請材料，內容不實，罰的是出具人。個人罰 5000 元到 1 萬元，有違法所得一併沒收。單位罰 1 萬到 5 萬，經手的人另外罰 5000 到 1 萬。一次人情，換來的是自己掏這筆錢。
- 收益：出具邀請函的人，要對內容是不是真實負責。原文是：「個人為他人申請出境入境、停留居留出具虛假邀請函件或者其他申請材料的，由移民管理機構處 5000 元以上 1 萬元以下罰款；有違法所得的，沒收違法所得」。單位出具虛假材料的，罰 1 萬元以上 5 萬元以下。同時對直接負責的主管人員和其他直接責任人員（管事的領導和經手人），再處 5000 元以上 1 萬元以下罰款
- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2026). 關於出境入境管理的規定（國令第 841 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202607/content_7077173.htm（第三、十一條）
- 備註：這和第 8 節「不幫陌生人帶東西」是同一類風險：材料以你的名義出具，後果就落在你身上。公職人員和軍隊人員想通過中介違規辦外國國籍或者境外居留資格的，中介不但不能辦，還得報告監察機關

11. 出境前把行程、住處和同行人發給一位家人，約好多久聯繫一次

- 成本：不花錢。出發前發一條消息。
- 說人話：人在境外失聯，家裡人可以找使領館求助，使領館會告訴家屬當地怎麼報警，立案後還會催辦。前提是國內有人知道你該在哪、該什麼時候聯繫。把航班號、住址、同行人電話和約好多久聯繫一次，發給一個家人就夠。
- 收益：中國公民在境外下落不明時，親屬可以向駐外外交機構求助。條例原文是「駐外外交機構應當提供當地報警方式及其他獲取救助的信息」。當地警方立案以後，使領館會催他們及時處理。這些求助能不能啟動，取決於國內有沒有人知道你本該在哪、本該什麼時候聯繫
- 證據等級：C
- 來源：國務院 (2023). 領事保護與協助條例（國令第 763 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202307/content_6891761.htm（第十三條）；作者經驗，無直接文獻
- 備註：寫清四樣就夠：航班號、住處地址、同行人的姓名和電話、約好的聯繫頻率。要去信號差或者治安差的地方，再把「多久沒消息就報警」這句話說明白。上面這些救助程序，都要先有家人知道你的行程才能開始

22. 怎麼放鬆：娛樂場所和減壓

> **168VIP-AI 轉製註｜適用範圍**
> 本節娛樂場所的法規、收費與管理程序依中國大陸規定；臺灣制度可能不同。健康研究結論依原文的適用人群與限制閱讀。

前半節講娛樂場所裡哪些錢花得冤、安全出口在哪，口徑是金錢和人身自由。後半節講怎麼減壓，口徑是精力和總死亡率。兩半的數字不放在一起換算。第 3 節已經寫過情緒低落時先做哪幾件事，這裡給更具體的做法。

1. 進 KTV、酒吧、密室之前先看一眼安全出口在哪，被鎖被堵就換一家

- 成本：不花錢。進門時抬頭看 10 秒。
- 說人話：按規定，娛樂場所營業時，疏散通道和安全出口必須暢通。不許封堵，不許上鎖，不許擺東西擋路，也不許遮住指示標誌。網吧同樣不許封門鎖窗。做不到就是違法，你可以舉報。包廂在地下、只有一個出口、走道堆滿雜物的，換一家。
- 收益：這是經營者的法定義務。做不到就是違法，你可以舉報。條例原文：「營業期間，娛樂場所應當保證疏散通道和安全出口暢通，不得封堵、鎖閉疏散通道和安全出口，不得在疏散通道和安全出口設置柵欄等影響疏散的障礙物」。條例還要求，「應當在疏散通道和安全出口設置明顯指示標誌，不得遮擋、覆蓋指示標誌」。網吧也一樣，被要求「營業期間禁止封堵或者鎖閉門窗、安全疏散通道和安全出口」，並「禁止明火照明和吸菸」
- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2006). 娛樂場所管理條例（國令第 458 號，第二十、二十一條）. http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2008-03/28/content_6297.htm；國務院 (2002). 互聯網上網服務營業場所管理條例（國令第 363 號，第二十一條）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2002/content_61788.htm
- 備註：下面幾樣佔了任何一樣，就換個地方：包廂在地下、只有一個出口、走道堆滿雜物、安全出口的指示燈不亮。這類場所著火時煙大、走道窄、人多，而且多數人喝了酒。留給你逃出去的時間以秒計。舉報電話按條例應當寫在場所內的警示標誌上

2. 點單前要價目表，娛樂場所必須明碼標價，不接受「先玩後算」

- 成本：不花錢。開口要一次單子。難在當著人開口問價，有點抹不開面子。
- 說人話：按規定，娛樂場所賣服務、賣東西都必須明碼標價，還要主動把價目表拿給你看。所謂「天價酒水」，幾乎都出在沒看過價目表、事後按口頭報價結帳的場合。進包廂先要單子拍照。點完再要一份確認清單。結帳有爭議就當場打 12315。
- 收益：條例原文：「娛樂場所提供娛樂服務項目和出售商品，應當明碼標價，並向消費者出示價目表；不得強迫、欺騙消費者接受服務、購買商品。」違反價格法律法規的，由有關部門依法處罰。所謂「天價酒水」糾紛，絕大多數發生在這種場合：沒有出示價目表，事後按口頭報價結帳
- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2006). 娛樂場所管理條例（國令第 458 號，第二十九、五十三條）. http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2008-03/28/content_6297.htm
- 備註：怎麼做：進包廂先要一份價目表，紙質的電子的都行，拿到就拍照。點完單再要一份確認好的清單。服務員推薦的「特調」「果盤」，一律先問價再點。結帳有爭議時當場打 12315。別先付款再去維權，付了款你要舉證就難得多

3. 場子裡有人遞「東西」就立刻走，容留和提供都不是「幫朋友」

- 成本：不花錢。站起來走出去。難在要當著一桌人的面離席。

- 說人話：娛樂場所不許販毒、不許提供毒品，也不許留人在裡面吸，違反的要停業整頓 3 到 6 個月，重的吊銷許可證。你自己吸要受治安處罰。在你訂的包廂或住處讓人「用一下」，就是容留他人吸毒，屬於刑事犯罪。有人掏出不明粉末、片劑、煙彈請你試，當場走。
- 收益：條例明令禁止娛樂場所「販賣、提供毒品，或者組織、強迫、教唆、引誘、欺騙、容留他人吸食、注射毒品」。從業人員也不得吸毒，不得為顧客做上面這些事提供條件。違反的，由公安部門沒收違法所得和非法財物，責令停業整頓 3 至 6 個月。情節嚴重的吊銷娛樂經營許可證。條例還要求場所在大廳、包廂、包間的顯著位置懸掛禁毒、禁賭、禁止賣淫嫖娼的警示標誌，並註明舉報電話
- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2006). 娛樂場所管理條例（國令第 458 號，第十四、三十、四十二條）. http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2008-03/28/content_6297.htm
- 備註：只要有人拿出不明的粉末、片劑、電子煙彈，請你「試試」，就當場離開，別留下來看熱鬧。你個人擔的風險比場所更重。自己吸毒，本身就要受治安處罰。在自己訂的包廂或者自己住處「讓朋友在這兒用一下」，構成的是容留他人吸毒，屬於刑事犯罪

4. 不吃陌生人給的糖和零食，不喝離開過視線的飲料，不接別人遞的煙彈

- 成本：不花錢。別人遞過來的一律不接。自己的杯子離開過視線，就換一杯。
- 說人話：現在的毒品不長毒品的樣子。摻了合成大麻素的「上頭」電子煙，看著和普通電子煙差不多，有人專在酒吧、KTV、賓館裡遞給人試。騙人吸的拘留 10 到 15 日、罰 1000 到 5000 元，被騙吸了的人也要拘留 10 到 15 日。飲料離開過視線就換一杯。
- 收益：現在的毒品不長毒品的樣子。合成大麻素類物質自 2021 年 7 月 1 日起被整類列管，這一大類整體按毒品管。有人把它摻進煙油，做成「上頭」電子煙。最高檢報道的案子裡，辦案人員的描述是：這種煙油「可以通過添加食用顏料變成各種顏色、各種口味」，「在外觀上和普通電子煙基本一致」。賣家在酒吧、KTV、賓館呼朋引伴推銷，誘導他人吸食。報道里，當地當年辦理的吸食案件中，未成年吸食者佔比近四成。依託咪酯自 2023 年 10 月 1 日起列入第二類精神藥品目錄。騙人吸食本身就是一樁違法：引誘、教唆、欺騙或者強迫他人吸食、注射毒品的，拘留 10 到 15 日並罰 1000 到 5000 元。構成犯罪的判 3 年以下，情節嚴重的判 3 到 7 年，強迫的判 3 到 10 年，對未成年人下手的從重。後果也落在被騙的人身上：吸食、注射毒品的，處 10 到 15 日拘留並可罰 3000 元以下。情節較輕的處 5 日以下拘留或者 1000 元以下罰款。還可能被同時責令 6 個月到 1 年內不得進入娛樂場所。成癮的責令社區戒毒 3 年。拒絕社區戒毒、或者戒毒期間再吸的，強制隔離戒毒 2 年，最長可再延長 1 年（全國，治安管理處罰法 2026 年 1 月起）
- 證據等級：A
- 來源：最高人民檢察院 (2021). 江蘇蘇州吳江區：辦案檢察官揭秘披著潮流外衣的新型毒品. https://www.spp.gov.cn/spp/zdgz/202110/t20211011_531831.shtml；國家藥監局、公安部、國家衛生健康委 (2023). 關於調整麻醉藥品和精神藥品目錄的公告（2023 年第 120 號）. https://yjj.sh.gov.cn/qtgzwj/20230911/3b612c94e35b4b63abba314c972a2593.html（上海市藥監局轉載，原文頁 nmpa.gov.cn 在本機返回 412）；全國人大常委會 (2025). 治安管理處罰法（2025 年修訂，第八十四、八十五條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；全國人大 (1997). 刑法（第三百五十三條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；全國人大常委會 (2007). 禁毒法（第三十三、三十八、四十七條）. http://www.gd.gov.cn/zwgk/wjk/zcfgk/content/post_2520706.html（廣東省人民政府轉載）
- 備註：不只是娛樂場所，學校門口、朋友聚會、長途車上同理。給的是糖果、飲料還是煙彈，也都一樣。被下藥之後常跟著搶劫、性侵和敲詐，這部分沒有公開的官方統計，屬於經驗判斷。飲料只要離開過視線就換一杯，比事後追究省事得多。場子裡有人拿出不明粉末、片劑、煙彈時怎麼辦，見本節第 3 條。替人帶東西見第 8 節第 29 條。

5. 劇本殺、密室別去開在居民樓裡或者地下二層以下的

- 成本：不花錢。訂之前問一句地址在幾層。
- 說人話：五部門 2022 年的通知寫明，劇本娛樂場所不得開在居民樓內，也不得開在地下一層以下。這類場地黑、隔斷多、道具易燃，門還常常要解謎才打得開。一旦起火，比普通商鋪難跑得多。訂之前在點評頁看一眼地址和樓層，不合規的換一家。
- 收益：五部門 2022 年的專門通知寫得很具體：「劇本娛樂經營場所不得設在居民樓內、建築物地下一層以下（不含地下一層）等地」。通知還要求場所落實安全生產法和消防法的要求，「常態化開展火災風險自知、自查、自改，提高緊急情況下的組織疏散逃生和初起火災撲救能力」。同一份通知還要求劇本設置適齡提示。場景不適宜未成年人的，不得允許未成年人進入。除法定節假日、休息日及寒暑假外，不得向未成年人提供劇本娛樂活動
- 證據等級：A
- 來源：文化和旅遊部、公安部、住房和城鄉建設部、應急管理部、市場監管總局 (2022). 關於加強劇本娛樂經營場所管理的通知. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-06/27/content_5698021.htm
- 備註：這類場所的特點是黑暗、隔斷多、道具易燃，門常常需要「解謎」才能打開。一旦起火，比普通商鋪更難跑出去。訂之前在點評頁面上就能看出樓層，也能看出是不是居民樓。不合規的直接換一家

6. 心情差就去走或者跑，抗抑鬱的效應量（效果大小）跟強度成正比

- 成本：不花錢。每次半小時上下。難在情緒差的時候最不想動，得推自己一把。
- 說人話：心情差的時候，快走或慢跑改善最明顯。其次是瑜伽、力量訓練、太極氣功，幾種差距不大。強度開得越高效果越好，力量訓練和瑜伽最容易堅持。這方面的證據質量偏低，能確定的是動比不動好，挑自己堅持得下來的那種。
- 收益：這是把 218 項隨機分成兩組的對照試驗合在一起算的結果。涉及 495 個組、14170 名符合重度抑鬱臨床標準的參與者。算法讓各種運動互相比較（貝葉斯網狀薈萃分析）。拿來對比的是常規照護和安慰劑片（主動對照）。效果大小用 Hedges' g 表示，數越往負走，症狀改善越多。快走或慢跑 −0.62（95% 可信區間 −0.80 至 −0.45，意思是真實值大致落在這一段裡）。瑜伽 −0.55（−0.73 至 −0.36）。力量訓練 −0.49（−0.69 至 −0.29）。混合有氧 −0.43（−0.61 至 −0.24）。太極或氣功 −0.42（−0.65 至 −0.21）。原文說「運動的效果與所處方的強度成正比」：強度開得越高，效果越好。力量訓練和瑜伽的可接受度最好，最容易堅持下來
- 證據等級：A
- 來源：Noetel M, Sanders T, Gallardo-Gómez D, et al. (2024). Effect of exercise for depression: systematic review and network meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ, 384, e075847. https://doi.org/10.1136/bmj-2023-075847
- 備註：爭議。作者自己寫明，218 項研究裡只有 1 項做得夠乾淨、不容易被設計帶偏。按通行的打分法，快走慢跑只算「低」可信，其餘是「極低」。運動也瞞不住參與者，人知道自己在鍛鍊，就容易覺得好些，這份期待去不掉。結論方向仍然可用：動比不動好，強度別太低，選自己能堅持的那種。這是第 3 節「情緒低落時先動起來」的展開，不能替代確診後的規範治療

7. 焦慮到影響生活時，正念減壓課的效果不劣於常用的抗焦慮藥

- 成本：報課要花一點錢。課程 8 周，每週上一次課，還要每天在家練。難在連著 8 周每天都練。
- 說人話：確診焦慮障礙的人上 8 周正念減壓課，症狀改善和吃抗焦慮藥艾司西酞普蘭幾乎一樣。吃藥的人近八成出過不良反應，有人因此退出。上課的人約一成半出過，沒人退出。課得是標準化的 8 周課程，隨便一個冥想 App 不算。
- 收益：這是美國 3 家城市學術醫療中心做的試驗，目的是看上課會不會比吃藥差（非劣效隨機對照試驗）。276 名確診焦慮障礙的成年人按 1:1 隨機對半分組。一組上 8 周正念減壓課程。一組吃艾司西酞普蘭（10 至 20 mg 彈性劑量）。208 人做完全程。結束時按醫生打的焦慮嚴重程度分（臨床總體印象嚴重度量表）算，正念組下降 1.35，藥物組下降 1.43。兩組差 −0.07（95% CI −0.38 至 0.23，

即真實差距大致落在這一段裡；P=0.65，即這點差距和沒差別看不出區別）。這一段的下限沒有越過事先劃好的「算不上更差」的線（非劣效界值 −0.495）。副作用差別很大：藥物組 78.6% 至少出現一次和試驗有關的不良反應，10 人因此退出。正念組 15.4%，無人因此退出

- 證據等級：A
- 來源：Hoge EA, Bui E, Mete M, Dutton MA, Baker AW, Simon NM (2023). Mindfulness-based stress reduction vs escitalopram for the treatment of adults with anxiety disorders: a randomized clinical trial. JAMA Psychiatry, 80(1), 13-21. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2022.3679
- 備註：試驗用的是標準化的 8 周正念減壓課程（MBSR），隨便一個冥想 App 不能和它劃等號。它適用於已經達到焦慮障礙診斷標準的人，該看醫生還是要看。如果你因為顧慮藥物副作用一直拖著不治療，這是一個證據強度相當的選項

8. 當場想緩過來，用 5 分鐘「循環嘆息」：吸氣兩段，呼氣拉長

- 成本：不花錢。每天 5 分鐘。
- 說人話：每天做 5 分鐘呼吸練習、堅持一個月，情緒改善和呼吸放慢都比同樣時長的正念冥想好。幾種呼吸法裡，把呼氣拉長的「循環嘆息」最好。做法是用鼻子吸一口，再補吸一小口把肺撐滿，然後用嘴慢慢吐盡。這只是一項試驗，好壞靠本人自己報，但不花錢。
- 收益：這是一項在家做、隨機分組的對照試驗，比較三種每天 5 分鐘的呼吸練習和同樣時長的正念冥想，持續 1 個月。三種呼吸法是：循環嘆息（強調延長呼氣）、箱式呼吸（吸氣、屏息、呼氣等長）、帶屏息的循環過度換氣（吸氣長、呼氣短）。把各人各次的數據放在一起算（混合效應模型），呼吸練習都好過正念冥想，尤其是以呼氣為主的循環嘆息。它在情緒改善（P<0.05，即這點差別不像是碰巧撞出來的）和呼吸頻率下降（P<0.05）上都更好
- 證據等級：B
- 來源：Balban MY, Neri E, Kogon MM, et al. (2023). Brief structured respiration practices enhance mood and reduce physiological arousal. Cell Reports Medicine, 4(1), 100895. https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2022.100895
- 備註：做法是用鼻子吸一口，短暫再補吸一小口把肺撐滿，然後用嘴把氣緩慢長長地吐盡，重複 5 分鐘。只有這一項試驗，在家做，好不好由本人填問卷報，人數也不多。效果只是比冥想略好，解決不了問題。但它不花錢，只要 5 分鐘，隨時隨地能做，性價比高

9. 把「定期和人見面」當成健康支出，別只在心情差時才找人

- 成本：要花一點錢，還要搭上見面的時間。難在心情好的時候也得主動約人。
- 說人話：平時很少和人來往的人，同期死亡的概率高約三成。感到孤獨的人高約四分之一，獨居的人高約三成，65 歲以下的人更明顯。這些都是跟蹤觀察出來的，也可能是身體本來就差的人更容易獨居。
- 收益：這是把 70 項先記錄情況再往後跟蹤的研究合在一起算的結果（薈萃分析），共 340 萬名參與者，平均跟蹤 7 年。社會隔離、孤獨感、獨居都與死亡率升高相關。把年齡、身體狀況這些干擾因素扣掉之後，加權平均比值比分別是：社會隔離 1.29、孤獨 1.26、獨居 1.32。換算過來，同期死亡的概率分別高約三成、約四分之一、約三成。三者的效果大小差不多，而且在 65 歲以下人群中比在老年人群中更大
- 證據等級：A
- 來源：Holt-Lunstad J, Smith TB, Baker M, Harris T, Stephenson D (2015). Loneliness and social isolation as risk factors for mortality: a meta-analytic review. Perspectives on Psychological Science, 10(2), 227-237. https://doi.org/10.1177/1745691614568352
- 備註：爭議。這些都是跟著人群觀察出來的關聯，不是分組對照試驗，誰因誰果分不開。身體本來就差的人，更容易獨居、更少社交。作者把社會關係看作和吸菸、肥胖同一量級的健康因素，但沒有隨機試驗證明「增加社交能降低死亡率」。這條與第 3 節「減少讓你消耗的人際關係」不衝突：那條砍掉消耗你的關係，這裡要保住讓你恢復精力的那幾段

10. 住得離綠地近就多用它，散步、遛彎、坐著都算

- 成本：不花錢。順路就做了。
- 說人話：住處周邊 500 米內的綠化越好，同期死亡的概率越低，按植被指數每提高 0.1 算，低約 4%。量的是住處周邊的綠化，不是你去公園的次數。綠化好的地段，住的人往往更有錢、空氣也更好。所以別當成去公園就能延壽，選住處時把周邊綠地算進去就行。
- 收益：這是把 9 項跟蹤人群多年的研究合在一起算的結果（隊列研究的薈萃分析），涉及 7 個國家、832 萬人。看的是住處 500 米以內的周邊綠化程度，用歸一化植被指數（NDVI，把地面綠化折算成的一個數）衡量。綠化程度每增加 0.1 個指數，總死亡率的合併風險比為 0.96（95% CI 0.94–0.97），同期死亡的概率低約 4%，真實值大致落在低 3% 到低 6% 這一段。9 項研究中有 7 項發現綠化越好死亡率越低，差別也不像碰巧。另外 2 項沒看出關聯
- 證據等級：A
- 來源：Rojas-Rueda D, Nieuwenhuijsen MJ, Gascon M, Perez-Leon D, Mudu P (2019). Green spaces and mortality: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. The Lancet Planetary Health, 3(11), e469-e477. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(19)30215-3
- 備註：爭議。各項研究的結果差得很遠（I^2=95%，這個數越大越是彼此對不上）。而且它測的是居住地周邊的綠化程度，和你去公園的次數無關。住在綠化好的地方的人往往也更富、空氣更好、更愛運動，這幾樣和綠化分不開誰在起作用。別讀成「去公園就能延壽」，可用的部分是選住處時把綠地算進去，成本為零。NDVI 這個數，裸地和水泥接近 0，茂密植被接近 1。所以「0.1」大致是從光禿街區挪到有成排行道樹的街區那種差別

23. 學什麼技能划算

> **168VIP-AI 轉製註｜適用範圍**
> 本節的教育、職業資格、助學、培訓補貼與職稱制度依中國大陸規定，不能直接當作臺灣升學、證照或補助指南。

這一節算的是錢和時間，第 2 條另外算死亡率。前六條回答一個問題：還要不要接著讀書。第 1 條先說法律劃掉了哪一段選項，第 2 條算讀書和壽命的關係，第 3 條看全國人的學歷都在哪一檔。第 4 條講讀不起的時候有哪些資助，第 5 條講沒考上普高還有什麼路，第 6 條把「讀書還是打工」算成一道題，給一個自己動手算的方法。後七條回答另一個問題：決定學點東西之後怎麼挑。中國按工種分的工資統計，從公開的官方渠道很難逐項核實。所以這裡只寫查得到出處的幾件事：多讀一年書工資大概多多少（也叫教育回報率）、證書合不合法怎麼驗、培訓補貼從哪裡來、挑技能時看哪個維度更不容易被頂掉。具體某個工種一個月掙多少，本書不給數字。第 14 到 19 條回答第三個問題：定下來學什麼之後，怎麼學才省時間。這六條算的是時間，不和錢做換算。第 20 到 23 條回答第四個問題：已經在做專業技術工作了，職稱從哪裡報、怎麼考、別踩什麼坑、評上值多少。

本節條目按主題分成下面幾塊，括號裡是條號。

還要不要接著讀書：不滿 16 週歲不能去打工（第 1 條），讀書有沒有用算進死亡率（第 2 條），全國的學歷結構（第 3 條），讀不起先按政策算（第 4 條），沒考上普高的路（第 5 條），讀書還是打工算成一道題（第 6 條）。

學什麼怎麼挑：多受一年教育的回報（第 7 條），考證前查職業資格目錄（第 8 條），培訓走政府補貼渠道（第 9 條），挑要動手和現場判斷的技能（第 10 條），看技能有沒有等級評價（第 11 條），查當地緊缺職業目錄（第 12 條），選能直接上崗的短週期項目（第 13 條）。

怎麼學省時間：學完合上書自己考（第 14 條），把時間攤到幾天（第 15 條），別把劃重點當主要學法（第 16 條），幾種題型混著練（第 17 條），別按視覺型聽覺型挑學法（第 18 條），要背的內容出題考自己（第 19 條）。

評職稱：評職稱找申報渠道（第 20 條），會計初中級職稱靠統考（第 21 條），別找中介代評（第 22 條），拿到職稱不等於漲工資（第 23 條）。

1. 不滿 16 週歲沒有「去打工」這個選項：招你的單位每月被罰 5000 元，肯招的都是黑工

- 成本：不花錢。花一分鐘算一下自己多大。
- 說人話：初中畢業一般 15 到 16 歲，正好卡在這條線上。不滿 16 歲，單位招你就是違法，每用一名童工每月罰 5000 元。所以肯要你的，都是明知違法還敢用的單位。真出了事，醫藥費和賠償只能找這家單位要，它賴帳或者跑了，就沒人替它兜底。
- 收益：《義務教育法》第十一條：「凡年滿六週歲的兒童，其父母或者其他法定監護人應當送其入學接受並完成義務教育」。第十四條：「禁止用人單位招用應當接受義務教育的適齡兒童、少年」。第五十八條：沒有正當理由、不按本法規定送適齡兒童少年入學的，由當地鄉鎮人民政府或者縣級人民政府教育行政部門「給予批評教育，責令限期改正」。《禁止使用童工規定》第二條：國家機關、社會團體、企業事業單位、民辦非企業單位或者個體工商戶「均不得招用不滿 16 週歲的未成年人」。第六條：「按照每使用一名童工每月處 5000 元罰款的標準給予處罰」，逾期不改正的按每人每月 1 萬元罰。第七條：介紹童工去就業的，「按照每介紹一人處 5000 元罰款」。第十條：童工患病或者受傷的，用人單位「應當負責送到醫療機構治療，並負擔治療期間的全部醫療和生活費用」，傷殘或死亡的還要一次性賠償。第十三條只留了一個例外：文藝、體育單位經父母或者其他監護人同意，可以招用不滿 16 週歲的專業文藝工作者、運動員（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2018). 義務教育法（2018 年第二次修正，第十一、十四、五十八條）. http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_zcfg/zcfg_jyfl/202110/t20211029_575949.html（教育部刊登）；國務院

(2002). 禁止使用童工規定（國務院令第 364 號，第二、六、七、十、十三條）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2002/content_61798.htm

- 備註：受益人是自己。滿 16 歲以後打工是合法的。但肯要一個 16 歲、沒學歷的人的崗位，正好是本節第 10 條（挑抗自動化的技能）講的那一類：流程固定，最容易被機器頂掉。第 19 節講的加班費、年休假、工傷待遇，前提都是有勞動關係、有證據。黑工這兩樣都沒有，那些錢也就拿不到

2. 把「讀書有沒有用」也放進死亡率帳裡：每多受一年教育，成人死亡風險降約 1.9%

- 成本：不花錢。花的是多讀那幾年的時間和精力，學費那部分見本節第 4 條（中職學費和助學金）。難在要一直讀下去，中間不放棄。
- 說人話：每多讀一年書，成年後的死亡風險平均低約 1.9%。18 到 49 歲的人最明顯，每多一年低約 2.9%，70 歲以上只低 0.8%。能一直讀下去的人往往本來條件就好，這裡面有多少是讀書本身的作用，分不清。
- 收益：把此前的研究找齊再合在一起算（系統綜述與薈萃分析）。檢索範圍是 1980 年 1 月到 2023 年 5 月，最終納入 603 項研究、59 個國家 70 個地點、10355 個觀測。教育和成人死亡率（各種原因加起來的死亡）是劑量反應關係（讀得越多降得越多）。每多受一年教育，死亡風險平均下降 1.9%（95% 不確定區間 1.8–2.0，真實值大致落在這一段裡）。18 至 49 歲的人每多一年下降 2.9%（2.8–3.0）。70 歲以上的人下降 0.8%（0.6–1.0）。男女之間沒看出差別。按國家發展水平（社會人口指數）分開看，也沒看出差別
- 證據等級：A（爭議）
- 來源：IHME-CHAIN Collaborators (2024). Effects of education on adult mortality: a global systematic review and meta-analysis. The Lancet Public Health, 9(3), e155-e165. https://doi.org/10.1016/S2468-2667(23)00306-7
- 備註：爭議。作者自己報告了發表偏倚（$p<0.0001$），意思是結果好看的研究更容易被髮出來。各項研究之間的結果也差得很開。納入的都是跟蹤觀察，不是把人分組做的試驗。讀書年數和家庭條件、地區、職業攪在一起，這 1.9% 裡有多少是讀書本身帶來的、有多少是「能一直讀下去的人本來條件就好」，這類研究分不開。反過來的路也分不開：小時候就有病、有心理問題的人，更容易輟學，也更容易早死，這會讓讀書的作用看起來比實際大。所以它能有力說明「多讀書和活得久是同向的」，但不等於「你去讀書就能延壽 1.9%」。收益量級定為小：讀者面對的通常是再多讀三四年，按每年 1.9% 算加起來不到一成，按全書的界線只算小。受益人是自己

3. 判斷「學歷是不是貶值了」之前，先看全國的學歷結構：每 10 萬人裡只有 15467 人有大學文化程度

- 成本：不花錢。看一眼下面的數字就行。
- 說人話：2020 年人口普查的結果是：全國每 10 萬人裡，只有 15467 人唸到大專及以上，大約 15%。初中學歷的有 34507 人，是人數最多的一檔。15 歲以上的人平均只讀了 9.91 年書，剛過初中畢業。所以初中學歷在中國不是「夠用」，是最普通的那一檔。
- 收益：第七次全國人口普查的標準時點是 2020 年 11 月 1 日。全國人口裡，有大學（大專及以上）文化程度的 218360767 人。高中（含中專）213005258 人。初中 487163489 人。小學 349658828 人。和 2010 年第六次人口普查相比，每 10 萬人中有大學文化程度的由 8930 人上升為 15467 人。高中由 14032 人上升為 15088 人。初中由 38788 人下降為 34507 人。小學由 26779 人下降為 24767 人。15 歲及以上人口的平均受教育年限由 9.08 年提高到 9.91 年。文盲率由 4.08% 下降為 2.67%
- 證據等級：A
- 來源：國家統計局、國務院第七次全國人口普查領導小組辦公室 (2021). 第七次全國人口普查公報（第六號）——人口受教育情況. https://www.stats.gov.cn/sj/tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/202302/t20230206_1902006.html
- 備註：這些數只說明學歷在人群裡稀不稀缺。某個具體的人讀書划不划算，要按本節第 6 條（讀書還是打工怎麼算）的方法自己算。還要注意：普查數的是全國所有人口，老人小孩都算在內。年輕

人裡唸到大學的比例比這個數高得多，拿它跟同齡人比會高估自己的優勢。反過來，用它去反駁「讀書沒用」是成立的，因為分母正是要跟你搶飯碗的整個勞動力。受益人是自己

4.「讀不起」先按政策算一遍：中職學費大多已免，助學金 2300 元，助學貸款每年最高 2 萬

- 成本：不花錢。開學前去學校的學生資助管理機構問一次，交一次材料。
- 說人話：公辦中職裡，農村學生、城市涉農專業學生和家庭困難學生已經免學費。中職和普通高中的助學金，2025 年春季起每年 2300 元。上了大學，助學金每年 3700 元，助學貸款每年最多能借 2 萬。錢不夠可以推遲、可以換個辦法，很少到必須現在退學去打工的地步。
- 收益：中職免學費是 2012 年秋季學期起的政策。原文是「對公辦中等職業學校全日制正式學籍一、二、三年級在校生中所有農村（含縣鎮）學生、城市涉農專業學生和家庭經濟困難學生免除學費（藝術類相關表演專業學生除外）」。2024 年調整了學生資助政策。本專科生國家助學金由每生每年 3300 元提高到 3700 元。國家勵志獎學金由 5000 元提高到 6000 元。這兩項從 2024 年秋季學期起執行（勵志獎學金自 2024 年起）。中等職業學校國家助學金、普通高中國家助學金都由每生每年 2000 元提高到 2300 元，從 2025 年春季學期起執行。國家助學貸款也調了，從 2024 年秋季學期起。本專科學生「每人每年申請貸款額度由不超過 16000 元提高至不超過 20000 元」。研究生「由不超過 20000 元提高至不超過 25000 元」。利率是同期同檔次的貸款市場報價利率（LPR）減 70 個基點（再低 0.7 個百分點）（全國）
- 證據等級：A
- 來源：財政部、發展改革委、教育部、人力資源社會保障部 (2012). 關於擴大中等職業教育免學費政策範圍 進一步完善國家助學金制度的意見（財教〔2012〕376 號）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2013/content_2332779.htm；財政部、教育部、人力資源社會保障部有關司局負責人 (2024). 就調整學生資助政策有關問題答記者問. https://www.gov.cn/zhengce/202410/content_6983672.htm；財政部、教育部、人民銀行、金融監管總局 (2024). 關於調整完善國家助學貸款有關政策的通知（財教〔2024〕188 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202411/content_6984812.htm
- 備註：受益人是自己和子女。免學費具體覆蓋哪些人、助學金分幾檔，都由各省定。民辦學校按當地公辦同類專業的標準補助，差額還是要自己付，所以入學前要按本地文件核一遍。助學貸款是貸款不是補助，畢業後要還。但它把「現在拿不出學費」和「這幾年划不划算」拆成了兩件事，先別把錢不夠當成結論。第 7 節寫過失業期間的培訓補貼和臨時救助，家裡確實斷了收入就先去申請那幾樣

5. 沒考上普高不等於路斷了：中職有貫通招生和單獨考試，技能崗位招聘還可以降學歷要求

- 成本：不花錢。填中考志願之前，查一次本省的職教招生平臺。
- 說人話：2022 年的職業教育法寫明：職業教育和普通教育地位同等重要。中職可以和高職貫通招生，高職還必須留出招生計劃或者單獨考試，專門招中職畢業生。用人單位也不得因為你是職業學校畢業就設門檻卡你。分數不夠上普高，是換一條路，不是停在初中學歷。
- 收益：《職業教育法》（2022 年 5 月 1 日起施行）第三條：「職業教育是與普通教育具有同等重要地位的教育類型」。第三十七條：中等職業學校「可以按照國家有關規定，在有關專業實行與高等職業學校教育的貫通招生和培養」。高等職業學校「可以按照國家有關規定，採取文化素質與職業技能相結合的考核方式招收學生」。省級以上教育行政部門要建立職業教育統一招生平臺，彙總發佈學校、專業設置和招生情況，並提供查詢報考服務。第五十三條：「職業學校學生在升學、就業、職業發展等方面與同層次普通學校學生享有平等機會」。高等職業學校和實施職業教育的普通高等學校「應當在招生計劃中確定相應比例或者採取單獨考試辦法，專門招收職業學校畢業生」。「用人單位不得設置妨礙職業學校畢業生平等就業、公平競爭的報考、錄用、聘用條件」。事業單位公開招聘中有職業技能等級要求的崗位「可以適當降低學歷要求」（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2022). 職業教育法（2022 年修訂，第三、三十七、五十三條）. http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_zcfg/zcfg_jyfl/202204/t20220421_620064.html（教育部刊登）

- 備註：受益人是自己和子女。這些是法定的通道，不是保證錄取。貫通培養有哪些專業、單獨招生留多少比例、職教高考考哪些科目，都由各省定。報志願前必須查本省當年的職教招生平臺和招生計劃，別按外省的經驗推。挑中職專業時，用本節第 10 條（挑抗自動化的技能）的維度過一遍：要到現場、環境不標準的專業更難被頂掉。選學校就看它在不在本省當年的職教招生計劃裡。它發的證再按第 8 條（查證書在不在目錄裡）那三步驗一遍。招生宣傳裡承諾「包分配」「保過」的一律不要

6. 把「讀書還是打工」算成一道題：早掙的三年工資，對上往後幾十年的年收入差

- 成本：不花錢。坐下來算一次，大概半小時。
- 說人話：把兩種選擇攤在紙上比。早工作掙到的是三年低門檻崗位的工資，只有這一次。繼續讀，換回的是往後每年多掙的那一截，還要乘以剩下的三四十年。中國城鎮多讀一年書，收入平均高 4.0%（1988 年）到 10.2%（2001 年）。數據老，只能看個大概。
- 收益：這是對中國城鎮 1988 至 2001 年的估計。多讀一年書能讓收入高出多少，這叫教育回報率。原文寫的是「從 1988 年每受教育一年 4.0% 大幅上升到 2001 年的 10.2%」。漲幅主要發生在 1992 年之後。它反映的是念到大學的人比沒念的多掙的那一截（高等教育工資溢價）在變大。這是把「多讀一年」折成年收入差時可用的中國本土量級。全球平均值見本節第 7 條（多受一年教育的全球平均回報）
- 證據等級：B
- 來源：Zhang J, Zhao Y, Park A, Song X (2005). Economic returns to schooling in urban China, 1988 to 2001. Journal of Comparative Economics, 33(4), 730-752. https://doi.org/10.1016/j.jce.2005.05.008
- 備註：算之前先扣掉本節第 4 條（中職學費和助學金）那些免學費和助學金，另外還有本節第 2 條（多受一年教育和死亡率）那筆帳。數據截至 2001 年，只覆蓋城鎮，不能直接當今天的數用。本節第 7 條那個全球平均 9% 也一樣。真按這個方法算，結論會因人而異。學費高、專業和崗位對不上、讀的年限又長的，算出來可能真不划算，但那只說明這個具體項目不划算，說明不了讀書無用。還有幾項進不了公式：法定的學歷門檻，見本節第 5 條（中職的貫通招生和單獨考試）；抗替代能力，見第 10 條（挑抗自動化的技能）；能不能換行業。受益人是自己

7. 先記住基準線：多受一年教育，全球平均的私人回報（落到自己收入上的那部分）約為每年 9%

- 成本：不花錢。把這個數記住，當成衡量各種「學點東西」方案的尺子。
- 說人話：按全世界平均算，多讀一年書，個人收入每年高約 9%，女性的回報一直高於男性。這個數說的是正規上學，報一個班不能直接套。拿它當尺子：一個課程要你花 3 萬元和半年，就問它帶來的收入變化抵不抵多讀一年書。
- 收益：一項覆蓋 1950 至 2014 年、139 個國家、1120 項估計的綜述算出：「多受一年教育的全球平均私人回報率是每年 9%」。私人回報就是落到本人收入上的那一部分：多讀一年書，收入平均高約 9%。高等教育的私人回報在上升。教育的社會回報（落到整個社會而不是本人身上的那部分）仍然很高。女性受教育的平均回報持續高於男性
- 證據等級：A
- 來源：Psacharopoulos G, Patrinos HA (2018). Returns to investment in education: a decennial review of the global literature. Education Economics, 26(5), 445-458. https://doi.org/10.1080/09645292.2018.1484426；世界銀行政策研究工作論文 8402. https://doi.org/10.1596/1813-9450-8402
- 備註：這是「多讀一年書」的全球平均值，不能當成「報一個班」的收益，也不是中國的具體數字，只能當量級參照。它的用處是給所有培訓方案一把尺子：一個課程要你花 3 萬元和半年時間，就該問它能不能帶來相當於一年正規教育的收入變化。還要注意，全球平均掩蓋了巨大的專業差異和國別差異

8. 花錢考證之前，先查這張證在不在國家職業資格目錄或人社部備案的評價機構名單裡

- 成本：不花錢。查一次，十幾分鍾。
- 說人話：有些機構打著新職業、技能等級的名義亂辦班、亂收費、濫發證，還有假冒權威機構的，人社部專門治理過。報名前按三步查：這個職業在不在國家職業資格目錄、發證機構是不是人社部門備案的評價機構、證書編號能不能在官方平臺查到。查不到的，報名費就是白花。
- 收益：人社部專門為此開展過全國性治理。文件裡點名的亂象是「一些機構和單位以新職業職業資格、職業技能等級等名義隨意舉辦培訓、評價、發證活動，亂收費、濫發證；一些機構和單位虛假或誇大宣傳，甚至假冒權威機構名義組織培訓、評價、頒發證書等」。治理措施包括聯合網信、公安、市場監管等部門查處，「嚴厲打擊假冒鑑定機構、人社部門備案評價機構的評價發證活動」。網站和新媒體上不合規的宣傳，依法關停。文件同時要求「引導公眾瞭解證書查詢渠道和方式，判斷證書合法合規性和含金量」
- 證據等級：A
- 來源：人力資源社會保障部 (2022). 關於開展技術技能類「山寨證書」專項治理工作的通知. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-03/18/content_5679641.htm
- 備註：按這個順序驗。先看這個職業在不在《國家職業資格目錄》裡，不在目錄裡的就不是國家職業資格。再看發證機構是不是人社部門備案的評價機構。最後到官方的技能人才評價證書查詢平臺，查證書編號能不能查到。查不到的一律不報。帶「國際」「高級」「註冊」字樣、承諾「包過」「掛靠有收入」的，風險最高

9. 培訓優先走政府補貼渠道，別一上來就自費報商業班

- 成本：不花錢，或者能大幅減免。培訓本身要佔時間。難在忍住別一衝動就自費報班，先去查一遍補貼目錄。
- 說人話：2025 年到 2027 年底，國家計劃辦 3000 萬人次以上的補貼培訓。錢從就業補助資金、失業保險基金、企業職工教育經費等多個口子出。哪個工種越缺人、培訓成本越高，補貼就越高。在職的先問單位，其餘人先翻當地人社局的補貼目錄，再決定學什麼。
- 收益：國家層面的規模是明確的：2025 年到 2027 年底，「聚焦高精尖產業與急需行業、就業重點群體等開展補貼性培訓 3000 萬人次以上」。資金來源被打通為一攬子：就業補助資金、失業保險基金、行業發展資金、東西部協作資金、企業職工教育經費等。補貼高低按職業（工種）的急需緊缺程度和培訓成本來定，不同工種不一樣。對企業還要求「按規定足額提取和使用職工教育經費，確保 60% 以上用於一線職工教育和培訓」
- 證據等級：A
- 來源：國務院就業促進和勞動保護工作領導小組 (2025). 關於開展大規模職業技能提升培訓行動的指導意見. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202507/content_7032222.htm
- 備註：具體怎麼領、能領多少由各省定。入口是當地人社局官網的「職業培訓補貼目錄」和公共實訓基地。第 7 節寫過失業期間的職業培訓補貼（同一個人最多享受 3 次）和社保補貼。在職的人則先問單位的職工教育經費。先查補貼目錄再選學什麼，比先選好再去找補貼省錢得多

10. 挑技能時優先看「要不要動手、要不要現場判斷」，這類最難被自動化頂掉

- 成本：不花錢。選之前先按這個維度把想學的活過一遍。
- 說人話：按美國的估算，約 47% 的崗位有較高風險被計算機接手，後來按具體任務估的比例低得多。機器難過的坎有三樣：手上的靈巧勁、想出新東西、跟人打交道。所以要到現場、環境不標準、得臨場判斷的活更難被頂掉，流程固定、主要處理信息的崗位風險最高。
- 收益：給美國 702 個職業逐個估「這活多大概率能交給計算機做」（可計算化概率評估），結果是約 47% 的就業崗位處於高風險區間。模型裡決定風險高低的，是三處機器目前邁不過去的坎，作者叫它「工程瓶頸」。一是感知與操作，包括手指靈巧度、手部靈巧度、在狹窄空間和彆扭姿勢下作業。二是創造性智能（想出新東西的能力）。三是社會智能（跟人打交道的能力）。所以環境非標

準、需要手上功夫和臨場判斷的活，被替代的概率一貫更低，不是個別職業的偶然。流程固定、以信息處理為主的崗位風險最高

- 證據等級：B
- 來源：Frey CB, Osborne MA (2017). The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation? Technological Forecasting and Social Change, 114, 254-280. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.019
- 備註：爭議。這項研究是 2013 年一份沒正式發表的論文稿，打分打的是「整個職業能不能被機器接手」。後來有研究改成拆到一件件具體任務上去估，算出來的高風險比例低得多。它也不說這事會在哪一年發生。用它時別盯著 47% 這個數，要看它點出的那三處卡住機器的地方。現場安裝、檢修、護理這類活比純文書更抗替代，原因就在這裡。所以「學個技能」優先該選需要到現場、面對非標準環境的那種

11. 學之前先確認這個技能有沒有等級評價，等級能不能換成錢

- 成本：不花錢。查一次就行。
- 說人話：國家在推「新八級工」，要求企業把崗位工資和技能等級掛鉤，表現突出的職工還能不看工齡資歷直接認定等級。這是政策方向，各地各企業差別很大。有國家職業標準和等級通道的技能，往後才談得上按等級漲薪，學之前先查一下有沒有。
- 收益：國家正在推「新八級工」職業技能等級制度。文件明確要求把等級和薪酬掛鉤，原話是「強化技能導向的薪酬分配製度……指導企業實行崗位薪酬與崗位價值、技能等級雙掛鉤的分配辦法」。各地要「加大高級工以上評聘力度和批次」。符合條件的企業可以自己給職工做技能等級評價。對錶現突出的職工，「可打破工作年限、等級、資歷等條件，直接認定相應職業技能等級」
- 證據等級：B
- 來源：國務院就業促進和勞動保護工作領導小組 (2025). 關於開展大規模職業技能提升培訓行動的指導意見. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202507/content_7032222.htm；人力資源社會保障部 (2021). 「技能中國行動」實施方案. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-07/06/content_5622619.htm
- 備註：這是政策方向，不是已經兌現的工資數，各地各企業的落地程度差別很大。能照著做的部分是：選技能時看它有沒有對應的國家職業標準和等級通道，有通道的技能後面才談得上按等級漲薪。沒有等級、也沒有行業准入門檻的「技能」，學完只能靠自己找活

12. 別把「網上說工資高」當成缺人，去查當地的緊缺職業目錄和補貼目錄

- 成本：不花錢。查兩份當地的文件。
- 說人話：各地給哪個工種的培訓補貼多，是按急需緊缺程度和培訓成本定的，所以補貼額度能看出當地缺不缺人。網上說的「某工種月入多少」，多半是招聘平臺的掛牌價或個人自述。你看到的多是掙到錢的人，也沒算工時、通勤、職業病和淡旺季。
- 收益：補貼額度本身就是官方對「哪些工種缺人」的定價。政策要求「健全根據職業（工種）急需緊缺程度、培訓成本等情況確定的差異化補貼機制」，各地據此確定本地的補貼性職業技能培訓項目範圍。所以同一個工種在不同城市的補貼額度差多少，直接反映了當地的緊缺程度
- 證據等級：C
- 來源：國務院就業促進和勞動保護工作領導小組 (2025). 關於開展大規模職業技能提升培訓行動的指導意見. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202507/content_7032222.htm；國家統計局 (2026). 2025 年城鎮單位就業人員年平均工資情況：「規模以上企業就業人員年平均工資為 106080 元，其中，中層及以上管理人員 210016 元，專業技術人員 155491 元，辦事人員和有關人員 94936 元，社會生產服務和生活服務人員 79857 元，生產製造及有關人員 80739 元」. https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202605/t20260515_1963707.html；人力資源社會保障部就業培訓技術指導中心 (2023). 2022 年第四季度全國招聘大於求職「最缺工」的 100 個職業排行（中國就業網）. https://chinajob.mohrss.gov.cn/c/2023-01-30/367442.shtml

- 備註：官方的分職業工資只分到五大類崗位，沒有具體工種。國家統計局 2025 年的數字是，規模以上企業平均年工資約 10.6 萬元（精確值 106080 元）。中層以上管理人員約 21 萬元（精確值 210016 元），專業技術人員約 15.5 萬元（精確值 155491 元），辦事人員 94936 元，生產製造人員 80739 元，社會生產和生活服務人員 79857 元。人社部的「最缺工的 100 個職業排行」在中國就業網上能查，最新一期停在 2022 年第四季度，按全國 102 個城市公共就業服務機構的招聘和求職數據編。網上流傳的「某工種月入多少」，幾乎都來自招聘平臺的掛牌價或者個人自述。能被你看到的，多半是掙到錢的那批人，而且都不算工時、通勤、職業病和淡旺季。要看真實需求，去當地人社局官網查補貼目錄，再查公共就業服務機構的崗位需求排行。最後去實際的工地、工廠、門店問在職的人

13. 同樣的錢和時間，優先選能直接上崗的短週期項目

- 成本：要交短期課程的學費，錢不多。時間上要佔一段。難在學到一半還沒見效時，按說好的條件停下來。
- 說人話：政策鼓勵的是能短期就業的「短平快」培訓，還有職業院校的微專業。挑項目只看一條：學完有沒有一個具體崗位能投簡歷。學一年半載、結業還要「再積累經驗」的，實際花掉的時間遠超標價。開工前就寫好退出條件：學到什麼程度還沒找到活就停。
- 收益：政策口徑與此一致：支持「民辦培訓機構開展市場化的高質量職業技能培訓項目和能短期實現就業的『短平快』式職業技能培訓項目」。同時推動職業院校「聚焦就業市場急需知識和技能……開設微專業和職業能力培訓課程」
- 證據等級：C
- 來源：國務院就業促進和勞動保護工作領導小組 (2025). 關於開展大規模職業技能提升培訓行動的指導意見. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202507/content_7032222.htm
- 備註：判斷標準就一條：學完之後有沒有一個具體的崗位能投簡歷。學一年半載、結業後還要「再積累經驗」的項目，實際成本遠高於標價。第 4 節講的退出條件同樣適用：開工前就寫清楚「學到什麼程度還沒找到活就停」

14. 學完先合上書自己考一遍，別回頭重讀

- 成本：不花錢，總時間也不用增加。把原來用來重讀的那段時間，改成合上書默寫或者做題。難在自測當場就把沒記住的暴露出來，感覺比重讀難受。
- 說人話：讀完再讀一遍感覺很熟，其實記不牢。合上書考自己一遍，效果明顯更好，課堂上加了小測驗，成績提高屬於中等幅度。給十種常用學法排名時，自測排在最高一檔。讀完一節先默寫要點，再翻回去對。
- 收益：222 項獨立研究、48478 名學生的薈萃分析：課堂測驗讓學生的學業成績提高，效應量屬於中等（g = 0.499）。效果大小受幾個條件影響：對照組用的是什麼學法、測驗形式和最終考試是否一致、材料是否匹配、有沒有給糾正性反饋、測驗重複了幾次、在哪裡什麼時候測、干預持續多久、用的是什麼實驗設計。另一份逐一評估十種常用學習方法的綜述，把「練習性測驗」和「分散練習」評為最高一檔（high utility），理由是它們對不同年齡、不同能力的學習者都有效，在多種考核形式和真實教育場景裡都被驗證過。
- 證據等級：A
- 來源：Yang C, Luo L, Vadillo MA, Yu R, Shanks DR (2021). Testing (quizzing) boosts classroom learning: A systematic and meta-analytic review. Psychological Bulletin, 147(4), 399–435. https://doi.org/10.1037/bul0000309；Dunlosky J, Rawson KA, Marsh EJ, Nathan MJ, Willingham DT (2013). Improving Students' Learning With Effective Learning Techniques: Promising Directions From Cognitive and Educational Psychology. Psychological Science in the Public Interest, 14(1), 4–58. https://doi.org/10.1177/1529100612453266
- 備註：自測是為了逼著把東西從腦子裡調出來，不為打分。做法：讀完一節合上書先默寫要點，再翻回去對。有糾正性反饋的效果更好，所以對完答案要看清錯在哪。收益量級記「大」，是按效應

量和評級判的。這兩份證據量的是成績，沒有量小時數，所以沒按節省時間的閾值套。自測和第 15 條（把同樣的時間攤到幾天）是同一份綜述裡評級最高的兩樣，配合用。

15. 把同樣的時間攤到幾天，別一次學完

- 成本：不花錢，總時間也不變。變的只是排法：同樣 3 小時，拆成三天各 1 小時。難在要提前幾天開始，不能拖到最後一晚。
- 說人話：同樣的時間，分幾天學比一次學完記得牢。317 個實驗都在測這件事，結論一致。還有一條實用規律：你要記到多久以後，複習間隔就該拉多長。明天考就當天複習，一個月後考就隔幾天過一遍。
- 收益：一份彙總了 184 篇文章、317 個實驗、839 次分散練習效果評估的薈萃分析。它比較了兩件事：連著學完和分開幾次學（間隔效應），以及間隔短和間隔長（延遲效應）。結論是複習間隔和「要記到多久之後」共同決定最終測驗的保持率：要保持的時間越長，能帶來最佳保持率的複習間隔也越長。另一份逐一評估十種常用學習方法的綜述，把分散練習評為最高一檔（high utility）。
- 證據等級：A
- 來源：Cepeda NJ, Pashler H, Vul E, Wixted JT, Rohrer D (2006). Distributed practice in verbal recall tasks: A review and quantitative synthesis. Psychological Bulletin, 132(3), 354–380. https://doi.org/10.1037/0033-2909.132.3.354；Dunlosky J, Rawson KA, Marsh EJ, Nathan MJ, Willingham DT (2013). Improving Students' Learning With Effective Learning Techniques. Psychological Science in the Public Interest, 14(1), 4–58. https://doi.org/10.1177/1529100612453266
- 備註：和第 14 條（合上書自測）疊加用最好：把自測本身分散到幾天做。Cepeda 那份薈萃分析裡的材料多是詞表記憶這類，複雜內容的最佳間隔沒有給出通用天數。「考得越遠、間隔越長」是原文給的規律，沒有具體日程。考前一晚突擊當場有用，問題是忘得快。

16. 別把劃重點、反覆讀、寫摘要當成主要學法

- 成本：不花錢，反而省時間。難在這幾樣做起來最順手，也最有「我在學習」的感覺。
- 說人話：學生最常用的是劃重點和反覆讀，可在十種常用學法的排名裡，這兩樣都在最低一檔。寫摘要、關鍵詞記憶法、給課文配圖想像也在最低一檔。它們不是完全沒用，只是起作用的條件太窄，同樣的時間換成自測更划算。
- 收益：一份評估十種常用學習方法的綜述，按「效果能不能跨學習條件、跨學生特徵、跨材料、跨考核形式推廣」給評級。評為最高一檔的是練習性測驗和分散練習。評為中等一檔的是精細提問、自我解釋、交錯練習。評為最低一檔的五種是：寫摘要、劃重點（或者畫線）、關鍵詞記憶法、為課文配圖想像、反覆閱讀。綜述寫明：多數學生都說自己在用反覆閱讀和劃重點，但這兩種並不能穩定提高成績，應當換成別的方法，比如用練習性測驗代替反覆閱讀。
- 證據等級：A
- 來源：Dunlosky J, Rawson KA, Marsh EJ, Nathan MJ, Willingham DT (2013). Improving Students' Learning With Effective Learning Techniques: Promising Directions From Cognitive and Educational Psychology. Psychological Science in the Public Interest, 14(1), 4–58. https://doi.org/10.1177/1529100612453266
- 備註：劃線可以用來「標出一會兒要自測哪幾處」，出問題的是把劃線本身當成學習。綜述也說明，最低一檔不等於零，只是能起作用的條件窄、還需要更多研究。替代動作見第 14 條（合上書自測）和第 15 條（把同樣的時間攤到幾天）。

17. 幾種題型混著練，別一種連做二十道

- 成本：不花錢。把練習冊按題型順序做改成打亂著做。難在混著練當場正確率更低，感覺像退步。
- 說人話：同一類題連做一大串，當場做得很順，過後不一定分得清該用哪個方法。把幾類題打亂著練，長期效果更好，屬於中等幅度。但這招挑材料：練圖像、練分類最有效，數學題小一些，背單詞反而不如分塊練。

- 收益：一份納入 59 項研究、238 個效應量、158 個樣本的多層薈萃分析。交錯練習相對於分塊練習的總體效應屬於中等（Hedges' g = 0.42）。按材料分：繪畫類最好（g = 0.67），其他視覺材料也較好；數學任務的效應較小（g = 0.34）；說明性文本和味覺材料的總體效應不顯著；詞彙類反而是分塊練習更好（g = −0.39）。迴歸分析顯示：類別之間越相似、同一類別內部越不相似、材料越複雜，交錯的好處越大。
- 證據等級：A
- 來源：Brunmair M, Richter T (2019). Similarity matters: A meta-analysis of interleaved learning and its moderators. Psychological Bulletin, 145(11), 1029–1052. https://doi.org/10.1037/bul0000209
- 備註：第 16 條（別把劃重點當主要學法）引的那份綜述把交錯練習評為中等一檔，理由是當時研究還不夠多。兩份合起來看，用法是：需要「認出這是哪一類、該用哪個方法」的內容混著練，比如數學題型、病例、法條適用；需要死記的內容分塊練，比如單詞、名詞解釋。

18. 別按「我是視覺型、他是聽覺型」挑學法

- 成本：不花錢。只是不再按這個分類挑材料、挑課程，也不再花錢做風格測評。
- 說人話：很多人相信每個人有自己的學習風格，比如視覺型、聽覺型，按風格教才學得好。認真檢驗這件事的研究很少，幾乎沒有一項支持它，有幾項的結果還正好相反。人確實各有偏好，但沒有證據說按偏好上課就學得更好，不用花錢做風格測評。
- 收益：一份受託評估學習風格證據的綜述指出：要證明「按學習風格施教」有效，必須先按風格給學生分組，再把每組學生隨機分配到不同教法，最後用同一份測驗考。有效的判據是出現一種特定的交互作用：對一種風格最有效的教法，對另一種風格不是最有效的。綜述的結論是：幾乎沒有發現這種交互作用；關於學習風格的文獻雖然很多，但用了合格實驗設計的研究極少，其中幾項的結果還直接和「匹配假說」相反。作者據此認為，現有證據不足以支持把學習風格測評用進教育實踐。
- 證據等級：A
- 來源：Pashler H, McDaniel M, Rohrer D, Bjork R (2008). Learning Styles: Concepts and Evidence. Psychological Science in the Public Interest, 9(3), 105–119. https://doi.org/10.1111/j.1539-6053.2009.01038.x
- 備註：綜述同時說明，這不等於所有版本的學習風格理論都被測過並被否定，很多根本沒被測過。要避免的是花錢做風格測評、按風格挑培訓班這兩件事。挑培訓的標準見第 9 條（培訓優先走政府補貼渠道）和第 13 條（優先選能直接上崗的短週期項目）。

19. 要背的內容按將來的用法出題考自己，別原樣背一遍就算完

- 成本：不花錢，也不多花時間。變的只是練法：把「原樣背一遍」換成「按將來的用法出題考自己」。難在得先想清楚這些東西將來要怎麼用。
- 說人話：合上書考自己，好處不只停在背過的那幾個字上。192 項對比、一萬多人合起來算，它對換了題型的題、對應用題和推理題也管用，幅度中等偏小。但有兩種情況幾乎沒用：把問法和答案對調，以及只在書上見過、從來沒被考過的內容。
- 收益：一項薈萃分析彙總了 40 多年的研究，含 67 篇已發表和未發表的文章、122 個實驗、192 個遷移效應量，總人數 10382 人。和「再看一遍但不考」的對照相比，練習性測驗帶來的學習確實能遷移到別的情境，效應量 d=0.40（95% CI 0.31 到 0.50）。遷移最強的幾種情況是：換一種題型考、考應用題和推理題、醫學診斷類的問題、考意思相近的線索詞。遷移最弱的幾種是：把刺激和反應對調、初學時見過但沒被考過的材料、例題類問題。調節因素中，練時和考時的作答形式是否一致、有沒有做過帶詳細反饋的提取練習、以及初次測驗答對沒有，都強烈影響會不會出現正向遷移。作者還用兩種方法校正了發表偏倚，調節因素的效應量受影響很小，但截距估計被明顯壓低：上面這些條件一個都不具備時，常常看不到正向遷移
- 證據等級：A
- 來源：Pan SC, Rickard TC (2018). Transfer of test-enhanced learning: meta-analytic review and synthesis. Psychological Bulletin, 144(7), 710-756. https://doi.org/10.1037/bul0000151

- 備註：「背」這個詞平時把兩件事混在一起：把材料再過一遍（反覆讀、劃重點），和合上書主動回想。前一類在那份給十種學法排隊的綜述裡評級最低，想看評級本身見第 16 條（別把劃重點、反覆讀、寫摘要當成主要學法）。要做的是後一類：合上書主動回想，具體見第 14 條（合上書自測），而且要分幾天做，見第 15 條（攤到幾天）。做法是先想清楚將來怎麼用：是要在卷子上選出來，還是要在現場判斷出來，然後照那個形式出題考自己。反過來對調著考一遍也值得做，因為這份薈萃分析裡對調方向的遷移最弱，兩個方向都得練到。

20. 評職稱先弄清自己在哪個系列、哪一級，再按單位性質找申報渠道

- 成本：不花錢。查一次本省當年的申報通知，半小時左右。
- 說人話：職稱全國分 27 個系列，每個系列分初級、中級、高級。一般要一級一級往上報。在單位上班的，由單位審核、公示後往上報。在民營企業的，可以去職稱申報受理服務點，或者找人才中介服務機構、行業協會申報。自由職業者報當地人社部門組織的評審。
- 收益：全國共設 27 個職稱系列，比如經濟、工程、衛生、出版。職稱分高級、中級、初級三層。人社部令第 40 號適用於企業、事業單位、社會團體、個體經濟組織，也適用於自由職業者。申報人一般要逐級申報。你所在單位要審核材料，並在單位內公示，公示期不少於 5 個工作日。民營企業和自由職業者，可以由人事代理機構等替你審核、公示、推薦。各地要在科技園區、高新區等地設職稱申報受理服務點，也可以通過人才中介服務機構、行業協會商會、學會受理申報。符合條件的自由職業者，按屬地參加當地人社部門組織的評審。能在網上核驗的材料，不得要求你另外開證明。材料不齊的，評審方要一次性告訴你缺哪些。民營企業的人一般在勞動關係所在地申報。被派到外地連續幹滿一年的，可以在派駐地申報。離退休人員不能申報。事業單位工作人員受記過以上處分的，處分期間不能申報（全國）
- 證據等級：A
- 來源：人力資源和社會保障部令第 40 號 (2019). 職稱評審管理暫行規定. https://www.gov.cn/gongbao/content/2019/content_5437137.htm：第二條、第十三條、第十四條、第十五條、第十六條、第十七條、第十八條；人力資源社會保障部辦公廳 (2020). 關於進一步做好民營企業職稱工作的通知. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-03/03/content_5486340.htm：「在專業技術人才密集的創業孵化基地、高新技術開發區、科技園區等地設立職稱申報受理服務點，或通過人才中介服務機構、工商聯、行業協會商會、學會等社會組織受理民營企業專業技術人才職稱申報」「民營企業專業技術人才被派駐外地連續工作一年以上的，可按有關規定在派駐地申報職稱評審」；新華社 (2024). 職稱評審進入高峰，信息如何查？有何新變化？ https://www.gov.cn/zhengce/202410/content_6978917.htm：「我國共設有經濟、工程、衛生、出版等 27 個職稱系列」「符合條件的自由職業者，可根據屬地原則申報參加當地人社部門組織的職稱評審」；中共中央辦公廳、國務院辦公廳 (2016). 關於深化職稱制度改革的意見. https://www.gov.cn/gongbao/content/2017/content_5163445.htm：「不將論文作為評價應用型人才的限制性條件」「對職稱外語和計算機應用能力考試不作統一要求」「符合條件的高技能人才，可參加工程系列專業技術人才職稱評審」「公務員不得參加專業技術人才職稱評審」
- 備註：要準備哪些材料，全國沒有統一清單。各系列、各省每年發申報通知，材料清單、申報時間和業績條件都寫在裡面。所以第一步是在本省人社廳官網找當年的通知。論文不再是一律要有：2016 年的改革意見要求，不把論文當應用型人才的硬門檻，職稱外語和計算機考試也不作統一要求。技術工人也有路：符合條件的高技能人才，可以參加工程系列的職稱評審。公務員不能參加職稱評審。

21. 會計這類初級、中級職稱靠全國統考拿，先對照學歷和工作年限去報名

- 成本：報名費按各省標準交。備考要佔幾個月的業餘時間。
- 說人話：有些系列的初級、中級職稱是考出來的，考過就算，不再另外評審。會計就是這樣：助理會計師要高中以上學歷，會計師要本科幹滿 4 年會計、大專滿 5 年。已經拿到某些職業資格的，也可能直接算作有相應職稱。

- 收益：2016 年的改革意見規定，初級、中級職稱實行全國統一考試的專業，不再進行相應的評審或認定。在職稱和職業資格密切相關的領域，取得職業資格就可以認定具備相應職稱，還可以作為申報高一級的條件。以會計為例。助理會計師和會計師實行全國統一考試。高級會計師考試和評審結合，正高級一般只評審。報考條件如下。助理會計師：高中畢業以上學歷，含中專、職高、技校。會計師：博士學位；或碩士學位、幹會計滿 1 年；或第二學士學位、研究生班畢業、幹滿 2 年；或本科、幹滿 4 年；或大專、幹滿 5 年。有會計碩士、會計博士專業學位的，考會計師可以免考《財務管理》（全國）
- 證據等級：A
- 來源：中共中央辦公廳、國務院辦公廳 (2016). 關於深化職稱制度改革的意見. https://www.gov.cn/gongbao/content/2017/content_5163445.htm：「專業技術人才取得職業資格即可認定其具備相應系列和層級的職稱，並可作為申報高一級職稱的條件。初級、中級職稱實行全國統一考試的專業不再進行相應的職稱評審或認定。」；人力資源社會保障部、財政部 (2019). 關於深化會計人員職稱制度改革的指導意見. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2019-09/27/content_5433803.htm：「助理會計師、會計師實行全國統一的會計專業技術資格考試」「高級會計師採取考試與評審相結合方式，正高級會計師一般採取評審方式」；財政部等 (2024). 關於做好會計專業學位與會計專業技術資格銜接有關工作的通知. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202405/content_6952602.htm
- 備註：你的系列是考、是評，還是考評結合，看該系列那份「深化××職稱制度改革的指導意見」。人社部和各行業主管部門分系列發過，在中國政府網政策文件庫能搜到。考試的報名時間和科目，以當年的考試公告為準。公務員可以參加會計考試，但不能參加會計職稱評審。

22. 別找中介代評、別買論文代寫、別在材料上造假：查實就撤銷職稱，記誠信檔案 3 年

- 成本：不花錢。難在忍住「花錢包過」的廣告。
- 說人話：用假材料、代寫論文、剽竊成果拿到的職稱，查實就撤銷。失信記錄要記 3 年，還進全國信用平臺。申報時簽的承諾書不實，3 年內不能再申報。人社部門還專門查處中介的虛假宣傳、假冒評審和假證。
- 收益：人社部令第 40 號規定，提供虛假材料、剽竊他人作品和學術成果，或者用其他不正當手段取得職稱的，撤銷職稱。同時記入職稱評審誠信檔案庫，納入全國信用信息共享平臺，記錄期限 3 年。2024 年的監管辦法點名了申報人的幾類違規：虛假承諾和偽造信息，論文造假代寫，業績造假，說情打招呼。申報時要簽個人承諾書，承諾不實的，3 年內不得申報。人社部門會同公安、網信、市場監管查處中介的虛假網站、虛假宣傳、合同陷阱、假冒評審和假證。情節嚴重涉嫌犯罪的，移送有關機關處理（全國）
- 證據等級：A
- 來源：人力資源和社會保障部令第 40 號 (2019). 職稱評審管理暫行規定. https://www.gov.cn/gongbao/content/2019/content_5437137.htm：第三十九條；人力資源社會保障部 (2024). 職稱評審監管暫行辦法. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202408/content_6969436.htm：第五條、第十五條、第十七條、第二十七條；人力資源社會保障部辦公廳 (2022). 關於進一步做好職稱評審工作的通知. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-12/24/content_5733407.htm：「未經備案的職稱評審委員會，評審結果不納入全國職稱評審信息查詢驗證系統」；新華社 (2024). 職稱評審進入高峰，信息如何查？有何新變化？ https://www.gov.cn/zhengce/202410/content_6978917.htm：「大家可通過 www.12333.gov.cn 網頁、手機 12333 客戶端、人力資源社會保障部門戶網站、“人力資源和社會保障部”微信公眾號等多種渠道進行登錄」
- 備註：辨真假有個辦法：正規評審出來的職稱，能在全國職稱評審信息查詢平臺查到。入口是 12333 網站、12333 手機客戶端和人社部官網。沒經過備案的評審委員會評出來的，這個系統裡查不到。所以承諾「包過」「不用本人參加」「證書查不到也能用」的，基本可以判定有問題。受益人主要是自己，收益量級按「避免撤銷職稱和 3 年失信記錄」判。

23. 拿到職稱不等於漲工資：先問清單位是按崗位比例評聘，還是評了不一定聘

- 成本：不花錢。問一次單位人事部門就行。
- 說人話：職稱是聘用、考核、晉升的依據，但評上和聘上是兩回事。事業單位一般在崗位比例內評，評上多半能聘。不實行崗位管理的單位可以評聘分開，評上了單位不一定給對應的崗位和工資。換單位、換地方後，職稱可能要重新評或者確認。
- 收益：人社部令第 40 號第二條：職稱評審結果是專業技術人才聘用、考核、晉升等的重要依據。2016 年的改革意見規定，全面實行崗位管理的事業單位，一般在崗位結構比例內開展職稱評審。不實行崗位管理的單位，以及通用性強的系列和新興職業，可以評聘分開。專業技術人才跨地區、跨單位流動時，職稱按管理權限重新評審或者確認，國家另有規定的除外（全國）
- 證據等級：B
- 來源：人力資源和社會保障部令第 40 號 (2019). 職稱評審管理暫行規定. https://www.gov.cn/gongbao/content/2019/content_5437137.htm：第二條、第二十九條；中共中央辦公廳、國務院辦公廳 (2016). 關於深化職稱制度改革的意見. https://www.gov.cn/gongbao/content/2017/content_5163445.htm：「對於全面實行崗位管理、專業技術人才學術技術水平與崗位職責密切相關的事業單位，一般應在崗位結構比例內開展職稱評審。對於不實行崗位管理的單位，以及通用性強、廣泛分佈在各社會組織的職稱系列和新興職業，可採用評聘分開方式。」
- 備註：證據等級定 B，是因為文件只寫了評聘怎麼銜接，沒有全國統一的「評上漲多少」的數字。能照著做的是：在事業單位和國企，先問人事部門本單位的崗位空缺和聘任規則。在私企，先問老闆這張證認不認、加不加錢。

24. 看病：怎麼少花錢少走彎路

> **168VIP-AI 轉製註｜適用範圍**
> 本節醫院分級、轉診、醫保報銷、醫療救助、殘疾人證與費用依中國大陸規定，不能直接套用於臺灣健保與醫療制度。

口徑：金錢與時間。這一節講看病本身怎麼走：先去哪家醫院，怎麼往上轉，錢能少花在哪。另外講急診怎麼排隊，重傷治完之後要做哪些鑑定、辦哪些證。能領什麼待遇見第 7 節。慢性病長期怎麼管見第 16 節。急症現場先做什麼見第 13 節。

本節主要依據國務院辦公廳 2026 年 4 月印發的《關於加快建設分級診療體系的若干措施》。分級診療就是按病情輕重決定先去哪一級醫院。這份文件把「去基層」和「省錢」直接掛上了鉤。但各地落地進度不同，正文寫的是國家層面的規則。具體到你所在的統籌地區，要以當地醫保和衛健部門的說法為準。統籌地區就是你的醫保參保地，通常是一個市。

1. 常見病先在社區看，經基層逐級轉診上去，住院起付線接著算

- 成本：不花錢。要先去一趟社區。難在忍住不直接去掛專家號。
- 說人話：先去社區，再由社區轉到大醫院住院，自己先掏的那一段錢只算一次。自己直接跑去三級醫院住院、之後再轉回社區康復，這段錢可能要掏兩回。由大醫院轉回社區接著住的，同一個病這段時間裡也不再重算一次。
- 收益：經基層逐級轉診的參保患者，在上級醫院的住院起付線可以連續計算。起付線就是每次住院自己先掏、掏夠了醫保才開始報的那一段。連續計算的意思是前後兩家醫院合起來只算一次，不用重新掏一遍。由上級醫院下轉回基層的住院患者，同一疾病週期內不再另設起付線
- 證據等級：A
- 來源：國務院辦公廳 (2026). 關於加快建設分級診療體系的若干措施. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202604/content_7065031.htm：「統籌地區內經基層醫療衛生機構逐級轉診的參保患者，在上級醫院的住院起付線可連續計算；由上級醫院下轉至基層醫療衛生機構的住院患者，同一疾病週期內不再另設住院起付線。」
- 備註：自己直接跑去三級醫院住院，再轉回基層康復，這段錢可能要掏兩次，走轉診只算一次。轉診規則由各省、各市和醫聯體分別制定，去之前先問一下社區。穩定期的慢病別再去大醫院開藥：大醫院的這類普通門診會逐步減掉，社區一次能開 12 周的藥，見第 16 節第 5 條（社區一次開到 12 周的藥）。

2. 同一個統籌地區（醫保參保地）裡，級別越低報銷比例越高，差距約 10 個百分點

- 成本：不花錢。難在忍住不往大醫院跑。
- 說人話：同一筆住院費，醫院級別越低，報銷報得越多。各地要把檔次拉開，每往上一級差十個百分點左右。比如 1 萬元住院費，報銷從八成降到七成，自己掏的就從 2000 元變成 3000 元。新增的醫保基金也往基層傾斜。
- 收益：文件要求各地拉開不同等級醫療機構的住院報銷水平，原則上逐級差 10 個百分點左右。按這個差距，同一筆住院費每往上跑一級醫院，自己多掏的大約是這筆可報銷費用的 10%。比如 1 萬元可報銷的住院費，報銷比例從 80% 降到 70%，自己掏的從 2000 元變成 3000 元。多掏的 1000 元是總費用的一成，但比原來自己掏的多了一半。各地實際比例不同，起付線和封頂線也會讓差額變化，這裡只是按文件的 10 個百分點算的示意。年度新增醫保基金也向基層傾斜
- 證據等級：A
- 來源：國務院辦公廳 (2026). 關於加快建設分級診療體系的若干措施. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202604/content_7065031.htm：「因地制宜適當拉開參保人員在不同等級醫療衛生機構的住院報銷水平，原則上統籌地區內醫療衛生機構住院報銷比例逐級拉開 10 個百分點左右的差距。」

「具備條件的地方，可按分級診療導向酌情拉開參保人員在不同等級醫療衛生機構的門診報銷水平。」

- 備註：同一筆住院費，在基層和在三級醫院，自己掏的差額可能是幾千元。能在基層辦完的病別往上跑，並不是什麼病都要在社區看。

3. 要去大醫院，走基層轉診或者醫院的轉診中心，別找號販子

- 成本：不花錢。要多辦一道轉診手續。
- 說人話：大醫院要留出一部分號和床位，專門給從基層轉來的人。醫院還要設轉診中心，或者指定一個固定部門專管轉診，2027 年全覆蓋。掛不到號不等於沒有路。號販子的號除了貴，還可能把你送進不對口的科室。
- 收益：緊密型醫聯體的牽頭醫院，要為基層預留一定比例的號源和床位，並及時接診經基層轉診的患者。緊密型醫聯體就是幾家醫院和社區衛生機構綁在一起協作的一組機構。所以從社區轉上去有單獨的號和床，不和大廳裡搶號的人擠在一起。醫療機構要設轉診中心或指定固定部門，到 2027 年實現全覆蓋
- 證據等級：A
- 來源：國務院辦公廳 (2026). 關於加快建設分級診療體系的若干措施. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202604/content_7065031.htm：「牽頭醫院要為基層醫療衛生機構預留一定比例的號源和床位，並及時接診經基層轉診患者。」「醫療機構要強化轉診服務統一管理，設立轉診中心或指定固定部門承擔患者轉診服務工作，到 2027 年實現全覆蓋。」
- 備註：預留號源是專門留給轉診患者的，搶不到號可以走轉診。找號販子除了貴，還可能讓你落到不對口的科室。找不到轉診中心，就打醫院的服務電話問。

4. 跨省異地就醫之前先在本地問一句，必要性原則上要副主任醫師以上評估

- 成本：不花錢。出發前多問一句。
- 說人話：要不要去外地看病，原則上由二、三級醫院副主任醫師以上的醫生評估。臨時外出就醫報銷多少，和在參保地同級別醫院會有差別，具體看本地規定。出發前在本地問一句，比人到了外地才發現報不了強。
- 收益：跨統籌地區、跨省異地就醫的必要性，原則上由二、三級醫院副主任醫師及以上職稱人員評估。跨統籌地區就是跨出自己的醫保參保地。去不去外地看，要由夠級別的醫生說了算。跨省臨時外出就醫人員的報銷水平，與參保地同級別機構保持合理差異。在外地看同樣的病，報回來的錢會比在家少一截
- 證據等級：A
- 來源：國務院辦公廳 (2026). 關於加快建設分級診療體系的若干措施. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202604/content_7065031.htm：「原則上由二、三級醫院副主任醫師及以上職稱人員評估患者跨統籌地區、跨省異地就醫的必要性。」「進一步強化異地就醫直接結算管理服務，跨省臨時外出就醫人員報銷水平與參保地同級別醫療機構報銷水平保持合理差異。」
- 備註：「臨時外出就醫」和「長期異地居住」是兩種不同的備案，報銷水平不一樣。備案怎麼辦、哪幾類病能直接結算，見第 16 節。別先跑到外地，再回頭想報銷的事。

5. 每次看完病，把病歷、檢查報告和影像自己存一份

- 成本：不花錢。醫院複印可以按規定收工本費，收費標準要公開。難在每次看完病都記得去複印一份。
- 說人話：查閱和複製自己的病歷，是法律給你的權利。門診病歷、住院志、化驗單、影像、手術和麻醉記錄、病理資料、費用清單都能複製。醫院有專門窗口受理，只能收工本費。換醫院、找別的醫生再看一遍、報商業保險、真起了糾紛，憑的都是這一摞材料。

- 收益：法規明確把查閱、複製病歷列為患者的權利。範圍覆蓋門診病歷、住院志、化驗單、醫學影像、手術及麻醉記錄、病理資料、醫療費用等全部資料。換醫院、找第二個醫生再看一遍、報商業保險、真起了糾紛，靠的都是這些
- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2018). 醫療糾紛預防和處理條例（國務院令第 701 號）第十六條：「患者有權查閱、複製其門診病歷、住院志、體溫單、醫囑單、化驗單（檢驗報告）、醫學影像檢查資料、特殊檢查同意書、手術同意書、手術及麻醉記錄、病理資料、護理記錄、醫療費用以及國務院衛生主管部門規定的其他屬於病歷的全部資料。」「患者要求複製病歷資料的，醫療機構應當提供複製服務，並在複製的病歷資料上加蓋證明印記……可以收取工本費，收費標準應當公開。」「患者死亡的，其近親屬可以依照本條例的規定，查閱、複製病歷資料。」第十五條「任何單位和個人不得篡改、偽造、隱匿、毀滅或者搶奪病歷資料。」https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2018-08/31/content_5318057.htm；國家衛生計生委、國家中醫藥管理局 (2013). 醫療機構病歷管理規定（2013 年版）：醫療機構「應當指定部門或者專（兼）職人員負責受理複製病歷資料的申請」，複製在申請人在場的情況下進行並加蓋證明印記. http://www.gov.cn/gongbao/content/2014/content_2600084.htm
- 備註：複印有專門窗口，不用去求醫生。要複印的清單，直接照《醫療糾紛預防和處理條例》第十六條念。先是門診病歷、住院志、體溫單、醫囑單、化驗單、影像資料。再是手術和麻醉記錄、病理資料、護理記錄、醫療費用清單。拿到之後按時間順序存一個文件夾。裡面最要緊的是出院小結、手術記錄、病理報告和關鍵影像。慢性病的歷次指標記在同一個本子上，見第 16 節。

6. 對診療有疑問就當場要求封存病歷，雙方在場、開清單、各執一份

- 成本：不花錢。向醫院提出封存要求，等醫患雙方到場把手續做完。難在當著醫生的面把這句話說出口。
- 說人話：對治療有疑問，可以要求把病歷封存起來。封存要醫患雙方都在場，開清單、簽字蓋章、各拿一份。病歷還沒寫完的，先封已經寫完的那部分。懷疑是輸液、輸血、打針、用藥出的問題，那袋液體、那支藥和輸液器要一起封存。
- 收益：條例規定「發生醫療糾紛需要封存、啟封病歷資料的，應當在醫患雙方在場的情況下進行」。封存的可以是原件，也可以是複製件，由醫療機構保管。病歷尚未完成需要封存的，對已完成部分先行封存，後續完成後再封存。醫療機構應當對封存的病歷開列封存清單，由醫患雙方簽字或者蓋章，各執一份。疑似輸液、輸血、注射、用藥等引起不良後果的，醫患雙方應當共同對現場實物進行封存、啟封。需要檢驗的，應當由雙方共同委託有檢驗資格的機構。雙方無法共同委託的，由醫療機構所在地縣級人民政府衛生主管部門指定。疑似輸血引起不良後果、需要封存血液的，醫療機構應當通知血站派員到場。另有一條硬約束：「任何單位和個人不得篡改、偽造、隱匿、毀滅或者搶奪病歷資料。」封存後糾紛已解決，或者滿 3 年未再提出解決要求的，醫療機構可以自行啟封（全國，2018 年 10 月 1 日起施行）
- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2018). 醫療糾紛預防和處理條例（國務院令第 701 號，第十五、二十四、二十五條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2018-08/31/content_5318057.htm
- 備註：封存和複印是兩件事。複印是平時就該做的，見第 5 條（病歷和影像自己存一份）。封存是糾紛發生時把證據固定住，防的是事後補寫和修改。懷疑是輸液、輸血、用藥出的問題，除了病歷，還要一起封存那袋液體、那支藥和輸液器，別讓人收走扔掉。醫療機構應當在顯著位置公佈醫療糾紛的解決途徑、程序和聯繫方式，並設置統一的投訴管理部門。有事先找那個部門，不要找當班醫生理論。

7. 急重的傷病直奔急診預檢分診臺，別去掛號窗口排隊

- 成本：不花錢。進門多走幾步找到預檢分診臺。把最要命的那個症狀，用一句話說清。

- 說人話：急診不按先來後到，按病情輕重分四級排。定級的地方是急診入口的預檢分診臺，不是掛號窗口。不去分診，你在系統裡就沒有級別，傷得再重也只能跟著隊伍慢慢挪。到了先報最危險的那一條：大出血、喘不上氣、意識不清、身上扎著東西、胸口壓著疼。
- 收益：國家衛生健康委 2024 年版急診醫學質控指標規定，急診預檢分診要「按病情危重程度將患者分為四級」。「I 級為急危患者，需要立即得到救治」。「II 級為急重患者，往往評估與救治同時進行」。「III 級為急症患者，需要短時間內得到診治」。「IV 級為非急症患者或亞急症患者，在普通診療區順序就診」。預檢分診就是進急診先由專人評一遍病情輕重，定下看病順序。北京市的執行標準給出了各級的響應要求。1 級「立即進行評估和救治，安排患者進入復甦室或搶救室」。2 級「立即監護生命體徵，10 分鐘內得到救治，安排患者進入搶救室」。3 級「先於 4 級患者優先診治，安排患者在普通診療區候診；若候診時間大於 30 分鐘，需再次評估」。4 級「順序就診，除非病情變化，否則候診時間較長；若候診時間大於 4 小時，可再次評估」。分診要「堅持急危重症優先就診原則」，急診科入口顯著位置應設預檢分診區域（四級標準為全國口徑，響應時間為北京市標準）
- 證據等級：A
- 來源：國家衛生健康委辦公廳 (2024). 關於印發急診醫學等 6 個專業醫療質量控制指標（2024 年版）的通知（國衛辦醫政函〔2024〕150 號）附件 1，指標四「急診分級分診執行率」. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202405/content_6951260.htm；北京市衛生健康委員會 (2019). 北京市加強急診預檢分診分級工作方案及附件《北京市醫院急診預檢分診分級標準（試行）》：「堅持急危重症優先就診原則。按照患者病情的嚴重程度，遵循從重到輕、從病情迅速變化到相對穩定的原則，合理安排患者就診順序。」「在急診科入口的顯著位置，設置急診預檢分診區域」. http://wjw.beijing.gov.cn/zwgk_20040/ylws/201912/t20191216_1242338.html
- 備註：分成四級是全國統一的。每一級多久得到處理，由各省市自己定，北京這份是能逐字核對的一版。定級看的是心跳、血壓、血氧這些指標和症狀，不是你覺得有多疼。1 級的硬指標包括這麼幾條。一是心率大於 180 次/分，或者小於 40 次/分。二是收縮壓低於 70 mmHg，收縮壓就是血壓裡的高壓。三是血氧低於 80%。四是休克、明確心肌梗死、急性意識障礙。覺得分診把你定低了，就補充說清最危險的那個症狀。候診中病情有變化，立刻回分診臺重新評一次。真正危重的時候打 120 比自己去更快，院前醫生會按同一套標準先定一個級，並提前通知醫院準備接診（見第 13 節）。

8. 沒帶錢、沒帶證件、說不清自己是誰，急診也必須先救

- 成本：不花錢。
- 說人話：國家有一筆疾病應急救助基金，專付兩種人的急救費：身份查不出來的，和掏不出錢的。醫院不能拒絕或拖延搶救，急救中心也不能因為錢的問題不出車。所以別因為沒錢在家硬扛，也別怕欠費不叫救護車。這筆錢只管急救，後面住院還是走醫保和醫療救助。
- 收益：疾病應急救助制度的救助對象是「在中國境內發生急重危傷病、需要急救但身份不明確或無力支付相應費用的患者」。基金支付兩類費用：「無法查明身份患者所發生的急救費用」，和「身份明確但無力繳費的患者所拖欠的急救費用」。文件還寫明「各級各類醫療機構及其工作人員必須及時、有效地對急重危傷患者施救，不得以任何理由拒絕、推諉或拖延救治」。院前急救也有規定：全國院前醫療急救呼叫號碼為「120」。急救中心（站）「不得因指揮調度原因拒絕、推諉或者延誤院前醫療急救服務」，也「不得因費用問題拒絕或者延誤院前醫療急救服務」。轉運遵循「就近、就急、滿足專業需要、兼顧患者意願的原則」（全國，2013 年起）
- 證據等級：A
- 來源：國務院辦公廳 (2013). 關於建立疾病應急救助制度的指導意見（國辦發〔2013〕15 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2013-03/01/content_6069.htm；國家衛生和計劃生育委員會 (2014). 院前醫療急救管理辦法（委令第 3 號，第十三、二十二、二十三、二十五條）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2014/content_2580977.htm

- 備註：基金只付「急救費用」那一段，而且是先救治，事後由醫療機構向基金申請，不用你去窗口領錢。有醫保的照常先走醫保。各省的申請流程和限額不同。轉運原則裡「就近、就急」排在「患者意願」前面，所以救護車不一定送你指定的那家醫院，危重時以最近能處理的為準。後續自己掏的部分仍然過重的，走醫療救助，見第 7 節第 10 條（醫療救助）。

9. 傷殘鑑定要等治療終結之後再做，做早了等級會評低

- 成本：鑑定費幾百到兩千元不等，一般由提出申請的一方先墊。要等治療終結，或者臨床效果穩定，通常是傷後三到六個月，有時更久。難在傷還沒好利索就想趕緊定下來，得忍住。
- 說人話：賠多少錢主要看評幾級，評幾級看的是治完之後還剩多少功能障礙。標準寫明要在治療終結、或者臨床治療效果穩定之後再做。骨頭還沒長好、鋼板還沒取就跑去評，評的是當時那個樣子，等於自己把等級壓低。長好了不影響功能的普通骨折，評不上。
- 收益：《人體損傷致殘程度分級》規定鑑定時機「應在原發性損傷及其與之確有關聯的併發症治療終結或者臨床治療效果穩定後進行鑑定」。標準「將人體損傷致殘程度劃分為 10 個等級，從一級（人體致殘率 100%）到十級（人體致殘率 10%），每級致殘率相差 10%」。判斷依據是「人體組織器官結構破壞、功能障礙及其對醫療、護理的依賴程度，適當考慮由於殘疾引起的社會交往和心理因素影響」。十級裡與骨折有關的條款包括這麼幾條。一是「一椎體壓縮性骨折（壓縮程度達 1/3）或者粉碎性骨折」。二是「骨盆兩處以上骨折或者粉碎性骨折，畸形癒合」。三是「四肢任一大關節（踝關節除外）功能喪失 25% 以上」。同一部位和性質的殘疾不得重複計算。兩處以上致殘的，應分別寫明等級（全國，2017 年 1 月 1 日起施行）
- 證據等級：A
- 來源：最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部 (2016). 關於發佈《人體損傷致殘程度分級》的公告（2016 年 4 月 18 日發佈，2017 年 1 月 1 日施行），標準第 4.2、4.4、4.5、5.10.6、6.2 條. https://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/zwxxgk/fdzdgknr/fdzdgknrtzwj/201908/P020210316701681025917.pdf
- 備註：三套評殘不通用，別搞混。被人打傷、交通事故和其他人身損害，走司法鑑定的《人體損傷致殘程度分級》，用來算殘疾賠償金（見第 9 節）。工傷走勞動能力鑑定，用的是另一套十個傷殘等級，管的是工傷待遇（見第 19 節）。想享受殘疾人的政策待遇，要另外辦殘疾人證（見第 10 條，殘疾人證）。鑑定前把病歷、手術記錄、複查影像備齊（見第 5 條，病歷和影像自己存一份），缺影像是等級被壓低最常見的原因。這次受傷和本來就有的老毛病混在一起時，鑑定意見還要寫明這次受傷在殘疾後果裡佔多大分量。這一欄直接影響賠多少錢。

10. 治完之後確實留下功能障礙，去戶籍地縣級殘聯申請殘疾人證

- 成本：證本身不收工本費。評定費和照片費原則上自己出，困難的可以申請減免。帶身份證、戶口本和 3 張兩寸白底照片到戶籍地縣級殘聯。評定合格後在村（社區）公示 5 個工作日，殘聯 10 個工作日內審核完畢。難在要跑這幾趟、等這段時間。
- 說人話：殘疾人證是領殘疾人待遇的門檻，不是傷情證明。分視力、聽力、言語、肢體、智力、精神和多重七類，每類一到四級。流程是申請、受理、到指定機構評定、公示、審核批准、發證，有效期十年、到期免費換。評不上就是評不上，這不是找熟人能辦下來的東西。
- 收益：殘疾人證「是認定殘疾人及其殘疾類別、殘疾等級的合法憑證，是殘疾人依法享有國家和地方政府優惠政策的重要依據」。評定標準是國家標準《殘疾人殘疾分類和分級》（GB/T 26341-2010）。辦證堅持申領自願、屬地管理。視力、聽力、言語、肢體、智力、精神及多重七類殘疾人均可申領，殘疾等級為一至四級。縣級殘聯負責申辦受理與核發，依據省級指定的醫院或專業機構作出的評定結論。評定結論符合標準的，在村（社區）公示五個工作日，縣級殘聯「在十個工作日內審核完畢」。「辦理殘疾人證不收取工本費」。評定與照片費用「原則上由申請人個人自理；有條件的地方可由當地財政予以補貼，對特殊困難的申請人應協調有關部門予以減免」。證的有效期十年，期滿免費換領。殘疾類別或等級發生變化的，可申請重新評定。對評定結論有異議

的，可在十個工作日內到地市級殘聯申請重新評定。仍有異議的，由省級殘疾評定專家委員會作出最終結論（全國，2018 年 1 月 1 日起施行）
- 證據等級：A
- 來源：中國殘疾人聯合會、國家衛生和計劃生育委員會 (2017). 中華人民共和國殘疾人證管理辦法（2017 年 5 月 27 日發佈，2018 年 1 月 1 日施行；第二、三、五、七、九、十七、十九、二十二、二十五條）. https://www.bdpf.org.cn/cms68/web1459/subject/n1/n1459/n1508/n1509/n1512/c68465/content.html
- 備註：辦不辦先算帳。證本身不直接發錢。它接上的是殘疾人兩項補貼：低保家庭中的殘疾人領生活補貼，一級二級且需長期照護的領護理補貼，見第 7 節第 8 條（兩項補貼）。證還接上各地的康復、輔助器具、稅費、就業和交通優惠。這些標準各省差別很大，先在當地殘聯官網查清楚，再決定跑不跑這一趟。它和司法鑑定的傷殘等級、工傷的勞動能力鑑定是三套東西，互不替代（見第 9 條，傷殘鑑定要等治療終結之後再做）。證只限本人使用，不得轉借。殘疾狀況不再符合標準的會被註銷，註銷後一年內不得重新申請。多重殘疾按其中最重的一類定等級。

11. 謝救過你的醫生，走感謝信、錦旗和滿意度評價，別走紅包：準則禁的是財物，不是謝意
- 成本：不花錢。寫一封感謝信，或者在滿意度平臺上填一次，十幾分鍾。
- 說人話：事先塞錢買不到優先，號源、床位、緊缺藥品和手術安排都禁止拿來換好處。事後想謝救你命的醫生，可以謝，但別送菸酒紅包，他收了就是違規。能真正落到他身上的謝法有三種：認真填一次滿意度評價，寫一封點名的感謝信或送面錦旗，按醫囑複查。
- 收益：《醫療機構工作人員廉潔從業九項準則》（國衛醫發〔2021〕41 號）第七項：「維護診療秩序，不破壞就醫公平。堅持平等原則，共建公平就醫環境。嚴禁利用號源、床源、緊缺藥品耗材等醫療資源或者檢查、手術等診療安排收受好處、損公肥私」。第八項：「共建和諧關係，不收受患方『紅包』。恪守醫德、嚴格自律」。同一項還寫明「嚴禁索取或者收受患者及其親友的禮品、禮金、消費卡和有價證券、股權、其他金融產品等財物」。患方出錢的飯局和娛樂也一樣：「嚴禁參加其安排、組織或者支付費用的宴請或者旅遊、健身、娛樂等活動安排」。文件同時要求醫療機構落實主體責任、開展督查、「堅決查處違規行為」。滿意度評價被寫進了三級公立醫院的績效考核。依據是《國務院辦公廳關於加強三級公立醫院績效考核工作的意見》（國辦發〔2019〕4 號）。文件說：「三級公立醫院績效考核指標體系由醫療質量、運營效率、持續發展、滿意度評價等 4 個方面的指標構成」。文件還寫明：「醫院滿意度由患者滿意度和醫務人員滿意度兩部分組成……」。後面接著說，要「通過門診患者、住院患者和醫務人員滿意度評價，衡量患者獲得感及醫務人員積極性」。這套評價還有全國統一的平臺：「國家建立公立醫院滿意度管理制度……」。時間表是：「2019 年 3 月底前，全國三級公立醫院全部納入國家衛生健康委滿意度調查平臺。各地要應用國家衛生健康委滿意度調查平臺，將調查結果納入三級公立醫院績效考核」。醫院還必須管投訴。依據是《醫療機構投訴管理辦法》（國家衛生健康委令第 3 號，2019 年施行）第二條。投訴管理是指患者就醫療服務行為、醫療管理、醫療質量安全等方面「提出意見、建議或者投訴請求」。醫院要負責調查、處理和反饋。「二級以上醫療機構應當設置醫患關係辦公室或者指定部門（以下統稱投訴管理部門）統一承擔投訴管理工作」。投訴管理部門的職責包括「統一受理投訴，調查、核實投訴事項，提出處理意見，及時答覆患者」。醫療機構「應當鼓勵工作人員主動收集患者對醫療服務、醫療質量安全等方面的意見和建議」（全國）
- 證據等級：A
- 來源：國家衛生健康委、國家醫保局、國家中醫藥局 (2021). 關於印發醫療機構工作人員廉潔從業九項準則的通知（國衛醫發〔2021〕41 號）. 國務院公報 http://www.gov.cn/gongbao/content/2022/content_5678098.htm；國務院辦公廳 (2019). 關於加強三級公立醫院績效考核工作的意見（國辦發〔2019〕4 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2019-01/30/content_5362266.htm；國家衛生健康委 (2019). 醫療機構投訴管理辦法（委令第 3 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2019-10/08/content_5436976.htm

- 備註：受益人是你自己，也是救了你的那個人。通宵搶救之後想謝是人之常情，可以謝，要改的只是形式。紅包和菸酒把風險轉給了對方，感謝信、錦旗和滿意度評價是制度裡認可的方式。已經送出去、對方推回來的，別當成嫌少或者擺架子，那是他按規定必須做的。另外分清楚兩件事：送醫生紅包歸行業紀律和醫院管，送辦案、執法人員財物是刑法上的行賄罪，兩件事不是一個量級，後者見第 8 節第 40 條。寫感謝信、送錦旗醫院普遍接受，但「會進個人和科室記錄」是經驗之談，沒有文件規定。有文件依據的是滿意度調查結果納入三級公立醫院績效考核這一條。對診療本身有疑問，就當場要求封存病歷（見本節第 6 條，封存病歷），並留存病歷與影像（第 5 條，病歷和影像自己存一份）

12. 種牙之前先問清包乾價含哪些項目，優先找承諾參與價格治理的機構，別信低價廣告

- 成本：不花錢。看牙前在國家醫保局的公眾號上查一次機構名單，當面把價目問清，十幾分鍾。
- 說人話：種植牙 2023 年集中降價以後，一顆常規種植牙的整體費用從平均 1.5 萬元降到 6000 到 7000 元。三級公立醫院單顆的服務費原則上不超過 4500 元，種植體和牙冠另算。種牙、鑲牙、正畸醫保不報，補牙、拔牙這類治療各地普遍能報。
- 收益：國家醫保局 2024 年 1 月的公告說，常規單顆牙種植費用由三部分構成。一是醫療服務費，採取包幹的方式。包乾範圍包括「種植全過程的診查費、生化檢驗和影像檢查費、種植體植入費、牙冠置入費、掃描設計建模費，不包括拔牙、牙周潔治、根管治療、植骨、軟組織移植」。「各地三級公立醫院單顆常規種植牙的醫療服務收費原則上不超過 4500 元」，經濟發達地區按 2022 年的專項治理通知最多可以放寬 20%。二是種植體，2023 年 1 月全國集中採購，「中選價格區間為 548 元—1855 元，均價 900 餘元」。牽頭的四川省醫保局公佈，進口的高價品牌從採購中位價 5000 元降到 1850 元左右，用量最大的幾個品牌從 1500 元左右降到 770 元左右。三是牙冠，「價格區間為 100 元—656 元，均價 300 餘元」。國家醫保局 2023 年下半年的新聞發佈會說，各地治理措施在 4 月底 5 月初全部落地，「種植牙整體費用從平均 1.5 萬元降至 6000－7000 元左右」。醫保報不報：勞動保障部等部門 1999 年的文件把「義齒」（假牙）和「非功能性整容、矯形手術」列為基本醫保不予支付。國家醫保局 2019 年答覆政協提案時說，「美容類（包括牙缺失修復、矯正等）的診療項目,不納入醫保基金支付範圍。但是對於牙科治療類的診療項目，國家層面沒有排除，各地也普遍納入了醫保支付範圍」（全國，截至 2026 年 10 月）
- 證據等級：A
- 來源：國家醫療保障局 (2024). 關於發佈“承諾參與口腔種植價格治理醫療機構名單”等信息的公告（2024 年 1 月 12 日）. https://www.nhsa.gov.cn/art/2024/1/12/art_109_11954.html；國家醫療保障局 (2022). 關於開展口腔種植醫療服務收費和耗材價格專項治理的通知（醫保發〔2022〕27 號，第四、六條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-09/08/content_5709065.htm；國家醫療保障局 (2023). 國家醫保局舉行 2023 年下半年例行新聞發佈會（2023 年 9 月 22 日）. https://www.nhsa.gov.cn/art/2023/9/22/art_14_11321.html；四川省醫療保障局 (2023). 口腔種植體系統集中帶量採購擬中選結果（2023 年 1 月 11 日）. https://ylbzj.sc.gov.cn/scsybj/nc020100/2023/1/11/ac5565c7e0454890be086a2bc41f9acd.shtml；勞動和社會保障部等 (1999). 關於印發城鎮職工基本醫療保險診療項目管理、醫療服務設施範圍和支付標準意見的通知（勞社部發〔1999〕22 號，附件一）. https://policy.mofcom.gov.cn/claw/clawContent.shtml?id=39317；國家醫療保障局 (2019). 關於政協十三屆全國委員會第二次會議第 4043 號提案答覆的函. https://www.nhsa.gov.cn/art/2019/12/3/art_26_2096.html
- 備註：4500 元這條線只管公立醫院。民營機構自己定價，但專項治理通知要求它們不得用虛假的或誤導性的「補貼」「低價」誘導患者。廣告上的低價往往只是種植體一項，拔牙、植骨這些包乾之外的項目才是加價的地方，所以簽字前要拿到一份寫清每項價格的單子。承諾參與價格治理的機構名單由國家醫保局在官方微信公眾號上公佈。缺一兩顆牙不一定非種不可，固定義齒和活動義齒也是修復方式，價格沒有跟著變，問醫生哪種適合你。職工醫保個人帳戶能不能付種牙，全國沒有統一說法，問當地醫保部門；個人帳戶怎麼給家人用見第 5 節第 13 條（家庭共濟）。缺牙為什麼要

補見第 2 節第 10 條（缺牙及時補）。收益量級定為中：降價是政策帶來的，讀者自己這一步能省下的，主要是包乾外加價和高價機構的那部分，單顆幾千元

25. 人走了以後要辦什麼

> **168VIP-AI 轉製註｜適用範圍**
> 本節死亡證明、戶籍註銷、殯葬、費用與待遇申領依中國大陸規定，不能當作臺灣辦理流程。

口徑：金錢。本節只講手續怎麼辦、錢怎麼拿，包括人剛走時先做什麼、哪些費用有清單可以對。還有哪些帳戶裡的錢能取回來，哪些事近親屬有權出面辦。前五條按事情發生的先後排，依次是現場、死亡證明、遺體和火化、對死因有異議怎麼辦、銷戶。後面幾條按性價比排。老人生前該做的安排，比如意定監護、遺囑、帳戶，見第 17 節。因工死亡的三筆待遇見第 19 節。

殯葬這部分依據新版《殯葬管理條例》，2026 年 3 月 30 日起施行。養老保險的喪葬補助金和遺屬撫卹金給多少，由人力資源社會保障部門另外規定。這次沒拿到能逐字核對的原文，所以正文不寫具體金額。

1. 人在家裡或外面沒了，先分清正常死亡還是非正常死亡：意外、死因不明、獨居才發現的，立刻報警，遺體和現場不要動

- 成本：不花錢。打一個電話就行。
- 說人話：意外走的、不知道怎麼走的、獨居很久才被發現的，死亡證明只有公安能開。現場被動過，事情說不清，證也不好開。這張紙拿不到，後面火化、銷戶、保險理賠全都卡住。分不清是哪一種，就先打 110。警察到場查完，照樣給你開證。
- 收益：戶口登記條例第八條第二款：「公民因意外事故致死或者死因不明，戶主、發現人應當立即報告當地公安派出所或者鄉、鎮人民委員會」。意思是：出了意外，或者不知道人是怎麼沒的，戶主和發現的人要馬上報派出所或者鄉鎮政府。殯葬管理條例第二十三條：「自然人正常死亡的，醫療衛生機構應當及時出具死亡證明。涉及公安機關依法處置且未經醫療衛生機構救治的非正常死亡案（事）件的逝者，由公安機關出具死亡證明」。意思是：正常病故的，由給他看病的醫療機構開死亡證明。沒經醫院救治、又歸公安處理的那種，由公安開。非正常死亡的死亡證明只有公安能開。現場被動過，就既說不清也不好開。後面火化、銷戶、保險理賠，全都卡在這一張紙上
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (1958). 中華人民共和國戶口登記條例（第八條）. http://www.gd.gov.cn/zwgk/wjk/zcfgk/content/mpost_2531969.html（廣東省人民政府門戶網站刊登）；國務院 (2026). 殯葬管理條例（國務院令第 824 號，自 2026 年 3 月 30 日起施行，第二十三條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202601/content_7054169.htm
- 備註：長期臥病、在家裡臨終的，算正常死亡。可以找生前給他看病的機構開證，也可以找住處這一片的社區衛生服務中心、鄉鎮衛生院。死亡證明誰救治誰開，見第 2 條（死亡證明）。分不清是哪一種，就按非正常處理，先打 110，警察到場調查完照樣能出證。如果先把現場收拾乾淨再報警，誰也幫不了你。不要自己搬遺體、給他擦洗換衣服，也不要收走藥瓶和字條。

2. 死亡證明是後面所有事的鑰匙：誰救治誰開，家中正常死亡找社區衛生服務機構，一日內簽發

- 成本：不花錢。
- 說人話：在醫院走的，找管救治的那一家開死亡證明。在家裡正常走的，找住處這一片的社區衛生服務機構、鄉鎮衛生院開。死因清楚的，一天內就簽發。銷戶、火化、取公積金、領社保待遇、理賠、辦繼承，每一件都要用它。拿到先多複印幾份。
- 收益：《人口死亡信息登記管理規範（試行）》說：在醫療衛生機構內死亡的，由「負責救治的醫療衛生機構簽發」，在醫院或者衛生院走的，找管救治的那一家開。在家中或其他場所正常死亡的，「由本轄區社區衛生服務機構或鄉鎮（街道）衛生院簽發」，找住處這一片的社區衛生服務中心、鄉鎮或街道衛生院開。公安司法機構判斷為非正常死亡的，由公安司法部門按現行規定及程序

辦理。2026 年五部門通知說：《死亡證明》「紙質版與電子證照具有同等法律效力」，電子的和紙質的一樣管用。死因已明確的正常死亡，要在死亡發生後一日內簽發。證明丟了，可以向原簽發機構申請補發一次。基本信息有誤的，可以憑材料申請重新簽發一次

- 證據等級：A
- 來源：國家衛生計生委辦公廳 (2014). 人口死亡信息登記管理規範（試行）（國衛辦規劃發〔2014〕68 號，第九條）. https://mzj.sz.gov.cn/szmz/pc/zwgk/jcxxgk/zcfg/byfw/content/post_2952215.html（深圳市民政局轉發）；國家衛生健康委、公安部、民政部、國家中醫藥局、國家疾控局 (2026). 關於加強居民死亡醫學證明信息登記和電子證照管理工作的通知（國衛規劃發〔2026〕5 號）. https://wjw.fujian.gov.cn/xxgk/fgwj/gjwj/202602/t20260228_7102810.htm（福建省衛生健康委員會轉發）
- 備註：銷戶、火化、取公積金、領社保待遇、保險理賠、辦繼承，每一件都要用它。拿到手先多複印幾份，能開電子證照的一併申請。補發只有一次機會，原件別弄丟。名字、身份證號有錯要當場改，因為等到辦繼承時才發現，每個窗口都要重跑一遍。

3. 遺體接運、存放、火化只能走殯儀館，醫院太平間不辦殯儀，存放一般不超過 3 日

- 成本：不花錢。
- 說人話：接運、存放、防腐、整容、火化，只能由殯儀館來做。醫院太平間不辦喪事，最多讓遺體臨時放一放。殯儀館存放一般不超過 3 日，要多放幾天得去辦延期。火化要憑死亡證明和火化確認書。火化後給的那張火化證明，辦繼承、理賠還要用。
- 收益：殯葬管理條例第二十五條：「遺體接運、存放、防腐、整容、火化服務，由殯儀館專門負責提供」。這幾件事別家做不了。第二十四條：「醫療衛生機構的太平間不得外包，不得開展殯儀服務，可以為遺體暫時停放提供便利服務」。醫院太平間只能臨時放一放，不能承辦喪事。第二十七條：「殯儀館存放遺體一般不超過 3 日，需要延期存放的，喪屬或者遺體移交方應當在殯儀館辦理延期存放手續」。要多放幾天，就去殯儀館辦延期。第二十八條：「殯儀館應當憑死亡證明和火化確認書火化遺體，並出具火化證明」。兩樣材料缺一不可，火化完會給你一張火化證明。第二十九條：「在實行火葬的地區，遺體應當就地、就近在殯儀館火化」，要在人去世的地方就近找殯儀館火化
- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2026). 殯葬管理條例（國務院令第 824 號，自 2026 年 3 月 30 日起施行，第八、九、二十四、二十五、二十七、二十八、二十九條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202601/content_7054169.htm
- 備註：在醫院去世後湊上來的「一條龍」，多半不是殯儀館的人。接運本身屬於基礎項目，有定價，見第 6 條（基礎項目清單）。火化證明收好，辦繼承、保險、遷骨灰都要用。本地實行火葬還是土葬，由省級政府劃定。少數民族的喪葬習俗受條例第九條保護。該火化卻土葬的，或者在公墓和生態安葬區域外埋葬、修墳的，民政部門會責令限期改正（限期改回來）。

4. 對死因有異議，48 小時內提出屍檢，同時封存病歷

- 成本：不花錢。難的是在那個時候還想得起來提。
- 說人話：對死因有疑問，要在人去世後 48 小時內提出屍檢。醫院有凍存條件的，可以延到 7 日。屍檢還要近親屬簽字同意。不簽字，或者一直拖過了時間，死因查不清的責任就算在拖的那一方。提屍檢的同時，要求把病歷封存起來。遺體一火化，就再也做不了屍檢。
- 收益：屍檢的時限寫在醫療糾紛預防和處理條例第二十六條。原文是：「患者死亡，醫患雙方對死因有異議的，應當在患者死亡後 48 小時內進行屍檢；具備屍體凍存條件的，可以延長至 7 日」。所以想查清死因，要在人去世後 48 小時內做屍檢，醫院有冷凍條件的最多放寬到 7 天。同一條還寫著：「屍檢應當經死者近親屬同意並簽字，拒絕簽字的，視為死者近親屬不同意進行屍檢」。家屬不簽字，就當作不同意。還寫著：「不同意或者拖延屍檢，超過規定時間，影響對死因判定的，由不同意或者拖延的一方承擔責任」。誰不同意、誰拖過了時間，後面查不清死因的責任就算誰

的。第二十四條：封存、啟封病歷資料「應當在醫患雙方在場的情況下進行」。病歷裝封和拆封，你和醫院都得在場

- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2018). 醫療糾紛預防和處理條例（國務院令第 701 號，第二十四、二十六條）. https://www.gov.cn/zhengce/content/2018-08/31/content_5318057.htm
- 備註：過了這個時限再說「當初就覺得不對」，責任反過來落在拖延的那一方。遺體一旦火化，就再沒有屍檢的可能，所以這件事要在聯繫殯儀館之前定下來。病歷怎麼封存見第 24 節。

5. 註銷戶口有法定時限：城市在安葬前，農村在一個月以內

- 成本：不花錢。帶上死亡證明和戶口簿，去派出所跑一趟。
- 說人話：城市要在安葬前銷戶，農村要在一個月以內。帶死亡證明和戶口簿去派出所辦。拖著不辦，繼承過戶、領待遇、退保都會卡在戶籍狀態上。
- 收益：戶口登記條例第八條第一款：「公民死亡，城市在葬前，農村在一個月以內，由戶主、親屬、撫養人或者鄰居向戶口登記機關申報死亡登記，註銷戶口。公民如果在暫住地死亡，由暫住地戶口登記機關通知常住地戶口登記機關注銷戶口」。意思是：城裡在下葬前辦，農村在一個月內辦。戶主、親屬、撫養人或者鄰居都可以去戶口登記機關（派出所）報死亡、銷戶口。人是在外地暫住時走的，由暫住地派出所通知戶籍所在地派出所銷戶
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (1958). 中華人民共和國戶口登記條例（第八條）. http://www.gd.gov.cn/zwgk/wjk/zcfgk/content/mpost_2531969.html（廣東省人民政府門戶網站刊登）
- 備註：戶口一直掛著，辦繼承過戶、領待遇、退保都會卡住，這些窗口都看戶籍狀態。養老金要是還照發，那是冒領，早晚要退回去。去派出所時順便問清楚：社保、醫保待遇怎麼停，喪葬補助怎麼申領。那幾筆錢見第 9 條（公積金餘額、社保待遇）。

6. 殯葬服務分基礎項目和非基礎項目，基礎項目有清單、收費依法制定

- 成本：不花錢。出發前花幾分鐘看一眼清單。
- 說人話：遺體接運、存放、告別、火化、骨灰寄存、生態安葬，都在國家的基礎項目清單裡。公辦機構提供的骨灰格位安葬也在裡面。這些項目的價錢按規定來定。清單之外，不許另立項目收錢。出發前先問清楚哪幾項算基礎項目、當地標準是多少，再談別的。
- 收益：遺體接運、遺體存放、遺體告別、遺體火化、骨灰寄存、生態安葬，都在國家的基礎項目清單裡。政府舉辦的殯葬服務機構提供的骨灰格位安葬，也在清單裡。這些項目的收費標準依法制定，價錢按規定來定，不由殯儀館自己說了算。非基礎項目清單由設區的市級以上民政部門（地級市及以上的民政部門）確定
- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2026). 殯葬管理條例（國務院令第 824 號，2025 年 11 月 14 日國務院第 72 次常務會議修訂通過，「自 2026 年 3 月 30 日起施行」）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202601/content_7054169.htm 第五條：「殯葬服務分為基礎項目和非基礎項目，收費政策由國務院發展改革部門、財政部門會同國務院民政等部門制定。」「國家制定殯葬服務基礎項目清單，將遺體接運、遺體存放、遺體告別、遺體火化、骨灰寄存、生態安葬以及政府舉辦的殯葬服務機構提供的骨灰格位安葬等納入清單範圍」；第五十條「殯葬服務實行清單化管理並動態調整，禁止在清單之外設立項目、收取費用。」
- 備註：省、自治區、直轄市可以在國家清單的基礎上再加項目。先問清楚哪幾項屬於基礎項目、當地的收費標準是多少，再談其餘的。清單裡的項目價錢按規定定死，清單外的是自選的，分清這兩類，被多收的那部分才有得說。想把親人的後事辦得體面一點沒有錯，不勸你從簡，錢花在哪兒由你自己定。

7. 遇到強制搭售、標價外加價、把一項拆成幾項收費，記下來投訴

- 成本：不花錢。難的是在那個當口還願意較真。
- 說人話：這幾樣都是條例點名的價格違法行為：不掛價目表、在標價之外加錢、捆綁著強賣喪葬用品、逼你接受別家的收費服務。把一項拆成幾項收費，也算變相漲價。當場先要價目表，留好收費憑據和聊天記錄。事後再投訴也來得及。查價格找市場監管，管殯葬服務找民政。
- 收益：條例列了五類價格違法行為，下面說其中四類。不掛價目表、收比標價更多的錢，屬於不明碼標價或者在標價之外加價。不買這個就不給辦那個，屬於捆綁或者附加不合理條件強制銷售。硬塞給你另一家的收費服務，屬於強制或者變相強制接受第三方有償服務。換個名目多收錢，屬於變相提高收費標準。另外還禁止「分解項目、擴大範圍收費等形式變相提高收費標準」。把一項服務拆成好幾項分別收費，或者把收費範圍往外擴，都在禁止之列
- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2026). 殯葬管理條例（國務院令第 824 號，2025 年 11 月 14 日國務院第 72 次常務會議修訂通過，「自 2026 年 3 月 30 日起施行」）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202601/content_7054169.htm 第四十二條：「殯葬服務機構不得違反有關規定擅自設立收費項目，或者採取分解項目、擴大範圍收費等形式變相提高收費標準。」第四十三條列舉的價格違法行為含「（一）不按規定明碼標價，或者在標價之外加價或者收取未標明的費用」「（三）採取捆綁、附加不合理條件或者不合理限制等方式，強制或者變相強制銷售喪葬用品、提供殯葬相關服務並收取費用」「（四）強制或者變相強制喪屬接受第三方的有償服務，或者利用相關服務網點重複收取費用」；第五十一條要求民政部門與政務服務便民熱線建立信息共享監督機制，「對喪屬反映的殯葬服務問題，應當會同有關部門及時予以處理並將處理結果告知喪屬」
- 備註：查處價格違法歸市場監管部門，殯葬服務本身歸民政部門。當場先要一張價目表，收費憑據和聊天記錄都留好，事後再去投訴也來得及。

8. 殯葬代理、用品代購、策劃主持這類中介，要在縣級民政備案

- 成本：不花錢。問一句備沒備案。
- 說人話：殯葬代理、用品代購、策劃主持、信息諮詢這類中介，要在縣級民政部門備案。沒備案的，不進民政部門那套殯葬服務信息系統。能不能自己查各地不一樣，最穩的是打電話問縣級民政部門。用騙術亂收費、倒賣逝者信息的，會被依法處置。
- 收益：沒備案的中介，不在民政部門管的殯葬服務信息系統裡。以欺騙手段違規收費、誘導大操大辦、強迫接受服務、倒賣逝者信息的，會被依法處置，還會在系統中標註、向社會公開，誰都能看到
- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2026). 殯葬管理條例（國務院令第 824 號，2025 年 11 月 14 日國務院第 72 次常務會議修訂通過，「自 2026 年 3 月 30 日起施行」）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202601/content_7054169.htm 第四十一條：「除殯葬服務機構外，從事殯葬服務代理、用品代購、策劃主持、信息諮詢等殯葬相關服務活動的組織和個人，應當向縣級人民政府民政部門備案。」「對存在以欺騙等手段違規收費、誘導大操大辦、強迫接受服務、倒賣逝者信息等損害喪屬權益行為的依法處置，並在殯葬服務信息系統中進行標註，向社會公開。」
- 備註：「倒賣逝者信息」是這一行裡最常見的坑。剛辦完手續就接到一堆推銷電話，多半是信息被轉賣了。網絡祭掃平臺也一樣受管。條例第四十五條不許它誘導消費，也不許它違法處理逝者的信息。

9. 分散在各處的錢要逐個去取：公積金餘額、社保待遇、工傷待遇

- 成本：不花錢，但要跑幾個窗口。去之前備齊死亡證明和親屬關係證明。
- 說人話：公積金餘額繼承人可以提取，它不在銀行帳戶裡，最容易漏。養老保險個人帳戶裡剩的錢也能繼承。因病去世的，家屬另領喪葬補助金和 3 到 24 個月的撫卹金。因工死亡的，另有工傷那三筆錢。

- 收益：住房公積金帳戶餘額（他公積金帳戶裡還剩的錢），繼承人、受遺贈人可以提取。受遺贈人是指寫進遺囑、要把東西留給他的那個人。因工死亡的，另有三筆錢：喪葬補助金、供養親屬撫卹金、一次性工亡補助金。養老保險個人帳戶裡剩的錢，社會保險法寫明可以繼承。參加職工養老保險的人因病或者非因工死亡，家屬還能領喪葬補助金和撫卹金，合稱遺屬待遇。企業職工的標準全國統一公式。喪葬補助金是本省上一年城鎮居民月人均可支配收入的 2 倍。撫卹金以這個月收入為基數，按繳費年限發 3 到 24 個月：不滿 5 年 3 個月，5 到 10 年 6 個月，10 到 15 年 9 個月，15 年以上每多 1 年加 1 個月，最多 24 個月。已經退休的，每領 1 年養老金減 1 個月，最少 9 個月
- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2026). 住房公積金管理條例（國務院令第 844 號修改，2026 年 9 月 20 日起施行）第二十四條末款. https://www.gov.cn/gongbao/2026/issue_12946/202608/content_7079363.html：「職工死亡或者被宣告死亡的，職工的繼承人、受遺贈人可以提取職工住房公積金帳戶內的存儲餘額；無繼承人也無受遺贈人的，職工住房公積金帳戶內的存儲餘額納入住房公積金的增值收益。」；工傷保險條例第三十九條的三筆待遇見第 19 節. https://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1778064.htm；全國人大常委會 (2018 修正). 社會保險法（第十四、十七條）：「個人死亡的，個人帳戶餘額可以繼承」「參加基本養老保險的個人，因病或者非因工死亡的，其遺屬可以領取喪葬補助金和撫卹金」. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff8080816f135f46016f210989b9179a（國家法律法規數據庫）；人力資源社會保障部、財政部 (2021). 企業職工基本養老保險遺屬待遇暫行辦法（人社部發〔2021〕18 號，2021 年 9 月 1 日起施行，第四、五條），原件未公開掛網，條文按廣州市花都區人民政府行政複議決定書（花都府行復〔2022〕226 號）的逐字引用核對：「喪葬補助金的標準，按照參保人員死亡時本省……上一年度城鎮居民月人均可支配收入的 2 倍計算」「繳費年限不滿 5 年的，發放月數為 3 個月……繳費年限 30 年以上的，按照 30 年計算，發放月數最高為 24 個月」. https://www.huadu.gov.cn/xxgk/xzfy/content/post_8672730.html；福建省人力資源和社會保障廳. 常見問題：「每領取 1 年基本養老金減少 1 個月，發放月數最低為 9 個月」「累計繳費年限不足 5 年的，其遺屬待遇（含喪葬補助金和撫卹金）標準不得超過其個人繳費之和」. http://rst.fujian.gov.cn/wz/cjwt/czzgly/202311/t20231113_6294929.htm
- 備註：公積金那筆最常被忘掉，因為它不在銀行帳戶裡，也不會自動進遺產分配。養老保險個人帳戶裡剩的錢和遺屬待遇是分開算、分開發的，要去參保地的社保經辦窗口一起辦。各地要的材料不一樣。繳費不滿 5 年的，遺屬待遇合起來不超過他自己交的錢。這套公式出自企業職工養老保險的辦法，機關事業單位和城鄉居民養老保險的遺屬待遇去窗口問。遺囑和繼承的形式要求見第 17 節。

10. 死者的帳號和個人信息，近親屬可以要求查閱、複製、更正、刪除

- 成本：不花錢。平臺不配合，才需要去投訴或者起訴。
- 說人話：人走以後，近親屬為了自己的合法正當利益，可以要求平臺查閱、複製、更正、刪除死者的個人信息。平臺要是拒絕，得說明理由。你也可以去法院起訴。有一個例外：他生前另有安排的，比如設過帳號繼承人、留下過明確意願，按他的安排來。
- 收益：法律明寫：自然人死亡的，近親屬為了自身合法、正當利益，可以對死者的相關個人信息行使查閱、複製、更正、刪除等權利。近親屬可以要求平臺把他的信息拿出來看、複製一份、改錯、刪掉
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2021). 個人信息保護法. 中國人大網. http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202108/t20210820_313088.html 第四十九條：「自然人死亡的，其近親屬為了自身的合法、正當利益，可以對死者的相關個人信息行使本章規定的查閱、複製、更正、刪除等權利；死者生前另有安排的除外。」；第五十條「個人信息處理者應當建立便捷的個人行使權利的申請受理和處理機制。拒絕個人行使權利的請求的，應當說明理由」「個人可以依法向人民法院提起訴訟」

- 備註：法條裡有一句「死者生前另有安排的除外」，生前設過帳號繼承人、或者留過明確意願的，按他留下的來。所以趁人清醒的時候，值得把帳號和密碼的去向寫下來，見第 17 節。註銷帳號和刪除個人信息是兩件事，見第 14 節。

26. 做一個網站或平臺：資質、備案和服務器

> **168VIP-AI 轉製註｜適用範圍**
> 本節電信、文化、視聽、ICP 備案、支付、電商、個資與資料出境制度依中國大陸規定，不能直接套用於臺灣的網站或平臺。

你想做一個網站或者 App。本節回答四件事：它在法律上算哪種生意，要辦哪張證，服務器放在哪裡，用戶在上面發的東西和收的錢誰來負責。口徑是人身自由與金錢。條目的順序是：先寫會坐牢的，再寫要先辦證的，然後是平臺每天都要做的事，最後一條是選服務器的經驗，那條只能給判斷、給不出數字。你是受僱的技術人員，紅線見第 11 節。公司怎麼註冊、怎麼報稅，見第 12 節，本節不重複。各類證的對照表和選服務器的決策表，見 docs/做平台要办哪些证.md。

1. 平臺不要自己收錢再轉給賣家，讓錢走持牌支付機構直接結算

- 成本：不花錢。要花點時間接一家持牌支付機構的產品。持牌支付機構就是拿到了央行支付牌照的公司。用它的分帳或者擔保交易功能，買家的錢直接結給賣家，不進平臺自己的帳戶
- 說人話：買家的錢先進你的帳戶，你再轉給賣家，這就是在做支付業務。做這門生意要中國人民銀行批准，還要真拿出一億元本錢。沒批准就幹，會被關停，掙的錢收走，還要罰款，老闆和經辦人另外罰。嚴重的還要判刑。穩妥做法只有一條：錢不進你的帳戶。
- 收益：法規說的支付業務，是「根據收款人或者付款人提交的電子支付指令轉移貨幣資金」。說白了就是按別人的指令替人轉錢。要做這門生意，「應當經中國人民銀行批准，取得支付業務許可」。註冊資本最低 1 億元，而且是實繳貨幣資本，這 1 億元要真金白銀打進公司帳戶。「未經依法批准，擅自設立非銀行支付機構、從事或者變相從事支付業務的，由中國人民銀行依法予以取締，沒收違法所得」。沒批准就幹這件事的，直接關停，掙的錢收走。違法所得 50 萬元以上的，再罰違法所得的 1 到 5 倍。沒有違法所得、或者不足 50 萬元的，罰 50 萬到 200 萬元。法定代表人和直接負責的人另外罰 10 萬到 50 萬元。刑法還把「非法從事資金支付結算業務」算作非法經營。情節嚴重的判 5 年以下，特別嚴重的判 5 年以上。什麼算「情節嚴重」，最高人民法院和最高人民檢察院的解釋裡劃了線。這條線是非法經營數額 500 萬元以上，或者違法所得 10 萬元以上（全國，2024 年 5 月起）
- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2023). 非銀行支付機構監督管理條例（國務院令第 768 號，第二、六、八、二十七、四十七條）. https://www.gov.cn/gongbao/2024/issue_11086/202401/content_6924970.html ; 中國人民銀行 (2024). 非銀行支付機構監督管理條例實施細則（中國人民銀行令〔2024〕第 4 號，第六十八條）. https://www.gov.cn/gongbao/2024/issue_11546/202408/content_6970979.html ; 全國人大 (1997). 刑法（第二百二十五條第三項）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml ; 最高人民法院、最高人民檢察院 (2019). 關於辦理非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋（第一、三、四條）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/201901/t20190131_407161.shtml
- 備註：把錢設計成不進你的帳戶，這是唯一穩妥的做法。市面上管這種代收代付叫「二清」，但官方文件裡沒有這個詞。實施細則用的說法是「變相從事支付業務」，意思是沒經批准卻按用戶的指令替人轉錢。最高人民法院和最高人民檢察院的那份解釋只列了三種情形：編假交易套現、用單位帳戶套現、用支票套現。它沒有點名平臺代收代付，所以不能說平臺代收代付「一定構成犯罪」

2. 收費的網站多數要許可證，自己賣貨不讓別人入駐的不用，撮合交易的是另一類許可，免費的只要備案

- 成本：備案不花錢。增值電信業務經營許可證要花錢，它管的是「向用戶收錢的網站能不能開」。辦這張證先得有公司。只在省內經營的，註冊資本不低於 100 萬元。跨省經營的，不低於 1000 萬元。審查期 60 日，證的有效期 5 年

- 說人話：向用戶收錢的網站，多數要先辦增值電信業務經營許可證，這張證個人辦不了。只在自己網站或 App 上賣貨、不讓別人入駐開店的，不用辦。只開微信、支付寶小程序或網店的也不用。該辦沒辦就收錢開站，會被沒收收入再罰款，嚴重的關站。
- 收益：法規原話是「國家對經營性互聯網信息服務實行許可制度；對非經營性互聯網信息服務實行備案制度。未取得許可或者未履行備案手續的，不得從事互聯網信息服務」。收錢的要先拿許可證，不收錢的要先備案，兩樣都沒有就不能開站。什麼叫經營性？法規說是「通過互聯網向上網用戶有償提供信息或者網頁製作等服務活動」。簡單說就是向用戶收錢。撮合交易的那一類叫在線數據處理與交易處理業務，業內簡稱 EDI。法規給它的定義是「利用各種與公用通信網或互聯網相連的數據與交易/事務處理應用平臺，通過公用通信網或互聯網為用戶提供在線數據處理和交易/事務處理的業務」。它還「包括交易處理業務、電子數據交換業務和網絡/電子設備數據處理業務」。說的就是網站替用戶在線處理數據，或者替買賣雙方撮合和處理交易。沒辦證就經營，或者超範圍經營，都要沒收違法所得，再罰違法所得的 3 到 5 倍。超範圍經營就是辦了證，幹的事卻超出證上寫的範圍。沒有違法所得、或者違法所得不足 5 萬元的，罰 10 萬到 100 萬元。情節嚴重的，責令關閉網站（全國）。收錢不等於一定要辦證。廣東省通信管理局 2025 年 10 月發的問答說，按工信部要求，下面三種不用辦這張證。第一種，企業在自己的網站、App 上「以自營方式直接銷售自身或其它企業的商品或服務」，而且沒有別的單位或個人入駐開店。第二種，企業在自己的網站、App 上只發自己的信息，不給別人提供發佈信息的平臺。第三種，企業只靠微信、支付寶這些平臺上的小程序、公眾號、視頻號、網店做生意，「且無其他獨立運營平臺」。反過來，只要讓別人入駐開店、或者讓用戶在你這裡發信息，就不在這三種裡面
- 證據等級：A
- 來源：廣東省通信管理局 (2025). 關於辦理增值電信業務經營許可證的常見問題解答（2025 年 10 月 17 日，第一項）. https://gdca.miit.gov.cn/bsfw/bszn/jyxk/tzgg/art/2025/art_6bcbfa4f041247868c0de08e765b33e9.html ; 國務院 (2000). 互聯網信息服務管理辦法（國務院令第 292 號，2024 年 12 月 6 日第二次修訂，第三、四、七、十九條）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1860864.htm ; 國務院 (2024). 關於修改和廢止部分行政法規的決定（國務院令第 797 號，第十八項）. https://www.gov.cn/gongbao/2025/issue_11786/202501/content_6997034.html ; 國務院 (2000). 電信條例（2016 年第二次修訂，第七、九、十三、六十九條）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2016/content_5139478.htm ; 工業和信息化部 (2017). 電信業務經營許可管理辦法（工信部令第 42 號，第六、九、十一、十四條）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2017/content_5240090.htm
- 備註：你要做的是不是 EDI 那一類，自己拿《電信業務分類目錄》裡的定義對號入座。官方沒有任何一句話明說「帶撮合和資金處理的電商平臺必須辦 EDI 許可」。工信部的辦事指南只說「按照業務界定申請相應的電信業務經營許可」。所以要不要辦，只能拿定義自己判斷。還有一點：這張證個人辦不了，申請人必須是依法設立的公司。自營不用辦證那三種情形，出自廣東省通信管理局的問答，它寫明是按工信部要求，但別的省沒查到同樣的公開文字。拿不準就先打電話問屬地的通信管理局。這份問答也提醒，辦證不用找中介，只在工信部「電信業務市場綜合管理信息系統」上交材料，官方不收費

3. 做直播要網絡文化經營許可證，做視聽節目的那張證民營基本拿不到

- 成本：網絡文化經營許可證俗稱網文證，它管的是「能不能靠直播、遊戲解說這類網絡表演賺錢」。由省級文化行政部門審批，受理後 20 日內給結果，有效期 3 年，到期前 30 日去續辦。視聽節目許可管的是「能不能在網上放節目」，它要求申請人是國有獨資或者國有控股單位
- 說人話：做直播、做遊戲解說，要省級文化部門發的網絡文化經營許可證。證上的經營範圍裡得寫明網絡表演。受理後 20 日內出結果，證管 3 年。播過的視頻自己要留滿 60 天。沒辦證就開張，會被叫停、警告，再罰 3 萬元以下，不停就上黑名單。
- 收益：做網絡表演的單位要先辦證。法規原話是「應當根據《互聯網文化管理暫行規定》，向省級文化行政部門申請取得《網絡文化經營許可證》，許可證的經營範圍應當明確包括網絡表演」。打

遊戲給人看、給人講解的也按這一套管，法規原話是「參照本辦法進行管理」。所有網絡表演的視頻資料，「保存時間不得少於 60 日」，播過的視頻你要自己留滿 60 天。沒批准就做經營性互聯網文化活動的，責令停止、給予警告，再罰 3 萬元以下。叫了還不停的，列入文化市場黑名單。在網上放節目是另一張證，「應當取得《信息網絡傳播視聽節目許可證》」。申請人要「具備法人資格，為國有獨資或國有控股單位」，必須是國家全資或者國家控股的單位，民營公司基本拿不到。沒這張證就做的，予以警告、責令改正，可以再罰 3 萬元以下。情節嚴重的，按廣播電視管理條例處罰（全國）

- 證據等級：A
- 來源：文化部 (2016). 網絡表演經營活動管理辦法（文市發〔2016〕33 號，第二、四、六、十三、二十條）. https://zwgk.mct.gov.cn/zfxxgkml/scgl/202012/t20201206_918194.html ; 文化部 (2011). 互聯網文化管理暫行規定（文化部令第 51 號，2017 年經文化部令第 57 號修訂，第七、八、九、十六、二十一、二十八條）. https://zwgk.mct.gov.cn/zfxxgkml/zcfg/bmgz/202012/t20201204_905340.html ; 廣電總局、信息產業部 (2007). 互聯網視聽節目服務管理規定（第 56 號令，2015 年修訂，第二、七、八、二十四條）. https://www.gov.cn/zhengce/2022-08/23/content_5722664.htm ; 國家網信辦等七部門 (2021). 關於加強網絡直播規範管理工作的指導意見（國信辦發文〔2021〕3 號，第 9 項）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-02/10/content_5586472.htm
- 備註：哪種業務配哪張證，七部門那份文件寫得最清楚。靠直播賺錢的平臺，要網文證加 ICP 備案，ICP 備案就是網站在工信部登記的那道手續。在網上放節目的，要視聽證，或者完成登記。發新聞的，要互聯網新聞信息服務許可證。另外，中國政府網 2025 年轉發的《互聯網文化管理暫行規定》登的是 2011 年未修訂的原文，引用要以文化和旅遊部的現行文本為準

4. 服務器放境內就要備案，接入商必須自己持有增值電信許可

- 成本：備案不花錢。它跟著服務器一起在服務商那裡提交，通常要等幾天到幾週。查一次服務商有沒有資質，十分鐘就夠
- 說人話：服務器放在境內，開站前就要備案。備案不花錢，跟著服務器在服務商那裡提交，一般幾天到幾週。沒備案會被責令限期改正，再罰 1 萬元，不改就關站。主頁上不掛備案號，另外罰 5000 元到 5 萬元。
- 收益：法規原話是「未經備案，不得在中華人民共和國境內從事非經營性互聯網信息服務」。不向用戶收錢的網站，只要放在境內，也得先備案。沒備案的，責令限期改正，再罰 1 萬元。拒不改正的，關閉網站。幫你把服務器接上網的那家服務商也受管：它「不得為未經備案的組織或者個人從事非經營性互聯網信息服務提供互聯網接入服務」。替你收錢的服務商也一樣。法規說這類服務商「不得為未依法取得經營許可證或者履行非經營性互聯網信息服務備案手續的單位或者個人提供接入或者代收費等服務」。意思是沒證也沒備案的站，正規服務商不許接。再有，機房託管和雲主機在法規裡叫互聯網數據中心業務，寬帶接入叫互聯網接入服務業務，這兩樣本身就要許可，服務商自己先得有證。網站主頁上不標備案號的，責令改正，再罰 5000 元到 5 萬元（全國）
- 證據等級：A
- 來源：信息產業部 (2005). 非經營性互聯網信息服務備案管理辦法（信產部令第 33 號，2024 年經工信部令第 68 號修訂，第五、十三、十八、二十二條）. https://www.miit.gov.cn/gyhxxhb/jgsj/cyzcyfgs/bmgz/xxtxl/art/2024/art_84a0cfa0ebd049bbbe751dca9a008e56.html ; 工業和信息化部 (2017). 電信業務經營許可管理辦法（工信部令第 42 號，第二十、二十四條）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2017/content_5240090.htm ; 工業和信息化部 (2015). 電信業務分類目錄（2015 年版，B11、B14、B21、B25）. https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tg/art/2020/art_e98406cd89844f7e92ea1bcf3b5301e0.html
- 備註：談價之前先查服務商有沒有證。查證用工信部電信業務市場綜合管理信息系統 tsm.miit.gov.cn，按公司全稱或者證號查。查網站備案用 beian.miit.gov.cn。沒有相應許可的「機

房」，出事那天你連找誰申訴都不知道。把機器放到境外，確實能繞開備案。但用戶在境內、錢在境內，本節第 5 到第 10 條寫的那些義務一條都不會少，還多出一層數據出境的成本

5. 讓用戶上來賣東西，平臺就要核驗登記、報送信息、留存三年

- 成本：不花錢。要在後臺做賣家的資質核驗，還要建一份登記檔案。每個季度報一次涉稅信息，交易數據留三年。難在它是常年的活，不是辦一次就完
- 說人話：讓別人上你的平臺賣東西，你就要先核賣家的身份、地址、聯繫方式和許可證，再登記建檔。建完檔，至少每六個月回頭再核一次。賣家是誰要報給市場監管，納稅的情況每季度報給稅務。商品和交易記錄留三年。漏做一項，先責令改正，不改罰 2 萬到 10 萬元。
- 收益：法律對平臺有一段要求。原話是「應當要求申請進入平臺銷售商品或者提供服務的經營者提交其身份、地址、聯繫方式、行政許可等真實信息，進行核驗、登記，建立登記檔案，並定期核驗更新」。賣家進場前要交身份、地址、聯繫方式和他該辦的許可證。你要核一遍，登記建檔，之後隔一段時間還要回頭再核一次。「定期」是多久？部門規章說得更細，「至少每六個月核驗更新一次」。你還要向市場監管部門報送平臺內經營者的身份信息。稅務那邊也要報，原話是「依照稅收徵收管理法律、行政法規的規定，向稅務部門報送平臺內經營者的身份信息和與納稅有關的信息」。所以賣家是誰要報給市場監管，賣家的身份和納稅情況要報給稅務。商品和服務信息、交易信息「保存時間自交易完成之日起不少於三年」，從一筆交易做完那天算起，數據至少留三年。上面任何一項沒做到的，責令限期改正。逾期不改的，罰 2 萬到 10 萬元。情節嚴重的，責令停業整頓，再罰 10 萬到 50 萬元。涉稅信息要「於季度終了的次月內」報送，每個季度結束後的下一個月裡就要報掉。沒按期報的，罰則一樣（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2018). 電子商務法（第十、二十七、二十八、三十一、八十條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=2c909fdd678bf17901678bf8af050b81 ; 市場監管總局 (2021). 網絡交易監督管理辦法（市場監管總局令第 37 號，第八、二十四、二十五、三十一條）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5602020.htm ; 國務院 (2025). 互聯網平臺企業涉稅信息報送規定（國務院令第 810 號，第二、三、四、十條）. https://www.gov.cn/gongbao/2025/issue_12146/202507/content_7030983.html ; 國家稅務總局 (2025). 關於互聯網平臺企業報送涉稅信息有關事項的公告（稅務總局公告 2025 年第 15 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202506/content_7029727.htm
- 備註：賣家自己也要去辦市場主體登記。法律列了幾種不用辦的：「個人銷售自產農副產品、家庭手工業產品，個人利用自己的技能從事依法無須取得許可的便民勞務活動和零星小額交易活動」。「零星小額」有個具體數，網絡交易監督管理辦法第八條定的是年交易額 10 萬元。平臺這邊還有兩件事要做：把已登記和未登記的賣家分別標出來，以及不許刪消費者的評價

6. 用戶發的內容你要管：審核機制、舉報入口、發現違法立即停傳並報告

- 成本：要花錢僱人審核，這是平臺最大的一筆長期開支。舉報入口和每一次處置的記錄都要留痕。難在它天天都得有人盯，停一天就可能出事
- 說人話：用戶發的東西，出了事由平臺負責。你要把這套制度建起來：註冊、發帖審核、評論審核、每天巡查、出事怎麼處置。頁面顯眼的地方放舉報入口。看到違法信息，馬上停止傳播、留好記錄、報給主管部門。不做的，罰 5 萬到 50 萬元，嚴重的更多。
- 收益：法規說平臺「應當履行信息內容管理主體責任」，用戶發的東西由平臺自己負責管。具體要「健全用戶註冊、帳號管理、信息發佈審核、跟帖評論審核、版面頁面生態管理、實時巡查、應急處置和網絡謠言、黑色產業鏈信息處置等制度」。從註冊、發帖、評論，到日常巡查和出事處置，每一環都要有寫下來的規矩。還「應當在顯著位置設置便捷的投訴舉報入口」，舉報按鈕要放在用戶一眼看得見、點得到的地方。發現違法信息的，「應當依法立即採取處置措施，保存有關記錄，並向有關主管部門報告」。網絡安全法說得更具體。原話是「發現法律、行政法規禁止發佈或者傳輸的信息的，應當立即停止傳輸該信息，採取消除等處置措施，防止信息擴散，保存有關記錄，並向有關主管部門報告」。沒做到的，責令改正、給予警告、予以通報，可以再罰 5 萬到 50 萬元。

拒不改正、或者情節嚴重的，罰 50 萬到 200 萬元，還可能被責令停業整頓、關閉網站或者應用程序、吊銷許可證或者營業執照。直接負責的人另外罰 5 萬到 20 萬元（全國）
- 證據等級：A
- 來源：國家互聯網信息辦公室 (2019). 網絡信息內容生態治理規定（網信辦令第 5 號，第八、九、十、十六、三十七條）. http://www.cac.gov.cn/2019-12/20/c_1578375159509309.htm ; 全國人大常委會 (2025). 網絡安全法（2025 年修正，2026 年 1 月 1 日施行，第四十九、六十九條）. https://www.cac.gov.cn/2025-12/29/c_1768735112911946.htm ; 國務院 (2000). 互聯網信息服務管理辦法（第十五、十六、二十三條）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1860864.htm
- 備註：審核規則不用自己想，照抄就行。哪九類內容不許發，互聯網信息服務管理辦法第十五條列得清清楚楚。做直播的還多三件事：要「建立直播內容審核平臺」，要能隨時掐斷一場正在播的直播，法條管這個叫「即時阻斷」，還要把直播內容和日誌保存 60 日。網絡表演的視頻資料同樣不少於 60 日

7. 提供信息發佈、即時通訊服務，必須要求用戶提供真實身份信息

- 成本：要接一條實名核驗通道，這類通道按次收費。產品上按「後臺實名、前臺自願」來設計：後臺存真名，頁面上顯示暱稱
- 說人話：你的網站能發帖，或者能聊天，就要在用戶開通服務時要他的真實身份信息。不給的，不能讓他用。做法是後臺存真名，頁面上顯示什麼暱稱由他自己定，核驗用手機號就行。不做實名的，先責令改正。不改的罰 5 萬到 50 萬元，還可能關站。
- 收益：法律原話是「網絡運營者為用戶辦理網絡接入、域名註冊服務，辦理固定電話、移動電話等入網手續，或者為用戶提供信息發佈、即時通訊等服務，在與用戶簽訂協議或者確認提供服務時，應當要求用戶提供真實身份信息。用戶不提供真實身份信息的，網絡運營者不得為其提供相關服務」。沒要實名的，或者用戶沒給真實身份、你還照樣讓他用的，責令改正。拒不改正、或者情節嚴重的，罰 5 萬到 50 萬元，還可能被責令暫停相關業務、停業整頓、關閉網站或者應用程序、吊銷許可證或者營業執照。直接負責的人另外罰 1 萬到 10 萬元。直播服務按「後臺實名、前臺自願」的原則，做「基於移動電話號碼等方式的真實身份信息認證」。意思是平臺後臺存著用戶的真名，頁面上顯示什麼暱稱由用戶自己定，核驗靠手機號一類方式。直播帶貨要求更嚴，是「基於身份證件信息、統一社會信用代碼等真實身份信息認證」。統一社會信用代碼就是營業執照上那串號（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2025). 網絡安全法（2025 年修正，2026 年 1 月 1 日施行，第二十六、六十四條；2016 年文本為第二十四、六十一條）. https://www.cac.gov.cn/2025-12/29/c_1768735112911946.htm ; 國家互聯網信息辦公室 (2016). 互聯網直播服務管理規定（第十二、十六條）. https://www.cac.gov.cn/2016-11/04/c_1119847629.htm ; 國家網信辦等七部門 (2021). 網絡直播營銷管理辦法（試行）（國信辦發文〔2021〕5 號，第八條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-04/23/content_5601682.htm
- 備註：條號換過位置。網絡安全法 2025 年修正，2026 年 1 月 1 日施行。實名這一條從第二十四條移到了第二十六條，罰則從第六十一條移到了第六十四條。條文文字沒變。你手上的材料如果還引舊條號，要改過來

8. 不給未滿 16 週歲的人開直播，打賞按年齡分檔處理

- 成本：不花錢。在註冊和付款這兩步各加一道流程：先判斷年齡，再確認監護人同意過
- 說人話：不滿 16 週歲的人，不能在你這裡註冊開播帳號。滿 16 週歲的要核驗身份，還要父母或其他監護人同意。打賞分三檔：不滿 8 歲不能打賞，8 到 16 歲要監護人同意，16 歲以上要監護人同意或核驗收入證明。孩子揹著監護人打賞的錢，監護人來要，法院會判退還。
- 收益：法律原話是「網絡直播服務提供者不得為未滿十六週歲的未成年人提供網絡直播發布者帳號註冊服務；為年滿十六週歲的未成年人提供網絡直播發布者帳號註冊服務時，應當對其身份信息進

行認證，並徵得其父母或者其他監護人同意」。條例還要求「建立網絡直播發布者真實身份信息動態核驗機制」，開播的人的身份，你要能隨時複核一遍。另外要「合理限制不同年齡階段未成年人在使用其服務中的單次消費數額和單日累計消費數額」，按年齡給未成年人設單筆和單日的花錢上限。打賞現在分三檔：「不得向八週歲以下的未成年人提供打賞服務。向八週歲至十六週歲的未成年人提供打賞服務，應徵得其監護人同意。向十六週歲以上的未成年人提供打賞服務，應徵得其監護人同意或核驗其收入證明材料」。還有一條：限制民事行為能力人沒經監護人同意就打賞的，監護人來要錢，法院應予支持，錢能要回去。限制民事行為能力人指法律上還不能完全自己做主的未成年人（全國）

- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2020). 未成年人保護法（第七十四、七十六條）. https://www.cac.gov.cn/2020-10/22/c_1604928959588622.htm ; 國務院 (2023). 未成年人網絡保護條例（國務院令第 766 號，第三十一、四十四條）. https://www.gov.cn/gongbao/2023/issue_10806/202311/content_6913813.html ; 中央網信辦秘書局 (2026). 關於加強網絡直播打賞規範管理的通知（第 7 項）. https://www.cac.gov.cn/2026-04/13/c_1777815804150225.htm ; 最高人民法院 (2020). 關於依法妥善審理涉新冠肺炎疫情民事案件若干問題的指導意見（二）（法發〔2020〕17 號，第九條）. https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/230181.html
- 備註：真起了退款爭議，按對未成年人最有利的方向處理。這件事的說法改過。2022 年四部門的意見和廣電總局 2020 年的通知，說的都是未成年人一律不得打賞。2026 年 4 月的新通知改成按 8 歲、16 歲分檔，卻沒寫明前兩份作廢，官方也沒說兩者怎麼銜接。所以「未成年人一律禁止打賞」這句話現在不準確

9. 接到侵權通知要及時處理，轉送聲明後 15 日沒有下文就恢復

- 成本：不花錢。要建一條固定流程：收到通知、轉給賣家、收賣家的申辯、把結果公示出來。每一步都留檔
- 說人話：有人發來侵權通知，還附了初步證據，你要及時把東西刪掉、屏蔽或者斷開鏈接，同時把通知轉給賣家。拖著不辦，多出來的那部分損失你要和賣家一起賠。賣家申辯了，你把申辯轉給對方，等 15 天。對方既沒投訴也沒起訴，就把東西恢復回去。
- 收益：權利人「有權通知電子商務平臺經營者採取刪除、屏蔽、斷開鏈接、終止交易和服務等必要措施。通知應當包括構成侵權的初步證據」。權利人就是商標、著作權、專利這些權利的主人。光發一句話不算，要附上初步證據。平臺接到通知後，「應當及時採取必要措施，並將該通知轉送平臺內經營者；未及時採取必要措施的，對損害的擴大部分與平臺內經營者承擔連帶責任」。你拖著不處理，多出來的那部分損失，你要和賣家一起賠。賣家申辯之後，平臺「在轉送聲明到達知識產權權利人後十五日內，未收到權利人已經投訴或者起訴通知的，應當及時終止所採取的措施」。意思是把賣家的申辯轉給權利人，等 15 天。對方既沒投訴也沒起訴，就把刪掉、下架的恢復回去。平臺知道或者應當知道有侵權卻不處理的，與侵權人承擔連帶責任。知識產權部門還可以責令你限期改正，逾期不改的罰 5 萬到 50 萬元，情節嚴重的罰 50 萬到 200 萬元。反過來，「惡意發出錯誤通知，造成平臺內經營者損失的，加倍承擔賠償責任」（全國）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2018). 電子商務法（第四十二、四十三、四十四、四十五、八十四條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=2c909fdd678bf17901678bf8af050b81 ; 全國人大 (2020). 民法典（第一千一百九十五、一千一百九十六、一千一百九十七條）. https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/233181.html
- 備註：你不是電商平臺，只是一般網站，那就走民法典的通知刪除規則。區別在於對方申辯之後你要等多久：電商法給了明確的 15 日，民法典只寫「合理期限」。另外，把收到的通知、賣家的申辯和你的處理結果公示出來，是電商法第四十四條的明文要求。平臺自己組織上傳盜版，或者明知

侵權還放著不管，「收到通知就刪」這條規則護不住它，見第 9 節第 24 條（漢化漫畫、搬運影視劇）

10. 用戶信息不要隨手放到境外，出境有法定條件和人數門檻

- 成本：不花錢。最省事的辦法是把用戶數據留在境內。確實要傳到境外的，走標準合同或者做認證
- 說人話：把境內用戶的信息傳到境外的機器上，這就叫出境。服務器放在境外，不等於數據沒出境。要出境得走四條路之一：網信部門的安全評估、專業機構的認證、按標準合同簽約，或者法律另有規定。還要告訴用戶境外收信息的是誰、拿去做什麼，並專門就這件事問他一次。
- 收益：把境內用戶的信息交給境外的公司、或者存到境外的機器上，法律上叫向境外提供個人信息，「應當具備」四項條件之一。一是通過網信部門組織的安全評估。二是經專業機構做個人信息保護認證。三是按網信部門制定的標準合同和境外接收方簽約。四是法律、行政法規規定的其他條件。同時你要告訴用戶這幾樣：境外接收方的名稱、聯繫方式、處理目的、處理方式、個人信息的種類，以及他怎麼行使自己的權利。而且要「取得個人的單獨同意」，專門就這件事問用戶一次。具體門檻按累計人數分檔。普通企業在法規裡叫關鍵信息基礎設施運營者以外的數據處理者。這類企業有一條免辦的線，原話是「自當年 1 月 1 日起累計向境外提供不滿 10 萬人個人信息（不含敏感個人信息）的」。到不了這條線，申報評估、訂立標準合同、做認證這三樣都免了。10 萬人以上不滿 100 萬人的，應當訂立標準合同或者通過認證。100 萬人以上的，或者敏感個人信息達到 1 萬人以上的，應當申報安全評估（全國，2024 年 3 月起）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2021). 個人信息保護法（第三十八、三十九、四十條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202108/t20210820_527244.shtml ; 國家互聯網信息辦公室 (2024). 促進和規範數據跨境流動規定（網信辦令第 16 號，第三、四、五、七、八條）. https://www.gov.cn/gongbao/2024/issue_11366/202405/content_6954192.html ; 國家互聯網信息辦公室 (2022). 數據出境安全評估辦法（網信辦令第 11 號，第四條）. https://www.cac.gov.cn/2022-07/07/c_1658811536396503.htm
- 備註：服務器放境外不等於「數據沒出境」。用戶在境內註冊，你把他的信息傳到境外的機器上，這就是出境。有一類不用走安全評估、認證、標準合同這三條路：跨境購物、跨境寄遞、訂機票酒店，這些是「為訂立、履行個人作為一方當事人的合同」確實必須傳的。還要注意人數怎麼算：按「自當年 1 月 1 日起累計」算，不是從今天往回數十二個月

11. 選服務器先看停機能不能忍，再看有沒有人運維，最後才比價

- 成本：主流雲廠商的雲主機，每月數百到數千元。小服務商的 VPS，每月幾十元起。VPS 就是一臺虛擬的小服務器。獨立服務器託管每年數千元起，而且硬件要自己買
- 說人話：三檔的差別不在價格，在出事那天你手上有什麼。大廠有備案通道，資質公開，壞了有公告、有賠償條款，能找到人。小服務商便宜一半，可它超售、跑路、被上游封掉的時候，你連找誰都不知道。沒有用戶數據的靜態站，幾十元的 VPS 就夠用。
- 收益：三檔的差別不在價格，在出事那天你手上有什麼。主流雲廠商有備案通道，資質是公開的，出故障有公告，合同裡有賠償條款，出了問題能找到人。小服務商價格能低一半，但它超售、跑路、被上游封掉的時候，你沒有申訴對象，所以談價之前先去工信部系統查它有沒有增值電信業務經營許可。獨立服務器託管只有在兩個條件都成立時才合算：帶寬或者硬件成本明顯更便宜，並且你自己有人做運維。怎麼選：沒有用戶數據的靜態站，用最便宜的 VPS 就夠。有用戶註冊和交易的，選能彈性擴容、能快照備份的雲主機，備份至少放在兩個地方
- 證據等級：C
- 來源：作者經驗，無直接文獻；服務商資質與備案的法定要求見本節第 4 條，日誌留存 6 個月和等級保護義務見第 11 節第 16 條
- 備註：上面是經驗判斷，沒有文獻證據。能真正核查的只有一件事：服務商的許可證。要省錢就在配置和帶寬上省，別在資質上省

許可

正文按 CC BY 4.0 發佈，轉載、改編要寫明出處並附原文鏈接。代碼用 MIT。

27. 懷孕和生產：從發現懷孕到出院辦證

> **168VIP-AI 轉製註｜適用範圍**
> 本節孕產公費服務、證明、戶籍、醫保與生育保險依中國大陸規定；臺灣制度不同。用藥與孕產照護需由醫療人員按個人情況評估。

這一節前半段算的是孕婦和胎兒的死亡風險。後半段算的是錢和跑腿時間。兩種帳不放在一起換算。內容只講「什麼時候做什麼」。孕期營養、胎教這類沒有硬證據、或者作用很小的事，這裡不寫。生育津貼、產假和養孩子的錢帳見第 18 節，孩子出生之後怎麼帶見第 20 節，急症見第 13 節。
世界衛生組織給的數字：2023 年，全球約有 26 萬名女性死於懷孕和生產。其中約 75% 死於這五類原因：產後大出血、感染、妊娠期高血壓疾病（懷孕後血壓升高的一類病，包括子癇前期和子癇）、分娩時的併發症、不安全的人工流產。世界衛生組織同時說，「大多數孕產婦死亡是可以預防的，因為預防和處理併發症的醫療手段都是已知的」。這一節裡作用最大的幾條，就是把這幾類問題提前攔下來。

1. 準備懷孕就開始每天補 0.4 毫克葉酸，一直吃到孕早期滿 3 個月

- 成本：幾十元一瓶。農村婦女不用花錢，國家的免費增補葉酸項目會發。每天吃一粒，難在天天記得住
- 說人話：懷孕前後每天吃一粒葉酸，孩子出現神經管缺陷的概率大約能降七成。神經管缺陷就是無腦兒、脊柱裂這一類的出生缺陷。已經生過一個這樣的孩子的人，再生一個還出問題的概率，大約降到原來的三分之一。
- 收益：Cochrane 系統綜述把 5 項試驗、6708 例分娩合起來一起算，證據質量評為高。懷孕前後每天補葉酸，胎兒神經管缺陷的風險 RR 0.31（95% CI 0.17 至 0.58，可信範圍），約降低七成。已經生過神經管缺陷孩子的人，再生一個又出問題的風險 RR 0.34（95% CI 0.18 至 0.64），降到原來的三分之一左右。按人群分組來看，0.4 毫克和更高的劑量效果沒有差別。單獨吃葉酸和吃複合維生素，效果也沒有差別
- 證據等級：A
- 來源：De-Regil LM, Peña-Rosas JP, Fernández-Gaxiola AC, Rayco-Solon P (2015). Effects and safety of periconceptional oral folate supplementation for preventing birth defects. Cochrane Database of Systematic Reviews, (12), CD007950. https://doi.org/10.1002/14651858.CD007950.pub3
- 備註：關鍵是「懷孕前就開始吃」。胎兒的神經管在受孕後 28 天內就長合了。等你測出懷孕再吃，這段時間已經過去大半。所以打算要孩子，就提前 3 個月開始吃。同一篇彙總研究裡，葉酸對唇顎裂、先天性心臟病、流產都沒有明確效果，別指望它治別的

2. 孕 13 周前去社區衛生服務中心建《母子健康手冊》，把免費產檢額度用掉

- 成本：不花錢，這屬於國家基本公共衛生服務項目。要按孕周跑幾趟
- 說人話：孕期至少五次產檢，加上產後上門訪視和產後 42 天檢查，這些錢國家出。領的辦法是懷孕 13 周以前去社區建一本《母子健康手冊》。不去建，這幾次免費的就白白錯過。
- 收益：《國家基本公共衛生服務規範（第三版）》裡有孕產婦健康管理服務。轄區內的常住孕產婦可以做這些。孕早期健康檢查 1 次，孕中期 2 次，孕晚期 2 次，產後訪視 1 次，產後 42 天健康檢查 1 次。孕 13 周前要去建冊，同時做第 1 次產前檢查。孕中期那兩次分別在孕 16 至 20 周、孕 21 至 24 周。孕晚期那兩次分別在孕 28 至 36 周、孕 37 至 40 周。地方公開的服務清單裡，還包含第一次的一整套化驗和產後抑鬱篩查
- 證據等級：A
- 來源：國家衛生計生委 (2017). 國家基本公共衛生服務規範（第三版）. https://www.nhc.gov.cn/ewebeditor/uploadfile/2017/04/20170417104506514.pdf；靖江市人民政府. 國家基本公共衛生服務項目

——孕產婦健康管理服務（地方服務清單公開）. https://www.jingjiang.gov.cn/xxgk/zdlyxxgk/wsjk/art/2023/art_383017a2e7794892bc772bfbe042f379.html

- 備註：這 5 次是免費的下限，不是產檢的全部。醫院會按情況加做超聲、血糖、胎心監護，這些要自己掏錢。建冊越早，妊娠風險分級越早做出來。妊娠風險分級就是按風險高低給孕婦分檔，查出是高危的，才能早點轉到接得住的醫院。人住在外區的，按現在住的地方建冊，不用回戶籍地

3. 第一次產檢就把艾滋病、梅毒、乙肝三項查掉，查出來也有免費的阻斷

- 成本：不花錢，預防母嬰傳播項目提供免費檢測
- 說人話：第一次產檢就把艾滋病、梅毒、乙肝這三樣查掉，檢測不用自己掏錢。真查出來也不是絕路。國家免費給藥、給方案，擋住病從母親傳給孩子的那條路，這叫母嬰阻斷。
- 收益：母嬰傳播就是病從母親傳給孩子。《預防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播工作規範（2020 年版）》有要求。在孕早期或者第一次產前檢查的時候，醫院要告知相關信息，並「提供適宜、規範的免費檢測」，這三項檢測不用自己掏錢。再根據結果提供檢測後諮詢或者轉診。查出陽性也不是絕路。《艾滋病防治條例》第四十四條規定，向感染艾滋病病毒的孕產婦「免費提供預防艾滋病母嬰傳播的治療和諮詢」。第四十三條要求提供阻斷（不讓病傳給孩子）、治療、產後訪視、嬰兒隨訪和檢測等服務。母親乙肝表面抗原陽性的，新生兒出生時要同時打乙肝疫苗和乙肝免疫球蛋白（見第 20 節第 2 條）
- 證據等級：A
- 來源：國家衛生健康委辦公廳 (2020). 預防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播工作規範（2020 年版）. https://wjw.xinjiang.gov.cn/hfpc/zhgl6/202012/08b7de496f0b40e586d4b99d00cf79c4.shtml（新疆維吾爾自治區衛生健康委員會轉載）；國務院 (2006). 艾滋病防治條例（第四十三、四十四條）. https://wjw.beijing.gov.cn/zwgk_20040/zcwj2022/flfg/202304/t20230408_2992986.html（北京市衛生健康委員會轉載）
- 備註：這三項越早查越有用，因為阻斷和治療都需要時間。艾滋病防治條例第三條還寫明「任何單位和個人不得歧視艾滋病病毒感染者、艾滋病病人及其家屬」，結婚、找工作、看病、上學這些合法權益受法律保護。日常的預防和檢測見第 1 節。發生高危行為之後的暴露後阻斷見第 13 節

4. 整個孕期一支菸一口酒都不要，家裡人也別在屋裡抽

- 成本：不花錢，還能省下菸酒錢。難在讓同住的人跟著一起戒
- 說人話：孕期抽菸，孩子早產、生下來太小、唇顎裂的概率都往上走。孕期和生產時異常出血的風險直接翻一倍。嬰兒猝死的風險也更高。家裡人在屋裡抽，一樣算。什麼時候戒都還來得及。
- 收益：美國疾病控制與預防中心的口徑：孕期吸菸會讓孩子「足月出生也可能過小」「可能早產」。它會「使孕期和分娩期異常出血的風險翻倍」。它會提高唇裂、顎裂等出生缺陷的風險。它還會「損害胎兒正在發育的肺和大腦，損害可持續到兒童期」。孕期吸菸的母親生的嬰兒，以及出生後接觸煙霧的嬰兒，嬰兒猝死綜合徵的風險更高。官方建議是「最好在懷孕前就戒菸，但如果已經懷孕，戒了仍然有用」「什麼時候戒都不晚」
- 證據等級：A
- 來源：Centers for Disease Control and Prevention. Smoking During Pregnancy. https://www.cdc.gov/tobacco/campaign/tips/diseases/pregnancy.html
- 備註：別人在屋裡抽，孕婦吸到的二手菸對胎兒一樣算數。所以同住的家人也別在屋裡抽。酒也一樣：沒有哪個喝酒的量是已知安全的，孕期最省事的做法就是一口不喝。菸酒對成年人自己的帳見第 2 節

5. 有子癇前期高危因素的，孕 12 周後開始每天一片小劑量阿司匹林

- 成本：幾十元。每天一片，要一直吃到生。難在天天不忘

- 說人話：子癇前期是孕期的一種高血壓病。上一胎得過、懷多胎、有慢性高血壓、孕前有糖尿病、有腎病或自身免疫病的人算高危。高危的人從孕 12 周起每天一片小劑量阿司匹林，子癇前期低約一成半，早產和孩子在生產前後死亡都低約兩成。其他人別自己吃。
- 收益：美國預防服務工作組給的是 B 級推薦：對子癇前期高危的人，在孕 12 周之後開始吃小劑量阿司匹林（81 毫克/天）來預防。子癇前期是孕期的一種高血壓疾病。把多項研究合起來算，結果如下，95% CI 是可信範圍。子癇前期 RR 0.85（95% CI 0.75 至 0.95，16 項研究），低約 15%。早產 RR 0.80（95% CI 0.67 至 0.95，13 項研究），低約 20%。圍產期死亡 RR 0.79（95% CI 0.66 至 0.96，11 項研究），低約 21%；圍產期死亡就是生產前後這段時間裡的死亡。小於胎齡兒／宮內生長受限 RR 0.82（95% CI 0.68 至 0.99，16 項研究），低約 18%；說的是胎兒長得比同孕周的偏小
- 證據等級：A
- 來源：US Preventive Services Task Force (2021). Aspirin Use to Prevent Preeclampsia and Related Morbidity and Mortality: Preventive Medication. https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/low-dose-aspirin-use-for-the-prevention-of-morbidity-and-mortality-from-preeclampsia-preventive-medication
- 備註：算高危的有：上一胎得過子癇前期、懷的是雙胎或者多胎、有慢性高血壓。還有懷孕前就有 1 型或者 2 型糖尿病、有腎病，以及有系統性紅斑狼瘡、抗磷脂綜合徵這類自身免疫病。不在這幾類裡的不要自己吃。這個藥要醫生開處方，產檢的時候把病史說清楚，讓醫生判斷。國內賣的多是 100 毫克的腸溶片，按醫囑吃

6. 孕 24 周及以後做一次妊娠期糖尿病篩查，別嫌喝糖水麻煩

- 成本：幾十到一百多元。要空腹去，抽幾次血，佔掉半個上午
- 說人話：妊娠期糖尿病就是懷孕之後才出現的血糖高。孕 24 周以後花半個上午，喝一次糖水、抽幾次血，就能查出來。不查也不管，胎兒長得過大、難產、挨一刀、子癇前期和新生兒低血糖的風險都會往上走。
- 收益：美國預防服務工作組的 B 級推薦：對沒有症狀（自己沒覺出不舒服）的孕婦，在孕 24 周及以後篩查妊娠期糖尿病。妊娠期糖尿病就是懷孕之後才出現的血糖高。只做一次篩查的，這一次要放在孕 24 周及以後。孕 24 周之前就篩查好不好，工作組的結論是現有證據不足以判斷好處和壞處（I 級）。妊娠期糖尿病不管，會推高這幾樣的風險：巨大兒（胎兒長得過大）、難產、剖宮產、子癇前期和新生兒低血糖
- 證據等級：A
- 來源：US Preventive Services Task Force (2021). Gestational Diabetes: Screening. https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/gestational-diabetes-screening
- 備註：查出來的人裡，大多數靠調飲食和運動就能把血糖控住，需要打胰島素的是少數。別因為怕查出來要打針，就跳過這一次。生完之後還要複查血糖：得過妊娠期糖尿病的人，以後得 2 型糖尿病的風險明顯更高

7. 背下這張「立刻去醫院」的清單，孕期和產後一年內都算數

- 成本：不花錢。花五分鐘記住，最好也讓同住的人知道
- 說人話：任何一條出現，當天就去醫院，別在家等一晚。頭痛不好或越來越重、看東西變樣、發燒到 38 ℃。手或臉腫得厲害、喘不上氣、胸痛或心跳快。肚子劇痛不緩解、胎動停了或明顯變少、陰道出血或流液。一條胳膊或腿又腫又痛、想傷害自己或孩子。產後一年內也算。
- 收益：美國疾病控制與預防中心列出的孕產期緊急預警信號有這些：頭痛一直不好或者越來越重、頭暈或者暈過去、看東西變樣、體溫達到 38 ℃ 或更高；手或者臉腫得厲害、有傷害自己或者傷害孩子的念頭、呼吸困難、胸痛或者心跳過快；噁心嘔吐很厲害、肚子劇烈疼痛一直不緩解、孕期胎動停止或者明顯減少；孕期陰道出血或者流出液體、產後陰道出血或者分泌物不正常；一條胳膊或者一條腿嚴重腫脹、發紅或者疼痛。這些問題在產後一年內都可能發生，不是「出了月子就沒事」
- 證據等級：A

- 來源：Centers for Disease Control and Prevention. Hear Her — Urgent Maternal Warning Signs. https://www.cdc.gov/hearher/maternal-warning-signs/index.html；World Health Organization. Maternal mortality fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality
- 備註：這張清單的用處，是把「再忍忍」和「必須馬上走」分開。頭痛加上看東西發花，再加上上腹部疼，指向的是子癇前期（孕期的高血壓疾病）。一條小腿又腫又痛，指向的是深靜脈血栓（見第 13 節）。產後大出血按世界衛生組織的說法，可以在幾小時內奪走一個健康女性的生命。任何一條出現就直接去醫院，不要先在家等一晚

8. 破水了就地平躺、墊高臀部、打 120，不要走動也不要洗澡

- 成本：不花錢
- 說人話：破水了不是慢慢收拾東西再出發。正確做法是就地躺下、把屁股墊高、打 120。站著走動，羊水流得更快，臍帶可能跟著被衝下來。那是能要孩子命的急症。
- 收益：北京市衛生健康委員會給的處置辦法：發現破水後「馬上找個地方平躺下來，防止羊水流出來」「不要隨意走動」，並且「立即撥打 120 急救電話」。等車的時候通知家裡人帶東西到醫院會合。醫療機構的科普進一步說明了為什麼：人站著的時候羊水流失更快，胎兒的臍帶可能跟著掉出來，這叫臍帶脫垂，是危及胎兒的急症。所以要躺下，把臀部墊高，可以取左側臥位
- 證據等級：B
- 來源：北京市衛生健康委員會. 每週急救話題：準媽媽羊水早破怎樣辦？ https://wjw.beijing.gov.cn/bmfw_20143/jkzs/jzjj/202001/t20200115_1575632.html；北京市順義區婦幼保健院. 孕晚期在家破水怎麼辦？ https://www.bch-syfy.cn/Html/News/Articles/9453.html
- 備註：快生的三個徵兆是規律宮縮、見紅、破水。前兩個都可以從容收拾東西，破水是唯一一個「當場躺下叫車」的。破水後洗澡、蹲廁所、自己開車，都是典型的錯誤做法。記下破水的時間和羊水的顏色，告訴醫生。羊水發黃綠色，或者帶著胎糞顆粒，提示胎兒窘迫（胎兒在子宮裡缺氧）。同時還有規律宮縮、胎動明顯減少、發熱打寒戰的，更要跟醫生強調這是急診

9. 想要無痛分娩就直接說，它不增加剖宮產的風險

- 成本：幾百到一千多元，各地價格不一樣。要提前問醫院和麻醉科能不能做。難在得自己開口提
- 說人話：無痛分娩就是在腰上打一針麻藥，把生孩子的疼壓下去。它比別的止疼辦法更管用，也不會讓你更可能挨一刀。「打了無痛腰疼一輩子」同樣沒有依據。現在它有了單獨的收費項目，醫院也更願意做。
- 收益：Cochrane 系統綜述的結論是：硬膜外鎮痛在減輕產痛、提高產婦對鎮痛的滿意度上，比不用硬膜外的辦法更有效。無痛分娩用的就是硬膜外鎮痛。同一篇還說，「硬膜外鎮痛對剖宮產風險和長期腰痛沒有影響」。器械助產（用器械把孩子接出來）增加的現象，在 2005 年以後的研究中已經看不到。2024 年起，國家醫保局的產科類醫療服務價格項目立項指南，把「分娩鎮痛」「導樂分娩」「親情陪產」單獨立了項。理由正是原先沒有獨立的價格項目，醫院提供分娩鎮痛的積極性被壓低
- 證據等級：A
- 來源：Anim-Somuah M, Smyth RMD, Cyna AM, Cuthbert A (2018). Epidural versus non-epidural or no analgesia for pain management in labour. Cochrane Database of Systematic Reviews, (5), CD000331. https://doi.org/10.1002/14651858.CD000331.pub4；國家醫療保障局 (2024). 重構產科服務價格項目 助力構建生育友好型社會. https://www.gov.cn/zhengce/202406/content_6957553.htm
- 備註：「打無痛會腰疼一輩子」和「打無痛會難產要挨刀」這兩條流傳最廣的說法都沒有依據。Cochrane 把硬膜外鎮痛和別的鎮痛辦法放在一起彙總，結論是它對剖宮產風險和長期腰痛都沒有影響。真實的副作用是這些：血壓偏低、發熱、腿發軟、尿不出來，以及第一、第二產程變長、更可能要用縮宮素。做不做自己定，但別因為傳言放棄。能不能做還要看醫院有沒有 24 小時在場的麻醉醫生，產檢的時候就問清楚

10. 沒有醫學指徵就別主動要求剖宮產，也別為了挑日子開刀

- 成本：不花錢。難在頂住家裡人的說法
- 說人話：世界衛生組織的說法是，一個地方的剖宮產比例超過 10% 以後，母親和新生兒的死亡就不再繼續下降。該剖的一定要剖。為了挑日子、怕疼去剖，只是白挨一次腹部大手術。
- 收益：世界衛生組織 2015 年的聲明：一個人群裡的剖宮產率上升到約 10% 時，孕產婦和新生兒的死亡數會下降。超過 10% 之後，沒有證據顯示死亡率還能進一步改善。世界衛生組織同時強調，應當盡一切努力，為有需要的產婦提供剖宮產，而不是為了湊某個特定的比率
- 證據等級：A
- 來源：World Health Organization (2015). WHO Statement on Caesarean Section Rates（WHO/RHR/15.02）. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-RHR-15.02
- 備註：醫學上確實需要的時候，剖宮產是救命手術，該做就做，別硬扛。要避免的是醫學上並不需要還去開刀，比如怕疼、挑吉時、算孩子上學的年齡。剖宮產是腹部大手術，恢復更慢，下一胎出現前置胎盤、胎盤植入和子宮破裂的風險更高。這直接影響你還想不想生第二個

11. 懷孕前就確認生育保險的參保狀態，未就業的配偶也能報生育醫療費用

- 成本：不花錢。打一次社保或者醫保的諮詢電話
- 說人話：單位交了生育保險，生孩子的醫療費和產假期間的津貼都從這筆基金裡出。配偶沒工作的，醫療費這一塊也能報。參保月數夠不夠、在外地生要不要先備案，都得提前問，事後補不了。
- 收益：《社會保險法》第五十四條：用人單位已經繳納生育保險費的，其職工享受生育保險待遇。職工沒有工作的配偶，按照國家規定享受生育醫療費用待遇，所需資金從生育保險基金中支付。說白了，單位交了生育保險，職工本人能享受待遇，職工那位沒工作的配偶生孩子的醫療費，也能從這筆基金裡出。生育保險待遇分兩塊：一塊是生育醫療費用，就是生孩子這件事本身的醫療費；另一塊是生育津貼，就是產假期間發給你的那筆錢。第五十六條列明瞭能領生育津貼的三種情形：女職工生育享受產假、享受計劃生育手術休假、法律法規規定的其他情形。生育津貼「按照職工所在用人單位上年度職工月平均工資計發」，算的是你所在單位去年的職工月平均工資，不是你自己的工資
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2010). 中華人民共和國社會保險法（第五十四、五十六條）. https://guangdong.chinatax.gov.cn/gdsw/qysw_gkwj/2020-02/12/content_8e8c485d0db34b989531f3ba57cec5a9.shtml（國家稅務總局廣東省稅務局轉載）
- 備註：兩件事要提前問清楚，因為事後補不了。一是連續參保的月數夠不夠：各地都定了最低月數，不夠就享受不了。二是不在參保地生的，要不要先辦異地生育備案：沒備案的可能只能自己先墊錢，回來再手工報銷，甚至報不了。產假天數和生育津貼怎麼算見第 18 節第 2 條

12. 出院前把《出生醫學證明》辦掉，名字提前想好、別寫錯字

- 成本：不花錢。辦出院手續的時候順手就辦了
- 說人話：這張證是上戶口、參保、上學的前置件，而且只有接生的那家機構能第一次開。出了院再回頭補，要另走一套流程、多交材料。名字裡的字，先確認戶籍系統打得出來。
- 收益：《母嬰保健法》第二十三條：醫療保健機構和從事家庭接生的人員，按照國務院衛生行政部門的規定，出具統一制發的新生兒出生醫學證明。這張證是後面所有事的前置條件：上戶口、參保、辦醫保卡、入園入學都要它。而且第一次簽發只能由接生的機構辦。出了院再回頭補辦，要走另一套流程，還需要額外的證明材料
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (1994, 2017 修正). 中華人民共和國母嬰保健法（第二十三條）. https://www.gov.cn/guoqing/2021-10/29/content_5647619.htm

- 備註：填之前把父母姓名、身份證號和孩子姓名逐字核對一遍。姓名用字要能在戶籍系統裡打得出來，生僻字以後辦事會很麻煩。改名和改證都要走補發或者換髮，比當場核對麻煩得多。證拿到手就單獨收好，和戶口本、身份證一樣要緊

13. 新生兒足跟血篩查和聽力篩查都別拒絕

- 成本：多數地區免費，或者幾十元。有些擴展項目要自己掏錢。孩子出生後扎一次足跟
- 說人話：扎一次足跟血、做一次聽力測試，能在孩子看起來完全正常的時候，查出甲減、苯丙酮尿症和聽力障礙。等症狀顯出來，智力上的損害已經補不回來了。
- 收益：《新生兒疾病篩查管理辦法》第三條：「全國新生兒疾病篩查病種包括先天性甲狀腺功能減低症、苯丙酮尿症等新生兒遺傳代謝病和聽力障礙。」這兩類病有個共同點：早期完全看不出異常，等到症狀明顯的時候，智力損害已經不可逆了。而早發現早干預效果很好，辦法是補充甲狀腺素、喝特殊配方奶、戴助聽器或者裝人工耳蝸。第十條規定，篩查結果是陽性的，機構應當及時通知監護人去確診
- 證據等級：A
- 來源：衛生部 (2009). 新生兒疾病篩查管理辦法（衛生部令第 64 號，第三、十、十一條）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2009/content_1371363.htm
- 備註：辦法第十一條要求，篩查前要把項目、條件、方式、靈敏度（能查出多少）和費用如實告訴監護人，並簽字同意。所以你會拿到一張知情同意書。簽之前看清楚：哪些是國家規定的病種，哪些是自費的加項。初篩陽性不等於確診，絕大多數複查一次就排除了，別在這一步先崩潰。聽力初篩沒過的要按通知去復篩，別自己判斷「孩子聽得見就算了」

14. 拿到出生醫學證明就給孩子辦居民醫保，別等落完戶

- 成本：一年交一次居民醫保保費，幾百元
- 說人話：拿到出生證就能在網上給孩子參保，不用等落戶。參上了，出院時的住院費當場就能報。新生兒的住院費不低，參保和沒參保差別很大。
- 收益：中國政府網 2024 年的口徑：「新生兒憑出生醫學證明就可以在線上參保」，不必先落戶。「新生兒出院以後就能夠直接報銷醫藥費用」。以前的做法是落了戶才能參保，住院費得先全額墊付，再回頭報銷。參保繳費的平均辦理時長，也從年初的 28.7 個工作日壓減到 6.4 個工作日
- 證據等級：A
- 來源：中國政府網 (2024). 健全基本醫療保險參保長效機制國務院政策例行吹風會. https://www.gov.cn/zhengce/202409/content_6973567.htm
- 備註：早產、黃疸照藍光、新生兒肺炎，這些是新生兒住院的常見原因，動輒上萬元，參保和不參保差別很大。各地對「出生後多少天內參保，可以從出生那天起享受待遇」的規定不完全一樣。具體怎麼執行，以當地醫保部門說的為準。出院前打 12393 問一句最省事

15. 孩子出生後一個月以內去派出所申報出生登記

- 成本：不花錢。跑一趟派出所的戶籍窗口
- 說人話：法律給的是一個月，不是「有空再說」。落戶卡著後面的打疫苗、入園、入學和辦身份證。越往後拖，要補的材料越多。
- 收益：《戶口登記條例》第七條：「嬰兒出生後一個月以內，由戶主、親屬、撫養人或者鄰居向嬰兒常住地戶口登記機關申報出生登記。」這是法律定的時限，不是建議。落戶是後面這些事的前置條件：打疫苗、入園、入學、辦身份證。越往後拖，需要補的材料越多
- 證據等級：A
- 來源：國務院 (1958). 中華人民共和國戶口登記條例（第七條）. http://www.gd.gov.cn/zwgk/wjk/zcfgk/content/post_2531969.html（廣東省人民政府轉載）

- 備註：帶齊這些：出生醫學證明、父母雙方的身份證和戶口本、結婚證。跟父親落戶還是跟母親落戶可以自己選，但兩個地方的政策不一樣，學區和參保地都受影響。去之前想清楚，改起來麻煩。沒結婚生的孩子，同樣可以申報出生登記

16. 產後 42 天那次複查別跳過，它同時是產後抑鬱的篩查

- 成本：不花錢，屬於基本公共衛生服務。佔半天時間。難在剛出月子懶得動
- 說人話：這次複查不花錢，含血常規、白帶常規，還包含一次產後抑鬱篩查。產後一年內都可能出大問題，別覺得出了月子就安全了。
- 收益：《國家基本公共衛生服務規範（第三版）》的孕產婦健康管理裡，產後有 1 次產後訪視和 1 次產後 42 天健康檢查。地方公開的服務清單裡，這一次含化驗（血常規、白帶常規）和 1 次產後抑鬱篩查。產後一年內都可能出現嚴重併發症。第 7 條那張「立刻去醫院」的清單裡，「有傷害自己或傷害孩子的念頭」「產後陰道出血或異常分泌物」「一側肢體嚴重腫痛」都屬於產後
- 證據等級：A
- 來源：國家衛生計生委 (2017). 國家基本公共衛生服務規範（第三版）. https://www.nhc.gov.cn/ewebeditor/uploadfile/2017/04/20170417104506514.pdf；靖江市人民政府. 國家基本公共衛生服務項目——孕產婦健康管理服務（地方服務清單公開）. https://www.jingjiang.gov.cn/xxgk/zdlyxxgk/wsjk/art/2023/art_383017a2e7794892bc772bfbe042f379.html
- 備註：產後抑鬱不是矯情，靠家裡人勸一句「想開點」也解決不了。它有專門的篩查問卷，有治療，可以恢復。有自殺念頭時的處置見第 1 節。孩子生下來確實養不了時的合法出路見第 9 節第 20 條。這次複查還會看傷口長得怎麼樣、子宮恢復得怎麼樣、盆底功能好不好。避孕方案也在這次談：產後不來月經，不等於不會懷孕

28. 別為了外形把身體搞壞

> **168VIP-AI 轉製註｜適用範圍**
> 本節醫美、藥品與醫師資格及相關刑責主要依中國大陸規定；臺灣制度不同。醫療研究的風險數字與適用限制照原文保留。

本節說的是「為了改變外形而對身體動手」的幾種做法：餓肚子、吃藥、打針、開刀。這幾件事，決定多半是和別人比較之後做的，代價卻全落在自己身上，而且相當一部分改不回來。
本節不評價任何人想把自己變成什麼樣子，那是各人自己的事。同一個目標，可以找「有處方、有資質、有複查」的，也可以「網購、美容院、自己加量」，本節只比這兩種做法的風險差多少。算帳主要看身體上實際出了什麼事，比如失明、住院、死亡。醫美那兩條還涉及非法行醫的刑事責任。

1. 不要用極端節食、斷食或催吐來控制體重，要減就從運動那一側減

- 成本：不花錢。反過來還省下買減肥產品的錢。
- 說人話：神經性厭食的人，死亡概率大約是同齡人的 5.9 倍。每 1000 個人跟一年，死 5.1 個。死的人裡每五個有一個是自殺。而它的入口就是節食：跟蹤 44 所中學的學生三年，嚴重節食的女生出現進食障礙的概率是不節食的 18 倍。想控制體重就多運動，別少吃到餓。
- 收益：36 項研究合起來算。神經性厭食這一批人累計被跟蹤了 166,642 人年（每人被跟蹤的年數加總）。他們的標準化死亡比是 5.86，即死亡概率約為同齡人的 5.9 倍。每 1000 人年死亡 5.1 例，就是 1000 個人跟一年死 5.1 個。死的人里約 1/5 死於自殺。貪食症的標準化死亡比是 1.93，其他進食障礙是 1.92，即各約為同齡人的 1.9 倍。另一項研究在澳大利亞維多利亞州的 44 所中學做，跟蹤 14–15 歲學生 3 年、同一批學生三年裡前後查了 6 波。女生新發進食障礙 21.8/1000 人年，即 1000 個女生跟一年新出 21.8 例。嚴重節食的女生髮病風險是不節食者的 18 倍，中度節食者是 5 倍。再校正既往節食與精神症狀，把「以前就節食過」和「本來就有精神症狀」的影響扣掉。扣掉之後，BMI（體重除以身高平方算出的胖瘦指標）、運動量和性別都不再預測新發進食障礙。作者結論是「在青少年中用運動而非限食控制體重，發生進食障礙的風險似乎更低」
- 證據等級：A
- 來源：Arcelus J et al. (2011). Mortality rates in patients with anorexia nervosa and other eating disorders. A meta-analysis of 36 studies. Arch Gen Psychiatry. https://doi.org/10.1001/archgenpsychiatry.2011.74；Patton GC et al. (1999). Onset of adolescent eating disorders: population based cohort study over 3 years. BMJ. https://doi.org/10.1136/bmj.318.7186.765
- 備註：這裡說的「嚴重節食」，指的是長期把吃的壓到遠低於身體需要，不是指少吃一頓或者不吃夜宵。已經出現催吐、暴食之後自責、反覆稱重停不下來的，去精神科或者綜合醫院的臨床心理科看。這是有規範治療辦法的病，不是意志力的問題。BMI 與死亡率的關係見第 2 節第 32 條，那條講長期體重區間，不講減重手段。

2. 打針、埋線、開刀之前查兩樣：機構許可證上有沒有「醫療美容」，動手的人是不是主診醫師

- 成本：不花錢。查這兩張證只要幾分鐘。機構應該把《醫療機構執業許可證》掛在大廳裡。醫生的資質可以在衛健部門的執業醫師查詢裡核對。
- 說人話：動針、動刀、用醫療器械，會破皮或進到身體裡的，就算看病。只能在許可證上寫了「醫療美容」的機構做，動手的必須是註冊過的執業醫師。在美容院、工作室、酒店房間裡做屬於非法行醫。動手的人情節嚴重判 3 年以下，傷了人判 3 到 10 年，致人死亡判 10 年以上。
- 收益：《醫療美容服務管理辦法》第二條給醫療美容下了定義。原文是「運用手術、藥物、醫療器械以及其他具有創傷性或者侵入性的醫學技術方法對人的容貌和人體各部位形態進行的修復與再塑」。說白了，只要破皮、進針、進到身體裡，就按看病算。第八條和第二十四條要求先取得《醫療機構執業許可證》，並經登記機關核准醫療美容診療科目，才能開展。許可證上沒寫「醫療美

容」這一項，就不能做。第十一條要求主診醫師（動手的那位醫生）具有執業醫師資格並且註冊過。做美容外科的還要有 6 年以上相關專業臨床工作經歷，美容牙科 5 年以上，美容中醫科與美容皮膚科各 3 年以上。第二十條要求動手之前書面告知適應症、禁忌症（什麼情況適合做、什麼情況不能做）、醫療風險和注意事項，並取得簽字同意。《刑法》第三百三十六條管的是非法行醫。非法行醫就是沒有醫生執業資格的人給人打針、動刀、看病。情節嚴重的，處 3 年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金。嚴重損害就診人身體健康的，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑並處罰金。造成就診人死亡的，處 10 年以上有期徒刑並處罰金

- 證據等級：A
- 來源：衛生部 (2002). 醫療美容服務管理辦法（衛生部令第 19 號，第二條、第八條、第十一條、第十六條、第二十條、第二十四條）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2003/content_62198.htm；全國人大 (1997). 刑法（第三百三十六條）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml
- 備註：同一份辦法第十六條還規定，醫美項目只能在美容醫療機構裡做，或者在設了醫療美容科室的醫院、診所裡做。所以上門打針、在工作室裡私下操作，光看地點就已經不合規。第二十條寫明，未成年人這類還不能自己作主的人要做醫美，必須經監護人同意，要家長簽字。做臉、按摩、美甲屬於生活美容，不歸這套規矩管。但只要動到針和刀，就算醫療美容。

3. 面部填充避開鼻背、眉間、額頭這幾個部位，更別為省錢找非正規注射

- 成本：不花錢。只是換個部位打，或者不做。
- 說人話：打填充針後失明的人裡，一半多打的是鼻部，其次是眉間、額頭和法令紋，八成多用的是玻尿酸。失明的人只有兩成視力完全恢復，一成多部分恢復，將近兩成還傷到了腦。目前沒有一種搶救辦法穩定管用，只能事先避開這些部位。
- 收益：把全世界期刊報過的病例彙總起來算。2015 年 1 月到 2018 年 9 月新增 48 例注射填充後部分或完全視力喪失。出事最多的部位是鼻部，佔 56.3%。接下來是眉間 27.1%、前額 18.8%、鼻唇溝（法令紋那道溝）14.6%。81.3% 的病例填充物為透明質酸，就是玻尿酸。43.8% 出現皮膚改變。18.8% 出現中樞神經系統併發症（腦出了問題）。10 例（20.8%）視力完全恢復，8 例（16.7%）部分恢復，剩下的沒恢復。作者結論為各家的處理方式差得很遠，沒有一種治療被證明能持續奏效
- 證據等級：B
- 來源：Beleznay K et al. (2019). Update on Avoiding and Treating Blindness From Fillers: A Recent Review of the World Literature. Aesthet Surg J. https://doi.org/10.1093/asj/sjz053
- 備註：這些數字是把期刊報過的病例一例一例數出來的。裡面只有出事的人數，沒有打針的總人數。所以算不出「打一針有多大概率失明」，只看得出哪些部位出事多、事後基本救不回來。證據記 B 級也是因為這個。正規機構降低風險的做法本來就是常規：先查清要打的地方底下血管怎麼走，用鈍頭針不用尖針，邊退針邊少量推，事先備好透明質酸酶。每一樣都要求動手的是受過訓練的醫生，這也是別找非正規渠道的理由。做之前先按本節第 2 條（查機構許可證和主診醫師）核一遍。

4. 不要買承諾「快速瘦」的減肥藥、減肥咖啡、瘦身糖果和酵素梅

- 成本：不花錢。反過來還省下買這些產品的錢。難的是要接受沒有「一週掉幾斤」這回事。
- 說人話：這類產品裡最常查出偷加的是西布曲明，它原來是減肥藥，2010 年在中國被停掉了。有心臟病或糖尿病的超重的人吃了三年多，沒致命的心梗高約三成，中風高約三成六。體重只多減了 1.7 公斤。抽檢查出來的時候，你已經吃下去了。
- 收益：SCOUT 試驗招了 9,804 人。他們都是 55 歲以上、超重或肥胖，並且有心血管病或 2 型糖尿病。這些人抽籤分成吃藥和不吃藥兩組，平均治療 3.4 年。主要終點是事先定好要數的幾件壞事：非致死性心梗、非致死性卒中（中風）、心臟驟停後被救回來、心血管死亡。這幾件事的發生率是 11.4% vs 10.0%。HR 1.16（95% CI 1.03–1.31，P=0.02），吃藥的人出事概率高約一成六。真實值大致落在高 3% 到高 31% 之間。非致死性心梗 4.1% vs 3.2%，HR 1.28（1.04–1.57），高約三成。非致死性卒中 2.6% vs 1.9%，HR 1.36（1.04–1.77），高約三成六。心血管死亡與全因死亡未增加，全因就是各

種原因加起來。抽籤之後，西布曲明組平均多減重 1.7 kg。原國家食品藥品監督管理局根據安全性評估認為「減肥治療的風險大於效益」，2010 年 10 月通知停止西布曲明製劑及原料藥的生產、銷售、使用。西布曲明與酚酞均禁止添加於食品，保健食品也算在內

- 證據等級：A
- 來源：James WPT et al. (2010). Effect of sibutramine on cardiovascular outcomes in overweight and obese subjects. NEJM. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1003114；天津市市場監督管理委員會. 警惕部分食品中違法添加「鹽酸西布曲明」和「酚酞」. https://scjg.tj.gov.cn/tjsscjdglwyh_52651/hdpt/cjwtyxfts/202007/t20200720_2972549.html
- 備註：SCOUT 招的是本來就有心臟病或者糖尿病的高危人群。這個試驗沒有證明健康年輕人吃了也一樣出事。但正因為分不清誰是高危，監管才幹脆讓它退市。另一種常被偷加的成分是酚酞，它本來是瀉藥，長期吃多了會打亂體內電解質、誘發心律失常。怎麼判斷：正經減肥藥是處方藥，在藥店和醫院能查到批准文號。打著「咖啡」「糖果」「梅子」「代餐」旗號賣、又承諾一週掉幾斤的，按定義就不該有藥效，有藥效就說明加了東西。國食藥監辦〔2010〕432 號的原文在國家藥監局網站，本機打開一直報 412 錯誤，所以改引省級監管部門的轉述頁。「風險大於效益」和「2010 年 10 月停止生產銷售使用」兩句可以在那裡逐字核對。

5. 不要用合成代謝類固醇（「增肌針」「口服藥」）來長肌肉

- 成本：不花錢，還省下藥錢。難的是要接受肌肉長得慢。
- 說人話：健身房興奮劑檢測陽性的男性，死亡風險是同齡人的 3 倍，每年跑醫院的次數多一倍多。痤瘡、男性乳房發育、勃起功能障礙，每十個用藥的人裡至少一箇中招。這類藥在中國是處方藥，能賣給你的渠道本身就在違法。
- 收益：丹麥回頭翻檔案，給每個用藥的人配同齡對照。用藥的是 2006-01-03 至 2018-03-01 健身房興奮劑檢測雄激素類固醇陽性的 545 名男性，配了 5,450 名對照。另外又用 644 名拒絕受檢者和 6,440 名對照複核了一遍。結果：使用者死亡率為對照的 3 倍，HR 3.0（95% CI 1.3–7.0），真實倍數大致在 1.3 到 7 之間。每年住院或就診次數的中位數是 0.81 次 vs 0.36 次（P<0.0001）。中位數就是一半人多於、一半人少於這個數。這個 P 值說明這個差別幾乎不可能是碰巧。痤瘡（長痘）、男性乳房發育、勃起功能障礙各影響超過 10% 的使用者，即每十個用藥的人裡至少一箇中招，都明顯高於對照（P<0.0001）。複核的那一批結果一致。《反興奮劑條例》第七條：國家對興奮劑目錄所列禁用物質實行嚴格管理，任何單位和個人不得非法生產、銷售、進出口。同一條例規定蛋白同化製劑、肽類激素實行處方藥管理，即只能憑醫生處方買，蛋白同化製劑是法規裡對這類藥的叫法
- 證據等級：A
- 來源：Horwitz H et al. (2019). Health consequences of androgenic anabolic steroid use. J Intern Med. https://doi.org/10.1111/joim.12850；國務院 (2004). 反興奮劑條例（國務院令第 398 號，第七條、第九條）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2004/content_63129.htm
- 備註：爭議：這是跟蹤一群人看結果的研究，不是隨機分組試驗。用藥的人本身可能在別的方面也更冒險，3 倍這個數不能全記到藥頭上。真實倍數可能低到 1.3，也可能高到 7.0，範圍很寬。但「痤瘡、男性乳房發育、勃起功能障礙各有一成以上的人中招」是眼睛能看見的副作用，受這種偏差影響較小。這類藥在法規裡寫作「蛋白同化製劑」，看到這四個字說的就是它。普通蛋白粉、肌酸不在本條之內。麻煩的是「宣稱增肌特別快」的產品可能偷加成分。判斷方法和減肥產品那條一樣（第 4 條，不買承諾快速瘦的減肥藥）：正經藥是處方藥、有批准文號可查。靠「增肌粉」「營養品」名義賣、又承諾幾週見效的，真有效就是加了東西。

6. 要吃減肥藥就去醫院拿處方，別在不用處方就發貨的網店買

- 成本：一次掛號，加上來回跑一趟。幾十元，半天時間。
- 說人話：處方藥必須憑處方賣，網上賣也必須有真實處方並且實名。不問診、不要處方、下單就發貨的，要麼賣的不是它說的藥，要麼這家店在違規。出了事，沒人替你的劑量和禁忌負責。掛一次號幾十塊錢，就有醫生替你把這一關。

- 收益：《藥品經營和使用質量監督管理辦法》規定，藥品零售企業要遵守處方藥與非處方藥分類管理制度。這個制度就是把藥分成兩類，一類必須憑醫生處方買，一類可以自己買。藥店要按規定憑處方銷售處方藥，處方保留不少於五年。藥師或者其他藥學技術人員不在崗時應掛牌告知，沒經過他們審核不得銷售處方藥。處方藥不得開架銷售，不能擺在貨架上由顧客自己拿。《藥品網絡銷售監督管理辦法》第九條規定，通過網絡向個人銷售處方藥的，應當確保處方來源真實、可靠並實行實名制。第十條要求在每個藥品展示頁面下突出顯示風險警示信息。通過處方審核前，不得展示說明書，也不得提供購買服務，處方沒審過，頁面上連買的按鈕都不該給。第八條規定，國家實行特殊管理的藥品不得在網絡上銷售。這類藥包括疫苗、血液製品、麻醉藥品、精神藥品、醫療用毒性藥品、放射性藥品、藥品類易製毒化學品
- 證據等級：B
- 來源：國家市場監督管理總局 (2023). 藥品經營和使用質量監督管理辦法（總局令第 84 號）. https://www.gov.cn/gongbao/2023/issue_10846/202311/content_6917322.html；國家市場監督管理總局 (2022). 藥品網絡銷售監督管理辦法（總局令第 58 號，第八條至第十條）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2022/content_5717002.htm
- 備註：法條可以逐字核對，但「按處方吃比自己買著吃能少出多少事」沒人做過量化研究，所以按「難以量化」記 B 級。本節第 5、7 條說的類固醇和性激素，也走同一套規則。真到了該靠藥減重的程度，醫生會先看體重指數、身上有沒有別的病、有沒有不能用藥的情況，再定吃不吃、吃哪種。這個判斷是買不到的。

7. 性激素類藥只在醫生開方並定期複查的前提下用，不要網購、不要自己加量

- 成本：定期掛號，加上抽血複查。一年幾百元，佔掉幾個半天。
- 說人話：這條不討論該不該用，只討論怎麼用。用雌激素的跨性別女性，血管里長血塊的比同齡人明顯多，每一千人兩年多出約 4 個，八年多出約 17 個。這類風險得靠定期複查盯著，網購藥、自己調量就沒人替你查。
- 收益：研究者從 Kaiser Permanente 這家醫療集團的電子病歷裡跟蹤了一批人。其中 2,842 名跨性別女性、2,118 名跨性別男性。平均跟蹤 4.0 年與 3.6 年。每個人都按出生年、種族、就診點和入組時間配了約 10 倍的順性別對照，一共 48,686 名順性別男性與 48,775 名順性別女性。跨性別女性的靜脈血栓栓塞（血管里長血塊堵住）比對照多。和順性別男性比，2 年是每 1000 人 4.1 例（95% CI 1.6–6.7）。8 年是 16.7 例（6.4–27.5）。算下來，1000 個人裡兩年多出 4.1 例，八年多出 16.7 例。和順性別女性比，這兩個數是 3.4（1.1–5.6）與 13.7（4.1–22.7）。缺血性卒中（血管堵住那一類中風）與心肌梗死總體各組接近。但在跟蹤期內才開始激素治療的跨性別女性中，靜脈血栓與缺血性卒中的差異更明顯。跨性別男性的證據不夠，下不了結論。作者結論為「這些結果可能提示需要長期警惕跨性別激素中雌激素的血管副作用」
- 證據等級：A
- 來源：Getahun D et al. (2018). Cross-sex Hormones and Acute Cardiovascular Events in Transgender Persons: A Cohort Study. Ann Intern Med. https://doi.org/10.7326/M17-2785；國家市場監督管理總局 (2022). 藥品網絡銷售監督管理辦法（總局令第 58 號，第九條）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2022/content_5717002.htm
- 備註：研究者自己寫明瞭這項研究的短處：有多少人是在醫院系統外自己買的藥，他們查不到，所以「有沒有用藥」這條線本來就劃不乾淨。所以用藥更該放進正規隨訪裡。這項研究看的只是血管出沒出事，不回答激素治療該不該用、用了有什麼好處，那是另一套證據。所有用到性激素的場合都一樣，包括避孕藥、更年期激素治療、睪酮補充。凡是自己網購、照著網帖調量、從不查血栓和肝腎指標的，風險都出在「沒人盯著」這一段，和為什麼用藥無關。國內的正規路子是去正規醫療機構的內分泌科或者相應專科，做評估、開方、複查。

8. 如果「覺得自己丑」已經到反覆照鏡子、反覆想改的程度，先做一次體像評估再談手術

- 成本：去精神科或者臨床心理科掛一次號，幾十元。難的是在約手術之前先去這一趟。

- 說人話：去做整形手術的人里約 15% 有軀體變形障礙，就是把別人基本看不出的缺陷放大到影響生活。去皮膚科求美的人里約 13%，兩邊都是七成多為女性。這種人做完一處又會盯上下一處，手術解決不了。先掛一次號看看自己是不是這種情況，再決定動不動手術。
- 收益：按規矩把 33 項研究找齊再合起來算。整形外科就診者中，軀體變形障礙（把別人基本看不出的缺陷放大到影響生活）患病率 15.04%，各項研究在 2.21%–56.67% 之間。換成人數，每 100 個去做整形的人里約 15 個符合，單看各項研究則從 2 個到 57 個不等。這批人平均年齡 34.54±12.41 歲，後一個數是上下浮動的幅度，74.38% 為女性。皮膚科就診者是 12.65%，各項研究在 4.52%–35.16% 之間，平均年齡 27.79±9.03 歲，76.09% 為女性。作者建議整形外科醫師與皮膚科醫師主動評估、把高風險的人認出來，並安排幾個科室一起管
- 證據等級：B
- 來源：Ribeiro RVE (2017). Prevalence of Body Dysmorphic Disorder in Plastic Surgery and Dermatology Patients: A Systematic Review with Meta-Analysis. Aesthetic Plast Surg. https://doi.org/10.1007/s00266-017-0869-0
- 備註：各項研究測出來的比例從 2.21% 一直到 56.67%，差得極大。原因是用的問卷和調查的人群都不一樣。所以只能讀出「這個比例不低、值得先篩一次」，不能把 15.04% 當準確數字，記 B 級也是因為這個。想做醫美的人絕大多數沒有心理問題。本條針對的是「反覆、持續、已經影響到工作和社交」這一小部分人，手術解決不了他們的問題。判斷線索有這幾條：一天裡花很長時間檢查或者遮擋某個部位，因此迴避社交或者拍照，做完一處又盯上下一處。

9. 矯正牙齒要找有正畸資質的醫生當面檢查、按時複診，別網購牙套自己在家戴

- 成本：比網購多出掛號和複診的錢，每隔一段時間要去一趟診所。難在療程常常一兩年，要堅持複診。
- 說人話：透明牙套在國內是二類醫療器械，說明書要求在有正畸資質的醫生指導下戴、定期複診。美國藥監部門說沒批准過不經牙醫開方就直接賣給個人的牙套。沒人當面檢查，可能咬合變歪、牙齒移錯位置、疼痛，甚至掉牙。
- 收益：國家藥監局醫療器械技術審評中心 2022 年的《無托槽矯治器註冊審查指導原則》說，這種牙套「管理類別為 Ⅱ 類」。它要求說明書寫明「治療過程中需在具有口腔正畸專業資質醫師的指導下進行佩戴」，還要寫「進食、刷牙及定期複診的要求」。產品名稱「不建議含有“隱形”等虛無、假設的概念性名稱」。美國食品藥品監督管理局（FDA）的說法是：「The FDA has not authorized clear aligners that are sold directly to consumers without a prescription and supervision by a dentist or orthodontist」，意思是不經牙醫開方和監督、直接賣給個人的透明牙套，它一個都沒批准過。FDA 還說：「In-person examination by a dentist or orthodontist can help lower the risks of uneven bite, unintended tooth movement, pain, and tooth loss」，也就是牙醫當面檢查能降低咬合不齊、牙齒移位、疼痛和掉牙的風險。開始戴以後定期當面複診，才能確認牙在按計劃安全移動。這兩份都是監管文件，沒有給出出事的比例
- 證據等級：C
- 來源：國家藥品監督管理局醫療器械技術審評中心 (2022). 無托槽矯治器註冊審查指導原則（2022 年第 41 號）. https://www.cmde.org.cn/flfg/zdyz/zdyzwbk/20230103095116100.html；國家衛生健康委辦公廳等 (2023). 關於進一步推進口腔醫療服務和保障管理工作的通知（國衛辦醫政發〔2023〕11 號，第五條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202309/content_6903786.htm；U.S. Food and Drug Administration (2026). Clear Dental Aligners（頁面 2026 年 9 月 9 日更新）. https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/clear-dental-aligners
- 備註：收益量級定為小，因為沒找到出事比例，只能憑後果判斷。國內藥監和衛健部門針對「網購牙套在家自己戴」的風險提示沒有找到，所以本條主要靠註冊要求和 FDA 的說法。正畸屬於醫療行為，做醫療美容性質的牙齒矯正，機構許可證要有對應科目，動手的醫生要有資質，查法見本節第

2 條（機構許可證、主診醫師）。四部門 2023 年的口腔醫療通知也點名要嚴懲無證機構和聘用非衛生技術人員看牙。正畸醫保不報，見第 24 節第 12 條（種牙之前先問清包乾價）

29. 遭遇重大打擊之後

> **168VIP-AI 轉製註｜適用範圍**
> 本節求助電話、監護、保險、債務及相關待遇主要依中國大陸制度；臺灣讀者請核對所在地服務與法律。健康風險數字照原文保留。

親人去世、被告知重病、失業、離婚。這幾件事在研究裡有個共同點：出事的不只是心情，還有身體。風險最高的那一段，集中在頭幾週到頭一年。這一節不講怎麼「走出來」，只講這段時間裡哪些事必須有人盯住，哪些決定必須往後放，什麼時候該去掛號。多數條目算的是死亡概率。談花錢和待遇的四條算的是錢：別一上來就花錢做哀傷諮詢（第 9 條）、打 12356 和掛心理門診（第 11 條）、不可逆的大決定往後推（第 12 條）、別拿死當還債的辦法（第 13 條）。兩類數字不互相換算。沒有親人也沒有朋友可找的，「找個人盯住」這句話怎麼落地見第 6 條。

親人去世當時的手續、遺體和該取的錢見第 25 節。老人生前的監護與遺囑見第 17 節。失業能領什麼見第 7 節。情緒低落時的運動與光照見第 3 節和第 22 節。有自殺念頭時先打 12356 見第 1 節第 25 條、念頭的時間尺度見第 1 節第 32 條、救回來之後的後遺症見第 1 節第 33 條。這些本節都不重複。

1. 親人剛走的那幾天別一個人待著，有心臟病、高血壓、糖尿病的照常吃藥，胸口壓著疼就叫 120

- 成本：不花錢。這幾天別一個人待著，藥照常吃。
- 說人話：親人去世後頭一天，心梗發作的概率是平時的 21.1 倍，之後一天比一天低。60 到 89 歲的人在伴侶去世後 30 天內，心梗或中風的比例大約翻倍，一個月後回落。本來就有心血管病的人，這幾天別停藥。胸口壓著疼、喘不上氣、一側手腳沒力，立刻打 120。
- 收益：1985 名急性心梗患者，拿同一個人發病前後的不同時間段自己跟自己比。其中 270 人（13.6%）在發病前 6 個月內失去過重要的人，19 人是在心梗前 1 天內失去的。重要的人去世後 24 小時內，急性心梗發作率升高 21.1 倍（95% CI 13.1–34.1，真實倍數大致在 13 到 34 之間）。此後逐日下降。換成實際人數：十年心梗風險 5% 的人裡，每 1394 個剛失去親人的多出 1 例。風險 20% 的人裡，每 320 個多出 1 例。英國另一項研究，比了 30447 名 60 至 89 歲喪偶者和 83588 名條件相當的對照。喪偶後 30 天內發生心梗或中風的，喪偶的一邊 50 人（0.16%）。對照的一邊 67 人（0.08%）。IRR 2.20（1.52–3.15），即出事的概率約為對照的 2.2 倍。其中心梗 2.14（1.20–3.81），約 2.1 倍。中風 2.40（1.22–4.71），約 2.4 倍。30 天以後減弱。90 天內還看了兩類病。一類是非心梗急性冠脈綜合徵（心臟供血急性出問題、但還夠不上心梗的那類），IRR 2.20（1.12–4.29）。一類是肺栓塞（血塊堵在肺的血管裡），IRR 2.37（1.18–4.75）
- 證據等級：A
- 來源：Mostofsky E, et al. (2012). Risk of acute myocardial infarction after the death of a significant person in one's life: the Determinants of Myocardial Infarction Onset Study. Circulation. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.111.061770；Carey IM, et al. (2014). Increased risk of acute cardiovascular events after partner bereavement: a matched cohort study. JAMA Internal Medicine. https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2013.14558
- 備註：藥盒交給別人管，別靠自己記。這幾天別開長途。別靠喝酒扛過去，酒的帳見第 2 節。心梗、中風怎麼認、怎麼叫車見第 13 節。兩項都是回頭翻人群數據的研究，分不清裡面有多少人本來就要發病。但兩項指的方向和時間段一致。沒有人可以把藥盒交出去、這幾天註定一個人在屋裡的，見本節第 6 條。

2. 被告知重病診斷的那一週，別一個人去拿報告，治療以外的決定往後放

- 成本：不花錢。找個人陪你去拿報告。把治療以外的大決定推後幾天。

- 說人話：拿到癌症診斷的第一週，自殺的概率是沒確診的人的 12.6 倍，死於心血管病的概率是 5.6 倍。到第一年，自殺風險降到 3.1 倍，越難治的癌越明顯。所以拿報告那天帶個人去，回家別一個人待著。辭職、賣房這類事，留到下次門診再說。
- 收益：瑞典全國檔案跟蹤 607 萬多人（6,073,240 人），時間是 1991 至 2006 年。和沒確診癌症的人相比，確診後第一週自殺相對風險 12.6（95% CI 8.6–17.8），即約 12.6 倍。真實倍數大致在 8.6 到 17.8 之間。這一週的發病率是 2.50/1000 人年，也就是 1000 人跟一年出 2.5 例。到第一年降到 3.1（2.7–3.5，0.60/1000 人年），約 3.1 倍。心血管死亡第一週 5.6（5.2–5.9，116.80/1000 人年），約 5.6 倍。前 4 周 3.3（3.1–3.4，65.81/1000 人年）。風險升高在確診後第一年內迅速回落。越是治起來難、活下來概率低的癌種，升得越明顯。把同一批患者不同時間段自己跟自己比，結論一致
- 證據等級：A
- 來源：Fang F, et al. (2012). Suicide and cardiovascular death after a cancer diagnosis. New England Journal of Medicine. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1110307
- 備註：這是癌症病人的數據。換到別的重大診斷，沒有同等分量的原文。出事的人其實很少：第一週自殺率 2.50/1000 人年，即 1000 人跟一年出 2.5 例。寫出來不是嚇人，是說明「剛知道的那幾天」要有人在旁邊。確診後的長期管理、報銷和複查見第 16 節和第 24 節。找不到人陪著去的見本節第 6 條（把「那個人」換成鄰居和社區名單）。

3. 失業之後先把作息、醫保和找工作的節奏固定下來，別整天待在家裡

- 成本：不花錢。先去辦失業登記、領失業保險金，再把找工作排成固定日程。難在沒人催你的時候還要按點起床。
- 說人話：失業的人之後死亡的概率比在職的人高約六成，男性和年紀不大的人更明顯，頭十年最高。把抽菸喝酒的影響扣掉，升幅少了約四分之一，這部分自己能管住。先去辦失業登記、領失業保險金，領的期間醫保由失業保險代繳。
- 收益：42 項研究、235 個死亡風險估計、逾 2000 萬人合起來算。把年齡等條件的影響扣平之後，失業者各種原因加起來的死亡風險平均 HR 為 1.63，比在職的人高約六成。男性高於女性。對處在職業生涯早期和中期的人影響明顯，晚期較小。跟蹤的頭 10 年風險最高，之後下降。在把抽菸喝酒這類健康行為也算進去的那部分研究裡，平均 HR 低 24%，即算出來的升幅少了約四分之一
- 證據等級：A
- 來源：Roelfs DJ, et al. (2011). Losing life and livelihood: a systematic review and meta-analysis of unemployment and all-cause mortality. Social Science & Medicine. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2011.01.005
- 備註：這是回頭翻人群數據的研究，分不清因果方向。本來身體差的人也更容易失業。但「把生活習慣那部分影響扣掉後，效應低 24%」給了可著手的方向。失業能領什麼、去哪領、社保怎麼續見第 7 節。被辭退該拿多少補償、別簽主動辭職見第 19 節。

4. 親人死於自殺、意外或兇案的，別指望硬扛，主動去找專業幫助

- 成本：打 12356 不花錢。要看醫生，掛心理門診是普通門診的錢。難在自己開口找人。
- 說人話：配偶死於自殺的人，五年內被查出精神障礙的概率比一般人高約八成（男性）、七成（女性）。和配偶死於其他原因的人比，也高七成到一倍。這類喪親的人更容易覺得被人疏遠、覺得羞恥。這正是要主動去找人的理由，別等自己好起來。
- 收益：丹麥全國檔案跟蹤 670 萬成年人，時間是 1980 至 2014 年，合計逾 1.36 億人年（所有人被跟蹤的年數加總）。因配偶自殺而喪偶的人，5 年內新查出精神障礙的風險和一般人比，IRR 男性 1.8（95% CI 1.6–2.0），即高約八成。女性 1.7（1.6–1.8），即高約七成。和因其他死因喪偶的人相比，IRR 男性 1.7（1.5–1.9）、女性 2.0（1.9–2.2），即高七成到一倍。這批人裡，自殺行為、死亡率與需要市政救助的比例也更高。肝硬化、睡眠障礙等身體上的病，風險同樣升高。另有 57 項研究逐項歸納，不合並算數。因自殺喪親，和下面四件事相關。一是伴侶自殺風險升高。二是子女自殺後父

母住進精神科的風險升高。三是成年子女自殺後母親自殺風險升高。四是父母自殺後子女抑鬱風險升高。和因其他暴力死亡喪親的人相比，因自殺喪親的人更常說自己被人疏遠、覺得羞恥

- 證據等級：A
- 來源：Erlangsen A, et al. (2017). Association Between Spousal Suicide and Mental, Physical, and Social Health Outcomes: A Longitudinal and Nationwide Register-Based Study. JAMA Psychiatry. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2017.0226；Pitman A, et al. (2014). Effects of suicide bereavement on mental health and suicide risk. The Lancet Psychiatry. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(14)70224-X；Kristensen P 等 (2012). Bereavement and mental health after sudden and violent losses: a review. Psychiatry. https://doi.org/10.1521/psyc.2012.75.1.76（備註裡那份綜述）
- 備註：突然的、暴力性的死亡，指的是事故、兇案、災害。這類死亡之後，創傷後應激障礙、抑鬱和哀傷卡住的比例都比病亡後高。恢復也更慢。自己有自殺念頭時的處置見第 1 節第 25 條。

5. 喪偶後的頭半年，把三餐、睡覺、慢性病的藥和複查交給一個固定的人盯著

- 成本：不花錢。找一個具體的人，子女、兄弟姐妹或者朋友都行，讓他定期上門或者打電話。難在要開口把這件事託付出去。
- 說人話：喪偶後不到半年，同期死亡的概率比沒喪偶的人高約四成。半年以後降到高約一成半。男性高約兩成三，女性那一檔小到可能只是巧合。這個差不是靠想開點能扛過去的。該做的是把藥、飯和複查落到一個具體的人身上，別指望自己記得住。
- 收益：15 項先登記再往後跟蹤的研究、2,263,888 人合起來算。喪偶不足 6 個月時死亡 RR 1.41（95% CI 1.26–1.57），即同期死亡概率比沒喪偶的人高約四成。6 個月以後是 1.14（1.10–1.18），降到高約一成半。男性 RR 1.23（1.18–1.28），高約兩成三。女性 1.04（1.00–1.08，無統計學意義，即這點差可能只是巧合）。小於 65 歲與 65 歲以上沒看出明顯差別。另一項分析合併了 123 篇文獻、1377 個風險估計、逾 5 億人。把條件差異扣平後 HR 1.23（1.19–1.28），即整體高約兩成三。男性還高於女性。男性 1.27（1.19–1.35），高兩成七。女性 1.15（1.08–1.22），高一成五
- 證據等級：A
- 來源：Moon JR, et al. (2011). Widowhood and mortality: a meta-analysis. PLoS ONE. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0023465；Shor E, et al. (2012). Widowhood and mortality: a meta-analysis and meta-regression. Demography. https://doi.org/10.1007/s13524-012-0096-x
- 備註：這是回頭翻人群數據的研究，別的因素摻進來去不掉。夫妻的生活方式和疾病本來就相似。但「頭半年比之後高得多」這個規律，在兩份各自獨立的彙總分析裡都一樣，值得當成一段照看窗口。男性風險更高，也更少開口求助。家裡有喪偶老人的，按第 17 節把帳戶、監護和遺囑一併理清。找不到這樣一個人的（獨居、失獨、子女也不在了），把這件事交給社區和手機，見本節第 6 條。

6. 沒有親人也沒有朋友的，把「盯著你的那個人」換成三樣東西：能進你家門的鄰居、社區的探訪名單、手機裡的緊急聯絡

- 成本：不花錢。難在要主動開口，跟鄰居和居委會說一句「我一個人住，家裡剛出事」。
- 說人話：沒有親人也沒有朋友時，要顧的是兩件事：出了事有人發現你，平時按時吃藥吃飯。吃藥吃飯靠自己，寫成清單、上鬧鐘，別靠記性。有人發現靠三樣：給鄰居留一把備用鑰匙，去居委會問能不能上探訪關愛名單，手機設好緊急聯絡人、別關機。
- 收益：44,573 名門診病人，都有動脈粥樣硬化血栓的風險或者病史（血管里長斑塊、容易被血塊堵住的那類毛病）。他們由多國醫生登記進 REACH 這個國際項目跟蹤，2003 年 12 月至 2004 年 12 月入組，跟蹤 4 年。其中 8,594 人（19%）獨居。獨居的人 4 年裡各種原因加起來的死亡為 14.1%，同住的是 11.1%。心血管死亡 8.6% 對 6.8%。兩項 log-rank P<0.01，差別不太可能是碰巧。不同年齡段的差距不一樣（交互 P=0.03）。45 至 65 歲，獨居對同住的死亡為 7.7% 對 5.7%。把別的條件扣平後 HR 1.24（95% CI 1.01–1.51），即高約兩成四。66 至 80 歲是 13.2% 對 12.3%，HR 1.12（1.01–1.26），高約一成。80 歲以上是 24.6% 對 28.4%，HR 0.92（0.79–1.06），反而沒見升高。民政部等十部門

2022 年意見規定，要開展探訪關愛服務。對象是獨居、空巢、留守、失能、重殘、計劃生育特殊家庭等老年人。服務方式為「定期上門入戶、電話視頻、遠程監測」。由鄉鎮（街道）摸底排查、村（居）民委員會協助，掌握基本信息和「接受探訪關愛服務的意願」並納入基層網格化管理，也就是按片區分給專人盯著。到 2025 年底「確保特殊困難老年人月探訪率達到 100%」，「對失能的特殊困難老年人，每月探訪關愛不少於一次」。文件還倡導家庭配置智能呼叫系統、智能電水錶、健康監測產品、養老監護裝置，「一旦監測異常，能夠及時預警，並同步向緊急聯繫人發送提示信息」。服務人員發現緊急問題「應當第一時間協助撥打緊急求助電話」

- 證據等級：B
- 來源：Udell JA, et al. (2012). Living alone and cardiovascular risk in outpatients at risk of or with atherothrombosis. Archives of Internal Medicine. https://doi.org/10.1001/archinternmed.2012.2782；民政部等十部門 (2022). 關於開展特殊困難老年人探訪關愛服務的指導意見（民發〔2022〕73 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-10/13/content_5718017.htm
- 備註：三樣東西具體怎麼辦。一，把備用鑰匙或者門鎖的臨時密碼給一個鄰居或者物業，跟他說一句「我這幾天一個人」。不需要交情，只需要有人知道你在屋裡。二，去社區居委會說明自己獨居，問能不能上探訪關愛的名單。老年人裡獨居、空巢、失獨的是官方明確的服務對象，順便問本地有沒有免費裝的智能呼叫器、智能水錶這類裝置。三，手機設好緊急聯絡人和醫療急救卡，這幾天別靜音、別關機。給 B 的原因有兩條。一是獨居和死亡率的關聯來自回頭翻人群數據的研究，去不掉「本來身體差、條件差的人更可能獨居」這層反過來的解釋，原文自己也寫這個結果有待確認。二是探訪關愛那份文件只覆蓋老年人。不滿 60 歲的沒有對應的專門制度。能指望的是文件裡的一條，它要求網格員和社工「及時發現家庭變故、失業、失學等心理危機風險」（見本節第 11 條，要人陪著說話打 12356）。「屋裡有人」為什麼值錢，看第 13 節第 1 條（按壓胸口）。發生在醫院外的心臟驟停，79.2% 發生在家裡。旁邊有人做按壓的，活著出院的佔 16.1%，沒人的只有 3.9%。屋裡沒人就等於落在低的那一檔。另外兩件順手的事。辦喪事本身就要跑殯儀館、社區衛生服務機構、公安、公積金好幾個窗口（見第 25 節）。把它排成每天出門一次的固定日程，這幾天的外出安排現成就有。熱線可以反覆打，不是只能打一次（見本節第 11 條，要人陪著說話打 12356）。「一個人住」本身還是個長期風險因素。獨居的死亡比值比 1.32，高出約三成，見第 22 節第 9 條（把定期和人見面當健康支出）。但這裡只管眼前這幾天，長期那筆帳另算。

7. 家長去世後，如實告訴孩子、讓他參加告別、別送去別處「換個環境」

- 成本：不花錢。難在自己也正難受，還得跟孩子把話說清楚。
- 說人話：18 歲前失去父親或母親的孩子，到成年早期死亡的概率比沒經歷過的孩子高約五成。父母死於意外、自殺的高約八成，死於疾病的高約三成。家裡能做的是如實告訴他，讓他參加告別，別中斷上學，別送去親戚家換環境。
- 收益：丹麥 1968 至 2008 年、瑞典 1973 至 2006 年出生的全部人口都算進來。再加上芬蘭 1987 至 2007 年出生者裡抽出的 89.3%。合計逾 730 萬人。其中 189,094 人在 18 歲前失去父母。這批孩子各種原因加起來的死亡率，比沒喪親的人高 50%（死亡率比 1.50，95% CI 1.43–1.58，即約 1.5 倍）。父母死於意外、自殺這類非自然原因的是 1.84（1.71–2.00），高約八成。死於疾病等自然原因的是 1.33（1.24–1.41），高約三成。孩子的死因和父母的死因屬同一類時最高
- 證據等級：B
- 來源：Li J, et al. (2014). Mortality after parental death in childhood: a nationwide cohort study from three Nordic countries. PLoS Medicine. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001679
- 備註：跟孩子說的時候別編「出遠門了」，監護和撫養的安排要落到書面。給 B 不是因為數字不硬。這是三個國家全體人口的跟蹤研究，數字本身夠 A 級。給 B 是因為從這個數字到「怎麼跟孩子說、要不要參加告別」的具體做法之間，沒有直接試驗證據。作者也寫明，喪親後親子關係和孩子生活方式的數據都缺。升高裡既有天生體質的成分，也有喪親留下的長期影響。指定監護人和安排財產見第 17 節。孩子的撫養費和上學見第 18 節。

8. 哀傷過了半年還在原地、日子過不下去，去精神科或臨床心理科掛號

- 成本：掛號費加治療費。這類治療按療程做，試驗裡平均 19 周做 16 次。難在要自己邁出去掛這個號。
- 說人話：大約每十個喪親的成年人裡有一個會卡住：半年以上還在持續想念到吃不下飯、上不了班、帶不了孩子，人麻木，覺得生活沒有意義。這不是不夠堅強，它有診斷標準，也有專門的治療。針對性治療的有效率 51%，普通心理治療是 28%，起效也更快。
- 收益：14 項研究合起來算，對象是親人不是死於暴力、本人也沒在精神科就診的成年人。延長哀傷障礙患病率 9.8%（95% CI 6.8–14.0），即每 100 個喪親的成年人里約 10 個。年齡越大比例越高。另有一項研究檢驗這套診斷標準準不準，找了 291 名喪親者，在喪親後 0–6、6–12、12–24 個月分三次訪談。診斷的核心表現是對逝者的強烈想念。還要加上這九項裡的至少五項。前五項是情感麻木、震驚、覺得生活沒有意義、不信任他人、因這次失去而痛苦。後四項是難以接受、認不清自己該是誰、迴避現實、無法繼續生活。這些表現要每天都出現，或者嚴重到幹不了事。而且在親人去世至少 6 個月後仍然存在，還影響著日常生活。還有一項 95 人抽籤分兩組的試驗，做 16 次治療、平均 19 周。針對複雜哀傷的治療有效率 51%。普通的人際心理治療 28%（P=0.02，差別不太可能是碰巧）。前者起效也更快。需治療人數 4.3，即平均每治 4.3 個人就多一個好轉
- 證據等級：A
- 來源：Lundorff M, et al. (2017). Prevalence of prolonged grief disorder in adult bereavement: A systematic review and meta-analysis. Journal of Affective Disorders. https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.01.030；Prigerson HG, et al. (2009). Prolonged grief disorder: Psychometric validation of criteria proposed for DSM-V and ICD-11. PLoS Medicine. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000121；Shear MK, et al. (2005). Treatment of complicated grief: a randomized controlled trial. JAMA. https://doi.org/10.1001/jama.293.21.2601
- 備註：別自己卡月份。真正的判斷是「影響到吃飯、睡覺、上班、帶孩子」，對上了就去掛號。科室叫精神科、心理科或臨床心理科，公立精神專科醫院都有。這個診斷在不同資料裡叫複雜哀傷，也叫延長哀傷障礙。不同標準要求持續多久也不一樣，有的寫 6 個月，有的寫 12 個月。9.8% 這個比例來自 14 項做法差異不小的研究，作者也提醒它未必能照搬到別的人群身上。

9. 別一上來就花錢做哀傷諮詢，先看自己的哀傷是不是真的卡住了（第 8 條那幾條症狀）

- 成本：不花錢，反過來省下一筆諮詢費。
- 說人話：給所有喪親的人都安排心理諮詢，好處很小，過一陣就看不出來了，因為多數人本來會自己緩過來。但對已經明顯適應不了的人，治療和治別的心理問題一樣有效。所以先對照第 8 條（哀傷卡住了去精神科），對上了再花這筆錢。
- 收益：61 項對照研究合起來算。給喪親的人普遍做心理干預，在治療剛結束時好處很小，隔一段時間再看就看不出好處了。只招收「已經明顯適應不了」的喪親者的干預，效果和治療其他心理問題的心理治療一樣好。事先不做篩查的研究結果不好，原因是沒做干預的那一組本來也會隨時間自己緩過來。另有 14 項抽籤分組試驗合起來算：對已經出問題的人做的治療，在治療後和之後回訪時都明顯好於對照，隔一段時間效果還在變大。對還沒出問題的人普遍做的預防性干預無效。還有一項研究把 205 人從喪偶前一直跟到喪偶後 6、18 個月。這項研究分出五種走向。分別是普通哀傷、長期哀傷、長期抑鬱、喪親期間反而好轉、韌性（扛得住）。其中韌性型最常見，普通哀傷型相對少見
- 證據等級：A
- 來源：Currier JM, et al. (2008). The effectiveness of psychotherapeutic interventions for bereaved persons: a comprehensive quantitative review. Psychological Bulletin. https://doi.org/10.1037/0033-2909.134.5.648；Wittouck C, et al. (2011). The prevention and treatment of complicated grief: a meta-analysis. Clinical Psychology Review. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2010.09.005；Bonanno GA, et al. (2002). Resilience to loss and chronic grief: a prospective study from preloss to 18-months postloss. Journal of

Personality and Social Psychology. https://doi.org/10.1037/0022-3514.83.5.1150；Stroebe M 等 (2007). Health outcomes of bereavement. Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61816-9（備註裡那份綜述）

- 備註：意思是「不必人人做」，不是「都別做」。第 4 條（親人死於自殺、意外或兇案）那類高危喪親、第 8 條（哀傷卡住了去精神科）那類已經卡住的人，正是有證據支持該做的人。一篇 Lancet 綜述的結論也是這樣：哀傷不是病，多數人不需要專業干預。該把力氣用在高危的人身上。也用在已經出現複雜哀傷、喪親後抑鬱和應激障礙的人身上。

10. 分居離婚之後別斷醫保、別用酒頂著

- 成本：不花錢。把醫保續上，把酒停掉。難在這段時間容易靠酒頂著。
- 說人話：分居或離婚的人早死的概率明顯高於還在婚的人，男性和年紀較輕的人升得更多。這不一定是離婚造成的，離婚的人在健康、收入上本來就可能不一樣。能自己管住的有兩樣：別讓醫保、體檢斷掉，別靠菸酒頂著。
- 收益：32 項先登記再往後跟蹤的研究合起來算，覆蓋逾 650 萬人、16 萬例死亡、逾 75.5 萬例離婚、11 個國家。和還在婚的人相比，分居或離婚的成年人早死風險明顯升高。男性和年紀較輕的人，升得比女性和年長者明顯。作者討論了四條可能的路徑。一是社會選擇，本來健康或條件就不一樣的人更容易走到離婚。二是資源中斷，收入和保障斷掉。三是健康行為改變，菸酒作息變差。四是慢性心理壓力（長期緊繃）
- 證據等級：A
- 來源：Sbarra DA, et al. (2011). Divorce and Death: A Meta-Analysis and Research Agenda for Clinical, Social, and Health Psychology. Perspectives on Psychological Science. https://doi.org/10.1177/1745691611414724
- 備註：原文只說了「明顯升高」和分組對比，沒給能引用的倍數，所以這裡不寫具體數字。收益量級按「知道方向、沒有可套閾值的降幅」定為中。離婚時的財產、債務與彩禮見第 8 節和第 10 節。孩子的撫養安排見第 18 節。

11. 要人陪著說話打 12356，未成年人和青少年打 12355，要看醫生掛心理門診

- 成本：不花錢。兩條熱線都免費。心理門診按普通門診掛號。
- 說人話：想找個人說話，打 12356，這是全國心理援助熱線，免費。未成年人和青少年另有 12355 青少年綜合服務平臺。要看醫生，就掛精神科、心理科或臨床心理科的心理門診。遇到家庭變故、失業、失學，社區網格員和社工本來就該主動發現。
- 收益：國家衛生健康委等 25 部門 2026 年方案要求完善 12356 心理援助熱線工作制度。要保證穩定運行、提升接通率。要推動建立省級 12356 信息化平臺。要加強與 110 等服務熱線的聯動機制建設。還要建強用好 12355 青少年綜合服務平臺，並與 12356 聯動協作。到 2030 年的目標有三條。一是 80% 以上的行政村、城市社區設心理諮詢室或社會工作室並提供心理服務。二是各級公立精神專科醫院、各縣（區）至少有 1 所醫院提供心理門診服務。三是各省建成省級 12356 心理援助平臺。心理危機干預與心理援助隊伍，由精神科醫師、心理治療技師、心理諮詢人員、社會工作專業人員和志願者組成。方案還要求三類人平時就留意、早點發現。這三類人是網格員（社區裡按片區負責的工作人員）、社會工作專業人員和志願者。他們要及時發現家庭變故、失業、失學等心理危機風險（全國，2026 年 3 月印發）
- 證據等級：B
- 來源：國家衛生健康委等 25 部門 (2026). 關於印發健全社會心理服務體系和危機干預機制實施方案的通知（國衛醫政發〔2026〕8 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202604/content_7065035.htm
- 備註：給 B 是因為村和社區的諮詢室、縣級的心理門診都是 2030 年才要建成的目標，不是現在各地都有。12356 和 12355 則是現在就能打的。12356 的開通時間和每天接聽多長時間見第 1 節第 25

條。心理諮詢和心理治療不是一回事。下診斷、開藥得由精神科醫師來，治療要在有資質的醫療機構做。市面上按小時收費的「療愈」「靈性諮詢」不在這個體系裡。

12. 變故後的頭三個月，凡是不可逆的大決定一律往後推

- 成本：不花錢，只是把決定往後推，可能因此錯過某些機會。難在當時會覺得機會不等人。
- 說人話：這段時間你對各種「機會」的判斷力最差。說能聯繫逝者的、說能幫你把錢翻回來的、勸你辭職去外地重新開始的、拉你合夥的，都會找上來。金額超過一個月收入、或者反悔代價很大的事，一律推後三個月。先講給一個跟這件事沒利益關係的人聽，別當天拍板。
- 收益：避免在剛受打擊、判斷力最差的那段時間，做出反悔不了的財產處置。這類事包括賣房、辭職、把撫卹金或賠償款一次性投出去、倉促再婚、替人擔保。這類決定的金額通常在數萬元到一套房子這個量級，收益因此定為中。官方文件同樣把「家庭變故、失業、失學」列為社區要主動排查的心理危機風險，這段時間的狀態本來就被當成需要外人搭把手的狀態
- 證據等級：C
- 來源：作者經驗，無直接文獻；「家庭變故、失業、失學」作為心理危機風險的表述見國家衛生健康委等 25 部門 (2026). 健全社會心理服務體系和危機干預機制實施方案（國衛醫政發〔2026〕8 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202604/content_7065035.htm
- 備註：身邊沒有這樣一個沒利益關係的人，就打 12356 講一遍（見本節第 11 條，要人陪著說話打 12356），或者自己寫下來隔三天再讀一遍。「三個月」是作者自己劃的線，沒有文獻支持這個具體時長，所以記 C 級。針對喪親者和老人的常見騙局見第 17 節（投資養老、以房養老）和第 6 節（算命）。擔保和借條的坑見第 8 節。有幾筆錢要主動去辦，不在「往後推」之列：公積金餘額、社保待遇、工亡三筆錢，見第 25 節和第 19 節。

13. 別拿死當還債的辦法：兩年內的壽險不賠，工傷不認，債照樣先從遺產里扣

- 成本：不花錢，只是把這筆帳算清。
- 說人話：壽險合同兩年內自殺的不賠，只退保單裡能退的那點錢。工傷也不認，工亡的三筆錢一分沒有。欠的債先從你留下的遺產里扣，家裡人只拿剩下的。他們還要承受本節第 4 條（因自殺或暴力死亡喪親）說的那份健康代價。
- 收益：保險法第四十四條管的是以被保險人死亡為給付保險金條件的合同。從合同成立或者合同效力恢復之日起算，二年內被保險人自殺的，保險人不承擔給付保險金的責任。被保險人自殺時為無民事行為能力人的，也就是法律上不能為自己行為負責的人，不在此列。這種情況下保險公司應當按照合同約定退還保險單的現金價值，即只退保單裡能退的那點錢，不賠保額。壽險保額通常在數十萬元級，收益因此定為大。工傷保險條例第十六條第三項規定：自殘或者自殺的，不得認定為工傷或者視同工傷。第三十九條那三筆工亡待遇隨之全部落空。一是喪葬補助金，按當地上一年職工月平均工資發 6 個月。二是供養親屬撫卹金。三是一次性工亡補助金，為上一年度全國城鎮居民人均可支配收入的 20 倍。民法典第一千一百五十九條規定：分割遺產應當清償被繼承人依法應當繳納的稅款和債務，即先拿遺產還稅和債，剩下的才分。第一千一百六十一條規定：繼承人以所得遺產實際價值為限清償，也就是隻用繼承到的那部分還、不用自己再掏，放棄繼承的可以不負清償責任
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2015 修正). 中華人民共和國保險法第四十四條. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=2c909fdd678bf17901678bf7c4060811；國務院 (2010 修訂). 工傷保險條例（國務院令第 586 號）第十六條、第三十九條. https://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1778064.htm；全國人大 (2020). 中華人民共和國民法典第一千一百五十九條、第一千一百六十一條. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff808081729d1efe01729d50b5c500bf
- 備註：這裡只算錢這一筆帳。本節和第 1 節的其他條目說的是別走到這一步。保險法第四十四條管的只是前兩年，寫出來是為了把條文說全，不是在給時間表。家人的健康代價見本節第 4 條（配偶死於自殺者 5 年內新發精神障礙風險高七到八成）。念頭冒出來時怎麼辦見第 1 節第 25、32 條，救

回來之後的後遺症見第 1 節第 33 條。工亡三筆錢的標準見第 19 節第 15 條。遺產和債務的具體手續見第 25 節第 9 條（逐個去取公積金和社保待遇）

30. 上學以後的孩子

> **168VIP-AI 轉製註｜適用範圍**
> 本節學校、休學、未成年人保護、遊戲限制及公費醫療制度主要依中國大陸規定，不能直接套用於臺灣。孩子的健康需求應由合格專業人員評估。

第 20 節講的是孩子剛出生那一年。第 18 節算的是養孩子要花多少錢、多少時間。中間 3 到 18 歲這十幾年，寫在這一節。分齡管屏幕那一條從 0 歲寫起，因為官方的分檔就是 0～3 歲、3～6 歲、中小學三檔，拆開寫反而不好用。本節回答的是：「別耽誤學習」和「身體」撞在一起的時候，哪些事不能等。這些事有時間窗口，過了就補不回來。學業該不該那麼卷，本節不討論，只給窗口和數字。

前八條、第 12 條（散瞳驗光）、第 13 條（窩溝封閉）和第 15 到 18 條，算的是死亡和身體、心理上真落下的損害。其中第 16、17 條講家裡怎麼管孩子：不打不罵，去上教具體做法的家長課。第 18 條講別把孩子送進封閉管理的戒網癮學校。第 9 條（不買「治癒近視」的產品）算錢。第 10 條（睡眠作業體育排名的明文規定）、第 11 條（休學保留學籍）和第 14 條（孩子愛打遊戲）算時間。溺水、交通、頭盔、HPV 疫苗見第 1 節。嬰幼兒見第 20 節。孩子被騙和遊戲充值見第 5 節。未成年人自己別踩的紅線見第 9 節。急症怎麼認、怎麼叫車見第 13 節。家長去世後的孩子見第 29 節。這些都不在本節重複。

1. 孩子說突然劇痛、而且越來越重，立刻去醫院，不要讓他忍到放學

- 成本：不花錢。請半天假，帶孩子去掛急診。
- 說人話：有些病是按小時算的。男孩突然一側陰囊劇痛，是睪丸扭轉，也就是睪丸連著的那根血管擰住了，血供斷了。6 小時內處理，睪丸保住的比例 97.2%。拖到 19 至 24 小時，只剩 42.5%。這種痛等不到放學，也等不到考完。
- 收益：按規矩把 30 組病例報告、2116 例睪丸扭轉患者找齊，合起來看。其中 1283 例是按 6 小時一檔統計的。從開始痛算起，0 至 6 小時睪丸保住的比例 97.2%。7 至 12 小時 79.3%。13 至 18 小時 61.3%。19 至 24 小時 42.5%。25 至 48 小時 24.4%。超過 48 小時 7.4%。合併成大段看，12 小時內 90.4%，13 至 24 小時 54.0%，超過 24 小時 18.1%。作者的結論是，能保住的時間可以比通常說的 6 至 8 小時更長。所以就算已經痛了很久，也還是要去處理，不要因為「反正晚了」就不去
- 證據等級：A
- 來源：Mellick LB, et al. (2019). A Systematic Review of Testicle Survival Time After a Torsion Event. Pediatric Emergency Care. https://doi.org/10.1097/PEC.0000000000001287
- 備註：提前跟男孩說一句：下面要是突然劇痛，馬上講，不用不好意思。睪丸扭轉多發於青春期男孩，不少人因為難以啟齒就硬忍。同樣按小時算的還有急性闌尾炎（拖久了會穿孔）、糖尿病酮症酸中毒、腦膜炎。這幾種本節沒有逐條核實過「拖幾小時壞多少」。它們共同的信號是：突然發作，一直加重，和以往任何一次都不一樣。急症怎麼認、怎麼叫車見第 13 節。

2. 該做的治療別為了「等考完」往後拖，有些窗口跟著骨齡走，不跟著考試安排走

- 成本：不花錢，要定的只是早做還是晚做。請假和複診要佔時間，治療本身的花費另算。難在支具要求每天至少戴 18 小時，孩子得一直忍著。
- 說人話：脊柱側彎是脊柱往側面彎。支具是一件硬殼背心，穿在身上把脊柱撐住。骨頭還在長的時候戴，75% 的孩子沒彎到要開刀的程度，只觀察不戴的只有 42%。能戴的時間跟著骨頭長完走，不跟著中考高考走，等考完往往只能開刀。
- 收益：多家醫院一起做的試驗，找了 242 例夠條件戴支具的青少年特發性脊柱側彎患者。其中 116 例抽籤分組，126 例自己選戴不戴。成敗事先定好怎麼算：彎度長到 50 度以上算治療失敗，骨頭長完時還沒到這個度數算治療成功。按最初分到哪一組來算，不管後來有沒有真戴夠。抽籤戴支具組成功率 75%，抽籤只觀察組 42%（OR 4.11，95% CI 1.85–9.16），成功的機會約為只觀察的 4 倍。把抽籤的和自己選的兩撥人合起來算，是 72% 對 48%（把兩撥人本來的差別扣平後 OR 1.93，1.08–

3.46，仍約 1.9 倍）。每天戴的小時數越多，成功率越高（P<0.001，這個關係不太可能是碰巧）。試驗因為支具確實有效，提前停掉了

- 證據等級：A
- 來源：Weinstein SL, et al. (2013). Effects of bracing in adolescents with idiopathic scoliosis. New England Journal of Medicine. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1307337
- 備註：這裡用脊柱側彎舉例，是因為它有抽籤分組的試驗，有明確的時間窗口，而且正好是學生體檢的重點項目之一（見第 7 條）。同類的還有斜視、弱視、齲齒，以及先天性心臟病那種可以挑時間做的手術。它們的共同點是越晚做效果越差，或者代價越大。具體窗口問專科醫生。怕耽誤上課，義務教育階段可以休學，最長 1 年，學籍給留著，見第 11 條。

3. 孩子被欺凌，當天就報到學校並要求書面處理，涉及打人、搶錢、傳謠的直接報警

- 成本：不花錢。找班主任，也找學校的學生欺凌治理組織。要報警就打 110。難在要頂住「別把事鬧大」這類勸法。
- 說人話：被同伴欺凌的孩子，冒出自殺念頭的可能約是沒被欺凌的 2.2 倍，有過自殺行為的約 2.6 倍。學校接到報告要立即調查，認定是欺凌就要處分，嚴重的不許瞞，必須報公安。所以當天就報，要求走認定程序，留下書面記錄。
- 收益：34 項研究、284,375 名兒童青少年合起來算。被同伴欺凌和冒出自殺念頭相關，OR 2.23（95% CI 2.10–2.37），出現念頭的機會約為沒被欺凌的 2.2 倍。另有 9 項研究、70,102 人，被欺凌和自殺未遂相關，OR 2.55（1.95–3.34），約 2.6 倍。男女、年齡和研究本身質量不同，結果都一樣。網絡欺凌和自殺念頭的關聯比線下欺凌更強。《未成年人學校保護規定》第二十一條列出五類行為：毆打、腳踢、掌摑、抓咬、推撞、拉扯；辱罵、譏諷、起侮辱性綽號；搶奪、強拿硬要或故意毀壞財物；惡意排斥孤立；通過網絡捏造事實誹謗或散佈謠言。該條還規定，在年齡、身體或人數上佔優勢的一方蓄意或惡意做這些事，造成人身傷害、財產損失或精神損害的，可以認定為欺凌。第二十二條要求教職工發現學生情緒反常、身體損傷，應及時瞭解並報告。第二十三條要求學校接到報告立即調查，提交欺凌治理組織認定處置，並通知家長參與。認定構成欺凌的，要作出教育懲戒或紀律處分。對違反治安管理或涉嫌犯罪的嚴重欺凌行為不得隱瞞，應當及時向公安機關、教育行政部門報告（全國，2021 年 9 月 1 日起施行）
- 證據等級：A
- 來源：van Geel M, et al. (2014). Relationship between peer victimization, cyberbullying, and suicide in children and adolescents: a meta-analysis. JAMA Pediatrics. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2013.4143；教育部 (2021). 未成年人學校保護規定（教育部令第 50 號，第二十一、二十二、二十三條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-06/02/content_5614946.htm
- 備註：孩子身上出現說不清來由的傷，突然不肯上學，東西反覆丟失，先按第二十二條那幾個信號去問。這份把多項研究合起來算的分析只是跟蹤記錄、沒有分組對照，所以不能證明單是欺凌就導致自殺，但風險的方向和大小是清楚的。《加強中小學生欺凌綜合治理方案》另外要求嚴格區分欺凌與學生之間的打鬧嬉戲。所以學校有義務作出認定，不能一句「小孩子鬧著玩」了事。

4. 讓孩子每天在戶外待夠 2 小時，這是目前唯一有隨機試驗支持的防近視辦法

- 成本：不花錢。但每天要騰出時間，多半得從寫作業和上網課的時間裡擠。難在天天都要做到，不是做幾次就完。
- 說人話：小學一年級每天多上 40 分鐘戶外課，三年後新近視的孩子從約四成降到約三成。衛健委給的量是每天白天在戶外不少於 2 小時，或者一週加起來 14 小時。陰天也算數，課間到室外站著也算數。
- 收益：廣州 12 所小學的一年級學生，以學校為單位抽籤分組（干預校 952 人，對照校 951 人，平均年齡 6.6 歲）。干預的做法是每個上學日增加 1 節 40 分鐘戶外活動課，並鼓勵家長在課外多帶孩子出去。3 年裡新近視的比例，干預組 30.4%，是 853 名合格者中的 259 例；對照組 39.5%，是 726 名中的 287 例。兩組差值 −9.1 個百分點（95% CI −14.1 至 −4.1，P<0.001），真實差距大致在少 4 到少

14 個百分點之間。3 年裡度數的加深量（等效球鏡變化）是 −1.42 D 對 −1.59 D，差 0.17 D（P=0.04）。干預組加深得略少一點。D 是量度數的單位。眼軸（眼球前後的長度）的增長，兩組看不出差別（P=0.07）。《防控兒童青少年近視核心知識十條》要求兒童青少年每天日間戶外活動不少於 2 小時，或每週累計 14 小時。它註明即使陰天，戶外活動也有防護效果，並要求避開午後高溫強曬的時段

- 證據等級：A
- 來源：He M, et al. (2015). Effect of Time Spent Outdoors at School on the Development of Myopia Among Children in China: A Randomized Clinical Trial. JAMA. https://doi.org/10.1001/jama.2015.10803；國家衛生健康委辦公廳 (2023). 防控兒童青少年近視核心知識十條（國衛辦婦幼函〔2023〕278 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202307/content_6894284.htm
- 備註：這項試驗只做了 3 年，參加的孩子也都是從 6 歲開始的。兩組近視的比例差 9.1 個百分點，只能讓一部分人不近視，保證不了不近視。同一份核心知識十條還給了幾條做法。讀寫要「一尺一拳一寸」。近距離用眼 20 分鐘後，要遠眺 20 秒以上。中小學生不為學習而用電子屏幕的，一次不超過 15 分鐘，一天加起來不超過 1 小時。「待在戶外」和「上體育課」不是一回事，課間到室外站著也算數。

5. 0 到 3 歲不給屏幕，3 到 6 歲儘量不給，中小學生非學習用途每天不超過 1 小時

- 成本：不花錢。難的是把屏幕從孩子手裡拿走，也難在家長自己當著孩子的面少看。
- 說人話：國家衛健委要求 0 到 3 歲不給屏幕，3 到 6 歲儘量別碰，中小學生不為學習用的，一次不超過 15 分鐘、一天不超過 1 小時。理由是長時間近距離用眼會讓近視來得早。屏幕和近視的證據沒這麼硬，真正試出效果的是每天戶外 2 小時。
- 收益：《防控兒童青少年近視核心知識十條》第四條的原話是「0～3 歲嬰幼兒不使用手機、平板、電腦等視屏類電子產品；3～6 歲幼兒儘量避免其接觸和使用手機、平板、電腦等視屏類電子產品；中小學生非學習目的使用電子屏幕單次時長不宜超過 15 分鐘，每天累計時長不宜超過 1 小時」。同一條寫明「長時間近距離使用電子視屏類產品，易消耗兒童遠視儲備量，是兒童青少年近視早發、高發的重要原因」。教育部等八部門 2018 年的實施方案給家長的要求一致，還加了一句「年齡越小，連續使用電子產品的時間應越短」。研究證據要弱得多：一項系統綜述收了 33 項研究，11 項進了合併計算，對象從 3 個月到 33 歲。只算手機和平板的，近視的比值比是 1.26（95% CI 1.00 到 1.60，I^2=77%）。和電腦合起來算是 1.77（1.28 到 2.45，I^2=87%）。作者的結論只寫到「可能相關」，並寫明 33 項研究沒有一項有可靠的屏幕時間測量
- 證據等級：B
- 來源：國家衛生健康委辦公廳 (2023). 防控兒童青少年近視核心知識十條（國衛辦婦幼函〔2023〕278 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202307/content_6894284.htm ; 教育部等八部門 (2018). 綜合防控兒童青少年近視實施方案（教體藝〔2018〕3 號）. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A17/moe_943/s3285/201808/t20180830_346672.html ; Foreman J, Salim AT, Praveen A, et al. (2021). Association between digital smart device use and myopia: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Digital Health, 3(12), e806-e818. https://doi.org/10.1016/S2589-7500(21)00135-7 ; Madigan S, McArthur BA, Anhorn C, Eirich R, Christakis DA (2020). Associations between screen use and child language skills: a systematic review and meta-analysis. JAMA Pediatrics, 174(7), 665-675. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2020.0327
- 備註：定 B 是因為官方給的是分檔規定，不是試驗測出來的數字。研究給的比值比下限正好壓在 1.00，作者只敢說「可能相關」。所以把它當一條好執行的家規就行，不要當成「不看屏幕就不會近視」。真正有抽籤試驗撐著的是第 4 條（戶外 2 小時）。學齡前也要查眼睛：同一份文件寫明 1～3 歲、4～6 歲、7 歲之後都應當定期做屈光篩查，看遠視儲備還剩多少，查法見第 12 條（散瞳驗光）。屏幕和孩子語言能力的關係也做過薈萃：42 項研究 18905 人，屏幕時間越長語言能力越弱（r=−0.14，95% CI −0.18 到 −0.10）。但一起看、看有教育內容的節目反過來是正相關（r=0.16 和 0.13）。這是相關不是因果，只能說明拿屏幕代替陪孩子說話不划算。

6. 把近視當成會留下的損傷：度數越深，將來視網膜脫離、黃斑病變、青光眼越多

- 成本：不花錢。本身不用做什麼，要做的事在第 4、5 條（戶外 2 小時、分齡管屏幕）。
- 說人話：近視不會自己好，度數也降不回去。它也不只是「戴個眼鏡」的事。和不近視的人比，得近視性黃斑病變的可能，輕度近視高十幾倍，600 度以上高几百倍。視網膜脫離，輕度高約 3 倍，600 度以上高約 13 倍。所以孩子近視得越早、漲得越快，將來要擔的風險越大。
- 收益：一項系統綜述與薈萃分析彙總了 2019 年 6 月之前的研究，按度數分三檔：輕度（−0.5 到 −3.00 D）、中度（−3.00 到 −6.00 D）、高度（≤−6.00 D，600 度以上）。和不近視的人相比，近視性黃斑變性的比值比依次是 13.57（95% CI 6.18 到 29.79）、72.74（33.18 到 159.48）、845.08（230.05 到 3104.34）。視網膜脫離依次是 3.15（1.92 到 5.17）、8.74（7.28 到 10.50）、12.62（6.65 到 23.94）。後囊下白內障依次是 1.56（1.32 到 1.84）、2.55（1.98 到 3.28）、4.55（2.66 到 7.75）。開角型青光眼，輕度是 1.59（1.33 到 1.91），中度和高度合起來是 2.92（1.89 到 4.52）。60 歲以上出現視力損害的比值比，三檔依次是 1.71（1.07 到 2.74）、5.54（3.12 到 9.85）、87.63（34.50 到 222.58）。《防控兒童青少年近視核心知識十條》的說法一致：600 度以上為高度近視，這類人群裡白內障、開角型青光眼、近視性黃斑病變、視網膜脫離、近視性視神經病變等致盲性眼病的發病率明顯高於其他人群，而且「近視可防可控不可逆」
- 證據等級：A
- 來源：Haarman AEG, Enthoven CA, Tideman JWL, Tedja MS, Verhoeven VJM, Klaver CCW (2020). The complications of myopia: a review and meta-analysis. Investigative Ophthalmology & Visual Science, 61(4), 49. https://doi.org/10.1167/iovs.61.4.49 ; 國家衛生健康委辦公廳 (2023). 防控兒童青少年近視核心知識十條（國衛辦婦幼函〔2023〕278 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202307/content_6894284.htm
- 備註：彙總進去的都是觀察性研究，比值比也大得不尋常。高度近視對黃斑變性那一項的可信範圍從 230 到 3104，說明底下各項研究差別很大，數字只能看量級，不能當精確值用。這些併發症多數要到中老年才顯出來。近視本身不是殘疾，絕大多數人戴鏡矯正後視力正常。但近視不是配副眼鏡就完了，值得花力氣推遲它、控制它。確診之後怎麼複查見第 12 條（散瞳驗光）。別買號稱能治好的產品，見第 9 條（治癒近視）。

7. 每年那次學生體檢的報告單要自己看一遍，異常項當年帶去醫院查

- 成本：不花錢。義務教育階段的體檢費由學校公用經費出，家長不用另掏。
- 說人話：中小學校每年組織一次學生體檢。報告單上的重點是超重、肥胖、營養不良、脊柱彎曲異常、視力不良、齲齒，這幾樣最容易被拖過去。別隻看一眼身高體重就收起單子。這幾項有異常，當年就帶孩子去專科查清楚。
- 收益：《中小學生健康體檢管理辦法（2021 年版）》規定，中小學校每年組織 1 次在校學生健康體檢。外科檢查包括頭部、頸部、胸部、脊柱、四肢、皮膚、淋巴結。眼科檢查包括眼外觀、遠視力、屈光度（近視遠視的度數）。發給個人的報告單應包括查出來的結果、總的評價和健康指導建議。其中超重、肥胖、營養不良、脊柱彎曲異常、視力不良、齲齒（蛀牙）須作為指導重點。教育行政部門應當對出現健康問題的學生建立檔案並隨訪（記下來、之後再跟進）。義務教育階段學生健康體檢費用由學校公用經費開支，家長不另掏（全國，2021 年 9 月印發）
- 證據等級：B
- 來源：國家衛生健康委、教育部 (2021). 中小學生健康體檢管理辦法（2021 年版）（國衛醫發〔2021〕29 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-10/21/content_5644100.htm
- 備註：給 B 是因為這是一份規定學校怎麼做的文件，不是效果研究。它保證的是「每年查、查這幾項、發現異常要跟進」，不保證查出來就有人管。體檢只是先篩一遍，不是確診。視力不良要去眼科做散瞳驗光（第 12 條）。脊柱彎曲異常要去骨科或脊柱外科（第 2 條，別為了等考完推遲治療）。這兩步都得家長自己帶孩子去。

8. 12 到 18 歲的孩子做一次抑鬱篩查，別拿學校的心理測評當診斷

- 成本：0 到幾十元，在社區或醫院門診填一份篩查問卷。12355 和 12356 兩條熱線打電話不要錢。
- 說人話：美國的預防指南建議給 12 到 18 歲的孩子篩查重度抑鬱，11 歲及以下證據不夠。自殺是 10 到 19 歲孩子的第二位死因。學校每年的心理測評只是普查，不能當診斷。孩子說難受，或者吃、睡、興趣、成績突然變樣，直接掛精神科或臨床心理科。
- 收益：美國預防服務工作組 2022 年發了一份推薦聲明。它建議對 12 至 18 歲青少年篩查重度抑鬱障礙（B 類推薦）。B 類的意思是把握中等、算下來好處也中等，值得做。對 11 歲及以下兒童篩查重度抑鬱，證據不足（I 聲明，即證據不夠，給不出建議）。對兒童青少年專門篩查自殺風險，好處和壞處的證據都不足（I 聲明）。文件指出，自殺是 10 至 19 歲人群的第二位死因。文件還指出，兒童青少年的重度抑鬱和後來的很多問題關係密切。這些問題包括成年後抑鬱反覆發作、別的精神障礙，以及自殺念頭、自殺未遂、自殺死亡的風險升高。《進一步加強中小學生心理健康工作十條措施》要求構建班主任、專兼職心理健康教師、精神科醫師三級服務體系。每名學生每學年接受心理測評，一般不超過 1 次。文件還要求推進精神疾病轉介就醫和愈後復學機制。它要求發揮 12355 青少年服務檯和 12356 心理援助熱線的作用（全國，2025 年 10 月印發）
- 證據等級：B
- 來源：US Preventive Services Task Force (2022). Screening for Depression and Suicide Risk in Children and Adolescents: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA. https://doi.org/10.1001/jama.2022.16946；教育部辦公廳 (2025). 進一步加強中小學生心理健康工作十條措施（教基廳〔2025〕2 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202510/content_7045528.htm
- 備註：給 B 是因為原文給的是推薦力度的評級，不是能換算成數字的效果。它還是美國的推薦，國內沒有對應的官方篩查建議。篩查結果是陽性，只說明要再做一次評估，不等於確診。有自殺念頭時的處置見第 1 節第 25 條。家裡的應對見第 29 節。

9. 不買號稱能「治癒近視」「降低度數」的產品和服務

- 成本：不花錢，反過來還省下這筆錢。
- 說人話：市場監管總局明說「在目前醫療技術條件下，近視不能治癒」。宣傳「恢復」「降低度數」「近視治癒」「度數修復」這類說法的，要從嚴查處。看到這類詞直接排除，不用再比價。護眼儀算醫療器械，電商平臺有責任查賣家夠不夠格賣。
- 收益：市場監管總局辦公廳 2021 年 11 月至 2022 年 3 月的專項整治行動通知明確：「在目前醫療技術條件下，近視不能治癒」。通知要求依法從嚴查處使用「康復」「恢復」「降低度數」「近視治癒」「近視剋星」「度數修復」等誤導性表述營銷兒童青少年近視防控產品的行為。通知要求加大打擊力度，管的是冒用中醫藥名義、或者假借中醫藥理論技術做營銷宣傳欺騙消費者的行為。通知還要求嚴厲打擊兩類虛假違法廣告：使用患者名義或形象作診療前後效果對比的，以及對診療安全性、功效作保證性承諾的。通知要求電商平臺嚴格落實護眼儀等醫療器械及有關特殊商品的經營資質審查責任（查清賣家夠不夠格賣）（全國）
- 證據等級：B
- 來源：市場監管總局辦公廳 (2021). 關於開展兒童青少年近視防控產品違法違規商業營銷宣傳專項整治行動的通知. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-11/12/content_5650400.htm
- 備註：給 B 是因為依據的是監管部門查處時的認定口徑，不是拿產品做對照試驗測出來的。但「近視不能治癒」這句話，衛生部門和監管部門說法一致：《防控兒童青少年近視核心知識十條》裡寫的是「近視可防可控不可逆」。真正有證據的兩件事在第 4 條（戶外）和第 12 條（規範驗光配鏡與複查）。防藍光眼鏡見第 6 節。

10. 睡眠、作業、體育和排名都有明文規定，學校做不到可以提

- 成本：不花錢。知道條文就行，必要時向學校或當地教育行政部門反映。難在要開口去提。

- 說人話：文件寫明，小學生每天睡 10 小時，初中 9 小時，高中 8 小時。小學上午上課一般不早於 8:20，中學不早於 8:00。2025 年又規定每天體育活動不少於 2 小時，不得按考試成績排名。孩子長期睡不夠，先拿這幾條去對，別先怪孩子磨蹭。
- 收益：《關於進一步加強中小學生睡眠管理工作的通知》規定：小學生每天睡眠應達 10 小時，初中生 9 小時，高中生 8 小時。小學上午上課時間一般不早於 8:20，中學一般不早於 8:00。學校不得要求學生提前到校參加統一的教育教學活動。小學生就寢一般不晚於 21:20，初中生不晚於 22:00，高中生不晚於 23:00。校外培訓機構培訓結束時間不得晚於 20:30，線上直播類培訓結束不得晚於 21:00。每日 22:00 到次日 8:00 不得為未成年人提供遊戲服務（全國，2021 年 3 月印發）。《進一步加強中小學生心理健康工作十條措施》另有幾條規定：全面推行中小學生每天綜合體育活動時間不低於 2 小時，鼓勵推行「課間 15 分鐘」。它還規定不得以考試成績對學生進行排名，嚴禁佈置機械重複、懲罰性作業，鼓勵每週設置一天「無作業日」（全國，2025 年 10 月印發）
- 證據等級：B
- 來源：教育部辦公廳 (2021). 關於進一步加強中小學生睡眠管理工作的通知（教基廳函〔2021〕11 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-04/02/content_5597443.htm；教育部辦公廳 (2025). 進一步加強中小學生心理健康工作十條措施（教基廳〔2025〕2 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202510/content_7045528.htm
- 備註：這兩份都是主管部門發的文件。各地各校執行到什麼程度差別很大，所以本條給 B。它們的用處是讓你知道哪些事學校本來就該做，去談的時候手裡有依據。成年人的睡眠帳見第 2、3 節。

11. 孩子撐不住了可以休學，學籍學校必須給他留著，最長 1 年

- 成本：不花錢。由父母或其他法定監護人向學校提出申請。難在要先接受孩子停一段時間。
- 說人話：休學有正式制度。父母或其他監護人提出申請，學校確認後報上級核准。一次最長 1 年，期滿還要休就重新申請。休學期間學校要給孩子保留學籍，復學時回來接著上。具體辦法各省定，問學校教務處或當地教育局。
- 收益：《中小學生學籍管理辦法》第十六條規定了休學怎麼辦。學生休學由父母或其他法定監護人提出申請。學校確認後報上級學籍管理部門核准。復學時學校應及時辦理相關手續。一次申請休學的期限不超過 1 年，期滿後確實還要接著休的，應重新申請辦理。學生休學期間學校應為其保留學籍（學生身份和位置給留著）。休學復學的具體辦法由省級教育行政部門制定（全國，2025 年 1 月印發）。《進一步加強中小學生心理健康工作十條措施》要求推進精神疾病轉介就醫和愈後復學機制建設，指導學校制定校園突發心理危機事件處理預案
- 證據等級：B
- 來源：教育部 (2025). 中小學生學籍管理辦法（教基〔2025〕1 號，第十六條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202502/content_7002620.htm；教育部辦公廳 (2025). 進一步加強中小學生心理健康工作十條措施（教基廳〔2025〕2 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202510/content_7045528.htm
- 備註：去辦之前先問清三件事：要開什麼醫療證明，休學這段時間學籍在系統裡怎麼記，復學是回原來的年級還是降一級。給 B 是因為休學要什麼條件、交什麼材料、復學怎麼接上，都由省級教育部門自己定，全國層面只搭了個框架。《未成年人學校保護規定》還要求義務教育學校把輟學、休學和長期請假的學生登記備案，所以休學是學校辦過的事，不是給你一個人開特例。

12. 查出視力不良，去醫院做散瞳驗光，之後按醫生給的間隔複查

- 成本：幾十到幾百元的檢查費和配鏡費。散瞳之後孩子會怕光、看近處模糊，要半天到一兩天才緩過來。
- 說人話：散瞳驗光是先滴一種眼藥水，讓眼睛裡負責調焦的肌肉鬆下來，再驗度數。這是在醫院做的，診斷近視最準。衛健委寫明這種藥水對健康的眼睛不會造成損傷，停藥後恢復正常。別拿眼鏡店的一次電腦驗光當診斷，也別因為「怕度數漲」不給孩子配鏡。

- 收益：《防控兒童青少年近視核心知識十條》寫明瞭散瞳驗光是怎麼回事。先用睫狀肌麻痺劑，再驗光。睫狀肌麻痺劑是讓眼睛裡負責調焦的那塊肌肉鬆下來的眼藥水。散瞳驗光是在醫院做的醫學驗光，為診斷近視的「金標準」（最準的做法）。散瞳藥物對健康的眼睛不會產生損傷，用藥後可短期出現怕光、看近處不清楚，停藥後可恢復正常。一旦確診近視，應及時科學干預，通過配戴眼鏡等矯正。配戴合適的眼鏡可以有效矯正視物不清、延緩近視進展。戴鏡視力正常者，學齡前兒童及小學生每 3 至 6 個月複查一次，初高中學生每 6 至 12 個月複查一次，根據具體情況決定是否更換眼鏡。兒童在 1 至 3 歲、4 至 6 歲、7 歲之後應定期接受屈光篩查（查度數），監測遠視儲備量（全國，2023 年 7 月印發）
- 證據等級：B
- 來源：國家衛生健康委辦公廳 (2023). 防控兒童青少年近視核心知識十條（國衛辦婦幼函〔2023〕278 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202307/content_6894284.htm
- 備註：給 B 是因為這是官方科普文件給的做法，不是帶具體數字的原始研究。高度近視會引出視網膜脫離一類的毛病，所以複查不只是為了換眼鏡。學生體檢查出的「視力不良」只是先篩出來的結果，還要拿去醫院做一次完整的眼科檢查，見第 7 條。

13. 恆磨牙長出來以後做窩溝封閉

- 成本：每顆幾十到一兩百元。不打麻藥，也不用磨牙，一次幾分鐘。不少地方對夠年齡的孩子有免費項目。
- 說人話：窩溝封閉是把大牙咬東西那一面的溝槽用樹脂封住，食物殘渣就塞不進去。做完兩年，長蛀牙的機會約為不封的八分之一。不封時有 16% 的牙面會蛀，封了只有約 5%。四年後仍然有效。
- 收益：38 項試驗、7924 名 5 至 16 歲兒童，由 Cochrane 按規矩找齊後合起來算。拿樹脂類封閉劑和不封閉比。5 至 10 歲兒童的第一恆磨牙，做完 24 個月時長蛀牙 OR 0.12（95% CI 0.08–0.19），長蛀牙的機會約為不封閉的八分之一。這一項來自 7 項試驗，1548 名抽籤分組、1322 名最後受檢，證據質量中等。若對照組 24 個月內 16% 的牙面長蛀牙，封閉後為 5.2%（3.13%–7.37%）。對照組 40% 時為 6.25%（3.84%–9.63%）。對照組 70% 時為 19%（12.3%–27.2%）。做完 48 至 54 個月時 OR 0.21（0.16–0.28），仍是不封閉的約五分之一。作者結論為樹脂封閉劑在 24 個月時比不封閉少長 11% 至 51% 的蛀牙。4 項記錄了不良反應的試驗中，沒出現不良反應。玻璃離子這類別的封閉材料之間誰更好，證據不足
- 證據等級：A
- 來源：Ahovuo-Saloranta A, et al. (2017). Pit and fissure sealants for preventing dental decay in permanent teeth. Cochrane Database of Systematic Reviews. https://doi.org/10.1002/14651858.CD001830.pub5
- 備註：第一顆恆磨牙（不會再換的那顆大牙）一般 6 歲左右冒頭，第二顆 12 歲左右。封閉要趁牙剛長出來、還沒壞的時候做，已經蛀了就只能補。不少地區把夠年齡孩子的窩溝封閉列成免費項目，問當地疾控中心或社區衛生服務中心。本節沒找到能逐字核對的全國性文件，所以不寫覆蓋範圍和年齡段。齲齒也是學生體檢重點指導的項目，見第 7 條。

14. 孩子愛打遊戲，先看睡覺、作業和出門活動有沒有被擠掉，別光盯著玩了多久

- 成本：不花錢。每週留意一次孩子幾點睡、作業交沒交、有沒有出門活動。
- 說人話：真正夠得上「遊戲障礙」的，大約每百人裡兩三個。問卷門檻定得低、專挑青少年查，比例就會虛高。拿遊戲公司的真實記錄看，玩多玩少和心情好壞幾乎沒關係。未成年人按規定只能在週五、週六、週日和節假日晚上 8 點到 9 點玩。
- 收益：一篇薈萃分析彙總了 17 個國家的 53 項研究、226247 人。遊戲障礙的患病率是 3.05%（95% CI 2.38–3.91，這是可信範圍）。只算抽樣更嚴格的研究，是 1.96%。各研究結果差得遠，77% 的差別出在用的是哪份問卷上。樣本是青少年、門檻分數低、樣本小，都會讓比例偏高。另一項研究拿到 7 家遊戲公司的數據，把 38935 名玩家六週的真實遊戲時長，和他們自己填的幸福感連起來看。幾乎

找不到玩的時長影響幸福感的證據。國家新聞出版署規定，遊戲企業只能在週五、週六、週日和法定節假日每天 20 時到 21 時，給未成年人提供 1 小時服務（全國 / 國際，2021 年起）

- 證據等級：B
- 來源：Stevens MW, Dorstyn D, Delfabbro PH, King DL. (2021). Global prevalence of gaming disorder: A systematic review and meta-analysis. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 55(6), 553–568. https://doi.org/10.1177/0004867420962851；Vuorre M, Johannes N, Magnusson K, Przybylski AK. (2022). Time spent playing video games is unlikely to impact well-being. Royal Society Open Science, 9(7), 220411. https://doi.org/10.1098/rsos.220411；國家新聞出版署 (2021). 關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知（國新出發〔2021〕14 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-09/01/content_5634661.htm
- 備註：給 B 是因為患病率隨問卷變化太大，幸福感那項研究也只跟了六週。遊戲最常見的代價是擠掉睡覺和戶外時間。睡覺的明文要求見本節第 10 條（睡眠、作業、體育），戶外見本節第 4 條（每天戶外 2 小時），屏幕時長見本節第 5 條（非學習用途每天不超過 1 小時）。充值和退款見第 5 節第 9 條（孩子用手機充值打賞）。成績、睡覺、和家裡人的關係一起垮下來，勸也停不下來，這時帶孩子去精神科或兒童心理科。別送去封閉管理的戒網癮學校，見本節第 18 條（戒網癮學校）。受益人是孩子。

15. 孩子說自己喜歡同性，別罵、別趕出家門、別送去「矯正」：家裡的態度和他會不會自殺有關

- 成本：不花錢。難在家長要先消化自己的情緒，當下不說狠話。
- 說人話：國內中學生裡，喜歡同性或者兩性都喜歡的孩子，一年裡試過自殺的約是別人的 3 到 5.5 倍。國外研究看到，青春期被家裡強烈排斥的孩子，後來試過自殺的多得多。被父母送去「矯正」的，試過自殺的最多。
- 收益：國內一項調查覆蓋 7 個省 506 所中學，共 150822 名初一到高三的學生。過去一年試過自殺的，男生裡只喜歡異性的是 2.2%，只喜歡同性的是 6.9%，兩性都喜歡的是 12.2%。女生對應是 3.1%、8.9%、10.9%。算下來約是隻喜歡異性的同學的 3 到 5.5 倍。研究者扣除了年齡、學業壓力、家庭經濟、被欺凌這些因素。之後男生這兩組的 OR 是 3.13（95% CI 2.28–4.28）和 3.83（2.85–5.14），高約兩到三倍。一篇彙總 35 項研究的薈萃分析算出，性少數青少年試過自殺的 OR 3.50（2.98–4.12）。美國一項研究訪問了 224 名 21 到 25 歲的同性戀和雙性戀青年，請他們回憶青春期時家裡的反應。和家裡幾乎不排斥的同齡人比，家裡排斥程度高的試過自殺的 OR 是 8.4。另一項研究裡，父母自己試圖改變孩子性取向的，孩子試過自殺的 OR 3.08（1.39–6.83）。父母還把孩子送去找治療師或宗教人士的，是 5.07（2.38–10.79）（中國 / 多國 / 美國）
- 證據等級：B
- 來源：Huang Y, Li P, Guo L, et al. (2018). Sexual minority status and suicidal behaviour among Chinese adolescents: a nationally representative cross-sectional study. BMJ Open, 8(8), e020969. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-020969；di Giacomo E, Krausz M, Colmegna F, Aspesi F, Clerici M. (2018). Estimating the Risk of Attempted Suicide Among Sexual Minority Youths: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatrics, 172(12), 1145–1152. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2018.2731；Ryan C, Huebner D, Diaz RM, Sanchez J. (2009). Family rejection as a predictor of negative health outcomes in white and Latino lesbian, gay, and bisexual young adults. Pediatrics, 123(1), 346–352. https://doi.org/10.1542/peds.2007-3524；Ryan C, Toomey RB, Diaz RM, Russell ST. (2020). Parent-Initiated Sexual Orientation Change Efforts With LGBT Adolescents: Implications for Young Adult Mental Health and Adjustment. Journal of Homosexuality, 67(2), 159–173. https://doi.org/10.1080/00918369.2018.1538407；全國人大常委會 (2024 年修正). 未成年人保護法（第十七條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff8081818f197cf001905e567af635a0；全國人大常委會 (2015). 反家庭暴力法（第二條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=2c909fdd678bf17901678bf7f9d60889

- 備註：給 B 是因為這些都是一次性的調查，家裡排斥的程度靠成年後回憶，只能說明有關聯，說明不了誰導致誰。家長不必馬上認同，先別做傷害孩子的事。法律上，父母不得虐待、遺棄孩子，也不得對孩子實施家庭暴力。經常性的謾罵、恐嚇，也算家庭暴力。孩子情緒低落、說不想活了，先打 12356，見第 1 節第 25 條（有自殺念頭時打 12356）。也可以按本節第 8 條（12 到 18 歲做一次抑鬱篩查）去精神科。「矯正」為什麼別碰，見第 6 節第 28 條（不要做性取向矯正）。受益人是孩子，也是你自己。

16. 管孩子別動手打，也別吼罵、罵他笨：常捱打捱罵的孩子，行為和情緒問題都更多

- 成本：不花錢。難在火上來的那一刻停住手和嘴，還得換一套不打不罵的管法。換成什麼管法，見本節第 17 條（教具體做法的家長課）。
- 說人話：常捱打的孩子，攻擊性和心理問題都更多，和父母也更疏遠，挨更重的打也更多。打能不能讓孩子當場聽話，證據說不清。13 歲時常被吼、被罵笨的孩子，之後闖禍和抑鬱都更多，父母平時再親熱也抵不掉。
- 收益：先看打。一篇薈萃分析只算「張開手打屁股或打手腳」這一種。它彙總了 75 項研究、111 個效果值，共 160927 名孩子。17 項結果裡有 13 項和捱打明顯有關，方向全是壞的。d 是效果大小，0.2 算小，0.5 算中等。小時候的攻擊性 d = 0.37（95% CI 0.13–0.61，可信範圍）。外顯問題 0.41，指打人、違反規矩這類。內化問題 0.24，指焦慮、抑鬱這類。心理健康問題 0.53，和父母關係差 0.51，自尊低 0.15，認知能力差 0.17。被父母施加身體虐待 0.64。長大後的反社會行為 0.36，心理健康問題 0.24。111 個效果值合起來是 d = 0.33（0.29–0.38）。孩子當場聽不聽話，和挨不捱打關係不明顯（d = 0.14，−0.19–0.47），這一項只有 5 個效果值。另一篇綜述只看前後跟蹤的研究，共 69 項。體罰穩定地預示孩子之後的行為問題變多，沒看到它和任何長期的好結果有關。其中 7 項研究看了打的次數，5 項發現打得越多、問題越重。再看吼罵。美國一項研究跟蹤了 976 個父母雙全的家庭。孩子 13 歲時，父母常吼叫、罵髒話、罵孩子笨或懶，孩子 13 到 14 歲之間闖禍和抑鬱症狀都增加。父母平時親不親熱，都抵消不了這個關聯。反過來也成立：13 歲時闖禍多的孩子，之後捱罵也更多。法律上，父母不得對孩子實施家庭暴力。《反家庭暴力法》第二條列了家庭暴力的方式：毆打、捆綁、殘害、限制人身自由，以及經常性謾罵、恐嚇。該法第十二條要求監護人用文明的方式進行家庭教育。父母侵犯孩子權益的，居委會、村委會要勸誡、制止，情節嚴重的報公安。公安、檢察院、法院發現了，應當訓誡父母，並可以責令他們接受家庭教育指導（全國）
- 證據等級：A
- 來源：Gershoff ET, Grogan-Kaylor A. (2016). Spanking and child outcomes: Old controversies and new meta-analyses. Journal of Family Psychology, 30(4), 453–469. https://doi.org/10.1037/fam0000191；Heilmann A, Mehay A, Watt RG, et al. (2021). Physical punishment and child outcomes: a narrative review of prospective studies. Lancet, 398(10297), 355–364. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00582-1；Wang MT, Kenny S. (2014). Longitudinal links between fathers' and mothers' harsh verbal discipline and adolescents' conduct problems and depressive symptoms. Child Development, 85(3), 908–923. https://doi.org/10.1111/cdev.12143；Ferguson CJ. (2013). Spanking, corporal punishment and negative long-term outcomes: a meta-analytic review of longitudinal studies. Clinical Psychology Review, 33(1), 196–208. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2012.11.002；Larzelere RE, Kuhn BR. (2005). Comparing child outcomes of physical punishment and alternative disciplinary tactics: a meta-analysis. Clinical Child and Family Psychology Review, 8(1), 1–37. https://doi.org/10.1007/s10567-005-2340-z；全國人大常委會 (2015). 反家庭暴力法（第二、十二條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=2c909fdd678bf17901678bf7f9d60889；全國人大常委會 (2024 年修正). 未成年人保護法（第十一、十七、一百一十八條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff8081818f197cf001905e567af635a0；全國人大常委會 (2021). 家庭教育促進法（第二十三、五十三條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff8081817cac3b2d017cac5a6c6f0109
- 備註：爭議。這些研究幾乎都只是跟蹤記錄、沒有分組對照，說明不了誰導致誰。打屁股那篇薈萃裡，72% 的研究只看兩件事是否一起出現，或者靠事後回憶。另一篇薈萃只收前後跟蹤的研究，扣

掉孩子原來的行為之後，打屁股和外顯問題的關聯只剩 0.07，和內化問題只剩 0.10。那篇的作者認為影響很小。還有一篇薈萃發現，「有條件地打」在減少不聽話和反社會行為上，比 13 種別的管法裡的 10 種效果好。它也發現，打得過重或者以打為主，就比別的管法差。所以反方能說明的是：少量、有條件地打，未必比別的管法差。打得重、常打常罵，兩邊都認為更差。偶爾打一下、吼一句，法條沒有明說就是家暴，它點名的是毆打和經常性的謾罵、恐嚇。受益人主要是孩子。家裡別人打孩子，報警和申請保護令見第 8 節第 43 條（人身安全保護令）。看到別人家長期打孩子，任何人都有權勸阻，或者向公安、民政、教育部門檢舉。對陌生人家裡的事，打 110 或者告訴居委會就夠了，別自己上門拉架。

17. 孩子難管、自己總忍不住打罵，去上一期教具體做法的家長課

- 成本：學校、幼兒園和社區辦的家長學校是公益的，不收費。有證據的那類課每週或隔週上一次，每次一到兩小時，從四周到二十四周不等。回家要照著練。難在堅持上完、天天練。
- 說人話：教家長具體管法的課，在抽籤分配的試驗裡，孩子打人、不守規矩的問題少了，家長的情緒也好了。家長打罵孩子也少了，剛上完課時最明顯，一兩年後還在，但小了很多。上海也試過這類課，有效。
- 收益：Cochrane 彙總了 13 項試驗，其中 10 項是抽籤分組的，共 1078 名家長。孩子 3 到 12 歲，都有行為問題。上過課的家長，孩子的行為問題少了。家長自己評是 SMD −0.53（95% CI −0.72 到 −0.34，可信範圍），旁人獨立評是 −0.44（−0.77 到 −0.11）。SMD 和 d 是同一把尺子，0.5 算中等。家長的心理健康變好，−0.36（−0.52 到 −0.20）。負面或嚴厲的管法變少，家長自己評 −0.77（−0.96 到 −0.59），旁人評 −0.42（−0.67 到 −0.16）。作者說這些是短期效果。另一篇薈萃篩出 346 項抽籤分組的試驗，其中 60 項量了打罵孩子這類行為，分佈在 22 個國家。打罵在課剛上完時少了，d = −0.46（−0.59 到 −0.33）。1 到 6 個月後是 −0.24（−0.37 到 −0.11）。7 到 24 個月後是 −0.18（−0.34 到 −0.02），越往後越小。這些數據大多是家長自己報的。國內也有試驗。上海 81 名家長抽籤分組，一部分上 Triple P 小組課。上完課，孩子的適應問題、家長的管法和情緒，都比等著上課的家長好，6 個月後還在。農村一所幼兒園有 191 名帶孩子的大人參加，一部分自學網課，再加兩次小組討論。上完兩週，他們報告的虐待孩子行為比只發書讀的少約 33%（IRR 0.67）。三個月後，孩子的行為問題也少了（d = −0.40）。《家庭教育促進法》要求父母自覺學習家庭教育知識。中小學校、幼兒園可以辦家長學校，定期組織公益性的家庭教育指導。居委會、村委會可以辦社區家長學校。省級以上政府要開公益性的網上家長學校和服務熱線。家庭教育指導機構不得組織營利性培訓（全國，2022 年 1 月 1 日起施行）
- 證據等級：A
- 來源：Furlong M, McGilloway S, Bywater T, Hutchings J, Smith SM, Donnelly M. (2012). Behavioural and cognitive-behavioural group-based parenting programmes for early-onset conduct problems in children aged 3 to 12 years. Cochrane Database of Systematic Reviews, (2), CD008225. https://doi.org/10.1002/14651858.CD008225.pub2；Backhaus S, Leijten P, Jochim J, Melendez-Torres GJ, Gardner F. (2023). Effects over time of parenting interventions to reduce physical and emotional violence against children: a systematic review and meta-analysis. eClinicalMedicine, 60, 102003. https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2023.102003；Guo M, Morawska A, Sanders MR. (2016). A Randomized Controlled Trial of Group Triple P With Chinese Parents in Mainland China. Behavior Modification, 40(6), 825–851. https://doi.org/10.1177/0145445516644221；Wang W, Zhang H. (2026). A self-directed parenting program to reduce the risk of child maltreatment in rural China: A cluster randomized controlled trial. Child Abuse & Neglect, 173, 107937. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2026.107937；全國人大常委會 (2021). 家庭教育促進法（第十八、二十五、三十一、三十八、四十條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff8081817cac3b2d017cac5a6c6f0109
- 備註：給 A 是因為有 Cochrane 和多項抽籤試驗合併出來的數字。試驗裡的課有幾個共同點。帶課的人教具體做法，比如陪孩子玩、誇獎、獎勵和管教。家長在課上練習、演練，回家還有作業。只

發資料或者只討論的課被排除在外，所以證據管不到只聽一場講座的那種。國內公益家長學校講什麼、怎麼講，各地不一樣，未必是這一類。挑課時看它是不是連上幾週、讓你練具體做法。課名裡常見的有 Triple P、Incredible Years、親子互動治療（PCIT）。本書不推薦具體機構和收費產品。打罵少了的效果一兩年後變小，課上完還得接著練。受益人是孩子，也是你自己。孩子已經有嚴重的情緒問題，帶去精神科或兒童心理科，見本節第 8 條（抑鬱篩查）。

18. 別把孩子送進封閉管理的「戒網癮學校」「特訓營」：法律禁止用傷害身心的辦法戒網癮，已經有孩子被關死

- 成本：不花錢，還省下一筆學費。難在孩子鬧得最兇的時候，家長忍住不把他交給外人「封閉管教」。
- 說人話：法律明文禁止用傷害孩子身心的辦法戒網癮。合肥一所特訓學校把剛送去的男孩銬在禁閉室裡，約 44 個小時後人就死了。南昌豫章書院把學生關禁閉，幾個負責人被判了刑，家長要求賠學費，法院沒支持。
- 收益：《未成年人保護法》第六十八條規定，任何組織和個人不得用侵害未成年人身心健康的方式，干預未成年人沉迷網絡。下面兩起案子都有法院判決。第一起在安徽合肥。2017 年 8 月，一名 18 歲男孩的父母和一家特訓學校簽了協議，要送他戒網癮。學校的人把他強行帶走，關進禁閉室，把他的雙手銬在窗戶柵欄上。他們限制他吃飯、喝水和休息，還打了他。約 44 個小時後，男孩死亡。鑑定結論是高溫、限制體位、缺少飲食和外傷，引起水電解質紊亂死亡。2018 年 10 月 31 日，合肥市中級法院一審判決。學校負責人犯故意傷害罪和非法拘禁罪，判 16 年。四名教官判 1 年到 8 年 6 個月。2018 年 12 月 28 日，安徽省高級法院二審維持原判。二審裁定寫明，這所學校沒有經過有關部門批准，幾名被告人也都沒有教師資質。第二起在江西南昌。豫章書院 2013 年開辦，2017 年 11 月註銷停辦。辦學期間，學校把部分學生帶進「煩悶解脫室」關禁閉，派專人看守，每次關三到十天。2023 年 4 月 28 日，萍鄉市安源區法院重審一審宣判，五名被告人構成非法拘禁罪。四人判二年十個月到十一個月，並在一定期限內禁止從事和教育有關的職業，一人免予刑事處罰。家長要求賠學費和往返交通費，法院不支持（全國 / 安徽 / 江西）
- 證據等級：C
- 來源：全國人大常委會 (2024 年修正). 未成年人保護法（第六十八條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff8081818f197cf001905e567af635a0；紅星新聞 (2019-02-20). 追熱點·18 歲少年被銬著關禁閉兩天死亡，戒網癮學校 5 人獲刑. https://static.cdsb.com/micropub/Articles/201902/5b98283216ea5d2e8eef7f8cb7d4dbbb.html（網頁存檔 https://web.archive.org/web/20261005013030/https://static.cdsb.com/micropub/Articles/201902/5b98283216ea5d2e8eef7f8cb7d4dbbb.html）；新華社 (2023-04-28). 江西“豫章書院案”宣判 5 名被告均服判不上訴. http://www.news.cn/2023-04/28/c_1129579126.htm（網頁存檔 http://web.archive.org/web/20230428212544/http://www.news.cn/2023-04/28/c_1129579126.htm）
- 備註：給 C 是因為只有個案，沒有這類學校出事多少的統計。合肥那起只有媒體報道，報道引用了一審判決書和二審裁定書，法院官網上沒找到判決原文。豫章書院那起是新華社報道的法院宣判。孩子愛打遊戲，先按本節第 14 條（孩子愛打遊戲）看睡覺、作業和出門活動有沒有被擠掉。成績、睡覺、家裡關係一起垮了，勸也停不下來，帶孩子去精神科或兒童心理科，由醫生診斷再治。已經送進去的，把孩子接回來。孩子說被關、被打，報警。受益人是孩子。

31. 十八歲之後有哪幾條路

> **168VIP-AI 轉製註｜適用範圍**
> 本節徵兵、公職、教育、勞務、外匯、稅務與創業補助依中國大陸制度，不能當作臺灣生涯或申辦指南。

這一節算的是錢和時間，拒服兵役那一條還關係到人身自由。這是一張路徑地圖，不是某一條路的說明書。本節先把各條路的法定門檻擺在一起，再逐條寫那些知道了才用得上的東西：當兵能拿到什麼，進體制內除了考公還有哪些口子，高考填志願時哪兩個專業直接對著編制，學歷後來還能不能補，想出國打工該找什麼樣的公司，不進單位的人社保怎麼辦，沒本錢起步有沒有國家替你出一部分利息的錢可借。

十八歲之後能走的路，遠不止這一節寫到的這些。這裡只收有全國層面的公開文件、門檻和待遇能逐條核對的那幾條。進國企、進工廠、當船員、做自由職業、接著讀高中讀大學，這些路也能走。只是它們沒有統一文件可查，本書不憑印象替它們寫條件。

選哪條路是你自己的事。本節只提供兩樣東西：門檻寫在哪份文件裡，走上去之後有哪些期限和資格過期就作廢。讀書還是打工那道題怎麼算、技能怎麼挑，見第 23 節。進了單位之後的加班費、工傷和離職補償，見第 19 節。開店辦公司的本錢和退場，見第 12 節。出國留學見第 32 節。失業之後的保障見第 7 節。這些都不重複。

1. 先把門檻對一遍：十二條路的年齡和學歷要求都是明文寫死的

- 成本：不花錢。花十分鐘對一遍，看自己夠不夠得著。
- 說人話：這十二條路的年齡和學歷門檻，都明文寫在文件裡。打工要滿 16 週歲。當兵是男性滿 18 週歲，本科畢業生可以放寬到 24 週歲。考公務員要 18 到 35 週歲、大專以上學歷。自考和辦個體戶這兩條，既不看學歷，也不看年齡。
- 收益：當兵看兵役法：「年滿十八週歲的男性公民，應當被徵集服現役；當年未被徵集的，在二十二週歲以前仍可以被徵集服現役。普通高等學校畢業生的徵集年齡可以放寬至二十四周歲，研究生的徵集年齡可以放寬至二十六週歲」。考公務員看《公務員錄用規定》第十八條。報考條件含「年齡為十八週歲以上，三十五週歲以下」「具有大學專科以上文化程度」。這兩項經省級以上公務員主管部門批准可適當調整。該規定第十九條列了五類不得報考的人。比如因犯罪受過刑事處罰的、被開除公職的、被列為失信聯合懲戒對象的。消防員看《國家綜合性消防救援隊伍消防員招錄辦法》。第五條「年齡為 18 週歲以上、22 週歲以下」「具有高中以上文化程度」。第六條「大學專科以上學歷人員、解放軍和武警部隊退役士兵……年齡可以放寬至 24 週歲」。軍隊文職看《中國人民解放軍文職人員條例》第九條，基本條件含「年滿 18 週歲」。該條例第十九條寫明，較低職級崗位首次招錄聘用最高年齡 35 週歲。較低職級崗位就是入門層級的崗位。事業單位看《事業單位人事管理條例》第八條「事業單位新聘用工作人員，應當面向社會公開招聘」。個體戶看《促進個體工商戶發展條例》「有經營能力的公民……依法登記為個體工商戶的，適用本條例」。自考看《高等教育自學考試暫行條例》。第三條「中華人民共和國公民，不受性別、年齡、民族、種族和已受教育程度的限制，均可依照本條例的規定參加高等教育自學考試」。第二十條「各級各類全日制學校的在校生不得報考」。公費師範生看《教育部直屬師範大學本研銜接師範生公費教育實施辦法》第二條。它只在六所部屬師範大學招。分別是北京師範大學、華東師範大學、東北師範大學、華中師範大學、陝西師範大學和西南大學。本科和研究生階段一體設計、分段考核，本科讀完接著讀研究生。在校期間的學費和住宿費由中央財政承擔，另外還給生活費補助。該辦法第五條「招收公費師範生實行提前批次錄取」，就是在普通批次之前先錄。定向醫學生看《關於做好農村訂單定向免費培養醫學生就業安置和履約管理工作的通知》。它寫著：「在錄取後、獲得入學通知書前，須與培養學校和定向就業所在地的縣級衛生健康行政部門……人力資源社會保障部門簽署協議」。出國打工看《對外勞務合作管理條例》。第五條：從事對外勞務合作應當經商務主管部門批准取得經營資格。第七條第四款：「未依法取得對外勞務合作經營資格證書並辦理登記，不得從事對外勞

務合作」。沒有這張資格證的公司組織人出國打工，本身就違法。第八條第二款：「任何單位和個人不得以商務、旅遊、留學等名義組織勞務人員赴國外工作」。平臺接單和靈活就業沒有法定學歷門檻，自己參保和職業傷害保障的依據見本節第 11、12 條。義務教育法「禁止用人單位招用應當接受義務教育的適齡兒童、少年」（全國）

- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2021). 兵役法（第二十條）. http://www.mod.gov.cn/regulatory/2021-08/20/content_4892491.htm（國防部刊登）；中共中央組織部 (2019). 公務員錄用規定（第十八、十九條）. https://www.12371.cn/2020/01/08/ARTI1578447606460158.shtml（共產黨員網刊登）；人力資源社會保障部、應急管理部 (2021). 國家綜合性消防救援隊伍消防員招錄辦法（人社部發〔2021〕58 號，第五、六條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-08/27/content_5633684.htm；國務院、中央軍委 (2022). 中國人民解放軍文職人員條例（第二次修訂，令第 757 號，第九、十九條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff808181857bca5e01859ee5a6c06d62（國家法律法規數據庫）；國務院 (2014). 事業單位人事管理條例（國務院令第 652 號，第八條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2014-05/15/content_8810.htm；國務院 (2022). 促進個體工商戶發展條例（國務院令第 755 號，第二條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-10/25/content_5721592.htm；國務院 (1988, 2014 修訂). 高等教育自學考試暫行條例（第三、二十條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff8080816f3cbb3c016f415d64e5236d（國家法律法規數據庫）；全國人大常委會 (2018). 義務教育法（第十四條）. http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_zcfg/zcfg_jyfl/202110/t20211029_575949.html（教育部刊登）；國務院辦公廳 (2024). 關於轉發教育部等部門《教育部直屬師範大學本研銜接師範生公費教育實施辦法》的通知（國辦發〔2024〕27 號，第二、五條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202406/content_6957261.htm；國家衛生健康委等 7 部門 (2019). 關於做好農村訂單定向免費培養醫學生就業安置和履約管理工作的通知. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2019-11/13/content_5451684.htm；國務院 (2012). 對外勞務合作管理條例（國務院令第 620 號，第五、七、八條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2012-06/11/content_1091.htm
- 備註：夠得著門檻之後，還要過政治條件、體檢和政治考核這幾關。這幾關沒有公開的打分標準，條文裡查不到。中職、技工院校和職教貫通招生的入口見第 23 節第 5 條，家裡供不起時的資助見第 23 節第 4 條。個體戶不看學歷，但開店並不容易。本錢、個人擔保和關門退場的成本見第 12 節。個人擔保的意思是公司還不上，就得你自己還。起步錢能不能借到國家替你出一部分利息的貸款，見本節第 16 條。公費師範生和定向醫學生這兩條，在高考填志願那天就定下了，代價寫在第 13 條。出國打工的門檻不在你身上，在公司有沒有資質上，怎麼認見第 14 條。哪條路更划算，這裡不作比較。

2. 十八歲那年 10 月 31 日前要做兵役登記；義務兵服現役就是兩年

- 成本：不花錢。登記在網上填一次，幾分鐘就填完。真去當兵，代價是兩年全職，這兩年裡沒法同時幹別的。
- 說人話：兵役登記是法定義務，不是報名參軍，登記了也不等於要去。當年滿 18 週歲的男性，要在 10 月 31 日前上網登記完。不登記的，縣裡會責令你限期改正，還不改就強制你履行兵役義務並罰款。真去當兵，義務兵服現役就是兩年。
- 收益：登記看《兵役登記工作規定》。它寫著：「縣、自治縣、不設區的市、市轄區人民政府兵役機關應當於每年 10 月 31 日前，組織本行政區域內當年 12 月 31 日以前年滿 18 週歲的男性公民進行初次兵役登記」。同一份規定還寫著：「初次兵役登記主要採取網絡登記的方式進行，由公民通過兵役登記網絡平臺自主完成」。不登記會怎麼樣，看兵役法第五十七條第一款。這一款管的是「拒絕、逃避兵役登記的」。處罰是「由縣級人民政府責令限期改正；逾期不改正的，由縣級人民政府強制其履行兵役義務，並處以罰款」。兵役法還寫著「義務兵服現役的期限為二年」。「根據軍隊需要和本人自願，可以徵集年滿十七週歲未滿十八週歲的公民服現役」。軍士「服現役滿十二年或者符合國家規定的其他條件的，由安置地的縣級以上地方人民政府安排工作」。軍士「服現役滿三

十年或者年滿五十五週歲或者符合國家規定的其他條件的，作退休安置」。安排工作就是由政府給一份工作，退休安置就是按退休辦退下來。《徵兵工作條例》寫著「優先保證普通高等學校畢業生和對政治、身體條件或者專業技能有特別要求的兵員徵集」。該條例還寫著「應徵公民為普通高等學校的全日制在校生、應屆畢業生的，可以在入學前戶籍所在地或者學校所在地應徵」（全國）

- 證據等級：A
- 來源：國務院辦公廳、中央軍委辦公廳 (2025). 兵役登記工作規定（國辦發〔2025〕41 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202512/content_7051363.htm；全國人大常委會 (2021). 兵役法（2021 年修訂，第二十、二十五、二十六、五十四、五十七條）. http://www.mod.gov.cn/regulatory/2021-08/20/content_4892491.htm（國防部刊登）；國務院、中央軍委 (2023). 徵兵工作條例（國務院、中央軍委令第 759 號，第五條）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2023/content_5753313.htm
- 備註：登記和應徵是兩件事，代價差一大截。兩年內不準出境那一串懲戒，只罰應徵之後反悔的人，見第 3 條（拒服兵役）。女性不強制做初次兵役登記，按軍隊需要徵集。士兵考軍校、表現好的士兵轉為軍官（提幹），條件都寫在軍隊內部法規裡，外面查不到。兵役法只寫了兩句：現役軍官從「表現優秀的現役士兵」等人員中選拔招收，軍隊院校招學員不受徵集年齡限制。具體分數線和名額本書不給。

3. 應徵之後拒服兵役，兩年內不準出境或升學復學，還進不了公務員和國企

- 成本：不花錢。代價是在報名之前，就要把去不去想清楚。
- 說人話：報了名又拒絕去當兵，後果是一串。公務員不能錄用你，國有企業和事業單位也不能招你。兩年內不準出境，不準升學，不準回學校復學。還會被列進履行國防義務嚴重失信主體名單。所以「先報上再說，不行就退回來」是個很貴的想法。
- 收益：兵役法第五十七條第一款第二項是「應徵公民拒絕、逃避徵集服現役的」。處罰同樣是「由縣級人民政府責令限期改正；逾期不改正的，由縣級人民政府強制其履行兵役義務，並處以罰款」。同一條第二款：「有前款第二項行為，拒不改正的，不得錄用為公務員或者參照《中華人民共和國公務員法》管理的工作人員，不得招錄、聘用為國有企業和事業單位工作人員，兩年內不準出境或者升學復學，納入履行國防義務嚴重失信主體名單實施聯合懲戒。」聯合懲戒就是多個部門照同一份名單，一起執行上面這些限制。第五十八條把同一套懲戒接到已經入伍的人身上。軍人以逃避服兵役為目的，拒絕履行職責或者逃離部隊，後果要看處理結果。被軍隊除名、開除軍籍或者被依法追究刑事責任的，依照第五十七條第二款處罰。其中被除名的並處罰款（全國，2021 年 10 月 1 日起施行）
- 證據等級：A
- 來源：全國人大常委會 (2021). 兵役法（2021 年修訂，第五十七、五十八條）. http://www.mod.gov.cn/regulatory/2021-08/20/content_4892491.htm（國防部刊登）
- 備註：這裡算的是人身自由和就業資格，不是錢。這一串懲戒只罰兩種人。一種是「應徵公民拒絕、逃避徵集服現役」的。另一種是入伍以後被除名、開除軍籍、被追究刑責的。光是沒做兵役登記的不在裡面，兵役登記見第 2 條。罰的前提是「拒不改正」，由縣級人民政府認定和處罰。罰多少錢各地自己定，本書不寫。去不去由你自己定，但要在報名之前定下來。

4. 大學生當兵最實的兩塊：學費每年補最高 20000 元，學籍保留兩年、考研有專項計劃

- 成本：不花錢。退役以後按學校要求交材料申請，前後跑一兩趟。
- 說人話：在校生、應屆畢業生和新生去當兵，國家替你出讀書那幾年的學費，按實際交的補，本專科生每年最高 20000 元，研究生最高 25000 元。學費本來就低的，只補到實際交的那麼多。學籍給你留兩年。考研另有一條只招退役大學生士兵的專項計劃。
- 收益：財政部等四部門 2024 年通知說，去服兵役的高校學生有三樣待遇：學費補償、用於學費的國家助學貸款代償、學費減免。代償就是國家替你把這筆助學貸款還掉。這三樣的標準「相應調整為本專科學生每人每年最高不超過 20000 元、研究生每人每年最高不超過 25000 元」。新標準自 2024 年秋季學期起執行。到底按多少補，看這一句：「按學生實際繳納的學費或獲得的國家助學貸款

（包括本金及其全部償還之前產生的利息）兩者金額較高者執行」。後面還有一句是「超出標準部分不予補償、代償或減免」。所以每年拿到的，是「實際學費和助學貸款裡較高的那個」與上限兩者中較小的那個。學費每年 5000 元的就補 5000 元。補幾年按讀書的年數算，不按服役的年數算。2019 年的學生資助資金管理辦法寫著：「入伍前已完成規定的修業年限，即為學費補償或國家助學貸款代償的年限；退役復學後接續完成規定的剩餘修業年限，即為學費減免的年限」。應屆畢業生去當兵，補的是整個學制的學費。學籍看《退役軍人保障法》。它寫著：「現役軍人入伍前已被普通高等學校錄取或者是正在普通高等學校就學的學生，服現役期間保留入學資格或者學籍，退役後兩年內允許入學或者復學，可以按照國家有關規定轉入本校其他專業學習」。該法還寫著：「高等學校根據國家統籌安排，可以通過單列計劃、單獨招生等方式招考退役軍人」。考研看教育部辦公廳 2026 年通知。這個計劃叫「退役大學生士兵計劃」。通知寫著：「在全國碩士研究生招生計劃總規模內單列下達、專項使用，不得調整為普通計劃或其他專項計劃。招生單位自主確定……初試成績要求（一般不高於本單位相應學科專業普通計劃考生初試成績要求）……同等條件下服役時間長的考生優先錄取」。單列、專項使用的意思是，這部分名額單獨劃出來，只能用來招退役大學生士兵。這個計劃 2026 年由 532 所普通高等學校承擔（全國）

- 證據等級：A
- 來源：財政部、教育部、中國人民銀行、金融監管總局 (2024). 關於調整完善國家助學貸款有關政策的通知（財教〔2024〕188 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202411/content_6984812.htm；財政部等五部門 (2019). 學生資助資金管理辦法（財科教〔2019〕19 號，第五條；入伍資助年限：「入伍前已完成規定的修業年限，即為學費補償或國家助學貸款代償的年限；退役復學後接續完成規定的剩餘修業年限，即為學費減免的年限」，畢業生「學費補償或國家助學貸款代償的年限，分別按照國家規定的相應學制計算」）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2019/content_5421553.htm；全國人大常委會 (2020). 退役軍人保障法（第三十四、三十五條）. http://www.mod.gov.cn/gfbw/fgwx/flfg/16048597.html（國防部刊登）；教育部辦公廳 (2025). 關於做好 2026 年退役大學生士兵專項碩士研究生招生計劃招生工作的通知（教學廳〔2025〕8 號）. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A15/moe_778/s3261/202512/t20251211_1423174.html；退役軍人事務部 (2022). 退役士兵教育培訓政策 23 條：「從 2022 年招生起，高職（專科）畢業生及在校生（含高校新生）應徵入伍，退役後完成高職（專科）學業的，申請專升本，免於參加文化課考試」（依據教學廳〔2021〕8 號）. https://www.mva.gov.cn/sy/xx/bnxx/202201/t20220107_55052.html；教育部 (2026). 2027 年全國碩士研究生招生工作管理規定（教學〔2026〕2 號，第二十二、二十四、二十五條），研招網刊登. https://yz.chsi.com.cn/kyzx/jybzc/202609/20260924/2293971511.html；教育部 (2024). 2025 年全國碩士研究生招生工作管理規定（教學〔2024〕4 號，第二十二條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202410/content_6978684.htm
- 備註：還有兩條通道。一是專升本免考文化課：專科生去當兵，退役後讀完專科，可以申請免試專升本，由學校考職業技能後擇優錄取。這條從 2022 年招生起執行，具體辦法看本省當年的通知。二是考研初試加 10 分：退役大學生士兵退役後 3 年內考研，初試總分加 10 分。報了專項計劃就不再加分，兩樣不能一起享受。立過二等功以上的，可以申請免初試讀研。招專項計劃的學校名單每年變，2025 年是 523 所。學費標準調過兩次：2019 年是 8000/12000，2023 年秋改成 16000/20000，2024 年秋改成 20000/25000。退役軍人事務部 2022 年的摘要裡還是最早那一版，別照抄。

5. 退役後只有六種情況由政府安排工作；自主就業的 30 日內必須報到

- 成本：不花錢。帶上退役證明，到安置地的退役軍人事務部門跑一趟。
- 說人話：「當兵包分配」早就不是普遍情況。現在只有六種情況由政府安排工作，義務兵服兩年退役，絕大多數不在這六種裡面。不由政府安排工作的那一檔叫自主就業，它有個硬期限：退出現役之後 30 日內必須去報到。沒有正當理由超過 30 日，就算你放棄安置待遇。
- 收益：《退役軍人安置條例》第二十五條列了六種情形，由安置地人民政府安排工作。原文是：「（一）軍士服現役滿 12 年的；（二）服現役期間個人獲得勳章、榮譽稱號的；（三）服現役期間

個人榮獲三等戰功、二等功以上獎勵的；（四）服現役期間個人獲得一級表彰的；（五）因戰致殘被評定為 5 級至 8 級殘疾等級的；（六）是烈士子女的」。該條例還寫著：「安置地人民政府應當在接收退役軍士和義務兵的 6 個月內完成安排退役軍士和義務兵工作的任務」。用人單位「應當按照規定與其簽訂不少於 3 年的中長期聘用合同或者勞動合同。其中，企業接收軍齡 10 年以上的退役軍士的，應當與其簽訂無固定期限勞動合同」。無固定期限就是合同上不寫到期日。待安排工作期間「按照當地月最低工資標準逐月發放生活補助」。不是因為你自己的原因沒按規定安排上崗的，「按照不低於本單位同等條件人員平均工資 80% 的標準，逐月發放生活費直至上崗為止」。不得以安排工作方式安置的情形，包括被開除中國共產黨黨籍、受過刑事處罰。自主就業的期限看第五十一條：「自主就業的退役軍士和義務兵，應當自被批准退出現役之日起 30 日內，到安置地人民政府退役軍人工作主管部門報到。無正當理由不按照規定時間報到超過 30 日的，視為放棄安置待遇。」（全國，2024 年 9 月 1 日起施行）

- 證據等級：A
- 來源：國務院、中央軍委 (2024). 退役軍人安置條例（國務院、中央軍委令第 787 號，2024 年 7 月 29 日公佈、9 月 1 日施行；第二十五、三十一、三十二、三十五、五十一、七十五條）. https://www.gov.cn/gongbao/2024/issue_11526/202408/content_6969192.html；全國人大常委會 (2020). 退役軍人保障法（第十三、十四、十五條）. http://www.mod.gov.cn/gfbw/fgwx/flfg/16048597.html（國防部刊登）
- 備註：這份條例施行的同一天，2011 年的《退役士兵安置條例》（國務院、中央軍委令第 608 號）廢止。網上大量攻略引的還是舊條例，條件表述已經變了，舊版寫的是「平時榮獲二等功以上獎勵或者戰時榮獲三等功以上獎勵」。30 日這個期限只管自主就業那一檔，其他安置方式是「按照規定時間」報到。報到時會發退役軍人優待證，後面的退役金、就業創業扶持和教育資助都從這裡接上。

6. 退役後的三筆帳：一次性退役金、軍齡算工齡、自己幹每年扣減 20000 元稅

- 成本：不花錢。退役時軍隊把你的社保關係和錢轉出來。你再到安置地的社保經辦機構（辦社保的窗口）辦接續。
- 說人話：退役之後有三筆帳。第一筆是自主就業的一次性退役金，按服現役年限發，立過功的還增發。第二筆是當兵這幾年不算社保空白，軍齡算工齡，繳費年限跟入伍前和退役後合著算。第三筆是稅：自己開店做生意的，3 年內每年最多能少交 20000 元的稅。
- 收益：第一筆看《退役軍人安置條例》。它寫著：「對自主就業的退役軍士和義務兵，根據其服現役年限發放一次性退役金」。錢由誰出：「由中央財政專項安排，具體標準由國務院退役軍人工作主管部門、中央軍事委員會政治工作部門會同國務院財政部門……確定，並適時調整」。增發比例分五檔。獲得勳章、榮譽稱號增發 25%，一等戰功或一級表彰 20%。二等戰功、一等功或二級表彰 15%。三等戰功或二等功 10%，四等戰功或三等功 5%。該條例還寫著：「退役軍人未及時就業的，可以依法向戶口所在地人力資源社會保障部門申領失業保險待遇，服現役年限視同參保繳費年限，但是以退休、供養方式安置的退役軍人除外」。視同繳費年限的意思是，這幾年你沒交過錢，也按交過算。第二筆看《退役軍人保障法》：「退役軍人服現役年限計算為工齡，退役後與所在單位工作年限累計計算」。工齡就是參加工作的年數，服役這幾年和退役後的年數接著往上加。該法還寫著，服現役年限與入伍前、退役後的養老、醫療、失業繳費年限「依法合併計算」，「退役的軍士和義務兵服現役經歷視為基層工作經歷」。《軍人保險法》：「軍人服現役年限視同職工基本醫療保險繳費年限，與入伍前和退出現役後參加職工基本醫療保險的繳費年限合併計算」。第三筆看財政部、稅務總局、退役軍人事務部 2023 年第 14 號公告。公告寫的是自主就業退役士兵從事個體經營的情形：「在 3 年（36 個月，下同）內按每戶每年 20000 元為限額依次扣減其當年實際應繳納的增值稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加和個人所得稅。限額標準最高可上浮 20%」。扣減就是從當年該交的這幾種稅裡按順序往下減，減到限額為止，不是發給你的錢。企業招用的「定額標準為每人每年 6000 元，最高可上浮 50%」。執行期為 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。到期未滿 3 年的可繼續享受至期滿（全國）

- 證據等級：A
- 來源：國務院、中央軍委 (2024). 退役軍人安置條例（國務院、中央軍委令第 787 號，第二十一、二十二、七十四、八十一、八十五條）. https://www.gov.cn/gongbao/2024/issue_11526/202408/content_6969192.html；退役軍人事務部 (2020). 關於一次性退役金的十個問題（轉載《中國退役軍人》2020 年第 10 期）：「基本標準。士兵服現役每滿一年，發給 4500 元」「退役金標準適時調整」. https://www.mva.gov.cn/sy/zzxc/202011/t20201113_43153.html；貴州省退役軍人事務廳 (2024). 一次性退役金增發，重要變化！：「現在執行的標準是：士兵服現役每滿一年，發給 4500 元」. http://tyjrswt.guizhou.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdlyxx_5621158/tyaz_5621161/202408/t20240809_85367194.html；煙臺市牟平區人民政府 (2025). 答覆中引《煙臺市退役軍人事務局、煙臺市財政局關於調整自主就業退役士兵一次性經濟補助標準的通知》：「2024 年退出現役的每服役一年補助 6000 元」. https://www.muping.gov.cn/art/2025/11/10/art_105032_2960250.html；全國人大常委會 (2020). 退役軍人保障法（第四十二、四十四、五十條）. http://www.mod.gov.cn/gfbw/fgwx/flfg/16048597.html（國防部刊登）；全國人大常委會 (2012). 軍人保險法（第十六、二十三條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=2c909fdd678bf17901678bf73e160645（國家法律法規數據庫）；財政部、稅務總局、退役軍人事務部 (2023). 關於進一步扶持自主就業退役士兵創業就業有關稅收政策的公告（2023 年第 14 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202308/content_6896456.htm
- 備註：條例只寫了金額由主管部門另定。能查到的官方數字是退役軍人事務部官網 2020 年刊文裡的「服現役每滿一年，發給 4500 元」，同一篇也寫著「適時調整」。那篇文章裡的增發比例已經和現行條例對不上，要以條例為準。貴州省退役軍人事務廳 2024 年 8 月刊文，在新條例之下仍寫「現在執行的標準是：士兵服現役每滿一年，發給 4500 元」。TODO（待核實：沒找到正式的標準文件，只能確認到 2024 年 8 月省級部門仍這麼寫）。另外別把地方的「一次性經濟補助」和它混在一起。那是各地自己定、自己發的另一筆錢，比如煙臺 2024 年退役的每服役一年補助 6000 元。攻略上的新數字多數沒有出處，有的就是把這兩筆混在了一起。義務兵服役期間，家裡還能另領一筆家庭優待金。兵役法只寫「標準由地方人民政府制定，中央財政給予定額補助」，具體多少問批准你入伍的那個縣級人民政府。稅那一筆是每年最多能少交多少稅。生意沒做起來就用不滿，所以整條的收益量級只定「中」。2026 年 8 月 1 日起施行的《退役軍人就業創業促進條例》另加了一條：服役期間考到的技能人員職業資格證書，退役後全國通用。

7. 想進體制內不止考公一條：基層服務項目幹滿兩年，能報每年 10% 的定向考錄計劃

- 成本：不花錢。代價是到鄉鎮基層服務兩年。這兩年拿的是財政補助，不是市場工資，難的是要耐得住這兩年。
- 說人話：想進體制內，不是只有考公一條路。「三支一扶」這類基層服務項目幹滿兩年、考核合格，就能報只面向這些人的定向考錄計劃。各省每年要拿出公務員考錄計劃的 10% 左右招這些人。三年內考研，初試總分還加 10 分。代價是這兩年拿的是財政補助。
- 收益：第四輪「三支一扶」計劃通知寫著「服務期為兩年」。它還寫著：「各省（區、市）每年應拿出公務員考錄計劃的 10%左右，面向『三支一扶』計劃等服務基層項目人員定向考錄。各省（區、市）縣鄉基層事業單位公開招聘時，應根據本地區實際拿出一定數量或比例的崗位，對『三支一扶』服務期滿考核合格的人員進行專項招聘……聘用後可以不再約定試用期」。定向考錄和專項招聘的意思是，這部分名額只在幹過基層服務項目的人裡面考，別人報不了。同一份通知還寫著：「期滿考核合格的『三支一扶』人員，三年內參加全國碩士研究生招生考試的，初試總分加 10 分，同等條件下優先錄取……高職（高專）畢業生期滿且考核合格的，可免試入讀成人高等學歷教育專科起點本科」。免試入讀就是不用再考試，直接去讀專升本。通知還寫著：「參加『三支一扶』計劃前無工作經歷的人員期滿且考核合格的，兩年內在參加機關和企事業單位考錄（招聘）、自主創業、落戶、升學等方面可同等享受應屆畢業生相關政策。『三支一扶』人員在基層服務年限計算為工齡，其參加工作時間按其到基層報到之日起算」。中央財政補助標準為西部地區每人每年 3 萬元、中部地區 2.4 萬元、東部地區 1.2 萬元。中辦國辦的意見寫著：「參加基層服務項目前無工

作經歷的人員服務期滿且考核合格後 2 年內，在參加機關事業單位考錄（招聘）、各類企業吸納就業、自主創業、落戶、升學等方面可同等享受應屆高校畢業生的相關政策」。該意見還寫著：「省級以上機關錄用公務員，除特殊職位外，按照有關規定一律從具有 2 年以上基層工作經歷的人員中考錄」。另一條路是西部計劃。它由「共青團中央、教育部、財政部、人力資源社會保障部共同組織實施」。它招募高校應屆畢業生或在讀研究生，「到西部基層從事為期 1—3 年」的志願服務（全國）

- 證據等級：A
- 來源：中共中央組織部、人力資源社會保障部等十部門 (2021). 關於實施第四輪高校畢業生「三支一扶」計劃的通知（人社部發〔2021〕32 號，第七、八、九、十一、十二、十三條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-06/04/content_5615404.htm；中共中央辦公廳、國務院辦公廳 (2017). 關於進一步引導和鼓勵高校畢業生到基層工作的意見（第五、十六、十八條）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2017/content_5171278.htm；全國大學生志願服務西部計劃項目管理辦公室 (2026). 2026—2027 年度大學生志願服務西部計劃招募協議書. http://xibu.youth.cn/tzgg/202604/t20260423_16623558.htm
- 備註：第四輪三支一扶計劃管的是 2021 到 2025 年。這次沒找到第五輪文件和 2026 年度通知，報名前查當年的招募公告。2025 年中央財政支持招募 34430 名。西部計劃的實施方案原文在網上查不到，官網那個政策欄目打不開內容。它期滿之後的優惠，按中辦國辦那份管所有基層服務項目的文件走。這兩年拿的是財政補助，不是市場工資，這筆代價要和兩年後的定向考錄放在一起算。

8. 特崗教師三年服務期滿、考核合格又願意留下的，應當及時入編

- 成本：不花錢。代價是三年在農村義務教育學校任教，進門前還得先考出教師資格證。難的是這三年要待得住。
- 說人話：特崗計劃是少數幾條寫明「期滿入編」的路。條件是本科及以上學歷、以師範類專業為主，年齡不超過 30 週歲，還要有相應的教師資格證。服務期三年，這三年的工資待遇跟當地公辦學校的在編教師一樣。三年期滿考核合格、又願意留下的，文件要求及時入編。
- 收益：2024 年特崗計劃通知寫的招聘條件是：「要求本科及以上學歷，以師範類專業為主，小學階段可適當招聘師範高等專科學校畢業生」。「年齡不超過 30 週歲」。還須具有相應的教師資格證書。通知另寫著：「參加過『大學生志願服務西部計劃』、有從教經歷的志願者和參加過半年以上實習支教的師範院校畢業生同等條件下優先錄取」。「支持鼓勵符合條件的退役軍人到中小學任教，可綜合考慮服役年限等因素對退役軍人相應放寬年齡限制」。待遇和入編看這幾句。「從 2024 年 1 月 1 日起，提高特崗教師工資性補助標準，中央財政……中部地區由年人均 3.52 萬元提高到 3.88 萬元，西部地區由 3.82 萬元提高到 4.18 萬元」。「同等條件下在薪酬待遇、職稱評聘、評先評優、年度考核等方面享受與當地公辦學校在編教師同等待遇」。「保證三年服務期滿、考核合格且願意留任的特崗教師及時入編並落實工作崗位，做好相關人事、工資關係等接轉工作，連續計算工齡、教齡，不再實行試用期」（全國）
- 證據等級：A
- 來源：教育部辦公廳、財政部辦公廳 (2024). 關於做好 2024 年農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃實施工作的通知（教師廳〔2024〕1 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202405/content_6950803.htm
- 備註：收益量級定「大」，是因為期滿入編等於拿到一份長期的在編工作，值的錢遠過萬元。能查到的最新一份是 2024 年度通知，2025、2026 年度的沒進政策庫。具體崗位、補助標準和年齡，以當年通知和本省的實施方案為準。中央定大框架，細則由省裡定。教師資格證要先考出來，不能入職以後再補。

9. 消防員和軍隊文職是另外兩個公開招錄的口子，門檻比考公低

- 成本：不花錢。從報名到錄用要走體檢、政治考核、體能測試、心理測試和麵試，前後幾個月。難在這幾關一關一關刷人。

- 說人話：這兩條路都不卡「大專以上」這道門檻。消防員招 18 到 22 週歲、高中以上文化程度的人，大專以上學歷的人和退役士兵可以放寬到 24 週歲。軍隊文職只要求年滿 18 週歲，入門層級的崗位首次招錄最高 35 週歲。共同的代價是政治考核和體檢刷人。
- 收益：消防員看《國家綜合性消防救援隊伍消防員招錄辦法》。第五條基本條件含「年齡為 18 週歲以上、22 週歲以下」「具有高中以上文化程度」。第六條「大學專科以上學歷人員、解放軍和武警部隊退役士兵、具有 2 年以上滅火救援實戰經驗的政府專職消防隊員和政府專職林業撲火隊員，年齡可以放寬至 24 週歲；對消防救援工作急需的特殊專業人才，經應急管理部批准年齡可以進一步放寬，原則上不超過 28 週歲」。第七條「消防員面向社會公開招錄，主要從本省級行政區域常住人口中招錄，根據需要也可以面向其他省份招錄」。第九條寫的招錄程序是「宣傳動員、組織報名、資格審查、體格檢查、政治考核、體能測試和崗位適應性測試、心理測試和麵試、公示、錄用」。軍隊文職看《中國人民解放軍文職人員條例》第十八條「軍隊實行公開招考、直接引進、專項招錄相結合的文職人員招錄聘用制度」。這是三條線：公開考試招人，直接引進現成的人才，面向特定人群專門招。該條例第九條基本條件含「年滿 18 週歲」「符合軍隊招錄聘用文職人員的政治條件」「符合崗位要求的文化程度、專業水平和工作能力」。第十九條寫明，較低職級崗位首次招錄聘用最高年齡 35 週歲。該條例還寫明「文職人員崗位應當優先招錄聘用符合條件的退役軍人」（全國）
- 證據等級：A
- 來源：人力資源社會保障部、應急管理部 (2021). 國家綜合性消防救援隊伍消防員招錄辦法（人社部發〔2021〕58 號，第五、六、七、九條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-08/27/content_5633684.htm；國務院、中央軍委 (2022). 中國人民解放軍文職人員條例（第二次修訂，國務院、中央軍委令第 757 號，2023 年 1 月 1 日施行；第九、十八、十九、二十條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff808181857bca5e01859ee5a6c06d62（國家法律法規數據庫）
- 備註：2026 年 8 月 1 日起施行的《退役軍人就業創業促進條例》另寫明瞭兩件事。一是消防員招錄要拿出一定比例，專門招退役軍士和義務兵。二是招警務輔助人員（輔警）的時候，同等條件下優先招退役軍人。這兩條路每年的名額、崗位和具體條件都以當年公告為準，本書只寫辦法裡固定不變的門檻。消防員是紀律部隊的崗位，進去之前把職業風險想清楚。

10. 學歷不是一錘子買賣：自考不限年齡和已受教育程度，成人高考和開放大學都能補

- 成本：報名費和教材費每年幾百元。代價是長期自學，或者業餘去上課，非脫產（邊工作邊讀）的專升本最短要讀兩年半，難在要長期堅持。
- 說人話：十八歲那年沒讀成書，後面還有三條正規通道：自考、成人高考、開放大學。自考不限年齡，也不看你原來讀到哪一級，但全日制在校生不能報。成人高考要先有高中或者專科的畢業證。三條路都慢，但都不看你十八歲那年考成什麼樣。
- 收益：自考看《高等教育自學考試暫行條例》。第三條：「中華人民共和國公民，不受性別、年齡、民族、種族和已受教育程度的限制，均可依照本條例的規定參加高等教育自學考試」。第二十條：「各級各類全日制學校的在校生不得報考」。第二十五條寫了拿畢業證的三個條件：考完全部課程併合格、完成畢業論文或實踐任務、思想品德鑑定合格。都做到了就可取得畢業證書。這一條還寫著「獲得專科（基礎科）或本科畢業證書者，國家承認其學歷」。第三十二條寫畢業證書獲得者的工資待遇：「非在職人員錄用後，與普通高等學校同類畢業生相同」。《高等教育法》第二十一條「國家實行高等教育自學考試製度，經考試合格的，發給相應的學歷證書或者其他學業證書」。成人高考看《2025 年全國成人高校招生辦法》。報名對象是「國家承認學歷的各類高、中等學校在校生以外的從業人員和社會其他人員」。「報考高起本或高起專的考生應高級中等教育學校畢業或者具有同等學力。報考專升本的考生必須是已取得……專科畢業證書、本科結業證書或以上證書的人員」。「脫產最短學習時間為：高起本四年、高起專和專升本兩年，非脫產最短學習時間為：高起本五年、高起專和專升本兩年半」。脫產就是離開工作全天在校讀，非脫產就是不離開工作、邊幹邊讀。開放大學看《教育部關於辦好開放大學的意見》。它寫著：「開放大學實行註冊入

學，學生修完課程並獲得相應學分，即可獲得課程證書，修滿規定的學分並達到相關要求，即可獲得相應的學歷與非學歷證書，符合學位授予條件的應授予相應學位」（全國）

- 證據等級：A
- 來源：國務院 (1988, 2014 修訂). 高等教育自學考試暫行條例（第三、二十、二十五、三十二條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff8080816f3cbb3c016f415d64e5236d（國家法律法規數據庫）；全國人大常委會 (2018). 高等教育法（第二十一條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff8080816f135f46016f20df64ec16c5（國家法律法規數據庫）；教育部辦公廳 (2025). 關於做好 2025 年全國成人高校招生工作的通知（教學廳〔2025〕6 號）及附件《2025 年全國成人高校招生辦法》. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202509/content_7040877.htm；教育部 (2016). 關於辦好開放大學的意見（教職成〔2016〕2 號）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2016/content_5067956.htm；教育部 (2007). 關於進一步做好高等學校各類招生管理工作的通知（教發〔2007〕13 號）：「普通專升本招生計劃按不超過當年應屆普通高職（專科）畢業生 5% 的比例安排」. http://www.moe.gov.cn/s78/A03/s7050/201006/t20100607_88782.html；中國政府網 (2020). 今年擴招碩士 18.9 萬，專升本 32.2 萬——畢業生就業幫扶發力，教育部副部長翁鐵慧：「擴大普通高校專升本的規模，同比爭取增加 32.2 萬人」. http://www.gov.cn/zhengce/2020-02/29/content_5484774.htm；福建省教育考試院 (2026). 轉發時引「教育部高校學生司《關於做好 2026 年普通高等學校專升本考試招生工作的通知》（教學司函〔2025〕53 號）」. https://www.eeafj.cn/gkzsb/20260310/14437.html
- 備註：還有一種給應屆全日制大專畢業生讀的普通專升本。全國層面公開的文件是教育部 2007 年的通知，寫的是專升本計劃不超過當年應屆專科畢業生的 5%。2020 年起教育部擴大了專升本規模，當年同比增加 32.2 萬人，5% 這條線實際已經不按它執行。每年的具體安排是教育部高校學生司發的函，比如 2026 年是教學司函〔2025〕53 號。這份函不對外公佈，只能從各省轉發的文件裡看到文號。招生對象由各省自己定，基本只收本省當屆全日制專科畢業生，所以正文不寫它的條件。2025 年秋季起，高等學歷繼續教育不再叫「函授」「業餘」，統一叫「非脫產」。高等學歷繼續教育就是成人後來補學歷的那一類，還在用舊名稱的宣傳要留神。補學歷和「學什麼技能划算」是兩件事，後者見第 23 節。花錢買的「快速拿證」和山寨證書見第 23 節第 8 條。

11. 不進單位就是靈活就業：養老和醫療要自己在就業地參保，戶籍限制已經放開

- 成本：養老和醫療要你全額自己繳，按當地的繳費基數算，每月上千元。繳費基數就是一個用來算保費的基準數。這是靈活就業最容易被漏算的固定支出，難在每個月都得按時交。
- 說人話：不進單位，不等於沒有社保這回事，只是沒人替你交那一半。文件要求各地放開靈活就業人員在就業地參保的戶籍限制，個別超大城市可以逐步放開。所以別把「自由」理解成不用管社保。斷著不交，退休金和醫保報銷都要按斷繳的規則算。
- 收益：參保看《關於維護新就業形態勞動者勞動保障權益的指導意見》。它寫著：「各地要放開靈活就業人員在就業地參加基本養老、基本醫療保險的戶籍限制，個別超大型城市難以一步實現的，要結合本地實際，積極創造條件逐步放開。組織未參加職工基本養老、職工基本醫療保險的靈活就業人員，按規定參加城鄉居民基本養老、城鄉居民基本醫療保險，做到應保盡保。督促企業依法參加社會保險。企業要引導和支持不完全符合確立勞動關係情形的新就業形態勞動者根據自身情況參加相應的社會保險」。同一份文件把用工分成三類：「符合確立勞動關係情形的，企業應當依法與勞動者訂立勞動合同。不完全符合確立勞動關係情形但企業對勞動者進行勞動管理……指導企業與勞動者訂立書面協議……個人依託平臺自主開展經營活動、從事自由職業等，按照民事法律調整雙方的權利義務」（全國，2021 年起）
- 證據等級：A
- 來源：人力資源社會保障部等八部門 (2021). 關於維護新就業形態勞動者勞動保障權益的指導意見（人社部發〔2021〕56 號，第二、八條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-07/23/content_5626761.htm；國務院辦公廳 (2020). 關於支持多渠道靈活就業的意見（國辦發〔2020〕27 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-07/31/content_5531613.htm

- 備註：原文寫的是「放開」戶籍限制，還給超大城市留了口子，不是「全國已經取消」。到底放開到什麼程度，問你要參保的那個城市。收益量級定「大」，是因為斷繳丟的是養老和醫療待遇本身，值的錢遠過萬元。但成本也實打實，全額自繳每月上千元。社保斷繳之後怎麼補、年限怎麼累計，見第 7 節第 18 條（社保斷繳）。換城市以後養老和醫保關係怎麼轉過去，見第 19 節第 19 條（養老和醫保關係轉到新參保地）。自己交職工養老按哪一檔交、要領多少年才回本，見第 5 節第 46 條（自己交職工養老保險）。另外，在政府指定的地點和時間賣農副產品、日用品，或者用自己的手藝做依法不需要許可的便民活兒，不用辦營業執照。這一條寫在國辦發〔2020〕27 號裡。

12. 送外賣、跑網約車、拉同城貨運，平臺按單給你交職業傷害保障費，自己不繳

- 成本：不花錢，這筆錢由平臺繳。你要做的是查自己接單的平臺在不在試點裡。辦法有兩個：在 App 的保障或權益頁面找「職業傷害保障」，或者打本省人社局的電話，問這家平臺報沒報。
- 說人話：送外賣、跑網約車、拉同城貨運的人，平臺要按單替你繳職業傷害保障費，你自己一分錢不出，每接一單就保一單。這還是試點，接單前先查自己所在的省份和平臺在不在範圍裡。已經和平臺建立勞動關係的，走工傷保險，不走這套。
- 收益：這項保障看《新就業形態人員職業傷害保障辦法（試行）》。第二條寫著：「平臺企業應當依照本辦法規定參加新就業形態人員職業傷害保障……為通過平臺註冊並接單，以平臺企業名義提供出行、即時配送和同城貨運等勞動並獲得報酬或者收入的新就業形態人員繳納職業傷害保障費，實現每單必保、每人必保。適用《工傷保險條例》規定的勞動者，企業應當依法為其參加工傷保險，不適用本辦法」。第九條：「試行期間，出行行業按照每單 0.01 元執行；即時配送行業按照每單 0.07 元、0.25 元執行；同城貨運行業按照每單 0.18 元執行」。試點怎麼往外擴，看這一段：「2025 年 7 月 1 日起，在已先行試點 7 個省份和 7 個平臺企業的基礎上……增加天津、河北、遼寧、浙江、安徽、福建、山東、湖北、廣西、寧夏等 10 個省份……2026 年，推動職業傷害保障試點在全國 31 個省份和新疆生產建設兵團實施；將出行、即時配送和同城貨運三個行業的平臺企業總體納入職業傷害保障試點範圍」（試點，逐年擴圍）
- 證據等級：A
- 來源：人力資源社會保障部等九部門 (2025). 關於擴大新就業形態人員職業傷害保障試點的通知（人社部發〔2025〕24 號）及附件《新就業形態人員職業傷害保障辦法（試行）》第二、九條. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202507/content_7031656.htm
- 備註：這還是試點，不是全國都有的正式制度。接單前確認你所在的省份和平臺在不在範圍裡，不在的就只剩自己買商業保險這一層。另一份文件《關於維護新就業形態勞動者勞動保障權益的指導意見》還提了幾條要求。平臺給正常幹活的人開的報酬不低於當地最低工資，要按時足額髮，不得剋扣或者無故拖欠。法定節假日還要付合理報酬。這份文件的文號是人社部發〔2021〕56 號，靈活就業那條也引了它，見第 11 條。出了事先照這套走，別先跟站點私了。醫保和養老那一塊還得自己參保，靈活就業參保見第 11 條。

13. 高考填志願那天就能鎖定編制的兩條路：公費師範生和定向醫學生，代價是 6 年履約

- 成本：學費和住宿費都不用你出，還能拿生活費補助。代價是畢業後 6 年不能自由擇業，違約要退錢、交違約金、進信用記錄。難在這 6 年裡換不了地方。
- 說人話：這兩條路都是國家先替你出錢，你畢業後按協議去指定的地方幹 6 年。公費師範生只在六所教育部直屬師範大學招，提前批錄取。定向醫學生在拿到入學通知書前就要簽三方協議。違約要退錢、交違約金，還進信用記錄。想清楚這 6 年能不能接受，再填志願。
- 收益：公費師範生看《教育部直屬師範大學本研銜接師範生公費教育實施辦法》（2024 年，2018 年辦法同時廢止）。第二條：由中央財政承擔學生在校期間學費、住宿費並給予生活費補助。第三條：重點為中西部地區省會城市之外的地（市、州、盟）及以下培養。它還寫著「不得定向到直轄市、計劃單列市或省會城市主城區任教（五個自治區、陸地邊境省份、海南省、貴州省、青海省除外）」。第九條：畢業後一般回生源所在省份定向地（市、州、盟）中小學任教，「承諾從事中小學教育工作 6 年以上」。到城鎮學校工作的，「應到農村義務教育學校任教服務至少 1 年」。第十

三條：沒履約或者履約期限不夠的，按協議承擔責任。後果之一是「違約行為納入信用記錄，並及時與全國信用信息共享平臺共享，違約相關材料歸入本人人事檔案」。另一句是「履約任務完成前不得到定向地（市、州、盟）之外從教，不得被招錄（聘用）為其他公務人員。完成履約任務後即修復相關信用」。協議約定的服務期沒幹滿之前，別的公職崗位報不了；幹滿了，信用記錄才恢復。第六條：錄取後經考察不適合從教的，入學 1 年內退還已享受的公費教育費用，並調整到非師範專業。第十四條：沒在規定學習年限內取得教育碩士學歷學位證書和教師資格證書的，按違約處理，退費並繳納違約金。第二十一條：各地在現有事業編制總量內，解決公費師範生到中小學任教所需編制。農村訂單定向免費醫學生看另一份通知。錄取後、獲得入學通知書前，須與培養學校和定向就業所在地縣級衛生健康、人社部門簽署協議。協議裡要「承諾畢業後到定向農村基層醫療衛生機構服務 6 年」。履約就是按協議去指定的地方幹滿。履約報到就業後，須參加 3 年全科專業住院醫師規範化培訓，簡稱規培。規培就是畢業後在醫院按統一標準接著練本事的階段。培訓期間原人事、工資關係不變。違約記錄歸入個人人事檔案，並作為醫療衛生機構等行政事業單位公開招錄（招聘）、住院醫師規範化培訓招收、研究生招生錄取的誠信評價依據。惡意違約的人，通過「信用中國」網站全國公示，並實行失信聯合懲戒。違約的培訓年限不計入服務期。沒按協議退還費用和違約金的，由縣級衛生健康行政部門通過法律途徑追繳（全國）

- 證據等級：A
- 來源：國務院辦公廳 (2024). 關於轉發教育部等部門《教育部直屬師範大學本研銜接師範生公費教育實施辦法》的通知（國辦發〔2024〕27 號，第二、三、六、九、十三、十四、二十一條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202406/content_6957261.htm；國家衛生健康委、中央編辦、國家發展改革委、教育部、財政部、人力資源社會保障部、國家中醫藥局 (2019). 關於做好農村訂單定向免費培養醫學生就業安置和履約管理工作的通知. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2019-11/13/content_5451684.htm
- 備註：2024 年那份辦法把公費師範生改成了「本研銜接」（本科接著讀教育碩士）。2018 年的老辦法已經廢止，網上還在傳的「本科畢業直接任教」是舊說法。辦法發佈前已經簽了協議的，按原協議走。「有編制」不等於「進去就不用管」：編制要在現有總量裡騰，具體崗位由地市組織用人學校專門招聘，你和學校互相挑。定向醫學生服務期滿想走是可以的，文件寫明「服務期滿，對自主擇業的應予同意」。已經違約的也有把違約記錄消掉的辦法，代價是按原協議、或者改到省內其他農村基層機構再幹滿至少 6 年，已交的費用和違約金不退。醫學生還要算上 3 年規培的時間，整個週期比師範長。各省還有自己的公費師範生和定向醫學生計劃，條件由省裡定，填志願前看當年本省的招生文件。

14. 想出國打工，先查這家公司有沒有對外勞務合作經營資格：它不得向你收押金

- 成本：不花錢。出發前花十幾分鍾核一下公司資質，再把兩份合同看完。
- 說人話：出國打工這件事，法律管的不是你，是組織你出去的那家公司。只有拿到對外勞務合作經營資格證書、又辦了登記的企業才能幹這個。聽到「先辦旅遊簽過去再轉工簽」，這句話本身就說明對方在違法。公司也不得以任何名目向你收押金，或者要你拿財產做擔保。
- 收益：《對外勞務合作管理條例》第五條：從事對外勞務合作應當經省級或者設區的市級商務主管部門批准取得經營資格。這個經營資格就是那張對外勞務合作經營資格證書，沒有它就不能組織人出國幹活。第七條：經營資格證書名單報國務院商務主管部門，並通報中國駐外使館、領館。這一條還寫著「未依法取得對外勞務合作經營資格證書並辦理登記，不得從事對外勞務合作」。第八條：「任何單位和個人不得以商務、旅遊、留學等名義組織勞務人員赴國外工作」。第九條：企業應當自登記之日起 5 個工作日內在指定銀行繳存「不低於 300 萬元人民幣的對外勞務合作風險處置備用金」，繳存名單向社會公佈。第十條：備用金用於支付企業拒絕承擔或者無力承擔的應退服務費、勞動報酬和依法賠償的損失。它還用於「因發生突發事件，勞務人員回國或者接受緊急救助所需費用」。第十一條：不得組織勞務人員赴國外從事與賭博、色情活動相關的工作。第十二條：沒安排培訓的不得組織出國。第十三條：應當為勞務人員購買在國外工作期間的人身意外傷害保險。

第二十一、二十三條：須與國外僱主、與勞務人員分別訂立書面合同，沒訂立的不得組織出國。第二十五條：「不得以任何名目向勞務人員收取押金或者要求勞務人員提供財產擔保」。第二十六條：合同訂立之日起 10 個工作日內報商務主管部門備案。第二十九條：勞務人員實際權益與合同不符的，企業應當協助索賠；沒得到應有賠償的，有權要求企業承擔賠償責任。第三十一條：有關國家或者地區安全狀況難以保障人身安全的，企業不得組織勞務人員前往。第三十七條：商務主管部門建立不良信用記錄和公告制度。罰則在後面幾條。第三十九條：沒資格從事對外勞務合作的，查處取締，構成犯罪的追究刑事責任。第四十條：以商務、旅遊、留學名義組織出國、出借資格、組織從事賭博色情相關工作的，吊銷經營資格證書。第四十三條：沒簽合同、或者隱瞞信息、提供虛假信息組織出國的，罰 10 萬元以上 20 萬元以下。還要對主要負責人罰 2 萬元以上 5 萬元以下（全國）

- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2012). 對外勞務合作管理條例（國務院令第 620 號，第五、七、八、九、十、十一、十二、十三、二十一、二十三、二十五、二十六、二十九、三十一、三十七、三十九、四十、四十三條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2012-06/11/content_1091.htm
- 備註：合規的流程是這樣：公司先和國外僱主簽書面勞務合作合同，再和你簽書面服務合同或者勞動合同。合同要寫明工作內容、期限、報酬、工時、休假、社保和人身安全風險。簽完 10 個工作日內，公司要報商務主管部門備案。公司還必須安排你接受技能、安全防範、外語和當地法律風俗的培訓，並給你買境外工作期間的人身意外傷害保險。對方不讓看合同、要押金、催你先走後補手續，就是要避開的那種公司。境外高薪招聘騙局和電詐園區見第 21 節第 5 條，出發前要查的安全提醒和 12308 在第 21 節，不重複。條例沒給出去幹活的人設學歷或年齡門檻，門檻在公司的資質上，也在幹活所在國給不給許可上。公司只能跟那個國家批准過的企業或機構簽合同，不能跟國外的個人簽。備用金由主管部門在公司賴帳時動用，你不能自己去取。所以真出事還得先向商務主管部門投訴，第二十條給了你這個投訴權。往同一個國家或地區派超過 100 人的，要安排隨行的管理人員並報使領館備案。人少的項目沒有這層保障，更要自己留好合同和轉帳記錄。

15. 在家給境外公司遠程幹活，這筆錢在稅法上算境內所得：個稅自己報，收匯走「職工報酬」

- 成本：不花錢。每年辦一次彙算清繳，時間是次年 3 月 1 日到 6 月 30 日。收匯超過年度總額的時候，還要準備一份僱傭合同和收入證明。難在這筆稅得你自己記著去報。
- 說人話：這筆錢算境內還是境外，看的是你在哪兒幹活，不是錢從哪兒打進來。人在國內遠程給境外公司幹活，算境內所得，要在境內交個稅。境外公司在中國沒有機構，沒人替你代扣，這筆稅得你自己去報。錢匯進來走「職工報酬」這條路。
- 收益：這筆錢算不算境內所得，看《個人所得稅法實施條例》（國務院令第 707 號，2019 年 1 月 1 日起施行）第三條。它寫著：「除國務院財政、稅務主管部門另有規定外，下列所得，不論支付地點是否在中國境內，均為來源於中國境內的所得：（一）因任職、受僱、履約等在中國境內提供勞務取得的所得」。同一部條例第六條給兩個稅目下了定義。一個是工資薪金：「工資、薪金所得，是指個人因任職或者受僱取得的工資、薪金、獎金、年終加薪、勞動分紅、津貼、補貼以及與任職或者受僱有關的其他所得」。另一個是勞務報酬：「勞務報酬所得，是指個人從事勞務取得的所得，包括從事設計、裝潢、安裝、製圖、化驗、測試、醫療、法律、會計、諮詢、講學、翻譯、審稿、書畫、雕刻、影視、錄音、錄像、演出、表演、廣告、展覽、技術服務、介紹服務、經紀服務、代辦服務以及其他勞務取得的所得」。《個人所得稅法》第六條寫怎麼算應納稅所得額：「居民個人的綜合所得，以每一納稅年度的收入額減除費用六萬元以及專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除後的餘額，為應納稅所得額」。同一條還寫著「勞務報酬所得、稿酬所得、特許權使用費所得以收入減除百分之二十的費用後的餘額為收入額」。減 20% 這一句只列了這三項，工資薪金不在其內。所以工資薪金按全額計入收入額，兩個稅目算出來的稅不同。第九條：「個人所得稅以所得人為納稅人，以支付所得的單位或者個人為扣繳義務人」。第十條：「有下列情形之一

的，納稅人應當依法辦理納稅申報：……（二）取得應稅所得沒有扣繳義務人；……（四）取得境外所得」。第十一條：「居民個人取得綜合所得，按年計算個人所得稅……需要辦理彙算清繳的，應當在取得所得的次年三月一日至六月三十日內辦理彙算清繳」。錢匯進來看《個人外匯管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第 3 號，2007 年 2 月 1 日起施行）。第九條：「對個人結匯和境內個人購匯實行年度總額管理。年度總額內的，憑本人有效身份證件在銀行辦理；超過年度總額的，經常項目項下憑本人有效身份證件和有交易額的相關證明等材料在銀行辦理」。第七條：「銀行和個人在辦理個人外匯業務時，應當遵守本辦法的相關規定，不得以分拆等方式逃避限額監管，也不得使用虛假商業單據或者憑證逃避真實性管理」。《個人外匯管理辦法實施細則》（匯發〔2007〕1 號）第二條：「對個人結匯和境內個人購匯實行年度總額管理。年度總額分別為每人每年等值 5 萬美元」。第十條：「境內個人經常項目項下非經營性結匯超過年度總額的，憑本人有效身份證件及以下證明材料在銀行辦理：……（七）職工報酬：僱傭合同及收入證明」（全國）

- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2018). 中華人民共和國個人所得稅法實施條例（國務院令第 707 號，第三、六條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2018-12/22/content_5351177.htm；全國人民代表大會常務委員會 (2018). 中華人民共和國個人所得稅法（2018 年第七次修正，第六、九、十、十一條）. http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2018-09/05/content_2060671.htm；國家稅務總局政策法規庫. 中華人民共和國個人所得稅法（第六條）. https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100009/c5193028/content.html；中國人民銀行 (2006). 個人外匯管理辦法（中國人民銀行令〔2006〕第 3 號，第七、九條）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2007/content_786257.htm；國家外匯管理局 (2007). 個人外匯管理辦法實施細則（匯發〔2007〕1 號，第二、十條）. https://www.safe.gov.cn/safe/2007/0105/22509.html
- 備註：按哪個稅目算，看你和對方是什麼關係。簽的是僱傭合同、活兒聽對方安排的，算工資薪金。自己按項目接活、交付成果的，算勞務報酬。兩種算出來的稅不一樣，報之前先弄清自己是哪一種。錢匯進來時，一年等值 5 萬美元以內的，憑身份證在銀行結匯就行；超過的部分，要把僱傭合同和收入證明交給銀行。別為了繞過額度找人分拆收款。以上說的是人在國內、不出境的情形。真的出境到境外給境外僱主幹活是另一套，見本節第 14 條（想出國打工，先查這家公司有沒有對外勞務合作經營資格）。以下四項本書暫未寫。它們都可能有實際成本，但目前找不到可逐字核對的依據。一是這筆收入要不要繳增值稅、要不要代開發票。二是長期這樣做要不要辦營業執照或者登記為個體戶。三是能不能按勞動法向境外僱主主張權利，比如年假、加班費、解除補償。四是數據出境與保密

16. 不進單位自己幹，起步錢先看創業擔保貸款：個人最高 30 萬、財政貼一半利息

- 成本：諮詢不花錢。先跑一次人社部門做資格審核，再到擔保機構和經辦銀行（放貸款的銀行）各辦一次手續。難在借來的錢終究要還。
- 說人話：如果一定要借錢起步，先看這筆有財政貼息的。個人最高能借 30 萬元，最長 3 年，利息由財政替你出一半。有個硬條件常被忽略：申請時你和配偶名下不能有別的貸款，只有助學貸款、脫貧人口小額信貸、房貸、車貸和 5 萬元以下的小額消費貸不算在內。
- 收益：個人申請條件寫在《普惠金融發展專項資金管理辦法》（財金〔2023〕75 號）第六條。第一個條件是要屬於重點就業群體。文件列的是城鎮登記失業人員、就業困難人員（含殘疾人）、退役軍人、刑滿釋放人員。還有高校畢業生（含大學生村官和留學回國學生）、化解過剩產能企業職工和失業人員。還有返鄉創業農民工、網絡商戶、脫貧人口、農村自主創業農民等。第二個條件是名下不能有別的貸款：「除助學貸款、脫貧人口小額信貸、住房貸款、購車貸款、5 萬元以下小額消費貸款（含信用卡消費）以外，申請人提交創業擔保貸款申請時，本人及其配偶無其他貸款」。第九條：「對符合條件的創業擔保貸款，財政部門給予貸款實際利率 50% 的財政貼息。對展期、逾期的創業擔保貸款，財政部門原則上不予貼息」。貼息就是利息由財政替你出一半。展期是到期後再往後延，逾期是過期沒還，這兩種情況財政不再替你出。第十條：個人申請的 10 萬元以下創業擔保貸款原則上取消反擔保，不必再另外找人、或者拿財產給擔保機構做擔保。第十一條：納入獎補

支持範圍的個人創業擔保貸款「額度不超過 30 萬元，貸款期限不超過 3 年」。合夥創業可適當提高，最高不超過個人額度上限之和的 110%。獎補支持的貸款利率上限分三檔：東部地區為 LPR+50BPs，中西部地區 LPR+150BPs，脫貧地區 LPR+250BPs。LPR 是銀行貸款市場報價利率，BPs 是利率的計量單位，加得越多利息越高。「還款積極、帶動就業能力強、創業項目好」的，到期後可繼續申請，累計次數不超過 3 次。第八條：申請人先向當地人力資源社會保障部門申請資格審核，再向擔保機構和經辦銀行提交申請。第十二條：經省級人民政府同意，各地可擴大支持範圍、提高額度和貼息比例（全國）

- 證據等級：A
- 來源：財政部 (2023). 關於印發《普惠金融發展專項資金管理辦法》的通知（財金〔2023〕75 號，第六、八、九、十、十一、十二條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202309/content_6903691.htm
- 備註：財政替你出一半利息，不改變「借的錢要還」這件事。本書在第 12 節第 1 條的立場沒變：創業只拿虧得起的錢，不動家底，不給公司貸款簽個人擔保，配偶更不要跟著簽。如果你已經決定要借，這種政策貸款是利息最低的那一檔，別去碰消費貸和民間借貸。額度和適用範圍各省可以往上調，實際能批多少，以當地人社部門當年的說法為準。2020 年疫情期間那份「個人最高 20 萬」的通知是臨時文件，現在看這份辦法。開店是辦個體戶還是開公司、許可證、報稅和退場，見第 12 節。失業期間的培訓補貼、社保補貼和就業見習，見第 7 節第 13 條（職業培訓補貼）。

32. 出國留學：身份、打工、保險和回國認證

> **168VIP-AI 轉製註｜適用範圍**
> 本節的留學認證與部分出境安排面向中國大陸讀者；臺灣制度不同。各國簽證、工作時數與保險要求均須以當事人的身分及最新官方規定核對。

本節算錢和人身自由兩筆帳，不討論該不該出國，也不比較學校好壞。下面四件事不知道就要吃虧：簽證身份怎麼才算沒斷、打工時數的上限在哪、哪幾筆保險和費用是必須交的、回國以後這張文憑能不能被認。

覆蓋美國、加拿大、英國、澳大利亞四個國家，數字一國一國列。來源是各國移民局和中國教育部的官方網頁。**各國的留學政策改得很勤，比中國的法規還勤。本節所有數字的截至日期是 2026 年 9 月。出發前和每次續簽前，都照來源欄的鏈接自己再查一遍。**

人在境外出了事怎麼找使領館、12308 能管什麼、境外醫療和轉運保險怎麼買，見第 21 節。讀書還是打工那道帳，見第 23 節。帳號被盜見第 14 節，電信詐騙見第 8 節。這些都不重複寫。

1. 交學費之前先查學校在不在留服中心的認證院校名單裡

- 成本：不花錢。在留服中心的「認證院校查詢」裡輸一次學校名，幾分鐘就查完
- 說人話：回國以後，這張文憑要用來考公、進國企、落戶、評職稱，就得先過一道認證。認證由教育部留學服務中心做。學校不在能認證的名單裡，學費和時間就白花了，文憑在國內用不上。查名單不花錢，查完再交學費。
- 收益：中國（教育部）留學服務中心有一個認證院校查詢入口。你可以按國家查，也可以按學校名字查。查的是這所學校發的學歷學位在不在認證範圍裡。另外，教育部教育涉外監管信息網還公佈中外合作辦學和境外辦學的監管信息
- 證據等級：A
- 來源：中國（教育部）留學服務中心. 認證院校查詢. http://yxcx.cscse.edu.cn/；教育部教育涉外監管信息網. https://jsj.moe.gov.cn/
- 備註：中介嘴上說「教育部認可」不算數，以你自己上網查到的結果為準。名單會變，入學時在名單裡，畢業時不一定還在，所以讀書期間每年複查一次。中外合作辦學的項目另有一套認證註冊的制度。2008 年以後入學的，可以憑姓名和身份證號，在涉外監管信息網查自己的註冊序號。

2. 盯住美國 F-1 新規的官司：「最長四年、讀完 30 天內走」原定 2026 年 9 月 15 日生效，前一天被法院暫停，眼下仍是「讀完為止」

- 成本：不花錢。把 I-20 上的項目結束日期抄進日曆，提前 90 天提醒一次。I-20 是學校發給你的留學資格證明。另外每學期看一次學校國際學生辦公室的通知，看這場官司有沒有新進展
- 說人話：美國原本要把 F-1 改成最長四年、讀完 30 天內走。生效前一天，聯邦法院把它暫停了。所以眼下還是老規矩：讀多久算多久，讀完有 60 天準備走人。暫停不是廢除，政府還能上訴，規矩隨時可能再變。
- 收益：國土安全部 2026 年 7 月 17 日公佈了一項規則，原定 2026 年 9 月 15 日生效。內容是 F-1 學生不再按「讀完為止」入境，改成固定期限，最長四年，到期要另外申請延期。讀完或者實習結束後，只留 30 天準備離境。2026 年 9 月 14 日，馬薩諸塞州聯邦地區法院的 Saylor 法官依《行政程序法》第 705 條，推遲了這項規則的生效。暫停管全國，管整份規則。法院沒有撤銷這項規則，撤銷的請求被駁回，但允許以後再提。案子還在繼續審。按法院這道命令，F、J、I 三類簽證的人仍按「讀完為止」入境，60 天離境寬限期照舊，也不需要另外申請延期
- 證據等級：A
- 來源：DHS (2026). Establishing a Fixed Time Period of Admission and an Extension of Stay Procedure for Nonimmigrant Academic Students, Exchange Visitors（2026-07-17 公佈，原定 2026-09-15 生效）. https://www.federalregister.gov/documents/2026/07/17/2026-14439/establishing-a-fixed-time-period-of-

admission-and-an-extension-of-stay-procedure-for-nonimmigrant；Presidents' Alliance on Higher Education and Immigration v. U.S. Department of Homeland Security, No. 1:26-cv-13799-FDS (D. Mass. Sept. 14, 2026)，法院案卷. https://www.courtlistener.com/docket/74661796/presidents-alliance-on-higher-education-and-immigration-v-united-states/；Yale Office of International Students & Scholars (2026-09-14). Important Update: Court Action on the D/S Rule. https://oiss.yale.edu/news/important-update-court-action-on-the-ds-rule；AILA (2026). One Day Before Taking Effect, Federal Court Postpones the F, J, and I Fixed Admission Period Rule. https://www.aila.org/blog/think-immigration-one-day-before-taking-effect-federal-court-postpones-the-f-j-and-i-fixed-admission-period-rule；8 CFR 214.2(f). https://www.ecfr.gov/current/title-8/chapter-I/subchapter-B/part-214/section-214.2

- 備註：本條截至 2026 年 9 月 25 日。政府可以向第一巡迴上訴法院上訴，國土安全部也可以改好規則重新發布。所以要讀好幾年的人，別假定老規矩會一直不變。法院定了 2026 年 10 月 2 日再開庭聽雙方彙報進展，過了那天再看一次學校的通知。新規如果以後生效，要延期就得在期限到期之前另外申請，不會自動續上。老規矩下，提前不讀了的，離境期限和讀完的不一樣，先問學校國際學生辦公室。J 簽證在同一份規則裡，細節和 F-1 不一樣，按自己的簽證類別去查。

3. 打工時數是美加英澳四國都寫死的紅線，超一小時就是違反簽證條件

- 成本：不花錢。自己按周把工時記下來。難在僱主會說「多幹幾個小時沒人查」，這話不能信
- 說人話：四個國家都給學生簽證的打工時間定了上限。超了就是違反簽證條件，可能被取消簽證、被遣返，以後再申請也會被追問。上限是：美國每週 20 小時，英國讀學位每週 20 小時、學位以下 10 小時，加拿大每週 24 小時，澳大利亞每兩週 48 小時。打兩份工要合起來算。
- 收益：美國的 F-1 學生，校內打工在學期中每週不得超過 20 小時。經批准的校外兼職同樣是每週 20 小時。假期可以全職。依據是美國聯邦移民法規 8 CFR 214.2(f)(9)。英國的學生簽證，讀學位及以上課程的，學期內每週 20 小時，學位以下的每週 10 小時。非全日制課程一律不得打工。還不得自僱（自己給自己幹活），也不得做職業運動員或者演藝工作。依據是英國移民規則裡管學生的那一部分，附錄 Student ST26.1、ST26.5。加拿大符合條件的全日制學生，校外打工每週最多 24 小時，依據是加拿大移民法實施條例 IRPR 第 186(v) 條。澳大利亞的學生簽證，課程進行期間每兩週最多 48 小時。研究型碩士、博士和他們的家屬不受這個限制
- 證據等級：A
- 來源：8 CFR 214.2(f)(9). https://www.ecfr.gov/current/title-8/chapter-I/subchapter-B/part-214/section-214.2；UK Home Office. Immigration Rules Appendix Student（ST26.1、ST26.5）. https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-student；IRCC. Work off campus as an international student. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/work/work-off-campus.html；Australian Government Department of Home Affairs. Student visa (subclass 500). https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500
- 備註：美國的校外打工必須先獲批。申請打工許可的 I-765 還在審的時候，就不能開工。加拿大的舊許可上印的是每週 20 小時，只要還符合條件，實際可以做到 24 小時，以現行規定為準。英國不許自僱那條管得很寬：接私活、開網店、做自由職業都算。

4. 身份的根是「全日制在讀」：休學、退學、轉學空檔期一律不能打工

- 成本：不花錢。停課、休學、換學校之前，先找學校的國際學生辦公室，問清楚自己的身份狀態
- 說人話：能不能打工，看你是不是正在全日制上學。一旦休學、退學、被開除，或者轉學期間沒在上課，打工資格當場就沒了。這時候接著幹，就是非法打工。很多人以為簽證沒到期就沒事，其實身份早斷了。
- 收益：加拿大明文規定，在獲批的休學期間不得校外打工。轉學期間沒有在學習的，也不得校外打工。要等恢復學業以後，才能重新開始工作。美國的校內打工資格只給 SEVIS 裡身份為 Active 的 F-1 學生。SEVIS 是美國的留學生身份檔案系統，Active 是在讀有效。這些學生還要維持全日制課業。英國的打工許可按課程類型給，非全日制課程不得打工

- 證據等級：A
- 來源：IRCC. Work off campus as an international student. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/work/work-off-campus.html；U.S. Department of Homeland Security, Study in the States. Working in the United States. https://studyinthestates.dhs.gov/students/work/working-in-the-united-states；UK Home Office. Immigration Rules Appendix Student（ST26.1）. https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-student
- 備註：課業壓力大，想減課之前先問清楚：減到多少就不算全日制了。這一條比打工更早出事。被學校開除、或者項目被終止的，身份通常當天就斷。別等學校發正式信再行動。

5. 美國：搬家後 10 天內必須報新地址

- 成本：不花錢。在線提交一次改址，十分鐘
- 說人話：在美國換了住的地方，法律要求 10 天之內通知移民局。不報不是小事。一來它本身違法，二來移民局寄給你的信會寄丟。
- 收益：美國聯邦移民法規 8 CFR 265.1 規定，按法律要登記的外國人，地址變了以後 10 日內要報告。報給 USCIS（美國移民局），按它要求的辦法報，既報地址變了這件事，也報新地址
- 證據等級：A
- 來源：8 CFR 265.1. https://www.ecfr.gov/current/title-8/chapter-I/subchapter-B/part-265/section-265.1；USCIS. AR-11, Alien's Change of Address Card. https://www.uscis.gov/ar-11
- 備註：報了移民局，學校那邊的 SEVIS 記錄（你的留學生身份檔案）還要另外更新。其餘三個國家也都要求換了地址就通知移民局或者學校。期限和辦法各國不同，按你所在國移民局的網頁辦。

6. 出發前和在讀期間，看一眼教育部的留學預警

- 成本：不花錢。出發前看一次，以後每學期看一次
- 說人話：教育部會對某個國家或者地區專門發預警，說那裡近期的治安或者政策對中國留學生不利。這是官方公開發布的風險提示，白紙黑字能查到，比中介的說法可靠。看一眼不花錢。
- 收益：教育部通過教育涉外監管信息網發佈留學預警。2025 年一共發了 4 號。第 1 號提示美國有關州通過的高等教育法案裡含有涉華消極條款（2025-04-09）。第 2 號和第 3 號兩次提示菲律賓針對中國公民的案件多發、留學環境不佳（2025-07-18、2025-08-30）。第 4 號提示日本治安形勢和留學環境不佳，建議謹慎規劃赴日留學（2025-11-16）
- 證據等級：A
- 來源：教育部教育涉外監管信息網. 預警信息. https://jsj.moe.gov.cn/；教育部發布 2025 年第 4 號留學預警. https://jsj.moe.gov.cn/n2/2/2/2060.shtml；第 1 號. https://jsj.moe.gov.cn/n2/2/2/2001.shtml
- 備註：預警不是禁令，也不是說不能去，它給你一個掂量當地風險的官方依據。預警名單隨形勢變，本節不長期跟著更新，以網站上當期的頁面為準。境外人身安全和領事保護見第 21 節。

7. 澳大利亞：OSHC 必須覆蓋全程且中間不能斷，落地拿不出保險可能被拒絕入境

- 成本：數千到上萬元人民幣。按簽證時長一次性買，讀幾年買幾年
- 說人話：澳大利亞把留學生醫療保險寫進了簽證條件，不是可買可不買。保險要蓋住整個停留期。續簽換保單的時候，中間不能有空檔。入境時拿不出保險證明，可能當場被拒絕入境。家裡人來陪讀，每個人都要單獨買一份。
- 收益：澳大利亞內政部規定，學生簽證申請人和他的家屬要買海外學生醫療保險（OSHC），而且在澳大利亞停留的全程都要有，不能斷。保險要由澳大利亞認可的保險機構提供。符合可以免買的豁免情形的除外。新保險和前一個簽證的保險之間不得有空檔。入境時拿不出已經投保的證明，可能被拒絕入境。比課程開始時間更早入境的，保險起始日要寫實際抵達澳大利亞的那一天
- 證據等級：A
- 來源：Australian Government Department of Home Affairs. Student visa (subclass 500). https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500

- 備註：學校代辦的，要問清楚保險公司名稱、保單起止日期和保單號，簽證申請裡要填這些。買短了會讓續簽出問題，寧可買到畢業以後再多留一點。

8. 英國：簽證費之外還有一筆按年收的醫療附加費，學生每年 776 英鎊，申請時一次付清

- 成本：簽證費 558 英鎊。醫療附加費每年 776 英鎊。兩筆都在申請時一次交清
- 說人話：去英國要交的錢不止簽證費。還要按簽證年數預交醫療附加費，交了才能用英國的國民醫療服務。兩年的簽證就是一次交 1552 英鎊。再加上簽證費，出發前這一筆要一次交清，做預算別漏了。
- 收益：英國學生簽證的費用是 558 英鎊。在英國境外申請、在境內延期或者轉換，都是這個數。另外還有醫療附加費，交了才能用英國的國民醫療服務，按簽證年數在申請時一次預交。學生本人和他的家屬是每年 776 英鎊，比如 2 年的簽證就是 1552 英鎊。其他類別的申請人是每年 1035 英鎊。簽證超過 6 個月、不足 1 年的，按整年收取
- 證據等級：A
- 來源：UK Government. Student visa. https://www.gov.uk/student-visa；UK Government. Pay for UK healthcare as part of your immigration application. https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application
- 備註：金額和匯率都會變，按來源裡那兩個頁面上的當期數字算。讀學位課程、年滿 18 歲的，一般最長能待 5 年，學位以下的是 2 年。按這個年數估算要交多少附加費。

9. 回國前留出認證時間：留服認證要 10 到 20 個工作日

- 成本：線上申請，線上繳費。準備材料加上審核，按工作日算，前後一個月上下
- 說人話：國外的學歷回國要用，得先做學歷學位認證。光是審核就要 10 到 20 個工作日。趕上求職季，或者材料被退回來，還要更久。秋招、考公報名、落戶都有截止日期，別等到要用了才開始辦。
- 收益：國（境）外學歷學位認證在中國（教育部）留學服務中心的網上服務大廳辦。流程是四步：註冊並實名認證，在線提交申請和材料，在線繳費，等評估和審核。公佈的認證工作時限是 10 至 20 個工作日。工作日不含週末和節假日，這段是留服中心審核用的時間
- 證據等級：A
- 來源：中國（教育部）留學服務中心. 網上服務大廳·學歷學位認證. http://zwfw.cscse.edu.cn/
- 備註：要交的材料有這幾樣：文憑證書，護照或者通行證，居留卡或者簽證簽註，證件照片，授權聲明。出國期間的出入境記錄由系統自己調取，所以在外期間的簽證頁別丟。留服中心網站上還會發公告，說哪些認證書作廢、暫停受理哪所學校的認證申請。辦之前先看一眼有沒有涉及自己的學校。

10. 認證被「加強審查」的學校每年都在加，花錢買文憑這條路已經走不通

- 成本：不花錢。報名之前，在留服中心的通知公告裡搜一次學校名
- 說人話：留服中心會點名一批國外院校，對它們的學歷認證單獨加強審查，也會暫停受理個別學校的認證申請。被點名的往往就是宣傳裡「免語言、免出境、幾個月拿碩士」的那種。報名前搜一次學校名，比事後申訴省事得多。
- 收益：中國（教育部）留學服務中心一直在發公告，對部分國外院校的學歷學位認證加強認證審查（對這些學校的文憑單獨多查一道）。最新一份是第九號（2025-10-28）。留服中心還發過暫停受理個別境外院校認證申請的公告，也發過提示，說有人借國（境）外學歷學位認證實施詐騙
- 證據等級：A
- 來源：中國（教育部）留學服務中心. 關於對部分國外院校學歷學位認證加強認證審查的公告（九）（2025-10-28）. https://www.cscse.edu.cn/cscse/sy/tzgg/20251028092250233345/index.html；中國（教育部）留學服務中心. https://www.cscse.edu.cn/

- 備註：「加強審查」不等於一定認證不了，但會要求你補交更多材料，時間也更長。凡是承諾「包認證」「內部渠道加急」的中介都是騙局，留服中心專門發過防詐騙提示。跨境找人代寫論文、代上網課，被查到除了學歷作廢，還可能影響簽證記錄。

33. 殘疾之後怎麼活

> **168VIP-AI 轉製註｜適用範圍**
> 本節的身障證明、補貼、照護、就業、教育、駕照與監護制度依中國大陸規定，不能直接套用於臺灣。醫療與復健限制照原文保留。

這一節寫的是殘疾已經發生之後的日子。怎麼防住致殘，在第 1 節和第 13 節，這裡不重複。

四種口徑分開算，不互相換算。急症和併發症那幾條按死亡率算。補貼、待遇、打官司那幾條按金錢算。上學、辦事那幾條按時間算。精神障礙住院、行為能力和監護那幾條按人身自由算。

世界衛生組織的說明書給了三個數字。全球約有 13 億人存在顯著功能障礙，佔世界人口的 16%，大約每六個人裡有一個。部分殘疾人比沒有殘疾的人早死最多 20 年。殘疾人得抑鬱、哮喘、糖尿病、卒中、肥胖或者口腔健康不良的風險是兩倍。這些差距裡，很大一部分不是殘疾本身造成的，是看不上病、上不了學、找不到工作、出不了門造成的。所以這一節的條目，一半是身體，一半是手續和權利。

已經寫在別處的五件事，這裡只指路，不重複。殘疾人證怎麼辦、七個類別和一到四級怎麼評，見第 24 節第 10 條（殘疾人證）。傷殘鑑定要等到什麼時候做，見第 24 節第 9 條（傷殘鑑定）。殘疾人兩項補貼怎麼領，見第 7 節第 8 條（兩項補貼）。工傷的勞動能力鑑定和傷殘等級換算成多少錢，見第 19 節第 14 條（勞動能力鑑定）。重度失能的長期護理保險怎麼申請，見第 17 節第 7 條（長期護理保險）。那一條寫在「家裡有老人」那節，但這項待遇沒有年齡門檻，年輕人一樣能領。

本節大部分條目的受益人是你自己和家人，屬於最高的兩檔。涉及別人的地方在備註裡單獨寫。

本節條目按主題分成下面幾塊，括號裡是條號。

身體和康復：脊髓損傷後突然劇烈頭痛（第 1 條），輪椅坐墊換成減壓型（第 5 條），別買能治好癱瘓的療法（第 6 條），在正規機構做康復（第 16 條），聽力下降配助聽器（第 17 條）。

待遇和補貼：去殘聯把待遇一次問全（第 7 條），殘疾孩子申請康復救助（第 8 條），坡道扶手浴室改造申請補貼（第 9 條），個人所得稅減徵（第 11 條）。

找工作和維權：求職時主動說明持證（第 10 條），因殘疾被拒招可以告（第 20 條）。

上學和出行：帶導盲犬進公共場所（第 12 條），高考申請合理便利（第 13 條），學校不得拒收殘疾孩子（第 14 條），雙下肢沒了也能考駕照（第 15 條）。

心理和照護者：致殘後頭十年的自殺風險（第 2 條），照護者顧好自己的身體（第 4 條）。

精神障礙和監護：精神障礙住院以自願為原則（第 3 條），認定行為能力要向法院申請（第 18 條），監護人按法定順序定（第 19 條）。

1. 脊髓損傷之後突然劇烈頭痛、出汗，先扶坐直、鬆開衣物，同時叫 120

- 成本：不花錢。三個動作，幾十秒做完。
- 說人話：脊髓損傷的人，身體的報警線路斷了一截。膀胱憋著、衣服勒著，本人可能沒感覺，血壓卻會猛往上衝。信號是突然劇烈頭痛和出汗。這時先把人扶坐直、鬆開勒緊的衣物、看是不是憋著尿，同時叫 120。
- 收益：這種發作叫自主神經反射異常。一篇系統綜述檢索了 Medline、CINAHL、EMBASE 和 PsycINFO 四個數據庫，納入 31 項研究，其中 6 項是隨機對照試驗。綜述寫明，發作當時的非藥物處理是三步：把患者擺成直立體位、鬆開緊身衣物、去除誘發刺激。這三步的依據是臨床共識和生理學數據，屬於第 5 級證據。血壓持續升高時才用降壓藥，其中哌唑嗪有第 1 級證據，硝苯地平和前列腺素 E2 有第 2 級證據。綜述還寫明，預防發作的策略主要針對泌尿生殖系統和手術這兩類常見誘因，多數只有第 4 級和第 5 級證據支撐
- 證據等級：B
- 來源：Krassioukov A, Warburton DE, Teasell R, Eng JJ; Spinal Cord Injury Rehabilitation Evidence Research Team (2009). A systematic review of the management of autonomic dysreflexia after spinal cord

injury. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 90(4):682-695. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2008.10.017

- 備註：定 B 是因為那三個現場動作背後沒有隨機對照試驗，只有共識和生理學推理。綜述自己也說，這些辦法多數只有非對照研究支撐。用藥那一段是醫生的事，家裡不要自己給降壓藥。讓人躺平會讓血壓更高，所以要扶坐直。家屬和護工也要會這三步。別把它當普通頭痛扛過去。

2. 致殘之後的頭十年是自殺的高風險期，別當成「想開點」就行的事

- 成本：不花錢。打一個電話，或者掛一次號。
- 說人話：剛殘疾那幾年，自己或者家人情緒垮掉，是常見的，不是意志力的問題。英國兩家脊髓損傷中心的長期隨訪發現，這群人的自殺率是普通人的五倍。九成以上的自殺發生在受傷後的頭十年。受傷原因本身就是自殺的人，風險還要高出一截。
- 收益：研究跟蹤了 1991 到 2010 年新入院、熬過傷後第一年、出院時有神經功能缺損的 2304 例外傷性脊髓損傷患者，隨訪到 2014 年底。其中 63 例（2.7%）的受傷原因本身就是自殺未遂。到隨訪結束共 533 人死亡，其中 4.2% 死於自殺，91% 的自殺發生在受傷後的頭十年。按年齡標化的自殺死亡率是每年每 10 萬人 62.5 例（95% CI 36.4–88.6，可信範圍），是 2014 年英格蘭和威爾士普通人群自殺率（每 10 萬人 12.2 例）的五倍。因自殺未遂致傷的那部分人，和其他致傷原因相比，死亡的比值比是 4.32（P<0.001），自殺的比值比是 9.46（P<0.001）
- 證據等級：A
- 來源：Savic G, DeVivo MJ, Frankel HL, Jamous MA, Soni BM, Charlifue S (2018). Suicide and traumatic spinal cord injury - a cohort study. Spinal Cord, 56(1):2-6. https://doi.org/10.1038/sc.2017.98
- 備註：這項研究只看了脊髓損傷，套到失明、截肢、燒傷這些別的致殘原因上屬於往外推。它能說明的是時間窗：風險不是出院就過去了，要盯十年。要人陪著說話打 12356，見第 29 節第 11 條（12356）。家裡別囤安眠藥和農藥，見第 1 節第 25 條（自殺念頭）。哀傷和情緒卡住半年還在原地，去精神科或臨床心理科掛號，見第 29 節第 8 條（哀傷過了半年）。

3. 精神障礙住院以自願為原則，只有兩種情形可以不經本人同意

- 成本：不花錢。把兩條情形記住，需要時能說出口。
- 說人話：家屬或單位一句話，不能把一個人留在精神病院住院。法律只認兩種情況：已經傷害自己或有這個危險，已經危害別人或有這個危險。第一種要監護人同意才能收。對診斷有異議的，三天內可以要求再次診斷，之後還能自己委託鑑定。
- 收益：《精神衛生法》第三十條寫明「精神障礙的住院治療實行自願原則」。只有診斷結論和病情評估表明就診者是嚴重精神障礙患者、並且有下列情形之一的，才應當實施住院治療。一是「已經發生傷害自身的行為，或者有傷害自身的危險的」。二是「已經發生危害他人安全的行為，或者有危害他人安全的危險的」。第三十一條：屬於第一種情形的，經監護人同意醫療機構才實施住院治療，監護人不同意的不得實施。第三十二條：屬於第二種情形而本人或者監護人有異議的，可以要求再次診斷，應當自收到診斷結論之日起三日內提出，由二名初次診斷醫師以外的精神科執業醫師作出；對再次診斷結論仍有異議的，可以自主委託依法取得執業資質的鑑定機構做精神障礙醫學鑑定。第三十五條：再次診斷結論或者鑑定報告表明不能確定為嚴重精神障礙患者、或者患者不需要住院治療的，醫療機構不得對其實施住院治療。第七十八條：將非精神障礙患者故意作為精神障礙患者送入醫療機構治療的，依法承擔賠償責任（全國，2013 年 5 月 1 日起施行，2018 年修正）
- 證據等級：A
- 來源：中華人民共和國精神衛生法（2018 年修正，第三十條、第三十一條、第三十二條、第三十五條、第七十八條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=2c909fdd678bf17901678bf7448a066d
- 備註：反過來，也不是誰都不能送醫。第二十八條規定，疑似精神障礙患者已經發生傷害自身、危害他人安全的行為，或者有這個危險的，其近親屬、所在單位、當地公安機關應當立即採取措施予以制止，並將其送往醫療機構進行精神障礙診斷。醫療機構接到送診的，不得拒絕作出診斷。所以「送去做診斷」和「留下來住院」是兩道門，前一道低，後一道高。第七十五條列了醫療機構的責

任，違反規定實施約束隔離、把非精神障礙患者診斷成精神障礙患者，要被處分直至吊銷執業證書。身邊人有傷人衝動時怎麼辦，見第 8 節。

4. 長期照護家裡殘疾人的那個人，自己的身體要有人盯著

- 成本：不花錢。把照護的活分出去一部分，自己去做一次體檢。
- 說人話：照護者累垮不是矯情。一項美國研究跟蹤了八百多位老人四年。一邊照護失能的配偶、一邊報告自己精神吃力的那批人，死亡風險比不照護的人高約六成。照護但不覺得吃力的人，沒有出現這種升高。所以要盯的不是照護本身，是那份長期緊繃。
- 收益：研究是前瞻性人群隊列，1993 到 1998 年，平均隨訪 4.5 年，在美國四個社區做。392 名照護者和 427 名非照護者，年齡 66 到 96 歲，都與配偶同住。四年內 103 人（12.6%）死亡。調整社會人口學因素、已有疾病和亞臨床心血管疾病之後，一邊照護一邊報告有精神或情緒緊張的人，死亡風險比非照護對照高 63%（RR 1.63，95% CI 1.00–2.65，可信範圍）。照護但未報告緊張的人（RR 1.08，95% CI 0.61–1.90）和配偶失能但本人不照護的人（RR 1.37，95% CI 0.73–2.58），調整後的死亡率都沒有升高
- 證據等級：A
- 來源：Schulz R, Beach SR (1999). Caregiving as a risk factor for mortality: the Caregiver Health Effects Study. JAMA, 282(23):2215-2219. https://doi.org/10.1001/jama.282.23.2215
- 備註：爭議：這項研究的可信範圍下限正好壓在 1.00 上，「沒有差別」這個可能性沒有被完全排除。人群是與配偶同住的美國老人，照護對象是失能的老年配偶，套到照護年輕殘疾家屬的人身上屬於往外推。它能說明的是方向：吃力的那部分人風險更高。能分出去的照護活儘量分出去，托養和日間照料服務問當地殘聯和民政。照護者自己的慢性病別停藥，見第 16 節第 1 條（藥按醫囑吃滿）。這條的受益人是你自己。

5. 長期坐輪椅的，坐墊換成減壓型，每天看一遍坐骨和尾骨

- 成本：一個減壓坐墊幾百元到上千元。每天看一遍，一分鐘。
- 說人話：普通海綿坐墊壓久了會把皮膚壓破，破了癒合很慢，容易感染。養老院裡用減壓坐墊的老人，坐骨那裡的壓瘡明顯更少，但把尾骨一起算就沒看出差別。輪椅本身也要按人的尺寸配，別買個通用款就算了。
- 收益：這項隨機臨床試驗在 12 家養老院做，2004 到 2008 年招募 232 名 65 歲以上、每天坐輪椅 6 小時以上、Braden 評分 18 分以下的住戶。所有人先配了合身的輪椅，再隨機分成兩組。一組用皮膚保護型坐墊（空氣、黏性流體加泡沫、或者凝膠加泡沫），一組用 7.6 釐米厚的分段式泡沫坐墊。隨訪 6 個月或者到發生壓瘡為止。坐骨結節部位的壓瘡，分段泡沫組 8 例（6.7%），皮膚保護型坐墊組 1 例（0.9%），P=0.04。把坐骨和骶尾部的壓瘡合起來算，分段泡沫組 21 例（17.6%），皮膚保護型坐墊組 12 例（10.6%），P=0.14，沒有做出差別
- 證據等級：B
- 來源：Brienza D, Kelsey S, Karg P, et al. (2010). A randomized clinical trial on preventing pressure ulcers with wheelchair seat cushions. Journal of the American Geriatrics Society, 58(12):2308-2314. https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.2010.03168.x
- 備註：定 B 的原因有兩條。一是樣本只有 232 人，主要終點的 P 值 0.04 剛過線，次要終點沒有做出差別。二是人群是養老院裡的高齡住戶，套到年輕的輪椅使用者身上屬於往外推。試驗裡所有人都先配了合身的輪椅，所以「合身」和「坐墊」是一起起作用的，別隻換坐墊。長期臥床的壓瘡防護，氣墊床和定時翻身，見第 17 節第 8 條（壓瘡）。基本型輔助器具的配置補貼怎麼申請，見本節第 7 條（去縣級殘聯問全）。

6. 別買「能治好癱瘓、失明、耳聾」的療法和器械

- 成本：不花錢，是省錢。難在家裡人抱著希望，勸不住。

- 說人話：廣告法把話說死了。醫療、藥品、醫療器械的廣告，不許保證療效，不許說治癒率和有效率，不許找人現身說法。所以「三個療程站起來」「多少人已經康復」這類話本身就是違法廣告，不用再研究它講的原理。不是醫療器械的東西，連提治病都不允許。
- 收益：《廣告法》第十六條規定，醫療、藥品、醫療器械廣告不得含有下列內容：「（一）表示功效、安全性的斷言或者保證；（二）說明治癒率或者有效率；（三）與其他藥品、醫療器械的功效和安全性或者其他醫療機構比較；（四）利用廣告代言人作推薦、證明」。第十七條規定，除醫療、藥品、醫療器械廣告外，「禁止其他任何廣告涉及疾病治療功能，並不得使用醫療用語或者易使推銷的商品與藥品、醫療器械相混淆的用語」。第四條規定，廣告不得含有虛假或者引人誤解的內容，不得欺騙、誤導消費者，廣告主應當對廣告內容的真實性負責（全國，2021 年修正）
- 證據等級：A
- 來源：中華人民共和國廣告法（2021 年修正，第四條、第十六條、第十七條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff8081817ab231eb017abd6bd860052d
- 備註：判斷方法只有一條：看它敢不敢把話說滿。正規醫院的康復科不會承諾你幾個療程能站起來。碰到這類宣傳，向 12315 或者當地市場監管部門舉報。保健品那一套話術是同一個路子，見第 6 節第 10 條（保健品）。已經買了想退錢，按網購和預付式消費的辦法走，見第 5 節第 29 條（網購認平臺規則）。這條的受益人是你自己和家人。

7. 殘疾人證辦下來之後，去縣級殘聯把能申請的東西一次問全

- 成本：不花錢。去一趟縣級殘聯，問一上午。後面要跑的部門不止一個。
- 說人話：殘疾人證本身不發錢，它是一把鑰匙。接在它後面的是好幾筆各自獨立的待遇，每一筆都要自己去申請，不會自動上門。第一次去殘聯，就把清單上的項目一項項問過來，比來回跑幾趟省事。
- 收益：證接上的待遇至少六項，各有各的出處。一是困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼，見第 7 節第 8 條（兩項補貼）。二是殘疾兒童康復救助，見本節第 8 條（康復救助）。三是基本型輔助器具配置補貼，依據是《殘疾預防和殘疾人康復條例》第二十六條。四是家庭無障礙設施改造補貼，見本節第 9 條（坡道扶手和浴室改造）。五是按比例就業和就業服務，見本節第 10 條（主動說明持證）。六是個人所得稅減徵，見本節第 11 條（個稅減徵）。《殘疾預防和殘疾人康復條例》第二十六條還寫明，國家通過實施重點康復項目為城鄉貧困殘疾人、重度殘疾人提供基本康復服務，「按照國家有關規定對基本型輔助器具配置給予補貼」。第二十條規定，縣級以上人民政府有關部門和殘聯應當利用社區資源，設立康復場所或者購買服務，開展康復指導、日常生活能力訓練、康復護理、輔助器具配置、信息諮詢和轉介等社區康復工作（全國，2017 年 7 月 1 日起施行）
- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2017). 殘疾預防和殘疾人康復條例（第二十條、第二十六條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2017-02/27/content_5171308.htm
- 備註：辦證本身的流程見第 24 節第 10 條（殘疾人證）。補貼標準和具體辦法多數由省一級定，同一項在兩個省能差出好幾倍。問的時候把每一項的名字記下來，回家按名字在當地殘聯官網和政府網站上再查一遍原文件，不要只聽櫃檯上的口頭說法。別指望一次問全，隔一年再去問一次，政策會變。

8. 孩子不滿 7 歲又有殘疾或者孤獨症的，去縣級殘聯申請康復救助

- 成本：不花錢。到縣級殘聯交一次申請，然後在定點機構裡選一家。
- 說人話：國家給 0 到 6 歲的殘疾兒童和孤獨症兒童建了一套康復救助制度，管手術、輔助器具和康復訓練。救助對象先保困難家庭，地方財力允許的可以放寬年齡和家庭經濟條件。這一段是康復效果最好的窗口，別拖到該上學了再說。機構要從殘聯的定點名單裡挑。
- 收益：《國務院關於建立殘疾兒童康復救助制度的意見》寫明，救助對象為符合條件的 0—6 歲視力、聽力、言語、肢體、智力等殘疾兒童和孤獨症兒童。包括城鄉最低生活保障家庭、建檔立卡貧困戶家庭的殘疾兒童和兒童福利機構收留撫養的殘疾兒童，殘疾孤兒、納入特困人員供養範圍的殘

疾兒童，以及其他經濟困難家庭的殘疾兒童。其他經濟困難家庭的具體認定辦法由縣級以上地方人民政府制定。文件還寫明「有條件的地區，可擴大殘疾兒童康復救助年齡範圍，也可放寬對救助對象家庭經濟條件的限制」。經費保障標準由縣級以上地方人民政府依據本地財力狀況、保障對象數量、殘疾類別等分類確定，並建立動態調整機制。上位依據是《殘疾預防和殘疾人康復條例》第二十六條：國家建立殘疾兒童康復救助制度，「逐步實現 0—6 歲視力、聽力、言語、肢體、智力等殘疾兒童和孤獨症兒童免費得到手術、輔助器具配置和康復訓練等服務」（全國，2018 年起）

- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2018). 關於建立殘疾兒童康復救助制度的意見（國發〔2018〕20 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2018-07/10/content_5305296.htm；國務院 (2017). 殘疾預防和殘疾人康復條例（第二十六條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2017-02/27/content_5171308.htm
- 備註：救助標準由各省定，先在當地殘聯官網查「殘疾兒童康復救助實施辦法」。定點機構名單也在殘聯手上。文件要求殘聯會同有關部門加強定點康復機構的准入和退出監管，建立定期檢查和綜合評估機制，並建立黑名單制度。不在名單裡的機構，錢要自己全出，出了事也難追。這條的受益人是你的孩子，屬於第二檔。承諾「包好」的機構按本節第 6 條（能治好癱瘓）處理。

9. 家裡的坡道、扶手和浴室改造，可以向縣級以上政府申請補貼

- 成本：申請不花錢。改造本身多數有補貼，自己可能還要補一部分。要跑殘聯和街道。
- 說人話：《無障礙環境建設法》寫了一條：縣級以上政府應當支持、指導家庭無障礙設施改造，對符合條件的殘疾人、老年人家庭應當給予適當補貼。這類項目一般由殘聯牽頭，按年度名額做，所以要早點去登記。補多少、改哪幾項由各地定。
- 收益：《無障礙環境建設法》第十九條：「縣級以上人民政府應當支持、指導家庭無障礙設施改造。對符合條件的殘疾人、老年人家庭應當給予適當補貼。」第十八條規定，對既有的不符合無障礙設施工程建設標準的居住建築、居住區、公共建築、公共場所、交通運輸設施、城鄉道路等，縣級以上人民政府應當根據實際情況制定有針對性的無障礙設施改造計劃並組織實施。第六十二條規定，任何組織和個人有權向政府有關主管部門提出加強和改進無障礙環境建設的意見和建議，對違反本法規定的行為進行投訴、舉報；主管部門接到投訴舉報「應當及時處理並予以答覆」。第六十三條規定，對違反本法規定損害社會公共利益的行為，人民檢察院可以提出檢察建議或者提起公益訴訟（全國，2023 年 9 月 1 日起施行）
- 證據等級：B
- 來源：中華人民共和國無障礙環境建設法（第十八條、第十九條、第六十二條、第六十三條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff80818188d7430b0189018493370940
- 備註：定 B 是因為法律只寫了「應當給予適當補貼」，補多少、誰算符合條件全交給地方，沒有全國統一的數字。先在當地殘聯官網查「困難重度殘疾人家庭無障礙改造」。名額多數按年度分配，排隊要早。小區加裝電梯、樓道改造是另一套流程，走住建部門。公共場所的無障礙設施不達標，按第六十二條向主管部門投訴，它要給你答覆。

10. 找工作時主動說明自己持證，企業招你能抵掉一筆錢

- 成本：不花錢。面試時多說一句話。難在開口。
- 說人話：單位安排殘疾人就業的比例不得低於在職職工總數的 1.5%，具體比例由省裡定。達不到就要按差額人數交殘疾人就業保障金，一個人頭按本單位上年職工年平均工資算。所以招你不只是照顧，是實打實省錢。面試時把持證這件事說清楚，對方自己算得過來這筆帳。
- 收益：《殘疾人就業條例》第八條：「用人單位安排殘疾人就業的比例不得低於本單位在職職工總數的 1.5%。具體比例由省、自治區、直轄市人民政府根據本地區的實際情況規定。」第九條：達不到所在地省級人民政府規定比例的，應當繳納殘疾人就業保障金。《殘疾人就業保障金徵收使用管理辦法》第八條給了公式：「保障金年繳納額=（上年用人單位在職職工人數×所在地省、自治區、直轄市人民政府規定的安排殘疾人就業比例-上年用人單位實際安排的殘疾人就業人數）×上年用人單位在職職工年平均工資」。第十六條：自工商登記註冊之日起 3 年內，對安排殘疾人就業未達到

規定比例、在職職工總數 20 人以下（含 20 人）的小微企業，免徵保障金。《殘疾人保障法》第三十六條規定，國家對安排殘疾人就業達到、超過規定比例或者集中安排殘疾人就業的用人單位，依法給予稅收優惠（全國，殘疾人就業條例 2007 年 5 月 1 日起施行）

- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2007). 殘疾人就業條例（第八條、第九條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2008-03/28/content_6646.htm；財政部、國家稅務總局、中國殘聯 (2015). 殘疾人就業保障金徵收使用管理辦法（財稅〔2015〕72 號，第六條、第八條、第十六條）. http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2015-09/15/content_5650063.htm；中華人民共和國殘疾人保障法（第三十六條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff8080816f135f46016f1d134c88132b
- 備註：對剛註冊三年內、20 人以下的小微企業，這個理由不成立，別指望。保障金的減免政策這些年一直在調，具體以當年財政部的公告為準。另外，按比例就業要求的是真實用工。掛名領工資、讓單位拿你去抵保障金，是騙取行為，你也會被牽進去。就業困難人員認定和社保補貼見第 7 節第 12 條（就業困難人員）。職業培訓補貼見第 7 節第 13 條（職業培訓補貼）。這條的受益人是你自己。

11. 殘疾人的個人所得稅可以減徵，減多少打電話問省稅務局

- 成本：不花錢。申報時勾一項，或者交一次備案材料。
- 說人話：個人所得稅法寫著，殘疾人的所得可以減徵個稅。但是減多少、減多久，法律交給了省級政府定，所以各省不一樣。有的省按年度定一個減免限額，有的按比例減。辦法是打 12366 問當地稅務局，或者在個人所得稅 App 裡找減免事項。
- 收益：《個人所得稅法》第五條：「有下列情形之一的，可以減徵個人所得稅，具體幅度和期限，由省、自治區、直轄市人民政府規定，並報同級人民代表大會常務委員會備案：（一）殘疾、孤老人員和烈屬的所得；（二）因自然災害遭受重大損失的。」《殘疾人保障法》第三十六條另外規定，國家對從事個體經營的殘疾人，依法給予稅收優惠，並免除行政事業性收費（全國，個人所得稅法 2019 年 1 月 1 日起施行）
- 證據等級：A
- 來源：中華人民共和國個人所得稅法（2018 年修正，第五條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=2c909fdd678bf17901678bf724bd0609；中華人民共和國殘疾人保障法（第三十六條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff8080816f135f46016f1d134c88132b
- 備註：收益量級定「小」，是因為法律本身沒給數字，多數省份的減免額一年在幾百到幾千元這個量級。錢不算多，但辦一次能長期用，值得跑。具體到你這個省減多少，只有當地稅務局的公告算數，網上轉的對照表常年過期。自己開小店的，行政事業性收費按《殘疾人保障法》第三十六條免除，辦執照時主動提。

12. 導盲犬可以帶進公共場所和公共交通，盲人免費坐市內公交

- 成本：不花錢。被攔下來時要開口引法條，可能要僵持一會兒。
- 說人話：法律寫明，公共場所和公共交通要為帶導盲犬、導聽犬、輔助犬的殘疾人提供便利。盲人憑有效證件免費坐市內公交、地鐵和渡船，殘疾人可以免費帶隨身必備的輔助器具。被攔下來時把這兩條說出來，不行就投訴。
- 收益：《無障礙環境建設法》第四十六條：「公共場所經營管理單位、交通運輸設施和公共交通運輸工具的運營單位應當為殘疾人攜帶導盲犬、導聽犬、輔助犬等服務犬提供便利。」第三十五條規定，政務服務便民熱線和報警求助、消防應急、交通事故、醫療急救等緊急呼叫系統，應當逐步具備語音、大字、盲文、一鍵呼叫等無障礙功能。第六十二條規定，任何組織和個人有權對違反本法規定的行為投訴、舉報，主管部門應當及時處理並予以答覆。《殘疾人保障法》第五十條：「盲人持有效證件免費乘坐市內公共汽車、電車、地鐵、渡船等公共交通工具。盲人讀物郵件免費寄遞。」同條還規定，縣級以上人民政府對殘疾人搭乘公共交通工具應當給予便利和優惠，殘疾人可以免費攜帶隨身必備的輔助器具（全國，無障礙環境建設法 2023 年 9 月 1 日起施行）

- 證據等級：A
- 來源：中華人民共和國無障礙環境建設法（第三十五條、第四十六條、第六十二條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff80818188d7430b0189018493370940；中華人民共和國殘疾人保障法（第五十條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff8080816f135f46016f1d134c88132b
- 備註：法律寫的是「提供便利」，沒有配罰則，所以現場僵持時對方不一定立刻讓步。手機裡存一張法條截圖，比背條號管用。當場解決不了就按第六十二條投訴，主管部門要答覆。鐵路和民航另有自己的規定，出行前先打客服確認。免費乘車的「有效證件」各地認的不完全一樣，去當地殘聯問清楚認哪一種。

13. 殘疾人參加高考可以申請合理便利，用盲文卷的考試時間加一半

- 成本：不花錢。要在省裡規定的時間內交一次書面申請，還要到現場確認。
- 說人話：殘疾考生參加高考，可以申請盲文卷、大字卷、免外語聽力、單獨考場、帶助聽器和輪椅進場，考試時間也能延長。這些不會自動給，要按省裡規定的時間交書面申請，附第二代以上的殘疾人證。對結果不服，可以找省教育廳申請複核。
- 收益：《殘疾人參加普通高等學校招生全國統一考試管理規定》第五條列了十二項合理便利。包括為視力殘疾考生提供現行盲文試卷、大字號試卷或者普通試卷；為聽力殘疾考生免除外語聽力考試；允許視力殘疾考生攜帶盲文筆、盲文手寫板、無存儲功能的盲文打字機、無存儲功能的電子助視器、盲杖、光學放大鏡等輔助器具；允許聽力殘疾考生攜帶助聽器、人工耳蝸；允許行動不便的考生使用輪椅、助行器，有特殊需要的可以自帶特殊桌椅。延長時間的幅度寫在第五條第六項：「使用盲文試卷的視力殘疾考生的考試時間，在該科目規定考試總時長的基礎上延長 50%；使用大字號試卷或普通試卷的視力殘疾考生、因腦癱或其他疾病引起的上肢無法正常書寫或無上肢考生等書寫特別困難考生的考試時間，在該科目規定考試總時長的基礎上延長 30%」。此外還有優先進入考點考場、單獨標準化考場、配備引導輔助人員和手語翻譯人員等。第七條規定申請程序：考生按省級教育考試機構規定的時間、地點、方式提出正式書面申請，並提供本人第二代及以上殘疾人證；由專家組現場確認並綜合評估，省級教育考試機構出具《告知書》。第八條規定，考生對《告知書》有異議，可以向省級教育行政部門提出書面複核申請。第九條規定，免除外語聽力的，外語科成績按「筆試成績×外語科總分值/筆試部分總分值」計算。第十八條規定，殘疾人參加其他國家教育考試需要合理便利的，可以參照本規定執行（全國，2017 年 4 月 7 日發佈施行）
- 證據等級：A
- 來源：教育部、中國殘聯 (2017). 殘疾人參加普通高等學校招生全國統一考試管理規定（教學〔2017〕4 號，第五條、第七條、第八條、第九條、第十八條）. http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2017-04/12/content_5650060.htm
- 備註：申請時間由各省定，寫在當年的高考報名辦法裡，錯過就沒有了。所以高三上學期就要去省教育考試院官網確認時間。第十八條還規定，研究生考試、成人高考這些國家教育考試，也可以參照申請。上學階段學校不得拒收那一條見本節第 14 條（學校不得拒收）。這條的受益人是你自己或者你的孩子。

14. 殘疾孩子申請入學，學校不得拒收；到不了校的由教育局安排送教上門

- 成本：不花錢。要交一次申請，可能要經過一次評估。學校推脫時得往上找教育局。
- 說人話：幼兒園和各類學校，對符合條件的殘疾孩子申請入學不得拒收，普通職業學校也一樣。孩子需要專人護理、到不了學校的，由縣教育局安排送教上門或遠程上課，照樣有學籍。入學和轉學由教育局請專家委員會評估後決定，不由學校自己說了算。
- 收益：《殘疾人教育條例》第七條：「學前教育機構、各級各類學校及其他教育機構應當依照本條例以及國家有關法律、法規的規定，實施殘疾人教育；對符合法律、法規規定條件的殘疾人申請入學，不得拒絕招收。」第二十九條：「普通職業學校不得拒絕招收符合國家規定的錄取標準的殘疾人入學，普通職業培訓機構應當積極招收殘疾人入學。」條例還規定，適齡殘疾兒童、少年需要專人護理、不能到學校就讀的，由縣級人民政府教育行政部門統籌安排，通過提供送教上門或者遠程

教育等方式實施義務教育，並納入學籍管理。第二十條規定，縣級人民政府教育行政部門應當會同衛生行政部門、民政部門、殘疾人聯合會，建立由教育、心理、康復、社會工作等方面專家組成的殘疾人教育專家委員會，由它評估身體狀況、接受教育的能力和適應學校學習生活的能力並提出入學、轉學建議；評估結果屬於孩子的隱私，有關單位和工作人員負有保密義務。第二十三條規定，在普通學校隨班就讀的殘疾學生，可以適用普通義務教育的課程設置方案、課程標準和教材，但是對其學習要求可以有適度彈性。第五十二條規定，殘疾人參加國家教育考試需要必要支持條件和合理便利的，可以提出申請（全國，2017 年 5 月 1 日起施行）

- 證據等級：A
- 來源：國務院 (2017). 殘疾人教育條例（第七條、第二十條、第二十三條、第二十九條、第五十二條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2017-02/23/content_5170264.htm
- 備註：學校口頭說「我們這兒沒條件」不算數。要它出書面答覆，拿著書面答覆去找縣級教育局。評估是教育局委託專家委員會做的。第二十三條那句「學習要求可以有適度彈性」很有用，遇到學校拿成績當理由勸退時可以引。孩子在校被欺凌怎麼留證據、學校必須走哪道程序，見第 30 節第 3 條（校園欺凌）。高考的合理便利見本節第 13 條（合理便利）。這條的受益人是你的孩子。

15. 右下肢或者雙下肢沒了也能考駕照，準駕車型叫 C5

- 成本：學費和普通駕照差不多，多數地方几千元。車要改裝成手動操控。每三年查一次身體。
- 說人話：右下肢或雙下肢沒了、動不了，但能自己坐穩、上肢條件夠的人，可以考殘疾人專用的自動擋小車駕照，代號 C5。一隻手掌缺失的也能申請。單眼視力障礙、聽力障礙的人各有能考的車型。體檢要去省裡認定的專門醫院做。
- 收益：《機動車駕駛證申領和使用規定》附件 1 把身體條件寫得很細。第 8 目：「右下肢、雙下肢缺失或者喪失運動功能但能夠自主坐立，且上肢符合本項第 5 目規定的，可以申請殘疾人專用小型自動擋載客汽車準駕車型的機動車駕駛證。一隻手掌缺失，另一隻手拇指健全，其他手指有兩指健全，上肢和手指運動功能正常，且下肢符合本項第 6 目規定的，可以申請殘疾人專用小型自動擋載客汽車準駕車型的機動車駕駛證」。第 6 目：單獨左下肢缺失或者喪失運動功能、但右下肢正常的，可以申請小型自動擋汽車準駕車型。視力一項：「單眼視力障礙，優眼裸視力或者矯正視力達到對數視力表 5.0 以上，且水平視野達到 150 度的」，可以申請小型汽車、小型自動擋汽車、低速載貨汽車、三輪汽車、殘疾人專用小型自動擋載客汽車準駕車型。聽力一項：有聽力障礙但佩戴助聽設備能夠辨別聲源方向的，可以申請小型汽車、小型自動擋汽車準駕車型，駕駛時應當佩戴助聽設備。第八十五條規定，辦理殘疾人專用小型自動擋載客汽車駕駛證業務時提交的身體條件證明，應當由經省級衛生健康行政部門認定的專門醫療機構出具。持這一準駕車型的人應當每三年進行一次身體檢查，在記分週期結束後三十日內提交身體條件證明。第七十八條規定，駕駛時應當按規定在車身設置殘疾人機動車專用標誌（全國，公安部令第 172 號修正，2025 年 1 月 1 日起施行）
- 證據等級：A
- 來源：公安部令第 172 號. 機動車駕駛證申領和使用規定（第七十八條、第八十五條、附件 1）. https://www.gov.cn/gongbao/2025/issue_11866/202502/content_7004031.html
- 備註：門檻低得多的是殘疾人機動輪椅車。《道路交通安全法》第一百一十九條把它列進非機動車，所以不用駕照；第五十八條規定，殘疾人機動輪椅車在非機動車道內行駛時最高時速不得超過十五公里。C5 的車要裝手動油門和剎車，改裝要找有資質的廠家，改完去車管所變更登記。三個記分週期結束後一年內不提交身體條件證明，駕駛證會被註銷。

16. 康復在有康復醫學科的正規機構做，強度聽治療師的，不是越猛越好

- 成本：住院康復每天幾百元，自費的那部分因地而異。時間按月算。每天都要練，很枯燥。
- 說人話：把人接回家躺著等自然恢復，是最常見的錯。中風後由多學科團隊有組織地照護，一年後還活著、還能住在家裡的人更多。但也別自己加碼，中風後 24 小時內練得更早、更勤、更多，三個月後的結果反而更差。練多少、什麼時候練，聽康復科和治療師的。

- 收益：Cochrane 系統綜述納入 29 項試驗、5902 名參與者，比較有組織的住院卒中單元照護和其他照護方式。隨訪到末次（中位 1 年）時，不良結局（死亡、殘障或者需要機構照護）的比值比是 0.77（95% CI 0.69–0.87，可信範圍），死亡的比值比是 0.76（95% CI 0.66–0.88），死亡或者依賴他人的比值比是 0.75（95% CI 0.66–0.85），證據質量中等。換算成絕對數，每 100 人接受卒中單元照護，多 2 人存活、多 6 人住在家裡、多 6 人生活自理。另一方面，AVERT 試驗在 5 個國家的 56 個急性卒中單元隨機分配 2104 名患者，比較「常規照護」和「常規照護加超早期高強度活動」。三個月時結局良好（改良 Rankin 量表 0—2 分）的，超早期組 480 人（46%），常規組 525 人（50%），調整後比值比 0.73（95% CI 0.59–0.90，P=0.004）。死亡是 88 人比 72 人，沒有做出差別（比值比 1.34，95% CI 0.93–1.93，P=0.113）
- 證據等級：A
- 來源：Langhorne P, Ramachandra S; Stroke Unit Trialists' Collaboration (2020). Organised inpatient (stroke unit) care for stroke: network meta-analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews, 4:CD000197. https://doi.org/10.1002/14651858.CD000197.pub4；AVERT Trial Collaboration group (2015). Efficacy and safety of very early mobilisation within 24 h of stroke onset (AVERT): a randomised controlled trial. Lancet, 386(9988):46-55. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60690-0
- 備註：爭議：這兩項證據都來自卒中，套到脊髓損傷、截肢、燒傷這些別的致殘原因上屬於往外推。AVERT 那一項說明的是「越早越猛」不成立，不是「早期活動沒用」。試驗裡兩組絕大多數人都在 24 小時內下了床，差的是頻次和總量。挑機構時看它有沒有康復醫學科、有沒有專職的康復治療師和作業治療師，別隻看招牌上「康復」兩個字。基層和三級醫院之間怎麼轉、起付線怎麼算，見第 24 節第 1 條（逐級轉診）。社區康復和輔助器具配置見本節第 7 條（去縣級殘聯問全）。

17. 聽力下降就去配助聽器，配它的理由是聽得見，不是防痴呆

- 成本：助聽器幾千到幾萬元，多數要自費。要驗配，還要來回調試幾次。
- 說人話：「戴助聽器能防痴呆」這個說法目前沒有立住。一項近千人的三年試驗，總體上沒有做出差別。只有在本來認知下降風險就偏高的那部分人裡看到了差別。所以配助聽器的理由是當下聽得見、能和人說話、過馬路能聽見車，不是為了幾十年以後的腦子。
- 收益：ACHIEVE 試驗在美國 4 個社區做，納入 977 名 70 到 84 歲、有未經治療的聽力損失、沒有明顯認知障礙的人。隨機分成兩組，一組接受聽力干預（聽力諮詢和配助聽器），一組接受健康教育對照，每 6 個月隨訪一次。主要終點是 3 年的整體認知評分變化。合併兩個來源人群的主要分析裡，兩組沒有顯著差別：聽力干預組 −0.200（95% CI −0.256 到 −0.144），對照組 −0.202（95% CI −0.258 到 −0.145），差值 0.002（95% CI −0.077 到 0.081），P=0.96。一項預設的敏感性分析顯示，干預效果在兩個來源人群之間存在差異（交互作用 P=0.010）。來自那項長期心血管健康觀察研究的參與者年齡更大、認知下降的危險因素更多、基線認知分更低。研究者的結論是，聽力干預可能在認知下降風險較高的人群裡減少 3 年的認知變化，在風險較低的人群裡則不能。試驗沒有報告歸因於研究的嚴重不良事件
- 證據等級：A
- 來源：Lin FR, Pike JR, Albert MS, et al.; ACHIEVE Collaborative Research Group (2023). Hearing intervention versus health education control to reduce cognitive decline in older adults with hearing loss in the USA (ACHIEVE): a multicentre, randomised controlled trial. Lancet, 402(10404):786-797. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)01406-X
- 備註：爭議：網上常見的「助聽器讓認知下降少了近一半」來自這項試驗裡的一個亞組，不是它的主要結果，主要結果是兩組沒有差別。「配助聽器」和「防痴呆」要分開看：前者該做，後者別當成理由。聽力殘疾考生高考可以免外語聽力，見本節第 13 條（合理便利）。有聽力障礙的人開車應當佩戴助聽設備，見本節第 15 條（C5）。

18. 說一個成年人「管不了自己的事」，要向法院申請認定，家屬說了不算

- 成本：向法院申請要交訴訟費，一般幾十元到一百元。鑑定費另算，通常幾千元，先由申請人墊。走完要幾個月。
- 說人話：一個成年人是不是「無民事行為能力」或者「限制民事行為能力」，只有法院能認定。家屬、單位、居委會都不能自己說了算。要由利害關係人或者有關組織向法院申請。反過來，智力或者精神健康恢復了，也可以申請認定他恢復行為能力。這道程序既是限制，也是保護。
- 收益：《民法典》第二十一條：「不能辨認自己行為的成年人為無民事行為能力人，由其法定代理人代理實施民事法律行為。」第二十二條：「不能完全辨認自己行為的成年人為限制民事行為能力人，實施民事法律行為由其法定代理人代理或者經其法定代理人同意、追認；但是，可以獨立實施純獲利益的民事法律行為或者與其智力、精神健康狀況相適應的民事法律行為。」第二十四條：「不能辨認或者不能完全辨認自己行為的成年人，其利害關係人或者有關組織，可以向人民法院申請認定該成年人為無民事行為能力人或者限制民事行為能力人。」同條還規定，被認定之後，經本人、利害關係人或者有關組織申請，人民法院可以根據其智力、精神健康恢復的狀況，認定其恢復為限制民事行為能力人或者完全民事行為能力人。有關組織包括：居民委員會、村民委員會、學校、醫療機構、婦女聯合會、殘疾人聯合會、依法設立的老年人組織、民政部門等。第二十三條規定，無民事行為能力人、限制民事行為能力人的監護人是其法定代理人（全國，2021 年 1 月 1 日起施行）
- 證據等級：A
- 來源：中華人民共和國民法典（第二十一條、第二十二條、第二十三條、第二十四條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff808081729d1efe01729d50b5c500bf
- 備註：申請走的是法院的特別程序，比普通民事案件快，但仍要幾個月。要提交醫院的診斷證明，法院多數還會委託司法鑑定，鑑定費通常幾千元，由申請人先墊。不經過這道程序就替人簽字、處分他的財產，事後可能被認定無效，房子賣了也可能要退回來。還要記住一點：限制民事行為能力不等於什麼都不能做。和他的智力、精神狀況相適應的事，以及純得好處的事，他自己就能做，別一概代辦。監護人怎麼定見本節第 19 條（監護人）。

19. 成年人的監護人按法定順序定；被監護人傷了別人，由監護人賠

- 成本：不花錢。有爭議時要到居委會、村委會、民政部門或者法院去解決。
- 說人話：成年人失去行為能力後，監護人按順序來：配偶，父母和子女，其他近親屬，最後是願意擔任的其他人或組織。爭起來了由居委會、村委會或民政部門指定，不服可以找法院。人還清醒時可以書面指定將來的監護人。被監護人傷了別人，由監護人賠。
- 收益：《民法典》第二十八條：無民事行為能力或者限制民事行為能力的成年人，由下列有監護能力的人按順序擔任監護人：「（一）配偶；（二）父母、子女；（三）其他近親屬；（四）其他願意擔任監護人的個人或者組織，但是須經被監護人住所地的居民委員會、村民委員會或者民政部門同意。」第三十一條：對監護人的確定有爭議的，由被監護人住所地的居民委員會、村民委員會或者民政部門指定，對指定不服的可以向人民法院申請指定，也可以直接向人民法院申請。指定時「應當尊重被監護人的真實意願，按照最有利於被監護人的原則」。指定之前權益處於無人保護狀態的，由居民委員會、村民委員會、法律規定的有關組織或者民政部門擔任臨時監護人。第三十三條：「具有完全民事行為能力的成年人，可以與其近親屬、其他願意擔任監護人的個人或者組織事先協商，以書面形式確定自己的監護人」。第一千一百八十八條：「無民事行為能力人、限制民事行為能力人造成他人損害的，由監護人承擔侵權責任。監護人盡到監護職責的，可以減輕其侵權責任。」有財產的，從本人財產中支付賠償費用，不足部分由監護人賠償。第一千一百八十九條：監護人將監護職責委託給他人的，監護人仍應當承擔侵權責任，受託人有過錯的承擔相應的責任（全國，2021 年 1 月 1 日起施行）
- 證據等級：A

- 來源：中華人民共和國民法典（第二十八條、第三十一條、第三十三條、第一千一百八十八條、第一千一百八十九條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff808081729d1efe01729d50b5c500bf
- 備註：第三十三條那條就是意定監護。趁人清醒時用書面形式把人選定下來，能省掉後面一大半爭議，具體怎麼寫見第 17 節第 1 條（意定監護）。賠償那一段要當心：把人交給托養機構或者親戚照看，責任仍在監護人身上，受託人只在自己有過錯時承擔相應責任。所以給被監護人買一份監護人責任保險是有意義的。《精神衛生法》第七十八條還規定，監護人遺棄患者或者不履行監護職責造成損害的，依法承擔賠償責任。

20. 因為殘疾被拒招、不轉正、少發錢，可以告，但先把過程成本算清

- 成本：律師費幾千到幾萬元，自己出。一審普通程序 6 個月起，可以延長。證據要自己保存。
- 說人話：法律禁止在招用、轉正、晉級、評職稱、報酬、社保上歧視殘疾人。你可以向主管部門投訴，也可以去法院告。但打贏了官司，對方也不替你出律師費。所以先投訴，同時申請法律援助，再考慮打官司。
- 收益：《殘疾人保障法》第三條：「禁止基於殘疾的歧視。禁止侮辱、侵害殘疾人。」第三十八條：「在職工的招用、轉正、晉級、職稱評定、勞動報酬、生活福利、休息休假、社會保險等方面，不得歧視殘疾人。」同條還規定，殘疾職工所在單位應當根據殘疾職工的特點提供適當的勞動條件和勞動保護，並根據實際需要對勞動場所、勞動設備和生活設施進行改造。第六十四條：「違反本法規定，在職工的招用等方面歧視殘疾人的，由有關主管部門責令改正；殘疾人勞動者可以依法向人民法院提起訴訟。」《殘疾人就業條例》第四條：「禁止在就業中歧視殘疾人。」第十三條：用人單位不得在晉職、晉級、評定職稱、報酬、社會保險、生活福利等方面歧視殘疾職工。《法律援助法》第四十二條規定，申請人有材料證明屬於「無固定生活來源的未成年人、老年人、殘疾人等特定群體」的，免予核查經濟困難狀況。第四十五條規定，法律援助機構為老年人、殘疾人提供法律援助服務的，應當根據實際情況提供無障礙設施設備和服務（全國）
- 證據等級：A
- 來源：中華人民共和國殘疾人保障法（第三條、第三十八條、第六十四條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff8080816f135f46016f1d134c88132b；國務院 (2007). 殘疾人就業條例（第四條、第十三條）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2008-03/28/content_6646.htm；中華人民共和國法律援助法（第四十二條、第四十五條）. https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff8081817b6472a3017b6577820f0061
- 備註：過程成本必須先算。一審普通程序 6 個月起，可以延長；簡易程序 3 個月。律師費不在《訴訟費用交納辦法》第六條列的訴訟費用裡，第二十九條的「敗訴方負擔」不包括律師費。所以先走兩條成本低的路：向人社部門或者殘聯投訴，由主管部門責令改正；同時申請法律援助，第四十二條對殘疾人免予核查經濟困難狀況。取證是最難的一關。面試被拒時，對方很少留下書面理由，能錄音、能留下聊天記錄就留。已經入職的按勞動爭議走仲裁，留證和時效見第 19 節第 8 條（離職前留證）。這條的受益人是你自己。

34. 家裡的常備藥別吃出事

> **168VIP-AI 轉製註｜適用範圍**
> 本節藥品規範、說明書、公費及廢藥回收安排依原書地區列示；臺灣核准內容可能不同。兒童、孕婦、長者及慢性病患者用藥應請醫師或藥師評估。

退燒藥、止痛藥、感冒藥、胃藥、止瀉藥，很多在藥店就能自己買。不用處方能買，不等於怎麼吃都行。這一節不講每種病該吃什麼藥，只挑一個動作就能避開重後果的幾件事。

所有條目按死亡率口徑算，包括肝衰竭、胃出血、新生兒腎衰竭這類健康終點。收益大多是「少出一次嚴重事故」，研究給不出「做了能少幾成」的數字，收益量級是按後果輕重判斷的，每條備註裡寫了憑什麼定。

已經寫在別處的，這裡只指路。誤服了藥或清潔劑先做什麼，見第 13 節第 20 條（誤服）。慢性病的藥按醫囑吃滿，見第 16 節第 1 條（藥按醫囑吃滿）。網上買處方藥要先過處方審核，見第 28 節第 6 條（減肥藥就去醫院拿處方）。

本節條目的受益人是你自己和家人，屬於最高的兩檔。

1. 同時吃兩種感冒藥或止痛藥之前，先看成分表，對乙酰氨基酚只能佔一種

- 成本：不花錢。看一眼每盒藥的成分表，一兩分鐘。
- 說人話：很多感冒藥裡都摻了對乙酰氨基酚，兩盒一起吃就是吃了雙份，過量會傷肝。在美國，它造成的急性肝衰竭病人裡，近三成沒等到換肝就死了。國內說明書建議一天最多吃 2 克，吃藥期間也別喝酒。
- 收益：美國 22 家醫院用 6 年時間連續登記了 662 例急性肝衰竭。其中 275 例（42%）是對乙酰氨基酚造成的，吞下的劑量中位數是 24 克。這 275 人裡，131 人（48%）是不小心吃多的，不是故意。不小心吃多的人裡，38% 同時吃了兩種以上含這個成分的藥。這 275 人裡，27% 沒等到換肝就死了，8% 做了肝移植。國家藥監局 2020 年要求非處方藥說明書寫明：過量使用會引起嚴重肝損傷，建議一日最大量不超過 2 克。說明書還要寫明，儘量避免和含對乙酰氨基酚或其他解熱鎮痛藥的藥品合用。美國法規要求這類非處方藥在警示第一條寫明三種傷肝情形：超過一天最大量，和其他含對乙酰氨基酚的藥同吃，用藥期間每天喝 3 杯以上的酒。
- 證據等級：B
- 來源：Larson AM, Polson J, Fontana RJ, et al.; Acute Liver Failure Study Group (2005). Acetaminophen-induced acute liver failure: results of a United States multicenter, prospective study. Hepatology, 42(6):1364-1372. https://doi.org/10.1002/hep.20948；國家藥監局關於修訂對乙酰氨基酚常釋及緩釋製劑說明書的公告（2020 年第 15 號）及附件 2《對乙酰氨基酚常釋製劑非處方藥說明書修訂要求》（湖南省藥品監督管理局轉載）. http://mpa.hunan.gov.cn/mpa/xxgk/tzgg/wjtz/202003/t20200311_11809335.html；21 CFR 201.326(a)(1)(iii)(A) Liver warning. https://www.ecfr.gov/current/title-21/chapter-I/subchapter-C/part-201/subpart-G/section-201.326
- 備註：對乙酰氨基酚也叫撲熱息痛。複方感冒藥的通用名裡帶「氨酚」兩個字的，比如氨酚偽麻、氨咖黃敏，就含這個成分。拿不準就把幾盒藥都拿給藥店的藥師看。定 B 是因為美國那組數字是病例登記，沒有對照組，算不出看了成分表能少出多少事。收益定「大」是按後果定的：急性肝衰竭裡有近三成直接死亡。

2. 孩子發燒不用阿司匹林、尼美舒利和安乃近，含安乃近的感冒藥也不給未成年人吃

- 成本：不花錢。買退燒藥時看一眼通用名和成分表。
- 說人話：孩子退燒，這三種藥都別用。阿司匹林和瑞氏綜合徵有關，這種病傷腦傷肝，美國統計里約三成病孩死亡，警告發出後病例少了九成多。尼美舒利 12 歲以下禁用，安乃近 18 歲以下禁用。
- 收益：瑞氏綜合徵會引起腦病和肝臟脂肪變性，通常出現在流感或水痘之後。美國 1981 到 1997 年的全國監測裡，18 歲以下報告了 1207 例。82% 的病孩血裡測得到水楊酸，這是阿司匹林這類藥的成

分。總病死率 31%。1980 年開始發佈水楊酸類藥的警告。那一年報告了 555 例，是高峰，1987 年起每年不超過 36 例。國家食藥監局 2011 年規定，尼美舒利口服制劑禁止用於 12 歲以下兒童。國家藥監局 2020 年規定安乃近片禁用於 18 歲以下青少年兒童。含安乃近的複方青蒿安乃近片、重感靈片和重感靈膠囊同樣禁用於 18 歲以下。

- 證據等級：B
- 來源：Belay ED, Bresee JS, Holman RC, Khan AS, Shahriari A, Schonberger LB (1999). Reye's syndrome in the United States from 1981 through 1997. New England Journal of Medicine, 340(18):1377-1382. https://doi.org/10.1056/NEJM199905063401801；關於加強尼美舒利口服制劑使用管理的通知（國食藥監安〔2011〕209 號）. https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/fgwj/gzwj/gzwjyp/20110515145101552.html；國家藥監局關於修訂安乃近相關品種說明書的公告（2020 年第 34 號）及附件 1 至 3. https://www.nmpa.gov.cn/directory/web/nmpa/xxgk/ggtg/ypggtg/ypshmshxdgg/20200317171201660.html
- 備註：安乃近對成年人也不是首選藥。說明書寫明它可能引起粒細胞缺乏、再生障礙性貧血和過敏性休克，只在病情急重、又沒有別的有效藥時短期用。重感靈聽名字像普通感冒藥，裡面就有安乃近。孩子該用什麼退燒藥、按體重吃多少，問兒科醫生或藥師。不滿 3 個月的孩子發燒直接去醫院，見第 20 節第 8 條（38 ℃ 就直接去醫院）。定 B 是因為瑞氏綜合徵的數字來自監測報告，病例減少和警告發布是前後關係，不是對照試驗。收益定「大」，是因為警告之後病例從每年 555 例降到 36 例以下。

3. 60 歲以上、胃出過血、在吃抗凝藥或激素的人，吃布洛芬這類止痛藥之前先問醫生

- 成本：不花錢。問一次醫生或藥師。
- 說人話：布洛芬、萘普生、阿司匹林這類止痛藥會傷胃。在大劑量的試驗裡，吃布洛芬的人胃出血、穿孔的風險是不吃的約 4 倍。年紀大、胃出過血、同時吃抗凝藥或激素、每天喝酒的人，風險更高。
- 收益：這類藥叫非甾體抗炎藥，常見的有布洛芬、萘普生、雙氯芬酸。一項薈萃分析彙總了 280 項這類藥對安慰劑的隨機試驗，共 124513 人。和安慰劑比，上消化道穿孔、梗阻或出血的風險：布洛芬 RR 3.97（95% CI 2.22–7.10，約 4 倍），萘普生 4.22（2.71–6.56），雙氯芬酸 1.89（1.16–3.09）。所有這類藥都讓心力衰竭的風險大約翻倍。美國法規要求這類非處方藥寫明胃出血警示。警示列出風險更高的六種人：60 歲以上，有過胃潰瘍或出血，在吃抗凝藥或激素，同時吃別的這類藥，用藥期間每天喝 3 杯以上的酒，吃得比說明書多或久。
- 證據等級：A
- 來源：Coxib and traditional NSAID Trialists' (CNT) Collaboration; Bhala N, Emberson J, Merhi A, et al. (2013). Vascular and upper gastrointestinal effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs: meta-analyses of individual participant data from randomised trials. Lancet, 382(9894):769-779. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60900-9；21 CFR 201.326(a)(2)(iii)(A) Stomach bleeding warning. https://www.ecfr.gov/current/title-21/chapter-I/subchapter-C/part-201/subpart-G/section-201.326
- 備註：論文結論講的是大劑量用法。偶爾吃一兩天、按說明書劑量吃的風險，這篇沒有單獨給數字。很多複方感冒藥裡也有這類成分，和止痛藥一起吃就重複了，先看成分表。醫生讓你長期吃小劑量阿司匹林防血栓的，別自己停，也別自己再加一種止痛藥。痛經怎麼用這類藥、什麼時候該去婦科查，見第 3 節第 25 條（痛經就吃布洛芬這類止痛藥）。

4. 2 歲以下的孩子感冒，別自己喂複方感冒藥和止咳藥

- 成本：不花錢，還能省下買藥的錢。
- 說人話：國家藥監局要求 14 種兒童複方感冒藥加上警示：不建議家長自己給 2 歲以下孩子用，要在醫生或藥師指導下用。在孩子身上做的試驗裡，止咳藥、抗過敏藥效果都不比安慰劑好。
- 收益：國家藥監局 2021 年第 57 號公告修訂了 14 個品種的說明書，包括氨酚麻美口服溶液、小兒氨酚黃那敏顆粒、小兒氨酚烷胺顆粒等。新增警示語是「不建議家長或監護人自行給 2 歲以下嬰幼兒使用本品，應在醫師或藥師的指導下使用」。注意事項加了「應嚴格按照藥品說明書用法用量使

用，避免用藥過量」。還加了「應避免合併使用含有相同或相似活性成份的抗感冒藥」。一篇 Cochrane 系統綜述納入 29 項隨機對照試驗，其中 10 項在兒童身上做。兒童試驗裡，這幾類藥都不比安慰劑好：止咳藥，抗組胺藥（抗過敏成分），抗組胺藥加減充血劑（通鼻子的成分），止咳藥加支氣管擴張劑。21 項研究報告了不良反應，含抗組胺藥和右美沙芬的製劑不良反應更多。

- 證據等級：B
- 來源：國家藥監局關於修訂氨酚麻美口服溶液等 14 個品種藥品說明書的公告（2021 年第 57 號）及附件. https://www.nmpa.gov.cn/directory/web/nmpa/xxgk/ggtg/ypggtg/ypshmshxdgg/20210423105404141.html；Smith SM, Schroeder K, Fahey T (2014). Over-the-counter (OTC) medications for acute cough in children and adults in community settings. Cochrane Database of Systematic Reviews, (11):CD001831. https://doi.org/10.1002/14651858.CD001831.pub5
- 備註：這 14 種裡很多名字帶「氨酚」，也含對乙酰氨基酚，再和退燒藥一起吃就重複了，見本節第 1 條（對乙酰氨基酚）。那篇綜述裡有一項試驗發現蜂蜜比安慰劑好，但不滿 1 歲不能喂蜂蜜，見第 20 節第 6 條（蜂蜜）。定 B 是因為綜述裡每類藥的試驗都少，作者沒有合併出數字。收益定「中」是判斷：這類藥對小孩沒有證實的好處，風險主要是過量和成分重複。

5. 懷孕 20 周以後，別自己吃布洛芬這類止痛藥

- 成本：不花錢。
- 說人話：懷孕 20 周以後，羊水大部分是胎兒的腎做出來的。這時吃布洛芬這類藥，可能傷到胎兒的腎、讓羊水變少。美國收到的這類報告裡，有新生兒死亡的病例。醫生開的小劑量阿司匹林不在此列。
- 收益：美國食品藥品監督管理局（FDA）2020 年 10 月發佈安全警示。懷孕約 20 周以後使用非甾體抗炎藥，可能引起胎兒腎臟問題，導致羊水過少。警示同時管處方藥和非處方藥，包括阿司匹林、布洛芬、萘普生、雙氯芬酸、塞來昔布。FDA 查了截至 2017 年 7 月的不良事件報告，找到 35 例羊水過少或新生兒腎功能不全，全是嚴重結局。其中 5 例新生兒死亡，都伴有新生兒腎衰竭。文獻裡，多數羊水過少在停藥後 72 小時到 6 天內恢復。FDA 建議孕婦 20 周以後不要用這類藥，除非醫生明確這麼建議。81 毫克的小劑量阿司匹林由醫生開來治孕期特定問題的，不受這條限制。需要止痛退燒時，FDA 提到可以用對乙酰氨基酚等其他藥，先問藥師或醫生。
- 證據等級：B
- 來源：U.S. Food and Drug Administration (2020-10-15). FDA recommends avoiding use of NSAIDs in pregnancy at 20 weeks or later because they can result in low amniotic fluid. Drug Safety Communication. https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-recommends-avoiding-use-nsaids-pregnancy-20-weeks-or-later-because-they-can-result-low-amniotic
- 備註：FDA 提醒，很多治感冒、流感、失眠的非處方藥裡也含這類成分，要看成分表。美國非處方藥標籤原來只警告懷孕最後 3 個月，這次把界線提前到了 20 周左右。小劑量阿司匹林防子癇前期，見第 27 節第 5 條（小劑量阿司匹林）。定 B 是因為數字來自不良事件報告，有多少人吃了藥卻沒出事不知道。收益定「中」是判斷：結局嚴重，但發生得少。

6. 反酸燒心自己買奧美拉唑，最多吃 7 天；吞嚥困難、嘔血、黑便就直接去醫院

- 成本：不花錢。按說明書的天數吃。
- 說人話：奧美拉唑腸溶片從 2022 年起不用處方就能買，但說明書寫明自己吃不超過 7 天，兩個月內別再吃。吞嚥困難或疼痛、嘔血、便血或黑便時不要自己吃，這些可能是嚴重情況的信號。這藥還可能蓋住胃癌的症狀，耽誤診斷。
- 收益：國家藥監局 2022 年第 68 號公告把奧美拉唑腸溶片從處方藥轉成非處方藥，同時發佈說明書範本。範本寫的適應症是「胃酸過多引起的燒心和反酸症狀的短期緩解」。注意事項寫明：使用不得超過 7 天，症狀沒緩解要諮詢醫師或藥師。兩個月以內不得再次服用，症狀反覆要立即就醫。吞嚥困難或疼痛、嘔血、便血或黑便時請勿使用，這些可能是嚴重情況的徵兆。出現明顯消瘦、反覆嘔吐、吞嚥困難、嘔血或黑便這類報警症狀時，要先排除惡性腫瘤，因為治療可能掩蓋症狀、延誤

診斷。55 歲以上出現新的症狀或症狀有變化，要諮詢醫生。在吃氯吡格雷的人要避免同時吃奧美拉唑。

- 證據等級：B
- 來源：國家藥監局關於奧美拉唑腸溶片處方藥轉換為非處方藥的公告（2022 年第 68 號）及附件 2《非處方藥說明書範本》. https://www.nmpa.gov.cn/yaopin/ypggtg/20220826171517123.html
- 備註：氯吡格雷是放過支架、得過心梗的人常吃的防血栓藥。奧美拉唑會讓它變弱，在吃的人先問醫生。定 B 是因為這些是說明書的規定，沒有研究算過照著做能少出多少事。收益定「中」是判斷：它防的是把胃出血、胃癌拖晚了，但多數反酸燒心並不嚴重。

7. 普通感冒別找醫生要抗生素

- 成本：不花錢，還能省下藥錢。
- 說人話：感冒吃抗生素，好得不比不吃快。成年人吃了，副作用的風險是不吃的兩倍多。流膿鼻涕不到 10 天的，吃抗生素也沒有確定的好處。
- 收益：一篇 Cochrane 系統綜述彙總了 6 項隨機試驗、1147 人。感冒吃抗生素和吃安慰劑比，沒好或症狀持續的比例沒有明顯差別（RR 0.83，95% CI 0.60–1.14，差別不顯著）。不良反應的風險是安慰劑組的 1.8 倍（95% CI 1.01–3.21）。其中成人 2.62 倍（1.32–5.18），兒童沒有增加（0.91，0.51–1.63）。流膿鼻涕不到 10 天的急性膿性鼻炎，吃抗生素也沒有明確好處（RR 0.73，0.47–1.13）。不良反應卻多了（RR 1.46，1.10–1.94，高約 46%）。作者結論是：這兩種情況都不推薦常規用抗生素。
- 證據等級：A
- 來源：Kenealy T, Arroll B (2025). Antibiotics for the common cold and acute purulent rhinitis. Cochrane Database of Systematic Reviews, 11:CD000247. https://doi.org/10.1002/14651858.CD000247.pub4
- 備註：這一版是 2025 年重新發布的，摘要寫明文獻檢索截至 2013 年。抗生素在國內是處方藥，藥店要憑處方賣，家裡剩的抗生素也別自己拿來吃。收益定「中」是判斷：它防的是不良反應，不是死亡。

8. 拉肚子先喝口服補液鹽補水，5 歲以下的孩子不給止瀉藥

- 成本：一盒口服補液鹽幾塊到十幾塊錢，家裡備一盒。
- 說人話：拉肚子最要緊的是補水，不是止瀉。按說明書兌水喝口服補液鹽，別拿果汁飲料代替，太甜反而讓人更缺水。5 歲以下的孩子不給洛哌丁胺這類止瀉藥，嚴重的會腸梗阻，可能致命。
- 收益：世界衛生組織的腹瀉治療手冊寫明，「止瀉」藥和止吐藥對兒童急性或遷延性腹瀉沒有實際益處。它們不能預防脫水，也不能改善營養。有些有危險的、有時致命的副作用，絕不能給 5 歲以下兒童用。洛哌丁胺這類減慢腸蠕動的藥，可能引起嚴重的麻痺性腸梗阻，可以致命，還可能拖長感染。手冊還寫明，糖太多的飲料會把身體裡的水吸進腸子，造成高鈉性脫水，比如軟飲料和市售果汁飲料。世衛手冊推薦的是低滲配方，總滲透壓 245 mOsm/L。和舊配方比，它讓計劃外的靜脈輸液少了 33%。一篇 Cochrane 綜述彙總 8 項試驗，結果相近（OR 0.59，95% CI 0.45–0.79，少約四成）。
- 證據等級：A
- 來源：World Health Organization (2005). The treatment of diarrhoea: a manual for physicians and other senior health workers, 4th revision. https://iris.who.int/handle/10665/43209；Hahn S, Kim S, Garner P (2002). Reduced osmolarity oral rehydration solution for treating dehydration caused by acute diarrhoea in children. Cochrane Database of Systematic Reviews, (1):CD002847. https://doi.org/10.1002/14651858.CD002847
- 備註：買的時候看說明書上的滲透壓，選低滲配方。手冊寫明，孩子大便帶血多半是細菌性痢疾，要去看醫生用抗生素，不能只在家補水。收益定「中」是判斷：手裡的數字比的是兩種補液鹽，不是喝和不喝。

9. 止痛藥一個月別吃超過 15 天，複方止痛藥別超過 10 天，不然頭痛可能就是藥吃出來的

- 成本：不花錢。要記吃藥的天數，還要忍住不隨手吃。
- 說人話：頭痛老犯、就天天吃止痛藥，可能越吃越痛。國際頭痛分類把這叫藥物過度使用性頭痛。普通止痛藥一個月吃 15 天以上，複方止痛藥 10 天以上，連著超過 3 個月，就夠得上。多數人停掉吃多的藥以後會好轉。
- 收益：國際頭痛學會的《國際頭痛疾病分類》第 3 版給了診斷標準。原本有頭痛病的人，每月頭痛 15 天以上，同時規律過量使用治頭痛的藥超過 3 個月。對乙酰氨基酚、阿司匹林、布洛芬這類非阿片止痛藥，過量的門檻是每月 15 天及以上。複方止痛藥的門檻是每月 10 天及以上。複方止痛藥指兩類以上有止痛作用的藥合在一起，或者加了咖啡因這類輔助成分，比如對乙酰氨基酚加可待因。幾種非阿片止痛藥輪著吃，天數合起來算。分類說明寫明，多個國家的流行病學證據顯示，每月頭痛 15 天以上的人裡，超過一半屬於這種頭痛。多數病人停掉過量的藥後會好轉，預防頭痛的治療也更起作用。
- 證據等級：B
- 來源：Headache Classification Committee of the International Headache Society (2018). The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia, 38(1):1-211. https://doi.org/10.1177/0333102417738202；ICHD-3 在線版 8.2 Medication-overuse headache（含 8.2.3、8.2.5）. https://ichd-3.org/8-headache-attributed-to-a-substance-or-its-withdrawal/8-2-medication-overuse-headache-moh/
- 備註：藥名裡帶「咖」字的止痛片，一般加了咖啡因，按複方算 10 天。一個月裡頭痛的天數越來越多，就去神經內科看，別只靠加藥。定 B 是因為分類標準給的是診斷門檻，不是對照試驗。收益定「中」是判斷：它換回的是少頭痛的日子，不涉及死亡。

10. 過期藥和用不上的剩藥定期清出來，連包裝投進有害垃圾桶，別留在家裡

- 成本：不花錢。每年翻一次藥箱，十幾分鍾。
- 說人話：小孩揹著大人誤吃的藥，近一半是處方藥片。誤吃的處方藥裡，約三成是爺爺奶奶的。用不上的藥清出來，就少一樣能被孩子翻到的東西。清出來的藥連包裝投進有害垃圾桶，或者交給收舊藥的藥店。
- 收益：美國急診監測數據估計，2004 到 2013 年，不滿 6 歲的孩子揹著大人誤吃藥品，看了約 64 萬次急診（估計值 640161 次）。2013 年一年約 5.9 萬次（59092 次）。2010 到 2013 年，最常見的是口服處方藥片劑，佔 45.9%。處方藥裡最常見的是阿片類止痛藥（13.8%）和苯二氮䓬類安眠鎮靜藥（12.7%）。美國 5 家中毒控制中心 2017 年問了打電話求助的家長。孩子誤吃處方藥的，30.7% 吃的是祖父母的藥。一半以上（51.5%）的處方藥，在孩子拿到之前已經被大人從原包裝裡取了出來。國內的《國家危險廢物名錄（2025 年版）》把家庭日常生活中產生的廢藥品及其包裝物，列為生活垃圾中的危險廢物。上海的分類投放指引把廢藥品歸入有害垃圾，寫明包括過期藥物、藥物膠囊、藥片、藥品內包裝，「廢棄藥品宜連帶包裝一併投放」。上海還規定，藥店收集的市民家庭過期廢棄藥品，由各區市場監管部門設臨時中轉點。美國 FDA 說，處理過期和用不上的藥，最好的辦法是交給回收點。
- 證據等級：B
- 來源：Lovegrove MC, Weidle NJ, Budnitz DS (2015). Trends in Emergency Department Visits for Unsupervised Pediatric Medication Exposures, 2004-2013. Pediatrics, 136(4):e821-e829. https://doi.org/10.1542/peds.2015-2092；Agarwal M, Lovegrove MC, Geller RJ, et al. (2020). Circumstances Involved in Unsupervised Solid Dose Medication Exposures among Young Children. Journal of Pediatrics, 219:188-195.e6. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2019.12.027；生態環境部等 (2024). 國家危險廢物名錄（2025 年版），附錄《危險廢物豁免管理清單》第 1 項. https://www.gov.cn/gongbao/2025/issue_11906/202503/content_7011162.html；上海市綠化和市容管理局 (2024). 上海市生活垃圾分類投放指引（2024 版）（滬綠容〔2024〕278 號）. https://www.shanghai.gov.cn/gwk/search/content/40b9feaa-53

db-472f-8a6b-2c3cf0465def；上海市綠化和市容管理局、上海市環境保護局、上海市食品藥品監督管理局 (2018). 關於規範生活垃圾分類有害垃圾全程管理的通知. https://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20200813/0001-12344_57440.html；U.S. Food and Drug Administration (2025). Where and How to Dispose of Unused Medicines. https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/where-and-how-dispose-unused-medicines

- 備註：各地的垃圾分類目錄不完全一樣，以小區垃圾房貼的目錄為準。上海把中藥藥渣歸入溼垃圾，不算有害垃圾。留下來的藥放在原盒裡，別倒進分藥盒或別的瓶子，放到孩子夠不著的地方，見第 13 節第 20 條（誤服）。家裡剩的抗生素也別自己拿來吃，見本節第 7 條（抗生素）。美國在沒有回收點時，讓人把藥混進咖啡渣、貓砂再封袋扔進普通垃圾，少數強效止痛藥允許衝馬桶。這是美國的做法，國內按當地分類投放。定 B 是因為美國那幾組數字只是登記，沒有研究算過清理藥箱能少多少次誤吃。收益定「小」：手裡的數字是急診次數，不是死亡，也算不出清理這個動作的效果。

11. 用頭孢、甲硝唑這類抗菌藥期間和停藥後 7 天內不喝酒，藿香正氣水、止咳糖漿這類含酒精的藥也不碰

- 成本：不花錢。一週多不喝酒，吃別的藥前看一眼成分裡有沒有乙醇。
- 說人話：部分頭孢、甲硝唑這類藥碰上酒精，會讓人臉紅、心慌、胸悶、嘔吐，重的血壓往下掉。不光是白酒啤酒，藿香正氣水、止咳糖漿這類含酒精的藥也會引起。吃藥期間到停藥後 7 天都別碰。
- 收益：這叫雙硫侖樣反應。福建省藥監局 2023 年的安全用藥科普說，部分頭孢類藥物服藥前後飲酒，可能引發這種反應，「會嚴重損害健康甚至導致生命危險」。症狀有面部潮紅、出汗、心悸，甚至呼吸困難、血壓下降、過敏性休克。科普按《中華人民共和國藥典臨床用藥須知》列出的藥，有頭孢唑林、頭孢曲松、頭孢哌酮、甲硝唑、替硝唑、呋喃唑酮等。科普寫明「用藥後 7 天內禁止飲酒和食用含酒精的藥物、食物等」，例子有酒心巧克力和藿香正氣水。理由是被藥抑制的那種酶，常要 4 到 5 天才能恢復。廣州一家醫院整理了 2 年裡的 82 例病例。由頭孢類引起的 57 例（69.51%），硝基咪唑類（甲硝唑、替硝唑這類）10 例（12.20%）。酒精來自酒類飲料的 40 例（48.78%），來自含乙醇藥物的 31 例（37.80%）。口服的有藿香正氣水、止咳糖漿、益母草流浸膏等。82 例裡輕度 68 例、中度 9 例、重度 5 例，1 到 3 小時內緩解，沒有死亡。美國甲硝唑說明書要求，用藥期間和停藥後至少 3 天不喝酒，也不用含丙二醇的產品。
- 證據等級：B
- 來源：福建省藥品監督管理局（福建省藥品科普與監管數據中心）(2023). 2023 年“全國安全用藥月”原創科普小知識——為什麼吃頭孢不能喝酒. https://yjj.scjgj.fujian.gov.cn/ztzl/kpzl/qgaqyyy/202312/t20231215_6334595.htm；房財富, 塗星, 劉韜, 黃紅兵, 邱孟, 梁蔚婷 (2015). 我院雙硫侖樣反應 82 例分析. 中國藥房, 26(29):4089-4091. https://doi.org/10.6039/j.issn.1001-0408.2015.29.19；Pfizer (2026). FLAGYL 375 (metronidazole) capsules, prescribing information: Contraindications, Interaction with Alcohol. DailyMed. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=a2883ca1-5a9a-4259-9d80-46ab67274384
- 備註：不是每一種頭孢都會這樣，但普通人分不清，吃哪種都照這條做最省事。醫生開頭孢或甲硝唑時，主動說一句最近幾天喝沒喝過酒。那篇科普建議用藥前 3 天也別喝，同時承認這個間隔目前沒有權威說法。一旦臉紅心慌，馬上停掉含酒精的東西。科普說輕的能自己緩過來，重的要送醫院。吃對乙酰氨基酚期間也別喝酒，見本節第 1 條（對乙酰氨基酚）。定 B 是因為證據是病例整理和說明書，沒有對照。收益定「小」：那 82 例都在幾小時內緩過來，沒有死亡，重度的只有 5 例。

結婚划不划算：把一筆糊塗帳拆成五筆清楚帳

> **168VIP-AI 轉製註｜適用範圍**
> 本附錄的婚姻、法律、費用與統計主要依中國大陸情境列示，不能直接套用於臺灣。

很多人想問的是一個籠統的問題：結婚到底虧還是賺。這個問題裡塞了好幾樣東西：對方能不能給情緒上的支持，能不能分擔家務，能不能掙錢，以及要不要為了應付長輩去結。這幾樣換算不到一起，放在一起沒法回答，所以本文把它拆開算。每一筆帳只用官方統計或薈萃分析（把多項研究合起來算）裡的數字，算不出來的地方直說算不出來。最後給一張可以自己填的清單，全文不給「該不該結」的結論。

一、先把問題拆開

「結婚划不划算」裡至少裝著五筆帳。這五筆帳的單位不一樣，算法也不一樣，不能加在一起。

1. 錢：一是實打實要掏出去的彩禮、婚禮、婚房，二是法律規定的財產歸誰。前一項沒有官方統計，後一項有明文條款。
2. 時間：家務、照料家人、為對方的工作讓步，這些都是幹了活沒人給錢的勞動，單位是每天多少分鐘。
3. 健康：結了婚的人和沒結婚的人，死亡率差多少。這筆帳只能說明兩件事同時出現，說明不了這個差距是結婚帶來的。
4. 法律風險：財產怎麼分，想退出要走多久，哪些付出可以回頭要一筆補償，病重時誰能替你拿主意。這筆帳看法律條文怎麼寫。
5. 關係質量：對方給不給你情緒上的支持，兩個人吵成什麼樣。這筆帳只能用研究裡算出來的關聯強弱去衡量，換不成錢，也換不成時間。

第五筆最難變成數字，但最接近多數人想問的東西。

二、每筆帳的數據與來源

登記數據：結婚率和離婚率是兩種粗率

數字來自民政部《2024 年民政事業發展統計公報》。2024 年全國依法辦理結婚登記 610.6 萬對，比上一年少了 20.5%，結婚率 4.3‰。依法辦理離婚手續 351.3 萬對，離婚率 2.5‰。這 351.3 萬對裡，262.2 萬對是在民政部門登記離婚的，89.1 萬對是由法院判決或者調解離婚的。公報的註釋寫明瞭這兩個率怎麼算：拿當年結婚（離婚）的對數，除以當年的平均總人口數，再乘 1000‰。

這兩個率的分母都是全體人口，所以叫粗率。「粗」指沒做任何細分。它回答的是今年每一千人裡有多少對去登記了結婚或者離婚，回答不了一段婚姻最後會不會散。要回答後一個問題，得有跟著同一批人長期記錄的數據。本文沒能在官方原文裡找到這樣的數據。

健康帳：已婚者死亡率更低，但這是相關不是因果

有三項薈萃分析把多篇研究彙總到了一起，給出的量級是一致的。下面說的「全因死亡」，指的是不分病因、所有死亡加在一起。

- Manzoli 等 (2007) 彙總了 53 組比較、25 萬餘名老年人。這裡的「沒在婚姻裡」包括三種人：喪偶的、離異或者分居的、從未結婚的。已婚的人和這三種人比，全因死亡 RR 為 0.88，低約一成二。RR 是兩群人的死亡風險之比，小於 1 說明已婚的一方更低。95% CI 0.85–0.91 是這個數字的可信範圍。三種人分開看，喪偶 1.11、離異或分居 1.16、未婚 1.11，分別高約一成、一成六和一成。男女分開算、研究做得好壞分開算、歐洲和美洲分開算，結果都不變。用最保守的算法重算一遍，RR 為 0.94，只低約百分之六。

- Roelfs 等 (2011) 彙總了 95 篇文獻、5 億餘人。從未結過婚的人和已婚的人比，全因死亡 HR 為 1.24，高約兩成四。HR 和 RR 一樣是個倍數，大於 1 說明風險更高。1.19–1.30 是這個數字的可信範圍。年紀越大，這個差距越小。研究做得越嚴謹，算出來的差距也越小。
- Wang 等 (2020) 彙總了 21 項研究、789 萬餘人。不在婚姻裡，和全因死亡、癌症死亡、心血管死亡都有關聯，男女都是如此。其中男性在心血管死亡和全因死亡上的關聯更強。從未結婚的男性和從未結婚的女性比，死於卒中（腦中風）的風險高 31%，全因死亡高 9%。

這三項研究都只是跟蹤記錄人群，沒有分組對照。身體好、收入高、社交多的人，本來就更容易結上婚，也本來就更容易活得久。這叫選擇效應。Manzoli 那篇還發現有發表偏倚的跡象。發表偏倚的意思是，結果好看的研究更容易被髮表出來，彙總的時候就會偏樂觀。所以這些數字只能讀成已婚的人群裡死亡率低一些，不能讀成「結了婚你就能少死 12%」。這些研究的樣本以歐美人群為主，用在國內只能當個量級參考。

時間帳：無酬勞動的性別差距是一個上限參考

數字來自國家統計局第三次全國時間利用調查，調查時間是 2024 年 5 月。先說清三個詞。無酬勞動就是幹了活沒人給錢的那部分。「參與者」指當天真做了這件事的人。「參與率」指有多少比例的人當天做了這件事。結果是這樣：無酬勞動的參與者每天平均花 2 小時 45 分，其中男性 1 小時 52 分、女性 3 小時 29 分。參與率 75.6%，其中男性 67.5%、女性 83.9%。家務勞動單獨拿出來看，按全體居民攤平是每天 1 小時 17 分。只算當天真幹了的人，是 1 小時 59 分，比 2018 年少 28 分，參與率 64.9%。陪伴照料家人單獨拿出來看，按全體居民攤平是 30 分。只算當天真幹了的人，是 1 小時 46 分，參與率 28.4%。

2018 年的第二次調查是這樣：家務勞動按全體居民攤平是 1 小時 26 分，其中男性 45 分、女性 2 小時 6 分。參與率男性 40.4%、女性 75.6%。陪伴照料孩子生活按全體居民攤平是 36 分，其中男性 17 分、女性 53 分。參與率男性 12.3%、女性 25.1%。

這兩次調查都只按性別、城鄉、年齡分組，沒有按結沒結婚分組。所以「結婚之後每天要多幹多少家務」這個問題，沒有官方數字。能拿來用的是男女之間的差距。2024 年無酬勞動的男女差距是 1 小時 37 分。如果家務分工沒談清楚，兩個人可能拉開的差距最多就是這麼大。

錢帳：默認規則、書面約定和家務補償

彩禮、婚禮、婚房這幾項沒有官方統計，本文不寫數字。能寫清楚的是民法典婚姻家庭編定下的規則。民法典從 2021 年 1 月 1 日起施行。

- 第一千零六十二條：從結婚那天到離婚那天，這段時間裡得到的四樣東西，都算兩個人的共同財產。一是工資、獎金、勞務報酬。二是做生意和投資的收益。三是知識產權的收益。四是繼承來的或者別人贈與的財產。第四樣有個例外：遺囑或者贈與合同裡寫明只給一個人的，不算共同財產。共同財產兩個人有同等的處理權。
- 第一千零六十三條：有四樣算個人財產，離婚的時候不進共同財產。一是結婚前就有的財產。二是身體受傷害拿到的賠償或者補償。三是遺囑或者贈與合同裡寫明只給一方的財產。四是一方專用的生活用品。
- 第一千零六十五條：婚前和婚後的財產歸誰，兩個人可以自己約定。可以約定各歸各的，可以約定全部共有，也可以約定一部分各歸各、一部分共有。這個約定必須寫成書面的，寫了就對兩個人都有法律約束力。沒有約定，或者約定得不清不楚，就按上面兩條辦。
- 第一千零八十八條：有一方因為帶孩子、照顧老人、幫著另一方工作，比對方多付出了，離婚的時候可以向對方要一筆補償。補多少，先由兩個人自己商量，商量不攏由法院判。

這套規則對兩邊都有用。掙錢多的那一方，重點看第一千零六十二條和第一千零六十五條。家裡幹活多的那一方，重點看第一千零八十八條。財產約定只要求寫成書面的，法律上不要求去公證處公證。

退出成本：冷靜期和訴訟條件

- 第一千零七十六條：兩個人都願意離婚的，先簽一份書面離婚協議，再本人到婚姻登記機關去申請。協議裡要寫明孩子歸誰帶，財產和債務怎麼處理。這些內容都得是兩個人談攏了的意見。
- 第一千零七十七條：從登記機關收到申請那天算起的三十天裡，任何一方反悔了，都可以把申請撤回來。這三十天就是常說的冷靜期。冷靜期過完之後的三十天裡，兩個人要本人去申請領離婚證，沒去的就當作撤回申請。
- 第一千零七十九條：一方想離、另一方不同意的，可以先調解，也可以直接到法院起訴。到了法院，法院也要先調解。法院確認感情確實已經破裂、調解也沒用的，應當判離。下面這幾種情形，調解無效的應當判離：重婚或者與他人同居，家庭暴力或者虐待遺棄，賭博吸毒等惡習屢教不改，因為感情不和分居滿二年。還有一種情形：第一次判了不準離，之後兩個人又分居滿一年，再起訴的應當判離。

2024 年離婚的 351.3 萬對裡，有 89.1 萬對是走法院判決或者調解離的。冷靜期只管登記離婚，走法院打官司的不適用冷靜期。

法律身份：配偶是近親屬，病重時能替你拿主意

結了婚，對方在法律上就是你的近親屬。民法典第一千零四十五條列的近親屬，排在第一個的就是配偶。這個身份在下面幾種時候用得上。

- 做手術：第一千二百一十九條規定，手術、特殊檢查、特殊治療要先跟病人本人講清風險，取得本人的明確同意。本人昏迷沒法說明，或者不宜跟本人說的，醫生要向近親屬說明，由近親屬同意。病人清醒的時候，簽字的是病人自己，配偶替不了。
- 搶救：第一千二百二十條規定，病人生命垂危，又沒法取得本人或者近親屬的意見，經醫院負責人批准，可以立即搶救。家屬不在場，法律允許醫院先救。
- 長期沒法自己做主：成年人喪失民事行為能力後，第二十八條排的監護人順序是配偶第一，父母、子女第二。事先書面指定過監護人的，按第三十三條由指定的人來當。
- 繼承：第一千一百二十七條的第一順序繼承人是配偶、子女、父母。沒立遺囑的，配偶和你的子女、父母一起分遺產。

這個好處要打兩個折扣。第一，第一千二百一十九條只寫了「近親屬」，沒給近親屬排先後。父母、成年子女也是近親屬，幾個人意見不一致時聽誰的，法律沒寫。第二，沒結婚的伴侶也能補上大部分。辦法是趁兩個人都清醒，辦好書面授權委託、意定監護協議和遺囑，見第 10 節第 18 條（授權委託、意定監護和遺囑）。那條寫的是同性伴侶，這三樣文件對沒領證的異性伴侶一樣能辦。但意定監護人能不能直接簽手術同意書，各醫院做法不一。結了婚，這幾樣身份領證時一次全有，不用一樣樣去辦，也少了被醫院或家屬挑文件的麻煩。

關係質量：比「有沒有結婚」更值得算的一筆

Robles 等 (2014) 彙總了 126 篇研究、7.2 萬餘人。結論是：婚姻質量越高，健康越好。這裡衡量兩件事跟得緊不緊，用的是一個叫效應量 r 的數。r 越接近 0，說明兩件事幾乎不相干。r 的絕對值越大，說明跟得越緊。r 前面帶個負號，表示一個高、另一個就低。這些關聯的 r 在 0.07 到 0.21 之間。其中和死亡風險的 r = 0.11。和兩人起衝突時的心血管反應，r = −0.13。這些數值都不大。不過吃得好不好這類健康行為和健康之間的關聯，也是同一個量級。有一部分結果存在發表偏倚（好看的結果更易發表）。有些研究專門檢驗過男女差別，基本沒發現男女不一樣。這些研究多數只是跟蹤記錄，沒有分組對照，所以推不出因果。Dhindsa 等 (2020) 這篇心血管方面的綜述也指出，對婚姻滿不滿意、婚姻質量好不好，對心血管風險有明顯影響。

本文沒有找到這樣的薈萃分析：直接拿「質量差的婚姻」和「沒結婚」比死亡率。所以「壞婚姻還不如不結」目前只是推出來的說法，沒有數字撐著。站得住的是：「結沒結婚」這個差別裡混著選擇效應，「婚姻質量好不好」是另外一件獨立的事。只看有沒有結婚、不看過得怎麼樣，就會把婚姻質量這筆帳整個漏掉。

三、怎麼給自己算：一張填空清單

一筆帳歸一筆帳地填。不同筆的數不要加在一起。填不出來的格子就寫「不知道」。「不知道」本身也是有用的信息。

對方能提供什麼（一筆一筆填）

- 錢：對方的收入有多少，欠了多少債，婚前有什麼財產。婚後的財產，是按法律的默認規則走，還是要寫一份書面約定。要寫約定的話，約定裡寫什麼。
- 時間：對方現在每天做多少沒人付錢的家務和照料。全國平均數可以拿來對照：當天真幹了的人裡，男性 1 小時 52 分、女性 3 小時 29 分。結婚以後這些活怎麼分。有了孩子、家裡老人要人照顧的時候，又怎麼分。兩個人裡誰的工作可以往後放。
- 關係質量：過去半年兩個人起過幾次衝突，每次最後是怎麼收場的。你生病、失業、情緒低落的時候，對方做了什麼。反過來，對方碰上這些事的時候，你做了什麼。
- 情緒價值：和對方待在一起，你是覺得精力變多了，還是被耗掉了。這個要相處幾個月才看得出來，光看條件清單看不出來。

自己要付出什麼（一筆一筆填）

- 錢：為結婚這件事本身要掏多少，包括彩禮、婚禮、婚房。這筆錢如果不結婚，會用到哪兒去。
- 時間：估一下每天要多幹多少家務和照料。再估一下每週要多花多少時間在人情往來上。
- 健康：自己的作息、吃飯、運動，會因為結婚變好還是變壞。這比薈萃分析算出來的那些數字更貼近你自己。
- 退出成本：走登記離婚，要先等 30 天冷靜期，再在接下來的 30 天內去領證。走法院，要滿足第一千零七十九條寫的那些情形。這段時間自己扛不扛得住。

法律上怎麼保護自己（兩邊都適用）

- 婚前的財產有沒有憑證，比如購房合同、銀行流水、贈與合同、遺囑。這些憑證能不能證明它是「婚前就有的」，或者「寫明瞭只歸一方」。
- 要不要簽一份書面的財產約定。這份約定是只管婚前財產，只管婚後掙的，還是兩頭都管。
- 婚後是誰家務和照料幹得更多。幹得多的這一方，知不知道按第一千零八十八條可以要一筆補償。兩個人願不願意提前把補償辦法約定好。
- 債務：婚後以個人名義借的錢，哪些會算成兩個人的共同債務。另一方對這筆錢知不知情。
- 病重、昏迷的時候，你希望誰替你簽字、拿主意。結了婚，配偶是近親屬，但父母也是，意見可能不一樣。想指定一個人，可以事先書面辦意定監護。不結婚的，這幾樣要自己去辦。

為長輩結婚這一欄單獨填

- 長輩能得到什麼：心裡踏實，面子上過得去，不用再催婚，將來有人養老。
- 這幾樣裡哪些真是長輩的好處，哪些其實是自己的好處。
- 上面三欄的成本，全都由自己承擔。長輩得到的那些好處，不會自動變成自己的健康，也不會自動變成自己的關係質量。
- 這麼分開寫完，這筆帳是重是輕，由填表的人自己判斷。

四、常見誤區

把兩種離婚率搞混。一種是粗離婚率，算的是每一千人裡有多少對離婚，2024 年是 2.5‰。另一種是「離結比」，算的是當年離婚的對數除以當年結婚的對數，351.3 / 610.6 ≈ 57.5%。離結比的分子和分母不是同一批人，今年離婚的這些人，多數是好多年前結的婚。結婚的人一少，這個比值就會自己往上跳，所以它說明不了「一半的婚姻會離」。民政部的公報裡也沒有這個指標。

把「同時出現」當成「因為所以」。已婚的人死亡率低 12% 左右，這是把多篇研究合起來算出來的結果。但身體好、收入高、社交多這些條件，本來就同時影響兩件事：一個人能不能結上婚，和一個人能不能活得久。這筆帳可以算，但要打折看，也不能拿它代替對眼前這段具體關係的判斷。

把結婚當成一項要完成的任務。當成任務，就只盯著「結沒結」這個狀態，不看「過得怎麼樣」。可是關係質量對健康的影響獨立於結沒結婚，任務式的決定通常把這筆帳整個漏掉。

把全國平均數當成自己的數。時間利用調查裡的男女差距，是全國平均。財產規則是法律給的默認設置，可以用一份書面約定改掉。全國數字只能給你一個量級、一個談判的起點，給不了結論。

沒有官方數字的地方，別拿民間數字去填。彩禮、婚禮、養孩子的成本都沒有官方統計，所以本文空著。自己填自己那份真實的數，比引用任何機構的估算都準。

來源

- 民政部 (2025). 2024 年民政事業發展統計公報（五（二）1 婚姻登記服務、註釋 5）. https://www.mca.gov.cn/n1288/n1294/n1554/c166200499998000619O/content.html（PDF：https://www.mca.gov.cn/gdnps/n2445/n2451/n2458/n2681/c166200499998000619O/attr/400985.pdf）
- 國家統計局 (2024). 第三次全國時間利用調查公報（第一號、第二號、第三號）. https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202410/t20241031_1957217.html、https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202410/t20241031_1957216.html、https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202410/t20241031_1957215.html；國家統計局社科文司負責人答記者問. https://www.stats.gov.cn/sj/sjjd/202410/t20241031_1957218.html
- 國家統計局 (2019). 2018 年全國時間利用調查公報. https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230203_1900224.html
- 全國人民代表大會 (2020). 中華人民共和國民法典（第二十八、三十三、一千零四十五、一千零六十二、一千零六十三、一千零六十五、一千零七十六、一千零七十七、一千零七十九、一千零八十八、一千一百二十七、一千二百一十九、一千二百二十條）. 國家法律法規數據庫 https://flk.npc.gov.cn/detail?title=%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E6%B0%91%E6%B3%95%E5%85%B8&id=ff808081729d1efe01729d50b5c500bf；條文全文見最高人民法院公報轉載 http://gongbao.court.gov.cn/Details/7f184078694d811fb3314f6af9accf.html
- 民政部 (2020). 關於貫徹落實《中華人民共和國民法典》中有關婚姻登記規定的通知（民發〔2020〕116 號）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-12/04/content_5567010.htm
- Manzoli L, Villari P, Pirone GM, Boccia A (2007). Marital status and mortality in the elderly: a systematic review and meta-analysis. Soc Sci Med 64:77–94. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2006.08.031
- Roelfs DJ, Shor E, Kalish R, Yogev T (2011). The rising relative risk of mortality for singles: meta-analysis and meta-regression. Am J Epidemiol 174(4):379–389. https://doi.org/10.1093/aje/kwr111
- Wang Y, Jiao Y, Nie J, et al. (2020). Sex differences in the association between marital status and the risk of cardiovascular, cancer, and all-cause mortality: a systematic review and meta-analysis of 7,881,040 individuals. Glob Health Res Policy 5:4. https://doi.org/10.1186/s41256-020-00133-8
- Robles TF, Slatcher RB, Trombello JM, McGinn MM (2014). Marital quality and health: a meta-analytic review. Psychol Bull 140(1):140–187. https://doi.org/10.1037/a0031859
- Dhindsa DS, Khambhati J, Schultz WM, Tahhan AS, Quyyumi AA (2020). Marital status and outcomes in patients with cardiovascular disease. Trends Cardiovasc Med 30(4):215–220. https://doi.org/10.1016/j.tcm.2019.05.012

家庭應急裝備清單：買什麼、放哪裡、多久檢查一次

> **168VIP-AI 轉製註｜適用範圍**
> 本附錄的官方裝備清單與產品認證主要依中國大陸規定，臺灣讀者請核對所在地標準與自家使用情境。

對應 README 第 1 節第 26 條（備齊滅火器、滅火毯、逃生呼吸面罩和急救包）。這份清單列的是家裡該常備哪些東西，除了滅火毯，不講怎麼用。火場逃生、心肺復甦、大出血、燙傷、一氧化碳中毒當場該做什麼，都寫在第 13 節。煙霧報警器和一氧化碳報警器怎麼選怎麼裝，見第 1 節第 3 條。燃氣軟管和灶具見第 1 節第 4 條。

這一節算的是少死人、少受傷這筆帳，只管意外造成的傷，不管疾病。買裝備本身到底有多大用，證據不硬，理由寫在最後一節，往下讀之前先看那一段。

一、官方清單原文

應急管理部出過一份《全國基礎版家庭應急物資儲備建議清單》，一共 11 項。下面這張表是原文的說明。

序號	物品	原文說明
1	飲用水	保障每人 3 天基本飲水需求，至少 3 升/人
2	方便食品	保障每人 3 天基本食物需求。方便食品體積小、熱量高
3	滅火器和滅火毯	用於初起火災的撲救。滅火毯可披覆在身上逃生
4	呼吸面罩	消防過濾式自救呼吸器，用於火災逃生使用
5	手電筒	防水防爆手電筒。定期充電或更換電池
6	多功能小刀	有刀鋸、螺絲刀、鋼鉗等組合功能
7	收音機	接收應急廣播使用
8	救生哨子	可吹出高頻求救信號
9	外用藥品	止血粉、止血貼、紗布繃帶等，用於處理傷口
10	消毒溼紙巾	用於個人衛生清潔
11	醫用外科口罩	病毒防護

來源：應急管理部 (2020). 全國基礎版家庭應急物資儲備建議清單. https://www.mem.gov.cn/kp/shaq/202011/t20201129_372149.shtml

地方的版本列得更細。北京市應急管理局給居民家庭的清單分兩檔：基礎版和擴充版。基礎版分成「應急物品、應急工具和應急藥物 3 類」。具體東西是這些：能收廣播的手搖充電電筒、救生哨、毛巾紙巾或溼紙巾、呼吸面罩、多功能組合剪刀、應急逃生繩、滅火器或防火毯。藥和醫用材料另算：抗感染類和抗感冒類的藥、醫用外科口罩、紗布繃帶這類醫用材料、碘伏棉棒。擴充版分成「食品、個人用品、逃生自救工具、醫療急救用品、重要文件資料 5 類應急物資」。這個局還提了三條建議。一是「選購資質合法、信譽良好的生產經營企業提供的應急物資」。二是「優先儲備基礎版的應急物資品種」。三是「熟悉掌握應急物資的正確使用方法，定期對應急物資狀況進行檢查，並及時更換已過保質期的應急物資」。

來源：北京市應急管理局 (2020). 北京市修訂發佈居民家庭應急物資儲備建議清單. https://yjglj.beijing.gov.cn/art/2020/12/23/art_6058_664632.html ；北京市西城區人民政府轉載的品種明細. https://www.bjxch.gov.cn/zt/kpzc/xxxq/pnidpv858729.html

國家層面 2024 年又更新過一次。文件是國家防災減災救災委員會辦公室的《關於進一步加強應急搶險救災物資保障體系和能力建設的指導意見》（國防減救辦發〔2024〕13 號，2024 年 9 月 23 日）。它的

附件 2 叫《家庭應急物資儲備指導目錄》。這份目錄分成 5 類：應急食品、生活物品、應急工具、應急藥品及醫用品、重要資料。基礎版 16 個品種，擴展版 31 個品種。TODO（待核實：這 16 個和 31 個品種分別叫什麼。官方附件是 wps 文件，還有掃描成圖片的 PDF，本次沒能取到能逐字核對的文本）。

二、消防三件套

滅火器。 手提式滅火器是國家強制認證的產品。合格的瓶身上會印 CCC 標誌。它執行的標準是 GB 4351—2023《手提式滅火器》。瓶裡預先充了壓的那種（二氧化碳滅火器除外），瓶身上帶一個壓力錶。壓力錶的指針要停在綠色區域裡。指針指到紅區或黃區，就說明這瓶已經不能用了。多少年報廢按 XF 95 這份標準算：水基型 6 年，乾粉 10 年，二氧化碳 12 年。年限從出廠那天算起。出廠日期在瓶身的鋼印上能找到。家用一般買 ABC 乾粉的。廚房門口放一隻，進門玄關放一隻。別塞進灶臺正上方的櫃子。真起火時那裡夠不著。

滅火毯。 官方清單裡，它和滅火器寫在同一項。它有兩個用處：蓋住剛燒起來的小火，或者披在身上往外跑。廚房抽屜裡放一塊就行。它不佔地方，也不會過期。

用的時候，雙手抓住毯子上那兩根黑色拉帶往下拽，把毯子抽出來抖開，像盾牌一樣擋在身前。然後從靠近自己的這一側往外、往火上蓋。別從火那一側往自己這邊拉，因為毯子往下壓的時候，火會朝人撲過來。蓋嚴之後別馬上掀開。披在身上逃生時，還要戴上逃生面罩，因為毯子擋得住火，擋不住煙。

多數滅火毯是玻璃纖維織的。纖維很細，一折一揉就斷，斷了會扎進皮膚，又癢又疼。所以只抓拉帶，別光著手去摸毯面，也別讓孩子拿著玩。2026 年就有媒體報道，廣東一個男孩在家擺弄滅火毯，臉、脖子和腿上都扎滿了玻璃纖維。

油鍋著火，先關火，再蓋上大小合適的鍋蓋。別澆水，也別撒麵粉。拿滅火毯蓋油鍋有爭議。國內消防部門把油鍋火當成滅火毯的主要用途。但荷蘭的產品安全監管機構 2014 年測過市面上 22 個牌子。按普通人的用法，沒有一個牌子能穩定撲滅油鍋火。有的毯子自己燒了起來，有的蓋了 17 分鐘、掀開後油又燒起來。那批是按歐洲標準生產的毯子。國內按 XF 1205 生產的毯子，沒查到同樣的測試。鍋蓋本來就在灶邊，油鍋著火時先用它。

逃生呼吸面罩。 它的官方叫法是消防過濾式自救呼吸器。它執行的標準是 GB 21976.7—2012《建築火災逃生避難器材 第 7 部分：過濾式消防自救呼吸器》。這是一份現行有效的強制性國家標準。它 2013 年 6 月 1 日開始實施，2023 年複審的結論是繼續有效。買的時候認這個標準號，也認 CCC 標誌。家裡幾口人就買幾隻。放在臥室床頭伸手夠得著的地方，別鎖進儲藏室。它靠裡面的濾毒罐把煙裡的毒氣吸住，用一次就作廢，而且只能頂標稱的那點時間，所以戴上就要往外走。TODO（待核實：這份標準對能用的最低氧氣含量和標稱防護時間是怎麼寫的。本次只查到標準的名稱、狀態和實施日期，沒取到條文正文）。

火災裡最要命的是煙。怎麼往外逃（貼地爬、摸門再開門、走樓梯不坐電梯），見第 13 節第 24 條。煙霧報警器見第 1 節第 3 條。這兩件事比上面這三件套更該先辦。

來源：貴州省消防救援總隊 (2025). 居家必備滅火毯 功能用法全攻略（轉載北京消防）. https://gz.119.gov.cn/xfkp/xfcs/202503/t20250313_87157898.html ; 大興安嶺地區市場監督管理局 (2024). 滅火毯消費提示. https://dxal.gov.cn/dxal/c100095/202404/c13_280495.shtml ; 北京市門頭溝區人民政府問答知識庫 (2022). 油鍋起火千萬別用水來滅. https://www.bjmtg.gov.cn/bjmtg/c102899/202211/1a0b00ff4b3b47b0b5400a5e3883dd51.shtml ; NVWA (2014). Blusdekens oktober 2014（荷蘭食品與消費品安全局檢查報告，原頁面已下線，鏈接為 2021 年 10 月 20 日的網頁存檔）. https://web.archive.org/web/20211020154732/https://www.nvwa.nl/binaries/nvwa/documenten/consument/consumentenartikelen/non-food/overige-non-food/blusdekens-oktober-2014/Factsheet+Blusdekens+Oktober+2014.pdf ; NVWA. Jaarverslag 2014: Vlam in de pan – blusdeken niet veilig（原頁面已下線，鏈接為 2019 年 7 月 16 日的網頁存檔）. https://web.archive.org/web/20190716185137/https://www.nvwa.nl/over-de-nvwa/organisatie/jaarverslagen-en-jaarplannen-nvwa/

jaarverslag-2014/vlam-in-de-pan-blusdeken-niet-veilig ; 馬濤 (2026). 一摸滿手刺 滅火毯這麼“渣”？消防員：你搞錯了！寧波晚報，中國寧波網. http://news.cnnb.com.cn/system/2026/04/04/030760706.shtml（存檔 https://web.archive.org/web/20261007024155/http://news.cnnb.com.cn/system/2026/04/04/030760706.shtml；此事只有媒體報道，沒有官方通報原文）

三、急救包裡放什麼

官方清單在這一項上只寫了一句「外用藥品：止血粉、止血貼、紗布繃帶等，用於處理傷口」。第 13 節裡已經核實過現場該做哪些動作。照著那些動作，家用急救包放下面這些東西是合理的。

- 止血：旋壓式止血帶一根，就是帶一根轉杆、能擰緊的那種。再加無菌紗布和繃帶、三角巾、醫用膠帶。止血帶怎麼用、什麼時候不能用、為什麼「不要鬆開放血」，見第 13 節第 12 條
- 清創（把傷口弄乾淨）：碘伏棉棒、生理鹽水、創可貼、無菌敷料、一次性手套、剪刀和鑷子
- 燒燙傷：什麼藥膏都不用，現場只做一件事，拿涼的自來水衝 20 分鐘，見第 13 節第 14 條（燙傷後用涼的流動水衝 20 分鐘）
- 記錄：準備一張卡片。上面寫清家裡人的過敏史、慢性病和平時吃的藥。急救人員到了，直接把卡片遞給他們

家裡有人已經知道自己會嚴重過敏，那就另外備一支腎上腺素自動注射筆。它是處方藥，要找醫生開，見第 13 節第 15 條（過敏性休克怎麼認、怎麼打）。

這份急救包清單是 C 級證據。C 級的意思是憑經驗和共識寫的，沒有直接文獻支撐。因為官方文件在這一項上只給了「外用藥品」四個字。具體買什麼，是照著本書已經核實過的急救動作倒推出來的。

四、照明、通信和求救

手電筒照官方說明買防水防爆的。隔一陣給它充一次電，或者換一次電池。救生哨是被困住的時候用來一直髮信號的。吹哨比扯著嗓子喊省力，聲音也更容易穿過嘈雜的環境傳出去。收音機用來收應急廣播。北京版的清單還列了應急逃生繩和多功能組合剪刀。這一類裡最划算的是手機充電寶，多數家庭本來就有一個。

五、每年檢查一次，十分鐘

- 滅火器：看壓力錶指針還在不在綠區。再看瓶身上的出廠日期，算一下到沒到報廢年限
- 煙霧報警器和一氧化碳報警器：按一下測試鍵。電池每年換一次，見第 1 節第 3 條（裝煙霧報警器和一氧化碳報警器）
- 呼吸面罩：看包裝有沒有破，有沒有過標稱的保質期
- 急救包：看藥品和敷料有沒有過期，止血帶的鎖釦還鎖不鎖得住
- 手電筒和充電寶：看還有沒有電

北京市應急管理局的原話是「定期對應急物資狀況進行檢查，並及時更換已過保質期的應急物資」。可以把這件事定在每年換報警器電池的那一天，幾樣東西一起看完。

六、不必買的

- **家用 AED（自動體外除顫儀）**。一臺要上萬元。而且沒有證據支持家庭自己買一臺。心臟驟停時該做的是立刻按壓，叫人打 120，同時去最近的公共場所把 AED 取來，見第 13 節第 1 條
- **沒有 CCC 標誌的「消防面具」「防毒面罩」**。消防法第二十四條規定，屬於強制性產品認證範圍的消防產品，「由具有法定資質的認證機構按照國家標準、行業標準的強制性要求認證合格後，方可生產、銷售、使用」。就是說沒過認證的不能賣也不能用。另外，工業用的濾毒罐防的是車間裡的毒物，和火場的煙不是一回事
- **成套的「應急禮包」**。這種包裡多半是拿便宜手電和口罩湊數的。滅火器、滅火毯、面罩和急救包分開買更省錢，也更容易一件件核對認證

- **囤夠三天以上的食品和水**。官方清單按每人 3 天算。多囤的那部分，最後多半是放到過期扔掉，見第 5 節第 24 條（不為大促囤貨）

來源：全國人大常委會 (2021). 中華人民共和國消防法（2021 修正，第二十四條）. https://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/qtwj/202307/t20230726_3207767.html

七、這些裝備到底有多大用

這一節的證據比本書第 1 節其他條目弱。

有一份 Cochrane 系統綜述，把 98 項研究、2,605,044 人的數據合起來一起算。它評估的是給家庭做安全教育、發安全裝備到底有沒有用。結果是，這類做法可能讓受傷的發生率低一些，IRR 0.89（95% CI 0.78 到 1.01），低約一成。但這個可信範圍的上限跨過了 1（1 代表沒差別），所以也可能根本沒差別。其中上門入戶做的那些效果好一點，IRR 0.75（95% CI 0.62 到 0.91），低約兩成半。只教不發東西的那些，IRR 0.78（95% CI 0.66 到 0.92），低約兩成。起作用的更像是上門教和上門改造，不是發東西這個動作本身。這份綜述還有一條結論：沒有證據說明這類做法減少了燒燙傷和中毒。

同一份綜述裡，這類做法確實讓人的安全習慣變好了。裝了能用的煙霧報警器的家庭更多，OR 1.81（95% CI 1.30 到 2.52），比例高約八成。事先想好了逃生計劃的更多，OR 2.01（1.45 到 2.77），高約一倍。藥品收放妥當的更多，OR 1.53（1.27 到 1.84），高約五成。樓梯口裝了防護門的更多，OR 1.61（1.19 到 2.17），高約六成。

來源：Kendrick D 等 (2012). Home safety education and provision of safety equipment for injury prevention. Cochrane Database of Systematic Reviews. https://doi.org/10.1002/14651858.CD005014.pub3

所以照官方清單一次性買齊，花錢不多，算是合理的準備。但別以為買齊了就安全了。研究反覆證明有用的是三件事：裝煙霧報警器、事先想好怎麼往外跑、把家裡容易傷人的東西挪開。這三件事要麼根本不在購物清單上，要麼只佔清單裡很小一部分。

路上遇到陌生人出事，走開還是停下

> **168VIP-AI 轉製註｜適用範圍**
> 本附錄的救助義務、免責、民事及刑事風險依中國大陸法規與案例列示，不能直接套用於臺灣。

這是第 13 節第 2 條（老人摔倒、有人倒地先別急著扶）的長文版。全書把受益人分成四檔，排序的標準是這份好處將來回到你身上的可能有多大。陌生人是最低的一檔。指望對方回報你的可能小，你也不瞭解對方是什麼人。所以這裡不勸你做什麼，只把三條路各要付的帳列全，選哪條你自己定。

本文不給任何概率。 下面每一層成本都真實存在，也都有條文可查。但是「一百個救人的裡，真攤上事的有幾個」，這種數據沒有公開統計。全書的規矩是數字不確定就寧可不寫。所以別把「這裡列了七層」讀成「這七層都會落到你頭上」。

三條路

	走開	停下但不碰	停下並幫到底
合法性	合法。普通人對陌生人沒有救人的義務，刑法裡也沒有「看見了不救」這個罪名	合法	合法
時間	0	幾分鐘。打 120 會留下你的號碼	半天起步，可能要跟到醫院
事後被人找上門的可能	最低	你就是留了號碼的那個人	最高
對方得到的好處	0	救護車來得更早	最大

停下之後可能出現的成本，從輕到重

一、回電話和被問話。 你打 120 或者 110，號碼都會留下。對方可能回撥給你，問清楚位置在哪。事後也可能叫你去問一次話。如果是刑事案件，報案的人不願意公開姓名，辦案機關要替他保密（刑事訴訟法第一百一十一條）。打 120 沒有這樣一條保密規定。

二、被傷者家屬找上。 監控裡要是找不到肇事的車，家屬最容易找到的人就是你。因為你留了號碼，當時人又在現場。他們可能打電話來催，也可能找上門來。

三、被告到法院去。 誰說是你撞的，就得由誰拿出證據。他拿不出證據，這個後果由他自己承擔（民訴法解釋第九十條）。**但這一條只管最後怎麼判，不管你會不會被捲進去。** 案子按普通程序審，一審要在 6 個月內結案，有特殊情況還能再延 6 個月。按簡易程序審是 3 個月（民事訴訟法第一百五十二、一百六十四條）。就算你贏得乾乾淨淨，能讓對方掏的也只有三項：案件受理費、申請費，還有證人和鑑定人出庭的差旅費誤工費（訴訟費用交納辦法第六、二十九條）。**你自己請律師的錢不在這三項裡，得你自己出。**

四、鬧到你單位去。 有人到你單位來鬧，你可以報警。擾亂企業事業單位秩序、讓工作沒法正常進行的，警察給警告，或者罰 500 元以下。情節較重的，拘留 5 到 10 日，再加罰 1000 元以下。一夥人一起來鬧的，帶頭的拘留 10 到 15 日（治安管理處罰法第二十六條第一項）。反覆滋擾、糾纏、跟蹤，攪得你沒法正常過日子的，按第五十條第五項處罰。經公安機關負責人批准，還可以責令他在一定期限內不得接觸你。公司要是因為這件事把你開了，一般屬於違法解除勞動合同，賠償金按 2N 算（第 19 節第 6 條）。但是報警也好，去勞動仲裁也好，都得你自己一趟趟跑。而且工作先丟掉的那段時間，不會因為將來拿到 2N 就補回來。

五、被人拍下來、發到網上。你未必攔得住別人拍。沒經過本人同意，不能製作、使用、公開別人的肖像（民法典第一千零一十九條）。但是有一條例外：「為實施新聞報道，不可避免地製作、使用、公開肖像權人的肖像」屬於合理使用，不算侵權（第一千零二十條第二項）。記者為報道新聞來拍，就屬於這種例外。你能做的是不接受採訪，不出鏡，不在鏡頭前說話。同不同意由你自己決定，誰也不能替你答應。

六、視頻被轉來轉去，然後捱罵。視頻一旦傳開，評論區就不歸你管了。你能自己動手的辦法，寫在《網絡暴力信息治理規定》裡（2024 年 8 月 1 日施行）。平臺應當給你這幾樣防護設置：屏蔽陌生人或者指定的某個人，限制自己的信息誰能看見。你還可以禁止別人轉載或者評論，只收好友的私信，或者誰的私信都不收（第二十三條）。平臺應當提供一鍵取證的功能，把罵你的內容固定下來（第二十五條）。平臺應當在顯眼的位置設一個專門的快捷投訴舉報入口（第二十六條）。平臺發現涉嫌違法犯罪的，應當及時向公安機關報案，並且提供線索（第十五條）。自己怎麼留證據、怎麼報警，見第 8 節第 15 條。

七、扛不住的時候。上面六層都能拿條文去應對，第七層不能。一直被人圍攻，對情緒有多大影響，國內沒有可靠的數據可以引用。本書不給數字，只給一個出口：心理援助熱線 12356，見第 1 節第 25 條。

讓「走開」不再免費的兩種情況

- **你是這個場所的經營者、管理者，或者群眾性活動的組織者。**場所指賓館、商場、銀行、車站、機場、體育場館、娛樂場所這類地方。你對場內的人負有安全保障義務。沒盡到這份義務，你就要承擔侵權責任（要賠錢）。損害是別人造成的，而你沒盡到這份義務，你要在自己該負責的那部分範圍內賠，這叫補充責任（民法典第一千一百九十八條）。所以值班的員工、場地方走開，要擔的責任和一個路人走開不一樣。
- **這事本來就跟你有關。**人是你撞的，車是你的，或者危險是你先前的行為造成的。這時該看的就不是要不要管別人，而是交通事故處置和肇事逃逸怎麼辦，見第 8 節第 1 條。

決定停下時，最省事的做法

1. **不要上手去搬、去扶。**這一點沒有第二種答案。理由在醫學上：硬扶可能讓腦出血更重，也可能讓脊柱的傷更重。法律上不用擔心：救人過程中造成的損害，民法典第一百八十四條已經免掉了。
2. 隔開一點距離喊他一聲，看他有沒有呼吸。沒呼吸就用力按壓他的胸口，見第 13 節第 1 條。有呼吸就待在原地打 120，報清楚位置。
3. 拉一個路人一起，同時打開手機錄像。有人證，又有錄像，比事後跟人爭辯管用。
4. 別一個人把他抬上車，也別自己墊錢送他去醫院。這一步花錢最多，事後也最難收場。
5. 你救人時自己受了傷，或者搭進去了錢。想把這筆錢要回來，見第 13 節第 39 條（救人受了傷、搭進了錢怎麼辦）。

來源

- 全國人大 (2020). 民法典（第一百八十四、一千零一十九、一千零二十、一千一百九十八條）. 最高人民檢察院轉載全文. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml
- 最高人民法院 (2022 年第二次修正，2022 年 4 月 10 日施行). 關於適用《中華人民共和國民事訴訟法》的解釋（第九十條）. https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/353651.html
- 全國人大常委會 (2023 年修正，2024 年 1 月 1 日施行). 民事訴訟法（第一百五十二、一百六十四條）. 上海市發展和改革委員會轉載全文. https://fgw.sh.gov.cn/ys-syjf-zc-2.4.1-h5/20240408/073febdb2b044643905462 32d4089f51.html
- 國務院 (2006). 訴訟費用交納辦法（國務院令第 481 號，第六、二十九條）. https://www.gov.cn/ziliao/flfg/2006-12/29/content_483682.htm

- 全國人大常委會 (2025). 治安管理處罰法（2025 年修訂，2026 年 1 月 1 日起施行，第二十六條第一項、第五十條第五項）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml
- 全國人大常委會 (2018 年修正). 刑事訴訟法（第一百一十一條）. 寧夏回族自治區人民檢察院轉載全文. https://www.nx.jcy.gov.cn/zwsy/qwfb/202011/t20201119_608817.html
- 國家互聯網信息辦公室、公安部、文化和旅遊部、國家廣播電視總局 (2024). 網絡暴力信息治理規定（第十五、二十三、二十五、二十六條，2024 年 8 月 1 日施行）. 國務院公報. https://www.gov.cn/gongbao/2024/issue_11526/202408/content_6969181.html

做平臺要辦哪些證：對照表與選服務器的決策表

> **168VIP-AI 轉製註｜適用範圍**
> 本附錄的平臺證照、備案、支付與資料制度依中國大陸規定，不能當作臺灣網站或平臺的辦理指南。

這篇長文對應 README 第 26 節。這裡只放三張表和幾段最容易搞錯的說明。條目正文和來源都在 README 裡。公司怎麼註冊、怎麼報稅，見第 12 節（創業與做生意）。受僱的技術人員別踩的那些線，見第 11 節（程序員和技術人）。

一、先判斷你做的是哪種業務

一個站點常常同時沾上好幾類業務。沾上幾類，就得辦幾張證，不能只挑一張辦。

你在做的事	對應業務類別	要什麼	主要依據
不收錢的信息站、個人博客、公司官網	非經營性互聯網信息服務	ICP 備案。它不是許可證，是開站前向主管部門報個到	互聯網信息服務管理辦法第四條
向用戶收錢的會員、增值服務、付費內容	經營性互聯網信息服務	增值電信業務經營許可（信息服務業務）。管的是你向用戶收錢這件事	同上第三、四、七條
在自己的網站、App 上賣貨賣服務，沒有別人入駐；或者只開小程序、公眾號、網店	廣東省通信管理局說按工信部要求不算增值電信業務	不用辦增值電信許可。一旦讓別人入駐開店，就要按上下兩行辦	廣東省通信管理局 2025 年常見問題解答第一項
給買賣雙方牽線、處理交易和訂單	在線數據處理與交易處理業務	增值電信業務經營許可（B21）。管的是你替買賣雙方處理交易	電信業務分類目錄（2015 年版）B21
有主播出鏡的直播、遊戲直播	網絡表演	網絡文化經營許可證，經營範圍含網絡表演。沒有它，站上不能讓主播出鏡	網絡表演經營活動管理辦法第四條
自己做視頻節目，或者把別處的節目匯在一起，或者讓用戶往站上傳視頻	互聯網視聽節目服務	信息網絡傳播視聽節目許可證。管的是站上播視頻節目	互聯網視聽節目服務管理規定第七、八條
在直播裡帶貨賣東西	網絡直播營銷	該辦的證照按上面幾行辦。另外還要核驗商家、留存記錄	網絡直播營銷管理辦法（試行）第八條
做新聞資訊	互聯網新聞信息服務	互聯網新聞信息服務許可證。沒有它，站上不能發新聞	互聯網直播服務管理規定第五條

你在做的事	對應業務類別	要什麼	主要依據
自建機房賣主機、賣帶寬	互聯網數據中心業務、互聯網接入服務業務	增值電信業務經營許可（B11、B14）。管的是你把機房和帶寬賣給別人	電信業務分類目錄（2015 年版）B11、B14

哪種直播對應哪張證，七部門 2021 年那份指導意見說得最直白：「開展經營性網絡表演活動的直播平臺須持有《網絡文化經營許可證》並進行 ICP 備案；開展網絡視聽節目服務的直播平臺須持有《信息網絡傳播視聽節目許可證》（或在全國網絡視聽平臺信息登記管理系統中完成登記）並進行 ICP 備案；開展互聯網新聞信息服務的直播平臺須持有《互聯網新聞信息服務許可證》。」

直播分三種。有主播表演的，辦《網絡文化經營許可證》。做網絡視聽節目的，辦《信息網絡傳播視聽節目許可證》，或者在全國網絡視聽平臺信息登記管理系統裡完成登記。做新聞的，辦《互聯網新聞信息服務許可證》。前兩種還都要做 ICP 備案。

三個容易搞錯的點

個人身份辦不了增值電信許可。 申請條件第一項就寫著「經營者為依法設立的公司」。你得先有一家公司，個人拿身份證去申請辦不下來。只在本省經營的，公司註冊資本不能低於 100 萬元；跨省經營的，不能低於 1000 萬元。材料交上去後，審查期限是 60 日，證的有效期 5 年。想做收費的業務，就得先把公司開起來。怎麼開公司見第 12 節（創業與做生意）。

視聽節目那張證，民營公司基本拿不到。 申請條件寫的是「具備法人資格，為國有獨資或國有控股單位」。意思是這張證只發給國家出資或者國家控股的單位。所以個人創業者做長視頻、做自制節目，拿不到這張證。想做直播，要辦的是網絡文化經營許可證。

沒有哪份官方文件明說「電商平臺必須辦 EDI」。 EDI 指的就是上表裡 B21 那一類許可，正式名稱叫在線數據處理與交易處理業務。工信部的辦事指南只說一句「按照業務界定申請相應的電信業務經營許可」。工信部還單獨答覆過兩回：網約車平臺只需做網站備案，權益類和大宗商品交易平臺也只需做網站備案。所以這裡只照抄 B21 的定義原文，你這門生意該不該辦，要你和當地的通信管理局來判斷。動手辦之前，先給屬地通管局打一次電話問清楚。

二、平臺自己的日常義務

拿到證，只是允許你開張。下面這些是開張以後天天要做的事。做不到會罰多少錢，寫在第 26 節各條裡。

義務	硬指標	出處
核對並登記在你平臺上開店的商家	至少每六個月重新核對更新一次	網絡交易監督管理辦法第二十四條
把商家的身份信息報上去	每年 1 月和 7 月報給市場監管部門	同上第二十五條
把跟稅有關的信息報上去	每個季度結束後的下一個月內報給稅務機關	互聯網平臺企業涉稅信息報送規定第四條
留存交易信息	從交易完成那天起不少於三年	電子商務法第三十一條
留存直播內容和日誌	六十日	互聯網直播服務管理規定第十六條
留存網絡表演的視頻	不少於六十日	網絡表演經營活動管理辦法第十三條

義務	硬指標	出處
留存網絡日誌	不少於六個月	網絡安全法第二十三條第三項
處理侵權通知	把商家的聲明轉給投訴方。轉過去滿十五日還沒有下文，就恢復	電子商務法第四十三條
設投訴舉報入口	放在顯眼的位置，點起來方便	網絡信息內容生態治理規定第十六條

留存期限有四套，各算各的。交易信息存三年，直播內容存六十日，網絡日誌存六個月。平臺上商家的身份信息，從他退出平臺那天算起存三年。做存儲方案時按最長的那條設計，別按最短的。

三、選服務器：三檔怎麼挑

先回答下面幾個問題，再去比價格。

問題	如果答案是	那就
站點停一天你受不受得了	受得了	最便宜的 VPS（虛擬服務器）就夠用
有沒有用戶註冊、交易、上傳	有	用主流雲廠商的雲主機。挑能隨時備份整機、也能臨時加配置的
有沒有專人管服務器	沒有	別把整臺機器託管在機房
帶寬或硬件是不是最大頭的開銷	是，而且有專人管	這時才考慮把整臺機器託管在機房

小服務商不是不能用，是用之前要先查證。 把機器託管在機房、給別人提供上網接入，這兩件事本身就要許可證。它們屬於增值電信業務。查法是打開工信部的電信業務市場綜合管理信息系統 tsm.miit.gov.cn，按公司全稱查一次。查不到證的，直接排除。價格能便宜一半的那種，風險通常是三樣：機器賣超了、老闆跑路、上游被封。真出了事，服務商有證的，你還能投訴到通信管理局；沒證的，你連找誰申訴都不知道。

放境內還是放境外。 服務器放在境內，就要做備案。接入商不許給沒備案的站點提供接入。放到境外，確實能繞開備案。但你的用戶在境內，收的錢也在境內。第 26 節第 5 到第 10 條寫的那些平臺義務，一條都少不了。放境外還要多擔一層數據出境的成本。把境內用戶的個人信息傳到境外的機器上，這就叫出境。出境要滿足個人信息保護法第三十八條列的四項條件之一。還要單獨取得本人同意，不能混在一攬子協議裡讓人一起點了。涉及多少人，按「自當年 1 月 1 日起累計」算。不滿 10 萬人的，下面三條路都不用走。10 萬到 100 萬人的，要麼簽標準合同，要麼去做認證。100 萬人以上的，要申報安全評估。

備份。 備份至少放在兩個地方，而且別把兩份都放在同一家服務商的同一個區域。這一條沒有法規依據，純屬經驗。

四、這份材料的邊界

- 上面寫到的所有條款，都以本書 README 第 26 節的來源欄為準。那裡有文號、條號和鏈接。
- 這類規章改得很快。本節內容是 2026 年 9 月核實的。真要引用之前，請自己再打開一次原文頁。尤其要看兩處：網絡安全法從 2026 年 1 月 1 日起條號有調整；直播打賞的未成年人規則 2026 年 4 月改成按年齡分檔。
- 有幾處沒能拿到原文，已經在 核實記錄 裡一一寫明。一處是電商平臺到底必不必須辦 EDI，官方有沒有明文。另一處是把無證經營網絡文化或視聽服務直接按非法經營罪處理的那份司法解釋。

身體怎麼認時間，夜班又為什麼傷人

這是第 2 節第 39 條（上夜班幹得越久心血管風險越高）的長文版。正文那一條只算帳，這篇講背後的道理。

要回答的問題是：身體真能知道現在幾點嗎？如果能，為什麼上夜班不是「多熬幾次就習慣了」？

一、身體裡真有一個走時的器官

人腦的下丘腦裡有一小團神經元，叫視交叉上核，大約兩萬個細胞。它是全身的主鍾。

它走時靠的是一組「鍾基因」互相抑制。兩個叫 CLOCK 和 BMAL1 的蛋白開啟另外兩個基因 PER 和 CRY 的轉錄。PER 和 CRY 的蛋白積累起來之後，回過頭把開啟它們的那對蛋白關掉。等這些蛋白降解完，循環重新開始。跑完一圈大約 24 小時。

所以這個鐘不靠觀察外界來推算時間。把人關進完全沒有光、沒有鐘錶、也沒有社會線索的房間裡，這套節律照樣繼續走。只是週期不正好 24 小時，會一天天慢慢漂。2017 年的諾貝爾生理學或醫學獎，發給的就是發現這套分子機制的三位研究者。

二、這個鍾靠光對錶，走的不是「看東西」那條線路

視網膜上除了負責成像的細胞，還有一類專門的感光細胞。它們含有一種叫黑視素的色素，不參與看清東西，只把光的強弱直接送進視交叉上核。

所以光能不能校準生物鐘，和眼睛看不看得見東西沒有直接關係。有些完全看不見東西的盲人，生物鐘仍然能被光校準。

這也是第 3 節第 2 條（固定起床時間，週末也一樣）要配合早上見光的原因。

三、關鍵在於：鐘不止一個

肝臟、腸道、心臟、脂肪組織，各有自己的一套外周鍾。

主鍾靠光對錶。**外周鍾很大程度上靠「你什麼時候吃東西」對錶。**

在正常作息下，這兩樣是同步的。你白天見光、白天吃飯，主鍾和外周鍾指向同一個時間。所以你平時根本察覺不到它們是分開的兩套東西。

四、夜班的問題不是「熬」，是兩個鐘被拆開了

上夜班的人，白天還是會見到光，還是過著白天的社會生活。所以主鍾基本仍然鎖在外界的晝夜週期上。

可是你在生物學意義的深夜進食、幹活、調動代謝。外周鐘被拉向另一邊。

這種狀態叫晝夜節律錯位。問題不在於你少睡了幾個小時，而在於全身的鐘互相對不上。

五、而且你適應不了

有人會想，長期固定上夜班總能適應吧。

有一篇綜述彙總了六項研究，用褪黑素的分泌節律去測長期固定上夜班的人。褪黑素節律是判斷內源生物鐘狀態最可靠的指標。

結果是：只有不到 3% 的人實現了「完全」適應。達到「相當程度」適應的，不到四分之一。

幹了多少年都一樣。原因就在上一段：你白天還是要見光、還是要過白天的社會生活，這些線索一直在把主鍾拉回去。

來源：Folkard S (2008). Do permanent night workers show circadian adjustment? A review based on the endogenous melatonin rhythm. Chronobiology International. https://doi.org/10.1080/07420520802106835

六、怎麼知道是錯位本身在害人，不是單純少睡

這是整件事最值得問的一層。上夜班的人少睡、吃得亂、壓力大、抽菸多，這些都可能是真正的原因。

好在這件事能在實驗室裡單獨做出來。

Scheer 等人 2009 年的研究：10 名成年人在實驗室住 10 天。研究者人為把「一天」設成 28 小時，逼著他們的吃飯和睡覺在生物鐘的各個時刻都走一遍。**每天四餐，熱量固定**。

當行為和生物鐘錯開大約 12 小時時，結果是：

- 瘦素降了 17%（瘦素是讓人覺得飽的激素）
- 血糖升了 6%，而且是在胰島素已經升了 22% 的情況下
- 皮質醇的日節律完全倒轉
- 平均動脈壓升了 3%
- 睡眠效率降了 20%

最要緊的一條：8 個有足夠數據的人裡，有 3 個人的餐後血糖進入了糖尿病前期的範圍，前後只用了 10 天。

因為熱量是固定的，實驗又在實驗室裡控制，所以這些變化不能推給「少睡」或者「吃多了」。**光是錯位就足以引起這些變化**。

來源：Scheer FA, Hilton MF, Mantzoros CS, Shea SA (2009). Adverse metabolic and cardiovascular consequences of circadian misalignment. PNAS, 106(11), 4453-4458. https://doi.org/10.1073/pnas.0808180106

七、能改的第一樣：把吃飯挪到白天

既然外周鍾靠進食時間對錶，那就有一個能試的方向：夜班照上，但不在夜裡吃。

有一項隨機對照試驗做了這件事（註冊號 NCT02291952）。20 名健康人模擬夜班，隨機分成兩組。一組按夜班工人的常見習慣，夜裡和白天都吃。另一組只在白天吃。

主結局那篇報告說：夜裡吃的那組，中樞節律和外周的血糖節律錯開了，糖耐量變差；只在白天吃的那組沒有出現這兩樣。

心血管那篇（同一試驗的二次分析）說：夜裡吃的那組，心臟迷走調節指標 pNN50 掉了 25.7%，RMSSD 掉了 14.3%，反映交感與迷走平衡的 LF/HF 升了 5.5%，促血栓因子 PAI-1 升了 23.9%。只在白天吃的那組，這些變化沒有出現。

但這只有 20 個人，而且是模擬夜班，不是真的夜班工人。

一篇專門找這類隨機試驗的系統綜述，檢索六個數據庫之後只找到 4 項試驗。結果也不整齊：有的試驗看到空腹胰島素和胰島素抵抗改善，有的沒看到；高密度脂蛋白那一項四項試驗都沒看到變化；餐後血糖那一項，夜間禁食 10.75 小時的做法確實比夜裡吃飯加夜宵的做法更好。綜述作者自己說，試驗太少，推廣不開。

所以現在能講的只有這麼多：**夜班時把進食儘量集中在白天，有隨機試驗支持，但證據還很薄**。 它不花錢、也不難做，願意試就試。還有第二樣能試的，在下一節：用光把生物鐘整個搬過去。

來源：Chellappa SL 等 (2021). Daytime eating prevents internal circadian misalignment and glucose intolerance in night work. Science Advances. https://doi.org/10.1126/sciadv.abg9910；Chellappa SL 等 (2025). Daytime eating during simulated night work mitigates changes in cardiovascular risk factors: secondary analyses of a randomized controlled trial. Nature Communications. https://doi.org/10.1038/s41467-025-57846-y；Wulandari F 等 (2026). Cardiometabolic status among shift workers under meal time regulation: A systematic review of randomized controlled trials. Nutrition and Health. https://doi.org/10.1177/02601060261464874

八、能不能把鍾搬過去

前面說的都是「錯位有害」。那反過來，把鍾整個搬到夜班這邊，行不行？

理論上行，而且做出來過。但對光的要求比多數人想的高一個數量級。

Czeisler 等人 1990 年的研究：8 名年輕男性上一週夜班，比較兩種條件。

對照條件下，夜裡是普通室內照明，大約 150 勒克斯。勒克斯是照度單位，普通日光燈的房間差不多就是一兩百。結果是連上六個晚上，體溫最低點仍然落在凌晨 3 點半前後。體溫最低點是判斷生物鐘指向哪裡的標準指標。這說明生物鐘紋絲不動。

治療條件下，夜裡給 7000 到 12000 勒克斯的強光，白天睡在近乎全黑的環境裡。四天之後，體溫最低點移到了下午近 3 點。等於整個倒了過來。

來源：Czeisler CA, Johnson MP, Duffy JF, Brown EN, Ronda JM, Kronauer RE (1990). Exposure to bright light and darkness to treat physiologic maladaptation to night work. New England Journal of Medicine, 322(18), 1253-1259. https://doi.org/10.1056/NEJM199005033221801

三樣缺一不可

第一，夜裡的光要夠亮。 開著普通日光燈上班，等於上面那個「什麼也沒發生」的對照組。要起作用得用專門的光療燈箱。

第二，白天睡覺要嚴格遮光。 遮光窗簾加眼罩。上面那個實驗是「夜裡強光」和「白天近乎全黑」兩樣一起做的，不是二選一。

第三，下班路上要戴墨鏡。 這一樣最容易漏，漏掉基本等於白做。

第三樣為什麼這麼要緊，要看光的作用方式：同樣的光，落在不同時刻，推動生物鐘的方向是相反的。在體溫最低點**之前**見光，鍾往後推；在**之後**見光，鍾往前拉。

你夜班結束往家走，正好在體溫最低點之後。**這段晨光幹的事，和你整夜坐在燈箱前幹的事方向正相反。**

實驗室做得到，日子裡做不到

實驗室裡那幾個人一週不出門。現實中你休息日要過白天的生活，接孩子、陪家人、辦事。過一次，鍾就被拉回去。這就是第五節那個數字的來源：不到 3% 的長期固定夜班工人能完全適應。

所以真實世界裡通常不追求完全倒過來，而是隻搬一部分，讓鐘停在「上班時夠清醒、休息日也不至於全毀」的中間位置。

現實裡能拿到多少

一篇彙總 11 項研究的薈萃分析：光療讓倒班工人的總睡眠時間多約 32.5 分鐘，睡眠效率提高約 2.91。有效劑量是 900 到 6000 勒克斯、每晚至少 1 小時。

另一項實驗室研究用間歇強光。治療組的褪黑素分泌和安排的睡眠時段重疊了 4.90 小時，對照組只有 2.62 小時（P=0.002）。對照組在最後一個夜班出現的認知成績下滑，在治療組被壓住了。作者在結論裡明說，這套辦法還需要在真正的夜班工人身上驗證。

來源：Zhao C, Li N, Miao W, He Y, Lin Y (2025). A systematic review and meta-analysis on light therapy for sleep disorders in shift workers. Scientific Reports. https://doi.org/10.1038/s41598-024-83789-3；Lammers-van der Holst HM 等 (2021). Efficacy of intermittent exposure to bright light for treating maladaptation to night work on a counterclockwise shift work rotation. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. https://doi.org/10.5271/sjweh.3953

一件沒人測過的事

「把鍾搬對了，心血管風險會不會跟著降」——**沒有試驗測過。**

已經知道的是錯位有害，那是第六節那項實驗做出來的。但這不等於反過來「搬對了就安全」。而且休息日又把鍾搬回去，這樣來回折騰是好是壞，同樣沒有人測過。

上面兩條對策的終點，一條到代謝和心血管指標，一條到睡眠，都沒有走到發病和死亡。

九、這篇不講的

夜班到底讓心血管風險高多少、按年數怎麼算，在第 2 節第 39 條（上夜班幹得越久心血管風險越高）。

熬夜之後怎麼把覺補回來，在第 2 節第 38 條（熬夜之後第二天晚上就補覺）。

夜間睡多久、作息規不規律，在第 2 節第 13 條（每晚睡 7 小時左右，作息固定）。

早上見光和固定起床，在第 3 節第 2 條（固定起床時間，週末也一樣）。

被裁了之後先做什麼

> **168VIP-AI 轉製註｜適用範圍**
> 本附錄的離職補償、申訴、仲裁與社保依中國大陸制度，不能直接套用於臺灣。

被裁員、被辭退之後要辦的事，散在第 19 節、第 7 節和別的幾節裡。下面按時間先後排成一份清單。每一步只寫做什麼，細節、數字和依據都在括號前指的那一條裡。只是被欠薪、人還沒走的，直接看第 7 節第 2 條（被欠薪先投訴勞動監察）。

當天：簽字之前

1. 公司遞來「個人原因主動辭職」的單子，不簽。簽了，經濟補償和失業保險金通常一起落空。見第 19 節第 7 條（不要簽「個人原因主動辭職」）。
2. 公司說「先簽了好走流程，補償另外給」，就要求當場把補償寫進協議。不寫就不簽，當天不簽沒有任何法律後果。見第 19 節第 7 條（不要簽「個人原因主動辭職」）。
3. 談話時直接開錄音。你自己參加的談話，不用先徵得對方同意。見第 8 節第 41 條（開錄音）。
4. 交回電腦和帳號之前，把工資條、考勤、勞動合同、社保記錄和聊天記錄存下來。見第 19 節第 8 條（離職前存證據）。
5. 只存自己的勞動關係材料。公司的源碼、客戶名單和技術文檔不帶走。見第 11 節第 7 條（離職不帶走源碼）。
6. 帳號權限交清，不刪數據，不改密碼，哪怕公司欠你錢。見第 11 節第 6 條（交清帳號權限）。

當天到頭幾天：把錢算清

1. 先算 N：每滿一年給一個月工資，不滿半年給半個月。見第 19 節第 4 條（被裁先算清 N）。
2. 月工資按走人前 12 個月的平均數算，獎金、津貼、補貼都要算進去。這一點最容易被公司做低。見第 19 節第 4 條（被裁先算清 N）。
3. 先問清公司按哪一條跟你解除。只有三種情形會多一個月工資：你病後幹不了活，你幹不了工作、培訓或調崗後還幹不了，訂合同時的情況大變、協商不成。這三種裡公司沒提前 30 天書面通知你，N 之外還要多給一個月工資，談的時候把這一個月單獨列出來。經濟性裁員、協商解除都沒有這一個月。見第 19 節第 5 條（沒提前 30 天通知）。
4. 公司是違法解除的，賠償金按 2N 算。算不算違法解除，先找法律援助或律師問清楚，再決定是談還是去仲裁。見第 19 節第 6 條（違法解除）。
5. 沒休完的年休假，離職時按當年已經幹了多久折算結清。見第 19 節第 2 條（年休假）。
6. 欠著的加班費一起算進去。見第 19 節第 1 條（加班費）。

頭一週

1. 去辦失業登記。失業保險金從辦登記那天起算，晚辦一個月就少拿一個月。見第 7 節第 1 條（失業保險金）。
2. 失業登記在就業服務中心這類公共就業服務機構辦，不收錢。見第 7 節第 5 條（公共就業服務）。
3. 在「掌上 12333」App 或電子社保卡小程序上申領失業保險金。交滿 1 年、又不是你主動辭職的，才能領。見第 7 節第 1 條（失業保險金）。
4. 領失業保險金這段時間，職工醫保由失業保險替你交，不用自己另外參保。見第 7 節第 1 條（失業保險金）。
5. 打不起官司的，打 12348 申請法律援助。現在不用回原籍開經濟困難證明。見第 7 節第 3 條（法律援助）。
6. 簽過競業協議的，留好原件。公司要按月給補償，因公司原因 3 個月沒給，你可以請求解除。見第 11 節第 12 條（競業協議）。

7. 把作息固定下來：按點起床，把找工作排進固定日程，別整天待在家裡。見第 29 節第 3 條（失業之後先把作息固定下來）。

頭一個月

1. 工資、加班費拖著不給的，先打 12333 投訴勞動監察，再申請勞動仲裁。兩條路都不收費。見第 7 節第 2 條（被欠薪先投訴勞動監察）。
2. 僱你的是沒執照的作坊，照樣走監察和仲裁。包工頭欠的錢找總包，給家庭或個人幹私活的才去法院。見第 7 節第 22 條（先分清僱你的是誰）。
3. 勞動仲裁要在離職後 1 年內提出。過了期限，對方一句「超過時效」就夠。見第 8 節第 19 條（勞動仲裁 1 年）。
4. 找工作先去公共就業服務機構，職業介紹和職業指導都免費，不找收費中介。見第 7 節第 5 條（公共就業服務）。
5. 求職別只投簡歷。學求職技巧，定明確目標，開口托熟人內推。見第 7 節第 14 條（求職用系統方法）。
6. 聽到「先交錢再上崗」「先培訓再安排工作」「拉人頭」，當場拒絕。見第 7 節第 15 條（不簽「培訓貸」）。
7. 想學技能，先查當地人社局的「職業培訓補貼目錄」，別自費報班。見第 7 節第 13 條（職業培訓補貼）。
8. 看看自己夠不夠就業困難人員認定，比如大齡、長期失業。認定下來，自己交社保有補貼，還能排公益性崗位。見第 7 節第 12 條（就業困難人員認定）。

之後幾個月

1. 生活費先從應急金裡出，不去借錢，也不虧著賣掉投資。見第 5 節第 27 條（應急金）。
2. 頭三個月裡，不可逆的大決定往後推。賣房、拿補償款一次性去投資、合夥、替人擔保，都算。見第 29 節第 12 條（不可逆的大決定）。
3. 失業保險金領完了還沒找到工作，醫保別空著。居民醫保可以自己按年交，斷繳後重新交有 3 個月看病不給報。見第 7 節第 9 條（居民醫保）。
4. 養老保險斷了不清零，按累計年限算。不用花錢找人掛靠代繳。見第 7 節第 18 條（社保斷繳）。
5. 家裡收入掉到當地低保線以下，申請低保。見第 7 節第 7 條（申請低保）。
6. 撐不住了想找人說話，打 12356，免費。見第 29 節第 11 條（打 12356）。
7. 還沒要回來的錢，盯住離職滿 1 年這個期限。見第 8 節第 19 條（勞動仲裁 1 年）。

孩子出生前後要辦的事：按時間排的清單

> **168VIP-AI 轉製註｜適用範圍**
> 本附錄的孕產服務、證件、戶籍與保險依中國大陸制度，不能當作臺灣申辦清單。

全書按主題分節，懷孕、生產和帶孩子的事散在好幾節裡。這份清單把它們按時間先後排好，從準備懷孕排到孩子滿一週歲。每一項只寫要做什麼，為什麼做、證據有多硬，去後面括號裡那一條看。到了哪個階段，就從哪個小標題往下看。

一、準備懷孕時

1. 每天吃一粒 0.4 毫克的葉酸，提前 3 個月開始吃。見第 27 節第 1 條（葉酸）。
2. 打一次社保或醫保的電話，問清生育保險連續參保的月數夠不夠。見第 27 節第 11 條（生育保險）。
3. 跟同住的家人說好，以後誰也別在屋裡抽菸。見第 2 節第 2 條（別在家裡和車裡抽菸）。
4. 家裡有人靠你的收入過日子，先給掙錢的人買定期壽險。見第 5 節第 40 條（定期壽險）。

二、懷孕以後、生之前

1. 孕 13 周前去社區衛生服務中心建《母子健康手冊》，免費產檢從這裡領。見第 27 節第 2 條（母子健康手冊）。
2. 第一次產檢就查艾滋病、梅毒、乙肝，檢測不用自己掏錢。見第 27 節第 3 條（艾滋病、梅毒、乙肝三項）。
3. 整個孕期不抽菸，也一口酒都不喝。見第 27 節第 4 條（一支菸一口酒都不要）。
4. 產檢時把病史說清楚。有子癇前期高危因素的，由醫生判斷要不要從孕 12 周後吃小劑量阿司匹林。見第 27 節第 5 條（小劑量阿司匹林）。
5. 孕 24 周及以後，做一次妊娠期糖尿病篩查。見第 27 節第 6 條（妊娠期糖尿病篩查）。
6. 懷孕 20 周以後，別自己吃布洛芬這類止痛藥。見第 34 節第 5 條（布洛芬這類止痛藥）。
7. 記住「立刻去醫院」的那張清單，也讓同住的人記住。見第 27 節第 7 條（立刻去醫院的清單）。
8. 產檢時就問醫院能不能做無痛分娩。見第 27 節第 9 條（無痛分娩）。
9. 沒有醫學指徵，不主動要求剖宮產。見第 27 節第 10 條（剖宮產）。
10. 不在參保地生的，提前問要不要辦異地生育備案。見第 27 節第 11 條（生育保險）。
11. 產假至少 98 天，產前可以先休 15 天。見第 18 節第 2 條（產假）。
12. 單位因為懷孕給你降薪、調崗，留好書面通知和聊天記錄。見第 18 節第 3 條（不得因懷孕、生育、哺乳降工資）。
13. 嬰兒床、嬰兒車先借，借不到買二手。安全座椅和床墊別買二手。見第 20 節第 11 條（借、買二手、買新）。
14. 尿布先買小包裝試一週，合適再囤。見第 20 節第 10 條（尿布）。
15. 提前想好名字，確認戶籍系統打得出那幾個字。見第 27 節第 12 條（出生醫學證明）。

三、住院生產時

1. 破水了就地平躺、墊高臀部、打 120，不要走動。見第 27 節第 8 條（破水）。
2. 孩子出生後第一個小時裡就開始餵奶。見第 20 節第 4 條（只餵母乳）。
3. 出生後 24 小時內打上乙肝疫苗第一針。媽媽乙肝表面抗原陽性的，孩子同時打乙肝免疫球蛋白。見第 20 節第 2 條（乙肝疫苗第一針）。
4. 維生素 K 針要打。在家生或在不正規機構生的，主動問一句。見第 20 節第 7 條（維生素 K 針）。
5. 足跟血篩查和聽力篩查都別拒絕。簽知情同意書前，看清哪些是自費加項。見第 27 節第 13 條（足跟血篩查和聽力篩查）。

四、出院前

1. 把《出生醫學證明》辦掉，父母和孩子的姓名、身份證號逐字核對。見第 27 節第 12 條（出生醫學證明）。
2. 憑出生醫學證明在網上給孩子參居民醫保，不用等落戶。拿不準就打 12393 問。見第 27 節第 14 條（居民醫保）。
3. 回家的路上就用安全座椅。1 歲以下反向安裝，不抱在懷裡。見第 1 節第 10 條（安全座椅）。

五、出生後頭一個月

1. 一個月以內去派出所申報出生登記。見第 27 節第 15 條（申報出生登記）。
2. 落戶後去孩子戶口所在地申請育兒補貼，每孩每年 3600 元。見第 18 節第 1 條（育兒補貼）。
3. 孩子仰著睡，睡硬的平面，同房不同床，床上不放軟東西。見第 20 節第 1 條（仰著睡）。
4. 喂配方奶的，用 70 ℃ 以上的水衝，喝剩的倒掉。見第 20 節第 5 條（衝奶粉）。
5. 不滿 3 個月的孩子體溫到 38 ℃，直接去醫院。見第 20 節第 8 條（體溫到 38 ℃）。
6. 快壓不住火時，把孩子放回嬰兒床，人走開幾分鐘。見第 20 節第 9 條（不要搖晃嬰兒）。
7. 產婦那張「立刻去醫院」的清單，產後一年內都算數。見第 27 節第 7 條（立刻去醫院的清單）。

六、滿月以後到一週歲

1. 產後 42 天去做複查，裡面有一次產後抑鬱篩查。見第 27 節第 16 條（產後 42 天）。
2. 按月齡去接種門診打免疫規劃疫苗，百白破從 2 月齡開始。見第 20 節第 3 條（國家免疫規劃）。
3. 前 6 個月只餵母乳。滿 6 個月加輔食，每天要有含鐵多的動物性食物。見第 20 節第 4 條（6 個月起加輔食）。
4. 不滿 1 歲不喂蜂蜜。見第 20 節第 6 條（蜂蜜）。
5. 有重度溼疹或雞蛋過敏的，先看醫生，再定要不要早點加花生。見第 20 節第 12 條（別躲著花生）。
6. 2 歲以下的孩子感冒，別自己喂複方感冒藥。見第 34 節第 4 條（複方感冒藥）。
7. 給窗戶和陽臺裝上限位器，紗窗不算防護。見第 1 節第 11 條（窗戶和陽臺裝限位器）。
8. 0 到 3 歲不給手機、平板這類屏幕。見第 30 節第 5 條（不給屏幕）。
9. 回去上班後，孩子不滿一週歲的，每天有 1 小時哺乳時間。見第 18 節第 3 條（哺乳）。
10. 把職工醫保個人帳戶綁上家庭共濟，孩子看病買藥能用。見第 5 節第 13 條（家庭共濟）。
11. 每年個稅彙算時，填上 3 歲以下嬰幼兒照護這項扣除。見第 5 節第 2 條（專項附加扣除）。

剛確診慢性病之後：頭一週、頭三個月和以後各做什麼

> **168VIP-AI 轉製註｜適用範圍**
> 本附錄的醫療、轉診、醫保與待遇流程依中國大陸制度；臺灣健保與就醫流程不同。

這份清單寫給剛確診高血壓、糖尿病、高血脂、痛風這類慢性病的人。書裡相關的條目分散在好幾節，這裡按時間先後排好。每一項只寫該做的動作，後面跟著指路。為什麼這麼做、數字和出處，都在被指的那一條裡。跟你的病對不上的項，跳過就行。

確診那一週

1. 病比較重的，拿報告那天找個人陪你去，回家別一個人待著。辭職、賣房這類事往後放。見第 29 節第 2 條（被告知重病診斷的那一週）。
2. 醫生讓吃藥，就從今天開始按醫囑吃，感覺好了也別停。見第 16 節第 1 條（藥按醫囑吃滿）。
3. 高血壓、高血脂的藥要規律吃，別自己停。見第 2 節第 12 條（有高血壓、高血脂就按醫囑規律吃藥）。
4. 高血壓的人買個電子血壓計，在家量，降到達標為止。見第 1 節第 7 條（量血壓，高了就吃藥降到達標）。
5. 開藥的時候問醫生，有沒有集採的、通用名的藥。見第 5 節第 12 條（一致性評價的仿製藥和集採中選藥）。
6. 確診 2 型糖尿病，當時就去查一次散瞳眼底。1 型糖尿病從發病 5 年後開始查。見第 16 節第 7 條（確診糖尿病就去查一次眼底）。
7. 確診痛風，就開始長期吃降尿酸藥，把血尿酸壓到 360 μmol/L 以下。見第 16 節第 9 條（確診痛風就長期吃降尿酸藥）。
8. 漢族人用別嘌醇之前，問醫生要不要先查 HLA-B*5801 這個基因型。見第 16 節第 9 條（確診痛風就長期吃降尿酸藥）。
9. 體檢只查出尿酸高、從來沒痛過的，不算痛風，先別吃降尿酸藥。見第 6 節第 19 條（體檢查出尿酸高、但從沒痛過）。
10. 抽菸的人，定一個戒菸日，到那天一次停掉。見第 2 節第 4 條（定一個戒菸日）。
11. 戒菸別光靠忍，去戒菸門診或者呼吸內科拿藥。見第 2 節第 3 條（戒菸別光靠忍，先去拿藥）。

頭三個月

1. 準備一個本子。每次複查記下日期、指標、在吃的藥和劑量。見第 16 節第 3 條（把每次的指標記在同一個本子上）。
2. 每次看完病，把病歷、化驗單和影像自己存一份。見第 24 節第 5 條（病歷、檢查報告和影像自己存一份）。
3. 在參保地辦門診慢特病認定。常去外地看病的，再辦異地就醫備案。見第 16 節第 2 條（先辦門診慢特病認定再辦異地備案）。
4. 家裡人有職工醫保的，請他辦一次家庭共濟綁定。他個人帳戶的錢就能給你看病買藥。見第 5 節第 13 條（家庭共濟綁定）。
5. 在社區簽家庭醫生之前，先問清哪些進醫保、哪些自費。見第 16 節第 6 條（簽家庭醫生之前問清楚）。
6. 家裡的鹽換成低鈉鹽。腎功能不全、在吃保鉀類藥的人，先問醫生。見第 2 節第 9 條（把家裡的食鹽換成低鈉鹽）。
7. 開始每天走路。目標是 7000–8000 步，或者每週累計快走 150–300 分鐘。見第 2 節第 11 條（每天走到 7000–8000 步）。
8. 少喝酒，能不喝就不喝。見第 2 節第 19 條（少喝或不喝酒）。

9. 每天都喝、一停就手抖心慌的人，別自己硬戒，先去醫院。見第 2 節第 20 條（一停就手抖心慌的人，別自己硬戒）。
10. 有人勸你停藥試偏方，別停。想吃補充劑，先告訴主治醫生。見第 16 節第 4 條（別為了試偏方、保健品停掉正規治療）。
11. 別花大錢買保健品、膏方來「調理身體」。見第 6 節第 10 條（不要花大錢買保健品、膏方、滋補品）。
12. 痛風剛開始降尿酸，頭 3 到 6 個月更容易發作。疼了按醫囑加抗炎藥，別停降尿酸藥。見第 16 節第 9 條（確診痛風就長期吃降尿酸藥）。
13. 自己買感冒藥、止痛藥之前先看成分表，對乙酰氨基酚只能佔一種。見第 34 節第 1 條（先看成分表，對乙酰氨基酚只能佔一種）。
14. 在吃抗凝藥或激素的人，吃布洛芬這類止痛藥之前先問醫生。見第 34 節第 3 條（吃布洛芬這類止痛藥之前先問醫生）。

病情穩定以後

1. 病情穩定、藥也沒換的，去社區一次開夠 12 周的藥。見第 16 節第 5 條（在社區醫院一次可以開到 12 周的藥）。
2. 複查按醫生給的間隔去，每次都記進同一個本子。見第 16 節第 3 條（複查按醫生給的間隔做）。
3. 換成集採藥以後，盯住本子上的指標。真變差了去找醫生，別自己停藥。見第 5 節第 12 條（優先選通過一致性評價的仿製藥和集採中選藥）。
4. 糖尿病的人每年查一次腳，眼底按醫生給的間隔查。見第 16 節第 7 條（確診糖尿病就去查一次眼底，每年查一次腳）。
5. 痛風的人尿酸達標以後也接著吃藥，不能停。見第 16 節第 9 條（確診痛風就長期吃降尿酸藥）。
6. 得過腎結石的，每天喝水 2.5–3 升，鹽降到 6 克以內。見第 16 節第 8 條（得過腎結石就把水喝到每天 2.5–3 升）。
7. 有心血管病的人，每年秋天打一針流感疫苗。見第 1 節第 20 條（有心血管病的人和老年人每年打流感疫苗）。
8. 常見病先在社區看。要住院就經社區逐級轉診上去，住院起付線接著算。見第 24 節第 1 條（常見病先在社區看，經基層逐級轉診）。
9. 能在基層看完的病別往上跑。同一個參保地裡，每往上一級，報銷比例約低 10 個百分點。見第 24 節第 2 條（級別越低報銷比例越高）。
10. 要去大醫院看專科，走社區轉診或者醫院的轉診中心，別找號販子。見第 24 節第 3 條（走基層轉診或者醫院的轉診中心）。
11. 打算去外省看病的，出發前先在本地問一句，報回來的錢可能比在家少一截。見第 24 節第 4 條（跨省異地就醫之前先在本地問一句）。

換工作、換城市之前：要算的幾本帳和要辦的手續

> **168VIP-AI 轉製註｜適用範圍**
> 本附錄的工作、戶籍、社保、稅務與城市移動流程依中國大陸制度，不能直接套用於臺灣。

換工作、換城市牽動的事，散在第 2、4、5、7、11、15、19 節和別的幾節裡。下面先按健康、人和關係、時間、錢四本帳，列出拿主意之前要核對的項。再按時間先後，列出走之前、入職時和搬過去以後要辦的手續。每一項只寫核對什麼、做什麼，數字和依據在括號前指的那一條裡。走不走、去哪，由你自己算，這裡不替你下結論。被公司裁掉的，按另一篇長文 被裁了之後先做什麼 走。

拿主意之前：健康帳

1. 新崗位要上夜班的，按年數算帳。每多上 5 年夜班，心血管病再多約 7%。挑工作時就把這筆帳算進去，成本是零。見第 2 節第 39 條（上夜班幹得越久心血管風險越高）。
2. 問清每週實際要幹多少小時。一週幹 70 小時和幹 56 小時，出的活幾乎一樣。見第 3 節第 13 條（每週工作時間不要超過 49 小時）。
3. 崗位要接觸粉塵、噪聲、化學品的，面試時問三句：有沒有職業病危害，合同裡寫不寫，上崗前體檢誰出錢。見第 19 節第 9 條（進有粉塵、噪聲、化學品的崗位之前）。
4. 新單位的上崗前、在崗時、離崗時三次職業健康檢查，都由單位安排並掏錢。見第 19 節第 9 條（三次職業健康檢查由單位安排並掏錢）。

拿主意之前：人和關係

1. 想走是因為在單位長期被欺負的，先記下來留證據。被欺負的人後來得心臟病、中風的風險高約六成。換工作的代價最高，走不走由你自己算。見第 19 節第 16 條（在單位長期被欺負）。
2. 搬去新城市，原來常見面的人就遠了。很少和人來往的人，同期死亡的概率高約三成。到了新地方，把定期和人見面當成一筆健康支出。見第 22 節第 9 條（把「定期和人見面」當成健康支出）。
3. 為了和異地的伴侶住到一起才換城市的，坎在搬到一起之後的頭三個月。重聚的伴侶裡，三分之一在 3 個月內分手。見第 10 節第 6 條（搬到一起之後的頭三個月）。
4. 剛遇上喪親、失業這類變故的，有人勸你辭職去外地重新開始，就推後三個月再定。先講給一個跟這件事沒利益關係的人聽。見第 29 節第 12 條（不可逆的大決定一律往後推）。
5. 要緊的決定推到睡醒之後再拍板，別在深夜定。見第 3 節第 10 條（深夜不做重大決定）。

拿主意之前：時間帳

1. 先看新住處到單位的單程要多久。單程少 30 分鐘，一週就省出 5 小時。見第 4 節第 18 條（選住處時把通勤時長放在前面）。
2. 通勤這筆帳有爭議。也有研究說，長通勤能被更好的工作或住房換回來。見第 4 節第 18 條（縮短單程通勤）。
3. 在現單位已經幹了多少年，不進這道題。只算往後還要投多少、還能拿回多少。見第 4 節第 3 條（只看未來投入和未來回報）。
4. 打算先去新城市試一段的，出發前寫好一句話：到某月某日還沒達到某個指標就停。見第 4 節第 2 條（開工前寫下退出條件）。

拿主意之前：錢帳

1. 辭職時下一份工作還沒定的，先看手上有沒有 3 到 6 個月生活費的應急金。見第 5 節第 27 條（3 到 6 個月生活費的應急金）。
2. 別把「網上說工資高」當成那個工種缺人。去查目標城市的緊缺職業目錄和補貼目錄。見第 23 節第 12 條（緊缺職業目錄和補貼目錄）。

3. 2025 年全國人均消費裡，吃佔 29.3%，住佔 21.7%。找工作時問清包不包吃住，包的崗位等於把這兩大項抹掉。見第 7 節第 17 條（把住和吃壓到最低）。
4. 打算不進單位、靈活就業的，養老和醫療要全額自己繳。按當地繳費基數算，每月上千元。見第 31 節第 11 條（不進單位就是靈活就業）。
5. 想辭職回去讀書的，把這件事算成一道題。早掙的幾年工資，對上往後幾十年的年收入差。見第 23 節第 6 條（把「讀書還是打工」算成一道題）。
6. 是因為公司欠薪、不繳社保才走的，自己提出離職也可能有經濟補償。別簽「個人原因主動辭職」。見第 19 節第 7 條（不要簽「個人原因主動辭職」）。

遞辭職之前

1. 簽過競業協議的，先看清它管不管得著你。競業只能約束高管、高級技術人員和負有保密義務的人，最長 2 年。見第 11 節第 12 條（簽了競業協議）。
2. 競業期間公司要按月給補償。沒約定數額的，按離職前 12 個月平均工資的 30% 給。見第 11 節第 12 條（簽了競業協議）。
3. 協議有效、公司也按月付了錢，你還去競品上班，就要掏違約金。見第 11 節第 12 條（簽了競業協議）。
4. 沒休完的年休假，離職時按當年已經幹了多久折算結清。「自願放棄年休假」的表別簽。見第 19 節第 2 條（年休假按累計工齡算）。
5. 欠著的加班費一起算清。工資、加班費的勞動仲裁，要在離職後 1 年內提出。見第 19 節第 1 條（加班費）和第 8 節第 19 條（勞動仲裁 1 年）。
6. 交回電腦和帳號之前，把工資條、考勤、勞動合同、社保記錄和聊天記錄存下來。見第 19 節第 8 條（離職前存下來）。
7. 可能翻臉的談話，直接開錄音。你自己參加的談話，不用先徵得對方同意。見第 8 節第 41 條（直接開錄音）。

離開舊單位那幾天

1. 找單位要離職證明，寫明合同期限、離職日期、崗位和在這家幹了幾年。單位還要在 15 天內轉走你的檔案和社保。見第 19 節第 17 條（離職證明）。
2. 離職證明是你已經和原單位解除合同的書面憑據。新單位招了沒解除合同的人，給原單位造成損失要連帶賠。見第 19 節第 17 條（離職證明）。
3. 帳號權限交清，不刪數據，不改密碼，哪怕公司欠你錢。見第 11 節第 6 條（交清帳號權限）。
4. 公司的源碼、客戶名單和技術文檔不帶走，也不傳個人網盤。見第 11 節第 7 條（不帶走源碼）。
5. 幹的是有粉塵、噪聲、化學品的崗位，走之前做離崗體檢，再要一份職業健康監護檔案的複印件。沒做離崗體檢，單位不能和你解除合同。見第 19 節第 9 條（職業健康檢查）。
6. 拿到解除合同的一次性補償，先看個稅。當地上年職工平均工資 3 倍以內的部分免稅。見第 19 節第 18 條（離職補償先看個稅）。
7. 中間要空一段、又不是你主動辭職的，去辦失業登記、領失業保險金。交滿 1 年才能領。見第 7 節第 1 條（失業保險金）。
8. 空檔期把作息固定下來，按點起床，把找工作排進固定日程。見第 29 節第 3 條（失業之後先把作息固定下來）。

新單位簽合同時

1. 入職文件從頭讀到尾，看不懂的當場問，再拍照留底。見第 8 節第 17 條（簽字前把紙看完）。
2. 對一遍試用期。合同簽 1 年以內的最多 1 個月，1 到 3 年的最多 2 個月，3 年以上的最多 6 個月。見第 19 節第 3 條（試用期有法定上限）。

3. 試用期工資不能低於同崗位最低檔或者合同約定工資的 80%，也不能低於當地最低工資。同一家公司只能試用你一次。見第 19 節第 3 條（試用期有法定上限）。
4. 社保從上班第一天起交，和試不試用無關。見第 19 節第 3 條（試用期有法定上限）。
5. 寫代碼、做設計的，把合同裡的知識產權條款看清楚。主要靠公司設備、內網或業務數據寫出、由公司擔責的軟件，著作權歸公司。見第 11 節第 13 條（用公司資源寫的代碼歸公司）。
6. 新單位要你在職期間就簽競業的，公司不另外給錢也算數。見第 11 節第 12 條（簽了競業協議）。

在新城市找住處

1. 選住處時把周邊綠地算進去，成本為零。別讀成去公園就能延壽。見第 22 節第 10 條（住得離綠地近）。
2. 押金多少、什麼時候退、什麼情況下能扣，簽字前寫進合同。見第 15 節第 1 條（押金的數額、退還時間和扣減情形）。
3. 簽約前去不動產登記中心查產權和抵押。所有錢走轉帳，備註寫「某某房屋某月租金」。見第 15 節第 6 條（核對產權證和抵押情況）。
4. 房租和押金直接付給房東，不經中介的手。見第 15 節第 3 條（中介不得代收代付租金和押金）。
5. 租長租公寓的，先查它有沒有公示資金監管帳戶，別圖便宜一次付一年。見第 15 節第 4 條（資金監管帳戶）。
6. 別租隔斷房。廚房、衛生間、陽臺和地下儲藏室不能住人。見第 15 節第 8 條（別租隔斷房）。
7. 租期內房子被賣掉，租約照樣有效，不用搬。見第 15 節第 5 條（租約繼續有效）。
8. 房東斷水斷電、換鎖、上門威脅趕人，先報警留下出警記錄。見第 15 節第 2 條（先報警留證）。
9. 公積金能提出來付房租。交了申請，公積金中心要在 3 天內答覆。見第 5 節第 3 條（公積金不只用來買房）。
10. 外來務工的，在當地穩定就業滿規定年限，才能申請公租房。排隊不花錢，早報名早輪到。見第 7 節第 16 條（住房困難先排公租房）。
11. 在新城市買二手房，中介代收房款的，必須走它在銀行開的交易資金專用存款帳戶。見第 15 節第 7 條（交易資金專用存款帳戶）。
12. 城鎮戶口想搬去鄉下長住的，只租農房，一次最長簽 20 年。別買宅基地和上面的房子。見第 15 節第 9 條（只租農房）。

搬過去以後：社保、醫保和看病

1. 換地方就業，養老關係跟著人走，繳費年限接著往上累計。斷過也不清零。見第 7 節第 18 條（社保斷繳不要慌）。
2. 在新地方參保繳費以後，由新單位或你自己向新參保地申請，把養老和醫保關係轉過去。見第 19 節第 19 條（養老保險關係轉移）。
3. 沒到領養老金的年齡，不能辦退保把錢取出來。見第 19 節第 19 條（別辦退保）。
4. 職工醫保斷交超過 3 個月，到新地方可能要等最多 6 個月才能報銷，所以中間別空太久。見第 19 節第 19 條（把養老和醫保關係轉到新參保地）。
5. 跨省去的不是戶口所在省，而且男的滿 50 歲、女的滿 40 歲，養老關係會留在原參保地。新地方只開一個臨時帳戶。見第 19 節第 19 條（養老和醫保關係）。
6. 斷繳主要影響當地買房、落戶、積分這些要求連續繳費的資格。規則各地自己定，去新城市查。見第 7 節第 18 條（社保斷繳不要慌）。
7. 靈活就業的，可以在就業地參加養老和醫療保險，戶籍限制已經放開。個別超大城市還在逐步放開，去當地問。見第 31 節第 11 條（戶籍限制已經放開）。
8. 中間要自己交居民醫保的，別斷。斷繳後重新交上，有 3 個月看病不給報。見第 7 節第 9 條（居民醫保每年 400 元不要斷）。

9. 有高血壓、糖尿病這類慢性病，醫保又留在原參保地的，要辦兩件事。先在參保地辦門診慢特病認定，再辦異地就醫備案。見第 16 節第 2 條（先辦門診慢特病認定再辦異地備案）。
10. 「臨時外出就醫」和「長期異地居住」是兩種不同的備案，報銷水平不一樣。見第 24 節第 4 條（跨省異地就醫之前先在本地問一句）。
11. 走之前把病歷、檢查報告和影像自己存一份。換醫院、找新醫生再看，憑的都是這一摞材料。見第 24 節第 5 條（病歷、檢查報告和影像自己存一份）。
12. 年中換過工作的，第二年三月到六月做一次個稅彙算，通常能退到錢。見第 5 節第 2 條（個稅彙算）。

版本說明

這本 PDF 由倉庫裡的 Markdown 正文自動排版，正文一改就重新排一本。手裡這本的版本：

- 生成時間：2026-10-07 21:58（北京時間）
- 對應提交：e73cb63
- 最新版下載、在線檢索、提意見：https://github.com/eternity4719/HowToLiveBetter
- 在線檢索頁（按關鍵詞、章節、證據等級和成本篩選，也能存成單文件離線看）：https://eternity4719.github.io/HowToLiveBetter/

正文裡指向書內其他節的鏈接已改成書內跳轉；指向核實記錄、許可證這類沒排進書的文件的鏈接改成了 GitHub 網址。

正文以 CC BY 4.0 發佈（https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/）。可以轉載、改編、商用，要寫明出處「高性價比人生指南」並附倉庫鏈接，改過內容的要註明改過。